

**የፌዴራል ጠቅላይ ፍርድ ቤት ሰበር ሰሚ ቸሎት የሕግ ትርጉም**

**የሰጠባቸው ውሣኔዎች ዝርዝር ማውጫ ሰንጠረዥ**

**ክፍል 1 እስከ 25**

**አዘጋጅ**

1. ዋስታውሳን ኃይለማርያም (ኤል. ኤል. ቢ፣ ኤል. ኤል. ኤም እጩ) እና
2. የኋለኛት ታምሩ (ኤል. ኤል. ቢ፣ ኤል. ኤል. ኤም)

**ጥር 2015**

## ከአዘጋጆቹ የተሰጠ ማሳሰቢያ

አዘጋጆቹ በአሁን ሰአት በተለያዩ ስራዎች ላይ እየተሳተፉ ያሉ ሲሆን ይህ ስራቸው በማናቸውም መልኩ የሚሰሩበትን ድርጅትም ሆነ የሚሳተፉባቸውን ስራዎች አይወክልም። ይህ ማውጫ የሚያገለግለው ለትምህርት እና ለመረጃ ምንጮች ብቻ ነው። በዚህ ማውጫ ዝግጅት ላይ የፌዴራል ጠቅላይ ፍርድ ቤት ያዘጋጀው ከ ቅጽ 1 እስከ 16 ማውጫን በመጠቀም የቀሩትን ቅጾች አጠቃለን አዘጋጅተናል።

አዘጋጆቹ ይህን ማውጫ በሚያዘጋጁበት ጊዜ በውስጡ ያሉትን መረጃዎች እውነታነት ለማረጋገጥ አስፈላጊውን ጥረት አድርገዋል። ይህ ማውጫ ሲዘጋጅም ትክክለኛ መረጃ እንዲይዝ በማሰብ ነው። ሆኖም ግን በዚህ ማውጫ ላይ ሊኖሩ በሚችሉ ስህተቶች፣ ግድፈቶች፣ ጉድለቶች እንዲሁም አለመስማማቶች ሊከሰቱ ለሚችሉ ጉዳዮችም ሆነ ኪሳራ አዘጋጆቹ ምንም አይነት ኃላፊነት እንደማይወስዱ ለማሳወቅ እንወዳለን።

ይህ ማውጫ በዋነኛነት የመረጃ ምንጭ እንዲሆን እና ለሕግ ማህበረሰቡ ቀላል እና ፈጣን ማጣቀሻ እንዲሆን የተዘጋጀ ቢሆንም ቀጥታ የባለሙያ ምክር ወይም ድጋፍ አይተካም። ይህን አይነት አገልግሎት ከተፈለገ ከባለሙያ መጠየቅ አለበት።

አዘጋጆቹን በሚከትሉት የኢሜል አድራሻዎች ማግኘት ይቻላል።

ዋስይሁን ኃ/ማርያም Wasyhuen@gmail.com

የኋላሸት ታምሩ yehuala5779@gmail.com

## ማውጫ

|                   |     |
|-------------------|-----|
| አሠሪና ሠራተኛ .....   | 4   |
| ውል .....          | 111 |
| ፍትሐ ብሄር .....     | 208 |
| ንግድ .....         | 345 |
| ውክልና .....        | 379 |
| ቤተሰብ .....        | 386 |
| ጉጭሩክ እና ታክስ ..... | 466 |
| ንብረት .....        | 500 |
| ከውል ውጭ .....      | 554 |
| ዳኝነት .....        | 585 |
| ወንጀል .....        | 636 |
| ልዩ ልዩ .....       | 727 |
| ባንክ .....         | 778 |

|                  |     |
|------------------|-----|
| አፍጻጸም .....      | 797 |
| አጭር ዓላማ .....    | 829 |
| ወንጀል ሥነ-ሥራ ..... | 835 |
| የምርመራ ጉዳዮች ..... | 843 |
| ውጪ .....         | 847 |

አሠሪና ሠራተኛ

በ ዋስትና ሥራ ማረጋገጫ (ኤል ኤል ቢ፣ ኤል ኤል ኤም እጩ) እና የኋለኛት ታምሩ (ኤል ኤል ቢ፣ ኤል ኤል ኤም) የተዘጋጀ

| ተ.ቁ         | የህግ ትርጉም የተሰጠበት ጉዳይ                                                                                               | የሰ/መ/ቁ | ተከራካሪ ወገኖች                                                                     | ውሳኔው የተሰጠበት ቀን     | ገጽ |
|-------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|--------------------------------------------------------------------------------|--------------------|----|
| <b>ቅጽ 1</b> |                                                                                                                   |        |                                                                                |                    |    |
| 1           | የአሰሪና ሰራተኛ ጉዳይ ውሳኔ በርድ የዳኝነት ስልጣን፣ የሰራተኛ ቅንሳ ጉዳይን በሚመለከት ስለሚነሳ ክርክር<br><br>አዋጅ ቁ.42/85 አንቀጽ 138(1),147            | 18180  | የኬ.ኬ ብርድ ልብስ<br><br>ፋብሪካ መሰረታዊ ሰራተኞች ማህበር<br><br>እና<br><br>የኬ.ኬ ጨርቃ ጨርቅ ኢንዱስትሪ | ሐምሌ<br><br>29/1997 | 3  |
| <b>ቅጽ 2</b> |                                                                                                                   |        |                                                                                |                    |    |
| 2           | በሕዝብ አስተዳደር አካል ውስጥ የሚሰራ ሰራተኛ ከመ/ቤቱ ጋር ባለው ስራ ክርክር የአዋጅ ቁ. 42/85 ተፈፃሚ ስለመሆኑ<br><br>አዋጅ ቁ. 42/85 አንቀጽ 2(1),3(2)(ሠ) | 14414  | የጊምቢ ከተማ አስተዳደር<br><br>ጽህፈት ቤት<br><br>እና<br><br>ወ/ሮ መረርቱ ፈቃዱ                   | ጥቅምት<br><br>1/1998 | 12 |

|   |                                                                                                                                                                                                     |       |                                                          |                     |     |
|---|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|----------------------------------------------------------|---------------------|-----|
| 3 | አጠቃላይ የአሰሪን የደመወዝ ጭማሪ አወሳሰን ስርዓትን ሳይሆን የግል ጥቅምን መሰረት አድርጎ የሚቀርብን የደመወዝ ጭማሪ ክስ የማየት ስልጣን የስራ ክርክር ችሎት ስለመሆኑ<br><br>አዋጅ ቁ. 42/85 አንቀፅ 147                                                             | 15410 | አቶ ተሾመ ጅፋር<br><br>እና<br><br>የኢትዮጵያ<br>ቴሌኮሙኒኬሽን<br>ኮርፖሬሽን | ጥቅምት<br><br>1/1998  | 26  |
| 4 | ላልተወሰነ ጊዜ የተቀጠረኩ እንደሆንኩ ብቻ ይወሰንልኝ በሚል የሚቀርብ ጥያቄ የክስ ምክንያት የሌለው ስለመሆኑ እና የግል ጥቅምን መሰረት አድርጎ የሚቀርብን የጥቅማጥቅም ክስ የማየት ስልጣን የስራ ክርክር ችሎት ስለመሆኑ<br><br>አዋጅ ቁ.377/96 አንቀፅ 9,10, 138, 142, የፍ/ብ/ሥ/ሥ/ሀ/ቁ. 33 | 16273 | የኢት/ቴሌኮሙኒኬሽን<br>ኮርፖሬሽን<br><br>እና<br><br>አቶ ገንታ ገምአ       | ጥቅምት<br><br>22/1998 | 32  |
| 5 | በአሰሪ “ገንዘብ” ላይ ሰራተኛው ያደረሰው ጉዳት በአሰሪው “ንብረት” የደረሰ ጉዳት ስለመሆኑ እና ሰራተኛ የስራ ውሉ ተቋርጦ ስራ ላልሰራበት ጊዜ ደመወዝ የሚያገኝበት የህግ ምክንያት ስላለመኖሩ<br><br>አዋጅ ቁ. 42/85 አንቀፅ 27(1) (በ),53 (1),54                              | 17189 | የሸቀጦች ጅምላ ንግድና<br>አስመጫ ድርጅት<br><br>እና<br><br>አቶ ንጉሴ ዘለቀ  | ጥቅምት<br><br>17/1998 | 92  |
| 6 | በድርጅት ውስጥ የስራ መሪ የሆነ ሰራተኛ ከአሰሪው ጋር ያለው የስራ ክርክር የሚገዛው በፍትሐብሔር ህጉ የስራ አገልግሎት መስጠትን ስለሚመለከቱ ውሎች                                                                                                       | 18307 | ንብ ትራንስፖርት አ.ማ.                                          | ጥቅምት<br><br>25/1998 | 142 |

|             |                                                                                                                                 |       |                                                     |                     |    |
|-------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|-----------------------------------------------------|---------------------|----|
|             | ክፍል በተመለከቱት ድንጋጌዎች ስለመሆኑ እና የስራ ውሉ ተቋርጦ የስራ መሪው ስራ ላልሰራበት ጊዜ ደመወዝ የሚያገኝበት የህግ ምክንያት ስላለመኖሩ<br><br>የፍ/ብ/ህ/ቁ. 2534, 2540 ,2541(1) |       | እና<br><br>አቶ ተገኑ መሸሻ                                |                     |    |
| <b>ቅጽ 3</b> |                                                                                                                                 |       |                                                     |                     |    |
| 7           | የስራ ውሉ በህግ ወጥ መንገድ የተቋረጠ የስራ መሪ ስለሚያገኘው መፍትሔ<br><br>የፍ/ብ/ህ/ቁ. 2570, 2573, 2574,2571                                             | 15815 | አርሲ እርሻ ልማት ድርጅት<br><br>እና<br><br>አቶ ሰለሞን አበበ       | ታህሳስ<br><br>10/1998 | 2  |
| 8           | የስራ ውል በህግ ወጥ መንገድ ተቋርጧል በሚል የሚቀርብ ክስ መቅረብ ስላለበት የጊዜ ገደብ<br><br>አዋጅ ቁ. 42/85 አንቀፅ 162(1)                                        | 17483 | የኦሮሚያ ገጠር መንገዶች ባለሥልጣን<br><br>እና<br><br>ወ/ሮ ሮማን ደምሴ | ታህሳስ<br><br>20/1998 | 7  |
| 9           | ስለ ስራ ክርክር የይርጋ ጊዜ                                                                                                              | 16648 | የኢትዮጵያ ኤሌክትሪክ ኃይል ኮርፖሬሽን<br><br>እና                  | ታህሳስ<br><br>20/1998 | 12 |



|    |                                                                                                                               |       |                                                         |                     |    |
|----|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|---------------------------------------------------------|---------------------|----|
|    | አዋጅ ቁ. 42/85 አንቀጽ 162,163,164, 165,166, አዋጅ ቁ. 377/96                                                                         |       | እነ አቶ አንላይ ያየህ (ሃያ ሰባት ሰዎች)                             |                     |    |
| 10 | ለተወሰነ ጊዜ ወይም ላልተወሰነ ጊዜ የስራ ውል ስለማድረግ<br><br>አዋጅ ቁ.42/85 አንቀጽ 9,10 እና 24                                                       | 11924 | የኢትዮጵያ<br>ቴሌኮሙኒኬሽን<br>ኮርፖሬሽን<br><br>እና<br>ወ/ት ትዕግሥት ወርቁ | ህዳር<br><br>15/1998  | 31 |
| 11 | አንድ ሰራተኛ የስራ ውሉ ሲቋረጥ ያልተጠቀመበት የአመት እረፍት ቀናት በገንዘብ<br>ተቀይሮ ስለሚከፈልበት የህግ አግባብ<br><br>አዋጅ ቁ. 42/85 አንቀጽ 79(2)እና (5), 77(5),77(3) | 14057 | የኢትዮጵያ መድን<br>ድርጅት<br><br>እና<br>አቶ ጌታሁን ኃይሉ             | ጥቅምት<br><br>30/1998 | 42 |
| 12 | በህገ ወጥ መንገድ የስራ ውሉ የተቋረጠ ሰራተኛ ወደ ስራ እንዲመለስ<br>ስለሚወሰንበት የህግ አግባብ<br><br>አዋጅ ቁ. 42/85 አንቀጽ 23(1),43(3),40(1) እና (2),44          | 18581 | በአዲስ አበባ እስላማዊ<br>ድርጅት የአወሊያ ጤና<br>ጥበቃ<br><br>እና        | ህዳር<br><br>20/1998  | 56 |

|             |                                                                                                               |       |                                                                    |                     |     |
|-------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|--------------------------------------------------------------------|---------------------|-----|
|             |                                                                                                               |       | ሲ/ረ ቀቡላ ከድር                                                        |                     |     |
| 13          | የመንግስት ሰራተኛ ጡረታ ከወጣ በኋላ ሌላ የመንግስት መስሪያ ቤት ተቀጥሮ መስራቱ ስለሚኖረው ውጤት<br><br>አዋጅ ቁጥር 46/53, አዋጅ ቁ. 209/55 አንቀጽ 30(2) | 16378 | የ10 አለቃ ጌታቸው ባዩ<br><br>እና<br><br>የቤ/ጉ/ክ/መ ማህበራዊ<br><br>ዋስትና ባለስልጣን | ታህሳስ<br><br>17/1998 | 100 |
| <b>ቅጽ 4</b> |                                                                                                               |       |                                                                    |                     |     |
| 14          | ለተወሰነና ላልተወሰነ ጊዜ ስለሚደረግ የስራ ውል<br><br>አዋጅ ቁ. 42/85 አንቀጽ 9,10                                                  | 20885 | የኢት/ቴሌኮሙኒኬሽን<br>ኮርፖሬሽን<br><br>እና<br><br>አቶ ገቢሳ የማነ                 | ጥር<br><br>3/1999    | 2   |
| 15          | የአሰሪና ሠራተኛ ጉዳይ ወሳኝ ቦርድ ስልጣን                                                                                   | 15531 | የኢት/ኤሌክትሪክ ሃይል<br>ኮርፖሬሽን<br><br>እና<br><br>አቶ አዲኛ ገመዳ               | የካቲት<br><br>6/1999  | 5   |

|    |                                                                      |       |                                                |                 |    |
|----|----------------------------------------------------------------------|-------|------------------------------------------------|-----------------|----|
| 16 | ወደ ሥራ እንዲመለስ የተወሰነለት ሰራተኛ የሚከፈለው ውዝፍ ደምዝ<br>አዋጅ ቁ. 377/96 አንቀጽ 43(5) | 21730 | ወ/ሮ ፍሬህደወት እርቁ<br>እና<br>የኢት/ቴሌኮሙኒኬሽን<br>ኮርፖሬሽን | መጋቢት<br>11/1999 | 7  |
| 17 | የህመም ፈቃድ ጊዜ አቆጣጠር<br>አዋጅ ቁ. 42/85 አንቀጽ (2)                           | 21119 | ቃሊቲ ምግባ አክሲዮን<br>ማህበር<br>እና<br>ማስተዋል ጨኔ        | መጋቢት<br>18/1999 | 9  |
| 18 | የስራ ውልን ስለማቋረጥ<br>አዋጅ ቁ. 377/96 አንቀጽ 27(1) ሐ                         | 21961 | አቶ ግርማ ነጋሽ<br>እና<br>ቢግ ትሬዲንግ<br>ኃ/የተ/የግል ማህበር  | መጋቢት<br>18/1999 | 12 |
| 19 | ስለ መሠረታዊ የህግ ክርክር<br>አዋጅ ቁ. 377/96 አንቀጽ 27(1)ሐ                       | 24153 | አቶ መንግስቱ አባተ እና<br>የባህር ትራንዚት<br>ድርጅት          | መጋቢት<br>26/1999 | 18 |

|    |                                                                                                                       |       |                                         |                 |     |
|----|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|-----------------------------------------|-----------------|-----|
| 20 | የአሠሪና ሠራተኛ ጉዳይ ወሳኝ ቦርድ ስልጣን                                                                                           | 16653 | ግዮን ሆቴሎች ድርጅት<br>እና<br>ወ/ሮ ስለእናት ወርቅነህ  | መጋቢት<br>27/1999 | 20  |
| 21 | ሰራተኛው በየአመቱ ውሉ እየታደሰ ሲሰራ መቆየቱና የሰራተኛው የቅጥር ውል በጊዜ የተገደበ መሆኑ ብቻ ለተወሰነ ጊዜ ተቀጣሪ የሚያደርገው ስላለመሆኑ<br>አዋጅ ቁ. 42/85 አንቀጽ 9,10 | 25526 | መምህር ጥላሁን<br>አስፋው<br>እና<br>አዲስ ኮሌጅ      | ሚያዝያ<br>16/1999 | 22  |
| 22 | የስራ ውል በተቋረጠ ጊዜ ስራ ላልተሰራበት ውዝፍ ደሞዝ የሚከፈል ስላለመሆኑ<br>አዋጅ ቁ. 42/85 አንቀጽ 43,53(1), 54                                     | 20457 | የኢት/ንግድ ባንክ<br>እና<br>ወ/ሮ አለሚቱ ሞገስ       | መጋቢት<br>20/1999 | 16  |
| 23 | የጉምሩክ ባለስልጣን ሰራተኞች የፌዴራል ገቢዎች ሚኒስቴር በሚያወጣው መመሪያ የሚተዳደሩ ስላለመሆናቸው<br>አዋጅ ቁ. 368/95 አንቀጽ 6(2)ለ                           | 23339 | የኢት/ጉምሩክ<br>ባለሥልጣን<br>እና<br>እነ አበሮ ኢርጋኖ | መጋቢት<br>13/1999 | 109 |

**ቅጽ 5**

|    |                                                                                                                                                                   |       |                                      |                 |     |
|----|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|--------------------------------------|-----------------|-----|
| 24 | የመንግስት ሠራተኛ ጡረታ ከወጣ በኋላ ተመልሶ ደሞዝ በሚያስገኝ የመንግስት ስራ ላይ ከተቀጠረ የቅጥሩ ሁኔታ በጊዜያዊነትም ሆነ በቋሚነት ከደሞዝ በተጨማሪ የወሰደውን የጡረታ አበል መመለስ ያለበት ስለመሆኑ<br><br>የአዋጅ ቁ. 209/55 አንቀጽ 30(2) | 25899 | የማህበራዊ ዋስትና<br>ኤጀንሲ እና ወ/ር ስዩም<br>ካሣ | ግንቦት<br>28/2000 | 369 |
|----|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|--------------------------------------|-----------------|-----|

**ቅጽ 6**

|    |                                                                                                                                               |       |                                                 |                 |     |
|----|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|-------------------------------------------------|-----------------|-----|
| 25 | የደሞዝ ጭማሪና በነስን የተመለከተ ክስ በስድስት ወር ውስጥ አለመቅረቡ መብቱን በይርጋ የሚያሳግድ ስለመሆኑ<br><br>አዋጅ ቁ. 377/96 አንቀጽ 162(3)                                          | 31217 | የቴሌኮሙኒኬሽን<br>ኮርፖሬሽን<br><br>እና<br>አቶ ጫሊ ሐሰን      | ግንቦት<br>14/2000 | 265 |
| 26 | የአሰሪ የስራ ስንብት እርምጃ የመውሰድ መብት ለስንብቱ ምክንያት የሆነው ጉዳይ ከተከሰተበት ጀምሮ በሰላሳ የስራ ቀናት ውስጥ ተግባራዊ ካልሆነ መብቱ በይርጋ የሚቀር ስለመሆኑ<br><br>አዋጅ ቁ. 377/97 አንቀጽ 27(3) | 31857 | መሐመድ አብደላ<br><br>እና<br>የድሬዳዋ ኢትዮ ጂቡቲ<br>ምድር ባቡር | መጋቢት<br>17/2000 | 269 |
| 27 | አሠሪ የሠራተኛን መብት በጽሁፍ ያወቀ መሆኑ ሠራተኛው በሚያቀርበው አቤቱታ                                                                                                | 32788 | የኢትዮጵያ እህል ንግድ                                  | መጋቢት            | 278 |

|    |                                                                                                                                                                                   |       |                                                                                       |                            |     |
|----|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|---------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|-----|
|    | <p>ለይ ተፈፃሚ የሚሆነውን የይርጋ ገደብ የሚያቋርጥ ስላለመሆኑ</p> <p>አዋጅ ቁ.377/96 አንቀጽ 164(3)</p>                                                                                                      |       | <p>ድርጅት</p> <p>እና</p> <p>አቶ ግርማ ተገኝ</p>                                               | 18/2000                    |     |
| 28 | <p>ለተወሰነ ጊዜ የተቀጠረ ሠራተኛ የተወሰነው ጊዜ ከማብቃቱ በፊት የስራ ውሉ ያለ በቂ ምክንያት ከተቋረጠ ሠራተኛው የውሉ ጊዜ ወይም ስራው እንዲያልቅ ቢቆይ ያገኘው የነበረውን ደሞዝ የሚያህል ደሞዝ የሚከፈለው ስላለመሆኑ</p> <p>አዋጅ ቁ. 42/85 አንቀጽ 43(4)(ለ)</p> | 18832 | <p>የኢትዮጵያ ኤሌትሪክ</p> <p>ኃይል ኮርፖሬሽን</p> <p>እና</p> <p>እነ አቶ ከበደ ቱሉ</p> <p>(ስድስት ሰዎች)</p> | <p>ህዳር</p> <p>3/2000</p>   | 289 |
| 29 | <p>የሥራ መሪ የሆነ ሰው የሥራ ውሉ ተቋርጧል በሚል ሣይሰራ ለቆየበት ጊዜ ውዝፍ ደመወዝ ሊከፈለው የሚችልበት የህግ አግባብ የሌለ ስላለመሆኑ</p>                                                                                     | 21329 | <p>የኢትዮጵያ</p> <p>ቴሌኮሚኒኬሽን</p> <p>ኮርፖሬሽን</p> <p>እና</p> <p>እነ አቶ በቀለ ኩምሳ</p>            | <p>ጥቅምት</p> <p>19/2000</p> | 299 |
| 30 | <ul style="list-style-type: none"> <li>አሰሪ የሥራ ውሉ ዘመን ከማለቁ በፊትም ቢሆን በቂና ህጋዊ ምክንያት ካለው የሠራተኛን የሥራ ውል ሊያቋርጥ ስላለመቻሉ</li> </ul>                                                       | 22275 | የኢትዮጵያ ንግድ ባንክ                                                                        | ሐምሌ                        | 305 |

|    |                                                                                                                                                                                                                                                                             |       |                                                       |                           |     |
|----|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|-------------------------------------------------------|---------------------------|-----|
|    | <ul style="list-style-type: none"> <li>በበቂ ምክንያት የተደረገ የሥራ ውል ማቋረጥ ማስጠንቀቂያ አልተሰጠም በሚል ህገ-ወጥ ስንብት ነው ሊባል የማይችል ስለመሆኑ</li> <li>በአንድ ድርጅት ውስጥ ያለን የስራ መደብ በሌላ ሦስተኛ ወገን እንዲከናወን አስተላልፎ መስጠት (out sourcing) የሥራ ውል ለማቋረጥ ሕጋዊ ምክንያት ስለመሆኑ</li> </ul> <p>አዋጅ ቁ. 377/96 አንቀጽ 35</p> |       | <p>እና</p> <p>አቶ ኃይሌ ገ/ሥላሴ</p>                         | 10/1999                   |     |
| 31 | <p>በህገ ወጥ መንገድ የሥራ ውል የተቋረጠበት ሠራተኛ በሞተ ጊዜ ለጥገኞቹ ክፍያ የሚፈጸምበት አግባብ</p> <p>አዋጅ ቁ. 377/ 96 አንቀጽ 39(2), 110(2), 40</p>                                                                                                                                                           | 25317 | <p>ጥቁር አባይ ትራንስፖርት</p> <p>እና</p> <p>ደሳለኝ አብርሃ</p>     | <p>ህዳር</p> <p>10/2000</p> | 310 |
| 32 | <p>በህጋዊ መንገድ የሥራ ውል የተቋረጠበት ሠራተኛ የሥራ ስንብት ክፍያ የማግኘት መብት የሌለው ስለመሆኑ</p> <p>አዋጅ ቁ. 377/96 አንቀጽ 39</p>                                                                                                                                                                         | 25511 | <p>የኢትዮጵያ ልማት ባንክ</p> <p>እና</p> <p>አቶ አብራራው ከፍያለው</p> | <p>ጥቅምት</p> <p>2/2000</p> | 313 |
| 33 | <p>በአሰሪና ሠራተኛ ህጉ ከተደነገገው ይልቅ በአሰሪና ሠራተኛው መካከል የሚደረገው የህብረት ስምምነት ለሠራተኛው የተሻለ መብትና ጥቅም የሚያስገኝ በሆነ ጊዜ የህብረት ስምምነቱ ተፈፃሚ የሚሆን ስለመሆኑ</p>                                                                                                                                         | 26077 | <p>አቶ አይናለም ባይሌ</p> <p>እና</p> <p>የኢትዮጵያ ንግድ ባንክ</p>   | <p>ሐምሌ</p> <p>12/1999</p> | 320 |

|    |                                                                                                                                                                                       |       |                                                |                 |     |
|----|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|------------------------------------------------|-----------------|-----|
|    | አዋጅ ቁ.377/96 አንቀጽ 134(2)                                                                                                                                                              |       |                                                |                 |     |
| 34 | የሥራ ውሉ በህገ-ወጥ መንገድ ተቋርጧል በሚል ወደሥራ እንዲመለስ የተወሰነለት ሠራተኛ ካልሆነ በስተቀር ውዝፍ ደመወዝ የማይከፈል ስለመሆኑ<br>አዋጅ ቁ. 377/96 አንቀጽ 43(5)                                                                    | 27704 | ድራጋዶስ<br>ጂናፒ የመንገድ ስራ<br>ድርጅት<br>እና<br>አብዱ ሁሴን | ጥቅምት<br>5/2000  | 323 |
| 35 | <ul style="list-style-type: none"> <li>አንድ ሠራተኛ የሥራ ውሉ ተቋርጦ ለነበረበት ጊዜ የዓመት ዕረፍት ሊያገኝ የማይችል ስለመሆኑ</li> <li>የዓመት ፈቃድ ከሁለት ዓመታት በላይ ሊተላለፍ የማይችል ስለመሆኑ</li> </ul> አዋጅ ቁ.377/96 አንቀጽ 79(5) | 27959 | የኢትዮጵያ ፖስታ<br>አገልግሎት ድርጅት<br>እና<br>አቶ አሊ መሐመድ  | ህዳር<br>3/2000   | 325 |
| 36 | አሠሪ ቋሚ ስራ ሆኖ እየተቋረጠ አልፎ አልፎ የሚሰራ ስራ እንዳለቀ የሠራተኛን ውል ለማቋረጥ የሚችል ስለመሆኑ                                                                                                                  | 29692 | የኢትዮጵያ ንግድ ባንክ እና<br>እነ አቶ አለማየሁ ከበደ           | ጥቅምት<br>12/2000 | 327 |
| 37 | የውክልና ስልጣን ማስረጃ በወካይና በተወካይ መካከል የቅጥር ውል ስለመኖሩ የሚያስረዳ ስለመሆኑ                                                                                                                           | 29866 | ቻይና ዋንቦ ኢንጅነሪንግ<br>ኮርፖሬሽን                      | ግንቦት<br>7/2000  | 336 |



|    |                                                                                                                                                     |       |                                                                            |                 |     |
|----|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|----------------------------------------------------------------------------|-----------------|-----|
|    |                                                                                                                                                     |       | እና<br>ወርቅነህ ምህረቴ                                                           |                 |     |
| 38 | በጡረታ የተገለለን ወይም የጡረታ ዕድሜው ያለፈን ሠራተኛ ወደ ሥራ መልስ ተብሎ አሰሪ የሚገደድበት የህግ አግባብ የሌለ ስለመሆኑ<br><br>አዋጅ ቁ. 377/96 አንቀጽ 24(3)<br><br>አዋጅ ቁ. 345/95 አንቀጽ 12(1)(ሐ) | 31402 | የኢትዮጵያ አገር አቋራጭ<br>ከፍተኛ አውቶብስ የግል<br>ባለንብረቶች ማህበር<br><br>እና<br>አቶ አያሌው ይርጉ | ሚያዝያ<br>30/2000 | 348 |
| 39 | የፕሮጀክቱን ፈንድ ባለመብት የሆነ ሰው በአስር አመት ውስጥ መብቱን ካልጠየቀ መብቱ በይርጋ ቀሪ የሚሆን ስለመሆኑ<br><br>አዋጅ ቁ. 377/96 አንቀጽ 162<br><br>የፍ/ብ/ህ/ቁ. 1677(1),1845                 | 32545 | አቶ ግርማ ሽፈራው<br><br>እና<br>የክርስቲያን በጌ አድራጎች<br>ልማት ድርጅት                      | ግንቦት<br>14/2000 | 351 |
| 40 | በአዋጅ ቁጥር 97/90 መሠረት ሥራውን በማከናወን ላይ የነበረን ፋብሪካ የተረከበ ባንክ ከሠራተኞች መብቶች ጋር በተያያዘ ለሚነሱ ጥያቄዎች ምላሽ እንዲሰጥ ሊገደድ የማይችል ስለመሆኑ<br><br>አዋጅ ቁ. 377/96 አንቀጽ 16     | 33314 | የኢትዮጵያ ንግድ ባንክ<br><br>እና<br>እነ አቶ አለማየሁ ወልዴ                                | ግንቦት<br>28/2000 | 355 |

|    |                                                                                                                          |       |                                                          |                     |     |
|----|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|----------------------------------------------------------|---------------------|-----|
|    | አዋጅ ቁ. 97/90                                                                                                             |       | (አስር ሰዎች)                                                |                     |     |
| 41 | በአንድ የስራ መደብ ላይ በቋሚነት የደረጃ እድገት ይሰጣቸው በማለት የሚቀርብ ክስን ለማየት የክልል ፍርድ ቤት የዳኝነት ስልጣን የሌለው ስለመሆኑ<br><br>አዋጅ ቁ.377/96 አንቀጽ 138 | 33513 | የኢትዮጵያ ኤሌክትሪክ<br>ኃይል ኮርፖሬሽን<br><br>እና<br><br>ዘውዴ ተናኘ     | ጥር<br><br>27/2000   | 361 |
| 42 | በወንጀል ጉዳይ ተከሶ ነፃ የተባለ ሰው በፍትሐብሔር ረገድ ከቀረበበት ክስም የግድ ነፃ ይሆናል ወደሚል ድምዳሜ ሊያደርስ የሚችል ስለመሆኑ<br><br>አዋጅ ቁ.377/96 አንቀጽ 27       | 34588 | የኢትዮጵያ ኤሌክትሪክ<br>ኃይል ኮርፖሬሽን<br><br>እና<br><br>ደረጀ ወልደ ኪዳን | ግንቦት<br><br>5/2000  | 364 |
| 43 | ከሠራተኞች ማህበር ወይም ተወካይ ጋር በመመካከር በአሰሪ የሚደረግ የሠራተኞች ቅነሳ የህግ አግባብ ያለው ስለመሆኑ<br><br>አዋጅ ቁ. 377/96 አንቀጽ 28(1)                  | 35440 | የዋልያ አገር አቋራጭ<br>አውቶቡስ ድርጅት<br><br>እና<br><br>ብርሃኑ አለሜ    | ግንቦት<br><br>19/2000 | 367 |
| 44 | አዲስ ወደ ተዛውሮበት ቦታ በመሄድ ስራ አለመጀመር እና ለአምስት ተከታታይ የስራ ቀናት በስራ ገበታ ላይ አለመገኘት በአሰሪው አነሳሽነት የስራ ውልን                            | 29415 | ዋተር አክሽን                                                 | ጥር                  | 370 |

|             |                                                                                                                         |       |                                                              |                 |     |
|-------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|--------------------------------------------------------------|-----------------|-----|
|             | ለማቋረጥ በቂና ህጋዊ ምክንያት ስለመሆኑ<br>አዋጅ ቁ. 377/96 አንቀጽ 27(2)(ለ)                                                                |       | እና<br>ይልማ አሰፋ                                                | 27/2000         |     |
| 45          | ያለ በቂ ምክንያት ከስራ መቅረት አሠሪ የስራ ውልን ለማቋረጥ የሚያስችለው ስለመሆኑ<br>አዋጅ ቁ. 377/96 አንቀጽ 27(1) (ለ)                                    | 32822 | ጂ.ሰሸን የንግድና<br>ኢንዱስትሪ የመከራ ቃጭ<br>ውጤቶች ፋብሪካ<br>እና<br>መኮንን አበራ | ጥር<br>27/2000   | 374 |
| <b>ቅጽ 7</b> |                                                                                                                         |       |                                                              |                 |     |
| 46          | የስራ መሪ የሥራ ውል ያለአግባብ በተቋረጠ ጊዜ የስራ መሪው ሊያገኝ ስለሚገባው ልዩ ልዩ ክፍያዎች እና ጥቅማጥቅም<br>የፍ/ብ/ህ/ቁ. 2573, 2574/2/, 2570/2/, 2577, 2562 | 23609 | የኢትዮጵያ ንግድ ባንክ<br>እና<br>አቶ አሰበወርቅ ዘገዬ                        | ታህሳስ<br>15/2000 | 21  |
| <b>ቅጽ 8</b> |                                                                                                                         |       |                                                              |                 |     |
| 47          | የኖሮቪደንት ፈንድ ተጠቃሚ የሆነ ሠራተኛ የሥራ ስንብት ክፍያ የማግኘት                                                                            |       | አዋሽ ኢንተርናሽናል ባንክ                                             | ጥቅምት            |     |

|    |                                                                                                                               |       |                                                               |                     |     |
|----|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|---------------------------------------------------------------|---------------------|-----|
|    | መብት የሌለው ስለመሆኑ<br><br>አዋጅ ቁ. 494/98 አንቀጽ 2/ሰ/                                                                                 | 35197 | አ.ማ<br><br>እና<br><br>ኤፍሬም ንዋየማረያም                             | 13/2001             | 99  |
| 48 | ለኖሮጀክት ሥራ የተቀጠሩ ሠራተኞች የተቀጠሩበት የኖሮጀክት ሥራ ሲጠናቀቅ የሥራ ውላቸው የሚቋረጥ ስለመሆኑ<br><br>አዋጅ ቁ. 377/96 አንቀጽ 10/1//ሠ//ሀ/                      | 35621 | ሰንሻይን ኮንስትራክሽን<br><br>እና<br><br>እነ አቶ ፍቃዱ ገቢሣ<br>(ሁለት ሰዎች)    | ጥቅምት<br><br>11/2001 | 102 |
| 49 | በአሰሪና ሠራተኛ አዋጅ ቁ.377/96 ባልተሸፈነ ጉዳይ ላይ በአሠሪና በሠራተኛ መካከል የተደረገ የህብረት ስምምነት መፈፀም ያለበት ስለመሆኑ                                      | 36692 | አንበሳ የከተማ አውቶቡስ<br><br>አገልግሎት ድርጅት<br><br>እና<br><br>ተስፋዬ መኰንን | ጥቅምት<br><br>25/2001 | 104 |
| 50 | ሠራተኞች ለሚፈፀሙት ጥፋት በህብረት ስምምነት የተለያዩ የቅጣት ደረጃዎች የተቀመጡ በሆነ ጊዜ አሰሪው በሠራተኛው የተፈፀመውን ጥፋት ክብደት በመመዘን ይመጥናል የሚለውን ቅጣት መወሰን የሚችል ስለመሆኑ | 37027 | የኢትዮጵያ<br><br>ቴሌኮሙኒኬሽን<br><br>ኮርፖሬሽን<br><br>እና                | ጥቅምት<br><br>11/2001 | 106 |

|    |                                                                                                  |       | ወ/ት አሰላፈች ደስታ                                   |                |     |
|----|--------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|-------------------------------------------------|----------------|-----|
| 51 | አንድ ድርጅት እንደሰራው ፀባይ በህግ ከተደነገገው ማዕቀፍ ሳይወጣ/ሳይጥስ/ የሥራ ሰዓቱን ማሻሻል ስለመቻሉ<br><br>አዋጅ 377/96 አንቀፅ 61/1/ | 36518 | ሜታ አበ ቢራ ኢ.ማ እና<br>እነ ሳሙኤል ተፈራ (አራት<br>ሰዎች)     | ጥቅምት<br>4/2001 | 108 |
| 52 | የአሰሪ ንብረት የሆነን ገንዘብ ማጉደል ያለማስጠንቀቂያ ሊያሰናብት የሚችል ጥፋት ስለመሆኑ<br><br>አዋጅ ቁ. 377/96 አንቀፅ 27/1/ተ/       | 35484 | የኢትዮጵያ አየር መንገድ<br><br>እና<br>አቶ ደረጀ ማሞ          | ህዳር<br>25/2001 | 110 |
| 53 | አሰሪ ሠራተኛውን በሣምንት ዕረፍቱ ሥራ እንዲሰራ ለማድረግ የሚችል ስለመሆኑ                                                  | 37815 | አለማየሁ ጠቅላላ ሥራ<br>ተቋራጭ<br><br>እና<br>አቶ አብዮት በፈቃዱ | ህዳር<br>2/2001  | 112 |
| 54 | በአሰሪና ሰራተኛ ሕጉ ውስጥ “የሥራ ቀናት” የሚለው ሃረግ ሊተረጎም የሚችልበት አግባብ<br><br>አዋጅ ቁ. 377/96 አንቀጽ 27(3)           | 36377 | የኢትዮጵያና የጅቡቲ<br>ምድር ባቡር ድርጅት እና<br><br>ተሾመ ኩማ   | ህዳር<br>2/2001  | 114 |

|    |                                                                               |       |                                                                 |                |     |
|----|-------------------------------------------------------------------------------|-------|-----------------------------------------------------------------|----------------|-----|
| 55 | የኖሮሺደንት ፈንድ ወይም/ እና የጡረታ አበል ተጠቃሚ የሆነ ሠራተኛ የሥራ ስንብት ክፍያ ለማግኘት መብት የሌለው ስለመሆኑ  | 37048 | የሚድሮክ ኮንስትራክሽን<br>ኢትዮጵያ<br>ኃ/የተ/የግ/ማህበር<br><br>እና<br>አቶ ሣህሉ ምትኩ | ህዳር<br>2/2001  | 116 |
| 56 | በወንጀል ጉዳይ ተከሶ ነፃ መውጣት በራሱ አንድን ሠራተኛ ወደ ቀድሞ ሥራ ለመመለስ መብት የሚሰጥ ስለመሆኑ            | 37256 | አዲስ አበባ የምግብ<br>አዳራሽ አስተዳደር እና<br>ወ/ሮ የውብዳር ጥላሁን                | ህዳር<br>4/2001  | 119 |
| 57 | ለአምስት ተከታታይ ቀናት በሥራ ገበታ ላይ ያለበቁ ምክንያት አለመገኘት ያለማስጠንቀቂያ ከሥራ ሊያሰናብት የሚችል ስለመሆኑ  | 37402 | የንኮማድ<br>ኃ/የተ/የግል/ማህበር<br><br>እና<br>አቶ ቡሽራ በቀለ                  | ህዳር<br>11/2001 | 122 |
| 58 | ከሥራ ጋር በተገናኘ በሚፈጸም ድርጊት መነሻነት በሠራተኛው ላይ በፖሊስ የሚደረግ ምርመራ የይርጋ ጊዜን የማያቋርጥ ስለመሆኑ | 37573 | የውሃ ሥራዎች<br>ኮንስትራክሽን ድርጅት<br>እና                                 | ህዳር<br>16/2001 | 125 |

|    |                                                                       |       |                                                                   |                    |     |
|----|-----------------------------------------------------------------------|-------|-------------------------------------------------------------------|--------------------|-----|
|    |                                                                       |       | አቶ መሐመድ አደን                                                       |                    |     |
| 59 | የሥራ ውል በስምምነት ተቋረጠ ለማለት የሚቻለው ስምምነቱ በፅሁፍ የተደረገ እንደሆነ ስለመሆኑ            | 37575 | ቃሊቲ ባሌስትራ ማምረቻ<br><br>እና<br><br>ብርሃኑ ልደት ወልዴ                      | ህዳር<br><br>2/2001  | 127 |
| 60 | በአሰሪ በተደረገ የሥራ ዝውውር ቅሬታ አድርገኛል በሚል ምክንያት ከሥራ መቅረት የህግ ድጋፍ የሌለው ስለመሆኑ  | 37778 | አዲስ መለዋወጫ ዕቃዎች<br><br>አስመጪ አከፋፋይ አ.ማ<br><br>እና<br><br>አቶ ካሣሁን ከበደ | ህዳር<br><br>4/2001  | 129 |
| 61 | በአሰሪና በሠራተኛ መካከል የሥራ ውል ግንኙነት አለ ለማለት የሚቻልበት አግባብ                     | 03171 | የኢትዮጵያ ኤሌክትሪክ<br><br>ሃይል ኮርፖሬሽን<br><br>እና<br><br>ወ/ት ትርሲት ደገፋ     | ህዳር<br><br>16/2001 | 132 |
| 62 | አዲስ መዋቅርን ተግባራዊ ያደረገ ተቋም/ድርጅት/ ሠራተኞችን "ራሱ ባወጣው መስፈርት" መሰረት ሊመድብ ስለመቻሉ | 36210 | አቃቂ መለዋወጫ<br><br>ዕቃዎችና መሣሪያዎች                                     | ህዳር<br><br>2/2001  | 136 |

|    |                                                                                                                                                                                                                                  |       |                                                                      |                 |     |
|----|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|----------------------------------------------------------------------|-----------------|-----|
|    |                                                                                                                                                                                                                                  |       | አ.ማ<br><br>እና<br><br>አቶ ኃይለ ሳልሸቶር                                    |                 |     |
| 63 | <ul style="list-style-type: none"> <li>• አንድ ሠራተኛ በአሰሪው ንብረት ላይ ጉዳት አድርጎ በሚል ያለማስጠንቀቂያ ሊሰናበት የሚችልበት አግባብ</li> <li>• በአሰሪና ሰራተኛ ሕጉ ውስጥ “የአሰሪ ንብረት” በሚል የተገለፀው ሐረግ ሊተረጎም የሚችልበት አግባብ</li> </ul> <p>አዋጅ ቁ. 377/96 አንቀፅ 27/1//ሸ/</p> | 34669 | <p>አድማስ ኮሌጅ</p> <p>እና</p> <p>ሠለሞን ሙሉአለም</p>                          | ታህሣሥ<br>2/2001  | 138 |
| 64 | <p>የተረከበው የአሠሪ ንብረት የጠፋበት ሰራተኛ ንብረቱን ለግል ጥቅሙ ወይም ለሌላ ሰነድ ወገን ጥቅም ያዋለው ያለመሆኑን ካላስረዳ በቀር የንብረቱ መጥፋት ሠራተኛውን ያለማስጠንቀቂያ ከሥራ ለማሰናበት የሚያስችል በቂ ምክንያት ሊሆን የሚችል ስለመሆኑ</p> <p>አዋጅ ቁ. 377/96 አንቀጽ 27(1)(መ)(ቀ) 14(2)(ለ)(2)</p>               | 39118 | <p>ደሃለኝና ቤተሰቡ</p> <p>ኃላ/የተ/የግል ማህበር</p> <p>እና</p> <p>አቶ በፈቃዱ በላይ</p> | ታህሣሥ<br>23/2001 | 141 |
| 65 | <p>በህብረት ስምምነት ወይም በሌላ አካሄድ የተወሰነ የሥራ ውል የሚቋረጥበት ምክንያት ካለ በአሰሪና ሠራተኛ አዋጅ ያልተመለከተ ቢሆንም ተፈፃሚ ሊሆን</p>                                                                                                                               |       | ማታዶር አዲስ ጎማ አ.ማ                                                      |                 |     |



|    |                                                                                                                                                  |       |                                                                         |                     |     |
|----|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|-------------------------------------------------------------------------|---------------------|-----|
|    | የሚችል ስለመሆኑ<br><br>አዋጅ ቁ. 3787/96 አንቀጽ 27/1/                                                                                                      | 36591 | እና<br><br>ደረጃ ኡመታ                                                       | ታህሳስ<br><br>14/2001 | 144 |
| 66 | የሥራ መሪ በሆነ የሥራ መደብ ላይ በጊዜያዊነት መስራት ግለሰቡን የሥራ መሪ ከመሆን የሚያስቀረው ስላለመሆኑ<br><br>አዋጅ ቁ. 377/96 አንቀጽ 3/2/ /ሐ/                                           | 36894 | የኢትዮጵያ ንግድ ባንክ<br><br>እና<br><br>አቶ ሙላት ታረቀኝ                             | ታህሳስ<br><br>30/2001 | 146 |
| 67 | ለተወሰነ ጊዜ በተደረገ የሥራ ውል ግንኙነት ለሠራተኛው የሚከፈል የማስጠንቀቂያ ጊዜ ክፍያ ተዋዋይ ወገኖች በስምምነታቸው ባስቀመጡት መልክ የሚፈፀም ስለመሆኑ<br><br>አዋጅ ቁ.377/96 አንቀጽ 35/2/                | 37201 | ማታደር አደስ ጎማ<br>አክሲዮን ማህበር እና እነ<br><br>አቶ ኤልያስ በቀለ<br><br>(አስራ አራት ሰዎች) | ታህሣሥ<br><br>30/2001 | 148 |
| 68 | የጥበቃ ሥራን የሚሠራ ሠራተኛን በተመለከተ የሥራ ውሉ ያለአግባብ ተቋርጧል በሚል ሲወሰን በአሠሪውና ሠራተኛው መካከል ሊኖር የሚገባው ከፍተኛ መተማመን የሚሻክር በመሆኑ ሰራተኛው ወደ ሥራ እንዲመለስ የሚሰጥ ውሳኔ ተገቢ ስላለመሆኑ | 37454 | ሰላም የቴክኒክና የሙያ<br>ማሰልጠኛ ማዕከል<br><br>እና                                  | ታህሣሥ<br><br>16/2001 | 151 |

|    |                                                                                                                                                                                               |       |                                                          |                 |     |
|----|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|----------------------------------------------------------|-----------------|-----|
|    | አዋጅ ቁ. 377/96 አንቀጽ 43                                                                                                                                                                         |       | ከበደ ሰይፉ                                                  |                 |     |
| 69 | ወደ ሥራ እንዲመለስ የተፈረደለት ሠራተኛ ለመመለስ ፈቃደኛ ሳይሆን ቀርቶ የሥራ ክርክሮችን የሚወስነው አካል ሠራተኛው አግባብነት ያላቸውን ክፍያዎች ተከፍሎት ከሥራ እንዲሰናበት ሊወሰን የሚችለው በመጀመሪያው ፍርድ መሠረት ያልተፈፀመ እንደሆነ ስለመሆኑ<br><br>አዋጅ ቁ. 377/96 አንቀጽ 43/3/ | 38255 | አበበ ትራንስፖርት<br>ኃ/የተ/የግል ማህበር<br><br>እና<br><br>አለምስገድ ኃይሉ | ታህሣሥ<br>23/2001 | 154 |
| 70 | የሥራ ውሉን በፍቃዱ የቋረጠ ሠራተኛ የህብረት ስምምነት የሚፈቅድለት ከሆነ ነገረደንት ፈንድና የሥራ ስንብት የማግኘት መብት የሚኖረው ስለመሆኑ                                                                                                     | 37551 | አቶ ድካምየለህ ጥበቡ እና<br>አርሾ የህክምና ላብራቶሪ<br>ኃ/የተ/የግል/ማህበር     | ታህሣስ<br>9/2001  | 157 |
| 71 | የስራ ውል የተቋረጠው ከህግ ውጪ ነው ተብሎ በተወሰነ ጊዜ የስራ ውሉ የተቋረጠበት ወገን/ሠራተኛ/ ሊወሰኑለት የሚገቡ ክፍያዎች                                                                                                               | 34476 | ኩመላ በጅሣ<br>እና ብሔራዊ አስገባቢና<br>ጉዞ ወኪል                      | ታህሳስ<br>2/2001  | 160 |
| 72 | አንድ የሥራ ዘርፍ የአሠራር ቋሚ ሥራ ቢሆንም በዚሁ ዘርፍ ሠራተኞችን ለተወሰነ ጊዜ የሥራ ውል ቀጥሮ ሊያሰራ የሚችል ስለመሆኑ                                                                                                               | 40305 | የኢትዮጵያ ፕልናና<br>ወረቀት አ.ማ                                  | ታህሣሥ            | 163 |

|    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |       |                                                           |               |     |
|----|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|-----------------------------------------------------------|---------------|-----|
|    | አዋጅ ቁ. 377/96 አንቀጽ 10(1)(ሐ)                                                                                                                                                                                                                                                                          |       | እና<br>እነ አቶ ታምነ ጫላ                                        | 21/2001       |     |
| 73 | አንድ ሠራተኛ ይሰራው የነበረ የሥራ መደብ መሰረዝ ወይም አለመኖር ለሥራ ውሉ መቋረጥ በቂ ምክንያት ስለመሆኑ<br><br>አዋጅ ቁ.377/96 አንቀጽ 28(1) (መ)                                                                                                                                                                                              | 40804 | ዳንዲበሩ ዩኒቨርሲቲ ኮሌጅ<br><br>እና<br>እነ ተክሉ ኡርጌ ኢደኤ<br>(ሁለት ሰዎች) | ጥር<br>26/2001 | 165 |
| 74 | አንድ ሠራተኛ ወደ ሥራ ሲሄድና ከሥራ ወጥቶ ወደቤቱ ሲመለስ አሰሪው በመደበው የመጓጓዣ አገልግሎት ሲጠቀም አደጋ የደረሰበት መሆኑ ከተረጋገጠ ሦስተኛ ወገኖች ለአደጋው ያደረጉት አስተዋፅኦ መኖር አሰሪው የጉዳት ካሣ ላለመክፈል እንደመከላከያ ሊሆነው ስላለመቻሉ እና የጉዳት ካሣው በጉዳት የተነሣ ህይወቱን ላጣው ሠራተኛ ጥገኞች የሚከፈልበት አግባብ<br><br>አዋጅ ቁ. 377/96 አንቀጽ 95/2/, 96/1/, 98/2/, 97/1/, 107/1///ሐ/, 110/ 112 | 36194 | ዶ/ር ማንደፍሮ እሸቴ<br><br>እና<br>ፍሬድሪክ ኤሸርት<br>ሲቲፍቴንግ           | ጥር<br>28/2001 | 167 |
| 75 | በድርጅት ውስጥ በተደረገ የመዋቅር ማሻሻያ የሥራ መደብ የተሰረዘ እንደሆነ የሥራ መደብ የተሰረዘበትን ሠራተኛ በማስጠንቀቂያ ለማሰናበት የሚቻልበት                                                                                                                                                                                                          | 38811 | ርሆቦት ሆሊ ሴቪየር                                              | የካቲት          | 173 |

|    |                                                                                                                                  |       |                                                               |                 |     |
|----|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|---------------------------------------------------------------|-----------------|-----|
|    | አግባብ<br>አዋጅ ቁ.377/96 አንቀጽ 28(1)(መ)                                                                                               |       | ኃ/የተ/የግል ማህበር እና<br>አቶ አማረ አድማሱ                               | 17/2001         |     |
| 76 | በአንድ ድርጅት ውስጥ ያለ የሥራ መደብ በሌላ 3ኛ ወገን እንዲከናወን አስተላልፎ መስጠት (out sourcing) የስራ ውል ለማቋረጥ ህጋዊ ምክንያት ስለመሆኑ<br><br>አዋጅ ቁ. 377/96 አንቀጽ 28 | 38435 | ኤስ.አ.ኤስ የህፃናት መንደር<br><br>እና<br><br>እነ አቶ ከበደ ኩምሣ (ስድስት ሰዎች ) | የካቲት<br>17/2001 | 175 |
| 77 | ለልተወሰነ ጊዜ የተደረገ የሥራ ውል የሚቋረጠው ማስጠንቀቂያ በመሰጠት ስለመሆኑ                                                                                | 38023 | የመንግስት ቤቶች ኤጀንሲ<br><br>እና<br><br>ብርሃኑ ደስዬ                     | የካቲት<br>17/2001 | 178 |
| 78 | በአሰሪያቸው ላይ ክስ አቅርበው ያስፈረዱ ሠራተኞች የአሰሪውን ንብረት በዋስትና ከያዙ ባለገንዘቦች ይልቅ የቅድሚያ ክፍያ መብት ያላቸው ስለመሆኑ<br><br>አዋጅ ቁ. 377/96 አንቀጽ 167         | 40921 | አቢሲንያ ባንክ (አ.ማ)<br><br>እና                                     | የካቲት<br>26/2001 | 180 |

|    |                                                                                                                                            |       |                                                      |                 |     |
|----|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|------------------------------------------------------|-----------------|-----|
|    | አዋጅ ቁ. 97/90 አንቀጽ 3<br><br>የፍ/ብ/ህ/ቁ. አንቀጽ 2857(1)<br><br>አዋጅ ቁ. 186/94 አንቀጽ 80<br><br>የኢ.ፌ.ዲ.ሪ. ህገ- መንግስት አንቀጽ 13(2)                       |       | አብዱ አህመድ<br><br>(ሁለት መቶ ስልሣ ስድስት<br>ሰዎች)             |                 |     |
| 79 | የአንድ ሠራተኛን ድርጊት ከባድ ችልተኝነት ነው ለማለት የሠራውን ባህሪ<br>ከግምት ውስጥ ማስገባት የሚያስፈልግ ስለመሆኑ                                                               | 41115 | ሜድሮክ ኮንስትራክሽን<br>ኃ/የተ/የግል/ማህበር እና<br><br>አቶ ሞገስ ሽፈራው | የካቲት<br>26/2001 | 183 |
| 80 | አሠሪ የአንድን ሠራተኛ ደሞዝ እና ሌሎች ጥቅማጥቅም ሣይነካ በተመሳሳይ<br>የሠራ መደብ ላይ አዛውሮ ሊያሠራ የሚችል ስለመሆኑ<br><br>አዋጅ ቁ.377/96 አንቀጽ 13(2) እና (7)                      | 40938 | ሙገር ሲሚንቶ<br>ኢንተርፕራይዝ<br><br>እና<br><br>አቶ ኃይለ መንግስቱ   | መጋቢት<br>24/2001 | 186 |
| 81 | አንድ ሠራተኛ የአሠሪው ንብረት የሆነን ገንዘብ ማጉደሉ የተረጋገጠ እንደሆነ<br>አሠሪው ሠራተኛውን በፍ/ብሔር ከሶ ገንዘቡን የማስመለሱ ጉዳይ እንደተጠበቀ<br>ሆኖ የሠራ ውሉን ያለማስጠንቀቂያ ሊያቋርጥ የሚችል ስለመሆኑ | 42292 | የኢትዮጵያ መብራት<br>ኃይል ኮርፖሬሽን                            | መጋቢት<br>24/2001 | 188 |

|    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |       |                                                       |                 |     |
|----|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|-------------------------------------------------------|-----------------|-----|
|    | አዋጅ ቁጥር 377/96 አንቀጽ 27(1)(መ)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |       | እና<br>አቶ ከበደ አቡነቴ                                     |                 |     |
| 82 | በአሠሪው ወደሌላ ቦታ ተዛውሮ እንዲሠራ የተደረገ ሠራተኛ ዝውውሩን በወቅቱ ሳይቃወም የተዛወረበት የሥራ ገበታ ላይ ለ5 ተከታታይ ቀናት የቀረ እንደሆነ የሥራ ውሉን ለማቋረጥ የሚያበቃ ስለመሆኑ<br><br>አዋጅ ቁ.377/96 አንቀጽ 27 (1)(ለ)                                                                                                                                                                                                          | 41623 | አበበ ትራንስፖርት<br>ኃ/የተ/የግል ማህበር<br><br>እና<br>አቶ ሣሙኤል ኪዳኔ | መጋቢት<br>8/2001  | 191 |
| 83 | <ul style="list-style-type: none"> <li>ከ30 ቀናት በላይ ሠራተኛን ከሥራ የማገድ ተግባር ሠራተኛን እንደማሰናበት የማይቆጠር ስለመሆኑ</li> <li>አሠሪው ከ30 ቀናት በላይ ሠራተኛው ለታገደበት ጊዜ ደሞዝ እንዲከፍል የሚደረግበት አግባብ</li> <li>ከሥራ ያለአግባብ ታገድኩኝ በሚል የቀረበን ክስ በማስተናገድ ላይ ያለ ፍ/ቤት በክርክሩ ሂደት ሠራተኛው ከሥራ የተሰናበተ መሆኑን ካወቀ የተያዘው ጭብጥ እንዲሻሻል እና ጭብጡ እንዲስተካከል በማድረግ ጉዳዩን ማየት ያለበት ስለመሆኑ</li> </ul><br>አዋጅ ቁ. 377/96 አንቀጽ 27(4) | 41411 | ሙሉሙል ዳበ መጋገሪያ<br>ድርጅት<br><br>እና<br>አቶ በለጠ ተገኝ         | ግንቦት<br>11/2001 | 193 |

|    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |       |                                                                             |                 |     |
|----|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|-----------------------------------------------------------------------------|-----------------|-----|
| 84 | <ul style="list-style-type: none"> <li>• አንድ ሠራተኛ በሥራ ላይ እያለ ቋሚ የአካል ጉዳት የደረሰበት እንደሆነ ከጉዳቱ በኋላ የቀድሞ ስራውን መስራት መቀጠሉ ብቻ አሰሪውን የጉዳት ካሳ ከመክፈል ነፃ የማያወጣው ስለመሆኑ</li> <li>• በሥራ ላይ ከሚደርስ ጉዳት ጋር በተገናኘ በአሰሪና ሰራተኛ አዋጅ ውስጥ የተመለከተውና “የመስራት ችሎታ” የሚለው ሃረግ ሊተረጎም የሚችልበት አግባብ እና የጉዳት ካሳ መጠንና ሊወሰን የሚችልበት የህግ አግባብ አዋጅ ቁ.377/96 አንቀጽ 109, (1) እና (3) , 107, 99(1), 102(3) አዋጅ ቁ.345/95 አንቀጽ 33</li> </ul> | 43370 | የግብርና ምርት<br>ማሳደጊያዎች አቅራቢ<br>ድርጅት<br><br>እና<br><br>አቶ ጌታቸው ገድሌ              | ግንቦት<br>12/2001 | 196 |
| 85 | <ul style="list-style-type: none"> <li>• የድርጅት ምርታማነትን ለማሳደግ፣ የአሰራር ዘዴዎችን ለመለወጥ ወይም በአዲስ ቴክኖሎጂ ለመጠቀም የሠራተኛ ቅነሣ የሚደረግበት አግባብ</li> <li>• ቅነሣ የሚደረግበትና ተፈፃሚ ሊሆን የሚችልበት አግባብ አዋጅ ቁ.377/96 አንቀጽ 28(2)(ሐ), 29(3)</li> </ul>                                                                                                                                                                         | 42752 | እነ ወ/ት ማሜ አሠፋ<br>(ሰላሳ ስድስት ሰዎች)<br><br>እና<br><br>ብሔራዊ አስጎብኚ የጉዞ<br>ወኪል(NTO) | ግንቦት<br>12/2001 | 199 |
| 86 | በሠራተኛ እጅ የሚገኙ የአሠሪ ንብረቶች መመለስ ወይም አለመመለስ ጉዳይ ሠራተኛው የሥራ ውሉ በተቋረጠ ጊዜ የሚያነሳቸውን ልዩ ልዩ ክፍያዎችን                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 39464 | ሐረር ቢራ አክሲዮን<br>ማህበር                                                        | ግንቦት<br>25/2001 | 202 |

|    |                                                                                                                                                          |       |                                                                |                 |     |
|----|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|----------------------------------------------------------------|-----------------|-----|
|    | ለማስተናገድ ግምት ውስጥ መግባት ያለበት ስለመሆኑ<br><br>አዋጅ ቁ. 377/96 አንቀጽ 36, 38                                                                                         |       | እና<br><br>አቶ አብዱልቃድር<br><br>አብዱረዛቅ                             |                 |     |
| 87 | ቀድሞ ይሰራበት የነበረን የሥራ መደብ በመሰረዙ ምክንያት ሠራተኞችን በማሰናበት ፋንታ በክፍያ አነስተኛ ወደሆነ ሌላ የሥራ መደብ እንዲሰሩ ያደረገ አሠሪ ለሠራተኞቹ በቀድሞው ደመወዝ መሠረት እንዲከፍል የሚገደድበት የህግ አግባብ የሌለ ስለመሆኑ | 41786 | የኢትዮጵያ አየር መንገድ<br><br>እና<br><br>እነ አቶ አሰፋ አቤበ (ሦስት ሰዎች)       | ግንቦት<br>26/2001 | 204 |
| 88 | በጥበቃ ሥራ የተቀጠረ ሠራተኛ እንዲጠብቅ የተሰጠው የአሰሪ ንብረት የጠፋ እንደሆነ ሰራተኛው ለንብረቱ መጥፋት አስተዋጽኦ ያለማድረጉን ማረጋገጥ ካልተቻለ በስተቀር በሃላፊነት ሊያስጠይቀው የሚችል ስለመሆኑ                          | 39650 | የየረረ በር ምስራቅ ፀሐይ<br><br>ቅዱስ ዑራኤል ቤ/ክ እና<br><br>እነ ቄስ ሰፊነው ደሣለኝ | ግንቦት<br>27/2001 | 207 |
| 89 | በተጨማሪ በሚሰራ ሥራ የተቀጠረ ሠራተኛ በሥራ ላይ እያለ የማጭበርበር ድርጊቱ የታወቀ/የተደረሰበት/ ከሆነ ማጭበርበሩ የተከሰተው ሥራውን በማከናወን ላይ እንዳለ ተቆጥሮ ሊያስናብተው የሚችል ስለመሆኑ                             | 39543 | የፍልውሃ አገልግሎት                                                   | ግንቦት            | 209 |



|    |                                                                                                                                             |       |                                                    |                 |     |
|----|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|----------------------------------------------------|-----------------|-----|
|    | አዋጅ ቁ.377/96 አንቀጽ 27(1) (ሐ)                                                                                                                 |       | ድርጅት<br><br>እና<br><br>አቶ በረከት ተ/ማርያም               | 4/2001          |     |
| 90 | ለፕሮጀክት ሥራ የተቀጠሩ ሠራተኞች ቅነሣ በሚካሄድበት ወቅት አሰሪው በአዋጅ ቁ.377/96 ላይ የተመለከተውን የሠራተኞች ቅነሣ ሥነ-ሥርዓት መከተል የማይጠበቅበት ስለመሆኑ<br><br>አዋጅ ቁ. 377/96 አንቀጽ 30(1) | 39042 | ዮቴክ ኮንስትራክሽን<br>ኃ/የተ/የግል ማህበር እና<br><br>ጀማል መሐመድ   | ግንቦት<br>26/2001 | 211 |
| 91 | የሥራ መደብ ዝውውርን በመቃወም ቅሬታን በማሰማት ላይ መሆን በስራ ቦታ ላይ ላለመገኘት እንደ በቂ ህጋዊ ምክንያት የሚወሰድ ስላለመሆኑ<br><br>አዋጅ ቁ. 377/96 አንቀጽ 27(1)(ለ)                     | 38189 | ሮፖክ ኢንተርናሽናል<br>ኃ/የተ/የግል ማህበር እና<br><br>ደደርሳል አእምሮ | ግንቦት<br>27/2001 | 213 |
| 92 | አሠሪ የሥራ መሪ የሆነን ሠራተኛውን ያሰናበተው ያለበቂ ምክንያት ቢሆንም እንኳን ተገቢ የሆነ ካሳ ለመክፈል ከሚገደድ በስተቀር ሠራተኛውን ወደ ሥራ እንዲመልስ ሊገደድ የማይችል ስለመሆኑ                        | 37982 | የትምህርት መሣሪያዎች<br>ማምረቻ እና<br><br>ማከፋፈያ ድርጅት እና አቶ   | ሰኔ<br>16/2001   | 216 |

|    |                                                                                                        |       | ታደሰ ዘነበ                                  |             |     |
|----|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|------------------------------------------|-------------|-----|
| 93 | ለሥራ ማስኬጃነት የተቀበሉትን የአሰሪ ገንዘብ አገድሎ መገኝት ያለማስጠንቀቂያ ከሥራ ሊያሰናብት የሚችል ጥፋት ስለመሆኑ አዋጅ ቁ. 377/96 አንቀጽ 27(1)(መ) | 41720 | የእንጨት መሠንጠቂያና መገጣጠሚያ ድርጅት እና ረዲ እንዳለ     | ሰኔ 9/2001   | 219 |
| 94 | የሥራ ውል የተቋረጠው በህጉ አግባብ ነው ተብሎ የተወሰነ እንደሆነ የሥራ ስንብትና የካሣ ክፍያ የማይከፈል ስለመሆኑ                               | 39861 | የኢትዮጵያ ቴሌኮሙኒኬሽን ኮርፖሬሽን እና አቶ ሣምሶን በለጥካቸው | ሰኔ 18/2001  | 221 |
| 95 | በቃል ከሥራ ተሰናበትኩ በሚል ክስ የሚያቀርብ ሠራተኛ አሰሪው ከሥራ ያሰናበተው ስለመሆኑ የማስረዳት ሽክም ያለበት ስለመሆኑ                          | 43610 | ናይኮ ኃላ/የተ/የግ/ማህበር እና አቶ ሰለሞን ተሰማ         | ሐምሌ 21/2001 | 224 |
| 96 | አሠሪ የሆነ ወገን የሥራ ቅልጥፍናን፣ ውጤታማነትን፣ የኢንዱስትሪ ሰላምን ወይም ሌሎች ሁኔታዎችን ከግምት ውስጥ በማስገባት አንድን ሠራተኛ                 |       | መንበረ ፓትሪያሪክ ጠቅላይ ጽ/ቤት                    | ሐምሌ         |     |

|    |                                                                                                                                            |       |                                                                                 |                    |     |
|----|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|---------------------------------------------------------------------------------|--------------------|-----|
|    | የተቀጠረበትን ደመወዝና ሌሎች ጥቅማጥቅሞች በጠበቀ ሁኔታ አዛውሮ ለማሰራት የሚችል ስለመሆኑ<br><br>አዋጅ ቁ. 377/96 አንቀጽ 2 (1), 4                                               | 44033 | እና<br><br>አቶ ይበልጣል አጥናፉ                                                         | 22/2001            | 226 |
| 97 | በህግ ወይም በሕብረት ሥምምነት የተመለከተው የጡረታ እድሜ ሃይደርስ በመንግሥት መመሪያ በጡረታ እንዲገለጽ የተደረጉ ሠራተኞችን በተመለከተ አሰሪ ልዩ ልዩ ክፍያዎች ለመክፈል የማይገደድ ስለመሆኑ                  | 42906 | የኢትዮ-ጃፓን ጨርቃ<br><br>ጨርቅ አ.ማ<br><br>እና<br><br>እነ ትዕግስት ማሞ<br><br>(ሰማንያ አንድ ሰዎች)  | ሐምሌ<br><br>21/2001 | 228 |
| 98 | የኮንስትራክሽን ሥራ የሚሰራ ድርጅት የሥራው መጠን በቀነሰ ጊዜ ሠራተኞችን ለማሰናበት የማስጠንቀቂያና ሌሎች የቅነሳ ሥነ-ሥርዓቶችን ሳይከተል ቅነሳ ለማካሄድ የሚችል ስለመሆኑ<br><br>አዋጅ ቁ. 377/96 አንቀጽ 30 | 42075 | አፍሪካዊት የህንፃ ስራ<br><br>ተቋራጭ ኃ/የተ/የግል<br><br>ማህበር<br><br>እና<br><br>እነ አቶ እንድሪስ ዓሊ | ሐምሌ<br><br>16/2001 | 231 |

|     |                                                                                                                                     |       |                                                                         |                |     |
|-----|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|-------------------------------------------------------------------------|----------------|-----|
| 99  | የሥራ ውል • እንደተቋረጠ የጡረታ አበል ለማግኘት መብት ያለው ሠራተኛ የሥራ ስንብት የማይከፈለው ስለመሆኑ<br><br>አዋጅ ቁ. 377/96 አንቀጽ 39<br><br>አዋጅ ቁ. 494/98 አንቀጽ 2(2) (ሰ) | 39808 | ናዝሬት ሣሙና ፋብሪካ<br><br>እና<br><br>ዘውዴ ኃ/ማርያም                               | ሐምሌ<br>21/2001 | 233 |
| 100 | የሥራ መሪ ከሠራተኛ ሊለይ የሚችልበት አግባብ<br><br>አዋጅ ቁ. 377/96 አንቀጽ 3, አዋጅ ቁ. 494/98 አንቀጽ 2                                                      | 42901 | የትምህርት መሣሪያዎች<br><br>ማምረቻ እና<br><br>ማከፋፈያ ድርጅት እና<br><br>ወ/ሮ ንግስት ለጥይበሉ | ሐምሌ<br>21/2001 | 235 |
| 101 | በአሰሪና ሠራተኛ መካከል በሚካሄድ የሥራ ክርክር የሚያዘው ጭብጥ አሰሪው ገንዘብ ይከፈላል በሚል በሠራተኛው ላይ ክስ ባቀረበ ጊዜ ከሚያዘው ጭብጥ ጋር አንድ አይነት ነው ሊባል የማይችል ስለመሆኑ          | 39471 | ኤርሚያስ ሙሉጌታ እና<br><br>በከልቻ ትራንስፖርት<br><br>አ/ማ                            | ሐምሌ<br>29/2001 | 237 |
| 102 | በሃይማኖት ተቋም ውስጥ መንፈሳዊ(ሃይማኖታዊ) አገልግሎት የሚሰጥ ሰራተኛ ከተቋሙ ጋር ያለው የስራ ግንኙነት በአሰሪና ሰራተኛ አዋጁ የሚሸፈን ስለሌለው<br><br>አዋጅ ቁ. 377/96                 | 18419 | ሐመረወርቅ ቅ/ማሪያም<br><br>ቤ/ክርስቲያን ሰበካ ጉባኤ<br><br>ጽ/ቤት<br><br>እና             | ግንቦት<br>4/1998 | 239 |

|             |                                                                                                                                                                                                                      |       |                                                                 |                |     |
|-------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|-----------------------------------------------------------------|----------------|-----|
|             |                                                                                                                                                                                                                      |       | እነ ዲያቆን ምህረት<br>ብርሃን(ስድስት ሰዎች)                                  |                |     |
| 103         | በአሰሪ ወይም በ3ኛ ወገን ወጪ ትምህርትን ተከታትሎ ለማገልገል በሚል የተገባን ውል (ስምምነት) የጣሰ ሰው ግዴታውን በአማራጭ ሊወጣ የሚችል ስለመሆኑ                                                                                                                       | 33473 | ወ/ሮ ሃርሴማ ሰለሞን እና<br>የአርባ ምንጭ ዩኒቨርሲቲ                             | ህዳር<br>16/2001 | 322 |
| <b>ቅጽ 9</b> |                                                                                                                                                                                                                      |       |                                                                 |                |     |
| 104         | የግንባታ ዕቃዎች እጥረት አጋጥሟል በሚል የሚደረግ የሥራ ስንብት ህገ-ወጥ ነው ሊባል የሚችል ስለመሆኑ<br><br>አዋጅ ቁ. 377/96 አንቀፅ 26,28,30                                                                                                                  | 41385 | ጌጋ ኮንስትራክሽን<br>ኃ/የተ/የግል ማህበር እና<br>እነ<br>ተረፈ ዘርጋው (ስድስት<br>ሰዎች) | ጥቅምት<br>3/2002 | 196 |
| 105         | የአሰሪና ሠራተኛ አዋጅን መሠረት አድርጎ ከሚቀርብ ክርክር ጋር በተገናኘ በግልፅ ዳኝነት ተጠይቆበት ውሳኔ ሳይሰጥ ከተጠየቁት ዳኝነት መካከል ወደ ሥራ የመመለስ ጉዳይ ላይ ብቻ ውሳኔ ከተሠጠና ሠራተኛው ወደ ሥራ መመለስ ሳይፈልግ ቢቀር ቀድሞ ዳኝነት በጠየቀባቸው ነገር ግን ውሳኔ ባላረፈባቸው ነጥቦች ላይ ዳኝነት ሊጠየቅ የሚችል ስለመሆኑ | 42361 | ወ/ት ትዕግስት ንጉሴ<br><br>እና<br>ኤስ.አ.ኤስ ኢንፋንት                        | ጥቅምት<br>5/2002 | 198 |

|     |                                                                                                                                                          |       |                                                               |                     |     |
|-----|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|---------------------------------------------------------------|---------------------|-----|
|     | አዋጅ ቁ. 377/96 አንቀጽ 43(3)                                                                                                                                 |       | ኢትዮጵያ                                                         |                     |     |
| 106 | በትርፍ ሰዓት በሌላ መሥሪያ ቤት ሰርተሃል በሚል ሠራተኛን ያለማስጠንቀቂያ ለማሰናበት የሚያስችል የህግ ምክንያት የሌለ ስለመሆኑ<br><br>አዋጅ 377/96 አንቀጽ 27                                               | 42818 | አቢሲኒያ ባንክ አ.ማ<br><br>እና<br><br>ወ/ሮ ሙሉታ ገዳ                     | ጥቅምት<br><br>10/2002 | 200 |
| 107 | አሰሪ በግልፅ ባልፈቀደበት ሁኔታ በሁለት ቦታ በተመሳሳይ ጊዜ መስራት ሠራተኛውን የማታለል ተግባር እንደፈፀመ የሚያስቆጥረው ስለመሆኑ<br><br>አዋጅ ቁ.377/96 አንቀጽ 27(1)(ሐ)                                    | 41767 | የአዲስ አበባ ውሃና ፍሳሽ<br><br>ባለስልጣን<br><br>እና<br><br>አቶ አድማስ ደምሳቸው | ህዳር<br><br>8/2002   | 202 |
| 108 | አሰሪ የእድገት አሰጣጥ ሥርዓት መዘርጋት እና መለኪያ መስፈርቶችን አዘጋጅቶ በሠራተኞቹ መካከል በክፍያ ረገድ ልዩነት ማድረግ ስለመቻሉ<br><br>አዋጅ ቁ.377/96 አንቀጽ 14(1)(ረ)<br><br>የኢ.ፌ.ዲ.ሪ ህገ-መንግስት 42(1)(መ) | 42923 | የኢትዮጵያ<br>ቴሌኮሙኒኬሽን<br>ኮርፖሬሽን<br><br>እና<br><br>ወ/ሮ ነጃት አበበ     | ህዳር<br><br>22/2002  | 204 |
| 109 | ሥራውን በገዛ ፈቃዱ የሚለቅ ሰራተኛ የስንብት ክፍያ ለማግኘት የሚችለው                                                                                                             |       | ወ/ሮ ላይላ ረዳ                                                    | ኅዳር                 |     |

|     |                                                                                                                                 |       |                                                                           |                     |     |
|-----|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|---------------------------------------------------------------------------|---------------------|-----|
|     | ቢያንስ የ5 ዓመት አገልግሎት ያለው እንደሆነ ስለመሆኑ<br><br>አዋጅ ቁ. 494/98 አንቀጽ 2(ሸ)                                                               | 44410 | እና<br><br>ድሬ ኢንዱስትሪዎች<br>ኃ/የተ/የግል ማህበር                                    | 01/2002             | 207 |
| 110 | በአሠሪና ሠራተኛ ሕጉ “በሥራ ላይ የሚደርስ ጉዳት” ወይም “በስራ ምክንያት የሚመጣ በሽታ” በሚል የተቀመጠው ሐረግ ሊተረጎም የሚችልበት አግባብ<br><br>አዋጅ ቁ. 377/96 አንቀጽ 95/2/97,96 | 47807 | የኢትዮጵያ መድን<br>ድርጅት<br><br>እና<br><br>እነ ወ/ሮ ፀሐይነሽ<br>ፈንታው<br><br>(ሁለት ሰዎች) | ታህሳስ<br><br>06/2002 | 210 |
| 111 | አሰሪ ሠራተኞችን በማስተዳደር ረገድ የሚፈፀማቸውን ስህተቶች በራሱ አነሣሽነት ሊያርም የሚችል ስለመሆኑ                                                                | 45889 | የኢትዮጵያ<br>ቴሌኮሙኒኬሽን<br>ኮርፖሬሽን ደቡብ ሪጅን<br><br>እና<br><br>ሳሙኤል ቄለቦ            | ታህሣሥ<br>20/2002     | 213 |
| 112 | በክርስትና ሃይማኖት ተቋም ውስጥ በዲያቆንነት ሥራ ከማገልገል ጋር በተያያዘ                                                                                 | 47806 | የሆህተሰማይ ቅድስት                                                              | ታህሣሥ                | 215 |

|     |                                                                                                                                   |       |                                                                             |                 |     |
|-----|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|-----------------------------------------------------------------------------|-----------------|-----|
|     | የሚቀርቡ የሥራ ክርክር ጉዳዮች በአሰሪና ሰራተኛ ጉዳይ አዋጅ መሠረት ሊስተናገዱ የማይችሉ ስለመሆኑ<br><br>አዋጅ ቁ. 377/96                                               |       | ማሪያም ቤተክርስቲያን<br>ሰበካ ጉባኤ ጽ/ቤት<br><br>እና<br>ዲያቆን አያሌው አዲሱ                    | 20/2002         |     |
| 113 | በጡረታ የተገለሉና ለተወሰነ ጊዜ የተቀጠሩ ሠራተኞች ቋሚ ሠራተኞች የሚያገኙባቸውን ልዩ ልዩ ጥቅማጥቅሞችን የማግኘት መብት የሌላቸው ስለመሆኑ<br><br>አዋጅ ቁ. 377/96 አንቀጽ 10             | 47469 | የኢትዮጵያ ኤሌክትሪክ<br>ኃይል ኮርፖሬሽን<br><br>እና<br>እነ አቶ ስዩም<br>ገብረዓዲቅ(ሃያ ሁለት<br>ሰዎች) | ታህሣሥ<br>15/2002 | 217 |
| 114 | በሥራ ክርክር ጉዳይ በፍ/ብ/ህ/ቁ. 1853 ላይ የተመለከተው ድንጋጌ ተፈፃሚ ሊሆን የሚችልበት አግባብ የሌለ ስለመሆኑ<br><br>አዋጅ ቁ. 377/96 164(3)<br><br>የፍ/ብ/ህ/ቁ. 1853,1852 | 47784 | የኢትዮጵያ ንግድ ባንክ<br><br>እና<br>አለምፀሐይ አያና                                      | ታህሣሥ<br>20/2002 | 220 |
| 115 | በአሰሪና ሠራተኛ አዋጅ መሠረት የሥራ ግንኙነት በአንቀጽ 30 መሠረት ሲቋረጥ                                                                                  | 49057 | አስመላሽ እና                                                                    | ጥር              | 223 |



|     |                                                                                                                                                                                                                     |       |                                                                            |                     |     |
|-----|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|----------------------------------------------------------------------------|---------------------|-----|
|     | አሰሪ ማስጠንቀቂያ የመስጠት ግዴታ የሌለበት ስለመሆኑ<br><br>አዋጅ ቁ. 377/96 አንቀጽ 30, 28(2)                                                                                                                                               |       | ልጆቹ ኮንስትራክሽን<br>ኃ/የተ/የግል ማህበር<br><br>እና<br><br>ዮሐንስ እሺበል                   | 5/2002              |     |
| 116 | የጡረታ መብት ያለው እና መደበኛ የጡረታ ዕድሜው ደርሶ የተሰናበት ሰራተኛ<br>የስንብት ክፍያ ለማግኘት መብት የሌለው ስለመሆኑ<br><br>አዋጅ ቁ. 494/98 አንቀጽ 2/2(ሰ) እና (ሸ)                                                                                            | 46276 | ተንዳሆ ስኳር ፋብሪካ<br>ፕሮጀክት<br><br>እና<br><br>እነ ኃይሌ ይማም<br><br>(ሁለት ሰዎች)        | የካቲት<br><br>11/2002 | 225 |
| 117 | <ul style="list-style-type: none"> <li>አንድ ድርጅት በመክሰሩ ወይም በሌላ ምክንያት ለዘላቂታው በመዘጋቱ የሥራ ውል ሲቋረጥ ሠራተኞች የስንብት ክፍያ ሊከፈላቸው የሚገባ ስለመሆኑ</li> <li>ድርጅት ለዘላቂታው እንዲቆም የሚያደርግ ሁኔታ ሲከሰት ማስጠንቀቂያ ለሠራተኞች መሰጠት ያለበት ስለመሆኑ</li> </ul> | 42985 | ውድ መጣስ ኑሮ<br>አስመጪና ላኪ ድርጅት<br><br>እና<br><br>እነ አቶ ሁነኛው ሰጠ<br>(አስራ አንድ ሰዎች) | የካቲት<br><br>25/2002 | 227 |
| 118 | የጠብ አጫሪነት ኃይለ ቃልና ዛቻ አዘል ንግግር በሥራ ቦታ ላይ ማድረግ                                                                                                                                                                        |       | ግዴን ትራቭልና ቱርስ                                                              | የካቲት                |     |

|     |                                                                                                                                                         |       |                                                                                 |                     |     |
|-----|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|---------------------------------------------------------------------------------|---------------------|-----|
|     | የለማስጠንቀቂያ ከሥራ የሚያሰናብት ጥፋት ስለመሆኑ<br><br>አዋጅ ቁ. 377/96 አንቀጽ 27(1)(ረ)                                                                                      | 49958 | ኃ/የተ/የግል ማህበር<br><br>እና<br><br>አቶ ዳንኤል አስፋው                                     | 12/2002             | 229 |
| 119 | በሞት ምክንያት የሥራ ውል ሲቋረጥ ለሠራተኛው ጥገኞች ስለሚከፈል ካሳ፣<br>ካሳው የሚከፈልበትና የሚሰጠበት ሁኔታ<br><br>አዋጅ ቁ. 377/96 አንቀጽ 110                                                   | 40529 | የህፃን የናታን ነጋ ተሻገር<br><br>ጠ/ጥጋቡ ጌጤ<br><br>እና<br><br>አቶ ለገሠ አበራ                   | የካቲት<br><br>10/2002 | 231 |
| 120 | በአሰሪና ሰራተኛ በኩል በአጠቃላይ ለፕሮጀክት ሥራ በሚል የተደረገ የሥራ ውል<br>በአሰሪና ሰራተኛ ሕጉ አንቀጽ 10(1)(ሀ) መሰረት የተደረገ እንደሆነ ተደርጎ<br>የሚወሰድ ስለመሆኑ<br><br>አዋጅ ቁ. 377/96 አንቀጽ 10(1)(ሀ) | 48648 | የፃልቄ የትምህርትና<br>የተቀናጀ የልማት ማህበር<br><br>እና<br><br>እነ አቶ ታጠቅ ደጀኔ<br><br>(ሁለት ሰዎች) | የካቲት<br><br>24/2002 | 234 |
| 121 | ሠራተኞችን ለማበረታታት በሚል የሚደረግ የደመወዝ (ጥቅማጥቅም) ጭማሪን<br>መሠረት በማድረግ ጭማሪውን የሚፈቅደው መመሪያ ከመውጣቱ በፊት የሥራ                                                              | 47825 | የኮንስትራክሽንና ቢዝነስ<br><br>ባንክ (አ.ማ)                                                | የካቲት<br><br>25/2002 | 236 |

|     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |       |                                                         |                 |     |
|-----|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|---------------------------------------------------------|-----------------|-----|
|     | ውሉ የተቋረጠ ሠራተኛ የሚጠይቀው መብት የሌለ ስለመሆኑ                                                                                                                                                                                                                                                               |       | እና እነ አቶ ዘርዓየሁ ሰሜ<br>(ሁለት ሰዎች)                          |                 |     |
| 122 | አንድ ሠራተኛ በሥራ ላይ ከሚፈፀመው ጥፋት ጋር በተያያዘ ከሥራ ታግዶ ሊቆይ ስለሚችልበት ሁኔታ በህብረት ስምምነት ሊወሰን የሚችል ስለመሆኑ<br>አዋጅ ቁ. 377/96                                                                                                                                                                                         | 47535 | የሸቀጦች ጅምላ ንግድና<br>አስመጪ ድርጅት<br>እና<br>አቶ እንግዳራ ላቀው       | መጋቢት<br>20/2002 | 238 |
| 123 | <ul style="list-style-type: none"> <li>የአሰሪና ሰራተኛ ሕጉ አሰሪና ሰራተኛ ስምምነት ሊያደርጉባቸው የሚችሉበት ጉዳዮች ጋር በተያያዘ ጥፋትንና ጥቅምን በተመለከተ የተለያዩ አቋም የያዘ ስለመሆኑ</li> <li>የአሰሪና ሠራተኛ በህብረት ስምምነታቸው ውስጥ ያለማስጠንቀቂያ ከሥራ ሊያሰናብት የሚችል ጥፋት በሚል የተስማሙበት ድንጋጌ ተፈፃሚ ሊሆን የሚገባ ስለመሆኑ</li> </ul> አዋጅ ቁ. 377/96 አንቀፅ 134(2), 27(1)(ሸ) | 49750 | በቦሌ ክፍለ ከተማ ቀበሌ<br>02/01 የመዝናኛ ክብብ<br>እና<br>አቶ ማስረሻ ሁሴን | መጋቢት<br>30/2002 | 240 |
| 124 | አሠሪ የሠራተኛውን የሥራ ውል ያቋረጠበትን ምክንያት በፅሁፍ አለመግለፁ ብቻ ስንብቱ ህገ- ወጥ ነው ለማለት የሚያስችል ስላለመሆኑ                                                                                                                                                                                                                | 49797 | አልሀበሽ ሹገር ሚልስ<br>ኃ/የተ/የግል ማህበር                          | መጋቢት<br>30/2002 | 242 |

|     |                                                                                                                                                                          |       |                                                  |                 |     |
|-----|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|--------------------------------------------------|-----------------|-----|
|     | አዋጅ ቁ. 377/96 አንቀጽ 27(2)                                                                                                                                                 |       | እና<br>ተገኔ ገ/ሃዋርያት                                |                 |     |
| 125 | በአሰሪና ሠራተኛ ህጉ ውስጥ “እንደ ጥፋቱ ክብደት በሥራው ላይ የማታለል ወይም የማጭበርበር ተግባር መፈፀም” በሚል የቀረበው አባባል (አነጋገር) ሊተረጎም የሚችልበት አግባብ<br>አዋጅ ቁ. 377/96 አንቀጽ 27(1)(ሐ)                             | 50009 | የአዲስ አበባ ሂልተን ሆቴል<br>እና<br>አቶ ዮናስ ጥላሁን           | መጋቢት<br>6/2002  | 244 |
| 126 | አሠሪና ሠራተኛ የሥራ ውል መቋረጥ ጋር በተያያዘ በሥራ ውሉ ላይ የሚያመለክቱት ሁኔታ የአሰሪና ሠራተኛ ህጉን እስካልተፃረረ ድረስ ተግባራዊ ሊደረግ የሚገባ ስለመሆኑ                                                                  | 50205 | የኢትዮጵያና ጅቡቲ ምድር<br>ባቡር ድርጅት<br>እና<br>አቶ ምናለ በረሁን | መጋቢት<br>20/2002 | 246 |
| 127 | የሥራ ውል በተቋረጠ ጊዜ አሰሪው ከሠራተኛው በህግ አግባብ የሚፈልገው/ የሚጠይቀው ዕዳ ያለ እንደሆነ ለሠራተኛው የሥራ ልምድ ምስክር ወረቀት ከመስጠት ባሻገር የሥራ መልቀቂያ (ክሊራንስ) ለመስጠት የማይገደድ ስለመሆኑ<br>አዋጅ ቁ. 515/99 አንቀጽ 78 (1),87 | 48476 | የመንግስት ኮሙኒኬሽን<br>ጉዳዮች ጽ/ቤት<br>እና                 | ሚያዝያ<br>12/2002 | 248 |

|     |                                                                                                                                                                                     |       |                                                                                                        |                            |     |
|-----|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|-----|
|     |                                                                                                                                                                                     |       | አቶ ደረጀ መኮንን                                                                                            |                            |     |
| 128 | <p>ሠራተኛ በሥራ ላይ እያለ የሚደርስበትን ጉዳት ዘላቂ ሙሉ የአካል ጉዳት ወይም ዘላቂ ከፊል የአካል ጉዳት በማለት ለመለየት የሚቻልበት አግባብ</p> <p>አዋጅ ቁ. 377/96 አንቀጽ 101 (2)</p>                                                   | 49273 | <p>አቶ ደረጀ ውለታው</p> <p>እና</p> <p>ዋሊያ ሌዘርና ሌዘር</p> <p>ኘሮዳክትስ ኃ/የተ/የግል</p> <p>ማህበር</p>                    | <p>ሚያዝያ</p> <p>27/2002</p> | 250 |
| 129 | <p>ከሥራ ክርክር ጋር በተያያዘ ከሠራተኛው ጋር ያለው ግንኙነት ሠራተኛው ወደ ሥራ ቢመለስ ችግር ውስጥ እንደሚወድቅ በአሠሪው ስለተገለፀ ብቻ ሠራተኛው ካሳ ተከፍሎት እንዲሰጥበት በሚል የሚሰጥ ውሳኔ ተገቢነት የሌለው ስለመሆኑ፤</p> <p>አዋጅ ቁ. 377/96 አንቀጽ 43/3/</p> | 49931 | <p>የጎሽና እርግብ መለስተኛና</p> <p>አነስተኛ የሕዝብ</p> <p>ማመላለሽ ባለንብረቶች</p> <p>ማህበር</p> <p>እና</p> <p>አቶ ተሰማ ኃይሉ</p> | <p>ሚያዝያ</p> <p>21/2002</p> | 254 |
| 130 | <p>የድርጅት መዋቅራዊ ለውጥ ያደረገ ተቋም በአሰሪና ሠራተኛ ህጉ መሠረት ሠራተኞችን አዲስ በሚያወጣው የሥራ መደብ ላይ ተመርኩዞ የሥራ ምደባ ሊያከናውን የሚችል ስለመሆኑ</p>                                                                     | 50838 | <p>ተንዳሆ ስኳር ፋብሪካ</p> <p>ኘሮጀክት</p> <p>እና</p>                                                            | <p>ሚያዝያ</p> <p>12/2002</p> | 256 |

|     |                                                                                                                                                                                   |       |                                                                            |                     |     |
|-----|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|----------------------------------------------------------------------------|---------------------|-----|
|     | አዋጅ ቁ. 377/96 አንቀጽ 28                                                                                                                                                             |       | እነ አቶ አማረ አበራ<br>(ሰባት ሰዎች)                                                 |                     |     |
| 131 | ከሥራ ክርክር ጋር በተያያዘ አሰሪ ሠራተኛው የፈፀመውን ድርጊት መሠረት አድርጎ ለማሰናበት የሚችለው የሥራ ውሉን ለማቋረጥ ምክንያት የሆነው ነገር መከሰቱን ካወቀበት ጊዜ ጀምሮ በሚቆጠሩ ሰላሳ ቀናት ውስጥ ስለመሆኑ፤<br><br>አዋጅ ቁ. 377/96 አንቀጽ 27(3)           | 45746 | ጉደር አግሮ ኢንዱስትሪ<br>ኃ/የተ/የግል/ማህበር<br><br>እና<br><br>አቶ በለጠ ጫላ                 | ሚያዝያ<br><br>6/2002  | 258 |
| 132 | ሠራተኛ የተረከባቸውን ንብረቶች አላስረከበም ወይም አጉድሏል በሚል የሥራ ውሉ በተቋረጠ ጊዜ የሚጠይቃቸውን ተገቢ ክፍያዎች ሊጠይቅ አይችልም በሚል በአሠራሩ የሚቀርብ ክርክር ተገቢነት የሌለው ስለመሆኑ<br><br>አዋጅ ቁ. 377/96 አንቀጽ 36,37,38                  | 44405 | ፊንፊኔ የቤትና የቢሮ<br>ዕቃዎች ፋብሪካ<br>ኃ/የተ/የግል ማህበር<br><br>እና<br><br>አቶ ደጃ ደምሴ ጎበና | ግንቦት<br><br>19/2002 | 260 |
| 133 | ወደ ሥራ እንዲመለስ ፍርድ የተሰጠ እንደሆነና በአሰሪው ችግርም ሆነ በሠራተኛው ፍላጎት በፍርዱ መሠረት ወደ ሥራ ለመመለስ ሠራተኛው ያልፈለገ ከሆነ ሠራተኛው የአሰሪና ሠራተኛ አዋጅ በምትክነት በሰጠው መብት መሠረት በመመለሱ ፈንታ ካህ እንዲከፈለው አፈፃፀሙን ለያዘው ችሎት ጥያቄውን | 53064 | አቶ ደሬሳ ኮቱ<br><br>እና<br><br>የአምቦ ገበሬዎች የህብረት                                | ግንቦት<br><br>17/2002 | 263 |

|     |                                                                                                                                                                          |       |                                                                   |                 |     |
|-----|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|-------------------------------------------------------------------|-----------------|-----|
|     | በቀረበ ጊዜ ሊስተናገድ የሚገባው ስለመሆኑ<br>አዋጅ ቁ. 377/96 አንቀጽ 43(3)                                                                                                                   |       | ሥራ ዩኒቨርሲቲ                                                         |                 |     |
| 134 | በድርጅት ውስጥ የተከሰተ ተጨባጭ ችግርን ለመቅረፍና የድርጅቱን ትርፋማነት ለማስቀጠል በሚል በተመሳሳይ ሙያና ደረጃ ላይ ካሉ ሠራተኞች መካከል ተለይቼ ወደ ሌላ የሥራ መደብ ስለተዛወርኩኝ እንደመለስ ይወሰንልኝ በማለት የሚቀርብ አቤቱታ የክስ ምክንያት የሌለው ስለመሆኑ | 50182 | የአዲስ አበባ ቁራዎች<br>ድርጅት<br>እና<br>አቶ አበበ ተፈሪ ይልማ                     | ግንቦት<br>13/2002 | 265 |
| 135 | የሥራ ውል የተደረገው ለተወሰነ ጊዜ ወይም ሥራ ነው በሚል ክርክር በቀረበ ጊዜ ይህንን የማስረዳት ሽክም የሚኖር ስለመሆኑ<br>አዋጅ ቁ. 377/96 አንቀጽ 9                                                                     | 44218 | የኢትዮጵያ ኤሌትሪክ<br>ሃይል ኮርፖሬሽን እና<br>እነ<br>አቶ ታጁ አባጋሮ (ሃያ<br>አንድ ሰዎች) | ግንቦት<br>13/2002 | 267 |
| 136 | አንድ አሰሪ በሥራ ላይ ጉዳት የደረሰበትን ሰራተኛ ወደ ውጭ አገር ልኮ ስለሚያሳክምበት አግባብ<br>አዋጅ ቁ. 377/96 አንቀጽ 124,105                                                                                | 46363 | ሢሊኒ ኮንስትሩክሽን<br>ኤስ.ፒ.ኤ<br>እና                                      | ግንቦት<br>19/2002 | 270 |

|     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |       | አቶ ትግሉ ፍሬህደወት                                                   |                            |     |
|-----|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|-----------------------------------------------------------------|----------------------------|-----|
| 137 | <ul style="list-style-type: none"> <li>ከአሰሪና ሠራተኛ ግንኙነት ጋር በተገናኘ ሁለቱ ወገኖች አዋጅ ቁ. 377/96 “ን” ወደ ጌን በማድረግ በሌላ አገር ህግ ለመዳኘት ስምምነት ያደረጉ በመሆኑ ብቻ ጉዳዩ የግለሰብ አለም አቀፍ ህግ ጥያቄን ያስነሳል በሚል በፌዴራል ከፍተኛ ፍርድ ቤት ሊስተናገድ የማይገባ ስለመሆኑ</li> <li>አዋጅ ቁ. 377/96 የውጭ አገር ድርጅት ሆኖ በኢትዮጵያ ተመዝግቦ በሚሰራ የበጎ አድራጎች ድርጅት ላይ ተፈፃሚነት ያለው ስለመሆኑ</li> </ul> <p>አዋጅ ቁ. 377/96 አንቀጽ 3/3/ /ለ/</p> | 50923 | <p>ፋውንዴሽን አፍሪካ</p> <p>እና</p> <p>አቶ አለሙ ታደሰ</p>                  | <p>ግንቦት</p> <p>19/2002</p> | 273 |
| 138 | <p>ከሥራ ክርክር ጋር በተያያዘ የሚነሳው የይርጋ የጊዜ ገደብ የሚሰላው የሥራ ቀናትን ብቻ በማስላት ስላለመሆኑ</p> <p>አዋጅ ቁ. 377/96 አንቀጽ 163(2)</p>                                                                                                                                                                                                                                                    | 51912 | <p>የኢትዮጵያ ኤርፖርቶች</p> <p>ድርጅት</p> <p>እና</p> <p>ወ/ሮ ሰፋኒት አጥናፉ</p> | <p>ሰኔ</p> <p>7/2002</p>    | 276 |
| 139 | <ul style="list-style-type: none"> <li>በአሰሪ የተፈጸመው የሥራ ስንብት ህገ- ወጥ ቢሆንም ከሥራ ግንኙነቱ ፀባይ የተነሳ ከፍተኛ ችግር የሚፈጠር በሆነ ጊዜ ሠራተኛውን ወደ ሥራ ከመመለስ ይልቅ ከሣ ተከፍሎት እንዲሰናበት ማድረግ ተገቢ ስለመሆኑ</li> <li>የአሰሪና ሠራተኛ ጉዳይ አዋጅ አንቀጽ 43(3) በአንድ በኩል የሠራተኛን የሥራ ዋስትና በሌላ በኩል ደግሞ የኢንዱስትሪን ሰላም በማመዛዘን ትርጉም</li> </ul>                                                                        | 55189 | <p>አዲስ አበባ ሂልተን ሆቴል</p> <p>እና</p>                               | <p>ሰኔ</p> <p>30/2002</p>   | 279 |



|     |                                                                                                                          |       |                                                                                  |                |     |
|-----|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|----------------------------------------------------------------------------------|----------------|-----|
|     | ሊሰጠው የሚገባ ስለመሆኑ                                                                                                          |       | አቶ ዘላለም መንግስቱ                                                                    |                |     |
| 140 | በአሰሪና ሠራተኛ ህጉ «... ውሉ የሚቋረጥበት ምክንያት መከሰቱን ካወቀበት...»<br>በሚል የተመለከተው ሃረግ ሊተረጎም የሚችልበት አግባብ<br>አዋጅ ቁ. 377/96 አንቀጽ 27(3)     | 53358 | የኢትዮጵያ ፖስታ<br>አገልግሎት ድርጅት<br><br>እና<br>አቶ ጥላሁን ኩማ                                | ሰኔ<br>18/2002  | 281 |
| 141 | አንድ የሥራ ውል ለተወሰነ ጊዜ ወይም ለተወሰነ ሥራ የተደረገ ነው ሊባል<br>የሚችልበት አግባብ<br><br>አዋጅ ቁ. 377/96 አንቀጽ 9,10                              | 43160 | እነ እንደገና ተሾመ<br><br>(ሁለት ሰዎች)<br><br>እና<br><br>ኒው ጄኔሬሽን ዩኒቨርሲቲ<br>ኮሌጅ ነቀምቴ ቅርንጫፍ | ሰኔ<br>22/2002  | 283 |
| 142 | በማናቸውም ምክንያት የሥራ ውል ሲቋረጥ ሠራተኛው ያልወሰደው የዓመት<br>እረፍት ፈቃድ በገንዘብ ተለውጦ ሊከፈል የሚገባ ስለመሆኑ<br><br>አዋጅ ቁ. 377/96 አንቀጽ 77(5) ,24(2) | 52459 | እነ ወ/ሮ ሙሉ ታደሰ<br><br>እና<br><br>አለሙ መራ<br><br>ኮንስትራክሽን ጠቅላላ                       | ሐምሌ<br>16/2002 | 285 |

|              |                                                                                                                                                                                                                             |       |                                                     |              |     |
|--------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|-----------------------------------------------------|--------------|-----|
|              |                                                                                                                                                                                                                             |       | ብረታ ብረት ሥራ ድርጅት                                     |              |     |
| 143          | በክረምት ወቅት የማስተማር ሥራ እንዲሠራ የሚያዝ ግልፅ ደንብ ወይም መመሪያ የሌለ እንደሆነ ወይም አስተማሪው በክረምት ወራት ለማስተማር የገባው የውል ግዴታ (ስምምነት) በሌለ ጊዜ በክረምት ወቅት ሥራን ለመስራት ፈቃደኛ አልሆነም በሚል ከሥራ ሊሰናበት የማይችል ስለመሆኑ አዋጅ ቁ. 377/96 አንቀፅ 13(1)                         | 45170 | የቅድስት ማሪያም አፀደ ህፃናት የመጀመሪያ ደረጃ ት/ቤት እና መ/ት ሲሳይ ሙሉጌታ | ሐምሌ 8/2002   | 287 |
| 144          | በአሰሪና ሠራተኛ መካከል በተደረገ ስምምነት መሠረት አሰሪው ሠራተኛው በውጭ አገር ትምህርቱን እንዲከታተል ለማስቻል የሚያስፈልጉ ወጪዎችን ደመወዝን ጨምሮ ለመክፈል ሠራተኛው ደግሞ ትምህርቱን ሲያጠናቅቅ አሠሪውን ለማገልገል ውል ገብቶ ሠራተኛው ግዴታውን ለመፈፀም ያልቻለ በሆነ ጊዜ አሠሪው የጉዳት ኪሣራ የመጠየቅ / የመክፈል/ መብት ያለው ስለመሆኑ | 49453 | የኢትዮጵያ የግብርና ምርምር ኢንስቲትዩት እና አቶ ተፈሪ ማሞ              | ግንቦት 19/2002 | 192 |
| <b>ቅጽ 10</b> |                                                                                                                                                                                                                             |       |                                                     |              |     |
| 145          | በአሰሪና ሠራተኛ ክርክር ችሎት ሠራተኛው የፈፀመው ድርጊት ከሥራ ለማሰናበት በቂ አይደለም ተብሎ መወሰኑ አሰሪው በሠራተኛው ላይ በፍ/ብሔር ጉዳይ                                                                                                                                 |       | የኢትዮጵያ እህል ንግድ ድርጅት                                 | ሚያዝያ         |     |

|              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |       |                                                              |                  |     |
|--------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|--------------------------------------------------------------|------------------|-----|
|              | ሊያቀርብ የሚችለውን ክስ የሚያስቀር የመጨረሻ ፍርድ /ውሣኔ/ ስላለመሆኑ                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 44588 | እና<br><br>እነ ኃይለየሱስ ቱኪ<br><br>(አራት ሰዎች)                      | 4/2002           | 290 |
| <b>ቅጽ 11</b> |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |       |                                                              |                  |     |
| 146          | <ul style="list-style-type: none"> <li>በህብረት ስምምነት ውስጥ በሌላ አኳኋን ካልተገለፀ በስተቀር የህብረት ስምምነት ከተፈረመበት ዕለት አንስቶ የሚፀና ስላለመሆኑ</li> <li>የህብረት ስምምነት በሚመለከተው አካል ፊት ቀርቦ እንዲመዘገብ የሚደረገው ድርድር ተደርጎበት ከተፈረመበት በኋላ ስላለመሆኑ</li> <li>በተደራዳሪ ወገኖች በተሟላና በአግባቡ ያልተፈረመ የህብረት ስምምነት በፍርድ ሃይል እንዲመዘገብ የሚደረግበት የህግ አግባብ የሌለ ስላለመሆኑ</li> </ul> <p>አዋጅ ቁ. 377/96 አንቀጽ 124-135</p> | 54451 | የፊንጫ ስኬር ፋብሪካ<br><br>እና<br><br>የፊንጫ ስኬር ፋብሪካ<br><br>መ/ሰ/ማህበር | መስከረም<br>27/2003 | 153 |
| 147          | <p>አንድ ሰራተኛ ለሥራ ከሚጠቀምበት መሳሪያ ብልሽት መከሰት ጋር በተገናኘ በኃላፊነት ሊጠየቅ የሚችለው አሰሪው ግዴታና ኃላፊነቱን በአግባቡ የተወጣ እንደሆነ ስላለመሆኑ</p> <p>የአዋጅ ቁ. 377/96 አንቀጽ 12/1//ሀ/</p>                                                                                                                                                                                                        | 48945 | አቶ አየለ አበበ<br><br>እና<br><br>የፊንፊኔ የደን ድርጅት                   | ህዳር<br>27/2003   | 157 |
| 148          | የህብረት ስምምነት የሌለው አሰሪ ሰራተኛው የዲሲፕሊን ጉድለት ፈጽሟል                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 53985 | ዳሽን ባንክ አ.ማ                                                  | ህዳር              | 160 |

|     |                                                                                                                 |       |                                                                 |                    |     |
|-----|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|-----------------------------------------------------------------|--------------------|-----|
|     | የሚጠበቅ ጉዳይ ለማጣራትና ለመመርመር ሰራተኛውን ከአንድ ወር ላልበለጠ ጊዜ ለማግኘት ስለመቻሉ<br><br>አዋጅ ቁ. 377/96 አንቀጽ 27/4/                     |       | እና<br><br>አቶ ዘነበ ድንቄሳ                                           | 13/2003            |     |
| 149 | በህብረት ስምምነት ላይ ከተመለከቱ ሁኔታዎች ውጪ ሰራተኛን ያለአግባብ አዛውሮ የማሰራት ተግባር ህጋዊ ነው ለማለት የማይቻል ስለመሆኑ                             | 54326 | አንበሳ ጫማ አ.ማ<br><br>እና<br><br>ወ/ሮ እትሁን አያሌው                      | ህዳር<br><br>03/2003 | 163 |
| 150 | በስራ ላይ ከሚደርስ ጉዳት ጋር በተያያዘ የአሰሪው ኃላፊነት በጥፋት ላይ ያልተመሰረተ (strict liability) ስለመሆኑ<br><br>አዋጅ ቁ. 377/96 አንቀጽ 96, 97 | 57068 | የኢትዮጵያ መድን<br>ድርጅት<br><br>እና<br><br>እነ ወ/ሮ ሰናይት መጫ<br>/ሦስት ሰዎች/ | ህዳር<br><br>28/2003 | 165 |
| 151 | ከስራ ተሰናበትኩ በማለት አቤቱታ የሚያቀርብ ሠራተኛ በእርግጥም ስለመሰናበቱ አግባብነት ያላቸውን ማስረጃዎች በማቅረብ የማስረዳት ግዴታ ያለበት ስለመሆኑ                 | 57541 | የቻይና መንግሥት ድልድይ<br>ሥራ ድርጅት<br><br>እና                            | ህዳር<br><br>14/2003 | 168 |

|     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |       | ግርማ ቡሽራ                                                        |                            |     |
|-----|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|----------------------------------------------------------------|----------------------------|-----|
| 152 | <p>በአዋጅ በተቋቋመ የት/ት ተቋም ውስጥ በሚገኝና በራሱ ገቢና በጀት የሚተዳደርና ሠራተኞችን ቀጥሮ በሚሠራ ክበብ ውስጥ የሚሠሩ ሠራተኞች ጋር በተያያዘ የሚነሱ ክርክሮች በአሰሪና ሠራተኛ ጉዳይ አዋጅ ሊስተናገድ የሚገባ ስለመሆኑ እና ተቋሙን ለማቋቋም የወጣው አዋጅ ተፈፃሚ ይሆናል ለማለት የማይችል ስለመሆኑ</p> <p>አዋጅ ቁ. 377/96</p> <p>አዋጅ ቁ. 515/96</p> <p>አዋጅ ቁ. ደንብ ቁጥር 61/96</p>                                                                 | 46075 | <p>አቶ ንጉስ ሃዲሽ</p> <p>እና</p> <p>የመቀሌ ዩኒቨርሲቲ</p> <p>ተማሪዎች ዲን</p> | <p>ታህሳስ</p> <p>25/2003</p> | 170 |
| 153 | <p>ከሥራ ክርክር ጋር በተገናኘ አሰሪና ሠራተኛው ያደረጉት የሥራ ቅጥር ውልን አስመልክቶ ክርክር ቢነሳ ጉዳዩን የሚገዛው ከኢትዮጵያ ሌላ /ውጭ/ የሆነ አገር ህግ መሆኑንና የሥራ ቦታውም ቢሆን ከኢትዮጵያ ውጪ እንዲሆን የተስማሙ እንደሆነ ጉዳዩ በአጠቃላይ የአለም አቀፍ የግለሰብ ህግ (private international law) ጥያቄን የሚያስነሳ በመሆኑ ጉዳዩን ለማየት ስልጣን ያለው ፍ/ቤት የትኛው ነው?፣ በየትኛው አገር ህግ መሰረት?፣ የመሳሰሉትን ጥያቄዎች ለመመለስ ስልጣን ያለው የፌዴራል ከፍተኛ ፍ/ቤት ስለመሆኑ</p> | 60685 | <p>አቶ በዛብህ እሸቴ</p> <p>እና</p> <p>ሳሊኒ ኮንስትራክሽን</p>               | <p>የካቲት</p> <p>21/2003</p> | 173 |

|     |                                                                                                                                                           |       |                                                        |                     |     |
|-----|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|--------------------------------------------------------|---------------------|-----|
|     | አዋጅ ቁ. 25/88 አንቀጽ 11/2/                                                                                                                                   |       |                                                        |                     |     |
| 154 | አንድ ሰራተኛ በአሰሪው ታግዶ /የሥራ ውሉ ተቋርጦ/ በነበረበትና ባልሰራበት ዓመት አሰሪው ለሌሎች ሠራተኞች የከፈለውን የቦነስ ክፍያ ለመክፈል የማይገደድ ስለመሆኑ<br><br>አዋጅ ቁ. 377/96 አንቀጽ 43, 45/5/, 53            | 59320 | ጊዮን ሆቴሎች ድርጅት<br><br>እና<br><br>አቶ ስለሺ አምዴ              | ግንቦት<br><br>15/2003 | 176 |
| 155 | አሰሪ ሠራተኛው ጥፋት እንደፈፀመ አውቆ በአንድ ወር ጊዜ ውስጥ የማሰናበት እርምጃ አለመውሰዱ ስንብቱን ህገ ወጥ የሚያደርገው ቢሆንም ሠራተኛውን ወደ ሥራው እንዲመልስ ላይገደድ የሚችል ስለመሆኑ<br><br>አዋጅ ቁ. 377/96 አንቀጽ 43/3/ | 64079 | የኢትዮጵያ ኤሌክትሪክ ኃይል ኮርፖሬሽን<br><br>እና<br><br>አቶ ጌትነት መኮንን | ግንቦት<br><br>17/2003 | 179 |
| 156 | በሥራ ላይ ከሚደርስ ጉዳት ጋር በተያያዘ የጉዳቱን አይነትና መጠን መለየት የሚቻልበት አግባብ<br><br>አዋጅ ቁ. 377/96 አንቀጽ 109/3/ /ሀ/ላ/ 101/2/ 100 96/1/ 99/1/                                  | 60464 | የኦሮሚያ መንገዶች ባለስልጣን<br><br>እና<br><br>አቶ ግርማ ወዩሳ         | መጋቢት<br><br>06/2003 | 182 |
| 157 | ከአሰሪና ሠራተኛ ክርክር ጋር በተያያዘ አሰሪው ሠራተኛው የሚጠይቀውን የገንዘብ ክፍያ በማመን የፃፈው ደብዳቤ ሠራተኛው መብቱን ለማስከበር በሚያቀርበው                                                            | 63635 | አቶ ጉልላት ወልዴ                                            | ሰኔ 27/2003          | 187 |

|     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |       |                                                 |                |     |
|-----|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|-------------------------------------------------|----------------|-----|
|     | የክፍያ ጥያቄ ላይ የሚቆጠረውን ደርጋ የሚያቋርጥ ስለመሆኑ<br><br>አዋጅ ቁ. 377/96 አንቀጽ 164/3/<br><br>የፍ/ብ/ሀ/ቁ. 1852/1/                                                                                                                                                                                                                                                  |       | እና<br><br>የሸቀጦች ጅምላ                             |                |     |
| 158 | <ul style="list-style-type: none"> <li>• አንድ ሠራተኛ በነስ ወይም ድምፃ ሊያገኝ የሚችለው ከአሰሪው ጋር በሚደረግ /በሚኖር/ ስምምነት እንጂ በህጉ አሠሪ ለሠራተኛው በነስ ድምፃ እንዲከፍል በአስገዳጅነት የተመለከተ ነገር የሌለ ስለመሆኑ</li> <li>• የቦነስና ድምፃ አሰጣጥና አፈፃፀምን በተመለከተ በህብረት ስምምነት የተመለከተ ደንብና መመሪያ ተግባራዊ ሊደረግ የሚገባ ስለመሆኑ</li> </ul> <p>አዋጅ ቁ. 377/96 አንቀጽ 4, 12, 13, 53</p>                             | 64758 | እነ ተመስገን ገ/አየሱስ<br><br>እና<br><br>የኢትዮጵያ ንግድ ባንክ | ሰኔ 17/2003     | 190 |
| 159 | <ul style="list-style-type: none"> <li>• አንድ ሠራተኛ አሰሪው በአሰሪና ሠራተኛ ህጉ መሰረት ሊከፍለው የሚገባውና ያልከፈለው ክፍያ መኖሩን /እንዳለ/ በተረዳ ጊዜ አሰሪውን የመጠየቅ መብት ያለው ስለመሆኑ</li> <li>• የአሰሪና ሠራተኛ ግንኙነት በቀጠለበት ሁኔታ ሠራተኛው በአንድ ወቅት ሊከፈለኝ /ሊጠበቅልኝ/ ይገባል በማለት ያቀረበው የመብት ወይም የክፍያ ጥያቄ በፍርድ ቤት ውድቅ መደረጉ በሌላ ጊዜ መብቱን ከመጠየቅ የሚያግደው ስላለመሆኑ</li> </ul> <p>አዋጅ ቁ. 377/96 አንቀጽ 12</p> | 66242 | ወ/ሮ ሙሉ ደምሴ<br><br>እና<br><br>ሸራተን አዲስ            | ሐምሌ<br>13/2003 | 193 |

|     |                                                                                                                     |       |                                                                                                                    |                     |     |
|-----|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|-----|
|     | የፍ/ብ/ሥ/ሥ/ህ/ቁ. 5, 216                                                                                                |       |                                                                                                                    |                     |     |
| 160 | በአዋጅ ቁ. 147/91 መሠረት በተቋቋመ ማህበር ውስጥ ላሉ ሰራተኞች አዋጅ ቁ. 377/96 ተፈፃሚ ስለመሆኑ<br><br>አዋጅ ቁ. 377/96                           | 59579 | ወ/ሮ አሞኘሽ ገብሬ<br><br>እና<br><br>የአቃቂ መለዋወጫ<br>ዕቃዎች የእጅ መሣሪያዎች<br>አ/ማ ሠራተኞች የገንዘብና<br><br>ቁጠባ ብድር<br><br>ኃ/የተ/የግ/ማህበር | ግንቦት<br><br>16/2003 | 197 |
| 161 | የጡረታ መብት ያለው የመንግስት ልማት ድርጅት ሠራተኛ ሊያገኝ ስለሚገባው ካህ<br><br>አዋጅ ቁ. 377/96 አንቀጽ 9/1/                                     | 65427 | ሜታ አቦ ቢራ አ.ማ<br><br>እና<br><br>ወ/መድህን ቢረዳ                                                                           | ግንቦት<br><br>15/2003 | 200 |
| 162 | ከሥራ ክርክር ጋር በተያያዘ ሠራተኞች እየሠሩ የሚገኙትን ሥራ በተመለከተ የሥራ ውል አላደሱም ወይም ለማደስ ፈቃደኛ አይደሉም በሚል ለማሰናበት የሚያስችል የህግ መሰረት የሌለ ስለመሆኑ | 62370 | የኢትዮጵያ ኤሌክትሪክ<br><br>ኃይል ኮርፖሬሽን<br><br>እና<br><br>እነ አቶ እዮብ መለስ                                                     | ታህሳስ<br><br>26/2003 | 203 |



|     |                                                                                                                                                                                                                                                                                           |       | /አራት ዕዎች/                                                                         |              |     |
|-----|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|-----------------------------------------------------------------------------------|--------------|-----|
| 163 | <ul style="list-style-type: none"> <li>በአዋጅ ቁ. 377/96 መሰረት የሠራተኛ ማህበር ለማቋቋም የሚቻልበት አግባብ</li> <li>የሰራተኛ ማህበር ለማቋቋም መብት የተሰጣቸው በአዋጅ ቁ. 377/96 የሚተዳደሩ ሰራተኞች ብቻ ስለመሆናቸው</li> </ul> <p>አዋጅ ቁ. 377/96 አንቀጽ 114, 115, 118, 2/4/, 113</p> <p>የኢ.ፌ.ዴ.ሪ ህገ መንግስት አንቀጽ 42/1/ /ሀ/, 31</p>             | 55731 | <p>የኢትዮጵያ ብሔራዊ ባንክ</p> <p>ሰራተኛ ማህበር</p> <p>እና</p> <p>የኢ.ፌ.ዴ.ሪ ማህበራዊ ጉዳይ ሚኒስቴር</p> | የካቲት 22/2003 | 206 |
| 164 | <ul style="list-style-type: none"> <li>የሠራተኛ ደመወዝ ሊቀነስ የሚችለው በህግ፣ በህብረት ስምምነት፣ ወይም በሥራ ደንብ በተወሰነው መሰረት ወይም በፍ/ቤት ትዕዛዝ ብቻ ስለመሆኑ</li> <li>አሰሪ የሠራተኛን ደመወዝ በራሱ ውሳኔ ሊቀንስ፣ ሊይዝ ወይም የዕዳ ማቻቻ ሊያደርግ የማይችል ስለመሆኑ</li> </ul> <p>አዋጅ ቁ. 377/96 አንቀጽ 59/1/</p>                                        | 59666 | <p>የአሮሚያ መንገዶች ባለስልጣን</p> <p>እና</p> <p>አቶ አቡ ጌብና</p>                              | ግንቦት 04/2003 | 210 |
| 165 | <ul style="list-style-type: none"> <li>የደረጃ እድገት በድርጅት ውስጥ በሥራ ላይ ባለ የእድገት አሰጣጥ ስርዓት እና ደንብ መሰረት የሚካሄድ ስለመሆኑ</li> <li>የደመወዝ ጭማሪ ሊገኝ የሚችለው በእድገት ወይም አሰሪው የደመወዝ ጭማሪ ማድረግ የሚችልበት አግባብ ኖሮት ሲጨመር ስለመሆኑ</li> <li>በመሠረታዊ የስራ ሂደት ለውጥ (BPR) መሠረት የተደረገ የሥራ ምደባ የደመወዝ ጭማሪ የማያስገኝ ስለመሆኑ</li> </ul> | 64821 | <p>የኢትዮጵያ ኤሌክትሪክ ኃይል ኮርፖሬሽን</p> <p>እና</p> <p>አያሌው ሕብስት</p>                        | ግንቦት 01/2003 | 215 |

|     |                                                                                                                                                                       |       |                                                     |                  |     |
|-----|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|-----------------------------------------------------|------------------|-----|
| 166 | ከአሰሪና ሠራተኛ ጉዳይ ጋር በተያያዘ በፍ/ቤት የተሰጠ ፍርድ እንዲፈጸም የሚቀርብ አቤቱታ ፍርድ ከተሰጠበት ቀን አንስቶ በአንድ አመት ጊዜ ውስጥ ካልቀረበ በደርጋ የሚታገድ ስለመሆኑ                                                    | 53527 | የኢትዮጵያ ፖስታ አገልግሎት ድርጅት<br><br>እና<br><br>አቶ በዳሶ መልካቶ | መስከረም<br>27/2003 | 217 |
| 167 | የመከላከያ ሰራዊት አባል ያልሆነ የመንግስት ሰራተኛ በፍቃዱ ሥራ በለቀቀ ጊዜ የስንብት ክፍያ ሊያገኝ የሚችልበት አግባብ የመንግስት ሰራተኞች ጡረታ አዋጅ ቁ. 345/95                                                            | 61872 | የኢትዮጵያ ፕልፕና ወረቀት አ/ማ<br><br>እና<br><br>አብዱልቃድር አደም   | የካቲት<br>10/2003  | 221 |
| 168 | ኢኮኖሚያዊ ጠቀሜታ ያለውና በባለሀብትነት ሊያዝ የሚችልን የአሰሪ የሆነ ነገር ላይ ሠራተኛው ሆን ብሎም ሆነ በቸልተኝነት በማናቸውም ሁኔታ ጉዳት ያደረሰ መሆኑ በተረጋገጠ ጊዜ የሥራ ውሉን ለማቋረጥ በቂ ምክንያት ስለመሆኑ አዋጅ ቁ. 377/96 አንቀጽ 27/1/ሸ/ | 64988 | ዳሽን ባንክ አ/ማ<br><br>እና<br><br>አቶ ሃይሉ ሽመልስ            | ግንቦት<br>30/2003  | 223 |
| 169 | • የመንግስት ሰራተኞች አዋጅን መሰረት በማድረግ የሚነሳ ክርክር የሚስተናገድበት ህግና የይግባኝ ማቅረቢያ ጊዜ                                                                                                 | 61843 | ሰይፉ ናስር                                             | መጋቢት<br>23/2003  | 227 |

|     |                                                                                                                                                                                |       |                                                                                                  |            |     |
|-----|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|-----|
|     | <ul style="list-style-type: none"> <li>• ይግባኝ ለማቅረብ ጊዜ ያለፈበትን አቤቱታ ተቀብሎ ለማስተናገድ የሚቻልበት የህግ አግባብ የሌለ ስለመሆኑ</li> </ul> <p>አዋጅ ቁ. 515/99 አንቀጽ 76/2/</p> <p>አዋጅ ቁ. 6/2000 አንቀጽ</p> |       | እና                                                                                               |            |     |
| 170 | <p>ለተወሰነ ጊዜና ሥራ የተቀጠረ ሠራተኛ ጊዜው ደርሶ መሰናበቱ ምንም እንኳን ሌሎች ሠራተኞች በእሱ ምትክ የተቀጠሩ ቢሆንም ህገ ወጥ ነው ለማለት የማይቻል ስለመሆኑ</p>                                                                   | 57337 | <p>አድሼንቲስት የልማት ተራድኦ ድርጅት</p> <p>እና</p> <p>አቶ ገበየሁ ወ/ሚካኤል</p>                                    | ሰኔ 15/2003 | 231 |
| 171 | <p>በአሰሪና ሰራተኛ ስምምነት የሚዘጋጅ የህብረት ስምምነት ውስጥ የተካተቱ ሠራተኛን ያለማስጠንቀቂያ ከሥራ ለማሰናበት የሚያስችሉ ምክንያቶች ጥፋትን መሰረት ማድረግ ያለባቸው ስለመሆኑ</p> <p>አዋጅ ቁ. 377/96 አንቀጽ 27/1//ተ/</p>                     | 64734 | <p>ካንትሪ ክለብ ዴቦሎበር</p> <p>የረረ ሺው የመኖሪያ ቤቶች ግንባታ ፕሮጀክት</p> <p>እና</p> <p>እነ አቶ በቀለ ለማ /ሦሰት ሰዎች/</p> | ሰኔ 16/2003 | 234 |
| 172 | <p>የግንባታ ሥራ ተቋራጭ ድርጅት ከ3ኛ ወገን ጋር ባደረገው የግንባታ ሥራ ውል</p>                                                                                                                         | 66306 | አምሳሉ ወረዳ                                                                                         | ሰኔ 03/2003 | 237 |

|     |                                                                                                                                                                                                                                                              |       |                                                                |                     |     |
|-----|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|----------------------------------------------------------------|---------------------|-----|
|     | መነሻነት የቀጠረውን ሰራተኛ የግንባታ ሥራው ውል በመቋረጡ ምክንያት ማሰናበቱ ህገ ወጥ ነው ሊባል የማይችል ስለመሆኑ<br><br>አዋጅ ቁ. 377/96 አንቀጽ 24/4/, 4/1/, 10, 9                                                                                                                                       |       | ኮንስትራክሽን አ/ማ<br><br>እና<br><br>እነ አቶ መሐመድ ሰይድ<br><br>/ስድስት ሰዎች/ |                     |     |
| 173 | የወንጀል ድርጊት ፈጽሟል በሚል በመጠራጠሩ የተነሳ ከሥራ ታግዶ የነበረና በኋላም የተሰናበት ሠራተኛ በወንጀል ተከስሶ ጥፋተኛ መሆኑ ተረጋግጦ የተሰጠ የፍ/ቤት ውሣኔ ያልቀረበ በመሆኑ ብቻ ስንብቱ ህገ ወጥ ነው ለማለት የማይቻል ስለመሆኑና ጉዳዩን በማስተናገድ ላይ የሚገኝ ፍ/ቤት የሠራተኛውን ስንብት አግባብነት ለመወሰን ማናቸውንም ማስረጃ አስቀርቦ በመመልከት ለጉዳዩ እልባት መስጠት ያለበት ስለመሆኑ | 59906 | የኢትዮጵያ ምርጥ ዘር<br><br>ድርጅት<br><br>እና<br><br>ኃይለማርያም ሻረው         | የካቲት<br><br>09/2003 | 240 |
| 174 | ከሥራ ጋር ባልተገናኘ /ተፈጥሮአዊ/ ሞት ምክንያት የሥራ ውል ሲቋረጥ የሥራ ስንብት ክፍያ የማይከፈል ስለመሆኑ                                                                                                                                                                                        | 18495 | የኢትዮጵያ መንግሥት<br><br>ባለስልጣን<br><br>እና<br><br>ወ/ሮ አሚናት ገበየሁ      | መጋቢት<br><br>18/1999 | 243 |
| 175 | • የቦነስ ክፍያ ለሠራተኛ የሚከፈለው በሥራ ላይ ያለ ሰራተኛ ወደፊት በርትቶ እንዲሰራ ለማበረታታት ብቻ ሳይሆን በሥራ ላይ በነበረበት ወቅት የሰራው                                                                                                                                                                | 20869 | አቶ አዲሱ አበሴ                                                     | ሰኔ 30/1998          | 245 |

|              |                                                                                                                                                                                                                   |       |                                                                      |              |    |
|--------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|----------------------------------------------------------------------|--------------|----|
|              | <p>ሥራ ለአሰሪው ትርፋማ ውጤት በማስገኘቱ የትርፍ ተጠቃሚ እንዲሆን ለማስቻል ጭምር ስለመሆኑ</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>የባንክ ክፍያ ተጠቃሚ ለመሆን ሠራተኛው ድርጅቱ /ተቋሙ/ ትርፋማ ውጤት ባስገኘበት ዓመት በሥራ ላይ የነበረና አስተዋጽኦ ያደረገ መሆን ያለበት ስለመሆን</li> </ul> |       | እና                                                                   |              |    |
|              |                                                                                                                                                                                                                   |       | የኢትዮጵያ ኤሌክትሪክ ኃይል ኮርፖሬሽን                                             |              |    |
| <b>ቅጽ 13</b> |                                                                                                                                                                                                                   |       |                                                                      |              |    |
| 176          | <p>ከሥራ ክርክር ጋር በተያያዘ የሠራተኛውን ለተወሰነ ወይም ለልተወሰነ ጊዜ የቅጥር ሁኔታ ለመወሰን የተቋሙን ድርጅታዊ አቋም ብቻ መሰረት በማድረግ የሚሰጥ ውሳኔ ተገቢነት የሌለው ስለመሆኑ</p> <p>አዋጅ ቁ.377/96 አንቀጽ 9,10</p>                                                         | 67533 | <p>የኢትዮጵያ ቴሌኮሙኒኬሽን ኮርፖሬሽን</p> <p>እና</p> <p>እነ በረከት በለጠ (ሁለት ሰዎች)</p> | ጥቅምት 08/2004 | 44 |
| 177          | <p>ከሥራ ክርክር ጋር በተያያዘ በፍርድ ቤት የተሰጠ ውሳኔ አስቀድሞ በሥራ ላይ የነበረን የድርጅት መዋቅርን መሰረት በማድረግ ሆኖ ጉዳዩ ለአፈፃፀም በቀረበ ጊዜ የድርጅቱ መዋቅር የተለወጠ መሆኑ ከተረጋገጠ ፍርዱ ሊፈፀም የማይችል ስለመሆኑ</p> <p>የፍ/ብ/ሥ/ሥ/ህ/ቁ.392(1),(2)</p>                         | 69471 | <p>የኢትዮጵያ ቴሌኮሙኒኬሽን ኮርፖሬሽን ደቡብ ሪጅን</p> <p>እና</p> <p>አቶ ጥበቡ ተሰማ</p>    | ጥቅምት 20/2004 | 46 |
| 178          | ከሥራ ክርክር ጋር በተያያዘ ለሠራተኛ የሚከፈል የሥራ ስንብትና ካሳ ክፍያ ላይ                                                                                                                                                                 | 61549 | የኦሮሚያ መንገዶች                                                          | ህዳር          | 48 |

|     |                                                                                                                                                                                |       |                                                          |                     |    |
|-----|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|----------------------------------------------------------|---------------------|----|
|     | የገቢ ግብር ሊቀነስ የሚገባ ስለመሆኑ<br><br>አዋጅ ቁ.286/94 አንቀጽ 13, 10(2), 2(10)<br><br>ደንብ ቁ.78/94                                                                                           |       | ባለሥልጣን<br><br>እና<br><br>ወ/ሮ ብርቁሣ አብራሂም                   | 06/2004             |    |
| 179 | አንድ የመንግስት ሠራተኛ ከአሰሪው ፈርሞ የተረከበውን ንብረት በጠፋ ጊዜ ተጠያቂ የሚሆነው ንብረቱ በእጁ እያለ እንዳይጠፋ ተገቢውን ጥንቃቄ ያላደረገ ወይም በንብረቱ መጥፋት የሠራተኛው ችልተኝነት መኖሩ የተረጋገጠ እንደሆነ ስለመሆኑ<br><br>አዋጅ ቁ. 515/99 አንቀጽ 65 | 69179 | የኡትዮጵያ ጨረራ<br><br>መከላከያ ባለስልጣን<br><br>እና<br><br>ታሪኩ ጩኔ   | ህዳር<br><br>04/2004  | 50 |
| 180 | በህግ ስልጣን በተሰጠው የመንግስት አካል በግልጽ በተላለፈ መመሪያ መሰረት የሠራተኛን የሥራ ውል ያቋረጠ አሠሪ የሥንብትና የማስጠንቀቂያ ክፍያ እንዲከፍል የሚገደድበት አግባብ የሌለ ስለመሆኑ<br><br>አዋጅ ቁ.377/96 አንቀጽ 28, 12(1)(ሀ)                  | 69125 | ወ/ሪት ሠላም ተስፋዬ<br><br>እና<br><br>አልካን ሃላፊነቱ የተወሰነ የግል ማህበር | ታህሣሥ<br><br>02/2004 | 53 |
| 181 | ከሥራ ክርክር ጋር በተያያዘ አሰሪና የሥራ መሪ የሆነ ሰው መካከል የሚፈጠርን አለመግባባት ለመፍታት ተፈፃሚነት ያለው ደንብ (መመሪያ) በስምምነት የተዘጋጀ እንደሆነ ይሄው ደንብ ተፈፃሚ ሊደረግ የሚገባ ስለመሆኑ                                           | 60489 | አቶ አምባጤ ወ/ማሪያም<br><br>እና<br><br>የኢትዮጵያ የእህል ንግድ          | ጥር<br><br>14/2004   | 55 |

|     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |       | ድርጅት                                                                                                   |               |    |
|-----|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|----|
| 182 | <ul style="list-style-type: none"> <li>• ከአሰሪና ሰራተኛ ግንኙነት ጋር በተያያዘ ሰራተኛው ከሥራ ሲሰናበት ከአሰሪው የተረከበውን ንብረት አላስረከበም በሚል ሰራተኛው ሊከፈለው ከሚገባው ክፍያ ቀንሶ ለማስቀረት የሚቻለው በሰራተኛው በኩል ዕዳ ስለመኖሩ መተማመን ላይ ሲደረስ ስለመሆኑ</li> <li>• ሰራተኛው ከተረከበው ንብረት አለመመለስ ጋር በተገናኘ ዕዳ ስለመኖሩ በግራ ቀኙ መካከል ክርክር (አለመግባባት) ያለ እንደሆነ አሰሪው ጉዳዩን በፍ/ቤት አቅርቦ መብቱን ማስከበር ያለበት ስለመሆኑ</li> </ul> <p>አዋጅ ቁ.377/96 አንቀጽ 36-38, 59(1), 53(2)(1)</p> | 67382 | <p>እነ አበበ ትራንስፖርት</p> <p>ኃ/የተ/የግል ማህበር</p> <p>(ሁለት ሰዎች)</p> <p>እና</p> <p>አቶ አርጋው አበበ</p>               | ጥር<br>04/2004 | 58 |
| 183 | <ul style="list-style-type: none"> <li>• ከአምስት አመት በላይ ያገለገለ ሰራተኛ የጡረታ መዋጮው ተመላሽ የተደረገለት መሆኑ የጡረታ አበል ተጠቃሚ እንደሆነ ተቆጥሮ የስራ ስንብት የሚያስከለክለው ስላለመሆኑ</li> <li>• በአሰሪና ሰራተኛ ህጉ የጡረታ "አበል" በሚል የተመለከተው ሀረግ የጡረታ መዋጮ ተመላሽንም የሚጨመር ስላለመሆኑ</li> </ul> <p>አዋጅ ቁ.345/95 አንቀጽ 2(13),(14)</p> <p>አዋጅ ቁ.494/98 አንቀጽ 2(1)(ሸ)</p>                                                                                 | 73258 | <p>እነ ወ/ሮ አበራሽ ፈይሳ</p> <p>(ሶስት ሰዎች)</p> <p>እና</p> <p>ጂ ሰብን ንግድና</p> <p>ኢንዱስትሪ ኃ.የተ.የግል</p> <p>ማህበር</p> | ጥር<br>16/2004 | 61 |
| 184 | <ul style="list-style-type: none"> <li>• ሠራተኛ በሥራ ቦታና በሥራ ወቅት ሆነ ብሎ በራሱ ላይ ለሚያደርሰው ጉዳት</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 67201 | አቶ ምትኩ ኃይሉ                                                                                             | የካቲት          | 64 |

|     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |       |                                                                    |                            |    |
|-----|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|--------------------------------------------------------------------|----------------------------|----|
|     | <p>አሰሪው ኃላፊነት የማይኖርበት ስለመሆኑ</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• የአደጋ መከላከያ ደንቦችን በመጣስ ወይም አካሉን ወይም አእምሮውን በሚገባ ለመቆጣጠር በማይችልበት ሁኔታ በአደንዛዥ ዕፅ አስክሮ በሥራ ላይ በመገኘቱ በሠራተኛ ላይ የደረሰ ጉዳት ሆን ተብሎ እንዳይደረስ የሚቆጠርና አሠሪው ጉዳቱን ለመከላከል የማይገደድ ስለመሆኑ</li> </ul> <p>አዋጅ ቁ.377/96 አንቀፅ 96(ሀ)(ለ), 96(1)</p> |       | <p>እና</p> <p>አቶ መስፍን ጥላሁን</p>                                      | 26/2004                    |    |
| 185 | <p>ከስራ ክርክር ጋር በተገናኘ በዲሲፕሊን ተከስሶ በዲሲፕሊን ኮሚቴ ሠራተኛው በፈፀመው የማታለል ድርጊት ጥፋተኛ የተባለ መሆኑን መነሻ በማድረግ የተሰናበተ ሰራተኛ የዲሲፕሊን ኮሚቴው አባላት በሥራ ክርክር ሰሚው አካል ፊት ቀርበው የምስክርነት ቃላቸውን ስላልሰጡ ስንብቱ ህገ ወጥ ነው በሚል የሚያቀርበው አቤቱታ ተቀባይነት የሌለው ስለመሆኑ</p> <p>አዋጅ ቁ.377/96 አንቀፅ 27(1)(ሐ) እና (መ)</p>                              | 73881 | <p>የኢትዮጵያ ኤሌክትሪክ ኃይል ኮርፖሬሽን ደቡብ ሪጅን</p> <p>እና</p> <p>አቶ ተፈራ ሹና</p> | <p>የካቲት</p> <p>27/2004</p> | 67 |
| 186 | <p>የጡረታ አበል ተጠቃሚ የሆነ የመንግስት ሠራተኛ በወንጀል ጉዳይ የተከሰሰና ጥፋተኛ ተብሎ በጽኑ እስራት ቅጣት በተቀጣ ጊዜ የጡረታ መብቱ የሚቋረጥ ስለመሆኑ፤</p> <p>አዋጅ ቁ. 95/1967 አንቀጽ 34</p>                                                                                                                                                          | 50590 | <p>ማህበራዊ ዋስትና ኤጀንሲ</p> <p>እና</p> <p>ወ/ሮ በርገኔ ኢንኮ</p>               | <p>መጋቢት</p> <p>28/2004</p> | 70 |



|     |                                                                                                                                                                                                                 |       |                                                                       |                     |    |
|-----|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|-----------------------------------------------------------------------|---------------------|----|
|     | አዋጅ ቁ. 345/1995 አንቀጽ 52(2) እና (3)<br><br>አዋጅ ቁጥር 209/1955                                                                                                                                                       |       |                                                                       |                     |    |
| 187 | ከሚሠራበት ድርጅት ብድር ወስዶ ከፍሎ ያላጠናቀቀ ሠራተኛ በገዛ ፈቃዱ ሥራ ሲለቅ ተከፍሎ ያላለቀው ብድር ከሚያገኘው ፕሮጀክት ፈንድ ሊቀንስ የሚችለው ሠራተኛው ዕዳ እንዳለበት ያመነ እንደሆነ ስለመሆኑ፤<br><br>አዋጅ ቁ.377/96 አንቀጽ 59(1)                                                   | 71507 | ሜድሮክ ወርቅ ማዕድን<br><br>ኃ.የተ.የግል ማህበር<br><br>እና<br><br>አቶ ሰይፉ ተፈሪ        | መጋቢት<br><br>10/2004 | 73 |
| 188 | አንድ ሠራተኛ በአሠራሩ በንብረት ላይ ጉዳት አደረሰ የሚባለው ንብረቱ የአሰሪውን ወይም ከአሠራሩ ድርጅት ሥራ ጋር ቀጥተኛ ግንኙነት ያለው መሆኑ ሲረጋገጥ ስለመሆኑ፤<br><br>አዋጅ ቁ.377/96 አንቀጽ 27(ሸ)                                                                          | 74400 | ግዮን ኢንዱስትሪያልና<br><br>ኮሙኒኬሽን ኃ/የተ/የግል<br><br>ማህበር<br><br>እና አቶ ኃይሉ ናርዬ | ግንቦት<br><br>07/2004 | 76 |
| 189 | ለትርፍ ያልተቋቋሙ ድርጅቶች (መደቦች) በስራቸው የሚቀጥሯቸውን ሠራተኞች በተመለከተ አግባብነት ባላቸው የኢትዮጵያ ሕጎች የሚዳኙ መሆኑን በመግለጽ ከኢትዮጵያ መንግስት ጋር በመግባቢያ ሰነድ ስምምነት ያደረጉ እንደሆነ በድርጅቶቹ እና በሰራተኞቻቸው መካከል የሚነሱ አለመግባባቶች በስምምነቱ መሠረት እልባት ሊያገኝ የሚገባ ስለመሆኑ፤ | 67996 | ሳሳካዋ ግሎባል 2000<br><br>ፕሮጀክት<br><br>እና<br><br>አቶሸዋድንበር ደቻሳ             | ሰኔ 19/2004          | 79 |

|     |                                                                                                                                                                                                                                                                                        |       |                                                                     |                           |    |
|-----|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|---------------------------------------------------------------------|---------------------------|----|
|     | አዋጅ ቁ.377/96 አንቀጽ 3(3)                                                                                                                                                                                                                                                                 |       |                                                                     |                           |    |
| 190 | <p>በሥራ ላይ በደረሰ ጉዳት በሞት ምክንያት የሥራ ውል ሲቋረጥ የሠራተኛው የጉዳት ካሳ በመድን ፖሊሲ ተሸፍኖ ሲገኝ የካሳ ክፈያውን ሊጠይቁ ስለሚችሉ ወገኖች፤</p> <p>አዋጅ ቁ.377/96 አንቀጽ 110(1)(2),134(2),128,129,133</p> <p>የፍ/ብ/ህ/ቁ. 842, 1732, 1735, 1736, 1734</p>                                                                            | 72645 | <p>የኢትዮጵያ መድን ድርጅት</p> <p>እና</p> <p>እነ አቶ ክፍለደሐንስ ተሰማ (ሁለት ሰዎች)</p> | <p>ሐምሌ</p> <p>03/2004</p> | 82 |
| 191 | <p>አሰሪ ሲሰራው የነበረው ሥራ በመቀነሱ ወይም በመቀዝቀድ ምክንያት ካሉት ሠራተኞች መካከል ከአሥር ፕረሰንት በታች የሆኑትን የሥራ ውል ሚቋረጡ የግድ አስፈላጊ ሆኖ ሲገኝ የሥራ ውላቸው የሚቋረጥና ሥራ የሚቀጥሉትን ሠራተኞች ለመለየት ሊከተለው ስለሚገባ አካሄድ</p> <p>አዋጅ ቁ. 377/96 አንቀጽ 28(8), 29(3)</p>                                                                        | 74230 | <p>አቶ አስቻለው ጌታሁን (አስር ሰዎች)</p> <p>እና</p> <p>አልፋ ዩኒቨርሲቲ ኮሌጅ</p>      | <p>ሐምሌ</p> <p>17/2004</p> | 90 |
| 192 | <ul style="list-style-type: none"> <li>• የአሰሪና ሠራተኛ ጉዳይ ህግ ውስጥ "እንደ ጥፋቱ ክብደት በሥራ ቦታው አምባገነን ወይም ጠብ አጫሪነት ተጠያቂ መሆን..." በሚል የተመለከተው ሀረግ ሊተረጎምና ተግባራዊ ሊደረግ የሚችልበት አግባብ፤</li> <li>• "የሥራ ቦታ" የሚለው ሀረግ አሰሪው (ተቋሙ) ለሥራና ለመኖሪያ በሚል ለሰራተኞች የሚሰጠውን ቦታ እንዲሁም ተፈፀመ የተባለውን የአምባገነን ድርጊት</li> </ul> | 79105 | <p>ወርልድ ቪዥን ኢትዮጵያ</p> <p>እና</p> <p>አቶ መዘምር መክብብ</p>                 | <p>ሐምሌ</p> <p>03/2004</p> | 94 |

|     |                                                                                                                                                                               |       |                                                       |                |     |
|-----|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|-------------------------------------------------------|----------------|-----|
|     | ከሥራ ሰዓት ሙጪ መሆኑንም ጭምር የሚያካትት ስለመሆኑ፤<br>አዋጅ ቁ. 377/96 አንቀጽ 27(1)(ረ),97,4                                                                                                        |       |                                                       |                |     |
| 193 | አሰሪ ደንብን ባልጠበቀ መንገድ ሠራተኛው ወደ ሌላ ቦታ ተዛውሮ እንዲሰራ ተመድቦ ፈቃደኛ አልሆነም በሚል ሠራተኛውን ማሰናበቱ ተገቢ ስላለመሆኑ                                                                                     | 77113 | ኦኪኮ በዲዋይዝ<br>ኃ/የተ/የግል ማህበር<br><br>እና<br>አቶ ገረመው አበበ   | ሐምሌ<br>27/2004 | 97  |
| 194 | በሥራ ላይ ንብረትንም ሆነ ህይወትን ለአደጋ የሚያጋልጥ ድርጊት መፈፀም ህገ ወጥ በመሆኑ ያለማስጠንቀቂያ ሊያሰናብት የሚችል ስለመሆኑ፤<br>አዋጅ ቁ.377/96 አንቀጽ 27(1)(ቀ) 14(2)(ሀ)                                                   | 79096 | ሪመምበር ዘ ፑረሰት<br>ኮሚዩኒቲ<br><br>እና<br>ዘውድነሽ ማሞ           | ሐምሌ<br>20/2004 | 100 |
| 195 | በሥራ ላይ ከሚደረስ አደጋ ጋር በተያያዘ አደጋው የደረሰው ከሥራ ሰዓትና ከሥራ ቦታ ውጪ ከሥራው ጋር ግንኙነት በሌለው አጋጣሚ እና ከአሰሪው ትዕዛዝ ሳይኖር እንደሆነ አሰሪው ለደረሰው ጉዳት ኃላፊነት የማይኖርበት ስለመሆኑ፤<br>አዋጅ ቁ. 377/96 አንቀጽ 95, 96, 97 | 68138 | ወ/ሮ ጥሩሰው ጥላሁን<br>(ሶስት ሰዎች)<br><br>እና<br>ሲቪል ወርክስ አማካሪ | ጥር<br>17/2004  | 103 |

|     |                                                                                                                                                                                                         |       |                                                                                                         |                   |     |
|-----|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-----|
|     |                                                                                                                                                                                                         |       | መሃንዲሶች ኃ/የተ/የግል ማህበር                                                                                    |                   |     |
| 196 | በፌዴራል መንግስት ሠራተኞች ህግ መሠረት አንድን ጉዳት በሥራ ላይ የደረሰ ጉዳት ነው ለማለት የሚቻልበት አግባብ (ሁኔታ) እና በጉዳቱ ሞት በተከሰተ ጊዜ የጉዳት ካሳ ለሚች ሴተሰብ የሚሰጥበት አግባብ፤<br><br>አዋጅ ቁ. 515/99 አንቀጽ 47(2)(ሐ)<br><br>አዋጅ ቁ. 262/94 አንቀጽ 46(2)(5)(ለ) | 61717 | ወ/ሮ አበበች አዲሻ<br><br>በራሳቸውና በህጻን ረቂቅ ተክሉ ስም<br><br>እና<br><br>በስራና ከተማ ልማት ሚኒስቴር የተጓዳሆ ሴቶች ልማት ፕሮጀክት ጽ/ቤት | ጥር<br><br>15/2004 | 111 |
| 197 | የሠራተኞች ስንብት ተከትሎ አሰሪ የሆነ አካል የከራካሪ የሆኑ ክፍያዎችን በተመለከተ ሊያዘጋጅ እንደሚችልና ክፍያ በማዘጋጀት በሚል ሊቀጣ የሚችለው ከቁጥጥር ውጪ በሆነ ምክንያት ሳይኖር ወይም የሚያከራክር ክፍያ ሳይኖር ያለአግባብ ያዘገየ እንደሆነ ስለመሆኑ፤<br><br>አዋጅ ቁ. 377/96 አንቀጽ 37, 38, 36  | 74636 | ኢትዮ ቴሌኮም<br><br>እና<br><br>ትዕግስት ሙሉዓለም (15 ሰዎች)                                                          | ሰኔ 21/ 2004       | 116 |

## ቅጽ 14

|     |                                                                                                                                                                                                                                                                              |       |                                                                               |                    |  |
|-----|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|-------------------------------------------------------------------------------|--------------------|--|
| 198 | በአሰሪ ከተደረገ የሥራ ቦታ ዝውውር ጋር በተያያዘ ሠራተኛው ወደነበረበት ሥራ ቦታና መደብ እንዲመለስ በፍ/ቤት ሲወሰን አሰሪው ሠራተኛው የሥራ ዝውውሩ ከመከናወኑ በፊት ይሰራበት ወደነበረበት ቦታና የሥራ መደብ በትክክል መመለስ ያለበት ስለመሆኑ፤                                                                                                                   | 78536 | በደሴ ቢራ አክሲዮን<br>ማህበር<br><br>እና<br><br>አቶ አልማው ቤዛ                              | ታህሳስ<br><br>5/2005 |  |
| 199 | ሠራተኛ ተቀጥሮ የሚሰራበትን አሰሪ ተቋም መልካም ስምና ዝና እንዲሁም ጥቅምና ህልውና አደጋ ላይ በሚጥሉ ተግባራት የሚፈጽመው ጥፋት መጠንና ደረጃ እና የሚወሰድበትን እርምጃ ለመወሰን ሠራተኛው ከሚሰራው የሥራ አይነትና ባህሪ እንዲሁም ከአሰሪና ሠራተኛ ህጉ መንፈስና ዓላማ አንፃር መታየት ያለበት ስለመሆኑ፤<br><br>አዋጅ ቁ.377/96 አንቀጽ 27(1)(ሸ)(ረ)                                        | 77134 | ወሰኔ የህክምና አገልግሎት<br>ኃላፊነቱ የተወሰነ የግል<br>ማህበር<br><br>እና<br><br>ዶ/ር ክብረወሰን አለማየሁ | ጥቅምት<br><br>8/2005 |  |
| 200 | <ul style="list-style-type: none"> <li>የጡረታ አበል ተጠቃሚ የሆነ ሰው በሌላ የመንግስት ሥራ ተቀጥሮ ያለአግባብ የወሰደው የጡረታ አበል እንዲመለስ በሚል የሚቀርብ ጥያቄ በአሥር አመት ይርጋ የሚታገድ ስለመሆኑና የይርጋ ጊዜውም ግለሰቡ በሌላ የመንግስት ሥራ ከተቀጠረበት ጊዜ ጀምሮ የሚቆጠር ስለመሆኑ፤</li> <li>አንድ የመንግስት ሠራተኛ ጡረታ ከወጣ በኋላ መልሶ ደመወዝ በሚያስገኝ</li> </ul> | 72341 | የማህበራዊ ዋስትና<br>ኤጀንሲ<br><br>እና<br><br>አቶ ታዬ አበራ                                | ህዳር<br><br>21/2005 |  |

|     |                                                                                                                                                                                                                     |       |                                                           |                   |  |
|-----|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|-----------------------------------------------------------|-------------------|--|
|     | <p>የመንግስት ስራ ከተቀጠረ የቅጥሩ ሁኔታ በቋሚነትም ይሁን በጊዜያዊነት እንዲሁም ደመወዙ ከጡረታ አበሉ ያነሰ ሆነም አልሆነ ከደመወዙና ከጡረታ አበሉ አንዱን መምረጥ ያለበት ስለመሆኑ፤</p> <p>አዋጅ ቁ.345/95 አንቀጽ 46(1) (2)</p> <p>አዋጅ ቁ.209/55 አንቀጽ 30(2)</p> <p>የፍ/ብ/ህ/ቁ.1677(1)</p> |       |                                                           |                   |  |
| 201 | <p>የሥራ ክርክር ችሎት አንድን ሠራተኛ ያለአግባብ የተሰናበተ ነው በሚል ውሳኔ ከተሰጠበት ቀን ወደኋላ ቀደም ብሎ ካለ ጊዜ ጀምሮ አሰሪው ወደ ሥራ እንዲመልስ በሚል ውሳኔ የሰጠ እንደሆነ ሠራተኛው ከተጠቀሰው ጊዜ ጀምሮ ውዝፍ ደመወዝ ለማግኘት መብት የሚኖረው ስለመሆኑ፤</p>                                      | 83012 | <p>ዝዋይ ሮዝ ድርጅት</p> <p>እና</p> <p>ወ/ሮ ፋንቱ ያሲን</p>           | ጥር<br>14/200<br>5 |  |
| 202 | <p>የጥብቅና ሙያ አገልግሎት ለመስጠት ፈቃድ ያለው የህግ ባለሙያ በሙያው አገልግሎት ለመስጠት ከ3ኛ ወገን ጋር በሚያደርገው ውል የሚፈጠረው ግንኙነት በእውቀት ሥራ ውል ላይ የተመሠረተ እንጂ ሠራተኛውን እንደ የስራ መሪ ወይም ተቀጣሪ የማያስቆጥረው ስለመሆኑ፤</p> <p>በአዋጅ ቁ.377/96 የማይገዛ ስለመሆኑ፤</p>           | 81405 | <p>አቶ አህመድ ሲራጅ</p> <p>እና</p> <p>የአወሊያ ዋና ማስተባበሪያ ጽ/ቤት</p> | ጥር<br>29/2005     |  |

|     |                                                                                                                                                                                                                                  |       |                                                                              |                     |  |
|-----|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|------------------------------------------------------------------------------|---------------------|--|
| 203 | አንድ ሠራተኛ መብቱን ለማስከበር በአሰሪው ላይ በፍ/ቤት ክስ መመስረቱ ብቻ ከአሠሪው ጋር ለወደፊት የሻከረ ግንኙነት ይፈጥራል የማያስብልና የስራ ውሉ እንዳይቀጥል ለማድረግ የሚያስችል ምክንያት ስላለመሆኑ፤<br><br>አዋጅ ቁ. 377/96 አንቀጽ 43(3)                                                                | 82336 | የአብጃታ ሶዳ አሽ አክሲዮን<br>ማህበር<br><br>እና<br><br>ማርታ አበበ                           | ጥር<br><br>02/2005   |  |
| 204 | ቀደም ሲል ስናገኘው የነበረው የደመወዝ መጠን የተቀነሠ ስለሆነ እንዲስተካከልልን በማለት በሠራተኞች የሚቀርብ ክስ የወል የሥራ ክርክር ነው ሊባል የማይችል ስለመሆኑ፤                                                                                                                         | 78865 | የኢትዮጵያ የእህል ንግድ<br>ድርጅት<br><br>እና<br><br>እነ አቶ ገ/ስላሴ<br>ኃ/ማርያም (ስምንት<br>ሰዎች) | ጥር<br><br>28/2005   |  |
| 205 | • ከሥራ ቅጥር ግንኙነት ጋር በተገናኘ አንድ ሥራ "ቀጣይነት ያለው" ነው ለማለት ስለሚቻልበት አግባብ፤<br><br>• አንድ ሥራ በባህሪው "ቀጣይነት ያለው" ነው ለማለት ስራው ረዘም ላለ ጊዜ መስራቱን ብቻ ሳይሆን የሥራው ባህሪ ከአሠሪው ድርጅት (ተቋም) አይነተኛ ሥራ ጋር የሚሄድና በመደበኛነት የሚከናወን መሆኑን ጭምር ማረጋገጥ የሚያስፈልግ ስለመሆኑ፤ | 80350 | ሽራተን አዲስ<br><br>እና<br><br>እነ አቶ ገናኖው ከበደ<br>(ሃምሳ አንድ ሰዎች)                    | ጥቅምት<br><br>20/2005 |  |

|     |                                                                                                                                                                                                                                    |       |                                                                    |                     |  |
|-----|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|--------------------------------------------------------------------|---------------------|--|
| 206 | የጡረታ መውጫ እድሜ ወሰንን በተመለከተ አሰራር ከሠራተኛ ማህበር ጋር የሚያደርገው ስምምነት ተፈፃሚ ሊሆን የሚገባው በተመሳሳይ ጉዳይ ለሠራተኛ በህግ ከተደነገገው ይልቅ የህብረት ስምምነቱ የተሻለ (የበለጠ) ጥቅም የሚያስገኝ እንደሆነ ስለመሆኑ፤<br><br>አዋጅ ቁ. 377/96 አንቀጽ 134(2),24(3)<br><br>አዋጅ ቁ. 715/2003 አንቀጽ 17(1) | 80079 | የመቶ አለቃ ጥላሁን ታችበሌ<br><br>እና<br><br>ግሎባል ሆቴል ኃ/የተ/የግል ማህበር          | ህዳር<br><br>19/2005  |  |
| 207 | አንድ ሠራተኛ በባህሪው ቀጣይነት ባለው ሥራ ላይ መቀጠሩ መረጋገጡ ብቻ ሠራተኛው ላልተወሰነ ጊዜ እንደተቀጠረ የሚያስቆጥረው ስላለመሆኑ፤<br><br>አዋጅ ቁ. 377/96 አንቀጽ 24(1)                                                                                                              | 79853 | የአዲስ አበባ ከተማ መንገዶች ባለሥልጣን<br><br>እና<br><br>እነ አቶ ጌታቸው ደበበ (14 ሰዎች) | ህዳር<br><br>04/2005  |  |
| 208 | ሥራና ሰራተኛን ከመምራት እና ከመቆጣጠር ባለፈ በሠራተኛ ላይ የዲሲፕሊን እርምጃ ለመውሰድም ሆነ ከሥራ ለማሰናበት ስልጣን በሌለው የቅርብ አለቃ ሠራተኛው ሥራ እንዲለቅ የተነገረ መሆኑ የሥራ ውል ተቋርጧል ወደሚል ድምዳሜ የሚያደርስ ስላለመሆኑ፤                                                                          | 79212 | ሮያል ከረሜላ ኃ/የተ/የግ/ማህበር<br><br>እና<br><br>ወ/ሪት ፀሐይ ብርሀኑ               | ጥቅምት<br><br>19/2005 |  |



|              |                                                                                                                                                                                             |       |                                                                    |                     |   |
|--------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|--------------------------------------------------------------------|---------------------|---|
|              | አዋጅ ቁ.377/96 አንቀጽ 3(2)(ሐ)                                                                                                                                                                   |       |                                                                    |                     |   |
| 209          | የሥራ ውል ወይም በሌላ ሠነድ ሠራተኛው ስምምነቱን ባልሰጠበት ሁኔታ አሰሪ የሆነው አካል እህት ድርጅት ወደ ሆነ ተቋም (ድርጅት) ሰራተኛውን አዛውሮ ለማሰራት አሠሪ መብት የሌለው ስለመሆኑ፤                                                                     | 83068 | ዲ.ኤች.ገዳ ብርድልብስ<br>ፋብሪካ<br>ኃ/የተ/የግ/ማህበር<br><br>እና<br>ወ/ሪት ቅድስት ጌታቸው | ታህሳስ<br><br>30/2005 |   |
| 210          | አንድ ሠራተኛ በሥራው አፈፃፀም ምዘና ደካማ ነው በማለት የሥራ ውሉን ለማቋረጥ የሚቻለው ምዘናውን ሠራተኛው በተቀጠረበትና በተመደበበት የሥራ አይነት (መስክ) ላይ በማድረግ ስለመሆኑ፤<br><br>አዋጅ ቁ. 377/96 አንቀጽ 42, 43(1)                                     | 82335 | ሆሊ ኤንጀልስ ት/ቤት<br>ኃ/የተ/የግ/ማህበር<br><br>እና<br>መ/ር መልካም አለማየሁ          | ጥር<br><br>01/2005   |   |
| <b>ቅጽ 15</b> |                                                                                                                                                                                             |       |                                                                    |                     |   |
| 211          | • አንድ ሠራተኛ በሥራ ላይ እያለ የደረሰበትን የአካል ጉዳት በተመለከተ የጉዳት ካሳ ክፍያ እንዲከፈለው ለመጠየቅ የሚችለው በአማራጭ አንድም በአሰሪና ሠራተኛ ጉዳይ አዋጁ መሠረት አሰሪውን ያለጥፋት በሥራ ክርክር ችሎት ከሰ በመጠየቅ ወይም የአሰሪውን ጥፋት መነሻ በማድረግ የጉዳት ካሳ ክፍያ ከውል | 80343 | ዋሊያ የቆዳ ማለስለሻ<br>ፋብሪካ<br>ኃ/የተ/የግ/ማህበር                              | ግንቦት<br><br>06/2005 | 2 |

|     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |       |                                                                |              |   |
|-----|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|----------------------------------------------------------------|--------------|---|
|     | <p>ውጪ ኃላፊነትን የተመለከቱ ድንጋጌዎችን መሠረት በማድረግ በፍ/ሔር ችሎት በአሠራሩ ላይ ክስ ለማቅረብ የሚችል ስለመሆኑ፤</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• በሥራ ላይ ጉዳት የደረሰበት ሠራተኛ የጉዳት ካሣን ለመጠየቅ በህጉ የተመለከቱትን መብቶች በአግባቡና በትክክል ተገንዝቦ እንደ ጉዳቱ ሁኔታ፤ አይነትና አግባብነት በተሻለ ሁኔታ የሚጠቅመውን የመብት አድማስ አውቆ በመለየት ተገቢው መብቱ ከመነጨበት የህግ አግባብ አንፃር ክሱን ሊያቀርብ የሚገባ ስለመሆኑ፤</li> <li>• የፍ/ብ/ሥ/ሥ/ህ/ቁ.5 ድንጋጌ ይዘት አድማሱ በግልጽ በተወሰኑ ጭብጦች ላይ ብቻ ሳይሆን በተከራካሪ ወገኖች ቢነሱ ኖሮ ሊወሰኑ ይችሉ የነበሩ ጭብጦችን ጭምር የሚያካትት ስለመሆኑ፤</li> </ul> <p>አዋጅ ቁ. 377/96 አንቀጽ 96(1), 97 109, 138(1)</p> <p>የፍ/ብ/ሥ/ሥ/ህ/ቁ. 80(2)</p> |       | <p>እና</p> <p>አቶ ደረጀ ውለታው</p>                                   |              |   |
| 212 | <p>አሠሪ ሠራተኛውን እንደ ሠራተኛ በመቀበል የሚሰራውን ሥራ ባልሰጠበት ሁኔታ ሠራተኛውን ከሥራ ገበታው ቀርቷል በሚል ያለ ማስጠንቀቂያ ለማሰናበት የማይችል ስለመሆኑ፤</p> <p>አዋጅ ቁ. 377/96 አንቀጽ 27(1) ለ</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 82091 | <p>ኒው ጄኔሬሽን ዩኒቨርሲቲ</p> <p>ኮሌጅ</p> <p>እና</p> <p>አቶ ለገሠ ደሣለኝ</p> | መጋቢት 25/2005 | 9 |

|     |                                                                                                                                                                                                                                       |       |                                                              |                     |    |
|-----|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|--------------------------------------------------------------|---------------------|----|
| 213 | የሥራ መሪ የሆነ ሠራተኛ ያለ አግባብ ከሥራ መሰናበቱ ተረጋግጦ ሲወሰንና የአሰሪው የመተዳደሪያ ደንብ የሚፈቅድለት ከሆነ በአዋጅ ቁ. 377/96 መሠረት ኪሣራ ታስቦ ሊከፈለው የሚችል ስለመሆኑ<br><br>የፍ/ብ/ሀ/ቁ.2574(2)<br><br>አዋጅ ቁ.377/96 አንቀጽ 43(4) (ሀ)                                                   | 84661 | አቶ ዳዊት ሸዋቀና<br><br>እና<br><br>ስኳር ኮርፖሬሽን                      | መጋቢት<br><br>27/2005 | 12 |
| 214 | ከሥራ ጋር በተገናኘ እንዲከፈል በሚል የሚቀርቡ የደመወዝ፣ የትርፍ ሰዓት እና ሌሎች ክፍያዎች ላይ ተፈፃሚ የሚሆነው የይርጋ ጊዜ ገደብ መቆጠር የሚጀምረው ሠራተኛው ክፍያዎቹን መጠየቅ ይችላል (ይገባዋል) ከሚባልበት ግዜ ጀምሮ እንጂ የሠራተኛው የሥራ ውል ከተቋረጠበት ግዜ ጀምሮ ነው ሊባል የማይችል ስለመሆኑ፤<br><br>አዋጅ ቁ. 377/96 አንቀጽ 162(1-4) | 79476 | ኢትዩ ቴሌኮም እና<br><br>እነ<br><br>አቶ ዘረሁን ታዬ (ዘጠና ስድስት ሰዎች)       | የካቲት<br><br>12/2005 | 17 |
| 215 | የስራ ውል የሚመሠረተው ማንኛውም ሰው ደመወዝ እየተከፈለው በአሰሪው መሪነት በቀጥታም ሆነ በተዘዋዋሪ መንገድ ለተወሰነ ወይም ላልተወሰነ ጊዜ ወይም የተወሰነ ሥራ ለአሰሪው ለመስራት የተስማማ እንደሆነ ስለመሆኑ<br><br>አዋጅ ቁ. 377/96 አንቀጽ 2(3),4                                                                  | 81814 | እነ ወ/ት ፌሸን የሺጌታ<br>(12 ሰዎች)<br><br>እና<br><br>የኢትዮጵያ አየር መንገድ | ሐምሌ<br><br>18/2005  | 24 |

|     |                                                                                                                                                                                                |       |                                                                              |                  |    |
|-----|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|------------------------------------------------------------------------------|------------------|----|
| 216 | በአሠሪው ንብረት ላይ ጉዳት በማድረሱ ያለማስጠንቀቂያ ከሥራ የተሰናበተ ሠራተኛ ጉዳቱን ያደረሰኩት በሥራ መደራረብ እና ከልምድ ማነስ ነው የሚል ምክንያት አቅርቦ የተከራከረ መሆኑ ስንብቱን ህገ ወጥ ነው ለማለት የሚያበቃ (የሚያስችል) ስላለመሆኑ፣ አዋጅ ቁ. 377/96 አንቀጽ 27(1)(ሸ), 13(3) | 86284 | ሆራይዞን አዲስ ጎማ<br>(አ.ማ)<br><br>እና<br><br>አቶ መኮንን ዓለሙ                           | መጋቢት<br>13/2005  | 27 |
| 217 | አንድ ሠራተኛ የቅጥሩ ውል አይነት ቋሚም ይሁን ግዜያዊ ለሠራተኛ በህጉ በተፈቀዱ ጥቅሞች የመጠቀምና ህጉ የሰጣቸውን ከላላዎች የማግኘት መብት ያለው ስለመሆኑ፣<br><br>አዋጅ ቁ. 377/96 አንቀጽ 162<br><br>የኢ.ፌ.ዲ.ሪ ህገ መንግስት አንቀጽ 42(2)                          | 87338 | ዮቴክ ኮንስትራክሽን<br>ኃ.የተ.የግል ማህበር<br><br>እና<br><br>እነ አቶ ገብሬ በላይነህ<br>(አምስት ሰዎች) | ግንቦት<br>21/2005  | 30 |
| 218 | አንድ ሠራተኛ ከሥራ መቅረቱ በህመም ምክንያት መሆኑ እንደበቂ ምክንያት ሊወሰድ የሚችለው በህጉ አግባብ፣ በህመሙ ምክንያት ስለመቅረቱ ለአሰሪው ያሳወቀና ፈቃድ ያገኘ እንደሆነ ስለመሆኑ፣<br><br>አዋጅ ቁጥር 377/96 አንቀጽ 85(4)                                          | 87285 | ወ/ሮ የውብዳር ንጋቱ<br><br>እና<br><br>ገነት ሆቴል                                       | መስከረም<br>23/2006 | 34 |
| 219 | የሥራ ኃላፊነቱን ባለመወጣት ተገቢነት የሌላቸው ሰዎችን ወደ አሰሪው ድርጅት ውስጥ ዘልቀው እንዲገቡ በማድረግ ጥፋት የፈፀመ የጥበቃ ሰራተኛ ወደ ድርጅቱ                                                                                                | 90389 | የኢትዮጵያ ኤርፖርት<br>ድርጅት                                                         | ጥቅምት<br>18/2006  | 38 |

|              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |       |                                                                                                     |                   |    |
|--------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|----|
|              | በገቡት ሰዎች ምክንያት የተፈጠረ የፀጥታና የደህንነት ችግር አልተከሰተም በሚል ምክንያት ብቻ አሰራሩ በሰራተኛው ላይ የፈፀመውን የስራ ውል ማቋረጥ ተግባር ህገ ወጥ ነው ሊያስብል የሚችል ስላለመሆኑ፤<br><br>አዋጅ ቁ. 377/96 አንቀጽ 27(1)(ሸ), 17(1)(ሸ)(ቀ), 14(2)(ሀ)                                                                                                                   |       | እና<br><br>አቶ በረሀን በላይ                                                                               |                   |    |
| 220          | አንድን ሠራተኛ የሥራ መሪ ነው ለማለት የሚቻለው በህግ ወይም እንደ ድርጅቱ የሥራ ፀባይ በአሰራሩ በተሰጠ የውክልና ስልጣን መሠረት የሥራ አመራር ፖሊሲዎችን የማውጣትና የማስፈፀም እንዲሁም በተጨማሪነት ወይም ይህንን ሣይጨምር ሠራተኛን የመቅጠር፣ የማዛወር፣ የማገድ፣ የመመደብ ወይም ሌሎች የሥነ-ሥርዓት እርምጃ የመውሰድ ተግባሮችን የሚያከናውን እንደሆነ ስለመሆኑ፤<br><br>አዋጅ ቁ. 377/96 አንቀጽ 3(2)(ሐ)<br><br>አዋጅ ቁ. 494/98 አንቀጽ 2(1)(ሐ) | 92466 | ሳይግን ቴክኖሎጂ<br><br>ቢዩሳዲንግ ኮንስትራክሽን<br><br>ትሬድ ኢንዱስትሪ<br><br>ኢትዮጵያ ብራንች<br><br>እና<br><br>አቶ ተስፋዬ ጥላሁን | ጥር<br><br>02/2006 | 41 |
| <b>ቅጽ 16</b> |                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |       |                                                                                                     |                   |    |
| 221          | አንድ ሠራተኛ በስራ ውሉ እና በስራ ደንቡ መሠረት በአሰሪ የተሰጠውን ትዕዛዝ የመፈፀም ግዴታን አለመወጣቱ ስለሚያስከትለው ውጤት                                                                                                                                                                                                                          | 90570 | አቶ ፍፁም አስታጥቄ<br><br>ወኪል                                                                             | ጥር<br><br>27/2006 | 66 |

|     |                                                                                                                                                                                                                                               |       |                                                              |                |    |
|-----|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|--------------------------------------------------------------|----------------|----|
|     | በአሠሪና ሠራተኛ አዋጅ አንቀጽ 13(2)፣13(7)                                                                                                                                                                                                               |       | እና<br>የተቀናጀ የቤተሰብ<br>አገልግሎት ድርጅት                             |                |    |
| 222 | በአሰሪና ሰራተኛ መካከል የሚፈጠር የስራ ግንኙነትን መነሻ በማድረግ ሰራተኛው በሕግ የተሰጠውን መብቱን ለመተው የሚያደርገው ስምምነት የህግ ውጤት የማይኖረው ስለመሆኑ፡-                                                                                                                                    | 92410 | ቻይና ሀይ ዌይ ግሩፕ<br>ሊሚትድ<br><br>እና<br>አቶ ውብሸት እንግዳው             | ጥር<br>29/2006  | 69 |
| 223 | የመድን ዋስትና የገባ የመንግስት የልማት ድርጅት በአንድ ሰራተኛው ላይ ለደረሰ የአካል ጉዳት ተጠያቂ የማይሆነው የተገባው የመድሀን ሽፋን በአዋጁ የተጠበቀውን መጠን የሚሸፈን ከሆነ ብቻ ስለመሆኑ፤<br><br>በአዋጁ ስሌት ለአነሰ መጠን ያህል የመድሀን ሽፋን አሰሪው ተጠያቂ ስለመሆኑ፤<br><br>በአዋጅ ቁጥር 377/1996 አንቀጽ 109(1)፣ አንቀጽ 109(3) ,134(1) | 97512 | አቶ ምህረት አላነ ገረመው<br><br>እና<br><br>የኢትዮጵያ ቱሪስት ንግድ<br>ስራ ድርጅት | ሐምሌ<br>29/2006 | 81 |
| 224 | በአሰሪና ሰራተኛ መካከል በሚደርግ የቅጥር ውሉ ላይ በግልፅ የሙከራ ጊዜ እንዲኖር ካልተስማሙ በስተቀር አሰሪው የሙከራ ጊዜ ነው ብሎ በሚያስበው ጊዜ ውስጥ የሰራተኛውን የስራ ውል ያለማስጠንቀቂያ ሊያቋርጥ የማይችል                                                                                                        | 98052 | በርሄ ሐጎስ ጠቅላላ ስራ<br>ተቋራጭ                                      | ሐምሌ<br>14/2006 | 86 |

|     |                                                                                                                                                                                                   |       |                                                      |                     |    |
|-----|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|------------------------------------------------------|---------------------|----|
|     | ስለመሆኑ፡-<br><br>አዋጅ 377/1996 አንቀጽ 11(3)                                                                                                                                                            |       | እና<br><br>አቶ ገመቱ አዲኛ                                 |                     |    |
| 225 | የአዋጅ ቁጥር 377/96 የተፈፃሚነት ወሰን በአሠሪና ሠራተኛ መካከል በሚቋቋም በቅጥር ላይ የተመሰረተ የሥራ ግንኙነት ላይ ተፈጻሚነት የሚኖረው ቢሆንም፤ በአዋጁ በግልጽ በተደነገጉ ሌላ ሕግ በሚገዛቸው ግንኙነቶች ላይ ተፈጻሚነት የማይኖረው ስለመሆኑ፤<br><br>አዋጅ ቁ.377/96 አንቀጽ 3          | 92152 | ግርማ ደሳለኝ<br><br>እና<br><br>ወጣቶች ገነት የመጀመሪያ ደረጃ ት/ቤት   | የካቲት<br><br>11/2006 | 89 |
| 226 | የሥራ ውል በመቋረጡ ምክንያት በሰራተኛውም ሆነ በአሰሪው የሚቀርብ ማንኛውም የክፍያ ጥያቄ ሥራ ውሉ በተቋረጠ በ6 ወር ጊዜ ውስጥ ካልቀረበ በይርጋ የሚታገድ ስለመሆኑ፤<br><br>የጳጉሜ ቀናት በይርጋ ቀናት የማይካተቱ ስለመሆኑ፤<br><br>አዋጅ ቁ. 377/96 አንቀጽ 162(4)፣የፍ/ሕ/ቁ. 1860(3) | 96458 | ኢትዮጵያ የርቀት ትምህርት ኮሌጅ<br><br>እና<br><br>ዶ/ር ደሣለኝ ተመስገን | ሐምሌ<br><br>29/2006  | 92 |
| 227 | ከስራ ውል መቋረጥ ጋር ተያይዞ በአሰሪው ቁጥጥር ውጪ በሆነ ምክንያት ካልሆነ በቀር በሰባት የስራ ቀናት ውስጥ አሰሪው ለሰራተኛው መክፈል የሚገባውን ሒሳብ ካልከፈለ ክፍያ ለዘገየበት ጊዜ ለሰራተኛው እስከ ሶስት ወር የሚደርስ ደሞዙን ያህል አሰሪው እንዲከፍለው ሰራተኛው ጉዳዩን ለማየት ስልጣን ላለው      | 98724 | ሙኒሽ ካፌ<br><br>ድርጅት(ሙኒሽ ጀርመን ቤከር እና ካፌ)               | ሐምሌ<br><br>14/2006  | 95 |

|     |                                                                                                                                                                                                                                                                     |       |                                                             |                     |     |
|-----|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|-------------------------------------------------------------|---------------------|-----|
|     | ፍ/ቤት በመጠየቅ ሊያስወስን የሚችል ስለመሆኑ-<br><br>አዋጅ ቁ.377/ 1996 አንቀጽ 38                                                                                                                                                                                                        |       | እና<br><br>አቶ ዳዊት ፀጋው                                        |                     |     |
| 228 | በአሰሪና ሰራተኛ መካከል ያለ የሥራ ግንኙነት በተቋረጠ በስድስት ወራት ጊዜ ውስጥ የክፍያ ጥያቄ ያለበት አካል መብቱን ካልጠየቀ በይርጋ የሚታገድ መሆኑን፣ በተጨማሪነት ስድስት ወር ከሞላው(ካለፈው) በኋላ የሁለቱ የሰራ ግንኙነት ቢቀጥል እንኳ አስቀድሞ የታገደውን የስንብት ክፍያ ጥያቄን ከአዋጁ ድንጋጌ ይዘት አኳያ የይርጋ ጊዜን ሊያቋርጥ የሚችል ስለመሆኑ፣<br><br>አዋጅ 377 አንቀጽ 162(3)፣162(4) | 92302 | አቶ ርዕሶም እምባፍራሽ<br><br>እና<br><br>ኢትዮ ቴሌኮም                    | ጥር<br><br>26/05/06  | 98  |
| 229 | አንድ ሰራተኛ በስራ ላይ እያለ በሚደርስበት የጤንነት ችግር ምክንያት አሰሪው የአንድ ወር የህመም ፍቃድ ሰጥቶት ነገር ግን በተሰጠው ጊዜ ውስጥ ከህመሙ ማገገም ካልቻለ ተጨማሪ የህመም ፍቃድ ከግማሽ ደመወዙ ጋር እንዲያገኝ ሊደረግ የሚችል ስለመሆኑ፡-<br><br>አዋጅ ቁ.377/96 አንቀጽ 85(1)፣86(2)                                                                  | 99026 | አቶ አብርሃም ታደላ<br><br>እና<br><br>ጥቁር አባይ ትራንስፖርት<br>ኃ/የግለ/ማህበር | ሐምሌ<br><br>17/2006  | 101 |
| 230 | - የሥራ ውሉ ሊጠናቀቅ የአንድ ወር ጊዜ ብቻ የቀረው በሆነ ጊዜ አሰሪው የሰራ ውሉ ከሚጠናቀቅበት የጊዜ ገደብ ከ1ወር በፊት የሥራ ውሉን ያቋረጠ እንደሆነ ሊከፍል የሚገባው የ1 ወር ደመወዝ ብቻ እንጂ የማስጠንቀቂያ ክፍያ እንዲከፍል                                                                                                                  | 95392 | የእንግሊዝ ሕፃናት አድን<br>ድርጅት                                     | ግንቦት<br><br>06/2006 | 104 |



|     |                                                                                                                                                                                                                                                                        |       |                                                 |                 |     |
|-----|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|-------------------------------------------------|-----------------|-----|
|     | የሚገደድበት ህጋዊ ምክንያት የሌለ ስለመሆኑ፤<br>አዋጅ ቁጥር 377/96 አንቀጽ 43(4)(ሀ)፣ 36                                                                                                                                                                                                       |       | እና<br>አቶ ሽመልስ አለሞ                               |                 |     |
| 231 | -በአሰሪና ሰራተኛ መካከል በሚደረግ የውል ግንኙነት ተዋዋይ ወገኖች የገቡትን ግዴታ በቅንነት ይፈፅማሉ ተብሎ የሚገመት ስለመሆኑ፤<br>- በአሰሪውና ሰራተኛው መካከል በሚደረግ የሥልጠናና የት/ት ውል መሰረት አሰሪው የሚጠበቅበትን ድጋፍ ለሰራተኛው የማድረግ ግዴታ ያለበት ስለመሆኑ፤<br>የፍትሐ ብሔር ሕግ ቁጥር 1732፣አዋጅ ቁጥር 377/96 አንቀጽ 84፤<br>አዋጅ ቁጥር 377/96 አንቀጽ 83 ንዑስ አንቀጽ 3 | 92423 | የሺሐረግ ታደሰ<br><br>እና<br>የአምቦ ማዕድን ውሃ<br>አ/ማ      | ጥር<br>16/2006   | 107 |
| 232 | - አንድ የስራ ውል በሰራተኛው አነሳሽነት እንደነገሩ አግባብ በማስጠንቀቂያ ወይም ያለማስጠንቀቂያ ሊቋረጥ የሚችል ስለመሆኑ፤<br>አዋጅ ቁጥር 377/1996 አንቀጽ 31 እና 32                                                                                                                                                       | 93511 | አቶ ደረሰ ወርቄ<br><br>እና<br>በርሔ ሐጎስ ጠቅላላ ስራ<br>ተቋራጭ | የካቲት<br>24/2006 | 111 |
| 233 | -በፍትሐ ብሔር ክርክር አንድ ግዴታ እንዲፈጸምለት የሚጠይቅ ሰው የግዴታውን መኖር ማስረዳት እንደሚጠበቅበት እና በአንፃሩም ግዴታ ፍርስ                                                                                                                                                                                  | 93532 | አቶ በኃይሉ ደቦጭ አንበሴ<br><br>እና                      | ጥር<br>12/2006   | 115 |

|     |                                                                                                                                                                                                                  |       |                                                                                              |                 |     |
|-----|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|----------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-----|
|     | ነው ወይም ተለውጧል የሚለው ወገንም ይህንን የማስረዳት ግዴታ ስለመሆኑ፤<br><br>ሠራተኛው በራሱ ጉድለት ባልሆነ ምክንያት ላልሰራው ስራ ደሞዝ ስለሚጠይቅበት አግባብ፤<br><br>በአዋጅ ቁጥር 377/1996 በአንቀጽ 54(1)፣54(2)<br><br>በፍ/ሕ/ቁ. 2001(1) እና(2)                               |       | ኢትዮጵያ ገብራት<br>ትራንስፖርት ኃላፊነት<br>የተወሰነ የግል ማህበር                                                |                 |     |
| 234 | በአሰሪና ሰራተኛ መካከል በሚደረግ የስራ ግንኙነት የተነሳ ለተወሰነ ጊዜ ለፕሮጀክት ስራ መደብ የተቀጠረ ሠራተኛ ከአንድ የፕሮጀክት ወደ ሌላ የፕሮጀክት ስራ አዘዋውሮ ማሰራት በአሰሪውና ሰራተኛው መካከል ላልተወሰነ ጊዜ የስራ ግንኙነት ተፈጥሯል ለማለት የማያስችል ስለመሆኑ፤<br><br>አዋጅ. 377/96 አንቀጽ 30፣ አንቀጽ 10 | 93813 | ዛምራ ኮንስትራክሽን<br>ኃላፊነት የተወሰነ የግል<br>ማህበር<br><br>እና<br><br>ሙሉጌታ አምባጤ ጠበቃ<br><br>አደም<br><br>ታደለ | የካቲት<br>13/2006 | 119 |
| 235 | አንድ ሰራተኛ ሲከፈለው የነበረው የደሞዝ መጠን ከፍተኛ መሆን የሥራ ስንብት ከፍታን ከመጠየቅ የሚያግደው ስላለመሆኑ፤<br><br>አዋጅ 377/1996 አንቀጽ 39 እና አዋጅ ቁጥር 494/1998 አንቀጽ 2(2)(ሸ)                                                                           | 93828 | የኢትዮጵያ አየር መንገድ<br><br>እና<br><br>ካፒቴን እንድረያስ ጀምራ                                             | የካቲት<br>11/2006 | 123 |

|     |                                                                                                                                                                                                                                 |       |                                                                                                     |                     |     |
|-----|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|-----|
| 236 | አንድ ሰራተኛ የሥራ ውሉ በሚቋረጥበት ጊዜ በስሙ የሚቀመጠው የፕሮጀክት ፈንድ ለእዳ ማስቻያ ሊሆን የሚችለው ሰራተኛው ዕዳ እንዳለበት ያመነ እንደመሆኑ ስለመሆኑ፤<br><br>አዋጅ ቁ.377/96 አንቀፅ 59(1)                                                                                            | 95451 | አዋሽ ኢንተርናሽናል ባንክ<br><br>አክሲዮን ማህበር<br><br>እና<br><br>አቶ መርዓዊ መስፍን                                    | ሚያዝያ<br><br>06/2006 | 127 |
| 237 | አንድ ሰራተኛ በስራ ላይ እያለ የማጭበርበር ድርጊት በመፈፀሙ ምክንያት ያገኘው ጥቅም ባይኖርም፤ ወይም በሌላ ሰው ላይ ጉዳት ባያደርስም ወንጀልነቱ እንደተጠበቀ ሆኖ የስራ ውሉን ያለማስጠንቀቂያ ለማቋረጥ በቂ ስለመሆኑ፤<br><br>የአዋጅ ቁጥር 377/1996 አንቀጽ 27(1(ሐ))                                                | 95522 | የኢትዮጵያ ኤሌክትሪክ<br><br>ኃይል ኮርፖሬሽን መሃል<br><br>ሜዳ ደንበኞች አገልግሎት<br>ፅ/ቤት<br><br>እና<br><br>አቶ ሙሉጌታ ወ/ጊዩርጊስ | መጋቢት<br><br>08/2006 | 131 |
| 238 | በአሰሪና ሰራተኛ መካከል በተነሳ ክርክር<br><br>በመጀመሪያ ደረጃ የቀረበው ለክልል የመጀመሪያ ደረጃ ፍ/ቤት ከሆነ ጉዳዩ በተነሳበት ክልል የሰበር ችሎት የተደራጀ እስከሆነ ድረስ በክልሉ ሰበር ሰሚ ችሎት ሳይታይ እና ውሳኔው የመጨረሻ መሆኑ ሳይረጋገጥ በቀጥታ ለፌዴራል ጠ/ፍርድ ቤት ሰበር ሰሚ ችሎት ቀርቦ ሊስተናገድ የሚችልበት ህጋዊ ምክንያት የሌለ | 94102 | ኢትዮቴሌኮም ደቡብ<br><br>ምዕራብ እና ጋምቤላ<br>ሪጅን<br><br>እና<br><br>ወ/ሮ ሳባ መንገሻ                                 | ሚያዝያ<br><br>21/2006 | 134 |

|     |                                                                                                                                                                                                        |       |                                                       |                     |     |
|-----|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|-------------------------------------------------------|---------------------|-----|
|     | ስለመሆኑ፤<br><br>በአዋጅ ቁጥር 25/1988 አንቀጽ 5(6)፣ በአዋጅ ቁጥር 377/1996 አንቀጽ 138(1)፤                                                                                                                               |       |                                                       |                     |     |
| 239 | -በሥራ ተከራካሪ ወገኖች ማንነት የፍርድ ቤቶችን ሥልጣን (የክልል ወይም የፌዴራል) ብሎ ለመወሰን እንደወሰነ መለኪያ ሊወስድ የሚገባ ስላለመሆኑ፤<br><br>ኢ.ፌ.ዲ.ሪ ሕገ መንግሥቱ አንቀጽ 50፣ 51 እና 80 ከፍ/ብ/ሥ/ሥ/ሕ/ቁ. 14እና15፣አዋጅ ቁ.25/88 አንቀጽ 5                          | 94839 | መተሃራ ስኪር ፋብሪካ<br><br>እና<br><br>ጥበቡ እሸቱ (139 ሰዎች)      | መጋቢት<br><br>22/2006 | 137 |
| 240 | በአሠሪና ሠራተኛ ጉዳይ በሠራተኛ ዕድገት ዝውውርና ሥልጣን በሚመለከት አሠሪው የሚወስዳቸው እርምጃዎች በፍርድ ሊታዩና ሊያልቁ የሚችሉ ጉዳዮች እንደሆኑ፤<br><br>የኢ.ፌ.ዲ.ሪ ህገመንግስት አንቀጽ 37፣ በአዋጅ ቁጥር 377/96 አንቀጽ 138፣142 ንዑስ አንቀጽ 1/ሰ/ እና ከአንቀጽ 147 ንዑስ አንቀጽ 1/ሀ/ | 94889 | ወ/ሮ አልማዝ ባዛ<br><br>እና<br><br>የደቡብ መንግሥት<br><br>ባለስልጣን | መጋቢት<br><br>23/2006 | 144 |
| 241 | የሥራ መሪ መብቱን ለማስከበር የሚችልበት የይርጋ ጊዜ አቆጣጠር፤<br><br>የፍ/ብ/ሕ/ቁ 1846                                                                                                                                          | 94931 | ወ/ሮ ጥሩቀርቅ መንግስቱ<br><br>እና<br><br>የተገጣጠሟ ህንፃ አካላት      | የካቲት<br><br>14/2006 | 150 |

|              |                                                                                                                                                                                                                                                                                       |        |                                                                       |                      |     |
|--------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|-----------------------------------------------------------------------|----------------------|-----|
|              |                                                                                                                                                                                                                                                                                       |        | ማምረቻ ድርጅት                                                             |                      |     |
| 242          | የጡረታ እድሜያችን ሳይደርስ በጡረታ እንድንወጣ ተደርጎ የስራ ውላችን ከህግ ወጪ ተቋርጧል በማለት የሚቀርብ ክስን መደበኛ ፍ/ቤት ስንብቱ በህግ አግባብ የተደረገ መሆን አለመሆኑን የማጣራትና የመመርመር ስልጣን ያለው ስለመሆኑ፤<br><br>አዋጅ ቁጥር 377/1996 አንቀጽ 23-27 (1)(ተ) እና 30፣40<br><br>አዋጅ ቁጥር 714/2003 አንቀጽ 19(7)                                                  | 98099  | እነ ወ/ሮ ደንቄ ከዳ (ሀያ ሰዎች)<br><br>እና<br><br>የኢትዮጵያ ፕልፕ እና ወረቀት አክሲዮን ማህበር | ሰኔ 19/2006           | 153 |
| <b>ቅጽ-17</b> |                                                                                                                                                                                                                                                                                       |        |                                                                       |                      |     |
| 243          | በስራ ክርክር የተከራካሪ ወገኖች ማንነት የፍርድ ቤቶችን ስልጣን (የክልል ወይም የፌዴራል) ብሎ ለመወሰን እንደወሰነ መለኪያ ሊወሰድ የማይገባ ስለመሆኑ፤<br><br>የአሰሪው እርምጃ ህገ ወጥነት የተረጋገጠ እንደሆነ የክፍያ መጠኑ ሊሰላ የሚገባው አዋጁ ባስቀመጠው ስሌትና በማስረጃ በተረጋገጠ የደመወዝ መጠን መሆን ያለበት ስለመሆኑ፤<br><br>አዋጅቁጥር377/1996አንቀፅ 35(1(ላ))፣39(1(ላ))፣40(1)(2)፣43(4(ሀ))፣68፣71 | 95638  | ኢስት ሲሜንት አክሲዮን ማህበር<br><br>እና<br><br>አቶ ዘላለም ታደሰ                      | መስከረም 29 ቀን 2007 ዓ/ም | 44  |
| 244          | በሠራተኛው የሚጠየቅ የውዝፍ ደመወዝ ክፍያ ጥያቄ በአሠሪው የይርጋ መቃወሚያ ካልቀረበበት በስተቀር ተከፋይ ስለመሆኑ፡፡-                                                                                                                                                                                                           | 101020 | አቶ ዳዊት ገ/ማርያም<br><br>እና                                               | መስከረም 29 ቀን 2007     | 52  |

|     |                                                                                                                                                                                                                                                                          |        | አቶ ሣህለማርያም ደግፌ                                               | ዓ.ም                                     |    |
|-----|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|--------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|----|
| 245 | <p>አንድ ባለሙያ በአሠራር ቁጥጥር ሳይሆን በራሱ የሙያ ኃላፊነት የሙያ አገልግሎት ለመስጠት ከአንድ አሠሪ ጋር ውል ሲኖረው ጉዳዩ የሚገዛው በአሠሪና ሠራተኛ ህግ ስላለመሆኑ፤</p> <p>-ከአንድ ባለሙያ ጋር የሙያ ግልጋሎት ውል ያለው አሠሪ ውሉን በማናቸውም ጊዜ ማፍረስ ሥለመቻሉ፤</p> <p>አዋጅ ቁጥር 377/96 አንቀጽ 3 ንዑስ አንቀጽ /1//2/</p> <p>የፍ/ሀ/ቁ. 2140፣2646/1/፣ 2638/1/</p> | 101396 | <p>አዲስ አጠቃላይ ሆስፒታል</p> <p>እና</p> <p>ዶ/ር ምስራቅ ጥላሁን</p>        | <p>ታህሳስ</p> <p>21/2007</p>              | 55 |
| 246 | <p>ከአሠሪና ሠራተኛ ክርክር ጋር በተነሳ ማንኛውም የሠራተኛ ክፍያ ጥያቄ ከማናቸውም የክፍያ ወይም የዕዳ ጥያቄ ቅድሚያ የሚኖረው ለሠራተኛ እንጂ ለስራ መሪዎች ስላለመሆኑ፤</p> <p>አዋጅ ቁጥር 377/96 አንቀጽ 2(2)(ሐ) (3)፣167</p>                                                                                                              | 101913 | <p>አቶ መላኩ ሙሉጌታ</p> <p>እና</p> <p>አቶ አበበ አቡራ</p>               | <p>የካቲት 17</p> <p>ቀን</p> <p>2007ዓ.ም</p> | 59 |
| 247 | <p>አንድ ተማሪ በአካሉ ላይ ጉዳት እንዳይደርስበት የመጠበቅ ህገመንግስታዊ መብት ያለው ስላለመሆኑ፡-</p> <p>አንድ አስተማሪ የሚያስተምራቸውን ተማሪዎች በአግባቡ የመቆጣጠርና የመከታተል ህጋዊ ግዴታ ያለበት ስላለመሆኑና ይህንን ግዴታውን ተላልፎ ተማሪን ቢደበድብ ያለማስጠንቀቂያ የስራ ውሉን ሊያቋርጥ የሚችል በቂ ምክንያት</p>                                                        | 103209 | <p>አትላስ 1ኛ እና 2ኛ ደረጃ</p> <p>ት/ቤትእና</p> <p>ወ/ሪት መስታወት ስመኝ</p> | <p>የካቲት 16</p> <p>ቀን</p> <p>2007ዓ.ም</p> | 62 |

|     |                                                                                                                                                      |        |                                                          |                                            |    |
|-----|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|----------------------------------------------------------|--------------------------------------------|----|
|     | <p>ስለመሆኑ፡</p> <p>የኢ.ፌ.ዲ.ሬ ህገ መንግስት በአንቀፅ 16</p> <p>የፍ/ሕ/ቁ 2124 እና 2125</p> <p>አዋጅ ቁጥር 377/96 አንቀፅ 27(1)(ቀ) ፣አንቀፅ 14(2)(ሀ)</p>                        |        |                                                          |                                            |    |
| 248 | <p>የዓመት ዕረፍት ክፍያ አስፈላጊው የገቢ ግብር ተቀንሶ ለሠራተኛው ሊከፈለው የሚገባ ስለመሆኑ፡-አዋጅ ቁጥር 377/96 አንቀፅ 27(ሐ)፣36፣37</p> <p>የገቢ ግብር አዋጅ 286/94 እና ደንብ ቁጥር 78/94 አንቀፅ 3</p>  | 101040 | <p>አቶ አየለ መንግሥቱ</p> <p>እና</p> <p>የኢትዮጵያ እህል ንግድ ድርጅት</p> | <p>መስከረም</p> <p>26 ቀን 2007</p> <p>ዓ.ም.</p> | 66 |
| 249 | <p>አንድ አሠሪ ለሙከራ የቀጠረውን ሠራተኛ በቀጠረው በ46ኛው ቀን ለስራው ብቁ አይደለም ብሎ የስንብት ደብዳቤ ቢጽፍለት ድርጊቱ ህገ ወጥ ነው ሊባል የማይችል ስለመሆኑ፤</p> <p>አዋጅ ቁጥር 377/96 አንቀጽ 11(2)፣(3)</p> | 101890 | <p>የኢትዮጵያ አየር መንግድ</p> <p>እና</p> <p>ወ/ት ፍፁም ሀይሉ</p>      | <p>ጥቅምት</p> <p>24/2007</p>                 | 69 |
| 250 | <p>“ስለሠራተኛ ዕድገት አሰጣጥ ስርዓት” በሚል በአዋጁ የተገለፀው ሀረግ ሊተረጎም የሚገባው ከአንድ የሠራተኛ የስራ መደብ ወደ ሌላ የሠራተኛ የስራ መደብ የሚፈፀም የዕድገት አሰጣጥ ስርዓት በሚል መልኩ ስለመሆኑ፤</p>           | 101795 | <p>የኢትዮጵያ ምርጥ ዘር ድርጅት</p> <p>እና</p>                      | <p>መስከረም</p> <p>27 ቀን 2007</p> <p>ዓ.ም.</p> | 72 |

|     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |        |                                                                |                     |    |
|-----|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|----------------------------------------------------------------|---------------------|----|
|     | በአዋጅ ቁጥር 377/1996 አንቀጽ 142(1)(ሠ)                                                                                                                                                                                                                                                                                  |        | አቶ አድማሱ አበበ                                                    |                     |    |
| 251 | የአንድ ድርጅት የበላይ ኃላፊ ለሠራተኞች ለጡረተኞች የክፍያ ጭማሪን በተመለከተ በስሩ ለሚገኙ እንደየገቢያቸው መጠን እያስወሰኑና እያስፀደቁ የጭማሪ ክፍያ እንዲያደረጉ ያስተላለፈው ውሳኔ በሙሉ በስር በሚገኙት ድርጅቶች ላይ ተፈፃሚ ሊሆን የሚገባው ሥላመሆኑ፤                                                                                                                                                 | 101579 | እነ አቶ ገ/መድህን አስፋው<br><br>እና<br><br>ትንሳኤ ጉባኤ ማተሚያ ቤት            | ሕዳር<br><br>24/2007  | 76 |
| 252 | የፌዴራል ከፍተኛ ፍ/ቤት የሠራተኛ ጉዳይ ውሳኔ በርድ የወሰነውን ጉዳይ በይግባኝ ሲያይ የህግ ስህተት መኖሩን እና አለመኖሩን ከማረጋገጥ ባለፈ የፍሬ ጉዳይ እና የማስረጃ ምዘናን በተመለከተ የማየት እና የማረም ስልጣን የሌለው ስለመሆኑ፤<br><br>አንድ አሠሪ የሠራተኛ ቅነሳ በሚል ምክንያት ሠራተኞችን ከሥራ ሲያሰናብት በአዋጁ የሠራተኛን ቅነሳ በተመለከተ የተቀመጡትን ድንጋጌዎች መሠረት ማድረግ ያለበት ስለመሆኑ፤<br><br>አዋጅ ቁጥር 377/96 አንቀጽ 28(2)(ሐ) ፣29፣140 | 102512 | እነ ብርሀኑ ቢኒ (ሰላሳ አራት ሰዎች)<br><br>እና<br><br>የአርባ ምንጭ ጨርቃጨርቅ ፋብሪካ | ታህሳስ<br><br>10/2007 | 81 |



|     |                                                                                                                                                                                                                                                  |        |                                                                                  |                          |    |
|-----|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|----------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|----|
| 253 | አንድ ሠራተኛ የስራ ግዴታውን በአግባቡ ባለመወጣት በአሰሪው ኢኮኖሚያዊ ጥቅም ላይ ጉዳት ያደረሰ ከሆነ የስራ ውሉን ያለማስጠንቀቂያ ለማቋረጥ በቂ ምክንያት ሥለመሆኑ፤<br><br>አዋጅ ቁጥር 377/96 (1)(ሸ)፣ 12(2)(7)                                                                                                  | 104294 | ሀገሪብ<br><br>ኃ/የተ/የግ/ማህበር<br><br>እና<br><br>አቶ በላይ ገ/ማረያም                          | መጋቢት 29<br>ቀን<br>2007ዓ.ም | 85 |
| 254 | ከስራ በቅነሳ ምክንያት ለሚሰናበት ሠራተኛ የስራ ስንብት ክፍያ የሚከፈል ስለመሆኑ፡-<br><br>አዋጅ ቁጥር 377/96 አንቀፅ 39(1)(ሐ)፣40(1)(3)፣28(2)(ሀ)(3)                                                                                                                                   | 105620 | እነ አቶ ሀብቱ ብርሃኔ<br>(ስድስት ሰዎች) እና<br><br>አቶ ሙሉነህ ቡና ላኪ<br>ትራንስፖርትና ትሪንቢት<br>አገልግሎት | ሚያዚያ 13<br>ቀን 2007       | 88 |
| 255 | አንድን ሰው ሠራተኛ ነው ለማለት በቅጥር ላይ የተመሰረተ የሥራ ግንኙነት መኖር፤ ሠራተኛው አገልግሎት የመስጠት ግዴታ ያለበት መሆኑ፤ ሊሰጥ የሚገባውን አገልግሎትም ሊያከናውን እንደሚገባና እንዴት ማከናወን እንደሚኖርበት አሰሪው የመቆጣጠር ስልጣን ያለው ስለመሆኑ መረጋገጥ ያለባቸው ስለመሆኑ፤<br><br>አንድን አደጋ በስራ ላይ የደረሰ ነው ለማለት ሠራተኛው ስራውን በማከናወን ላይ | 105555 | እነ መፍትሃ ሙሜ<br>(ሶስት ሰዎች)<br><br>እና<br><br>አቶ ዑስማን አሊ                              | መጋቢት 18<br>ቀን<br>2007ዓ.ም | 91 |

|              |                                                                                                                                                                                                                                            |                |                                                          |                     |    |
|--------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|----------------------------------------------------------|---------------------|----|
|              | እያለ ወይም ከስራው ጋር ግንኙነት ባለው ሁኔታ ከራሱ ውጪ በሆነ ምክንያት ወይም በአካሉ በማንኛውም ክፍል ተፈጥሯዊ እንቅስቃሴ ላይ በድንገት የደረሰበት ጉዳት ስለመሆኑ፤<br><br>አዋጅ ቁጥር 377/1996 አንቀጽ 2.4፣58.96፣97፣107፣110                                                                               |                |                                                          |                     |    |
| 256          | አንድ ሠራተኛ በህግ የተቀመጠው የጡረታ መዉጫ ዕድሜው ደርሶ በስራው ገበታ ላይ ቢቆይና በኋላ የስራ ውሉ ቢቋረጥ በአሰሪው ላይ የተለየ ግዴታ የሚጥል ስላለመሆኑና የማስጠንቀቂያ ጊዜ አልሰጠህም ተብሎ የማስጠንቀቂያ ጊዜ ክፍያ ክፈል ተብሎ ሊገደድ የማይችል ስለመሆኑ፤<br><br>አዋጅ ቁጥር 377/96 አንቀጽ 24(3)<br><br>አዋጅ ቁጥር 715/2003 አንቀጽ 17(1) | 101736         | ግዮንኢንዱስትሪያል ኮሚሽን/የተ/የግል/ማህበር<br><br>እና<br><br>አቶ አዲስ ዓለም | መጋቢት 18 ቀን 2007 ዓ.ም | 97 |
| <b>ቅጽ-18</b> |                                                                                                                                                                                                                                            |                |                                                          |                     |    |
| 257          | አንድ ሰራተኛ በመደዳው ለአምስት የስራ ቀናት ካለበቁ ምክንያት ከስራ መቅረቱ የተረጋገጠ እስከሆነ ድረስ አሰሪው በዚሁ ምክንያት ሰራተኛውን ካለማስጠንቀቂያ ከስራ ያሰናበተው ስለመሆኑ በደብዳቤ ሳይገልፅ መቅረቱ የሥራ ውሉ በሕግ አግባብ አልተቋረጠም ወደሚል መደምደሚያ የሚያደርስ ስላለመሆኑ                                                      | 10486<br><br>2 | አቶ መልካሙ አረጋ<br><br>እና<br><br>ተስፋዮ ለገሰ ጠቅላላ ስራ ተቋረጭ       | መጋቢት 3 ቀን 2007 ዓ.ም  | 2  |

|     |                                                                                                                                                                                 |            |                                                                            |                           |    |
|-----|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|----------------------------------------------------------------------------|---------------------------|----|
|     | አዋጅ ቁ.377/96 አንቀጽ 27(1) (ለ)                                                                                                                                                     |            |                                                                            |                           |    |
| 258 | አንድ አሠሪ ሠራተኛው ህጋዊ የመብት ጥያቄ በማቅረቡ ምክንያት የስራ ውሉን ማቋረጥ ህገወጥ ተግባር ስለመሆኑ<br><br>አዋጅ ቁ.377/96 አንቀጽ 26(2)(ሐ)                                                                           | 10592<br>1 | ፕላንቲፍ ፕሮዳክተስ<br>ማኑፋክቸሪንግ (አ.ማ)<br><br>እና<br><br>እነ ይፍቱ ስራ ነጋሽ<br>(ሁለት ሰዎች) | መጋቢት 14<br>ቀን<br>2007 ዓ.ም | 6  |
| 259 | የአንድ ድርጅት ሠራተኛ በሠራው ጥፋት ያለማስጠንቀቂያ የስራ ውሉ ቢቋረጥም ያልወሰደው የዓመት እረፍት ካለ ወደ ገንዘብ ተቀይሮ ሊከፈል የሚገባው ስለመሆኑና የፕሮጀክቱን ፈንድም በከፈለው ልክ የማግኘት መብት ያለው ስለመሆኑ፤                                    | 10299<br>4 | ዳሽን ባንክ<br><br>እና<br><br>እነ ተፈሪ አሳልፈው<br><br>/ሦስት ሰዎች/                     | ሚያዝያ 30<br>ቀን 2007        | 10 |
| 260 | የአንድ ድርጅት ሠራተኛ ለአሰሪው የስራ መልቀቂያ አስገብቶ የስራ መልቀቂያው በአሰሪው ምክንያት በወቅቱ ሣይሠጠው ቆይቶ ሰራተኛው የስራ ግዴታውን እየተወጣና የስራ ግንኙነታቸው በተግባር ቀጥሎ ባለበት ሁኔታ ከረጅም ጊዜ በኋላ አሰሪው ሰራተኛው ቀደም ብሎ ያስገባውን የስራ መልቀቂያ | 10446<br>5 | ወ/ሪት ሸዊት ሀይሉ<br><br>እና<br><br>መከላከያ ኮንስትራክሽን                               | መጋቢት 30<br>ቀን 2007<br>ዓ.ም | 16 |

|     |                                                                                                                                                                              |            |                                                              |                            |    |
|-----|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|--------------------------------------------------------------|----------------------------|----|
|     | መሰረት በማድረግ የስራ ውሉን ቢያቋርጥ የስራ ውሉ የተቋረጠው በህገወጥ መንገድ ነው ሊባል የሚችል ስለመሆኑ፤                                                                                                         |            | ኢንተርፕራይዝ                                                     |                            |    |
|     | አዋጁ ቁ.377/96 አንቀጽ 4/1፣23፣26፣30፣31፣33፣39፣40/2፣43/4/ሀ፣<br>35/1/ለ፣38                                                                                                            |            |                                                              |                            |    |
| 261 | አንድ ሠራተኛ በአሰሪው የሚሰጠውን ትእዛዝ የመፈጸም ግዴታ ያለበት ስለመሆኑና ሳይፈጽም ቢቀር ካለማስጠንቀቂያ ከሠራ የሚያሰናብት በቂ ምክንያት ስለመሆኑ<br><br>አዋጅ 377/1996 አንቀጽ 13/1/2/ እና /7/ እና 27/1/ ሸ/                          | 10878<br>9 | ሴንቸሪ ጀኔራል ትሬዲንግ<br>ኃ/የተ/የግል ማህበር<br><br>እና<br><br>አቶ ገስጥ ንጉሴ | ሚያዝያ<br>10/ ቀን<br>2007 ዓ.ም | 20 |
| 262 | በየመስሪያ ቤቱ የሚቋቋሙ የዲሲፕሊን ኮሚቴዎች በህግ አግባብ የሚቋቋሙና የሰራተኛው ጥቅም ያለአግባብ እንዳይጎዳ ተገቢው መጣራት ተደርጎ እርምጃ እንዲወሰድ እገዛ የሚያደርጉ ናቸው ተብሎ የሚታመን ስለሆነ የዲሲፕሊን ኮሚቴ ውሳኔ ዋጋ ሊያጣ የሚገባው ተገቢው ማስረጃ ቀርቦ ህጋዊ | 10583<br>4 | የኢትዮጵያ አካል<br>ጉዳተኞች ብሔራዊ<br>ማህበራት ኮንፌዴሬሽን<br><br>እና          | ሚያዝያ 28<br>ቀን<br>2007ዓ.ም   | 24 |

|     |                                                                                                                                                                                                                                                                |            |                                                                     |                           |    |
|-----|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|---------------------------------------------------------------------|---------------------------|----|
|     | <p>የለመሆኑ ሲረጋገጥ ብቻ ስለመሆኑ፤</p> <p>አዋጅ ቁጥር 377/96 አንቀጽ 27 ንዑስ አንቀጽ 1/ሸ/ እና አንቀጽ 12/2/(7)</p>                                                                                                                                                                      |            | ወ/ሮ እመቤት ኤርሚያስ                                                      |                           |    |
| 263 | <p>አንድ አሰሪ ሰራተኛው ያቀረበውን የስራ መልቀቂያ ጥያቄ ተቀብሎ ሰራተኛውን ካሰናበተ በኋላ የተለያዩ የክፍያ ጥያቄዎች በሰራተኛው ሲቀርብለት ወደኋላ ተመልሶ የስራ ውል ማቋረጫ ምክንያት አግኝቻለሁ በማለት ሌላ ደብዳቤ በመጻፍ ለሰራተኛው የሚገባውን ክፍያ አልፈፅምም ማለት አግባብነት የሌለው ስለመሆኑ፤</p> <p>አዋጅ ቁጥር 377/96 አንቀጽ 27/1/ለ/፣25</p>                      | 10661<br>0 | <p>አቶ ካብራክ ተኮላ</p> <p>እና</p> <p>የኢትዮጵያ የባህር ትራንስፖርት ሎጂስቲክስ</p>      | ግንቦት 14<br>ቀን 2007<br>ዓ.ም | 31 |
| 264 | <p>በአንድ አሰሪ ድርጅት መተዳደሪያ ደንብና መመሪያ መሠረት በአንድ የሥራ መደብ ላይ የውጪ ሰው የሚቀጠረው መጀመሪያ ለባታው የሚመጥን የውስጥ ሠራተኛ ካለ ለውስጥ ሠራተኛው እድል ከሰጠ ለኋላ ከሆነ አሠራር ድርጅት ይኸን ደንብና መመሪያ ተላልፎ የውስጥ ዕድገት ማስታወቂያ ሣያወጣና ለሠራተኞች ዕድል ሳይሰጥ የውጪ ቅጥር ቢፈጸም ድርጊቱ ህገወጥ ተግባር ስለመሆኑና ቅጥሩ ሊሠረዝ የሚገባው ስለመሆኑ፤</p> | 10700<br>2 | <p>ሲስተር ትዕግስት ፈቃድ</p> <p>እና</p> <p>የኤድስ መከላከያ ማህበራዊ አገልግሎት ድርጅት</p> | ግንቦት 14<br>ቀን 2007<br>ዓ.ም | 35 |

|     |                                                                                                                                                                                                                                                                             |                |                                                          |                                   |    |
|-----|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|----------------------------------------------------------|-----------------------------------|----|
|     |                                                                                                                                                                                                                                                                             |                |                                                          |                                   |    |
| 265 | አንድ በሹፌርነት የተቀጠረ ሠራተኛ አሰሪው ጋር በተያያዘ ሁኔታ ጥንቃቄ ማድረግ ከሚገባው ነገር አንዱ መኪናውን የሚያሸከረከርበት አግባብ ከአካባቢው አየር ሁኔታና ከመልከዓ ምድሩ ጋር ባገናዘበ መልኩ መሆን ያለበት ስለመሆኑና ይህንን ሳያደርግ ቀርቶ አደጋና ጉዳት ቢደርስ ከባድ ችልተኝነት እንዳደረሰ ተቆጥሮ የስራ ውሉ ያለማስጠንቀቂያ ሊቋረጥ የሚችል ስለመሆኑ፤<br><br>አዋጅ ቁጥር 377/96 አንቀፅ 13/3/፣27/1/ሸ/ | 11183<br><br>9 | ፒ ኤስ አይ ኢትዮጵያ<br><br>እና<br><br>አቶ እሸቱ ካሣ                 | ግንቦት 28<br><br>ቀን 2007<br><br>ዓ.ም | 41 |
| 266 | የቅርብ አለቃውን ሰብአዊ ክብርና ሞራል የሚነካ የስድብና ማዋረድ የፈጸመ እና በስራ ቦታ የጡብ አጫሪነትን የፈጠረ ሰራተኛ የሥራ ውሉ ያለማስጠንቀቂያ ሊቋረጥ የሚችል ስለመሆኑ<br><br>አዋጅ 377/96 አንቀፅ 32/1/ሀ<br><br>አዋጅ 377/96 አንቀፅ 13/2/ እና 27                                                                                              | 11061<br><br>5 | ኃብተሚካኤል<br><br>ኃ/የተ/የግል/ማሕበር<br><br>እና<br><br>አቶ ታመነ ታደሰ | ግንቦት 28<br><br>ቀን 2007<br><br>ዓ.ም | 45 |
| 267 | አንድ ሠራተኛ መብትና ጥቅሙን ሳይነካ ከአንድ የሥራ ቦታ ወደ ሌላ የሥራ ቦታ ወይም የስራ መደብ በማዛወር ማሠራት የአሰሪው አስተዳደራዊ ሥልጣን ነው ሲባል ዝውውሩ ያለህጋዊ ምክንያትና በህብረት ስምምነቱ ከሠፈረው አሰራር ውጪ ይከናወናል ተብሎ ሊተረጎም የማይገባው ስለመሆኑ፤                                                                                                | 105997         | ወ/ሪት ሉሊት አያሌው<br><br>እና<br><br>የኢትዮጵያ መድን                | ሚያዚያ 26<br><br>ቀን 2007<br><br>ዓ.ም | 50 |

|     |                                                                                                                                                       |        | ድርጅት                                                                                                   |                          |    |
|-----|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|----|
| 268 | ሰራተኛው በስራ ላይ በደረሰበት የሞት አደጋ ምክንያት የሰራተኛው ባለቤትና ሌሎች ጥገኞች የሚያቀርቡት የካሣ ክፍያ ጥያቄ በአንድ ዓመት ጊዜ ውስጥ መቅረብ ያለበት ስለመሆኑ<br><br>አዋጅ ቁጥር 377/96 አንቀጽ 162 ንዑስ አንቀጽ 1 | 108785 | ዩኤፍ ተክሌ ህንፃ ሥራ<br><br>ተቋራጭ<br><br>እና<br><br>ወ/ሮ ወርቅነሽ ጌታቸው<br>በራሳቸው እና ሞግዚት<br>በሆኑላቸው /እነ ሕፃን<br>ረዳኤት/ | ሐምሌ 21<br>ቀን 2007<br>ዓ.ም | 54 |
| 269 | አንድ ሰራተኛ በስራ መዘርዘሩ በግልጽ የተሰጠውን /የተቀመጠለትን/ ግዴታዎችን አለመወጣቱ የስራ ውሉን ያለማስጠንቀቂያ ሊያቋርጥ የሚችል ስለመሆኑ:-<br><br>አዋጅ ቁጥር 377/96 አንቀጽ 13(2) እና (7)                  | 108933 | ሠላም ቦሌ ሸማቾች<br>ኃ/የተ/የህብረት ስራ<br>ማህበር<br><br>እና<br><br>አቶ እሸቱ አደፍርስ                                     | ሐምሌ 30<br>ቀን<br>2007ዓ.ም  | 56 |
| 270 | አንድ ሰራተኛ ለአሠሪው በሥራ ክርክር ምክንያት ያወጣውን ወጪና ኪሳራ የመክፈል ግዴታ የሚጣልበት በክርክሩ ተረቶ በመሆኑ ምክንያት ብቻ ሳይሆን ሠራተኛው በአሠሪው ላይ ያቀረበው ክስ ሀሳተኛና በተጨማሪ ማስረጃ ላይ                 | 109055 | አቶ ጌትነት ከበደ<br><br>እና                                                                                  | ሐምሌ 29<br>ቀን 2007        | 60 |

በ ዋስትና ሥልጣን (ኤል ኤል ቢ፣ ኤል ኤል ኤም እጩ) እና የኋላሽት ታምሩ (ኤል ኤል ቢ፣ ኤል ኤል ኤም) የተዘጋጀ

|              |                                                                                                                                                                                                                |        |                                                                  |                                 |    |
|--------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|------------------------------------------------------------------|---------------------------------|----|
|              | የተመሰረተ ሆኖ ሲገኝ ብቻ ስለመሆኑ<br><br>የፍትሕ ብሔር ሥነ ስርዓት ህግ ቁጥር 463 ፣465 (1)<br><br>አዋጅ ቁጥር 377/96 አንቀጽ 161                                                                                                              |        | ሃያት ሜድካል ከሌጅ                                                     | ዓ.ም.                            |    |
| 271          | አንድ የመንግስት ሠራተኛ በአሠራሩ የመንግስት መ/ቤት ጥፋት በሆነ ምክንያት የስራ ውሉ ተቋርጦ ቆይቶ በኋላ በፍርድ ሠራተኛው ወደ ስራው ሲመለስ ውሉ ተቋርጦ በቆየበት ጊዜ ያለው ደሞዝ ጭምር ሊከፈለው የሚገባ ስለመሆኑ፤<br><br>የተሻሻለው የአ/ብ/ክ/መ/የመንግስት ሠራተኞች አዋጅ ቁጥር 171/2002 አንቀጽ 81/2/፣87/1 | 104351 | ወ/ት ክምክም እማኛው<br><br>እና<br><br>የደቡብ አቸፈር ወረዳ<br><br>ሲቪልሰርቪስ ጽ/ቤት | ሠኔ 9 ቀን<br><br>2007 ዓ.ም         | 64 |
| <b>ቅጽ-19</b> |                                                                                                                                                                                                                |        |                                                                  |                                 |    |
| 272          | አንድ ሠራተኛ ከአንድ ዓመት በታች አገልግሎት የሰጠ እንደሆነ ተመጣጣኝ የሆነ የረፍት ጊዜ በአገልግሎት ጊዜው ልክ<br><br>(proportion to the length of his service) የሚሰጠው ስለመሆኑ<br><br>አዋጅ ቁጥር 377/96 አንቀጽ 77(6)                                          | 112583 | የኢትዮጵያ ቀይ መስቀል<br><br>ማህበር ጅማ ቅርንጫፍ<br><br>እና<br><br>አቶ ብሩክ አበራ  | ጥቅምት 5<br><br>ቀን<br><br>2008ዓ.ም | 2  |



|     |                                                                                                                                                                                                                             |        |                                                              |                           |    |
|-----|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|--------------------------------------------------------------|---------------------------|----|
| 273 | በውጭ ሃገር ስለሚኖር የስራ ውል የግል አገልግሎት(በውጭ ሃገር ለተሰጠው አገልግሎት) ተፈፃሚ ሊሆን የሚገባው ህግ ስለስራና ሰራተኛ ማገናኘት አገልግሎት የወጣ አዋጅ 632/2001 ስለመሆኑ<br><br>በዚህ አይነት የውል ግንኙነት ውስጥ የሚቀርብ የክፍያ ጥያቄ በአስር አመት ይርጋ የሚታገድ ስለመሆኑ<br><br>የፍ/ሕ/ቁ. 1677(1) እና 1845 | 101675 | ወ/ሮ መስከረም ሞጋ<br><br>እና<br><br>ወ/ሮ ትግስት አረጋ                   | ጥቅምት 24<br>ቀን<br>2008ዓ.ም  | 6  |
| 274 | አንድ ሠራተኛ በጊዜ ቀጠሮ ከ30 ቀን በላይ መታሰሩ እና ከስራ ገበታው መቅረቱ ከ30 ቀን የሚበልጥ እስራት እንደተወሰነበት ተቆጥሮ የስራ ውሉን ያለማስጠንቀቂያ ማቋረጥ ተገቢ ስላለመሆኑ አዋጅ ቁጥር 377/96 አንቀጽ 27 /1/በ/                                                                           | 114669 | የኢትዮጵያ መንገዶች<br>ኮንስትራክሽን ኮርፖሬሽን<br><br>እና<br><br>አቶ አስማረ ፈጠነ | ጥቅምት 24<br>ቀን 2008<br>ዓ.ም | 12 |
| 275 | አሠሪው ሠራተኛው በሚፈጽመው የሥራ ጥፋት ማስጠንቀቂያ በሰጠው ጊዜ የስራ ውሉን ያለማስጠንቀቂያ ማቋረጥ የሚችለው በ30 ቀን ውስጥ ሲሆን ይህ ቀን ካለፈ በኋላ የሚያደርገው ያለማስጠንቀቂያ የሥራ ውል ማቋረጥ የሥራ ውል የሚቋረጥባቸውን ሕጋዊ ሥርዓቶች ያላገናዘበ ስለመሆኑ፤<br><br>አዋጅ ቁ.377/96 አንቀጽ 27(3)                   | 118263 | ወ/ሮ ሙሪዳ ኑረዲን<br><br>እና<br><br>አቡል ኬስ<br>ሀ/የተ/የግ/ማህበር         | ጥር 18 ቀን<br>2008 ዓ.ም      | 16 |

|     |                                                                                                                                                    |        |                                                                              |                                   |    |
|-----|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|----|
|     | አዋጅ ቁጥር 377/96 አንቀጽ 27/1/ሀ/3፣43/2/                                                                                                                 |        |                                                                              |                                   |    |
| 276 | አንድ ሠራተኛ ከስራ ከተሰናበተ በኋላ የአገልግሎት ክፍያ ከሚያገኝባቸው ሕጋዊ ምክንያቶች አንዱ በድርጅቱ ከ5 ዓመት በላይ አገልግሎት በገዛ ፈቃዱ ስራ መልቀቁ ሲረጋገጥ ብቻ ስለመሆኑ<br><br>አዋጅ ቁጥር 494/98 አንቀጽ 2/ሸ/ | 112956 | ሙስጠፋ ኑር ትዕም<br><br>እና<br><br>የኦሮሚያ መንገዶች<br>ኮንስትራክሽን<br>ኢንተርፕራይዝ             | ጥቅምት 22<br><br>ቀን 2008<br><br>ዓ.ም | 21 |
| 277 | ውዝፍ ያልተከፈለ ደሞዝ ከስራ ስለተሰናበተ ሠራተኛ የሚከፈል ሳይሆን ወደ ስራ እንዲመለስ ለተወሰነበት ሰራተኛ ስለመሆኑ<br><br>አዋጅ ቁጥር 377/96 አንቀጽ 43(5)                                        | 116002 | የአንቦ ገበሬዎች<br><br>የህብረት ሥራ ዩኒየን<br><br>እና<br><br>አቶ ጨመዳ መገርሳ                 | ህዳር 6 ቀን<br><br>2008ዓ.ም           | 25 |
| 278 | አንድ ሠራተኛ የሥራ መሪ ሆኖ የሚቆጠረው እንደ ድርጊቱ የሥራ ፀባይ ከሚያከናውናቸው ተግባራት አንደኛ መታየት ያለበት ስለመሆኑ፤<br><br>አዋጅ ቁጥር 377/96 አዋጅ ቁጥር 494/1998 አንቀጽ 3/2/ሐ/                | 117076 | የደቡብ<br>ብ/ብ/ሕ/ክ/መንግስት<br><br>የቤቶች ልማት<br><br>ኢንተርፕራይዝ እና<br><br>አቶ ዮሐንስ ብዙነህ | ጥር 30 ቀን<br><br>2008 ዓ.ም          | 29 |

|              |                                                                                                                                                                                                                              |        |                                                               |                           |    |
|--------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|---------------------------------------------------------------|---------------------------|----|
| 279          | አሰሪው በሰራተኛው ህይወት ላይ አደጋ ሊያደርስ በሚችል አካሄድ እንዲሰራ ማድረግ ህገ ወጥ ተግባር ሲሆን ይህም ሰራተኛው የስራ ውሉን ያለማስጠንቀቂያ ለመቋረጥ በቂ ምክንያት ነው ይህ ከተረጋገጠ ደግሞ ሠራተኛው በአዋጅ መሰረት የተለያዩ ክፍያዎችን የማግኘት መብት ያለው ስለመሆኑ<br><br>አዋጅ ቁ. 377/96 አንቀጽ 14 (1) (ሠ)፣32(1)(ለ) | 117517 | ሬድ ፎክስ<br>ኢትዮ.ኃ/የተ/የግ/ማህ<br>እና<br>ወ/ት ጃለኔ ጌታቸው                | ጥር 30 ቀን<br>2008 ዓ.ም      | 34 |
| 280          | የአንድ ድርጅት ከሌላ ጋር መቀላቀል ወይም መከፋፈል ወይም የባለቤትነት መብት ወደ ሌላ መተላለፍ የስራ ውልን የማቋረጥ ውጤት የማይኖረው ስለመሆኑ<br><br>አዋጅ ቁ. 377/1996 አንቀጽ 23(2)                                                                                                | 119734 | ይርጋ ትሬዲንግ<br>ኃ/የተ/የግ/ማህ<br>እና<br>እነ አቶ በዛብህ መኮንን<br>(ሦስት ሰዎች) | የካቲት 30<br>ቀን 2008<br>ዓ.ም | 38 |
| <b>ቅጽ-20</b> |                                                                                                                                                                                                                              |        |                                                               |                           |    |
| 281          | የአሰሪውን ትእዛዝ አልፈፀመም ተብሎ የስራ ስንብት ያደረገ አሰሪ ትእዛዙ ያለመፈጸሙን የማስረዳት ግዴታ ያለበት ስለመሆኑ<br><br>አዋጅ ቁጥር 377/96 አንቀጽ 13                                                                                                                    | 119639 | የደብረዘይት ሄልሜክስ<br>ቁራዎች ድርጅት<br>እና                              | 30/5/2008<br>ዓ.ም          | 2  |

|     |                                                                                                                                                      |        |                                              |                   |    |
|-----|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|----------------------------------------------|-------------------|----|
|     |                                                                                                                                                      |        | እነ አየለ ዲበበ<br>/ሦስት ሰዎች/                      |                   |    |
| 282 | በአሰሪና ሰራተኛ አዋጅ በግልጽ በተቀመጡ ሁኔታዎች ካልሆነ በስተቀር አንዲት ሰፍሰጡር ሴት ከወሊድ በኋላ አራት ወራት ውስጥ ከስራ ያለመባረር መብት ያላት ስለመሆኑ<br>አዋጅ ቁ. 377/96 አንቀጽ 25፣27፣29/3/ እና 87/5//6/ | 121063 | መ/ርት ሙሉነሽ መለሰ<br>እና<br>ዋሊያ አጠቃላይ 1ኛ ደረጃ ት/ቤት | 24/06/2008<br>ዓ/ም | 5  |
| 283 | የግል አሰሪና ሰራተኛ (ስራና ሰራተኛ አገናኝ ኤጀንሲ) እና በሰራተኛ የሚነሳ ማንኛውም የስራ ክርክር የሚፈታው በአሰሪና ሰራተኛ አዋጅ ስለመሆኑ፤<br>አዋጅ ቁጥር 632/2001 አንቀጽ 4                               | 98771  | እነ አቶ ታረቀኝ መኮንን<br>እና<br>አሊ ሚፍታህ ኤጀንሲ        | 24/8/2008<br>ዓ.ም  | 9  |
| 284 | አንድን ሰራተኛ በስራ ላይ አልተገኘም ማለት የሚቻለው የስራ ውሉ ፀንቶ እስከቆየበት ጊዜ ድረስ ብቻ ስለመሆኑ፡-<br>አዋጅ ቁጥር 377/1996 አንቀጽ 27 (1) (ለ)                                           | 117862 | ጎል ኢትዩጵያ<br>እና<br>አቶ ዲዲሞ አጋቶ                 | 20/10/2008<br>ዓ.ም | 13 |
| 285 | የዝውውር ውሳኔን ተከትሎ ሰራተኛው ለአምስት የሰራ ቀናት የሰራ በታ ላይ                                                                                                        | 125004 | አዲስ ፋና ጠቅላላ ሸቀጥ                              | 22/10/2008        | 17 |

|     |                                                                                                                                                                                                                                                       |        |                                                         |                   |    |
|-----|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|---------------------------------------------------------|-------------------|----|
|     | አልተገኘም በማለት የማሰናበት እርምጃ ተገቢነት ለማጣራት ፤ ከነባራዊ ሁኔታ እንዲሁም ሰራተኛው የሰራ ቦታ ላይ መገኘት ከሚችልበት ሁኔታ አንፃር እንዲሁም ከቀረበው ማስረጃ አንፃር በመመዘን የሚወሰን ስለመሆኑ ፤                                                                                                                  |        | ሸቀጥ እና ሆቴሎች<br>ንግድ አ.ማ<br><br>እና<br><br>አቶ ሊቁ ብርሃነ      | ዓ.ም               |    |
| 286 | አሰሪ የተጠየቀን የስራ ስንብት ክፍያን በተመለከተ አጠቃላይ ተቃውሞ አቀርቦበት እያለ ፤ ጉዳዩ የቀረበለት ፍ/ቤት ሰሌቴን በተመለከተ አልተቃወመም በሚል በመተርጎም በሰራተኛው የተጠየቀን የስንብት ክፍያ ዳኝነት ሙሉ በሙሉ በመወሰን የሚሰጥ ዳኝነት ተገቢ ስላለመሆኑ ፤ፍ/ቤቱ በሕጉ አግባብ አስልቶ መጠኑን ሊወሰን የሚገባ ስለመሆኑ ፤<br><br>አዋጅ ቁ.377/96 አንቀጽ 40 (1 እና 2) | 119694 | ንብ ኢንሹራንስ ኩባንያ<br><br>አ.ማ<br><br>እና<br><br>አቶ አለማየሁ ሁሉቃ | 27/11/<br>2008ዓ.ም | 22 |
| 287 | ለጡረታ አፈፃፀም ተብሎ የመንግሥት ሰራተኛን የግል ማህደር በኤጀንሲው እንዲላክ ተጠይቆ፤ሰራተኛው የመንግሥት ንብረት አልመለሰም በማለት ማህደር አልክም ማለት ህጋዊ ስላለመሆኑ ፤<br><br>የጡረታ አበል የማግኘት መብት የዕዳ መያዣ ሊደረግ ወይም በውርስ ወይም                                                                                   | 127154 | ኢትዮጵያ እህል ንግድ<br><br>ድርጅት<br><br>እና<br><br>አቶ ካሳሁን በዛብህ | 23/1/ 2009<br>ዓ.ም | 28 |

|     |                                                                                                                                                                                                                                             |        |                                                                                      |                       |    |
|-----|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|--------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|----|
|     | በማናቸውም መንገድ ሊተላለፍ የማይችል ሰለመሆኑ<br><br>አዋጅ ቁጥር 345 /97 አንቀጽ 47 (2) ፣ 44 እና 55 (2)                                                                                                                                                             |        |                                                                                      |                       |    |
| 288 | አሰሪ ሰራተኞችን ከማሰናበቱ በፊት በትክክል አጥረዋል እርምጃ መውሰድ ሲገባው ፤ክርክር ከተጀመረ በኋላ ከስንብት ደብዳቤ ሌላ ደብዳቤ መፃፉ የአሰሪና ሰራተኛ አዋጁን ዓላማ እና መንፈስ የማያሟላ ሰለመሆኑ ፤<br><br>የፍ/ሥ/ሥ/ሕ/ቁ 91 (1) (3)<br><br>አዋጅ ቁጥር 377/96 አንቀጽ 27 (1) (ሸ) ( ቀ)                                   | 125778 | ሲው ኢንፍራስትራስትራክቸር<br><br>እና<br><br>እነ አቶ መሳይ<br><br>ወ/ገብረኤል<br><br>( አራት ሰዎች)         | 23/1/ 2009<br><br>ዓ.ም | 32 |
| 289 | አንድን ሰራተኛ የሥራ መሪ ነው ሊባልበት ስለሚችልበት አግባብ:-<br><br>የሥራ መሪን በተመለከተ ክርክር ሲነሳ ተግባራዊ ሊሆኑ ስለሚገባቸው ህጎች:-<br><br>-<br><br>የስራ መሪ የሚያቀርባቸው የመብት ጥያቄዎች ቀሪ ስለሚደረጉበት የይርጋ ጊዜ<br><br>አዋጅ ቁጥር 494/98 አንቀጽ 2(!)፣ 3(2(ሐ)<br><br>የፍ/ሕ/ቁ.1677(1)፣1845፣2512፣2593 | 116038 | ፍራውን ኮ/ህንፃ<br><br>ተቋራጭ<br><br>እና<br><br>እነ አቶ ካህሳይ<br><br>ገ/እግዚአብሔር<br><br>(ሁለት ሰዎች) | 21/2 /2009<br><br>ዓ.ም | 37 |

|              |                                                                                                                                                                                                          |        |                                                                                 |                                   |    |
|--------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|---------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|----|
| 290          | ተዋዋይ ወገኖች በስራ ውል ስምምነታቸው በግልፅ ኮሚሽንን የደሞዝ አካል አድርገው እስከተዋዋሉ ድረስ ቅራኔ በተነሳ ሰዓት ኮሚሽንን እንደ ደመወዝ አይደለም በማለት መውሰድ ተገቢ ስላለመሆኑ<br><br>አዋጅ ቁ.377/1996 አንቀፅ 53(2(መ))                                                | 117070 | ወ/ሮ ወይንሸት በቀለ<br><br>እና<br><br>አሎምፒያኮስ ሄኔኒክ<br><br>አትሌቲክስ ማህበር<br><br>(ግሪክ ክለብ) | 22/2/ 2009<br><br>ዓ.ም             | 46 |
| <b>ቅጽ-21</b> |                                                                                                                                                                                                          |        |                                                                                 |                                   |    |
| 291          | አንድ ሠራተኛ የሥራ መሪ ሆኖ ሥራውን ሲመራ በፈጸማቸው ማናቸውም ክንውኖች ምክንያት በተወሰደበት እርምጃ ሊያነሳቸው የሚችላቸው የመብት ጥያቄዎች የሥራ መሪው በሂደት ወደ ሠራተኛ የሥራ መደብ የተዛወረ ቢሆንም እንኳን በፍትሐብሔሩ ድንጋጌዎች የሚገዙ ስለመሆናቸው<br><br>አዋጅ ቁጥር 377/96 አንቀጽ 3/1፣3/2/ሐ | 130685 | ወገን ባንክ<br><br>እና<br><br>አቶ አናጋው ገበየሁ                                           | ሐዳር 13 ቀን<br><br>2009 ዓ.ም         | 2  |
| 292          | አንድ ሠራተኛ በራሱ ፈቃድ ስራ በሚለቅበት ጊዜ የሠላሳ ቀናት የማስጠንቀቂያ ጊዜ አለመስጠቱ የተረጋገጠ እንደሆነ ለሰራተኛው ከሚከፈለው ክፍያ ከሰላሳ ቀናት ክፍያ ያልበለጠ ካሳ ለአሰሪው ሊከፍል የሚገባ ስለመሆኑ፤                                                                    | 119448 | አዲስ ጋዝና ፕላስቲክ<br><br>ፋብሪካ<br><br>ኃ/የተ/የግ/ማህበር<br><br>እና                         | ታህሳስ 06<br><br>ቀን 2009<br><br>ዓ.ም | 6  |

|     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |        |                                                                                       |                                          |    |
|-----|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|---------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------|----|
|     | አዋጅ ቁ. 377/96 አንቀጽ 31፤አንቀጽ 45                                                                                                                                                                                                                                                                                           |        | አቶ ሰለሞን ኃይሌ                                                                           |                                          |    |
| 293 | <p>በመንግስት መስሪያ ቤቶች የሚፈጸም ጊዜያዊ ቅጥር ውል ሊከተላቸው ስለሚገባ መስፈርቶች</p> <p>መንግስት መስሪያ ቤት የሚደረግ የጊዜያዊ ሰራተኛ ቅጥር ውል ለፕሮጀክት ስራ ካልሆነ ተቀባይነት የሌለው ስለመሆኑ፤</p> <p>አዋጅ ቁ. 515/99 አንቀጽ 22/3፣93</p> <p>የኢ.ፌ.ድ.ሪ ጠቅላይ ሚኒስትር ጽ/ቤት ህዳር 18/2005 በቁጥር መ80-893/1/ የተጻፈ ደብዳቤ</p> <p>የሲቪል ሰርቪስ ሚኒስትር በቁጥር ሲሰመ30/መ/18/22/459 በ16/04/2005 የተጻፈ ደብዳቤ</p> | 132714 | <p>ዶ/ር ደስአለኝ ተመስገን</p> <p>እና</p> <p>የአዲስ አበባ ሳይንስና ቴክኖሎጂ ዩኒቨርሲቲ</p>                   | <p>ታህሳስ 28</p> <p>ቀን 2009</p> <p>ዓ.ም</p> | 9  |
| 294 | <p>ከቅጥር ውል በመነጨ ግንኙነት የሚጠየቅ ማንኛውም ክስ በአንድ ዓመት ጊዜ ውስጥ ካልቀረበ በይጋ የሚታገድ ስለመሆኑ፤</p> <p>የይጋ ጊዜ መቆጠር የሚጀምረው በመብቱ ለመጠቀም ከሚችልበት ቀን ቀጥሎ ካለው ቀን ጀምሮ ስለመሆኑ፤</p> <p>አዋጅ ቁጥር 377/96 አንቀጽ 162/1፣163/1/</p>                                                                                                                            | 136981 | <p>የሐረር ቢራ ፋብሪካ</p> <p>አ.ማህበር</p> <p>እና</p> <p>እነ አቶ አለሙ ነጋሽ</p> <p>(ሰላሳ ዘጠኝ ሰዎች)</p> | <p>ሐምሌ 19</p> <p>ቀን 2009</p> <p>ዓ.ም</p>  | 17 |



|     |                                                                                                                                                                                                      |        |                                                                      |                          |    |
|-----|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|----------------------------------------------------------------------|--------------------------|----|
| 295 | አንድ አሠሪ የቀጠረውን ሠራተኛ በሙከራ ጊዜ አጥጋቢ ውጤት አላሳየም በማለት የሥራ ውሉን ያለምንም ማስጠንቀቂያ ለማቋረጥ መብት የሚኖረው በህጉ አግባብ የተደረገ የሙከራ ጊዜ ስምምነት መኖሩ ሲረጋገጥ ብቻ ስለመሆኑ፤<br><br>አዋጅ ቁ. 377/96 አንቀጽ 11/1/ /2/ እና /3/                    | 140781 | ታደሰ እንጆሪ ሆቴልና ጠቅላላ ንግድ ስራ ኃ/የተ/የግ/ማህበር<br><br>እና<br><br>ወ/ሪት ሉላ ዘረሁን | ሐምሌ 18<br>ቀን 2009<br>ዓ.ም | 22 |
| 296 | ለተወሰነ ጊዜ የተቀጠረን ሠራተኛ የሥራ ውሉ የሚቋረጥበት ጊዜ ሲደርስ አሰሪው ማሰናበት የሚችል ሲሆን ስንብቱ ከህግ ውጪ ነው ሊያሰኝ የማይችል ሲሆን በዚህ አግባብ የተሰናበተን ሰራተኛ የሥራ ሥንብት ክፍያ ሊያገኝ ይገባል የማያስብል ስለመሆኑ፤<br><br>አዋጅ ቁ. 377/96 አንቀጽ 24/1/፣ አንቀጽ 30/1/ | 138054 | የላሊበላ ማር ሙዝየም<br><br>እና<br><br>ወ/ሮ ማሬ በዛ                             | ሐምሌ 28<br>ቀን 2009<br>ዓ.ም | 26 |
| 297 | ማንኛውም ወገን የይርጋው ጊዜ ካለፈ በኋላ የይርጋ ጊዜን እንደመቃወሚያ አድርጎ ለማንሳት ያለውን መብት ሊተው የሚችል ስለመሆኑ፤<br><br>ዳኞች በገዛ ስልጣናቸው የይርጋውንም ደንብ መከላከያ ለመጥቀስ የማይችሉ ስለመሆኑ፤<br><br>አዋጅ ቁ. 377/96 አንቀጽ 165/5/፤ የፍ/ሕ/ቁ. 1856/2/        | 142752 | በክልቻ ትራንስፖርት አ/ማህበር<br><br>እና<br><br>አቶ ወልደሰንበት ዳዲ                   | ሐምሌ 27<br>ቀን 2009<br>ዓ.ም | 30 |

|     |                                                                                                                                                                                                                       |        |                                                                      |                          |    |
|-----|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|----------------------------------------------------------------------|--------------------------|----|
| 298 | በኮንትራት /በጊዜያዊነት/ የተሰጠ አገልግሎት ለጡረታ ተግባር ስለሚያዝበት አግባብ<br><br>አዋጅ ቁጥር 345/1995 ፤ በአዋጅ ቁጥር 907/2007                                                                                                                       | 130944 | አቶ ተሞገስ ወ/መላክ<br><br>እና<br><br>የመንግስት ሠራተኞች<br>ማህበራዊ ዋስትና<br>ኤጀንሲ    | ሐምሌ 26<br>ቀን 2009<br>ዓ.ም | 34 |
| 299 | ማንኛውም የመንግሥት ሠራተኛ ቢያንስ 10 ዓመት ያገለገለ እና በራሱ ፈቃድ ወይም በአዋጅ ከተጠቀሱት ውጪ በሆነ ምክንያት አገልግሎት ካቋረጠ የጡረታ መውጫ እድሜው ሲደርስ የአገልግሎት ጡረታ አበል ለዘለቄታው ሊከፈለው የሚችል ስለመሆኑ<br><br>የመንግስት ሰራተኞች ጡረታ(ማሻሻያ) አዋጅ ቁጥር 907/2007 አንቀጽ 5/2/፤ በአንቀጽ 18 | 132861 | እነ አቶ እርጋጤ መድበው<br><br>እና<br><br>የመንግሥት ሠራተኞች<br>ማህበራዊ ዋስትና<br>ኤጀንሲ- | ሐምሌ 28<br>ቀን 2009<br>ዓ.ም | 38 |
| 300 | በሥራ ላይ የደረሰ የአካል ጉዳት ወደ ዘላቂ የአካል ጉዳት ከተሸጋገረ የካሣ ጥያቄው የይርጋ ጊዜ መነሻ መቆጠር ያለበት ጉዳቱ ከደረሰበት ጊዜ ሳይሆን ዘላቂ የአካል ጉዳት መሆኑ ከታወቀበት ጊዜ ጀምሮ ስለመሆኑ<br><br>አዋጅ ቁጥር 377/96 አንቀጽ 162(1)                                                  | 134188 | አቶ ዊንታ ቦርጂ<br><br>እና<br><br>ይርጋለም ኮንስትራክሽን                           | ሐምሌ 28<br>ቀን 2009<br>ዓ.ም | 42 |

|              |                                                                                                                                                                                                                                 |        | ኃ/የተ/የግ/ማህበር                                                                   |                            |     |
|--------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|--------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|-----|
| <b>ቅጽ-23</b> |                                                                                                                                                                                                                                 |        |                                                                                |                            |     |
| 301          | አንድ ድርጅት በመክሰር ወይም በሌላ ምክንያት ለዘላቂነት መዘጋት ሠራተኞችን የሥራ ውልን ያለ ምንም ቅድመ ሁኔታ ለማቋረጥ የሚያስችል ሲሆን መረጋገጥ ያለበት መሰረታዊው ነጥብ የአሰሪው ድርጅት ለዘላቂነት መዘጋት ስለመሆኑ<br><br>አዋጅ ቁጥር 377/96 አንቀጽ 24(4)                                                     | 143334 | ዋኪል አብዱጌት<br>አብዱላዚዝ ፕላስቲክ<br>ፋብሪካ<br><br>እና<br>እነ አበራ አመዩ (8 ሰዎች) <sup>3</sup> | ጥቅምት 20<br>ቀን 2010<br>ዓ.ም  | 227 |
| 302          | የሙከራ ጊዜ ቅጥር ሲፈጸም ሰራተኛው በግልጽ እንዲያውቀው ሳይደረግና ስምምነት ሲደረግም በጽሁፍ ተደርጎ በሁለት ምስክሮች ባልተረጋገጠበት አሰሪው ሠራተኛው ለተቀጠረበት የሥራ መደብ ተስማሚ ሆኖ አልተገኘም በሚል የቅጥር ውሉን ያለምንም ማስጠንቀቂያ ለማቋረጥ በህጉ መብት ያልተሰጠው ስለመሆኑ፤<br><br>የአ/ቁ. 377/96 አንቀጽ 1/1/ /2/ እና /3/ | 126667 | ኤልያስ ባርና ሬስቶራንት<br><br>እና<br>እነወ/ሮ ምርትነሽ<br>አጥናፉ                               | መስከረም<br>26 ቀን 2010<br>ዓ.ም | 232 |
| 303          | አንድ ሠራተኛ የፕሮጀክቶች ፈንድ ወይም የጡረታ መብት ተጠቃሚ ከሆነ አሰሪው የስራ ስንብት ክፍያ በተደራቢነት የመክፈል ግዴታ የሌለበት ሲሆን በራሱ ፍላጎት እና ፈቃደኝነት የስራ ስንብት ክፍያን በተደራቢነት እንዳይከፍል                                                                                       | 151474 | በሰት የሕጻናትና ቤተሰብ<br>በጎ አድራጎት ድርጅት                                               | መጋቢት 14<br>ቀን<br>2010ዓ.ም.  | 239 |

|     |                                                                                                                                                                                                                                               |        |                                                                                   |                                    |     |
|-----|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|-----------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|-----|
|     | ክልከላ የሚያደርግ ስላለመሆኑ፡-<br><br>አዋጅ ቁጥር 494/1998 አንቀጽ 2 (ሰ)                                                                                                                                                                                       |        | እና<br><br>ወ/ሮ ዓለም ሽመልስ<br><br>ቀረቡ                                                 |                                    |     |
| 304 | አንድ ሠራተኛ መደበኛ የጡረታ ዕድሜው ደርሶ የመብቱ ተጠቃሚ መሆኑ በተረጋገጠበት አግባብ ለጡረታ መብት ላልተያዘለት ጊዜ የሥራ ስንብት ካሳ ሊከፈለኝ ይገባል በማለት የሚያቀርበው ጥያቄ የህግ መሰረት የሌለው ስለመሆኑ፡-<br><br>የአሠሪና ሠራተኛ ጉዳይ አዋጅ አዋጅ ቁጥር 377/96 አንቀጽ 39፤ 43 (4)ፈ<br><br>አዋጅ ቁጥር 494/98 አንቀጽ 2/2/ሰ/ እና /ሸ/፤ | 132280 | እነ አቶ አስቻለው<br><br>አስማማው (2 ሰዎች )<br><br>እና<br><br>የደቡብ ሥራዎች<br><br>ኮንስትራክሽን ድርጅት | መስከረም<br><br>26 ቀን 2010<br><br>ዓ.ም | 246 |
| 305 | ሠራተኛ በህይወቱ ላይ አደጋ ሊደርስበት በሚችል አካሄድ እንዲሰራ ማድረግ ህገወጥ ድርጊት ስለመሆኑና ሠራተኛው ያለማስጠንቀቂያ ውል እንዲያቋርጥ በቂ ምክንያት ስለመሆኑ፤<br><br>የአ/ቁ. 14/ሠ/ እና አንቀጽ 32/1/ለ                                                                                                   | 136571 | እድገት ተስፋ ሁለገብ<br><br>ሀ/የተ/የሀ/ ስራ ማህበር<br><br>እና<br><br>እነ አቦዬ ለሜሳ                 | መስከረም<br><br>27 ቀን 2010<br><br>ዓ.ም | 250 |
| 306 | ለአንድ ሠራተኛ ማስጠንቀቂያ መፃፍ ብቻውን “የስራ መሪ” የማያስብልና ጉዳዩ በስራ ክርክር ችሎት ሊታይ አይችልም የሚባልበት አግባብ የሌለ                                                                                                                                                        | 140677 | አቶ ብርሃኑ ጌቱ<br><br>እና                                                              | ህዳር 22 ቀን<br><br>2010 ዓ.ም          | 256 |

|     |                                                                                                                                                                                                        |        |                                                                        |                                     |     |
|-----|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|-----|
|     | <p>ስለመሆኑ፡-</p> <p>አሠሪና ሠራተኛ አዋጅ ቁ. 377/96 3/2/ /ሐ/ ስ እና ማሻሻያ አዋጅ ቁጥር 494/98 አንቀጽ 2/1/ /ሐ/</p>                                                                                                          |        | <p>ብሔራዊ ትምህርት<br/>ድርጅት አ/ማ ሰራተኛ<br/>ማህበር</p>                           |                                     |     |
| 307 | <p>በአዋጅ ቁ 515/1999 መሰረት በህመም ምክንያት ለ8 ወራት ፍቃድ ሊሰጠው የሚገባ ሰራተኛ የ8 ወር ጊዜው ከመጠናቀቁ በፊት በህመም ምክንያት ወደ ስራ ለመመለስ ያልቻለ እንደሆነ የስራ ውሉ ሊቋረጥ የሚገባ ስለመሆኑ፤</p> <p>አዋጅ/ቁ 515/1999 አንቀጽ 79/1ለ፤/አንቀጽ 42/2/፣/3/ እና/5/</p> | 140461 | <p>አቶ ንጉሴ ዘርይሁን እና<br/>የኢ/መን/ ባለስልጣን</p>                               | <p>መስከረም<br/>29 ቀን 2010<br/>ዓ.ም</p> | 259 |
| 308 | <p>ሠራተኞች በሙሉ እውቀታቸውና ብቃታቸው ሰርተው እኩል የምርት ጥራትና መጠን ያመረታሉ ተብሎ የማይገመት ስለመሆኑና የአንደኛው ሠራተኛ ያመረተው ምርት መጠንና ጥራት ብቻ ለሌላው ሠራተኛ ከአቅም በታች ሰርቷል ለማለት በቂ መሰረት ሆኖ ሊወሰድ የማይገባ ስለመሆኑ፡-</p>                             | 150947 | <p>ሚናና ኢንዱስትሪ<br/>ኃ/የተ/የግ/ማ<br/><br/>እና<br/>እነ ጩልቱ ዓለሙ (4<br/>ሰዎች)</p> | <p>መጋቢት12<br/>ቀን 2010<br/>ዓ/ም</p>   | 264 |

ቅፅ 24

|      |                                                                                                                                                                                                                                                          |        |                                                                          |                      |     |
|------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|--------------------------------------------------------------------------|----------------------|-----|
| 309. | አንድ የመንግስት ሰራተኛ በተከሰሰበት የዲሲፕሊን ጥፊት ምክንያት ከስራ እንዲሰናበት ካልተወሰነበት በስተቀር ከሥራ በታገደበት ወቅት ሳይከፈለው የቀረው ደመወዝ የሚከፈለው ስለመሆኑ በፌዴራል መንግስት ሰራተኞች አዋጅ ቁጥር 1064/2010 አንቀጽ 72 (4)                                                                                         | 161880 | አቶ አብርሃም ዳኦ<br>እና<br>ፌዴራልዳ ጠቅላይ<br>ፌዴራል ቤት                               | ታህሳስ 23<br>2011 ዓ.ም. | 150 |
| 310. | የሲቪል ሰርቪስና የሰው ሀብት ልማት ሚ/ር አጥንቶ ስራ ሊይ በዋለው በነጥብ የስራ ምዘናና ደረጃ አወሳሰን ዘዴ/JEG/ የመንግስት ሰራተኞች ድልድል አፈጻጸም መመሪያ መሰረት ለአንድ የሥራ መድብ የሚያስፈልገውን የትምህርት ዝግጅት በግሌጽ ተቀምጦ እያለ ተጨማሪ የትምህርት ዓይነትን አካቶ ሰራተኞችን ማወዳደር የድልድል መመሪያውን የሚጥስ ስለመሆኑ                                 | 173887 | የኢትዮጵያ ጤና<br>መዴሀን<br>ኤጀንሲ<br>እና<br>አቶ ዋቅጋሪ ጥላሁን                          | 24/10/2011<br>ዓ/ም    | 153 |
| 311. | አንድ የመንግስት መስሪያ ቤት ባወጣው የቅጥር ማስታወቂያ መሰረት ተወዳድሮ አሸናፊነቱ ተረጋግጦ ቅጥር የፈፀመ ሰራተኛ ቅጥሩ የቅጥር ስርዓት ለመግዛት የወጣው ህግን ባሌተከተለ መንገድ የተፈፀመ መሆኑ ከተረጋገጠ ስህተቱ የቀጣሪው መንግስት መስሪያ ቤት ቢሆን እንኳን ቅጥሩ ፀንቶ የሚቆይበት አግባብ የሌለ ስለመሆኑ የአዲስ አበባ ከተማ አስተዳደር የመንግሥት ሠራተኞች አዋጅ 56/2010 አንቀጽ 94 | 165886 | አቶ አምባቸው ተፈራ<br>እና<br>ልደታ ክ/ከተማ ወረዳ<br>9<br>ፕብሊክ ሰርቪስና<br>የሠው<br>ሃብት ልማት | የካቲት 11<br>2011 ዓ/ም  | 157 |

ቅፅ 25

|      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |        |                                |                         |
|------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|--------------------------------|-------------------------|
| 312. | የአሰሪና ሰራተኛ ሕግ ያስቀመጠው አስገዳጅ የክርክር መፍቻ መንገድ ሳይጣስ በሕጉ ከተጠቀሱት ዘዴዎች በተሻለ ሁኔታ የጊዜ፣ የሰው እና የገንዘብ ሀብት የሚቆጥብ እና በአሰሪና ሰራተኛ መካከል የሚከሰት አለመግባባት ፍትሀዊ በሆነ አኳኋን የሚፈታበትን ዘዴ ወይም የስራ ክርክር እልባት የሚያገኝበትን ስርዓት በኅብረት ስምምነት መዘርጋትን ህጉ የማይከለክል ስለመሆኑ አሠሪና ሠራተኛ ጉዳይ አዋጅ ቁጥር 1156/2011 አንቀጽ 136፣142፣144 እና 145 ጸላስራ ክርክር ችሎት ክስ ማቅረብ የሚቻለው በኅብረት ስምምነት በተመለከተው መሰረት ቅሬታ ለቅሬታ ሰሚ አካል ከቀረበ በኋላ በሆነ ጊዜ የደርጋ ጊዜ መቆጠር ያለበት ቅሬታ ሰሚ አካል ውሳኔ ከሰጠበት ቀን ቀጥሎ ካለው ቀን ጀምሮ ስለመሆኑ አዋጅ ቁጥር 1156/2011 አንቀጽ 164/1 | 219611 | አቶ አስራኤል ሉሌ እና የኢትዮጵያ ንግድ ባንክ  | ሰኔ 29 463 ዓ/ም           |
| 313. | በአዋጅ ቁጥር 1156/2011 አንቀጽ 27/3 ስር የተደነገገው ደርጋ ክስ የማቅረብ መብትን ቀሪ የሚያደርግ ባለመሆኑ ሰራተኛው የተሰናበተበትን ምክንያት፣ ምክንያቱ የተከሰተበትን ቀን እና ምክንያቱ የተከሰሰበትን ቀን አሰሪው መቼ እንዳወቀ በግልጽ በማሰናበቻ ጽሁፍ ላይ ሳይገልጽለት አሰናብቶት ከሆነ ወይም በሌላ ምክንያት ለማወቅ ያልተቻለ እንደሆነና እነዚህን ፍሬ ነገሮች ያወቀው አሰሪው ተከሶ በሰጠው መከላከያ መልስ ላይ ከተገለፀው ፍሬ ነገርና ከቀረበው ማስረጃ መነሻ የሆነ እንደሆነ ክሱን ለማሻሻል የግድ ከሆነ የአዋጁን አንቀጽ 27/3 ይዘት ባገናዘበ መልኩ ክሱን በማሻሻል አሊያም ክስ በሚሰማበት ጊዜ በቃል አንስቶ መከራከር የሚችል ስለመሆኑ                                                    | 222297 | አቶ ተስፋልኤል ቱፋ እና የኢትዮጵያ የኢንዱስትሪ | ግንቦት 02 469 ቀን 2014 ዓ/ም |

ወል



## ቅጽ 1

|      |                                                                                                                                  |       |                                                                      |             |    |
|------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|----------------------------------------------------------------------|-------------|----|
| 314. | በህግ ግምት የሚሸፈንን የፍሬ ነገር ክርክር በሚመለከት ተከራካሪ ወገኖች ባያነሱትም ፍ/ቤቱ ግምቱን ተፈፃሚ ስለማድረግ<br><br>የፍ/ብ/ሀ/ቁ. 1845,2024                            | 15493 | አቶ ጳውሎስ ሩምቾ<br><br>እና<br><br>ወ/ሮ ጫልቱ መርዳሳ                            | ሐምሌ 29/1997 | 10 |
| 315. | በህግ ግምት የሚሸፈንን የፍሬ ነገር ክርክር በሚመለከት ተከራካሪ ወገኖች ባያነሱትም ፍ/ቤቱ የህግ ግምቱን ተፈፃሚ ስለማድረግ<br><br>የፍ/ብ/ሀ/ቁ.1856,2024<br><br>የፍ/ብ/ሥ/ሥ/ሀ/ቁ. 89 | 17068 | የኪራይ ቤቶች አስተዳደር<br><br>ድርጅት<br><br>እና<br><br>ሚ/ር ቢሮኒ አቲክፖ            | ሐምሌ 19/1997 | 32 |
| 316. | በህግ ግምት የሚሸፈንን የፍሬ ነገር ክርክር በሚመለከት ተከራካሪ ወገኖች ባያነሱትም ፍ/ቤቱ የህግ ግምቱን ተፈፃሚ ስለማድረግ<br><br>የፍ/ብ/ሀ/ቁ. 1856, 2024                       | 14047 | ዶ/ር ዳንኤል አለሙ እና<br><br>እነ<br><br>ወ/ሮ ሮማን ወርቅ<br>የማነብርሃን (ሦስት<br>ሰዎች) | ሐምሌ 28/1997 | 56 |
| 317. | በህግ የተደነገገው የውል አፃፃፍ /ፎርም/ የተፈጸመ ደንብ አለመፈጸም ስለሚያስከትለው ውጤት                                                                        | 15992 | የኪራይ ቤቶች አስተዳደር<br><br>ድርጅት                                          | ሐምሌ 19/1997 | 68 |

|             |                                                                                                                     |       |                                                                       |                 |    |
|-------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|-----------------------------------------------------------------------|-----------------|----|
|             | የፍ/ብ/ህ/ቁ. 1719, 1720 (1), 1723, 1726, 1727, 1845                                                                    |       | እና<br>ወ/ት ሶስና አስፋው                                                    |                 |    |
| 318.        | በአንዳንድ ውሎች የተመለከተን የአገልግሎት ክፍያ መጠን ለመቀነስ ፍ/ቤት ስላለው ስልጣን<br><br>የፍ/ብ/ህ/ቁ. 1711, 1731, 1676(2), 2635, 2640, 2646      | 17191 | ወ/ሮ አስቴር አርአያ እና<br><br>አቶ ግርማ ወይጆ                                    | ሐምሌ 29/1997     | 77 |
| <b>ቅጽ 2</b> |                                                                                                                     |       |                                                                       |                 |    |
| 319.        | የተዋዋሮች በውሉ አለመግባባት ሲፈጠርና ጉዳዩን በገላጋይ ዳኞች እንዲታይ ሲስማሙ ፍ/ቤት ይህንን ስምምነት ማስፈጸም ያለበት ስለመሆኑ<br><br>የፍ/ብ/ህ/ቁ. 1711, 1731(1)  | 16896 | ዘምዘም ኃላፊነቱ<br>የተወሰነ የግል ማህበር<br><br>እና<br><br>የኢሊባበር ዞን<br>ትምህርት መምሪያ | ጥቅምት<br>16/1998 | 75 |
| 320.        | የዕዳ መክፈያ ጊዜ ካለፈ በኋላ ባለገንዘቡ ለባለዕዳው የሚያደርገው የዕዳ ክፍያ ጊዜ ማራዘም ዋሱን ከዋስትናው ነፃ የሚያደርገው ስለመሆኑ<br><br>የፍ/ብ/ህ/ቁ. 1928(1)እና(2) | 17077 | .<br><br>ዝቅለ ስቲል ሮሊንግ<br>ሚል<br><br>እና                                 | ጥቅምት<br>14/1998 | 82 |

|             |                                                                                                                                                  |       |                                                                   |              |    |
|-------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|-------------------------------------------------------------------|--------------|----|
|             |                                                                                                                                                  |       | አዋሽ ኢንሹራንስ ኩባንያ                                                   |              |    |
| <b>ቅጽ 3</b> |                                                                                                                                                  |       |                                                                   |              |    |
| 321.        | ውል እንዲፈርስ ከተወሰነ በኋላ ተዋዋሮች ወደነበሩበት እንዲመለሱ የሚወሰነው በውሉ መሰረት የተሰራውን ስራ ለማፍረስ የማይቻል ወይም አስቸጋሪ ካልሆነ ስለመሆኑ<br><br>የፍ/ብ/ሀ/ቁ. 1716(1), 1815, 1816 እና 1817 | 15551 | የናይትድ ቴክኒካል ኢኮኖሚክስ ኩባንያ<br><br>እና<br><br>የኢትዮጵያ መተርና መሐንደስነት ኩባንያ | ጥቅምት 29/1998 | 69 |
| <b>ቅጽ 4</b> |                                                                                                                                                  |       |                                                                   |              |    |
| 322.        | ውለታዎች ግልጽ በሆኑ ጊዜ ዳኞች ግልጽ ከሆነው በመራቅ የተዋዋሮች ፈቃድ ምን እንደነበር ለመተርጎም ስላለመቻላቸው<br><br>የፍ/ብ/ሀ/ቁ. 2298, 1733                                              | 15662 | የኢት/ልማት ባንክ<br><br>እና<br><br>ሐዲ አብዲራህማን ቴሌሳ                       | መጋቢት 13/1999 | 25 |
| 323.        | የኪራይ ውል በአከራይና በተከራይ መካከል የሚደረግ ስለመሆኑ                                                                                                            | 23320 | አቶ ገብሩ አብሴ እና እነ<br><br>የአቶ ሁሴን<br>አብዲረህማን ወራሾች                   | መጋቢት 20/1999 | 33 |

|             |                                                                                                                                           |       |                                                           |              |    |
|-------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|-----------------------------------------------------------|--------------|----|
|             |                                                                                                                                           |       | (ሦስት ሰዎች)                                                 |              |    |
| 324.        | ውለታዎች ግልጽ በሆኑ ጊዜ ዳኞች ግልጽ ከሆነው በመራቅ የተዋዋሩት ፈቃድ ምን እንደነበር ለመተርጎም ስላለመቻላቸው<br><br>የፍ/ብ/ህ/ቁ.2298,1733                                         | 14493 | የኢት/ልማት ባንክ<br><br>እና<br><br>አቶ ሚደቅሳ ቱለማ                  | መጋቢት 13/1999 | 37 |
| 325.        | የውል አብዛኛው ግዴታ በተፈፀመ ጊዜ የተወሰነ ቀሪ ገንዘብ አለመከፈሉ ውሉን ለማፍረስ የሚያበቃ መሰረታዊ የሆነ የግዴታ መጣስ የሚያሰኝ ምክንያት ስላለመሆኑ<br><br>የፍ/ብ/ህ/ቁ. 1771(1), 1785(2), 1789 | 18786 | ወ/ሮ አለሚቱ አግዛቸው<br><br>እና<br><br>እነ ወ/ሮ ዝናሽ ሐይሌ            | ሚያዝያ 18/1999 | 38 |
| 326.        | የማይንቀሳቀስ ንብረት ሽያጭ ውል በአዋዋይ ወይም በፍርድ ቤት ፊት መደረግ ያለበት ስላለመሆኑ<br><br>የፍ/ብ/ህ/ቁ. 1723, 1727 ,2877, 2878                                        | 21448 | ወ/ሮ ጌርፌ ወርቅነህ እና<br><br>እነ ወ/ሮ አበራሽ ዱባርጌ<br><br>(ሁለት ሰዎች) | ሚያዝያ 30/1999 | 41 |
| <b>ቅጽ 5</b> |                                                                                                                                           |       |                                                           |              |    |
| 327.        | በባለስልጣን ፊት በተረጋገጡ ሰነዶች ላይ ያሉትን ፈርማዎችና የሰነዶቹን ይዘት ማስተባበል ስላለመቻሉ                                                                            | 20890 | የኢትዮጵያ ልማት ባንክ<br><br>እና                                  | ሐምሌ 10/2000  | 12 |

|      |                                                                                                                                 |       |                                                                |              |    |
|------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|----------------------------------------------------------------|--------------|----|
|      |                                                                                                                                 |       | ወ/ሮ አለምነሽ ሃይሌ                                                  |              |    |
| 328. | የውክልና ስልጣኑ ቀሪ ከተደረገበት እንደራሴ ጋር በቅን ልቦና ውል ፈፅሞው በተገኙ ጊዜ ውሉ እንዲፈርስ ላይወሰን የሚችልበት አግባብ የፍ/ብ/ህ/ቁ. 1808, 1816, 2191(2), 2193          | 26399 | አቶ ኃ/ማርያም ባዩ እና<br>እነ<br>አቶ ሣሙኤል ጌሣዬ<br>(አምስት ሰዎች)             | ህዳር 5/2000   | 20 |
| 329. | የመልካም ሥራ አፈፃፀም ዋስትና የሰጠ ወገን ከዋናው ውል አለመፅናት ጋር በተያያዘ የዋስትና ውሉ እንዲፈርስ ሊጠይቅ የሚችልበት አግባብ የፍ/ብ/ህ/ቁ. 1923(2)                          | 21355 | አንበሳ የከተማ<br>አውቶብስ አገልግሎት<br>ድርጅት<br>እና<br>አንበሳ ኢንሹራንስ<br>ኩባንያ | ሐምሌ 3/2000   | 35 |
| 330. | ተራ ዋስ የሆነ ሰው ከባለዕዳው ጋር ተጣምሮ ክስ በቀረበበት ጊዜ ከገባው የዋስትና ግዴታ ሙሉ በሙሉ ከኃላፊነት ነፃ ሊደረግ የሚችለው ዋናው ባለዕዳ ግዴታውን ለባለገንዘቡ ከመወጣቱ ጋር በተያያዘ ስለመሆኑ | 25115 | አቶ ማሞ ጌብና እና<br>አቶ ወርቅነህ<br>ተክለማርያም                            | ጥቅምት 5/2000  | 39 |
| 331. | ሊፈጠር ወይም ሊከሰት እንደሚችል ቀድሞ ሊገመት ወይም                                                                                               | 26565 | ግሎባል ኢንሹራንስ                                                    | ጥቅምት 19/2000 | 42 |

|      |                                                                                                                                    |       |                                                                              |              |    |
|------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|------------------------------------------------------------------------------|--------------|----|
|      | <p>ሊታሰብና ጥንቃቄ ሊደረግበት የሚቻል ሁኔታ ድንገተኛ ደራሽ ቢሆን እንኳ ከአቅም በላይ የሆነ ሁኔታ (Force majeure) ተብሎ የማይወሰድ ስለመሆኑ</p> <p>የፍ/ብ/ሥ/ሥ/ህ/ቁ. 1792(2)</p> |       | <p>/አ.ማ/</p> <p>እና</p> <p>ንብ ትራንስፖርት /አ.ማ/</p>                               |              |    |
| 332. | <p>በህግ በተቋቋመ ፍርድ ቤት የሚያስችል ማንኛውም ዳኛ ውል የማዋዋል ስልጣን ያለው ስለመሆኑ</p> <p>የፍ/ብ/ህ/ቁ. 1678(ለ) እና 1715</p>                                   | 17742 | <p>ወ/ሮ አበበች ታደሰ እና</p> <p>እነ አስር አለቃ ሲሳይ ካብትህይመር (አራት ሰዎች)</p>               | መጋቢት 2/2000  | 49 |
| 333. | <p>በፍ/ብ/ህ/ቁ. 2472 መሠረት በባንክ የተሰጠ የሃዋላ ወረቀት ብድርን ለማስረዳት ስለመቻሉ</p>                                                                   | 31737 | <p>አቶ ገብሩ ገ/መስቀል እና</p> <p>ቄስ ገ/መድህን ረዳ</p>                                  | የካቲት 27/2000 | 69 |
| 334. | <p>በውል ውስጥ አጠራጣሪና ግልፅነት የጌደላቸው ጉዳዮች በፍ/ብ/ህ/ቁ.1738 መሠረት እልባት ሊሰጣቸው የሚገባ ስለመሆኑ</p> <p>የፍ/ብ/ህ/ቁ. 1738</p>                             | 25434 | <p>የአዲስ አበባ ውሀና ፍሳሽ ባለስልጣን</p> <p>እና</p> <p>ፋሬተርስ ኢንተርናሽናል ኃ/የተ/የግል ማህበር</p> | መጋቢት 25/2000 | 83 |

|             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |       |                                                                                      |             |     |
|-------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|--------------------------------------------------------------------------------------|-------------|-----|
| 335.        | <ul style="list-style-type: none"> <li>• የባለዕዳው ቀጥተኛ የውል ፈፃሚነት ከውሉ ባህሪ አኳያ ማስፈጸም አለመቻል ውሉ እንዲሰረዝ መጠየቅ ሳያስፈልግ ኪሣራ ካለ መጠየቅ ስለመቻሉ</li> <li>• በውል መሠረት ግዴታውን ያልተወጣ ወገንን አስገድዶ ለማስፈጸም የማይቻል በሆነ ጊዜ በውሉ ግዴታውን የተወጣው ወገን ውሉ ባለመፈጸሙ ምክንያት የደረሰውን ኪሣራ ለመጠየቅ ስለመቻሉ</li> </ul> <p>የፍ/ብ/ህ/ቁ. 1771(1) እና (2)</p> | 29369 | <p>በኢትዮጵያ የግብርና ምርምር ኢንስቲትዩት የሆለታ የግብርና ምርምር ማዕከል</p> <p>እና</p> <p>አቶ ተመስገን አድነው</p> | መጋቢት 9/2000 | 94  |
| 336.        | <p>የግልግል ስምምነት እንደመጨረሻ ፍርድ የሚቆጠር ስለመሆኑ</p> <p>የፍ/ብ/ህ/ቁ. 3312</p>                                                                                                                                                                                                                                    | 25912 | <p>አቶ ብሩ ቆርቾ</p> <p>እና</p> <p>አቶ ክፍሌ ሐብደታ</p>                                        | ሚያዝያ 2/2000 | 343 |
| <b>ቅጽ 6</b> |                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |       |                                                                                      |             |     |
| 337.        | <p>ውል የመጣስ ተግባር ተጀምሮ ያልቆመ ይልቁንም በመቀጠል ላይ ያለ ተግባር መሆኑ በማናቸውም ጊዜ ግዴታን ለመጠየቅ የሚያስችል ስለመሆኑና በይርጋ ታግዷል ለማለት የማያስችል ስለመሆኑ</p> <p>የፍ/ብ/ህ/ቁ. 1845, 1846</p>                                                                                                                                                 | 28686 | <p>የኪራይ ቤቶች ኤጀንሲ</p> <p>እና</p> <p>አቶ ግዛው መንጀታ</p>                                    | ህዳር 24/2000 | 251 |

|             |                                                                                                                                            |       |                                                                             |              |     |
|-------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|-----------------------------------------------------------------------------|--------------|-----|
| 338.        | ክርክር የቀረበበትን ጉዳይ የሚገዛው የህግ ክፍል ይርጋን አስመልክቶ በተለይ የሚያስቀምጠው የጊዜ ገደብ በሌለ ጊዜ የአስር ዓመት የይርጋ ጊዜ ተፈፃሚ ሊሆን የሚገባ ስለመሆኑ<br><br>የፍ/ብ/ህ/ቁ. 1677(1),1845 | 31748 | ይስማው ድረስ<br><br>እና<br><br>ይበልጣፍ ፍቅር                                         | የካቲት 18/2000 | 385 |
| 339.        | በመያዣ በተያዘ የማይንቀሳቀስ ንብረት ላይ በማሻሻልም ሆነ ሌሎች አዲስ የሚሰሩ ስራዎች መያዣው የሚያጠቃልላቸው ስለመሆኑ<br><br>የፍ/ብ/ህ/ቁ.3066                                           | 27600 | ሕብረት ባንክ አክሲዮን<br><br>ማህበር<br><br>እና<br><br>እነ አቶ ጀማል መሐመድ<br><br>(ሁለት ሰዎች) | ታህሳስ 06/2000 | 196 |
| <b>ቅጽ 7</b> |                                                                                                                                            |       |                                                                             |              |     |
| 340.        | በሁለት ወገኖች መካከል የተፈረመ ሰነድን እንደ ህጋዊ ስምምነት ለመውሰድ የፈራሚ ወገኖችን ሃሳብና ፍላጎት መመርመር አስፈላጊ ስለመሆኑ<br><br>የፍ/ብ/ህ/ቁ. 1734, 1952/1/                        | 12719 | ሉክሰር የቱሪስትና የጉዞ<br><br>ወኪል<br><br>ኃላ/የተ/የግ/ማህበር<br><br>እና<br><br>ብሩኔይስ      | ታህሳስ 17/2000 | 2   |



|      |                                                                                                                                                                                                                                                                                  |       |                                                                |              |    |
|------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|----------------------------------------------------------------|--------------|----|
|      |                                                                                                                                                                                                                                                                                  |       | ኃ/የተ/የግ/ማኅበር                                                   |              |    |
| 341. | <p>• በፍርድ የተቋቋመ መያዣ ላይ ፍርድ እንዲሰጥ ያደረገው ባለገንዘብ መያዣ በሆነው ንብረት ላይ የቀዳሚነት መብት ያለው ስለመሆኑ እና</p> <p>• የፍ/ብ/ሥ/ሥ/ህ/ቁ. 403 ተፈፃሚነት የአንድ ፍርድ ባለዕዳ ንብረት በእርሱ ላይ የቀረቡትን ገንዘብ ጠያቂዎች ፍላጎት የሚያሟላ ሆኖ በተገኘ ጊዜ ክፍፍሉ ጋር በተገናኘ ስለመሆኑ</p> <p>የፍ/ብ/ህ/ቁ. 3041, 3044, 3059/1/, የፍ/ብ/ሥ/ሥ/ህ/ቁ. 403, 154</p> | 29269 | <p>የኢት/ንግድ ባንክ</p> <p>እና</p> <p>እነ አቶ ዋለልኝ አያሌው(ሁለት ሰዎች)</p>   | ጥቅምት 15/2000 | 42 |
| 342. | <p>የማይንቀሳቀስ ንብረት በመያዣነት ከተሰጠ በኋላ በማይንቀሳቀሰው ንብረት ላይ የሚደረግ ማናቸውም የማሻሻል ሥራ የመያዣ ውሉ አካል ተደርጎ የሚወሰድ ስለመሆኑ</p> <p>የፍ/ብ/ህ/ቁ. 3066 አዋጅ ቁ. 97/90</p>                                                                                                                                      | 29375 | <p>የት/ንግድ ባንክ</p> <p>እና</p> <p>ተስፋዬ ገ/ጊዮርጊስ</p>                | ጥቅምት 19/2000 | 48 |
| 343. | <p>የማይንቀሳቀስ ንብረት መያዣ በማንኛቸውም ሰነድ ላይ የተመሰረተ ቢሆንም ከተፃፈበት ቀን አንስቶ የማይንቀሳቀሰው ንብረት በሚገኝበት አገር ባለው በማይንቀሳቀስ ርስተ መዝገብ ካልተፃፈ በቀር ምንም አይነት ውጤት የማያስገኝ ስለመሆኑ</p> <p>የፍ/ብ/ህ/ቁ. 3052, 3053, 1605, 1607, 1606</p>                                                                             | 33295 | <p>ወ/ሪት ብርሃኔ አበበ</p> <p>እና</p> <p>እነ አቶ ማርቆስ ተርፋ (አራት ሰዎች)</p> | ግንቦት 21/2000 | 51 |

|      |                                                                                                                                                                                             |       |                                                                                   |              |    |
|------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|-----------------------------------------------------------------------------------|--------------|----|
| 344. | ከኪራይ ቤቶች አስተዳደር ጋር የተደረገን የኪራይ ውል መሰረት በማድረግ የተያዘ ቤትን ያለአከራዩ ፍቃድ ለሌላ ወገን ማስተላለፍ ለኪራይ ውሉ መሰረዝ በቂ ምክንያት ስለመሆኑ                                                                                 | 24221 | ኪራይ ቤቶች ኤጀንሲ<br><br>እና<br><br>4እነ ወ/ሮ አረጋሽ<br><br>አምደሚካኤል                         | ህዳር 24/2000  | 63 |
| 345. | የኪራይ ውል የተለየ ፎርም መከተል እንዳለበት የሚያስገድድ የህግ ድንጋጌ የሌለ ስለመሆኑ እና በሁለት ተዋዋይ ወገኖች መካከል የሚፀና ውል /ህጋዊ ውጤት ያለው ውል/ ለመመስረት በሁለቱም መካከል ስምምነት መኖሩ ብቻ በቂ ስለመሆኑ<br><br>የፍ/ብ/ህ/ቁ. 1719/1/,1719-1930, 2898/3/ | 25938 | ኪራይ ቤቶች አስተዳደር<br><br>ድርጅት እና<br><br>የአቶ ገ/ሕይወት ከፖዶም<br><br>ወራሾች<br><br>(ሁለት ሰዎች) | መጋቢት 25/2000 | 67 |
| 346. | ላልተወሰነ ጊዜ የተደረገ የኪራይ ውል ለተከራዩ በሚሰጥ ማስታወቂያ በማናቸውም ጊዜ ሊቋረጥ የሚችል ስለመሆኑ እና የኪራይ ውሉን ለማቋረጥ/ለማፍረስ ለተከራዩ ማስታወቂያ /ማስጠንቀቂያ/ መስጠት አስገዳጅ ቅድመ ሁኔታ ስለመሆኑ<br><br>የፍ/ብ/ህ/ቁ. 2966/1/                        | 28025 | የኪራይ ቤቶች ኤጀንሲ<br><br>እና<br><br>አቶ ታደላ አበበ                                         | ጥር 20/2000   | 71 |
| 347. | የኪራይ ውል ተቋርጦ ውዝፍ ኪራይ እንዲከፈለኝና ቤቱንም ልረከብ በሚል የሚጠየቅ ዳኝነት የኪራይ ገንዘብ የተጠየቀበትን ቤት ግምት                                                                                                            | 31601 | ወ/ሮ መዓዛ ይሕደጌ                                                                      | የካቲት 11/2000 | 80 |

|      |                                                                                                                                                                                                               |       |                                                                   |              |    |
|------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|-------------------------------------------------------------------|--------------|----|
|      | ጭምር ታሰቢ ተደርጎ የዳኝነት ክፍያ ሊቀርብበት የሚገባ ስላለመሆኑ<br><br>አዋጅቁ.361/95,የፍ/ብ/ሥ/ሥ/ህ/ቁ. 227/2/, 226                                                                                                                        |       | እና<br><br>እነ አየለ ወልዴ (ሁለት ሰዎች)                                    |              |    |
| 348. | መጠየቅ ከሚገባው ቀን ጀምሮ እስከ 2 ዓመት ድረስ ሳይከፈል የቀረ የኪራይ ዕዳ እንደተከፈለ የህግ ግምት ይወስድበታል ማለት ባለገንዘቡ /አከራዩ/ ክስ መስርቶም ቢሆን ዕዳውን ለማሰብሰብ የማይችል መሆኑን ለማመላከት እንጂ ተከራዩ /ባለዕዳው/ ግዴታውን እንደተወጣ የሚያስቆጥረው ስላለመሆኑ<br><br>የፍ/ብ/ህ/ቁ. 2024/መ/ | 31634 | ኪራይ ቤቶች ኤጀንሲ<br><br>እና<br><br>እነ የአቶ ወርቁ ሚስት ወ/ሮ ጽጌ በየነ (ሰባት ሰዎች) | መጋቢት 4/2000  | 83 |
| 349. | የታወቀ የኪራይ ውል ግንኙነት ሳይኖር ወይም ባለቤት ሳይሆኑ በማይንቀሳቀስ ንብረት መገልገል የተገለገለውን ወገን በንብረቱ በበለፀገው መጠን ኃላፊ የሚያደርገው ስላለመሆኑ                                                                                                    | 32521 | የኪራይ ቤቶች ኤጀንሲ<br><br>እና<br><br>ዳባ ኢጃቶ                             | ሚያዝያ 7/2000  | 94 |
| 350. | ለተወሰነ ጊዜ የተደረገ የኪራይ ውል ውሉ የተደረገበት ጊዜ ካለቀና ውሉ ወደ ያልተወሰነ ጊዜ ከተቀየረ የኪራይ ውሉን በማናቸውም ጊዜ ማስጠንቀቂያ በመስጠት ማቋረጥ የሚቻል ስላለመሆኑ<br><br>የፍ/ብ/ህ/ቁ. 2966                                                                       | 34456 | የመንግስት ቤቶች ኤጀንሲ<br><br>እና<br><br>ወ/ት ደብረቱ ወልደሃና                   | ግንቦት 14/2000 | 99 |

|      |                                                                                                                                                       |       |                                                                     |              |     |
|------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|---------------------------------------------------------------------|--------------|-----|
| 351. | ውል ይጽደቅልኝ በሚል ለፍ/ቤት የሚቀርብ አቤቱታ የክስ ምክንያት የሌለው ስለመሆኑ<br><br>የፍ/ብ/ሥ/ሥ/ህ/ቁ. 231/1//ሀ/                                                                    | 18380 | አቶ ማሞ ደምሴ<br><br>እና<br><br>እነ አቶ አያሌው<br>ገ/እግዚአብሔር<br><br>(ሁለት ሰዎች) | ጥቅምት 5/2000  | 108 |
| 352. | አንድ ግዴታ መኖሩን ለማስረዳት ህጉ የተለየ ማስረጃ እንዲቀርብ ያዘዘ ካልሆነ በቀር ግዴታው መኖሩን በጽሁፍ፣ በምስክር፣ በህሊና ግምት በተከራካሪው ወገን እምነት ወይም በመሃላ ማስረዳት የሚቻል ስለመሆኑ<br><br>የፍ/ብ/ህ/ቁ. 2002 | 22860 | ሰንላይት ኢንዱስትሪና<br>ማከፋፈያ ኩባንያ<br><br>እና<br><br>አቶ ካሣዬ ዘውደ             | የካቲት 18/2000 | 112 |
| 353. | በህግ ፀንቶ ያለ የሽያጭ ውልን መሰረት በማድረግ የተገኘ መብት ውሉ ፈራሽ እስካልተደረገ ድረስ የሚቀጥል ስለመሆኑ                                                                               | 23331 | ጀማል ሐሚድ<br><br>እና<br><br>እነ ወ/ሮ ለተሃይማኖት<br>ተክሌ<br><br>(አምስት ሰዎች)    | ታህሳስ 1/2000  | 119 |

|      |                                                                                                                                            |       |                                                                                |              |     |
|------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|--------------------------------------------------------------------------------|--------------|-----|
| 354. | በውል ከተገባ ግዴታ አመዛኙ ክፍል ተፈፀመ ወይም/እና አይነተኛ የሆነ የውል መጣስ ተከስቷል ለማለት ባልተቻለ ጊዜ ውል እንዲሰረዝ ለመወሰን የማይቻል ስለመሆኑ<br><br>የፍ/ብ/ህ/ቁ. 1771,1784, 1785       | 24974 | እነ አቶ ፈቃዱ ደሬሌ<br><br>(ሁለት ሰዎች)<br><br>እና<br><br>እነ አቶ ንጉሴ ወርቁ<br><br>(ሁለት ሰዎች) | ታህሳስ 8/2000  | 132 |
| 355. | ውል የተደረገበት ጉዳይ ሊፈፀም የማይችል ሆኖ በተገኘ ጊዜ ተዋዋይ ወገኖችን ወደ ነበሩበት ቦታ የመመለስ ውጤት ያለው ስለመሆኑ<br><br>የፍ/ብ/ህ/ቁ. 1715, 1815                                | 26996 | አቶ በቀለ ደበጫ<br><br>እና<br><br>እነ ወ/ሮ አዛለች ደሣለኝ<br><br>(ሰባት ሰዎች)                  | የካቲት 18/2000 | 140 |
| 356. | ተዋዋይ ወገኖች በመካከላቸው የሚፈጠርን አለመግባባት በስምምነት ወይም ደግሞ በአስታራቂ አማካኝነት ለመፍታት የተስማሙ ከሆነ ይኼው ስምምነት ተፈፃሚ መሆን ያለበት ስለመሆኑ<br><br>የፍ/ብ/ህ/ቁ. 1765, 1731/1/ | 27349 | ብሔራዊ የኢትዮጵያ<br><br>ኢንፎርሬሽን ኪባንያ<br><br>እና<br><br>ዘላቂ ግብርና ተሐድሶ<br><br>ኮሚሽን     | ታህሳስ 8/2000  | 146 |
| 357. | የፍ/ብ/ህ/ቁ. 658 ተጋቢ ወገን ከሦስተኛ ወገን ጋር ያደረገውን ውል                                                                                               | 28663 | አቶ ካሣሁን ገዛኸኝ                                                                   | ጥር 27/2000   | 150 |

|             |                                                                                                                                                                                   |       |                                                     |             |     |
|-------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|-----------------------------------------------------|-------------|-----|
|             | ለማፍረስ ምክንያት ስላለመሆኑ<br><br>የፍ/ብ/ህ/ቁ. 658, 686                                                                                                                                      |       | እና<br><br>ወ/ሮ አልማዝ ወልዴ                              |             |     |
| 358.        | በተዋዋይ ወገኖች መካከል የተደረገ ስምምነት በፍ/ብ/ህ/ቁ. 1723 መሰረት የተሟላ አይደለም በሚል ውሳኔ ሲሰጥ ተዋዋይ የነበሩ ወገኖች በፍ/ብ/ህ/ቁ 1815 መሰረት ወደ ነበሩበት ቦታ እንዲመለሱ መወሰን ያለበት ስላለመሆኑ<br><br>የፍ/ብ/ህ/ቁ. 1723, 1720/1/, 1815 | 29233 | አቶ ሙሂዲን ፋሪስ<br><br>እና<br><br>አቶ እያሱ በዕደ<br><br>ማርያም | ግንቦት 7/2000 | 153 |
| 359.        | ያልነበረ ቤትን ሠርቶ ለማስተላለፍ በሚል የሚደረግ ስምምነትን በተመለከተ<br><br>የፍ/ብ/ህ/ቁ. 2876, 1723, 3019, 3020/2/                                                                                          | 32222 | አቶ መሐመድ ኢብራሂም<br><br>እና<br><br>አቶ ታይደር ማች           | የካቲት 4/2000 | 170 |
| <b>ቅጽ 8</b> |                                                                                                                                                                                   |       |                                                     |             |     |
| 360.        | የደረሰው ወይም ይደርሳል ተብሎ የሚጠበቀው ኪሣራ በጉዳት ኪሣራ ሊካስ የሚችል በሆነ ጊዜ ውሉን አስገድዶ ለማስፈጸም የማይቻል ስላለመሆኑ<br><br>የፍ/ብ/ሕ/ቁ. 1776                                                                       | 35472 | አቶ መሐመድ ካሣሁን<br><br>እና<br><br>አቶ ሰለሐዲን ኑር           | ጥቅምት 6/2001 | 291 |

|      |                                                                                                                               |       |                                                              |              |     |
|------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|--------------------------------------------------------------|--------------|-----|
| 361. | የፍ/ብ/ህ/ቁ.1723"ን" መስፈርት አላሟላም በሚል ውል እንዲፈርስ የተደረገ እንደሆነ ተዋዋይ ወገኖች ወደነበሩበት እንዲመለሱ ውሳኔ ሊሰጥ የሚገባ ስለመሆኑ<br><br>የፍ/ብ/ህ/ቁ. 1723,1815 | 34803 | መ/ር መኳንንት ወረደ<br><br>እና<br><br>እነ መስከረም ዳኛው<br><br>(አራት ሰዎች) | ጥቅምት 11/2001 | 294 |
| 362. | የተከራዩትን ቤት ለሌላ ሰው አሳልፎ መስጠት ለውል ማፍረስ በቂ ምክንያት ስለመሆኑ                                                                           | 36520 | የመንግሥት ቤቶች<br><br>ኤጀንሲ<br><br>እና<br><br>አቶ ይብራህ ግርማይ         | ጥቅምት 27/2001 | 310 |
| 363. | መሐይምነትን ወይም ዓይነትውረነትን መሠረት በማድረግ ውል እንዲፈርስ የሚቀርብ አቤቱታ በአሥር ዓመት ይርጋ የሚታገድ ስለመሆኑ<br><br>የፍ/ብ/ህ/ቁ. 1719,1845                     | 29363 | ወ/ሮ ወርቅነሽ አምዴ እና<br><br>አቶ ጥላሁን አርምዴ                         | ህዳር 18/2001  | 313 |
| 364. | የማይንቀሳቀስ ንብረት የሽያጭ ውል ተደረገ የሚባለው በውል ውስጥ ያሉ ወገኖች በውልና ማስረጃ ምዝገባ ጽ/ቤት ቀርበው የሽያጭ ውሉን ከተፈራረሙበት ቀን ጀምሮ እንጂ የአስተዳደር                | 36740 | አቶ አብዱልዋሐብ                                                   | ህዳር 23/2001  | 316 |

|      |                                                                                                                                                    |       |                                                               |                   |     |
|------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|---------------------------------------------------------------|-------------------|-----|
|      | ጉዳዩች ተጣርቶ የመስሪያ ቤቱ ማህተም ካረፈበት ቀን አንስቶ ስላለመሆኑ<br><br>የፍ/ብ/ሕ/ቁ. 1723(1), 2015(U)                                                                     |       | ኢብራሂም እና<br><br>እነ ወ/ት መሰላች<br>ከፍያላች (ሁለት ሰዎች)                |                   |     |
| 365. | በማህበር በመደራጀት የተሠራ ቤትን ለሶስተኛ ወገን ከማስተላለፍ ጉዳይ ጋር በተያያዘ የሚነሳ ክርክርን አስመልክቶ የፍ/ብ/ህ/ቁ 1723 ተፈፃሚነት የሌለው ስላመሆኑ<br><br>የፍ/ብ/ህ/ቁ.1723                        | 36294 | ወ/ሮ ሠናይት ገነጫ ገንታ<br><br>እና<br><br>እነ በቀለ ገመዳ ዳኖ<br>(ሁለት ሰዎች)  | ህዳር<br><br>9/2001 | 319 |
| 366. | ክርክር የሚካሄድበት ጉዳይን አስመልክቶ በህግ ተለይቶ የተቀመጠ የይርጋ ጊዜ የሌለ እንደሆነ ስለ ውሎች በጠቅላላ በሚለው ክፍል የተመለከተው የይርጋ ጊዜ ተፈፃሚነት የሚኖረው ስላመሆኑ<br><br>የፍ/ብ/ህ/ቁ. 1677፣1845      | 34940 | ወ/ሮ ሐጅራ አብሮ<br><br>እና<br><br>አቶ ሐሺም ሐጂ አሊዬ                    | ታህሣስ 28/2001      | 329 |
| 367. | በፍታብሔር ሕግ ቁጥር 1161 ላይ ግዙፍነት ያለው ተንቀሳቃሽ ነገር ጋር በተያያዘ በቅን ልቦና ዋጋ ሰጥቶ ስለመዋዋል የተመለከተው ድንጋጌ የንግድ መደብርን በተመለከተ ተፈፃሚ ሊሆን የሚችል ስላመሆኑ<br><br>የፍ/ብ/ሕ/ቁ. 1161 | 34586 | አቶ አያሌው ድልነሳው<br><br>እና<br><br>እነ ወ/ሮ ብርቅነሽ ሸዋረግ<br>(አራት ሰዎች) | ጥር<br><br>28/2001 | 336 |



|      |                                                                                                                                                                          |       |                                                               |              |     |
|------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|---------------------------------------------------------------|--------------|-----|
|      | የንግድ ሕግ ቁ. 124                                                                                                                                                           |       |                                                               |              |     |
| 368. | በውል ግንኙነት ውስጥ የራስን ግዴታ ሳይወጡ ሌላው ወገን ግዴታውን አልተወጣም በሚል የሚቀርብ ክስ ተቀባይነት የሌለው ስለመሆኑ<br><br>የፍ/ብ/ሕ/ቁ. 1757                                                                    | 39568 | አቶ ሸንቄጤ ተ/ማርያም<br><br>እና<br><br>አቶ ገብሬ ጌንጤ                    | መጋቢት 24/2001 | 339 |
| 369. | የማይንቀሳቀስ ንብረት ሻጭ በውሉ መሠረት የመፈፀም ፍላጎት የሌለው መሆኑን በማያሻማ ሁኔታ ለገዥ ያሳሳወቀ እንደሆነ ገዥ ውሉ እንዲፈፀምለት የመጠየቅ መብቱ በ10 ዓመት ይርጋ የሚታገድበት ስለመሆኑ<br><br>የፍ/ብ/ሕ/ቁ. 1731(1), 1732, 1789 እና 1845 | 38935 | እነ አቶ ወልደዓዲቅ ብርሃኑ<br>(ሁለት ሰዎች)<br><br>እና<br><br>አቶ ስንታየሁ አያሌው | መጋቢት 3/2001  | 343 |
| 370. | በፍ/ብሔር ጉዳዮች የይርጋ ጊዜ መቆጠር የሚጀምረው ግዴታውን ለመጠየቅ ተገቢ ከሆነው ጊዜ ጀምሮ ስለመሆኑ<br><br>የፍ/ብ/ሕ/ቁ. 1846                                                                                  | 36756 | አቶ ፀጋዬ ምትኩ<br><br>እና<br><br>እነ ወ/ሮ አበበች ምትኩ<br>(ሁለት ሰዎች)      | መጋቢት 17/2001 | 348 |
| 371. | ለብድር በዋስትና መልክ የተሰጠን ንብረት ለተበዳሪው መመለስ ብድሩ እንደተከፈለ የሚያስቆጥር ስለመሆኑ                                                                                                          | 41571 | ማህደር አጸምሮ                                                     | ሰኔ           | 351 |

|      |                                                                                                                                                 |       |                                                  |             |     |
|------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|--------------------------------------------------|-------------|-----|
|      |                                                                                                                                                 |       | እና<br>ላእከ ፲/መድህን                                 | 2/2001      |     |
| 372. | በህግ ፊት በማይፀና ውል አማካኝነት የተሣሠሩ ወገኖችን ወደ ነበሩበት ይመለሱ በሚል ውሳኔ መስጠት የሚቻለው መመላለሱ አንደኛውን ወገን በእጅጉ የሚጎዳ ወይም ጽሑፍ ያልተገባ ጥቅም ሊያስገኝ የሚችል አለመሆኑ ሲረጋገጥ ስለመሆኑ   | 39336 | ኒያላ ኢንሹራንስ አ/ማ<br>እና<br>እነ አዱኛ እጅጉ (ሁለት ሰዎች)     | ሐምሌ 7/2001  | 354 |
| 373. | በፍ/ቤት በንብረት ላይ የሚሰጠው የዕግድ ትዕዛዝ ከፍርድ የመነጨ የመያዣ መብት ተቋቁሟል ለማለት የሚያበቃ ስለመሆኑ                                                                        | 39170 | የኢትዮጵያ ንግድ ባንክ<br>እና<br>እነ አቶ ክንዴ አፍራሶ (ሁለት ሰዎች) | ሐምሌ 2/2001  | 357 |
| 374. | የባለዕዳውን ዕዳ ለባለገንዘብ የከፈለ ወገን በባለገንዘቡ መብቶች ላይ በመዳረግ (subrogation) ባለገንዘቡ የነበረውን መያዣን መሰረት ያደረገ የቀዳሚነት መብት ሊሰራበት የሚችልበት አግባብ የፍ/ብ/ሕ/ቁ. 1968 - 1974 | 39778 | ሕብረት ባንክ አ/ማ<br>እና<br>አቢሲኒያ ባንክ አ/ማ              | ሐምሌ 30/2001 | 361 |

|      |                                                                                                                                                                                             |       |                                                               |             |     |
|------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|---------------------------------------------------------------|-------------|-----|
| 375. | ፈራሽ የሆነን የስጦታ ውል ተከትለው የተሰሩ ስራዎችን ቀሪ ማድረግና ተዋዋቦችን ወደነበሩበት ቦታ መመለስ የሚቻለው በቅን ልቦና የተዋዋለ 3ኛ ወገን መብትን የማይጎዳ በሆነ ጊዜ ስለመሆኑ<br><br>የፍ/ብ/ሀ/ቁ. 1815,1816,1817                                        | 41116 | ፍሌንስቶን ኢንጀነሪንግ እና<br><br>እነ ወ/ት ሐና ተስፋዬ<br>(ስድስት ሰዎች)         | ሐምሌ 30/2001 | 368 |
| 376. | በብድር የተሰጠን ገንዘብ እጥፍ ለመቀበል በሚል የሚደረግ የብድር ስምምነት የህግ መሰረት የሌለው ስለመሆኑ                                                                                                                          | 43372 | አቶ ደረሱ አለሙ እና አቶ<br>ሙሊሣ ወርቁ                                   | ሐምሌ 22/2001 | 379 |
| 377. | ስልጣን ያለው የአስተዳደር አካል የማይንቀሳቀስ ንብረት ባለሀብትነቱን አውቆለት የባለሀብትነት የምስክር ወረቀት ከሰጠው ሰው ጋር የተደረገ የንብረቱ የመያዣ ውል የተሰጠው የምስክር ወረቀት የተሰረዘ ቢሆን እንኳን መያዣ ተቀባዩ በቅንልቦና አለመሆኑ ካልተረጋገጠ በስተቀር የፀና ሆኖ የሚቀጥል ስለመሆኑ | 41388 | የኢትዮጵያ ልማት ባንክ<br><br>እና<br><br>እነ አቶ ከፍያለው<br>ሞልቶት (ሁለት ሰዎች) | ሐምሌ 30/2001 | 381 |
| 378. | የማይንቀሳቀስ ንብረት ገዥ ውል እንዲፈፀምለት ሻጭን የመጠየቅ መብቱ በፍርድ ከተረጋገጠበት ጊዜ ጀምሮ በአስር ዓመት ጊዜ ውስጥ ስለመሆኑ<br><br>የፍ/ብ/ሥ/ሥ/ሕ/ቁ. 384(ሀ), የፍ/ብ/ሕ/ቁ 2892(3)                                                         | 39725 | እነ ወ/ሮ አለምሸት<br>ካሣሁን (ሦስት ሰዎች)<br><br>እና                      | ሐምሌ 23/2001 | 384 |

|              |                                                                                                                                               |       |                                                            |                     |     |
|--------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|------------------------------------------------------------|---------------------|-----|
|              |                                                                                                                                               |       | አቶ ሸመልስ እንዳለ                                               |                     |     |
| 379.         | የማይንቀሳቀስ ንብረትን በተመለከተ የሚደረግ የስጦታ ውል የማዋዋል ስልጣን በተሰጠው አካል ፊት ያልተደረገ ቢሆንም በህግ የፀና ውል ተደርጎ ሊወሰድ የሚችል ስለመሆኑ<br><br>የፍ/ብ/ሕ/ቁ. 2443, 881, 1723(1)   | 39803 | አቶ አለኸኝ ገ/ሀይወት እና<br><br>እነ እማሆይ አጢነሽ<br><br>በቀለ (ሦስት ሰዎች) | ሐምሌ 2/2001          | 387 |
| <b>ቅጽ 10</b> |                                                                                                                                               |       |                                                            |                     |     |
| 380.         | በማይንቀሳቀስ ንብረት ላይ የመያዣ መብት ውጤት የሚኖረው ከተፃፈበት ቀን ጀምሮ እስከ አሥር ዓመት ድረስ ስለመሆኑ<br><br>የፍ/ብ/ህ/ቁ. 3058                                                 | 44800 | አቶ አብዱራዘቅ ሐሚድ<br><br>እና<br><br>የኢትዮጵያ ንግድ ባንክ              | ጥቅምት<br><br>05/2002 | 124 |
| 381.         | ውል በተዋዋይ ወገኖች መካከል ሊኖር የሚገባውን የቅንነትና የመተማመን ግንኙነት መሠረት በማድረግና ጉዳዮቹ ውስጥ ያለውን ልማዳዊ ሥርዓት በመከተል በቅን ልቦና ሊተረጎም የሚገባ ስለመሆኑ<br><br>የፍ/ብ/ህ/ቁ. 1732(1) | 42897 | አቶ አየለ ሐብተየስ<br><br>እና<br><br>እነ ሚ/ር ኖቼራ ጃካርሎ              | ህዳር<br><br>10/2002  | 127 |

|      |                                                                                                                                                              |       |                                                                           |                     |     |
|------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|---------------------------------------------------------------------------|---------------------|-----|
|      |                                                                                                                                                              |       | (ሁለት ሰዎች)                                                                 |                     |     |
| 382. | ለጨረታ ማስከበሪያ በሚል የሚያዝ ገንዘብ ጨረታውን ባዘጋጀው አካል ሊወሰድ የሚችለው ተወዳዳሪው ጨረታውን ባሸነፈው መጠን ሆኖ በጨረታው መሠረት ውል ለመፈፀም ፈቃደኛ ያልሆነ እንደሆነ ስለመሆኑ                                     | 40947 | አቶ መዝገቡ መድህኔ እና<br>የአዲስ አበባ ከተማ<br>አስተዳደር                                 | ህዳር<br>15/2002      | 131 |
| 383. | ተከራካሪ ወገኖች ባላነሱበት ሁኔታ ፍ/ቤት የውል አፃፃፍ ሥርዓትን (ፎርማሊቲን) መሠረት በማድረግ በግራ ቀኝ ወገኖች መካከል የተካሄደን ውል ፈራሽ ነው በሚል የሚሰጠው ውሳኔ ተገቢነት የሌለው ስለመሆኑ<br><br>የፍ/ብ/ሀ/ቁ. 1723,1808(2) | 43825 | የህፃን ኮከቤ ተረፈ<br>ሞግዚትና አስተዳዳሪ<br><br>እና<br><br>እነ አቶ አያሌው ካሳዬ<br>(ሁለት ሰዎች) | ታህሣሥ<br><br>6/2002  | 133 |
| 384. | በፍ/ብሔር ሕግ ቁጥር 2024/ረ/ መሰረት እንደተከፈለ ሊቆጠር የሚችለው በብድር የተሰጠ ገንዘብ ሳይሆን የተሰጠ ገንዘብ ላይ የሚታሰብ ወለድ ክፍያ ስለመሆኑ<br><br>የፍ/ብ/ሕ/ቁ. 2024                                     | 35758 | እነ አቶ ገብረመድኅን<br>አየናቸው (ሁለት ሰዎች)<br><br>እና<br><br>አቶ ሰብስቤ ኃይሌ             | ታህሣሥ<br><br>20/2002 | 142 |
| 385. | የወለድ አግድ ውል ህጋዊ ነው ሊባል የሚችለው የማይንቀሳቀስ ንብረት መያዣ መቋቋምን የሚመለከቱ ድንጋጌዎችን በመከተል                                                                                    |       | እነ አቶ ፈታኒ ባየህ                                                             |                     |     |

|      |                                                                                                                                                                                                                                                  |       |                                                             |                   |     |
|------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|-------------------------------------------------------------|-------------------|-----|
|      | የተደረገ እንደሆነ ስለመሆኑና በዚህ መሰረት ያልተደረገ መሆኑ ውሉን ፈራሽ ሊያደርገው የሚችል ስለመሆኑ<br><br>የፍ/ብ/ሕ/ቁ. 3118,3045,3052                                                                                                                                                 | 45422 | (ሰባት ሰዎች)<br><br>እና<br><br>እነ ወ/ሮ አስራት ባየህ<br><br>(ሦስት ሰዎች) | ጥር<br><br>13/2002 | 147 |
| 386. | የስልክ አገልግሎት ከማግኘት ጋር በተያያዘ በአገልግሎት የክፍያ መጠን ላይ በአገልግሎት ሰጪውና በአገልግሎት ተቀባዩ መካከል አለመግባባት በተፈጠረ ጊዜ የተጠየቀው የአገልግሎት ሒሳብ በእርግጥም ስልኩን በይዘታው ስር አድርጎ የሚጠቀምበት ወገን በተገለገለው መጠን የተመዘገበ ስለመሆኑ በባለሙያ እንዲጣራ በማድረግ እልባት መስጠት የሚያስፈልግ ስለመሆኑ<br><br>የፍ/ብ/ሕ/ቁ. 1732 | 48967 | አቶ ሳዲቅ ሐሰን<br><br>እና<br><br>የኢትዮጵያ<br>ቴሌኮሙኒኬሽን<br>ኮርፖሬሽን    | ሰኔ<br><br>30/2002 | 151 |
| 387. | መዋዕለ ነዋይን በማፍሰስ ግንባታን ለማካሄድ የከተማ ቦታን ከመንግስት ተረክቦ ግንባታን በተገቢው ጊዜ ለማጠናቀቅ አለመቻል ሊያስከትል የሚችለው ውጤት<br><br>የደ/ብ/ብ/ሕ/ክ/መ ደንብ ቁ. 41/97 አንቀፅ 8(3)<br><br>የደ/ብ/ብ/ሕ/ክ/መ አዋጅ ቁ. 51/94                                                                        | 46052 | ዶ/ር አሸብር ወ/ጊዩርጊስ<br><br>እና<br><br>የቦንጋ ማዘጋጃ ቤት ከፋ<br>ዞን     | ጥር<br><br>19/2002 | 154 |

|      |                                                                                                                                                                                     |       |                                                                                    |                     |     |
|------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|-----|
| 388. | ከቤት ኪራይ ውል ጋር በተያያዘ የኪራይ ውልን ለማቋረጥ በቂ ናቸው ሊባሉ የሚችሉ ተከራይ የሚፈፀሟቸው የግንባታ አይነቶች<br><br>የፍ/ብ/ሀ/ቁ. 2953,2954,1732                                                                         | 46394 | ወ/ሮ ስንቄ መስፍን<br><br>እና<br><br>የመንግስት ቤቶች<br><br>ኤጀንሲ                               | የካቲት<br><br>11/2002 | 157 |
| 389. | ፍ/ቤት ተከራካሪ ወገኖች ወለድን አስመልክቶ በውላቸው ካመለከቱት ሃሳብ ውጪ የራሱን ስሌት መሠረት በማድረግ ውሳኔ መስጠት ስላለመቻሉ<br><br>የፍ/ብ/ሀ/ቁ/. 1731,2478                                                                     | 45559 | የኮንስትራክሽንና ቢዝነስ<br><br>ባንክ (አ.ማ)<br><br>እና<br><br>እነ የአቶ ኃይሉ ፈይሳ<br>ወራሾች (ሁለት ሰዎች) | የካቲት<br><br>25/2002 | 160 |
| 390. | ከሽያጭ ጋር በተያያዘ ውል ሲመሰረት ጉድለት የነበረበት መሆኑ በረገገጥም ከውሉ መመስረት በኋላ በተሸጠው ንብረት ላይ ተዋዋይ ወገኖች ተጨማሪ ግንባታ ያካሄዱና ወደ ነበሩበት ለመመለስ አዳጋች ሁኔታ ያለ መሆኑ ከታመነ ውሉ ሊፀና የሚገባው ስለመሆኑ<br><br>የፍ/ብ/ሀ/ቁ. 1817(1) | 47800 | ወ/ሮ እመቤት ደርበው<br><br>እና<br><br>አቶ ታደሰ ሰዳማ                                          | የካቲት 25/2002        | 162 |
| 391. | ላልተወሰነ ጊዜ እንደተደረገ የሚቆጠር የኪራይ ውል አከራይ የሆነ ወገን ለተከራይ ማስታወቂያ በመስጠት ምክንያቱን መግለፅ                                                                                                         |       | የመንግስት ቤቶች<br><br>ኤጀንሲ                                                             |                     |     |

|      |                                                                                                                                                                      |       |                                                                  |                      |     |
|------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|------------------------------------------------------------------|----------------------|-----|
|      | ሳያስፈልገው የኪራይ ውሉን ሊያቋርጥ ስለመቻሉ<br><br>የፍ/ብ/ህ/ቁ. 2966(1)                                                                                                                | 40336 | እና<br><br>የወ/ሮ አሰገደች ካሣሁን<br><br>ወራሽ ሄኖክ ሣሙኤል                    | መጋቢት<br><br>22/2002  | 164 |
| 392. | ከሽያጭ ውል ጋር በተገናኘ ሻጭ የሚያቀርበው የውል ይፍረስልኝ ክስ<br>ገዥ ውል እንዲፈጸምልኝ በሚል ሊያቀርብ የሚችለው አቤቱታ ላይ<br>የሚቆጠረውን የይርጋ ጊዜ የሚያቋርጥ ስለመሆኑ<br><br>የፍ/ብ/ህ/ቁ. 1845,1851                       | 43636 | ወ/ሮ አልማዝ ተሰማ<br><br>እና<br><br>እነ አቶ በየነ ወ/ሚካኤል<br><br>(ሁለት ሰዎች)  | መጋቢት<br><br>22/2002  | 173 |
| 393. | የኪራይ ውልን መሠረት በማድረግ ቤትን የያዘ ወገን የኪራይ ውሉን<br>በቅድሚያ ሣያስፈርስ የባለቤትነት ጥያቄን መሠረት በማድረግ<br>በኪራይ ውሉ አልገደድም በሚል የሚያቀርበው አቤቱታ ተቀባይነት<br>የሌለው ስለመሆኑ                             | 46947 | አቶ ዘነበ ኃ/ማሪያም እና<br><br>እነ<br><br>ወ/ሮ አባይነሽ ዘለቀ<br><br>(ሦስት ሰዎች) | መጋቢት<br><br>7/2002   | 175 |
| 394. | ከእጅ በእጅ ሽያጭ ጋር በተያያዘ ገዢ የሽያጭን ዋጋ የከፈለበትን<br>ደረሰኝ ይዞ መገኘቱ የገዛውን ንብረት እንደተረከበ የሚያሳይ<br>የመጨረሻ (conclusive) ማስረጃ ነው ሊባል የማይቻል ስለመሆኑ<br><br>የፍ/ብ/ህ/ቁ. 2266,2278(1) እና (2) | 45545 | ወ/ሮ ሸዋዬ ኑርዬ<br><br>እና<br><br>ምን አዩ ኃ/የተ/የግል                      | መጋቢት<br><br>.22/2002 | 178 |



|      |                                                                                                                                                                                                               |       | ማህበር                                           |                    |     |
|------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|------------------------------------------------|--------------------|-----|
| 395. | በፍ/ብሔር ጉዳይ ህጋዊ ጥበቃ ሊደረግለት የሚችል ዋስትና የሚደረግበት አግባብ<br><br>የፍ/ብ/ህ/ቁ. 1922                                                                                                                                        | 47971 | ወ/ሮ ጅቦኒ ቱና<br><br>እና<br><br>ወ/ሮ ብርቂ ኢርክታ       | ሚያዝያ<br><br>5/2002 | 181 |
| 396. | ከኪራይ ውል ጋር በተያያዘ ተከራይ የሆነ ወገን የተረገዘ አሸር ታክስ የመክፈል ግዴታ በህግ የተጣለበት እንደሆነ አከራይ የሆነው ወገን ይህንኑ ክፍያ ለመፈፀም ይቻል ዘንድ ተከራዩን ለመጠየቅ ስለመቻሉ አዋጅ ቁ. 308/95 አንቀፅ 2(3,5,7,8,9,12),6                                            | 48358 | አቶ ብርሃነ ገብረሐይሉ<br><br>እና<br><br>አንሲዩን ኮንትረ ላፋም | ሚያዝያ<br><br>7/2002 | 183 |
| 397. | <ul style="list-style-type: none"> <li>አንድ ሰው ብድሩን አለመክፈሉን አምኖ በሚከራከርበት ሁኔታ የፍ/ብሔር ህግ ቁጥር 2024(ረ) ተፈፃሚነት የማይኖረው ስለመሆኑ</li> <li>2024(ረ) ዋና ብድርን ሳይሆን ለብድር የሚከፈል ወለድን የሚመለከት ስለመሆኑ</li> </ul> የፍ/ብ/ህ/ቁ. 2024(ረ) | 44691 | አቶ ሸባባው ወሌ<br><br>እና<br><br>አቶ ሙሉጌታ ዓባይ        | ሚያዝያ 8/2002        | 186 |
| 398. | አንድ ውል ህግን የሚፃረር /የሚቃረን/ ነው በሚል እንዲፈርስ የሚቀርብ ጥያቄ በአሥር ዓመት ጊዜ ውስጥ ካልቀረበ በይርጋ                                                                                                                                   | 48094 | እነ ሙና እንድሪስ<br><br>እና                          | ግንቦት               | 188 |

|      |                                                                                                                                                            |       |                                                                           |                    |     |
|------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|---------------------------------------------------------------------------|--------------------|-----|
|      | የሚታገድ ስለመሆኑ<br><br>የፍ/ብ/ህ/ቁ. 1845                                                                                                                          |       | የኢትዮጵያ ልማት ባንክ                                                            | 10/2002            |     |
| 399. | የሽያጭ ውል በህግ የተቀመጠውን የአፃፃፍ ሥርዓት ባለመከተሉ ፈራሽ ሲሆን ንብረት የመመለስ ግዴታ ያለበት ወገን ንብረቱን ለውጦ ወይም በንብረቱ ላይ ወጪ አውጥቶ ከሆነ ባወጣው ወጪ መጠን ሊጠይቅ የሚችል ስለመሆኑ<br><br>የፍ/ብ/ህ/ቁ. 1818 | 49326 | ወ/ሮ እታፈራሁ<br>ኃ/ማሪያም<br><br>እና<br><br>እነ መምህር በቀለ<br>ታችበሌ<br><br>(ሁለት ሰዎች) | ሰኔ<br><br>28/2002  | 195 |
| 400. | በፍ/ብሔር ጉዳይ (ክርክር) የይርጋ ጊዜ መቆጠር የሚጀምርበትን ጊዜ ለመወሰን የሚቻልበት አግባብ<br><br>የፍ/ብ/ህ/ቁ/. 1846                                                                        | 42700 | የባህርና ትራንዚት<br>አገልግሎት ድርጅት<br><br>እና<br><br>አደጋ መከላከልና<br>ዝግጁነት ኤጀንሲ      | ሐምሌ<br><br>12/2002 | 198 |
| 401. | የእቁብ ገንዘብ ይከፈለኝ ጥያቄ በይርጋ ደንብ የሚገዛ እንጂ በፍ/ብ/ህ/ቁ 2024 ሥር በተመለከተው የህሊና ግምት የሚሸፈን<br><br>የፍ/ብ/ህ/ቁ. 2024                                                        | 46019 | የአቶ ደሣለው ፋንታ<br>ወራሾች                                                      | ሐምሌ<br><br>20/2002 | 202 |

|              |                                                                                                                                                            |       |                                                      |                |     |
|--------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|------------------------------------------------------|----------------|-----|
|              | ስላላመሆኑ<br>የፍ/ብ/ሕ/ቁ. 2024                                                                                                                                   |       | እነ ሙሉጌታ ደሣለው እና<br>አየለ ደበላ                           |                |     |
| 402.         | አንድ የስጦታ ውል በኃይል ወይም በተንኮል ተግባር ተደርጓል በሚል<br>ስለሚፈርስበት አግባብ<br>የፍ/ብ/ህ/ቁ. 2442(3),1698,1699,1704,1706                                                        | 49900 | እነ ወ/ሮ ሐመልማል<br>ዓለሙ(ሁለት ሰዎች)<br>እና<br>ወ/ሮ ሀረገወይን ዘለቀ | ሐምሌ<br>19/2002 | 206 |
| 403.         | የማይንቀሳቀስ ንብረት በመያዣ ተሰጥቷል ለማለት የሚቻልበት<br>አግባብ<br>የፍ/ብ/ሕ/ቁ. 3041,3052                                                                                        | 38681 | የኢትዮጵያ ንግድ ባንክ<br>እና<br>እማሆይ ፀሐይቱ<br>አምበሉ            | ጥቅምት<br>3/2001 | 252 |
| <b>ቅጽ 11</b> |                                                                                                                                                            |       |                                                      |                |     |
| 404.         | <ul style="list-style-type: none"> <li>የማይንቀሳቀስ ንብረት /ህንፃ/ ግንባታ ሥራ ጋር በተገናኘ ተፈፃሚ<br/>ስለሚሆኑ ድንጋጌዎች</li> <li>የሥራ ተቋራጭነት ውል ተፈጽሟል /አለ/ ለማለት የሚቻልበት</li> </ul> | 47526 | ዛፍኮ ኃ/የተ/የግል<br>ማህበር                                 | ግንቦት 15/2003   | 281 |

|              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |       |                                                             |              |     |
|--------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|-------------------------------------------------------------|--------------|-----|
|              | <p>አግባብ</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>የግንባታ ሥራ ውል በልዩ ፎርም መደረግ ያለበት ስለመሆኑ</li> </ul> <p>የፍ/ብ/ህ/ቁ. 3019-3040</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |       | <p>እና</p> <p>ብሔራዊ መሐንዲሶች</p> <p>ስራ ተቋራጭ ድርጅት</p>            |              |     |
| 405.         | <ul style="list-style-type: none"> <li>የማይንቀሳቀስ ንብረት ሽያጭ ውል በቅን ልቦና የተደረገ ነው በሚል ምክንያት ብቻ በህግ ጥበቃ ሊደረግለት የማይችል ስለመሆኑ</li> <li>በህግ ፊት በማይፀና ሁኔታ የማይንቀሳቀስ ንብረት ባለቤትነት የምስክር ወረቀት የያዘ ሰው ይህንን ንብረት ለሌላ ሰው ለማስተላለፍ በውልና ማስረጃ ጽ/ቤት የሚያደርገው የሽያጭ ውል ህጋዊ ነው ሊባል የማይቻል ስለመሆኑ</li> <li>የማይንቀሳቀስ ንብረትን በሽያጭ ለ3ኛ ወገን ለማስተላለፍ መብት ከሌለው ሰው እያወቀ የሽያጭ ውል የፈፀመ ገዢ በቅን ልቦና የተደረገ ነው በሚል የሕግ ጥበቃ የሚደረግበት ምክንያት የሌለ ስለመሆኑ</li> </ul> <p>የፍ/ብ/ህ/ቁ. 1195, 1196, 2882-2884</p> | 60720 | <p>ወ/ሮ ሄርያ መሐመድ</p> <p>ግርግቦ</p> <p>እና</p> <p>አቶ ሸምሱ የሱፍ</p> | ግንቦት 15/2003 | 288 |
| <b>ቅጽ 12</b> |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |       |                                                             |              |     |
| 406.         | አግባብነት ካለው የመንግስት አካል ፈቃድ ሳይኖር የክርሰ ምድር                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 54249 | ጌታሁን አበበ ቦጋለ                                                | ጥቅምት 16/2003 | 2   |

|      |                                                                                                                                                                          |       |                                                                   |              |    |
|------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|-------------------------------------------------------------------|--------------|----|
|      | ቁፋሮ ሥራን ለመስራት የሚደረግ ውል ህጋዊና አስገዳጅ ሊሆን የማይችል ስለመሆኑ                                                                                                                        |       | እና<br>ሐሰን ገአስ ሁመድ                                                 |              |    |
| 407. | በህግ አግባብ ተመዝግቦ የሚገኝ የመያዣ ውል ተጠቃሚ የሆነ ወገን በህግ የተቀመጠው ጊዜ ከማለፉ በፊት ውሉ እንዲታደስለት ከጠየቀ የንብረቱ አስያዥ ፈቃድ መኖሩ ሳይረጋገጥ ውሉ ሊታደስና ሊመዘገብ ስለመቻሉ<br><br>የፍ/ብ/ህ/ቁ. 3058/1/ እና /2,/ 1632/2/ | 40109 | የኢትዮጵያ ልማት ባንክ<br><br>እና<br><br>አቶ ተክሌ ዋከኔ                        | ጥቅምት 01/2003 | 4  |
| 408. | የመንግስት ቤቶች ኤጀንሲ ከሚያስተዳድራቸው ቤቶች ጋር በተያያዘ በፍርድ ሃይል የኪራይ ውል እንዲዋወል የሚደረግበት ህጋዊ ምክንያት የሌለ ስለመሆኑ                                                                              | 42150 | የመንግስት ቤቶች<br>ኤጀንሲ<br><br>እና<br><br>እነ አቶ ዳንኤል ካሣ /ሀያ<br>ሁለት ሰዎች/ | ጥቅምት 29/2003 | 7  |
| 409. | ውልን በተመለከተ በህግ የተቀመጠውን ፎርም አልጠበቀም በሚል አቤቱታ ለማቅረብ ስለሚችለው ሰው /ወገን/<br><br>የፍ/ብ/ህ/ቁ. 1808/2/                                                                                | 47617 | ቄስ ገ/ሚካኤል አለምነው<br><br>እና<br><br>ወ/ሮ መልኬ ደምሴ                      | ህዳር 30/2003  | 14 |

|      |                                                                                                                                                                                                                        |       |                                                                                  |             |    |
|------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|----------------------------------------------------------------------------------|-------------|----|
| 410. | የዋስትና ግዴታን ቀረ ለማድረግ የሚቻልበት አግባብ<br><br>የፍ/ብ/ሀ/ቁ. 1925/2/                                                                                                                                                               | 49041 | የአ/አ ከተማ አስተዳደር<br><br>ዋና አዲተር ሙ/ቤት<br><br>እና<br><br>አቶ ኤሣው መዓዛ<br><br>/ሦስት ሰዎች/ | ህዳር 02/2003 | 17 |
| 411. | ከመኪና ሽያጭ ጋር በተገናኘ ሽያጭ ከመከናወኑ በፊት በነበረ<br>የፍ/ቤት እገዳ መነሻነት ገዢው በባለቤትነት መብቱ መገልገል ሳይችል<br>ቢቀር በሽጩ ላይ የሚኖር ኃላፊነትና የጉዳት ካሣውን በመወሰን<br>በኩል የገዢው ተነፃፃሪ ግዴታ<br><br>የፍ/ብ/ሀ/ቁ. 2341/2/ 2281, 2336, 2329, 2360, 1802, 1790        | 52106 | እነ አዋሽ ኢንተርናሽናል<br>ባንክ አ.ማ /ሁለት ሰዎች/<br><br>እና<br><br>አቶ ታደሰ አደሬ                 | ህዳር 13/2003 | 20 |
| 412. | እቃን ለመግዛት በጨረታ ማስታወቂያ ያወጣ ድርጅት ተወዳዳሪዎች<br>በጨረታ ላይ ከተነገረው የተለየን ዕቃ በማቅረብ ከተወዳደሩ በኋላ<br>ድርጅቱ ተወዳዳሪ የሆነው አካል በጨረታ ሰነዱ ላይ ሞልቶ<br>ያቀረበውን እቃ መሰረት በማድረግ ውል የተዋዋለ እንደሆነ ይህንኑ<br>ውል ለመፈጸም የሚገደድ ስለመሆኑ<br><br>የፍ/ብ/ሀ/ቁ. 1695/2/ | 53968 | እነ የምስራቅ ወለጋ<br>ገንዘብና ኢኮኖሚ ልማት<br>ጽ/ቤት /ሁለት ሰዎች/<br><br>እና<br><br>አቶ ፀጋዬ ነጋ      | ህዳር 13/2003 | 24 |

|      |                                                                                                                                                                                                                                         |       |                                                                         |             |    |
|------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|-------------------------------------------------------------------------|-------------|----|
| 413. | <p>በማህበር አባላት ስምምነት የሚወጣ ደንብን አስመልክቶ በማህበሩ አባላት መካከል ብሎም በማህበሩ እና በአባላት መካከል የሚነሱ አለመግባባቶችን እልባት ለመስጠት በፍትሐብሔር ህጉ ውስጥ ስለ ውሎች በጠቅላላው የተመለከቱት ድንጋጌዎች ተፈፃሚ ሊሆኑ የሚችሉ ስለመሆኑ</p> <p>የፍ/ብ/ሀ/ቁ. 1676/1/</p>                                     | 54312 | <p>አቶ ሃይለይ ተክላይ</p> <p>እና</p> <p>ውቁር የጨው አምራቾች ኃላፊነቱ የተወሰነ የግል ማህበር</p> | ህዳር 28/2003 | 27 |
| 414. | <p>ውል ጋር በተያያዘ ተዋዋይ የሆነ ወገን ውሉን የፈፀምኩት ተገድጄና ከፍላጎቴ ውጭ ነው በሚል የሚያደርገውን ክርክር ዳኞች (ፍ/ቤቶች) የዚህን ተዋዋይ ወገን እድሜ፣ ጾታ፣ የተዋዋይ ወገኖችን ልዩ ግንኙነት እና አጠቃላይ ተያያዥነት ያላቸው አኳኋኖች ጭምር መሰረት በማድረግ መወሰን ያለባቸው ስለመሆኑ</p> <p>የፍ/ብ/ሀ/ቁ. 1706/1/,1678/ሀ/,1809</p> | 55311 | <p>ወ/ሮ ብርሃኔ አጥናፉ</p> <p>እና</p> <p>ኢንስፔክተር ዮሃንስ ተሲሳ</p>                  | ህዳር 11/2003 | 31 |
| 415. | <p>ተዋዋይ ወገኖች በመካከላቸው ሊፈጠር የሚችለውን አለመግባባት በግልግል ዳኝነት ለመፍታት ከተስማሙ በኋላ አንደኛው ወገን ፈቃደኛ ያልሆነ እንደሆነ ሌላኛው ተዋዋይ ስምምነቱ እንዲፈፀም ለፍ/ቤት የሚያቀርበው አቤቱታ የክስ ምክንያት የለውም ሊባል የሚችል ስላለመሆኑ</p>                                                              | 56368 | <p>ዶ/ር ሰለሞን ነጋሽ</p> <p>እና</p> <p>የባህርዳር ዩኒቨርሲቲ</p>                      | ህዳር 01/2003 | 37 |

|      |                                                                                                                                                                                              |       |                                                                                            |              |    |
|------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|--------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|----|
|      | <p>የፍ/ብ/ህ/ቁ. 1731</p> <p>የፍ/ብ/ሥ/ሥ/ህ/ቁ. 33/2/, 231</p>                                                                                                                                        |       |                                                                                            |              |    |
| 416. | <p>የመያዣ ውል ስልጣን በተሰጠው አካል ፊት ተደርጎ ለማስረጃነት ዋናውን ሰነድ ማቅረብ ባልተቻለ ጊዜ የዋናው ሰነድ ግልባጭ ስለመሆኑ ሥልጣን በተሰጠው አካል ተረጋግጦ የቀረበ የዋናው ሰነድ ኮፒ እንደ በቂ ማስረጃ ሊወሰድ የሚገባ ስለመሆኑ</p> <p>የፍ/ብ/ህ/ቁ. 2011, 2008, 2009</p> | 56682 | <p>የኢትዮጵያ ንግድ ባንክ</p> <p>እና</p> <p>እነ አንዋር አብዱራህማን</p> <p>/ስምንት ሰዎች/</p>                   | ህዳር 14/2003  | 39 |
| 417. | <p>የፍ/ብ/ህ/ቁ. 2024/ረ/ እና 2023 ለውሃ ፍጆታ ክፍያ ተፈፃሚነት የሌላቸው ስለመሆኑ</p> <p>የፍ/ብ/ህ/ቁ. 2023, 2024/ረ/</p>                                                                                               | 48857 | <p>የአዲስ አበባ ውሀና ፍሳሽ ባለስልጣን</p> <p>እና</p> <p>የአዲስ አበባ ከተማ ክፍለ ከተማ ቀበሌ 16/17 አስተዳደር ጽ/ቤት</p> | ታህሳስ 12/2003 | 42 |
| 418. | <ul style="list-style-type: none"> <li>የተሸጠለትን ነገር የተረከበ ገዢ የሽያጭን ዋጋ ወዲያውኑ የመክፈል ግዴታ ያለበት ስለመሆኑ</li> <li>ገዢ ለሻጭ /በሽያጭ/ ለማስረከብ በውል ከተስማማው መካከል</li> </ul>                                     | 49635 | <p>ሂሳብ የገበሬዎች የህብርት ስራ ማህበር</p> <p>እና</p>                                                  | ጥር 23/2003   | 46 |



|      |                                                                                                                                                                                                                                           |       |                                                                  |             |    |
|------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|------------------------------------------------------------------|-------------|----|
|      | የተወሰነውን ክፍል ያስረከበ መሆኑና ሻጭም በተረከበው መጠን ክፍያ ያልፈጸመ መሆኑ ለውሉ መፍረስ በቂ ምክንያት ሊሆን ስለመቻሉ<br>የፍ/ብ/ህ/ቁ. 2278                                                                                                                                         |       | የምስራቅ ዱቄት ፋብሪካ                                                   |             |    |
| 419. | አንድን ዕቃ በውል የተረከበ ሰው የተረከበው ዕቃ ጉድለት አለው በሚል የሚያቀርበው አቤቱታ በአንድ ዓመት ውስጥ ካልቀረበ በይርጋ የሚታገድ ስለመሆኑ<br>የፍ/ብ/ህ/ቁ. 2291, 2292, 2298/1/                                                                                                             | 55229 | ወ/ሮ መሃዳ ይመር<br><br>እና<br><br>የኢትዮጵያ ልማት ባንክ<br><br>የአርሲ ቅርንጫፍ    | ጥር 09/2003  | 50 |
| 420. | • የግንባታ ሥራን ለመንግስት ለመስራት ጨረታውን ያሸነፈ ሥራ ተቋራጭ ሥራውን ሙሉ በሙሉ ለሌላ ሥራ ተቋራጭ /ሰው/ በህጋዊ መንገድ ሊለቀቅ ወይም ሊያስተላልፍ የሚችልበት አግባብ<br>• ከአሰሪ ጋር ያልተደረገና ከሥራ ተቋራጭ ጋር የተደረገ የንዑስ ሥራ ተቋራጭነት ውልና የሚኖረው ውጤት<br>የፍ/ብ/ህ/ቁ. 3202/1/ እና /2/ 3205, 3206, 3244/1/, 2107 | 56252 | ተስፋዬ አበበ ሥራ<br><br>ተቋራጭ<br><br>እና<br><br>ማዕረጉ ወርቁ ሥራ<br><br>ተቋራጭ | ጥር 24/2003  | 53 |
| 421. | • ውሎችን ህገ ወጥ ናቸው ወይም በህግ የተቀመጠውን መስፈርት አላሟሉም (Unlawful contracts or illegal contracts) በሚል ለመለየት የሚቻልበት አግባብ እና የሚያስከትሉት ውጤት                                                                                                              | 43226 | ጌታ ትሬዲንግ<br><br>ኃ/የተ/የግ/ማህበር                                     | የካቲት 7/2003 | 58 |

|      |                                                                                                                                                                                                                                                                             |       |                                                                                |              |    |
|------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|--------------------------------------------------------------------------------|--------------|----|
|      | <ul style="list-style-type: none"> <li>• በመያዣ ተይዟል በሚል ባለገንዘብ በሆነ ባንክ በሐራጅ ንብረቱ የተሸጠበት ሰው ባንኩ ንብረቱን ለመሸጥ መብት የለውም በሚል /ውሉ እንዲፈርስ/ የሚያቀርበው የመቃወም አቤቱታ በሁለት ወር ጊዜ ውስጥ መቅረብ ያለበት ስለመሆኑ</li> </ul> <p>የፍ/ብ/ሥ/ሥ/ህ/ቁ. 446,447</p> <p>አዋጅ ቁ. 97/90 አንቀጽ 6</p> <p>አዋጅ ቁ. 216/92</p> |       | <p>እና</p> <p>የኢትዮጵያ ንግድ ባንክ</p>                                                |              |    |
| 422. | <p>የከተማ ቦታ ውልን መሰረት በማድረግ በሊዝ የሚሰጥበትና ውሉ ሊቋረጥ የሚችልበት አግባብ</p> <p>አዋጅ ቁ. 272/94 አንቀጽ 15/1/ /ለ/, 16</p>                                                                                                                                                                       | 54596 | <p>የአዲስ አበባ ከተማ አስተዳደር የመሬት ልማትና አስተዳደር ቦርድ</p> <p>እና</p> <p>ወ/ሮ ላቀች መንግስቱ</p> | የካቲት 09/2003 | 65 |
| 423. | <p>ውልን መሰረት በማድረግ ቀብድ የተቀበለ ወገን የቀብዱን አጠፊታ በመክፈል ውሉ እንዲፈርስ ለመጠየቅ ስለመቻሉ</p> <p>የፍ/ብ/ህ/ቁ. 1885/2/</p>                                                                                                                                                                         | 56794 | <p>አቶ ሳህሉ ሙሉጌታ</p> <p>እና</p> <p>እነ አቶ ሰለሞን ኤፍሬም /ሦስት ሰዎች/</p>                  | የካቲት 07/2003 | 71 |

|      |                                                                                                                                                                                                                                                      |       |                                                                                    |              |    |
|------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|------------------------------------------------------------------------------------|--------------|----|
| 424. | <ul style="list-style-type: none"> <li>• ተዋዋይ ወገኖች ውል ባለመፈፀሙ አንዳቸው ለሌላቸው መቀጮ /ገደብ/ እንዲከፈል በማለት የሚደርሱበት ስምምነት ተፈፃሚ መደረግ ያለበት ስለመሆኑ</li> <li>• በውል በተወሰነ የገንዘብ ቅጣት ላይ የሚታሰብ የወለድ ክፍያ አግባብነት የሌለው ስለመሆኑ</li> </ul> <p>የፍ/ብ/ሀ/ቁ. 1891, 1892/1/, 1889</p> | 58258 | <p>ወ/ሮ ዮርዳኖስ ሃጌስ</p> <p>እና</p> <p>ወ/ሮ ሀይማኖት ተፈራ</p>                                | የካቲት 21/2003 | 75 |
| 425. | <p>የእውቀት ሥራ /ግልጋሎት/ ውልን አሰሪ የሆነ ወገን በተናጠል ለማቋረጥ የሚችለው ባለሙያው ሥራውን ሙሉ በሙሉ አጠናቅቆ ለአሰሪው ከማስረከቡ በፊት ስለመሆኑና ባለሙያው ሥራውን አስመልክቶ በኃላፊነት ሊጠየቅ የሚችለው የሙያውን ደንቦች በመጣስ ጥፋት የፈፀመ እንደሆነ ስለመሆኑ</p> <p>የፍ/ብ/ሀ/ቁ. 2637/2/, 2636/2/ና/1/</p>                             | 60469 | <p>ኮከብ ዱቄትና ፓስታ</p> <p>ፋብሪካ</p> <p>እና</p> <p>ሙሉ አለም የስራ</p> <p>አመራር አማካሪዎች</p>     | የካቲት 21/2003 | 79 |
| 426. | <p>ከመንግስት አስተዳደር መ/ቤት ጋር የሥራ ውል ያደረገ ወገን እንደውሉ ለመፈፀም ባልቻለ ጊዜ የአስተዳደር መ/ቤቱ ተዋዋዩ ለውል ማስከበሪያ (contract security) በሚል ካስያዘው ገንዘብ ላይ ውሉ ባለመፈፀሙ የደረሰበትን የጉዳት ኪሣራ መቀነስ የሚችል ስለመሆኑ</p> <p>አዋጅ ቁ. 430/97 አንቀጽ 43</p>                                          | 60951 | <p>የኢትዮጵያ መንግሥት</p> <p>ባለስልጣን</p> <p>እና</p> <p>ካንትሪ ትሬዲንግ</p> <p>ኃ/የተ/የግል ማህበር</p> | ግንቦት 19/2003 | 83 |

|      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |       |                                                                    |              |    |
|------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|--------------------------------------------------------------------|--------------|----|
|      | የመንግስት የግዢ መመሪያ ቁ. 117/5/ /ሀ-ሐ/                                                                                                                                                                                                                                                                       |       |                                                                    |              |    |
| 427. | <ul style="list-style-type: none"> <li>• በሃዋላ የተላከን ገንዘብ ባንክ ለዕዳ ማስመለሻ በሚል ያለፍርድ መያዝ የማይችል ስለመሆኑ</li> <li>• በፍትሐብሔር ግንኙነት እዳን ለማቻቻል ስለሚቻልበት አግባብ የፍ/ብ/ሀ/ቁ. 1838/1/, 1840, 1841</li> </ul>                                                                                                             | 64203 | <p>የኢትዮጵያ ንግድ ባንክ</p> <p>እና</p> <p>አቶ መሐመድ ሙሳ</p> <p>/አራት ሰዎች/</p> | ግንቦት 15/2003 | 87 |
| 428. | <p>አንድን ስልጠና በአሰሪው ትብብር በውጪ አገር ተከታትሎ በምትኩ አገልግሎት ለመስጠት የተስማማ ሠራተኛ አስቀድሞ በውል የገባውን አገልግሎት የመስጠት ግዴታ ባልተወጣበት ሁኔታ ሌላ /ተጨማሪ/ ስልጠና መጀመሩ በውሉ መሰረት ለመፈፀም ፈቃደኛ አለመሆኑን የሚያሳይና በኃላፊነት የሚያስጠይቀው ስለመሆኑ</p> <p>የፍ/ብ/ሀ/ቁ. 1731</p>                                                                                 | 46574 | <p>ሐዋሳ ዩኒቨርሲቲ</p> <p>እና</p> <p>እነ ዮናስ ካሣ /ሁለት ሰዎች/</p>             | መጋቢት 09/2003 | 90 |
| 429. | <ul style="list-style-type: none"> <li>• ከመኪና ሽያጭ ውል ጋር በተገናኝ ሽጭ ከመኪናው ጋር የተያያዙ አስፈላጊ ሰነዶችን ለገዢ አሟልቶ ያስረከበ መሆኑ ከተረጋገጠ ገዢ ስመ ሃብቱ በስሜ አልተዛወረም በሚል ምክንያት ብቻ ውሉ እንዲፈርስ የሚያቀርበው አቤቱታ ተቀባይነት የሌለው ስለመሆኑ</li> <li>• ከመኪና ጋር በተገናኘ ስመ ሃብቱን ለማዞር አስፈላጊ ሁኔታዎችን አሟልቶ ስም እንዲዛወርለት ጥያቄ አቅርቦ መብቱ ሊረጋገጥለት</li> </ul> | 56569 | <p>አቶ ዳዊት አሰፋ</p> <p>እና</p> <p>አቶ ተሻለ ደስታ</p>                      | መጋቢት 23/2003 | 93 |

|      |                                                                                                                                                                                                                                                            |       |                                                                |              |     |
|------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|----------------------------------------------------------------|--------------|-----|
|      | ያልቻለ ሰው በሚመለከተው አካል ላይ በፍ/ቤት ክስ መስርቶ መብቱን ለማስከበር የሚችል ስለመሆኑ                                                                                                                                                                                                |       |                                                                |              |     |
| 430. | <ul style="list-style-type: none"> <li>• በጽሁፍ እንዲደረጉ በህግ የተደነገጉ የውል አይነቶች ህጋዊና የተሟሉ ናቸው ለማለት መሟላት ያለባቸው ሁኔታዎች /መስፈርቶች/</li> <li>• የቤት ሽያጭ ውል ምስክር ሳይኖርበት በውልና ማስረጃ ጽ/ቤት በመደረጉ ብቻ ህጋዊና የሚፀና ነው ለማለት የማይቻል ስለመሆኑ የፍ/ብ/ህ/ቁ. 1723/1/, 1727/2/, 2877</li> </ul> | 57356 | <p>ወ/ሮ መሠረት በቀለ</p> <p>እና</p> <p>ወ/ሮ ኤልሳ ሰሞኔላ</p>              | መጋቢት 22/2003 | 98  |
| 431. | <p>ከግንባታ ሥራ ውል ጋር በተያያዘ የግንባታ ሥራ ፈቃድ የሚሰጠው ለባለቤት ወይም ለወኪሉ ስለመሆኑ</p> <p>የግንባታ ፈቃድ አሰጣጥ ክትትልና ቁጥጥር ደንብ ቁጥር 17, መመሪያ ቁ. 1/97</p>                                                                                                                              | 55359 | <p>አቶ ተድላ ማሞ ጌታቸው</p> <p>እና</p> <p>እነ አቶ ፍስሐ ሱመር /ሁለት ሰዎች/</p> | ሚያዝያ 21/2003 | 101 |
| 432. | <ul style="list-style-type: none"> <li>• ተዋዋይ ወገኖች ውል ለማድረግ ነፃ ቢሆኑም ህግ የወሰናቸውና የክለክላቸውን ነገሮች ባለመገንዘብ /ባለማክበር/ የሚደረጉ ውሎች የማይፀኑ እና የማይፈፀሙ ስለመሆናቸው</li> <li>• በመንግስትና በህዝብ መሬት ላይ ግለሰቦች አንዱ ሰጪ ሌላው ደግሞ ተቀባይ በመሆን የባለቤትነት መብት ሊመሰርቱ የማይችሉ ስለመሆኑ</li> </ul>     | 58157 | <p>አቶ ዮሐንስ ታደሰ</p> <p>እና</p> <p>ወ/ሮ አማረች መንገሻ</p>              | ሚያዝያ 06/2003 | 107 |

|      |                                                                                                                                                                                                                                           |       |                                                                    |              |     |
|------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|--------------------------------------------------------------------|--------------|-----|
|      | የፍ/ብ/ህ/ቁ. 1716                                                                                                                                                                                                                            |       |                                                                    |              |     |
| 433. | ህጋዊ ባልሆነ የቤት ሽያጭ ውል አማካኝነት የተሰጠን ገንዘብ ለማስረዳት ህጉ የደነገገው ልዩ የማስረጃ አይነት የሌለና በማናቸውም ማስረጃ ማስረዳት የሚቻል ስለመሆኑ/<br><br>የፍ/ብ/ህ/ቁ. 2472, 2001, 2019, 1808/2/, 1815, 2162, 2164                                                                      | 58636 | እነ አቶ ተሾመ ካሣ<br><br>እና<br><br>አቶ ቤዛ ኩሉ አዳም                         | ሚያዝያ 19/2003 | 111 |
| 434. | <ul style="list-style-type: none"> <li>• የሚንቀሳቀሱ ንብረቶች በመያዣ (pledge) ለሌላ ሰው ተሰጥተዋል ለማለት የሚቻልበት ሁኔታ እና ውጤቱ</li> <li>• መኪና በመያዣነት ተሰጥቷል ለማለት የሚቻልበት አግባብ</li> </ul> የፍ/ብ/ህ/ቁ. 2825, 2832, 2830, 1186/2/, 2828, 1727, 2930, 2027, 2028, 2054 | 43582 | ራፒድ ኮንስትራክሽን ስራ ተቋራጭ ድርጅት<br><br>እና<br><br>አርቢስ ንግድና ቴክኒክ ክፍል ሊሚትድ | ሰኔ 28/2003   | 114 |
| 435. | አንድን ሥራ ለሥራ ተቋራጭ የሰጠ የመንግስት መ/ቤት በራሱ ጥፋት ጉዳት አድርሶ ከሆነ ወይም የሥራ ተቋራጭን ሥራ መደበኛ አፈፃፀም ከባድ ያደረገበት እንደሆነ ለሥራ ተቋራጭ ኪሣራ የመክፈል ኅላፊነት የሚኖርበት ስለመሆኑ<br><br>የፍ/ብ/ህ/ቁ. 3259                                                                            | 61110 | አል ናይል ቢዝነስ ግሩፕ ኃ/የተ/የግል ማህበር<br><br>እና<br><br>የኢትዮጵያ መንገዶች ባለስልጣን | ሰኔ 28/2003   | 124 |

|      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |       |                                                                                            |             |     |
|------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|--------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|-----|
| 436. | <p>የቤት ሽያጭ ውል ፈርሶ ወደ ነበርንበት እንድንመለስና የከፈልኩት ገንዘብ ይመለስልኝ በሚል ክስ መስርቶ ፍ/ቤት ጥያቄውን በህግ ፊት የሚፀና ውል የለም በማለት ውድቅ ያደረገበት ወገን ያለአግባብ የተከፈለ ገንዘብ እንዲመለስልኝ በማለት የሚያቀርበው አቤቱታ ተገቢነት ያለውና ህጋዊ ስለመሆኑና በመጀመሪያው ክስ ተጠቃሎ መቅረብ የነበረበት ነው ሊባል የማይገባ ስለመሆኑ</p> <p>የፍ/ብ/ህ/ቁ. 1815, 1880/2/, 2001-2019, 2162, 2164</p> <p>የፍ/ብ/ሥ/ሥ/ህ/ቁ. 216/2/3/</p>                                                                                                 | 62134 | <p>እነ ጣና ወ/ሰማያት</p> <p>እና</p> <p>ወ/ሮ አልማዝ አሰጋኸኝ</p>                                        | ሰኔ 28/2003  | 132 |
| 437. | <ul style="list-style-type: none"> <li>• የጠፋ ዕቃን ላገኘ ወይም ሌላ ነገር ለፈፀመ ሰው ሽልማት ይሰጠዋል ተብሎ በተለጠፈ /በተነገረ/ ማስታወቂያ ወይም በአደባባይ ሊታወቅ በሚችል ሌላ አይነት ማስታወቂያ መሰረት ዕቃውን አግኝቶ የመጣ ወይም የተባለውን ሥራ የፈፀመ እንደሆነ የተስፋ ቃሉን የሰጠው ሰው የተገለፀውን ሽልማት /የገባውን ቃል/ የመፈፀም ግዴታ ያለበት ስለመሆኑ</li> <li>• በውል የተገባ ግዴታ ፍፁም የማይቻልና የማይሞከር ነው ለማለት ተዋዋይ ወገን ብቻ ሳይሆን ማንም ሰው ሊፈጽመው የማይችለው ግዴታ መሆን ያለበት ስለመሆኑ</li> <li>• በአንድ ከተማ የሚገኝና መጠኑ ተለይቶ የታወቀ የመኖሪያ ቤት</li> </ul> | 62146 | <p>ወ/ሪት ፍሬወይኒ</p> <p>ቴዎድሮስ</p> <p>እና</p> <p>ተርካንሬ ፕሮሞሽንና</p> <p>የማስታወቂያ ስራ</p> <p>ድርጅት</p> | ሐምሌ 12/2003 | 135 |

|      |                                                                                                                                                                                                                                |       |                                              |              |     |
|------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|----------------------------------------------|--------------|-----|
|      | መስሪያ ቦታ በሽልማት መልክ ለመስጠት በውል የተገባ ግዴታ ሊፈፀም የማይችል ነው ሊባል የማይችል ስለመሆኑ<br>የፍ/ብ/ሀ/ቁ. 1715, 1741-1762, 1714, 1711, 1736, 1734, 1689                                                                                                  |       |                                              |              |     |
| 438. | የደንበኛን ጉዳይ /ክርክር/ በፍ/ቤት ክስ መስረት ሙያዊ አገልግሎት ለመስጠት የጥብቅና የውክልና ስልጣን የተሰጠው ጠበቃ በውል የገባውን ግዴታ በተገቢው ጊዜና ትጋት ለመወጣት አለመቻል በኃላፊነት የሚያስጠይቅና ለቅጣት የሚዳርግ ስለመሆኑ<br><br>ደንብ ቁጥር 57/92 አንቀጽ 8/2//ለ/ 3<br><br>አዋጅ ቁ. 199/92 አንቀጽ 24/3/ /ለ-3/ | 66210 | አቶ ተስፋዬ ጌላ<br><br>እና<br><br>የኢ.ፌ.ዴ.ሪ ፍትህ ሚ/ር | ሐምሌ 29/2003  | 140 |
| 439. | <ul style="list-style-type: none"> <li>ከቤት ሽያጭ ውል ጋር በተገናኘ የስም መዛወር የሚፈፀመው በመንግስት አስተዳደር ፊት እንጂ ሻጭ ነው የተባለው ወገን ሊፈጽመው የማይችልና ከህግ ወይም ከውል ይመነጫል ሊባል የማይችል ግዴታ ስለመሆኑ</li> <li>የስም ይዛወርልኝ አቤቱታ የክስ ምክንያት የሌለው ስለመሆኑ</li> </ul>    | 33945 | አቶ ሳልህ ሁሴን<br><br>እና<br><br>ደግፌ ደርቤ          | ጥቅምት 20/2001 | 143 |
| 440. | ስለ አስፈላጊ አደራ እና የማስረጃ አይነት<br><br>የፍ/ብ/ሀ/ቁ. 2782,2800,2802,2472                                                                                                                                                                | 64887 | አቶ አደም የሱፍ<br><br>እና                         | ሐምሌ 29/2003  |     |



|      |                                                                                                                                                                                                  |       |                                                     |              |     |
|------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|-----------------------------------------------------|--------------|-----|
|      |                                                                                                                                                                                                  |       | አቶ አብዱሠላም<br>ሙሐመድ                                   |              |     |
| 441. | የፍ/ብ/ህ/ቁ. 1810/2/ ላይ የተመለከተው የይርጋ ገደብ ተፈፃሚ የሚሆነው ውል በፈቃድ ጉድለት ወይም በችሎታ ማጣት የተነሳ እንዲፈርስ ጥያቄ የቀረበ እንደሆነ ብቻ ስለመሆኑ<br><br>የፍ/ብ/ህ/ቁ. 1810                                                             | 48012 | አቶ ኡመር ከድር<br><br>እና<br><br>አቶ በዳዳ ሰበቃ /ሁለት<br>ሰዎች/ | ጥቅምት 03/2003 | 147 |
| 442. | ተዋዋይ የሆነ ወገን ወይም ጥቅም ያለው ማናቸውም ሰው ውሉ የተደረገበት ጉዳይ ወይም ምክንያት ከህግ ውጪ ነው ወይም ለህሊና ተቃራኒ ነው ወይም ለውሉ አፃፃፍ የተደነገገው ፎርም አልጠበቀም የሚል መከራከሪያ ምክንያት በማቅረብ ውሉ እንዲሰረዝ ለመጠየቅ የሚችል ስለመሆኑ<br><br>የፍ/ብ/ህ/ቁ. 1808/2/ | 43379 | አበበ አበጋዝ<br><br>እና<br><br>ጥሩነሽ ተክሌ                  | ታህሳስ 25/2003 | 150 |
| 443. | የንግድ መደብር ሽያጭ ውል በግዴታ እንዲፈፀም ለማድረግ የሚቻልበት አግባብ<br><br>የፍ/ብ/ህ/ቁ. 2330, 2329, 1778                                                                                                                 | 44873 | አቶ ሰሚር ሱሩር<br><br>እና<br><br>እነ ወ/ሮ ስንዱ ዱባለ          | ጥር 13/2003   | 153 |

|              |                                                                                                                                                                                                                                                          |       |                                                                           |              |     |
|--------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|---------------------------------------------------------------------------|--------------|-----|
| 444.         | <ul style="list-style-type: none"> <li>• በብድር ከተወሰደ ገንዘብ አከፋፈል ጋር በተያያዘ ብድር መክፈያ ጊዜው የዘገየ እንደሆነ ለአባዳሪው በኪሣራ መልክ የሚከፈለው ህጋዊ ወለድ ብቻ ስለመሆኑና ከዚህ ህጋዊ ወለድ በተጨማሪ በመቀጫ መልክ ለመክፈል የሚደረግ ስምምነት ፈራሽ ስለመሆኑ</li> </ul> <p>የፍ/ብ/ህ/ቁ. 2006/2/, 2005/1/, 2489, 1889</p> | 59882 | <p>ወ/ሮ አሰገደች ዘርጋው</p> <p>እና</p> <p>አቶ አየለ ንዳኔ</p>                         | የካቲት 21/2003 | 157 |
| <b>ቅጽ 13</b> |                                                                                                                                                                                                                                                          |       |                                                                           |              |     |
| 445.         | <p>የፍ/ብ/ህ/ቁ 2024(ረ) ድንጋጌ ከስልክ አገልግሎት ክፍያ ጋር በተያያዘ ተፈፃሚነት የሌለው ስለመሆኑ፤</p> <p>የፍ/ብ/ህ/ቁ 2024(ረ), 2023, 2022</p>                                                                                                                                             | 61331 | <p>የኢትዮጵያ</p> <p>ቴሌኮሙኒኬሽን</p> <p>ኮርፖሬሽን</p> <p>እና</p> <p>ሚ/ር ጀርመን ግናሆ</p> | ጥቅምት 10/2004 | 175 |
| 446.         | <p>ከማይንቀሳቀስ ንብረት ሽያጭ ጋር በተገናኘ ሽጭ የሆነ ወገን የሸጠውን ነገር ባለሃብትነት ለገዢው የማስተላለፍ ግዴታ ያለበት ስለመሆኑ</p> <p>የፍ/ብ/ህ/ቁ 2875, 2281, 1808(2)</p>                                                                                                                           | 61913 | <p>ወ/ሮ እታለማሁ መስፍን</p> <p>እና</p> <p>አጋ አንዴ</p>                             | ጥቅምት 20/2004 | 179 |
| 447.         | ተዋዋይ ወገኖች ያደረጉት ውል ምንም እንኳን የተፈፀመ ቢሆንም                                                                                                                                                                                                                   | 61808 | ወ/ሮ ፀሐይ ፍቃዱ                                                               | ህዳር 07/2004  | 181 |

|      |                                                                                                                                                                                                                                                |       |                                                                                          |             |     |
|------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|-----|
|      | <p>ውሉ የ3ኛ ወገኖችን መብትና ጥቅም የሚነካ ከሆነ ይህንኑ በመግለፅ ውሉ ፈራሽ እንዲሆን ይወሰን ዘንድ ለፍ/ቤት አቤቱታ ለማቅረብ የሚቻል ስለመሆኑ፤</p> <p>የፍ/ብ/ህ/ቁ.1806</p>                                                                                                                       |       | <p>እና</p> <p>እነ አቶ ብቻዬ ተስፋዬ</p> <p>(ሁለት ሰዎች)</p>                                         |             |     |
| 448. | <p>አንድ ማህበር ለሰጠው ብድር የሚያገኘውን የወለድ መጠን ከመደበኛው የባንክ ማበደሪያ ወለድ መጠን ከፍ አድርጎ ለማበደር ስለመቻሉና ይኸውም ተፈፃሚ መደረግ ያለበት ስለመሆኑ</p> <p>አዋጅ ቁ.147/91 አንቀፅ 34(2)</p> <p>አዋጅ ቁ.402/96 አንቀፅ 5</p> <p>የፍ/ብ/ህ/ቁ. 1731,1678</p> <p>የትግራይ ብ/ክ/መንግስት አዋጅ ቁ. 145/2000</p> | 62162 | <p>መትከል ልምዳት ሁለገብ</p> <p>መ/ህ/ስ ማህበር</p> <p>እና</p> <p>ቄስ ካላዩ ኪሮስ</p>                      | ህዳር 21/2004 | 186 |
| 449. | <p>ከውል መፈፀም ጋር በተገናኘ ተዋዋይ ወገኖች ውልን በተናጠል ለመሰረዝ (unilateral cancellation of contract) ስለሚችሉበት አግባብ</p> <p>የፍ/ብ/ህ/ቁ.1771, 1774, 1757, 1787, 1785, 1786, 1789, 1788</p>                                                                           | 57280 | <p>እነ ሴንትራል ቬኑ</p> <p>ኃላፊነቱ የተወሰነ የግል ማህበር (አራት ሰዎች)</p> <p>እና</p> <p>እነ አቶ ሰለሞን ከተማ</p> | ጥር 03/2004  | 189 |

|      |                                                                                                                                                                                                                                         |       |                                                                             |              |     |
|------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|-----------------------------------------------------------------------------|--------------|-----|
|      |                                                                                                                                                                                                                                         |       | (ሁለት ሰዎች)                                                                   |              |     |
| 450. | የፍ/ብ/ህ/ቁ 2472 ከብድር ውጪ በሆነ ግንኙነት ከተከፈለ ገንዘብ ጋር በተያያዘ ተፈፃሚ የሚሆንበት አግባብ የሌለ ስለመሆኑ፤<br><br>የፍ/ብ/ህ/ቁ 2472                                                                                                                                    | 64397 | አቶ አንዳርጌ እምሩ<br><br>እና<br><br>ወ/ሮ ዘሀራ መሀመድ                                  | ጥር 01/2004   | 200 |
| 451. | ውሎች በቃል፣ በተለመዱ ጠቅላላ ምልክቶች ወይም ግዴታ ለመግባት መፍቀድን በማያጠራጥር አሰራር በማስታወቅ ሊደረጉ ስለመቻላቸው<br><br>የፍ/ብ/ህ/ቁ.1681(1)                                                                                                                                  | 71375 | ዳሽን የህትመትና የንግድ<br><br>ስራዎች<br><br>ኃ/የተ/የግ/ማህበር<br><br>እና<br><br>አቶ ፍስሐ ይሁን | ጥር 16/2004   | 203 |
| 452. | የማይንቀሳቀስ ንብረት ሽያጭ ውል የጠፋበት ሰው የሽያጭ ውሉ የጠፋ ስለመሆኑ ለማስረዳት በሚል የሚያቀርበው ጥያቄ ተቀባይነት ያለውና የሚቀርቡት ማስረጃዎች በተገቢው ሁኔታ ተመርምረው አሳማኝ መሆናቸው ከታወቀ (ሲረጋገጥም) ተከራካሪው የሽያጭ ውሉን በምስክሮች ለማስረዳት የሚያቀርበው ጥያቄ ተቀባይነት ሊኖረው የማገባ ስለመሆኑ<br><br>የፍ/ህ/ብ/ህ/ቁ 2003,2002 | 69208 | ወ/ሮ ንፁህ በላይ<br><br>እና<br><br>ወ/ሮ ምንትዋብ አዳነ                                  | መጋቢት 10/2004 | 206 |

|      |                                                                                                                                                              |       |                                                                               |              |     |
|------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|-------------------------------------------------------------------------------|--------------|-----|
| 453. | በወለድ አገድ ውል መሰረት የማይንቀሳቀስ ንብረቱን ያስያዘ ተዋዋይ ወገን በውል የተገለፀው ጊዜ ካለፈ በኋላም በማናቸውም ጊዜ ዕዳውን ከፍሎ ንብረቱን ለማስለቀቅ የሚችል ስለመሆኑ፤<br><br>የፍ/ብ/ህ/ቁ 3128/2/ 3117-3130           | 72463 | እነ አቶ ንጉሴ ሀይሌ<br>(ሁለት ሰዎች)<br><br>እና<br><br>አቶ ሁሬሣ ደበል (ሁለት ሰዎች)              | መጋቢት 26/2004 | 209 |
| 454. | እንደ ውል አልተፈፀመልኝም በሚል የጉዳት ኪሣራ ጥያቄ በቀረበ ጊዜ ፍ/ቤቶች የጥያቄ አቅራቢውን ተነፃፃሪ የውል ግዴታ ግምት ውስጥ በማስገባት የጉዳት ኪሣራ ሊወሰኑ የሚገባ ስለመሆኑ<br><br>የፍ/ብ/ህ/ቁ 1771, 1802                 | 69915 | ሻምበል ይኩኖ ለገሠ እና<br><br>አቶ መሐመድ በሽርና<br><br>ቤተሰቦቹ ጨው አምራች<br><br>ኃ/የተ/የግል ማህበር | ሚያዝያ 25/2004 | 211 |
| 455. | በሰነድ ላይ የተመለከተ ፊርማ በተካደ ጊዜ ሰነዱ ሲፈረም የነበሩ የምስክሮችን ቃል በመስማትና በሌሎች ማስረጃዎች ፊርማው የማን እንደሆነ ለማረጋገጥ /Authenticate ለማድረግ/ የሚቻል ስለመሆኑ፤<br><br>የፍ/ብ/ህ/ቁ 2472(1) እና (3) | 71927 | ቄስ አብርሃ በርሄ<br><br>እና<br><br>ወ/ሮ ብርሃኸ ሕሉፍ                                     | ሚያዝያ 10/2004 | 215 |
| 456. | የፀና የውል ግዴታ የገባ ሰው ውሉ በፍርድ እንዲሰረዝ ለመጠየቅ የሚችለው ሌላኛው ተዋዋይ ወገን ግዴታውን በአግባቡ ያልፈፀመ                                                                                | 66935 | አቶ ሽመልስ አበራ<br><br>እና                                                         | ሰኔ 05/2004   | 218 |

|      |                                                                                                                                                                                                                                         |       |                                                           |             |     |
|------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|-----------------------------------------------------------|-------------|-----|
|      | (ያልተወጣ) እንደሆነ ወይም የፈፀመው ፍፁም ባልሆነ አኳኋን ከሆነ ስለመሆኑ<br><br>በፍ/ብ/ህ/ቁ. 1784 1785(2),(1)                                                                                                                                                       |       | አቶ ጌታቸው አያልቄ                                              |             |     |
| 457. | አንድ ቀድሞ በመያዣ የተሰጠ የማይንቀሳቀስ ንብረት ካርታ ቁጥሩና የቤት ቁጥሩ ተለውጦ እንዲሁም ቀደም ሲል የነበረው ቤት ፈርሶ በቦታው ላይ አዲስ ቤት ተሠርቶና አዲስ ካርታና የቤት ቁጥር ተሰጥቶ በተገኘ ጊዜ አዲሱን ቤት በመያዣ የያዘ አበዳሪ ቀድሞ የነበረውን ቤት በመያዣ ከያዘው አበዳሪ የቅድሚያ መብት ያለው ስለመሆኑ፤<br><br>በፍ/ብ/ህ/ቁ. 3052, 3066  | 75902 | የኮንስትራክሽን እና ቢዝነስ ባንክ አ.ማ<br><br>እና<br><br>የኢትዮጵያ ንግድ ባንክ | ሰኔ 22/2004  | 224 |
| 458. | • ከስጦታ አድራጊው ሞት በኋላ ተፈፃሚ የሚሆን የስጦታ ውልን በተመለከተ ስለ ኑዛዜ<br><br>የተደነገጉት ድንጋጌዎች ተፈፃሚነት ያላቸው ስለመሆኑ፤<br><br>• የማይንቀሳቀስ ንብረትን አስመልክቶ የሚደረግ ስጦታ በህጉ በግልጽ የሚደረግ ኑዛዜ<br><br>አስራረን በተከተለ መልኩ መደረግ ያለበት ስለመሆኑ፤<br><br>የፍ/ብ/ህ/ቁ.881, 2428, 2443, 2436 | 61421 | አቶ ጌታቸው በየነ<br><br>እና<br><br>እነ የሕፃን ታቦት በቀለ (ሁለት ሰዎች)    | ሐምሌ 17/2004 | 227 |

|      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |       |                                                           |              |     |
|------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|-----------------------------------------------------------|--------------|-----|
| 459. | በአሰሪው በኩል የተመቻቸን የውጪ የትምህርት እድል ተጠቃሚ በመሆን በምትኩ ለተወሰነ ጊዜ ለማገልገል ከተደረገ ውል ጋር በተገናኘ ሠራተኛው በውሉ ያለበትን ግዴታ እንዲወጣ ከሚጠበቅበት ጊዜ በፊት ከአሰሪው ፈቃድና እውቅና ውጪ ለሌላ ትምህርት ወደ ሌላ አገር በመዛወር የመጀመሪያው ውል ውጤት እንዳይኖረው ያደረገ እንደሆነ ሠራተኛው በውሉ የተመለከተውን ግዴታ ለመፈፀም እንዳልቻለ የሚያስቆጥረው ስለመሆኑ                                                        | 70963 | ሐዋሳ ዩኒቨርሲቲ<br><br>እና<br><br>እነ አቶ ተመስገን ማጉሌ<br>(ሁለት ሰዎች)  | የካቲት 30/2004 | 231 |
| 460. | <ul style="list-style-type: none"> <li>• የማይንቀሳቀስ ንብረት ሽያጭ ውል ጋር በተገናኘ ውል መኖሩን በማመን ነገር ግን ውሉ በፍ/ብ/ህ/ቁ. 1723 መሠረት የተከናወነ አይደለም በሚል የሚቀርብ ክርክር ተቀባይነት የሌለው ስለመሆኑ፤</li> <li>• በፍ/ብ/ህ/ቁ.1723(1) መሠረት የሚከናወን የማይንቀሳቀስ ንብረት ሽያጭ ምዝገባ ዓላማ በተዋዋይ ወገኖች መካከል ውል መኖሩን ለማስረዳት ስለመሆኑ፤</li> </ul> <p>የፍ/ብ/ህ/ቁ. 1723(1),2878</p> | 36887 | ወ/ሮ አልጋነሽ አበበ<br><br>እና<br><br>እነ አቶ ገብሩ እሸቱ<br>(ሁለት ሰዎች) | ህዳር 18/2001  | 233 |
| 461. | ስለ አስፈላጊ አደራ እና የማስረጃ አይነት<br><br>የፍ/ብ/ህ/ቁ.2782,2800,2802,2472                                                                                                                                                                                                                                                     | 64887 | አቶ አደም የሱፍ<br><br>እና                                      | ሐምሌ 29/2003  | 236 |

|              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |       |                                                         |              |  |
|--------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|---------------------------------------------------------|--------------|--|
|              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |       | አቶ አብዱሠላሣ<br>ሙሐመድ                                       |              |  |
| <b>ቅጽ 14</b> |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |       |                                                         |              |  |
| 462.         | <ul style="list-style-type: none"> <li>• በተዋዋይ ወገኖች በተደረገ የጽሁፍ ሰነድ ላይ የሚገኝ የስምምነት ቃል እንዲሁም በሰነድ ላይ ስለተመለከተው (ስለተፃፈው) ቀን በተፈራራሚዎቹ መካከል ውሉ እምነት የሚጣልበት በቂ ማስረጃ ነው በሚል ለመደምደም የሚቻለው እንደ ውለታው አይነት የጽሁፉ ውል አደራረግን በተመለከተ የተደነገጉ ድንጋጌዎችን መሠረት በማድረግ በተሟላ ሁኔታ የተዘጋጀና የያዘ እንደሆነ ስለመሆኑ፤</li> <li>• የማይንቀሳቀስ ንብረት ሽያጭ ውል ጋር በተገናኘ ውሉ በውል አዋዋይ ፊት በህጉ አግባብ ባልተደረገበት ሁኔታ በውሉ ላይ የሠፈሩት ማናቸውም የውል ቃሎች ያለ ቅድመ ሁኔታ እንዳሉ የሚታመኑና በማናቸውም የሰው ምስክርነት ቃል ማስተካከል አይቻልም ለማለት የማይቻል ስለመሆኑ፤</li> <li>• አንድ ውል በህግ ፊት የፀና ነው እንዲባል በህግ ውሉ የሚደረግበትን አግባብ በተመለከተ የተደነገጉ ድንጋጌዎችን በተመለከተ የተደረገ ካልሆነ በቀር ውሉን መሠረት በማድረግ እንደውሉ ይፈፀምልኝ በሚል የሚቀርብ አቤቱታ ተቀባይነት የሌለው</li> </ul> | 78398 | እነ አቶ ሽፈራው ደጀኔ<br>(ሁለት ሰዎች)<br><br>እና<br><br>አቶ ሲሳይ አበቡ | ጥቅምት 19/2005 |  |



|      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |       |                                                                          |             |  |
|------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|--------------------------------------------------------------------------|-------------|--|
|      | <p>ስለመሆኑ፤</p> <p>የፍ/ብ/ህ/ቁ2005(1),1678(ሐ),1719(2,1723)</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |       |                                                                          |             |  |
| 463. | <ul style="list-style-type: none"> <li>• የአላቂ ነገር ብድር ውል ጋር በተገናኘ፤ የመመለሻ ጊዜው በግልጽ ተለይቶ የተሰጠን የገንዘብ ብድር በተመለከተ አበዳሪው በውሉ የተመለከተው ጊዜ ካለፈ በኋላ ተበዳሪው የብድሩን ገንዘብ እንዲመለስ ማስጠንቀቂያ የመስጠት ግዴታ የሌለበት ስለመሆኑ፤</li> <li>• የብድሩ ገንዘብ መክፈያ ጊዜው በተወሰነ የብድር ውል ስምምነት ገንዘብ የተበደረ ወገን የመክፈያ ጊዜው ካለፈበት (ካበቃበት) ጊዜ ጀምሮ ወለድ ለመክፈል ስምምነት ያልተደረገ ቢሆንም፤ በድሩን ከነ ህጋዊ ወለዱ ለመክፈል የሚገደድ ስለመሆኑ፤</li> </ul> <p>የፍ/ብ/ህ/ቁ.2482(2)(3),2483, 2489(1),1676, 2478</p> | 74950 | <p>ወ/ሮ ዙብዳ ኑረ ኬርሰማ</p> <p>እና</p> <p>ወ/ሮ ሚሊዮን ዳግም</p> <p>ሙሴ (አራት ሰዎች)</p> | ህዳር 5/2005  |  |
| 464. | <ul style="list-style-type: none"> <li>• ከውል አመስራረትና መቋቋም ጋር በተገናኘ ዝምታ በመርህ ደረጃ ውልን እንደመቀበል ሊቆጠር የማይችል ስለመሆኑና አንድ ውል፤ ተሻሽሏል ለማለት የሚቻለው ማሻሻያው አስቀድሞ በተደረገው የአፃፃፍ ስርዓት አይነት የተከናወነ እንደሆነ ስለመሆኑ፤</li> <li>• የግልግል ጉባኤ አንድን ጉዳይ በማየት የዳኝነት መፍትሔ ሊሰጥ የሚችለው ተከራካሪ ወገኖች ከተስማሙበትና የሚፀና ወይም ዋጋ ያለው ግዴታ መኖሩን መሠረት በማድረግ ስለመሆኑ፤</li> </ul>                                                                                                  | 63063 | <p>ኢትዮ ቴሌኮም</p> <p>እና</p> <p>ፕቲኢ ኢንተርናሽናል</p> <p>ኢንኮፖሬትድ</p>             | ህዳር 03/2005 |  |

|      |                                                                                                                                                                                                                                                            |       |                                                                                     |              |  |
|------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|-------------------------------------------------------------------------------------|--------------|--|
|      | <p>የፍ/ብ/ሀ/ቁ.1682,1683,1684,1722,2001</p> <p>የፍ/ብ/ሥ/ሥ/ሀ/ቁ. 356(ሀ)</p>                                                                                                                                                                                       |       |                                                                                     |              |  |
| 465. | <p>• ከውርስ ሽያጭና ከስጦታ ውል የመነጨን የባለቤትነት መብት አስመልክቶ በሚነሳ የንብረት ክርክር የይርጋ ጉዳይ በተነሳ ጊዜ ክሱ በይርጋ ቀሪ ነው ወይስ አይደለም የሚለው ነጥብ ለጉዳዩ አግባብነትና ተፈፃሚነት ባለው የህግ ክፍል እና የህግ ይዘት ታይቶ ሊወሰን የሚገባ ስለመሆኑ</p>                                                                       | 71537 | <p>እነ ወ/ሮ የሻረግ ከበደ (ሁለት ሰዎች)</p> <p>እና</p> <p>ወ/ሮ የሺወርቅ መኮንን</p>                    | ታህሳስ 02/2005 |  |
| 466. | <p>የማይንቀሳቀስ ንብረት መያዣ አመዘጋገብ ጋር በተያያዘ በተፈፀመ ስህተት ንብረቱን በመያዣ የያዘው ወገን የሚደርስበትን ጉዳትና ኪሣራ ኃላፊነቱን በአግባቡና በጥንቃቄ ባለመወጣት ስህተቱን የፈፀመው የሚመለከተው የአስተዳደር አካል ጉዳትና ኪሣራውን በመያዣ በተያዘው ንብረት ዋጋ መጠን ለመክፈል ኃላፊነት ያለበት ስለመሆኑ፤</p> <p>የፍ/ብ/ሀ/ቁ.1640(2), 3052, 3053(1),3081</p> | 75743 | <p>የዳንግላ ማዘጋጃ ቤት ፍትህ ቢሮ፣ ዐ/ህግ</p> <p>እና</p> <p>እነ የኮንስትራክሽንና ቢዝነስ ባንክ (ሁለት ሰዎች)</p> | ህዳር 17/2005  |  |
| 467. | <p>ከዋስትና ውል ጋር በተገናኘ ዋስ የሆነ ወገን በውሉ ላይ የተመለከተውን ፊርማ የእርሱ አለመሆኑን ወይም የውሉን ቃል በተመለከተ በመካድ በግልጽ ባልተከራከረበት ሁኔታ ውሉ በሁለት</p>                                                                                                                                     | 79907 | <p>ልዩ የገንዘብ እገዛ ተቋም</p> <p>እና</p> <p>እነ ወ/ሮ የወይንሐረግ</p>                             | ጥር 02/2005   |  |

|      |                                                                                                                                                                                                                                                                           |       |                                                                                            |            |  |
|------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|--------------------------------------------------------------------------------------------|------------|--|
|      | <p>ምስክር ፊት የተደረገ አይደለም በሚል የሚቀርብ ክርክር የዋሱን ግዴታ ተፈፀሟል የሚያስቀር ስላለመሆኑ፤</p> <p>የፍ/ብ/ህ/ቁ.1727(2)</p> <p>የፍ/ብ/ሥ/ሥ/ህ/ቁ.83,235</p>                                                                                                                                                |       | ትዕዛዙ (ሁለት ሰዎች)                                                                             |            |  |
| 468. | <p>ገቢ ለማስገኘት በተዘጋጀ ልዩ የገቢ ማሰባሰቢያ ቴሌቶን በተደረገ ጨረታ ተሳታፊ በመሆን የጨረታውን ገንዘብ በመክፈል መሬት ተረክቦ ለልማት ለማዋል በሚል ጨረታው ተወዳድሮ የጨረታው አሸናፊ የሆነ ወገን ጨረታውን ካዘጋጀው አካል ጋር የውል ስምምነት እንዳይረገ የሚቆጠር በመሆኑ በጨረታ ያሸነፈበትን የገንዘብ መጠን ለአዘጋጁ ለመክፈል የሚገደድ ስላለመሆኑ፤</p> <p>የፍ/ብ፤ህ/ቁ.1771(1),1688(2),1757</p> | 76825 | <p>ጭላሎ ኢንተርፕራይዝ</p> <p>ኃ/የተ/የግል ማህበር</p> <p>እና</p> <p>የአዳማ ከተማ የባኩ ሸነን ቀበሌ አስተዳደር ጽ/ቤት</p> | ጥር 14/2005 |  |
| 469. | <ul style="list-style-type: none"> <li>• በብድር የሚሰጥ ገንዘብ ላይ ተዋዋይ ወገኖች ሊያቋቁሙት ስለሚችሉት የወለድ ምጣኔ (መጠን)፤</li> <li>• የውል ግዴታውን ያልፈፀመ ወይም ያዘገየ ወገን ለሌላኛው ተዋዋይ ስለሚከፍለው የኪሣራ መጠን፤</li> </ul> <p>የፍ/ብ/ህ/ቁ. 1803(2),1790(2),1800,2479(3),2488,2489</p>                                | 81857 | <p>አቶ አብዱልቃድር ጁሐር</p> <p>እና</p> <p>አምባሰል የንግድ ስራዎች ኃ/የተ/የግ/ማህበር</p>                        | ጥር 13/2005 |  |

|      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |       |                                                                                              |            |  |
|------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|----------------------------------------------------------------------------------------------|------------|--|
| 470. | <p>ተዋዋይ የሆኑ ወገኖች በመካከላቸው የሚነሳ አለመግባባት (ክርክር) በግልግል ዳኝነት እንዲያይ በሚል በውሉ የተሰየመ አካል በከሰመ ጊዜ ተዋዋሮች በጋራ ስምምነት ጉዳያቸውን በግልግል ዳኝነት የሚያይ አዲስ አካል ለመሰየም ከሚችሉ በቀር አስቀድሞ የተሰየመው አካል በመክሰሙ ምክንያት ፍ/ቤት ጉዳዩን በግልግል ለማየት የሚችል አካል ለመሰየም ስልጣን የሌለው ስለመሆኑ፤</p> <p>የፍ/ብ/ህ/ቁ.3336(1),3328(2),3337,3331,3325-3344,3329</p>                                                                                                                                                                                                                          | 80722 | <p>የኢትዮጵያ የባህር ትራንስፖርትና ሎጅስቲክ አገልግሎት ድርጅት</p> <p>እና</p> <p>ዲ ኤም ሲ ኮንስትራክሽን ኃ/የተ/የግል ማህበር</p> | ጥር 01/2005 |  |
| 471. | <ul style="list-style-type: none"> <li>• ከግንባታ ሥራ ውል ጋር በተገናኘ የሚከፈል ክፍያ የሥራው ባለቤት የሆነው አካል በግንባታው ሂደት የሥራ ትዕዛዞችን እየሰጠ የሥራውን አካሄድ የመወሰንና ሥራውን በሚፈቅደው አይነት እንዲፈፀም የሥራ ተቋራጭን የማዘዝ ስልጣን ያለው ስለመሆኑ፤</li> <li>• የሥራ ተቋራጭ ከሥራው ባለቤት ጋር የተደረገውን የግንባታ ሥራ ውል፣ በሥራው ባለቤት በተሰጡት ፕላኖች፣ ግንባታ ዲዛይን አይነቶችና የዋጋና የሥራ ማስታወቂያ መሠረት ግንባታውን የማካሄድ ግዴታ ያለበት በመሆኑ የሥራው ባለቤት በግንባታው ሥራ ውል ሰነዱ ላይ ከተመለከተው ክፍያ ውጪ በተጨማሪነት በባለቤቱ ፈቃድና ትዕዛዞች መሠረት ለተሠሩ ሥራዎች ክፍያ ለመክፈል አልገደድም በሚል የሚያቀርበው ክርክር ተቀባይነት የሌለው ስለመሆኑና በህጉ አግባብ በባለቤቱ የተሰጡ ተጨማሪ የሥራ</li> </ul> | 71972 | <p>አቶ ካሣሁን አያሌው</p> <p>እና</p> <p>የምስራቅ ጎጃም ጎዛምን ወረዳ ጤና ጽ/ቤት</p>                              | ጥር 1/2005  |  |

|      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |       |                                                                                                     |              |  |
|------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|--|
|      | ትዕዛዞች የሥራ ውሉ አካል ተደረገው የሚወሰዱ ስለመሆኑ፤<br>የፍ/ብ/ህ/ቁ.3244,3225,(1)(2),3152(1),3266(1),3263,3265(3)                                                                                                                                                                                                                                                                               |       |                                                                                                     |              |  |
| 472. | በአዲስ አበባ ከተማ የሚገኙ የመንግስት ቤቶች ጋር በተያያዘ የተፈጠሩ ችግሮችን ለመፍታት ከወጣው መመሪያ ቁ.3/2004 አፈፃፀም ጋር በተገናኘ የንግድ ቤቱን በማከራየት ከሚያገኙት ገቢ ውጪ ሌላ ገቢ የሌለውና በእድሜ አዛውንት የሆነ ተከራይ የኪራይ ውል ሊቋረጥ የማይገባ ስለመሆኑ፤<br><br>መመሪያ ቁ.3/2004 አንቀጽ 6(1)                                                                                                                                                             | 83448 | እነ ወ/ሮ ሙሉወርቅ<br><br>ኃ/ገብርኤል (ሁለት ሰዎች)<br><br>እና<br><br>ወ/ሪት ጽጌ መብራቴ                                 | ጥር 30/2005   |  |
| 473. | <ul style="list-style-type: none"> <li>• በአንድ ውል የተመለከተን እዳ ለማረጋገጥ ሲባል አዲስ ሰነድ በተዋዋይ ወገኖች የማደራጀት ተግባር የውል መተካት አድራጎች ነው ለማለት የሚቻለው በሁለተኛው ውል በግልጽ የተመለከተ እንደሆነ ስለመሆኑ፤</li> <li>• በባህር ላይ የሚደረግ የማዳዳዥ ውልን አስመልክቶ አጓዥ ለውሉ ምክንያት የሆነው እቃ (ንብረት) ጋር በተያያዘ የሚያቀርበው አቤቱታ ዕቃውን ከተረከበበት ቀን አንስቶ በአንድ ዓመት ጊዜ ውስጥ ካልቀረበ በስተቀር በይርጋ የሚታገድ ስለመሆኑ፤<br/><br/>የባህር ህግ ቁ.146,203</li> </ul> | 80642 | የኢትዮጵያ የባህር<br><br>ትራንስፖርት ሎጅስቲክ<br><br>አገልግሎት ድርጅት<br><br>እና<br><br>ባርጉባ ትሬዲንግ<br><br>ኃ/የተ/የግ/ማህበር | ታህሳስ 02/2005 |  |

|      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |       |                                                                                                                   |              |  |
|------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|--|
|      | የፍ/ብ/ህ/ቁ.1826,1828,1829(ሀ)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |       |                                                                                                                   |              |  |
| 474. | <p>አንድ ውል የአስተዳዳሪ ውል ነው ለማለት በህግ ወይም በተዋዋይ ወገኖች ግልጽ በሆነ ቃል የአስተዳደር መ/ቤት ውል ነው የተባለ እንደሆነ ወይም ደግሞ ተዋዋሮቹ ውል ያደረጉበት ጉዳይ ከህዝብ አገልግሎት ሥራ ጋር ተያያዥና ለሥራ ውሉ አፈፃፀም የአስተዳዳሪ አካልን (ፍ/ቤትን) ተካፋይነት ያለማቋረጥ የሚጠይቅ መሆኑን እንዲሁም በአጠቃላይ የውሉን አይነትና ባህሪ፣ የውለታውን አይነተኛ ጉዳይ ብሎም የተዋዋሮችን ማንነት መመልከት የሚያስፈልግ ስለመሆኑ፤</p> <p>የፍ/ብ/ህ/ቁ.3132</p> <p>አዋጅ ቁ. 361/95 አንቀጽ 41(1)(መ)</p> | 80464 | <p>ወይራ እንጨትና ብረት</p> <p>ሥራ ኃ/የተ/የሕብረት</p> <p>ሥራ ማህበር</p> <p>እና</p> <p>የአዲስ አበባ ከተማ መስተዳደር የንግድና ኢንዱስትሪ ልማት ቢሮ</p> | ታህሳስ 16/2005 |  |
| 475. | <ul style="list-style-type: none"> <li>• የማይንቀሳቀስ ንብረት የመያዣ መብት ውጤት የሚኖረው ከተፃፈበት ቀን አንስቶ እስከ አስር ዓመት ድረስ ነው በሚል የተደነገገው ድንጋጌ የይርጋ የጊዜ ገደብን የሚደነግግ ሣይሆን የመያዣ ውሉ ቀሪ የሚሆንበት ወይም በህግ ውድቅ የሚደረግበት (Lapse of Mortgage Right) ስለመሆኑ፤</li> <li>• የማይንቀሳቀስ ንብረትን ለሰጠው ብድር በመያዣ የያዘ ባንክ በመያዣው ላይ ያለው መብቱ በይርጋ ቀሪ የሚሆነው የመያዣ ውሉ</li> </ul>                         | 78444 | <p>የኢትዮጵያ ልማት ባንክ</p> <p>እና</p> <p>አቶ ጥጋቡ ተፈራ</p>                                                                 | ጥቅምት 22/2005 |  |

|              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |       |                                           |              |    |
|--------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|-------------------------------------------|--------------|----|
|              | <p>ከተመዘገበበት ቀን ጀምሮ አስር ዓመት ከማለፉ በፊት በመያዣ መብቱ መገልገል ያልጀመረ እንደሆነ ስለመሆኑ፤</p> <p>የፍ/ብ/ህ/ቁ. 3058 (1)(3)</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |       |                                           |              |    |
| 476.         | <p>•በተዋዋይ ወገኖች መካከል ውል ባለመፈፀሙ ምክንያት የጉዳት ኪሣራ እንዲከፈል በሚል ጥያቄ በቀረበ ጊዜ በውሉ ለዚሁ ዓላማ ተዋዋሮቹ ካመለከቱት የገንዘብ መጠን በላይ እንዲከፍል ለማስገደድ የማይቻል ስለመሆኑ፤</p> <p>•የመልካም ሥራ አፈፃፀም ቦንድ መሰረታዊ ዓላማ በውል የተመለከተው ጉዳይ እንደውሉ ስለመፈፀሙ (የሚፈፀም ስለመሆኑ) ለማረጋገጥ ስለመሆኑ፤</p> <p>•አንድን ዕቃ ማቅረብ ጋር በተያያዘ የተደረገ ውልን አስመልክቶ በአቅራቢው በኩል ከእቃው ዋጋ ጋር በተገናኘ በመንግስት የታወቀ የዋጋ ግሽበት መከሰቱ አቅራቢው ውሉን ሙሉ ለሙሉ ለማቋረጥ የሚያስችለው በቂ ምክንያት ነው ለማለት የማይቻል ስለመሆኑ፤</p> <p>የፍ/ብ/ህ/ቁ. 3183(2),3188(1),1731,1734,1732,1889</p> | 69797 | ወ/ሮ ሂላላ ሱሌማን<br><br>እና<br><br>ጎንደር ዩኒቨርሲቲ | ታህሳስ 04/2005 |    |
| <b>ቅጽ 15</b> |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |       |                                           |              |    |
| 477.         | <p>የንግድ ቤትን ከመንግስት የተከራየ ተከራይ ከአከራዩ እውቅና ውጭ ለ3ኛ ወገን የንግድ ቤቱን ማስተላለፉ አከራዩ የመጀመሪያውን</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 82670 | እነ ዩክ ክ/ከተማ ወረዳ<br><br>09 አስተዳደር ፅ/ቤት     | መጋቢት 09/2005 | 46 |

|      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |       |                                                                 |              |    |
|------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|-----------------------------------------------------------------|--------------|----|
|      | <p>የኪራይ ውል ለማቋረጥ የሚያስችለው ስለመሆኑ፤ በዚህ መሠረትም አከራይ ቤቱን ለማስለቀቅ የሚያያደርግው እንቅስቃሴ ሁከት ሊባል የማይችል ስለመሆኑ፤</p> <p>መመሪያ ቁጥር 4/2004 አንቀጽ 6</p> <p>የፍ/ብ/ህ/ቁ.1140, 1149</p>                                                                                                                                                                                                                                                             |       | <p>(ሁለት ሰዎች)</p> <p>እና</p> <p>ዋጋዬ አሰፋ</p>                       |              |    |
| 478. | <ul style="list-style-type: none"> <li>አንድን በጽሁፍ የተደረገ ውል ዋና ሰነድ ጠፍቷል በማለት ክርክር በቀረበ ጊዜ ፍ/ቤት በማስረጃነት በቀረበው የውሉ ሰነድ ኮፒን ተቀብሎ በውሉ የተመለከቱትን ምስክሮች ሊሰማ የሚገባው ጠፍቷል የሚለው ወገን ዋናው ሰነድ ስለመጥፋቱ በተመለከተ በአግባቡ ያስረዳ እንደሆነና የውሉንም ኮፒ አግባብነት ያለው አካል ዋናው የውል ሰነድ ጋር ትክክለኛነቱን ያረጋገጠው እንደሆነ ስለመሆኑ፤</li> <li>የምስክሮች ቃል ሊሰማ የሚገባውም የውሉ ቃል ምን እንደሆነ ለማረጋገጥ አስፈላጊ ሆኖ የተገኘ እንደሆነ ብቻ ስለመሆኑ፤</li> </ul> <p>የፍ/ብ/ህ/ቁ. 2011(1),2003 ,1730(1)</p> | 84330 | <p>አቶ መንግስቱ አሾ</p> <p>እና</p> <p>እነ ወ/ሮ እመቤት ጥላሁን (አምስት ሰዎች)</p> | ሚያዝያ 10/2005 | 50 |
| 479. | <p>አስቀድሞ በተደረገ የኪራይ ውል መነሻነት አንድን የአከራይ ንብረት ይዞ ሲጠቀም የቆየ ተከራይ የኪራይ ውል ግዜው ካለቀበት ጊዜ ጀምሮ አከራይ የኪራይን ዋጋ በመጨመር አዲስ የኪራይ ዋጋ እንዲከፈል ገልፆ እያለ ተከራይ በቀረበው አዲስ የኪራይ ዋጋ ሳይስማማ ወይም</p>                                                                                                                                                                                                                                              | 81163 | <p>አቶ ሲሳይ ረታ</p> <p>እና</p> <p>የኢትዮጵያ እህል ንግድ</p>                | የካቲት 11/2005 | 55 |



|      |                                                                                                                                                                                                                                             |       |                                                                                        |              |    |
|------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|----------------------------------------------------------------------------------------|--------------|----|
|      | <p>እየተቃወመ በንብረቱ መገልገሉን በቀጠለ ጊዜ ተከራይ ለአከራዩ ሊከፍለው የሚገባውን የኪራይ ዋጋ ለመወሰን የሚቻልበት አግባብ፤</p> <p>የፍ/ብ/ህ/ቁ. 2950(1) (2), 1687</p>                                                                                                                    |       | ድርጅት                                                                                   |              |    |
| 480. | <ul style="list-style-type: none"> <li>• ከውል አፈፃፀም ሂደት ጋር በተገናኘ በተዋዋይ ወገኖች ላይ ለሚደርስ ጉዳት ኪሣራ ሊሰላ ስለሚችልበት አግባብ፤</li> <li>• የኪሣራው ልክ ከውል ውጪ የሚደርስ ኃላፊነትን መሠረት በማድረግ በርትዕ ሊወሰን ስለሚችልበት አግባብ፤</li> </ul> <p>የፍ/ብ/ህ/ቁ. 1790, 1800, 2102(1)(2)</p> | 79794 | <p>የማይክሮሊንክ ኢንፎርሜሽን ቴክኖሎጂ ኮሌጅ ኃ.የተ.የግል ማህበር</p> <p>እና</p> <p>የፌዴራል ማረሚያ ቤቶች አስተዳደር</p> | ሚያዝያ 22/2005 | 59 |
| 481. | <p>አንድ ውል (ስምምነት) ህግ በጽሑፍ እንዲሆን ሲያስገድድ ውሉ በጽሁፍ መደረግ ያለበት እና በተዋዋይ ወገኖችና በሁለት ምስክሮች ፊርማ ሊረጋገጥ የሚገባ ስለመሆኑና መሀይማንና ማየት የተሳናቸው ሰዎች የሚያደርጉት ውል በአዋዋይ ወይም በዳኛ ፊት የተደረገ ካልሆነ በቀር በውሉ የማይገደዱ ስለመሆኑ፤</p> <p>የፍ/ብ/ህ/ቁ. 1727, 1728(3), 2005</p>        | 83674 | <p>ወ/ሮ እቴጌሽ ካሳ</p> <p>እና</p> <p>ሀጂ ጀማል ይማም</p>                                         | ግንቦት 19/2005 | 65 |

|      |                                                                                                                                                                                                                                                        |       |                                                                 |               |    |
|------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|-----------------------------------------------------------------|---------------|----|
| 482. | <p>በመያዣ ውል መነሻነት አንድን የማይንቀሳቀስ ንብረት ከነይዘታው የያዘ ሰው በይዘታው ላይ የንብረቱ ባለቤት ሳይቃወመው ግንባታ የፈፀመ ከሆነ ተጠቃሾ የመያዣ ውል አይፀናም በሚል ተዋዋቦቹ ወደ ነበሩበት እንዲመለሱ ሲደረግ የንብረቱ ባለቤት በመያዣው ይዘታ ላይ የወጣውን የግንባታ ወጪ ግንባታውን ላካሄደው ወገን ለመክፈል የሚገደድ ስለመሆኑ፤</p> <p>የፍ/ብ/ህ/ቁ 1818, 2162</p> | 90862 | <p>ወ/ሮ ተዋበች ኃይሌ</p> <p>እና</p> <p>ወ/ሮ አያንቱ በዬቻ</p>               | ታህሳስ 14/2006  | 69 |
| 483. | <p>የማይንቀሳቀስ ንብረት ተከራይ የሆነ ሰው ንብረቱን በሙሉ ወይም በክፊል ለ3ኛ ወገን በኪራይ ሊሰጥ የሚችለው ተከራይ አስቀድሞ ለአከራይ አሳውቆ አከራይ የማይቃወም መሆኑ ሲታወቅ ስለመሆኑ፤</p> <p>የፍ/ብ/ህ/ቁ. 2957(1)(2), 1731</p> <p>በኢ.አ ከተማ አስተዳደር የዲዛይንና ግንባታ አስተዳደር ልማት ቢሮ ደንብ ቁጥር 3/2004, 4/2004</p>                 | 86847 | <p>አቶ ፀጋዬ አማን</p> <p>እና</p> <p>እነ አቶ መሐመድ ነጋሽ<br/>(ሶስት ሰዎች)</p> | ጥቅምት 18/2006  | 73 |
| 484. | <p>ከሠራተኛ ቅጥር ውል ጋር በተገናኘ የዋስትና ግዴታ የገባ ሰው የሠራተኛው የቅጥር ውል እንዲሻሻል ወይም እንዲለወጥ ከተደረገ በኋላ ሠራተኛው ከተሻሻለው ወይም ከተለወጠው የቅጥር ውል ጋር በተያያዘ ያለበትን ተጠያቂነት አስመልክቶ አስቀድሞ በገባበት</p>                                                                                      | 86813 | <p>የኢትዮጵያ ፖስታ<br/>አገልግሎት</p> <p>እና</p>                          | መስከረም 22/2006 | 77 |

|              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |       |                                                    |             |     |
|--------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|----------------------------------------------------|-------------|-----|
|              | የዋስትና ግዴታ መሰረት ተጠያቂ ነው ለማለት የማይቻል ስለመሆኑ፤<br><br>የፍ/ብ/ህ/ቁ. 1827(1)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |       | እነ ሰሚር መለኮ (ሶስት ሰዎች)                               |             |     |
| 485.         | <ul style="list-style-type: none"> <li>• ተከራካሪ ወገኖች በአንድ የሰነድ ማስረጃ ላይ የተመለከተን ፊርማ የማን ስለመሆኑ በሚመለከተው የመንግስት አካል ተጣርቶ ውጤቱ ከቀረበና ከታወቀ በኋላ ሰነዱ በውጭ አገር ተመርምሮ ውጤቱ እንዲታወቅ በማለት የሚያቀርቡት ጥያቄ በህግ አግባብ አጥጋቢና አሳማኝ ምክንያትን በመጥቀስና በማስረጃ አስደግፈው ያላቀረቡ እንደሆነ ጥያቄው ተቀባይነት ሊኖረው የማይቻል ስለመሆኑ፤</li> <li>• የፍ/ቤት የተሰጠ ትእዛዝ /ውሳኔ/ መሠረታዊ የህግ ስህተት የተፈፀመበት ነው ለማለት የሚቻለው በተከራካሪ ወገኖች ፍትህ የማግኘት መብት ላይ መሠረታዊ ለውጥ የሚያስከትል እንደሆነ ስለመሆኑ፤</li> </ul> <p>የፍ/ብ/ህ/ቁ. 2008, 2007, 2001, 2005</p> | 86187 | አቶ ዳንኤል ዘሚካኤል<br><br>እና<br><br>አቶ ቢሃሪ ባቡላል ሞዲ      | ሰኔ 21/2005  | 80  |
| <b>ቅጽ 16</b> |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |       |                                                    |             |     |
| 486.         | አንድ ፍርድ ሊፈጸም የሚገባው በፍርድ ባለእዳውና በሕግ አግባብ እንዳይደዘኑ ከሚጠቀሱት ንብረቶች/መብቶች ውጪ ባሉት የፍርድ ባለእዳ ንብረቶች /መብቶች ስለመሆኑ፤                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 92290 | ወ/ሪት ጦቢያው መኮንን<br><br>እና<br><br>እነ አቶ እርቁ ጎዳ (ሁለት) | ሐምሌ 14/2006 | 197 |

|      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |       |                                                            |              |     |
|------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|------------------------------------------------------------|--------------|-----|
|      | በህግ አግባብ መብቱን ባስተላለፈ ንብረት ላይ የቀድሞ ባለቤት በድጋሜ ሽያጭ የሚፈጽምበት አግባብ የሌለ ስለመሆኑ<br><br>የፍ/ሥ/ሥ/ሕ/ቁ 378                                                                                                                                                                                                                             |       | ሰዎች)                                                       |              |     |
| 487. | የዋስትና ግዴታ ግልፅ መሆን ያለበት ስለመሆኑ ኃላፊነቱም ግዴታ ከተገባለት እዳ ወሰን ለማለፍ እንደማይችል እና እንዲሁም ይህ ለአፈፃፀሙ ግዴታ የተገባለት የእዳመጠን ወይም የገንዘብ ልክ በዋስትና ውሉ ካልተገለፀ ዋስትናው ፈራሽ ስለመሆኑ<br><br>ከዚህ በተጨማሪ ገና ለወደፊት ሊደርስ ለሚችል ግዴታ አፈፃፀምም ዋስ ለመሆን እንደሚችል ነገር ግን በግልፅ ለምን ያህል እዳ ተጠያቂ ሊሆን እንደሚችል በግልፅ በውሉ ላይ መስፈር ያለበት ስለመሆኑ<br><br>ፍ/ብ/ህ/ቁ 1922(2)(3)፣ 1925(1) | 94837 | አቶ ልዑል ዘወዴ<br><br>እና<br><br>አጀመራ የወርቅ ግብይት<br>ኃ/የተ/የግ/ማህበር | ሚያዝያ 22/2006 | 202 |
| 488. | የማይንቀሳቀስ ንብረት ሽያጭ በተመለከተ መንግስት ካለበት ኃላፊነት የተነሳ በተዋዋይ ወገኖች መካከል ውል እንዲዋዋሉ እና መዝገብ እንዲያደራጁ የተወሰነ አካልን ባላደረገበት ጊዜና ቦታ በአካባቢው የሚፈፀሙ ልማዳዊ አሰራሮችን ህጋዊ መሰረት የላቸውም ለማለት                                                                                                                                                          | 98079 | የቀይ አፈር ገዳሞች<br><br>እና<br><br>አቶ ኤርሚያስ ገሠሠ                 | ሰኔ 18/2006.  | 206 |

|              |                                                                                                                                                                                                       |       |                                              |                   |     |
|--------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|----------------------------------------------|-------------------|-----|
|              | የማይቻል ስለመሆኑ<br><br>ከፍ/ሕ/ቁ. 3364                                                                                                                                                                       |       |                                              |                   |     |
| <b>ቅጽ 17</b> |                                                                                                                                                                                                       |       |                                              |                   |     |
| 489.         | አንድ ቤት የተከራየ ሠው የኪራይ ዘመኑ ሲያልቅ አከራይ ኪራዮን መጨመሩን ማስጠንቀቂያ ከሠጠውና ተከራይም ዝም ብሎ ቤቱን መጠቀም ከቀጠለአዲሱን የኪራይ ተመን ተከራይ እንደተቀበለው የሚቆጠር ስለመሆኑ፤<br><br>የፍ/ህ/ቁ. 1684፤ 2952/2/                                            | 96858 | ወ/ሮ አብቢልክሽ ገለታ<br><br>እና<br><br>ዶ/ር ትግስት ቦርጋ | ህዳር 26/2007       | 101 |
| 490.         | -ከአስተዳደር ውሎች አለመፈጸም ጋር ተያይዞ የወለድ ጥያቄ ሊቀርብ የሚችለው የአስተዳደር መስሪያ ቤቱ በውሉ በተመለከተው መሠረት ከአስራ አምስት ቀን በኋላ ለተዋዋዩ ስለ ገንዘቡ አከፋፈል የሚያስፈልገውን የማረጋገጥ ሥራ ሳይፈጽም የቀረ እንደሆነ ወይም የአስተዳደር መስሪያ ቤቱ የሚፈለግበትን ገንዘብ የማረጋገጥ ሥራ | 95797 | ደበበ ደረሠ ጠቅላላ ሥራ ተቋራጭ እና<br><br>የፈንታሌ ወረዳ ውሃ  | ጥር 20 ቀን 2007 ዓ.ም | 104 |

|      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |            |                                                      |                  |     |
|------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|------------------------------------------------------|------------------|-----|
|      | <p>በተፈፀመ በ3 ወር ውስጥ ሳይከፍል የቀረ እንደሆነ ስለመሆኑ፤</p> <p>-ተቃራኒ የውል ቃል ቢኖርም እንኳን ከአስተዳደር መስሪያ ቤት ጋር የተዋዋለው ሰው መስሪያ ቤቱ ሳይከፍል ለቆየበት ገንዘብ ወለድ ወይም ኪሣራ ለመጠየቅ የሚችለው ሳይከፈል የቆየበት ጊዜ ከ6 ወር በላይ ሲሆን ወይም ውሉን ያደረገው የአስተዳደር መስሪያ ቤት ተዋዋዩን ለመጉዳት ብሎ ያደረገው ወይም ከባድ በሆነ ችልተኝነትና ወይም ጥፋት ያደረገ ስለመሆኑ፤</p> <p>የፍ/ሀ/ቁ. 3196፣3197</p> |            | መአድን ኢነርጂ ጽ/ቤት                                       |                  |     |
| 491. | <p>አንድ በአዲስ አበባ ከተማ ነዋሪ የሆነ ሰው ከመንግስት የተከራየውን ቤት ለሌላ ሰው አከራይቶ መጠቀም የሚችለው በመመሪያው የተመለከቱት ምክንያቶች ተጣምረው የተገኙ እንደሆነ ስለመሆኑ፡-</p> <p>መመሪያ ቁጥር 3/2004 አንቀጽ 6</p> <p>መመሪያ ቁጥር 4/2004 አንቀጽ 12</p>                                                                                                                   | 10370<br>4 |                                                      | ጥር 20/2007       | 107 |
| 492. | <p>የባህር ላይ የእቃ ማጓጓዝ ውልን በተመለከተ የዕቃው ርክክብ ከተፈፀመበት ወይም የማስረከቡ ጉዳይ ሳይፈፀም ቀርቶ እንደሆነ እቃውን ማስረከብ ከሚገባበት ቀን አንስቶ በአንድ አመት ውስጥ</p>                                                                                                                                                                                 | 98358      | <p>አንበሳ ኢንሹራንስ</p> <p>ኩባንያ እና</p> <p>የኢትዮጵያ የባህር</p> | ጥር 5 ቀን 2007 ዓ.ም | 110 |

|      |                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                |                                               |                  |     |
|------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|-----------------------------------------------|------------------|-----|
|      | ክስካልቀረበ በይርጋ የሚታገድ ስለመሆኑ፡-<br><br>የባህር ህግ ቁጥር 203፤180፤162                                                                                                                                                                                                                              |                | ትራንስፖርት ሎጂስቲክ<br><br>አገልግሎት                   |                  |     |
| 493. | አንድ የኤሌክትሮኒክስ ዕቃ ለገዢ የሸጠ ሻጭ የገባው ውል እቃው ቢበላሽ ጥገና ለማድረግ እያለ ሆኖ እያለና ለድብቅ ጉድለቶች ኃላፊነት ሳይኖርበት ከውላቸው ውጭ እና ከህግ ውጭ እቃው ስላልሰራ እቃውን እንዲቀይር ወይም ገንዘቡን እንዲመልስ ሊደረግ የማይችል ስለመሆኑ፡- የፍ/ሀ/ቁ 1731፤2266፤2288-2293፤2300                                                                                | 95072          | ግሎርየስ<br><br>ኃ/የተ/የግል/ማህበር እና<br><br>ሜሮን ጌትነት | ጥር 7 ቀን 2007 ዓ.ም | 114 |
| 494. | -የማይንቀሳቀስ ንብረት የመያዣ ውልን በተመለከተ እዳው እንዲከፈል በተወሰነ ጊዜ ሳይከፈል የቀረ እንደሆነ ገንዘብ ጠያቂው የመያዣ መብት ያገኘበትን የማይንቀሳቀስ ንብረት ይወስዳል በሚል የተደረገ ውል ፈራሽ ስለመሆኑ፤<br><br>-የብድር ውልን በተመለከተ ተዋዋጮች ወለዱ በወር እንዲታሰብ የሚዋዋሉት ውል ፈራሽ ስለመሆኑና በህጉ መሠረት ወለድ ሊታሰብ የሚችለው በዓመት ሥለመሆኑ፤<br><br>የፍ/ሀ/ቁ. 3060/1/፤ 1711 እና 2479/1/ | 10271<br><br>1 | ፈንታዮ ፍስሀ<br><br>እና<br><br>አቶ ደጀኔ ማርያ          | ሕዳር 10/2007 ዓ.ም  | 117 |

|              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |            |                                                                            |                     |     |
|--------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|----------------------------------------------------------------------------|---------------------|-----|
| 495.         | <p>በግልፅ የሰፈረ የውል ቃል ባይኖርም ስጦታ ሰጪው በድህነት ላይ ወድቆ ሲገኝ ስጦታ ተቀባይ የመጦር ግዴታ ያለበት ስለመሆኑ፤</p> <p>ሥጦታ ተቀባይ ይህን ግዴታውን ካልፈፀመ ደግሞ ስጦታ ሰጪ ውሉ እንዲሻር መጠየቅ ስለመቻሉ፤</p> <p>የፍ/ሕ/ቁ. 2458(1)፤ 2464(1)</p>                                                                                                                                                                           | 10799<br>0 | <p>እማሆይ ወ/ገብርኤል</p> <p>እና</p> <p>ደረጀ ደስአለኝ</p>                             | መጋቢት 14 ቀን 2007 ዓ.ም | 121 |
| <b>ቅጽ 18</b> |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |            |                                                                            |                     |     |
| 496.         | <p>አንድ ሥራ ተቋራጭ በሠራው ህንጻ ላይ የተከሠተ እርግጠኛ የአሰራር ጉድለት በሌለበት ሁኔታ ወደፊት የሚታይና የሚከሰት የአሰራር ጉድለት ሊኖር ይችላል በሚል ምክንያት ሥራ ተቋራጮች ለሰሩት ሥራ የመጨረሻ ክፍያ የማግኘት መብት መከላከል አግባብነት የሌለው ስለመሆኑና የህንጻ ተቋራጭን በፍትሐብሄር ጉዳይ ማንም ሰው ኃላፊ ነው ተብሎ ያለመገመት /presumption of non liability/ መሠረታዊ መርህ ስለመሆኑ፤</p> <p>የፍትሐብሔር ህግቁጥር 3268፤3282/1/</p> <p>የመሠረት ልማትና ኮንስትራክሽን ሚኒስቴር በ1996 ዓ.ም አሻሽሎ</p> | 10137<br>8 | <p>የአዲስ አበባ ውሃና ፍሳሽ ባለስልጣን</p> <p>እና</p> <p>ናሰው ኮንስትራክሽን ኃ/የተ/የግ/ ማህበር</p> | ግንቦት 21 ቀን 2007 ዓ.ም | 174 |



|      |                                                                                                                                                                                                                                               |       |                                                                                  |                   |     |
|------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|----------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-----|
|      | ያወጣውን የመንግስት ግንባታ ስለ አፈጻጸም መመሪያ አንቀፅ 8፤                                                                                                                                                                                                       |       |                                                                                  |                   |     |
| 497. | ተወካይ የጥቅም ግጭት ባለበት አካሄድ የፈጸመውን ተግባር ለማፍረስ ወካዩ ይኸው ድርጊት መፈጸሙን ካወቀበት ጊዜ ጀምሮ በሚታሰብ በሁለት ዓመት ጊዜ ውስጥ አቤቱታውን ማቅረብ ያለበት ስለመሆኑ፤<br><br>የፍ/ሕ/ቁ 2187                                                                                                    | 82725 | እነ አቶ ከበደ ተሰማ<br><br>/ሁለት ሰዎች/<br><br>እና<br><br>እነ ወ/ሮ ፀሀይነሽ<br>ገ/አምላክ /ሁለት ሰዎች/ | ሠኔ 21 ቀን 2005 ዓ.ም | 181 |
| 498. | አንድ የሽያጭ ውል በፍርድ ፈራሽ ነው ተብሎ ተዋዋሮች ወደነበሩበት እንዲመለሱ ከተወሰነ ንብረት የመመለስ ግዴታ ያለበት ሰው ንብረቱን ለውጦ ወይም በዚህ ላይ ወጪ አውጥቶ ከሆነ ከዚህ መለዋወጥ ወይም ወጪ የተነሳ ያለውን መብት በተመለከተ አለአግባብ መበልጸግ በሚለው የህጉ ክፍል መሠረት የመጠየቅ መብት ያለው ስለመሆኑ፤<br><br>የፍ/ህ/ቁ 1818፤የፍ/ሥ/ሥ/ሕ/ቁ 392/1/ | 99634 | አቶ ተስፋአለም አረፋ<br><br>እና<br><br>እነ ወ/ሮ አማረች ጉደታ<br>/ሁለት ሰዎች/                      | ሠኔ 1 ቀን 2007 ዓ.ም  | 185 |

|      |                                                                                                                                                                                                             |                       |                                                                                          |                                  |     |
|------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|-----|
| 499. | <p>ተዋዋይ ወገኖች በመካከላቸው የሚፈጠርን አለመግባባት በዘመድ ዳኛ የመጨረስ ስምምነት ማድረግ የሚችሉ ስለመሆኑ፡-</p> <p>የዘመድ ዳኛ አለመግባባቶችን አይቶ የመወሰን ስልጣን የሚመነጩ ተገልጾቶች በግልፅ እና በማያሻማ ሁኔታ በሚሰጡት ሥምምነት ላይ ብቻ ስለመሆኑ፡-</p> <p>የፍ/ሕ/ቁ 3325፣3326-3346</p> | 97021                 | <p>መርዕድ ታደሰ ገ/መደህን</p> <p>ህንፃ ተቋራጭ</p> <p>እና</p> <p>አክስፎርድ አመልጌት</p> <p>ኃ/የተ/የግ/ማህበር</p> | <p>ሐምሌ 28 ቀን</p> <p>2007ዓ.ም</p>  | 190 |
| 500. | <p>የማማከር የስራ ውል ልዩ ፎርም የሚያስፈልገው ሥላመሆኑ፡-</p> <p>የፍ/ሕ/ቁ 1719፣2612(1)፣1882</p>                                                                                                                                 | <p>10354</p> <p>1</p> | <p>ቢውቲ ግረን ኃላፊነቱ</p> <p>የተወሰነ የግ/ማህበር</p> <p>እና</p> <p>ቪክስ ሰመር ፍላወር</p>                  | <p>ሐምሌ 3 ቀን 2007ዓ.ም</p>          | 196 |
| 501. | <p>ባዶ መሬትን ለማስተላለፍ የሚደረግ የሽያጭ ውል /የመሬት ግብይት ውል/ ፍሬ ነገሩ ሕገወጥ ሥላመሆኑና እና የዚህን አይነት ውል ከጅምሩ እንደሌለ ወይም እንዳልተደረገ የሚቆጠር ስለመሆኑ</p> <p>የኢ.ፌ.ህገመንግስት አንቀፅ 40(3)</p> <p>የፍ/ሕ/ቁ.1716(1)</p>                             | <p>10067</p> <p>1</p> | <p>I አለቃ ጌትነት ረቆ</p> <p>እና</p> <p>ወ/ሮ ጀሚላ አሊ</p>                                         | <p>ሐምሌ 30 ቀን 2007</p> <p>ዓ.ም</p> | 200 |

|              |                                                                                                                                                                                                                                  |            |                                                                                      |                      |     |
|--------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|--------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|-----|
| 502.         | <p>በተዋዋይ ወገኖች የነበረን ውል አንዱ ለሌላኛው የውል መለዋወጥ ጥያቄውን ማቅረቡ በፍሬ ነገር ደረጃ ሳይረጋገጥ ውሉ ተራዝሟል ሊባል የማያስችል ስለመሆኑ፡-</p> <p>የውሉ አጻጻፍ ፎርም ወይም ዓይነት በሕግ የታዘዘ ሆኖ እንደ ትዕዛዙ ባይፈጸም ፈራሽነትን የሚያስከትል ስለመሆኑ፡-</p> <p>የፍ/ብ/ሕ/ቁጥር/ሕ/ቁ 1684፣1722፣1678(ሐ))</p> | 10277<br>8 | <p>ስማድል ኮሙኒኬሽን ተርሚናል ፋብሪካ</p> <p>ኃ.የተ.የግል ማህበር</p> <p>እና</p> <p>አቶ የሺጥላ ደሳለኝ</p>     | ሐምሌ 01 ቀን 2007 ዓ/ም   | 204 |
| <b>ቅጽ 19</b> |                                                                                                                                                                                                                                  |            |                                                                                      |                      |     |
| 503.         | <p>የመጓጓዣ ውልን መሰረት ያደረገ የካሳ ጥያቄ ሲቀርብ ጉዳዩ በየትኛው የህግ ማዕቀፍ እንደሚገዛ መለየት የይርጋውንም ሆነ የካሳ ስሌቱን በአግባቡ ለመዳኘት የሚያስችል ስለመሆኑ</p> <p>የን/ሕ/ቁጥር 587፣595 ፣597፣599 እና 603</p> <p>የፍ/ብ/ሕ/ቁጥር 2143፣ 2090</p>                                         | 95922      | <p>እነ አዋሽ ኢንሹራንስ ኩባንያ አ.ማ(ሁለት ሰዎች)</p> <p>እና</p> <p>እነ ሃምሳ አለቃ ለገሰ ክፍለይ(ሁለት ሰዎች)</p> | መስከረም 26 ቀን 2008 ዓ/ም | 137 |
| 504.         | <p>ተወካይ የውክልና ስልጣኑን መሠረት በማድረግ ከሶስተኛ ወገን ጋር የሚያደርገው ውል ከወካይ ጋር የጥቅም ግጭት ተፈጠሯል ብሎ ወካይ ካወቀ ይህንን ለመቃወም /ለመስፈረስ/የሚችለው ወካይ</p>                                                                                                        | 98961      | <p>አቶ ኢመር መሃመድ</p> <p>እና</p>                                                         | መስከረም 24 ቀን 2008 ዓ.ም | 144 |

|      |                                                                                                                                                      |            |                                                     |                      |     |
|------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|-----------------------------------------------------|----------------------|-----|
|      | ይህንን ሁኔታ መፈጠሩን ካወቀበት እስከ ሁለት ዓመት ጊዜ ድረስ ስለመሆኑ<br><br>የፍ/ሕ/ቁ. 2187(1)(2)                                                                              |            | ሻ/ባሻ ከድር ሼህ አብድላሂ                                   |                      |     |
| 505. | አንድ የዋስትና ውል ዋሱ ግዴታ የገባበትን ኃላፊነት መጠን ወይም ልኩ ምንያህል እንደሆነ በዋስትና ውሉ ላይ በገንዘብ ካልተገለፀ በስተቀር ዋስትናው ፈራሽ ስለመሆኑ<br><br>ከፍ/ብ/ህ/ቁ-1922(3)                       | 10406<br>1 | አቶ ፍቅሬ ግርማ<br><br>እና<br><br>አቶ ደስታ ጩምሶ              | መስከረም 25 ቀን 2008 ዓ.ም | 148 |
| 506. | የአንድን የውል ሰነድ እርግጠኛ ቀን የሚባለው ሰነዱን የፃፈው ወይም የተቀበለው እንደ ሰነዶች ማረጋገጫ ምዝገባ ፅ/ቤትን የመሰለ የመንግስት መስሪያ ቤት ሲሆን የፃፈበት ወይም የተቀበለበት ቀን ስለመሆኑ<br><br>የፍ/ሕ/ቁ.2015(U) | 98583      | እነ ወ/ሮ ኤደን ሲሳይ(ሁለት ሰዎች)<br><br>እና<br><br>አቶ ሰይፉ አለሙ | መስከረም 27ቀን 2008ዓ.ም   | 151 |

|      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |       |                                                                      |                                    |     |
|------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|----------------------------------------------------------------------|------------------------------------|-----|
| 507. | <p>የተዋዋሮች የውል ግንኙነት መሰረት ያደረገው ፕሮጀክት ሳይሆን ፕሮጀክትን ተከትሎ በፅሁፍ የተደረገው ውል በሆነ ጊዜ በፕሮጀክት ላይ ተጠቅሶ ነገር ግን ተዋዋሮች የውላቸው አካል አድርገው ያልተሰማሙበት ጉዳይ በፕሮጀክት ላይ የተጠቀሰ በመሆኑ ብቻ እንደውሉ አካል ተቆጥሮ በተዋዋሮች (ከተዋዋሮች) በአንዱ ላይ አስገዳጅነት እንዳለው አድርጎ መውሰድ ተገቢ ስላለመሆኑ</p> <p>የፍትሕብሔር ህግ ቁጥር 2287-2300 ተፈፃሚነት የሚኖራቸው በተሸጠው እቃ ላይ የተገኘው ጉድለት መኖሩ በገዥው የታወቀው ከርክክቡ በኋላ በሆነ ጊዜ ስላለመሆኑ</p> | 99667 | <p>ቻኩ ቢዝነስ</p> <p>ኃ/የተ/የግ/ማህበር</p> <p>እና</p> <p>ናሽናል ሞተርስ ኮርፖሬሽን</p> | <p>መስከረም 27 ቀን</p> <p>2008ዓ.ም</p>  | 155 |
| 508. | <p>አንድ የሽያጭ ውል የእጅ በእጅ ሽያጭ ውል ነው ለማለት ስለሚቻልበት አግባብ</p> <p>የፍ/ብ/ሕ/ አንቀጽ 2278(1)</p>                                                                                                                                                                                                                                                                     | 97797 | <p>ናሽናል ስሚንቶ</p> <p>አ/ማህበር</p> <p>እና</p> <p>አቶ ብርሃኑ ግደይ</p>          | <p>መስከረም 28 ቀን</p> <p>2008 ዓ/ም</p> | 162 |

|      |                                                                                                                                                                                                      |            |                                                                |                        |     |
|------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|----------------------------------------------------------------|------------------------|-----|
| 509. | አንድ ውልን ለመተረጎም አጠራጣሪ ሁኔታ ሲያጋጥም የውሉ ድንጋጌ መተረጎም ያለበት በውሉ አስገዳጅ የሆነው ወገን በሚጠቀምበት ሁኔታ ሳይሆን በውሉ ተገዳጅ ለሆነው ሰው ምቹ በሚሆንበት አኳኋን ስለመሆኑ<br><br>የፍ/ብ/ህ/ቁ. 1738(1)                                                | 10391<br>0 | የኢትዮጵያ አየር መንገድ<br><br>እና<br><br>አቶ ሀብታሙ ተመስገን                 | መስከረም 28ቀን 2008<br>ዓ/ም | 165 |
| 510. | የኮንዶሚኒየም ቤት የደረሰው ሰው ሌላ የኮንዶሚኒየም ቤት ከደረሰው ሰው ጋር እጣው ከደረሰው አምስት ዓመት ባይሞላውም በልውውጥ(በስምምነት ሊቀያየሩ የሚችሉ ስለመሆኑ<br><br>አዋጅ ቁጥር 19/97 አንቀፅ 14(2)                                                              | 10591<br>9 | ወ/ሮ መኪያ አብደላ<br><br>እና<br><br>አቶ ጣሰው ሸምሱ                       | ጥቅምት 4 ቀን 2008<br>ዓ.ም  | 169 |
| 511. | ለመልካም ሥራ አፈጻጸም ለዋስትና የተያዘ ገንዘብ ውሉ እንደውሉ ሳይፈጸም ሲቀር ዋስትና አስያዥ የተያዘውን ገንዘብ በውል ለተጎዳው ወገን መክፈል የሚገባው ስለመሆኑ<br><br>ለመልካም ስራ አፈጻጸም የሚሰጥ ዋስትና ዓይነተኛ ዓላማው በተሰራው ነገር ጉዳት የደረሰበት ተዋዋይ ወገን በገንዘቡ ረገድ ለመካስ ስለመሆኑ | 98348      | እነ አቶ ዘርይሁን የኔነህ<br><br>/አመስት ሰዎች/<br><br>እና<br><br>ሃዋሳ ዩኒቨርሲቲ | ታህሳስ 18 ቀን 2008<br>ዓ.ም | 173 |

|      |                                                                                                                                                                                                                                         |                |                                                           |                     |     |
|------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|-----------------------------------------------------------|---------------------|-----|
|      | ፍ/ሕ/ቁ. 1815                                                                                                                                                                                                                             |                |                                                           |                     |     |
| 512. | በአከራይና ተከራይ መካከል በሚደረግ የኪራይ ስምምነት መሠረት አከራይ ለተከራይ ባከራየው ቤት ላይ ስለተደረገው ጥገና /ማሻሻያ/ አከራይ የሰጠው ስለመሆኑ ባልተረጋገጠበት ሁኔታ አከራይ ለተከራይ አወጣሁ ያለውን ወጪ የመክፈል ኃላፊነት የሌለበት ስለመሆኑ፤<br><br>አዋጅ ቁጥር 555/2000 አንቀጽ 6/3/<br><br>የፍ/ብ/ሕ/ቁ አንቀጽ 2917፣2973/1፣2912 | 10105<br><br>3 | የመንግስት ቤቶች ኤጀንሲ<br><br>እነ<br><br>አቶ የምሩ ነጋ                | ታህሳስ 22 ቀን 2008 ዓ.ም | 180 |
| 513. | የዋስትና ውል በግልፅ መደረግና ዋሱ ለግዴታው ዋስ የሆነበት የገንዘብ ልክ በዋስትናው ውል መገለጽ ያለበት ስለመሆኑ ለዋስትናው መሠረት የሆነው ዋናው ጉዳይም ሕጋዊና ግራ ቀኙን የተስማሙበትና የሚታወቅ መሆኑ ያለበት ስለመሆኑ፡-<br><br>ፍ/ሕ/ቁ 1928፣1922<br><br>አዋጅ ቁጥር 454/1997 አንቀጽ 2/1/                                 | 11177<br><br>8 | ወ/ት ገንዘብ ስጦታ<br><br>እና<br><br>የሊያ ቆቦ ወረዳ ፍ/ቤት<br><br>ዐ/ህግ | ጥር 16 ቀን 2008 ዓ.ም   | 186 |

|      |                                                                                                                                                                    |            |                                                            |                     |     |
|------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|------------------------------------------------------------|---------------------|-----|
| 514. | በጽሑፍ የተደረገ ውል ውስጥ እማኞች በመሆን የፈረሙ ምስክሮች ስለ ውሉ መኖር አለመኖር እንዳያስረዱ ክልከላ ማድረግ ተገቢ ስላለመሆኑ<br><br>የፍ/ሕ/ቁ.2005                                                             | 10653<br>5 | አቶ ረዲ ተፈራ<br><br>እና<br><br>እነ አቶ ረዲ ተፈራ/ሁለት ሰዎች/           | ጥር 17ቀን 2008 ዓ/ም    | 191 |
| 515. | አንድን ንብረት የሸጠ ሰው የሸጠውን ንብረት ባለሃብትነት ለገዥው የማዛወር ግዴታ ያለበትና ይህንን ለመፈፀም አስፈላጊ የሆኑ ተግባራዊነት የማከናወን ግዴታ ያለበት ስላለመሆኑ<br><br>የፍ/ሕ/ቁ.2273፣2281፣1771(1)፣1757                  | 11232<br>8 | ሙገር ሲሚንቶ<br>ኢንተርፕራይዝ<br><br>እና<br><br>አቶ ኤፍሬም እሸቱ          | የካቲት 15 ቀን 2008 ዓ.ም | 195 |
| 516. | ከአቅም በላይ የሆነ ሁኔታ ተከስቷል ሊባል የሚችለው በባለእዳው በምንም መልኩ በቅድሚያ ሊያስበው ወይም ሊገምተው የሚያስችል ክስተት ሲፈጠር ስላለመሆኑ<br><br>የፍ/ሕ/ቁ. 1792<br><br>በየብስ የእቃ ማጓዝ ስራን ለመደንገግ ተሻሽሎ የወጣው አዋጅ ቁ. | 11216<br>8 | የሺ ትራንስፖርት የጭነት ማመላለሻ ባለንብረቶች ማህበር እና<br><br>አቶ አስክንድር ዘርፉ | የካቲት 24 ቀን 2008 ዓ.ም | 200 |



|      |                                                                                                                                                                                                                                                            |       |                                                                        |                     |     |
|------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|------------------------------------------------------------------------|---------------------|-----|
|      | 547/1999                                                                                                                                                                                                                                                   |       |                                                                        |                     |     |
| 517. | በማጓጓዣ ውል ግንኙነት በደረሰ የሕይወት ሕልፈት የሚከፈል ካሣ በንግድ ህጉ መሰረት ስለመሆኑ                                                                                                                                                                                                 | 99447 | አቶ ተፈራ ጣሰው<br><br>እና<br><br>ወ/ሮ ፋንታዬ በንቲ                               | ጥቅምት 26 ቀን 2008 ዓ.ም | 206 |
| 518. | ተዋዋሮች የማይንቀሳቀስ ንብረት በሽያጭ ሲተላለፍ በህጉ በተደነገገው መሰረት ውል ለመዋዋል ስልጣን በተሰጠው አካል ፊት ቀርቦ የማስመዝገብ ግዴታን ስምምነታቸው ላይ ካካተቱና ነገር ግን ይህንን ተፈፃሚ ማድረግ ካልተቻለ የተዘጋጀው ስምምነት ረቂቅ እንጂ ከጅምሩ ውል ነው ተብሎ ከዚህ ጋር በተያያዘ ሊነሱ የሚገባቸውን ጉዳዮች ማንሳት ሰህተት ስለመሆኑ<br><br>የፍ/ሕ/ቁ.1723፣1810፣1885(1) | 99124 | ወ/ሮ ሰብለ ማሞ (ሁለት ሰዎች)<br><br>እና<br><br>የ I አለቃ ተስፋዮ በዛብህ ወራሾች (ሁለት ሰዎች) | የካቲት 28 ቀን 2008ዓ.ም  | 211 |

**ቅጽ 20**

|      |                                                                                                                               |            |                                                                      |                |     |
|------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|----------------------------------------------------------------------|----------------|-----|
| 519. | የዋስትና ውል ግዴታ ሰራተኛው ተቀጥሮ በሚያገለግልበት ወቅት ለሚደርሰው የገንዘብና የንብረት መጥፋትና መጉደል ተጠያቂ የሚያደረግ ስለመሆኑ፤<br><br><i>የፍ/ሔር/ሕ/ቁ. 1933/1/ 1897</i> | 10939<br>2 | አቶ ሰፎኒያስ ኃ/ማርያም<br><br>እና<br><br>ካልዲስ ኮፊ ኃ/የተ/የግ/ማ                   | 28/7/2008 ዓ.ም  | 197 |
| 520. | በተሸጠ ነገር ላይ የተገኘው ጉድለት ለውል ማፍረሻ ምክንያት ሊሆን ስለማይችልበት ምክንያት<br><br><i>የፍ/ሕ/ቁ.2344(2) ፣2289(1)</i>                                | 10754<br>2 | አሻምትሬዲንግ<br>ኃ/የተ/የግ/ማህበር<br><br>እና<br><br>ኖንግፋን ሞተርስ<br>ኃ/የተ/የግ/ማህበር | 14/8/2008 ዓ.ም  | 201 |
| 521. | የስጦታ ዉል ውስጥ ተቃራኒ የሚሆን ቃል ከሌለ በቀር ስጦታ ከተደረገ በኋላ ልጅ መወለዱ ስጦታውን ለመሻር ምክንያት የማይሆን ስለመሆኑ፤<br><br><i>ፍ/ብ/ሕ/ቁ. 2450</i>              | 11598<br>1 | እነ ሕጻን መይሙና ሀሰን<br>/አምስት ሰዎች/<br><br>እና<br><br>የሕጻን ሃሊሃ ሀሰን<br>ሞግዚት  | 26/09/2008 ዓ.ም | 207 |

|      |                                                                                                                                                                                                                                                                             |            |                                                          |                |     |
|------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|----------------------------------------------------------|----------------|-----|
| 522. | <p>የመንግስት ቤቶች ኤጀንሲ በይዘታው ስር የሚገኙትን የመንግስት ቤቶች ለማከራየት የሚያደርጋቸው ውሎች ያልተጠበቁ ምክንያቶች ካልተከሰቱ እና በተለይም ደግሞ ውሉን ለማቋረጥ የሚያስችል በተከራይ ወገን በኩል ጥፋት ተፈጽሟል ካልተባለ በቀር በድርጅቱና በተከራዮች መካከል የሚደረጉ ውሎች በየዓመቱ እየታደሱ የሚቆዩ ስለመሆኑ፤</p> <p>የመንግስት ቤቶች ኤጀንሲ ለማቋቋም የወጣ አዋጅ ቁጥር 555/2000 አንቀጽ 6/1/</p> | 10863<br>8 | <p>አቶ መሀበክ ከድር</p> <p>እና</p> <p>የመንግስት ቤቶች ኤጀንሲ</p>      | 22/09/2008 ዓ.ም | 212 |
| 523. | <p>በፍትሐብሔር ህግ ቁጥር 2472 ላይ ገንዘብ ሰለመከፈሉ ማሰረጃን በተመለከተ የተደነገገው ፤ ከብድር ውጭ ለሆነ ግንኙነት ከተከፈለ ገንዘብ ጋር በተያያዘ ተፈፃሚነት የሌለው ሰለመሆኑ ፤</p>                                                                                                                                                  | 11696<br>1 | <p>ወ/ሮ አስቴር አርአያ</p> <p>እና</p> <p>ወ/ሮ አወጣሽ መሐሪ</p>       | 19/11/ 2008ዓ.ም | 216 |
| 524. | <p>በአንድ ሰነድ ላይ ያለን ፊርማ በቴክኒክ ምርመራ የማን እንደሆነ ለማረጋገጥ ባልተቻለ ጊዜ ፊርማው ሲፈረም የነበሩ ምስክሮችን ቃል በመስማትና በሌሎች ማስረጃዎች ፊርማው የማን እንደሆነ በመመዘን ማረጋገጥ የሚቻል ስለመሆኑ</p> <p>የፍ/ሕ/ቁ. 2472(1)</p>                                                                                                    | 11455<br>3 | <p>አቶ ኤልያስ ስሜ ተሰማ</p> <p>እና</p> <p>ወ/ሮ ዘነበች ተመስገን ጫካ</p> | 29/11/2008 ዓ.ም | 221 |

|      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |            |                                                                                     |               |     |
|------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|-------------------------------------------------------------------------------------|---------------|-----|
| 525. | <p>አንድ ዕቃ ለመሸጥ /በተወሰነ ጊዜ ውስጥ ለማስረከብ/ የተዋዋለ ወገን ከዕርሱ አቅም በላይ በሆነ ችግር ምክንያት ውሉን መፈጸም ባልቻለ ጊዜ በቅድሚያ ለዚሁ ስራ የተቀበለውን ገንዘብ ከወሰደበት ቀን ጀምሮ ከሚታሰብ ወለድ ጋር ከመመለስ ውጭ ውሉን ባለመፈጸሙ ምክንያት ለደረሰው ኪሳራ እንዲከፍል የማይገደድ ስለመሆኑ፤</p> <p>ፍ/ብ/ሕ/ቁ. 2356/1/</p>                                                             | 11703<br>6 | <p>ፀጉ ብርሃን ትሬዲንግ<br/>ሀ/የተ/የግ/ማህበር</p> <p>እና</p> <p>ኮሎኔል ይትባረክ አማረ</p>               | 12/3/2009 ዓ.ም | 225 |
| 526. | <p>የደረሰው ጉዳት አንዝ በፈጸመው ተግባር ወይም ባደረገው ጉድለት እንዲሁም ይህ ተግባር አደጋ ሊያደርስ ወይም ሊፈጥር የሚችል መሆኑ እየታወቀ ሲሆን የኃላፊነት መጠኑ በህጉ ከተቀመጠው ውጪ ሊሆን የሚችል ስለመሆኑ፤</p> <p>በልጅ ቀለብ አወሳሰን ረገድ ልንከተላቸው ስለሚገቡ መሰረታዊ መርሆች</p> <p>( የን/ሕ/ቁ. 597፣ 599)</p> <p>(የፍ/ሕ/ቁ. 2091፣ 2092</p> <p>የኢ.ፌ.ድ.ሪ የቤተሰብ ህግ ቁ.. 213/92 አንቀጽ 197</p> | 10906<br>1 | <p>ወ/ሮ ነጋሪነት ሰለሞን<br/>የህጻን የአብስራ ቴዎድሮስ</p> <p>እና</p> <p>ስካይ ባስ ትራንስፖርት<br/>ሲስተም</p> | 19/3/2009 ዓ.ም | 235 |

|              |                                                                                                                                                                                                                               |            |                                                                                            |                    |     |
|--------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|-----|
| 527.         | በአንድ ውል ውስጥ ውልን የሚያፈርሱ የስምምነት ቃሎች ተገልጾ ከተጻፈና የዚህም ስምምነት አፈጻጸም ጉዳይ ተሟልቶ ከተገኘ አንደኛው ተዋዋይ ውል ፈርሷል ሲል መግለጽ የሚችል ስለመሆኑ፤<br><br>የፍ/ሕ/ቁ. 1786                                                                                        | 10575<br>2 | አቶ አዲሱ ግርማሁን<br><br>የኮንስትራክሽን<br><br>ኢንተርፕራይዝ<br><br>እና<br><br>ጉዞ ኮንስትራክሽን<br><br>ኢንተርፕራይዝ | 26/3/2009 ዓ.ም      | 246 |
| <b>ቅጽ 21</b> |                                                                                                                                                                                                                               |            |                                                                                            |                    |     |
| 528.         | አንድ ዕቃ ለመሸጥ /በተወሰነ ጊዜ ውስጥ ለማስረከብ/ የተዋዋለ ወገን ከዕርሱ አቅም በላይ በሆነ ችግር ምክንያት ውሉን መፈጸም ባልቻለ ጊዜ በቅድሚያ ለዚሁ ስራ የተቀበለውን ገንዘብ ከወሰደበት ቀን ጀምሮ ከሚታሰብ ወለድ ጋር ከመመለስ ውጭ ውሉን ባለመፈጸሙ ምክንያት ለደረሰው ኪሳራ እንዲከፍል የማይገደድ ስለመሆኑ፤<br><br>ፍ/ብ/ሕ/ቁ. 2356/1/ | 11703<br>6 | ፀጉ ብርሃን ትሬዲንግ<br><br>ኃ/የተ/የግ/ማህበር<br><br>እና<br><br>ኮሎኔል ይትባረክ አማረ                          | ህዳር 12 ቀን 2009 ዓ.ም | 214 |
| 529.         | በጽሁፍ በተደረገ ውል አንደኛው ወገን ውሉን ለማሻሻል ሲፈለግ ዋናው ውል በፅሁፍ እስከተደረገ ድረስ ማሻሻያውም በዛው አግባብ                                                                                                                                                | 12015      | እሌ ኢንተርናሽናል ቢዝነስ                                                                           | ታህሳስ 5 ቀን 2009     | 224 |

|      |                                                                                                                                                                                                                                    |                |                                                                                         |                            |     |
|------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|-----|
|      | መሆን ያለበት ሥላሞሆኑ<br><br>በጽሁፍ በተደረገ ውል አንደኛው ወገን የውል ማሻሻያ ጽሁፍ ለሌላኛው ወገን ሲላክልት ሌላኛው ወገን ሊቀበለው እንደሚችል ሲደነግግ ውሉን ለመቀበል ግን የተለየ ስርዓት ካለማስቀመጡ በተጨማሪ በምክንያታዊ ጊዜ ውሉን ያለመቀበሉን ካላስታወቀ ውሉን እንደተቀበለ የሚቆጠር ስላመሆኑ፤<br><br><i>የፍ/ሐ/ቁ. 1722፣2625</i> | 0              | ሀ/የተ/የግ/ማህበር<br><br>እና<br><br>ፋርም አፍሪካ የኢትዮ<br><br>ፕሮግራም                                | ዓ.ም                        |     |
| 530. | የሊዝ ውል ሊቋረጥ ወይም ሊፈርስ ስለሚችልባቸው መሰረታዊ ምክንያቶች<br><br><i>የሊዝ አዋጅ ቁ. 272/94 አንቀጽ 15/1/</i>                                                                                                                                              | 10919<br><br>4 | የጎንደር ከተማ አስተዳደር<br><br>አገልግሎት ጽ/ቤት<br><br>እና<br><br>እስማኤል አህመድ<br><br>ሃላፊነቱ የተ/የግ/ማህበር | ታህሳስ 25 ቀን 2009<br><br>ዓ.ም | 230 |
| 531. | በተዋዋይ ወገኖች መካከል የተደረገ ውል የፍቃድ ጉድለት ስለመኖሩ ማሳያ ሊሆኑ ከሚችሉ ጉዳዮች ውስጥ ከተዋዋይ ወገኖች በአንዱ ውልን ለማፍረስ የሚያስችል ጉዳይ መኖሩን ማሳየት ሲቻል                                                                                                                  | 11439<br><br>8 | ወ/ሮ ደስታ ኪዳነ<br><br>እና                                                                   | ታህሳስ 25 ቀን 2009<br><br>ዓ.ም | 235 |

|      |                                                                                                                                                                                 |            |                                                                             |                            |     |
|------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|-----------------------------------------------------------------------------|----------------------------|-----|
|      | ስለመሆኑ፤<br><br><i>የፍ/ሐ/ቁ. 1696፣1710/2/</i>                                                                                                                                       |            | ወ/ሮ አመቴ ኤርታቦ                                                                |                            |     |
| 532. | የዱቤ የቤት ሽያጭ ውል የወንጀል ተጠያቂነትን የሚያስከትል ህገ ወጥ ውል ነው በማለት በውሉ መሰረት ላለመፈጸም የሚቀርብ ክርክር ህጋዊ መሰረት የሌለው ስለመሆኑ<br><br><i>የፍትሐ ብሔር ህግ ቁጥር 1792 ንዑስ አንቀጽ 1፣1793</i>                         | 11923<br>3 | አያት አክሲዮን ማህበር<br><br>እና<br><br>ወ/ሪት ክፍለሚካኤል<br><br>ተክሌ                     | ሚያዚያ 17 ቀን 2009<br><br>ዓ/ም | 240 |
| 533. | የዕቃ አቅርቦት ውል በአቅራቢው ባለመፈጸሙና ለተወሰደ ቅድሚያ ክፍያ እንዲሆን የቅድሚያ ክፍያ የዋስትና ሰነድ የሰጠ አካል ውል አቅራቢው በውል የገባውን ግዴታ ባለመፈጸሙ ምክንያት በሰጠው የዋስትና ሰነድ መሠረት ከዋናው ባለዕዳ ጋር በአንድነትና በነጠላ ኃላፊነት ያለበት ስለመሆኑ | 10699<br>4 | ብሔራዊ የኢትዮጵያ<br>ኢንሹራንስ /አ.ማ/<br><br>እና<br><br>እነ የአብክመ ዘላቂ ግብርና<br>ተሃድሶ ኮሚሽን | ሚያዚያ 24 ቀን 2009<br><br>ዓ.ም | 248 |
| 534. | የህብረት ሥራ ማህበር ውስጥ ያለ የማህበር አባል ዕጣውን ወይም ጥቅሙን ሲያስተላልፍ ሊከተለው ስለሚገባ አካሄድ                                                                                                           | 11301<br>3 | ወ/ት ማህሌት እንዳለ<br><br>እና                                                     | ሚያዚያ 25 ቀን 2009<br><br>ዓ.ም | 254 |

|              |                                                                                                                                                                                              |            |                                                         |                         |     |
|--------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|---------------------------------------------------------|-------------------------|-----|
|              | አዋጅ ቁ.147/91 አንቀፅ 19                                                                                                                                                                         |            | እነ አቶ አህመድ አለም<br>(ሁለት ሰዎች)                             |                         |     |
| 535.         | በህጉ አግባብ በሕግ ፊት የጸና የወለድ አገድ ዉል መደረጉ ባልተረጋገጠበት የወለድ አገድ ዉል ተቋቁሟል ማለት ስላለመቻሉ የፍትሐ ብሔር ሕግ ቁጥር 3052፤ 3053፤3117—3130                                                                             | 11795<br>3 | አቶ ሰብስቤ አበበ<br>እና<br>ወ/ሮ ፍቅርተ ካህሳይ                      | ሚያዚያ 30 ቀን 2009<br>ዓ.ም  | 258 |
| <b>ቅጽ 22</b> |                                                                                                                                                                                              |            |                                                         |                         |     |
| 536.         | የአስተዳደር መስሪያ ቤቶች ውልን የሚመለከቱ ጉዳዮች በግልግል ዳኝነት (አርቢትሬተር) እንዳይዳኙ የተጣለው ገደብ ወይም ክልከለ ገላጋይ ዳኛ (አድጂዲኬተር) ጋር በተያያዘም ተፈጻሚነት ያላቸው ስለመሆኑ፡-<br><br>የፍ/ብ/ሥ/ሥ/ህ/ቁ. 315/2፣ የፍ/ብ/ህ/ቁ. 1678/ለ፣3131 እና 3132/ለ/ | 12745<br>9 | ጣና የውሃ ጉድጓድ ቁፋሮ<br><br>እና<br><br>ኢንዱስትሪ<br>ሀ/የተ/የግ/ማህበር | መስከረም 23 ቀን 2010<br>ዓ.ም | 2   |
| 537.         | በሊዝ አዋጅ ቁጥር 272/94 እና አዋጁን ለማስፈጸም በወጣው የትግራይ ክልል ደንብ መሰረት የአምልኮ ቦታዎች በመንግስት                                                                                                                  | 12472<br>5 | የሽፌ እንደስላሴ አንዋር<br>መስጊድ                                 | ጥቅምት 29 ቀን 2010<br>ዓ.ም  | 8   |



|      |                                                                                                                                                                                                                                                                                |                       |                                                          |                          |           |
|------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|----------------------------------------------------------|--------------------------|-----------|
|      | <p>የሚሰጡ መሆናቸውን ቢደነግጉም ከግለሰቦች እንዳይገዛ በግልጽ ክልከላ የማያደርግ ስለመሆኑ፡-</p> <p>አንድ ውል ህገወጥ ነው በሚል ምክንያት ፈራሽ ሊሆን የሚችለው የውሉ መሰረት የሆነው መብትና ግዴታ በህግ በተከለከለ ነገር ላይ መደረጉ ሲረጋገጥ ስለመሆኑ፤</p> <p>ሊዝ አዋጅ ቁጥር 272/94 እና አዋጁን ለማስፈጸም የወጣ የትግራይ ክልል ደንብ ቁጥር 62/2002</p> <p>እና የፍትሐብሄር ህግ አንቀጽ 1716</p> |                       | <p>እና</p> <p>እነ ወ/ሮ ትኑር ፍትዊ /6</p> <p>ሰዎች/</p>           |                          |           |
| 538. | <p>ከቤት ሽያጭ ውል ጋር በተያያዘ የደርጋው ጊዜ ስለሚታሰብበት አግባብ</p> <p>የፍ/ብ/ሕ/ቁ 1845</p>                                                                                                                                                                                                         | <p>13115</p> <p>1</p> | <p>እነ አቶ ከፍያለው አየለ</p> <p>እና</p> <p>እነ ወ/ሮ ወርቅነሽ በላይ</p> | <p>ታህሳስ 25 2010 ዓ.ም</p>  | <p>15</p> |
| 539. | <p>አንድ የመሬት ሽያጭ ውል ህገ ወጥ ውል መሆኑ በተረጋገጠበት ሁኔታ ገዥ ወገን በመሬቱ ላይ የሰራው ቤት በሻጭ ፈቃድ እንደተሰራ ተደርጎ የህግ ግምት የሚወሰድበት አግባብ የማይኖር ስለመሆኑ</p> <p>የኢፌድሪ ህ/መ አንቀጽ 40 (3) እና የፍ/ብ/ህ ቁጥር 1678 (ለ) እና</p>                                                                                            | <p>14160</p> <p>6</p> | <p>አቶ ማሞ ቱሉ</p> <p>እና</p> <p>አቶ አበበ አበራ</p>              | <p>መስከረም 25/2010 ዓ.ም</p> | <p>19</p> |

|      |                                                                                                                                                                                                        |            |                                                                                    |                         |    |
|------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|----|
|      | 1716                                                                                                                                                                                                   |            |                                                                                    |                         |    |
| 540. | <p>የዕቃ ማጓጓዣ ውል በማጓጓዣ ሰነድ ወይም መሰል ሰነዶች ሊረጋገጥ የሚችል ስለመሆኑ፤</p> <p>በየብስ የዕቃ ማጓጓዣ ስራን ለመደንገግ ተሻሽሎ የወጣ አዋጅ ቁጥር 547/99 አንቀጽ 4፤8</p>                                                                           | 13067<br>6 | <p>ጅቡቲ ድንበር ተሻጋሪ</p> <p>ደረጃ 3-ለ</p> <p>የደ/ጭ/ማ/ባ/ማህበር</p> <p>እና</p> <p>አቶ ሞላደርጎ</p> | ጥቅምት 27/2010            | 22 |
| 541. | <p>አንድ ሥራን ለመስራት የመተባበርና የመተጋገዝ ስምምነት ማድረግ በፈቃደኝነት ላይ የተመሰረተ ስምምነት ነው ከሚባል በስተቀር አስገዳጅነት ያለው በሕግ ፊት ግዴታን የሚፈጥር ውል አለ ለማለት የሚያስችል ስላለመሆኑ</p> <p>የፍ/ብ/ሕ/ቁ 1678፤1731፤1771</p>                             | 12046<br>8 | <p>አቶ ገ/እግዚአብሔር</p> <p>ገ/ክርስቶስ</p> <p>እና</p> <p>አቶ ሐረጎ ገ/እግዚአብሔር</p>               | መስከረም 23 ቀን<br>2010 ዓ.ም | 27 |
| 542. | <p>አንድ የሽያጭ ውል ያደረገ ወገን የተደረገው የሽያጭ ውል ያለመመዝገቡን የማይንቀሳቀስ ንብረት በእጁ ባስገባ 3ኛ ወገን ላይ በመቃወሚያነት ለማንሳት የማይችል ስለመሆኑ፤</p> <p>የሽያጭ ውል ያደረገ ወገን በውሉ መሰረት የማይንቀሳቀስ ንብረት ለ3ኛ ወገን ለማስተላለፍ የተከናወኑ ተግባራትን ሁሉ ለመቃወም</p> | 12376<br>1 | <p>ወ/ሮ እናኒ ተሰማ እና</p> <p>እነቄስ ገብረማርያም</p>                                          | መስከረም 25 ቀን 2010<br>ዓ.ም | 33 |

|      |                                                                                                                                                                                                                                                   |            |                                                                                      |                        |    |
|------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|--------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|----|
|      | <p>የሚችለው የተደረገው የሽያጭ ውል የተመዘገበ ከሆነ ብቻ ስለመሆኑ፤</p> <p>የፍ/ብ/ሀ/ቁ. 2878</p>                                                                                                                                                                            |            |                                                                                      |                        |    |
| 543. | <p>አንድ ውል ሳይፈጸም በቀረ ጊዜ እንደውሉ አልተፈጸመልኝም የሚለው ተዋዋይ ወገን ሳይፈጸምልህ ቀርቷል በማለት ክርክር ለማቅረብ በቅድሚያ ውሉን ያልፈጸመው አካል ግዴታውን እንዲፈጸምለት ለማድረግ አስቀድሞ ማስጠንቀቂያ ሊሰጠው የሚገባ ስለመሆኑና በዚህ መሰረት ማስጠንቀቂያ መስጠቱ ወለድ የሚሰላበትን ጊዜ በመወሰን ረገድ ጠቀሜታ ያለው ስለመሆኑ፤</p> <p>የፍ/ሀ/ቁ. 1772</p> | 13320<br>3 | <p>ኢትዮ ቴሌኮም ጋምቤላ<br/>ሪጅን እና አዲራ<br/>ኮንስትራክሽን አነስተኛ<br/><br/>እና<br/>ጥቃቅን ኢንተርፕራይዝ</p> | ጥቅምት 29 ቀን 2010<br>ዓ.ም | 39 |
| 544. | <p>በመርህ ደረጃ አንድ ውል ለአንደኛው ወገን የበለጠ ጥቅም ይሰጣል በሚል እንደማይፈረስ ነገር ግን ፈቃድ የተገኘው በዕድሜ መግፋት ወይም የንግድ ልምድ ዕውቀቱ ማነስ ካለና በሕሊና ግፍ መስሎ ከታየ ውሉ የሚሰርዝበት ሁኔታ ስለመኖሩ፡-</p> <p>አንድ ተዋዋይ የውል ይሰረዝልኝ ክስ ውሉ የማይረጋበት ምክንያት ከቀረበት ጊዜ ጀምሮ በሁለት ዓመት ውስጥ ማቅረብ ያለበት</p>       | 13859<br>1 | <p>ሼህ አደም ፋረስ<br/><br/>እና<br/><br/>ሼህ ሙስጠፋ ፍሊ</p>                                    | የካቲት 27/2010<br>ዓ.ም    | 44 |

|      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |            |                                                                               |                        |    |
|------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|-------------------------------------------------------------------------------|------------------------|----|
|      | <p>ስለመሆኑ :-</p> <p>የፍ/ሕ/ቁ. 1710(1)እና(2) ፤ የፍ/ሕ/ቁ.1810(1)</p>                                                                                                                                                                                                                                                                              |            |                                                                               |                        |    |
| 545. | <p>ዉል እንዲፈርስ ጥያቄ የሚያቀርብ ወገን ዉሉ ሊፈርስ የሚችልበት በህግ ተቀባይነት ያለዉ ምክንያት ስለመኖሩ የማስረዳት ግዴታ ያለበት ሲሆን የዉል ይፍረስልኝ ጥያቄ የሚቀርብለት ፍርድ ቤትም ለዉሉ መፍረስ በምክንያትነት የተጠቀሰዉ ሁኔታ ዉሉ እንዲፈርስ ለማድረግ በህግ ተቀባይነት ያለዉ እና በቂ ምክንያት መሆን አለመሆኑን ለጉዳዩ አግባብነት ካላቸዉ የህጉ ድንጋጌዎች ድንጋጌዎች ጋር አገናዝቦ የማጣራት ግዴታ ያለበት ስለመሆኑ:-</p> <p>የፍ/ብ ህግ አንቀጽ 347(1)፣ 347(2) እና ፍ/ሀ አንቀጽ 1710(2)</p> | 13838<br>6 | <p>እነ አቶ ረጋሣ ጉርሙ (2<br/>ሰዎች)</p> <p>እና</p> <p>እነ አቶ ተሾመ አፈወርቅ (2<br/>ሰዎች)</p> | የካቲት 26 ቀን 2010<br>ዓ.ም | 48 |
| 546. | <p>የማይፀናና ህገ ወጥ የሆነ የቤት ሽያጭ ውል ፈራሽ ሆኖ ግራ ቀኙ ወገኖች ወደ ነበሩበት እንዲመለሱ ውሳኔ ሲሰጥ በህገ ወጥ በመንገድ በተገኘው ባዶ ቦታ ላይ ቤት የገነባው ወገን ቤቱን በራሱ ወጪ በማፍረስ ለባለይዞታው እንዲያስረክብ ከማድረግ ባለፈ ለግንባታው ያወጣውን ወጪ ባለይዞታ የሆነው ወገን እንዲከፍለው ሊደረግ የማይገባ ስለመሆኑ:-</p> <p>የኢ.ፌ.ዴ.ሪ ሕ/መ አንቀጽ 40(3) እና የፍ/ብ/ሀ ቁ 1815</p>                                                               | 12865<br>0 | <p>ወ/ሮ እቴጌት አድማሱ</p> <p>እና</p> <p>አቶ ደመቀ ይዘንጋዉ</p>                            | መስከረም 26 2010<br>ዓ.ም   | 54 |

## ቅጽ 23

|      |                                                                                                                                                                                                       |            |                                            |                             |    |
|------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|--------------------------------------------|-----------------------------|----|
| 547. | የዉክልና ሰነዶችን ለማረጋገጥና ለመመዝገብ ስልጣን በተሰጠው አካል የተረጋገጠ ሰነድ ሙሉ እምነት የሚጣልበት ማስረጃ ሆኖ ቅቡልነት ያለው ስለመሆኑና የሰነዱን ቅቡልነት መቃወም የሚቻለውም በበቂ ምክንያት ፍርድ ቤት ሲፈቅድ ብቻ ስለመሆኑ አዋጅ ቁ/922/08 አንቀጽ 23/1/                           | 14645<br>7 | ወ/ሮ ዘቢባ ሙሳ<br><br>እና<br><br>አቶ አማን በረሶ     | ግንቦት 16 ቀን 2010<br><br>ዓ.ም  | 64 |
| 548. | በአደራ የተሰጠ ገንዘብ መኖርን ለማስረዳት ተቀባይነት የሚኖረው ማስረጃ በጽሑፍ የተደረገ የአደራ ዉል እንጂ በሌላ የሰው ወይም የሰነድ ማስረጃ ስላለመሆኑ የፍትሐብሔር ህጉ አንቀጽ 2782 እና 2472(1)                                                                      | 14986<br>1 | አቶ ቶዉፊቅ ላሉ<br><br>እና<br><br>አቶ ስራጅ ጀማል     | 30/09/2010                  | 70 |
| 549. | በአንድ ውል ላይ የገደብ (የመቀጮ)ስምምነት በተደረገ ጊዜ ባለገንዘቡ ተቃራኒ ስምምነት ከሌለ በቀር ውሉ እንዲፈፀም እንዲሁም የመቀጮ ገንዘብ እንዲከፈል ለመጠየቅ የሚችል ሲሆን ነገር ግን መቀጮ የሚከፈለው የውሉ መዘግየት ወይም ተጨማሪ ግዴታዎች ካሉ የእነሱ አለመፈፀም የመቀጮውን ክፍያ የሚያስከትል ሲሆን ስለመሆኑ | 16277<br>6 | አቶ ሰለሞን መርደኪዮስ<br><br>እና<br><br>አቶ ሲሳይ ለበኔ | ታህሳስ 26 ቀን 2011<br><br>ዓ.ም. | 74 |

|      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |            |                                                                |                     |    |
|------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|----------------------------------------------------------------|---------------------|----|
|      | ፍ/ብ/ህ/ቁ 1890(1)(2)                                                                                                                                                                                                                                                                                   |            |                                                                |                     |    |
| 550. | <p>አንድ ንብረት የገዛ ሰው የገዛውን ንብረት በፈለገው መልኩ መጠቀም የማያስችል ሁኔታ መፈጠር ፤ ውሉ ከመደረጉ በፊት ችግሩ/ጉድለቱ እንዳለ ቢያውቁ ኑሮ ውሉን አይፈጽምም ነበር የሚያሰኝ በመሆኑ ጉድለት ያለበት ውሉ ነው ተብሎ ተዋዋይ ወገኖች ወደ ነበሩበት መመለስ ያለባቸው ስለመሆኑ፡-</p> <p>ፍ/ብ/ሕ/ቁ 1815፣ፍ/ብ/ሕ/ቁ/ 2289</p>                                                                          | 13339<br>8 | <p>አቶ ጉልላት ግዛው</p> <p>እና</p> <p>አቶ ጥላሁን ኃይሉ</p>                | ታህሳስ 26 ቀን 2010 ዓ.ም | 80 |
| 551. | <p>የማይንቀሳቀስ ንብረት ካለዉ ልዩ ባህርይ አንፃር ንብረቱን ከአንድ ወደ ሌላ ሰው በሽያጭ ለማስተላለፍ የሚደረግ ዉል በሦስተኛ ወገን ላይ ህጋዊ ዉጤት ያስከትል ዘንድ ውሉ በህግ አግባብ በሚመለከተዉ አካል ዘንድ ካልተመዘገበ ውሉ ፈራሽ የሚሆን ሲሆን ሻጭም በዉሉ ምክንያት የተቀበለዉን ገንዘብ የመመለስ ግዴታ ያለበት ሲሆን፣ ይህን እንዲያደርግ ሌላ ክስ ማቅረብ ሳያስፈልግ በዚያው መዝገብ ላይ መወሰን የሚቻል ስለመሆኑ</p> <p>በፍ/ሕ/ቁ አንቀጽ 2878</p> | 15366<br>4 | <p>ወ/ሮ አሻ ፋራህ</p> <p>እና</p> <p>እነ አብዱራህማን ጣሂር<br/>(ሠዎች 9 )</p> | መስከረም 29 ቀን 2011 ዓም | 86 |
| 552. | <p>አንድ የባንክ ሠራተኛ በሥራው አጋጣሚ ያገኘውን የደንበኛ ገንዘብ ከህግ ውጭ ቀንሶ በማስተላለፍና በማውጣት መውሰዱ</p>                                                                                                                                                                                                                       | 14545<br>6 | <p>ብርሃን ኢንተርናሽናል</p> <p>ባንክ አክሲዮን ማሕበር</p>                     | 24/09/2010 ዓ.ም      | 90 |

|      |                                                                                                                                                                                                                                                                   |                |                                                                |                           |     |
|------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|----------------------------------------------------------------|---------------------------|-----|
|      | በተረጋገጠበት ሁኔታ ሰራተኛው የወሰደውን ገንዘብ ዋሶቹ ከእርሱ ጋር በአንድነትና በነጠላ ገንዘቡን የመክፈል ኃላፊነት ያለባቸው ስለመሆኑ<br><br>ፍ/ሕ/ቁ 1920፣1922 እና 1933                                                                                                                                              |                | እና<br><br>እነ አቶ እዮብ ሙሉጌታ<br><br>ቱሳና                            |                           |     |
| 553. | በአንድ ውል ምክንያት ለደረሰ የጉዳት ኪሣራ ምክንያት ግራቀኙ ተዋዋይ ወገኖች መሆናቸው ከተረጋገጠ ለደረሰው የጉዳት ኪሣራ ሁለቱም ሃላፊነቱን መሸከም ያለባቸው ስለመሆኑ<br><br>ከፍ/ብ/ህ/ቁ. 1799(1) ፣1802 (1)፣2090፣2091                                                                                                            | 14552<br><br>3 | ቻን ቼን ያን ኃላፊነቱ<br><br>የተ/የግ/ማህበር<br><br>እና<br><br>ወ/ሪት ሞሚና ሁሴን | ሐምሌ 16 ቀን 2010<br><br>ዓ.ም | 94  |
| 554. | አንድ ዉክልና በላይ ተዘርዝረዉ የተመለከቱትን ጉዳዮችና የነዚሁ ተከታታይ እና ተመሳሳይ የሆነዉን እንደ ጉዳዩ አይነትና እንደ ልማድ አሰራር አስፈላጊ የሆነዉን ማከናወን የሚያስችል ሲሆን ወካዩ የፈጸመዉ ተግባር የወካይና ተወካይ ጥቅሞችን ግጭት የሚያስከትል በሆነ ጊዜ 3ኛዉ ወገን ይህን ሁኔታ ያወቀና ሊያዉቅ የሚገባ መሆኑ ካልተረጋገጠ በቀር ኃላፊነት የማይኖርበት ስለመሆኑ<br><br>ፍ/ሕ/ቁ 2206፣2187 | 13466<br><br>3 | ጅማ ዩኒቨርሲቲ<br><br>እና<br><br>ቢሊሱማ ሚካኦ የዕፀዋት<br><br>ዘር አቅራቢ ድርጅት  | ጥር 21 ቀን 2010             | 98  |
| 555. | አንድ ጉዳይ ከውል መተካት አንፃር እንዲታይ ይተካል በተባለው እና                                                                                                                                                                                                                         | 14815          | አቶ በትግሉ ከበደ                                                    | ግንቦት 30 ቀን 2010           | 105 |

|      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                       |                                              |                                   |     |
|------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|----------------------------------------------|-----------------------------------|-----|
|      | <p>ተተክቷል በሚባሉ ውሎች መካከል ያለው የውለታ ጉዳይም ሆነ የውለታው ምክንያት በይዘቱ አዲስ መሆን እንዳለበትና ይህንኑ በውለታውም አይነት ሆነ ከውለታው ምክንያት አንፃር ታይቶ አዲስ የሆነው ውል ቀደም ሲል ተደርጎ በነበረው ውል ላይ የተመለከቱትን ግዴታዎች በማያጣራጥር አኳኝን ሊያስቀር የሚችል ፈቃድ ከተዋዋይ ወገኖች እንዲኖር አስፈላጊ ስለመሆኑ እና ውልን ከማሻሻል ጉዳይ አንፃር ሊታይ የማይገባ ስለመሆኑ</p> <p>በፍ/ብ/ሕ/ቁ. 1826 እና 1828</p> | 8                     | <p>እና</p> <p>ሽሬ እንዳስላሴ ማረሚያ</p> <p>ቤት</p>    | ዓ.ም.                              |     |
| 556. | <p>በአንድ የብድር ውል ላይ ያለ ፊርማ የኔ አይደለም የሚል ክርክር በመነሳቱ በብድር ውሉ ላይ ያለውን ፊርማ ተበዳሪው በመካዱ በፎረንሲክ ምርመራ የእሱ ፊርማ አለመሆኑ የተረጋገጠ ሰነድ ላይ ፊርማው የተበዳሪው ስለመሆኑ አበዳሪው በሰው ምስክሮች ላስረዳ በማለት የሚያቀርበው አቤቱታ ተቀባይነት የሌለው ስለመሆኑ</p> <p>የፍ/ብ/ሕ/ቁ 2006 እና 2472(1)</p>                                                               | <p>15640</p> <p>8</p> | <p>አቶ አክልሉ ጌታሁን እና</p> <p>ወ/ሮ ፍሪህደወት አሰፋ</p> | 24/01/2011ዓ/ም                     | 109 |
| 557. | <p>የፍርድ ማስፈጸሚያ ይሆናል የተባለን የፍርድ ባለዕዳ ንብረት ሲጠቀምበት መቆየቱ የተረጋገጠበት የፍርድ ባለገንዘብ ለዚሁ ጊዜ ውስጥ ከዋናው ገንዘብ በተጨማሪ የፍርድ ባለዕዳ ለባለገንዘቡ ወለድ</p>                                                                                                                                                                        | <p>13665</p> <p>3</p> | <p>አቶ ገ/ሚካኤል በርሀ</p> <p>እና</p>               | <p>ግንቦት 23 ቀን 2010</p> <p>ዓ.ም</p> | 113 |



|      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                |                                                               |                             |     |
|------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|---------------------------------------------------------------|-----------------------------|-----|
|      | የመክፈል ኃላፊነት የሌለበት ስለመሆኑ፤<br><br>የፍ/ብ/ህግ አንቀጽ 1803፣ 1751 እና 2478                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                | አቶ ገ/ዮሃንስ ወ/ጊዮርግስ                                             |                             |     |
| 558. | ስጦታ የሚደረገው ስጦታው በተደረገበት ቀን የአስተላላፊው /የሰጭው/ የራሱ በሆነ ሀብት ላይ ብቻ ስለመሆኑ<br><br>የፍትሐብሔር ህግ አንቀጽ 2427፣ 2451 /1/                                                                                                                                                                                                                                                    | 14930<br><br>1 | ወ/ሮ ውዴ ደሴ<br><br>እና<br><br>እነ አወቀ ደሴ                          | ግንቦት 27 ቀን 2010<br><br>ዓ/ም  | 118 |
| 559. | ገንዘብን በአደራ የማስቀመጥ ዉል (deposit fund) መነሻነት አደራ ያስቀመጠ ባንክ የአደራ አስቀማጭን ገንዘብ የመጠበቅ፣ ሲጠይቁ ወጪ አድርጎ የመክፈል እና ከአስቀማጭ ወጪ ለሌላ ሰው ያለመክፈል ከዉል የመነጭ ግዴታ ሲኖርበት ይህን ግዴታውን ባይወጣ አስቀማጭ ላይ ሊደርስ ለሚችል ጉዳት ከዉል የመነጭ ኃላፊነት ያለበት ሲሆን ባንኩ የሚቀርብለትን የክፍያ ጥያቄ ሲያስተናግድ፣ ገንዘብ እንዲከፈለው ጥያቄውን ያቀረበ ሰው በርግጥም አደራ አስቀማጭ መሆን አለመሆኑን በቅድሚያ የማረጋገጥ ግዴታ የሚኖርበት ስለመሆኑ<br><br>የንግድ ህግ 896 እና 897 | 15411<br><br>5 | ያዳኒ ራባ<br><br>እና<br><br>የኢትዮጵያ ንግድ ባንክ<br><br>አንዋር መስጊድ ቅርንጫፍ | መስከረም 25 ቀን<br><br>2011 ዓ.ም | 126 |

|      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |            |                                                           |                     |     |
|------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|-----------------------------------------------------------|---------------------|-----|
| 560. | <ul style="list-style-type: none"> <li>• አንድ የግልግል ዳኝነት ጉባኤ መቀመጫ አዲስ አበባ ከተማ ኢትዮጵያ ከሆነ፤ጉዳዩም ታይቶ ዉሳኔ የተሰጠበት በኢትዮጵያ ሕግ መሰረት ከሆነ፤የዓለም አቀፍ ስምምነቶች እና የአገሮች ልምድ እንዲሁም የኢትዮጵያ ሕጎች እና የፌ/ጠ/ፍ/ቤት ሠበር ሰሚ ችሎት ከዚህ በፊት ከሰጣቸዉ አስገዳጅ የሕግ ትርጉም አንጻር ተከራካሪ ወገኖች “የግልግል ዳኝነት ጉባኤው ዉሳኔ የመጨረሻ ዉሳኔ ነዉ” ብለው ቢስማሙም ዉሳኔዉ መሰረታዊ የሆነ የህግ ስህተት የተፈጸመበት ከሆነ በሰበር ከመታየት የሚከለክልበት የሕግ መሰረት የሌለ ስለመሆኑ፤</li> <li>• በተንኮል የተደረገ ዉል ፈራሽ የሚሆነዉ ከተዋዋዮቹ አንደኛዉ ወገን ዉሉ እንዲደረግ ያደረገዉ በሁለተኛዉ ተዋዋይ ላይ ተንኮል ባይደርስበት ኖሮ ዉል የማያደርግ እንደነበረ ሲረጋገጥ ስለመሆኑ፤ የፍ/ብ/ሕ/ቁ.1704(1)፤ 1808(1)</li> <li>• የአንድ ዉል በፍ/ቤት ዉሳኔ የፈረሰ እንደሆነ የዉሉ መፍረስ የሚያስከትለዉ ዉጤት ተጣርቶ መወሰን ያለበት ስለመሆኑ በፍ/ብ/ሕ/ቁ.1704(1)፤ 1808(1)፤1815</li> </ul> | 12808<br>6 | የኢትዮጵያና የጅቡቲ ምድር ባቡር ድርጅት<br><br>እና<br><br>ኮንስታ ጆይንት ቬንቸር | ግንቦት 16 ቀን 2010 ዓ.ም | 130 |
|------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|-----------------------------------------------------------|---------------------|-----|

## ቅጽ 24

|      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |        |                                                                                     |                                          |     |
|------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|-------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------|-----|
| 561. | <p>አንድ ውል ለተፈለገው አላማ ሳይውል ከቀረ ለውል መሠረዝ ም ክ ያ ት</p> <p>የሚሆን ሲሆን ውሉ ከተሰረዘ በኋላ ተዋዋይ ወገኖች ከውል በፊት ወደ ነበሩበት ሁኔታ እንዲመለሱ የማድረግ ውጤት የሚያስከትልና በመሠረዙ ምክንያት የደረሰ ጉዳት ካሳ ለደረሰ ጉዳት በካሳ መልክ አንዱ ሌላው የመክፈል ግዴታ ያለበት ስለመሆኑ።</p> <p>ፌ/ብ/ሕቁ አንቀጽ 1771/2/፣1788፣1790፣1791፣1799፣1815</p>                                               | 161153 | <p>ወጋገን ባንክ አ.ማ.</p> <p>እና</p> <p>የኢትዮጵያ የንግድ ዘርፍ</p> <p>እና ማህበራት ም/ቤት</p>          | <p>ሚያዝያ 28</p> <p>ቀን</p> <p>2011 ዓ.ም</p> | 258 |
| 562. | <ul style="list-style-type: none"> <li>አንድ ውል እንደ ውሉ ባለመፈጸሙ ለደረሰ ጉዳት ኪሳራ የመክፈል ኃላፊነት ያለበት ተዋዋይ ወገን ሊከፈል የሚገባው የኪሳራ መጠን ለመወሰን በግራ ቀኙ መካከል የተደረገው የውል ዓይነት፣የነበራቸውን ግንኙነት እንዲሁም ቀድሞ የሚታወቁ ሁኔታዎች ሁሉ ግምት ውስጥ ሊገቡ የሚገባቸው ስለመሆኑ</li> <li>አንድ የኪራይ ውል እንደ ውሉ ባለመፈጸሙ ምክንያት የደረሰ ኪሳራ የሚቆረጠው በኪራይ ውል ስሌት ተመን መሰረት</li> </ul> | 169077 | <p>መይ ረል ስቴት</p> <p>ዳቨሎፕመንት</p> <p>ኃ/የተ/የግ/ማህበር</p> <p>እና</p> <p>አቶ ያየህ ደራድ ፌቅሬ</p> | <p>ሰኔ 28 ቀን 2011</p> <p>ዓ.ም</p>          | 268 |

|              |                                                                                                                                                                                                                                                                      |        |                                                                  |                     |     |
|--------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|------------------------------------------------------------------|---------------------|-----|
|              | <p>ሲሆን የኪራዩን ገንዘብ ልክ ለመወሰን አግባብነት የሚኖረው ማስረጃ የማዘጋጃ ቤት ባለስጥናት የሚወስኑት ታሪፍ</p> <p>በመሆኑ ለተመሳሳይ ቤት የሚታወቅ ታሪፍ ቢኖር በመጠየቅ እንዲሁም ታሪፍ ከሌለ የቦታዎቹን ልማድ በመከተል ሊወሰን የሚገባ ስለመሆኑ።</p> <p>በፍ/ብ/ሀ/ቁ 1771፣1799፣1801፣2950(2)</p>                                                         |        |                                                                  |                     |     |
| 563.         | <p>የቤት ኪራይ እንዲከፈል መጠየቅ ካለበት ጊዜ ጀምሮ እስከ ሁለት ዓመት ድረስ ካልተጠየቀ የቤት ኪራይ ክፍያ እንደተከፈለ ይቆጠራል የሚለው የህግ ግምት፣ ሁለት ዓመቱ ሳይደርስ ባለገንዘቡ እንዲከፈለው ባለእዳው ላይ ክስ አቅርቦ እንደሆነ እዳው እንደተከፈለ ይቆጠራል የሚለው የህግ ግምት ቀሪ ስለሚያደርገው ክስ በሁለት ዓመት ይርጋ የማይታገድ ስለመሆኑ።</p> <p>በፌ/ብ/ሕ/ቁ. 2024(መ)፣2025 (ለ)</p> | 168198 | <p>አፍሪካ ክንፋ መረዳጃ አድር</p> <p>እና</p> <p>እነ አቶ ዮሴፍ ደበበ</p>          | ሠኔ 24 ቀን 2011ዓ.ም    | 273 |
| <b>ቅጽ 25</b> |                                                                                                                                                                                                                                                                      |        |                                                                  |                     |     |
| 564.         | <p>በፍትሐ ብሔር ህግ አንቀጽ 1179 ላይ የተመለከተው ድንጋጌ ተፈፃሚነት የሚኖረው በባለይዘታዉ እና ይዘታዉን ይዞ ቤት በሰራ ሰው መካከል የታወቀ ግንኙነት በሌለበት ሁኔታ ብቻ በመሆኑ የባዶ ቦታ ሽያጭ ዉል መፍረሰን ተከትሎ በቦታዉ ላይ የተሰራ ቤት ህጋዊ ዉጤትን አስመልክቶ ለጉዳዩ ተፈፃሚነት ያለዉ የፍትሐ ብሔር ህግ አንቀጽ 1818</p>                                             | 189608 | <p>እነ ወ/ሮ ትርጉጎ ገመቹ (3 ሰዎች) እና</p> <p>እነ ወ/ሮ ብርሀኔ ገመቹ (2 ሰዎች)</p> | የካቲት 29 ቀን 2013 ዓ.ም | 154 |

|      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |            |                                                      |                        |     |
|------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|------------------------------------------------------|------------------------|-----|
|      | ስለመሆኑ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |            |                                                      |                        |     |
| 565. | <p>ፌዴራል የማይንቀሳቀስ ንብረትን በተመለከተ የሚደረግ የሽያጭ ውል ንብረቱ በተመዘገበበት መዝገብ ላይ መመዝገብ እንዳለበት ህጉ ሲደነግግ ገዢው ውሉ እንዲመዘገብ በሚመለከተው አካል ዘንድ ሲቀርብ ንብረቱ በሽያጭ ስም መመዝገብ አለመመዝገቡን ወይም ሽያጭ ውሉን ለማድረግ ህጋዊ መብት ያለው መሆኑን አለመሆኑን ብቻ ሳይሆን በንብረቱ ላይ ዕዳ እና እገዳ ያለበት መሆኑ ያለመሆኑንም ለማጣራት ዕድል ያገኛል በሚል በመሆኑ ማንኛውም ጠንቃቃ ገዢ ውል ሲወጥል ተገቢውን ጥንቃቄ እንዲያደርግ የሚጠበቅበት ስለመሆኑ</p> <p>ፌዴራል የባልና ሚስት የጋራ ንብረት የሆነ ቤት ያለ አንደኛው ተጋቢ ፊቃድና ስምምነት ለሦስተኛ ወገን እንዳይተላለፍ በፍርድ ቤት አስቀድሞ እግድ የተሰጠበት ስለመሆኑ ንብረቱ በተመዘገበበት መዝገብ ላይ ተረጋግጦ እያለ፣ የሽያጭ ውሉም መመዝገቡም ሆነ የሚመለከተው አካል ውሉን ሲመዘግብ ወይም ሲያረጋግጥ ተገቢውን ጥንቃቄ ሳያደርግ ቤት በሽያጭ በመተላለፉ የገዛ ሰው እንደ አንድ ጠንቃቃ ገዢ ማድረግ የሚገባውን ጥንቃቄ አለማድረጉን የሚያሳይና አስቀድሞ የተቋቋመ የሌለ ሰው መብትና ጥቅም ያለበትን የማይንቀሳቀስ ንብረት በመግዛት የተደረገ ውል ጸንቶ የማይቀጥል ስለመሆኑ</p> <p>የፍትሐ ብሔር ህግ አንቀጽ 1543-1566 እና 1185</p> | 18662<br>6 | አቶ ሶሪ ጉተማ<br>እና<br>እነ ወ/ሮ ሀረገወይን<br>ተ/ጽዮን<br>(2 ሰዎች) | የካቲት 24 ቀን 2013<br>ዓ.ም | 162 |

|      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |            |                                                  |                        |     |
|------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|--------------------------------------------------|------------------------|-----|
| 566. | የፍርድ ቤት እግድ የተሰጠበትን ቤት በሽያጭ በማስተላለፍ የሚደረግ የሽያጭ ውል ሕጋዊ ውጤት የሌለውና ሊፈረስ የሚገባ ስለመሆኑ የፍ/ብ/ሥ/ሥ/ሀ/ቁ.154 እና ተከታዮቹ ድንጋጌዎች፣ የፍትህ ብሄር ህግ ቁጥር 1808/2                                                                                                                                                                                     | 177862     | ወ/ሮ አበበች ዘበርጋ<br>እና<br>እነ አቶ ሙላት ለጃ<br>(4 ሰዎች)   | ጥር 28 ቀን 2012<br>ዓ.ም   | 170 |
| 567. | ያለፍርድ ቤት ፈቃድ የህፃን የማይንቀሳቀስ ንብረት ለመሸጥ የሚደረግ ውል ህጋዊ ውጤት የሌለው ስለመሆኑ                                                                                                                                                                                                                                                             | 19487<br>6 | ፍቅሩ መገርሳ<br>እና<br>እነ ሚሊዮን ተካ<br>(2 ሰዎች)          | ሚያዚያ 28 ቀን 2013<br>ዓ.ም | 183 |
| 568. | በፀና አኳኋን ባልተደረገ ውል በተገኘ ቦታ ላይ ቤት የሰራ ሰው ቤቱን ለመገንባት ያወጣው ወጪ (Book Value) እንዲከፈለው ክስ በማቅረብ መጠየቅ የሚችል ስለመሆኑ                                                                                                                                                                                                                     | 18888<br>1 | አቶ ማስሬ ገድፍ<br>እና<br>አቶ ፈንታሁን ቸኮል                 | መጋቢት 29 ቀን 2013<br>ዓ.ም | 197 |
| 569. | በጽሁፍ የተደረገ ውል በይዘቱ ውሉ ለጥቅሙ የተደረገለትን ሶስተኛ ወገን የማይገልጽ ከሆነ በውሉ ላይ በግልጽ ከተመለከቱት ከተዋዋሮች ሀሳብ ውጪ በመውጣት ተዋዋዩ ውሉን በስሙ የተዋዋለው ለራሱ ጥቅም ሳይሆን ለሌላ ሶስተኛ ወገን ጥቅም ነው በማለት በውሉ በግልጽ ከተመለከተው ተዋዋይ ውጪ ሌላ ሰው ተጠቃሚ እንዲሆን በማድረግ ፍርድ ቤቶች ውልን አንዲተረጉሙ ህግ ስለማይፈቅድ በእኔ ገንዘብ የተገዛ ቤት ነው በሚል በሌላ ሰው ስም የተገዛና የተመዘገበ ቤት ለማስለቀቅ የሚቀርብ ክስ ተቀባይነት የሌለው ስለመሆኑ | 20788<br>5 | አቶ መልካም አየሁ መንገሻ<br>እና<br>እነ ወ/ሮ አለም በርሄ (2 ሰዎች) | ጥር 26 ቀን 2014<br>ዓ.ም   | 204 |

|      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |            |                                                                                       |                       |     |
|------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|---------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|-----|
| 570. | <p>የማይንቀሳቀስ ንብረት በስጦታ ለማስተላለፍ የተደረገ ውል በውል አዋዋይ ፊት ተረጋግጦ የተመዘገበ ከሆነ በስጦታ ውሉ ላይ ውሉ በስጦታ ሰጪናበምስክሮች ፊት የመነበብ ስርዓት የተፈፀመበት ነው ተብሎ ባይፃፍም የመነበብ ስርዓት በሰነድ አረጋጋጭ እንደተፈፀመ ተቆጥሮ የስጦታ ውሉ ህጋዊ ውጤት እንዲኖረው ሊደረግ የሚገባ ስለመሆኑ</p> <p><b>(የፌ/ፍ/ቤቶችን አዋጅ እንደገና ለማሻሻል በወጣው አዋጅ ቁጥር 1234/2013 መሰረት በፌ/ጠ/ፍ/ቤት ሰበር ሰሚችሎት ቀደም ሲል በሰ/መ/ቁጥር 32337፣70057፣147331፣17429 እና 22712 ላይ እና በሌሎች መዝገቦች ላይ ከኑዛቤ እና ከስጦታ ውል ፎርምና ከመነበብ ስርዓት ጋር በተያያዘ የተሰጠ የሕግ ትርጉም ተሰውጧል፡፡)</b></p> | 19306<br>7 | <p>እነ መሰረት ወ/አማኑኤል</p> <p>(2 ሰዎች)</p> <p>እና</p> <p>እነ ጌታቸው ይልማ</p> <p>(3 ሰዎች)</p>     | ሐምሌ 30 ቀን 2013<br>ዓ.ም | 213 |
| 571. | <p>ቋ የቅድሚያ ክፍያ ማገቻ ሰነድ (Advance Payment Guarantee/Bond)</p> <p>በሰነድ ሰጪውና በተጠቃሚው (ቅድሚያ ክፍያ በከፈለው አሰሪ) መካከል የዋስትና ውል የሚያቋቁም ሰነድ በመሆኑ በፍ/ብ/ሕግ ቁጥር 1902 እና ተከታዮቹ ድንጋጌዎችና በአንቀጽ 3271 መሰረት የሚገዛ ስለመሆኑ</p> <p>ቋዋናውን ውል ለማከራከር ስልጣን ያለው ፍርድ ቤት ተቀፅላውን ውል የሚመለከት ክርክር ተቀብሎ የመዳኘት ስልጣን ያለው ስለመሆኑ</p>                                                                                                                                                       | 21161<br>6 | <p>ቡና ኢንተርናሽናል ባንክ</p> <p>አ.ማ</p> <p>እና</p> <p>አዲስ አበባ ቤቶች ግንባታ</p> <p>ፕሮጀክት ጽ/ቤት</p> | ሰኔ 29 ቀን 2014<br>ዓ.ም  | 226 |
| 572. | የይመስል ውል (simulated contract) እና ሽሽግ ውል (counter-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 207446     | ወ/ሮ ፍሬህይወት ጋሜ                                                                         | መጋቢት 27 ቀን            | 239 |

|  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |  |                                      |                 |  |
|--|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--------------------------------------|-----------------|--|
|  | <p>deed or back-letter) ተቋቁመዋል የሚያሰኙ ሕጋዊ መሰረቶችና ሕጋዊ ውጤታቸው፡-</p> <p>አንድ ባለእዳ ለባለገንዘቦች የገባውን ግዴታ ላለመወጣት ካለው ዓላማ በመነሳት ብቻ ሳይከስር በእጁ ያለው ሀብት ለባለገንዘቡ የመብት ጥያቄ ማስፈጸሚያ እንዳይውል በተለያዩ መንገዶች በተንኮል ንብረቱን በግዥ ወይም በስጦታ አገኘሁ ከሚል ሶስተኛ ወገን ጋር በመመሳጠር ባለገንዘቡን የሚጎዳ የአጭብርባሪነት ተግባር በመፈፀም ንብረቱን ቢያስተላለፍ ከሶስተኛ ወገን ጋር የተደረገው ውል ሕጋዊ ውጤት የማይኖረው ስለመሆኑ</p> |  | <p>እና</p> <p>እነ ወ/ሮ ኤልሳቤት ኪ/ማሪያም</p> | <p>2014 ዓ.ም</p> |  |
|--|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--------------------------------------|-----------------|--|



ፍትሐ ብሄር ሥነ ሥርዓት

## ቅጽ 1

|      |                                                                                                             |       |                                                                             |                    |    |
|------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|-----------------------------------------------------------------------------|--------------------|----|
| 573. | በስነ-ስርዓት ህጉ የጊዜ ገደብን በሚመለከት የተቀመጡ ድንጋጌዎችን ፍ/ቤት በራሱ አነሳሽነት ተፈፃሚ ስለማድረግ<br><br>የፍ/ብ/ሥ/ሥ/ህ/ቁ.49, የፍ/ብ/ህ/ቁ.1856 | 17361 | ወ/ሮ ጋዲሴ ኢርጌ<br><br>እና<br><br>ወ/ሮ ወርቅአንጥፋ በቀለ                                | ሐምሌ<br><br>25/1997 | 13 |
| 574. | ተገቢው ዳኝነት ክፍያ ሳይፈፀም በፍ/ቤት በቀጠለ ክርክር ስለሚፈፀም ስርዓት<br><br>የፍ/ብ/ሥ/ሥ/ህ/ቁ.215,320(2),207,211(2)                   | 17352 | ዋዜማ የልብስና ሽራ<br>ምርቶች ኃ/የተ/ የግ/<br>ማህበር<br><br>እና<br><br>የነገው ሰው ትምህርት<br>ቤት | ሐምሌ<br><br>28/1997 | 18 |
| 575. | ጉዳዩ መልስ ለመቀበል በተቀጠረ ቀን የከሳሽ አለመቅረብ ስለሚኖረው ውጤት<br><br>የፍ/ብ/ሥ/ሥ/ህ/ቁ. 73                                       | 14184 | አቶ ውርጌሳ ታደሰ<br><br>እና<br><br>እነ አቶ መለሰ ተካ (ዘጠኝ<br>ሰዎች)                      | ሐምሌ<br><br>29/1997 | 48 |
| 576. | ጉዳዩ መልስ ለመቀበል በተቀጠረ ቀን የተከሳሽ አለመቅረብ ስለሚኖረው                                                                  | 15835 | ሼል ኢትዮጵያ አ/ማ                                                                | ሐምሌ                | 62 |

|             |                                                                                                                                                                                     |       |                                                                   |                     |    |
|-------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|-------------------------------------------------------------------|---------------------|----|
|             | ውጤት<br><br>የፍ/ብ/ሥ/ሥ/ህ/ቁ. 70, 233                                                                                                                                                    |       | እና<br><br>ወ/ሮ አስቴር ብርሃነ<br><br>ስላሴ                                | 29/1997             |    |
| <b>ቅጽ 2</b> |                                                                                                                                                                                     |       |                                                                   |                     |    |
| 577.        | ይግባኝ ሰሚ ፍ/ቤት በተከራካሪ ወገኖች ባይቀርብላትም ተገቢ በሆነ ጊዜ ማንኛውም ዓይነት ሰነድ ወይም ምስክር ወይም ሌላ አይነት ማስረጃ በተጨማሪ እንዲቀርብለት መስጠት ስላለበት ትዕዛዝ<br><br>የፍ/ብ/ሥ/ሥ/ህ/ቁ. 182(2) 342, 345(1)(ለ)                     | 13223 | የኢትዮጵያ ንግድ ባንክ<br><br>እና<br><br>አቶ አስፋው አበበ                       | ጥቅምት<br><br>9/1998  | 3  |
|             | በፍ/ብ/ሥ/ሥ/ህ/ቁ. 6(1) መሰረት ዳኝነት እንደገና እንዲታይ ጥያቄው የሚቀርበው ይግባኝ ከመቅረቡ በፊት ስለመሆኑ<br><br>የፍ/ብ/ሥ/ሥ/ህ/ቁ. 6(1)                                                                                 | 16624 | ወ/ት አጅጋየሁ ተሾመ<br><br>እና<br><br>የእቴጌን በቀለ ሞግዚት<br><br>ወ/ሮ እታገኝ ዘነበ | ጥቅምት<br><br>18/1998 | 53 |
| 578.        | በከፊል የፍርድ ባለሙብት የሆነ ሰው ባለሙብት የሆነበት የፍርድ ክፍል እንዲፈፀምለት የአፈፃፀም ክስ ካቀረበ በኋላ በመጀመሪያ የፍርድ ባለዕዳ የሆነበትን ፍርድ በይግባኝ አሸሮ የፍርድ ባለሙብት ሲሆን አዲስ የአፈፃፀም መዝገብ መክፈት ሳያስፈልገው ቀደም ሲል የተከፈተው የአፈፃፀም መዝገብ | 16720 | ወ/ሮ አበራሽ ጉቱ እና<br><br>እነ የመካከለኛው<br><br>አዋሽ እርሻ ልማት               | ጥቅምት<br><br>22/1998 | 62 |

|             |                                                                                                    |       |                                                          |                 |    |
|-------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|----------------------------------------------------------|-----------------|----|
|             | ቢዛጋም እንኳን ማንቀሳቀስ ስለመቻሉ እና በአፋፃፀም ደረጃ ወለድ የሚከፈለው በዋናው ፍርድ ወለድ እንዲከፈል ከተወሰነ ስለመሆኑ                    |       | ድርጅት (አራት ሰዎች)                                           |                 |    |
|             | የፍ/ብ/ሥ/ሥ/ህ/ቁ. 378(3)(ሰ)                                                                            |       |                                                          |                 |    |
| <b>ቅጽ 3</b> |                                                                                                    |       |                                                          |                 |    |
| 579.        | ንብረት በሐራጅ ስለሚሸጥበት የህግ አግባብ                                                                         | 15672 | አቶ ታደሰ ገለቻ                                               | ታህሳስ            | 86 |
|             | የፍ/ብ/ሥ/ሥ/ህ/ቁ. 442                                                                                  |       | እና<br>አቶ ውድመጣስ ኑሮ                                        | 27/1998         |    |
| 580.        | ባለቤቱና መጠኑ ተለይቶ የታወቀውንና ለባለቤቱ እንዲመለስ በወንጀል ጉዳዩ በፍርድ የተወሰነው ገንዘብ እውነተኛ ባለቤት በቀረበ ጊዜ በቀጥታ የሚመጠው ስለመሆኑ | 10797 | ሼክ መሐመድ ሁሴን<br>አላሙዲ<br>እና<br>እነ ወ/ሮ ሻዲያ ናዲም<br>(ሦስት ሰዎች) | ታህሳስ<br>27/1998 | 92 |
|             | የፍ/ብ/ሥ/ሥ/ህ/ቁ. 378                                                                                  |       |                                                          |                 |    |

## ቅጽ 4

|      |                                                                                                 |       |                                                                         |                 |    |
|------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|-------------------------------------------------------------------------|-----------------|----|
| 581. | የወጪና ኪሣራ አወሳሰን<br><br>የፍ/ብ/ሥ/ሥ/ህ/ቁ. 463                                                         | 22260 | የጎንደር ከተማ<br>አገልግሎት ጽ/ቤት<br><br>እና<br><br>እነ ወ/ሮ ገደረፍ<br>ውብነህ (ሦስት ሰዎች) | መጋቢት<br>18/1999 | 56 |
| 582. | ጉድለት ያለበት ሀራጅ ቀሪ ሲደረግ ሻጭና ገዢን ወደነበሩበት ለመመለስ<br>ስላለመቻል<br><br>የፍ/ብ/ህ/ቁ. 1817(1) እና (2)           | 17984 | የጌዲዮን ዞን ፋይናንስና<br>ኢኮኖሚ ልማት<br><br>እና<br><br>ወ/ሮ አስናቀች ታደሰ              | መጋቢት<br>20/1999 | 60 |
| 583. | አንድ ፍርድ ተፈፀመ ሊባል የሚገባው ለፍርድ ቤቱ ገቢ የተደረገ ገንዘብ ለፍርድ<br>ባለሙብቱ ሲደርሰው ስለመሆኑ<br><br>የፍ/ብ/ሥ/ሥ/ህ/ቁ. 395 | 19205 | አቶ ሽኩር ሲራጅ<br><br>እና<br><br>አቶ ሙላት ካሣ                                   | መጋቢት<br>25/1999 | 63 |

## ቅጽ 5

|      |                                                                                                        |       |                                                            |                |     |
|------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|------------------------------------------------------------|----------------|-----|
| 584. | በግልፅ ዳኝነት ተጠይቆበት ውሣኔ ሳይሰጥበት የታለፈ ጉዳይ እንደተነፈገ ይቆጠራል የሚለው የሥነ-ሥርዓት ህግ ድንጋጌ ሊተረጎም የሚችልበት አግባብ             | 24574 | የኢትዮጵያ ኦርቶዶክስ ተ/ቤ/መ/ፖ/ጠ/ጽ/ቤት<br><br>እና<br><br>አቶ ይትባረክ ሣህሉ | ህዳር<br>11/2000 | 79  |
| 585. | የቀረበን ክስ ለማስረዳት አግባብነት የሌለው ማስረጃን መሠረት በማድረግ የሚሰጥ ውሣኔ ተቀባይነት የሌለው ስለመሆኑ                                | 22509 | አቶ ግርማ ኃ/ጊዮርጊስ እና<br><br>ዳርጊ ሰምሮ                           | ጥቅምት<br>7/2000 | 118 |
| 586. | አንድ ፍርድ ቤት የቀረበለትን ጉዳይ የመዳኘት ሥልጣን ያለው መሆኑና አለመሆኑን ማረጋገጥ ያለበት ጉዳዩን ማየት ከመጀመሩ በፊት እንጂ ውሣኔ ከሰጠ በኋላ ስላለመሆኑ | 25588 | መርየንሃሰን ዑመር<br><br>እና<br><br>መውሊድ ተክልአስማን                  | የካቲት<br>6/2000 | 204 |
| 587. | የክሱ መሠረት የሆነው ጉዳይ መቅረቱን በክሱ ሂደት በማንኛውም ደረጃ የተረዳ ፍ/ቤት ክሱን መሰረዝ ያለበት ስለመሆኑ<br><br>የፍ/ብ/ሥ/ሥ/ህ/ቁ. 280      | 27161 | አቶ ኤልያስ ከፈለ<br><br>እና<br><br>እነ አቶ ከድር አህመድ (አራት ሰዎች)      | ህዳር<br>12/2000 | 288 |
| 588. | ተከሳሽ የሆነ ወገን ከቀረባቸው የመጀመሪያ ደረጃ መቃወሚያዎች መካከል ፍ/ቤቱ አንዱን ብቻ መሠረት በማድረግና ሌሎች ላይ ብይን ሳይሰጥ ክሱን               | 31490 | የኪራይ ቤቶች ኤጀንሲ                                              | ሚያዝያ<br>2/2000 | 322 |

|      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |       |                                                                                        |                            |     |
|------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|----------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|-----|
|      | <p>ውድቅ ያደረገው እንደሆነ ብይን ባልተሰጠባቸው መቃወሚያዎች ላይ ይግባኝ ማቅረብ የማይጠበቅበት ስላመሆኑ</p> <p>የፍ/ብ/ሥ/ሥ/ህ/ቁ. 244,341</p>                                                                                                                                                                                                                                      |       | <p>እና</p> <p>ሴርኮ እስራኤላዊያን</p>                                                          |                            |     |
| 589. | <p>በክርክር ተካፋይ እንዲሆን የሚያስፈልግ ወገንን ተከራካሪ ወገኖች እንዲገባ ያልጠየቁ ቢሆንም ፍ/ቤቶች ይህንኑ ወገን በራሳቸው ተነሣሽነት በክርክሩ ተካፋይ እንዲሆን ማድረግ ያለባቸው ስላመሆኑ</p> <p>የፍ/ብ/ሥ/ሥ/ህ/ቁ. 40(2)</p>                                                                                                                                                                                 | 34249 | <p>እነ አቶ ዋለልኝ ንጉሱ</p> <p>እና</p> <p>እነ አቶ አለሙ ወንድሙ</p>                                  | <p>ሚያዝያ</p> <p>28/2000</p> | 335 |
| 590. | <ul style="list-style-type: none"> <li>በፍርድ ሂደት ላይ ያለ ጉዳይን ተከራካሪ የሆኑ ወገኖች በክርክሩ ማናቸውም ደረጃ ላይ ጉዳያቸው በፍርድ ቤት ወይም ከፍርድ ቤት ውጪ በእርቅ እንዲያልቅ ለመጠየቅ የሚችሉ ስላመሆናቸው</li> <li>በፅሁፍ ተዘጋጅቶ የቀረበ የእርቅ ስምምነት ለፍ/ቤት በቀረበ ጊዜ ፍ/ቤቱ ስምምነቱ ለህግና ለሞራል ተቃራኒ አለመሆኑን አረጋግጦ በፍ/ቤት የተያዘውን ጉዳይ ማቋረጥ የሚገባው ስላመሆኑ</li> </ul> <p>የፍ/ብ/ሥ/ሥ/ህ/ቁ. 274(1),275,(1),277(1)</p> | 22857 | <p>እነ አቶ ተክሌ ደግፌ</p> <p>(ሁለት ሰዎች)</p> <p>እና</p> <p>እነ አቶ በፍቃዱ ኃይሌ</p> <p>(ሁለት ሰዎች)</p> | <p>ታህሳስ</p> <p>15/2000</p> | 339 |

## ቅጽ 6

|      |                                                                                                                                                                                                          |       |                                                                |                     |    |
|------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|----------------------------------------------------------------|---------------------|----|
| 591. | <ul style="list-style-type: none"> <li>ፍርድ ከተሰጠ በኋላ አዲስ ማስረጃ ተገኝቷል በሚል የተሰጠው ፍርድ በድጋሚ ሊታይ የሚችልበት አግባብ</li> <li>ውሳኔ ያልተሰጠበት ጉዳይ በድጋሚ ዳኝነት እንዲታይ አቤቱታ ሊቀርብበት የማይቻል ስለመሆኑ</li> </ul> <p>የፍ/ብ/ሥ/ሥ/ህ/ቁ. 6</p> | 08751 | ወ/ሮ አበበች በጅጋ<br><br>እና<br><br>እነ ዶ/ር ተስፋዬ አካሉ<br><br>(ሁለት ሰዎች) | ግንቦት<br><br>26/2000 | 2  |
| 592. | <p>የመጀመሪያ ደረጃ መቃወሚያ ጋር በተያያዘ በሚሰጥ ብይን ላይ ፍ/ቤቱ በሥረ- ነገር ረገድ የመጨረሻ ውሳኔ ሣይሰጥ የይግባኝ አቤቱታ ለማቅረብ የማይቻል ስለመሆኑ</p> <p>የፍ/ብ/ሥ/ሥ/ህ/ቁ. 320 (3)</p>                                                                  | 19142 | አቶ መለኩ ማሞ<br><br>እና<br><br>እነ ወ/ሮ ፈለቀች ማሞ<br><br>(ሦስት ሰዎች)     | ጥቅምት<br><br>26/2000 | 11 |
| 593. | <p>አንድ ንብረት በፍርድ ቤት ትዕዛዝ ከመታገዱ በፊት በባንክ በመያዣነት የተያዘ እንደሆነ ባንኩ በህግ ተሰጠው መብት መገልገል ይችል ዘንድ ፍ/ቤት የሰጠውን የእግድ ትዕዛዝ ማስነሳት የሚችል ስለመሆኑ</p> <p>የፍ/ብ/ሥ/ሥ/ህ/ቁ 158, አዋጅ ቁ. 97/90</p>                                 | 21270 | የኢትዮጵያ ልማት ባንክ<br><br>እና<br><br>ወ/ሮ ወይንሸት አበራ                  | ሐምሌ<br><br>30/1999  | 22 |
| 594. | <p>በክርክር አመራር ሂደት የተከራካሪ ወገኖች የመሰማት መብት ተግባራዊ መደረግ ያለበት ስለመሆኑ</p>                                                                                                                                        | 22556 | ታደሰ አብዛ<br><br>እና<br><br>እነ የአቶ ጌሳዬ ሩገቶ                        | ጥቅምት<br><br>14/2000 | 26 |



|      |                                                                                                                                                                                                                                                       |       | ወራሾች<br>(ሁለት ሰዎች)                                          |                    |    |
|------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|------------------------------------------------------------|--------------------|----|
| 595. | ተከራካሪ ወገኖች ያቀረቧቸው ማስረጃዎች ልዩነት ያላቸው በመሆናቸው ጥርጣሬን የፈጠሩ እንደሆነ ፍ/ቤት ተጨማሪ ማስረጃ እንዲቀርብ በማድረግ ጥርጣሬ ያለበትን ጉዳይ አጥርቶ መወሰን ያለበት ስለመሆኑ<br><br>የፍ/ብ/ሥ/ሥ/ህ/ቁ. 255,257                                                                                               | 22603 | የድሬዳዋ ጊዜ/አስ/ቀበሌ<br><br>20 ጽ/ቤት<br><br>እና<br><br>ወ/ሮ ሸሪፍ አሊ | ሐምሌ<br><br>26/1999 | 29 |
| 596. | <ul style="list-style-type: none"> <li>የፍ/ብ/ሥ/ሥ/ህ/ቁ. 43 ሊተረጎም የሚችልበት አግባብና አፈፃፀም</li> <li>በሦስተኛ ወገን ተከሳሽነት በክርክር ውስጥ እንዲገባ የተደረገ ወገን ከተከሳሽ ጋር ከመሟገት በቀር ተከሳሹን ተክቶ ከሣሽን መከራከር አይችልም ሊባል የማይቻል ስለመሆኑ</li> </ul> የፍ/ብ/ሥ/ሥ/ህ/ቁ. 40 (2), 43 የንግድ ህግ ቁ. 687 | 23692 | አዋሽ ኢንሹራንስ ኩባንያ<br><br>እና<br><br>እነ አሊ መሐመድ                | ሐምሌ<br><br>03/1999 | 40 |
| 597. | ዳኝነት ሳይከፈል በነፃ ክስ እንዳቀርብ ይፈቀድልኝ በሚል አቤቱታ አቅርቦ ጥያቄው በፍ/ቤት ትዕዛዝ /ውሣኔ/ ውድቅ የተደረገበት ተከራካሪ ይግባኝ የማቅረብ መብት ያለው ስለመሆኑ<br><br>የፍ/ብ/ሥ/ሥ/ህ/ቁ. 320(1), (3)                                                                                                       | 23744 | አቶ በቀለ በድዬ<br><br>እና<br><br>እነ ወጋገን ባንክ አዋሳ<br><br>ቅርንጫፍ   | ሐምሌ<br><br>26/1999 | 49 |

|      |                                                                                                                                   |       | (ሦስት ሰዎች)                                                          |                 |    |
|------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|--------------------------------------------------------------------|-----------------|----|
| 598. | ከአገልግሎት ብዛት ከጥቅም ውጭ የሚሆኑና ሊያስረክቧቸው የማይችሉ ዕቃዎች ላይ የዋጋ ግምታቸውን መጠየቅ የክሱ ምክንያት ቀሪ በሆነ ነገር ላይ ክስ እንደመመስረት የሚቆጠር ስለመሆኑ                  | 23769 | ኢንጅነር ጋሪፋፋ<br><br>እና<br><br>የኢትዮጵያ ጂኦሎጂ<br>ጥናት ኢንስቲትዩት             | ሐምሌ<br>12/1999  | 53 |
| 599. | የተከሳሽን መልስ ለመቀበል ቀጠሮ በተያዘበት ዕለት ተከሳሽ ሳይቀርብ የቀረ እንደሆነ ተከሳሹ ሊያጣ የሚችለው መልሱን በፁሁፍ የማቅረብ መብቱን ብቻ ስለመሆኑ<br><br>የፍ/ብ/ሥ/ሥ/ህ/ቁ. 70(ሀ), 195 | 24111 | የቂርቆስ ክ/ከተማ<br>የመሬት አስተዳደር<br>ባለስልጣን<br><br>እና ወ/ሮ የዕለተወርቅ<br>ገ/አብ | የካቲት<br>11/2000 | 56 |
| 600. | ተከሳሽ መልስ እንዲያቀርብ በታዘዘበት ዕለት ባለመቅረቡ ብቻ ጉዳዩ በሌለበት እንዲታይ በሚል የሚሰጥ ትዕዛዝ አግባብነት የሌለው ስለመሆኑ<br><br>የፍ/ብ/ሥ/ሥ/ህ/ቁ. 241(1), 233            | 24775 | ማታዶር አዲስ ጌማ<br><br>እና<br><br>ቢተው ረታ                                | ጥቅምት<br>21/2000 | 64 |
| 601. | ተከሳሽ በራሱ ቸልተኝነት በታችኛው ፍርድ ቤት መከራከሪያ ሊያደርጋቸው የሚገቡ ነጥቦችን በስር ፍርድ ቤት ባላነሳበት ሁኔታ ይግባኝ ሰሚ ፍርድ ቤት                                       | 25026 | ወ/ሮ ሁዳ መሐመድ<br><br>እና                                              | ግንቦት<br>14/2000 | 66 |

|      |                                                                                                                  |       |                                                                 |                 |    |
|------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|-----------------------------------------------------------------|-----------------|----|
|      | በራሱ አነሳሽነት አንስቶ ውሳኔ መስጠት የማይችል ስለመሆኑ<br>የፍ/ብ/ሥ/ሥ/ህ/ቁ. 328(2) እና 182(2)                                           |       | ሃጂ አህመድ አህመዲን                                                   |                 |    |
| 602. | ሌሎች ተከራካሪዎች በፍርድ ቤት በማካሄድ ላይ ባሉት ክርክር ያገባኛል የሚል<br>3ኛ ወገን ከውሳኔ በፊት ጣልቃ ገብቶ ለመከራከር የሚችል ስለመሆኑ<br>የፍ/ብ/ሥ/ሥ/ህ/ቁ. 41 | 25890 | የኢትዮጵያ መድን<br>ድርጅት<br><br>እና<br><br>እነ ዝናሽ አሰፋ<br><br>(ሁለት ሰዎች) | መጋቢት<br>18/2000 | 72 |
| 603. | ባለገንዘብ በፍርድ አፈፃፀም ከፍርድ ባለዕዳው የተረከበው ንብረት ከዕዳው<br>በላይ ከሆነ ልዩነቱን ሊከፍል የሚገባ ስለመሆኑ<br>የፍ/ብ/ሥ/ሥ/ህ/ቁ. 428(2)           | 26670 | አዲስ አለም ሲሳይ<br><br>እና<br><br>የኢትዮጵያ ልማት ባንክ                     | ህዳር<br>03/2000  | 76 |
| 604. | ከመሬት ሽያጭ ውል ጋር በተያያዘ የሚቀርብ አቤቱታ የክስ ምክንያት የሌለውና<br>በፍ/ቤት ሊስተናገድ የማይችል ስለመሆኑ<br>የፍ/ብ/ሥ/ሥ/ህ/ቁ. 231(2)              | 27739 | አቶ ድንቁ ገላው<br><br>እና<br><br>ወ/ሮ ዋለ እሸቱ                          | ጥቅምት<br>28/2000 | 81 |
| 605. | ከፍርድ በፊት የሚሰጥ የማገጃ ትዕዛዝ በክርክሩ ተካፋይ ያልሆነን ወገን የእግድ                                                                | 27808 | የኢትዮጵያ ልማት ባንክ                                                  | የካቲት            | 84 |

|      |                                                                                                                                   |       |                                                                                |                 |    |
|------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|--------------------------------------------------------------------------------|-----------------|----|
|      | ትዕዛዙ ከመሰጠቱ በፊት ያገኘውን መብት የማይነካ ስለመሆኑ<br><br>የፍ/ብ/ሥ/ሥ/ህ/ቁ. 153 (2)                                                                 |       | እና<br><br>እነ ማይገነት ብርሃኑ<br><br>(ሁለት ሰዎች)                                       | 7/2000          |    |
| 606. | ውሣኔ የተሰጠበትና አዲስ ክስ የቀረበበት ክርክር የሥረ ነገር እና የተያዘው ጭብጥ የተለያየ ከሆነ በጉዳዩ ላይ የመጨረሻ ውሣኔ የተሰጠበት ነው ለማለት የማይቻል ስለመሆኑ<br><br>የፍ/ብ/ሥ/ሥ/ህ/ቁ. 5 | 28522 | የኢትዮጵያ ንግድ<br><br>ባንክ<br><br>እና<br><br>እነ የሞያሌ ከተማ<br>አስተዳደር ጽ/ቤት (አራት<br>ሰዎች) | ህዳር 3/2000      | 87 |
| 607. | በክስ በተጠየቀውና በታመነው መሰረት ውሣኔ መስጠት የሚገባ ስለመሆኑ<br><br>የፍ/ብ/ሥ/ሥ/ህ/ቁ.182(2)                                                             | 28802 | እነ ወ/ሮ በየነች ይገዙ እና<br><br>አቶ ሳሙኤል<br>ዝቅአርጋቸው                                   | ታህሳስ<br>8/2000  | 91 |
| 608. | የፌዴራል ከፍተኛ ፍርድ ቤት በይግባኝ አይቶ የመጨረሻ ውሣኔ የሰጠባቸውን ጉዳዮች የፌዴራል ጠቅላይ ፍ/ቤት ይግባኝ ሰሚ ችሎት በይግባኝ አይቶ መወሰን የማይችል ስለመሆኑ                         | 29738 | የአፓርታማ 79/6<br>የመኖሪያ ቤት ኅብረት<br>ሥራ ማህበር                                        | ግንቦት<br>14/2000 | 94 |

|      |                                                                                                                                   |       |                                                            |                 |     |
|------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|------------------------------------------------------------|-----------------|-----|
|      | አዋጅ ቁ. 25/88 አንቀፅ 10(1)                                                                                                           |       | እና<br>የስራ አስፈጻሚ ኮሚቴ<br>አባላት እና ወ/ት<br>ዘርአዳም አሰገኸኝ          |                 |     |
| 609. | አስቀድሞ ውሳኔ ከተሰጠበት ጉዳይ ጋር በተያያዘ ሌላ የክርክር ጭብጥ<br>ማቅረብ የሚቻል ስለመሆኑ<br><br>የፍ/ብ/ሥ/ሥ/ህ/ቁ. 5                                              | 29780 | እነ ወ/ሮ ሙሉነሽ አለሙ<br>እና<br>ወ/ሮ ከተማሽ ቸርነት                     | ጥር<br>29/2000   | 103 |
| 610. | ተከራካሪ ወገኖች በግልጽ ባለመለከቱት ነገር ላይ ተመስርቶ ውሳኔ መስጠት<br>ስለመቻሉ<br><br>የፍ/ብ/ሥ/ሥ/ህ/ቁ.182                                                    | 31547 | አቶ ኪዳኔ ገ/ጊዮርጊስ<br>እና<br>ወ/ሮ አብርሃ ተስፋሁን                     | መጋቢት<br>7/2000  | 118 |
| 611. | በቤት ላይ የተደረገ እድሳትና ለውጥ ምን ያህል የመጠንና የአይነት ለውጥ<br>እንዳመጣ ክርክር በተነሳ ጊዜ ልዩ አዋቂ መድቦ በማስጠናት መወሰን የሚገባ<br>ስለመሆኑ<br><br>የፍ/ብ/ሥ/ሥ/ህ/ቁ. 136 | 31833 | ሀጅ አብዱልቃድር<br>አህመድ<br>እና<br>እነ ወ/ሮ ደስታ ገ/ዮሐንስ<br>(ሁለት ሰዎች) | ግንቦት<br>14/2000 | 122 |

|      |                                                                                                                                                            |       |                                                                                   |                 |     |
|------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-----|
| 612. | የክስ ምክንያት የሌለው አቤቱታ ተቀባይነት የማይኖረው በመሆኑ ተከሳሽ የሆነውን ወገን መጥራት ሳያስፈልግ መዝገቡ ሊዘጋ የሚገባ ስለመሆኑ<br><br>የፍ/ብ/ሥ/ሥ/ህ/ቁ. 231(1) (ሀ)                                      | 32147 | አቶ መሐመድ አብዱ<br><br>እና<br><br>አቶ አብዱራሂም አብዱ                                        | መጋቢት<br>9/2000  | 126 |
| 613. | ወደ ክርክር መግባት ያለበት አካል በክርክሩ ተሳታፊ ሳይሆን የተወሰነው ውሳኔ መብቱን የሚነካ ሆኖ ሲገኝ ውሳኔው ከመፈፀሙ በፊት ውሳኔው እንዲነሳና ክርክሩ እርሱ ባለበት እንዲቀጥል መጠየቅ የሚችል ስለመሆኑ<br><br>የፍ/ብ/ሥ/ሥ/ህ/ቁ. 358 | 32638 | የቂርቆስ ክ/ከተማ<br>መሠረተ ልማትና ቤቶች<br>ጉዳይ ጽ/ቤት<br><br>እና<br><br>እነ አቶ ይርጋ ንጋኔ (አራት ሰዎች) | መጋቢት<br>12/2000 | 134 |
| 614. | በጊዜያዊነት የተሰጠ የእግድ ትዕዛዝ እንዲነሳ ጥያቄ ቀርቦ ውድቅ ከተደረገ በኋላም ቢሆን በድጋሚ በተመሳሳይ ሁኔታ የተሰጠው የእግድ ትዕዛዝ እንዲነሳ ጥያቄ ሊቀርብ ስለመቻሉ<br><br>የፍ/ብ/ሥ/ሥ/ህ/ቁ. 158                      | 33606 | የኢትዮጵያ ልማት ባንክ<br><br>እና<br><br>እነ አቶ ደጀኔ አበበ<br>(አምስት ሰዎች)                       | የካቲት<br>20/2000 | 139 |
| 615. | ለክርክር እጅግ አስፈላጊ እንደሆነ የሚታመን ወገን በመካሄድ ላይ በሚገኝ ክርክር ተካፋይ እንዲሆን መደረግ ያለበት ስለመሆኑ                                                                              | 34249 | እነ አቶ ዋለልኝ ንጉሱ<br><br>እና                                                          | ሚያዝያ<br>28/2000 | 152 |

|      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |       |                                                              |                 |     |
|------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|--------------------------------------------------------------|-----------------|-----|
|      | የፍ/ብ/ሥ/ሥ/ህ/ቁ. 40(2)                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |       | እነ አቶ አለሙ ወንድሙ                                               |                 |     |
| 616. | የሦስተኛ ወገን ጣልቃ ገብ ተከሳሽ ኃላፊነት የሚመነጨው ከተከሳሹ ኃላፊነት ስለመሆኑ እና የሦስተኛ ወገን ተከሳሽ ተጠያቂ የሚሆነው ከህግ ወይም ከውል የመነጨ ግዴታ ሲኖር ስለመሆኑ<br><br>የፍ/ብ/ሥ/ሥ/ህ/ቁ.43(1)                                                                                                                                                                           | 34313 | የኢትዮጵያ መንገዶች<br>ባለስልጣን<br><br>እና<br>ከበደ ታደሰ                  | መጋቢት<br>25/2000 | 155 |
| 617. | <ul style="list-style-type: none"> <li>• ተከሳሽ ቀርቦ ያልተከራከረው በበቂ ምክንያት ማለትም መጥሪያ ሳይደርሰው መሆኑ ከተረጋገጠ የተወሰነውን ውሳኔ በማንሳት ግራ ቀኙን ማከራከር የሚገባ ስለመሆኑ</li> <li>• ፍ/ቤት ተከራካሪ የሆነን ወገን መከላከያ ክርክር ሳይሰማ በማለፍ ውሳኔ ለመስጠት የሚችለው ተከራካሪው በችሎት ሳይቀርብ የቀረው በቂ ባልሆነ ምክንያት መሆኑን በቀረቡለት ማስረጃዎች ማረጋገጥ ሲችል ብቻ ስለመሆኑ</li> </ul> የፍ/ብ/ሥ/ሥ/ህ/ቁ.78 | 35403 | አቶ አብዱልነጠፍ ሙሴ<br><br>እና<br><br>እነ ትዕግስት በርሃ<br><br>(ሁለት ሰዎች) | ግንቦት<br>14/2000 | 160 |
| 618. | በፍ/ብሔር ክርክር ሂደት ማን ክርክር መጀመርና ማስረዳት እንዳለበትና የተሻለ ማስረጃ ከማቅረብ አንፃር ለማን ፍርድ ሊሰጥ እንደሚገባ በተመለከተ አግባብነት ያላቸውን የህግ መርሆዎች ወደጌን በመተው የሚሰጥ ውሳኔ ተቀባይነት የማይኖረው ስለመሆኑ                                                                                                                                                             | 22297 | የጀሚ ከተማ የአካባቢ<br>አስተዳደር ጽ/ቤት<br><br>እና<br><br>አቶ ሸዋረገድ አድበር  | ሐምሌ<br>24/1999  | 170 |

|      |                                                                                                                                                                             |       |                                                              |                     |     |
|------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|--------------------------------------------------------------|---------------------|-----|
| 619. | ዳኝነት የተጠየቀበት ነገር ተቀባይነት ሳያገኝ የታለፈ እንደሆነ እንደተከለከለ የሚቆጠር ስለመሆኑ<br><br>የፍ/ብ/ሥ/ሥ/ህ/ቁ. 5(3)                                                                                      | 29920 | የባህር ዳር<br><br>ጨ/ጨ/ኣ/ማኅበር<br><br>እና<br><br>አቶ አመሽ ሰይድ        | ጥቅምት<br><br>26/2000 | 257 |
| 620. | ፍርድ ከመሰጠቱ በፊት በማናቸውም ጊዜ ፍርድ ቤት ተገቢ ሆኖ ሲያገኘው የክሱ መሻሻል ወይም የክርክሩ መለወጥ ነገሩን ይበልጥ የሚያብራራ ወይም ትክክለኛ ፍትህ ለመስጠት የሚረዳ ከሆነ ክሱ እንዲሻሻልና ክርክሩ እንዲለወጥ ሊፈቀድ ስለመቻሉ<br><br>የፍ/ብ/ሥ/ሥ/ህ/ቁ. 91 | 20416 | አቶ ቢንያም ገረመው<br><br>እና<br><br>የቻይና መንገድና ድልድል<br><br>ስራ ድርጅት | ታህሣሥ<br><br>8/2000  | 293 |
| 621. | ፍርድ ቤቶች በቀረበ ክስ ላይ የዕዳ ማቻቻል ጥያቄ በተነሣ ጊዜ ማስረጃዎችን በመመርመር ተገቢውን ውሳኔ መስጠት ያለባቸው ስለመሆኑ                                                                                           | 29740 | አቶ ስሜነህ ተክሉ<br><br>እና<br><br>የኢትዮጵያ ብሔራዊ ባንክ                 | ሚያዝያ<br><br>2/2000  | 31  |
| 622. | ዳኝነት ባልተጠየቀበት ጉዳይ ላይ ውሳኔ መስጠት አግባብ ስላለመሆኑ                                                                                                                                   | 30956 | የወረዳ 5 አጠቃላይ<br><br>ነጋዴዎች ማህበር                               | ሚያዝያ<br><br>9/2000  | 344 |



|             |                                                                                                                                                                              |       |                                                                 |                 |     |
|-------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|-----------------------------------------------------------------|-----------------|-----|
|             |                                                                                                                                                                              |       | እና<br>አቶ በድሉ ጫላ                                                 |                 |     |
| 623.        | የዳኝነት ስልጣን ሳይኖር የተሰጠ ውሳኔ መሻር ሳያስፈልገው ጉዳዩ ስልጣን ወዳለው አካል ቀርቦ መታየት የሚችል ስላመሆኑ<br><br>የፍ/ብ/ሥ/ሥ/ህ/ቁ. 5                                                                            | 32229 | መሪያ ልሳነወርቅ<br>በዛብህ<br><br>እና<br>ጠቅላይ ቤ/ክህነት ጽ/ቤት                | ሚያዝያ<br>30/2000 | 134 |
| 624.        | በህግ በግልጽ የተረጋገጠ መብት እያለ በህሊና ግምት ላይ የተመሰረተ ፍርድ መስጠት አግባብ ስላለመሆኑ                                                                                                              | 33831 | ሃሰን ኢብራሂም እና<br>ኢብራሂም ይመር ሃሰን                                   | ሚያዝያ<br>14/2000 | 218 |
| <b>ቅጽ 7</b> |                                                                                                                                                                              |       |                                                                 |                 |     |
| 625.        | በጣልቃ ገብነት ተሳታፊ ሆኖ የፍርድ ተጠቃሚ የሆነ ወገን ዋና ተከራካሪ ከሆኑት ወገኖች መካከል በአንዱ አነሳሽነት ጉዳዩ በይግባኝ በሚታይበት ጊዜ በሥር ፍርድ ተጠቃሚ የሆነው ጣልቃ ገብ ባልተጠራበት ሁኔታ የሚሰጥ ውሳኔ የፍ/ብ/ሥ/ሥ/ሕ/ቁ. 40/5/"ን" የሚፃረር ስላመሆኑ | 23024 | ወ/ሮ ፋጤ በሽር<br><br>እና<br><br>መልዓከ ገነት ዮሐንስ<br><br>አምባው<br><br>እና | ሐምሌ<br>24/1999  | 59  |

|             |                                                                                       |       |                                                                         |                     |     |
|-------------|---------------------------------------------------------------------------------------|-------|-------------------------------------------------------------------------|---------------------|-----|
|             |                                                                                       |       | የኪራይ ቤቶች ኤጀንሲ                                                           |                     |     |
| 626.        | ፍርድ እንዲፈፀም ለመጠየቅ ችሎታ ያለው ፍርድ የተፈረደለት ሰው /ወገን/<br>ብቻ ስለመሆኑ<br><br>የፍ/ብ/ሥ/ሥ/ህ/ቁ. 378/1/ | 22448 | ኦርቢስ የንግድና ቴክኒክ<br><br>ክፍል ኣ/ማህበር<br><br>እና<br><br>አቶ ሙሉነህ ካሰ           | ጥቅምት<br><br>28/2000 | 112 |
| <b>ቅጽ 8</b> |                                                                                       |       |                                                                         |                     |     |
| 627.        | ዳኝነት ባልተጠየቀበት ጉዳይ የሚሰጥ ፍርድ አግባብነት የሌለው ስለመሆኑ<br><br>የፍ/ብ/ሥ/ሥ/ህ/ቁ. 182(2)              | 33945 | አቶ ሣልህ ሁሴን<br><br>እና<br><br>ደግፌ ደርቤ                                     | ጥቅምት<br><br>20/2001 | 2   |
| 628.        | ማንኛውም ክርክር ሊወሰን የሚገባው በቀረበው ማስረጃ እና በህጉ መሰረት<br>ብቻ ስለመሆኑ                              | 36848 | የኢትዮጵያ ኤሌክትሪክ<br><br>ኃይል ኮርፖሬሽን<br><br>እና<br><br>መኰንን ግርማይ (ሦስት<br>ሰዎች) | ጥቅምት<br><br>11/2001 | 5   |

|      |                                                                                                    |       |                                                                                 |                 |    |
|------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|---------------------------------------------------------------------------------|-----------------|----|
| 629. | በክርክር ሂደት ተቃዋሚ ወገን መጠራት ያለበት ምስክር ከመሰማቱ በፊት ስለመሆኑ                                                  | 35946 | እነ አቶ ማማሽ ወ/ስላሴ<br>(ሁለት ሰዎች)<br><br>እና<br><br>እነ ወ/ሮ ሰብለ<br>ወንድይራድ (ሁለት<br>ሰዎች) | ጥቅምት<br>27/2001 | 7  |
| 630. | መጥሪያ ለምስክር እንዲደርስ በሚል ፍ/ቤቶች ሊልኩ የሚችሉበት አግባብ የፍ/ብ/ሥ/ሥ/ህ/ቁ. 103                                      | 36479 | ጉደር አግሮ ኢንዱስትሪ<br>ኃ/የተ/የግል ማህበር እና<br><br>አቶ ኃይሉ ወልደዱ                           | ጥቅምት<br>25/2001 | 9  |
| 631. | በሌለበት ጉዳዩ እንዲታይ የተወሰነበት ተከራካሪ ፍ/ቤት ህጉን አስመልክቶ በሰጠው ውሳኔ ላይ ይግባኝ ለማለት የሚችል ስለመሆኑ የፍ/ብ/ሥ/ሥ/ህ/ቁ. 78    | 36412 | ተስፋሁን ዋኘው<br><br>እና<br><br>በጃክ አግሮ ኮሜርሻል<br>ኢንተርፕራይዝ                            | ጥቅምት<br>13/2001 | 12 |
| 632. | የቃል ክርክር ለመስማት እና የጽሁፍ መልስ ለመቀበል በሚል ፍ/ቤቶች በአንድ ቀጠሮ ሁለት ተግባራትን ለማከናወን የሚሰጡት ትዕዛዝ ከሥነ-ሥርዓት ውጪ ስለመሆኑ | 36380 | የመንግስት ቤቶች<br><br>ኤጀንሲ                                                          | ጥቅምት<br>18/2001 | 16 |

|      |                                                                                                                                                       |       |                                                      |                 |    |
|------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|------------------------------------------------------|-----------------|----|
|      |                                                                                                                                                       |       | እና<br>አቶ ታረቀኝ ገ/ፃዲቅ                                  |                 |    |
| 633. | የበለይ ፍ/ቤቶች ውሳኔን ወደጌን በመተው በሥር ፍ/ቤቶች የሚሰጥ ትዕዛዝ አግባብነት የሌለው ስለመሆኑ                                                                                       | 37725 | እነ በቀለ ድረብሣ (ሁለት ሰዎች)<br><br>እና<br>የምክር በሪሁን         | ጥቅምት<br>6/2001  | 18 |
| 634. | በግልፅ የቀረበን ክርክር በተቆጠረ ማስረጃ ወይም አግባብነት ባለው መንገድ እንዲጣራ/እንዲነጥር/ ሳይደረግ የሚሰጥ ውሳኔ ተቀባይነት የሌለው ስለመሆኑ                                                         | 37105 | ሚድሮክ ኮንስትራክሽን ኃ/የተ/የግ/ ማህበር እና ሰለሞን አበበ ኮከብ          | ጥቅምት<br>25/2001 | 21 |
| 635. | ተከራካሪ ወገኖች የይግባኝ መብታቸውን አስቀርተዋል /ትተዋል/ ለማለት የሚቻለው የነገሩን አካባቢያዊ ሁኔታ ሙሉ በሙሉ በተረዱበት ደረጃ እርስ በርሳቸው ስምምነት ባደረጉ ጊዜ ስለመሆኑ<br><br>የፍ/ብ/ሥ/ሥ/ህ/ቁ. 350(1) እና (2) | 37678 | ድራጋዶስ ጄ ኤንድ ፒ.ጆይንት ቬንቸር እና ሳባ ኮንስትራክሽን ኃ/የተ/የግል ማህበር | ህዳር<br>18/2001  | 23 |
| 636. | በሥር ፍ/ቤት ዳኝነት ያልተጠየቀበት ጉዳይ በይግባኝ ሰሚ ፍ/ቤት ታይቶ ሊወሰን የማይችል ስለመሆኑ                                                                                         | 37762 | ገወኔ ኢንተርፕራይዝ ኃ/ተ/የግ/ማህበር                             | ታህሣሥ<br>9/2001  | 26 |

|      |                                                                                                                                                                                                                                                                    |       |                                                       |                 |    |
|------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|-------------------------------------------------------|-----------------|----|
|      | የፍ/ብ/ሥ/ሥ/ሕ/ቁ. 348(1), 182(2)                                                                                                                                                                                                                                       |       | እና<br>አቶ የሱፍ ይማም                                      |                 |    |
| 637. | ከሥራ ውል ጋር በተያያዘ የሚጠየቁ ክፍያዎች ሳይነጣጠሉ በአንድ ላይ መቅረብ ያለባቸው ስለመሆኑ<br><br>የፍ/ብ/ሥ/ሥ/ሕ/ቁ. 216(4), 5                                                                                                                                                                         | 38601 | የኢትዮጵያ እህል ንግድ<br>ድርጅት<br><br>እና<br>ወ/ሮ ከድጃ ሳቢር       | ታህሣሥ<br>14/2001 | 30 |
| 638. | <ul style="list-style-type: none"> <li>ክርክር ከሚካሄድበት ጉዳይ ጋር በተያያዘ መብትና ጥቅም እንዳለ የተረጋገጠ እንደሆነ በክርክር ጣልቃ ለመግባት በቂ ምክንያት ስለመሆኑ</li> <li>በውርስ አጣሪ ሪፖርት ላይ ጥያቄ (ተቃውሞ) አለመቅረብ ሚስት/ባል የሆነን ወገን የጋራ ነው በሚለው ንብረት ላይ ጣልቃ ገብቶ ለመከራከር የሚያግድ ስላለመሆኑ የፍ/ብ/ሥ/ሥ/ህ/ቁ. 41</li> </ul> | 37742 | ወ/ሮ አልማዝ ጌንፌ<br>አሪቲ<br><br>እና<br>ወ/ሮ ፀሐይ ሊበን          | ታህሣሥ<br>7/2001  | 32 |
| 639. | በአንድ መንግስታዊ መዋቅር ሥር የሚገኙ ሁለት ራሳቸውን የቻሉና የህግ ሰውነት ያላቸው ተቋሞች የመንግሥትን ጥቅም የሚያስጠብቁ አካላት በመሆናቸው ብቻ እንደ አንድ መቆጠር የሌለባቸው ስለመሆኑ<br><br>የፍ/ብ/ሥ/ሥ/ሕ/ቁ. 358                                                                                                                   | 37502 | የአዲስ ከተማ አስተዳደር<br>ፍትህና ህግ ጉዳዮች ቢሮ<br>እና እነ ወ/ሮ የኃላሽት | ታህሣሥ<br>2/2001  | 34 |

|      |                                                                                                                         |       |                                                               |                    |    |
|------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|---------------------------------------------------------------|--------------------|----|
|      | አዋጅ ቁጥር 1/1995,18/1997,2/1995,4/2000                                                                                    |       | ገመዳ ቤቻ (ሁለት ሰዎች)                                              |                    |    |
| 640. | ፍ/ቤቶች ለክርክር ፍትሐዊነት ተገቢ ነው ብለው ሲያምኑ ማናቸውንም አይነት ማስረጃ አስቀርበው መመርመር ያለባቸው ስለመሆኑ<br><br>የፍ/ብ/ሕ/ቁ. 145,345,327/3/            | 29861 | ወ/ሮ ህጽኦት ፍስሐጽዬን<br><br>እና<br><br>እነ ወ/ሮ አልማዝ ተረፈ<br>(ሁለት ሰዎች) | ጥር<br><br>14/2001  | 37 |
| 641. | የክርክር ዋነኛ ጭብጥ በሆነ ጉዳይ ላይ አከራክሮ የሰጠውን ውሳኔ ፍ/ቤት በድጋሚ “ስህተት ለማረም” በሚል ምክንያት ሊለውጥ ወይም ሊያሻሽል ስላለመቻሉ<br><br>የፍ/ብ/ሥ/ሥ/ህ/ቁ. 208 | 37303 | ኤ.ሲ.ዲ አይ/ሾካ-<br>ኢትዮጵያ<br><br>እና<br><br>እነ ሃይደር አሊ (ስምንት ሰዎች)  | ጥር<br><br>26/2001  | 41 |
| 642. | ዳኝነት የሚጠየቅበት መብትና ጥቅም በግልጽ ተለይቶ ያልተመለከተበት አቤቱታ የክስ ምክንያት እንደሌለው የሚቆጠር በመሆኑ ተቀባይነት የሌለው ስለመሆኑ                            | 38419 | የአዲስ ከተማ ክፍለ ከተማ ቀበሌ 19/20<br><br>አስ/ጽ/ቤት                     | የካቲት<br><br>5/2001 | 43 |

|      |                                                                                                                            |       |                                                                |                 |    |
|------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|----------------------------------------------------------------|-----------------|----|
|      | የፍ/ብ/ሥ/ሥ/ህ/ቁ. 33, 231                                                                                                      |       | እና<br>አቶ ያሲን ጀማል                                               |                 |    |
| 643. | ፍ/ቤቶች የቀረበላቸውን ክርክር መሠረት በማድረግ አግባብነት ያለውን ጭብጥ ሳይመሰርቱ የሚሰጡት ውሳኔ ህጋዊ ነው ሊባል የማይችል ስለመሆኑ                                     | 37391 | የኢትዮጵያ አየር መንገድ<br>እና<br>እነ ስዩም ማሞ (ሁለት ሰዎች)                   | የካቲት<br>3/2001  | 46 |
| 644. | በፍ/ቤት በመካሄድ ላይ ባለ ክርክር የግድ ተካፋይ መሆን የሚገባቸው ወገኖች በሚሰጠው ውሳኔ ጥቅማቸው /መብታቸው/ ሊነካ የሚችል የሆነ እንደሆነ ብቻ ስለመሆኑ<br><br>የፍ/ብ/ሥ/ሥ/ህ/ቁ.40 | 39540 | ናስ ፋድስ<br>የድ/ዳ/ጩ/ጩ/ፋብሪካ ተከራይ<br>እና<br>እነ ስንዱ ደጀኔ (ዘጠና ሦስት ሰዎች) | የካቲት<br>26/2001 | 48 |
| 645. | አንድ ጉዳይ ከዚህ ቀደም በፍርድ ያለቀ ነው ለማለት የሚቻልበት አግባብ የፍ/ብ/ሥ/ሥ/ህ/ቁ.5                                                                | 36780 | ወ/ሮ አወጣሽ አብርሃ<br>እና<br>አቶ ገ/ኪዳን እንግዳ                           | መጋቢት<br>3/2001  | 51 |

|      |                                                                                                                                                                                   |       |                                                                              |                     |    |
|------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|------------------------------------------------------------------------------|---------------------|----|
| 646. | ነዋሪነታቸው በተለያዩ የኢትዮጵያ ክልሎች በሆኑ ሰዎች መካከል የሚነሣ ክርክርን የክርክሩ ምክንያት የሆነው ንብረት የሚገኘው ወይም ውል የተደረገው በአንደኛው ክልል እንኳን ቢሆን የመዳኘት ሥልጣን ያላቸው የፌዴራል ፍ/ቤቶች ስለመሆናቸው<br><br>አዋጅ ቁ. 25/88 አንቀጽ 5(2) | 36460 | መሐመድ ሰዓዳይ ረጃ<br><br>እና<br><br>እነ አቶ ዓብዱልቃድር<br><br>መሐመድ ፈረጃ (ሰባት<br><br>ሰዎች) | መጋቢት<br><br>24/2001 | 59 |
| 647. | በተከራካሪ ወገኖች የተጠየቀን ዳኝነት አስመልክቶ ግልጽ ፍርድ አለመስጠት ስህተት ስለመሆኑ                                                                                                                          | 39144 | አቶ ልዑልሰገድ ቦኔ እና<br><br>ኢትዮ ሌዘር ኢንዱስትሪ<br><br>ኃ/የተ/የግል ማህበር                   | መጋቢት<br><br>24/2001 | 62 |
| 648. | የቀረበበትን ክስ ያመነ ተከሣሽ ባመነው መሠረት ውሳኔ ለመስጠት የሚከለክል በቂ የህግ ምክንያት እስከሌለ ድረስ ውሳኔ መስጠት የሚገባ ስለመሆኑ                                                                                         | 38597 | እነ ጋሻው መንግስቱ ካሣ<br><br>(ሁለት ሰዎች) እና<br><br>ናይል ትራንስፖርት<br><br>ኃ/የተ/የግል ማህበር  | ሚያዝያ<br><br>6/2001  | 65 |
| 649. | በአንድ ዘንግ የሚመደቡ ተከራካሪዎች እና አንድ ጭብጥ ላይ የሚቀርቡ ክርክሮች ተጣምረው እንዲታዩ ያለማድረግ መሠረታዊ የሥነ-ሥርዓት ግድፈት ስለመሆኑ<br><br>የፍ/ብ/ሥ/ሥ/ህ/ቁ. 11(5)                                                          | 40024 | ሸራተን አዲስ<br><br>እና<br><br>እነ<br><br>አቶ እያሱ መገረሣ                              | ሚያዝያ<br><br>29/2001 | 67 |



|      |                                                                                                                                                                        |       |                                                                                  |                  |    |
|------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|----------------------------------------------------------------------------------|------------------|----|
| 650. | የሥር ፍ/ቤቶች የፈፀሙትን ሥህተት ለማረም በሚል በሥር ፍ/ቤት ተከራካሪ ከነበሩ ወገኖች መካከል አንዱ ወገን ያቀረበውን አቤቱታ መነሻ በማድረግ ሌላኛው ወገን ሳይጠራና ሳያከራከር ውሳኔ መስጠት ተገቢነት የሌለው ስለመሆኑ<br><br>የፍ/ብ/ሥ/ሥ/ህ/ቁ. 348(1) | 34504 | አቶ አበበው የሺድንበር<br><br>እና<br><br>አቶ ካሣ በቀለ                                        | ሚያዝያ<br>6/2001   | 71 |
| 651. | በሥር ፍ/ቤት ያልተነሣን ክርክር መሠረት በማድረግ ይግባኝ ሰሚ ፍ/ቤት የሚሰጠው ውሳኔ አግባብነት የሌለው ስለመሆኑ<br><br>የፍ/ብ/ሥ/ሥ/ህ/ቁ. 329(1), 182(2)                                                           | 37761 | ገብረመስቀል ንጉሴ እና<br><br>አዲስ ልብስ ስፌት አ.ማ                                            | ሚያዝያ<br>20/20001 | 73 |
| 652. | ክስ በሚሰማበት የቀጠሮ ዕለት የይግባኝ ባይ አለመቅረብ ጋር በተያያዘ መዝገብ ሊዘጋ የሚችለው መልስ ሰጪው ይግባኙን ሙሉ በሙሉ ክዶ የተከራከረ እንደሆነ ብቻ ስለመሆኑ                                                               | 38181 | የኢትዮጵያ መንግሥት<br><br>ባለስልጣን<br><br>እና<br><br>እነ ወ/ሮ ትዕግስት<br>ወንድይፍራው (ሁለት<br>ሰዎች) | ግንቦት<br>4/2001   | 76 |
| 653. | ፍ/ቤት ተከራካሪ ወገን ያቀረበው የሰነድ ማስረጃ የሚጠቅም ያልሆነ እንደሆነና                                                                                                                       |       | ላዩን ሴኩራቲ ኩባንያ እና                                                                 |                  |    |

|      |                                                                                                                                                                                   |       |                                                     |                 |    |
|------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|-----------------------------------------------------|-----------------|----|
|      | የሰው ምስክር በተጨማሪነት የቆጠረ እንደሆነ ፍትሐዊ የሆነ ውሳኔን ለመስጠት የምስክሮችን ቃል መስማት ያለበት ስለመሆኑ                                                                                                        | 42706 | አቶ ጥላሁን<br>ገ/እግዚአብሔር                                | ግንቦት<br>25/2001 | 78 |
| 654. | በአንድ ፍ/ቤት የተሰጠን ፍርድ በይግባኝ ሰሚ ፍ/ቤት መለወጥ ወይም መሻሻል ተከትሎ ማናቸውም ተከራካሪ ወገኖች ፍርዱ ከመሰጠቱ በፊት ወደነበሩበት እንዲመለሱ የሚሰጥ ትዕዛዝ ያለውን ነባራዊ ሁኔታ በማገናዘብ እንጂ የግድ የሚሰጥ ስላለመሆኑ<br><br>የፍ/ብ/ሥ/ሥ/ህ/ቁ. 349(1) | 37741 | አቶ መኮንን ዘውዴ እና<br>እነ አቶ ተሾመ ሽፈራው<br>(ሦስት ሰዎች)       | ሰኔ<br>4/2001    | 80 |
| 655. | ተከራካሪ ወገኖች ባያነሱትም ፍ/ቤቶች የቀረበላቸውን ጉዳይ ለማስተናገድ ስልጣን ያላቸው ወይም የሌላቸው መሆኑን በመመርመር ተገቢውን ውሳኔ መስጠት ያለባቸው ስለመሆኑ<br><br>የፍ/ብ/ሥ/ሥ/ህ/ቁ. 9(2)                                                 | 38452 | የአ.አ ከተማ ቤቶች<br>ኤጀንሲ<br><br>እና<br><br>አቶ አለም ገብሩ    | ሰኔ<br>11/2001   | 82 |
| 656. | አንድን የመጀመሪያ ደረጃ መቃወሚያ በማንሣት ስልጣን የላኝም ያለ ፍ/ቤት ጉዳዩ በበላይ ፍ/ቤት ታይቶ በፍሬ ጉዳዩ ላይ እንዲያከራክር ጉዳዩ የተመለሰለት እንደሆነ ሌላ ተጨማሪ የመጀመሪያ ደረጃ መቃወሚያን መሠረት በማድረግ ጉዳዩን ለማየት አልቸልም ማለት የማይገባው ስለመሆኑ       | 39014 | አለሙ መግራ<br><br>እና<br><br>እምነቴ እንዳሻው ህንፃ<br><br>ተቋራጭ | ሰኔ<br>23/2001   | 84 |

|      |                                                                                                                                                                                                         |       |                                                                     |               |    |
|------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|---------------------------------------------------------------------|---------------|----|
| 657. | የይግባኝ ማመልከቻ ማቅረቢያ ጊዜው ያለፈበት ተከራካሪ ወገን የሚያቀርበው የማስፈቀጃ ማመልከቻ በበቂ ምክንያት የተደገፈ መሆን/አለመሆኑን ፍ/ቤቶች በጥሞና መመርመር ያለባቸው ስለመሆኑ<br><br>የፍ/ብ/ሥ/ሥ/ህ/ቁ. 326(1)                                                          | 38145 | ወ/ሮ አያልነሽ ዘገዩ<br><br>እና<br><br>አቶ ተስፋዬ ደምሴ                          | ሰኔ<br>30/2001 | 86 |
| 658. | አንድ ተከራካሪ ወገን በማስረጃነት የሚጠቅሳቸው ምስክሮች፣ ሰነዶች ወይም ሌላ አስረጃጅ (የሙያ) ማስረጃው በፍ/ቤቱ በኩል በጭብጥነት ተይዞ ከሚፈታው ፍሬ ነገር ጋር አግባብነት ያለው እና በህግ ተቀባይነት ያለው እስከሆነ ድረስ ቀርቦ መሰማት ያለበት ስለመሆኑ<br><br>የፍ/ብ/ሥ/ሥ/ህ/ቁ. 111, 249 እና 257 | 38683 | የትምህርት መሣሪያዎች<br>ማምረቻና ማከፋፈያ<br>ድርጅት<br><br>እና<br><br>አቶ ሣህሉ ወ/ማርያም | ሰኔ<br>25/2001 | 88 |
| 659. | ይግባኝ ሰሚ ፍ/ቤቶች የሥር ፍ/ቤት የሰጠውን ውሳኔ በአግባቡ ሳይመረምሩ እና ለውሳኔያቸው በቂ ምክንያት ሳይሰጡ መሻር የማይችሉ ስለመሆኑ<br><br>የፍ/ብ/ሥ/ሥ/ህ/ቁ. 182(1)                                                                                      | 38844 | የአዲስ አበባ መንገዶች<br>ባለሥልጣን<br><br>እና<br><br>ጋድ ቢዝነስ<br>ኃ/የተ/የግ/ማህ     | ሰኔ<br>25/2001 | 90 |
| 660. | ተከራካሪ ወገኖች በፍ/ቤት ትዕዛዝ እንዲቀርብላቸው የሚጠይቁት ማስረጃ                                                                                                                                                             |       | ቤዛ አማካሪ መሀንዲሶች                                                      |               |    |

|      |                                                                                                                                                                                                                  |       |                                                                                       |                  |     |
|------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|---------------------------------------------------------------------------------------|------------------|-----|
|      | የተያዘውን ጉዳይ ፍትሐዊ በሆነ መንገድ ዕልባት ለመስጠት የሚያስችል እስከ ሆነ ድረስ ጥያቄውን ፍ/ቤቶች ሊቀበሉት የሚገባ ስለመሆኑ                                                                                                                               | 36979 | ኃ/የተ/የግ/ማህበር<br><br>እና<br><br>ሚስተር ሸሬሃሪ<br><br>ብራማሻሪ ጌፓል                              | ሐምሌ<br>23/2001   | 94  |
| 661. | ሦስተኛ ወገኖች በፍ/ቤት በመካሄድ ላይ ባለ ክርክር እንዲገቡ የሚያስፈልግበት ሁኔታ<br><br>የፍ/ብ/ሥ/ሥ/ሀ/ቁ. 43                                                                                                                                     | 41544 | ሰላም የህዝብ ማመላለሻ<br>(አ.ማ) እና<br><br>ኒያላ ኢንሹራንስ አ.ማ                                      | ሐምሌ<br>8/2001    | 96  |
| 662. | <ul style="list-style-type: none"> <li>ፍ/ቤት የቀረበለትን የውል ይሰረዝልኝ፤ ጥያቄ ወደጌን በመተው የውል የፎርማሊቲን የተመለከተ ጭብጥ በማንሣትና ምክንያቱን በመለወጥ ውሳኔ መስጠት የማይገባው ስለመሆኑ</li> <li>በፍ/ብሔር ሕግ ሥነ-ሥርዓት መሰረት ጭብጥ ለመመስረት የሚቻልበት አግባብ</li> </ul> | 32299 | እነ አቶ ሰላሞን ከተማ<br>(ሁለት ሰዎች)<br><br>እና<br><br>እነ ሴንትራል ቬኑ<br>/የተ/የግል ማህበር<br>(አራት ሰዎች) | ጥር<br><br>7/2001 | 331 |
| 663. | የይግባኝ ሰሚ ፍ/ቤት በሥር ፍ/ቤት የተሰጠን ፍርድ ከመረመረ በኋላ የጉዳዩን ጭብጥ በመያዝ ወደ ሥር ፍ/ቤት የመለሰው እንደሆነ አስቀድሞ በሥር ፍ/ቤት የተሰጠውን ፍርድ እንደሌለ የሚያስቆጥረው ስለመሆኑ                                                                                  | 37313 | እነ አቶ መሐሪ<br>ተ/ማሪያም (ሁለት<br>ሰዎች)                                                      | ግንቦት<br>18/2001  | 271 |

|             |                                                                                                          |       |                                                                      |                     |     |
|-------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|----------------------------------------------------------------------|---------------------|-----|
|             |                                                                                                          |       | እ”<br><br>የወ/ሮ ገነት መኮንን<br>ወራሾች (ሁለት ሰዎች)                            |                     |     |
| <b>ቅጽ 9</b> |                                                                                                          |       |                                                                      |                     |     |
| 664.        | በክርክር የግድ ተከፋይ ሊሆኑ የሚገባቸው ወገኖች እና የፍ/ቤት ሚና<br><br>የፍ/ብ/ሥ/ሥ/ህ/ቁ. 39,(1),40(2)                             | 43424 | የኢትዮጵያ መንገዶች<br><br>ባለስልጣን<br><br>እና<br><br>እነ አቶ መስፍን /ስምንት<br>ሰዎች/ | ጥቅምት<br><br>10/2002 | 290 |
| 665.        | የቃል ክርክር እንዲሰማ በተቀጣረበት ዕለት ግራ ቀኝ የሆኑ ወገኖች ያልቀረቡ<br>እንደሆነ መዝገቡ መዘጋት ያለበት ስለመሆኑ<br><br>የፍ/ብ/ሥ/ሥ/ህ/ቁ. 69(2) | 43410 | የኢትዮጵያ ልማት ባንክ<br><br>እና<br><br>ሰላም የቴክኒክና የሙያ<br>ማሰልጠኛ ማዕከል         | ህዳር<br><br>30/2002  | 293 |
| 666.        | አንድን ፍሬ ነገር ለማስረዳት ተለይቶ የተመለከተ ማስረጃ እንዲቀርብ ህጉ<br>ካለስገደደ በቀር ይህንን ፍሬ ነገር በማንኛውም የማስረጃ ዓይነት ማስረዳት          | 47551 | ንግድ ማተሚያ ድርጅት<br><br>እና                                              | ታህሣሥ<br><br>6/2002  | 295 |

|      |                                                                                                                                                                                                                                                |       |                                                                      |                     |     |
|------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|----------------------------------------------------------------------|---------------------|-----|
|      | የሚቻል ስለመሆኑ                                                                                                                                                                                                                                     |       | አቶ ካሱ ሙላት                                                            |                     |     |
| 667. | ጣልቃ በመግባት በክርክር ተሳታፊ ለመሆን ጠይቆ የተፈቀደለትና የጣልቃ ገብነት አቤቱታውን ለተከራካሪ ወገኖች ማድረስ ሲገባው ይህን ባለመፈፀሙ መብቱ ከተሰረዘበት በኋላ ፍ/ቤቱ በሰጠው ውሳኔ ላይ በፍ/ብ/ሥ/ሥ/ህ/ቁ. 358 መሠረት የሚቀርብ አቤቱታ ተቀባይነት የሌለው ስለመሆኑ የፍ/ብ/ሥ/ሥ/ህ/ቁ. 41,358                                             | 40229 | ወ/ሮ ሽይሮ መሐመድ<br><br>እና<br><br>እነ ወ/ሮ መዲና በያን<br><br>(ሁለት ሰዎች)        | ታህሣሥ<br><br>15/2002 | 297 |
| 668. | በሌለበት ጉዳዩ እንዲታይ ትዕዛዝ የተሰጠበት ተከራካሪ ወገን ፍ/ቤቱ ለጉዳዩ የመጨረሻ ውሳኔ ከመስጠቱ በፊት አቤቱታው ሊስተናገድ የሚችልበት አግባብ የፍ/ብ/ሥ/ሥ/ህ/ቁ. 70(ሀ), 78,69,72                                                                                                                     | 43731 | ሲ.ጂ.ሲ.አሸርሲስ<br>ኮንስትራክሽን ኢትዮጵያ<br><br>ሊሚትድ<br><br>እና<br><br>ሰለሞን እንዳለ | ታህሣሥ<br><br>8/2002  | 299 |
| 669. | <ul style="list-style-type: none"> <li>በፍ/ብ/ሥ/ሥ/ህ/ቁ. 280 መሠረት መዝገብ ሊዘጋ የሚችልበት አግባብ</li> <li>ተከራካሪ ወገኖች በአቤቱታቸው ዳኝነት የሚጠይቁበትን ፍሬ ነገር በአግባቡ ከገለፁ ትክክለኛውን የህግ ድንጋጌ አለመጥቀሳቸው መብታቸውን የሚያስቀር ስላለመሆኑ</li> </ul> የፍ/ብ/ሥ/ሥ/ህ/ቁ. 280,69(2), 70(መ), 71(2) | 39581 | አቶ ውብሸት ካሣዬ<br><br>እና<br><br>የኢትዮጵያ ማዕድን<br><br>ሃብት ኮርፖሬሽን           | ጥር<br><br>25/2002   | 302 |

|      |                                                                                                                                                                                                         |       |                                                  |                     |     |
|------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|--------------------------------------------------|---------------------|-----|
| 670. | ተከራካሪ ወገኖች በአቤቱታቸው ላይ የጠቀሷቸውን የሰው ማስረጃዎች ሊለውጡ (ለቀይሩ) የሚችሉበት አግባብ<br><br>የፍ/ብ/ሥ/ሥ/ሕ/ቁ. 223/2/234                                                                                                         | 45984 | ኘሮፌሰር ረዳ<br>ተ/ኃይማኖት<br><br>እና<br><br>አቶ ልመንህ ተፈራ | ጥር<br><br>26/2002   | 304 |
| 671. | የክርክር ጭብጥ የሚመሰረተው ከሳሽ የሚያቀርበውን ክስና ማስረጃ በተከሳሽ የቀረበውን የመከላከያ መልስና ማስረጃ እንዲሁም ፍ/ቤቱ የቃል ምርመራ ሲያደርግ የሚያገኘውን ፍሬ ጉዳይ መሠረት በማድረግ ስለመሆኑ<br><br>የፍ/ብ/ሥ/ሥ/ህ/ቁ. 241,248                                            | 47252 | ወ/ሮ ፑሽፓላት ጆሴፍ<br><br>እና<br><br>አቶ ሠይፈ ጎሣዬ        | የካቲት<br><br>26/2002 | 307 |
| 672. | ዳኝነት እንደገና እንዲታይ (Review of judgement) በሚል የሚቀርብ አቤቱታ አስቀድሞ በተሰጠ ውሳኔ ላይ ይግባኝ የተባለበት ነው በሚል ምክንያት ብቻ ውድቅ ሊደረግ የማይገባ ስለመሆኑ (ከዚህ ቀደም በሰበር ችሎት የተሰጠው የሕግ ትርጉም የተለወጠ ስለመሆኑ)<br><br>የፍ/ብ/ሥ/ሥ/ህ/ቁ. 6(1)(ሀ),(ለ) | 43821 | ወ/ሮ ትርሃስ ፍስሀዬ እና<br><br>ወ/ሮ ዘነበች በሪሁን            | ጥር 5/2002           | 310 |
| 673. | ዳኝነት በድጋሚ እንዲታይ በሚል የሚቀርብ አቤቱታ ላይ በተሰጠ ትእዛዝ/ብይን ላይ የይግባኝ አቤቱታ ለማቅረብ የማይቻል ስለመሆኑ<br><br>የፍ/ብ/ሥ/ሥ/ሕ/ቁ. 6(3)(4)                                                                                            | 42871 | የቀድሞ ወረዳ 07 ቀበሌ<br>32 አስተዳደር ጽ/ቤት<br><br>እና      | ጥር<br><br>12/2002   | 315 |

|      |                                                                                                                                                   |       | ወ/ሮ ጆሮ ዋቅጅራ                                                                     |                     |     |
|------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|---------------------------------------------------------------------------------|---------------------|-----|
| 674. | በፍ/ብ/ሥ/ሥ/ህ/ቁ. 421 መሠረት ክስ ለመመስረት የሚቻልበት አግባብ<br><br>የፍ/ብ/ሥ/ሥ/ህ/ቁ. 418,421                                                                         | 37214 | አቶ ተስፋዬ አለሙ<br><br>እና<br><br>እነ ሐጂ ይማም<br>ሙዚይን(ሦስት ሰዎች)                         | የካቲት<br><br>25/2002 | 318 |
| 675. | በፍ/ብሔር ክርክር አንድ መብት ወይም ግዴታ አለ ብሎ የሚከራከር ወገን<br>መብቱ ወይም ግዴታው ስለመኖሩ የማስረዳት ሽክም ያለበት ስለመሆኑ                                                          | 44634 | አቶ ታዬ ሆሳዕና<br><br>እና<br><br>ወ/ሮ መሠረት ወልደየስ                                      | የካቲት<br><br>22/2002 | 320 |
| 676. | ፍ/ቤቶች ለቀረበላቸው ክስ ምክንያት የሆነው ነገር መቋረጡን ወይም ጨርሶ<br>መቅረቱን በክሱ ሂደት በማንኛውም ደረጃ በቂ በሆነ ማስረጃ በተገነዘቡ ጊዜ<br>ክሱን ሊዘጉት የሚገባ ስለመሆኑ<br><br>የፍ/ብ/ሥ/ሥ/ሥ/ህ/ቁ. 280 | 45371 | የገነተ-ጽጌ ቅ/ጊዮርጊስ<br>ማህበር በኩር ሰንበቴ<br><br>እና<br><br>እነ አቶ ማሞ ተሠማ<br><br>(ሦስት ሰዎች) | የካቲት<br><br>8/2002  | 322 |
| 677. | በፍ/ብ/ሥ/ሥ/ህ/ቁ. 216 መሠረት በድጋሚ ክስ እንዳይቀርብ ሊደረግ<br>የሚችልበት አግባብ                                                                                        | 36776 | መብራቱ፣ተ/ማሪያም፣<br>ገ/ማሪያም የሽርክና                                                    | መጋቢት                | 324 |



|      |                                                                                                                                                                                                                           |       |                                             |                    |     |
|------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|---------------------------------------------|--------------------|-----|
|      | የፍ/ብ/ሥ/ሥ/ህ/ቁ. 216(3)                                                                                                                                                                                                      |       | ማህበር እና<br>አቶ መብራቱ ዓንዳይ                     | 7/2002             |     |
| 678. | ይግባኝ ሰሚ ፍ/ቤት የሥር ፍ/ቤትን ውሣኔ በመሻር በዋናው ጉዳይ ላይ የራሱን ውሣኔ ካሳለፈና የበላይ የሆነ ፍ/ቤት ደግሞ የይግባኝ ውሳኔውን ባለመቀበል የሥር ፍ/ቤትን ውሣኔ በደፈናው በማፅናት የሚሰጠው ውሣኔ የተከራካሪ ወገን የይግባኝ መብት የሚያጣብብና የሥነ-ሥርዓት ህግ ደንብን የሚጥስ ስለመሆኑ<br>የፍ/ብ/ሥ/ሥ/ህ/ቁ. 341,342,343 | 44545 | ክፍሉ መሐሪ<br><br>እና<br><br>በላይ ከመላ            | መጋቢት<br><br>7/2002 | 326 |
| 679. | የማይንቀሳቀስ ንብረትን ለሰጠው ብድር በመያዣነት የያዘ ባለገንዘብ ባንክ መብቱ በይርጋ እስካልታገደ ድረስ የያዘውን ንብረት በጨረታ ለመሸጥ የሚገደድበት ተለይቶ በህግ የተቀመጠ የጊዜ ገደብ የሌለ ስለመሆኑ<br>አዋጅ ቁ. 97/90<br><br>አዋጅ ቁ. 216/92 አንቀፅ 2<br><br>የፍ/ብ/ሥ/ሥ/ሀ/ቁ. 394 - 449               | 44883 | አቶ ፈንታ ምህረቱ<br><br>እና<br><br>የኢትዮጵያ ንግድ ባንክ | መጋቢት<br><br>8/2002 | 328 |
| 680. | የፍ/ብ/ሥ/ሥ/ህ/ቁ. 43 ሊተረጎም የሚችልበት አግባብ                                                                                                                                                                                        | 39799 | የኢትዮጵያ መድን<br>ድርጅት                          | መጋቢት<br>21/2002    | 331 |

|      |                                                                                                                                                                                                                                                    |       |                                                      |                 |     |
|------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|------------------------------------------------------|-----------------|-----|
|      |                                                                                                                                                                                                                                                    |       | እና<br>ወ/ሮ ገነት ስዩም                                    |                 |     |
| 681. | <ul style="list-style-type: none"> <li>በተከራካሪ ወገኖች የሚቆጠሩ ማስረጃዎች ሳይሰሙ የሚቀሩት ለተያዘው ጉዳይ አግባብነት የሌላቸው መሆኑ ሲረጋገጥ ብቻ ስለመሆኑ</li> <li>ፍ/ቤቶች ተከራካሪ ወገኖች የቆጠሩትን ማስረጃ ሳይሰሙ ወደ ጌን በመተው አቤቱታቸውን በበቂ ማስረጃ አላስረዱም በሚል የሚደርሱበት መደምደሚያ አግባብነት የሌለው ስለመሆኑ</li> </ul> | 43845 | የገቢዎችና ጉምሩክ<br>ባለስልጣን<br>እና<br>ጌታይዳ ኃ/የተ/የግል<br>ማህበር | መጋቢት<br>20/2002 | 334 |
| 682. | <p>በፍ/ብ/ሥ/ሥ/ህ/ቁ. 208 መሠረት በሥር ፍ/ቤት የተደረገ እርማትን መነሻ በማድረግ የይግባኝ ሰሚ ፍ/ቤት አስቀድሞ የሰጠውን ውሳኔ ለመለወጥ የሚያስችለው የህግ አግባብ የሌለ ስለመሆኑ</p> <p>የፍ/ብ/ህ/ቁ. 208,209,320,(1) ,348(1)</p>                                                                               | 44931 | ወ/ሮ ሰዓዳ ኢድሪስ<br>እና<br>አቶ ረሺድ ቡባ                      | መጋቢት<br>20/2002 | 337 |
| 683. | የፍ/ቤትን ክብርንና የዳኝነት ሥርዓቱን መልካም አመራር ለማስጠበቅ ሲባል የማንኛውም ችሎት ሰብሳቢ ዳኛ በችሎት ውስጥ በሚገኝ ማንኛውም ሰው ላይ ቅጣት ሊወሰን የሚችልበት አግባብ                                                                                                                                    | 48237 | ወ/ሮ ሰኢዳ ሁሴን ይመር<br>ተጠሪ:የለም                           | መጋቢት<br>6/2002  | 339 |

|      |                                                                                                                                                                                                                                                                 |       |                                                                |                 |     |
|------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|----------------------------------------------------------------|-----------------|-----|
|      | የፍ/ብ/ሥ/ሥ/ህ/ቁ. 480                                                                                                                                                                                                                                               |       |                                                                |                 |     |
| 684. | ክስ የቀረበለት ፍ/ቤት ወደ ጉዳዩ ሥረ-ነገር ገብቶ ተከሳሽ የሆነን ወገን በሌለበት ባለዕዳ የሚያደርግ ውሳኔ ከመስጠቱ በፊት ተከሳሹ በአግባቡ ስለመጠራቱ ማረጋገጥ ያለበት ስለመሆኑ<br><br>የፍ/ብ/ሥ/ሥ/ህ/ቁ. 97, 95(3)                                                                                                                | 50022 | 5 ብራዘርስ ኃ/የተ/የግል<br><br>ማህበር<br><br>እና<br><br>ዓብደላ ኢብሮ ዩሴፍ     | መጋቢት<br>29/2002 | 341 |
| 685. | የንብረት ክፍፍል እንዲደረግ በፍርድ ቤት ውሳኔ ከተሰጠ በኋላ በውሳኔው ወቅት ንብረቱን በእጁ አድርጎ የሚገኘው ወገን የንብረቱን ስመ ሐብት ወደ ሌላ ሦስተኛ ወገን አዛውሮ ሲገኝ ፍርድ ቤቶች ሊከተሉት ስለሚገባው አካሄድ                                                                                                                       | 45038 | እነ ወ/ሮ አለሚቱ ዳዱ<br><br>(ሁለት ሰዎች)<br><br>እና<br><br>ወ/ሮ አስረስ አህመድ | መጋቢት<br>23/2002 | 343 |
| 686. | <ul style="list-style-type: none"> <li>ሐሰተኛ ቃል ተሰጥቷል በሚል ፍ/ቤት በፍ/ብ/ሥ/ሥ/ህ/ቁ. 481 መሠረት የጥፋተኝነትና የቅጣት ውሳኔ ሊሰጥ የሚችልበት አግባብ</li> <li>በአንድ የወንጀል ድርጊት ነፃ የተባለ ሰው እንደገና ሌላ ተጨማሪ ማስረጃ እንዲቀርብ ተደርጎ የሚቀጣበት አግባብ የሌለ ስለመሆኑ</li> </ul> የፍ/ብ/ሥ/ሥ/ህ/ቁ. 481 የወንጀል ህግ ቁ. 452(1) | 43005 | እነ አቶ አውግቸው<br><br>እርገጤ<br><br>(ሦስት ሰዎች)<br><br>ተጠሪ:የለም        | ሚያዝያ<br>19/2002 | 345 |

|      |                                                                                                                                                       |       |                                                                                       |                     |     |
|------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|---------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|-----|
| 687. | በፍ/ብ/ሥ/ሥ/ህ/ቁ. 6 መሠረት ውሣኔ ወይም ትዕዛዝ ለሰጠ ፍ/ቤት አቤቱታ ሊቀርብ የሚችልበት አግባብ<br><br>የፍ/ብ/ሥ/ሥ/ህ/ቁ. 6                                                               | 45839 | ወ/ሮ ይርጋለም ከበደ<br><br>እና<br><br>እነ ወ/ሮ ፅጌ ሚካኤል<br>(አምስት ሰዎች)                           | ሚያዝያ<br><br>5/2002  | 348 |
|      | በፍ/ብሔር ሥነ-ሥርዓት ህግ መሠረት ተጨማሪ ማስረጃ ሊቀርብ የሚችልበት አግባብ<br><br>የፍ/ብ/ሥ/ሥ/ህ/ቁ. 256, 345, 327                                                                  | 39853 | የመንግስት ቤቶች<br><br>ኤጀንሲ<br><br>እና<br><br>እነ የአፋር ነፃ አውጪ<br>ግንባር (ሁለት ሰዎች)              | ሚያዝያ<br><br>21/2002 | 350 |
| 688. | አቤቱታ የቀረበበት ጉዳይ ከማስረጃ ምዘና ጋር የተያያዘና የፍሬ ነገር ክርክር ላይ ያተኮረ እንደሆነ በሰበር ችሎት ሊስተናገድ የማይችል ስለመሆኑ<br><br>የኢ.ፌ.ዲ.ሪ ህገ-መንግስት አንቀጽ 80 (3), አዋጅ ቁ. 25/88 አንቀጽ 10 | 41526 | ትራንስ አፍሪካ<br><br>ትራንስፖርት አ.ማ<br><br>እና<br><br>ሙሉ ኤሌክትሮኒክስ<br>ኢንጅነሪንግ ኃ/የተ/የግል<br>ማህበር | ግንቦት<br><br>2/2002  | 353 |

|      |                                                                                                                                                                                        |       |                                                                     |                   |     |
|------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|---------------------------------------------------------------------|-------------------|-----|
| 689. | ተከራካሪ ወገኖች ጉዳያቸውን በእርቅ ለመጨረስ የተሰማሙና ይሄንኑም ስምምነት ለፍ/ቤት በማቅረብ ያስፀደቁ በሆነ ጊዜ ስምምነቱ እንደ ፍርድ ቤት ውሳኔ ተቆጥሮ መፈፀም ያለበት ስለመሆኑ<br><br>የፍ/ብ/ሥ/ሥ/ህ/ቁ. 277                                            | 52752 | እነ ከድር ሐጂ ሁሴን<br>(ሁለት ሰዎች)<br><br>እና<br>እነ አቶ አሚን ዑስማን<br>(ሁለት ሰዎች) | ሰኔ<br><br>16/2002 | 355 |
| 690. | ፍ/ቤቶች የቀረበላቸው አቤቱታ የክስ ምክንያት አለው ወይም የለውም ብሎ ለመወሰን በክስ ላይ የተገለፀው ነገር ቢረጋገጥ ከሰሸ የሆነው ወገን የጠየቀውን ዳኝነት ለማግኘት ህግ ይፈቅድለታል ወይስ አይፈቅድለትም የሚለውን ጥያቄ መመርመር ያለባቸው ስለመሆኑ                          | 45247 | አቶ ደጀኔ በላቸው<br><br>እና<br><br>አቶ ነስሩ አወል                             | ሰኔ<br><br>17/2002 | 358 |
| 691. | ሁለት ሰዎች ተጣምረው በተከሰሱ ጊዜ አንደኛው ወገን ጉዳዩ በሌለበት ከታየ በኋላ ወደ ክርክሩ እንዲገባ የተፈቀደለት እንደሆነ ሌላኛው ተከሰሽ አስቀድሞ ያነሳቸውን መቃወሚያዎች በድጋሚ ልታነሣና ልትከራከር አትችልም ሊባል የሚችልበት አግባብ የሌለ ስለመሆኑ<br><br>የፍ/ብ/ሥ/ሥ/ህ/ቁ. 5 | 49857 | ወ/ሮ ፈትለወርቅ መንገሽ<br><br>ፋንታ<br><br>እና<br><br>ወ/ሮ በላይነሽ ወ/ኪዳን         | ሰኔ<br><br>30/2002 | 361 |

|      |                                                                                                                                                                                       |       |                                                                                |                   |     |
|------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|--------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-----|
| 692. | በግልፅ ያልተካደ ፍሬ ነገር እንደታመነ ይቆጠራል የሚለው የሥነ- ሥርዓት ህግ ድንጋጌ ተፈፃሚ የሚሆነው ተከላኝ ቀርቦ ክርክሩን ባሰማ ጊዜ ስለመሆኑና ድንጋጌው የካሣ ጥያቄ ጋር በተያያዘ ተፈፃሚነት የሌለው ስለመሆኑ<br>የፍ/ብ/ሥ/ሥ/ህ/ቁ. 235(2),83                     | 48632 | አቶ ሙልሰ በየቻ<br><br>እና<br><br>አቶ ደበሌ በየቻ                                         | ሰኔ<br><br>14/2002 | 363 |
| 693. | ክስ የቀረበበት ወገን ክሱን ለማስተባበል የሚቆጥራቸው ማስረጃዎችን ተቀብሎ አለመስማት የመከላከል ህጋዊ መብትን የሚያጣበብ ስለመሆኑ<br>የፍ/ብ/ሥ/ሥ/ህ/ቁ5 223, 234, 137, 249, 256                                                           | 49660 | እነ መንበረ መንግስት<br>ቅዱስ ገብርኤል ገዳም<br>ት/ቤት (ሁለት ሰዎች)<br><br>እና<br><br>መምህር ሲሳይ ደጀኔ | ሰኔ<br><br>22/2002 | 365 |
| 694. | በፍ/ብ/ሥ/ሥ/ህ/ቁ. 5(1) መሠረት በድጋሚ ክስ ማቅረብ የማይቻለው በቀደመው ክርክር የተያዘው ጭብጥና የፍሬ ነገር ክርክር ተመሳሳይ መሆኑና የተከራካሪ ወገኖች አንድነት በመኖሩ ብቻ ሳይሆን በፍሬ ጉዳዩ ላይ የመጨረሻ ፍርድ የተሰጠ መሆኑ ሲረጋገጥ ስለመሆኑ<br>የፍ/ብ/ሥ/ሥ/ህ/ቁ. 5 | 52525 | ወ/ሮ የትምወርቅ<br>ሰብስቤ<br><br>እና<br><br>አቶ ሸዋረጋ ደመቀ                                | ሰኔ<br><br>29/2002 | 368 |
| 695. | የሥር ፍ/ቤት በመቃወሚያ ላይ የሰጠውን ውሳኔ የሚለውጥ ውሳኔ በይግባኝ ሰሚው ፍ/ቤት የተሰጠ እንደሆነ በግራ ቀኝ ወገኖችን በኩል የሚቀርቡ የፍሬ                                                                                           |       |                                                                                | ሐምሌ               |     |

|      |                                                                                                                                                                                                                                                                                          |       |                                                         |                    |     |
|------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|---------------------------------------------------------|--------------------|-----|
|      | ነገር ክርክሮችንና ማስረጃ በአግባቡ ለመስማት ብሎም የተከራካሪዎችን ይግባኝ መብት ላለማጣበብ ሲባል ጉዳዩ ወደ ሥር ፍ/ቤት መመለስ ያለበት ስለመሆኑ<br><br>የፍ/ብ/ሥ/ሥ/ህ/ቁ. 341(1)                                                                                                                                                                | 43331 | አቶ ገመቹ ቡቻላ<br><br>እና<br><br>አቶ በቀለ ኩማ (ቡቻላ)             | 19/2002            | 370 |
| 696. | ስልጣን ለሌለው የዳኝነት አካል ክስ ማቅረብና ክርክር ማካሄድ የይርጋ ጊዜን የሚያቋርጥ ስለመሆኑ ( ከዚህ ቀደም የሰበር ችሎት በተቃራኒው የሰጠው የህግ ትርጉም የተለወጠ ስለመሆኑ፡፡)<br><br>አዋጅ ቁ. 377/96 አንቀፅ 138, 147, 164(1)<br><br>የፍ/ብ/ሥ/ሥ/ህ/ቁ. 9, 23,(1) (ለ) ,231,(1)(ለ), 278(3)<br><br>የፍ/ብ/ህ/ቁ. 1851 (ለ),1852(1)<br><br>አዋጅ ቁ. 454/97 አንቀፅ 2(4)   | 36730 | የኢትዮጵያ ኤሌክትሪክ<br>ኃይል ኮርፖሬሽን<br><br>እና<br><br>አቶ አማረ ገላው | ሐምሌ<br><br>30/2002 | 372 |
| 697. | <ul style="list-style-type: none"> <li>በፍ/ብሔር ጉዳይ ተከሣሽ ለሆነ ወገን ከፍ/ቤት የሚላከውን መጥሪያ ለተከሳሹ ሊደርስ የሚችልበትን የተሻለ አማራጭ መንገድ በመለየት ሊላክ የሚገባ ስለመሆኑ</li> <li>የመኖሪያ አድራሻው በግልፅ ለሚታወቅ ተከሳሽ ፍ/ቤቱ የሚልከውን መጥሪያ በፍ/ቤቱ ቅጥር ግቢ ብቻ እንዲላጠፍ በማድረግ ተከሳሹ አልቀረበም በሚል በሌለበት ጉዳዩ እዲታይ የሚሰጥ ውሣኔ ተገቢነት የሌለው</li> </ul> | 50376 | ወ/ሮ ኤልሳቤጥ ገሰሰ<br><br>እና<br><br>በአራዳ ክ/ከተማ ቀበሌ           | ሐምሌ<br><br>12/2002 | 378 |

|              |                                                                                                                                                                                                               |       |                                                                                            |                            |     |
|--------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|--------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|-----|
|              | <p>ስለመሆኑ</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>መጥሪያ በአግባቡ እንዲደርሰው ያልተደረገ ተከላኝ በሌለበት ታይቶ የተሰጠበት ውሳኔ እንዲነሳለት የሚያቀርበው አቤቱታ ተገቢነት ያለው ስለመሆኑ</li> </ul> <p>የፍ/ብ/ሥ/ሥ/ህ/ቁ. 105(1), 78,</p>                      |       | 07/08 አስተዳደር ጽ/ቤት                                                                          |                            |     |
| <b>ቅጽ 10</b> |                                                                                                                                                                                                               |       |                                                                                            |                            |     |
| 698.         | <p>ከሳሽ የሆነ ወገን ክስ ለማቅረብ ምክንያት የሆኑትን ሁሉ በአንድ ላይና በአንድ ጊዜ አጠቃሎ ለመክሰስ የሚችል (የሚገባው) የነበረ ቢሆንም ሊጠይቅ ይገባው ከነበረው ቀንሶ ያቀረበው በፍ/ቤት ፈቃድ የሆነ እንደሆነ የቀረው መብት ላይ በድጋሚ ክስ ለመመስረት የሚችል ስለመሆኑ</p> <p>የፍ/ብ/ሥ/ሥ/ሕ/ቁ. 216(4)</p> | 43992 | <p>እነ አቶ ይልማ አንበሴ</p> <p>(አራት ሰዎች)</p> <p>እና</p> <p>እነ ወ/ሮ እመቤት መንገሻ</p> <p>(አምስት ሰዎች)</p> | <p>መጋቢት</p> <p>6/2002</p>  | 168 |
| <b>ቅጽ 12</b> |                                                                                                                                                                                                               |       |                                                                                            |                            |     |
| 699.         | <p>በፍ/ቤቶች ጣልቃ ገብቶ እንዲከራከር ትዕዛዝ የተሰጠው ተከራካሪ ወገን ጥሪ ተልኮለት ቀርቦ መልሱን አልሰጠም በሚል ምክንያት ከክርክሩ ውጪ እንዲሆን የሚሰጥ ትዕዛዝ በክርክሩ ውስጥ ያሉ ሌሎች ወገኖችን መብት የሚያጣብብና የሥነ-ሥርዓት ህግን የሚጥስ ስለመሆኑ</p>                                      | 53844 | <p>የወ/ሮ ቅጅነሽ አነስታል</p> <p>ወራሾች /ሦስት ሰዎች/</p> <p>እና</p> <p>የአዲስ አበባ ከተማ</p>                 | <p>ጥቅምት</p> <p>18/2003</p> | 297 |



|      |                                                                                                                                                                                                                                                                                         |       |                                                          |                 |     |
|------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|----------------------------------------------------------|-----------------|-----|
|      | የፍ/ብ/ሥ/ሥ/ህ/ቁ. 70, 41/3/, 199                                                                                                                                                                                                                                                            |       | መስተዳደር ስራና ከተማ<br>ልማት ቢሮ                                 |                 |     |
| 700. | በፍርድ ለሌላ ሰው የተላለፈ ንብረት የእኔ ነው በሚል የሚቀርብ አቤቱታ<br>ሊስተናገድ የሚችልበት አግባብ<br><br>የፍ/ብ/ሥ/ሥ/ህ/ቁ. 358, 418, 421, 455                                                                                                                                                                              | 50835 | እነ አቶ ምናሴ ኢትሶ<br>/ሁለት ሰዎች/<br><br>እና<br><br>ወ/ሮ ፋንታዬ ተረፈ | ጥቅምት<br>16/2003 | 300 |
| 701. | <ul style="list-style-type: none"> <li>• የግልግል ዳኝነት ጉባኤ እንደ ፍ/ቤት የዳኝነት አካሄድ ሁልጊዜ ጥብቅ የሆነ የሙግት ሥርዓትን ተከትሎ ጉዳዩን ማየት የሌለበት ስለመሆኑ</li> <li>• የግልግል ጉባኤ ጉዳዩን ለማየት ሊከፈል የሚገባውን የገንዘብ መጠን በተመለከተ ተገቢ ነው ብሎ ያመነበትን ያህል ሊወስን ስለመቻሉ</li> </ul> የፍ/ብ/ሥ/ሥ/ህ/ቁ. 318/5/, 317/1/<br><br>የፍ/ብ/ህ/ቁ. 3345 | 52942 | አቶ ገብሩ ኮሬ<br><br>እና<br><br>አቶ አመዲዮ ፌዴሬቼ                  | ጥቅምት<br>18/2003 | 303 |
| 702. | ተከራካሪ ወገኖች የሚሟገቱበት ጉዳይ የልዩ አዋቂ ምስክርነትና ማብራሪያ የሚያስፈልገው ሆኖ በሚገኝበት ጊዜ ፍርድ ቤቶች ይህ እንዲፈፀም ማድረግ ያለባቸው ስለመሆኑ<br><br>የፍ/ብ/ሥ/ሥ/ህ/ቁ. 136/1/                                                                                                                                                       | 48608 | ወጋገን ባንክ አ.ማ<br><br>እና<br><br>አቶ ሃብቶም ረዘነ                | ህዳር<br>02/2003  | 306 |

|      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |       |                                                              |                |     |
|------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|--------------------------------------------------------------|----------------|-----|
| 703. | <ul style="list-style-type: none"> <li>• ተከራካሪ ወገኖች እንዲሰሙላቸው የሚቆጥሯቸው የሰው ማስረጃዎች የማሰረዳት ብቃት ሊታወቅ የሚችለው ቃላቸው ከተሰማ በኋላ ስለመሆኑ</li> <li>• የተቆጠሩ ማስረጃዎች የማስረጃ አግባብነትና ተቀባይነት መርህ (relevancy and admissibility) ካልከለከለ በስተቀር በዝርዝር ሊሰሙ የሚገባ ስለመሆኑ</li> <li>• በሰው ማስረጃነት የተቆጠረ አዲተር በአዲት ሪፖርት ላይ ከተመለከተው ውጪ /የተለየ/ ሊያስረዳ አይችልም በሚል ምክንያት ሊሰማ አይገባም ሊባል የማይገባ ስለመሆኑ</li> </ul>              | 49502 | የኢትዮጵያ የእህል ንግድ ድርጅት<br><br>እና<br><br>እነ መርዕድ ተፈራ /ስድስት ሰዎች/ | ህዳር<br>01/2003 | 309 |
| 704. | <ul style="list-style-type: none"> <li>• መጥሪያ በጋዜጣ ጥሪ ሊደረግ የሚገባው ሌሎች አግባብነት ያላቸው የመጥሪያ አላላክ መንገዶች ቅደም ተከተላቸውን በጠበቀ መልኩ ከተከናወኑ በኋላ ስለመሆኑ</li> <li>• መጥሪያ በአግባቡ ደርሷል ለማለት የሚላክለት ሰው ስም በተሟላ ሁኔታ ተገልጾ መላክ ያለበት ስለመሆኑ</li> <li>• መጥሪያ በህጉ አግባብ እንዲደርሰው ሳይደረግ በሌለበት ጉዳዩ እንዲታይ ትዕዛዝ የተሰጠበት ወገን ትዕዛዙ እንዲነሳለት የሚያቀርበው አቤቱታ ተገቢነት ያለው ስለመሆኑ</li> </ul> <p>የፍ/ብ/ሥ/ሥ/ህ/ቁ. 94-110, 7870/ሀ/</p> | 53113 | እነ ወ/ሮ አበበች በጅጋ /ሁለት ሰዎች/<br><br>እና<br><br>ዶ/ር ተስፋዬ አካሉ      | ህዳር<br>03/2003 | 311 |
| 705. | በዋናው ክርክር ላይ በተሰጠ ፍርድ መብቱ የተነካበት ሰው በፍርድ አፈፃፀም ወቅት መብቱ ከተነካበት ሰው በተለየ ሥነ ሥርዓት ተቃውሞ ማቅረብ የሚገባው ስለመሆኑ                                                                                                                                                                                                                                                                                | 53607 | የምጥን መንደር መኖሪያ ቤቶች የህብረት ስራ ማህበር                             | ህዳር<br>14/2003 | 315 |

|      |                                                                                                                                                              |       |                                                                                             |                 |     |
|------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|---------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-----|
|      | የፍ/ብ/ሥ/ሥ/ህ/ቁ. 358, 418, 419                                                                                                                                  |       | እና<br>እነ ወ/ሮ ባዮች አይገምት<br>/ሦስት ሰዎች/                                                         |                 |     |
| 706. | አስቀድሞ የተሰጠን ውሳኔ ለማስነሳት መቃወሚያ ማቅረብ የሚችል ወገን በክርክሩ መግባት የሚገባው ሆኖ ነገር ግን ተካፋይ ያልነበረ እንደሆነ ባልተካፈለበት ክርክር የተሰጠውን ፍርድ መቃወም የሚችል ስለመሆኑ<br><br>የፍ/ብ/ሥ/ሥ/ህ/ቁ. 358, 41 | 42714 | የአዲስ አበባ ከተማ አስተዳደር የፍትህና ህግ ጉዳዮች ቢሮ<br><br>እና<br>እነ የሸቀጣ ሸቀጦች ጅምላ ንግድና አስመጪ ድርጅት /ሦስት ሰዎች/ | ህዳር<br>08/2003  | 318 |
| 707. | ከሳሽ የሆነ ወገን ያቀረበው ክስ ውድቅ በተደረገበት ሁኔታ ተከሳሽ የዳኝነት ክፍያውን ለከሳሽ እንዲከፍል የሚደረግበት የህግ አግባብ የሌለ ስለመሆኑ<br><br>የፍ/ብ/ሥ/ሥ/ህ/ቁ. 215, 462                                   | 46281 | ወ/ሮ አበበዬ አቢ ደራወርቅ<br><br>እና<br>ይገረም ፈዬ                                                      | ታህሳስ<br>28/2003 | 320 |
| 708. | • ልዩ ዕውቀትና ክህሎትን መሰረት በማድረግ አንድ ጉዳይ ተመርምሮ የተሰጠ የሙያ አስተያየት ሊስተባበል የሚችለው በጉዳዩ ላይ የተሻለ የሙያ እውቀትና                                                                | 47960 | አቶ ታከለ ባልቻ                                                                                  | ታህሳስ<br>12/2003 | 322 |

|      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |       |                     |               |     |
|------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|---------------------|---------------|-----|
|      | <p>ክህሎት ባለው ባለሙያ ጉዳዩን መርምሮ በሚሰጠው አስተያየት ስለመሆኑ</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• አንድን ሰው ለማጓጓዝ ውል የተዋዋለ ሰው በጉዞ ወቅት በተጓዥ ላይ ለደረሰ ጉዳት ሊከፍል የሚገባው የካሣ መጠን ከብር 40,000 መብላጥ የሌለበት ስለመሆኑ</li> <li>• የጉዳት ካሣ መጠኑ ከብር 40,000 ሊበልጥ የሚችለው በንግድ ህግ ቁ. 599 የተመለከተው መስፈርት መሟላቱ ሲረጋገጥ ስለመሆኑ</li> </ul> <p>የፍ/ብ/ሥ/ሥ/ህ/ቁ. 136/1/</p> <p>የንግድ ህግ ቁ. 597/1/</p>                |       | እና                  |               |     |
| 709. | <ul style="list-style-type: none"> <li>• የበላይ ፍርድ ቤት የስር ፍ/ቤትን ውሳኔ ሊሸር የሚችለው ህጋዊና በቂ ምክንያት ሲኖረው ብቻ ስለመሆኑ</li> <li>• በሥር ፍርድ ቤት የተረጋገጡትን ፍሬ ነገሮች የበላይ ፍርድ ቤት ውድቅ ለማድረግ የሚችለው የማይቀበልበትን ምክንያት በውሳኔው ላይ በግልጽ በማስፈር እንጂ በደፈናው “በተገቢው አልተረጋገጡም” የሚል ምክንያት በመስጠት ብቻ ስላለመሆኑና በዚህ መልክ የሥር ፍ/ቤት ውሳኔን በመሻር የሚሰጥ ፍርድ አግባብነት የሌለው ስለመሆኑ</li> </ul> <p>የፍ/ብ/ሥ/ሥ/ቁ. 341 እና ተከታዮቹ</p> | 58540 | ኪድስ ሊንክ<br>ኢንተርናሽናል | ጥር<br>27/2003 | 326 |
| 710. | <p>ሁለት ተከራካሪ ወገኖች አንደኛው በሌላኛው ላይ የፍርድ ባለሙብት ሆነው የአፈፃፀም አቤቱታው በተለያዩ ፍርድ ቤቶች በቀረበ ጊዜ በፍርድ የበሰለው</p>                                                                                                                                                                                                                                                                      | 57378 | ወ/ሮ አስቴር አርአያ       | ጥር<br>23/2003 | 329 |

|      |                                                                                                                                                                                                   |       |                                             |                 |     |
|------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|---------------------------------------------|-----------------|-----|
|      | ገንዘብ በመቻቻል እንዲፈፀም በሚል በአንድ ፍርድ ቤት ተጠቃሎ እንዲታይ ለማድረግ የሚሰጥ ትዕዛዝ አግባብነት ያለውና ህጋዊ ስለመሆኑ<br><br>የፍ/ብ/ሥ/ሥ/ህ/ቁ. 397                                                                                       |       | ወ/ሮ አምሳለ ፀሐይ                                |                 |     |
| 711. | በባንክ በኩል ከተላከ ገንዘብ ጋር በተገናኘ በአግባቡ ለተላከለት ሰው አልደረሰውም በሚል የሚቀርብ አቤቱታ በላኪው ወይም በተላከለት ሰው ስም ክስ ቀርቦ ከተወሰነ በኋላ በሌላኛው /በላኪው/በተላከለት/ሰው/ ስም የሚቀርብ አቤቱታ በፍ/ብ/ሥ/ሥ/ህ/ቁ. 5 የሚታገድ ስለመሆኑ<br><br>የፍ/ብ/ሥ/ሥ/ህ/ቁ. 5 | 51223 | ዳሽን ባንክ ኢ.ማ<br><br>እና<br><br>ወ/ሮ ሀመልማል መኮንን | የካቲት<br>24/2003 | 332 |
| 712. | በፍ/ብ/ሥ/ሥ/ህ/ቁ. 418 አቤቱታ እንዲያቀርብ ተፈቅዶለት ክርክር ተካሂዶ ውሣኔ የተሰጠበት ወገን በድጋሚ የፍ/ብ/ሥ/ሥ/ህ/ቁ. 447 "ን" መሰረት በማድረግ የሚያቀርበው አቤቱታ ተቀባይነት የሌለው ስለመሆኑ<br><br>የፍ/ብ/ሥ/ሥ/ህ/ቁ. 418, 447, 354                            | 53421 | ወ/ሮ ወርቅነሽ ዋሴ<br><br>እና<br><br>አቶ ባንተይረጋ ወርቁ | የካቲት<br>22/2003 | 335 |
| 713. | በመጀመሪያ በቀረበ የክስ መከላከያ መልስ ያልተካተተን የመጀመሪያ ደረጃ መቃወሚያ መልስ እንዲሻሻል በሚል ፍ/ቤት በሰጠው ትዕዛዝ መነሻነት ተካትቶ ሲቀርብ ተቀባይነት ሊያገኝ የሚችልበት የህግ አግባብ የሌለ ስለመሆኑ<br><br>የፍ/ብ/ሥ/ሥ/ህ/ቁ. 91, 244                               | 55973 | ወ/ሮ አፀደ ኤዶ<br><br>እና<br><br>አቶ ትኩ ዋቅሹም      | የካቲት<br>21/2003 | 339 |

|      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |       |                                                                     |                 |     |
|------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|---------------------------------------------------------------------|-----------------|-----|
|      | የፍ/ብ/ህ/ቁ. 1856                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |       |                                                                     |                 |     |
| 714. | <ul style="list-style-type: none"> <li>• ሌሎች ሰዎች ተከራካሪ በሆኑበት ጉዳይ ንብረትን አስመልክቶ በፍርድ ቤቱ የተሰጠ የማገጃ ትዕዛዝ ይነሳልኝ በሚል አቤቱታ አቅርቦ ውድቅ የተደረገበት ሰው በፍ/ብ/ሥ/ሥ/ህ/ቁ. 358 መሰረት ፍርድ ከተሰጠ በኋላ የሚያቀርበው አቤቱታ ተቀባይነት ያለው ስለመሆኑ</li> <li>• አንድ ክርክር መጀመሩን ያወቀ ወገን የክርክሩን ውጤት ጠብቆ መብቱን የሚነካበት ሆኖ ባገኘው ጊዜ ከውሳኔው በኋላ የሚያቀርበው አቤቱታ በፍ/ብ/ሥ/ሥ/ህ/ቁ. 358 መሰረት ተቀባይነት የሌለው ስለመሆኑ</li> </ul> <p>የፍ/ብ/ሥ/ሥ/ህ/ቁ. 358, 153/3/, 418-421</p> | 56795 | <p>አቶ ሙባረክ ከድር</p> <p>እና</p> <p>እነ ሚስተር ኑዋምባ ሲርር /አምስት ሰዎች/</p>     | የካቲት<br>21/2003 | 342 |
| 715. | <p>ፍርድ ቤቶች ከውሳኔ ሊደርሱ የሚገባው የተከራካሪ ወገኖችን የመሰማት፣ የመከላከል ብሎም በእኩልነት መርህ የመዳኘት መብት በጠበቀ መልኩ ስለመሆኑ</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 52546 | <p>እነ አቶ በቀለ አማረ /ሁለት ሰዎች/</p> <p>እና</p> <p>ወ/ሮ ብዙነሽ ግርማ</p>        | ታህሳስ<br>13/2003 | 347 |
| 716. | <p>ክስ ለመስማት ቀጠሮ ከተሰጠ በኋላ ያልቀረቡ ከሰላሳቸው ክርክሩ ውጪ እንዲሆኑ በማለት ትዕዛዝ የሰጠ ፍ/ቤት /ችሎት/ በራሱ ተነሳሽነት አስቀድሞ የሰጠውን ትዕዛዝ በማንሳት ከክሱ ውጪ የሆኑትን ከሰላሳቸው የክሱ አካል በማድረግ የሚሰጠው ውሳኔ ከሥነ ሥርዓት ህግ ውጪ ስለመሆኑ</p>                                                                                                                                                                                                                    | 55078 | <p>ማበረፋይድ</p> <p>ኃ/የተ/የግ/ማህበር</p> <p>እና</p> <p>እነ አሸናፊ አለሙ /ዘጠኝ</p> | ታህሳስ<br>25/2003 | 350 |

|      |                                                                                                                                                                      |       |                                                                         |                 |     |
|------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|-------------------------------------------------------------------------|-----------------|-----|
|      | የፍ/ብ/ሥ/ሥ/ህ/ቁ. 73, 74, 78                                                                                                                                             |       | ሰዎች/                                                                    |                 |     |
| 717. | የፍ/ብ/ሥ/ሥ/ህ/ቁ. 377 ተፈፃሚ ሊደረግ የሚችልበት አግባብ                                                                                                                              | 52193 | የኮንስትራክሽን እና<br>ቢዝነስ ባንክ አ.ማ<br><br>እና<br>እነ ወ/ሮ መድሀኒት ሃይሉ<br>/ሁለት ሰዎች/ | ታህሳስ<br>27/2003 | 352 |
| 718. | ክርክሩ በሌለበት እንዲቀጥል የተደረገበት ተከላኝ በተከታዩ ቀን ቀጠሮ ቀርቦ በቂ ሆኖ በሚገመት እክል ምክንያት በመጀመሪያው ቀን ቀጠሮ ያለመቅረቡን ካስረዳ መከላከያውን አቅርቦ የመከራከር መብት የሚኖረው ስለመሆኑ<br><br>የፍ/ብ/ሥ/ሥ/ህ/ቁ. 72, 78/1/ | 61846 | ወ/ሮ ፋጡማ ጀማል<br><br>እና<br><br>ወሮ ፋጡማ አስማን                                | ግንቦት<br>29/2003 | 355 |
| 719. | በፍ/ብ/ሥ/ሥ/ህ/ቁ. 358 እና 418 መሰረት በተሰጠ ፍርድ ላይ ተቃውሞ የሚቀርብበት ሥርዓት<br><br>የፍ/ብ/ሥ/ሥ/ህ/ቁ. 358, 359, 418, 222, 223, 137/3/                                                     | 55842 | የኦሮሚያ ከተሞች ፕላን<br>ኢንስቲትዩት<br><br>እና<br>እነ አቶ ካሣ ጮርሳ /አራት<br>ሰዎች/        | መጋቢት<br>23/2003 | 358 |

|      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |       |                                                                 |                |     |
|------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|-----------------------------------------------------------------|----------------|-----|
| 720. | በፍ/ብሔር ክርክር ፍ/ቤት አንድን ጉዳይ /ጭብጥ/ ለማስረዳት የሚቀርብን የሙያ ምስክርነት (expert witness) ውድቅ በማድረግ ባለሙያ ባልሆኑ ምስክሮች የተሰጠ የምስክርነት ቃልን ሊቀበል የሚችለው ይህን ለማድረግ የሚያስችል በቂ እና አሳማኝ ምክንያት ሲኖር ብቻ ስለመሆኑ<br><br>የፍ/ብ/ሥ/ሥ/ህ/ቁ. 136/1/                                                                                                                                                | 65930 | የሱ ኃ/የተ/የግ/ማህበር<br><br>እና<br><br>እነ አቶ ደጀኔ በቀለ<br><br>/ሁለት ሰዎች/ | ሰኔ 14/2003     | 362 |
| 721. | ከኢትዮጵያ ውጪ በሚገኝ ፍርድ ቤት የተሰጠ ፍርድ በኢትዮጵያ ፍርድ ቤቶች እውቅና ሊሰጠው ወይም ተቀባይነት ሊኖረው የሚችልበት አግባብ<br><br>የፍ/ብ/ሥ/ሥ/ህ/ቁ. 5, 456-461                                                                                                                                                                                                                                       | 59953 | ወ/ሮ አለምነሽ አበበ<br><br>እና<br><br>አቶ ተስፋዬ ገሰሰ                      | ሰኔ 02/2003     | 365 |
| 722. | <ul style="list-style-type: none"> <li>• በህግ የተቀመጠው የይግባኝ ማቅረቢያ ጊዜ ካለፈ በኋላ የይግባኝ አቤቱታ ለማቅረብ እንዲፈቀድ የሚቀርብ አቤቱታ ሊስተናገድ የሚችልበት አግባብ</li> <li>• ይግባኙ በጊዜው ሊቀርብ ያልቻለው የባለጉዳዩ ጠበቃ፣ነገረፈጅ ወይም ወኪል የሆነው ሰው ባለመቅረቡ ወይም ከነዚህ ሰዎች ጋር በተያያዘ በተከሰተ ጉድለት መሆኑ ከታወቀ የማስፈቀጃ አቤቱታው በበቂ ምክንያት የተደረገ ነው ለማለት የማይቻል ስለመሆኑ</li> </ul> <p>የፍ/ብ/ሥ/ሥ/ህ/ቁ. 326/2/ /1/ 323/2/ 325</p> | 57360 | አፍሪካ ኢንሹራንስ አ.ማ<br><br>እና<br><br>የኢትዮጵያ ንግድ ባንክ                 | ሐምሌ<br>15/2003 | 369 |
| 723. | በአንድ በመካሄድ ላይ ባለ የፍርድ ቤት ክርክር ተሳታፊ ለመሆን ጥያቄ አቅርቦ በብይን ውድቅ የተደረገበት እና በሌላ መዝገብ ክስ መስርቶ መብቱን                                                                                                                                                                                                                                                                | 62173 | ወ/ሪት ቤተልሄም ታደሰ                                                  | ሐምሌ<br>11/2003 | 371 |



|      |                                                                                                                                                                                                           |       |                                                            |                |     |
|------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|------------------------------------------------------------|----------------|-----|
|      | እንዲያስከብር በሚል ትዕዛዝ የተሰጠበት ወገን በዚህ ትዕዛዝ መሰረት አዲስ መዝገብ በማስከፈት ወይም በሌላ መዝገብ በመግባት የክርክር ተሳታፊ ከመሆን የሚያግደው ነገር የሌለ ስለመሆኑ ወይም ጉዳዩ አስቀድሞ በፍርድ ያለቀ ነው ለማለት የማይቻል ስለመሆኑ                                             |       | እና<br><br>እነ ወ/ሮ ሃና ታደሰ<br>/ሦስት ሰዎች/                       |                |     |
| 724. | ግልጽነት የጌደለው ክስ /አቤቱታ/ በቀረበ ጊዜ ክሱ በተከራካሪዎች አነሳሽነት ወይም ፍ/ቤቱ በራሱ ክሱ እንዲሻሻል ሳይደረግ በደፈናው የቀረበን የይገባኛል ጥያቄ ላይ የሚሰጥ ፍርድ ተገቢነት የሌለው ስለመሆኑ                                                                         | 63699 | አፔኖ ኢንጂነሪንግ<br>ኮንስትራክሽን ድርጅት<br><br>እና<br><br>አቶ ጥሩነህ ይመር  | ሐምሌ<br>15/2003 | 375 |
| 725. | ፍ/ቤቶች በባንክ ለተሰጡ ብድር መያዣነት የተሰጠ ንብረትን በአዋጅ ቁ. 97/90 ባንኩ ሲረከበው በብድሩ ገንዘብ እና በንብረቱ ወቅታዊ የዋጋ ግምት መካከል ያለውን ልዩነት ማስላት አስፈላጊ መሆኑን ባመኑ ጊዜ ይህንን ለማድረግ ልዩ የሂሳብ አዋቂ (expert witness) በመመደብ ለጉዳዩ እልባት ሊሰጡ የሚገባ ስለመሆኑ | 61227 | የኢትዮጵያ ልማት ባንክ<br><br>እና<br><br>እነ አቶ ኃይሉ አምበ<br>/ሁለት ሰዎች/ | ሐምሌ<br>14/2003 | 377 |
| 726. | • በፍርድ ቤት የእግድ ትዕዛዝ የተሰጠበትን የማይንቀሳቀስ ንብረት በተመለከተ የእግዱ ትዕዛዝ ተጥሶ ውል ለማዋዋል ስልጣን በተሰጠው አካል ፊት በተደረገ                                                                                                           | 61637 | ዶ/ር አልሑሴን                                                  | ሐምሌ            | 380 |

|      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |       |                                                                                               |                 |     |
|------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-----|
|      | <p>የሽያጭ ውል ለሦስተኛ ወገን በተላለፈ ጊዜ ሊኖር ስለሚችል ውጤት</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• እግዱ ተጥሶ በተከናወነው ተግባር መብቱ የተጎዳበት ሰው የእግዱን ትዕዛዝ በጣሰው ወይም እንዲጣስ ምክንያት በሆነው አካል ላይ ተገቢውን አቢቱታ በማቅረብ መብቱን ለማስከበር የሚችል ስለመሆኑ</li> </ul> <p>የፍ/ብ/ሥ/ሥ/ህ/ቁ. 156</p> <p>አዋጅ ቁ. 334/95 አንቀጽ 15/2/</p> <p>የፍ/ብ/ህ/ቁ. 1204, 1206, 1184, 1185, 1195</p> |       | <p>በድልገዋድ</p> <p>እና</p> <p>እነ ወ/ሮ ገነት ሐድጌ</p> <p>/ሁለት ሰዎች/</p>                                | 11/2003         |     |
| 727. | <p>በውጭ አገር የተሰጠ ፍርድ በኢትዮጵያ ፍርድ ቤት እውቅና ካልተሰጠው በስተቀር በተመሳሳይ ጉዳይ ላይ የቀረበ አቤቱታ አስቀድሞ በፍርድ ያለቀ ነው ሊባል የማይቻል ስለመሆኑ</p>                                                                                                                                                                                                                 | 54632 | <p>ወ/ሮ ራውዳ ሙሜ</p> <p>እና</p> <p>አምባሳደር አብደላ</p> <p>አብድራህማን</p>                                 | ግንቦት<br>29/2003 | 385 |
| 728. | <p>የኤክስፐርት ማስረጃ ሙሉ እምነት ሊጣለበት የሚችል ማስረጃ ስለሌለመሆኑ</p>                                                                                                                                                                                                                                                                               | 43453 | <p>አንበሳ የከተማ አውቶብስ</p> <p>አገልግሎት ድርጅት</p> <p>እና</p> <p>እነ ወ/ሮ ዘነበወርቅ ከበደ</p> <p>/ሁለት ሰዎች/</p> | ህዳር<br>15/2002  | 388 |

|      |                                                                                                 |       |                                                                              |                 |     |
|------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-----|
| 729. | የባለሙያ ማስረጃ ፍፁም ስላለመሆኑና ከሌሎች ማስረጃዎች ጋር ተገናዝቦ ብቃቱና ተአማኒነቱ ሊመዘን የሚገባ ስላለመሆኑ                        | 14981 | የኢትዮጵያ ልማት ባንክ<br><br>እና<br><br>ወ/ሮ ሀዋ መሐመድ                                  | ግንቦት<br>04/1998 | 391 |
| 730. | በህግ /ፍርድ/ ኃይል የተወሰደ ንብረት ሊመለስ የሚችልበት አግባብ<br><br>የፍ/ብ/ሥ/ሥ/ህ/ቁ. 349/1/                           | 44238 | አቶ ማሞ ደምሴ /ሦስት<br>ሰዎች/<br><br>እና<br><br>እነ አቶ አያሌው<br>ገ/እግዚአብሔር /ሦስት<br>ሰዎች/ | ጥር<br>09/2003   | 393 |
| 731. | ከሀራጅ ሽያጭ ጋር በተያያዘ የፍ/ብ/ሥ/ሥ/ህ/ቁ. 447 እና 453 ትርጉምና ሊፈፀሙ የሚችሉበት አግባብ<br><br>የፍ/ብ/ሥ/ሥ/ህ/ቁ. 447, 453 | 56130 | ሊሲ ታነሪ<br>ኃ/የተ/የግ/ማህበር<br><br>እና<br><br>እነ መአዛ አስፋው /ሦስት<br>ሰዎች/             | ጥር<br>26/2003   | 397 |
| 732. | • ክስ ለመስማት በተቀጠረበት ዕለት ለመቅረብ ያልቻለው በቂ ሊባል በሚችል እክል /ችግር/ ምክንያት መሆኑን ያስረዳ ተከላኝ በሌለበት ጉዳዩ እንዲታይ   | 54080 | እነ አቶ ላል ሮላንድ ቻፕ                                                             | ጥቅምት            | 401 |

|      |                                                                                                                                                                                                                                                                      |       |                                                                                     |                            |     |
|------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|-------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|-----|
|      | <p>በሚል የተሰጠው ትዕዛዝ እንዲነሳለት የሚያቀርበው አቤቱታ ተቀባይነት ያለው ስለመሆኑ</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• “በቂ ምክንያት” በሚል የሰፈረው ሃረግ ሊተረጎም የሚገባው ተከሳሹ ቀና ልቦና ያለው መሆኑንና የተለያዩ አግባብነት ያላቸው ነባራዊ ሁኔታዎችን ከግምት ውስጥ በማስገባት ስለመሆኑ</li> </ul> <p>የፍ/ብ/ሥ/ሥ/ህ/ቁ. 70/ሀ/, 72, 78/1/</p> |       | <p>ማን</p> <p>እና</p> <p>አቶ ዜና ወ/ማሪያም</p>                                             | 19/2003                    |     |
| 733. | <p>የልዩ አዋቂ ምስክሮች በፍ/ቤት የሚሾሙበት፣ የሙያ ግዴታቸውን የሚያከናውኑበት እና ፍ/ቤቶችም የሚቀርበውን ሙያዊ ምስክርነት ሊቀበሉ የሚችሉበት አግባብ</p> <p>የፍ/ብ/ሥ/ሥ/ህ/ቁ. 136</p>                                                                                                                                       | 44522 | <p>ጭላሎ ስራ ተቋራጭ</p> <p>ኃ/የተ/የግ/ማህበር</p> <p>እና</p> <p>አፍሪካ ኢንጂነርስ</p> <p>ኮንስትራክሽን</p> | <p>ታህሳስ</p> <p>15/2003</p> | 404 |
| 734. | <p>ክስ የቀረበበት ጉዳይ ለቃል ክርክር /ለመስማት/ በተቀጠረበት ዕለት ከሳሽ የሆነ ወገን በመቅረቱ በፍ/ብ/ሥ/ሥ/ህ/ቁ. 73 መሰረት የተዘጋ መዝገብን መነሻ በማድረግ በቀጥታ ይግባኝ ለማቅረብ የማይቻል ስለመሆኑ</p> <p>የፍ/ብ/ሥ/ሥ/ህ/ቁ. 73 74/2/</p>                                                                                             | 58487 | <p>ወ/ሮ አባይነሽ ገ/ህይወት</p> <p>እና</p> <p>ወ/ሮ እታገኝ ደሳለኝ</p>                              | <p>መጋቢት</p> <p>22/2003</p> | 407 |
| 735. | <p>በፍ/ቤት በተሰጠ ፍርድ ላይ የይግባኝ አቤቱታ ለማቅረብ የተቀመጠው የሥነ ሥርዓት ድንጋጌ ተግባራዊ ሊሆን የሚችልበትና የቀን አቆጣጠር ስሌት ተፈፃሚ</p>                                                                                                                                                                  | 59085 | ወ/ሮ ብርሃኔ አዱላ                                                                        | <p>መጋቢት</p> <p>05/2003</p> | 410 |

|              |                                                                                                                     |       |                                    |                 |     |
|--------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|------------------------------------|-----------------|-----|
|              | የሚደረግበት አግባብ<br>የፍ/ብ/ሥ/ሥ/ህ/ቁ. 323/2/                                                                                |       | እና<br>ግርማ አብዱሳ                     |                 |     |
| 736.         | ተከራካሪ ወገኖች የሚያቀርቡት የመጀመሪያ ደረጃ መቃወሚያዎች ላይ ብይን ሳይሰጥ በማለፍ የሚሰጥ ውሳኔ ተገቢነት የሌለው ስለመሆኑ<br>የፍ/ብ/ሥ/ሥ/ህ/ቁ. 244/2/ ሠ, 234     | 59294 | አቶ በቀለ ጃፋር<br>እና<br>እነ ወ/ሮ ሙሉነሽ ማሞ | መጋቢት<br>19/2003 | 413 |
| 737.         | አስቀድሞ በፍርድ ያለቀ ጉዳይ ጋር በተያያዘ "ቀጥተኛ የፍሬ ነገር ጭብጥ" በሚል የተቀመጠው ሃረግ ትርጉም<br>የፍ/ብ/ሥ/ሥ/ህ/ቁ. 5, 244/2/                       | 62330 | አቶ አዲኛ አጃው<br>እና<br>ቀስቅስ አየነው      | ሚያዝያ<br>03/2003 | 416 |
| 738.         | ጥሬ ገንዘብን በአደራ ከመስጠት ጋር በተያያዘ ክርክር የተነሳ እንደሆነ ገንዘቡ በአደራ መልክ መሰጠቱን ለማስረዳት ሊቀርብ ስለሚችል ማስረጃ<br>የፍ/ብ/ህ/ቁ. 2742 2782 2779 | 60204 | አቶ ታደሰ ደምሬ<br>እና<br>አቶ ጌታሁን ለቻሞ    | ሰኔ 14/2003      | 120 |
| <b>ቅጽ 13</b> |                                                                                                                     |       |                                    |                 |     |

|      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |       |                                                                             |              |   |
|------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|-----------------------------------------------------------------------------|--------------|---|
| 739. | <p>በሥር ፍ/ቤት ቀርቦ የተሰጠ ውሳኔ ለይግባኝ ሰሚ ፍ/ቤት ቀርቦ በተወሰነ መልኩ ተሻሽሎ መወሰኑ በጉዳዩ ቅር የተሰኘ ወገን ውሳኔውን አስመልክቶ ለሰበር ችሎት የሚያቀርበው አቤቱታ የመጨረሻ ፍርድ ያልተሰጠበት ነው ለማለት የማይቻል ስለመሆኑ</p> <p>የትግራይ ብ/ክ/መ/ አዋጅ ቁ.93/97 አንቀጽ 30(2)(ሀ),</p> <p>አዋጅ ቁ.49/94 አንቀጽ 16(ለ) እና 17</p>                                                          | 61480 | <p>አቶ ገ/እግዚአብሔር ከበደ</p> <p>እና</p> <p>ወ/ት ሠላማዊት ወ/ገብርኤል</p>                  | ጥቅምት 22/2004 | 2 |
| 740. | <ul style="list-style-type: none"> <li>የበታች ፍርድ ቤቶች ውሳኔ በሰበር ችሎት የተሻረ ሲሆን በውሳኔው መብቱ የተነካ ወገን በፍ/ብ/ሥ/ሥ/ሀ/ቁ 358 መሰረት ለሰበር ችሎት መቃወሚያ ማቅረብ የማይችል ስለመሆኑ፤</li> <li>መብታቸው የተነካ ወገኖች ሊስተናገዱ ስለሚችሉበት አግባብ፤</li> </ul> <p>የፍ/ብ/ሥ/ሥ/ሀ/ቁ. 358</p> <p>የኢ.ፌ.ዴ.ሪ ህገ መንግስት አንቀጽ 80(3)(ሀ)</p> <p>አዋጅ ቁ. 25/88 አንቀጽ 10</p> | 31264 | <p>ወ/ሮ እመቤት መኰንን እና</p> <p>ወረዳ 20 ቀ. 29 አ/ጽ/ቤት</p> <p>ተቃዋሚ አቶ አይናዲስ ገዳሙ</p> | ህዳር 06/2004  | 5 |
| 741. | <p>በተከሳሽ ወይም ከሳሽ ሞት ምክንያት በፍ/ቤት በመካሄድ ላይ የነበረ ክርክር በተቋረጠ ጊዜ ክርክሩ በወራሾች አማካኝነት ሊቀጥል የሚችልበት ሁኔታና በህጉ የተቀመጠው የጊዜ ገደብ ተፈፃሚ ሊሆን የሚችልበት አግባብ፤</p>                                                                                                                                                              | 62452 | <p>እነ የሚች ወንድሙ ደምሴ ሚስትና ወራሾች (ሶስት ሰዎች)</p>                                  | ጥር 03/2004   | 7 |

|      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |       |                                       |                |    |
|------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|---------------------------------------|----------------|----|
|      | የፍ/ብ/ሥ/ሥ/ህ/ቁ.49(1), 55(2)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |       | እና<br>አቶ በርሄ ንስራን                     |                |    |
| 742. | በንብረት ላይ በፍ/ቤት የተሰጠን የእግድ ትዕዛዝ በፍ/ብ/ሥ/ሥ/ህ/ቁ. 158 መሠረት መልሶ ለማንሳት ስለሚቻልበት አግባብ፤<br><br>የፍ/ብ/ሥ/ሥ/ህ/ቁ. 158                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 71316 | የኢት/ያ ንግድ ባንክ<br><br>እና<br>ለገሠ ጌታሁን   | ግንቦት<br>9/2004 | 13 |
| 743. | <ul style="list-style-type: none"> <li>• በአንድ ጉዳይ በከሳሽነትና በተከሳሽነት በተሰየሙ ወገኖች መካከል በተካሄደ ክርክር የተሰጠ ፍርድ ጋር በተያያዘ መብት ወይም ጥቅም አለኝ የሚል ወገን ወይም እርሱ ባልተካፈለበት ሁኔታ በመካሄድ ላይ ባለ ክርክር መብቱ/ጥቅሙ የሚገዳበት ሰው በክርክሩ በመግባት መብቱን በህግ አግባብ ሊያስከብር ስለሚችልበት ሁኔታ፤</li> <li>• ከላይ በተመለከተውና ባልተካፈለበት ክርክር የተሰጠ ፍርድ ሥርዓትን ባለመከተል የተሰጠ ነው በሚል ምክንያት ብቻ ፍርዱ ዋጋ እንዲያጣ ወይም አንዴ የተሰጠ ፍርድን ወደ ጌን በመተው በሌላ ጊዜ በሚሰጥ አዲስ ፍርድ እንዲቀየር ለማድረግ የሚያስችል የህግ አግባብ የሌለ ስለመሆኑ፤</li> </ul> <p>የፍ/ብ/ሥ/ሥ/ህ/ቁ. 41, 358, 212</p> | 67127 | አቶ አበራ ሁንዴ<br><br>እና<br>ፍንፍኔ የደን ደርጅት | ሰኔ 08/2004     | 16 |
| 744. | በበላይ ፍ/ቤት ትዕዛዝ አንድን በነጥብ ወደ ሥር ፍ/ቤት የተመለሰ ጉዳይ አይቶ እልባት እንዲሰጥበት የተላለፈለት ፍ/ቤት የተመለሰውን ጉዳይ የበላይ ፍ/ቤት                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 72189 | አቶ ካሳዬ ያደቴ                            | ሰኔ 18/2004     | 20 |

|      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |       |                                                                                               |                    |    |
|------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|----|
|      | የሰጠውን ፍርድ መሠረት በማድረግ በአግባቡ ውሳኔ ለመስጠት ተገቢውን ጥረት ማድረግ ያለበት ስለመሆኑ፤<br><br>የፍ/ብ/ሥምሥ/ህ/ቁ. 343(1)                                                                                                                                                                                                                                                                    |       | እና<br><br>ሲቮር                  ፍራንቸስኮ<br><br>ቪንሲያ                                             |                    |    |
| 745. | <ul style="list-style-type: none"> <li>• በፍ/ብ/ሥ/ሥ/ህን ውስጥ የተመለከቱት የይርጋ ድንጋጌዎች የሚታዩበት አግባብ በፍ/ብ/ህን በተመለከቱት የይርጋ ጊዜ አቆጣጠር ድንጋጌዎች ስለመሆኑ፤</li> <li>• በፍ/ብ/ሥ/ሥ/ህ/ቁ. 78 መሠረት በሌለሁበት የተሰጠ ፍርድ ይነሳልኝ በሚል ጥያቄ በቀረበ ጊዜ በህን የተመለከተው የአንድ ወር ግዜ ገደብ በፍታብሔር ህን የይርጋ ጊዜ አቆጣጠር ስሌት መሠረት ሊሰላ የሚገባ ስለመሆኑ፤</li> </ul> <p>የፍ/ብ/ህ/ቁ. 1848, 1856(2)</p> <p>የፍ/ብ/ሥ/ሥ/ህ/ቁ. 78, 195</p> | 76601 | አቶ ሸመልሽ አማረ<br><br>እና<br><br>አቶ አማረ መኮንን                                                      | ሰኔ 18/2004         | 23 |
| 746. | ግዜው ያለፈበት የይግባኝ አቤቱታን ማስፈቀጃ በመቀበል ፍርድ ከተሰጠ በኋላ በበላይ ፍ/ቤት በተካሄደ ክርክር የማስፈቀጃ አቤቱታው ተቀባይነት ማግኘቱ ተገቢነት የሌለው ስለመሆኑ ውሳኔ የተሰጠ እንደሆነ የስር ፍ/ቤት በዋናው ጉዳይ ላይ የሚሰጠው ፍርድ ተፈፃሚነት የማይኖረው ስለመሆኑ፤<br><br>የፍ/ብ/ሥ/ሥ/ህ/ቁ. 325,326,349                                                                                                                                              | 74785 | አፍሪካ                  ኢንሹራንስ<br><br>ኩባንያ አ/ማ<br><br>እና                  የኢትዮጵያ<br><br>ንግድ ባንክ | ሐምሌ<br><br>03/2004 | 27 |
| 747. | • የፍ/ብ/ሥ/ሥ/ህግ በግልጽ ያልሸፈነችውና ለፍ/ቤት የቀረቡ ጉዳዮችን አካሄድ                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 76786 | አቶ አልዩ ተክሉ                                                                                    | ሐምሌ                | 31 |



|      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |       |                                                         |             |    |
|------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|---------------------------------------------------------|-------------|----|
|      | <p>(አሰራር) በተመለከተ ህጉ ከመውጣቱ በፊት ተጽፈው በሥራ ላይ የነበሩ አግባብነት ያላቸው ህጌች እንደ አግባብነቱ ሥራ ላይ ሊውሉ የሚችሉ ስለመሆኑ፤</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• ክስ አቅርቦ ለከሳሽ የሚላከውን መጥሪያ ከፍ/ቤት ወጪ አድርጎ ነገር ግን ለተከሣሽ መጥሪያውን ከማድረሱ በፊት ክሱ እንዲቋርጥ ያደረገ ከሣሽ ለዳኝነቱ የከፈለው ገንዘብ በመሉ እንዲመለስለት የሚያቀርበው ጥያቄ ተቀባይነት የሌለው ስለመሆኑ፤</li> <li>• በፍ/ቤት ክስ የመሰረተ (ያቀረበ) ወገን የክስ መሰማቱ ሂደት ከመጀመሩ በፊት ክሱን በማንሣት መዝገቡ እንዲዘጋ ያደረገ ከሆነ ለዳኝነት ከከፈለው ገንዘብ ለፍ/ቤቱ በኪሣራ ስም የሚቀነሰው ተቀንሶ ቀሪው ገንዘብ ሊመለስለት የሚገባ ስለመሆኑ</li> </ul> <p>የፍብ/ሥ/ሥ/ህ/ቁ. 232(1) (ለ) ,245(4),3,278(1)</p> <p>የህግ ክፍል ማስታወቂያ 177/74 አንቀጽ 11</p> |       | እና                                                      | 03/2004     |    |
| 748. | በፍብ/ሥ/ሥ/ህ/ቁ. 41 የተመለከተው የጣልቃ ገብነት ሥርዓት አፈፃፀም                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 77322 | የደብረ ዘይት መዋዕ ቅዱስ ሚካኤል ቤተክርስቲያ እና እነ እሌኒ ዓለማየሁ (ሁለት ሰዎች) | ሐምሌ 17/2004 | 34 |

|              |                                                                                                                                                                                                                                                              |       |                                          |                     |    |
|--------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|------------------------------------------|---------------------|----|
| 749.         | በተከራካሪዎች ፈቃድ ላይ በተመሰረተ ሁኔታ በህግ ስልጣን ባላቸው የሽሪዓ ፍ/ቤቶች ክርክር ተካሂዶ በፍርድ ያለቀን ጉዳይ በተመለከተ እንደ አዲስ በመደበኛ ፍ/ቤት ክስ ሊቀርብ የማይችል ስለመሆኑ<br><br>አዋጅ ቁ.188/92 አንቀጽ 4(2), 5(4)<br><br>የኢ.ፌ.ዴ.ሪ ህገ መንግስት አንቀጽ 78(5), 34(5)                                                     | 58119 | ወ/ሮ ፋጡማ ጀማል<br><br>እና<br><br>አቶ ዓሊ በከር   | ጥቅምት<br><br>21/2004 | 37 |
| 750.         | በህጉ አግባብ ሊሟላ የሚገባው የዳኞች ቁጥር ባልተሟላበት ሁኔታ የሚሰጥ ትዕዛዝ ወይም ውሳኔ እንደተሰጠ የማይቆጠርና ህጋዊ ውጤት ሊኖረው የማይችል ስለመሆኑ፤<br><br>የፍ/ብ/ሥ/ሥ/ህ/ቁ. 73,337                                                                                                                               | 73696 | ወ/ሪት ሃና አበበው<br><br>እና<br><br>አቶ አብዱ ይመር | ሚያዝያ<br><br>9/2004  | 39 |
| <b>ቅጽ 14</b> |                                                                                                                                                                                                                                                              |       |                                          |                     |    |
| 751.         | አንድ ለእዳ መክፈያነት በአፈፃፀም በጨረታ እንዲሸጥ በተደረገ ንብረት ጨረታ ላይ በመካፈል የጨረታው አሸናፊ ከሆነ በኋላ የጨረታ ሽያጭን ለመፈፀም ያልቻለ ወገን ንብረቱ በቀጣይ በወጣ ጨረታ ቀርቦ ሲሸጥ የተገኘው የሽያጭ ዋጋ ዝቅተኛ የሆነ እንደሆነ የመጀመሪያው ጨረታ አሸናፊ ለተከሰተው የዋጋ ልዩነት ለፍርድ ባለዕዳው በካሣ መልክ እንዲከፈል የሚገደድ ስለመሆኑ፤<br><br>የፍ/ብ/ሥ/ሥ/ህ/ቁ. 429 | 72017 | አቶ ጌታ ኤጀታ<br><br>እና<br><br>አቶ ሙደሲር ረዳ    | ጥቅምት<br><br>20/2005 |    |

|      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |       |                                                                       |                            |  |
|------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|-----------------------------------------------------------------------|----------------------------|--|
| 752. | <ul style="list-style-type: none"> <li>• በህግ የሰውነት መብት የተሰጣቸው ተቋማት (ወገኖች) በድሀ ደንብ ዳኝነት ሳይከፍል በፍ/ቤት ለመስተናገድ የሚያቀርቡት ጥያቄ ተቋሙ ከሚገኝበት የገንዘብ አቋም አኳያ ተገናዝቦ መታየት ያለበት ስለመሆኑና ተቋሙ የሚገኝበትን የገንዘብ አቋም (Financial status) ለመለየት ተቀባይነት ስለሚኖረው የማስረጃ አይነት፤</li> <li>• ለዳኝነት የሚከፈለውን ገንዘብ ለመክፈል አልቸልም በሚል በድሀ ደንብ ለመስተናገድ የህግ ሰውነት የተሰጠው ተቋም የሚያቀርበው አቤቱታ ሊስተናገድ ስለሚችልበት አግባብ፤</li> </ul> <p>የፍ/ብ/ሥ/ሥ/ሀ/ቁ. 467</p> <p>የንግድ ህግ</p>                                                          | 79555 | <p>ቤተልሄም ፋርማሲ ቲዩካል ኃ/የተ/የግል ማህበር</p> <p>እና</p> <p>የኢትዮጵያ ልማት ባንክ</p>  | <p>ታህሳስ</p> <p>02/2005</p> |  |
| 753. | <ul style="list-style-type: none"> <li>• በፍ/ብ/ሥ/ሥ/ሀ/ቁ.43 መሠረት ወደ ክርክር እንዲገባ የተደረገ 3ኛ ወገን በክርክሩ ሂደት ሊያነሣ ስለሚችለው የክርክር አይነትና አድማስ፤</li> <li>• 3ኛው ወገን ሊያነሣ የሚችላቸው የክርክር ፈርጆች በአንድ በኩል ከተከሰቱ ጋር ሆኖ ድርሻ ክፍያ ወይም ስለተከሰቱ ሆኖ የካሣ ክፍያ የመክፈል ግዴታ ያለበት መሆኑን ተቀብሎ በተከሰቱ እግር ተተክቶ ተከሰቱ ለካሣ ሥራነት የማይኖርበት መሆኑን፤ ኃላፊነት አለበት የሚባል ቢሆን እንኳን ሊከፈል የሚገባው የካሣ ክፍያ መጠን ላይ ከካሣ ጋር ንጽጽር በማድረግ መሟገት ሲሆን በሌላ በኩል ደግሞ ድርሻ ወይም ካሣ ለመክፈል ለተከሰቱ ከህግ ወይም ከውል የመነጨ ግዴታ የለባቸውም በማለት መከራከር ስለመሆናቸው፡፡</li> </ul> | 79465 | <p>ናይል ኢንሹራንስ ኩባንያ አ/ማ</p> <p>እና</p> <p>እነ አቶ አገኘው ገረመው (ሁለት ሰዎች)</p> | ጥር 14/2005                 |  |

|      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |       |                                                                |            |  |
|------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|----------------------------------------------------------------|------------|--|
|      | <ul style="list-style-type: none"> <li>• 3ኛ ወገን ጣልቃ ገብ በክርክር ሂደቱ መሟገት የሚችለው ከተከሰሰ ጋር ብቻ ነው ለማለት የማይቻል ስለመሆኑ፤</li> <li>• የፍ/ብ/ሥ/ሥ/ህ/ቁ. 43 አስፈላጊነት ተከታታይ ክስ ሳይኖር ተያያዥነት ያላቸው ጉዳዮች በአንድነት እንዲታዩ በማድረግ የኃላፊነት መጠኑን እንዲሁም ከፋዩን ወገን በመለየት የመጨረሻ እልባት ለመስጠት ስለመሆኑ፤</li> <li>• በፍ/ብ/ሥ/ሥ/ህ/ቁ. 43 መሠረት ጣልቃ የሚገባ ወገን ከመነሻውም ከተከሰሱ ጋር የህግ ወይም የውል ግንኙነት የሌላም በማለት ክርክር ያቀረበ እንደሆነ በመካሄድ ላይ ባለው ክርክር ተሳታፊ ሊደረግ የሚችልበት አግባብ የማይኖር ስለመሆኑና ይህን መሰል ክርክር ራሱን በቻለ ሌላ መዝገብ ታይቶ ሊወሰን የሚገባ ስለመሆኑ፤</li> </ul> <p>የፍ/ብ/ሥ/ሥ/ህ/ቁ. 43(1),76</p> <p>የፍ/ብ/ህ/ቁ.1896,1897,1908,1909</p> <p>የንግድ ህግ ቁ.687,688,683</p> |       |                                                                |            |  |
| 754. | <ul style="list-style-type: none"> <li>• የወጪና ኪሣራ ክፍያ ጉዳይ ሊስተናገድ ሊወሰን የሚገባው በዋናው ጉዳይ ፍርድ (ውሳኔ) በተሰጠበት መዝገብ ስለመሆኑ፤</li> <li>• ወጪና ኪሣራ ክፍያን በተመለከተ ማን መክፈል እንዳለበት በዋናው ጉዳይ ላይ ተለይቶ ከተወሰነ በኋላ ምን ያህል መክፈል እንዳለበት በተመለከተ ደግሞ ዋናው ፍርድ ባረፈበት መዝገብ የወጪና ኪሣራ ዝርዝር ቀርቦ ሌላኛው</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 83701 | የገቢዎችና ጉምሩክ ባለሥልጣን ድሬዳዋ ቅ/ጽ/ቤት<br><br>እና<br><br>ወ/ሮ ህንደያ እንድረስ | ጥር 27/2005 |  |

|      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |       |                                                                        |            |  |
|------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|------------------------------------------------------------------------|------------|--|
|      | ተከራካሪ ወገን ስለቀረበው የወጪና ኪሣራ አስፈላጊነት ስለመጡ እና በእርግጥም ወጪና ኪሣራ ስለመውጣቱ በተመለከተ የበኩሉን ክርክር ካቀረበ በኋላ የወጪና ኪሣራ ልኩ ሊወሰን የሚገባ ስለመሆኑ፤<br>የፍ/ብ/ሥ/ሥ/ህ/ቁ. 183, 378, 462-464                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |       | ወኪል አብዱ ዓሊ                                                             |            |  |
| 755. | አንድን ክርክር ለማስረዳት የቀረበን ማስረጃ ህጋዊነት አስመልክቶ የሚቀርብ ክርክር ሊቀርብና ታይቶ ሊወሰን የሚገባው በዚያው ዋናው ጉዳይ በቀረበበት ፍ/ቤት ስለመሆኑ፤                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 74890 | ወ/ሮ ሚስጢር ሰለሞን<br><br>እና<br><br>እነ አቶ ፍቃዱ ካሣሁን<br>(አምስት ሰዎች)            | ጥር 30/2005 |  |
| 756. | <ul style="list-style-type: none"> <li>• አንድ መዝገብ ላይ የተከሰሱ ሰዎች የኃላፊነት ምንጭ ከተለያዩ የህግ ማዕቀፍ (ክፍል) በሆነ ጊዜ አንደኛው ወገን የተነሣው የይርጋ ክርክር በሌላኛው ወገን እንደተነሣ የማይቆጠር ስለመሆኑ፤</li> <li>• በአንድ ክስ (መዝገብ) ተጣምረው በአንድነት እና በነጠላ ኃላፊነት አለባችሁ ተብለው ከተከሰሱ ወገኖች መካከል አንደኛው ወገን የሚያነሣው የይርጋ መቃወሚያ ያለቅድመ ሁኔታ በሌላኛው ተጣምሮ የተከሰሰው ወገን ላይ ተፈፃሚነት አለው ለማለት የማይቻል ስለመሆኑ፤</li> <li>• በፍ/ብሔር ጉዳይ የአንድነትና የነጠላ ኃላፊነት ከተለያዩ የህግ ክፍሎች እና ከተለያዩ ምክንያቶች ሊመነጭ የሚችል ስለመሆኑ፤<br/>የፍ/ብ/ህ/ቁ.1852</li> </ul> | 80723 | አዋሽ ኢንተርናሽናል ባንክ<br><br>አ/ማህበር<br><br>እና<br><br>እነ ዋቅቶሉ አብደሳ (ሁለት ሰዎች) | ጥር 29/2005 |  |

|      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |       |                                                                                         |            |  |
|------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|-----------------------------------------------------------------------------------------|------------|--|
|      | የፍ/ብ/ሥ/ሥ/ህ/ቁ.244(3),36                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |       |                                                                                         |            |  |
| 757. | <ul style="list-style-type: none"> <li>• ለተሰጠ የብድር ገንዘብ አመላላክ በመያዣ የተያዘ በኪሣራ የፈረሰ ማህበር (ድርጅት) ንብረት በሀራጁ ጨረታ የተሸጠ በመሆኑ ሽያጩ ሊፈርስ ይገባል በሚል የሚቀርብ አቤቱታ ተቀባይነት የሌለው ስለመሆኑ እና ፍ/ቤቶችም ጉዳዩን ለማየት ስልጣን ያልተሰጣቸው ስለመሆኑ፤</li> <li>• በመያዣ የተያዘውን ንብረት በባንኩ በሀራጅ የተሸጠ በመሆኑ በባለዕዳው በኩል ቢሸጥ የተሻለ ዋጋ ያስገኝ ስለነበረ ሽያጩ ሊፈርስ ይገባል በማለት የሚቀርብ አቤቱታ ተቀባይነት የሌለው ስለመሆኑ፤</li> <li>• already case ሰ/መ/ቁ. 70824 (በህግ የተቋቋመ ባንክ በብድር የሰጠው ገንዘብ በአዋጅ ቁ.97/90 እና 216/92 መሠረት አስቀድሞ ለብድሩ አመላላክ ዋስትና ይሆን ዘንድ ከያዘቸው መያዣዎች መካከል አንዱን በመምረጥ በሐራጅ ሊሸጥ ይገባል፤ ለመሸጥ የተንቀሳቀሰበትን የመያዣ ንብረት ከመሸጥ ድርጊት ይታቀብ ይህም በፍ/ቤት ትዕዛዝ ይሰጥልን በሚል የሚቀርብ ክስ ተቀባይነት የሌለው ስለመሆኑና በአሻሽጡ ሂደት ባንኩ ህግን ባለመከተል የፈፀመው ስህተት ቢኖርና በባለዕዳው ላይ ጉዳት ቢደርስ ግን ለዚህ ጉዳት ባንኩ ለባለዕዳው ካሳ የመክፈል ኃላፊነት የሚኖርበት ስለመሆኑ እና ፍ/ቤቶችም ሀራጁን ለማስቆም ስልጣን ያልተሰጣቸው ስለመሆኑ፤</li> <li>• የሰበር ችሎት የሚሰጠው አስገዳጅነት ያለው የህግ ትርጉም አንድ ክርክር የቀረበበት ጉዳይ (ድርጊት) ከተፈፀመ በኋላ ስለሆነ የተሰጠው የህግ ትርጉም</li> </ul> | 84353 | ጥቁር ዓባይ<br>ኮንስትራክሽን አ/ማህበር<br>ሒሳብ አጣሪ የመንግስት<br>የልማት ድርጅቶች<br><br>እና<br>ወጋገን ባንክ አ/ማህበር | ጥር 02/2005 |  |

|              |                                                                                                                                                                                                                                           |       |                                                                      |              |    |
|--------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|----------------------------------------------------------------------|--------------|----|
|              | <p>በጉዳዩ ላይ ተፈፀሟል የለውም በሚል የሚቀርብ ክርክር ተቀባይነት የሌለው ስለመሆኑ፤</p> <p>የፍ/ብ/ሥ/ሥ/ህ/ቁ. 394-449,224</p> <p>አዋጅ ቁ.97/90 አንቀጽ 3,4</p> <p>አዋጅ ቁ.216/92</p> <p>አዋጅ ቁ.98/90</p> <p>አዋጅ ቁ.2584</p>                                                         |       |                                                                      |              |    |
| 758.         | <ul style="list-style-type: none"> <li>አንድ ተከላኝ በሌለበት ጉዳዩ እንዲታይ ብይን መስጠቱ ፍርዱ ለከሣሽ በሚጠቅም መልኩ (መንገድ) የመወሰኑን ሁኔታ በአስገዳጅነት የሚያስከትል ነው ለማለት የማይችል ስለመሆኑ፤</li> <li>የማህበር ሊቀመንበርን ከስልጣን ለማንሳት ስለሚቻልበት አግባብ፤</li> </ul> <p>የፍ/ብ/ሥ/ሥ/ህ/ቁ 70(ሀ)</p> | 82427 | <p>ዩኒቨርሲቲ ሲጋል የራይስጥ ጭት ላኪዎች ማህበር</p> <p>እና</p> <p>አቶ አብዱ አልሚመሐመድ</p> | ጥር 27/2005   |    |
| <b>ቅጽ 15</b> |                                                                                                                                                                                                                                           |       |                                                                      |              |    |
| 759.         | <ul style="list-style-type: none"> <li>በፍ/ብሔር ክርክር ማስረጃ የሚሰማውና ፍሬ ነገሩ እንዲነጠር የሚደረገውም በማስረጃ የሚነጥረው ፍሬ ነገር ለዳኝነት አሰጣጡ እጅጉን አስፈላጊና የግድ ሆኖ ሲገኝ ስለመሆኑ፤</li> </ul>                                                                              | 77983 | እነ አቶ እንድረስ አደም (አምስት ሰዎች)                                           | መጋቢት 24/2005 | 87 |

|      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |       |                                                         |            |    |
|------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|---------------------------------------------------------|------------|----|
|      | <ul style="list-style-type: none"> <li>• ማስረጃ እንዲሠማ የሚፈልግ ወገን ማስረጃው የሚሰማበትን ነጥብ ለይቶ የማስረጃውን አይነትና የሚገኝበትን ቦታ ሁሉ በመጥቀስና በእጁ ላይ ያለውንም አያይዞ ማቅረብ ያለበት ስለመሆኑ፤</li> </ul> <p>ፍ/ብ/ሥ/ሥ/ህ/ቁ.223,234,137(3),145,256,136-138,246,248</p>                                                                                                                                                                              |       | እና<br>ወ/ሮ አስናቀች ጥላሁን                                    |            |    |
| 760. | <p>አንድን ጉዳይ በተመለከተ ተከራካሪ ወገኖች በየበኩላቸው በተለያዩ ፍ/ቤቶች (ችሎቶች) አንድ አይነት ወይም ተመሳሳይ የሆኑ ክሶች ባቀረቡ ግዜ (የክርክሮቹ ደረጃ ምንም ይሁን ምን) ክሶቹ ተጣምረው ታይተው ሊወሰኑ የሚገባ ስለመሆኑ፤</p> <p>የፍ/ብ/ሥ/ሥ/ህ/ቁ. 8(1),11,244, 245</p>                                                                                                                                                                                                               | 81275 | ወ/ሮ ዘምዘም ወንድሙ<br><br>እና<br><br>አቶ አብዱሰቡር<br>አብዱሰሙድ      | ሰኔ 05/2005 | 92 |
| 761. | <ul style="list-style-type: none"> <li>• ከውርስ ሀብት ክፍፍል ጥያቄ ጋር በተገናኘ መብቱን ለማስፈፀም ጠይቆ በአፈፃፀም በይርጋ የታገደ ስለመሆኑ ውሳኔ ተሰጥቶ እያለ ባለመብት ነኝ የሚለው ወገን የሚያነሳው የመብት ጥያቄና ክርክር ተቀባይነት የሌለው ስለመሆኑ፤</li> <li>• በአንድ ፍርድ ቤት የተሰጠ ውሳኔ በህግ አግባብ እስካልተሻረ ድረስ የውሳኔው አስገዳጅነትና ተፈፃሚነት በባለጉዳዮች ላይ ብቻ የተወሰነ ሳይሆን በማናቸውም አስፈፃሚ አካላትና በማናቸውም ፍርድ ቤት ላይ ስለመሆኑ፤</li> </ul> <p>የፍ/ብ/ሥ/ሥ/ህ/ቁ. 5(1)</p> <p>የኢ.ፌ.ዲ.ሪ. ህገ መንግስት አንቀጽ 79(2)</p> | 83007 | እነ ወ/ሮ አልማዝ ገመቹ<br>(ሁለት ሰዎች)<br><br>እና<br><br>አቶ ፋዩ ገመቹ | ሰኔ 03/2005 | 98 |



|      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |       |                                                                                        |                 |     |
|------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|----------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-----|
| 762. | በአንድ ጉዳይ ተከሣሽ የሆነ ወገን የተከሣሽ ከሣሽነት ክስ ካቀረበ ፍ/ቤቱ ከቀረቡት ክሶች መካከል በሥረ-ነገር ስልጣኑ ሥር ያሉትን መርጦ ለማየትና ከሥረ-ነገር ስልጣኑ በላይ የሆነውን ጉዳይ ስልጣን ላለው ፍ/ቤት ይቅረብ በማለት የከሣሽን ክስና የተከሣሽን የተከሣሽ ከሣሽነት ክስ ተነጣጥለው እንዲታዩ በማድረግ የሚሰጠው ትዕዛዝ ተገቢ ስላለመሆኑ፤<br><br>የፍ/ብ/ሥ/ሥ/ህ/ቁ. 30(1),324(1) (ሀ),215(2),17(3)                                                                                                                         | 83169 | ፕሮፌሰር አደም ዓሊ<br><br>አህመድ<br><br>እና<br><br>አዳማ ጠቅላላ ሆስፒታልና<br>ሜዲካል ኮሌጅ<br>ኃ/የተ/የግል ማህበር | መጋቢት<br>28/2005 | 103 |
| 763. | <ul style="list-style-type: none"> <li>አንድ ስምምነት በፍ/ቤት ሊፀድቅ የሚችለው ጉዳዩ ስልጣን ባለው ፍ/ቤት በመታየት ሂደት ላይ እያለ ተከራካሪ ወገኖች ጉዳዩን በስምምነት የጨረሱ መሆኑን ገልፀው ይኼው ስምምነት ለህግና ለሞራል ተቃራኒ ያለመሆኑ ሲረጋገጥ ስለመሆኑ፤</li> <li>ከፍርድ ቤት ውጪ በሚደረግ እርቅ ወይም ግልግል መሰረት ያለመግባባትን ያስቀሩ ወይም ለጉዳያቸው እልባት ያገኙ ሰዎች የእርቁን ወይም የግልግሉን ስምምነት በፍርድ ቤት ማስመዝገብ ወይም ማስፀደቅ የማያስፈልጋቸው ስለመሆኑ፤</li> </ul> የፍ/ብ/ሥ/ሥ/ህ/ቁ. 277<br><br>የፍ/ብ/ህ/ቁ. 3312 እና 3324 | 85873 | እነ ወ/ሮ ኒኢማ አባድጋ<br>አባዋጂ<br><br>እና<br><br>አቶ ጣሐ ጀማል አደም                                 | መጋቢት<br>13/2005 | 108 |
| 764. | አንድን ጉዳይ በመጀመሪያ ደረጃ ስልጣኑ የሚመለከት ፍ/ቤት በህጉ አግባብ ክስ ተሻሽሎ ከፍ ያለ ዳኝነት ባልተጠየቀበት ሁኔታ በግምት ላይ ተቃውሞ ቀርቦ                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 86551 | ወ/ሮ ብዙነሽ ወ/ሚካኤል                                                                        | መጋቢት            | 112 |

|      |                                                                                                                                                                                                                      |       |                                                                            |                 |     |
|------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|----------------------------------------------------------------------------|-----------------|-----|
|      | ግምቱ እንዲጣራ ሲደረግ የንብረቱ ግምት ከፍ ማለቱ በመረጋገጡ ብቻ ቀድሞ ከተጠየቀው ዳኝነት በላይ ዳኝነት የሚሰጥበት አግባብ የሌለ ስለመሆኑ፤<br><br>የፍ/ብ/ሥ/ሥ/ህ/ቁ. 182(1) ,92, 225, 226, 250,136                                                                         |       | እና<br><br>እነ አቶ ሽመልስ ቦጋለ                                                   | 25/2005         |     |
| 765. | ወራሽነትን በማረጋገጥ በተሰጠ የወራሽነት ማስረጃ ላይ መብቴን ወይም ጥቅሜን ይነካል በሚል በፍ/ብ/ሥ/ሥ/ህ/ቁ. 358 መሠረት የሚቀርብ የመቃወሚያ አቤቱታ ተቀባይነት የሌለው ሥለመሆኑ እና ተረጋግጦ የተሰጠውን ማስረጃ በሌላ ክርክር መቃወም የሚችል ስለመሆኑ፤<br><br>የፍ/ብ/ሥ/ሥ/ህ/ቁ. 358                          | 79871 | እነ ወ/ሮ የውብዳር ባንቱ<br>(ሁለት ሰዎች)<br><br>እና<br><br>እነ ወ/ሮ ሎሚ ተሊላ<br>(አምስት ሰዎች) | የካቲት<br>11/2005 | 116 |
| 766. | አንድን ጉዳይ አስመልክቶ በፍርድ ሊወሰን የሚገባው እስከሆነና ጉዳዩን ለማየት በህግ በግልጽ የዳኝነት ስልጣን የተሰጠው ሌላ አካል እስከሌለ ድረስ ጉዳዩ በቀጥታ በፍ/ቤት ቀርቦ ሊስተናገድና ውሣኔ ሊሰጥበት የሚችልና የሚገባ ስለመሆኑ፤<br><br>የኢ.ፌ.ዴ.ሪ ህገ መንግስት አንቀጽ 37(1), 79(1)<br><br>የፍ/ብ/ሥ/ሥ/ህ/ቁ. 4 | 80202 | እነ አቶ ሐጎስ ሽጎዕ (ሁለት ሰዎች)<br><br>እና<br><br>የመሸነ ከተማ ማዘጋጃ ቤት                  | የካቲት12/20<br>05 | 120 |
| 767. | የክስ አቀራረብ ሥርዓቱን አሟልቶ ያልቀረበ ክስን ፍ/ቤቶች ሌላኛውን ወገን ሳይጠሩ ለመዝጋት ስለመቻላቸው፤                                                                                                                                                   | 83915 | አቶ ዩሐንስ በቀለ                                                                | የካቲት<br>29/2005 | 123 |

|      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |       |                                                                         |               |     |
|------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|-------------------------------------------------------------------------|---------------|-----|
|      | የፍ/ብ/ሥ/ሥ/ቁ. 33, 80, 222, 225, 226 እና 231                                                                                                                                                                                                                                                                                             |       | እና<br>የቦንጋ ከተማ ማዘጋጃ ቤት                                                  |               |     |
| 768. | <p>የማይንቀሳቀስ ንብረት የመፋለም ክስ ጋር በተያያዘ ክርክር ቀርቦ ፍርድ ከተሰጠ በኋላ በክርክሩ ተሳታፊ የነበረ ወገን ንብረቱን አስመልክቶ ተሰጥቶ የነበረው የባለቤትነት ማረጋገጫ ምስክር ወረቀት መክኗል በሚል የሚያቀርበው አዲስ ክስ ተቀባይነት የሌለው ስለመሆኑና በፍርዱ መሠረት የተጀመረው አፈፃፀም ሂደትን ለማስቆም የማይቻል ስለመሆኑ፤</p> <p>የፍ/ብ/ህ/ቁ. 1195,1196</p> <p>የፍ/ብ/ሥ/ሥ/ህ/ቁ. 6,358,378</p> <p>የኢፌዴሪ ህገ መንግስት አንቀጽ 78(1), 79(1)(4) , 37</p> | 42501 | <p>የመንግስት ቤቶች ኤጀንሲ</p> <p>እና</p> <p>የአስር አለቃ ደምሴ ዳምጤ ወራሾች (ሶስት ሰዎች)</p> | የካቲት 28 /2005 | 126 |
| 769. | <p>የማይንቀሳቀስ ንብረት (ቤት) ሽያጭ ውል ጋር በተገናኘ ሻጭ በውሉ መሠረት የቤቱን ስሙ-ንብረት የሚመለከተው አካል ወደ ገዢው ለማዞር እንዲችል በሚመለከተው ክፍል ቀርቦ ተገቢውን እንዲፈፀም በማለት ገዢው የሚያቀርበው ክስ የክስ ምክንያት የለውም ሊባል የማይችል ስለመሆኑ፤</p> <p>የፍ/ብ/ሥ/ሥ/ህ/ቁ. 231(1)(ሀ), 33(2-3), 222, 224</p>                                                                                                  | 82234 | <p>አቶ አየለ መኮንን</p> <p>እና</p> <p>እነ ወ/ሮ ጦቢያው ወንድም ገዛው (ስድስት ሰዎች)</p>     | የካቲት 26/2005  | 130 |

|      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |       |                                                              |                 |     |
|------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|--------------------------------------------------------------|-----------------|-----|
| 770. | ፍርድ ቤቶች ለቀረበላቸው ጉዳይ አወሳሰን የጠራ ፍሬ ነገር የሌለ መሆኑን የተገነዘቡ ከሆነ ይሄው ፍሬ ነገር እንዲጣራ ተገቢ ነው ያሉትን ማጣራት ሁሉ ለማድረግ ስለመቻላቸው፤<br><br>የፍ/ብ/ሥ/ሥ/ህ/ቁ. 136, 137, 272, 327(3), 345                                                                                                                                                            | 72980 | ወ/ሮ ይርገዱ አዲሱ<br><br>እና<br><br>እነ ህጻን ምስጋናው<br>ዘረሁን (ሶስት ሰዎች) | ሐምሌ<br>06/2004  | 134 |
| 771. | ሚስትነትን በተመለከተ የአመልካችን ማስረጃ ብቻ በመቀበል ሚስትነትን በማረጋገጥ በፍ/ቤት የሚሰጥ ማስረጃ (Declaratory Judgment) በማናቸውም ጊዜ ተዓማኒነትና ክብደት የሌለው ማስረጃ መሆኑን ለማሳየት ክርክር ሊቀርብበትና ተቃራኒ ማስረጃ ተሰምቶ ውድቅ ሊደረግ የሚችል እንጂ ማስረጃውን በተሰጠው ፍ/ቤት ተቃውሞ በማቅረብ ያልተሻረ በመሆኑ ተቀባይነት ያለው ነው ለማለት የማይቻል ስለመሆኑ፤                                                              | 82679 | ወ/ሮ ከበቡሽ ሸዋረገድ<br><br>እና<br><br>ወ/ሮ እንዳገር ጌቱ                 | መጋቢት<br>27/2005 | 138 |
| 772. | በፍ/ቤት በመካሄድ ላይ ከነበረ ክርክር ጋር በተገናኘ በተከራካሪዎቹ ወገኖች አመልካችነት ጉዳይ በእርቅ በማለቁ የተከራካሪዎቹን የእርቅ ስምምነት ተቀብሎ በማጽደቅ እንዲመዘገብ በማለት በፍ/ቤት የተሰጠ ትእዛዝ ላይ መብቴ ወይም ጥቅሜ ተነክቷል የሚል ወገን በፍ/ብ/ሥ/ሥ/ህ/ቁ. 358 መሠረት የሚያቀርበው የመቃወሚያ አቤቱታ ህጋዊና ተቀባይነት ያለው በመሆኑ ትእዛዙን የሠጠው ፍ/ቤት አቤቱታውን ተቀብሎ ሊያስተናግደው የሚገባ ስለመሆኑ፤<br><br>የፍ/ብ/ሥ/ሥ/ህ/ቁ. 358,360,277(1)(2) | 83582 | ወ/ሮ ወርቅነሽ ውብነህ<br><br>እና<br><br>እነ ወ/ሮ አልማዝ ዓለሙ<br>(ሶስት ሰዎች) | መጋቢት<br>27/2005 | 144 |

|      |                                                                                                                                                                                                                                                 |       |                                                                   |                            |     |
|------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|-------------------------------------------------------------------|----------------------------|-----|
| 773. | <p>የፍ/ብ/ሥ/ሥ/ህ/ቁ. 5 ተፈፃሚነት በተከራካሪ ወገኖች መካከል በዋናው ጉዳይ ላይ ከላይ ወደ ታች በተዋቀሩት ፍ/ቤቶች ከተደረገ ክርክርና ከተሰጠ ውሳኔ ጋር በተገናኘ እንጂ በአፈፃፀም ከተሰጠ ትእዛዝ (ውሳኔ) ጋር በተያያዘ ተፈፃሚ ነው ሊባል የማይችል ስለመሆኑ፤</p> <p>የፍ/ብ/ሥ/ሥ/ህ/ቁ. 5, 32</p>                                         | 84446 | <p>ጠበቃ አንበረብር ዓባይነህ</p> <p>እና</p> <p>ፍትህ ሚኒስቴር</p>                | <p>ሚያዝያ</p> <p>24/2005</p> | 149 |
| 774. | <p>አንድን ጉዳይ ለማየት በህግ ስልጣን በሌለው ፍ/ቤት ታይቶ የተሰጠ ውሳኔ በይግባኝ ታይቶ እንዲታረም ካልደተረገ በቀር በጉዳዩ ላይ አስገዳጅነት ያለው ስለመሆኑ፤</p> <p>የፍ/ብ/ሥ/ሥ/ህ/ቁ. 212</p>                                                                                                            | 85718 | <p>አቶ ቴዎድሮስ አማረ</p> <p>እና</p> <p>አቶ አዲሱ ፍሰሃ</p>                   | <p>ሰኔ 03/2005</p>          | 153 |
| 775. | <p>በአንድ የቀረበ ክስ በተከሰሰበት የተሰየመ ወገን በከሳሽ ከቀረበበት ክስ ጋር በተገናኘ ክስ በቀረበበት ንብረት (ጉዳይ) ጋር በተያያዘ የሚያቀርበው የዳኝነት ጥያቄ በህጉ አግባብ የተከሰሰ ከሰሰበት ክስ ተገቢውን ዳኝነት በመክፈል ያቀረበ ካልሆነ በስተቀር ዳኝነት ሊሰጥ የማይችል ስለመሆኑ፤</p> <p>የፍ/ብ/ሥ/ሥ/ህ/ቁ. 234(1) (ረ)(ሠ), 215(2), 235(2)</p> | 86454 | <p>ወ/ት ፍሬወይኒ አለም</p> <p>(ሶስት ሰዎች)</p> <p>እና</p> <p>አቶ አለም መሐረ</p> | <p>ግንቦት</p> <p>23/2005</p> | 156 |
| 776. | <ul style="list-style-type: none"> <li>•ከሰሰ የሆነ ወገን የሚያቀርበውን የዳኝነት ጥያቄ አይነትና መጠኑን በክሱ ማመልከቻ በግልጽ በማስፈር ማቅረብ ያለበት ስለመሆኑ፤</li> <li>•ተከራካሪ የሆኑ ወገኖች በህግ የተፈቀደን መፍትሔ ለማግኘት በግልጽ ዳኝነት</li> </ul>                                                     | 86510 | <p>ሙሉ ኤሌክሮኒክስ</p> <p>ኢንጂነሪንግ</p> <p>ኃ/የተ/የግ/ማህበር</p>              | <p>ሰኔ 18/2005</p>          | 160 |

|      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |       |                                                                                 |                             |     |
|------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|---------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|-----|
|      | <p>መጠየቅ የሚገባቸው ስለመሆኑ፤</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• የፍ/ብ/ሥ/ሥ/ህ/ቁ. 241 ድንጋጌ መሠረታዊ ዓላማ ተከራካሪ ወገኖች በጽሁፍ ያቀረቡት ክርክር ለማብራራት እና በፍ/ብ/ሥ/ሥ/ህ/ቁ. 246-248 መሠረት ጭብጥ ለመመስረት እንዲያግዝ እንጂ በጽሁፍ ማመልከቻ ላይ ያልሰፈረን የዳኝነት ጥያቄ ተከራካሪዎች እንዲጠይቁ የሚያስችል ስላለመሆኑ፤</li> </ul> <p>የፍ/ብ/ሥ/ሥ/ህ/ቁ. 222, 234, 235, 236, 83, 224, 182, 241, 246-248, 251, 255</p> |       | <p>እና</p> <p>ጥቁር አንበሳ ስፔሻላይዝድ</p> <p>ሆስፒታል /አ.አ/</p>                            |                             |     |
| 777. | <p>በፍ/ብሔር ሥነ ሥርዓት ህግ የተመለከተው 60 ቀን የይግባኝ ማቅረቢያ ጊዜ ታሳቢ የሚያደርገው እና ተፈፃሚ የሚሆነው ተከራካሪ ወገኖች ባሉበት ውሳኔ መሰጠቱን ወይም ለውሳኔ የሚያበቃ ክርክር የተደረገ መሆኑን ተረድተው ቀርበው ለመከታተልና የዳኝነቱን ውጤት ለመስማትና ለማወቅ ያልፈለጉትን ወይም ደግሞ የተከራካሪዎችን የመደመጥ መብት ማክበር ይቻል ዘንድ በህጉ በተዘረዘረው ሥርዓት መሠረት በአግባቡ ጥሪ ተደርጎላቸው በጥሪው መሠረት ክርክራቸውን በአግባቡ ለመምራት ባልቻሉ ወገኖች ላይ ስለመሆኑ፤</p>                    | 87190 | <p>ቄስ ዳንኤል አርኬ</p> <p>እና</p> <p>የኮልፌ ወንጌላዊት</p> <p>ቤተክርስቲያን መካነ</p> <p>ኢየሱስ</p> | <p>መስከረም</p> <p>21/2006</p> | 164 |
| 778. | <ul style="list-style-type: none"> <li>• የኑዛዜ ህጋዊነት ጋር በተያያዘ በተካሄደ ክርክር ተሳታፊ ሆኖ ተቀባይነት ያጣና ኑዛዜው በፍርድ ቤት የፀደቀበት ሰው በሌላ ጊዜ የኑዛዜውን ህጋዊነት አስመልክቶ በመቃወሚያነት የሚያቀርበው ክርክር ወይም አዲስ ክስ ተቀባይነት የሌለው ስለመሆኑ፤</li> <li>• የይግባኝ ሰሚ ፍ/ቤት በቀረበለት ጉዳይ ላይ ዳኝነት መስጠት የሚገባው</li> </ul>                                                                              | 85102 | <p>አቶ ሰንደቁ አበበ</p> <p>እና</p> <p>አቶ ሐብታሙ ቃበቶ</p>                                 | <p>መስከረም</p> <p>21/2006</p> | 168 |

|      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |       |                                                                             |              |     |
|------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|-----------------------------------------------------------------------------|--------------|-----|
|      | <p>በስርዓቱ መሠረት የቀረበለትን የይግባኝ አቤቱታ መሠረት በማድረግ እንጂ ቀድሞ ስልጣን ባለው ፍ/ቤት የተሰጠ ውሣኔ ተገቢ አልነበረም በሚል ምክንያት ስላለመሆኑ፤</p> <p>የፍ/ብ/ሥ/ሥ/ህ/ቁ. 5,212</p> <p>የፍ/ብ/ህ/ቁ. 881</p>                                                                                                                                                                                                                                          |       |                                                                             |              |     |
| 779. | <p>•በፍ/ብ/ሥ/ሥ/ህ/ቁ. 418 መሠረት የሚቀርብ አቤቱታ መደበኛውን የሙግት ሥነ-ሥርዓት ተከትሎ መከናወን ያለበት ስላለመሆኑ፤</p> <p>•በፍርድ አፈፃፀም ደረጃ ንብረት እንዳይያዝ ወይም እንዳይከበር በሚል የመቃወሚያ አቤቱታ በቀረበ ግዜ ጉዳዩን የያዘው የአፈፃፀም ችሎት በንብረቱ ላይ ተቀዳሚ መብት አላኝ በሚል የቀረበውን የመቃወም አቤቱታ በመደበኛው የሙግት ሥነ-ሥርዓት ሂደት ክርክሩን በማስተናገድ ንብረቱ እንዲያዝ ወይም እንዲከበር የሚያደርግ ህጋዊና በቂ ምክንያት መኖር ያለመኖሩን በማስረጃ በማጣራት ለጉዳዩ እልባት መስጠት ያለበት ስላለመሆኑ፤</p> <p>የፍ/ብ/ሥ/ሥ/ህ/ቁ. 418, 419, 421</p> | 86133 | <p>እነ አቶ ፍቅሩ ከበደ (አስራ አንድ ሰዎች)</p> <p>እና</p> <p>ወ/ሮ አስቴር አርአያ (ሁለት ሰዎች)</p> | ጥቅምት 20/2006 | 172 |
| 780. | <p>የፍርድ ቤትን እገዛ በመጠየቅ ማስረጃ ማስቀረብ የሚቻለው ጠያቂው ተከራካሪ ወገን እንዲቀርብ የተጠየቀውን ማስረጃ ትክክለኛ ግልባጭ በቅርብ ግዜ ለማምጣት የማይችልበትን ወይም ለማስገልበጩ የሚያስፈልገውን ወጪ ለመክፈል የማይቻል መሆኑን እንዲሁም ማስረጃው ለክርክሩ ምን ያህል</p>                                                                                                                                                                                                                   | 89494 | <p>የኢትዮጵያ መድን ድርጅት</p> <p>እና</p> <p>የሚች ዘካሪያ ኢብራሂም</p>                      | ጥቅምት 19/2006 | 177 |

|      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |       |                                                         |              |     |
|------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|---------------------------------------------------------|--------------|-----|
|      | ጠቃሚነት እንዳለውና ትክክለኛ ፍርድን ለመስጠት የሚያስችል ስለመሆኑ በጽሁፉ ገልፆ ለማስረዳት የቻለ እንደሆነ ስለመሆኑ፤<br><br>የፍ/ብ/ሥ/ሥ/ህ/ቁ. 145(1)(2),                                                                                                                                                                                                                                                                   |       | ባለቤት ሳዲያ ኢብሮሽ                                           |              |     |
| 781. | <ul style="list-style-type: none"> <li>• ከውርስ ሀብት ክፍፍል ጋር በተገናኘ አንድ ሰው ሚች በተውት ኑዛዜ መሠረት የጥሬ ገንዘብ ክፍያ እንዲከፈለው ክስ አቅርቦ ገንዘቡ እንዲከፈል ዳኝነት ከተሰጠ በኋላ በሌላ ግዜ የሚቹ የውርስ ሀብት ይጣራልኝ በማለት የሚያቀርበው የዳኝነት ጥያቄ ተቀባይነት የሌለው ስለመሆኑ፤</li> <li>• ኑዛዜን መሠረት አድርጎ የሚቀርብ የኑዛዜ ተጠቃሚት መብት ይረጋገጥልን ጥያቄና የውርስ ይጣራልኝ ጥያቄዎች ተመሳሳይ የሆነ የፍሬ ነገርና የህግ ጥያቄ የሚያስነሱ ጉዳዮች ስለመሆናቸው፤</li> </ul> የፍ/ብ/ሥ/ሥ/ህ/ቁ. 5(2) | 90543 | እነ አቶ ተሾመ አሰፋ (ሶስት ሰዎች)<br><br>እና<br><br>ወ/ሪት መስታወት አሰፋ | ጥቅምት 21/2006 | 183 |
| 782. | በችሎት በመገኘት ስልክን ማስጮህ ብሎም ፍርድ በሚነበብበት ጊዜ በችሎት ዳኛው ሥነ-ሥርዓት እንዲይዝ ሲነገረው ችሎቱ በሥነ-ሥርዓት ያናግረኝ በማለት ያልተገባ ባህሪ ማሳየት በችሎት መድፈር ወንጀል ሊያስቀጣ የሚችል ተግባር ስለመሆኑ፤<br><br>የፍ/ብ/ሥ/ሥ/ህ/ቁ 481<br><br>የወንጀል ህግ ቁጥር 449(1)(U)                                                                                                                                                                       | 92459 | አቶ ፍጽም ብርሃን ገ/ክርስቶስ<br><br>እና<br><br>ተጠሪ: የለም           | ጥቅምት 19/2006 | 186 |



|      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |       |                                                                                                                      |                 |     |
|------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-----|
|      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |       |                                                                                                                      |                 |     |
| 783. | <ul style="list-style-type: none"> <li>• ከወጪና ኪሣራ አወሃሃዝ ጋር በተገናኘ ከቅን ልቦና ውጪ ለክርክር የተዳረገ ወገን የክርክሩ ረቺ መሆኑ እስከታወቀ ድረስ ቅን ልቦና ከሌለው ወገን በክርክሩ ምክንያት ያወጣውን ወጪ እንዲተካለት በሚል ውሳኔ ሊሰጥ የሚገባ ስለመሆኑ፤</li> <li>• የወጪና ኪሣራ ጥያቄን አስመልክቶ ፍ/ቤቶች በመጠኑ ላይ ለመወሰን በህግ ስልጣን የተሰጣቸው ስለመሆኑና ረቺ የሆነ ወገን ሁል ጊዜ ወጪና ኪሣራ እንዲተካለት ሊወሰን ይገባል ለማለት የማይቻል ስለመሆኑ፤</li> </ul> <p>የፍ/ብ/ሥ/ሥ/ህ/ቁ. 462-464</p> | 91103 | <p>ዩቴክ ኮንስትራክሽን</p> <p>ኃ.የተ.የግ ማህበር</p> <p>እና</p> <p>እነ የአቶ ፉኦድ መሃመድ</p> <p>እናት ወራሽ ወ/ሮ</p> <p>ማሪያም አብዱላሂ (ሁለት )</p> | ታህሳስ<br>16/2006 | 188 |
| 784. | <p>በሌለበት የተሰጠ ውሳኔ እንዲነሳ በቀረበ አቤቱታ መነሻነት ፍ/ቤቱ አስቀድሞ የሰጠውን ውሳኔ ያነሳውና አቤቱታ አቅራቢው ክርክሩን እንዲያቀርብ በድጋሚ እድል ከተሰጠው በኋላ የጽሁፍ ክርክሩን ያላቀረበና ክሱ በሚሰማበት ቀጠሮ ያልቀረበ እንደሆነ ክርክሩን እንደገና ለመስማት በተሰጠው ትእዛዝ መሠረት የከሳሽ ክስና ማስረጃ እንደገና ተመርምሮ ተገቢው ውሳኔ ከሚሰጥበት በቀር እንዲነሳ ትእዛዝ የተሰጠበት የቀድሞው ውሳኔ በቀጥታ ተመልሶ እንደገና እንዲፀና ሊደረግ የሚችልበት የህግ አግባብ የሌለ ስለመሆኑ፤</p> <p>የፍ/ብ/ሥ/ሥ/ህ/ቁ. 78(2), 70(ሀ)</p>       | 90452 | <p>የኢትዮጵያ ንግድ ባንክ</p> <p>እና</p> <p>አቶ ገ/ሥላሴ በርሄ</p>                                                                  | ጥር 14/2006      | 191 |
| 785. | <p>ሀሰተኛ ማስረጃ ለፍ/ቤት በመቅረቡ የተነሳ የተወሰነበት ተከራካሪ ወገን</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 91968 | አቶ ግርማ ሰንበት                                                                                                          | ታህሳስ            | 194 |

|      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |       |                                                                                              |                             |     |
|------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|----------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|-----|
|      | <p>የፍ/ብ/ሥ/ሥ/ህ/ቁ. 6(1)ን መሠረት በማድረግ ፍርድ ቤቱ በድጋሚ እንዲታይለት አቤቱታ ባቀረበ ጊዜ ሀሰተኛ ማስረጃውን የሰጠው አካል በምን ምክንያት በህገ ወጥ ተግባር ሀሰተኛውን ማስረጃ ሊሰጥ እንደቻለ የማስረጃ ግዴታ ጭምር አለበት ለማለት የማይቻል ስለመሆኑ፤</p> <p>የፍ/ብ/ሥ/ሥ/ህ/ቁ. 6(1)</p> <p>የወንጀል ህግ አንቀጽ 403፣405</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |       | <p>እና</p> <p>ወ/ሮ አልማዝ ገብረየስ</p>                                                              | 15/2006                     |     |
| 786. | <ul style="list-style-type: none"> <li>• ተከራካሪ ወገኖች ለክርክራቸው ምክንያት ሊሆን የሚችለውን ጉዳይ ወይም ያከራከራቸውን ጉዳይ በእርቅ ስምምነት የጨረሱ እንደሆነ የእርቅ ስምምነቱ ግብ ተከራካሪዎቹ (ታራቂዎቹ) በግላቸው ያላቸውን መብትና ግዴታ እንደሁኔታው በማስተካከል ለክርክሩ መንስኤ የሆነውን ጉዳይ በስምምነት ማስቀረት ስለመሆኑና የእርቅ ስምምነቱ ውጤትና ተፈጻሚነቱ እርቁን ባደረጉት ተከራካሪ ወገኖች መካከል ብቻ ተገድቦ የሚቀር እንጂ የሌሎች 3ኛ ወገኖች መብትና ግዴታ ሁሉ በማካተት የ3ኛ ወገኖች መብትና ግዴታን አብሮ በእርቅ እንዳለቀ የሚያስቆጥር ስላለመሆኑ፤</li> <li>• የተከራካሪ ወገኖች የእርቅ ስምምነት በፍ/ቤት ትእዛዝ (ውሳኔ) መጽደቅና መመዝገብ መብቱን ወይም ጥቅሜን ይነካል በሚል 3ኛ ወገኖች የሚያቀርቡት የመቃወም አቤቱታ ህጋዊና ተቀባይነት ያለው ስለመሆኑ፤</li> </ul> <p>የፍ/ብ/ህ/ቁ. 3311</p> | 87834 | <p>በኮልፌ ቀራኒዮ ክ/ከተማ</p> <p>የመሬት ልማት አስተዳደር</p> <p>ጽ/ቤት</p> <p>እና</p> <p>ፀዳላ ካሣቀ (ሶስት ሰዎች)</p> | <p>መስከረም</p> <p>21/2006</p> | 204 |

|      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |       |                                                                  |                             |     |
|------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|------------------------------------------------------------------|-----------------------------|-----|
|      | የፍ/ብ/ሥ/ሥ/ህ/ቁ. 358                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |       |                                                                  |                             |     |
| 787. | <p>አንድ ፍርድ ቤት ክርክርን በሚሰማበት ወቅት የሚሰጠው ጊዜያዊ አገልግሎት ያለው ትዕዛዝ (Interlocutory order) ላይ በመነጠል ክርክር የሚካሄድበት ዋናው ጉዳይ ላይ ውሳኔ ከመስጠቱ በፊት ይግባኝ ሊቀርብበት የሚችለው የተሰጠው ትእዛዝ በባህሪው የሰውን መታሰር ወይም የንብረት ማስተላለፍን ወይም ስም ማዞርን ጉዳይ በተመለከተ እንደሆነ ስለመሆኑ፤</p> <p>የፍ/ብ/ሥ/ሥ/ህ/ቁ. 320(3)(4)</p>                                                                                                                                                                                              | 89893 | <p>ኮንቴክ ቢዝነስ</p> <p>ኃ/የተ/የግ/ማህበር</p> <p>እና</p> <p>አቶ ወልደ ህሉፍ</p> | <p>መስከረም</p> <p>24/2005</p> | 207 |
| 788. | <ul style="list-style-type: none"> <li>• የዳግም ዳኝነት (Review of Judgement) ዓይነተኛ ዓላማ ተገቢ ሁኔታዎችና ፍሬ ነገሮች ተሟልተው መገኘታቸው ሲረጋገጥ በሀሳተኛ ማስረጃ፤ በመደለያና በመሰል ወንጀል ጠቀስ ድርጊቶች ምክንያት የተዛነፈን ፍትህ ወደ ነበረበት መመለስ ስለመሆኑ፤</li> <li>• የዳግም ዳኝነት ጥያቄ (አቤቱታ) ፍሬ ነገርን የማጣራትና ማስረጃን የመመዘን ተግባራት የሚከናወኑበት በመሆኑ ጥያቄው ለሰበር ችሎት በቀረበ ጊዜ ችሎት አቤቱታውን ፍሬ ነገር የማጣራትና ማስረጃ የመመዘን ስልጣን ላላቸው የስር ፍ/ቤቶች ሊመራውና ሊያስተላልፈው በሚገባ ስለመሆኑ፤</li> </ul> <p>የፍ/ብ/ሥ/ሥ/ህ/ቁ. 6(1)(ሀ)(ለ)</p> <p>አዋጅ ቁ. 25/88 አንቀጽ</p> | 93137 | <p>ወ/ሮ ብጥር ታገለ</p> <p>እና</p> <p>ወ/ሮ አገር ተሰማ</p>                  | <p>የካቲት</p> <p>11/2006</p>  | 231 |

|              |                                                                                                                                                                                                                                                                            |       |                                                                |                                    |     |
|--------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|----------------------------------------------------------------|------------------------------------|-----|
|              | የኢ.ፌ.ዴ.ሪ ህገ መንግስት አንቀጽ 80(3)(ሀ)                                                                                                                                                                                                                                            |       |                                                                |                                    |     |
| 789.         | በተከራካሪ ወገኖች ክርክር በሚካሄድበት ወቅት በፍ/ቤት ትእዛዝ በተከራካሪ ወገን ስም በባንክ የሚገኝ ገንዘብ ታግዶ እንዲቆይ ተደርጎ ትእዛዙ ፀንቶ በነበረበት ጊዜ በገንዘቡ ላይ ወለድ ሊታሰብ ይገባል ወይስ አይገባም በሚል ክርክር የተነሣ እንደሆነ ከጉዳዩ ልዩ ባህሪ ጋር በተገናኘ ፍ/ቤቶች የልዩ አዋቂ ምስክርነትና የባለሙያ ማብራሪያን አስቀርበው በማጣራት ሊወሰኑ የሚገባ ስለመሆኑ፤<br><br>የፍ/ብ/ሥ/ሥ/ህ/ቁ. 136 | 83771 | የኢትዮጵያ ንግድ ባንክ<br><br>እና<br><br>እነ ወ/ሮ ዘነበች አለማየሁ<br>(ሁለት ሰዎች) | መጋቢት<br>10/2005                    | 214 |
| 790.         | ባለ አምስት ዳኞች የሚሰየሙባቸው የክልል ፍርድ ቤቶች ሰበር ሰሚ ችሎቶች በአጣሪው ችሎት ጉዳዩ ያስቀርባል በሚል በተመለከተው ነጥብ (ጭብጥ) ሳይገደብ ሌላ (ሌሎች) ጭብጦችን በመመስረት ክርክሩ እንዲሰማ በማድረግ ውሳኔ ለመስጠት ስልጣን ያላቸው ስለመሆኑ፤                                                                                                           | 90298 | አቶ ኃይሉ ዴሬሳ<br><br>እና<br><br>ወ/ሮ ሱፌ አለሙ                         | የካቲት<br>10/2006                    | 217 |
| <b>ቅጽ 16</b> |                                                                                                                                                                                                                                                                            |       |                                                                |                                    |     |
| 791.         | አንድ ክስ እንደቀረበ የሚቆጠረው ክስ የቀረበበት ጽሁፍ በፍ/ቤት በቀረበ ጊዜ በመሆኑ፡-                                                                                                                                                                                                                    | 92043 | ቱሌን<br>አሲስታንስ                                                  | ዩኒቨርሲቲ<br>ፕሮግራም<br>መጋቢት<br>22/2006 | 2   |

|      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |       |                                              |                           |   |
|------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|----------------------------------------------|---------------------------|---|
|      | <p>የመስቀለኛ ይግባኝ ክርክር ስለሚመራበት የህግ አግባብ፤</p> <p>በተከራከረ ወገኖች መካከል የሚቀርብን መስቀለኛ ይግባኝን በተመለከተ በህግ በግልፅ የተቀመጠ ድንጋጌ ባለመኖሩ ምክንያት በመደበኛነት የተቀመጡት የስነ ስርዓት ድንጋጌዎች ተፈፃሚ መሆን ያለባቸው ስለመሆኑ፤ መልስ ሠጪው ወገን የሚያቀርበው ይግባኝ ማመልከቻ ግልባጭ ለይግባኝ እንዲደርስ ሊደረግ የሚችለው ይግባኙ ያልተሰረዘ ከሆነ ብቻ ስለመሆኑ፤</p> <p>በፍ/ብ/ስ/ስ/ሕ/ቁ. 213(1) ፣337 ፣338 ፣ 340(2)</p> |       | <p>ኢትዮጵያ</p> <p>እና</p> <p>ዶ/ር ዮዲት አብርሃም</p>  |                           |   |
| 792. | <p>አንድን ሰው በመወከል በፍርድ ቤት ቀርቦ ለመሟገት በህጉ የተቀመጠውን የዝምድና ደረጃ ወይም በህጉ የተቀመጡትን መስፈርቶች የሚያሟላ የውክልና ስልጣን የሚያስፈልግ ስለመሆኑ</p> <p>በፍ/ብ/ሥ/ሥ/ህ/ቁ/ 58(ሀ)፣63</p>                                                                                                                                                                      | 91493 | <p>አቶ አየለ ሚናሞ</p> <p>እና</p> <p>አቶ አሰፋ ባዩ</p> | ሰኔ 03/2006                | 5 |
| 793. | <p>በአንድ ክርክር ችሎት በመታየት ላይ ያለን ጉዳይ በሌላ ችሎት ተያያዥነት ባለው ጉዳይ ውሳኔ ተሠጥቶ ከሆነ ጉዳዩ የቀረበለት ፍርድ ቤት የተላለፈውን ውሳኔ በአግባቡ በማጤን በጭብጥነት ሊይዘው ስለሚችልበት አግባብ</p>                                                                                                                                                                           | 94293 | <p>ሸዋ ንግድና ኢንዱስትሪ</p> <p>ኃ/የተ/የግ/ማህበር</p>    | <p>ሚያዝያ</p> <p>9/2006</p> | 9 |

|      |                                                                                                                                                                                                                                                    |       |                                                         |                |    |
|------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|---------------------------------------------------------|----------------|----|
|      | የፍ/ብ/ሥ/ሥ/ህ/ቁ.247 እና 248                                                                                                                                                                                                                            |       | እና<br>አቶ አሸብር አበበ                                       |                |    |
| 794. | ከጭብጥ አያያዝ ጋር በተገናኘ በአንድ ወገን ተቆጥሮ የቀረበን ማስረጃ ለጉዳዩ አግባብነት የለውም በሚል ወይም ህጋዊ ተቀባይነት ባለው ሌላ ምክንያት መሰማት አይገባውም የሚል ግልፅ ትእዛዝ ሳይሰጥበት የክርክሩ ጭብጥ በአንደኛው ወገን ማስረጃ ላይ ብቻ ተመስርቶ ውሳኔ እንዲያገኝ መደረጉ ተገቢ የክርክር አመራር ስርዓት ስለመሆኑ፤<br><br>የፍ/ብ/ሥ/ሥ/ሕ/ቁ/ 255፣257፣258፣259 | 95026 | አቶ ዮናስ በቀለ<br><br>እና<br>አቶ ብርሃኑ ኩምሳ                     | መጋቢት<br>8/2006 | 12 |
| 795. | ክስ በሚሰማበት ወቅት የቀረ ከሳሽ ፍ/ቤቱን በበቂ ሁኔታ የቀረበትን እክል ካስረዳ ፍ/ቤቱ መዝገቡ እንዲንቀሳቀስ ሊያደርግ የሚገባ ስለመሆኑ፤<br><br>የፍ/ብ/ሥ/ሥ/ሕ/ቁ 74(2)                                                                                                                                 | 97555 | ወ/ሮ ሳኒያ ከድር<br><br>እና<br>የኮሪያ ዘማችቸ ቤተሰቦች<br>ሽመናና ስጋጃ ስራ | ሃምሌ<br>14/2006 | 14 |
| 796. | ተሻሽሎ በቀረበው ክስ ላይ ግራ ቀኙ መልስ እንዲሰጡበት ሳይደረግ እና የመከላከያ መልሳቸውን ሳያቀርቡ ተሻሽሎ የቀረበውን ክስ መሰረት አድርጎ ፍርድ መስጠት ተገቢ ስለመሆኑ፤                                                                                                                                       | 95620 | ወ/ሮ ኢትዮጵያ ንጉሴ                                           | ሚያዝያ<br>6/2006 | 16 |

|      |                                                                                                                                                                                                           |       |                                                        |                 |    |
|------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|--------------------------------------------------------|-----------------|----|
|      | በፍ/ብ/ሥ/ሥ/ህ/ቁ/ 234(1)(ሠ)(መ)፣91(1)                                                                                                                                                                          |       | እና<br><br>አዲስ ጡብ ማምረቻ<br>ድርጅት                          |                 |    |
| 797. | በተከራካሪ ወገኖች በአንድ የመጨረሻ ውሳኔ ላይ የእርማት አቤቱታ ሊቀርብ የሚችለው ውሳኔ ያረፈበት ነጥብ ላይ ብቻ ስለመሆኑ፤<br><br>ፍ/ብ/ሥ/ሥ/ሕ/ቁ. 208                                                                                                    | 95649 | ወ/ሮ ኢትዮጵያ ንጉሴ<br><br>እና<br><br>አዲስ ጡብ ማምረቻ<br>ድርጅት     | ሚያዝያ<br>6/2006  | 20 |
| 798. | በሕግ ተለይቶ የተወሰነ የይርጋ ጊዜ የመቋረጥ እና ያለመቋረጥ ጉዳይ አከራካሪ ነጥብ ሆኖ ሊነሳ የሚችለው የይርጋውን መቆጣሪያ ያቋርጠዋል የተባለው ምክንያት የተከሰተው የይርጋው ጊዜ ከመመላቱ በፊት በሆነ ጊዜ እንጂ የይርጋው ጊዜ የሞላ ወይም ያለፈ በሆነ ጊዜ ጭምር ስላለመሆኑ ፡-<br><br>የፍ/ብ/ሥ/ሥ/ሕ/ቁ.1851 | 90361 | እነ ወ/ሮ አለዊያ ዑመር<br>(6 ሰዎች)<br><br>እና<br><br>አቶ ሐሺም ሁሴን | የካቲት<br>26/2006 | 23 |

|      |                                                                                                                                                                          |       |                                                                                           |                            |    |
|------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|-------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|----|
| 799. | <p>የመቃወም አቤቱታ የሚመራው በመደበኛው የክርክር አመራር ሰርዓት ስለመሆኑ፡-</p> <p>- የመቃወም አቤቱታን የሚሰማው ፍ/ቤት ስላለው ስልጣን፤</p> <p>የፍ/ብ/ሥ/ሥ/ሕ/ቁ. 222፣223፣234፣358፣359፣360(1) እና(2)</p>                  | 86398 | <p>ወ/ሮ አሰላፈች ይመር</p> <p>እና</p> <p>እነ ወ/ሮ አስመረት</p> <p>ተወልደ(ሶስት ሰዎች)</p>                   | <p>ሐምሌ</p> <p>28/2006</p>  | 27 |
| 800. | <p>አንድ ክስ ሲቀርብ በክስ ማመልከቻው ላይ መገለፅ ከሚገባቸው ነገሮች መካከል አንዱ የክሱ ምክንያት እና ለክሱ ምክንያት የሆኑት ነገሮችና እነዚህ የተፈጠሩበት ጊዜና ስፍራ ስለመሆኑ</p> <p>የፍ/ብ/ሥ/ሥ/ሕ/ቁ80(2)፣213(1)፣216(1)፣222(1)(ረ)</p> | 91329 | <p>ወ/ሮ አስመረት</p> <p>ኃ/ሚካኤል</p> <p>እና</p> <p>እነ አቶ ተስፋዬ</p> <p>ጥላሁን(ሦስት ሰዎች)</p>           | <p>የካቲት</p> <p>24/2006</p> | 32 |
| 801. | <p>የማይገባውን ክፍያ የከፈለ ሰው ገንዘቡን ከከፈለበት ቀን አንሥቶ ሕጋዊ ወለድ እንዲከፈለው ለመጠየቅ የሚችለው፤ ገንዘቡን የተቀበለው ሰው እምነትን በሚያጓድል ሁኔታ ክፍያውን ተቀብሎት በሆነ ጊዜ ብቻ ስለመሆኑ፤</p> <p>የፍ/ብ/ሕ/ቁ/ 2164(2)</p>      | 91643 | <p>የአዲስ አበባ ከተማ</p> <p>አስተዳደር መንገድና</p> <p>ትራንስፖርት ቢሮ</p> <p>እና</p> <p>ካኪ ኃላፊነቱ የተወሰነ</p> | <p>ጥር 15/2006</p>          | 35 |



|      |                                                                                                                                                                                                                                                                    |       |                                                                                                        |                            |    |
|------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|----|
|      |                                                                                                                                                                                                                                                                    |       | የግል ማህበር                                                                                               |                            |    |
| 802. | <p>በህብረት ሥራ ማህበራትና በአባሎቻቸው ወይም በቀድሞ አባላቸው ወይም በህብረት ስራ ማህበር አባላት ወይም የቀድሞ አባላትና በማህበሩ አመራር መካከል የሚነሳ ክርክር በመጀመሪያ ደረጃ የሽምግልና ጉባኤው ውሳኔ ሳይሰጥበት ፍርድ ቤቶች ተቀብለው ዳኝነት ለማየትና ለመወሰን የማይችሉ ስለመሆኑ፤</p> <p>የኢ.ፌ.ዲ.ሬ ህገ መንግስት አንቀጽ 37፣ አንቀጽ 79(1) እና አዋጅ ቁጥር 147/91 አንቀጽ 49</p> | 91745 | <p>አቶ ዳዊት አበበ</p> <p>እና</p> <p>1.አንድነት ቁጥር 4 የጋራ መኖሪያ ቤት ኃላፊነቱ የተወሰነ የግል ማህበር</p> <p>2. አቶ ካሚል ጀማል</p> | <p>የካቲት</p> <p>12/2006</p> | 38 |
| 803. | <p>በውሳኔ በተቋሙ የክስ መዝገብ ላይ የክስ ይዘወርልኝ አቤቱታ ለማቅረብ የማይቻል ስለመሆኑ</p> <p>በፍ/ብ/ሥ/ሥ/ሕ/ቁ. 31</p>                                                                                                                                                                             | 93171 | <p>ወ/ሮ ሴቴ ከበደ</p> <p>እና</p> <p>እነ ወ/ሮ አስናቄ ፋንታዬ</p> <p>(ሦስት ሰዎች)</p>                                   | <p>ግንቦት</p> <p>8/2006</p>  | 45 |
| 804. | <p>-በፍርድ ቤት በሚደረግ ክርክር ስለዋናዎቹ ባለጉዳዮች በመሆን ሌሎች ሰዎች በተሟጋችነት ሊቀርቡ ስለሚችሉበት ስርዓት፣ በህጉ የተቀመጠውን መስፈርት አሟልቶ አለመገኘት የሚያስከትለው ህጋዊ ውጤት</p>                                                                                                                                    | 94302 | <p>ብርሃኑ አማረ ጠቅላላ</p> <p>ሕንፃ ስራ ተቋራጭ</p>                                                                | <p>ሚያዝያ</p> <p>7/2006</p>  | 47 |

|      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |       |                                                                    |                 |    |
|------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|--------------------------------------------------------------------|-----------------|----|
|      | የፍ/ሥ/ሥ/ሕ/ቁ. 57፣ 58(1)፣ 60፣61፣62፣ 63 እና 197(1)                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |       | እና<br><br>ፋርማ ብርብር ኃላፊነቱ<br>የተወሰነ የግል ማህበር                         |                 |    |
| 805. | በአንድ ክርክር ሂደት ወደ ክርክሩ እንዲገባ የተደረገ ተከራካሪ ወገን ጉዳዩን የፌዴራል የሚያደርገው የነበረ ሁኖ እያለ ክሱን በመጀመሪያ ደረጃ የተመለከተው ፍርድ ቤት ስልጣን ሳይኖረው ስረ ነገሩን አስተናግዶ ዳኝነት ከሰጠ በኋላ ይኼው ተከራካሪ ወገን በይግባኝ ደረጃ በነበረው ክርክር የተሠጠውን ዳኝነት ተቀብሎ ከወጣ በኋላ በሌሎች ጉዳዩን የፌዴራል ሊያደርጉ በማይችሉ ተከራካሪ ወገኖች መካከል የተሰጠው ውሳኔ ከመነሻውም የፌዴራል ጉዳይ ነው ብሎ መወሰን አግባብነት የሌለው ስለመሆኑ<br><br>የፍ/ብ/ሥ/ሥ/ሕ/ቁ 43(1)፣ አዋጅ ቁ.25/88 | 95033 | አቶ ስንታየሁ ተፈሪ<br><br>እና<br><br>ወ/ሮ ማርታ በቀለ                          | መጋቢት<br>25/2006 | 50 |
| 806. | በክርክር ወቅት ጣልቃ ልግባ የሚለው ወገን በተከራካሪ ወገኖች መካከል ባለው ጉዳይ የሚሰጠው ውሳኔ የክርክሩ ተካፋይ ባይሆን በምን አግባብና መልኩ መብቱንና ጥቅሙን የሚጎዳ መሆኑንና አዲስ ክስ በማቅረብ ለማስቀረት የማይቻል መሆኑን የማስረዳት ግዴታ ያለበት ስለመሆኑ<br><br>የፍ/ብ/ሥ/ሥ/ሕ/ቁ. 41(2)                                                                                                                                                      | 95934 | አቶ አስፋው ጉዳ<br><br>እና<br><br>1.ወ/ሮ እየሩሳሌም አየነው<br><br>2. አቶ መከተ ሲሳይ | ግንቦት<br>18/2006 | 54 |

|              |                                                                                                                                                                                                                                                            |       |                                                                         |                         |    |
|--------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|-------------------------------------------------------------------------|-------------------------|----|
|              |                                                                                                                                                                                                                                                            |       |                                                                         |                         |    |
| 807.         | ይግባኝ ሰሚ ፍርድ ቤት በሚሰጠው የፍርድ ውሳኔ የመጀመሪያውን ደረጃ ፍርድ ቤት ፍርድን ካሻሻለው ወይም የለወጠው እንደሆነ በትችቱ ላይ ለይግባኝ ባዩ የሚገባውን ዳኝነት ዘርዘሮ መግለፅ ያለበት ስለመሆኑ<br><br>የፍ/ብ/ስ/ስ/ሀ/ቁ 182(1)፣348(1)                                                                                           | 92903 | ወ/ሮ ስላስ ረዳ<br><br>እና<br><br>1. ወ/ሮ ለተሚካኤል<br>ገ/ሐዋርያት<br>የመንግስት ቤቶች ኤጀንሲ | ሚያዝያ24/2<br><br>006     | 57 |
| <b>ቅጽ 17</b> |                                                                                                                                                                                                                                                            |       |                                                                         |                         |    |
| 808.         | ቤትና ይዞታን በሚመለከት በሚደረግ ክርክር አንድ ጣልቃ ገብ አመልካች ክርክር በሚደረግበትቤትና ይዞታ ላይ ጣልቃ ገብቶ ለመከራከር መብት አለኝ በማለት መብቱን የሚያሳዩ ሰነዶችን አቅርቦ እያለ የባለይዞታነት ወይም የባለቤትነት ማረጋገጫ ደብተር አላቀረብክም ተብሎ ከወዲሁ ጣልቃ ገብተህ ልትከራከር አትችልም ተብሎ አቤቱታውን ውድቅ ማድረግ አግባብነት የሌለው ሥለመሆኑ<br><br>የፍ/ሥ/ሥ/ሕ/ቁ 41 | 90713 | ወ/ሮ አሚና ሰይድ<br><br>እና<br><br>እነ ወ/ሮ ወለላ ንጋቱ -<br>/ሁለት ሰዎች/              | መስከረም 29<br><br>ቀን 2007 | 2  |
| 809.         | ተከራካሪ ወገኖች ለፍ/ቤት የሒሳብ አጣሪ ይሾምልን የሚል አቤቱታ ሲያቀርቡ በሒሳብ አጣሪዎች ሪፖርት አለመስማማት ቢኖር እንኳ ጉዳዩ የንግድ ህጉንና የፍትሐብሔር ሥነ-ስርዓቱን መሠረት በማድረግ ውሳኔ በዛው በኩል                                                                                                                       | 93239 | የአቶ አበበ ክብረት<br><br>ሚስትና ወራሾች                                           | ጥቅምት<br><br>25/2007     | 5  |

|      |                                                                                                                                                                                                                                                         |        |                                                          |                      |    |
|------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|----------------------------------------------------------|----------------------|----|
|      | እንደሚሠጥ በግልጽ ከተስማሙ ይህ ግልጽ ስምምነት ባለበት ሁኔታ የሒሳብ አጣሪዎች የስራ ክንውን ግድፈት አለበት በማለት ጉዳዩን ወደ ፍርድ ቤት የሚያቀርቡበት ህጋዊ ምክንያት የሌለ ስለመሆኑ፤<br><br>የፍ/ብ/ሥ/ሥ/ህ/ቁ. 277(1)(2) ፣የፍትሐብሔር ህግ ቁጥር 3312                                                                             |        | እና<br><br>አቶ ነጋ በንገር (አስር ሰዎች)                           |                      |    |
| 810. | በህግና በሚመለከተው መንግስት አካል እውቅና የተቋቋሙ ማህበራት የተቋቋሙበትን ዓላማ ለማሳካት፣የአባላታቸውን መብትና ጥቅም ለማስከበር/ቤት፣ለግልግል ተቋም ወይም ለሌሎች የዳኝነት ሥልጣን ለተሰጣቸው አካላት የዳኝነት ጥያቄ የማቅረብ መብት ያላቸው ስለመሆኑ፤<br><br>የፍትሐ ብሔር ህግ ቁጥር 454(1)<br><br>የፍ/ሥ/ሥ/ሕ/ቁ. 35<br><br>አዋጅ ቁጥር 62/2001 አንቀፅ 55፣110 | 100631 | ሮፓክ ነዋሪዎች ማህበር<br><br>እና<br><br>ሮፓክ<br><br>ኢ/ኃ/የ/የግ/ማህበር | ጥር 19 ቀን<br>2007 ዓ.ም | 9  |
| 811. | በፍ/ሥ/ሥ/ሕ/ቁ 74(2) መሰረት ፍ/ቤቱ የተዘጋገነ የይግባኝ አቤቱታን እንደገና ስለሚያይበት አግባብ፤                                                                                                                                                                                       | 94511  | እነ ወ/ሮ ብዙ ሰንበታ<br>(ሁለት ሰዎች)<br><br>እና<br><br>አቶ ታደሰ ሰንበታ | 30/01/2007<br>ዓ.ም.   | 13 |

|      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |       |                                                                             |                           |    |
|------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|-----------------------------------------------------------------------------|---------------------------|----|
| 812. | <p>የተከሰሽ ከሰሽነት ክስ የፍትሐብሔር ሥነ- ስርዓት ህጉ በሚያዘው መሰረት ሥርዓቱን ጠብቆ ያልቀረበ ከሆነ ዳኝነት ሊሰጥበት የማይችል ስለመሆኑ፤</p> <p>የፍ/ሥ/ሥ/ሕ.ቁ 234(1)፣(2)</p>                                                                                                                                                                                                                                                   | 94713 | <p>እነ ህፃን ሰኢድ<br/>ዘውዴ(ሦስት ሰዎች)<br/>እና<br/>እነ ወ/ሮ ጥሩ ሰው ሞሳ<br/>(ዘጠኝ ሰዎች)</p> | መጋቢት 16<br>ቀን 2007        | 16 |
| 813. | <p>አንድ ይግባኝ ሰሚ ፍ/ቤት (ሰበር ሰሚ ችሎት )የሥር ፍ/ቤት ጉዳዮን አግባብነት ባላቸው ማስረጃዎች ሁሉ አጣርቶ እንዲወስን ብሎ አንድን ጉዳይ ሲመልስ ስለማስረጃ አቀራረብ በህጉ የተመለከቱትን ድንጋጌዎችን ሁሉ ባላገናዘበ መልኩ ማስረጃ ይቅረብ ማለት ስላለመሆኑ፡-</p> <p>ለአንድ ጉዳይ አግባብነት ያላቸው ማስረጃዎች መቅረብ ያለባቸው ለህጉ የተዘረጋውን ሥርዓት ጠብቀው ሊሆን የሚገባ ስለመሆኑና ተገቢውን የማስረጃ አቀራረብ ሥርዓት ሳይጠብቅ የሚቀርብ ማስረጃ ግን ዋጋ ሊሰጠው የማይገባና ውድቅ ሊደረግ የሚገባ ስለመሆኑ፤</p> <p>የፍ/ሥ/ሥ/ሕ/ቁ 137(3) እና 256</p> | 97217 | <p>አቶ ባካፋ አንላይ<br/>እና<br/>አቶ ቴዎድሮስ አንላይ</p>                                 | መጋቢት 16<br>ቀን 2007<br>ዓ.ም | 21 |

|      |                                                                                                                                                                                                                                                              |       |                                                           |                          |    |
|------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|-----------------------------------------------------------|--------------------------|----|
| 814. | በተያዘ ወይም በተከበረ ንብረት ላይ መብት አለን ብለው ተቃውሞ የሚያቀርቡ ሠዎች በንብረቱ ላይ ያላቸውን የቀዳሚነት መብት ወይም ባለይዘታነት ለማረጋገጥ በጽሁፍ ማስረጃ ብቻ ሳይወሰኑ ሌላ ማስረጃም ሊያቀርቡ የሚችሉ ስለመሆኑ፤<br><br>የፍ/ስ/ስ/ህ/ቁ.418/3/ እና የፍ/ህ/ቁ 1193/1//2/                                                                  | 97094 | ወ/ሮ አስቴር አምባው<br><br>እና<br><br>እነ አቶ አበበው<br>ክፍሌ/ሁለት ሰዎች/ | ሕዳር<br><br>08/2009       | 28 |
| 815. | በሞተ ሰው ስም ቀደም ብሎ የተሰጠን ውክልና በመያዝ የሚቀርብ ክስ ፣ የሚደረግ ክርክር እና የሚሰጥ ውሳኔ እንዳልቀረበ እና ውሳኔም እንዳልተሰጠ የሚቆጠር ስለመሆኑ፤<br><br>የፍ/ብ/ህ/ቁ. 2232(1)<br><br>የፍ/ብ/ሥ/ሥ/ህ/ቁ. 57                                                                                                     | 95587 | ወ/ሮ ሀዋ በከር እና<br><br>እነ አቶ ቶፊቅ መሐመድ<br>(ሁለትሰዎች)           | ጥቅምት<br><br>28/2007      | 31 |
| 816. | የፍርድ ባለዕዳ ንብረት የሆነ ለፍርድ ማስፈጸሚያ ተብሎ በጨረታ ከተሸጠ በኋላ በሐራጅ ላይ ጉድለት አለ፣የጨረታ ሽያጭ ይሰረዝ የሚል አቤቱታ በሚቀርብበት ጊዜ ሽያጭ ሊሰረዝ ይገባዋል? ወይስ አይገባውም? በሚለው ላይ መከራከር ያለባቸው የፍርድ ባለዕዳና ባለገንዘብ ብቻ ሳይሆኑ ንብረቱን በሐራጅ አሸንፎ የገዛው 3ኛ ወገንም ጭምር ስለመሆኑ፤<br><br>የፍ/ሥ/ሥ/ሕ/ቁ 32፣39፣40፣79 እና 370(3) | 97332 | አቶ ከይምር በላይ<br><br>እና<br><br>እነ አንዱአለም አሻግሬ               | መጋቢት 30<br>ቀን<br>2007ዓ.ም | 34 |

|              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |        |                                                   |                                  |    |
|--------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|---------------------------------------------------|----------------------------------|----|
| 817.         | <p>ሌሎች ሰዎች በሚከራከሩበት መዝገብ ለክርክሩ መነሻ ከሆነው ንብረት ውስጥ በአንደኛው ወገን ጠያቂነት የታገደን ንብረት ሌላ ሰስተኛ ወገን ለሌላ እዳ አፈፃፀም ንብረቱን ሥላምንፈልገው በፍ/ሥ/ሥ/ሕ/ቁ 158 መሰረት የተሰጠው የዕግድ ትዕዛዝ ይነሳልኝ ብሎ አቤቱታ አቅርቦ ዕግዱ ሊነሳ አይገባም ተብሎ በሚሰጠው ብይን ላይ ይግባኝ በሚጠየቅበት ወቅት ከስረ ነገር ውሳኔ በፊት ይግባኝ የሚባልበት አይደለም ሊባል የማይቻል ስለመሆኑ፡-</p> <p>የፍ/ሥ/ሥ/ሕ/ቁ. 320(3)</p> | 101632 | <p>አቢሲኒያ ባንክ</p> <p>እና</p> <p>ወ/ሮ ዘይቱ ከማል</p>     | <p>መጋቢት 4</p> <p>ቀን 2007</p>     | 38 |
| 818.         | <p>በፍርድ የተከለለከለ ሰው የፍቺ ጥያቄ ስለሚያቀርብበት አግባብ</p>                                                                                                                                                                                                                                                                 | 103781 | <p>ወ/ሮ አስካለ አሽኔ</p> <p>እና</p> <p>አቶ ታምራት ተስፋዬ</p> | <p>መጋቢት 17/2007</p> <p>ዓ.ም</p>   | 41 |
| <b>ቅጽ-18</b> |                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |        |                                                   |                                  |    |
| 819.         | <p>አንድን ክርክር በመጀመሪያ ደረጃ የሚመለከት ፍርድ ቤት በቀረበለት የመጀመሪያ ደረጃ መቃወሚያ ላይ አግባብነት ያላቸው ምስክሮች ሳይሰሙ ወይም አግባብነት ያላቸው ሰነዶች ሳይቀርቡ በመቃወሚያው ላይ ውሳኔ መስጠት የማይቻል በሚሆን ጊዜ ፍ/ቤቱ እነዚህ ማስረጃዎች እንዲቀርቡለት ትእዛዝ መስጠት የሚችል ስለመሆኑ፡-</p>                                                                                                     | 105869 | <p>አቶ ደብሬ ቡልቲ</p> <p>እና</p> <p>ዳንኹቴ ዋጋሪ</p>       | <p>መጋቢት 15</p> <p>ቀን 2007ዓ.ም</p> | 70 |

|      |                                                                                                                                                                                                                                   |            |                                                                               |                           |    |
|------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|-------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|----|
|      | የፍ/ሥ/ሥ/ሕ/ቁ 244(1) እና 245(1)                                                                                                                                                                                                       |            |                                                                               |                           |    |
| 820. | ለክርክሩ መነሻ የሆኑ እና በተከሰሽ እጅ የሚገኙ ንብረቶች እንዳይሸጡ፣ እንዳይለወጡና በማንኛውም መንገድ ለ3ኛ ወገን እንዳይተላለፍ በታገዱበት ሁኔታና ተከሰሽ በንብረቶች ላይ ጉዳት እንደሚያደርስ ባልተረጋገጠበት ሁኔታ ተከሰሽን ተጨማሪ ዋስ አቅርብ ማለት አግባብነት የሌለውና የስነ ስርዓት ህጉን ዓላማ ያላገናዘበ ስለመሆኑ፣<br><br>የፍ/ሥ/ሥ/ህ/ቁ 151 | 99642      | ቴራ ኮንስትራክሽን<br><br>እና<br><br>አቶ ሚካኤል ነገሠ                                      | ግንቦት 21<br>ቀን 2007<br>ዓ.ም | 75 |
| 821. | አንድ ተከራካሪ ወገን ሌላ ተከራካሪ ግለሰብ ወደ ክርክር እንዲገባ በህጉ አግባብ መጠየቁ ተገቢ ቢሆንም ጉዳዩ መታየት ያለበት ከግለሰቡ መብት አንፃር ብቻ ሳይሆን ከፍትሐ ብሔር ሥነ- ሥርዓት ህጉ ዓላማና ግብ አንፃር ጭምር ስለመሆኑ፣                                                                                | 96943      | እነ አቶ ተስፋዬ ወርቁ<br>/ሁለት ሰዎች/<br><br>እና<br><br>እነ ወ/ሮ የምስራች<br>ገ/መስቀል /አራት ሰዎች/ | ሚያዚያ 16<br>ቀን 2007<br>ዓ.ም | 78 |
| 822. | በመርህ ደረጃ በህግ አግባብ የተቋቋመ ፍ/ቤት የሠጠው ውሳኔ በህግ አግባብ በተቋቋመ የበላይ ፍ/ቤት በህጉ በተዘረጋው ስርዓት እስካልተለወጠ ድረስ የማይፈጸምበት ምክንያት የሌለ ስለመሆኑ፣<br><br>የፍ/ሥ/ሥ/ሕ/ቁ 378፣372፣392                                                                               | 10134<br>5 | አቶ ፀጋዬ ብርሃኑ<br><br>እና<br><br>ወ/ሮ መሠረት ተገኝ                                     | መጋቢት 30<br>ቀን 2007<br>ዓ.ም | 83 |



|      |                                                                                                                                                                                                              |            |                                                           |                          |     |
|------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|-----------------------------------------------------------|--------------------------|-----|
| 823. | ለአንድ የመንግስት ተቋም የተላከ መጥሪያ መጥሪያው በአግባቡ ለሚመለከታቸው የሥራ ኃላፊዎች ካልደረሰ በስተቀር መጥሪያው ለተቋሙ መዝገብ ቤት ገቢ በመሆኑ ብቻ መጥሪያው እንደደረሰ ተቆጥሮ ክርክሩ ተቋሙ በሌለበት ሊታይ የማይገባ ስለመሆኑ፤<br><br>የፍ/ሥ/ሀ/ቁ 70/ሀ/፣78/2/፣96፣102                      | 10067<br>3 | አቶ አዳነ መንገሻ<br><br>እና<br><br>የጋሪ ማዘጋጃ ቤት                  | ሠኔ 29 ቀን<br>2007 ዓ.ም     | 88  |
| 824. | በሌለሁበት የተሰጠ ውሳኔ /ትእዛዝ/ ይነሳልኝ በማለት የቀረበ አቤቱታው ውሳኔው/ትእዛዙ ከተሰጠ በ30 ቀን ውስጥ በቃለ መሀል ለፌጅስትራር የቀረበ ሆኖ እያለ አቤቱታው ለችሎት የቀረበው ከ30 ቀን በኋላ መሆኑ በህግ የተቀመጠው የጊዜ ገደብ /ይርጋ/ አላሟላም ሊያስብል የማይችል ስለመሆኑ፤<br><br>የፍ/ሥ/ሥ/ሕ/ቁ 78/1/ | 10147<br>8 | የረር ኮንስትራክሽን<br>ኃ/የተ/የግ/ማህበር<br><br>እና<br><br>አቶ ተስፋዬ ባልቻ | ሰኔ 29 ቀን<br>2007ዓ.ም      | 92  |
| 825. | በወጪና ኪሳራ ጉዳይ በተሰጠ ውሳኔ ላይ በይግባኝ ሰሚው ፍርድ ቤት የሚሰጠው ውሳኔ የመጨረሻ ስለመሆኑ<br><br>የፍ/ብ/ሥ/ሥ/ቁ. 466                                                                                                                       | 98593      | አቶ ክንፈ ወልደሰንበት<br><br>እና<br><br>እነ አቶ ስለሺ በቀለ (ሰበት ሰዎች)   | ሐምሌ 28<br>ቀን 2007<br>ዓ.ም | 96  |
| 826. | በካሳ ጉዳይ ካሳ የጠየቀው ወገን ገንዘቡን በማስረጃ ባላረጋገጠበት ሁኔታ ሌላኛው ተከሳሽ ወገን ዝም በማለቱ ብቻ እንዳመነ ተቆጥሮ የሚሰጥ ውሣኔ ተገቢ                                                                                                               | 11159<br>9 | እነ አቶ መላኩ ካሳዬ<br><br>እና                                   | ቀን<br>29/11/200          | 100 |

|              |                                                                                                                                                                                            |        |                                                                                     |                            |     |
|--------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|-------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|-----|
|              | ያለመሆኑ፣<br><br>የፍ/ብ/ሥ/ሥ/ሕ/ቁ. 83                                                                                                                                                             |        | ወ/ሮ ሱሲ አሲ                                                                           | 7 ዓ.ም                      |     |
| 827.         | የአንድ ክስ ዝርዝር ይዘቱ ሳይታይ እርስቱ ብቻ ታይቶ የፍርድ ቤት የሥረ ነገር ዳኝነት የሚወሰንበት የሕግ አግባብ የሌለ ስለመሆኑ<br><br>ስልጣን ሳይኖር የተሰጠ ውሳኔ ስርዓቱን ጠብቆ አቤቱታ እስከቀረበበት ድረስ ሊፀና የማይገባው ስለመሆኑ<br><br>የፍ/ብ/ሥ/ሥ/ሕ/ቁጥር 9 እና 231(ለ) | 102543 | ልደታ ክፍለ ከተማ ወረዳ<br><br>4 አስተዳደር ፅ/ቤት<br><br>እና<br><br>ወ/ሮ አሰላፈች ወልዴ                 | ሐምሌ 14 ቀን<br><br>2007 ዓ.ም. | 104 |
| 828.         | የፍትሐ ብሔር ክርክር በሂደት ላይ እያለ ከሰሽ ወይም ተከሳሽ በሞት ሲለይ የክርክሩ አካሄድ በምን አኳኃን መመራት እንዳለበት ልንከተለው ስለሚገቡ ሁኔታዎች<br><br>የፍ/ብ/ስ/ስ/ሕ/ቁ. 48፣49 እና 50                                                         | 105626 | አቶ ለገሰ ደበበ ተተኪ<br><br>ሚስት ወ/ሮ ክቡ ዳሜ<br><br>እና<br><br>ኢትዮጵያ ሜዲዬስ<br><br>ኃ/የተ/የግ/ማህበር | ሐምሌ 28 ቀን<br><br>2007ዓ/ም   | 108 |
| <b>ቅጽ-19</b> |                                                                                                                                                                                            |        |                                                                                     |                            |     |
| 829.         | በክርክሩ ተካፋይ ያልሆነውን ወገን የሚጎዳ ውሳኔ የተላለፈው ጉዳዩን በተዋረድ ባየው የሰበር ችሎት በሚሆንበት ጊዜ ይህ በክርክሩ ተካፋይ ያልሆነው ወገን አለኝ የሚለውን                                                                                  | 102056 | አቶ ሳምሶን ካሳዬ                                                                         | ታህሳስ 18<br><br>ቀን 2008     | 42  |

|      |                                                                                                                                                                                                  |        |                                              |                           |    |
|------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|----------------------------------------------|---------------------------|----|
|      | መብት ለማስከበር ይችል ዘንድ መብቱን ተጋፍቷል በሚለው ሰው ላይ በስሙ ቀጥታ ክስ በመመስረት መብቱን ከማስከበር ውጪ በፍ/ሥ/ሥ/ሕ/ቁ.358 መሰረት ተቃውሞውን ለሰበር ችሎቱ ሊያቀርብ የሚችል ስላለመሆኑ                                                                  |        | እና<br>ወ/ሮ መሰረት ግርማ<br>(አራት ሰዎች)              | ዓ.ም                       |    |
| 830. | አንድ ተከላሽ በከላሽ በመጀመሪያ ክስ ሲቀርብበት መጥሪያ ደርሶት በተከራከረበት እና ከላሽ ክስ ያሻሽል ተብሎ በተዘጋ መዝገብ ላይ ክሱ ተሻሽሎ መዝገቡ ከተከፈተ በኋላ ለተከላሽ በተገቢው መንገድ መጥሪያ ሳይደርስ የሚሰጥ ውሳኔ ስነ- ስርዓታዊ ስላለመሆኑ፤<br><br>የፍ/ብ/ሥ/ሥ/ሕ/ቁ. አንቀጽ 94-110 | 107838 | እነ አቶ ታክለ አርአያ<br><br>እና<br>አቶ ደጀን ገ/እግዚአብሔር | ታህሳስ 19<br>ቀን 2008<br>ዓ.ም | 46 |
| 831. | በክስ ማሻሻል ሥርዓትና ዓላማ ቀድሞ ዳኝነት ከተጠየቀበት ጉዳይ ፈጽሞ የተለየ ጥያቄ ለማቅረብ የማይቻል ስላለመሆኑ፤<br><br>ፍ/ሥ/ሥ/ሕ/ቁ 91<br><br>ፍ/ሥ/ሥ/ሕ/ቁ 342                                                                                | 100475 | አቶ ሳምሶን አበራ<br><br>እና<br>ወ/ሮ ፀሐይ አበራ         | ታህሳስ 20<br>ቀን 2008<br>ዓ.ም | 50 |
| 832. | ፍ/ቤቱ የግዛት ስልጣን የለውም በማለት ለሚቀርብለት መቃወሚያ የሚሰጠው ውሳኔ ፍትህን የሚያጓድል ካልሆነ በቀር ይግባኝ ሊቀርብበት የማይችል ስላለመሆኑ                                                                                                   | 109383 | ሳሊሆም ከፍተኛ ክሊኒክ<br><br>እና                     | የካቲት 2 ቀን<br>2008 ዓ.ም     | 54 |

|      |                                                                                                                                                                                       |        |                                                                                         |                           |    |
|------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|-----------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|----|
|      | የፍ/ሥ/ሥ/ቁ. 10(2)                                                                                                                                                                       |        | ዶ/ር ዘመኑ ዮሐንስ                                                                            |                           |    |
| 833. | ተከሳሽ የተከሰሰበትን ነገር በሙሉ ወይም በከፊል የሚያምን መሆኑን የገለፀ እንደሆነ በእምነቱ መሰረት ይገባኛል የሚለው ማናቸውም ዳኝነት እንዲሰጠው አመልካች(ከሳሽ) ሊጠይቅ የሚችል ስለመሆኑ                                                               | 109206 | አቶ ፍስሃ እርቅ<br><br>እና<br><br>አቶ ኪሮስ ስዩም                                                  | የካቲት 3 ቀን<br>2008 ዓ.ም     | 59 |
| 834. | ፍ/ቤት በተዋዋቶች መሃል የተደረገን ውል (የእርቅ ስምምነት) ህጋዊነታቸውን ሳይረጋገጥ ሊያፀድቅበት የሚችልበት አግባብ የሌለ ስለመሆኑ<br><br>የፍ/ሕ/ቁ.1731<br><br>የፍ/ሥ/ሥ/ሕ/ቁ.277                                                         | 109497 | አቶ አግማስ ኡመር<br><br>(ሁለት ሰዎች)<br><br>እና<br><br>አቶ ኡመር አሳዮ                                | የካቲት 3 ቀን<br>2008 ዓ.ም     | 63 |
| 835. | ከሳሽ በተከሳሽ ላይ ለሚደርሰው ኪሳራ ዋስ እንዲያሲዝ የሚጠየቀው ከሳሽ በክሱ ምክንያት በተከሳሽ ላይ የሚደርሰውን ኪሳራ ለመክፈል የሚያስችሉ ሁኔታዎች የሚያጠራጥር ሲሆንና ኪሳራውንም ለመክፈል የሚያስችል ሃብት ወይም ገንዘብ የሌለው በሆነ ጊዜ ስለመሆኑ<br><br>የፍ/ሥ/ሥ/ሕ/ቁ. 200 | 110150 | አቶ                    ገ/መድህን<br>ወ/ሚካኤል<br><br>እና<br><br>እነ አቶ ግርማይ ፍትዊ<br><br>(ሦስት ሰዎች) | የካቲት 15<br>ቀን 2008<br>ዓ.ም | 66 |
| 836. | ከሳሽና ተከሳሽ ያልተካካዱበትና ከሳሽ በክሱ ገልፆ ተከሳሽ ባመነው ነጥብ ላይ ፍ/ቤቱ ጉዳዩን ማስረጃ በመመዘን ሳይሆን ተከሳሹ በሰጠው የእምነት ቃል ወይም መልስ                                                                                 | 112927 | የማር ዘነብ እቁብ ዳኛ                                                                          | የካቲት 16<br>ቀን 2008        | 70 |

|      |                                                                                                                                                             |                |                                                        |                                   |    |
|------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|--------------------------------------------------------|-----------------------------------|----|
|      | መሰረት መወሰን ያለበት ስለመሆኑ<br><br>የፍ/ሥ/ሥ/ሕ/ቁ.242                                                                                                                  |                | እና<br><br>እነ አቶ ዋለልኝ ተመስገን                             | ዓ.ም                               |    |
| 837. | የዳግም ዳኝነት ጥያቄ ተቀባይነት እንዲያገኝ ለሚሉ ስለሚገባቸው ጥብቅ መስፈርቶች፡-<br><br>አንድ ክስ በይርጋ መዘጋቱ ዳግም ዳኝነት ጥያቄውን ለማስተናገድ እንደበቂ ምክንያት/እንደመመዘኛ/ የማይወሰድ ስለመሆኑ፡-<br><br>የፍ/ሥ/ሥ/ሕ/ቁ.6 | 10402<br><br>8 | ወ/ሮ ብዙአየሁ ያለው<br><br>እና<br><br>አቶ ሲሳይ ካሴ               | የካቲት 17<br><br>ቀን<br><br>2008ዓ.ም  | 74 |
| 838. | በጊዜያዊ ትእዛዝ ላይ በሚሰጥ ብይን ቅር የተሰኘ አካል የስረ ነገሩ ክርክር የመጨረሻ የፍርድ ውሳኔ እስካልተገኘ ድረስ ይግባኝ (የሰበር) አቤቱታ ሊቀርብ የማይችል ስለመሆኑ<br><br>የፍ/ሥ/ሥ/ሕ/ቁ.320(3)                       | 116209         | የኢት/መንገዶች<br><br>ባለስልጣን<br><br>እና<br><br>ወ/ሮ ምፅላል አብርሃ | የካቲት 28<br><br>ቀን 2008<br><br>ዓ.ም | 79 |

## ቅጽ-20

|      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |        |                                                       |                   |    |
|------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|-------------------------------------------------------|-------------------|----|
| 839. | <p>ፔክን በተመለከተ በአጭር ስነ ስርዓት /Summary proceeding/ ዳኝነት ታይቶ እንዲወሰን ክስ በቀረበበት ወቅት ተከሳሽ መከላከያውን እንዲያቀርብ ጥያቄ አቅርቦ ተፈቅዶለት መልስ እንዲያቀርብ ተደርጎ መልስና በሕግ አግባብ ምስክር ቆጥሮ እያለ ምስክሮች ሳይሰሙ ይኼው ታልፎ የፔክ ባሕርይን ብቻ መሰረት ተደርጎ ዳኝነት የሚሰጥበት አግባብ ትክክል ስላለመሆኑ</p> <p>የፍ/ብ/ሥ/ሥ/ሕ/ቁጥር 285/1/ 286 እና 291</p> <p>የን/ሕ/ቁ. አንቀጽ 717</p> | 103478 | <p>አቶ ኤልያስ ተፈራ</p> <p>እና</p> <p>አንዋር ሁሴን</p>          | 18/4/ 2008<br>ዓ.ም | 50 |
| 840. | <p>አንድ ከሳሽ ክሱን የመሰረተው በብዙ ጉዳዮች ወይም በተለያዩ ነገሮች ላይ የሆነ እንደሆነ በተለይ በእያንዳንዱ ጉዳይ እንዲታይ የሚጠይቀውን ዳኝነት መግለጽ ያለበት ስለመሆኑ፤</p> <p>የፍ/ብ/ሥ/ሥ/ሕ/ቁ 224(2)</p>                                                                                                                                                            | 109054 | <p>አቶ ነገሠ ግዛው</p> <p>እና</p> <p>አቶ ሐረጃ ቤኛ</p>          | 27/7/2008<br>ዓ.ም  | 55 |
| 841. | <p>አንድ በፍርድ ቤት የተወከለን ሰው በችሎት ተገቢ ያልሆነ ስነ ምግባር አሳይቷል በማለት ፍ/ቤት የውክልና ስልጣንን መሻር የማይቻል ስለመሆኑ፤</p> <p>ፍ/ሥ/ሥ/ህግ ቁጥር 58</p>                                                                                                                                                                                    | 102141 | <p>አቶ አደን የሱፍታረ</p> <p>እና</p> <p>አቶአህመድ አብዱላሂ ተረቢ</p> | 29/7/2008<br>ዓ.ም  | 59 |

|      |                                                                                                                                                                                                                                                                |        |                                                                         |                |    |
|------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|-------------------------------------------------------------------------|----------------|----|
| 842. | <p>ተከሳሽ ከሳሽ ያቀረበውን ክስ አምኖ ነገር ግን ሕግ ወይም ሌላ ፍሬ ነገር በመጥቀስ የቀረበብኝ ክስ ዋጋ የለውም ብሎ የሚከራከር ከሆነ ሙግቱን የሚጀምረው ተከሳሽ ስለመሆኑ</p> <p><i>የፍ/ገ/ሥ/ሥ/ሕ/ቁ. 258/1/</i></p>                                                                                                          | 114816 | <p>ዳዊት በለጠ የጠጠር አምራች ድርጅት</p> <p>እና</p> <p>አብዱልራዘቅ</p>                  | 26/10/2008 ዓ.ም | 63 |
| 843. | <p>የይግባኝ መዝገብ በድሀ ደንብ እንዲከፈት የሚቀርብ ጥያቄን ለመወሰን አመልካች ከአቅሙ በላይ በሆነ ምክንያት ( ንብረት በመታገዱ ፣ገንዘብ ማንቀሳቀስ የማይችል እና የሚከፍለው ገንዘብ የሌለ እንደሆነ) ለዳኝነት የሚከፈለው ገንዘብ ያለው ወይም የሌለው መሆኑ መጣራት እና መረጋገጥ ያለበት ስለመሆኑ፤</p> <p><i>የፍ/ሥ/ሥ/ሕ/ቁ 567 ፣ፍ/ሕ/ቁ 1793/ለ/ እና ሕገመንግስት 37(1)</i></p> | 117754 | <p>አክሱስ ሪል እስቴት</p> <p>እና</p> <p>ጋቢኢንሸስትመንትኃ/የተ/የግ/ማ</p>                | 8/10/ 2008 ዓ.ም | 66 |
| 844. | <p>መብቱን የሚነካ ፍርድ ተሰጥቷል በሚል የሚቀርብ የፍርድ መቃወሚያን ለይግባኝ ሰሚ ፍ/ቤት ይቅርብ በማለት የሚሰጥ ውሳኔ ተገቢ ስላለመሆኑ፤</p> <p>መቃወሚያ መቅረብ ያለበት ክርክሩን ሰምቶ ውሳኔውን ለሰጠው ፍ/ቤት ስለመሆኑ</p> <p><i>ፍ/ሥ/ሥ/ሕ/ቁ 418</i></p>                                                                               | 115892 | <p>ወ/ሮ መሰረት አንዳርጌ</p> <p>እና</p> <p>እነ አቶ ይበልጣል ስመኝ</p> <p>(ሦስት ሰዎች)</p> | 11/11/2008 ዓ.ም | 70 |
| 845. | <p>በክርክር ሂደት ላይ ፤ የቀረቡት የባለሙያ አስተያየቶች ተቃራኒ ይዘት ካላቸው ፤</p>                                                                                                                                                                                                      | 115963 | አቶ ኤልያስታምራት                                                             | 8/11/ 2008     | 75 |

|      |                                                                                                                                                                           |        |                                                                               |                       |    |
|------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|-------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|----|
|      | ግልፅ መሰፈረት እና ምክንያት በሌለበት አንደኛውን ተቀብሎ ሌላውን ውድቅ ማድረግ ተገቢ ስላለመሆኑ፤<br><br>ፍ/ሥ/ሥ/ሕ/ቁ 250 እና 136(1)                                                                             |        | እና<br><br>እነ ወ/ሮ አሰቴረ መከተ<br><br>(ሁለት ሰዎች)                                    | ዓ.ም                   |    |
| 846. | የሰበር አቤቱታ በህጉ በተቀመጠው የጊዜ ገደብ ውስጥ ከአቅም በላይ በሆነ ምክንያት ሳይቀርብ ጊዜው ካለፈ የሰበር አቤቱታ ከመቅረቡ በፊት የይግባኝ ማስፈቅጃ ማመልከቻ መቅረብ ያለበት ስላለመሆኑ፤<br><br>አዋጅ ቁጥር 25/88 አንቀፅ 22(4) ፣ ፍ/ሥ/ሥ/ሕ/ቁ 324 | 101277 | የመንግስት ቤቶች<br><br>ኤጀንሲ<br><br>እና<br><br>ሚ/ር አቤንቻንድ<br><br>ፓፓትላል               | 23/1/ 2009<br><br>ዓ.ም | 81 |
| 847. | በፍ/ሥ/ሥ/ሕጉ በግልፅ ያልተካደ ፍሬ ነገር እንደታመነ ይቆጠራል የሚለው ድንጋጌ በልዩ ስርዓት( በአጭር ሁኔታ) ለሚመሩ ክርክሮች ላይ ጭምር ለቀረበ መልስ ላይም ተፈፃሚ የሚሆን ስላለመሆኑ፤<br><br>ፍ/ሥ/ሥ/ሕ/ቁ 284 (ሀ)                          | 121387 | አፍሮ ፅዩን<br><br>ኮ/ኃ/የተ/የግ/ማህ<br><br>እና<br><br>እነ አቶ ያሬድ ተሾመ<br><br>( ሦስት ሰዎች ) | 26/1 /2009<br><br>ዓ.ም | 84 |
| 848. | ከሳሽ ያቀረበው ክስ እና የክሱ ዝርዝር ይዘት የተለያየ ሆኖ የተገኘ ከሆነ ፤ ጉዳዩ የቀረበለት ፍ/ቤት ክሱ ተሻሽሎ እንዲቀርብ በማዘዝ ፤የክርክሩን ሂደት መምራት                                                                     | 122249 | አቶ በላይ አየለ<br><br>እና                                                          | 26/1 /2009<br><br>ዓ.ም | 87 |



|      |                                                                                                                                                                                                                |        |                                                                                               |           |     |
|------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-----|
|      | <p>ያለበት ስለመሆኑ፤</p> <p>ፍ/ሥ/ሥ/ሕ/ቁ 90(1)</p>                                                                                                                                                                      |        | <p>በአ/አ/ከ/አ/ከ/ፅ/ቤት</p> <p>አዲስ ቱ ፓርክ ማዕከል</p>                                                  |           |     |
| 849. | <p>አንድ የዳኝነት አካል የሥረ - ነገር ስልጣን ባይኖረውም እንኳን የሰጠው ውሳኔ ሥርዓቱን ተከትሎ እስካልተሻረ ድረስ የፀናና የመጨረሻ በመሆኑ አዲስ ክስ በተመሳሳይ ጉዳይ ማቅረብ ተገቢ ስላለመሆኑ፤</p> <p>የፍ/ሥ/ሥ/ሕ/ቁ. 5/1/ እና 212</p>                                              | 105677 | <p>እነ ወ/ሮ ጥሩነሽ ገ/ወልድ</p> <p>/ስድስት ሰዎች/</p> <p>እና</p> <p>እነ አቶ መኮንን ገ/ወልድ/</p> <p>ሶስት ሰዎች/</p> | 30/1/2009 | 90  |
| 850. | <p>በክርክር ወቅት ጣልቃ እንዲገባ የተፈቀደለት ተከራካሪ በመጀመሪያ ሊያቀርብ የሚፈልገውን መቃወሚያ እንዳያቀርብ የሚከለክለው ህግ የሌለ ስለመሆኑ፤</p> <p>( የፍ/ሥ/ሥ/ሕ/ቁ. 41 ፣234/1/</p>                                                                              | 108647 | <p>ወ/ሮ ወርቂቱ ገመዳ</p> <p>እና</p> <p>ወ/ሮ ደመቀች ብርሃኑ</p>                                            | 15/3/2009 | 96  |
| 851. | <p>ሒሳብ አስተሳሰብ የመመደብ ሥልጣን ያለው ዋናው ጉዳይ በዳኝነት አይቶ የመወሰን ስልጣን ያለውና የግራ ቀኙን ክርክር የሰጠው ፍ/ቤት ስለመሆኑ፤</p> <p>አንድን ጉዳይ ለመወሰን የቀረቡት /የተሰጡት/ የሙያ አስተያየቶች ተቃራኒ ይዘት ባለበት ሁኔታ የአንድን ባለሙያ አስተያየት ብቻ በመቀበል መወሰን ተገቢ ስላለመሆኑ፤</p> | 105956 | <p>አምሳሉ ወርቁ</p> <p>ኮንስትራክሽን</p> <p>እና</p> <p>ትድሃር ኤክስካሼሽን ለርዝ</p> <p>ሙሺንግ</p>                 | 19/3/2009 | 101 |

|      |                                                                                                                                                                                                                                                          |        |                                                                                         |                   |     |
|------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|-----------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-----|
|      | ( የፍ/ሥ/ሥ/ሕ/ቁ. 136፣145/1/፣246፣248 እና 264                                                                                                                                                                                                                  |        | ኃ/የተ/የግ/ማህበር                                                                            |                   |     |
| 852. | <p>ፍ/ቤቶች እውነትን ለማውጣት ማስረጃ አስቀርበው መስማት አለባቸው ሲባል በቀረበው ማስረጃ እውነት እስከተረጋገጠ ድረስ የግድ ተጨማሪ ማስረጃ እንዲያቀርቡ የሚገደድበት ምክንያት የሌለ ስለመሆኑ፤</p> <p>የፍትሐብሔር ክርክር ማስረጃ የሚሰማውና ፍሬ ነገር እንዲጣራ የሚደረገው በማስረጃ የሚገኘው ፍሬ ለዳኝነት አሰጣጡ እጅጉን አስፈላጊና የግድ ሆኖ ሲገኝ ስለመሆኑ፤</p>              | 109563 | <p>እነ አሰፋ መንግስቱ ኮንስትራክሽን ኪራይ /ሁለት ሰዎች/</p> <p>እና</p> <p>ግሎባል ኢንሹራንስ ኩባንያ አክሲዮን ማህበር</p> | 26/3/2009<br>ዓ.ም  | 112 |
| 853. | <p>ማናቸውም ተከራካሪ ወገን በመከላከያ መልሱ ወይም በማናቸውም ሌላ መንገድ የተከሰሰበትን ነገር በሙሉ ወይም በከፊል የሚያምን መሆኑን የገለጸ እንደሆነ ወይም በሚደረግ ምርመራ የእምነት ቃሉን የሰጠ እንደሆነ ፍ/ቤቱ በታመነው ነገር ላይ ብቻ ፍርድ መሰጠት ያለበት ስለመሆኑ፤</p> <p>የፍ/ሥ/ሥ/ሕ/ቁ. 83 ፣234/1/ /ሠ/ ፣ 241 እና 242</p>                         | 107217 | <p>የዳንግላ ወረዳ ውሃ ሀብት ልማት ጽ/ቤት</p> <p>እና</p> <p>አቶ ሙሉጌታ ገበየሁ</p>                          | 29/3/2009<br>ዓ.ም  | 119 |
| 854. | <p>ተከራካሪ ወገኖች በፍርድ ቤት የሚከራከሩበትን ጉዳይ በእርቅ መጨረስ የሚችሉና የእርቅ ውሉን ጉዳዩን ለሚያየው ፍርድ ቤት አቅርበው ማፀደቅ እንደሚችሉ ፍርድ ቤት ቀርቦ የፀደቀ የእርቅ ውል ሥምምነት በፍርድ ቤት የተሰጠ ውሳኔ ያህል አስገዳጅነትና ተፈፃሚነት ያለው ከመሆኑ ባሻገር በዚህ እርቅ ውል ተካፋይ ያልሆነ መብቱ ተነክቷል የሚል ወገን የፍርድ መቃወሚያ ሊያቀርብ የሚችል ሥልመሆኑ</p> | 114623 | <p>እነ ሃጂ አባመጫ (ሁለት ሰዎች)</p> <p>እና</p> <p>የኦሮሚያ ክልል ደንና ዱር</p>                           | 22/06/2009<br>ዓ.ም | 124 |

|              |                                                                                                                                                                                                        |        |                                                    |                           |    |
|--------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|----------------------------------------------------|---------------------------|----|
|              | የፍ/ሥ/ሥ/ሕ/ቁ.276፣277(1) እና 358                                                                                                                                                                           |        | አራዊት ድርጅት<br>(ሁለት ሰዎች)                             |                           |    |
| <b>ቅጽ-21</b> |                                                                                                                                                                                                        |        |                                                    |                           |    |
| 855.         | ክስን ከማሻሻል ጋር በተያያዘ ፤ፍ/ቤት ክስ እንዲሻሻል ከፈቀደ በኋላ የቀረበውን ክስ የሚሻሻልበትን ነጥብ ተገቢነት መመርመር ያለበት ከመፍቀዱ በፊት ስለመሆኑ እና ክሱ የተሻሻለበት ነጥብ ፍቃድ ከተሰጠበት ነጥብ ውጭ ከሆነም በውሳኔው ላይ መግለፅ ያለበት ስለመሆኑ ፤<br><br>ፍ/ሥ/ሥ/ሕ/ቁ 91 እና 216 (3) | 104621 | ወ/ሮ አዜብ ታምሩ<br><br>እና<br><br>አቶ ደጀኔ ዘውዴ            | ህዳር 13<br>ቀን 2009<br>ዓ.ም  | 47 |
| 856.         | ያለዋጋ ወይም በደመወዝ የሚሰጥ አደራ ሰጭና አደራ ተቀባይ ስምምነት ካላደረጉ በስተቀር በአደራ የሚቀመጥ ዕቃ ዋጋ የማይከፈልበት ስለመሆኑና አደራ ሰጭው አደራ ተቀባይ ዕቃውን በመልካም አያያዝ ለማኖር ያወጣውን ወጭ ሁሉ ሊከፍለው የሚገባ ስለመሆኑ፤<br><br>የፍ/ሕ/ቁ. 2788 እና 2793/2/             | 119571 | አቶ ባብሶ ቃልበሬ<br><br>እና<br><br>ወ/ሮ ኩዚይማ ሁሴን          | ህዳር 14<br>ቀን 2009<br>ዓ.ም  | 50 |
| 857.         | ከሳሽ ወገን ያለፍርድ ቤት ፈቃድ በተወው ወይም በሰረዘው ነገር ሌላ ክስ ለማቅረብ የማይችል ስለመሆኑ፤<br><br>የፍ/ሥ/ሥ/ሕ/ቁ.፤278፤ 279/1/                                                                                                        | 116860 | ወ/ሮ አስቴር ሌንጂሳ እና<br><br>እነ<br><br>ወ/ሮ ሽታዬ ግርማ /ሁለት | ታህሳስ 26<br>ቀን 2009<br>ዓ.ም | 54 |

|      |                                                                                                                                                                                                                                        |        | ሰዎች/                                                                     |                     |    |
|------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|--------------------------------------------------------------------------|---------------------|----|
| 858. | <p>በህግ የሰውነት መብት የተሰጣቸው ተቋማት በድሃ ደንብ ዳኝነት ሳይከፍሉ ለመስተናገድ በማስረጃ ሊያቀርቡት ስለሚገባቸው ጉዳዮች</p> <p><i>የፍ/ሥ/ሥ/ሕ/ቁ.467-479</i></p>                                                                                                                 | 121938 | <p>የድሬ እንጭኒ ወረዳ መንገዶች ባለስልጣን</p> <p>እና</p> <p>አንጭኒ ኮንስትራክሽን ኢንተርፕራይዝ</p> | ታህሳስ 27 ቀን 2009 ዓ.ም | 58 |
| 859. | <p>በልዩ አዋቂነት ጉዳዩን የያዘው ፍርድ ቤት በሒሳብ አጣሪነት የሾመው ባለሙያ ለማጣራቱ ሥራ ይረዳው ዘንድ ሊቀርቡለት የሚገቡ ጠቃሚ ማስረጃዎች ከአንደኛው ተከራካሪ ወገን ወይም በሁለቱም ወገን ተከራካሪዎች ወይም በሌላ ሰነድ ሰው ሳያቀርቡለት ቢቀሩ ሊከተላቸው ስለሚገቡ እርምጃዎች</p> <p><i>በፍ/ሥ/ሥ/ሕግ ቁጥር 132፣136፣145(1)እና 250</i></p> | 97023  | <p>የአ/አ ከተማ አስተዳደር መንገዶች ባለስልጣን</p> <p>እና</p> <p>አቶ አምባቸው ፈቀደነህ</p>      | ታህሳስ 28 ቀን 2009 ዓ.ም | 63 |
| 860. | <p>አንድ ፍ/ቤት ክስ ቀርቦለት ጉዳዩን የማየት ሥረ ነገር ስልጣን የለኝም በማለት መዝገቡን የዘጋው እንደሆነ ዋናውን ክርክር እንዳላየ የሚያስቆጥር ሲሆን በመዝገቡ ላይ የሰጣቸው ማናቸውም ትእዛዞች በማናቸውም ወገን ላይ ህጋዊ የሆነ አስገዳጅነት ውጤት የሌለውና በዚሁ ጉዳይ ለሚመለከተው ፍ/ቤት</p>                                          | 100295 | <p>አቶ ደጓለ ገዳሙ</p> <p>እና</p> <p>ላይኩን ሙሉጌታ</p>                             | ህዳር 26 ቀን 2009 ዓ.ም  | 70 |

|      |                                                                                                                                                                                                                    |        |                                                                |                            |    |
|------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|----------------------------------------------------------------|----------------------------|----|
|      | መዝገቡ ቢቀርብ ከዚህ ቀደም በፍርድ ያለቀ ነው ሊያስብል የማይችል ስለመሆኑ<br><br><i>የፍ/ሥ/ሥ/ሕ/ቁ.5፣9 እና 231</i>                                                                                                                                |        | (አራት ሰዎች)                                                      |                            |    |
| 861. | ተከራካሪ ወገኖች ባላነሱት የመከራከሪያ ነጥብ ወይም የግራ ቀኙ ወገኖች ባልተለያዩበት ጉዳይ እንዲጣራ በማድረግ ውሳኔ መስጠት ተገቢ ስለመሆኑ፤<br><br><i>የፍ/ብ/ሥ/ሥ/ሕ/ቁ. 241፣242</i>                                                                                      | 124669 | የሰስኮ ኢንዱስትሪያል ንግድና ት/ት ድርጅት<br><br>እና<br><br>የኢ.ፌ.ድ.ሪ ት/ትሚኒስቴር | ህዳር 30<br>ቀን 2009<br>ዓ.ም   | 74 |
| 862. | አንድ ይግባኝ ሰሚ ፍ/ቤት ከተከራካሪ ወገኖች አንዳቸው በስር ፍ/ቤት ውሳኔ ቅር በመሰኘት የይግባኝ አቤቱታ ሲያቀርቡለት በስር ፍ/ቤት የታዩ ሰነዶችን ወይም መታየት የነበረባቸውን ሰነዶች አስቀርቦ ሳይመረምር በይግባኙ ላይ ውሳኔ፤ ፍርድ ወይም ትእዛዝ መስጠት የሌለበት ስለመሆኑ፤<br><br><i>የፍ/ብ/ሥ/ሥ/ህ/ቁ. 145/1/</i> | 99474  | እነ ወ/ሮ ሙሉነሽ ደሬሳ<br><br>እና<br><br>እነ ወ/ሮ ማሚቱ ጌታቸው               | ህዳር 30<br>ቀን 2009<br>ዓ.ም   | 78 |
| 863. | በክርክር ተሳታፊ ያልሆነ ወገን በስር ፍርድ ቤት በተሰጠ እግድ ትዕዛዝ የዕግድ ትዕዛዙን ለሰጠው ፍ/ቤት የዕግድ ይነሳ አቤቱታ ሳያቀርብ በቀጥታ ለይግባኝ ሰሚው ፍርድ ቤት ይግባኝ የሚያቀርብበት እና የዕግድ ትዕዛዙ ላይ ውሳኔ የሚያሰጥበት ስርዓት የሌለ ስለመሆኑ<br><br><i>በፍ/ሥ/ሥ/ሕ/ቁ/ 154፣158</i>             | 123833 | አቶ ለሜሳ ደገፉ<br><br>እና<br><br>የአዳማ ከተማ ማዘጋጃ ቤት                   | መጋቢት 29<br>ቀን 2009<br>ዓ.ም. | 87 |

|      |                                                                                                                                                                            |        |                                                               |                            |     |
|------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|---------------------------------------------------------------|----------------------------|-----|
| 864. | በክስ አቀራረብ ሥርዓት ላይ ጉድለት ያለበት መሆኑ ተረጋግጦ የተዘጋ መዝገብ ምንም አይነት ክስ እንዳልቀረበ የሚያስቆጥርና የይርጋ ጊዜ የማቋረጥ ውጤት የሌለው ስለመሆኑ<br><br><i>የፍ/ብ/ሥ/ሥ/ሕ/ቁጥር 278 (2) (ሀ) እና (3)</i>                  | 123123 | አቶ ተሽሊት አፈርቂ<br><br>እና<br><br>የኢትዮጵያ ገቢዎችና ጉምሩክ ባለስልጣን        | ሚያዚያ 16<br>ቀን 2009<br>ዓ.ም  | 92  |
| 865. | በአጭር ስነ ሥርዓት ክስ ሊቀርብ ስለሚችልበት አግባብ<br><br><i>በፍ/ብ/ሕ/ሥ/ሥ/ቁ/ 284</i>                                                                                                          | 124552 | አቶ ምትኩ አበበ<br><br>እና<br><br>የከሰረውሆላንድ ካር ኃ/የተ/የግ/ማሕበር         | ሚያዝያ 16<br>ቀን 2009<br>ዓ.ም. | 95  |
| 866. | የሥር ፍ/ቤት በጭብጥነት ይዞ በአግባቡ ባጣራው ፍሬ ጉዳይ ላይ በይግባኝ ፍርድን የሚመለከተው ፍ/ቤት ያለበቂና ህጋዊ ምክንያት የተጣራውን ፍሬ ነገር በድጋሚ እንዲጣራ ወደ ሥር ፍ/ቤት መመለስ ተገቢ ስላለመሆኑ<br><br><i>የፍ/ሥ/ሥ/ሕ/ቁ.136(1)፣343(1)</i> | 127580 | የኢትዮጵያ መንገዶች ባለስልጣን<br><br>እና<br><br>ዲኖ ኮንስትራክሽን ኃ/የተ/የግ/ማህበር | ሚያዚያ 26<br>ቀን 2009<br>ዓ.ም  | 100 |
| 867. | የከሳሽ ተከሳሽ ከሳሽነት ክስ ሊቀርብ የሚችለው በከሳሽ ወገን ላይ ብቻ                                                                                                                               | 102668 | ማክሲመም ኮንስትራክሽን                                                | ሰኔ 12 ቀን                   | 105 |

|      |                                                                                                                                                                                                                                                                                       |        |                                                                                                                |                      |     |
|------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|-----|
|      | <p>ሥላሙሆኑ</p> <p>ተከሳሽ የተከሳሽ ከሰላምነት ክስ ሲያቀርብ ሊከተለው ሥላሚገባ ሥነ-ሥርዓት</p> <p>የፍ/ሥ/ሥ/ሕ/ቁ. 30፣36፣224 እና 234(1)(ረ)</p>                                                                                                                                                                          |        | <p>ኃ/የተ/የግ/ማህበር</p> <p>(ሁለት ሰዎች)</p> <p>እና</p> <p>የደ/ብ/ብ/ሕ/ክ/መ/የሆሳህ</p> <p>ና ከተማ ቤቶች ልማት</p> <p>ፕሮጀክት ፅ/ቤት</p> | 2009 ዓ.ም             |     |
| 868. | <p>በጠፋው ሰው መሞት ምክንያት መብት የሚያገኙ ሰዎች በመብታቸው መጠቀም የሚችሉት መጥፋቱን የሚወስነው ፍርድ የመጨረሻ ከሆነ በኃላ ስላመሆኑ</p> <p>የፍትሐብሔር ህግ ቁጥር 165(1)</p>                                                                                                                                                            | 132208 | <p>ወ/ሮ ጸሀይ አጎናፍር</p> <p>እና</p> <p>አቶ ጌራ ላቀው</p>                                                                | ሰኔ 28 ቀን<br>2009 ዓ.ም | 114 |
| 869. | <ul style="list-style-type: none"> <li>አንዱን የፍትሐብሔር ክስ ባንድ ወይም ካንድ በበለጡ ፍርድ ቤቶች ዘንድ ለማቅረብ የሚቻል ሲሆን የክሱ ማመልከቻ በቀደምትነት የቀረበለት ፍርድ ቤት ብቻ የዳኝነት ሥልጣን እንዳለው ተቆጥሮ ለክርክሩ ውሳኔ ሊሰጥ የሚችል ሥላሙሆኑ</li> <li>አንድን ሰው በመወከል በፍርድ ቤት ቀርቦ ለመሟገት በህጉ የተቀመጠውን የዝምድና ደረጃ ወይም በህጉ የተቀመጡትን መስፈርቶች</li> </ul> | 131622 | <p>ወ/ሮ አልማዝ እምሩ</p> <p>እና</p> <p>ወ/ሮ አይጠገብ ቀሬ</p>                                                              | ሰኔ 20 ቀን<br>2009 ዓ/ም | 119 |

|      |                                                                                                                                                                                                                                                                                           |        |                                                                                         |                     |     |
|------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|-----------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|-----|
|      | <p>የሚያሟላ የውክልና ስልጣን የሚያስፈልግ ስለመሆኑ</p> <p>የፍ/ሥ/ሥ/ሕ/ቁ. 7(2)፣32፣57፣58 እና 63</p>                                                                                                                                                                                                              |        |                                                                                         |                     |     |
| 870. | <p>ሁለት ወይም ከሁለት በላይ የሆኑ ክሶች ወይም ይግባኞች መጣመር በነበረባቸው ሰዓት ሣይጣመሩ ቢቀሩና የግራ ቀኙን የተለያየ መብት በሚያገናፅፍ ሁኔታ ቢወሰን እነዚህን ውሳኔዎች ተጣጥሞ እንዲፈፀሙ ማድረግ ተገቢ ሥለመሆኑ</p> <p>የፍ/ሥ/ሥ/ሕ/ቁ.11</p>                                                                                                                      | 113613 | <p>በደቡብ ወሎ ዞን የለገሂዳ ገንዘብና ኢኮኖሚ ልማት ፅ/ቤት</p> <p>እና</p> <p>ሰለሞን አባይ ጠቅላላ ሥራ ተቋራጭ</p>      | ግንቦት 30 ቀን 2009 ዓ.ም | 125 |
| 871. | <p>በፍርድ ቤት የቀረበ ጉዳይ የክስ ምክንያት አለው ብሎ ለመወሰን የሚቻለው በክሱ ላይ የተገለፀው ነገር ቢረጋገጥ ከሳሹ የጠየቀውን ዳኝነት ለማግኘት ሕግ የሚፈቅድለት የሆነ እንደሆነ ስለመሆኑ፡-</p> <p>ማንኛውም ሰው በፍርድ ሊወሰን የሚገባውን ጉዳይ ለፍርድ ቤት ወይም ለሌላ በህግ የዳኝነት ስልጣን ለተሰጠው አካል የማቅረብ እና ውሳኔ ወይም ፍርድ የማግኘት መብት ያለው ስለመሆኑ፡-</p> <p>የኢፌድሪ ህገ መንግስት አንቀጽ 37(1)</p> | 136775 | <p>ህዳሴ 1ኛ ደረጃ ከፍተኛ አገር አቋራጭ የህዝብ ባለንብረቶች ማህበር</p> <p>እና</p> <p>የፌደራል ትራንስፖርት ባለስልጣን</p> | ሐምሌ 19 ቀን 2009 ዓ.ም  | 130 |



## ቅጽ-22

|      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |        |                                                              |                      |    |
|------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|--------------------------------------------------------------|----------------------|----|
| 872. | <p>ለቀጠሮ ምክንያት የሆነ ጉዳይ ሳይፈጸም የቀረው ከተከራካሪዎቹ ወገኖች በአንደኛው ጉድለት የሆነ እንደሆነ መፈጸም ይገባው የነበረው ጉዳይ ያልተፈጸመ ቢሆንም እንኳ ፍርድ ቤቱ የጉዳዩን መፈጸም ሳይጠብቅ የመሰለውን ውሳኔ መስጠት ስለመቻሉ፡-</p> <p>የፍ/ብ/ስ/ሥ/ህ/ቁ 199(1)</p>                                                                                                                             | 138479 | <p>ወ/ሮ ሸዋዬ ገ/እግዚአብሔር</p> <p>እና</p> <p>ተጠሪ - ወ/ሮ ብርሃኔ ፀአዱ</p> | የካቲት 26 ቀን 2010 ዓ.ም. | 60 |
| 873. | <p>አንድ ወራሽ በሚች የውርስ ንብረት ከሌሎች ወራሾች ጋር እንዲጣራ በግልፅ ተስማምቶና ውክልና ሰጥቶ በሚጣራው የውርስ ፋይል ተሳታፊ ሆኖ እያለ ከሚጣራው ንብረት ላይ የግል ንብረት ያለ በመሆኑ በፍ/ብ/ስ/ስ/ህ/ቁ.41 መሰረት ጣልቃ ገብቼ እንድከራከር እንዲፈቀድልኝ በማለት የሚያቀርበውን ጥያቄ ፍርድ ቤቱ በውርስ አጣሪ ተጣርቶ የቀረበውን ሪፖርት ተቀብሎና መርምሮ ተገቢውን ውሳኔ ከመስጠት ባለፈ የጣልቃ ገብ ክርክሩን ሊቀበለው የማይገባ ስለመሆኑ፡-</p> <p>የፍ/ሕ/ቁ. 947</p> | 133708 | <p>እነ ወ/ሮ ጣይቱ ደያሳ</p> <p>እና</p> <p>አቶ ጉደታ ደያሳ</p>            | ጥቅምት 21 ቀን 2010 ዓ.ም  | 64 |

|      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                |        |                                                            |                     |    |
|------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|------------------------------------------------------------|---------------------|----|
| 874. | <p>አንድ ተከራካሪ ወገን በመከላከያ መልስ ወይም በማናቸውም ሌላ መንገድ የተከሰሰበትን ነገር በሙሉ ወይም በከፊል ያመነ እንደሆነ ሌላኛው ተከራካሪ ወገን በዚህ እምነት መሰረት ውሳኔ እንዲሰጠው መጠየቅ እንደሚችል እና ፍ/ቤትም ሌላ በማስረጃ የሚረጋገጥ ነገር ቢኖርም እንኳን በታመነው ውሳኔ እንዲሰጥበት በተጠየቀው ጉዳይ ብቻ ፍርድ መስጠት የሚገባው ስለመሆኑ</p> <p>የፍ/ብ/ሥ/ሥ/ሕ/ቁ.242</p>                                 | 138717 | <p>ሮ ብርክቲ ግደይ</p> <p>እና</p> <p>እነ አቶ ሸምሱ ኑሪ(2 ሰዎች)</p>     | የካቲት 28 ቀን 2010 ዓ/ም | 69 |
| 875. | <p>በትግራይ ክልል የጎጆ መውጫ ይዞታና ቤት የሚመለከትን ጉዳይ የቀበሌ መሬት ዳኝነት ኮሚቴ ጉዳዩን ተቀብሎ አይቶ ውሳኔ ከሰጠ በኋላ በተሰጠው ውሳኔ መብቱን ይነካል በማለት የመቃወሚያ ማመልከቻ ሲቀርብ የፍርድ መቃወሚያ ማመልከቻውን ተከትሎ የቀደመውን ውሳኔ የማጽደቅ ወይም የማሻሻል ወይም የመለወጥ ወይም የመሰረዝ ስልጣን ጉዳዩን በመጀመሪያ ደረጃ ያየው የቀበሌ መሬት ዳኝነት ኮሚቴ ስለመሆኑ፡-</p> <p>የፍ/ብ/ሥ/ሥ/ሕ/ቁ.358 ፣ 360(2)</p> | 131832 | <p>ወ/ሮ መረሳ አማረ</p> <p>እና</p> <p>እነ ቄስ ሃይለ ገብረ ( 2 ሰዎች)</p> | ታህሳስ 23 2010 ዓ.ም    | 74 |

|      |                                                                                                                                                                                                                                                                            |            |                                                         |                      |    |
|------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|---------------------------------------------------------|----------------------|----|
| 876. | <p>የይዞታ ክርክርን በተመለከተ አንድ ተከራካሪ ወገን ካርታው እንደተሰረዘ እና በዚያ ካርታ ይዞታውን ለመጠየቅ መብት እንደሌለው ውሳኔ ተሰጥቶ እያለ ተከራካሪ ወገን በመቀየር ክስ ስላቀረበ ብቻ የክርክሩ ጭብጥና ተከራካሪ ወገን ስለሚለያይ ከዚህ ቀደም ውሳኔ ተሰጥቷል የሚያስብል አይደለም በማለት አዲስ ክስ ማቅረብ የማይችል ስለመሆኑ፡</p> <p>-</p> <p>የፍ/ሥ/ሥ/ሕ/ቁ 5(1)</p>                    | 13041<br>0 | <p>ሱፍያን አቡበከር</p> <p>እና</p> <p>እነ አቶ ክፍሉ ጋሼ (2 ሰዎች)</p> | ታህሳስ 30 2010 ዓ.ም     | 78 |
| 877. | <p>•ይግባኝ ሰሚ ፍርድ ቤት በተለይ ካልፈቀደ በቀር ይግባኝ ባይ በይግባኝ ማመልከቻ ላይ ዘርዘሮ ያልገለጸውን አዲስ ነገር በማንሳት ወይም መሠረት በማድረግ ለመከራከር የማይችል ስለመሆኑ፡-</p> <p>•ይግባኝ ሰሚ ፍርድ ቤት በይግባኝ ማመልከቻ ተዘርዘሮ ከተገለጸ ወይም ክርክር ከተነሳበት ውጭ በሆነ ነገር ፍርድ መስጠት የማይችል ስለመሆኑ፡-</p> <p>የፍትሐብሔር ሥነ ሥርዓት ህግ ቁጥር 328 /2/፤328 /3/</p> | 137831     | <p>ወ/ሮ ለተብርሃን ያይንሸት</p> <p>እና</p> <p>አቶ የማነ በየነ</p>     | ህዳር 28 ቀን 2010 ዓ/ም   | 83 |
| 878. | <p>የተፋጠነ ሥነ-ሥርዓት የክርክር አመራር የሰዎችን የመከላከልና የመሰማት ሕገ መንግስታዊ መብትን በሚነካ</p>                                                                                                                                                                                                    | 131498     | አቶ መሳይ ቦጋላ                                              | መስከረም 24 ቀን 2010 ዓ.ም | 90 |

|      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |        |                                                                             |                      |     |
|------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|-----------------------------------------------------------------------------|----------------------|-----|
|      | መልኩ መተርጎም እና ሥራ ላይ መዋል የማይገባው ስለመሆኑ፡-                                                                                                                                                                                                                                                                                   |        | እና<br>ወ/ሮ አይናለም አለሙ                                                         |                      |     |
|      | ፍ/ብ/ሥ/ሥ/ሕ/ቁ.284-287                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |        |                                                                             |                      |     |
| 879. | የዕግድ ትእዛዝ በባህሪው ጊዜያዊ በመሆኑ ለዕግዱ ምክንያት የሆነው ክርክር ዕልባት ሲያገኝ የሚነሳ ስለመሆኑ፤<br><br>የፍ/ብ/ሥ/ሥ/ሕ/ቁጥር 154                                                                                                                                                                                                                          | 135590 | ፋንታሁን ተፈሪ<br><br>እና<br><br>አበበ ገ/ማርያም                                       | ጥቅምት 20 ቀን 2010 ዓ.ም  | 96  |
| 880. | አንድ ጉዳይ በማንኛውም የክርክር ደረጃ ላይ በሚገኝበት ወቅት ተከራካሪ ወገኖች በእርቅ ወይም በግልግል ስምምነት የመጨረስ መብት ያላቸው ቢሆንም፤ ክሱን በእርቅ ለመጨረስ ቀጠሮ ያስለወጠ ወገን ቀጠሮ በተሰጠበት ቀን ፍ/ቤትን ቀርቦ የተደረሰበትን ደረጃ ያለማሳወቅ እና ለረጅም ጊዜ ጉዳዩን ያለመከታተል ኪሳራ እንዲከፈል ሊወሰንበት ከመቻሉ በላይ አዲስ ክስ መመስረት የማይቻል ስለመሆኑ፡-<br><br>የፍ/ብ/ሥ/ሥ/ቁ. 69 እና ተከታይ ድንጋጌዎች ፤<br><br>የፍ/ሥ/ሥ/ቁ. 275 እና 79/1/ | 136901 | እነ ሕጻን ቤተልሄም<br>ሰለሞን (ሁለት ሰዎች)<br><br>እና<br><br>እነ አቶ ጌታቸዉ<br>ገ/መስቀል(3 ሰዎች) | መስከረም 23 ቀን 2010 ዓ.ም | 101 |

|      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |        |                                                                     |                     |     |
|------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|---------------------------------------------------------------------|---------------------|-----|
| 881. | <p>በአንድ ክርክር ውስጥ የከሰሹ ወይም የተከሰሱ ብዛት ከአንድ በላይ ሲሆንና ክርክሩም ከሰሹን ወይም የተከሰሱን በአንድ ዓይነት መልክ የሚመለከታቸው ሲሆን ከሰሹ ወይም የተከሰሱ አንዱ በጠቅላላው ውሳኔ ላይ ይግባኝ ሲጠይቅና ይግባኝ የቀረበለት ፍርድ ቤት ፍርዱን በመለወጥ ያሻሻለው ወይም የለወጠው ወይም ያጸናው ፍርድ ይግባኝን ባላቀረቡት ከሰሹ ወይም የተከሰሱ ላይም በይግባኝ ደረጃም በቀረበው ጉዳይ ከከሰሹ መካከል አንዱ ይግባኝ ጠይቆ የሚሰጠው ውሳኔ ሌሎችንም የሚያካትት ስለመሆኑ፡-</p> <p>የፍ/ሥ/ሥ/ህግ ቁጥር 35 እና 331</p> | 139138 | <p>አቶ ኃይሉ ሂንጌ</p> <p>እና</p> <p>አመርቲ ነሼ የፊንጫኦ<br/>ሀይል መመንጫ ፕሮጀክት</p> | ህዳር 20 ቀን 2010 ዓ/ም  | 108 |
| 882. | <p>ለአንድ ክርክር መነሻ የሆነ ቤትና ይዞታ በክልል የሚገኝ ሲሆንና የስረ ነገር ስልጣኑ የፌዴራል መጀመሪያ ደረጃ ፍርድ ቤት ቢሆንም ጉዳዩ መታየት ያለበት ንብረቱ በሚገኝበት ክልል የዞን ከፍተኛ ፍርድ ቤት ስለመሆኑ፡-</p>                                                                                                                                                                                                        | 139942 | <p>ወ/ሮ ዘይባ ሳኒ</p> <p>እና</p> <p>ወ/ሮ ለይላ ዘይኑ</p>                      | ህዳር 27 ቀን 2010 ዓ/ም  | 112 |
| 883. | <p>በአንድ ክርክር ከሰሽ የሆነው ወገን ጣልቃ በገባ ተከራካሪ ወገን ላይ የመጀመሪያ ደረጃ መቃወሚያ ክርክር ከማንሳት የሚከለክልበት የሕግ መሰረት የሌለ ስለመሆኑ</p>                                                                                                                                                                                                                                            | 135254 | <p>አቶ ይስሃቅ ተክለ ፃዲቅ</p> <p>እና</p>                                    | የካቲት 29 ቀን 2010 ዓ.ም | 115 |

|      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |        |                                                           |                     |     |
|------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|-----------------------------------------------------------|---------------------|-----|
|      | የፍ/ብ/ሥ/ሥ/ሕ/ቁ.39፤40፤41                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |        | እነ ወ/ሮ ሃረገወይን አሸኔ                                         |                     |     |
| 884. | <p>ሰበር ችሎቶች ሥነ ሥርዓታዊ የሆነ የህግ ጥያቄን ብቻ ለማየት ስልጣን እንዳላቸው ግንዛቤ በመውሰድ በአንድ ጉዳይ ላይ የተሰጠ ውሳኔ ስነ-ስርዓታዊ ሕጎችን መሰረት አድርጎ የተሰጠ መሆን ያለመሆኑን መመርመር አንጂ ከዚህ ውጪ መደበኛ ሕጎችን መሰረት አድርገው በሽሪዓ ፍርድ ቤት የተሰጠውን ውሳኔ ሊመረምሩ የሚችሉበት አግባብ የሌለ ስለመሆኑ፡-</p> <p>በኢ.ፌ.ዲ.ሪ-ፖለቲካክ ህገ መንግስት አንቀጽ 80(3(ሀ))፣ 80(3(ለ)) እና አዋጅ ቁጥር 53/94 እና አዋጅ ቁጥር 188/1992 አንቀጽ 6</p> | 138340 | <p>እነ ሶፍያን ከማሎ(6ሰዎች)</p> <p>እና</p> <p>ወ/ሮ ጀሚላ ቃሲም</p>     | ህዳር 19 ቀን 2010 ዓ.ም  | 121 |
| 885. | <p>ሁከት ተወግዶ ይዞታ እንዲለቀቅ ክስ ቀርቦ ፍርድ ከተሰጠ በኋላ በድጋሚ ይዞታ ይለቀቅልኝ በሚል ክስ መመስረት ዳኝነት በተሰጠበት ጉዳይ ላይ በድጋሚ የቀረበ በመሆኑ ተቀባይነት የሌለው ስለመሆኑ</p> <p>የፍ/ብ/ሥ/ሥ/ህ/ቁ 5፣ 244(ለ)</p>                                                                                                                                                                   | 138062 | <p>የሰቆጣ ከተማ ቤቶች ልማት ጽ/ቤት</p> <p>እና</p> <p>ወ/ሮአድና ምህረቱ</p> | ህዳር 26 ቀን 2010 ዓ.ም. | 125 |

|      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |        |                                                                                 |                      |     |
|------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|---------------------------------------------------------------------------------|----------------------|-----|
| 886. | <p>አንድ ሰው ቀድሞ በቀረበ ክርክር ጣልቃ ገብ በመሆን ክርክር ያቀረበ ወይም በጉዳዩ ተሳታፊ የነበረ መሆኑ በጣልቃ ገብነት በቀረበበት ክርክር ግልጽ ዳኝነት ባልተጠየቀባቸው ጉዳዮች በሌላ ጊዜ ክስ ለማቅረብ የሚችል ስለመሆኑና በዚህ አግባብ የሚቀርብን ክስ በቀድሞው ክርክር ተጠቃሎ መቅረብ የነበረበትና ተከፋፍሎ ዳኝነት ሊቀርብበት አይገባም በሚል አቤቱታን ዉድቅ በማድረግ የሚሰጥ ውሳኔ ተገቢነት የሌለው ስለመሆኑ</p> <p>የፍ/ብ/ሥ/ሥ/ሕ/ቁ. 41፣216 እና 218</p> | 137401 | <p>ወ/ሮ ጀምላ ጆብር</p> <p>እና</p> <p>አቶ ሰፊያ ጅማ</p>                                   | የካቲት 27 ቀን 2010 ዓ.ም  | 129 |
| 887. | <p>አንድ ውል በይዘቱ የአስተዳደር ውል ሲሆን የአስተዳደር አካል ወይም መንግስት ውሉን ለመሰረዝ መብት ያለው ስለመሆኑና ሌላኛው ወገን በውሉ መፍረስ የደረሰበት ጉዳት ካለ ከመጠየቅ በስተቀር ውሉ እንዲሻሻል ሆነ ለስራ ማስኬጃ የተቀበለውን ቅድመ ክፍያ ላለመመለስ የሚያቀርበው መከራከሪያ ተቀባይነት የሌለው ስለመሆኑ፡-</p>                                                                                                | 129534 | <p>የሊባኮምከም ወረዳ ጤና</p> <p>ጥበቃ ጽ/ቤት</p> <p>እና</p> <p>እነ ወ/ሮ እናትነሽ ዘለቀ (2 ሰዎች)</p> | መስከረም 24 ቀን 2010 ዓ.ም | 134 |

|      |                                                                                                                                                                                                                                              |        |                                                                |                       |     |
|------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|----------------------------------------------------------------|-----------------------|-----|
|      | የፍ/ብ/ ሀ/ቁጥር 1815፣3180 እና 3181                                                                                                                                                                                                                |        |                                                                |                       |     |
| 888. | <p>የኦዲት ሪፖርት የሚያሻማና ግልጽነት የሌለው በሆነበትና በሪፖርቱ የቀረበውን ሀሳብ ይዘት እንዲያስረዱ ሪፖርቱን ያዘጋጁ የሂሳብ ባለሙያዎች ቀርበው እንዲያስረዱ ባልተደረገበት ሁኔታ ፍርድ ቤቶች የኦዲት ሪፖርቱን ራሳቸው በተረዱት አግባብ ተርጉመው የሚሰጡት ውሳኔ ስነ ስርዓታዊ ነው ሊባል የማይችል ስለመሆኑ</p> <p>የፍትሐብሔር ስነ ስርዓት ሕግ ቁጥር 133 (3)</p> | 128746 | <p>ሻምበል መሐመድ ብርሃን</p> <p>ረዳ</p> <p>እና</p> <p>ወ/ሮ ዘምዘም መኮንን</p> | መስከረም 25 ቀን 2010 ዓ.ም. | 138 |
| 889. | <p>በቀድሞ ክርክር ጊዜ በግልጽ ዳኝነት ተጠይቆበት በዝምታ የታለፈ ጉዳይ በሌላ ጊዜ የክስ እና የክርክር ምክንያት ሊሆን አይችልም ማለት እንጂ ፍ/ቤቶች በተከራካሪ ወገኖች በግልጽ ዳኝነት የተጠየቀበትን ጉዳይ በዝምታ ማለፍ የማይችሉ ስለመሆኑ</p> <p>የፍ/ስ/ስ/ሕ ቁጥር 5 (3) ፻182 (1)</p>                                              | 131950 | <p>ወ/ሮ የሺመቤት ገ/ፃዲቅ</p> <p>እና</p> <p>ወ/ሮ ፋንታዬ ሽጉልቱ</p>          | መስከረም 30 ቀን 2010 ዓ.ም  | 144 |

ቅጽ-23



|      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |        |                                                            |                     |     |
|------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|------------------------------------------------------------|---------------------|-----|
| 890. | <p>አንድ ተከሳሽ በሕግ አግባብ መጥሪያ የደረሰው እና እርሱ በሌለበት ውሳኔ መሰጠቱን ማወቁን አግባብነት ባለው ማስረጃ ባልተረጋገጠበት ሁኔታ በሌለሁበት የተሰጠው ፍርድ ተነስቶ የመከላከያ መልስ ላቅርብ በማለት የሚያቀርበውን አቤቱታ በህግ በተቀመጠው አንድ ወር ጊዜ ውስጥ አልቀረበም በሚል ምክንያት ብቻ መከላከያ መልስና ክርክር አቅርቦ የመሰማትና ፍትሕ የማግኘት ሕገ መንግስታዊ መብት መንፈግ ያልተገባና ህጋዊነት የሌለው ስለመሆኑ፡-</p> <p>የኢ.ፌ.ዴ.ሪ.ሕገ መንግስት አንቀጽ 37፣የፍ/ብ/ሥ/ሥ/ሕ/ቁ.78፣95 /2/</p> | 137704 | <p>አቶ መሀመድ ከማል</p> <p>እና</p> <p>አቶ በቀለ ወልዴ</p>             | የካቲት 14 ቀን 2010 ዓ.ም | 239 |
| 891. | <p>አንድ ውል አይፈርስም ተብሎ ከተወሰነ በኋላ በተደረገው ውል መነሻነት የወጣ ወጭ ካለ በማጥራት በዚያው መዝገብ ላይ መወሰን የሚገባው እንጂ በሌላ መዝገብ አዲስ ክስ ቀርቦና እንዲከራከሩበት መወሰን ለተራዘመ የክርክር ሂደት ስለሚጋብዝ በዚህ መነሻነት መዝገቡን መዝጋት ተገቢነት የሌለው ስለመሆኑ</p>                                                                                                                                                | 139187 | <p>አቶ መስፍን ዘርዓብሩክ</p> <p>እና</p> <p>እነ ወ/ሮ የወርቅዉሃ አለማየሁ</p> | ግንቦት 30 ቀን 2010 ዓ.ም | 246 |
| 892. | <p>በአንድ ክስ አጠቃሎ ክስ ማቅረብ የሚቻለው በተቋቋመ መብት ላይ ተመስርቶ እንጂ ዳኝነት በተጠየቀበት ጊዜ ያልበሰለ ወይም ያልተረጋገጠ</p>                                                                                                                                                                                                                                                     | 142242 | <p>አይል ሊቢያ</p> <p>ኢትዮጵያ ሊሚትድ</p>                           | 16/09/2010 ዓ/ም      | 253 |

|      |                                                                                                                                                                                                                                                                      |        |                                                    |                            |     |
|------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|----------------------------------------------------|----------------------------|-----|
|      | መብት ጭምር ማቅረብ የማይቻል ስለመሆኑ<br><br>የፍ/ብ/ሥ/ሥ/ሕ/ቁ. 33/2/፤216                                                                                                                                                                                                              |        | እና<br><br>አቶ ኃይሉ<br>ገ/ሕይወት                         |                            |     |
| 893. | አንድ ኑዛዜ ከፀደቀ በኋላ በቀረበ ንብረት ክፍፍል ውስጥ ወራሾች ከአውራሻቸው በውርስ ሊያገኙት ከሚገባው ድርሻ ተገቢውን ያላገኙ መሆኑን ገልጸው በሚከራከሩበት ጊዜ ፍሬ ነገሩ ተጣርቶ ከሚለይ በስተቀር ኑዛዜው ፀድቋል በሚል ምክንያት ብቻ የሐብት ድርሻቸውን በተመለከተ የሥረ- ነገር ክርክሩ ቀድሞ ታይቷል ተብሎ ውድቅ ሊሆን የሚችልበት የስነ ስርዓት ሕግ አግባብ የሌለ ስለመሆኑ<br><br>የፍ/ብ/ሥ/ሥ/ሕ/ቁጥር 5 | 146503 | ወ/ሮ ንጋቷ በየነ<br><br>እና<br><br>ወ/ሮ ሀረገወይን<br><br>በየነ | ግንቦት 29 ቀን 2010<br><br>ዓ/ም | 257 |
| 894. | አንድ ሰው መብቱን ይነካል በሚል የመቃወም አቤቱታ ያቀረበበት ዉሳኔ በሌላ አግባብ ከተሻረ እና መብትን ሊነካ የሚችል ዉሳኔ በሌለበት የሚቀርብ የመቃወም አቤቱታ ተቀባይነት የሌለው ስለመሆኑ<br><br>ፍ/ሥ/ሥርዓት ህግ አንቀጽ 358ፍ/ሥ/ሥርዓት ህግ አንቀጽ 358                                                                                               | 148270 | እነ አቶ ቡልቻ ቱሉ<br><br>እና<br><br>አቶ ተመስገን<br><br>ሙላቱ  | 30/09/2010                 | 262 |
| 895. | ክርክርን በመስማት ላይ ያለ ፍርድ ቤት ሦስተኛ ወገን በክርክሩ ጣልቃ                                                                                                                                                                                                                          | 144470 | ናይል ትራንዚት                                          | 30/11/2010                 | 266 |

|      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |        |                                                                |                       |     |
|------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|----------------------------------------------------------------|-----------------------|-----|
|      | <p>እንዲገባ ትዕዛዝ ከሰጠ በኋላ፣ ጣልቃ ለመግባት የሚያስችል ህጋዊ ምክንያት አለመኖሩን ፍርድ ቤቱ ካመነበት ክርክሩ በየትኛውም ደረጃ ላይ ቢሆን ጣልቃ ገቡ ከክርክሩ ውጪ እንዲሆን ትዕዛዝ ከመስጠት የሚከለክለው ነገር የሌለ ስለመሆኑ</p> <p>የፍ/ሥ/ሥርዓት ህግ ከአንቀጽ 40-43</p>                                                                                                                                            |        | <p>ኃ/የተ/የግ/ማህበር</p> <p>እና</p> <p>እነ ኒያላ ኢንሹራንስ</p> <p>ኩባኒያ</p> |                       |     |
| 896. | <p>አንድ ተከላሽ የቀረበበት ክስ በይርጋ የሚቋረጥ መሆኑን ከጠቀሰ ከሳሹ ክሱ በሕጉ የተመለከተው ጊዜ ገደብ (ይርጋ) ያላለፈው መሆኑን፣ ጊዜው አልፎ ከሆነም ይርጋውን ሊያቋርጥ የሚችል ሕጋዊ ምክንያት መኖር ያለመኖሩን በተገቢው ማስረጃ ለማስረዳት የሚችልበት እድል ሳይሰጠው የተከላሽ መቃወሚያ ብቻ መሰረት ተደርጎ ክሱ በይርጋ ቀሪ ነው ተብሎ ብይን የሚሰጥበት አግባብ ስነ ስርዓታዊ ስላለመሆኑ</p> <p>ፍ/ብ/ሕ/ቁጥር1000፣1846፣1852እና1853፤የፍ/ብ/ሥ/ሥ/ሕ/ቁጥር 241፣ 244 እና 245(1)</p> | 154023 | <p>እነ ወ/ሮ ካሳች በቀለ</p> <p>እና</p> <p>እነ ውቢት ዘውዴ</p>              | መስከረም 23 ቀን 2011 ዓ.ም. | 269 |
| 897. | <p>ይግባኝ የማቅረቢያ የመጨረሻ ቀን የመንግስት ስራ ዝግ በሆነበት ቀን ላይ ያረፈ ሲሆንና በቀጣዩ የሥራ ቀን ይግባኝ ተዘጋጅቶ ሲቀርብ ይግባኝ እንዲከፈት መፍቀድ ሥነ-ሥርዓታዊ ስለመሆኑ</p>                                                                                                                                                                                                          | 152845 | <p>አቶ መሀመድ</p> <p>ሙህዲን እና</p> <p>ዘምዘም አሊ</p>                   | መስከረም 21 ቀን 2011 ዓ.ም  | 274 |

|      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |        |                                            |                      |     |
|------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|--------------------------------------------|----------------------|-----|
|      | የፍ/ብ/ሕ/ቁ 1862፣ፍ/ብ/ሥ/ሥ/ሕ/ቁ 323/2 ፣326                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |        |                                            |                      |     |
| 898. | <ul style="list-style-type: none"> <li>• አንድ ከሳሽ መብቱን ማግኘት የሚገባው ከየትኛው ተከሳሽ ላይ እንደሆነ ለይቶ ለማወቅ የሚያጠራጥር ሁኔታ ያጋጠመው ሲሆን አንዱን ወይም ከአንድ በላይ የሆኑትን ሰዎች በህብረት በመክሰስ ሀላፊነቱ የሚመለከተው የትኛው እንደሆነ ተለይቶ እንዲወሰንለት ማመልከት ስለመቻሉ</li> <li>• ፍርድ ቤቶች በአንድ ክስ ላይ ስማቸው በተከሳሽነት ከቀረቡ መካከል ስማቸው ከመጠቀሱ ውጪ በግልፅ ዳኝነት አልቀረበባቸውም በሚል ምክንያት ብቻ አንዱን ወይም የተወሰኑትን ሀላፊነት የለባቸውም በማለት የሚደርሱበት መደምደሚያ ህጉን ያተከተለ ስለመሆኑ፡-</li> </ul> <p>የፍ/ስ/ስ/ህግ ቁጥር 36(5)</p> | 139313 | የኢትዮጵያ አየር መንገድ እና እነ ወ/ሮ መሰረት ፍቃዱ (2 ሰዎች) | መጋቢት 14 ቀን 2010 ዓ.ም  | 278 |
| 899. | ለአንድ ጉዳይ ለምስክርነት የተቆጠረ ሰው በፍርድ ቤት ጥሪ መሠረት ቀርቦ የመመስከር ግዴታ ያለበት ሲሆን ምስክሩ ሊቀርብ ካልቻለም ፍርድ ቤቱ ተገቢ መስሎ በታየው መንገድ ትዕዛዝ በመስጠት ምስክሩ በሕግ አግባብ ተገዶ ወይም ታስሮ እንዲቀርብ በማዘዝ ምስክርነቱን በመስማትና ተገቢ ነው ካለም በሌላ ማስረጃም ጭምር በማጣራት የቀረበለት ጉዳይ ላይ ተገቢውን ዳኝነት ሊሰጥ የሚገባ ስለመሆኑ                                                                                                                                                                            | 153610 | ወ/ሮ ፈይዛ ከሚል እና አቶ አብዱ አህመድ                 | መስከረም 25 ቀን 2011 ዓ.ም | 284 |

|      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |        |                                                     |                     |     |
|------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|-----------------------------------------------------|---------------------|-----|
|      | የፍ/ብ/ሥ/ሥ/ሕ/ቁጥር 116፣118(2)(ለ)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |        |                                                     |                     |     |
| 900. | <p>አንድ ተከላኝ የቀረበበትን ክስና ማስረጃ በመመርመር ተገቢውን ዝግጅት በማድረግ መልሱን አዘጋጅቶ እንዲያቀርብ የታዘዘው እና ቀጠሮ የተሰጠው ከ10 ቀን ባነሰ ጊዜ ውስጥ ከሆነ የተከላኝውን የመከላከልና የመከራከር የመሰማት መብቱን የሚነፍግ በመሆኑ በቂ ጊዜ ተሰጥቶት የመከላከያ መልሱን እና ክርክሩን እንዲያቀርብ መደረግ ያለበት ስለመሆኑ</p> <p>ኢ.ፌ.ዴ.ሪ ሕገ መንግስት አንቀጽ 37፣ የፍ/ብ/ስ/ስ/ሕ/ቁ.240[2]</p>                                                                                                                                                                                             | 154727 | <p>አቶ ተሽላይ ፍሰሃ</p> <p>እና</p> <p>ወ/ሮ ለታይ ለገሠ</p>     | ህዳር 26 ቀን 2011 ዓ.ም  | 296 |
| 901. | <ul style="list-style-type: none"> <li>አንድ ከላኝ ክስ ሲያቀርብ ለክሱ ምክንያት የሆኑት ነገሮች በሙሉ አጠቃሎ ማቅረብ ሲችል ቀንሶ ባስቀረው ጉዳይ ላይ ድጋሚ ክስ ሊያቀርብ የማይችል ስለመሆኑ</li> <li>ፍ/ብ/ሥ/ሥ/ህ/ቁ 216(3)፤218</li> <li>አንድ ጉዳይ በፍ/ብ/ሥ/ሥ/ሕ/ቁ 343 መሰረት ወደ ስር ፍ/ቤት ተመልሶ ፍሬ ነገሩ ውሳኔ ከተሰጠ በኋላ በመቃወሚያው ላይ አስቀድሞ በተሰጠ ብይን ላይ ተጠቃሎ የሚቀርብ የሰበር አቤቱታ ህጉን መሰረት ያደረገና ተቀባይነት ያለው ስለመሆኑ</li> <li>የፍ/ብ/ሕ/ሥ/ሥ/ሕ/ቁ 320(3)፤</li> <li><b>/የፌ/ፍ/ቤቶችን አዋጅ እንደገና ለማሻሻል በወጣው አዋጅ ቁጥር 454/1997 አንቀጽ 2(1) በፌ/ጠ/ፍ/ቤት ሰበር ሰሚ</b></li> </ul> | 119851 | <p>እነ ወ/ሮ ሶፊያ መሀመድ</p> <p>እና</p> <p>አቶ እንድረስ ጋሹ</p> | መጋቢት 26 ቀን 2011 ዓ.ም | 300 |

|              |                                                                                                                                                                                                                                                                                |        |                                                            |                            |   |
|--------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|------------------------------------------------------------|----------------------------|---|
|              | ችሎት ቀደም ሲል በሰ/መ/ቁ 90810 ፣ 76963፣ 125165 እና ሌሎችም በርካታ መዛግብት ተሰጥቶ የነበረው የህግ ትርጉም በዚህ መዝገብ ውሳኔ ተለውጧል።/                                                                                                                                                                            |        |                                                            |                            |   |
| <b>ቅፅ 24</b> |                                                                                                                                                                                                                                                                                |        |                                                            |                            |   |
| 902.         | ፌ/ቤቶች የፌ/ቤቱን የስራ ቋንቋ የማይችሉ ተከላሾች በቀረቡላቸው ጊዜ አስተርጓሚ በመመደብ ክሱ በሚገባቸው ቋንቋ በዝርዝር የመንገር እና በጠበቃ ታግዘው የመከራከር መብት እንዲሊቸው፤ ጠበቃ ለማቆም የሚያስችል ዓቅም ከላሊቸው በመንግሥት ወጪ ጠበቃ የማግኘት መብት እንዳላቸው የመንገር ሀላፊነት ያለባቸው ስለመሆኑ የኢ.ፌ.ዲ.ሪ ህገ-መንግሥት አንቀጽ አንቀጽ 9/4 እና 13(1)(2)፣ 20፣ የሲቪል እና የፖለቲካ መብት አንቀጽ 14 | 160916 | አቶ በጃ በየነ<br><br>እና<br><br>የኦሮሚያ ጠቅላይ<br><br>ዓቃቤ<br><br>ሕግ | ታህሣሥ 30 ቀን<br><br>2011 ዓ.ም | 2 |
| 903.         | ተከራካሪ ወገኖች ጉዳያቸው በሽማግሌዎች እንዲታይወደውና ፈቅደው ከተስማሙ በኋላ ሽማግሌዎች የሰጡት ውሳኔ ባለበት ሁኔታ በሕጉ በተዘረጋው ሥርዓት ይግባኝ በመጠየቅ እንዲታረም ከማድረግ በስተቀር አዲስ ክስ ማቅረብ ተገቢ ስላለመሆኑ                                                                                                                                | 161062 | አቶ መሀድ ሸረፋ<br><br>እና                                       | 26/04/2011 ዓ/ም             | 7 |

|      |                                                                                                                                                                                                                                                                                           |        |                                                         |                     |    |
|------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|---------------------------------------------------------|---------------------|----|
|      | በፍ/ብ/ሕ/ቁ 3325፣የፌ/ብ/ሥ/ሥ/ሕግ ቁ 244/2/ረ/                                                                                                                                                                                                                                                      |        | አቶ ሻፉ ሸረፋ                                               |                     |    |
| 904. | ከሳሽ ወገን ክስ በሚሰማበት ወቅት ያላቀረበው ማስረጃ መኖሩን በበቂ ምክንያት በማስደገፍ ያቀረበው አቤቱታ ተቀባይነት ባገኘበት ሁኔታ ተከሳሽ የመከላከያ መሌሱን እንዲያሻሽሌ የሚያቀርበውን ጥያቄ ውድቅ በማድረግበትም መልስ ባሌተከራከረበት ሁኔታ ተከሳሽ ከሳሽ ባቀረበው ሰነድ ሊይ አስተያየቱን በጽሁፍ ብቻ ያቅርብ ብሎ የመደመጥ መብቱ ሊታለፍ የማይገባው ስለመሆኑ የፌደራል ህገ መንግስት አንቀጽ 37 ፤ የፍ/ብ/ሥ/ሥ/ህ/ቁ91፤137(1) ፣223፣25 | 160314 | የኦሮሚያ ውሃ ስራዎች ኮንስትራክሽን ድርጅት እና ቢጋና ኃላፊነቱ የተወሰነ የግል ማህበር | 30/09/2011ዓ.ም.      | 10 |
| 905. | አንድ የግልግል ጉባኤ ከቤቶች የባለሀብትነት መብት ጋር የተያያዘ የመፋለም ክርክርን ተቀብሎ ዉሳኔ ለመስጠት የዳኝነት ስልጣን የሌለው ስለመሆኑ በኢ.ፌ.ዲ.ሪ.ሕገ መንግስት አንቀጽ 37 እና 78፤ የፍ/ብ/ሕ/ቁ.1731 ፣3325 ፣3329                                                                                                                                      | 137302 | ወ/ሮ ዳንሴ ጉርሙ እና አቶ ተመስገን ደምሴ                             | ታህሳስ 26 ቀን 2010 ዓ.ም | 15 |

|      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |        |                                                                                                               |                        |    |
|------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|----|
| 906. | <p>በአዲስ አበባ ከተማ አስተዳደር ውስጥ የተቋቋሙ የኅብረት ሥራ ማኅበራት ከሳሽ በመሆን የሚያቀርቧቸውን ክሶች በተመለከተ የመዳኘት የሥረ ነገር ሥልጣን የከተማ አስተዳደሩ ፍርድ ቤቶች ሥሌጣን ሳይሆን የፌዴራል ፍርድ ቤቶች ስለመሆኑ በፌዴራል ፍርድ ቤቶች አዋቂ ቁጥር 25/1988 አንቀጽ 11(1/ሆ) እና 14(2)፤ የአዲስ አበባ ከተማ ቻርተር አዋጅ ቁጥር 361/1995 አንቀጽ 41(1/ረ)፤ በአዲስ አበባ ከተማ አስተዳደር ድንብ ቁጥር 46/2004</p> <p><b>/የፌ/ፍ/ቤቶችን አዋጅ እንደገና ለማሻሻል በወጣው አዋጅ ቁጥር 454/1997 መሰረት በፌ/ጠ/ፍ/ቤት ስበር ስሟ ችሎት ቀደም ሲል በሰ/መ/ቁጥር 90421 ተሰጥቶ የነበረው የህግ ትርጉም ውሳኔ ተለውጧል፡፡/</b></p> | 165289 | <p>ወ/ሮ ወሰኔ<br/>ገብረዮሐንስ እና<br/>የካ ክፍለ ከተማ<br/>ወረዳ 07 ቀበሌ<br/>11/12/08<br/>የሸማቾች<br/>ኃ/የተ/የኅብረት<br/>ሥራ ማኅበር</p> | መጋቢት 29 ቀን<br>2012 ዓ/ም | 22 |
| 907. | <p>የወራሽነት የምስክር ወረቀትን በተመለከተ የሚቀርብ የተቃውሞ አቤቱታ የማስረጃውን ትክክለኛነት እና ህጋዊነት ከማረጋገጥ ያለፈ አንድምታ የሌለው መሆኑ ከተረጋገጠ ማስረጃውን የሰጠው ፍርድ ቤት የማስረጃው ይሰረዛልኝ ጥያቄን ማስተናገድ የሚገባው ስለመሆኑ በሐሰት ለተገኘ የወራሽነት ማስረጃ ይሰረዛልኝ ጥያቄ ተፈጻሚነት ያለው የይርጋ ጊዜ የአስር አመት የይርጋ ጊዜ ስለመሆኑ የፍ/ብ/ሕ/ቁጥር 1000፣ 1677፣ 1845 እና 1846 የፍ/ብ/ሥ/ሥ/ሔ/ቁጥር 358 እና 359</p>                                                                                                                                    | 161650 | <p>አቶ ኃይለገብርኤል<br/>አየለ<br/><br/>እና<br/><br/>ወ/ሮ ፀሐይ አየለ</p>                                                   | ሚያዝያ 29 ቀን<br>2011 ዓ/ም | 33 |



|      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |        |                                                         |                         |    |
|------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|---------------------------------------------------------|-------------------------|----|
| 908. | አንድ ተከራካሪ ወገን በፍ/ቤት ፍቃድ ክሱን የተወ እና አዲስ ክስ ባቀረበ ጊዜ በቀረበው አዲስ ክስ ላይ በግራቀኙ ተከራካሪ ወገኖች የቀረቡት እና በፍ/ቤቱ ትዓዛዝ መሠረት የቀረቡ ማስረጃዎች ተመርምረው እና ተመዝነው ውሳኔ የሚሰጥበት እንጂ አስቀድሞ በፍ/ቤት ፈቃድ በተዘጋው መዝገብ ላይ ቀርበው በነበሩ ማስረጃዎች መሠረት ውሳኔ የሚሰጥበት አግባብ ስላለመኖሩ የፍ/ብ/ሥ/ሥ/ሕ/ቁ 278                                                                                    | 161301 | እነ አቶ አዲስ<br>አልታሰብ እና<br>የፋርጣ ወረዳ ቋልህ<br>ቀበሌ<br>አስ/ጽ/ቤት | ሚያዝያ 30 ቀን<br>2011 ዓ.ም  | 38 |
| 909. | አንድን ክርክር በመጀመሪያ ደረጃ ሲሰማ በነበረበት ፍርድ ቤት በከሳሽነትም ሆነ ተከሳሽነት ቁጥራቸው ከአንድ በላይ የሆኑ ተከራካሪዎች በቀረቡበት መዝገብ ሊይ በሚሰጥ ውሳኔ ሊይ እያንዳንዱ ተከራካሪ ወገን በተናጠል ይግባኝ ያቀረበ እንደሆነ በአንድ በይግባኝም ሆነ በሰበር ችልት በቀረበ ጉዳይ ላይ በመዝገቡ ላይ ያልቀረቡት ቀድሞ የክርክሩ አካል የነበሩት አካሊት በሌላ መዝገብ ላይ ቀርበው ከሆነ ተገቢ ማጣራት እና ክትትል ተደርጎ መዝገቦቹ ተጣምረው እንዲታዩ ማድረግ የሚገባ ስለመሆኑ<br>የፍ/ብ/ሥ/ሥ/ሀ/ቁጥር 331 | 165616 | አቶ ፈለቀ ታደሰ<br><br>እና እነ አቶ<br>ሣሙኤል ሱሊቶ                  | ህዳር 26 ቀን 2012<br>ዓ/ም   | 43 |
| 910. | ተከራካሪ ወገኖች የሚያቀርቡትን ክርክር በቅን ልቦና እና እውነትነት ባለው ማስረጃ የማይከራከሩ በሆነ ጊዜ ፌ/ቤቶች የቀረበላቸው ነገር እውነት መሆኑን ባልተረዱ እና ፍፁም ድብቅ በሆነባቸው ጊዜ እውነት ላይ ለመድረስ በሀሰተኛ ማስረጃ እና በሃሰተኛ ተከራካሪዎች ቅን                                                                                                                                                                | 168094 | አቶ ምስጋናው<br>አሰጌ<br><br>እና<br>እነ አቶ አይናዲስ                | ታህሳስ 22 ቀን 2012<br>ዓ.ም. | 47 |

|      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |        |                                                                |                        |    |
|------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|----------------------------------------------------------------|------------------------|----|
|      | ልቦና መጉደል ምክንያት እውነትን የያዙ ሰዎች ላይ ያልተገባ ፍርድ እንዲይሠጥ ተገቢውን ማጣራት በማድረግ ትክክለኛ ነው ያለትን ውሳኔ መስጠት ያለባቸው ስለመሆኑ                                                                                                                                                                                                                           |        | አሰጌ                                                            |                        |    |
| 911. | የአፈፃፀም ችሎት በፍርዴ ባለመብትና በፍርድ ባለእዳ መካከል አንዴን ቤት በዓይነት ለመከፋፈል ስምምነት እንደሌሌ በማረጋገጥ በሃራጅ እንዲሸጥ ትዕዛዝ የሰጠ እና ግራቀኙም በቀረቡት ተጨራሾች ሐራጁ እንዲቀጥል በፈርማቸው አረጋግጠው ቤቱ የተሸጠ ከሆነ የሐራጁ የሽያጭ ሥርዓት ተገቢ ባልሆነ መንገድ ወይም በማጭበርበር ተፈጽሟል ለማለት የሚያስችል ስላለመሆኑ በፍ/ብ/ሥ/ሥ/ሔ/ቁ 445                                                                                 | 165775 | የአቶ ተሾመ ጎርፌ<br>ወራሽ<br>መቅደስ ተሾመ<br><br>እና<br>ወ/ሮ ፈሰሰች<br>ወንድማገኝ | የካቲት 29 ቀን<br>2011ዓ.ም  | 53 |
| 912. | አንድን ክስ በመጀመሪያ መቃወሚያ ውድቅ በማድረግ የተሰጠን ውሳኔ ይግባኝ ሰሚ ፌ/ቤት ከሻረው በኋላ የስር ፍርድ ቤት በፍሬ ጉዳዩ ላይ ተገቢውን እንዲወስን መመለስ ሲገባው ያን ሳያደርግ ፍሬ ጉዳዩን በተመለከተ ይግባኝ ሰሚው ፍ/ቤት ራሱ የሚሰጠው ውሳኔ ማስረጃን መዝኖ ፍሬ ነገርን ከማረጋገጥ ጋር በተያያዘ ሊፈጠር የሚችለውን ስህተት ለማሳረም ይግባኝ የማቅረብ መብትን ከማስፈት አንፃር ታይቶ ተፈፃሚነት ሊኖረው የሚገባውን የፍ/ብ/ሥ/ሥ/ሔ/ቁ አንቀፅ 341 ድንጋጌን ትክክለኛ አፈፃፀም ያልተከተለ ስለመሆኑ | 163166 | አቶ ሙስጢፊ<br>መሐመድ<br><br>እና<br>አቶ ናስር ኢሳ                         | ግንቦት 30 ቀን<br>2011 ዓ.ም | 58 |

|      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |        |                                                                      |                        |    |
|------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|----------------------------------------------------------------------|------------------------|----|
|      | የፍ/ብ/ሥ/ሥ/ሔ/ቁ አንቀፅ 341                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |        |                                                                      |                        |    |
| 913. | ለአንድ ክስ መሻሻል ወይም ለክርክሩ መለወጥ ቀደም ሲል የቀረበን የክስ ምክንያት በሌላ የክስ ምክንያት በመቀየር ለመሟገት ማቅረብ ነገሩን ይበሌጥ የሚያብራራ ወይም ትክክለኛ ፍትህ ለመስጠት የሚረዱ ነው በሚል ክስ እንዲሻሻል የሚፈቀድበት የህግ ምክንያት ስላለመኖሩ /በፍ/ብ/ሥ/ሥ/ህ/ቁ. 91/1/2/                                                                                                                                                                                              | 161736 | አቶ ተጫነ ካሳ<br>እና<br>እነ አቶ ባህረ ሀፌቱ                                     | ግንቦት 29ቀን 2011<br>ዓ.ም  | 61 |
| 914. | ፍ/ቤቶች ተከራካሪ ወገኖች በሚያቀርቡት ክስ ሊይ ያቀረቡትን መቃወሚያ እና በክሱ መነሻነት የቀረበ የተከሰሽ ከሰሸነት ክስ ካለ ራሱን ችል መፍትሔ ማግኘት ያለበት ክርክር ስለሆነ የተከሰሽ ከሰሸነት ክሱ ላይ ተገቢውን ሀተታ በማስፈር አግባብነት ያለውን ትዕዛዝ ወይም ብይን መስጠት የሚገባቸው ስለመሆኑ በተከራካሪዎች ለዳኝነትበቀረበ ጉዳይ ላይ ፍ/ቤቶች በራሳቸው አነሳሽነት ወይም በተከራካሪዎቹ በሚቀርብ መቃወሚያ መነሻነት የስረ ነገር ስሌጣን የሌላቸው መሆኑን ካረጋገጡ መዛገቡን የስረ ነገር ስሌጣን ለለው ፍ/ቤት ሊያስተላልፍ የሚገባ ስለመሆኑ የፍ/ሥ/ሥ/ሕ/ቁጥር 17(3) እና 91(5)፤ 182(3) | 173416 | እነ አቶ ዮሐንስ<br>ዘውዳ<br><br>አበራ<br><br>እና ወ/ሮ ተናኚ<br>ማንያህልሀል<br><br>ሊቀው | ጥር 26 ቀን 2012<br>ዓ.ም   | 68 |
| 915. | ከመደበኛ ፍ/ቤት ውጭ አንድን ጉዳይ የማየት የዳኝነት ስልጣን የተሰጠው አካል ጉዳዩን ማየት እንደማይቻል ገልጾ ከመለሰው ጉዳዩን የማየት ስሌጣን ለሌለው አካሌ ተሰጥቷል የሚል ክርክር እስካልቀረበበት ድረስ መደበኛ ፌ/ቤቱ ይህን ጉዳይ ማየት አልቻለም                                                                                                                                                                                                                              | 169716 | እነ ወ/ሪት<br>ሰላማዊት<br><br>ይልማ እና                                       | ጥቅምት 24 ቀን<br>2012 ዓ.ም | 72 |

|      |                                                                                                                                                                                                             |        |                                                      |               |    |
|------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|------------------------------------------------------|---------------|----|
|      | <p>በሚል መመለስ የማይቻል ስለመሆኑ</p> <p>የፔራይቪታይዚሽን ኤጀንሲ በኤጀንሲው የሚታይ ጉዳይ አይደለም በሚል አረጋግጦ የመለሰው ጉዳይ በስልጣኑ ላይ ሌላ ክርክር እስካልቀረበበት ድረስ ፍ/ቤቶች ተቀብረው ማስተናገድ ያለባቸው ስለመሆኑ</p> <p>የኢ.ፌ.ዲ.ሪ. ህገ መንግስት አንቀፅ 37፣78(2) እና 79(1)</p> |        | <p>እነ የኢ/ያ ቀይ መስቀል</p> <p>ማህበር ቡታጅራ ቅርንጫፍ</p>        |               |    |
| 916. | <p>አንድ የእርቅ ስምምነት በፍርድ ቤት ተረጋግጦ ከተመዘገበ በኋላ የእርቅ ስምምነቱ የፀደቀበት መዝገብ ባለበት ሁኔታ የእርቅ ስምምነቱን ለማሰረዝ በሌላ መዝገብ አዲስ ክስ ማቅረብ የሚቻልበት የህግ አግባብ የሌለ ስለመሆኑ የፍ/ብ/ሥ/ሥ/ሕ/ቁ 274፣277</p>                                        | 162106 | <p>ወ/ሮ ሙሉ ወንድሙ እና</p> <p>እነ ወ/ሮ ዘመኗ ድንቁ</p>          | ጥር 3 2011 ዓ.ም | 79 |
| 917. | <p>በፍርድ ቤት ከቀረበ ክርክር ጋር በተያያዘ ከአስተዳደር ክፍል የሚሰጥ መግለጫ እንደየአግባብነቱ ለፍርድ ቤቱ ከቀረቡት ልሎች የሰው እና የሰነድ ማስረጃዎች ይዘት ጋር ተገናዛቦ የሚወሰድ እንጂ በራሱ የመጨረሻ ማስረጃ ስለሌለው ስለመሆኑ</p>                                                   | 169522 | <p>አቶ ሲራጅ አባፍጊ</p> <p>እና</p> <p>እነ አቶ አባበር አባጩብሳ</p> | 29/3/2011ዓ/ም  | 85 |
| 918. | <p>በይግባኝ ደረጃ ግራ ቀኝ ወገኖች ለክርክር በተቀጠረበት ቀን ባለመቅረባቸው ተዘግቶ የነበረ መዝገብ በይግባኝ ባዩ አመልካችነት ሲከፈት መልስ ሰጪው እንዲያውቀው ሳይደረግ በሌለበት ውሳኔ መስጠት እና መልስ ሰጪው በሌለበት የተሰጠው ውሳኔ እንዲነሳለት</p>                                          | 169407 | <p>በኬሚካሌ ኢንዱስትሪ</p> <p>ኮርፕሬሽን ሙገር</p>                | 29/9/2011 ዓ/ም | 92 |

|      |                                                                                                                                                                                                                                                        |        |                                                         |                        |     |
|------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|---------------------------------------------------------|------------------------|-----|
|      | የሚያቀርበውን አቤቱታ በቂ ባልሆነ ምክንያት ውድቅ ማድረግ አግባብነት የሌለው ስለመሆኑ<br>የፍ/ብ/ሥ/ሥ/ህግ አንቀጽ 233                                                                                                                                                                         |        | ሲሚንቶ<br><br>ፋብሪካ<br><br>እና<br><br>አቶ ይትባረክ ተካ           |                        |     |
| 919. | በሐሰት ማስረጃ የተሰጠ ፍርድ እንዲነሳ የሚቀርብ ጥያቄ በዳግም ዳኝነት ጥያቄ ቀርቦ ከሚስተናገድ በቀር መደበኛ(አዲስ) ክስ በማቅረብ ውሳኔው እንዲሻር የሚጠየቅበት የህግ አግባብ የሌለ ስለመሆኑ<br>የፍ/ብ/ሥ/ሥ/ሕ/ቁ/ 6                                                                                                           | 166205 | ገ/ኢየሱስ ሙሉነህ<br><br>እና<br><br>እነ አቶ ወሌዳ<br><br>አቡቴ       | 29/09/2011ዓ/ም          | 95  |
| 920. | አንድ ይግባኝ ሰሚ ፍ/ቤት በህግ በተሰጠው ስልጣን መሰረት የሥር ፍ/ቤት ውሳኔን በመሻር ጉዳዩ በድጋሚ እንዲታይ ነጥብ ለይቶ እስከመለሰ ድረስ የሥር ፍ/ቤቱ በበላይ ፍ/ቤቱ ትእዛዝ ወይም መመሪያ መሰረት ግራ ቀኝ ተካራካሪ ወገኖችን በማከራከር ፣ በመስማት፣ ተገቢውን ጭብጥ በመመስረት እና በማስረጃ በማጣራት ውሳኔ የመስጠት ኃላፊነት ያሳምናል<br>የፍ/ብ/ሥ/ሥ/ሕ/ቁ.246-249፣341(1) | 166617 | አቶ ገ/መዴህን<br><br>መልካ ዳዴቅ<br><br>እና<br><br>እነ አቶ ቀነኒ ዲበበ | ግንቦት 30 ቀን<br>2011 ዓ.ም | 98  |
| 921. | አንድ የውርስ ንብረት ክፍፍል ጥያቄ ድርሻን መሰረት በማድረግ የቀረበ ሲሆን አመልካቹ በድርሻው ተመስርቶ ዳኝነት እስከጠየቀ ድረስ ከድርሻው                                                                                                                                                                | 167589 | ወ/ሮ ጽጌ ታደሰ                                              | ግንቦት 16 ቀን<br>2011 ዓ.ም | 102 |

|              |                                                                                                                                                                                             |        |                                                            |                   |     |
|--------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|------------------------------------------------------------|-------------------|-----|
|              | ውጪ ያለውን ግምት መሰረት አድርጎ ዳኝነት እንዲከፍል የሚደረግበት የህግ አግባብ ስላለመኖሩ እና የውርስ ንብረቱ ጠቅላላ ግምት የፍርድ ቤቱን የስረ ነገር ስልጣን ለመወሰን የግድ የሚባበት የህግመሰረት የሌለው ስለመሆኑና በአዋጅ ቁጥር 25/88 አንቀጽ 14 ፣ በፍ/ብ/ሥ/ሥ/ሔ/ቁጥር 17 እና 225 |        | እና<br>እነ ወ/ሮ አልማዝ<br>ሳህሌ                                   |                   |     |
| 922.         | ግራቀኝ ተከራካሪ ወገኖች በሚያደርጉት ስምምነት መሰረት አለመግባባታቸውን በኢትዮጵያ መሰረታዊ ህግ (Substantive Law) እንዲሁም በውጪ ሃገር የሥነ-ሥርዓት ህግ መሰረት በሚቋቋም የግልግል ዳኝነት አካል በውጭ ሃገር ለመቋቋሙ በተስማሙት መሰረት የተቋቋመው                        | 155880 | አግሪኮም<br>ኢንተርናሽናሌ<br><br>ኩባንያ<br><br>እና የኢትዮጵያ<br>ንግድ ስራዎች | ሰኔ 28 ቀን 2011 ዓ.ም | 105 |
| <b>ቅጽ 25</b> |                                                                                                                                                                                             |        |                                                            |                   |     |
| 923.         | ወራሽ የሆነ ወገን አውራሽ ተካፋይ በነበረበት ክርክር ላይ በፍ/ብ/ስ/ስ/ህ/ቁ.358 መሰረት መቃወም የማይችል ስለመሆኑ                                                                                                                 | 180551 | ሀዋ ሁንዴ<br>እና<br>እነ አምበሳ<br>አዱና (26<br>ሰዎች)                 | ህዳር 28/2013 ዓ.ም   | 2   |
| 924.         | በፍ/ብ/ስ/ስ/ህ/ቁ.358 መሰረት የቀረበ አቤቱታ የክርክር ውጤት ተጠብቆ የቀረበ ነው በሚል ውድቅ ለማድረግ አቤቱታ አቅራቢው                                                                                                             | 181236 | አቶ ሸለመ<br>አበራ<br>እና<br>እነ አቶ መገርሳ                          | ጥር 25/2013 ዓ.ም    | 6   |

|      |                                                                                                                                                                                                                                                                                      |        |                                        |                   |    |
|------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|----------------------------------------|-------------------|----|
|      | የቀደመውን ክርክር ስለማወቁ በተገቢው ማስረጃ ሊጠራ የሚገባ ስለመሆኑ                                                                                                                                                                                                                                          |        | ምትኩ (2 ሰዎች)                            |                   |    |
| 925. | በፍትህ ብሄር ስነ ስርዓት ህግ ቁጥር 358 መሰረት የሚቀርብ የፍርድ መቃወሚያ ወራሽነትን በማረጋገጥ በተሰጥ ማስረጃ ላይ ሊቀርብ የማይችልና በማስረጃው ምክንያት መብቴ ተነክቷል የሚል አካል ተገቢውን ዳኝነት ከፍሎ ተጓደለብኝ የሚለውን መብት ማረጋገጥ የሚችል መሆኑን በሰበር መዝገብ ቁጥር 79871 ላይ የተሰጠው አስገዳጅ ውሳኔ የውርስ ሀብት ተለይቶ በተሰጠ የወራሽነት ምስክር ወረቀት ክርክር ላይ በአስገዳጅነት ሊጠቀስ የማይችል ስለመሆኑ | 181999 | ወ/ሮ ተሰሜ ገዳ እና እነ አቶ ለማ ነጋሽ (2 ሰዎች)     | መስከረም 27/2013 ዓ.ም | 12 |
| 926. | በፍርድ የተረጋገጠ መብት ስነ ስርዓቱን ጠብቆ እስካልተሻረ ድረስ ሊፈፀም የሚገባ ስለመሆኑ የፍ/ብ/ሥ/ሥ/ሀ/ቁጥር 392                                                                                                                                                                                                          | 182361 | አቶ ግርማ የሺጥላ እና ወ/ሮ አመለወርቅ እሸቴ          | ጥር 28 2013 ዓ.ም    | 16 |
| 927. | በፍትህ ብሄር ስነ ስርዓት ህግ ቁጥር 358 መሰረት ፍርድ ላይ መቃወሚያ ለማቅረብ ተነክብኝ የተባለው መብት ራሱን ችሎዳኝነት ሊጠየቅበት የማይችል መሆኑን ያለበት ስለመሆኑ                                                                                                                                                                          | 181367 | ወ/ሮ ስንቅነሽ አስፋው እና እነ ፍቅርተ ደሄይስ (9 ሰዎች) | ጥቅምት 25/2013 ዓ.ም  | 22 |
| 928. | የውርስ ሀብት ተጣርቶ ወራሽነት እንዲረጋገጥ የቀረበ አቤቱታ ውድቅ ከተደረገ በኋላ በዳግም ዳኝነት እንዲታይ ቀርቦ ፍ/ቤት የቀደመውን ውሳኔ በመሻር በግማሽ የውርስ ሀብት ላይ ውርስ እንዲጣራና አቤቱታ አቅራቢዎች ወራሽ መሆናቸውን አረጋግጦ ውሳኔ ከሰጠ በኋላ ወራሾች                                                                                                               | 172008 | እነ ወ/ሮ ፀሐይ ሐይሉ (2 ሰዎች) እና ወ/ሮ ሰማ ሰይድ   | ጥቅምት 30/2013 ዓ.ም  | 26 |

|      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |        |                                                    |                  |    |
|------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|----------------------------------------------------|------------------|----|
|      | በቀደመው ክርክር ውሳኔ የተወሰነበትን ተከራካሪ ንብረት ከህግ አግባብ ውጭ ስለያዘብን ይለቀቅልን በሚል ለበላይ ፍርድ ቤት የሚያቀርቡት አዲስ ክስ በዳግም ዳኝነት የቀረበ ነው በሚል ውድቅ የማይደረግ ስለመሆኑ የፍ/ብ/ሥ/ሥ/ህግ ቁጥር 5                                                                                                                                                     |        |                                                    |                  |    |
| 929. | በፍርድ ባለቀ ጉዳይ ላይ ዳግም ክስ ክልከላ ተፈፃሚነት በተከራካሪ ወገኖች በግልፅ ዳኝነት ተጠይቆበት ፍርድ ቤት በዝምታ ባለፈው ጉዳይ ላይ ጭምርሲሆን ሆኖም በግልፅ ዳኝነት በተጠየቀበት ላይ ፍርድ ቤት በዝምታ የከለከለው መሆን ያለመሆኑ ከሌላኛው ተከራካሪ ወገን ከቀረበው ክርክር እና ጥያቄ ጋር ተገናዝበመታየት ያለበትና ተከሳሽወገን በግልፅ ክዳሊከራከርበት የሚገባ ስለመሆኑ የፍ/ብ/ሥ/ሥ/ህግ ቁጥር 5(3)                                         | 183339 | እነ አቶ ሀጎስ ገ/ሂይወት (3 ሰዎች) እና እነ መ/ር ሀጎስ በርሀ (2 ሰዎች) | የካቲት 26/2012 ዓ.ም | 31 |
| 930. | ያለፈበት ይግባኝ/የሰበር አቤቱታ/ ቀርቦ እንዲታይለት አቤቱታ የሚያቀርብ ሰው ከአቤቱታው ጋር ጊዜው ሊያልፍ የቻለበትን ምክንያት የሚገልፁ ማስረጃዎችን ማቅረብና እነኚህ ማስረጃዎችም ይግባኝ/የሰበር አቤቱታው/ በተወሰነው ጊዜ ውስጥ ያልቀረበበትን ምክንያት የሚገልፁ እና ውሳኔም እንዲሰጥበት በቂ ሆነው መገኘት ያለባቸው ስለመሆኑ የፍ/ብ/ስ/ስ/ህ/ቁ.352 እና የተሻሻለው የኦሮሚያ ብሔራዊ ክልላዊ መንግስት ፍርድ ቤቶች ማቋቋሚያ አዋጅ ቁጥር 216/2011 አንቀፅ 27(2) | 184388 | አቶ በዳዳ ኤጀርሳ እና አቶ በከና ጉርሙ                          | መጋቢት 29 2013 ዓ.ም | 36 |



|      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |        |                                                            |                           |    |
|------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|------------------------------------------------------------|---------------------------|----|
| 931. | የጣልያ ገብነትን አቤቱታ ለመቀበል በቀደመው በሁለት ተከራካሪ ወገኖች መካከል በተጀመረው ሙግትና በኋላም በሚሰጠው ውሳኔ አፈፃፀም ጣልያ ገብ ሆኖ መከራከር የሚፈልግ ሰው ጥቅሙ ይነካል ወይስ አይነካም የሚለው መሰረታዊ መስፈርት በመሆኑ አቤቱታው ተቀባይነት ሊያገኝ የሚችለው መብት የሚነካ መሆኑ ሲረጋገጥ፤ ፍፁም የተለየና ቀደም ሲል ከተጀመረው ክርክር የማይጣጣም አዲስ ጭብጥና የግል የዳኝነት ጥያቄ ይዞ ያልቀረበ ሲሆን ብቻ ስለመሆኑ የፍትህ ብሄር ስነ ስርአት ህግ ቁጥር 41 | 184509 | አቶ<br>ዘውድነህ<br>አባተ<br>እና<br>ወ/ሮ<br>ከበቡሽ<br>ጋሻው             | መጋቢት 28<br>ቀን<br>2013 ዓ/ም | 39 |
| 932. | እግድ እንዲነሳ አቤቱታ የቀረበለት ፍርድ ቤት አቤቱታ አቅራቢው እግዱ እንዲነሳ ያቀረበው ምክንያት ግልፅ በማድረግ በቂ ምክንያት መኖሩን ባላሳየበት ሁኔታ የቀረበው ምክንያት በቂ ነው በማለት ተቀብሎ እግድን ማንሳት የማይገባ ስለመሆኑ የፍትህ ብሄር ስነ ስርአት ህግ ቁጥር 158                                                                                                                              | 196172 | የኢትዮ ጅቡቲ<br>ምድር<br>ባቡር ድርጅት<br>እና<br>የድሬ ዳዋ ከተማ<br>ስራአስኪያጅ | የካቲት 25 ቀን<br>2013<br>ዓ.ም | 44 |
| 933. | ፍርድ ቤቶች ተከሳሽ ሳይቀርብ ቀርቶ ጉዳዩ በሌለበት የሚታይ ወይም ተከሳሹ ቀርቦ መቃወሚያውን ያላነሳው ቢሆንም ከሳሽ ያቀረበው ክስ አስቀድሞ ፍርድ ባገኘ ጉዳይ ላይ የቀረበ መሆኑን በክርክሩ ሒደት ባረጋገጡ ጊዜ በፍ/ብ/ሥ/ሥ/ሕ/ቁ 5 ድንጋጌ የተመለከቱት መስፈርቶች መሟላታቸው እስከተረጋገጠ ጊዜ ድረስ አዲስ የቀረበውን ክስ አስቀድሞ በፍርድ ባለቀ ጉዳይ ላይ የቀረበ ነው በማለት ውድቅ የማድረግ ስልጣን ያላቸው ስለመሆኑ                                   | 182044 | ወ/ሮ ጠጂቱ ጎረምሶ<br>እና<br>ወ/ሮ ወርቅነሽ በሻ                         | ሐምሌ 30 ቀን<br>2013<br>ዓ.ም  | 48 |

|      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |        |                                                                                                                      |                                 |    |
|------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|----|
|      | <p>(የፌ/ፍ/ቤቶችን አዋጅ እንደገና ለማሻሻል በወጣው አዋጅ ቁጥር 1234/2013 መሰረት በፌ/ጠ/ፍ/ቤት ስበር ስሟ ችሎት ቀደም ሲል በሰ/መ/ቁ 36780 እና 124660 መዝገቦች ላይ ተሰጥቶ የነበረው የህግ ትርጉም ተለውጧል፡፡)</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |        |                                                                                                                      |                                 |    |
| 934. | <p>ፌ በፍ/ብ/ሥ/ሥ/ሕግ ቁጥር 394/1፣ ቁጥር 404 እና ተከታዮቹ ድንጋጌዎች መሰረት በፍርድ አፈጻጸም መዝገብ ላይ ንብረት ለማስከበር በተሰጠ ትእዛዝ የፍርድ ባለእዳን የታክስ ከፋይ ንብረት ያስከበሩ የፍርድ ባለመብቶች ከሌሎች የቀደምትነት መብት አለኝ ብለው ለመጠየቅ እንደሚችሉ የተደነገገ ባለመሆኑ ንብረቱ ከመከበሩ ወይም ከመያዙ በፊት በንብረቱ ላይ መብት የነበራቸውና በክርክሩ ውስጥ የሌሉ ሦስተኛ ወገኖች በሕግ፣ በፍርድ ወይም በዉል ንብረቶች ላይ ያቋቋሙት የቀደምትነት መብት የማይነካ ስለመሆኑ</p> <p>ፌ የፍርድ ባለእዳን ታክስ ከፋይ ንብረት ካስከበረ የፍርድ ባለመብት ይልቅ በሕግ የቀደምትነት ጥበቃ መብት የተሰጠው ታክስ ሰብሳቢ ባለሥልጣን መሥሪያ ቤት በታክስ ህግ መሰረት በታክስ ከፋይ ሀብት ላይ ከፍርድ ባለመብቱ የቀደምትነት መብት ያለው በመሆኑ ከፍርድ ባለመብቱ ቀድሞ ንብረቶችን ያስከበረ ስለመሆኑ ማስረጃ እንዲያቀርብ ሊጠየቅ የሚችልበት የሕግ አግባብ የሌለ ስለመሆኑ</p> <p>የፍ/ብ/ስ/ስ/ሕግ ቁጥር 418</p> | 184757 | <p>የደቡብ ኦሞ ዞን<br/>ዳሰነች<br/>ወረዳ ገቢዎች<br/>ባለስልጣን እና<br/>እነ<br/>ፍራኦል<br/>ኢትዮጵያ<br/>የእርሻ<br/>ልማት<br/>ድርጅት(2<br/>ሰዎች)</p> | <p>መስከረም 25<br/>ቀን 2012 ዓ/ም</p> | 54 |

|      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |            |                                                                        |                           |    |
|------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|------------------------------------------------------------------------|---------------------------|----|
| 935. | የፍትሐ ብሔር ክርክር ተከራካሪን የተከተለ (party doctrine) ሲሆን አቤቱታ የቀረበለት የዳኝነት ነክ አካልም ውሳኔው መመስረት ያለበትተከራካሪውን አስመልክቶ የተጣሱ መብቶችን በማረም፣ አቤቱታውን በመመርመርና አመልካች በጠየቀው መብት ልክ/ዳኝነት ላይ ስለመሆኑ                                                                                                                                                                | 192823     | አቶ ፀጋይ<br>ተስፋይ<br>እና<br>የኢ.ፌ.ዴ.ሪ<br>ብረታ<br>ብረትኢንዱስትሪ<br>ልማት<br>ኢንስቲትዩት | ጥቅምት 23 ቀን<br>2013 ዓ/ም    | 63 |
| 936. | ፌ በፍ/ብ/ሥ/ሥ/ሥርዓት ህግ አንቀጽ 151 መሠረት የሚሰጥ የንብረት ማስከበር ትዕዛዝ ሊነሳ ስለሚችልበት አግባብ የሚደነግገው የህጉ አንቀጽ 153(3) ድንጋጌ ከፍርድ በፊት በተያዘ ወይም በተከበረ ንብረት ላይ መብት አለኝ የሚል ሦስተኛ ወገን መብት ያለው መሆኑ የሚመረመረው በፍርድ አፈፃፀም ላይ ያለው ንብረት የሶስተኛ ወገን መብት ያለበት መሆኑ በሚመረመርበት ዓይነትና ሁኔታ ስለሆነ መብቱን የሚያስከብረው በፍ/ብ/ሥ/ሥርዓት ህግ አንቀጽ 158 ሳይሆን በአንቀጽ 418 እና ተከታዮቹ ላይ በተመለከተው አግባብ ስለመሆኑ | 201182     | ወ/ሮ ጦይባ<br>እንድሪስ<br><br>እና<br>ወ/ሮ መሠረት<br>አበበ                          | ሚያዝያ 29 ቀን<br>2013<br>ዓ.ም | 68 |
| 937. | የግራ ቀኙን ክርክር ለማጣራት ተከራካሪዎች የሰው ማስረጃቸው እንዲያቀርቡ ትዕዛዝ ቢሰጥም ከሳሾች ምስክሮችን ማግኘት ባለመቻላቸው ምትክ ምስክሮች ለማቅረብ እንዲፈቀድላቸው ያቀረቡትን አቤቱታ ፍ/ቤት ሳይቀበለው ቀርቶ ተከሳሾች ምስክሮቹን ማቅረብ እንደሚችሉ አስተያየት በመስጠታቸው በነሱ በኩል መጥሪያ እንዲደርሳቸው ሲታዘዝ የሥነ                                                                                                                           | 18444<br>7 | እነ አቶ መስፍን<br>ጌታቸው<br>(2 ሰዎች)<br>እነ<br>አቶ መለሰ                          | ህዳር 21 ቀን 2013<br>ዓ.ም     | 74 |

|      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |        |                                                                                                         |                                |    |
|------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|----|
|      | <p>ሥርዓት ጉድለት አለበት በማለት ትዕዛዙን ለሰጠው ፍርድ ቤት አቤቱታው ቀርቦ ውድቅ ከተደረገ ለክርክሩ የመጨረሻ የፍርድ ውሳኔ ሆኖ ከሥረ ነገር ፍርድ በፊት ይግባኝ የማይቀርብበት ስለመሆኑ</p> <p>የፍ/ብ/ሥ/ሥ/ሕ/ቁ.320 (1) እና (3)</p>                                                                                                                                                                                                        |        | ግርማ(3 ሰዎች)                                                                                              |                                |    |
| 938. | <p>በፍ/ብ/ሥ/ሥ/ሕ/ቁ.74 (2) ድንጋጌ መሰረት “በቂ ሆኖ የሚገመት እክል” ምን እንደሆነ የተመለከተ ባይሆንም በቀጠሮ ለመቅረት ምን ምክንያት እንደሆነ አጠቃላይ ሁኔታውን መመርመር የሚያስፈልግ ሆኖ፤ አመልካችበራሱ ጉድለት ወይም ቸልተኛነት ቀጠሮውን ሳይከታተል ቀርቶ ካልሆነ በቀር፤ ፍትሕ የማግኘትና የመከራከር መብት ከግምት በማስገባት አመልካች የገጠመው እክል እንደ በቂ ምክንያት በመወሰድ ለተጠሪ ተገቢ ኪሳራና ወጪ በማስከፈል፤ የተዘጋው መዝገብ ተከፍቶ ክርክሩ እንዲሰማ መድረጉ አግባብ ስለመሆኑ</p> <p>የፍ/ብ/ሥ/ሥ/ሕ/ቁ.32 (2) እና 74 (1)</p> | 182136 | <p>አቶ ገ/ማርያም</p> <p>ገ/ዚአብሔር</p> <p>እና</p> <p>ወ/ሮ ዓለምፀሐይ</p> <p>ገብሩ</p>                                  | ጥቅምት 24 ቀን<br>2013<br>ዓ.ም      | 78 |
| 939. | <p>ፌ እግድ እንዲሰጥ የተጠየቀው ክስ ሳይቀርብ ከሆነ ተከሳሽ የሚሆነው ወገን ላይ ያልተገባ የመብት ገደብ እንዳይደረግበት፤ ጊዜያዊ እግድ የሚጠይቀው ወገን ክስ ለማቅረብ ዝግጅት ላይ እንዳለና የክስ ዝግጅቱ ተጨማሪ ጊዜ ያስፈለገበትን ምክንያት፤ ክሱ እስኪቀርብ ድረስ የእግድ ትዕዛዙ ባይሰጥ የሚያስከትለው ጉዳት ማሳየት ያለበት ሲሆን ፍርድ ቤቱም ክሱን ለማቅረብ የሚያስፈልገውን ምክንያታዊ ጊዜ ድረስ ብቻ በጊዜ ገደብየተገደበ የእግድ ትዕዛዝ ሊሰጥ የሚችል ስለመሆኑ</p> <p>የፍ/ብ/ሥ/ሥ/ሕ/ቁ. 154(ለ)</p>                                  | 191402 | <p>የማነ ግርማይ</p> <p>ጠቅላላ</p> <p>ሥራ</p> <p>ተቋራጭ</p> <p>ኃ/የተ/የግ</p> <p>ል ማህበር</p> <p>እና</p> <p>ቻይና ሲ ኢ</p> | መስከረም 26<br>ቀን<br><br>2013 ዓ/ም | 82 |

|      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |        |                                                        |                      |    |
|------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|--------------------------------------------------------|----------------------|----|
|      | <p>ፌዴራል የጽሑፍ ፍርድ ቤት የተሰጠው ያለ ቅድመ ሁኔታ የሚከፈል የዋስትና ክፍያ ላይ ከሆነ፤ የገንዘብ ግዴታ/ዋስትና ሠነድ የፋይናንስ አስተዳደር አዋጅ ቁጥር 648/2001 አንቀጽ 2(20)ን ጨምሮ በተለያዩ ሕጎች የፋይናንስ ቃል ኪዳን ወይም የፋይናንስ ግዴታን ለመፈጸም የሚሰጥ ወይም የሚያዝ ማንኛውም ሠነድ ሲሆን የግምጃ ቤት ሠነድን፤ የተስፋ ሠነድን እና ቦንድን ይጨምራል ተብሎ ትርጉም የተሰጠበትና፤ ዋስትናው የተሰጠው ያለ ቅድመ ሁኔታና የሚፈጸመውም ያለ ቅድመ ሁኔታ በመሆኑ፤ በዚህ ላይ የሚቀርብ ክስ የሚታገድ ከሆነ የውሉን ባሕሪ የሚቀይረው፤ ህግንና ተዋዋሮች ያሰቡትን ዓላማ ማሳካት የማይቻል ስለመሆኑ ያለ ቅድመ ሁኔታ ለመክፈል የተገባን የዋስትና ግዴታ እንዳይከፈል እግድ ማቅረብ ህጋዊነት የሌለው ስለመሆኑ</p> |        | <p>ኤም ሲ<br/>ኢንጂነሪንግ<br/>ኩባንያ<br/>ሊሚትድ</p>              |                      |    |
| 940. | <p>አዲስ በቀረበ ክስ በጭብጥነት ተይዞ እልባት ሊሰጥበት የሚገባ ጉዳይ በሌላ መዝገብ ላይ በጭብጥነት ተይዞ እልባት የተሰጠበት መሆኑ ከተረጋገጠ ምንም እንኳን በቀደመው ክስ ለተጠየቀው ዳኝነት ምክንያት የሆነው ጉዳይ አዲስ ከቀረበው ክስ ጋር የተለያየ ቢሆንም አዲስ የቀረበውን ክስ መሠረት በማድረግ በጭብጥነት ተይዞ መጣራት የሚገባው ጭብጥ በቀደመው ክርክር እልባት የተሰጠበት መሆኑ ከተረጋገጠ አዲስ የቀረበው ክስ ድጋሚ የቀረበ (res judicata) ነው የሚባል ስለመሆኑ የፍ/ብ/ሥ/ሥርዓት ህግ አንቀጽ 5</p>                                                                                                                                     | 193312 | <p>እነ አቶ ጉዑሽ ካሳ<br/>(2 ሰዎች)<br/>እና<br/>አቶ ሲሳይ ታረቀኝ</p> | የካቲት 25 ቀን 2013 ዓ.ም  | 89 |
| 941. | <p>ፌዴራል የጽሑፍ ፍርድ ቤት ሥነ-ሥርዓት ህግ ከአንቀጽ 342-344 ያሉት ድንጋጌዎች በሥረ-ነገረ ታይቶ የተወሰነ ጉዳይ በተቻለ መጠን ወደ ሥር</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 186816 | <p>ወ/ሮ ታንጉት<br/>ዲበኩሉ</p>                               | መስከረም 26 ቀን 2013 ዓ/ም | 94 |

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |  |                                                       |  |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|-------------------------------------------------------|--|
| <p>ፍርድ ቤት ሳይመለስ ጭብጡን በይግባኝ ሰሚ ችሎት በኩል እንዲለወጥ ተደርጎ ክርክሩ እንዲቋቋም የሚያዝ፣ መጣራት የሚገባው ነገር ካለ ግን ግራ ቀኙና ማስረጃዎች በቅርብ በሚገኙበትና ጉዳዩ በተጀመረበት ፍርድ ቤት እንዲታይ እድል የሚሰጥ፤ የተጣራው ውጤት ሲቀርብም አዲስ የይግባኝ መዝገብ ሳይከፈት ቀድሞ በተመለሰበት መዝገብ ተጠቃሎ ፍርድ የሚሰጥበት እንጂ ይግባኝ ሰሚ ችሎት ጉዳዩ እንደገና እንዲጣራ በሠጠው ውሳኔም ሆነ የሥር ፍርድ ቤት አጣርቶ በደረሰበት ድምዳሜ ላይ የይግባኝም ሆነ የሠበር አቤቱታ የማይቀርብበትና ተጠቃሎ ሲመጣ በሠበር አቤቱታ የሚታይ ስለመሆኑ</p> <p>ፌዴሬሽን/ሥ/ሥ/ሕ/ቁ. 343 መሠረት ይግባኝ የቀረበለት ፍርድ ቤት ጉዳዩ በፍሬ ነገር የሚጣራና የሥር ፍርድ ቤት እንዲመለከተው የሚመለስ ከሆነ ይግባኝ ሰሚ ፍርድ ቤቱ የመጨረሻ ፍርድ የሚሰጥበት ሳይሆን ተጣርቶ እንዲቀርብለት ባዘዘው መሰረት የሥር ፍርድ ቤት አጣርቶ እስኪፈክ ውጤቱን የሚጠብቅበትና መዝገቡን ለጊዜው በመዝጋት ውጤቱን መላክ እንጂ ጉዳዩን በመጀመሪያ የተመለከተው ፍርድ ቤት እንደ አዲስ እንደገና በሕግ አግባብ የመሠለውን እንዲወስን መመለስ የሥነ-ሥርዓት ሕጉ ከሚያዘው ውጪ ስለመሆኑ</p> <p>ፌዴሬሽን/ሥ/ሥ/ሕ/ቁ. 343(1) መሰረት የሥር ፍርድ ቤት ጉዳዩን እንደገና ተመልክቶ ማስረጃ በማጣራትና ተገቢ ያለውን እርምጃ በመውሰድ ለመለሰለት ፍርድ ቤት አባሪ በማድረግ የሚመለስበት ሥርዓት ማስረጃ ማጣራትና መመዘን የሚጠይቅ ተግባር ከሆነ ሰበር ሰሚ ችሎት ይህን</p> |  | <p>እና</p> <p>እነ አቶ ይታያል</p> <p>ዲበኩሉ(2</p> <p>ሰዎች)</p> |  |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|-------------------------------------------------------|--|

|      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |        |                                                  |                        |     |
|------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|--------------------------------------------------|------------------------|-----|
|      | የማድረግ ሥልጣን ስለሌለው የሥር ፍርድ ቤት አዲስ ያጣራውን አባሪ አድርጎ ሳይልክ ቀድሞ ከተሰማው ማስረጃና ክርክር ጋር አጣምሮ እንደ አዲስ ውሳኔ የሚሰጥበት እንጂ ለሰበር ችሎት ሊመለስ የማይችል ስለመሆኑ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |        |                                                  |                        |     |
| 942. | <p>ፍ ከአንድ በላይ ዳኞች በተሰየሙበት ችሎት የችሎቱ ዳኞች ተሟልተው በጉዳዩ ላይ ውይይት አድርገው በሙሉ ድምጽ ወይም በአብላጫ ድምጽ ለመወሰን አቋም ሳይዙ ከተሰየሙት ዳኞች ከፊሎቹ ብቻ ፈርመው የሚሰጡት ውሳኔ/ትዕዛዝ የስነ ስርዓት ጉድለት (irregular proceedings) ያለበት ስለመሆኑ</p> <p>ፍ በዳኝነት ታይቶ የተሰጠ የሥነ ሥርዓት ጉድለት (irregular proceedings) ያለበት ውሳኔ/ትዕዛዝ የማረም ስልጣን ላለው ፍርድ ቤት ወይም ችሎት ቀርቦ በሚሰጥ ዳኝነት ይታረማል እንጂ በተከራካሪ ወገኖች አመልካችነት ወይም በፍርድ ቤት ፕሬዚዳንት አነሳሽነት በፌደራል ጠቅላይ ፍርድ ቤት ፕሬዚዳንት በሚሰጥ አስተዳደራዊ ውሳኔ በሚደራጅ ችሎት በድጋሚ ታይቶ እንዲታረም ማድረግ መሰረታዊ የህግ ስህተት ስለመሆኑ</p> <p>የፍ/ብ/ስ/ስ/ህ/ቁ. 209/1 እና 211/2፣ አዋጅ ቁጥር 25/1988 (በአዋጅ ቁጥር 138/1991፣ በአዋጅ ቁጥር 254/1993 እንተሻሻለው እና በአዋጅ ቁጥር 454/1997 እንደገና እንደተሻሻለው) አንቀጽ 16(2/ሀ)፣ 18(ሀ/1)፣ 21፣ 22 እና 27(/1/ሐ) እንዲሁም የተሻሻለው የፌደራል ዳኞች አስተዳደር ጉባኤ ማቋቋሚያ አዋጅ ቁጥር 684/2002 አንቀጽ 6(1/ሰ)</p> | 185837 | ጀፎር ኮንስትራክሽን<br>እና<br>አስማማው<br>ኃላ/የተ/የግ/ማህ<br>በር | መጋቢት 29 ቀን<br>2013 ዓ/ም | 101 |

|      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |            |                                                             |                    |     |
|------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|-------------------------------------------------------------|--------------------|-----|
| 943. | <p>ይግባኝ የተባለበት ፍርድ፣ዉሳኔ ወይም ትእዛዝ በይግባኝ ሰሚዉ ፍርድ ቤት</p> <p>የተለወጠ ወይም የተሻሻለ እንደሆነ የተሻሻለዉ ወይም የተለወጠዉ ፍርድ ወይም ዉሳኔ ከመሰጠቱ በፊት በነበረዉ የመጀመሪያ ፍርድ፣ዉሳኔ ወይም ትእዛዝ መሰረት የተወሰደ ነገር እንዲመለስ ጉዳዩን በመጀመሪያ ደረጃ ያየዉፍርድ ቤት ተስማሚዉን ትእዛዝ መስጠት ያለበት ስለመሆኑ</p> <p>የፍ/ብ/ሥ/ሥ/ሕ/ቁጥር 349</p>                                                                                                                                                                                            | 193215     | <p>አቶ በቀለ ኢሳያስ</p> <p>እና</p> <p>እነ አቶ በረከት እንዳሻው(9 ሰዎች)</p> | 25/05/2013 ዓ/ም     | 120 |
| 944. | <p>ፌ በሕግ የውክልና ስልጣን መስጫ ሰነድ አረጋግጦ አንዲመዘግብ ስልጣን በተሰጠው አካል ያልተረጋገጠና ያልተመዘገብ የውክልና ስልጣን ማስረጃ በመያዝ ሌላ ሰው ወክሎ ለመሟገት የቀረበን ሰው ለመወከል ብቁ የሚያደርግህን የውክልና ስልጣን ማስረጃ ይዞህ አልቀረብክም ብሎ ፍርድ ቤቱ ሊያስናብተው የሚገባ ስለመሆኑ</p> <p>የፍ/ብ/ስ/ስ/ህ/ቁ. 63/1፣ አዋጅ ቁጥር 922/2008 አንቀጽ 9(1/ለ) እና አዋጅ ቁጥር 110/1990 10/1</p> <p>ፌአስቀድሞ መከላከያ መልሱን ያላቀረብ ተከሳሽ ክሱ በሚሰማበት ቀን የፍትህ ብሄር ስነ ስርዓት ህግ አንቀጽ 137ን ጠቅሶ ከማስረጃ መግለጫ ጋር የሚያቀርበው የሰነድ ማስረጃ ይያያዝልኝ ጥያቄ በስነ ስርዓት ህጉ መሰረት ተቀባይነት የሌለው ስለመሆኑ</p> | 185273     | <p>አፍሪካ ጁስ ቲቢላ አ.ማ</p> <p>እና</p> <p>እነ አቶ ታዱ ጫላ (7 ሰዎች)</p> | ሐምሌ 28 ቀን 2012 ዓ.ም | 130 |
| 945. | <p>በኢ.ፌ.ዲ.ሪ ሕገ መንግስት አንቀጽ 78 እና ተከታዮቹ ድንጋጌዎች ላይ ነፃ እና ገለልተኛ የዳኝነት አካል በየደረጃው ማቋቋም ያስፈለገው ሰዎች ነፃና</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 21908<br>9 | <p>አሮሚያ ኢንሹራንስ</p>                                          | ሰኔ 27 ቀን 2014 ዓ.ም  | 138 |



|  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |  |                                                                        |  |  |
|--|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|------------------------------------------------------------------------|--|--|
|  | <p>ገለልተኛ በሆነ አካል ፊት ቀርቦው መብታቸውን በማስከበር ዳኝነታዊ መፍትሄ ማግኘት እንዲችሉ፤ በህግ ፊት እኩል ጥበቃ እና ፍትህ የማግኘት መብታቸውን ለማስከበር እንዲሁም ሌሎች የሰዎችን ሰብዓዊና ዲሞክራሲያዊ መብቶች ለማስከበር በመሆኑ የክልል ፍርድ ቤቶች በህግ በታወቀ ምክንያት በሕገ መንግስቱ የተሰጣቸውን የውክልና ሥልጣን መጠቀምና ለዜጎች ፍትህ መስጠት በማይችሉበት ሁኔታ ላይ ሲሆኑ እና ጉዳዩም የፌደራል ጉዳይ ሲሆን የሰዎችን ፍትህ የማግኘት መብት፤ እኩል የሕግ ጥበቃ የማግኘት መብት እና ሌሎች መብቶችን ለማስከበር የፌደራል ፍርድ ቤቶች በቀጥታ ጉዳዩን ተቀብለው የመዳኘት ሥልጣን የሚኖራቸው ስለመሆኑ</p> <p>የኢ.ፌ.ዲ.ሪ ሕገ መንግስት አንቀጽ 25፣ 37/1፣ እና አንቀጽ 78 እና ተከታዮቹ፤ የተባበሩት መንግስታት የሰብዓዊ መብቶች መግለጫ (Universal Declaration of Human Rights) አንቀጽ 7፣8 እና 10 እንዲሁም የዓለም አቀፍ የሲቪልና ፖለቲካ መብቶች ቃልኪዳን (International Covenant on Civil and Political Rights/ICCPR) አንቀጽ 2(3/ሀ እና ለ)፣ 26</p> |  | <p>አክሲዮን<br/>ማህበር<br/>እና<br/>እነ ወርልድ<br/>ቪዥን<br/>ኢትዮጵያ<br/>(2 ሰዎች)</p> |  |  |
|--|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|------------------------------------------------------------------------|--|--|

ንግድ

**ቅጽ 1**

|      |                                                                                                                                                                   |       |                                                            |                |    |
|------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|------------------------------------------------------------|----------------|----|
| 946. | በመጓጓዣ ላይ የነበሩ ዕቃዎች መገዳት በሰው ላይ ሊደርስ ይችል የነበረን የግጭት አደጋ ለማስወገድ በተወሰደ ርምጃ የደረሰ የመኪና መገልበጥ ከዓቅም በላይ በሆነ ምክንያት የደረሰ ጉዳት ስላለመሆኑ የንግድ ህግ ቁ. 590, 591, የፍ /ብ /ሀ/ ቁ. 1792 | 14605 | የኢትዮጵያ ነዳጅ ድርጅት<br>እና<br>እነ ኮሜት ትራንስፖርት<br>ድርጅት (ስድስት ሰዎች) | ሐምሌ<br>29/1997 | 26 |
|------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|------------------------------------------------------------|----------------|----|

**ቅጽ 4**

|      |                                                           |       |                                 |                |     |
|------|-----------------------------------------------------------|-------|---------------------------------|----------------|-----|
| 947. | መድን ሰጭ የካሣን ክፍያ በተመለከተ በመድን ውሉ ላይ ከተመለከተው በላይ ሊጠየቅ ስላለመቻሉ | 22162 | አፍሪካ ኢንሹራንስ<br>እና<br>አቶ ብስራት ጌላ | ሚያዝያ<br>9/1999 | 102 |
|------|-----------------------------------------------------------|-------|---------------------------------|----------------|-----|

**ቅጽ 5**

|      |                                                                                   |       |                           |                |     |
|------|-----------------------------------------------------------------------------------|-------|---------------------------|----------------|-----|
| 948. | የአክሲዮን ማህበር አባላት የአክሲዮን አስተዳዳሪዎች መብታቸውን በሚጎዳ መልኩ መስራታቸውን ማረጋገጥ ከቻሉ በቀጥታ መክሰስ የሚችሉ | 23389 | የአማኑኤል ፀጋ የንግድ<br>ሱቆች አ/ማ | ሐምሌ<br>10/1999 | 281 |
|------|-----------------------------------------------------------------------------------|-------|---------------------------|----------------|-----|

|             |                                                                                                                                              |       |                                                                |                     |     |
|-------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|----------------------------------------------------------------|---------------------|-----|
|             | ስለመሆናቸው<br><br>የንግድ ህግ ቁ. 367                                                                                                                |       | እና<br><br>እነ ባህሩ አብርሃም (አስራ<br>ሁለት ሰዎች)                        |                     |     |
| <b>ቅጽ 6</b> |                                                                                                                                              |       |                                                                |                     |     |
| 949.        | በውጭ ሀገር ተመዝግቦ የህግ ሰውነት ያገኘ ኩባንያ በኢትዮጵያ የንግድ ምልክት ምዝገባ ጥያቄ አቅርቦ በሂደት ላይ ያለ መሆኑ በውጭ አገር ያገኘውን የህግ ሰውነት ቀሪ የሚያደርገው ስላለመሆኑ<br><br>የንግድ ህግ ቁ. 100 | 23628 | ሶሎ ሲርከርና ኤ.ኤስ<br><br>እና<br><br>እነ.ጌትያን ኃ/የተ/የግል ኩባንያ (ሁለት ሰዎች) | ጥቅምት<br><br>21/2000 | 37  |
| <b>ቅጽ 7</b> |                                                                                                                                              |       |                                                                |                     |     |
| 950.        | የተወሰነ ኃላፊነት ያለው የግል ማህበር መዋጮ መከፈል ያለበት ማህበሩ ሲቋቋም እንጂ ተቋቁሞ ሥራው ከተጀረ በኋላ ስላለመሆኑ                                                                | 19258 | አቶ ተክሌ ዋቅጅራ<br><br>እና<br><br>አቶ ሾንጣ ጉቡ                         | ሐምሌ<br><br>12/1999  | 308 |
| 951.        | የአክሲዮን ማህበር አባላት መብታቸውን የሚነካ ድርጊት በማህበሩ አስተዳዳሪዎች በተከናወነ ጊዜ በቀጥታ አስተዳዳሪዎቹን ሊከሱ ስለመቻላቸው                                                        | 23389 | የአማኑኤል ፀጋ የንግድ<br><br>ሱቆች አ/ማኅበር                               | ሐምሌ<br><br>10/1999  | 314 |

|             |                                                                                                                                                           |       |                                                            |                 |     |
|-------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|------------------------------------------------------------|-----------------|-----|
|             | የንግድ ህ/ቁ. 364,365,367                                                                                                                                     |       | እና<br>እነ ባህሩ አብርሃም<br>(ሁለት ሰዎች)                            |                 |     |
| 952.        | የንግድ ድርጅት /መደብር/ ላይ ያለ መብት የድርጅቱ ንግድ የሚካሄድበትን ቤት የኪራይ መብት የሚያካትት ስለመሆኑ<br><br>የንግድ ህግ ቁጥር 127                                                             | 33760 | ሐጂ ታጁ ለገሠ<br><br>እና<br><br>የንግድ ከተማ የመሃል<br>አራዳ ቀበሌ አስተዳደር | መጋቢት<br>18/2000 | 394 |
| 953.        | የሚተላለፉ የገንዘብ ሰነዶች የተዋዋይ ወገኖች መብትና ግዴታዎች የሚፈጠሩባቸውና የሚረጋገጡባቸው በመሆናቸው የውል ህግ መሰረታዊ ድንጋጌዎች መሟላታቸው አስፈላጊ ሁኔታ ስለመሆኑ<br><br>የንግድ ህግ ቁ. 715, የፍ/ብ/ሕ/ቁ. 1706, 1679 | 20232 | አቶ ትዕግስቱ ብዛ<br><br>እና<br><br>አቶ ይሃ ይብሬ                     | ሐምሌ<br>24/1999  | 9   |
| <b>ቅጽ 8</b> |                                                                                                                                                           |       |                                                            |                 |     |
| 954.        | ከአዳኸነት ውል ጋር በተያያዘ ለሚኖር የጉዳት ሃላፊነት ካሳ ሊወሰን የሚችልበት አግባብ<br><br>የንግድ ህግ ቁጥር 595, 596, 597                                                                   | 32854 | ወ/ሪት ማርታ አድማሱ<br><br>እና<br><br>እነ አቶ በረከት ሰብስቤ             | ጥቅምት<br>20/2001 | 307 |

|             |                                                                                                  |       |                                                   |                 |     |
|-------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|---------------------------------------------------|-----------------|-----|
|             | የፍ/ብ/ህ/ቁ. 1790, 2090, 2091, 2092, 2141, 2102                                                     |       | (ሁለት ሰዎች)                                         |                 |     |
| 955.        | የዕቃ አስተላላፊነት ሃላፊነትና ተግባር ዕቃን የማጓጓዝና የማስረከብ ሥራን የሚያካትት ስለመሆኑ                                      | 32571 | አቶ ሚፍታህ ከድር እና<br>የባህር ትራንዚት<br>አገልግሎት            | ታህሣሥ<br>9/2001  | 326 |
| 956.        | የአክሲዮን ድርሻ በመያዣነት እንደተሰጠ ሊቆጠር የሚችልበት አግባብ<br>የፍ/ብ/ሕ/ቁ. 2863 – 2874                               | 39256 | የኢትዮጵያ ንግድ ባንክ<br>እና<br>እነ አቶ ሞሣ ነጋሽ (ሁለት<br>ሰዎች) | ሐምሌ<br>2/2001   | 371 |
| <b>ቅጽ 9</b> |                                                                                                  |       |                                                   |                 |     |
| 957.        | የንግድ ድርጅት በህግ አግባብ ለባለሙብዳች ሊከፋፈል የሚችልበት ሁኔታ<br>የንግድ ህግ ቁጥር 127                                   | 33954 | ወ/ሮ መሠረት ኃይሉ እና<br>አቶ ዘውዱ ቢረዳ                     | ጥቅምት<br>20/2001 | 141 |
| 958.        | የእሽሙር ማህበር መፍረስ በንብረት ክፍፍል ረገድ የሚያስከትለው ውጤት                                                      | 33470 | ወ/ሮ እጅጋየሁ ታደሰ እና<br>መገርሳ ጉደታ                      | ህዳር<br>2/2001   | 144 |
| 959.        | የጋራ ሀብት የሆነ ኃላፊነቱ የተወሰነ የግል ማህበር እንደሌለ ማናቸውም ንብረት<br>ባለበት ሁኔታ በዓይነት ሊከፋፈል ወይም ደግሞ በሃራጅ ሊሸጥ የማይችል |       | ወ/ሮ መስታወት በላቸው<br>እና                              | ህዳር             | 146 |

|      |                                                                                                                                                                           |       |                                                                  |                     |     |
|------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|------------------------------------------------------------------|---------------------|-----|
|      | ስለመሆኑ<br><br>የንግድ ህግ ቁ. 542                                                                                                                                               | 34945 | አቶ ለገሠ ሣህሉ                                                       | 2/2001              |     |
| 960. | የንግድ መደብርን የተከራየ ወገን ይህንኑ የንግድ መደብር ለሌላ ሰስተኛ ወገን ያለአከራዩ ፈቃድ ማከራየት ስለመቻሉ<br><br>የንግድ ህግ ቁጥር 145                                                                            | 31264 | ወ/ሮ እመቤት መኰንን<br><br>እና<br><br>ወረዳ 20 ቀበሌ 29<br><br>አስ/ጽ/ቤት      | ጥር<br><br>5/2001    | 148 |
| 961. | በፍትሐብሔር ሕግ ቁጥር 1161 ላይ ግዙፍነት ያለው ተንቀሳቃሽ ነገር ጋር በተያያዘ በቅን ልቦና ዋጋ ሰጥቶ ስለመዋዋል የተመለከተው ድንጋጌ የንግድ መደብርን በተመለከተ ተፈፃሚ ሊሆን የሚችል ስለመሆኑ<br><br>የፍ/ብ/ሕ/ቁ. 1161<br><br>የንግድ ሕግ ቁ. 124 | 34586 | አቶ ያለው ድልነሳው<br><br>እና<br><br>እነ ወ/ሮ ብርቅነሽ ሸዋረግ<br><br>(አራት ሰዎች) | ጥር<br><br>28/2001   | 151 |
| 962. | ቼክን አስመልክቶ ክስ በቀረበ ጊዜ የተከሰሰው ወገን የቀረበበትን ክስ ለመከላከል እንዲፈቀድለት የሚያቀርበው ምክንያት ፈቃድ ሊያሰጥ የሚችል መሆን ያለመሆኑን አግባብነት ካላቸው ህግጋት አኳያ መታየት ያለበት ስለመሆኑ<br><br>የንግድ ህግ ቁ. 717             | 43315 | ብራንድ ኒው ዩቴክኒክና<br>ሙያ ማሠልጠኛ ማዕከል<br><br>እና<br><br>አቶ መስፍን ታደሰ     | ግንቦት<br><br>18/2001 | 154 |

|              |                                                                                                                                                                                                                                                            |       |                                                            |                     |     |
|--------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|------------------------------------------------------------|---------------------|-----|
|              | የፍ/ብ/ሥ/ሥ/ህ/ቁ. 284, 285                                                                                                                                                                                                                                     |       |                                                            |                     |     |
| 963.         | የዕቃ አስተላላፊ አካል እንደ አዳኝ ሆኖ የሚቆጠረው ከወደብ የተረከበውን ዕቃ በራሱ ማዳዳዝ ካዳዳዝ ብቻ ስለመሆኑ<br><br>ደንብ ቁ.37/90 አንቀጽ 2(1), 3(6),(7)<br><br>የፍ/ብ/ህ/ቁ. 2251<br><br>የንግድ ህግ .ቁ. 683(3)                                                                                             | 37799 | የባህርና ትራንዚት<br>አገልግሎት ድርጅት<br><br>እና<br>የኢትዮጵያ መድን<br>ድርጅት | ሐምሌ<br><br>29/2001  | 134 |
| <b>ቅጽ 10</b> |                                                                                                                                                                                                                                                            |       |                                                            |                     |     |
| 964.         | <ul style="list-style-type: none"> <li>• የእሽመር የሽርክና ማህበር ተመስርቷል ለማለት የሚቻልበት አግባብ</li> <li>• በግለሰቦች መካከል በውል የሚፈጠር የሽርክና ማህበር የንግድ ሕግ በሚያዘው መሰረት አይነቱ ተለይቶ ተመዝግቦ የማይገኝ በሆነ ጊዜ እንደ የእሽመር የሽርክና ማህበር ተደርጎ ሊወሰድ የሚችል ስለመሆኑ</li> </ul> የንግድ ሕግ ቁጥር 211,212,219 | 46358 | ወ/ሮ ብርሃን ፀጋዬ<br><br>እና<br><br>እነ አቶ ሚካኤል ፋስሐ<br>(ሁለት ሰዎች)  | የካቲት<br><br>25/2002 | 376 |
| 965.         | ኃላፊነቱ የተወሰነ የንግድ ማህበር ሥራ አስኪያጅ የሆኑ ሰዎች ማህበሩን ሲያስተዳድሩ በሰሩት ያልተገባ ስራ ምክንያት በኃላፊነት ሊጠየቁ የሚችሉበት አግባብ                                                                                                                                                           | 39608 | ወ/ሮ አስቴር አርአያ<br><br>እና እነ ወ/ሮ አምሳለ                        | የካቲት<br><br>11/2002 | 378 |



|              |                                                                                                                                                              |       |                                                             |                 |     |
|--------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|-------------------------------------------------------------|-----------------|-----|
|              | የንግድ ሕግ ቁጥር 580                                                                                                                                              |       | በላይ<br>(ሁለት ሰዎች)                                            |                 |     |
| <b>ቅጽ 12</b> |                                                                                                                                                              |       |                                                             |                 |     |
| 966.         | በቼክ ላይ የተፃፈለትን ገንዘብ በህጉ በተቀመጠው ጊዜ ክፍያ ያልጠየቀበት ሰው ወይም በይዘታው እያለ የታገደበት እንደሆነ ይህንኑ ቼክ እንደ ተራ ሰነድ በማስረጃነት በማቅረብ ያላግባብ የመበልፀግ ክስ ሊመሰርት የሚችል ስለመሆኑ የንግድ ህግ ቁ. 799 | 40173 | አምባሰል የንግድ ስራዎች<br>ኃ/የተ/የግ/ማህበር<br><br>እና<br>አቶ አብዱልቃድር ጁሃር | ጥቅምት<br>05/2003 | 491 |
| 967.         | የሐዋላ ወረቀት በይርጋ ስለሚታገድበት አግባብ<br><br>የንግድ ህግ ቁ. 817/1/ /2/, 825                                                                                               | 48242 | የኢትዮጵያ መድን<br>ድርጅት<br><br>እና<br>እነ በጋለ መስቀሌ /ሁለት<br>ሰዎች/    | ጥቅምት<br>04/2003 | 496 |
| 968.         | የአክሲዮን ማህበር መሥራቾችና የአክሲዮን ድርሻ መብት ጋር በተያያዘ በሚቀርብ አቤቱታ ላይ የንግድ ህግ ቁ. 416/2/ ተፈፃሚነት የሌለው ስለመሆኑ የንግድ ህግ ቁ. 416/2/                                               | 52269 | እነ አቶ ከድር ሀድ ሁሴን<br>/ሁለት ሰዎች/<br><br>እና                     | ጥቅምት<br>17/2003 | 499 |

|      |                                                                                                                                                                                                                                                                                      |       | አቶ ጁሀር አልይ                                                           |                            |     |
|------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|----------------------------------------------------------------------|----------------------------|-----|
| 969. | <ul style="list-style-type: none"> <li>• ችክ ጋር በተያያዘ የሚቀርብ የፍትሐብሔር ክስ ለጅኩ መፃፍ /መውጣት/ ምክንያት ከሆነው ውል ጋር ተገናዝቦ ሊታይ የሚገባ ስለመሆኑ</li> <li>• ውልን መሠረት በማድረግ የተፃፈ ችክ ሌላው ወገን የውል ግዴታውን በአግባቡ አልተወጣም በሚል ምክንያት ብቻ ችኩን የፃፈው ወገን በጅኩ ከመጠየቅ ነፃ ሊሆን የማይችል ስለመሆኑ</li> </ul> <p>የንግድ ሕግ ቁጥር 717</p> | 55077 | <p>ወ/ሮ ጥፋወርቅ ዘገኑ</p> <p>እና</p> <p>አቶ ግደይ አብርሃ</p>                    | <p>ህዳር</p> <p>28/2003</p>  | 501 |
| 970. | <p>በባህር ላይ በሚደረግ የዕቃ ማጓጓዝ ለደረሰ ጉዳት የሚከፈል የጉዳት ካሣ አወሳሰን</p> <p>የባህር ህግ ቁ. 198/1/ /3/</p>                                                                                                                                                                                              | 52667 | <p>ኒያላ ኢንሹራንስ አክሲዮን</p> <p>ማህበር</p> <p>እና</p> <p>የኢትዮጵያ ንግድ መርከብ</p> | <p>ታህሳስ</p> <p>12/2003</p> | 503 |
| 971. | <ul style="list-style-type: none"> <li>• የአክሲዮን ማህበር አባል በመሆን የሚገኝ መብትና ጥቅም ለሌላ ሰው ሊተላለፍ የሚችልበት አግባብ</li> <li>• ኃላፊነቱ የተወሰነ የግል ማህበር ባለአክሲዮን የሆነ ሰው ላለበት የግል ዕዳ አክሲዮኖች /በወቅቱ የገበያ ዋጋ/ ተሸጠው እንዲከፈል ለማድረግ የሚቻል ስለመሆኑ</li> </ul>                                                        | 57288 | <p>የኢትዮጵያ ንግድ ባንክ</p> <p>እና</p> <p>እነ አቶ አሸብር ታደሰ /አምስት ሠዎች/</p>     | <p>መጋቢት</p> <p>19/2003</p> | 506 |

|      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |       |                                                   |             |     |
|------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|---------------------------------------------------|-------------|-----|
|      | የንግድ ህግ ቁ. 522-524                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |       |                                                   |             |     |
| 972. | በባህር ላይ በሚደረግ የዕቃ ማጓጓዣ ለሚደርስ ጉዳት የአጓጓዣ የኃላፊነት አድማስ<br><br>የባህር ህግ ቁ. 196, 138, 205, 197, 180/3/                                                                                                                                                                                                                                                   | 56480 | የኢትዮጵያ ንግድ መርከብ<br><br>እና የኢትዮጵያ መድን ድርጅት         | ሰኔ 14/2003  | 512 |
| 973. | <ul style="list-style-type: none"> <li>• የአክሲዮን ማህበር ወይም የኩባንያ ሥራ አስኪያጅ የሆነ ሰው ድርጅቱ የሚያዝበት ገንዘብ እንደሌለው እያወቀ በድርጅቱ ስም በሚያወጣው/ በሚሰጠው/ ጅክ በኃላፊነት ሊያስጠይቀው የሚችል ስለመሆኑ</li> <li>• የኩባንያ ሥራ አስኪያጅ በንግድ ህጉ የተመለከቱትን ድንጋጌዎች ወይም የኩባንያውን መተዳደሪያ ደንብ በመጣስ መስራቱ የተረጋገጠ እንደሆነ ከድርጅቱ ጋር በአንድነት ወይም እንደነገሩ ሁኔታ በተናጠል ሊጠየቅ ስለመቻሉ</li> </ul> <p>የንግድ ህግ ቁ. 530</p> | 57932 | ተክሉ ካሣ ገብረየስ<br><br>እና<br><br>ማርኮ ባርዚ             | ሰኔ 30/2003  | 516 |
| 974. | የንግድና ኢንዱስትሪ ሚኒስቴር የንግድ ሥራ ፈቃድ ለመስጠት የቀረበው የንግድ ስም ቀደም ሲል ከተመዘገቡ የንግድ ስሞች ጋር አንድ አይነት ወይም ተመሳሳይና አሳሳች አለመሆኑን እንዲሁም ለመልካም ጠባይ ወይም ሥነ ምግባር ተቃራኒ አለመሆኑን ማረጋገጥ ያለበት ስለመሆኑ                                                                                                                                                                             | 58931 | የንግድና ኢንዱስትሪ ሚኒስቴር<br><br>እና<br><br>ታይገር ሎጀስቲክ እና | ሐምሌ 15/2003 | 518 |

|      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |       |                                                |                 |     |
|------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|------------------------------------------------|-----------------|-----|
|      | <p>አዋጅ ቁ. 67/89 አንቀጽ 16/2/ 14 20</p> <p>አዋጅ ቁ. 376/96</p> <p>የንግድ ህግ ቁ. 137,138</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |       | የንብረት ጥበቃ<br>ኃ/የተ/የግል ማህበር                     |                 |     |
| 975. | <ul style="list-style-type: none"> <li>• ከቼክ ጋር በተያያዘ “የግል ግንኙነት” በሚል የተቀመጠው ሀረግ ሊተረጎም የሚችልበት አግባብ</li> <li>• በቼክ የሚገደዱ ሰዎች ላይ አውጭው ክስ ለማቅረብ የሚችለው ቼኩ ከተፃፈበት ቀን አንስቶ እስከ አንድ ዓመት ባለው ጊዜ ውስጥ ስለመሆኑ</li> <li>• በቼክ በተከሰሰ ሰነዱን ይዞ በመጣው ሰው መካከል ያለን “የግል ግንኙነት” በመቃወሚያነት ለማቅረብ የሚቻል ስለመሆኑ</li> <li>• ቼክ የሚሰጥበት ምክንያት በሰጪውና በተቀባዩ የሚወሰን እንጂ በህጉ የተዘረዘረ ባለመሆኑ ቼኩን የፃፈው ሰው ቼኩን የሰጠሁት ለዋስትናነት ነው በሚል ቼኩን ይዞ በመጣው ሰው ላይ “የግል ግንኙነትን” መሠረት በማድረግ የሚያቀርበው መቃወሚያ ቼክ በዋስትና ሊሰጥ የማይችል ነው በሚል ውድቅ ሊደረግበት የማይገባ ስለመሆኑ</li> </ul> <p>የንግድ ህግ ቁ. 717/1/-/3/, 855, 881/1/, /ሀ/, 854, 640,868,752,850,827 - 840</p> | 24435 | <p>ሀጂ መሃመድ አደም</p> <p>እና</p> <p>አቶ ፍፁም ግርማ</p> | የካቲት<br>04/2000 | 521 |
| 976. | <ul style="list-style-type: none"> <li>• ኃላፊነቱ የተወሰነ የግል ማህበር አባል የሆነ ሰው ከአባልነቱ ለመውጣት የሚችልበት ብሎም ማህበሩ ሊመሰረትና ሊፈርስ የሚችልበት አግባብ</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 50537 | ሲ/ር መአዛ ዮሴፍ                                    | ግንቦት<br>02/2003 | 529 |

|              |                                                                                                                                                                                                                                                                                     |       |                                                                                |                 |     |
|--------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|--------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-----|
|              | <ul style="list-style-type: none"> <li>• የፍ/ብ/ሥ/ሥ/ህ/ቁ. 244/2/ /ረ/ ተከራካሪ ወገኖች አለመግባባታቸውን በሽምግልና ስምምነት ከመፋታት ጋር ተፈፃሚ የሚደረግበት አግባብ የንግድ ህግ ቁጥር 510/2/</li> <li>የፍ/ብ/ሥ/ሥ/ህ/ቁ. 244/2/ /ረ/</li> </ul>                                                                                     |       | እና<br>ዶ/ር ዮሴፍ ደነቀው                                                             |                 |     |
| 977.         | <ul style="list-style-type: none"> <li>• በንግድ ህግ ቁጥር 683 “ወኪሎች” በሚል የተመለከተው የእቃ አስተላለፊነት ሥራን ለጥቅም የሚሰሩ ወገኖችን የማያካትት ስለመሆኑ</li> <li>• መድን ሰጪው ክስ ሊያቀርብባቸው የማይችላቸው ወገኖች ከመድን ገቢው ጋር የጠበቀ ግንኙነት ያላቸውና ለራሳቸው ጥቅም ሳይሆን ለመድን ገቢው ጥቅም የሚሰሩ ወገኖችን ስለመሆኑ</li> </ul> <p>የንግድ ሕግ ቁ. 683/3/</p> | 49295 | የኢትዮጵያ መድን<br>ድርጅት<br><br>እና<br><br>እነ የቻይና ዋንቦ<br>ኢንጂነሪንግ ኮርፖሬሽን<br>/ሁለት ሰዎች/ | መጋቢት<br>22/2003 | 535 |
| <b>ቅጽ 13</b> |                                                                                                                                                                                                                                                                                     |       |                                                                                |                 |     |
| 978.         | <ul style="list-style-type: none"> <li>• በባህር ላይ እቃ አመላላሽ በእቃዎች ላይ ለደረሰ ጉዳት በኃላፊነት ሊጠየቅ ስለሚችልበት አግባብ፤</li> <li>• በባህር ላይ እቃን ለማመላለስ የውል ግዴታ የገባ ወገን ከእቃዎቹ መጉዳት ጋር በተያያዘ ስላለበት የኃላፊነት አድማስና ከኃላፊነት ነፃ ሊደረግ የሚችልበት አግባብ</li> </ul>                                                    | 54117 | ግሎባል ኢንሹራንስ<br>ኩባንያ አ.ማ<br><br>እና<br><br>የኢትዮጵያ ንግድ                            | ጥቅምት<br>13/2004 | 367 |

|      |                                                                                                                                                                                          |       |                                                                                                                                             |                     |     |
|------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|-----|
|      | የባህር ህግ ቁ.196,138,205,197,180(3)                                                                                                                                                         |       | መርከብ አ.ማ                                                                                                                                    |                     |     |
| 979. | እቃን ከማጓጓዝ ጋር በተገናኘ ከእቃው አደገኛ (ጉዳት አድራሽ) ባህሪ የተነሣ ዕቃውን በሚያጓጉዘው ተሽከርካሪ ላይ ለደረሰ ጉዳት የእቃው ባለቤት (ባለንብረት) የዕቃውን በአግባቡና በጥንቃቄ አለመታሸግ (አለመያዝ) ጋር በተገናኘ በኃላፊነት ሊጠየቅ ስለመቻሉ<br><br>የንግድ ህግ ቁ.578(2) | 60385 | ጎልደን ሮዝ አግሮ ፋርምስ<br><br>ኃ/የተ/የግ ማህበር<br><br>እና አቶ ሐሊፎም ተስፋ<br>ማሪያም                                                                          | ጥቅምት<br><br>24/2004 | 371 |
| 980. | ከንግድ ስም አሰጣጥ ጋር በተያያዘ የንግድ ሚኒስቴር በሚሰጠው ውሳኔ ቅሬታ ያለው ወገን አቤቱታ በይግባኝ ሊስተናገድ የሚችልበት አግባብ<br><br>አዋጅ ቁ.686/2002 አንቀጽ 6, 7, 30, 2(9), 16, 61                                                   | 69603 | አቶ ሀብተወልድ ዘርጋው<br><br>የጄትሮ የስራ አመራር<br><br>የማማከር አገልግሎት<br>ድርጅት<br><br>እና<br><br>እነ አቶ ሳሙኤል አሰፋ<br><br>የጄትሮ ሊደርሺፕ ኤንድ<br>ማኔጅመንት(ሁለት<br>ሰዎች) | ህዳር<br><br>08/2004  | 374 |
| 981. | ከንግድ ስም ወይም ምልክት ምዝገባ ጉዳይ ጋር በተገናኘ በሚመለከተው ተቋም በተሠጠ ውሳኔ ቅሬታ ያለው ወገን ያለው መብት በይግባኝ ሥርዓት                                                                                                   | 63454 | ዳት ኢንተርናሽናል<br><br>ትሬዲንግ                                                                                                                    | የካቲት<br><br>26/2004 | 378 |

|      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |       |                                                                                                              |                            |     |
|------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|-----|
|      | <p>የማሳረም ስለመሆኑ፤</p> <p>አዋጅ ቁጥር 501/98/ አንቀጽ 6,17,36,49</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |       | <p>ኃ/የተ/የግ/ማ/ባለቤት</p> <p>ዶ/ር ጤና አብተው</p> <p>እና</p> <p>እነ የኢትዮጵያ</p> <p>አእምሮአዊ ንብረት</p> <p>ፅ/ቤት (ሁለት ሰዎች)</p> |                            |     |
| 982. | <ul style="list-style-type: none"> <li>ለገንዘብ እዳ የሚሰጥ ዋስትና አንድ የመድን ተቋም ከሚሰጣቸው አገልግሎቶች መካከል አንዱ ስለመሆኑ፤</li> <li>በመድን ሰጪ ድርጅቶች ተዘጋጅቶ የሚሰጥ የገንዘብ የዋስትና የግዴታ ሰነድ (Financial Guarantee Bond) ስለሚኖረው ውጤት</li> <li>የገንዘብ የዋስትና የግዴታ ሰነድ ሊያሟላቸው የሚገቡ ፎርማሊቲዎች እና አቤቱታ ከማቅረብ ጋር በተያያዘ ተፈፃሚነት ስለሚኖረው የይርጋ ደንብ አዋጅ ቁ.86/86 አንቀጽ 2</li> </ul> <p>የፍ/ብ/ሀ/ቁ 1845, 1922(2)(3), 1725(U), 1727, 1926, 1929, 1930, 1931</p> <p>የኢትዮጵያ ብሔራዊ ባንክ መመሪያ ቁጥር 23/2002 አንቀጽ 1(1), 2(1) መመሪያ ቁጥር 24/2004 አንቀጽ 1(3), 2(1), 3</p> | 36935 | <p>አፍሪካ ኢንሹራንስ (አ.ማ)</p> <p>እና</p> <p>የኢትዮጵያ ንግድ ባንክ</p>                                                     | <p>የካቲት</p> <p>27/2004</p> | 383 |

|      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |       |                                                         |              |     |
|------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|---------------------------------------------------------|--------------|-----|
|      | <p>የንግድ ህግ ቁ.36(1)(2), 121(ሰ)</p> <p>አዋጅ ቁ.110/90 አንቀጽ 2(2)</p> <p>አዋጅ ቁ.57/89 አንቀጽ 2(18)</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |       |                                                         |              |     |
| 983. | <ul style="list-style-type: none"> <li>• ስለ የመልካም ሥራ አፈፃፀም ዋስትና (Performance Guarantee Bond)</li> <li>• የመልካም ሥራ አፈፃፀም ዋስትና ውል በባህሪው ከመድን ውል የሚለይና በፍትሐብሔር ሕግ ድንጋጌዎች የሚገዛ ስለመሆኑ፤</li> </ul> <p>የፍ/ብ/ህ/ቁ 1921, 1719, 1720, 1727, 1719(2), 1920, 1845, 1924(1), 1922(3), 1926</p> <p>የኢትዮጵያ ብሔራዊ ባንክ መመሪያ ቁ23/2002 አንቀጽ 1(1),</p> <p>የኢትዮጵያ ብሔራዊ ባንክ መመሪያ 24/2002 አንቀጽ 1(3)</p> <p>የንግድ ህግ ቁ. 654(1), 657(1), 712</p> <p>አዋጅ ቁ. 57/1989</p> <p>አዋጅ ቁ 648/2001 አንቀጽ 2/20 አንቀጽ 2(18)</p> <p>አዋጅ ቁ. 110/90 አንቀጽ 2(2)</p> | 47004 | <p>የኢትዮጵያ መድን ድርጅት</p> <p>እና</p> <p>ባሌ ገጠር ልማት ድርጅት</p> | መጋቢት 11/2004 | 392 |
| 984. | <ul style="list-style-type: none"> <li>• አንድ ኃላፊነቱ የተወሰነ የግል ማህበር እንዲፈርስ ለመጠየቅ በቂና ህጋዊ</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 71134 | አቶ ያሬድ ሲሳይ                                              | ሰኔ 04/2004   | 399 |



|      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |       |                                                               |              |     |
|------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|---------------------------------------------------------------|--------------|-----|
|      | <p>መስፈርቶች መሟላታቸው መረጋገጥ ያለበት ስለመሆኑ፤</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• የማህበር ሥራው በአግባቡ አልተመራም ከሚል ጥያቄ ጋር በተያያዘ አግባብነት ያለው አካል የማህበሩን መተዳደሪያ ደንብ ወይም ሌሎች አግባብነት ያላቸውን ህጎች መሠረት በማድረግ እንዲስተካከል ለመጠየቅ የሚችል ስለመሆኑ፤</li> </ul> <p>የንግድ ህግ ቁጥር 217, 218, 511, 543</p>                                                                                                                                                                                                                                                              |       | <p>እና</p> <p>አልግሪን አግሮ</p> <p>ኢንዱስትሪ ኃ/የተ/የግል</p> <p>ማህበር</p> |              |     |
| 985. | <ul style="list-style-type: none"> <li>• ስለ የገንዘብ ዋስትና የግዴታ ሰነድ (Financial Guarantee Bond) እና የኢንሹራንስ ኩባንያዎች በማናቸውም ስያሜ የገንዘብ ዋስትና የግዴታ ሰነድ የማውጣት ተግባር እንዳይፈጽሙ የተከለከሉ ስለመሆኑ</li> <li>• የአክሲዮን ማህበራት ፕሬዚዳንት ወይም ዋና ሥራ አስኪያጅ ስላለው ስልጣን እና በህግ አግባብ ስልጣኑ ተገድቧል ለማለት ስለሚቻልበት ሁኔታ</li> <li>• የገንዘብ ዋስትና የግዴታ ሰነድ እንደ የኢንሹራንስ ፖሊሲ የማይቆጠር ስለመሆኑና በፍ/ብሔር ህጉ ስለ ዋስትና ግዴታ በተመለከቱት ድንጋጌዎች የሚገዛ ስለመሆኑ፤</li> </ul> <p>የኢትዮጵያ ብሔራዊ ባንክ መመሪያ፡</p> <p>ቁ. 24/2004 አንቀጽ 3,1(3)</p> <p>ቁ. 23/2004 አንቀጽ 1(1)</p> <p>አዋጅ ቁ. 86/86 አንቀጽ 2(4) ,6,4 32-34</p> | 40186 | <p>አፍሪካ ኢንሹራንስ (አ.ማ)</p> <p>እና</p> <p>ዳሸን ባንክ (አ.ማ)</p>       | የካቲት 27/2004 | 402 |

|              |                                                                                                                                                                                                                                                    |       |                                                                                                     |                            |     |
|--------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|-----|
|              | <p>አዋጅ ቁ. 87/89 አንቀጽ 2(18)</p> <p>አዋጅ ቁ. 110/90 አንቀጽ 2(2)</p> <p>የፍ/ብ/ሀ/ቁ.1725(ሀ),1727,1922(2),(3)</p> <p>አዋጅ ቁ. 648/2001 አንቀጽ 2(20)</p> <p>የንግድ ህግ ቁ.36(1)(2), 121(ሰ), 348(3), 313(1)-(7), 313(10-12), 34(1),109(ረ), 323(2-3), 35(1), 26, 120</p> |       |                                                                                                     |                            |     |
| 986.         | <p>የአክሲዮን ማህበር ሥራ አስኪያጅ ያለአግባብ ከስልጣኔ (ከስራ አስኪያጅነቱ) ተሽፊያለሁ በሚል በሚያቀርበው አቤቱታ መነሻነት ፍ/ቤት ግለሰቡን ወደ ስራ አስኪያጅነቱ እንዲመለስ ሊወሰን የሚችል ስለመሆኑ፤</p> <p>የንግድ ህግ ቁ. 525-537</p>                                                                                    | 63200 | <p>እነ ጣና ኢንጂነሪንግ</p> <p>ኃላ/የተ/የግል</p> <p>ማህበር(አራት ሰዎች)</p> <p>እና</p> <p>ሚስተር አልቸዲ</p> <p>ዴልጋውዲዮ</p> | <p>ታህሳስ</p> <p>30/2004</p> | 417 |
| <b>ቅጽ 14</b> |                                                                                                                                                                                                                                                    |       |                                                                                                     |                            |     |

|      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |       |                                                                         |                           |  |
|------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|-------------------------------------------------------------------------|---------------------------|--|
| 987. | <ul style="list-style-type: none"> <li>• የእሽሙር ማህበር ህጋዊ ሰውነት የሌለው እንዲሁም በጽሁፍ መረጋገጥና ሌሎች የንግድ ማህበሮችን በተመለከተ የተደነገጉት የማስታወቅና የማስመዝገብ ሥርዓቶች የማይፈፀምበት ነው በሚል ምክንያት ብቻ የእሽሙር ማህበርን አስመልክቶ ማህበሩ እንዲፈረስ በሚልና ሌሎች ተያያዥ ጉዳዮችን አስመልክቶ የሚቀርቡ አቤቱታዎችን ውድቅ በማድረግ የሚሰጥ ውሳኔ ተገቢነት የሌለው ስለመሆኑ፤</li> <li>• የእሽሙር ማህበር የንግድ ሥራ እንቅስቃሴ የሚያደርገው በሽሪኮቹ ስም ስለመሆኑና ሽሪኮቹም እንደተራ ተዋዋይ ወገኖች የሚታዩ ስለመሆናቸው የንግድ ህግ ቁ. 212(1),272</li> </ul>                          | 76394 | <p>አቶ ወርቁ ወ/ፃዲቅ</p> <p>እና</p> <p>እነ የአቶ ተስፋዬ ወ/ሥላሴ ወራሾች (ሰባት ሰዎች)</p>   | <p>ህዳር</p> <p>18/2005</p> |  |
| 988. | <ul style="list-style-type: none"> <li>• አንድ የንግድ ማህበር (ድርጅት) የሚጨበጥና የማይጨበጥ እንዲሁም የሚንቀሳቀስና የማይንቀሳቀስ ንብረት መብቶች ምን ምን እንደሆኑ በማህበሩ የመመስረቻ ጽሁፍና መተዳደሪያ ደንብ የሚወሰን ስለመሆኑ</li> <li>• አንድ የንግድ ማህበር (ድርጅት) ሥራውን የሚያከናውንበት የንግድ ቦታ ኪራይ መብት የማህበሩ ህልውና ጋር የሚያያዝ ነው ለማለት የማይቻል ስለመሆኑ፤</li> <li>• የንግድ ድርጅቱ የፈረሰ ቢሆንም የንግድ ሥራውን ሲያከናውንበት የነበረውን ቦታ በሌላ ጉዳይ በፍርድ እንዲለቅ በተወሰነ ጊዜ የማህበሩ ሒሳብ ተጣርቶ አለመጠናቀቅ ቦታውን ላለማስለቀቅ ምክንያት ሊሆን የማይችል ስለመሆኑ፤</li> </ul> | 80599 | <p>ጀሽዋ ኢነድ ካሌቤ</p> <p>ኃ/የተ/የግል ማህበር</p> <p>እና</p> <p>ወ/ሮ እንቁጣጣሽ አሰፋ</p> | ጥር 15/2005                |  |

## ቅጽ 15

|      |                                                                                                                                                                                                                                         |       |                                                                                   |                      |     |
|------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|-----------------------------------------------------------------------------------|----------------------|-----|
| 989. | <ul style="list-style-type: none"> <li>• የንግድ መደብር ኪራይ ከንግድ ቤት ኪራይ የተለየ ስለመሆኑ፤</li> <li>• የንግድ መደብር የተከራየ ሰው ያለአከራዩ እውቅና እና ፈቃድ መደብሩን ለ3ኛ ወገን በኪራይ አሳልፎ ለመስጠት ስለመቻሉ፤</li> </ul> <p>የንግድ ህግ ቁ. 127 (ሐ), 145(ለ),</p>                      | 79561 | አቶ ፀጋዬ አማን ለጃ<br><br>እና<br><br>በየካ ክፍለ ከተማ የወረዳ<br>08 አስተዳደር ጽ/ቤት                 | የካቲት<br><br>11/2005  | 221 |
| 990. | <p>የንግድ ማህበር ሒሳብ ከተጣራና ትርፍና ኪሳራው ተለይቶ ከቀረበ በኋላ የማህበር አባል (ባለአክሲዮን) የሆነ ሰው ከትርፍ ሊደርሰው የሚገባውን የድርሻ ክፍያ በመለየት ክፍያ እንዲፈፀምልኝ በማለት የሚያቀርብው ጥያቄ ህጋዊ ተቀባይነት ያለው ስለመሆኑ፤</p> <p>የንግድ ህግ ቁጥር 211, 517, 518, 532(1)</p>                             | 82503 | እነ ወ/ሪት ቤዛ ዱጉማ<br>(ሁለት<br><br>ሰዎች)<br><br>እና<br><br>ዘሚሊ ቀለም ፋብሪካ<br>ኃ/የተ/የግል ማህበር | ሚያዝያ<br><br>21/2005  | 224 |
| 991. | <ul style="list-style-type: none"> <li>• የህብረት ሥራ ማህበራት ንብረት እንደ የአባላቱ የጋራ ሀብት (ንብረት) ተቆጥሮ ንብረቱን ለመሸጥ የሁሉም አባላት ስምምነት ያስፈልጋል ለማለት የማይቻል ስለመሆኑ፤</li> <li>• የህብረት ሥራ ማህበራት አሰራር ጋር በተያያዘ ውሳኔ ለማሳለፍ የሚችለው የማህበሩ ጠቅላላ ጉባኤ ስለመሆኑ፤</li> </ul> | 85009 | ሃጅ ፈፄ ገመቹ ሄዳኦ<br><br>እና<br><br>እነ አቶ ዓለሙ በቀለ<br>(አስራ አምስት ሰዎች)                    | መስከረም<br><br>21/2006 | 229 |

|      |                                                                                                                                                                          |       |                                   |              |     |
|------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|-----------------------------------|--------------|-----|
|      | አዋጅ ቁ. 147/91 አንቀጽ 21, 18, 32, 19<br><br>ደንብ ቁጥር 106/96 አንቀጽ 20(2) 123                                                                                                   |       |                                   |              |     |
| 992. | አበዳሪ የሆነ ባንክ ለተበዳሪው ላበደረው ገንዘብ በመያዣነት ሊያዘው ንብረት የመድን ሽፋን የገባለት እና የአረቦን ክፍያን ለመክፈል የተስማማ እንደሆነ ለመድን አስገቢው ተቋም የአረቦን ክፍያውን ለመክፈል የሚገደድ ስለመሆኑ፤<br><br>የንግድ ህግ ቁጥር 657, 675 | 83489 | የኢትዮጵያ ንግድ ባንክ እና የኢትዮጵያ መድን ድርጅት | ግንቦት 19/2005 | 233 |

### ቅጽ 16

|      |                                                                                                                            |       |                                                                                   |            |    |
|------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|-----------------------------------------------------------------------------------|------------|----|
| 993. | ለቼኩ መሰጠት መሰረት የሆነውን ውል እና ለጉዳዩ አወሳሰን ተገቢነት ያለውን ህግ ሳይመለከቱና በተገቢው የክርክር አመራር ስርዓት ፍሬ ነገሩን ሳያጣሩ የሚሰጥ ዳኝነት ተቀባይነት የሌለው ስለመሆኑ፤ | 90434 | ሉሃና አንጂነሪግ ኮንስትራክሽን ኃ.የተ.የግል ማህበር<br><br>እና<br><br>ማክሮ ጠቅላላ ስራ ተቋራጭ ኃ.የተ.የግል ማህበር | ሰኔ 06/2006 | 61 |
|------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|-----------------------------------------------------------------------------------|------------|----|

### ቅጽ 17

|              |                                                                                                                                                                                                                          |       |                                                                           |                          |     |
|--------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|---------------------------------------------------------------------------|--------------------------|-----|
| 994.         | ክሱ የቀረበው በአንድ ተለይቶ በታወቀ ጊዜ ወይም ቀን የተፈጠረ ክስተትን መሠረት በማድረግ ሳይሆን በተለያዩ ጊዜ ተከስተዋል የተባሉ የተለያዩ ችግሮችን መሠረት አድርጎ ሲሆን የማህበር ይፋረስልኝ ጥያቄ ወይም ክስ በይርጋ ይታገዳል የሚባልበት ምክንያት ሥላላመኖሩ፤<br><br>የን/ሕ/ቁ 218(1)፣541(1)<br><br>የፍ/ሕ/ቁ 1835፣1845 | 94278 | አቶ ሐሠን መሀመድ<br><br>እና<br><br>ማጅ አግሮ ፎረስትሪ<br>ኃላፊነቱ የተወሰነ የግል<br>ማህበር      | ሕዳር<br><br>11/2007       | 322 |
| 995.         | ከውጪ አገር በዶላር የተላከ የውጭ ምንዛሬ ለተላከለት አላማ አልዋለም በሚል ገንዘቡ እንዲመለስ ክርክር ሲነሳ ገንዘቡ ሊመለስ የሚገባውዶላር በተላከበት ጊዜ በኢትዮጵያ ብር ተመንዝሮ በተሠጠው ተመን መሠረት ስለመሆኑ፤<br><br>የፍ/ሕ/ቁ 1705፣1749፣1750፣1771                                                | 95069 | እነ ስፍሜት አግሮ ቢዝነስ<br>ኃ/የተ/ማህበር /ሁለት<br>ሰዎች/<br><br>እና<br><br>ወ/ሮ ኤልሳቤት ብረቱ | ሕዳር<br><br>23/2007       | 325 |
| <b>ቅጽ 18</b> |                                                                                                                                                                                                                          |       |                                                                           |                          |     |
| 996.         | የሽርክና ማህበር በህግ አግባብ ተቋቁሞ እየሠራነው ለማለት በጽሁፍ ውል መደረጉ እንደተጠበቀ ሆኖ በተግባራዊ እንቅስቃሴ ተዋዋይ ወገኖች በጋራና በተናጥል በመተባበር በመስራት ከጥቅሙም ይሁን ከእዳው በጋራ ሲጋሩ እንደነበር መረጋገጥ ያለበት ሥላላመሆኑ፤                                                            | 94481 | ወ/ሪት ፀሐይነሽ በቀለ<br><br>እና<br><br>ወ/ሪትንግስት ተክላይ                             | ሐምሌ 1 ቀን<br><br>2007 ዓ.ም | 360 |

|      |                                                                                                                                                                                                                  |        |                                                                        |                                        |     |
|------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|-----|
|      | <p>አንድ የሽርክና ማህበር በህጉ አግባብ ተቋቁመ ለማለት የሚቻለው ተዋዋይ ወገኖች ተነጻጻሪ ሳይሆን ተደጋጋፊ የሆነ ግብ ይዘው መዋጮ በማውጣት አብረው በመስራትና በመተባበር ትርፍና ኪሣራም በህጉ አግባብ እየተጋሩ ኢኮኖሚያዊ ተግባር ማከናወናቸው ሲረጋገጥ ብቻ ስለመሆኑ፤</p> <p>የንግድ ህግ ቁጥር 211፣229፣269/1/</p> |        |                                                                        |                                        |     |
| 997. | <p>የሽርክና ውል ስምምነት አለ ለማለት መሟላት ሥለሚገባቸው መስፈርቶች</p> <p>የንግድ ህግ 5፣10(1)፣210(1)፣211፣215 እና 229(2)</p>                                                                                                                | 96990  | <p>አቶ አያሌው ወልዴ</p> <p>ዮሃንስ</p> <p>እና</p> <p>አቶ ጀማል ሰማን ኑር</p>          | <p>ሐምሌ 01</p> <p>ቀን</p> <p>2007ዓ.ም</p> | 365 |
| 998. | <p>በሞተ ሰው ሥም የተመዘገበን የአክሲዮን ድርሻ ላይ ሚቹ እንደተገኘ ተቆጥሮ የሚተላለፍ ውሳኔ አግባብነት የሌለው ሥለመሆኑ እና ተፈፃሚነት ያለው በንግድ ህጉ የተቀመጠው የሦስት ወር ጊዜ ሳይሆን በፍ/ሕ/ቁ 1845 የተመለከተው የአስር ዓመት ይርጋ ስለመሆኑ</p> <p>የንግድ ህግ ቁ.416</p> <p>የፍ/ሕ/ቁ.1845</p>   | 100621 | <p>አቶ ልዑልሰገድ ሞጆ</p> <p>እና</p> <p>እነ አንድነት ቅቤና</p> <p>ቅመማ ቅመም ነጋዴዎች</p> | <p>ሐምሌ 3 ቀን</p> <p>2007 ዓ.ም</p>        | 369 |

|              |                                                                                                                                                                                                                              |        |                                                                              |                      |     |
|--------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|------------------------------------------------------------------------------|----------------------|-----|
| 999.         | በመመሪያ ቁጥር 4/2004 መሰረት በልዩ ሁኔታ በንግድ ቤት ተጠቃሚ ለመሆን ሊሟሉ ስለሚገባቸው ሁኔታዎች                                                                                                                                                            | 102725 | እነ አቶ ዲንሳፋ ያዕቆብ/ሦስት ሰዎች/ እና ወ/ሮ አየለች በቀለ                                     | ሓምሌ 14 ቀን 2007 ዓ.ም   | 373 |
| 1000.        | የህብረት ሥራ ማህበራት በመሰረታዊነት ለትርፍ ተብሎ የሚቋቋሙ ሳይሆን የአባላቱን ፍላጎት በአነስተኛ ወጪ ለሚሟሉ የሚቋቋሙ በመሆኑ ለትርፍ ስራ የሚሰሩ የንግድ ስራዎች የሚያስፈልጋቸውን የንግድ ፋቃድ እንዲያወጡ የሚገደድበት አግባብ የሌለ ሥለመሆኑ<br><br>የህብረት ሥራ ማህበራት አዋጅ ቁጥር 147/1991 ማሻሻያው አዋጅ ቁ. 402/96 አንቀጽ 6 | 103717 | የወንጂ ስኳር ፋብሪካ ስራተኞች ሽማግሌ ህብረት ስራ ኃ.የተ.የግል ማህበር እና የአዳማ ወረዳ ንግድና ገበያ ልማት ጽ/ቤት | ሐምሌ 03 ቀን 2007 ዓ.ም   | 379 |
| <b>ቅጽ 19</b> |                                                                                                                                                                                                                              |        |                                                                              |                      |     |
| 1001.        | በውል መሰረት ከተቋቋመ የሽርክና ማህበር ውስጥ አንድ የማህበር አባል ከማህበሩ ሊወጣበት ስለሚችልበት አግባብ                                                                                                                                                         | 99900  | አቶ ኃይሉ መንግስቱ እና አቶ ሬገን መሐመድ                                                  | መስከረም 25 ቀን 2008 ዓ.ም | 361 |



|              |                                                                                                                                                                  |        |                                                                                               |                                   |     |
|--------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|-----|
|              | የንግድ ህግ 227 እና ተከታዮቹ                                                                                                                                             |        | (ሁለት ሰዎች)                                                                                     |                                   |     |
| 1002.        | በአጓዥ ጥፋት በደረሰ አደጋ ምክንያት በተጓዥ(መንገደኛው) ላይ ለደረሰው ጉዳት ካሳ ለመወሰን ልንከተላቸው ስለሚገቡ የካሳ አከፋፈል መርሆች<br><br>የን/ሕ/ቁ. 599፣<br><br>የፍ/ሕ/ቁ. 2091 እና 2092                          | 97760  | ወ/ሮ ንግስቲ አትክልቲ<br><br>እና<br><br>አቶ አበበው ሽፈራው                                                  | ታህሳሥ 19<br><br>ቀን 2008<br><br>ዓ.ም | 365 |
| 1003.        | የህንጻ ኪራይ ውል ካለቀ በኋላ የታጣ ገቢ የኪራይ ዋጋ በሚያጠራጥር ጊዜ የማዘጋጃ ቤት ባለስልጣኖች በወሰኑት ታሪፍ መሠረት ወይም ታሪፍ የሌለ እንደሆነ የበታዎች ልማድ በመከተል መወሰን የሚገባ ስለመሆኑ፣<br><br>የፍ/ሕ/ሕ/ቁ. 2950/2/        | 105628 | ዩኒቨርሲቲ ሜታልስና<br><br>ሚኒራልስ<br><br>ኃ/የተ/የግ/ማህበር<br><br>እና<br><br>በስፋት ትሬዲንግ<br><br>ኃ/የተ/የግ/ማህበር | ጥቅምት 24<br><br>ቀን 2008<br><br>ዓ.ም | 372 |
| <b>ቅጽ 21</b> |                                                                                                                                                                  |        |                                                                                               |                                   |     |
| 1004.        | በአንድ የህብረት ስራ ማህበር ውስጥ አባል የሆነ ሰው በማህበሩ ጠቅላላ ጉባኤ ላይ በአካል ተገኝቶ ድምፅ መሰጠት ያለበት ስለመሆኑ እና ይህ ሁኔታ /አጠቃላይ መርህ/ ሊታለፍ የሚችለው መረጃ ሊቀርብበት የሚችል ከአቅም በላይ የሆነ ችግር ሲያጋጥም ስለመሆኑ፣ | 110149 | ምድር ሎዝ የጋራ ሕንጻ<br><br>መኖሪያ ቤት የህብረት<br><br>ስራ                                                 | ታህሳስ 27<br><br>ቀን 2009<br><br>ዓ.ም | 303 |

|       |                                                                                                                                                                                                                                                                                   |        |                                                                                            |                           |     |
|-------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|--------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|-----|
|       | አዋጅ ቁጥር 147/91 /በአዋጅ ቁጥር 402/96 እንደተሻሻለ አንቀጽ 18/2/                                                                                                                                                                                                                                |        | እና<br>አቶ ይህደጎ ኪዳኔ                                                                          |                           |     |
| 1005. | <p>ቼክ የብድር ዉልን ተክቶ ብድር መኖሩን ለማስረዳት አግባብነት ያለዉ ሰነድ ነዉ ለማለት የሚያስችል የሕግ መሰረት የሌለ ስለመሆኑ</p> <p>በብድር የተሰጠዉ ገንዘብ 500 /አምስት መቶ/ የኢትዮጵያ ብር በላይ ሲሆን የብድሩ ዉል በጽሑፍ ወይም በፍ/ቤት በተደረገ የእምነት ቃል ወይም መሐለ ካልሆነ በቀር ለማስረዳት የማይቻል ሥለመሆኑ</p> <p>ንግድ ሕጉ ቁጥር 827 /ሀ/ እና 854</p> <p>የፍ/ብ/ሕ/ቁ.2472(1)</p> | 123984 | <p>አቶ ጌታቸዉ መሸሻ</p> <p>እና</p> <p>አቶ ተሾመ ወልዴ</p>                                             | ሚያዚያ 25<br>ቀን 2009<br>ዓ.ም | 308 |
| 1006. | <p>አንድ የውጪ ዜግነት ያለው ሰው በኢትዮጵያ ውስጥ በሚካሄደው ኢንቨስትመንት ውስጥ አክሲዩንን በመግዛት ለንግድ ስራ ምቹ የሆነ ህንፃ በማሰራት የሥራ መስክ ሊሳተፍ የሚችል ስለመሆኑ</p> <p>አንድ የባለአክሲዮኖች ጉባኤ ሕግን፣ መመስረቻ ፅሑፍንና መተዳደሪያ ደንብን በመከተል የተደረገ እስከሆነ ድረስ በሕጉ ጥበቃ የሚያገኝ ስለመሆኑ</p> <p>አዋጅ ቁጥር 769/2004 አንቀጽ 12(1ሀ))፣ 2(6) እና 38</p>          | 118246 | <p>የሲዳሞ ተራ ህንጻ ስራ</p> <p>አክሲዮን ማህበር</p> <p>እና</p> <p>ወ/ሮ አብረኸት<br/>ሀብተእዝኒ ተማኑ<br/>ወራሾች</p> | ሰኔ 23 ቀን<br>2009 ዓ.ም      | 312 |

|              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |        |                                                                   |                       |     |
|--------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|-------------------------------------------------------------------|-----------------------|-----|
|              | ደንብ ቁጥር 270/2005 አንቀጽ 3<br><br>የን/ሕ/ቁጥር 416(1)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |        | (ዘጠኝ ሰዎች)                                                         |                       |     |
| 1007.        | <p>ቼክ አምጪው በስድስት ወር ጊዜ ውስጥ ባንክ ሣያቀርብ ይህንን ጊዜ አሳልፎ አንድ ዓመት ሣያልፍ ባንክ አቅርቦ በቼክ አውጪው ስም በቂ ስንቅ የሌለው መሆኑን ያረጋገጠ ቼክ አምጪ ቼኩን መሰረት አድርጎ የሚያቀርበው ክስ አንድ ዓመት አላለፈም በሚል የሚያቀርበው ክስ ተቀባይነት የሌለው ስለመሆኑ፤</p> <p>በንግድ ህግ ቁጥር 881/1/ ስር በተመለከተው የአንድ ዓመት የጊዜ ገደብ ክስ የማቅረብ መብታቸው በህግ ፊት ተቀባይነት ሊኖር የሚችለው በን/ሕ/ቁ. 855 ስር ቼኩን በስድስት ወራት ጊዜ ውስጥ ለባንክ የማቅረብ ቅድመ ሁኔታ ሲያሟላ ስለመሆኑ፤</p> <p>የን/ሕ/ቁ. 855፣881/1</p> | 139932 | <p>አስማማው በየነ</p> <p>እና</p> <p>አሰፋ ነጋሽ</p>                         | ሐምሌ 20 ቀን<br>2009 ዓ.ም | 327 |
| <b>ቅጽ 22</b> |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |        |                                                                   |                       |     |
| 1008.        | <p>በአክሲዮን ዝውውር ማመልከቻ ሰነድ ላይ የአክሲዮን ማህበሩ ማህተም ማረፉ አልያም ዝውውሩ ፀድቋል ወይም ተመዝግቧል የሚል ምልክት መደረጉ ብቻውን በንግድ ህግ ስር በአዛዥ ሁኔታ የተቀመጠውን በባለአክሲዮኖች መዝገብ የመመዝገብ ግዴታን የማይተካ ወይም ቀሪ የማያደርግ ስለመሆኑ</p>                                                                                                                                                                                                      | 139385 | <p>ወ/ሮ መዋዕል ተኩዕ</p> <p>መርሻ</p> <p>እና</p> <p>አንበሳ ኢንተርናሽናል ባንክ</p> | መጋቢት<br>12/2010       | 269 |

|       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |        |                                                                     |                             |     |
|-------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|---------------------------------------------------------------------|-----------------------------|-----|
|       | የንግድ ህግ 331 (1) እና 341 (2)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |        |                                                                     |                             |     |
| 1009. | <p>የአክሲዮን ማህበር ህልውና ከተቀጣሪዎች እና በአጠቃላይ ከሚኖሩ ተያያዥ እንቀውስቃሴዎች ጋር ጭምር በአንድም ሆነ በሌላ አግባብ ግንኙነት የሚኖረው በመሆኑ የማህበር መፍረስ አለመፍረስ አከራካሪ ሆኖ በቀረበ ጊዜ ማህበሩ እንዲፈርስ ሊወሰን የሚገባው ተከሰተ የተባለው ችግር ማህበሩን እንዲፈርስ በመወሰን ካልሆነ በሰተቀር በሌላ የህግ አግባብ መፍታት ወይም ማስወገድ እንደማይቻል ሲረጋገጥ ስለመሆኑ፤</p> <p>የማህበር የዳይሬክተሮች ቦርድም ሆነ የማህበሩ ጠቅላላ ጉባኤ ስብሰባ አንድ ማህበር ከተቋቋመ ጀምሮ ተደርጎ አያውቅም በሚል ምክንያት ብቻ አንድ ማህበር እንዲፈርስ ሊወሰን የማይገባ ስለመሆኑና በንግድ ህጉ መሠረት እንደበቂ ምክንያት ሊወሰድ የማይችል ስለመሆኑ፤</p> <p>የንግድ ህግ 217 እና 218፣ 495/1/ እና /3/</p> | 127352 | <p>እነ አቶ ታደሰ<br/>አይችሉህም /4 ሰዎች/<br/><br/>እና<br/><br/>አቶ ዘውዴ ታደሰ</p> | መስከረም 22<br>ቀን 2010<br>ዓ.ም. | 275 |
| 1010. | <p>አንድ ሰው የትራንስፖርት ክፍያ ከፍሎ በመኪና ሲጓዝ በነበረበት ወቅት የአካል ጉዳት ቢደርስበት የንግድ ህጉን መሠረት ያደረገና በውል ላይ የተመሰረተ</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 136030 | ወ/ሮ ምስራ መሐመድ                                                        | ህዳር 20<br>2010 ዓ.ም          | 282 |

|              |                                                                                                                                                                                                                                                     |        |                                                     |                            |     |
|--------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|-----------------------------------------------------|----------------------------|-----|
|              | ግንኙነት በተጎጂው እና በአጓዥ መካከል ተመስርቷል ማለት ስለሚቻልበት ሁኔታና አጓዥ ለመንገደኛው ኃላፊነት ያለበት በመሆኑ ኃላፊነቱ ሊታይ የሚገባው በንግድ ህጉ ስለ አጓዥ እና ተጓዥ በተደነገገው ድንጋጌ መሠረት መሰረት ስለመሆኑ፡-                                                                                                   |        | እና<br>እነ አቶ አብደላ አሜ ( 2 ሰዎች)                        |                            |     |
| <b>ቅጽ 23</b> |                                                                                                                                                                                                                                                     |        |                                                     |                            |     |
| 1011.        | አንድ የንግድ ምልክት አንድ ዓይነት ወይም ተመሳሳይ የሆኑ የሌላ ዕቃዎችን አገልግሎችን በሚመለከት በሚገባ በሚታወቅ ወይም ኢትዮጵያ ውስጥ ግልጋሎት ላይ ከዋለ የንግድ ምልክት ጋር አንድ ዓይነት ወይም ሊያሳስት በሚችል ደረጃ ተመሳሳይ ከሆነ ወይም ትርጉሙን ከያዘ መመዝገብ የሌለበት ስለመሆኑ<br><br>የንግድ ምልክት ምዝገባና ጥበቃ አዋጅ ቁጥር 501/1998 አንቀጽ 7(2)፤ 36(1) | 143227 | ደርሂም ኢንዱስትሪስ<br>ካምፓኒ ሊሚትድ<br><br>እና<br>አሁጃን ኢንዱስትሪስ | 21/09/2010                 | 175 |
| 1012.        | በንግድ መደብር ውስጥ የሚገኙ ግዙፍነት ያላቸው እንደ መሳሪያዎች፣ የቤት ዕቃዎችና ሸቀጥ ያሉ ንብረቶች ባለሀብትነትን ንብረቱን በመግዛት ወይም በሌላ አኳኋን ያገኘው ወይም በኑዛዜ የተሰጠው ሰው ንብረቱን በእጁ ባደረገው ጊዜ የሚተላለፍለት ስለመሆኑና ተቃራኒ ማስረጃ እስካልቀረበ ድረስ የእነዚህ ንብረቶች ባለሀብት ስለመሆኑ በሕጉ ግምት የሚወሰድበት ስለመሆኑ                    | 153890 | ወ/ሮ እመቤት ዳኛቸው<br><br>እና<br>እነ አቶ ይስማው ዘገየ ( 2 ሠዎች)  | መስከረም<br>23 ቀን 2011<br>ዓ.ም | 179 |

|       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |        |                                                       |                       |     |
|-------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|-------------------------------------------------------|-----------------------|-----|
|       | በፍትሐብሔር ሕግ ቁጥር 1186 (1)፤ንግድ ሕጉ በቁጥር 128                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |        |                                                       |                       |     |
| 1013. | <p>አንድ ባንክ በአደራ የተቀበለውን የደንበኛውን ገንዘብ የመጠበቅ ሕጋዊ ግዴታ ያለበትና ከሕግ ውጪ የደንበኛውን ገንዘብ ወጪ እንዲሆን ያደረገ ሰው በባንኩ ገንዘብ ላይ ጉዳት ማድረሱ ከተረጋገጠ ደንበኛው ገንዘቡን ከባንኩ የማግኘት መብት በህግ የተጠበቀለት በመሆኑ ባንኩ ደንበኛውን በመተካት ወይም በራሱ ስም ሆኖ የደንበኛውን ገንዘብ ባልተገባ ወይም በወንጀል ተግባር ወጪ አድርጎ ለግል ጥቅሙ ባዋለው ሰው ላይ ክስ ቢያቀርብ ባንኩ በቅድሚያ የደንበኛውን ገንዘብ ስለመክፈሉ ወይም በደንበኛው የባንክ አካላት ገቢ ስለማድረጉ የሚያሳይ ማስረጃ አላቀረበም በሚል ክሱ ውድቅ የሚደረግበት የሕግ አግባብ የሌለ ስለመሆኑ</p> <p>የንግድ ህግ አንቀጽ 896-902፤አዋጅ ቁጥር 592/2000 አንቀጽ 52(1)</p> | 158539 | <p>የኢትዮጵያ ንግድ ባንክ</p> <p>እና</p> <p>እነ አቶ ምንዳይ ክፍሌ</p> | ሕዳር 27 ቀን<br>2011 ዓ/ም | 185 |
| 1014. | <p>በአንድ ክስተት ከሁለት በላይ በሆኑ ሦስተኛ ወገኖች ላይ ጉዳት መድረሱ በመድን ሰጪና ተቀባይ መካከል በተደረገ የመድን ዉል መሰረት የመድን ሰጪዉ ግዴታ የኃላፊነት መጠን በመድን ዉሉ ላይ ከተመለከተዉ መብላጥ የሌለበት ስለመሆኑ</p> <p>የንግድ ህግ አንቀጽ 665(2)</p>                                                                                                                                                                                                                                                                             | 149326 | <p>የኢትዮጵያ መድን</p> <p>ድርጅት እና</p> <p>ወ/ሮ መብራቱ ጤናዉ</p>  | 28/03/2011            | 192 |
| 1015. | የንግድ ማህበር ስለሚፈርስበት አግባብ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 153981 | ሚሲስ ሲያዎ ዶንግ                                           | መስከረም 21<br>ቀን 2011   | 197 |

|       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |        |                                           |                     |     |
|-------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|-------------------------------------------|---------------------|-----|
|       | የንግድ ህግ ቁጥር 217፤218 እና 542                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |        | እና እነ ሚስተር ዶንግዩ ቸን ( 2 ሰዎች)               | ዓ.ም                 |     |
| ቅፅ 25 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |        |                                           |                     |     |
| 1016. | መድን ሰጪ ለሦስተኛ ወገን የከፈለውን ካሳ ከመድን ገቢው ለማስመለስ በሚቀርብ ክስ ላይ ተፈፃሚነት የሚኖረው ይርጋ በፍትሐ ብሔር ህጉ አንቀጽ 1676(1) መሠረት መቆጠር የሚችለው ከሳሹ በመብቱ መስራት ከጀመረበት ቀን ጀምሮ ነው የሚለው በፍትህ ብሄር ህግ አንቀጽ 1846 ላይ በተመለከተው ድንጋጌ መሠረት ሲሆን በንግድ ህግ አንቀጽ 674/1/ ላይ የተመለከተው የሁለት ዓመት የይርጋ ጊዜው መቆጠር የሚጀምረው መድን ሰጪው በሦስተኛ ወገን ላይ ለደረሰው ጉዳት ካሳ ከከፈለበት ቀን ጀምሮ ስለመሆኑ                                   | 177907 | ሕብረት ኢንሹራንስ ኩባንያ አ.ማ እና ሚካኤል አባተ ሕንፃ ተቋራጭ | መጋቢት 24 ቀን 2012 ዓ.ም | 347 |
| 1017. | ፍጡ በሦስተኛ ወገኖች ላይ በተሸከርካሪ ለሚደርስ አደጋ የኢንሹራንስ ሽፋን የሰጠ ኢንሹራንስ ኩባንያ በአንሹራንስ ዉሉ ላይ ኢንሹራንስ ገቢው ይህንን ካደረገ ወይም ካላደረገ ተጠያቂነት አይኖርብኝም በማለት ያስቀመጠውን ሁኔታ መሰረት በማድረግ በሦስተኛ ወገን ላይ ለደረሰው ጉዳት ካሳ ላለመክፈል ጉዳት ለደረሰበት ሦስተኛ ወገን መከራከሪያ ለማድረግ የማይችል ስለመሆኑ<br>አዋጅ ቁጥር 799/2005 አንቀጽ 6/1<br>ፍጡ በኢንሹራንስ ዉል ፖሊሲው ላይ የተቀመጠውን የማግለያ ወይም ሌላ ሁኔታ መሰረት በማድረግ ኢንሹራንስ ሰጪው በኢንሹራንስ ገቢው ላይ | 196878 | ፀሐይ ኢንሹራንስ አ.ማ እና እነ አቶ ሃብቱ አንጣው (3 ሰዎች)  | የካቲት 30 ቀን 2013 ዓ/ም | 353 |

|       |                                                                                                                                                                                                                                                                      |        |                                                                      |                               |     |
|-------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|----------------------------------------------------------------------|-------------------------------|-----|
|       | መከራከሪያ ሊያደርግ የሚችለው በቅድሚያ ጉዳት ለደረሰበት ሦስተኛ ወገን በአዋጅ ቁጥር 799/2005 አንቀጽ 16 እና በኢንሹራንስ ዉል ፖሊስዉ መሰረት ካሳ ከከፈለ በኋላ ስለመሆኑ<br><br>አዋጁ ቁጥር 799/2005 አንቀጽ 6/2                                                                                                                    |        |                                                                      |                               |     |
| 1018. | የገንዘብ መጠኑ እና ቀን ሳይፃፍበት በቼክ አውጭው ተፈርሞ የተሰጠ ቼክ (Blank Cheque) ቀንና የገንዘብ መጠን ተሞልቶ ለከፋዩ ባንክ በቀረበ ጊዜ በንግድ ህጉ አንቀጽ 827 እና 828 ስር አንድን ሰነድ ቼክ የሚያሰኙ መገለጫዎችን ስለሚያሟሉ እንደ ቼክ የሚቆጠሩ እና ህጋዊ ውጤት ያላቸው ስለመሆኑ                                                                       | 193270 | አቶ ሐበን ጉዕሽ<br><br>እና<br><br>ናይል ፔትሮሊየም<br><br>ካምፓኒ ሊሚትድ<br><br>ኢትዮጵያ | የካቲት 24<br>ቀን 2013<br><br>ዓ.ም | 358 |
| 1019. | የኢንሹራንስ ሽፋን ወደፊት ለሚደርስ አደጋ የሚሰጥ የመድን ሽፋን በመሆኑ በልዩ ሁኔታ በግልጽ ስምምነት ካልተደረገ በቀር በዋናውኢንሹራንስ ውል ላይ ሳይካተት የቀረውን የአደጋ ምክንያት ለማካተት የሚደረግ የመድን ሽፋን ማስፊያ (Extension) ውል ወደ ኋላ ተመልሶ ዋናው የኢንሹራንስ ውል ከተፈረመበት ቀን ጀምሮ ተፈፃሚ እንዲሆን መወሰን መሰረታዊ የህግ ስህተት ስለመሆኑ<br><br>የንግድ ህግ አንቀጽ 659/1 | 173380 | የኢትዮጵያ መድን<br>ድርጅት<br><br>እና<br><br>ሐበሻ ሲሚንቶ አክሲዮን<br>ማህበር           | ጥቅምት 28<br>ቀን 2012<br><br>ዓ.ም | 370 |
| 1020. | አንድ እቃ በአየር መንገድ ተጭኖ ሲጓዝ ባለእቃው ሲያስረክብ በእቃው ያለውን ልዩ ጥቅም በመግለጽ ተገቢውን ተጨማሪ ዋጋ መከፈሉን ካላስረዳ                                                                                                                                                                               | 171352 | የኢትዮጵያ አየር<br>መንገድ                                                   | ጥር 25<br>ቀን                   | 377 |



|       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |        |                                                     |                              |     |
|-------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|-----------------------------------------------------|------------------------------|-----|
|       | በቀር እቃው ተጓዥ ርክክብ እስከሚፈፀም ድረስ ባለው ጊዜ ቢጠፋ ወይም ጉዳት ቢደርስበት ካሳ ሊከፈል የሚገባው በጠፋው እቃ ወይም ጉዳት ለደረሰበት እቃ በአንድ ኪሎ ግራም 17 ስፔሻል ድሮዊንግ ራይት በመክፈል ስለመሆኑ የሞንትሪያል ቃል ኪዳን (Montreal Convention of 1999) አንቀጽ 22 (3) እና አዋጅ ቁጥር 820/2006                                                                                                                                                            |        | እና<br>ብርሃን ኢንሹራንስ ኩባንያ<br>አ.ማ                       | 2012<br>ዓ.ም                  |     |
| 1021. | ለሶስተኛ ወገኖች የካሳ ክፍያ የፈፀመ የኢንሹራንስ ኩባንያ በደንበኛው ላይ የሚያቀርበውን ክስ ማቅረብ ያለበት ለሶስተኛ ወገን የካሳ ክፍያ ከፈፀመበት ቀን ጀምሮ ባለው ሁለት ዓመት ጊዜ ውስጥ እንጂ በሶስተኛ ወገኖች ላይ አደጋው ከደረሰበት ቀን ጀምሮ ስላለመሆኑ የንግድ ህግ አንቀጽ 674/1፣ አዋጅ ቁጥር 799/2005 አንቀጽ 6/2 እና የፍ/ብ/ህግ ቁጥር 1846                                                                                                                                            | 179983 | ኢትዮ ላይፍ ኤንድ<br>ጄኔራል ኢንሹራንስ አ.ማ<br>እና<br>ወ/ሮ ሀረያ ታደሰ | መጋቢት<br>24<br>ቀን<br>2012 ዓ.ም | 385 |
| 1022. | አንድ የንግድ ምልክት በባለቤትነት ያስመዘገበ ሰው ላስመዘገበበት የዓለም አቀፍ ምድብ የንግድ ምልክቱን በብቸኝነት የመጠቀም መብት (Exclusive Right) ያለው ስለመሆኑ፤ በንግድ ምልክትነት እና በንግድ ስምነት ተመዝግቦ ጥቅም ላይ እየዋለ ያለ በሌላ ሰው ባለቤትነት በንግድ ስምነት ሊመዘገብ አይገባም ወይም የተመዘገበው ሊሰረዝ ይገባል የሚል ክርክር ሲቀርብ ተቃውሞ የቀረበበት አንድ አይነት ስለመሆኑ ወይም የሚመሳሰልና ህዝብን የሚያሳስት እንዲሁም የአስመዘጋቢውን መብት የሚጎዳ ስለመሆን አለመሆኑ በማስረጃ ሊረጋገጥ የሚገባ እንጂ የህግ ማዕቀፍ የለም ተብሎ የሚታለፍ ስላለመሆኑ፤ | 192580 | እንደራስ ኖሽናል<br>ኃ/ላ/የ/የግ/ማህበር እና<br>እንደራስ የንብረት       | ጥር 26<br>ቀን<br>2013<br>ዓ.ም   | 391 |

|       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |        |                                                   |                     |     |
|-------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|---------------------------------------------------|---------------------|-----|
|       | ዓለም አቀፍ እቃዎች እና አገልግሎቶች ምድብ ለመወሰን የወጣ ናይስ ስምምነት (Nice Agreement Concerning the International Classification of Goods and Services for the purposes of the Registration of Marks)፣ አዋጅ ቁጥር 813/2006፣ ከንግድ ምዝገባና ፈቃድ አዋጅ ቁጥር 980/2008፣ በንግድ ምልክት ምዝገባና ጥበቃ አዋጅ ቁጥር 501/1998 እና የእነዚህ አዋጆች ማስፈጸሚያ ደንቦች |        |                                                   |                     |     |
| 1023. | በኢንሹራንስ ውል ፓሊሲ ላይ የተመለከተው አደጋ ደርሶ ከሚከፈለው ካሳ ወይም ጉዳቱን በማስጠገን ከሚወጣው ወጪ ላይ ኢንሹራንስ ገቢው በውሉ በተወሰነው ልክ የራስ ኪሳራ/ <i>Own Damage</i> (የአደጋ መነሻ ወይም <i>Excess</i> ) ኢንሹራንስ ሰጪው ቀንሶ እንዲያስቀር የሚደረግ ስምምነት ህጋዊ ውጤት ሊሰጠው የሚገባ ስለመሆኑ<br>የንግድ ህግ አንቀጽ 663/2፣ 654/1 እና 658፣ 678 እና የፍ/ብ/ሕግ ቁጥር 1731/1                 | 197994 | ብሔራዊ የኢትዮጵያ ኢንሹራንስ ኩባንያ አክሲዮን ማህበር እና አቶ ዳዊት ገ/ሀና | ሚያዝያ 26 ቀን 2013 ዓ.ም | 401 |
| 1024. | የደላላነት ስራ ለመስራት የሚያስችል የንግድ ፈቃድ ሳይኖር የደላላነት ስራ ሰርቻለሁ ብሎ ክፍያ ለማስከፈል የሚቀርብ ክስ የህግ ጥበቃ በሌለው መብት ላይ ተመስርቶ የሚቀርብ ስለሆነ ውድቅ ሊደረግ የሚገባ ስለመሆኑ<br>የንግድ ህግ አንቀጽ 5/19፣ 56 እና ተከታዮቹ ድንጋጌዎች                                                                                                                       | 204199 | አቶ ዳዊት በላይ እና አቶ ፀጋዬ ሰኚ                           | ጥር 23 ቀን 2014 ዓ.ም   | 409 |
| 1025. | የብድር ውል የአራጣ ውል ነው ለማለት መሟላት የሚገባቸው ሁኔታዎች                                                                                                                                                                                                                                                           | 178414 | እነ ወ/ሮ ገነት በላቸው (2 ሰዎች) እና                        | ሚያዝያ 26 ቀን 2012     | 415 |

|       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |        | አቶ ዮሴፍ<br>አከበረኝ                                 | ዓ.ም                                       |  |
|-------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|-------------------------------------------------|-------------------------------------------|--|
| 1026. | ይህ ውሳኔ በቅጽ 24፤ ገጽ 252 ላይ የታተመ ሲሆን በዚህ ቅጽ ጭብጡ ብቻ ተስተካክሎ ወጥቷል።<br><br>አንድ ባንክ ለደንበኛው ክፍያ የፈጸመው በዋናነት ተከፋይ ሰው ብቻ ያወቀዋል ተብሎ የሚመዘገብ ፍሬ ነገር ማለትም ገንዘቡን የላከው ሰው ማንነት፤የተላከው ገንዘብ መጠን፤የሚሰጥር ቁጥር እና የተላከለት ሰው ስም እና ተከፋይ ሰው የሰጠው መረጃ ተዛማጅና ትክክል መሆናቸው በተለመደው አሰራር መሰረት በማረጋገጥ እስከሆነ ድረስ ክፍያውን የተቀበለው ሰው-ሀሰተኛ የቀበሌ መታወቂያ ይዞ ስለቀረበ ክፍያው ለማይገባው ሰው ነው በሚል ምክንያት ባንኩ በድጋሚ ገንዘቡን እንዲከፍል የሚገደድበት የህግ ምክንያት የሌለ ስለመሆኑ አዋጅ ቁጥር 592/2000 አንቀጽ 2/2/መ/፣ 53 | 188419 | አባይ ባንክ አ.ማ<br><br>እና<br><br>አቶ ማርቆስ<br><br>ጋትሮ | መስከረም<br><br>25<br><br>ቀን<br><br>2012 ዓ.ም |  |

ውክልና

ቅጽ 1

|             |                                                                                                                                           |       |                                                                                   |                     |    |
|-------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|-----------------------------------------------------------------------------------|---------------------|----|
| 1027.       | አንድ ተወካይ በወካዩ ላይ ባቀረበው ክስ ወካዩን ወክሎ መከራከር ስላለመቻሉ<br><br>የፍ/ብ/ህ/ቁ. 2188, 2189, 2208, 2209, የፍ/ብ/ሥ/ሥ/ህ/ቁ. 57,58                              | 14974 | ወ/ት ማህሌት ገ/ስላሴ<br><br>እና<br><br>እነ አቶ መንግስቱ<br>(ሁለት ሰዎች)                          | ሐምሌ<br><br>28/1997  | 43 |
| <b>ቅጽ 5</b> |                                                                                                                                           |       |                                                                                   |                     |    |
| 1028.       | ንብረትን ለመሸጥ ለመለወጥ ብሎም ለሦስተኛ ወገን ለማስተላለፍ በሚል የተሰጠ ውክልና ንብረቱን በመያዝነት ለማስያዝ የሚያስችል ስልጣን እና ችሎታን የሚያገናኝ ስለመሆኑ<br><br>የፍ/ብ/ህ/ቁ. 3049(2),2206(1) | 17320 | የኢትዮጵያ ንግድ ባንክ<br><br>እና<br><br>ዶ/ር ሻውል ገብሬ<br>(ሁለት ሰዎች)                          | መጋቢት<br><br>18/2000 | 2  |
| 1029.       | ወኪል የሆነ ሰው ውክልናውን በሚገባ እስካሳየ ድረስ በማመልከቻው ላይ የራሱን ወይም የወካዩን ስም አስቀድሞ መፃፉ ወኪልነቱን ለውጦ ባለቤት የሚያደርገው ስላለመሆኑ<br><br>የፍ/ብ/ሥ/ሥ/ህ/ቁ. 58            | 23861 | ሊቀ ስዩማን አሰፋ<br><br>ባሻህውረድ<br><br>እና<br><br>የሣህሊት ምህረትና<br>ክርስቶስ ሣምራ<br>ደብር አስተዳደር | ጥቅምት<br><br>14/2000 | 17 |

|             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |       |                                                                               |                |     |
|-------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|-------------------------------------------------------------------------------|----------------|-----|
| 1030.       | <ul style="list-style-type: none"> <li>• እንደራሴ የሆነ ሰው የውክልና ስልጣኑን መሠረት በማድረግ ሥራውን በሚያከናውንበት ጊዜ ተቃዋሚ ጥቅሞች (Conflict of interest) ማስወገድ ያለበት ስለመሆኑ</li> <li>• ከእንደራሴው ጋር ውል የፈፀመው ሦስተኛ ወገን እንደራሴው የውክልና ስልጣኑን በሚያከናውንበት ጊዜ ተቃዋሚ ጥቅሞችን የማስወገድ ግዴታውን አለመወጣቱን ማወቁ ወይም ማወቅ የሚገባው መሆኑ ያደረጉትን ውል ፈራሽ ስለማድረጉ</li> </ul> <p>የፍ/ብ/ህ/ቁ. 2187(1)</p> | 32241 | <p>ወ/ሮ ካሶች ተካልኝ</p> <p>እና</p> <p>እነ አቶ ኃ/ማርያም</p> <p>አበበ</p> <p>(ሁለት ሰዎች)</p> | መጋቢት<br>9/2000 | 29  |
| <b>ቅጽ 9</b> |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |       |                                                                               |                |     |
| 1031.       | <p>መንግስታዊ የሆነ ተቋም በሚከሰስበትም ሆነ በሚከሰበት ክርክር የሚቀርብ ሰነድ የኘሮቶኮል ቁጥር እንዲሁም ስለአቤቱታው ጽሁፍ ትክክለኛነት በሚመለከተው ኃላፊና በወኪሉ መፈረም ያለበት ስለመሆኑ</p> <p>የፍ/ብ/ሥ/ሥ/ህ/ቁ. 80, 92, 93 እና 92(3)</p>                                                                                                                                                                 | 43875 | <p>በወላይታ ዞን የቦዲቲ</p> <p>ከተማ ማዘጋጃ ቤት</p> <p>እና</p> <p>አቶ ወንድሙ ኃይሌ</p>          | ሐምሌ<br>16/2001 | 131 |
| 1032.       | <p>በወኪል በኩል የሚፈፀም የመኪና ጭነት ውል በአስጫኝ እና በመኪናው ባለቤት መካከል እንደተደረገ የሚቆጠር ስለመሆኑ</p> <p>የንግድ ህግ ቁ. 566 እና የፍ/ብ/ሕ/ቁ 2251</p>                                                                                                                                                                                                                   | 34621 | <p>ኒያላ ኢንሽራንስ አ/ማ</p> <p>እና</p> <p>አቶ ሐጎስ ገ/መድህን</p>                          | ሐምሌ<br>30/2001 | 136 |

## ቅጽ 10

|       |                                                                                                                                                                                                                                                         |       |                                                                 |                     |     |
|-------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|-----------------------------------------------------------------|---------------------|-----|
|       |                                                                                                                                                                                                                                                         |       |                                                                 |                     |     |
| ቅጽ 10 |                                                                                                                                                                                                                                                         |       |                                                                 |                     |     |
| 1033. | ወኪል የሆነ ሰው የውክልና ሥራውን በሚሰራበት ጊዜ የራሱን ወይም ከራሱ ጋር ቤተሰባዊ ወይም ሌላ ጥብቅ ግንኙነትና ትስስር ያለው ሰውና የወካዩ ጥቅም ሊጋጭ የሚችልበት አጋጣሚ እንዳይፈጠር መከላከል ያለበት ወይም በተፈጠረ ጊዜ አስቀድሞ ለወካዩ ማሳወቅ ያለበት ስለመሆኑ<br><br>የፍ/ብ/ሀ/ቁ. 2187(1)2198,2208,2209                                         | 50440 | አቶ ሃብቱ ወልዱ<br><br>እና<br><br>እነ ወ/ሮ መሰሉ ደስታ<br><br>(ሁለት ሰዎች)     | ግንቦት<br><br>16/2002 | 371 |
| ቅጽ 11 |                                                                                                                                                                                                                                                         |       |                                                                 |                     |     |
| 1034. | <ul style="list-style-type: none"> <li>አንድ ሰው ለሌላ ሰው በሰጠው ፍፁም የውክልና ስልጣን መሰረት የተከናወነውን ተግባር ለማፍረስና መከራከሪያው ሊያደርገው የሚችለው ወካዩ ራሱ ስለመሆኑ</li> <li>የወካይ ወራሾች ወኪሉ የውክልና ስልጣን ወሰኑን ሳያልፍ የስራውን ተግባር የሚቃወሙበት ህጋዊ መሰረት ስላለመኖሩ</li> </ul> የፍ/ብ/ሀ/ቁ. 2189/1/ እና /2/ | 38721 | ካፕቴን ዮናስ ሕሉፍ<br><br>እና<br><br>እነ አቶ እስጢፋኖስ ኪዳኔ<br><br>/አራት ሰዎች/ | ህዳር<br><br>27/2003  | 555 |
| 1035. | የውክልና ስልጣን መስጫ ሰነድ በህግ ስልጣን በተሰጠው አካል ቀርቦ ካልተረጋገጠና ካልተመዘገበ በስተቀር ህጋዊ ውጤት የማይኖረው ስለመሆኑ                                                                                                                                                                   | 59568 | አቶ ቴዎድሮስ ተስፋዬ<br><br>እና                                         | ሚያዝያ<br><br>05/2003 | 561 |

|              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |       |                                                                                    |              |     |
|--------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|------------------------------------------------------------------------------------|--------------|-----|
|              | አዋጅ ቁ. 334/95 አንቀጽ 5/1///ለ/                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |       | አቶ ሙሉ አርጌ /ሁለት ሰዎች/                                                                |              |     |
| <b>ቅጽ 13</b> |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |       |                                                                                    |              |     |
| 1036.        | <ul style="list-style-type: none"> <li>የውክልና ውሎች በጠባቡ ሊተረጎሙ የሚገባ ስለመሆኑ</li> <li>“በስማችን ውል እንዲዋወል” በሚል በደፈናው የተሰጠ ውክልና ሊተረጎም የሚችልበት አግባብ</li> </ul> <p>የፍ/ብ/ህ/ቁ.2181(3), 2205, 2204</p>                                                                                                                                                                                                                                 | 50985 | <p>እነ አቶ ስሻህ ክፍሌ</p> <p>(ሁለት ሰዎች)</p> <p>እና</p> <p>ወ/ሮ አፀደ ዱቤ</p> <p>(ሁለት ሰዎች)</p> | ህዳር 05/2004  | 544 |
| 1037.        | <ul style="list-style-type: none"> <li>ልዩ የውክልና ስልጣን ለመስጠት በተዘጋጀ ሰነድ ላይ ልዩ ውክልና ስለመስጠት በተመለከተ አግባብነት ያላቸው የህግ ድንጋጌዎች ያለመጠቀስ ልዩ የውክልና ስልጣን እንዳልተሰጠ የሚያስቆጥር ስላለመሆኑ</li> <li>የአስተዳደር አካል የሆነ ተቋም በአንድ ወቅት የሰጠውን የፅሁፍ ማስረጃ በሌላ ጊዜ ማስተካከል በአንድ ጉዳይ ላይ ሁለት የተለያዩ ሰነድ ቀርቧል በሚል እንደማስረጃ ሰነድ ዋጋ የሚያጣበት አግባብ የሌለ ስለመሆኑ፤</li> <li>በውክልና ሰነድ ላይ ለተወካይ የተሰጠው ስልጣን በይዘቱ ልዩ ውክልና የሚያመለክት ሆኖ ሰነዱ ስለ ልዩ ውልክና አስፈላጊነት የተቀመጠውን</li> </ul> | 72337 | <p>ወ/ሮ ንግስቲ እምነት</p> <p>እና</p> <p>ቴዎድሮስ ተክሌ</p>                                    | የካቲት 26/2004 | 549 |



|       |                                                                                                                                                                                                                                                                  |       |                                                                                |             |     |
|-------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|--------------------------------------------------------------------------------|-------------|-----|
|       | <p>የፍ/ብ/ህ/ቁ 2208 ያለመጥቀሱ ብቻ ለተወካዩ ልዩ የውክልና ስልጣን እንዳልተሰጠ የሚያስቆጥር ስላለመሆኑ፤</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• ከሰነድ ማስረጃ ተቀባይነት ጋር በተያያዘ የሚነሳ ጥያቄ የህግ ጥያቄ በመሆኑ በሰበር ችሎት ሊስተናገድ የሚችል ስላለመሆኑ</li> </ul> <p>የፍ/ብ/ህ/ቁ 2205, 2005(1), 2179, 2199, 2203, 2204</p> |       |                                                                                |             |     |
| 1038. | <p>አንድን ተቋም ወክሎ ውል ለመዋዋል በህግ ስልጣን የተሰጠው ሥራ አስኪያጅ ስልጣኑን ለሌላ ሰው በህግ ተቀባይነት ባለው ሁኔታ አስተላልፎ ውል የተደረገ እንደሆነ ተቋሙ በሥራ አስኪያጁ በራሱ በመፈረም ውል አላደረገም በሚል ምክንያት ብቻ በውሉ አንገደድም ለማለት የማይቻል ስላለመሆኑ፤</p> <p>በፍ/ብ/ህ/ቁ. 1731 2274 2214(1 2215(3),2180)</p>                          | 68498 | <p>አቶ ገብረ ክርስቶስ ገብረ እግዛብሔር</p> <p>እና</p> <p>ሳባ እምነበረድ ኃላፊነቱ የተወሰነ የግል ማህበር</p> | ሰኔ 07/2004  | 553 |
| 1039. | <p>የፀና የውክልና ስልጣን ከሌለው ሰው ጋር የተደረገ ውል ከጅምሩ ፈራሽና ህጋዊ ውጤት የሌለው ስላለመሆኑ ፤</p> <p>የፍ/ብ/ህ/ቁ. 2232(2),2015(ሀ),2005(2),1204</p>                                                                                                                                          | 73291 | <p>እነ አቶ አፅብሃ ወልደዳይ (ሁለት ሰዎች)</p> <p>እና</p> <p>ወ/ሮ ዙሪያሽ አሰግድ የክልሉ ፍትህ ቢሮ</p>   | ሐምሌ 04/2004 | 559 |

|       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |       |                                                                                         |                |     |
|-------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|-----------------------------------------------------------------------------------------|----------------|-----|
| 1040. | <p>የውክልና ውል ሳይኖር ወኪል ነኝ በሚል የሚደረግ ውል ህጋዊ ውጤት አግኝቶ የሚፀናበት አግባብ ስላለመኖሩ፤</p> <p>የውክልና ሥልጣኑ ከመሰጠቱ በፊት የተደረገ ውል ውክልና ከተሰጠ በኋላ ሊፀና ይችላል ለማለት የሚያስችል የህግ አግባብ የሌለ ስለመሆኑና ወኪይ የሆነ ሰው የወካዩን ድርጊት እንደተቀበለ ሊቆጠር የሚችለው በህግ የሚፀና የውክልና ውል ኖሮ ነገር ግን ወኪሉ ከተሰጠው ስልጣን በላይ ሰርቶ የተገኘ እንደሆነ ወይም የውክልና ስልጣኑ ካበቃ (ከተቋረጠ) በኋላ ወካዩን በመወከል የሰራቸውን ሥራዎች በተመለከተ ብቻ ስለመሆኑ፤</p> <p>የፍ/ብ/ህ/ቁ. 2190, 1678 (ሐ), 1719(2), 1723</p> | 74538 | <p>ወ/ሪት አሊያት<br/>ይማም ሙዚይን</p> <p>እና</p> <p>አቶ እምነቴ እንደሻው</p>                            | ሐምሌ<br>20/2004 | 563 |
| 1041. | <p>ወኪይ የሆነ ወገን በተወካይ አማካኝነት የተደረገ ህገ ወጥ ውል እንዲፈርስ በሚል የሚያቀርበው አቤቱታ በአሥር አመት ይርጋ የሚታገድ ስለመሆኑ</p> <p>በፍ/ብ/ህ/ቁ. 2187(1)(2), 2198, 1810, 1808(1), 1845</p>                                                                                                                                                                                                                                             | 67376 | <p>እነ ወ/ሮ ንግስት<br/>ኪዳኔ (ሁለትሰዎች)</p> <p>እና</p> <p>እነ አቶ በለጠ<br/>ወልደሰማያት(ሁለት<br/>ሰዎች)</p> | ሐምሌ<br>30/2004 | 567 |

# ቤተሰብ

## ቅጽ 2

|       |                                            |       |             |      |     |
|-------|--------------------------------------------|-------|-------------|------|-----|
| 1042. | በግልጽ በሚደረግ ኑዛዜ ኑዛዜው መነበቡን የሚያመለክት ከሆነ በግልጽ | 17429 | ወ/ሮ ሎሚ ሆርዶፋ | ጥቅምት | 110 |
|-------|--------------------------------------------|-------|-------------|------|-----|

|             |                                                                                                                                                                         |       |                                                           |                     |    |
|-------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|-----------------------------------------------------------|---------------------|----|
|             | "ተነቢል" የሚል ቃል አለመኖሩ ኑዛዜውን ፈራሽ የሚያደርግ ስላለመሆኑ<br><br>የፍ/ብ/ህ/ቁ. 881                                                                                                        |       | እና<br><br>አቶ ተስፋዬ ከበደ                                     | 21/1998             |    |
| <b>ቅጽ 3</b> |                                                                                                                                                                         |       |                                                           |                     |    |
| 1043.       | የወራሽነት ጥያቄን ለማቅረብ ስለተወሰነ ጊዜ<br><br>የፍ/ብ/ህ/ቁ. 1001(2),1168,1845,1853                                                                                                     | 15631 | እነ የሻረግ መንግስት<br>(ሁለት ሰዎች)<br><br>እና<br><br>እማሆይ የሻረግ ፈረደ | ታህሳስ<br><br>17/1998 | 63 |
| <b>ቅጽ 4</b> |                                                                                                                                                                         |       |                                                           |                     |    |
| 1044.       | ጋብቻ በአንደኛው ተጋቢ ሞት ምክንያት በፈረሰ ጊዜ የጋራም ሆነ የግል ንብረት በምን ያህል ጊዜ ውስጥ መጠየቅ እንዳለበት በፍ/ብ/ህ/ቁ. 1677 መሠረት በቁ. 1845 ላይ የተቀመጠው ይርጋ ተፈፃሚ ስላለመሆኑ<br><br>የፍ/ብ/ህ/ቁ. 1768, 100,1677,1845 | 17937 | ወ/ሮ ድንቄ ተድላ<br><br>እና<br><br>አቶ አባተ ጩኔ                    | መጋቢት<br><br>20/1999 | 80 |
| 1045.       | ስለ ጋብቻ መፍረስ                                                                                                                                                             | 20938 | ወ/ሮ ሸዋዬ ተሰማ                                               | ሚያዝያ<br><br>11/1999 | 85 |

|       |                                                                                                                                                                  |       |                                                                         |                     |    |
|-------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|-------------------------------------------------------------------------|---------------------|----|
|       |                                                                                                                                                                  |       | እና<br>ወ/ሮ ሣራ ልነጋነ                                                       |                     |    |
| 1046. | ልጅነትን ስለማስረዳት<br><br>የተሻሻለው የቤተሰብ ህግ አንቀፅ 126(1), 143(መ) እና (ሠ)                                                                                                  | 22243 | ወ/ሮ ደሐብ ሰኢድ<br><br>እና<br><br>አቶ አብርሃም ካሣ                                | ሚያዝያ<br><br>16/1999 | 89 |
| 1047. | ኑዛዜ ህጋዊ ነው መባሉ ሌሎች ሰዎች በሰነዱ ላይ ተቃውሞ ካላቸው ጉዳዩ በዳኝነት መታየትን የሚከለክል ስላለመሆኑ<br><br>የፍ/ብ/ህ/ቁ. 881, 884, 892, 996-1000, ፍ/ብ/ሥ/ሥ/ህ/ቁ. 5                                  | 17058 | አቶ አንበሳ ወ/ገብርኤል<br><br>እና<br><br>አቶ መሣይ መኮንን                            | መጋቢት<br><br>25/1999 | 93 |
| 1048. | የኑዛዜ እያንዳንዱ መስፈርት መሟላት መመዘን የሚገባው የኑዛዜውን አጠቃላይ ሁኔታ በመመልከትና ተናዛዥም ሆነ ምስክሮች /እማኞች/ በኑዛዜ ባሰፈሩት ቃላትና ሃረጎች ሊሰጡ የሚችለውን ትርጉም ግምት ውስጥ በማስገባት ስላለመሆኑ<br><br>የፍ/ብ/ህ/ቁ. 881 | 22712 | አቶ እንደሻው በቀለ<br><br>እና<br><br>እነ ወ/ት አይናለም<br><br>ያለው<br><br>( ሁለት ሰዎች) | ሚያዝያ<br><br>9/1999  | 99 |

## ቅጽ 5

|       |                                                                                                                                                                                                                        |       |                                                                   |                     |     |
|-------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|-------------------------------------------------------------------|---------------------|-----|
| 1049. | የስጦታ ውሉ በስጦታ ተቀባዩ ላይ ግዴታ ያልጣለ ቢሆንም እንኳን ስጦታ ሰጪው በድህነት ላይ መሆኑ ከተረጋገጠ ተቀባዩ ቀለብ የመስጠት ግዴታ ያለበት ስለመሆኑ<br><br>የፍ/ብ/ሀ/ቁ. 2458(1)                                                                                             | 23921 | ወ/ሮ ዘለቃሽ መንግስቱ<br><br>እና<br><br>አስረ አለቃ ታደሰ ወርቁ                   | ጥቅምት<br><br>12/2000 | 55  |
| 1050. | “የቁም ኑዛዜ ስጦታ” ተራ የክፍያ ደንብ እንጂ ሌሎች ወራሾች ያላቸውን ውርሱን የመካፈል መብት የማይገድብ ስለመሆኑ<br><br>የፍ/ብ/ሀ/ቁ. 913                                                                                                                          | 32337 | ወ/ሮ ፀሐይነሽ ይህደጌ<br><br>እና<br><br>እነ ወ/ሮ ትሕሽ በርሔ                    | ግንቦት<br><br>21/2000 | 57  |
| 1051. | በጋብቻ ወቅት በአንደኛው ተጋቢ ምክንያት የተፈጠረ ዕዳ ለጋራ ጥቅም መዋሉ በተረጋገጠ ጊዜ የዕዳው ወደ የጋራ ንብረት ወይም ወደ ሌላኛው ተጋቢ የግል ንብረት በመሄድ ሊከፈል የሚችለው በፍርድ አፈፃፀም ላይ ስለመሆኑና ከዚህ ጋር በተያያዘ በሌላኛው ተጋቢ ላይ ዕዳውን መሠረት በማድረግ ክስ ሊመሰረትበትም ሆነ ፍርድ ሊሰጥበት የማይገባ ስለመሆኑ | 22891 | ወ/ሮ ማና ኃ/ሚካኤል እና<br><br>እነ አቶ ገ/ማርያም<br><br>ከበደው<br><br>(ሁለት ሰዎች) | ህዳር<br><br>24/2000  | 65  |
| 1052. | የጋብቻ ጽሁፍ በሌለ ጊዜ ጋብቻ መኖሩን ለማስረዳት የሚቻለው የባልና ሚስትነት ሁኔታ መኖሩን በማስረዳት ስለመሆኑ<br><br>የፍ/ብ/ሀ/ቁ. 699(1), (2)                                                                                                                    | 21740 | ወ/ሮ አስረስ መስፍን<br><br>እና                                           | ጥቅምት<br><br>28/2000 | 175 |

|       |                                                                                                                                                                                                                    |       |                                               |                     |     |
|-------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|-----------------------------------------------|---------------------|-----|
|       |                                                                                                                                                                                                                    |       | ወ/ሮ ውብነሽ ታክለ                                  |                     |     |
| 1053. | በፍቺ ጋብቻ ከፈረሰ በኋላ የቀድሞ ተጋቢዎች እንደ ገና አብሮ መኖር የትዳር ሁኔታ መኖሩን የሚያስገነዝብ ከሆነ ጋብቻ መፈፀሙን የህግ ግምት መውሰድ የሚቻል ስለመሆኑ<br><br>የተሻሻለው የቤተሰብ ህግ አንቀፅ 96 እና 97(1)                                                                    | 23021 | ወ/ሮ አበበ ወርቅ ጌታነህ<br><br>እና<br><br>ወ/ሮ ዋጋዬ ኃይሌ | ሐምሌ<br><br>12/1999  | 180 |
| 1054. | በፍርድ ቤት ያልፈረሰ በጋብቻ ላይ ጋብቻ በፈፃሚው ሞት ምክንያት የፈረሰ እንደሆነ የሚችል ባለቤቶችን እኩል የጡረታ አበል የመከፈል መብት የሚሰጥ ስለመሆኑ                                                                                                                  | 23493 | ወ/ሮ እንግሳው ዘገዋ<br><br>እና<br><br>ወ/ሮ ወርቄ መኮንን   | ሰኔ 26/1999          | 185 |
| 1055. | ወላጆች ለህፃናት ልጆቻቸው ሞግዚትና አስተዳዳሪ የመሆን መብታቸው ሊከበር የሚችለው ለህፃናቱ ጥቅምና ደህንነት እስከሰሩ ወይም ሊሰሩ የሚችሉ መሆናቸውን ማረጋገጥ ሲቻል ብቻ ስለመሆኑ<br><br>የደቡብ/ብ/ብ/ሕ/ክ/መንግስት የቤተሰብ ህግ አዋጅ ቁ. 75/96 አንቀፅ 235(1),<br><br>የኢ.ፌ.ዲ.ሪ ህገ-መንግስት አንቀፅ 36(2) | 23632 | ወ/ሮ ፀዳለ ደምሴ<br><br>እና<br><br>አቶ ክፍሌ ደምሴ       | ጥቅምት<br><br>26/2000 | 188 |
| 1056. | በህግ ፊት ያልፈረሰ በጋብቻ ላይ ጋብቻ በፈፃሚው ሞት ምክንያት የፈረሰ እንደሆነ የጋራ ሀብትን ሁለቱ ባለቤቶች ግማሹን ለሁለት ቀሪውን ግማሽ ልጆች                                                                                                                       | 24625 | ወ/ሮ ሳድያ አሕመድ<br><br>እና                        | ጥቅምት<br><br>28/2000 | 195 |

|       | የሚካፈሉ ስለመሆኑ                                                                                                                                                                                                                      |       | ወ/ሮ ሊህማ አሊ                                 |                    |     |
|-------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|--------------------------------------------|--------------------|-----|
| 1057. | በጋብቻ ውል ላይ የግል ተብሎ ያልተመለከተና ጋብቻ ከመፈፀሙ በፊት ግንባታው የተጀመረ ቤት ግንባታው የተጠናቀቀው በጋብቻ ወቅት ከሆነ የጋራ ንብረት ተደርጎ የሚወሰድ ስለመሆኑ<br><br>የተሻሻለው የቤተሰብ ህግ አንቀፅ 62(1) , 63(1)                                                                          | 25005 | መኮንን በላቸው እና<br><br>ወ/ሮ አላሚቱ አደም           | ህዳር 3/2000         | 198 |
| 1058. | የባልና ሚስት የጋራ ሃብት ነው በሚል የተወሰነ መኖሪያ ቤት ጋር በተያያዘ አንደኛው ተጋቢ ቤቱ የተሰራበትን መሬት (ቦታ) ከጋብቻው በፊት የተመራ በመሆኑ ሌላኛው ተጋቢ የቤቱን ግማሽ ዋጋ ተቀብሎ እንዲለቅ በሚል የሚሰጥ ውሳኔ የህግ መሠረት የሌለው ስለመሆኑ<br><br>የተሻሻለው የቤተሰብ ህግ አንቀፅ 92<br><br>የፍ/ብ/ሀ/ቁ. አንቀፅ 1131,1132 | 25281 | ወ/ሮ መሠረት ፍስሐ<br><br>እና<br><br>አቶ ቀልቤሣ አለሙ  | ጥር<br><br>29/2000  | 201 |
| 1059. | ጋብቻ ከመመስረቱ በፊት የግል የነበረ ሃብት ከጋብቻ በኋላ የጋራ ከሆነ ንብረት ጋር ተቀላቅሎ በተገኘ ጊዜ የግል የሆነው ንብረት ተለይቶ የግሉ ለሆነው ተጋቢ ሊሰጥ የሚገባ ስለመሆኑ<br><br>የተሻሻለው የቤተሰብ ህግ አንቀፅ 57,86(1)                                                                           | 26839 | ወ/ሮ አስካለ ለማ<br><br>እና<br><br>ሣህለ ሚካኤል በዛብህ | ህዳር<br><br>10/2000 | 208 |
| 1060. | በጋብቻ/በትዳር ላይ/ ከተጋቢዎች መካከል በአንደኛው ተጋቢ አማካኝነት በካሣ                                                                                                                                                                                  | 26953 | አቶ ብዙነህ ጨርቆሴ                               | ህዳር                | 211 |



|       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |       |                                                                            |                 |     |
|-------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|----------------------------------------------------------------------------|-----------------|-----|
|       | መልክ የተገኘ ሃብት የጋራ ሃብት/ንብረት/ ተደርጎ የሚቆጠር ስለመሆኑ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |       | እና<br>ወ/ሮ መዓዛ እንግዳዬ                                                        | 13/2000         |     |
| 1061. | ጋብቻ ፀንቶ ባለበት ጊዜ የጋራ ንብረት የተሸጠ ቢሆንም የሽያጭ ገንዘብ በሙሉ ወይም በከፊል እንደሚገኝ ካልተረጋገጠ ለጋራ ትዳር ጥቅም እንደዋለ የህግ ግምት የሚወሰድበት ስለመሆኑ<br><br>የተሻሻለው የቤተሰብ ህግ አንቀጽ 85 -93                                                                                                                                                                                                                                                                     | 27697 | አቶ ረዕሶም ገ/መድህን<br>እና ወ/ሮ አልማዝ ጊላ<br>ሚካኤል                                   | ጥቅምት<br>19/2000 | 215 |
| 1062. | <ul style="list-style-type: none"> <li>የማይንቀሳቀስ ንብረት ለንግድ ማህበር በመዋጮ መልክ የተሰጠ ሆኖ ሲገኝ የንብረቱ ስም በኩባንያው ተመዝግቦ ያለመገኘቱ በ3ኛ ወገኖች ላይ መቃወሚያ ለመሆን የማይችል ቢሆንም ንብረቱ በአይነት መዋጮ መሰጠቱን የሚያስቀረው ስለመሆኑ</li> <li>የጋራ የሆነ የማይንቀሳቀስ ንብረት ያለ አንደኛው ተጋቢ ፈቃድ ለንግድ ማህበር በዓይነት መዋጮ የተሰጠ እንደሆነ ንብረቱ የባልና ሚስቱ የጋራ ንብረት ነው ለማለት የማይቻል ስለመሆኑ</li> </ul> <p>የንግድ ህግ ቁጥር 517(ሠ),(ረ)</p> <p>የፍ/ብ/ህ/ቁ. 2878</p> <p>የተሻሻለው የቤተሰብ ህግ አንቀጽ 68(1), 69(2)</p> | 27869 | ፍቅርና ሠላም<br>ኃ/የተ/የግ/ማ<br><br>እና<br><br>እነ ወ/ሮ መሠረት<br>ኃይሉ<br><br>(ሁለት ሰዎች) | ህዳር<br>10/2000  | 220 |

|       |                                                                                                                                                                                                     |       |                                                                            |                     |     |
|-------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|----------------------------------------------------------------------------|---------------------|-----|
| 1063. | ቤት የጋራ ሃብት ነው ከተባለ ቤቱ የተሰራበት መሬት ላይ የጋራ ባለሃብቶች እኩል የመጠቀም መብት የሚኖራቸው ስለመሆኑ                                                                                                                           | 29402 | ወ/ሮ ሐዳስ ታረቀ<br><br>እና<br><br>የ፶ አለቃ አስመላሽ<br><br>ኃይለስላሴ                    | ጥቅምት<br><br>19/2000 | 231 |
| 1064. | <ul style="list-style-type: none"> <li>ሚች በኑዛዜው አንድን ሰው ልጄ አይደለም በማለት መግለፅ የልጅነት ሁኔታ መኖሩን ለማፍረስ የሚያበቃ ስላለመሆኑ</li> <li>በቤተሰብ ህጉ ልጅነትን ለማረጋገጥ የሚቻልበት አግባብ የተሻሻለው የቤተሰብ ህግ አንቀፅ 154,156,157</li> </ul> | 30959 | እነ ወ/ሮ ተወዳጅ<br>ገ/ሥሌሴ (ሁለት ሰዎች)<br><br>እና<br><br>እነ አቶ ዘለቀ ዘውዴ(<br>ሁለት ሰዎች) | ታህሳስ<br><br>1/2000  | 234 |
| 1065. | የተጋቢዎች ተለያይቶ ለረዥም ጊዜ መኖርና በዚህም ጊዜ ሌላ ትዳር መስርቶ መገኘት የቀድሞው ጋብቻ በህጋዊ መንገድ ተቋርጧል የሚያስብል ስለመሆኑ /የሰ/መ/ቁ. 14290/                                                                                           | 31891 | እነ አቶ አንላይ እንደው<br>(ሰባት ሰዎች)<br><br>እና<br><br>ወ/ሮ መሬም ጦሃ                   | ሚያዝያ<br><br>14/2000 | 240 |
| 1066. | የጋብቻ ውል በህግ አግባብ አልተደረገም በሚል ተቃውሞ ያቀረበ ተጋቢ በውሉ መሠረት ሊገደድ የማይችል ስለመሆኑ                                                                                                                                | 31946 | ወ/ሮ ዘውዴቱ ጌታቸው<br><br>እና                                                    | ግንቦት<br><br>14/2000 | 244 |

|       |                                                                                                                                                                                                                                   |       |                                                          |                     |     |
|-------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|----------------------------------------------------------|---------------------|-----|
|       | የኢ.ፌ.ዲ.ሪ ህገ-መንግስት አንቀጽ 34(2), 35(2) እና 9(1)                                                                                                                                                                                       |       | ተመስገን ደሳለኝ                                               |                     |     |
| 1067. | አንድን ሰው አባት ነው ብሎ ለማለት ለልጅ እንክብካቤ ማድረጉና ልጁም በእሱ ስም መጠራቱ ብቻ ሳይሆን ግለሰቡ ድርጊቱን አባት ነኝ ከሚል ስሜትና መንፈስ በመነጭ ያደርግ የነበረ መሆኑ መረጋገጥ ያለበት ስለመሆኑ<br><br>የአማራ ክ/መ/ የተሻሻለው የቤተሰብ ህግ አዋጅ ቁ. 79/95 አንቀጽ 154(ሐ)(ሠ)                                  | 32130 | እነ እማዋይሽ ካሣ<br>(ስድስት ሰዎች)<br><br>እና<br><br>ወ/ሮ አስቴር አህመድ | መጋቢት<br><br>18/2000 | 247 |
| 1068. | ተጋቢዎች ጋብቻቸው ፀንቶ ባለበት ወቅት የገዙት ንብረት በስማቸው ያልዞረ ቢሆንም እንኳን ንብረቱ የእኔ ነው በሚል የቀረበ የ3ኛ ወገን ተቃውሞ እስካልቀረበ ድረስ ንብረቱ የጋራ ሀብት ተደርጎ የሚወሰድና ሊከፋፈል የሚገባ ስለመሆኑ                                                                                   | 33411 | ወ/ሮ ሙሉብርሃን አባዳ<br><br>እና<br><br>አለቃ ኪሮስ ገብሩ              | መጋቢት<br><br>25/2000 | 251 |
| 1069. | <ul style="list-style-type: none"> <li>ልጅነትን ለማረጋገጥ የሚቀርብ ጥያቄ ሥልጣን ባለው ፍርድ ቤት ቀርቦ ሊስተናገድ የሚገባ ስለመሆኑ</li> <li>ልጅነትን ለማረጋገጥ የሚቀርብ የልደት ምስክር ወረቀት ተቃውሞ የማይቀርብበት የመጨረሻ ማስረጃ ተደርጎ ሊወሰድ የማይችል ስለመሆኑ</li> </ul> የተሻሻለው የቤተሰብ ህግ አንቀጽ 154 | 33440 | ወ/ሮ ኪሮስ ገ/ማርያም<br><br>እና<br><br>አቶ ግርማ ገብረ ስላሴ           | ሚያዝያ<br><br>21/2000 | 259 |
| 1070. | ጋብቻ በባህላዊ መንገድ ተመስርቷል ለማለት የሚቻልበት አግባብና መመስረቱን ማስረዳት የሚቻልበት ሁኔታ                                                                                                                                                                   | 33875 | ወ/ሮ የሻረግ አባትኩን እና<br><br>ወ/ሮ መሠረት አድማሱ                   | መጋቢት<br><br>25/2000 | 262 |

|       |                                                                                                                                             |       |                                                          |                 |     |
|-------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|----------------------------------------------------------|-----------------|-----|
|       | የተሻሻለው የቤተሰብ ህግ አንቀጽ 4 እና 97(2)                                                                                                             |       |                                                          |                 |     |
| 1071. | የአንድ ሰው አባት ነኝ በሚል የሚቀርብ ሰው አባትነቱን በህግ አግባብ በማስረጃ ማስረዳትና ማረጋገጥ ያለበት ስለመሆኑ<br><br>የአማራ ክልል የቤተሰብ ህግ አንቀጽ 147(1), 97(2)                       | 34149 | እነ ወ/ሮ ዘለቃሽ በቀለ እና<br><br>አቶ አለሙ በቀለ                     | መጋቢት<br>25/2000 | 268 |
| 1072. | ከጋብቻ በፊት የተፈራ ንብረት ላይ ያለን ዕዳ ለመወጣት ከጋብቻ በ%፻ላ ከባልና ሚስት የጋራ ገንዘብ መከፈሉ ንብረቱን የጋራ ንብረት የማያደርገው ስለመሆኑ<br><br>የተሻሻለው የቤተሰብ ህግ አንቀጽ 62(1) እና 70(1) | 35376 | እነ አቶ ዳንኤል አሰፋ<br>(ሁለት ሰዎች)<br><br>እና<br><br>ወ/ሮ ሔለን ውበቱ | ግንቦት<br>28/2000 | 275 |
| 1073. | ጋብቻ ፀንቶ ባለበት ጊዜ የሚገኝ ድጋማ የባልና ሚስቱ የጋራ ሀብት ስለመሆኑ<br><br>የአማራ ብ/ክ/መ የቤተሰብ ህግ አንቀጽ 73(1) እና (2)                                                | 31430 | ወ/ሮ አዲስአለም አከለ<br><br>እና<br><br>የመቶ አለቃ አክሊሉ<br><br>አበበ  | ሚያዝያ<br>7/2000  | 237 |
| 1074. | ከወራሾች መካከል አንዱ በሌለበት የተካሄደ የንብረት ክፍፍል በሌለበት ክፍያው የተፈፀመበት ወራሽ በሚያቀርበው አቤቱታ መነሻነት ሊፈርስ የሚችል ስለመሆኑ                                             | 29386 | ወ/ሮ ወለላ ተሰማ<br><br>እና<br><br>እማሆይ በላይነሽ መለሰ              | የካቲት<br>25/2000 | 346 |

|             |                                                                                                                                     |       |                                                         |                 |     |
|-------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|---------------------------------------------------------|-----------------|-----|
|             | የፍ/ብ/ሀ/ቁ. 1080                                                                                                                      |       |                                                         |                 |     |
| 1075.       | ጋብቻ የትዳር ሁኔታ መኖሩን በማስረዳት ለማሳየት /ለማረጋገጥ/ የሚቻል ስለመሆኑና ይህንንም ለማስረዳት ማንኛውም ዓይነት ማስረጃ ሊቀርብ ስለመቻሉ<br><br>የተሻሻለው የቤተሰብ ህግ አንቀፅ 95,96 እና 97 | 20036 | ማህበራዊ ዋስትና<br><br>ኤጀንሲ<br><br>እና<br><br>ወ/ሮ ወለተብርሃን ካሣዬ | ግንቦት<br>16/1998 | 362 |
| 1076.       | የጡረታ አበል እንደማንኛውም ገቢ የባልና ሚስት የጋራ ንብረት ተደርጎ የሚወሰድ ስላለመሆኑ                                                                            | 34387 | አቶ ከበደ መሐ<br><br>እና<br><br>ወ/ሮ ፋናዬ ብዙነህ                 | ግንቦት<br>14/2000 | 271 |
| <b>ቅጽ 6</b> |                                                                                                                                     |       |                                                         |                 |     |
| 1077.       | ወራሽነትን ካረጋገጡ በኋላ ንብረት ተይዞባቸዋል ይመለስልኝ የሚል ጥያቄ ከሦስት አመት በኋላ በይርጋ የሚታገድ ስለመሆኑ<br><br>የፍ/ብ/ሀ/ቁ. 1000(1)                                 | 20295 | አቶ ደጀኔ ለገሠ<br><br>እና<br><br>እነ አቶ መላኩ ጌታቸው              | ሐምሌ<br>5/1999   | 230 |
| 1078.       | የፍ/ብ/ሀ/ቁ. 1000 ወራሽ ነኝ ወይም ወራሽነቴ ይረጋገጣልኝ ከሚል ጥያቄ ጀምሮ የውርስ ንብረት ያለ አግባብ ተይዞባቸዋል በሚል ለሚቀርብ አቤቱታ                                        | 25567 | ወ/ት አይናለም አበበ                                           | ህዳር             | 235 |

|             |                                                                                                                                                  |       |                                         |                 |     |
|-------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|-----------------------------------------|-----------------|-----|
|             | ጭምር ተፈፃሚነት ያለው ስለመሆኑ<br>የፍ/ብ/ሀ/ቁ. 999, 1000                                                                                                      |       | እና<br>አቶ ደገፋ ጉርሙ                        | 12/2000         |     |
| 1079.       | በወራሾችና ወራሽ ባልሆኑ ሰዎች መካከል የሚነሳ የውርስ ንብረትን የተመለከተ<br>ክርክር በአሥር ዓመት ይርጋ የሚታገድ ስለመሆኑ<br>የፍ/ብ/ሀ/ቁ. 1845                                               | 25664 | አቶ ተገኝ ይማም<br>እና<br>እነ አቶ ካሣሁን ደሳለኝ     | ግንቦት<br>7/2000  | 239 |
| 1080.       | ከውርስ ሀብት ጋር በተያያዘ ወራሽ ነኝ የሚል ወገን መብቱንና የውርስ<br>ንብረቶች በሌላ ወራሽ መያዛቸውን ካወቀ ከሦስት ዓመት በኋላ የሚያቀርበው<br>የወራሽነት ክስ ተቀባይነት የሌለው ስለመሆኑ<br>የፍ/ብ/ሀ/ቁ. 1000(1) | 26422 | ወ/ሮ ስንልሽ ማዘንጊያ<br>እና<br>እነ አቶ ተስፋ ማዘንጊያ | ጥቅምት<br>28/2000 | 249 |
| 1081.       | ቤት በፍ/ብሔር ህጉ ውስጥ እንደ ርስት የማይቆጠርና የይርጋ መርሆ ተፈፃሚ<br>የሚሆንበት ስለመሆኑ<br>የፍ/ብ/ሀ/ቁ. 1000(2)                                                              | 34011 | እልፍነሽ አማረ<br>እና<br>አቶ ግርማ አማረ           | መጋቢት<br>25/2000 | 282 |
| <b>ቅጽ 7</b> |                                                                                                                                                  |       |                                         |                 |     |
| 1082.       | የውርስ ሀብት አጣሪ የንብረት ባለቤትነትን የመወሰን ስልጣን የሌለው                                                                                                       | 23322 | ወ/ሮ አዳነች ወርዶፋ                           | ሰኔ 19/2000      | 192 |

|       |                                                                                                                                                    |       |                                                                                 |            |     |
|-------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|---------------------------------------------------------------------------------|------------|-----|
|       | ስለመሆኑ<br><br>የፍ/ብ/ህ/ቁ. 956                                                                                                                         |       | እና<br><br>እነ ወ/ሮ አስናቀች<br><br>ወርዶፋ                                              |            |     |
| 1083. | በፍ/ብ/ህጉ ውስጥ “ከዘር የወረደ ርስት” በሚል የተቀረበው አገላለጽ በህገ-መንግስቱ የተሻረ ወይም ተፈፃሚነት የሌለው ስለመሆኑ<br><br>የፍ/ብ/ህ/ቁ. 1000/2/ የኢ.ፌ.ዲ.ሪ ህገ-መንግስት አንቀጽ 40                | 30158 | እነ ወ/ሮ ፀሐይነሽ አደም<br><br>ሞግዚት ሐይሉ ሲሳይ<br><br>እና<br><br>የኮ/ል እሸቱ ተስፋዬ<br><br>ወራሾች | ሰኔ 19/2000 | 201 |
| 1084. | ኑዛዜ ፈራሽ ነው ይባል በሚል የሚቀርብ ክስ እና የተሰጠ የወራሽነት የምስክር ወረቀት እንዲሰረዝ በሚል የሚቀርብ ተቃውሞ የተለያዩ ይዘትና ውጤት ያላቸው ስለመሆኑ<br><br>የፍ/ብ/ህ/ቁ. 996/1/, 998/1/, 973, 996/2/ | 32414 | ወ/ሮ ባዩሽ ደጀኔ<br><br>እና<br><br>እነ ወ/ሮ ሃሳብከፋይ<br><br>ጌራወርቅ<br><br>(ሁለት ሰዎች)        | ሰኔ 24/2000 | 212 |
| 1085. | የውርስ ሃብቶች በተለያዩ ቦታዎች የሚገኙ በሆነ ጊዜ የሚነሱ ክርክሮች የውርሱ ክፍያ በተጀመረበት ቦታ ለሚገኝ ፍ/ቤት የሚቀርቡና የሚስተናገዱ                                                           | 34076 | ወ/ሮ ዘነበወርቅ ወልዱ<br><br>ፀጋ                                                        | ሰኔ 10/2000 | 217 |

|       |                                                                                                                                               |       |                                         |                 |     |
|-------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|-----------------------------------------|-----------------|-----|
|       | ስለመሆናቸው<br>የፍ/ብ/ሥ/ሥ/ህ/ቁ. 23                                                                                                                   |       | እና<br>እነ እማሆይ ድብቅነሽ<br>ግዛው<br>(ሁለት ሰዎች) |                 |     |
| 1086. | የውርስ ማጣራት ሪፖርት ከፀደቀ ወይም በፍ/ቤት ተቀባይነት ካገኘ በኋላም ቢሆን እንደ ፍርድ ተቆጥሮ በቀጥታ የአፈፃፀም አቤቱታ ሊቀርብበት ስለመቻሉ<br>የፍ/ብ/ህ/ቁ. 944, 946, 956, 960, 996             | 18576 | ወ/ሮ ደስታ መኮንን<br>እና<br>ወ/ት መሰሉ ጌታሁን      | ግንባት<br>26/2000 | 330 |
| 1087. | ባልና ሚስት በፍቺ ከተለያዩ የንብረት ክፍፍል ከተደረገ በኋላ ከአንደኛው ተጋቢ የግል ተግባር የሚመነጭ ዕዳ አፈፃፀም የተጠየቀው /የቀረበው/ ከፍቺ በኋላ እስከሆነ ድረስ ለዕዳው ምክንያት ከሆነው ተጋቢ ብቻ የሚጠየቅ ስለመሆኑ | 22930 | ወ/ሮ ታድሬ አባተ<br>እና<br>ወ/ሮ ዓለም ገ/የሱስ      | ሚያዝያ<br>30/2000 | 350 |

## ቅጽ 8



|       |                                                                                                                                                        |       |                                                       |                 |     |
|-------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|-------------------------------------------------------|-----------------|-----|
| 1088. | የውርስ ሀብት ክፍፍልን መነሻ ያደረገ ክስ የግዴታ ውርስ ከተጣራ በኋላ መቅረብ የሌለበት ስለመሆኑ<br><br>የፍ/ብ/ሀ/ቁ 1000(1)                                                                  | 34703 | እንዳሻው ፍቃዱ<br><br>እና<br><br>እነ ወንድማገኝ<br>ፍቃዱ(ሰባት ሰዎች)  | ጥቅምት<br>11/2001 | 243 |
| 1089. | ኑዛዜ ሲነበብ የነበሩ ሰዎች ኑዛዜው አይፀናም በሚል የሚያቀርቡት የመቃወም አቤቱታ ኑዛዜው በተነበበ በአሥራ አምስት ቀን ውስጥ መቅረብ ያለበት ስለመሆኑ<br><br>የፍ/ብ/ሀ/ቁ. 973                                   | 36604 | ወ/ሮ ፅጌ መንግስቱ እና<br><br>እነ አቶ ወንድይራድ<br>መንግስቱ(ሁለት ሰዎች) | ጥቅምት<br>25/2001 | 245 |
| 1090. | ከጋብቻ በፊት የግል የነበረን ንብረት መነሻ በማድረግ በጋብቻ ጊዜ በግብይት የተገኘ ንብረት የግል ሆኖ ሊቀጥል የሚችለው በፍ/ቤት ቀርቦ የፀደቀ እንደሆነ ብቻ ስለመሆኑ<br><br>የተሻሻለው የቤተሰብ ህግ አንቀፅ 58(2), 57, 62(2) | 37275 | ሻ/ባሻ ገዛኸኝ ድልነሣው<br><br>እና<br><br>ወ/ሮ ተዋበች ደመቀ         | ጥቅምት<br>18/2001 | 247 |
| 1091. | ግልፅ ኑዛዜ ህጋዊ እንዲሆን መሟላት ያለበት ፎርማሊቲ<br><br>የፍ/ብ/ሕ/ቁ. 882                                                                                                 | 36777 | አቶ ወንድም አገኝ<br>ዘውዱ<br><br>እና<br><br>እነ አቶ ታፈሰ         | ጥቅምት<br>25/2001 | 251 |

|       |                                                                                                                                   |       |                                                       |                 |     |
|-------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|-------------------------------------------------------|-----------------|-----|
|       |                                                                                                                                   |       | ወንድአፈራሽ (ሶስት ሰዎች)                                     |                 |     |
| 1092. | ህፃናትን ማዕከል ያደረጉ ክርክሮች የልጆችን ጥቅም ባስጠበቀ መልኩ መስተናገድ ያለባቸው ስለመሆኑ                                                                      | 35710 | ወ/ሮ እፀገነት እሸቱ እና<br>ወ/ሮ ሰላሚዊት ንጉሴ                     | ታህሣስ<br>16/2001 | 253 |
| 1093. | የስጦታ ውል የተፈፀመው ውል ለማዋዋል ስልጣን በተሰጠው ሰው ፊት ከሆነ ይኼው ግለሰብ እንደ ምስክር ተደርጎ ባይፃፍም ምስክር ተደርጎ ሊቆጠር የሚችል ስለመሆኑ<br><br>የፍ/ብ/ሕ/ቁ. 2443,881,882 | 37562 | አቶ ሣሙኤል ፈረንጅ<br><br>እና<br>አቶ ግርማ ታፈሶ (ሁለት ሰዎች)        | ጥር<br>28/2001   | 258 |
| 1094. | ጋብቻ ህጋዊ ውጤት የሚኖረው በህግ አግባብ ተፈፅሟል ከተባለበት ጊዜ ጀምሮ ስለመሆኑ<br><br>የተሻሻለው የቤተሰብ ህግ አንቀፅ 28(3)                                            | 41896 | ወ/ሮ ታደላች ዋለልኝ እና<br><br>እነ ወ/ሮ አዲስዓለም<br>ፀጋ (ሦስት ሰዎች) | የካቲት<br>26/2001 | 261 |
| 1095. | የሚች እዳን ለመክፈያ በአፈፃፀም ሊያዝ የሚገባው በውርስ የተገኘውን ሀብት እንጂ የወራሾች የግል ሃብት ስለመሆኑ                                                            | 38691 | አቶ ለገሰ ቢራቱ<br><br>እና<br>አቶ ደረጀ ጅማ ገርግሶ                | የካቲት<br>24/2001 | 263 |

|       |                                                                                                                                                                                                      |       |                                                                        |                 |     |
|-------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|------------------------------------------------------------------------|-----------------|-----|
| 1096. | የአንደኛው ተጋቢ ስምምነት ሣይኖር የጋራ የሆነ የማይንቀሳቀስ ንብረት በሌለኛው ተጋቢ የተሸጠ እንደሆነ ስምምነቱን ያልሰጠው ተጋቢ ካወቀበት ቀን ጀምሮ በ 6 ወር ውስጥ እንዲሁም በማናቸውም ሁኔታ ደግሞ በሁለት ዓመት ጊዜ ውስጥ የሽያጭ ውሉ እንዲፈርስ ለመጠየት ስለመቻሉ የተሻሻለው የቤተሰብ ህግ አንቀጽ 69(2) | 38126 | ዲያቆን ኃይለጊዮርጊስ<br>ወንድምሲያምረኝ<br><br>እና<br><br>እነ ወ/ሮ የሺ ተፈሪ<br>(ሁለት ሰዎች) | መጋቢት<br>22/2001 | 266 |
| 1097. | በኑዛዜ የተገኘ ንብረት በ10 (አሥር) ዓመት ጊዜ ውስጥ ካልተጠየቀ በስተቀር በይርጋ የሚታገድ ስለመሆኑ                                                                                                                                    | 38152 | የወ/ሮ ገነት ዳምጤ<br>ወራሾች<br><br>እና<br><br>እነ አቶ ይልማ አስፋው                   | ሚያዝያ<br>29/2001 | 268 |
| 1098. | ወራሽ የሆኑ ወገኖች የሚያቀርቧቸውን ተገቢነት ያላቸው ማስረጃ-ፋ በሙሉ አሰባስቦ በመስማት ያልተከናወነ የውርስ ማጣራት ሪፖርት በህግ አግባብ የተከናወነ ነው ለማለት የማይቻል ስለመሆኑ የፍ/ብ/ሥ/ሥ/ህ/ቁ. 241, 270 እና 345                                                    | 42525 | እነ አቶ አብዱልዋሲቅ<br>አርጋው<br><br>እና<br><br>ወ/ሮ አልዋያ አባበሊስ                  | ግንቦት<br>27/2001 | 274 |
| 1099. | የተናዛዥ ህጋዊ ንብረት ባልሆነ ነገር ላይ የተደረገ ኑዛዜ በፍ/ቤት ቢፀድቅም እንኳን የኑዛዜ ሰነዱ ዋጋ የማይኖረው ስለመሆኑ                                                                                                                       | 32817 | ወ/ሮ አልማዝ ዘውዴ እና<br><br>እነ ወ/ሮ ቴቱ                                       | ሰኔ<br>11/2001   | 277 |

|              |                                                                                                                           |       |                                              |                 |     |
|--------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|----------------------------------------------|-----------------|-----|
|              | የፍ/ብ/ሀ/ቁ. 865                                                                                                             |       | ዘውዴ(ሦስት ሰዎች)                                 |                 |     |
| 1100.        | የገበያ ዋጋን መሠረት ያለደረገና የግንባታ ዋጋ ግምት ላይ ብቻ ተመርኩዞ የሚደረግ የውርስ ሀብት ክፍፍል ፍትሐዊ ሊሆን የማይችል ስለመሆኑ                                    | 40510 | ቴዎድሮስ መንበሩ እና<br>ገ/ሀይወት ታደሰ                  | ሰኔ<br>23/2001   | 281 |
| 1101.        | ጋብቻ በሁለት የተለያዩ ሥርዓቶች የተፈፀመ ቢሆንም አንድ ጊዜ በህግ አግባብ የተደረገ ፍቺ በቂና ሙሉ ህጋዊ ውጤት የሚያስከትል ስለመሆኑ<br>የተሻሻለው የቤተሰብ ህግ አንቀፅ 75(ሐ)       | 40781 | ፍቅረስላሴ ካህሣይ እና<br>ወ/ሮ ሮማን ታደሠ                | ሐምሌ<br>30/2001  | 283 |
| 1102.        | በውርስ ሃብት ክፍፍል ላይ ተወላጅ የሆነ ሰው ከሩብ በላይ ጉዳት የደረሰበት እንደሆነ ክፍፍሉ እንዲቀር ለመጠየቅ የሚችል ስለመሆኑ<br>የፍ/ሕ/ቁ. 11/22,913,1060,1037-1051,942 | 18394 | ወ/ሮ ዝናሽ በቀለ<br>ማንደፍሮ<br>እና<br>ወ/ሮ ሐረገወይን በቀለ | መጋቢት<br>21/1999 | 286 |
| <b>ቅጽ 10</b> |                                                                                                                           |       |                                              |                 |     |
| 1103.        | በጋብቻ ውል ላይ ባልና ሚስት “መተዳደሪያችን” ነው በሚል ያመለክቷቸው ንብረቶች የጋራ ንብረት ተደርገው የሚቆጠሩ ስለመሆናቸው                                           | 38544 | አቶ ብሩክ ኃ/እየሱስ<br>እና                          | ጥቅምት<br>5/2002  | 2   |

|       |                                                                                                                                                                                                                                                     |       | ወ/ሮ ፋናዬ አበበ                                                      |              |   |
|-------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|------------------------------------------------------------------|--------------|---|
| 1104. | <ul style="list-style-type: none"> <li>• በጋብቻ ላይ የተደረገ ጋብቻ ከጅምሩ ውጤት አልባ ነው (void ab initio) ሊባል የሚችል ስላለመሆኑ</li> <li>• የጋብቻ ውል ተጋቢዎች ንብረታቸውን በተመለከተ ጋብቻው የሚያስከትለውን ውጤት ስምምነት የሚያደርጉበት ሰነድ ስላለመሆኑ</li> </ul> <p>የተሻሻለው የቤተሰብ ህግ አንቀጽ 42,44,33,11</p> | 39408 | <p>አርጋው አባቼ</p> <p>እና</p> <p>የወ/ሮ አስቴር አበጋዝ ወራሾች (ስድስት ሰዎች)</p>  | ጥቅምት 24/2002 | 5 |
| 1105. | <p>የውርስ ሀብትድርሻ ክፍፍል ጥያቄ በይርጋ የሚታገድበት አግባብ</p> <p>የፍ/ብ/ሀ/ቁ. 1080(3)</p>                                                                                                                                                                              | 40418 | <p>ተስፋዬ ሞላ</p> <p>እና</p> <p>እነ እሸቱ ምነ (ሦስት ሰዎች)</p>              | ጥቅምት 10/2002 | 7 |
| 1106. | <p>አባትነት በፍርድ ውሣኔ ሊታወቅ የሚችልበት አግባብ</p> <p>የተሻሻለው የቤተሰብ ህግ አንቀጽ 43</p>                                                                                                                                                                               | 42682 | <p>እነ ወ/ሮ ፋንታነሽ በላይ</p> <p>(ሦስት ሰዎች)</p> <p>እና</p> <p>ሞላ ደምሴ</p> | ጥቅምት 10/2002 | 9 |
| 1107. | <p>ፀንቶ ባለ ጋብቻ ውስጥ የተወለደ ልጅ አባት በጋብቻ ውስጥ ባል የሆነው ወገን</p>                                                                                                                                                                                             |       |                                                                  | ጥቅምት         |   |

|       |                                                                                                                |       |                                                           |                 |    |
|-------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|-----------------------------------------------------------|-----------------|----|
|       | ስለመሆኑና የዚህን ሰው አባትነት ለመቃወም የሚቻልበት አግባብ<br>የተሻሻለው የቤተሰብ ህግ አንቀጽ 144,126,167,168,173                             | 40624 | እነ ወ/ሮ መብራት ታደሰ<br>(አራት ሰዎች)<br><br>እና<br><br>አቶ ኤፍሬም ዘውዴ | 12/2002         | 11 |
| 1108. | የጋራ የሆነን የውርስ ሀብት ከፍቃዱ ውጪ እንዲሸጥ የተደረገበት ወራሽ<br>ከሸያጩ ዋጋ ድርሻውን ለማግኘት መብት ያለው ስለመሆኑ<br><br>የፍ/ብ/ሀ/ቁ. 1266,1060(1) | 41857 | አሕመድ ሑሴን<br><br>እና<br><br>እነ ወ/ሮ የኔዓለም<br>ተመስገን (ሦስትሰዎች)  | ጥቅምት<br>24/2002 | 14 |
| 1109. | ከጋብቻ በፊት የግል የነበረ ንብረት በተጋቢዎች የጋብቻ ውል መነሻነት የጋራ<br>ሊሆን የሚችል ስለመሆኑ                                              | 42766 | እነ ወ/ት ሠናይት<br>ታ/ማሪያም<br><br>እና<br><br>ወ/ሮ አበበች ወርቁ       | ጥቅምት<br>10/2002 | 19 |
| 1110. | ልጅነትን በማረጋገጥ በፍ/ቤት የሚሰጥ ውሳኔ የህግ ግምት የሚፈጥር እንጂ<br>አስገዳጅነት ያለው እና የመጨረሻ ማስረጃ ተደርጎ መወሰድ የሌለበት<br>ስለመሆኑ            | 42648 | ወ/ሮ ዘነበች በያን<br><br>እና<br><br>ወ/ት ብርቅነሽ ከበደ               | ታህሣሥ<br>6/2002  | 21 |

|       |                                                                                                                                                                                                                                                       |       |                                                                            |                     |    |
|-------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|----------------------------------------------------------------------------|---------------------|----|
|       | የተሻሻለው የቤተሰብ ህግ አንቀጽ 154,155,156,157                                                                                                                                                                                                                  |       |                                                                            |                     |    |
| 1111. | አባትነት በህግ አግባብ ሊታወቅ የሚችልባቸው ሁኔታዎች<br><br>የተሻሻለው የቤተሰብ ህግ አንቀጽ 126,1(1),(2),128(1),130(2),125,106(1),<br>የኢ.ፌ.ዲ.ሪ ህገ-መንግስት አንቀጽ 35(2)                                                                                                                  | 44612 | ወ/ሮ ዘውዴ ወ/ጊዮርጊስ<br><br>እና<br><br>ወ/ት ኤልሣቤጥ ኪዳኔ                             | ጥቅምት<br><br>10/2002 | 23 |
| 1112. | <ul style="list-style-type: none"> <li>• በውርስ ሕግ ውስጥ የተመለከቱ የይርጋ ድንጋጌዎች ሊተረጎሙ የሚችሉበት አግባብ</li> <li>• የወራሽነት መብትን በሕግ በተመለከተ ጊዜ ውስጥ ያረጋገጡ ወራሾች የውርስ ንብረት ክፍፍል ጥያቄን በማናቸውም ጊዜ ማቅረብ የሚችሉ ስለመሆኑ</li> </ul> <p>የፍ/ብ/ሕ/ቁ. 996,1000(1),1000(2),1060,1062</p> | 38533 | እነ ወ/ሮ ጽጌ<br>ወልደመስቀል (ስድስት<br>ሰዎች)<br><br>እና<br><br>አቶ ስዩም ክፍሌ             | ህዳር<br><br>8/2002   | 27 |
| 1113. | ልጅነት ሊረጋገጥ የሚችልበት አግባብ<br><br>የተሻሻለው የቤተሰብ ህግ አንቀጽ 156,168,158,169                                                                                                                                                                                    | 42569 | እነ የዳግማዊ ታዲዩስ<br>ሞግዚትና አስተዳዳሪ<br>(ሁለት ሰዎች)<br><br>እና<br><br>የሃና ታዲዮስ ሞግዚትና | ታህሣሥ<br><br>212002  | 30 |

|       |                                                                                      |       | አስተዳዳሪ                                                                   |                     |    |
|-------|--------------------------------------------------------------------------------------|-------|--------------------------------------------------------------------------|---------------------|----|
| 1114. | ኑዛዜ ሊተረጎም የሚገባው ቃላቶችና መልዕክቱ ግልፅ ሳይሆን ሲቀር ብቻ ስለመሆኑ<br><br>የፍ/ብ/ሀ/ቁ 810(2)             | 47487 | አቶ ሐይለራጉኤል ደበለ<br><br>እና<br><br>እነ ወ/ሪት አለምፀሐይ<br><br>ፈለገ (ሁለት ሰዎች)      | ታህሣሥ<br><br>27/2002 | 33 |
| 1115. | የስጦታ ውል ሊተረጎም የሚገባው በውሉ ውስጥ የሚገኝን አንድ ሃረግ ነጥሎ በማውጣት ሳይሆን የውሉን አጠቃላይ ይዘት በመመልከት ስለመሆኑ | 41893 | ወ/ሮ ዮዲት ኃይሉ<br><br>እና<br><br>እነ ወ/ሪት ገነት አረጋይ<br><br>(ሦስት ሰዎች)           | ታህሣሥ<br><br>21/2002 | 36 |
| 1116. | የምትክ ወራሽነት ተጠቃሚዎችን ስለመለየት<br><br>የፍ/ብ/ሕ/ቁ. 842,843,844(3)                            | 47957 | እነ አቶ ተፈሪ ሐጌስ<br><br>(ሦስት ሰዎች)<br><br>እና<br><br>አቶ ተስፋይ<br><br>ገ/እግዚአብሔር | ጥር<br><br>5/2002    | 39 |
| 1117. | • የስጦታ ውል ገደብ ያለበት ወይም ግዴታ የተጣለበት እንደሆነ በውሉ                                          |       |                                                                          |                     |    |



|       |                                                                                                                                                                                                                                                              |       |                                                                         |                            |    |
|-------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|-------------------------------------------------------------------------|----------------------------|----|
|       | <p>ውስጥ የተመለከተው ግዴታ አልተፈፀመም በሚል ፈራሽ ሊሆን የሚችል ስለመሆኑ</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• በፍ/ብ/ህ/ቁ. 244(1) ላይ የተመለከተው የይርጋ ድንጋጌ በስጦታ ውል ውስጥ የተመለከተ ግዴታ አልተፈፀመም በሚል ውሉ እንዲፈርስ ሲጠየቅ ተፈፃሚነት የሌለው ስለመሆኑ</li> </ul> <p>የፍ/ብ/ህ/ቁ. 2452(1),2464(1),2441(1)</p> | 42346 | <p>እነ አቶ ፍስሐ መንግስቱ</p> <p>(ሁለት ሰዎች)</p> <p>እና</p> <p>ወ/ሮ አለምነሽ ፍስሐ</p>  | <p>የካቲት</p> <p>9/2002</p>  | 41 |
| 1118. | <p>የጉዲፈቻ ስምምነት የሕፃናትን ጥቅምት ለማስጠበቅ ሲባል ሊፈርስ የሚችል ስለመሆኑ</p> <p>የተሻሻለው የቤተሰብ ሕግ አንቀጽ 195(2)</p>                                                                                                                                                                 | 44101 | <p>ሚስት ፍራንስዊስ ፖስተር</p> <p>እና</p> <p>እነ ሚ/ሮ ዱክማን ሼኖ</p> <p>(ሁለት ሰዎች)</p> | <p>የካቲት</p> <p>24/2002</p> | 44 |
| 1119. | <p>የውርስ ንብረት በሆነ ቤት ላይ ድርሻ አለን የሚሉ ወገኖች ንብረቱን ህጋዊ የሆነ የባለቤትነት ማረጋገጫ ይዞ ከነበረ ሰው በመግዛት ስመ ሀብቱን ወደራሱ ስም አዛውሮ የሚገኝን ሰው ለመጠየቅ የማይችሉ ስለመሆኑ</p>                                                                                                                     | 46527 | <p>ወ/ሮ ገነት በቀለ</p> <p>እና</p> <p>ወ/ሮ ትዕግስት አሰፋ</p>                       | <p>የካቲት</p> <p>24/2002</p> | 48 |

|       |                                                                                                                                                                      |       |                                                                     |                     |    |
|-------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|---------------------------------------------------------------------|---------------------|----|
| 1120. | ከውርስ ጋር በተያያዘ በቤት ላይ ህጋዊ መብት የሌለው ሰው ሽያጭ አከናውኖ ሲገኝ ትክክለኛው ባለሃብት መብቱን ሊጠይቅ የሚችለው ተገቢውን ጥንቃቄ አድርጎ የገዛውን ገዥ ሣይሆን ሻጩን ስለመሆኑ<br><br>የፍ/ብ/ሀ/ቁ. 997,2882, 2884,1060(1),1266 | 47378 | አቶ አለማየሁ ከተማ<br><br>እና<br><br>እነ ወ/ሮ ላቀች<br>አይተንፍሱ<br><br>(ሦስት ሰዎች) | የካቲት<br><br>24/2002 | 50 |
| 1121. | ኑዛዜ በፍ/ቤት መፅደቁ በንብረት ላይ ያለ የባለቤትነት መብትን የሚያረጋግጥ ስላለመሆኑ                                                                                                               | 42482 | እነ አቶ ፍሬዘውድ ተካ<br>ጌጂ (ሁለት ሰዎች)<br><br>እና<br><br>አቶ ሰለሞን ኃ/ማሪያም      | የካቲት<br><br>3/2002  | 53 |
| 1122. | የልጆች ቀለብ አከፋፈል ሁኔታ ጋር በተያያዘ ክፍያ ተግባራዊ ሊደረግ የሚችልበት አግባብ                                                                                                               | 45819 | አቶ ካሣ ፋንታ<br><br>እና<br><br>ወ/ሮ እስካዳር ግጩው                            | የካቲት<br><br>12/2002 | 55 |
| 1123. | በትዳር ወቅት የተወሰደ ብድር የአንደኛው ተጋቢ ፈቃድ የሌለበት ቢሆንም ፈቃዱን ያልሰጠው ተጋቢ የብድር ስምምነቱ እንዲፈርስ ያላደረገ እንደሆነ ወይም ደግሞ ለትዳር ጥቅም አለመዋሉን ማስረዳት ያልቻለ ከሆነ ለትዳር                                | 45202 | አቶ ድንቁ ወርዶፋ<br><br>እና<br><br>ወ/ሪት ኤደን ድንቁ                           | መጋቢት                | 57 |

|       |                                                                                                                                                                                                        |       |                                                                       |                     |    |
|-------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|-----------------------------------------------------------------------|---------------------|----|
|       | ጥቅም እንደዋለ የህግ ግምት የሚወሰድ ስለመሆኑ<br>የተሻሻለው የቤተሰብ ህግ አንቀጽ 68(መ)                                                                                                                                            |       | ወርዶፋ                                                                  | 8/2002              |    |
| 1124. | በተጨማሪ በረቢ መንገድ ወራሽነትን አሳውቆ የውርስ ንብረት አካል የሆነን ቤት ስመ ሃብት ወደ ራሱ አዙሮ የሚገኝ ሰው ጋር የሽያጭ ውል በተደረገ ጊዜ የሽያጭ ውሉ እንዲፈርስ በሚል ትክክለኛ ወራሾች የሚያቀርቡት ጥያቄ ተቀባይነት የሌለው ስለመሆኑ<br>የፍ/ብ/ህ/ቁ. 2882, 2884, 997                 | 45370 | እነ አቶ ዳንኤል አበበ<br>(ሁለት ሰዎች)<br><br>እና<br>እነ ወ/ሮ ሙሉ ወልደየስ<br>(ሁለት ሰዎች) | መጋቢት<br><br>21/2002 | 61 |
| 1125. | የስጦታ ውል ከተደረገበት ጊዜ ጀምሮ በሚቆጠሩ 10 (አስር) ዓመታት ውስጥ ለአፈፃፀም ያልቀረበ እንደሆነ በይርጋ የሚታገድ ስለመሆኑ<br>የፍ/ብ/ህ/ቁ. 1676(1), 1845                                                                                          | 42691 | አቶ አደፍርስ በቀለ<br><br>እና<br><br>አቶ ይቁም በቀለ                              | መጋቢት<br><br>22/2002 | 64 |
| 1126. | <ul style="list-style-type: none"> <li>• በውርስ ሕግ ውስጥ የተመለከቱ የይርጋ ድንጋጌዎች ሊተረጎሙ የሚችሉበት አግባብ</li> <li>• የወራሽነት መብትን በሕግ በተመለከተ ጊዜ ውስጥ ያረጋገጡ ወራሾች የውርስ ንብረት ክፍፍል ጥያቄን በማናቸውም ጊዜ ማቅረብ የሚችሉ ስለመሆኑ</li> </ul> | 44237 | እነ ወ/ሮ ሙሉሸዋ ቦጋለ<br><br>(አራት ሰዎች)<br><br>እና                            | መጋቢት<br><br>20/2002 | 66 |

|       |                                                                                                                     |       |                                                                 |                     |    |
|-------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|-----------------------------------------------------------------|---------------------|----|
|       | የፍ/ብ/ሕ/ቁ. 996,1000(1)1002,1060,1062                                                                                 |       | አቶ መስፍን ቦጋለ                                                     |                     |    |
| 1127. | ሞግዚት የሆነ ሰው በሞግዚትነት የሚያስተዳድራቸውን ልጆች ሀብት የሆነን ንብረት ለልጆቹ መልካም አስተዳደግ ሲል ሊሸጠው የሚችል ስለመሆኑ የደ/ብ/ብ/ሀ/ክ/መ ቤተሰብ ህግ አንቀፅ 292 | 46490 | እነ ወ/ሮ ቦጋለች ደባልቄ<br><br>(አራት ሰዎች)<br><br>እና<br><br>ወ/ሮ መሠረት በለጠ | መጋቢት<br><br>21/2002 | 69 |
| 1128. | በባልና ሚስት የጋራ ንብረት ላይ የተደረገ የሽያጭ ውል በሕጉ በተመለከተው የጊዜ ገደብ ውስጥ አለመፍረሱ ስለሚያስከትለው ውጤት                                     | 51295 | አቶ ዮሐንስ ጡእማይ<br><br>እና<br><br>ወ/ሮ ምህረት ገብሩ                      | መጋቢት<br><br>6/2002  | 72 |
| 1129. | ውል ለማዋዋል ስልጣን ባለው ባለስልጣን ፊት የሚደረግ ኑዛዜ በህግ የተቀመጠውን ፎርማሊቲ አሟልቷል ለማለት የሚቻልበት አግባብ የፍ/ብ/ሀ/ቁ. 882                        | 49851 | ወ/ሮ ታሪኳ አበበ የህፃን ሮቤል ንጉሤ ሞግዚት<br><br>ተጠሪ: የለም                   | ሚያዝያ<br><br>4/2002  | 75 |
| 1130. | ጠቅላላ የኑዛዜ ወራሽ የሆነ ሰው እና ከህግ ውጪ ከውርስ የተነቀለ ያለኑዛዜ ወራሽ የውርስ ሃብትን ሊከፋፈሉ የሚችሉበት አግባብ የፍ/ብ/ሀ/ቁ 939(3) ,850,,911(1) 912(1) | 43069 | አቶ አማረ ረታ<br><br>እና<br><br>አቶ ሰለሞን ካሣዬ                          | ሚያዝያ<br><br>6/2002  | 78 |

|       |                                                                                                                                                                                                                   |       |                                                                  |                     |    |
|-------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|------------------------------------------------------------------|---------------------|----|
| 1131. | የጉዲፈቻ ውል እንዲፈርስ ሊደረግ የሚችልበት አግባብ<br>የተሻሻለው የቤተሰብ ህግ አንቀፅ 195(1),(2)                                                                                                                                               | 52691 | እነ ቤተ ዛታ ችልድረንስ<br>ሆም አሶሴሽን (ሦስት<br>ሰዎች)<br><br>ተጠሪ: የለም         | ሚያዝያ<br><br>22/2002 | 81 |
| 1132. | ኑዛዜ መኖሩን የማስረዳት ሽክም (ግዴታ) የተጠቃሚዎች ስለመሆኑ<br>የፍ/ብ/ሕ/ቁ. 896,897                                                                                                                                                      | 53279 | ወ/ሮ ትእግስት ግረማ<br>የእነ አቤል ወርቁ ሞግዚት<br><br>እና<br><br>አቶ ኤፍሬም መንግስቱ | ሰኔ<br><br>8/2002    | 84 |
| 1133. | በኑዛዜ የውርስ ሀብት ክፍፍል መደረግ ጋር በተያያዘ ወራሽ የሆነ ወገን<br>ሊደርሰው ከሚገባው የውርስ ሀብት መጠን ከአንድ አራተኛ በታች<br>እንዲደርሰው የተደረገ መሆኑ ካልተረጋገጠ በስተቀር ኑዛዜውን እንዲፀና<br>በማድረግ የተናዘዙን ፍላጎት ማክበርና መጠበቅ የሚያስፈልግ ስለመሆኑ<br>የፍ/ብ/ሀ/ቁ. 910, 913 1123(1) | 50901 | ወ/ሮ እልፌ ኃይሌ<br><br>እና<br><br>እነ ወ/ሮ ትዕግስት ደበሌ<br><br>(ሦስት ሰዎች)   | ሰኔ<br><br>10/2002   | 87 |
| 1134. | በአንድ ወንድና በአንዲት ሴት መካከል እንደ ባልና ሚስት አብሮ የመኖር ሁኔታ<br>ስለመኖሩ ለማስረዳት የሚችሉት በግንኙነቱ ውስጥ ያሉት ሰዎች ብቻ ናቸው<br>ለማለት የሚያስችል የሕግ መሰረት የሌለ ስለመሆኑ                                                                                | 46613 | ወ/ሮ ኑኑ ሸህምሎ<br><br>እና                                            | ሰኔ                  | 91 |

|       |                                                                                                                                                                                                                                       |       |                                             |                |     |
|-------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|---------------------------------------------|----------------|-----|
|       | የተሻሻለው የቤተሰብ ሕግ አንቀጽ 98,99,106                                                                                                                                                                                                        |       | ወ/ሮ አሰገደች ጫኔ                                | 24/2002        |     |
| 1135. | በተከራካሪ ወገኖች ዳኝነት የተጠየቀበትን ጉዳይ ፍ/ቤቶች በግልፅ በመቀበል ወይም ባለመቀበል ወሳኔ ሊሰጡበት የሚገባ ስለመሆኑ                                                                                                                                                        | 51866 | ወ/ሮ ደጅይጥኑ<br>አለማየሁ<br>እና<br>ወ/ሮ አዛላች ደበበ    | ሐምሌ<br>2/2002  | 94  |
| 1136. | ከኮንዶሚኒየም ቤት ባለቤትነት ጋር በተያያዘ ከጋብቻ በፊት በአንደኛ ተጋቢ በተደረገ ምዝገባ የተነሣ የቤት ዕጣው የወጣው ብሎም የቤት ሽያጭ ውል የተደረገው በጋብቻ ወቅት መሆኑ በተረጋገጠ ጊዜ ለቤቱ መገኘት ምክንያት የሆነው ተጋቢ ቤቱ የግል መሆን አለበት በሚል የሚያቀርበው ክርክር ተቀባይነት የሌለው ስለመሆኑ<br><br>የተሻሻለው የቤተሰብ ህግ አንቀጽ 62(2) | 51893 | እንዳልካቸው ዘለቀ<br><br>እና<br>ወ/ሮ ብዙዓለም<br>መንግስቱ | ሐምሌ<br>8/2002  | 96  |
| 1137. | በፍ/ቤት የተሰጠ የኑዛዜ ወራሽነት ማረጋገጫ የምስክር ወረቀት የውርስ ሃብት ማጣራት ሳይደረግ የተሰጠ ነው በሚል ምክንያት ብቻ ሊሰረዝ የሚችልበት አግባብ የሌለ ስለመሆኑ                                                                                                                            | 50836 | ወ/ሮ ቅድስት ተካ<br><br>እና<br>ወ/ሮ የኔነሽ ተካ        | ሐምሌ<br>13/2002 | 99  |
| 1138. | ከውርስ ሃብት ክፍፍል ጋር በተያያዘ ተጠቃሚው በኢንሹራንስ ውል ላይ                                                                                                                                                                                            |       | ወ/ሮ ገነት በላይ                                 |                | 101 |

|       |                                                                                                                                                                 |       |                                                                                |                    |     |
|-------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|--------------------------------------------------------------------------------|--------------------|-----|
|       | ባልተገለፀበት ጊዜ የሚችሉ ባል ወይም ሚስት የኢንሹራንስ ገንዘቡን ከወራሾች ጋር ሊካፈሉ የሚችሉበት አግባብ<br><br>የንግድ ህግ ቁጥር 705,701(1)(ሀ)<br><br>የፍ/ብ/ሀ/ቁ. 827                                       | 44561 | እና<br><br>አቶ ያፌት ተክሉ                                                           | ሐምሌ<br><br>28/2002 |     |
| 1139. | ከውርስ ሃብት ጥያቄ ጋር በተያያዘ የውርስ ሃብቱን በእጅ አድርጎ በመገልገል ላይ ያለ ተከራካሪ የሆነ ወራሽ ለክርክሩ ምክንያት የሆነውን ንብረት በጋራ ይዞ የቆየ ሰው ላይ የሚያነሳው የውርስ ጥያቄ በይርጋ ታግዷል ሊባል የሚችልበት አግባብ የሌለ ስለመሆኑ | 44025 | እነ ወ/ሪት ፀሐይ ሐይሌ<br><br>(አራት ሰዎች)<br><br>እና<br><br>ወ/ሮ ፈልቃ ቤኛ                   | ሐምሌ<br><br>22/2002 | 110 |
| 1140. | ወራሽ የሆነ ወገን በውርስ ሃብት ክፍፍል ድርሻው ላይ ከሩብ የበለጠ ጉዳት የደረሰበት መሆኑን በመግለፅ አውራሽ ባደረገው ኑዛዜ መሠረት ክፍፍል እንዳይፈፀም መጠየቅ የሚችል ስለመሆኑ<br><br>የፍ/ብ/ሀ/ቁ. 1123(1)                      | 47622 | ወ/ሮ ትዕግስት ነጋሽ<br><br>እና<br><br>እነ ወ/ሮ መንበረ ስላሴ<br><br>ተሽሌ<br><br>679(አምስት ሰዎች) | ሐምሌ<br><br>30/2002 | 112 |
| 1141. | የምትክ ወራሽነት ተጠቃሚዎችን ስለመለየት<br><br>የፍ/ብ/ሕ/ቁ. 842,843,844(3)                                                                                                       | 45587 | እነ ወ/ሮ አተረፈች ዘውደ<br><br>(ሁለት ሰዎች)                                              | ሐምሌ<br><br>29/2002 | 115 |

|              |                                                                                                                                                                                                                                                        |       |                                                            |                      |     |
|--------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|------------------------------------------------------------|----------------------|-----|
|              |                                                                                                                                                                                                                                                        |       | እና<br>አቶ ዘውዱ ወሰኔ                                           |                      |     |
| 1142.        | በተዘዋዋሪ መንገድ ተወላጅን ከውርስ ያለ በቂ ምክንያት መንቀል የማይቻል ስለመሆኑ<br><br>የፍ/ብ/ሕ/ቁ. 938,842,915                                                                                                                                                                       | 42546 | አቶ ተስፋልደት ኪዳኔ<br><br>እና<br>እነ ወ/ሮ ዘሀቡ ይመር<br><br>(ሦስት ሰዎች) | ሐምሌ<br><br>28/2002   | 118 |
| <b>ቅጽ 11</b> |                                                                                                                                                                                                                                                        |       |                                                            |                      |     |
| 1143.        | <ul style="list-style-type: none"> <li>• ባል ሁለት ሚስቶችን በአንድ ጊዜ አግብቶ የሚኖር በሆነ ጊዜ በመካከላቸው የሚፈራ ንብረት ለተጋቢዎቹ ሊከፋፈል የሚችልበት አግባብ</li> <li>• ሚስቶች ጋብቻ እንደተፈፀመ ከሚቆጠርበት ጊዜ ጀምሮ ከባል ጋር ያፈሩትን ሀብት ብቻ መካፈል ስለመቻላቸው</li> </ul> የተሻሻለው የቤተሰብ ህግ አዋጅ 213/96 አንቀጽ 62/1/ | 50489 | ወ/ሮ ዘይነባ ክልፋ<br><br>እና<br><br>ወ/ሮ ከድጃ ሲራጅ                  | መስከረም<br><br>24/2003 | 2   |
| 1144.        | የኮንዶሚኒየም ቤት ለማግኘት የተደረገ ምዝገባ ከጋብቻ በፊት ቢሆንም ዕጥ የወጣው ጋብቻ ፀንቶ ባለበት ጊዜ ከሆነ ተጋቢዎቹ የመካፈል መብት የሚያገኙ ስለመሆኑ                                                                                                                                                     | 46606 | አቶ ገ/ሥላሴ ጫኔ<br><br>እና                                      | ጥቅምት<br><br>02/2003  | 6   |



|       |                                                                                                                                                                      |       |                                                               |                     |    |
|-------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|---------------------------------------------------------------|---------------------|----|
|       |                                                                                                                                                                      |       | ወ/ሮ አብረኸት ተጫኔ                                                 |                     |    |
| 1145. | ወራሽ የሆነ ሰው ወራሽ ባልሆነ ሰው ላይ ንብረቱ ይለቀቅልኝ በሚል የሚያቀርበው ክስ /አቤቱታ/ ላይ ተፈፃሚ የሚሆነው ይርጋ የሚቆጠረው ወራሽነት ከተረጋገጠበት ቀን አንስቶ ሳይሆን ንብረቱ ከተያዘበት ጊዜ ጀምሮ ስለመሆኑ                            | 47201 | እነ በላቸው አስፋው<br><br>እና<br><br>ወ/ሮ መኪያ አወል                     | ጥቅምት<br><br>05/2003 | 8  |
| 1146. | የጋብቻ ውል አስገዳጅ የህግ ድንጋጌን እስካልተቃረነ ድረስ በፍቺ ምክንያት የሚከተለውን የተጋቢዎች የንብረት ክፍፍል እልባት በመስጠት ረገድ ተፈፃሚ ሊሆን የሚገባ ስለመሆኑ<br><br>የተሻሻለው የቤተሰብ ህግ አዋጅ ቁ. 213/92 አንቀጽ 42, 47, 73, 44 | 47889 | እነ ወ/ሮ ሠላማዊት<br>አስራት /አምስት ሰዎች/<br><br>እና<br><br>ወ/ሮ መሠረት ዘውዴ | ጥቅምት<br><br>04/2003 | 10 |
| 1147. | በሁለት የተለያዩ ከተሞች የሚገኙ ቤቶች የጋብቻ ፍቺን ተከትሎ ለባልና ሚስት ሊከፋፈሉ የሚችሉበት አግባብ                                                                                                    | 49171 | ዶ/ር ደስታ አቡነ በለጡ<br><br>እና<br><br>ሲ/ር አስቴር ካሣ<br><br>ወልደየስ     | ጥቅምት<br><br>16/2003 | 14 |
| 1148. | የውረስ ሀብትን አስመልክቶ የሚቀርብ ክስ ላይ ተፈፃሚ የሚሆነው የይርጋ ገደብ በፍ/ብ/ህ/ቁ. 1851/ለ/ መሰረት ሊቋረጥ የሚችልባቸው ሁኔታዎች ስለመኖራቸው                                                                   | 49359 | ወ/ሮ ቀለሟ ወርቅነህ<br><br>እና                                       | ጥቅምት<br><br>04/2003 | 17 |

|       |                                                                                                                                                                                                                                                    |       |                                                                                              |                 |    |
|-------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|----------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|----|
|       | የፍ/ብ/ሀ/ቁ. 1851                                                                                                                                                                                                                                     |       | ሻምበል ጌታሁን ገብሬ                                                                                |                 |    |
| 1149. | <ul style="list-style-type: none"> <li>ከጋብቻ ውጭ እንደባልና ሚስት የሚኖሩ ሰዎች ግንኙነታቸው በንብረት ረገድ ያለውን ውጤት በተመለከተ በውል ሊወሰኑ ስለመቻላቸው</li> <li>በማይንቀሳቀስ ንብረት ላይ ያለ አላባ የመጠቀም መብት ጥቅም ተቀባዩ ሲሞት የሚቋረጥና ለወራሾቹ የማይተላለፍ ስለመሆኑ</li> </ul> <p>የፍ/ብ/ሀ/ቁ. 1731, 1322/1/</p> | 53663 | <p>እነ አቶ ጊላጋብር<br/>ገብረህይወት /ሦስት<br/>ሰዎች/</p> <p>እና</p> <p>እነ ወ/ሮ አረጋሽ አብረሃ<br/>/ሁለት ሰዎች/</p> | ጥቅምት<br>29/2003 | 20 |
| 1150. | <p>የኑዛዜ መኖርን የማስረዳት ሽክም ስላለበት ወገንና ኑዛዜውን ለማስረዳት ሊቀርቡ ስለሚገቡ ማስረጃዎች</p> <p>የፍ/ብ/ሀ/ቁ. 896, 897</p>                                                                                                                                                    | 49831 | <p>ወ/ሪት ሮማን ግዛው</p> <p>እና</p> <p>አቶ ግርማ አብርሃም</p>                                            | ጥቅምት<br>02/2003 | 26 |
| 1151. | <p>በኑዛዜ ላይ ስለሚቀርብ የመቃወም አቤቱታ እና ተፈፃሚነት ስላለው የይርጋ ደንብ</p> <p>የፍ/ብ/ሀ/ቁ. 973, 974</p>                                                                                                                                                                 | 53223 | <p>እነ አቶ ሐዲስ ዓለመስላሴ</p> <p>እና</p> <p>ወ/ሮ ብሌን ዓለመስላሴ</p>                                      | ጥቅምት<br>15/2003 | 30 |
| 1152. | <ul style="list-style-type: none"> <li>የጋብቻ መኖርን አስመልክቶ ቀዳሚና ዋናው ማስረጃ የጋብቻ ምስክር ወረቀት ስለመሆኑ</li> </ul>                                                                                                                                              | 54258 | <p>ወ/ሮ ዘነበች በቀለ</p> <p>እና</p>                                                                | ህዳር<br>02/2003  | 33 |

|       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |       |                                                        |                |    |
|-------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|--------------------------------------------------------|----------------|----|
|       | <ul style="list-style-type: none"> <li>• በማንኛውም ሥርዓት የተፈፀመ ጋብቻ በክብር መዝገብ ሹም ፊት ቀርቦ ሊመዘገብ የሚችልና በዚህ መልኩ የሚገኘው ሰነድ የጋብቻ መኖርን ለማረጋገጥ ብቃት ያለው ስለመሆኑ</li> <li>• በዚህ መልኩ በክብር መዝገብ ሹም ፊት የተመዘገበ ጋብቻ ውጤት አለው ለማለት የሚቻለው ምዝገባው ከተከናወነበት ጊዜ ጀምሮ ሳይሆን የጋብቻው ሥርዓት ከተፈፀመበት ዕለት አንስቶ ስለመሆኑ</li> </ul> <p>የተሻሻለው የቤተሰብ ህግ አዋጅ ቁ. 213/1992 አንቀጽ 28/3/</p>                                                                                                                                                          |       | አቶ ዮናስ ፀጋዬ                                             |                |    |
| 1153. | <ul style="list-style-type: none"> <li>• በትዳር ወቅት የተወሰደ /በአንደኛው ተጋቢ/ ብድር ለትዳር ጥቅም እንደዋለ የሚገመት ስለመሆኑና ከዚህ በተቃራኒ የሚከራከር ተጋቢ ገንዘቡ ለትዳር ጥቅም ያልዋለ መሆኑን የማስረዳት ግዴታ ያለበት ስለመሆኑ</li> <li>• ደመወዝ የተጋቢዎች የጋራ ሃብት ነው በሚል ሊወሰድ የሚችለው ተጋቢዎቹ በጋብቻ ባሉበት ወቅት የትዳርን ወጪ ከመሸፈን አኳያ መሆን ያለበት ስለመሆኑ</li> <li>• ተጋቢዎች ከህጋዊ ፍቺ በፊት ተለያይተው በቆዩባቸው ግዜያት በግል ያገኙት ደመወዝ የጋራ ነው ለማለት የሚቻል ስላለመሆኑ</li> <li>• በጋብቻ ወቅት የተወሰደና በፍቺ ወቅት ተከፍሎ ያለለቀ ዕዳ እንደ የጋራ ዕዳ የሚወሰድ ስለመሆኑ</li> </ul> <p>የተሻሻለው የቤተሰብ ህግ አዋጅ 213/92 አንቀጽ 62/1/</p> | 56184 | <p>ወ/ሮ ኑን ስንታየሁ ጌዝ</p> <p>እና</p> <p>አቶ ተስፋዬ ወ/ሚካኤል</p> | ህዳር<br>02/2003 | 36 |

|       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |       |                                                                     |                     |    |
|-------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|---------------------------------------------------------------------|---------------------|----|
| 1154. | ባል/ሚስት በጡረታ መልክ የሚያገኘውን ክፍያ ሌላ ባል/ሚስት ባገባ ጊዜ የሚቋረጥ ስለመሆኑ<br><br>አዋጅ ቁ. 209/55 አንቀጽ 21<br><br>አዋጅ ቁ. 345/95 አንቀጽ 35/2/                                                                                                                                                                                                                   | 52569 | ወ/ሮ ሙሉወርቅ ዋቼ<br><br>እና<br><br>ማህበራዊ ዋስትና<br><br>ባለስልጣን              | ህዳር<br><br>13/2003  | 40 |
| 1155. | <ul style="list-style-type: none"> <li>የውርስ ሃብት እንዲጣራ በሚል በንብረቱ ላይ የተሰጠው ትዕዛዝ ከሚች ጋር ህጋዊ ግንኙነት ባልነበረበት ሁኔታ ነው በሚል ክርክር በቀረበ ጊዜ ፍ/ቤቶች ይህንን እንደ ጭብጥ በመያዝ እልባት ሊሰጡበት የሚገባ ስለመሆኑ</li> <li>በዚህ ጉዳይ ላይ ፍ/ቤት የሚሰጠው ብይን ጊዜያዊ አገልግሎት እንዳለው ትዕዛዝ የሚወሰድ ስለመሆኑ</li> </ul> የፍ/ብ/ሥ/ሥ/ህ/ቁ. 320/3/, 247/1/                                              | 46726 | ነጋሲ አየለ ኢትቻ<br><br>እና<br><br>እነ ሳሙኤል ዮሃንስ<br>ገ/እግዚአብሔር /ሁለት<br>ሰዎች/ | ታህሳስ<br><br>13/2003 | 42 |
| 1156. | <ul style="list-style-type: none"> <li>ጋብቻ ሳይኖር እንደ ባልና ሚስት መኖርን ማስረዳት የሚቻልበት አግባብና ይሄው ግንኙነት በህግ ጥበቃ ያለው ነው ለማለት የሚቻልበት ሁኔታ</li> <li>ጋብቻ ሳይኖር እንደ ባልና ሚስት አብሮ የመኖር ግንኙነት በንብረት ረገድ ውጤት ሊያስከትል የሚችለው ግንኙነቱ ሦስት ዓመት እና ከዚያ በላይ ለሆነ ጊዜ የፀና ከሆነና በዚሁ ጊዜም የተፈራ ንብረት ያለ እንደሆነ ስለመሆኑ</li> </ul> የተሻሻለው የቤተሰብ ህግ አዋጅ ቁ. 213/92 አንቀጽ 106/2/, 95 | 50580 | ዶ/ር አለልኝ መኮንን<br><br>እና<br><br>ወ/ሮ አስቴር አርአያ                        | ታህሳስ<br><br>14/2003 | 45 |
| 1157. | <ul style="list-style-type: none"> <li>ሚች ካለው ሀብት እጅግ አነስተኛ የሆነ መጠን ያለው ንብረት ለተወላጁ እንዲሰጠው የተናዘዘ እንደሆነ ተናዘዝ በተዘዋዋሪ መንገድ ተወላጁን</li> </ul>                                                                                                                                                                                                 | 54385 | አቶ ፍቃዱ ሽፈራው                                                         | ጥር                  | 50 |

|       |                                                                                                                                                                                                                                                                                  |       |                                                                                      |                 |    |
|-------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|--------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|----|
|       | <p>እንደነቀለው የሚቆጠር ስለመሆኑ</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• የሚች ኑዛዜ ጠቅላላ የኑዛዜ ስጦታ በሆነ ጊዜም የተነቀለ ተወላጅ ከኑዛዜ ተቀባዩ ጋር እኩል ሊካፈል የሚገባው ስለመሆኑ</li> </ul> <p>የፍ/ብ/ህ/ቁ. 951, 938, 939, 937, 912</p>                                                                               |       | <p>እና</p> <p>አቶ ግሩም ኤድሚያስ</p>                                                        | 27/2003         |    |
| 1158. | <ul style="list-style-type: none"> <li>• የጋብቻ ውል በአግባቡ ተደርጓል ሊባል የሚችልበት አግባብ</li> <li>• የጋብቻ ውል በሚል በተጋቢዎች መካከል የሚደረግ ስምምነት ከነሙሉ ይዘቱ ሊታይና ተፈፃሚ ሊደረግ የሚገባ ስለመሆኑ</li> </ul> <p>የተሻሻለው የቤተሰብ ህግ አዋጅ ቁ. 213/92 አንቀጽ 40 እና ተከታታዮቹ 73, 46/1/</p> <p>የፍ/ብ/ህ/ቁ. 826/2/ 2427 2428 857</p> | 56157 | <p>እነ ወ/ሮ ፀሐይ ተሰማ</p> <p>/ሁለት ሰዎች/</p> <p>እና</p> <p>የህፃን አማኑኤል ወንደሰን</p> <p>ሞግዚት</p> | ጥር<br>09/2003   | 54 |
| 1159. | <p>አባትነት በፍርድ ሊነገር የሚችልባቸው ሁኔታዎች ላይ ሳይንሳዊ የደም ምርመራ (DNA test) በማስተባበያ ማስረጃነት ሊቀርብ የሚችል ስለመሆኑና ፍ/ቤቶች ተከራካሪ ወገኖች በዚህ ረገድ የሚያቀርቧቸውን አቤቱታዎች በአግባቡ ሊያስተናግዱ የሚገባ ስለመሆኑ</p> <p>የተሻሻለው የቤተሰብ ህግ አዋጅ ቁ. 213/92</p> <p>አንቀጽ 144, 143 /ሠ/, 145</p>                                          | 62041 | <p>ጥሩወርቅ ወርዶፋ</p> <p>እና</p> <p>ጥሩነሽ ወርዶፋ</p>                                         | የካቲት<br>11/2003 | 59 |
| 1160. | <p>ማየት የተሳናቸው ሰዎች የሚያደርጉት ኑዛዜ በውል አዋዋይ ፊት ካልሆነ</p>                                                                                                                                                                                                                               | 50971 | አቶ ሃይሌ ስሙጋ                                                                           | የካቲት            | 62 |

|       |                                                                                                                                                                                   |       |                                                        |                 |    |
|-------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|--------------------------------------------------------|-----------------|----|
|       | በስተቀር አይፀናም ለማለት የሚያስችል የህግ መሰረት የሌለ ስለመሆኑ<br>የፍ/ብ/ሀ/ቁ. 881/3/, 1728/3/, 340, 343/2/                                                                                              |       | እና<br>ሰላማዊት ተኮላ                                        | 25/2003         |    |
| 1161. | ከውርስ ሃብት ጋር በተያያዘ ወራሽ የሆነና አካለመጠን ያልደረሰ ሰው ላይ የይርጋ ጊዜ ሊቆጠር የሚገባው አካለመጠን ከደረሰበት ወይም በመብቱ መጠቀም ከቻለበት ጊዜ አንስቶ ስለመሆኑ<br>የፍ/ብ/ሀ/ቁ. 1845                                                | 57114 | ወ/ሮ ሃና ፀጋዬ<br>እና<br>ወ/ት ጣዕሙ ደስታ                        | ግንቦት<br>03/2003 | 66 |
| 1162. | በጋብቻ ውስጥ የተወለድኩ በመሆኔ ልጅነቴ እንዲረጋገጥልኝ በሚል የሚቀርብ አቤቱታ ህጋዊ መሰረት ያለውና ፍ/ቤቶችም ተቀብለው በፍሬ ነገር ረገድ ሊጣሩ የሚገቡትን በማጣራት መወሰን ያለባቸው ስለመሆኑ<br>የኢ.ፌ.ዴ.ሪ ህገ መንግስት አንቀጽ 37/1/                       | 57607 | ኤርምያስ ኬስታንትኖስ<br>ግሊፕትስ<br>እና<br>ሰለሞን ኬስታንትኖስ<br>ግሊፕትስ  | ግንቦት<br>30/2003 | 68 |
| 1163. | • ኑዛዜ አድራጊ “ስታመም አላስታመመኝም ” በሚል ምክንያት ተወላጅን በኑዛዜ ለመንቀል የሚያስችለው ነው ለማለት የማይቻል ስለመሆኑ<br>• ኑዛዜ በተደረገበት ንብረት ሚች መብት የሌለው በሆነ ጊዜ ሊከተል ስለሚችለው ውጤት<br>የፍ/ብ/ሀ/ቁ. 1047, 938, 939, 915, 912 | 57836 | ወ/ሮ አስናቀች ደሳለኝ<br>እና<br>የድርሐ አርያም ቅዱስ<br>ሩፋኤል ቤተክርስቲያን | ግንቦት<br>17/2003 | 71 |

|       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |       |                                                                              |              |    |
|-------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|------------------------------------------------------------------------------|--------------|----|
| 1164. | <ul style="list-style-type: none"> <li>• ኑዛዜ ህጋዊ አይደለም እንዲሻር በሚል ተቃውሞ እስከቀረበ ድረስ በየትኛውም ህጋዊ መስፈርት መሰረት ፍ/ቤት ኑዛዜውን ውድቅ ሊያደርገው ስለመቻሉ</li> <li>• በኑዛዜ ላይ የነበሩ ምስክሮች የሚሰጡት የምስክርነት ቃል ስለሚኖረው ዋጋ የፍ/ብ/ህ/ቁ. 881-883</li> </ul>                                                                                               | 59268 | <p>ወ/ሪት ዝባድ ታዬ</p> <p>እና</p> <p>እነ ብፁአን ታዬ /ሦስት ሰዎች/</p>                     | ግንቦት 03/2003 | 76 |
| 1165. | <p>ከውርስ ጋር በተገናኘ በህግ ወራሽ የሆኑ ሰዎች ሚችን ለመውረስ ያልተገቡ ናቸው ሊባል የሚችልበት ሁኔታ ሚች በኑዛዜው ከውርስ ሊነቅላቸው ከሚችልበት ሁኔታ የተለየ ስለመሆኑ</p> <p>የፍ/ብ/ህ/ቁ. 838, 937/1/, 938/2/, /3/</p>                                                                                                                                                           | 49713 | <p>እነ የጥሩነሽ አየለ ወራሾች /አራት ሰዎች/</p> <p>እና</p> <p>ወ/ሮ ወጋየሁ ሠለሞን</p>            | ሚያዝያ 03/2003 | 79 |
| 1166. | <ul style="list-style-type: none"> <li>• ተናዛዥ የሆነ ሰው ተወላጁ የሆነ ሰው በውርስ ሊደርሰው ከሚገባው ድርሻ ከሩብ በላይ ጉዳት እንዲደርስበት ለማድረግ የሰጠው ምክንያት በቂ መሆን ያለመሆኑ በዳኞች ሊመረመር የሚገባው ስለመሆኑ</li> <li>• “ስላልረዱኝ ወይም ስላልጠየቁኝ” የሚል ምክንያት በመስጠት ተወላጅን ሊደርሰው ከሚገባው የውርስ ድርሻ ሩብ በላይ ጉዳት እንዲደርስበት ለማድረግ የማይቻል ስለመሆኑ</li> </ul> <p>የፍ/ብ/ህ/ቁ. 913, 1123</p> | 55648 | <p>እነ ወ/ሮ እቴቴ ሽፈራው /ሦስት ሰዎች/</p> <p>እና</p> <p>እነ ወ/ሮ መንበረ ሽፈራው /ሦስት ሰዎች/</p> | ሚያዝያ 20/2003 | 85 |
| 1167. | የልጅ አባት ነህ የተባለ ሰውን በተመለከተ የመካድ ክስ ሊቀርብ የሚችልበት                                                                                                                                                                                                                                                                         | 61677 | አቶ ፈቃደ መክብብ                                                                  | ሚያዝያ         | 88 |

|       |                                                                                                                                                                                                                       |       |                                                           |            |     |
|-------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|-----------------------------------------------------------|------------|-----|
|       | አግባብ<br>የተሻሻለው የቤተሰብ ህግ አዋጅ ቁ. 213/92 አንቀጽ 177/3/                                                                                                                                                                     |       | እና<br>አቶ ዳንኤል ብስራት                                        | 18/2003    |     |
| 1168. | ከጋብቻ በሞት መፍረስ ጋር በተገናኘ የሚቀርብ የጋራ ንብረት ክፍፍል ጥያቄ ላይ ተፈፃሚ የሚሆነው ይርጋ መቆጠር የሚጀምረው ጋብቻው ከፈረሰበት ዕለት አንስቶ እንጂ ወራሽነት ከተረጋገጠበት ቀን ጀምሮ ስላለመሆኑ<br>የፍ/ብ/ሀ/ቁ. 1846, 826/1/                                                          | 59539 | እነ አቶ ስዩም ወ/መስቀል<br>/አራት ሰዎች/<br><br>እና<br>ወ/ሪት አምሳለ ሙሉነህ | ሰኔ 29/2003 | 92  |
| 1169. | አስቀድሞ የተደረገ የጋብቻ ውል በማሻሻል የተደረገ የጋብቻ ውል ህጋዊ ተቀባይነት እንዲኖረው ፍ/ቤት ቀርቦ መጽደቅ ያለበት ስላለመሆኑ<br>የተሻሻለው የቤተሰብ ህግ አዋጅ ቁ. 213/92 አንቀጽ 47/1-3/                                                                                     | 60725 | አቶ አብርሃን ዩኋላሸት<br><br>እና<br>ወ/ሮ አበበ ዘመን                   | ሰኔ 27/2003 | 95  |
| 1170. | ባልና ሚስት በፍቺ ወቅት የጋራ ንብረታቸውን ለመካፈል ስምምነት ላይ ያልደረሱ ከሆነና ንብረቱ በአይነት ሊካፈል የማይችል እንደሆነ ንብረቱ ተሸጦ የተገኘውን ዋጋ እኩል እንዲካፈሉ መደረግ ያለበት እንጂ በእጣ እንዲካፈሉ ሊወሰን የሚችልበት የህግ አግባብ የሌለ ስላለመሆኑ<br>የተሻሻለው የቤተሰብ ህግ አዋጅ ቁ. 213/92 አንቀጽ 103/1/ | 61788 | ወ/ሮ ጥሩወርቅ ለማ<br><br>እና<br>ታፈሶ ተሰማ                         | ሰኔ 14/2003 | 98  |
| 1171. | በሁለት ሰዎች መካከል የጋብቻ ሁኔታ መኖሩን ለማረጋገጥ የሚያዝ ጭብጥ                                                                                                                                                                           | 60691 | ወ/ሮ ገዛችን ገብሩ                                              | ሐምሌ        | 101 |



|       |                                                                                                                                                                                            |       |                                                           |                  |     |
|-------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|-----------------------------------------------------------|------------------|-----|
|       | በሁለቱ ሰዎች መካከል ከጋብቻ ውጪ እንደባልና ሚስት የመኖር ሁኔታ ስለመኖሩ ለማረጋገጥ በሚል ከሚያዘው ጭብጥ የተለየ ወይም አንድ አይነት ነው ሊባል የማይቻል ስለመሆኑ የተሻሻለው የቤተሰብ ህግ አዋጅ ቁ. 213/92                                                    |       | እና<br>ወ/ሮ ዓለምነሽ በየነ                                       | 12/2003          |     |
| 1172. | አባትነትን /ልጅነትን/ ከማረጋገጥ ጋር በተያያዘ በሚቀርብ አቤቱታና ክርክር የዲኤን.ኤ (DNA) ምርመራ እንዲደረግለት በመጠየቅ ክርክር የሚያቀርብ ወገን ለዚሁ የህክምና ማስረጃ የሚያስፈልገውን ወጪ የመሸፈን ግዴታ ያለበት ስለመሆኑ የፍ/ብ/ሥ/ሥ/ህ/ቁ. 259/1/                     | 63195 | ገረመው ሙሜቻ<br><br>እና<br>ወ/ሮ አሰፋ ነበበ                         | ሐምሌ<br>26/2003   | 104 |
| 1173. | ጋብቻ ሳይፈርስ የትዳር ግንኙነቱን ትቶ የሄደ ተጋቢ ጋብቻውን ትቶ በሄደበት ወቅት የተፈራን ንብረት የጋብቻ ውጤት ነው በማለት የክፍያ ጥያቄ ሲያቀርብ በጋብቻ ወቅት የተፈራን ንብረት የጋራ ይሆናል በሚለው የህግ ግምት ተጠቃሚ ሊሆን የማይገባ ስለመሆኑ የኢ.ፌ.ዲ.ሪ ህገ መንግስት አንቀጽ 40/1/ | 43988 | ወ/ሮ ሰኒያ ሼሳ ተማም<br><br>እና<br>እነ ወ/ሮ በላይነሽ ማቴቦ<br>/ሁለት ሰዎች/ | መስከረም<br>24/2003 | 98  |
| 1174. | ወደ ሌላ አገር ለሥራ በሄደበት ወቅት ህይወቱ ያለፈ ሰው ጋር በተያያዘ የግለሰቡ መደበኛ መኖሪያ ኢትዮጵያ ውስጥ መሆኑ እስከተረጋገጠ ድረስ ውርሱ በኢትዮጵያ ውስጥ መከፈት ያለበት ስለመሆኑ                                                                     | 65621 | እነ ወ/ሮ ታደለች<br>መንግስቱ /አምስት<br>ሰዎች/                        | ሰኔ 27/2003       | 110 |

|       |                                                                                                                                                                                                                                      |       |                                                |              |     |
|-------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|------------------------------------------------|--------------|-----|
|       | የፍ/በ/ህ/ቁ. 826/1/                                                                                                                                                                                                                     |       | እና ተጠሪ: የለም                                    |              |     |
| 1175. | <ul style="list-style-type: none"> <li>• የውርስ ሀብት ይጣራልኝ በሚል የሚቀርብ አቤቱታ በሦስት ዓመት ይርጋ የሚታገድ ስላለመሆኑ/</li> <li>• ከውርስ ሀብት ክርክር ጋር በተገናኘ ተፈፃሚ የሚሆነው የይርጋ ጊዜ መቆጠር የሚጀምረው ንብረቱ በእጅ ከተደረገበት ጊዜ እንጂ ስመሃብቱ ከተዛወረበት ጊዜ አንስቶ ስላለመሆኑ /</li> </ul> | 52407 | እነ ወ/ሮ ውለታ ደስታ ወ/ማርያም /ሁለት ሰዎች/ እና ወ/ሮ እቴጌ ደስታ | ህዳር 24/2003  | 112 |
| 1176. | <ul style="list-style-type: none"> <li>• የውርስ ሃብት አጣሪ ሪፖርት በፍ/ቤት መጽደቅ ውጤት</li> <li>• በፍ/ቤት የፀደቀ የውርስ ሃብት አጣሪ ሪፖርትን በፍ/ብ/ሥ/ሥ/ህ/ቁ. 358 አግባብ ተቃውሞ ሊቀርብበት ይገባል ለማለት የማይቻል ስላለመሆኑ የፍ/ብ/ሥ/ሥ/ህ/ቁ. 358</li> </ul>                            | 45905 | ሚስት ሚላን ፒሲጂ ማልጂ እና እነ ሃንድሬ ፒስ ማልጂ /ሁለት ሰዎች/    | ጥቅምት 03/2003 | 115 |
| 1177. | ከጋብቻ በፊት አንደኛው ተጋቢ የግል መኖሪያ ቤት ኖሮት ከጋብቻ በኋላ ሌሎች ተጨማሪ ቤቶችና ግንባታዎች ተካሂደዋል በሚል ከጋብቻ በፊት በስሙ ተመዝግቦ የሚገኘው ቤት በጨረታ ተሸጦ ለተጋቢዎቹ እንዲካፈል በሚል የሚሰጥ ውሳኔ አግባብነት የሌለው ስላለመሆኑ                                                                       | 53814 | እነ አቶ ነስሩ ሰማን /ሁለት ሰዎች/ እና ወ/ሮ ሙህሊሳ ኒጋኒ        | ጥቅምት 05/2003 | 118 |

|       |                                                                                                                                                                                                                                                |       |                                                                     |                 |     |
|-------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|---------------------------------------------------------------------|-----------------|-----|
| 1178. | <p>በፍ/ብ/ህ/ቁ. 881 መሰረት የተደረገ ግልጽ ኑዛዜ ላይ ያለን የተናዛዥ የጣት አሻራ በተመለከተ ክርክር በቀረበ ጊዜና በፎረንሲክ ምርመራ ለማረጋገጥ ካልተቻለ በኑዛዜው የተገኙ ምስክሮች ቀርበው እንዲመሰክሩ ማድረግ የሚገባ ስለመሆኑ</p> <p>የፍ/ብ/ህ/ቁ. 881, 1677/1/, 2007/2/, 897/1/, 896</p>                                   | 54013 | <p>ወ/ሮ አስመረት ነጋሲ</p> <p>እና</p> <p>ወ/ሮ ጽጌረዳ ስዩም</p>                  | ጥር<br>12/2003   | 120 |
| 1179. | <ul style="list-style-type: none"> <li>• በጋብቻ ውስጥ የሚወለድ ልጅ አባት ባል እንደሆነ የህግ ግምት ሊወሰድ የሚችልበት አግባብ</li> <li>• የዚህ የህግ ግምት የሚቋቋምበት አግባብ እና እንደ ማስረጃ ተወስዶ በፍ/ቤት እውቅና ሊያገኝ የሚገባ ስለመሆኑ</li> </ul> <p>የተሻሻለው የቤተሰብ ህግ አዋጅ ቁ. 213/92 አንቀጽ 126, 143</p> | 54024 | <p>አቶ ገ/ሊባኖስ ረዳ</p> <p>እና</p> <p>ወ/ሮ አዜብ አሰፋ</p>                    | ጥር<br>10/2003   | 125 |
| 1180. | <p>አካለ መጠን ያልደረሰ ሰው ሞግዚት የልጁ ሀብት የሆነን የማይንቀሳቀስ ንብረት ያለ ፍርድ ቤት ፈቃድ ለመሸጥ የማይችል ስለመሆኑ</p> <p>የኦ/ብ/ክ/መ/ የቤተሰብ ህግ አዋጅ ቁ. 69/95 አዋጅ ቁ. 83/96 አንቀጽ 294, 316</p> <p>የተሻሻለው የፌዴራል የቤተሰብ ህግ አዋጅ ቁ. 213/92 አንቀጽ 277/1/, 292</p>                           | 54827 | <p>እነ ሮም ወርቁ ተስፋዬ</p> <p>/አምስት ሰዎች/</p> <p>እና</p> <p>አሰግድ ሸነገለኝ</p> | ሚያዝያ<br>21/2003 | 129 |
| 1181. | <p>አካለ መጠን ያልደረሰ ልጅ ሞግዚት የልጁ ንብረት የሆነን የማይንቀሳቀስ ንብረት በሽያጭ ለ3ኛ ወገን ለማስተላለፍ በህግ ስልጣን ያልተሰጠው ስለመሆኑ</p>                                                                                                                                            | 54129 | <p>አቶ ከፍያለው በቀለ</p> <p>እና ወጣት ሶፊያን</p>                              | ህዳር<br>01/2003  | 132 |

|       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |       | አብዱልቃድር                                                                                 |                 |     |
|-------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|-----------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-----|
| 1182. | <ul style="list-style-type: none"> <li>• ከውርስ በዝምታ ወይም ያለበቂና ህጋዊ ምክንያት የተነቀለ የመጀመሪያ ደረጃ ወራሽ ከጠቅላላ የኑዛዜ ተጠቃሚ ጋር እኩል ወራሽ ሆኖ የሚችን የውርስ ሃብት ሊካፈል የሚገባ ስለመሆኑ</li> <li>• “በህይወቴ ላይ ከፍተኛ ችግር ፈጥረውብኛል” የሚል ምክንያት በመስጠት ብቻ ተወላጅን ለመንቀል የማይቻል ስለመሆኑ</li> <li>• ሚች ካለው ሃብት እጅግ አነስተኛ የሆነ ንብረት /ሀብት/ ለተወላጁ በኑዛዜ የሰጠ እንደሆነ በውጤት ደረጃ ተወላጁ የተነቀለ መሆኑን መገንዘብ የሚቻልና ተወላጁ ከሌሎች የጠቅላላ ኑዛዜ ተጠቃሚዎች ጋር እኩል መካፈል ያለበት ስለመሆኑ</li> </ul> <p>የፍ/ብ/ህ/ቁ. 912, 938, 939, 915, 1014, 1123</p> | 58338 | <p>እነ አቶ ዳንኤል ጽጌ<br/>/ሁለት ሰዎች/<br/><br/>እና<br/><br/>የህፃን አሳለፈ ጽጌ<br/><br/>ሞግዚት</p>      | ሚያዝያ<br>06/2003 | 135 |
| 1183. | <ul style="list-style-type: none"> <li>• የውርስ ሃብት አጣሪ የሆነ ሰው የሚችን ንብረት በማጣራት ረገድ ሊኖረው የሚችለው የስልጣን አድማስ</li> <li>• በወራሾች መካከል አንድን ንብረት በተመለከተ የውርሱ ሃብት አካል ስለመሆኑ ክርክር በተነሳ ጊዜ አጣሪው ግራ ቀኙ ያቀረቡትን ማስረጃ በሪፖርቱ ላይ በማስፈር ጉዳዩን ለሚመለከተው ፍ/ቤት ማቅረብ እንጂ ማስረጃዎቹን በራሱ መዝግቶ አከራካሪው ንብረት የውርሱ ሃብት አካል ነው ወይም አይደለም በማለት ውሳኔ ለመስጠት ስልጣን የሌለው ስለመሆኑ</li> </ul>                                                                                                                 | 66727 | <p>ወ/ሪት ዝናሽ ዘውዱ<br/><br/>እና<br/><br/>የወ/ሮ መድሐኒት ካሣ<br/>ወራሽ እነ ወ/ሮ ደብረቱ<br/><br/>ስዩም</p> | ሐምሌ<br>29/2003  | 139 |

|              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |       |                                                               |                  |     |
|--------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|---------------------------------------------------------------|------------------|-----|
|              | የፍ/ብ/ህ/ቁ. 956                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |       |                                                               |                  |     |
| 1184.        | ከጋብቻ በፊት በአንደኛው ተጋቢ የተፈራ ቤት በጋብቻ ወቅት እድሳት የተካሄደለት መሆኑ ብቻ ንብረቱን የባልና ሚስቱ የጋራ ሃብት የማያደርገው ስለመሆኑ<br><br>የተሻሻለው የቤተሰብ ህግ አዋጅ ቁጥ. 213/92 አንቀጽ 42/1/, 57                                                                                                                                                                                        | 45207 | ወ/ሮ አየለች ከበደ<br><br>እና<br><br>በላቸው ዋለ                         | ሰኔ 16/2002       | 143 |
| 1185.        | <ul style="list-style-type: none"> <li>• ተወላጅ የሆነ ሰው ከውርስ ተነቅሏል ሊባል የሚችለው ተናዛዥ ንብረቱን በጠቅላላ የኑዛዜ ስጦታ ለሌሎች ተወላጆች ወይም ሌሎች ሰዎች የሰጠ እንደሆነ ስለመሆኑ</li> <li>• ሚች ያለው አንድ የታወቀ ንብረት ብቻ ሆኖ ይህንኑ ከተወላጆቹ መካከል አንዱን ወይም ሁሉንም ሳያካትት ለሌሎች ሰዎች በኑዛዜ የሰጠ እንደሆነ ተነቀልኩ የሚል ወገን ኑዛዜው ላይ ተቃውሞ ሊያነሳ የሚችል ስለመሆኑ</li> </ul> <p>የፍ/ብ/ህ/ቁ. 937-939, 842/2/, 915</p> | 47917 | እነ ወ/ሮ መልካምሥራ<br>አለበል /አራት ሰዎች/<br><br>እና<br><br>ወ/ሮ አንላይ ሊበን | ግንቦት<br>05/2003  | 147 |
| <b>ቅጽ 13</b> |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |       |                                                               |                  |     |
| 1186.        | በፍርድ ቤት የተቋቋመ የውርስ አጣሪ አበል መጠን ሊወሰን የሚችልበት አግባብ<br><br>የፍ/ብ/ህ/ቁ 959, 946-1125                                                                                                                                                                                                                                                             | 69153 | ብርሃኑ ከፍያለው<br><br>እና<br><br>እነ ወ/ሮ ሮማን ይርጋ                    | ጥቅምት 0<br>6/2004 | 121 |

|       |                                                                                                                                                                                               |       |                                                     |                            |     |
|-------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|-----------------------------------------------------|----------------------------|-----|
|       |                                                                                                                                                                                               |       | (11ሰዎች)                                             |                            |     |
| 1187. | <p>የጋብቻ ፍቺን በተመለከተ በፍ/ቤት የተሰጠ ውሳኔ ከሌለ በስተቀር የባልና ሚስት የጋራ ንብረትን አስመልክቶ የፍቺ ውጤት የሆነውን የክፍፍል ጥያቄ በፍ/ቤት ማቅረብ አይቻልም ለማለት የሚያስችል የህግ አግባብ የሌለ ስለመሆኑ</p> <p>የተሻሻለው የቤተሰብ ህግ አዋጅ ቁ.213/92 አንቀፅ 76</p> | 61357 | <p>አቶ ፍቅሬስላሴ እሸቴ</p> <p>እና</p> <p>ወ/ሮ ዋጋዬ ጋይም</p>   | ህዳር 22/2004                | 124 |
| 1188. | <p>በባል ወይም በሚስት ለጋራ መተዳደሪያቸው በሚል ከሚካሄድ የንግድ ሥራ ማስኬጃ ጋር በተያያዘ የተገባ ዕዳ የተጋቢዎች የጋራ እዳ እንደሆነ የሚቆጠር ስለመሆኑ</p> <p>የንግድ ህግ ቁ.19</p> <p>የተሻሻለው የቤተሰብ ህግ አዋጅ ቁ.213/92, አንቀፅ 70</p>                     | 68190 | <p>የኢትዮጵያ ልማት ባንክ</p> <p>እና</p> <p>ወ/ሮ እመቤት ቱርፌ</p> | <p>ታህሣሥ</p> <p>05/2004</p> | 127 |
| 1189. | <p>ከባልና ሚስት የጋራ ንብረት ጋር በተገናኘ በጋብቻ ወቅት በአንደኛው ተጋቢ አማካኝነት ከባንክ ወጪ ተደርጎ ለ3ኛ ወገን የተላለፈ (የተሰጠ) ገንዘብ ለትዳር ጥቅም እንደዋለ የሚገመትበት አግባብ የሌለ ስለመሆኑ፤</p> <p>የተሻሻለው የቤተሰብ ህግ አዋጅ ቁ.213/92 አንቀፅ 85-93</p>     | 70442 | <p>አቶ በቀለ ቱፋ</p> <p>እና</p> <p>ወ/ሮ ባዩሽ እሸቴ</p>       | <p>ታህሳስ</p> <p>30/2004</p> | 130 |
| 1190. | የወራሾች የጋራ ሀብት የሆነን ንብረት ለመሸጥና ለማስተላለፍ ወይም                                                                                                                                                     | 64371 | ፍቅረዲን ሰይፈዲን                                         | ጥር 02/2004                 | 134 |

|       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |       |                                                        |                 |     |
|-------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|--------------------------------------------------------|-----------------|-----|
|       | በዋስትና ለማስያዝ ወይም የተመደበበትን አገልግሎት ለመለወጥ የጋራ ባለንብረቶች ሁሉ ስምምነት አስፈላጊ ስለመሆኑ<br><br>የፍ/ብ/ሀ/ቁ 1262, 1060(1)                                                                                                                                                                                                                                                        |       | እና<br><br>እነ አበራ ለማ<br><br>(አምስት ሰዎች)                  |                 |     |
| 1191. | ከባልና ሚስት የንብረት ክፍፍል ጋር በተገናኘ በአንደኛው ተጋቢ በውርስ የተገኙ ንብረቶች (ሀብቶች) ለልማት በሚል በመፍረሳቸው የተገኘ የካሳ ክፍያ በግብይት እንደተገኘ ተቆጥሮ የግል ስለመሆኑ በፍ/ቤት አልተረጋገጠም በሚል እንደ የጋራ ሀብት ሊቆጠር የማይችል ስለመሆኑ<br><br>የተሻሻለው የቤተሰብ ህግ አዋጅ ቁ.213/92 አንቀጽ 58, 57                                                                                                                                    | 65708 | አቶ አራጋው አበበ<br><br>እና<br><br>ወ/ሮ ራሔል ውብሸት              | ጥር 02/2004      | 137 |
| 1192. | <ul style="list-style-type: none"> <li>• የጋብቻ ፍቺ ውጤት በስምምነት በሚያልቅበት ወይም በሽማግሌዎች ወይም በባለሙያዎች በሚወሰንበት ጊዜ ውሳኔው ተፈፃሚነት የሚኖረው ለፍ/ቤት ቀርቦ ተቀባይነትን ሲያገኝ ብቻ ስለመሆኑ</li> <li>• ፍቺን እና የፍቺን ውጤት በተመለከተ ውሳኔ የመስጠትና የማፅደቅ ስልጣን የፍ/ቤት ብቻ ስለመሆኑ፤</li> </ul> የተሻሻለው የቤተሰብ ህግ አዋጅ ቁ.213/92 አንቀጽ 83(3), 117<br><br>የኦሮሚያ ብ/ክ/መ/የቤተሰብ ህግ አዋጅ ቁ.69/95 እና አዋጅ ቁ.83/96 አንቀጽ 110(5) | 69657 | ወ/ሮ ሐምዚያ ሼክ<br><br>ኢብራህም<br><br>እና<br><br>አቶ አብዱ ኡስማኤል | የካቲት<br>28/2004 | 141 |

|       |                                                                                                                                                                                                                |       |                                                  |                 |     |
|-------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|--------------------------------------------------|-----------------|-----|
| 1193. | በጋብቻ ተሳስረው የነበሩ ሰዎች ግንኙነታቸው እስካልተቋረጠ ድረስ ለረጅም ጊዜ ተለያይተው በመኖራቸው ብቻ በመካከላቸው ያለው የትዳር ግንኙነት ፈርሷል ለማለት የማይቻል ስለመሆኑ፤                                                                                                | 67924 | ወ/ሮ ምንያ ገ/ሥላሴ<br><br>እና<br><br>ወ/ሪት መሠረት<br>ዓለማሁ | መጋቢት<br>26/2004 | 144 |
| 1194. | ከባልና ሚስት ጋብቻና ፍቺ ጉዳይ ጋር በተገናኘ የቀረበን ጉዳይ ስልጣን ያለውና ተከራካሪዎቹ ለመዳኘት ፈቃዳቸውን የገለጹለት የሽሪኦ ፍ/ቤት ለመዳኘት ፈቃደኛ አለመሆኑን በመግለጽ መዝገቡን የዘጋው እንደሆነ መደበኛ ፍ/ቤት ጉዳዩን ማስተናገድ የሚገባው ስለመሆኑ፤<br><br>የኢ.ፌ.ዲ.ሪ. አንቀጽ 37(1), 34(5), 78(5), | 72420 | ወ/ሮ ኬሪያት ያህያ<br><br>እና<br><br>ሐጂ ጅሀድ ኡመር         | ሚያዝያ<br>22/2004 | 148 |
| 1195. | የውርስ ሀብት ማጣራት ጋር በተገናኘ የንብረት አጣሪው የሚች ያለኑዛዜ ወራሾች በሚል የተጠቀሱ ወራሾች በአካባቢው በሚገኘው የመረዳጃ እድር ሰፍሯል በማለት የውርስ ድርሻ አላቸው በሚል የሚያቀርበው የውሣኔ ሀሳብ ህጋዊ ተቀባይነት የሌለው ስለመሆኑ፤<br><br>የፍ/ብ/ህ/ቁ 842, 856, 962, 944(ሀ), 1097, 1113   | 71895 | አቶ ሞላ ንጉሴ<br><br>እና<br><br>አቶ ንጉሴ ገለታ            | ግንቦት<br>10/2004 | 151 |
| 1196. | የባልና ሚስት የጋራ ንብረት ክፍፍል ጋር በተገናኘ አንድን የጋራ ንብረት በዓይነት ለመካፈል ተጋቢዎቹ ከስምምነት ላይ ለመድረስ ያልቻሉ እንደሆነና ሁለቱም የቅድሚያ ግዢ መብት ጥያቄ ያቀረቡ እንደሆነ ንብረቱ ለጨረታ                                                                         | 71126 | ወ/ሮ ወርቅነሽ ሰብስቤ<br><br>እና                         | ሰኔ 05/2004      | 154 |



|       |                                                                                                                                                                                                                           |       |                                        |                 |     |
|-------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|----------------------------------------|-----------------|-----|
|       | ቀርቦ እንዲሸጥ በማድረግ ገንዘቡን መካፈል ያለባቸው ስለመሆኑ፤<br>የደቡብ ብ/ብ/ሕ/ብ/መ/ የቤተሰብ ህግ አዋጅ ቁ. 75/96 አንቀጽ 103(1)                                                                                                                              |       | እነ ሻለቃ ባሻ እንደሻው<br>(ሁለት ሰዎች)           |                 |     |
| 1197. | ሚች አድርጎት የነበረ ኑዛዜ በተመሳሳይ ንብረት ላይ በኋላ በተደረገና ከሞተ<br>በኋላ ተፈፃሚነት ባለው ስጦታ የተተካ እንደሆነ ኑዛዜው በስጦታው<br>እንደተሻረ የሚያስቆጥረው ስለመሆኑ፤<br>የፍ/ብ/ህ/ቁ. 2428, 2443, 881, 826(2), 856, 898                                                      | 72286 | አቶ ኃ/ስላሴ ወርቄ<br><br>እና<br>ወ/ሮ ምስራቅ ወርቄ | ሰኔ 19/2004      | 157 |
| 1198. | በጋብቻ ወቅት በአንደኛው ተጋቢ ስም የተመዘገበና በጋብቻ ወቅት ዕጣው<br>የወጣ የኮንዶሚኒየም ቤት ላይ ያለ መብት የቤቱ ውል ከጋብቻ መፍረስ<br>በኋላ የተፈፀመና ቅድሚያ ክፍያ የተከፈለ መሆኑ (የንብረት ክፍፍል<br>እስካልተፈፀመ ድረስ) ንብረቱን የግል የሚያስብል ስላለመሆኑ                                           | 75562 | ወ/ሮ ሰፊያ መሐመድ<br><br>እና<br>አቶ መሐመድ ይመር  | ሰኔ 18/2004      | 160 |
| 1199. | ፍቺን በስምምነት ለመፈፀም ለፍ/ቤት አቤቱታ ያቀረቡ ባል እና ሚስት የፍቺ<br>ውጤትን በተመለከተ ያደረጉትን ስምምነት ፍ/ቤት ለህግና ለሞራል<br>የማይቃረን መሆኑን በማረጋገጥ ያፀደቀው እንደሆነ ስምምነቱ ተፈፃሚ<br>መደረግ ያለበት ስለመሆኑ፤<br>የተሻሻለው የፌዴራል የቤተሰብ ህግ አንቀጽ 80,83(3)<br>የፍ/ብ/ሥ/ሥ/ህ/ቁ. 277(2) | 74376 | አቶ ብዙአየሁ ታደሰ<br><br>እና<br>ወ/ሮ ሰሎሜ ሻወል  | የካቲት<br>27/2004 | 163 |

|              |                                                                                                                                                                                                       |       |                                                                                |                             |     |
|--------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|--------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|-----|
| 1200.        | <p>አንድ ወንድ ሁለት ሚስቶች ጋር ተጋብቶ በሚገኝ ጊዜ የንብረት ክፍፍል ሊደረግ የሚችልበት አግባብ</p> <p>የፌዴራል የተሻሻለው የቤተሰብ ህግ አዋጅ ቁ. 213/92 አንቀጽ 102(1),86(1),62(1),63(1)</p> <p>የአማራ ብ/ክ/መ/የቤተሰብ ህግ አንቀጽ 113(1),97(1),73(1),74(1)</p> | 45548 | <p>ወ/ሮ አሚናት አሊ</p> <p>እና</p> <p>ወ/ሮ ፋጡማ ውበት</p>                                | <p>መስከረም</p> <p>24/2003</p> | 167 |
| 1201.        | <p>ውል አዋዋይ ወይም ዳኛ ፊት የተደረገ ኑዛዜ በህጉ የተመለከተውን የኑዛዜው መነበብ ሥርዓትን ያላሟላ ከሆነ ህጋዊ ፎርማሊቲን የሚያሟላ እንደሆነ ለመቁጠር የማይቻል ስለመሆኑ፤</p> <p>የፍ/ብ/ህ/ቁ 881(2), 882, 857</p>                                                  | 70057 | <p>እነ ወ/ሮ አበበች ቡልቻ</p> <p>( ሶስት ሰዎች)</p> <p>ተጠሪ:- የለም</p>                      | ህዳር 06/2004                 | 171 |
| <b>ቅጽ 14</b> |                                                                                                                                                                                                       |       |                                                                                |                             |     |
| 1202.        | <p>በሌላ ቦታ ከተደረገ በኋላ በሌላ ጊዜ ውል ለማዋዋል ስልጣን ባለው አካል ፊት ቀርቦ እንዲረጋገጥና ማህተም እንዲደረግበት የተደረገ የኑዛዜ ሰነድ በህጉ ዳኛ ወይም ውል ለማዋዋል ስልጣን በተሰጠው አካል ፊት እንደተደረገ ኑዛዜ የማይቆጠር ስለመሆኑ፤</p> <p>የፍ/ብ/ህ/ቁ.881,882</p>             | 74734 | <p>ወ/ሮ ትዕግስት</p> <p>ሽባባው</p> <p>እና</p> <p>እነ እህት አለማው</p> <p>ወርቁ (ሁለት ሰዎች)</p> | <p>ህዳር</p> <p>20/20085</p>  |     |
| 1203.        | <ul style="list-style-type: none"> <li>የኮንዶሚኒየም ቤትን በጋብቻ ወቅት እያሉ የደረሰባቸው ባልና ሚስት የቤቱ</li> </ul>                                                                                                       | 74451 | አቶ ደረጀ ማዘንጊያ                                                                   | ጥቅምት                        |     |

|       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |       |                                                            |            |  |
|-------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|------------------------------------------------------------|------------|--|
|       | <p>ቅድመ ክፍያ በጋብቻ ወቅት ከተፈራ የጋራ ሀብት የተከፈለ እንደሆነና ቤቱን ለማሳመርና ለሌሎች ተያያዥ ወጪዎች ከጋራ ሀብቱ ወጪ በማድረግ ጥቅም ላይ በዋለበት ሁኔታ ጋብቻው በፍቺ የፈረሰ እንደሆነ ቤቱ ለተጋቢዎቹ ሊከፋፈል ስለሚችልበት አግባብ፤</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• በህገ መንግስቱ የተረጋገጠላቸውን ቤተሰብ የመመስረት መብት በመጠቀም ጋብቻ የፈፀሙ ወንዶች እና ሴቶች በጋብቻው አፈፃፀም፤ በጋብቻው ዘመን እንዲሁም በፍቺ ጊዜ እኩል መብት የሚኖራቸው ስለመሆኑ፤</li> </ul> <p>የኢ.ፌ.ዲ.ሪ ህገ መንግስት አንቀጽ 35(1)</p>                                                       |       | <p>እና</p> <p>ወ/ሮ ፍሬህይወት<br/>ጴጥሮስ</p>                       | 20/2005    |  |
| 1204. | <ul style="list-style-type: none"> <li>• የኑዛዜን ፎርማሊቲና የይዘቱን ህጋዊነት አስመልክቶ ስልጣን ባለው ፍ/ቤት ተቃውሞውን አቅርቦ ውድቅ የተደረገበት ወገን በሌላ ጊዜ በድጋሚ የኑዛዜው ይዘት ጋር በተገናኘ ተናዛዥ ከውርስ ነቅሎናል፤ እንዲሁም ሊደርሰን ከሚገባው ድርሻ ከ1/4ኛ በላይ ጉዳት ደርሶብናል በሚል ኑዛዜው እንዲሻር የሚያቀርበው አቤቱታ ተቀባይነት የሌለው ስለመሆኑ፤</li> <li>• ኑዛዜ የህጉን ፎርማሊቲ የጠበቀ ነው በሚል በፍ/ቤት መጽደቅ ኑዛዜው መብታችንን ይነካል በማለት ክርክር የሚያቀርቡ ወገኖች ክርክራቸውን ለዳኝነት አካል ከማቅረብ የማይከለክል ስለመሆኑ፤</li> </ul> <p>የፍ/ብ/ሥ/ሥ/ህ/ቁ.51, 216, 217</p> | 77169 | <p>እነ አቶ ተሾመ ገበየሁ</p> <p>እና</p> <p>ወ/ሮ ሊሻንወርቅ<br/>ገበየሁ</p> | ጥር 17/2005 |  |

|       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |       |                                                                                   |            |  |
|-------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|-----------------------------------------------------------------------------------|------------|--|
|       | የፍ/ብ/ህ/ቁ. 1123                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |       |                                                                                   |            |  |
| 1205. | <ul style="list-style-type: none"> <li>የመጥፋት ውሳኔ የተሰጠበት ሰው ቀደም ሲል ጋብቻ የነበረው እንደሆነ የጠፋው ሰው መመለስ በመጥፋት ውሳኔው የፈረሰውን ጋብቻ እንደገና ተመልሶ ህይወት እንዲዘራ (እንዲፀና) የማድረግ ውጤት አለው ለማለት የማይቻል ስለመሆኑ፤</li> <li>በፍ/ቤት የተሰጠ የመጥፋት ውሳኔ መሻር በመጥፋት ውሳኔው መሠረት የፈረሰን ጋብቻ ከፈረሰበት ቀን ጀምሮ (ግለሰቡ ከተመለሰበት ቀን ጀምሮ) መልሶ እንዲቋቋም (እንዲፀና) ለማድረግ የሚያስችል ስለሌለመሆኑ፤</li> </ul> <p>የፍ/ብ/ህ/ቁ.170,171</p> | 74791 | <p>ወ/ሮ ውቢት ሕፋይ</p> <p>እና</p> <p>የሀዋሃ ከተማ</p> <p>ፋይናንስ እና ኢኮኖሚ</p> <p>ልማት ጽ/ቤት</p> | ጥር 17/2005 |  |
| 1206. | <p>አንድ ወራሽ የወራሽነት መብት በሌለው ንብረት ላይ ከህግ ውጪ የወራሽነት ሠርተፍኬት መያዙ በተረጋገጠ ጊዜ ይኸው ማስረጃ እንዲሰረዝ አቤቱታ ሊቀርብ ስለመቻሉ፤</p> <p>የፍ/ብ/ህ/ቁ.998(1)</p>                                                                                                                                                                                                                              | 73247 | <p>አቶ ልዑል</p> <p>ኪዳነማርያም</p> <p>እና</p> <p>እነ ሰብላ ኪዳነማርያም</p> <p>(ሶስት ሰዎች)</p>     | ጥር 14/2005 |  |

### ቅጽ 15

|       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |       |                                                                                   |                     |     |
|-------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|-----------------------------------------------------------------------------------|---------------------|-----|
| 1207. | ከሚች በስጦታ ወይም በኑዛዜ የተሰጠን ንብረት ወደ ውርስ መልሶ ማግባት (Collation) ስለሚከናወንበት ሥርዓት፤<br><br>የፍ/ብ/ሀ/ቁ. 1065-1078                                                                                                                                                                                                              | 80920 | ወ/ሮ ውድነሽ እሸቱ<br><br>እና<br><br>አቶ ፍቅረማሪያም<br><br>ወርቁ                               | የካቲት<br><br>25/2005 | 237 |
| 1208. | ኑዛዜ ፈራሽ ነው በሚል ስለሚቀርብ ክስ እና ክሱ ሊቀርብ ስለሚገባበት የጊዜ ገደብ፤ የፍ/ብ/ሀ/ቁ. 973, 974                                                                                                                                                                                                                                          | 82585 | እነ ወ/ሮ ሱዛን<br><br>ሞንታልባን (ሶስት<br>ሰዎች)<br><br>እና<br><br>እነ አቶ ሙራድ አሊ<br>(ስድስት ሰዎች) | የካቲት<br><br>13/2005 | 240 |
| 1209. | ከውርስ ሀብት ክፍፍል ጋር በተገናኘ የውርስ ሀብት ተጣርቶና ሪፖርት ቀርቦ በመጽደቁ መነሻነት ሀብቱ ተከፋፍሎ ከተፈፀመ በኋላ ወራሾች ዋጋ ያለው የወራሽነት ማስረጃ ሣይኖራቸው ውርሱን ወይም ከውርሱ አንዱን ክፍል በእጁ አድርጓል በሚል እውነተኛ ወራሽ ወራሽነቱ እንዲታወቅለትና የተወሰዱበት የውርስ ንብረቶች እንዲመለሱለት በሚል ለመጠየቅ የሚችለው ተገቢውን የዳኝነት ክፍያ በመክፈል አዲስ ክስ በመመስረት እንጂ ክፍፍሉ ተፈጽሞና ውሣኔ አግኝቶ የተዘጋውን መዝገብ በማንቀሳቀስ ስላለመሆኑ፤ | 89641 | እነ ወ/ሮ ሐረገወይን<br><br>ብርሃኑ(ሁለት ሰዎች)<br><br>እና<br><br>እነ ወ/ሮ አዜብ ብርሃኑ<br>(ሁለት ሰዎች)  | ጥቅምት<br><br>21/2006 | 243 |

|       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |       |                                                     |                            |     |
|-------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|-----------------------------------------------------|----------------------------|-----|
|       | <p>የፍ/ብ/ህ/ቁ. 996(1), 998(1), 999</p> <p>የፍ/ብ/ሥ/ሥ/ህ/ቁ. 91, 6</p>                                                                                                                                                                                                                                       |       |                                                     |                            |     |
| 1210. | <p>ተጋቢዎች የጋብቻቸውን ፍቺ አስመልክቶ ጉዳዩ በመደበኛው ፍ/ቤት ቀርቦና ክርክር ተካሄዶ ውሳኔ ከተሰጠበት በኋላ በሌላ ጊዜ በተመሳሳይ ጉዳይ ሀይማኖታዊ ስርዓትን በመጠቀም በሽሪኦ ፍ/ቤት የሚቀርቡት ክርክር ተቀባይነት የሌለው ስለመሆኑ፤</p> <p>የፍ/ብ/ሥ/ሥ/ህ/ቁ. 5(1)(2), 244(2)(ለ), 245(2)</p> <p>አዋጅ ቁጥር 188/92 አንቀጽ 5(4), 6(2)</p> <p>የኢ.ፌ.ዴ.ሪ ህገ መንግስት አንቀጽ 34(5)</p>                  | 93779 | <p>ወ/ሮ ጂጳቶ ያሲን ሺበሺ</p> <p>እና</p> <p>አቶ ሐሰን መሐመድ</p> | <p>ታህሳስ</p> <p>30/2005</p> | 247 |
| 1211. | <ul style="list-style-type: none"> <li>• የአባት ስም እንዲስተካከልልኝ በሚል የሚቀርብ አቤቱታ የክስ ምክንያት የለውም ሊባል የማይችል ስለመሆኑ፤</li> <li>• አንድ ሰው አንድ የቤተዘመድ ስምና አንድ ወይም ብዙ የግል ስሞችና የአባት ስም ሊኖረው ስለመቻሉና የአንድ ልጅ የአባት ስም የሚሆነው የአባቱ የግል ስም ስለመሆኑ፤</li> </ul> <p>የፍ/ብ/ሥ/ሥ/ህ/ቁ. 231 (1)(ሀ)</p> <p>የፍ/ብ/ህ/ቁ. 32(1)፣ 36(1)</p> | 95995 | <p>ወ/ት ሞሚና ሠልጣን ኮርዋላ</p> <p>እና</p> <p>ተጠሪ፡- የለም</p> | <p>የካቲት</p> <p>10/2006</p> | 251 |

|              |                                                                                           |       |                                                              |                 |     |
|--------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|-------|--------------------------------------------------------------|-----------------|-----|
| 1212.        | የቤተ ዘመድ ስም እንዲለወጥ በፍ/ቤት ጥያቄ ለማቅረብ የሚቻል ስለመሆኑ፤<br><br>የፍ/ብ/ህ/ቁ. 42 , 33(1) , (2)           | 87420 | ወ/ሪት ማህሌት<br>ልዑለቃል<br><br>እና<br><br>ተጠሪ የለም                  | ሚያዝያ<br>24/2005 | 254 |
| <b>ቅጽ 16</b> |                                                                                           |       |                                                              |                 |     |
| 1213.        | የቀለብ ገንዘብ መጠን ስለሚወሰንበት አግባብ፤<br><br>የተሻሻለው የፌዴራል የቤተሰብ አዋጅ ቁጥር 213/92 አንቀጽ 197 አንቀጽ 2     | 98552 | ሚ/ር አደም ሐሚድ<br><br>እና<br><br>ወ/ሮ ሐናእ<br>አብዱልቃድር              | ሐምሌ<br>4/2006   | 156 |
| 1214.        | ይርጋ በተመለከተ የሚቀርብ መቃወሚያ ከመልስ ጋር መቅረብ ያለበት ስለመሆኑ፤<br><br>የፍ/ስ/ስ/ህ/ቁ. 234(1)(ሐ) እና 244(2)(ሠ) | 85815 | አቶ ኢብራህም<br>መሀመድ ኑር<br><br>እና<br><br>እነ ወ/ሮ ጀሚላ<br>መሐመድ (አራት | ሐምሌ<br>17/2006  | 159 |

|       |                                                                                                                                                                        |       |                                                                        |               |     |
|-------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|------------------------------------------------------------------------|---------------|-----|
|       |                                                                                                                                                                        |       | ሰዎች)                                                                   |               |     |
| 1215. | በፍ/ብ/ስ/ስ/ሀ/ቁ 358 መመዘኛ የሚያሟላ አቤቱታ አቅራቢ (ፍርድ ተቃዋሚ) የሚቃወመው ፍርድ በይግባኝ ያልተሻረ (ዋጋ ያለው) እና ያልተፈፀመ መሆን ያለበት ስለመሆኑ፤                                                             | 93987 | እነ አቶ ዳንኤል ወንዳፈራ (ሁለት ሰዎች)<br><br>እና<br><br>እነ ወ/ሮ አስናቀች በጋለ (አራት ሰዎች) | ሐምሌ 18/2006   | 163 |
| 1216. | የውርስ ንብረት ክፍፍልን በተመለከተ በውርስ ህጉ የተመለከቱትን የውርስ ንብረት ክፍፍልን የሚገዙትን ድንጋጌዎች ይዘት መንፈስና አላማ የተከተለና ያገናዘበ መሆን ስላለበት<br><br>የፍ/ሀ/ቁ 1079፣1082፣1083፣1086<br><br>፣1087(2)፣1092፣1093 | 94322 | ወ/ሮ አልማዝ በቀለ<br><br>እና<br><br>አቶ ገዛኸኝ በቀለ                              | ሐምሌ 17/2006   | 167 |
| 1217. | በህግ ፊት የሚፀና ስጦታ ለማድረግ ሰጪው ስጦታ በተደረገበት ንብረት ላይ መብት ሊኖረው የሚገባ ስለመሆኑ፤<br><br>የባልና የሚስት የጋራ በሆነ ንብረት ላይ አንደኛው ተጋቢ ብቻውን                                                     | 90959 | ተክለዓድቅ ሌካ<br><br>እና<br><br>እነ አቶ መላኩ                                   | ግንቦት 063/2006 | 173 |



|              |                                                                                                                                                                                                              |       |                                          |                                |     |
|--------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|------------------------------------------|--------------------------------|-----|
|              | የሚያደርገው ስጦታ ዋጋ የሌለው ስለመሆኑ                                                                                                                                                                                    |       | ፍሬው(2 ሰዎች)                               |                                |     |
| <b>ቅጽ 17</b> |                                                                                                                                                                                                              |       |                                          |                                |     |
| 1218.        | ከጋብቻ በፊት በአንደኛው ተጋቢ ስም የነበረን የግል ንብረት በጋብቻ ወቅት በንብረቱ ላይ መሰረታዊ መሻሻል ቢደረግበትና ይሄው መሻሻል የተደረገው የባለንብረቱ የግል ገንዘብ መሆኑ እስካልተረጋገጠ ድረስ ህጉ ንብረቱ የጋራ ነው የሚል ግምት የሚወስድ ስለመሆኑ፤<br><br>አዋጅ ቁጥር 213/1992 አንቀጽ 63(1)         | 94952 | ወ/ሮ ዙሪያሽ ተገኝ<br><br>እና<br><br>ወ/ሮ የሺ ውድዬ | መስከረም<br>30 ቀን<br>2007<br>ዓ.ም. | 277 |
| 1219.        | በኦሮሚያ የቤተሰብ ህግ መሠረት ባልና ሚስቱ በየግል ያገኛቸውን ንብረትም ሆነ ገንዘብ በግል ይዘው መቀጠል እንደሚችሉ ሲደነገግ ይህ የግል የተባለው ንብረት የግል ሆኖ ሊቀጥል የሚችለው የግል ይባልልኝ ተብሎ በፍ/ቤት ሲፀድቅ ስለመሆኑ፤<br><br>የኦሮሚያ ክልል የቤተሰብ ህግ ቁ.69/1995 አንቀጽ 7410፣አንቀጽ 74/2/ | 95680 | ወ/ሮ የሺ ተሾመ<br><br>እና<br><br>አቶ መስፍን ኃይሉ  | መስከረም<br>26 ቀን<br>2007<br>ዓ/ም  | 281 |

|       |                                                                                                                                                                  |       |                                                            |                                 |     |
|-------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|------------------------------------------------------------|---------------------------------|-----|
| 1220. | የባልና ሚስት ጋብቻ ፈርሶ የጋራ የሆነ ንብረት ክፍፍል በሚፈፀምበት ጊዜ በፍ/ሕጉ ላይ የተቀመጡት በቅድሚያ የመግዛት መብት ድንጋጌዎች ተፈፃሚነት የሌላቸው ስለመሆኑ<br><br>የፍ/ሕ.ቁ. 1386፣1388፣1391፣1392፣1393፣(1)፣1397         | 88275 | አቶ ኃይለሚካኤል ልኬ ሉሱ<br><br>እና<br><br>እነ አቶ መኮንን በለጠ /ሁለት ሰዎች/ | ጥር<br><br>19/2007               | 284 |
| 1221. | የDNA ምርመራ እንዲደረግ ትዕዛዝ መሰጠቱ አንደኛው ወገን አሉኝ የሚላቸውን የመከላከያ ማስረጃዎች የማሰማት መብት የማይከለክል ስለመሆኑ፤<br><br>የDNA ምርመራ እንዲደረግ ፍ/ቤት ትዕዛዝ ስለሚሰጥበት አግባብ፤                           | 90121 |                                                            | መስከረም<br><br>28/2007<br><br>ዓ/ም | 289 |
| 1222. | ሟች በህይወት እያለ ከይዘታ ቦታው ላይ ለሌላ ሠው ቤት እንዲሠራፈቅዶ ቢሰጠው ሟች በሚሞትበት ጊዜ በሟች ፈቃድ ቤት የሠራው የቤቱ ባለቤት እንደሚሆንና ከሌላው ቦታ ጋር ሆኖ የውርስ ክፍል የሚሆን ስላለመሆኑ፤<br><br>የፍ/ህ/ቁ. 826/2/፣1179/1/ | 96628 | እነ አሳምነው ከበደ /አምስት ሰዎች/ እና<br><br>አቶ ዳንኤል ከበደ              | ሕዳር<br><br>08/2007              | 293 |

|       |                                                                                                                                                                                                                                                    |        |                                                         |                               |     |
|-------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|---------------------------------------------------------|-------------------------------|-----|
| 1223. | አንድ ተናዛዥ ኑዛዜውን መሻር ሲፈልግ ሀሳቡን በማያሻማ አኳኋን በመግለጽ ከሻረ ኑዛዜዎች ዋጋ ያላቸው እንደሆኑ በሚያስፈልገው ፎርም አይነት ግልጽ አድርጎአልሻረውም ሊባል የማይችል ስለመሆኑ፤<br><br>የፍ/ህ/ቁ. 898(1)፣ 899(1)                                                                                              | 96364  | እልፍነሽ ወርቁ<br><br>እና<br><br>ኤልሳቤጥ አስራት                   | ጥቅምት<br><br>10/2007           | 298 |
| 1224. | አንድ የቀበሌ ቤትን ተከራይቶ የነበረ ሠው ከዚህ አለም በሞት ሲለይ ወራሾች ወይም ቤተሠቦች የተከራይነት መብቱ ይተላለፍልን ብለው በሚጠይቁበት ጊዜ ከሕግ አኳያ ዳኝነት የሚሠጥበት እንጂ በፍርድ ቤት የሚያልቅ ጉዳይ አይደለም ብሎ ጥያቄውን አለመቀበል አግባብነት የሌለው ስለመሆኑ፤<br><br>የኢ.ፌ.ዲ.ሪፕብሊክ ህገ መንግስት አንቀጽ 37<br><br>የፍ/ህ/ቁ. 826/2/ እህ 2928 | 97948  | ወ/ሪት ሔለን ተክሌ<br><br>እና<br><br>ወ/ሮ ዘይድ አብርሃ              | ታህሳስ<br><br>21/2007           | 301 |
| 1225. | በጋብቻ ጊዜ የተፈራ የባልና ሚስት የጋራ የሆነ የአክሲዮን ድርሻ በፍቺ ጊዜ በአይነት ሊከፋፈል የሚችል ስለመሆኑ፤<br><br>የተሻሻለው የቤተሰብ ህግ አንቀጽ 91 እና 92                                                                                                                                       | 102652 | ወ/ሮ ሃቢባ መካ<br><br>እና<br><br>እነ ደሊል ሁሴን<br><br>(ሁለት ሰዎች) | መጋቢት<br><br>16 ቀን<br><br>2007 | 304 |

|       |                                                                                                                                                                                                                                                                       |        |                                                              |                                          |     |
|-------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|--------------------------------------------------------------|------------------------------------------|-----|
| 1226. | <p>አንድ ሰው ከህግ ውጪ የገጠር እርሻ መሬት ለመውረስ የሚያስችል የወራሽነት ማስረጃ ስላወጣ ይሰረዝበት የሚል አቤቱታ በሚቀርብበት ጊዜ ፍ/ቤት ጭብጥ ይዞ ውሳኔ የሚሰጥበት ጉዳይ እንጂ የመሬት ክርክር ሲነሳ የሚታይ ነው ተብሎ ክሱን ውድቅ ማድረግ አግባብነት የሌለው ሥላመሆኑ፤</p> <p>የአ/ብ/ክ/መንግስት የገጠር መሬት አስተዳደርና አጠቃቀም አዋጅ ቁጥር 133/98</p> <p>እና ደንብ ቁጥር 51/99</p> | 108539 | <p>አቶ አበበው አጥናፍ</p> <p>እና</p> <p>እነ ወ/ሮ የካባ ግዛው (ሶስትሰዎች)</p> | <p>መጋቢት</p> <p>30 ቀን</p> <p>2007 ዓ.ም</p> | 307 |
|-------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|--------------------------------------------------------------|------------------------------------------|-----|

### ቅጽ 18

|       |                                                                                                                                                                                                                                             |       |                                                  |                     |     |
|-------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|--------------------------------------------------|---------------------|-----|
| 1227. | <p>ጋብቻ ሳይኖር እንደባልና ሚስት ለሚኖሩ ሰዎች የሚፈለገው ማስረጃ ወንድና ሴትየዋ የተጋቡ ሰዎችን ሁኔታ ሲያሳዩና ቤተዘመዶቻቸውና ማህበረሠቡ እንደተጋቢ ሰዎች የሚኖሩ ናቸው ብለው የሚገምቷቸው መሆን ያለባቸው ስለመሆኑ፤</p> <p>በአንድ ወንድና ሴት መካከል ለተወሰነ ጊዜ የፍቅር ግንኙነት መኖሩ ብቻ እንደባልና ሚስት የሚኖሩ ናቸው ሊያስብል የማይችል ስለመሆኑ ፤</p> | 96853 | <p>አቶ ጆሻኒ ላሮዛ</p> <p>እና</p> <p>ወ/ሮ አዳነች ተስፋዬ</p> | መጋቢት 29 ቀን 2007 ዓ.ም | 113 |
|-------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|--------------------------------------------------|---------------------|-----|

|       |                                                                                                                                                                                      |        |                                                |                     |     |
|-------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|------------------------------------------------|---------------------|-----|
|       | አዋጅ ቁጥር 213/92 አንቀፅ 97፣98፣99 እና 106/2/                                                                                                                                               |        |                                                |                     |     |
| 1228. | አንድ ወንድና ሴት ሲጋቡ በጋብቻ ውላቸው ንብረትን በተመለከተ ካደረጉት ስምምነት ላይ “ከወለደች የግል የላባትም ” ፣ “ ሀብትሽ ሀብቴ ነው ” ተብሎ የተፈጸመው የውል ሀረግ ካለና ልጅ ከወለዱ ከጋብቻ በፊት የነበራቸውን የግል ንብረት የጋራ ለማድረግ እንደተስማሙ የሚቆጠር ስለመሆኑ፤   | 98029  | ወ/ሮ ልዩሴት ሥዩም<br><br>እና<br><br>አቶ ሸዋፈራ ንጉሴ      | ሚያዚያ 12 ቀን 2007 ዓ.ም | 121 |
| 1229. | በጋብቻ ፍቺ ጊዜ ለፍቸው ምንክያት የሆነው በደል ተፈጽሞባታል ተብሎ ለአንደኛው ወገን ካሣ የሚከፈለው እንዲከፍለው ዳኝነት ሲጠይቅና ካሣውም የሚወሰነው ለፍትህ አስፈላጊ ሆኖ ሲገኝ ብቻ ስለመሆኑ፤<br><br>የተሻሻለው የፌደራል የቤተሰብ ህግ አዋጅ ቁጥር 213/92 አንቀጽ 81/2/፣84 | 101552 | ወ/ሮ ትርጉጎ መስፍን<br><br>እና<br><br>አቶ ሙሉጌታ መኳንንት   | ሠኔ 1 ቀን 2007 ዓ.ም    | 126 |
| 1230. | አንድ ልጅ ሲወለድ ከልጁ እናት ጋር በጋብቻ ተሳስሮ የነበረው ሠው በህጉ ግምት መሠረት የልጁ አባት ስለመሆኑና ይህን የህጉን ግምት ማስተባበል የሚችለው እሡ ወይም በህግ የተፈቀደላቸው ሰዎች አባት አለመሆኑ እንዲወሰን የመካድ ክስ በማቅረብ ስለመሆኑ፤                        | 99954  | እነ ህጻን ዘውዴ ሚካኤል<br><br>እና<br><br>አቶ ዝናዬ ወ/ሚካኤል | ሠኔ 5 ቀን 2007 ዓ.ም    | 130 |

|       |                                                                                                                                                                            |        |                                                               |                    |     |
|-------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|---------------------------------------------------------------|--------------------|-----|
|       | የፍ/ህ/ቁ. 682፣741፣ የፌደራል የቤተሰብ ህግ አንቀጽ 167                                                                                                                                   |        |                                                               |                    |     |
| 1231. | አንድ ሞግዚት አካለመጠን ያልደረሰን ልጅ በማስተዳደር ስልጣኑ ክርክር የሚደረግበት ጥቅም ከ300 ብር ያነሰ ካልሆነ በቀር ያለ ቤተዘመድ ምክር ጉባኤ ፈቃድ ምንም ግልግል መፈጸም የማይችል ስለመሆኑ፤<br><br>የፍ/ህ/ቁ. 301                            | 100426 | እነ ዶ/ር ጥላሁን ኪሮስ /ሁለት ሰዎች/ እና<br><br>እነ ህጻን ሰናይ የማነኪሮስ /2 ሰዎች/ | ሰኔ 17 ቀን 2007 ዓ.ም  | 135 |
| 1232. | ጋብቻ ፀንቶ በነበረበት ጊዜ ባንደኛው ተጋቢ ተገዝቶ ነገር ግን ስመሀብቱ ከ3ኛ ወገን ሽጭ ሳይዛወር የቀረ መሆኑ ንብረቱ የተጋቢዎች የጋራ ሀብትነው ከመባል የሚያስቀረው ስላልመሆኑ፤                                                          | 94811  | አቶ ታረቀኝ ጥሩነህ<br><br>እና<br><br>ወ/ሮ ሰናይት ታደሰ                    | ሰኔ 15 ቀን 2007 ዓ.ም. | 141 |
| 1233. | ባል እና ሚስቶች ሲጋቡ ለጎጆ መውጫ ተብሎ በቤተሰባቸው ፍቃድ የተሰጣቸው መሬት ሲገለገሉበት የቆዩ በሆነ ጊዜ ንብረቱ የጋራ ሀብት ሆኖ በፍቺ ጊዜ እኩል ሊካፈሉት የሚገባ ስለመሆኑ፤<br><br>የደ/ብ/ብ/ሕ/ክ/መ/ የመሬት አዋጅ ቁጥር 110/1999 አንቀጽ 5/5/2/7/ | 107840 | ወ/ሮ ዘምዘም ሸረፋ እና እነ ወ/ሮ አታላ ሐሰን                                | ሐምሌ 28 ቀን 2007 ዓ.ም | 145 |

|              |                                                                                                                                                                                            |        |                                                                  |                     |     |
|--------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|------------------------------------------------------------------|---------------------|-----|
|              |                                                                                                                                                                                            |        |                                                                  |                     |     |
| 1234.        | <p>አንድ ጋብቻ በተጋቢዎቹ ስምምነት ፈርሶአል ሊባል የሚችለው የፍቺ ስምምነቱ ተደርጎአል በተባለበት ቀን ሳይሆን የፍቺ ስምምነቱ ለፍርድ ቤት ቀርቦ ተቀባይነት ባገኘበት እና በጸደቀበት ጊዜ ስለመሆኑ፡-</p> <p>የተሸሻለው የፌድራል የቤተሰብ ህግ አዋጅ ቁጥር 213/92 አንቀፅ 76(1)</p> | 109731 | <p>ወ/ሮ ሃና አሰፋ</p> <p>እና</p> <p>አቶ ከፍይበሉ አሰፋ</p> <p>(ሁለት ሰዎች)</p> | ሐምሌ 1 ቀን 2007 ዓ.ም   | 148 |
| <b>ቅጽ 19</b> |                                                                                                                                                                                            |        |                                                                  |                     |     |
| 1235.        | <p>በገጠር መሬት ላይ የሚኖረው ሙብት የመጠቀም ሙብት ሲሆን ይህንን ሙብት ለ3ኛ ወገን /ለሌላ/ ሰው ለረጅም ጊዜ ሰጥቶ ተጠቃሚነቱ የተቋረጠበት ባለሙብት መልሶ መጠየቅ የማይችል ስለመሆኑ፤</p> <p>የኦሮሚያ ክልል የገጠር መሬት አጠቃቀም አዋጅ ቁጥር 130/1997 አንቀፅ 9(5)</p>     | 113973 | <p>ወ/ሮ ጠጅቱ ኩርጋ</p> <p>እና</p> <p>አቶ ገመዳ ሆባ</p>                    | ታህሳስ 21 ቀን 2008 ዓ.ም | 83  |

|       |                                                                                                                                                                       |        |                                          |                     |    |
|-------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|------------------------------------------|---------------------|----|
| 1236. | አንድ ጋብቻ ሲፈርስ ንብረት ክፍፍልን በሚመለከት በእርቅ ውል ስምምነት በሽማግሌ የተደረገው እርቅ በፍ/ቤት ተመዝግቦ ከተዘጋ በኋላ እንደገና እንደ ባልና ሚስት አብረን እየኖርን ስለነበር በድጋሚ የንብረት ክፍፍል ይደረግ የሚል ጥያቄ አግባብነት ያለው ስላለመሆኑ፤ | 105054 | ወ/ሮ ጌጤ እጅጉ<br><br>እና<br><br>አቶ ብርሃኑ ተሠማ  | ታህሳስ 22 ቀን 2008 ዓ.ም | 87 |
| 1237. | ጋብቻ በሁኔታ ፈርሷል ሊባልባቸው ስለሚችሉባቸው ሁኔታዎች<br><br>ጋብቻ በሁኔታ ፈርሷል ተብሎ ከሚታሰብበት ጊዜ አንስቶ<br><br>በአስር ዓመት ጊዜ ውስጥ የንብረት ክፍፍል ጥያቄ ካልቀረበ በይርጋ የሚታገድ ስለመሆኑ                             | 102662 | ወ/ሮ አልማዝ ለሼ<br><br>እና<br><br>አቶ በቀለ በላቸው | የካቲት 15 ቀን 2008 ዓ.ም | 90 |
| 1238. | አንድ ሰው በወላጅ አባቴ ስም መጠራቴ ቀርቶ በአሳዳጊዬ ስም እንደጠራ ብሎ የሚያቀርበው የዳኝነት ጥያቄ በሕጉ ስለስም ለውጥ የተጠቀሱትን ድንጋጌዎች የማያሟላ በመሆኑ ተቀባይነት የሌለው ጉዳይ ስለመሆኑ                                         | 116977 | ወ/ት ሃና ታምራት<br><br>እና<br><br>የለም         | የካቲት 25 ቀን 2008 ዓ.ም | 94 |



|              |                                                                                                                                                                                                                                                                          |        |                                                                             |                     |     |
|--------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|-----------------------------------------------------------------------------|---------------------|-----|
|              | የፍ/ሕ/ቁ.32(1)፣36(1)                                                                                                                                                                                                                                                       |        |                                                                             |                     |     |
| 1239.        | <p>በተሻሻለው የኢ.ፌ.ዲ.ሪ የቤተሰብ ህግ መሰረት ባልና ሚስት የጋራ ንብረታቸውን እኩል የማስተዳደር መብት ያላቸውና የጋራ ስምምነት ሳይኖር ንብረትን ለሌላ 3ኛ ወገን በአንደኛው ተጋቢ ፍቃድ ብቻ የተላለፈ ከሆነና ይህንን ስምምነቱን ያልሰጠው ተጋቢ በህጉ በተፈቀደለት ጊዜ ገደብ ውስጥ የይፍረስልኝ ጥያቄውን ካላቀረበ የተፈፀመው ተግባር እንደፀና የሚቆይ ስለመሆኑ</p> <p>አዋጅ ቁ.213/92 አንቀፅ 68፣69</p> | 103721 | <p>ወ/ሮ ሰሚራ ጀማል</p> <p>እና</p> <p>እነ አቶ ጀማል</p> <p>እንድረስ</p> <p>(ሦስት ሰዎች)</p> | የካቲት 29 ቀን 2008 ዓ.ም | 97  |
| <b>ቅጽ 20</b> |                                                                                                                                                                                                                                                                          |        |                                                                             |                     |     |
| 1240.        | <p>እድሜው ያልደረሰ ልጅ የማይንቀሳቀስ ንብረት ለመሸጥ የሚያስችል የሞግዚት ስልጣን ይሰጠኝ ጥያቄ ፍ/ቤቶች የህፃንን መብትና ድህንነት ቅድሚያ እንዲሰጠው በማድረግ ሲወሰኑ ከዚሁ ጋር ተያይዞ የቀረበውን መሰረታዊ ጥያቄ እና አማራጭ መፍትሔ መኖሩን አለመኖሩን በማጣራት</p>                                                                                             | 116950 | <p>ወ/ሮ አስቴር በቀለ</p> <p>ጭጭ አይበሉ</p> <p>እና</p> <p>ተጠሪ የለም</p>                 | 23/7/ 2008 ዓ.ም      | 259 |

|       |                                                                                                                                                                                                                                                                                  |        |                                                |               |     |
|-------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|------------------------------------------------|---------------|-----|
|       | መወሰን ያለበት ሰለመሆኑ<br><br>የኢ.ፌ.ዴ.ሪ መንግሥት 36 (2) ፣ ፍ/ብ/ሕ/ቁ 280 እና<br>289(1)<br><br>የቤተሰብ ህግ አዋጅ 213/1992 አንቀጽ 43                                                                                                                                                                     |        | ( ተጠሪ የሌለበት )                                  |               |     |
| 1241. | የጋብቻ የምስክር ወረቀት ተገቢውን ስርዓት ተከትሎ<br>የተሰጠ አይደለም ተብሎ መሰረዝ ጋብቻ አልነበረም<br>ለማለት የሚያስችል ስላለመሆኑ፤                                                                                                                                                                                         | 105694 | አቶ ተሾመ ዘርፌ<br><br>እና<br><br>ወ/ሮ ፈሰሰች<br>ወንድማገኝ | 27/7/2008 ዓ.ም | 264 |
| 1242. | የገጠር መሬት እንደሌለው ንብረት በመቁጠር ከቤተሰብ<br>ህጉ አንጻር የሚታይ ስላለመሆኑ ፣<br><br>በአማራ ብሄራዊ ክልላዊ መንግሥት የመሬት ይዞታ<br>ማረጋገጫ ደብተር በአንድ ተጋቢ ስም ተዘጋጅቶ ከተሰጠ<br>በኋላ ጋብቻ ቢፈጸምና ተጋቢዎቹ መሬቱን የጋራ ለማድረግ<br>ሊስማሙ የሚችሉ ስላለመሆኑ፤<br><br>የአማራ ክልል የገጠር መሬት አጠቃቀም አዋጅ ቁ.<br>133/1999 አንቀጽ 24/3/ ደንብ ቁ. 151/1999 አንቀጽ | 114279 | ወ/ሮ ደስታ ታከለ<br><br>እና<br><br>አቶ ፀጋ ታዲያስ        | 30/7/2008 ዓ.ም | 268 |

|       |                                                                                                                                                                                            |        |                                           |                |     |
|-------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|-------------------------------------------|----------------|-----|
|       | 20/6/                                                                                                                                                                                      |        |                                           |                |     |
| 1243. | ባል ወይም ሚስት የጡረታ አበል ተጠቃሚ ሆነው ባሉበት ፍቺ ቢከሰት የጡረታ መብት ተጠቃሚ የሆነው ባል ወይም ሚስት የጡረታ አበል ለባል ወይም ለሚስት ሊያካፍል የሚገባ ስላለመሆኑ ፤<br><br>የመንግስት ሠራተኞች ጡረታ አዋጅ ቁጥር 345/95 አንቀጽ 35                           | 113002 | አቶ ባልቻ አበበ<br><br>እና<br><br>ወ/ዎ አልማዝ አሊ   | 28/8/2008 ዓ.ም  | 272 |
| 1244. | በአባት በኩል ያለን መወለድ መቃወም የሚቻለው የልጁ አባት ነው ተብሎ በህግ ግምት የሚሰጠው ሰው እሱ የሞተ ወይም ችሎታ ያጣ እንደሆነ ከተወላጆቹ አንዱ የመካድ ክስ በማቅረብ መቃወም የሚችል ስላለመሆኑ፤<br><br>የተሻሻለው የቤተሰብ ህግ አዋጅ ቁ. 213/1992/አንቀጽ 167፣174 እና 179 | 116119 | ወ/ሮ ሙሉ በዳዳ<br><br>እና<br><br>እነ ወ/ሮ ኩሪ በዳዳ | 22/9/2008 ዓ.ም  | 276 |
| 1245. | የመጀመሪያ ሚስት በንብረትዋ ላይ ስምምነት ባላደረገችበት ፤ባል ሁለተኛ ሚስት ሲያገባ መቃወሚያ አላቀረበችም በማለት በንብረትዋ ላይም ስምምነት አድርጋለች በማለት በመደምደም ፤ሁለተኛ ሚስት እኩል                                                                 | 120844 | አቶ ሃንደግባ ሸኩር<br><br>እና<br><br>ወ/ሮ አለምቴ    | 27/8/ 2008 ዓ.ም | 279 |

|              |                                                                                                                                                                               |        |                                                               |                      |     |
|--------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|---------------------------------------------------------------|----------------------|-----|
|              | እንድትካፈል በማለት የሚሰጥ ውሳኔ ህጋዊ ስላለመሆኑ                                                                                                                                              |        | ኢብራሒም                                                         |                      |     |
| 1246.        | አንድ ሰው ህጋዊ ባለይዘታው ሳይቃወም በሌላ ሰው ይዘታ ላይ ቤት ወይም ንብረት ያፈራ እንደሆነ የዚሁ ቤት/ ንብረት/ ባለሙብት የሚሆን ስላለመሆኑ፤<br><br>የፍትሐ ብሔር ህግ ቁጥር 1179(1)(2) ከኢ.ፌ.ድ.ሪ ህገ መንግስት አንቀጽ 40 አኳያ ሊታይ ስለሚችልበት አግባብ | 105125 | አቶ አህመድ ዑመር<br><br>እና<br><br>እነ አቶ ተስፋዬ አብርሃ<br><br>/ሁለት ሰዎች/ | 05/3/2009 ዓ.ም        | 284 |
| <b>ቅጽ 21</b> |                                                                                                                                                                               |        |                                                               |                      |     |
| 1247.        | ባልና ሚስት የጋራ የሆነውን የንግድ ድርጅታቸውን መልካም ስም የማከራየት መብትና በቤቱ ውስጥ የሚገኘውን የንግድ ዕቃ የመከፋፈል መብት ያላቸው ስላለመሆኑ፤<br><br>የን/ሕ/ቁ. 127                                                          | 117164 | ወ/ሮ ተክለ ሐጎስ<br><br>እና<br><br>አቶ ፀጋዬ ገ/ጻዲቅ                     | ታህሳስ 25 ቀን 2009 ዓ.ም  | 270 |
| 1248.        | ጋብቻ የተፈጸመው በአንድ ክልል ውስጥ እና በዚያው ክልል ሕግ መሰረት ሆኖ ክስ በቀረበበት ጊዜ ተጋቢዎቹ የሚኖሩት በተለያዩ ክልሎች ውስጥ መሆኑ ቢረጋገጥ እንኳ ከፍቺ እና                                                                   | 127714 | ወ/ሮ ቃልኪዳን<br><br>ይኸነው<br><br>እና                               | መጋቢት 26 ቀን 2009 ዓ.ም. | 275 |

|       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |        |                                                  |                     |     |
|-------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|--------------------------------------------------|---------------------|-----|
|       | <p>መሰል ጥያቄዎች ጋር ተይይዘው የሚነሱ ጉዳዮችን የማስተናገድ የስረ ነገር ስልጣን በክልሉ ሕግ መሰረት ጉዳዩን የማየት ስልጣን የተሰጠው የክልሉ ፍርድ ቤት እንጂ ተጋቢዎቹ መደበኛ ነዋሪነታቸው በተለያዩ ክልሎች ውስጥ እንደሆነ ተቆጥሮ ጉዳዩ በፌዴራል ፍርድ ቤቶች የስረ ነገር ስልጣን ስር የሚወድቅ ስላለመሆኑ</p> <p>አዋጅ ቁጥር 25/1988 (እንደተሻሻለ) አንቀጽ 5 (2)</p>                                                                                                                                                             |        | አቶ ኢብሳ ያደታ                                       |                     |     |
| 1249. | <p>በሌላ አገር ህግ እና በኢትዮጵያ የቤተሰብ ህግ መካከል እንደባልና ሚስት አብረው በመኖር ግንኙነት ውስጥ የተፈራ ንብረት የጋራ እንዲሆን ለመወሰን በሁለቱም ህጎች መካከል ግጭት መኖር ያለመኖሩን የሌላኛው አገር ህግ እንዲቀርብ በማድረግ መወሰን የሚገባው ስለመሆኑ</p> <p>በዓለም አቀፍ የግለሰብ ህግ /Private International law/ መሠረት በዘርፉ እውቀት ያለ ወይም ምሁር /Scholar/ የሰጠውን አስተያየት በማስረጃነት ሲቀርብ የቀረበውን አስተያየት እንደማንኛውም ማስረጃ የመመዘን ሥልጣን አስተያየቱ የቀረበለት ፍርድ ቤት ስለመሆኑ</p> <p>የኢ.ፌ.ድ.ረ ቤተሰብ ህግ አዋጅ ቁጥር 213/92 አንቀጽ 5፤</p> | 123132 | <p>አቶ ከሳሁን ታደሰ</p> <p>እና</p> <p>ወ/ረ ፀዳለ ሀፍታይ</p> | ሚያዝያ 30 ቀን 2009 ዓ/ም | 279 |

|              |                                                                                                                                                                    |        |                                                                                   |                   |     |
|--------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|-----------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-----|
|              | 102/1/                                                                                                                                                             |        |                                                                                   |                   |     |
| 1250.        | <p>ለህፃን ልጅ ማሳደጊያ ቀለብ የመስጠት ግዴታ ያለበት ወላጅ፣ የሚከፍለውን የገንዘብ መጠን በተመለከተ ለመወሰን ግምት ውስጥ ሊገቡ ስለሚገባቸው ሁኔታዎች</p> <p>የተሻሻለው ፌዴራል የቤተሰብ ህግ አዋጅ ቁጥር 213/92 አንቀጽ 197 (2) ፣202</p> | 130931 | <p>አቶ በላይ ዘለቀ</p> <p>እና</p> <p>ወ/ሮ ትዕግስት ዳባ</p> <p>/የህፃን ሀሴት በላይ</p> <p>ሞግዚት/</p> | ሰኔ 19 ቀን 2009 ዓ.ም | 284 |
| 1251.        | <p>በፌዴራል የቤተሰብ ህግ መሰረት በአባት በኩል ያለን መወለድ የመካድ ክስ በማቅረብ መቃወም ስለሚችሉ ሰዎች</p> <p>የተሻሻለው የቤተሰብ ህግ አዋጅ ቁጥር 213/1992 አንቀጽ 177/1-3</p>                                     | 129933 | <p>አቶ አየለ ወ/አለማው</p> <p>እና</p> <p>እነ ወ/ሮ እመቤት</p> <p>ማሞ</p> <p>(ሁለት ሰዎች)</p>      | ሰኔ 28 ቀን 2009 ዓ/ም | 288 |
| <b>ቅጽ 22</b> |                                                                                                                                                                    |        |                                                                                   |                   |     |

|       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |        |                                                       |                      |     |
|-------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|-------------------------------------------------------|----------------------|-----|
| 1252. | <p>ኑዛዜ ጥብቅ የሆነ፣ የግል ጠባይ ያለው እና በሚች ጥቻ የሚፈፀም በመሆኑ ብዙ ሰዎችን አንድ በሆነ ፅሁፍ በጋራ ማናዘዝ የማይቻል እና ኑዛዜውን ፈራሽ የሚያደርግ ስለመሆኑ፡-</p> <p>የፍ/ብ/ሀ/ቁ 857፣858 እና 880</p>                                                                                                                                                                                               | 134836 | <p>አቶ አባተ ሀይሉ</p> <p>እና</p> <p>አቶ አስረስ ረታ (4 ሰዎች)</p> | መስከረም 25 ቀን 2010 ዓ.ም | 310 |
| 1253. | <p>ባል እና ሚስት በጋራ ሲጠቀሙበት የነበረ መሬት ጋብቻው በአንደኛው ተጋቢ ሞት የተቋረጠ ቢሆንም ሌላኛው ተጋቢ በሌላ ህጋዊ ምክንያት መብቱ እስካልተቋረጠ ድረስ ይዞታው በስሙ ተመዝግቦ ደብተር ለማግኘት እና በይዞታው ለመጠቀም የሚችል ስለመሆኑ፤</p> <p>ሴቶች መሬትን በመጠቀም፤በማስተላለፍ፤በማስተዳደርና በመቆጣጠር ረገድ ከወንዶች ጋር እኩል መብት ያላቸው ስለመሆኑ</p> <p>የኢ.ፌ.ድ.ሪ ሕ/መ አንቀጽ 35/7/፣ የኦሮሚያ የገጠር መሬት አዋጅ ቁ. 130/99 አንቀጽ 6/3/ እና ደንብ ቁጥር 151/2005 አንቀጽ 15</p> | 138286 | <p>እነ ጩሉሜ ሙለታ</p> <p>እና</p> <p>ጩለሽ ቁልበሻ</p>           | መስከረም 23 ቀን 2010 ዓ.ም | 314 |

|       |                                                                                                                                                                                                                                              |        |                                                                    |                      |     |
|-------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|--------------------------------------------------------------------|----------------------|-----|
|       |                                                                                                                                                                                                                                              |        |                                                                    |                      |     |
| 1254. | በነባር ይዞታ ላይ ያረፈ ንብረት በውርስ የሚተላለፍ እንደሆነ ወደ ሊዝ ስሪት ማስገባት የማይችል እና ለጉዳዩ የሊዝ አዋጅ ቁጥር 721/2004 ተፈጻሚነት የሌለው ስለመሆኑ:-                                                                                                                                | 131677 | የወ/ሮ ጌጤ ካሳ<br>ወራሾች<br>እና<br>የኮ/ቀ ክ/ከ መሬትና<br>አስተዳደር ጽ/ቤት           | ጥቅምት 28 ቀን 2010 ዓ.ም  | 318 |
| 1255. | በጋብቻ በተሳሰሩ ባልና ሚስት መካከል ከአንዱ ጋር የውል ግዴታ የገባ ሰው በዋናው ክርክር ሁለቱን አጣምሮ ሊከስ የሚችልበት አግባብ የሌለ ስለመሆኑ እንዲሁም ተዋዋይ በሆነው ተጋቢ ላይ የተሰጠ ውሳኔ የተጋቢዎች የጋራ እዳ ነው ወይስ የተወሰነበት ተጋቢ የግል እዳ ነው የሚለው ክርክር ሊነሳ የሚችለው በአፈጻጸም ወቅት እንጂ ሌላኛው ተጋቢ ሊከሰስም ሆነ ሊፈረድበት ስላለመቻሉ:- | 132518 | እነ ተክሉ አስፍሃ(6<br>ሰዎች)<br><br>እና<br><br>እነ አቶ ስብሃቱ<br>ገ/መስቀል(2 ሰዎች) | መስከረም 22 ቀን 2010 ዓ.ም | 323 |
| 1256. | የባልና ሚስት ንብረት ክፍፍልን በተመለከተ ለአፈፃፀም የቀረበ አከራካሪ የሆነ ቤት ሊካፈልም ሆነ ሊሸጥ የማይችል ሲሆን ሊካፈል የሚችለው በፕሮፖዘሽን / በተነጻጸሪ ካርታ / ነው በማለት ባለሙያ አስተያየት በተሰጠበት ሁኔታ በዚሁ አግባብ ክፍፍሉ ሲደረግ የበለጠ ይዞታ የደረሰው ወገን                                                            | 141527 | አቶ እለፋቸው ታምሩ<br><br>እና<br><br>ወ/ሮ እመቤት ተሾመ                         | ሐዳር 28 ቀን 2010 ዓ.ም   | 329 |



|       |                                                                                                                                                                                                                                                  |        |                                                 |                      |     |
|-------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|-------------------------------------------------|----------------------|-----|
|       | ለሌላው ወገን ግምቱን እንዲከፍል በማድረግ መፈፀም የሚገባው እንጂ በፍርዱ በተቀመጠው ሌላ አማራጭ መሠረት ክፍፍሉ እንዲፈጸም ማድረግ የማይገባ ስለመሆኑ፤<br>-<br>የተሻሻለው የፌዴራል የቤተሰብ ሕግ አንቀጽ 91(1)እና(2)                                                                                                   |        |                                                 |                      |     |
| 1257. | አንድ የንግድ ቤት በኪራይ የተሰጠው በትዳር ግንኙነት ወይም በጋብቻ ውስጥ መሆኑ እስከተረጋገጠ ድረስ የንግድ ፈቃድ የተሰጠው ከትዳር ግንኙነት በፊት መሆኑ ብቻ የንግድ ሱቅ ከጋብቻ በፊት የተገኘ የግል ንብረት ነው ለማለት የማያስችል ስለመሆኑ፤                                                                                        | 136872 | ህንጻ እስጢፋኖስ<br>ሀይሉ<br><br>እና<br><br>ወ/ሮ ሸቱ ቦንገን  | መስከረም 21 ቀን 2010 ዓ.ም | 333 |
| 1258. | ጋብቻ ሳይፈጸም እንደባልና ሚስት አብሮ የመኖር ግንኙነትን ለማስረዳት የቀረበ ማስረጃ ግንኙነቱን የማሳየት ብቃት ያለው መሆኑ ከተረጋገጠ የግንኙነቱን ያለመኖር በማንሳት የሚከራከረው ሌላኛው ወገን በህግ ጥበቃ ሊደረግለት የሚገባ ግንኙነት ስላለመኖሩና ንብረቶችም የግል ስለመሆናቸው የማስረዳት ግዴታ ያለበት ስለመሆኑ፤<br><br>አዋጅ ቁ. 75/1995 117/4/ እና 114 እና 97 | 126411 | አቶ ተስፋጊዮርጊስ<br>አዳነ<br><br>እና<br><br>ወ/ሮ አሰፋ ግርማ | መስከረም 25 ቀን 2010 ዓ.ም | 336 |

|       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |        |                                                 |                      |     |
|-------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|-------------------------------------------------|----------------------|-----|
|       | አንቀጽ 109፣110፣113 እና 117                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |        |                                                 |                      |     |
| 1259. | <p>በፍርድ ቤት ቀርቦ የፀደቀ ወይም ተቀባይነት ያገኘ የጉዲፈቻ ውልን መሰረት በማድረግ ወራሽነትን ያረጋገጠ ወገን የውርስ ንብረት ድርሻን ለማግኘት ያቀረበው ጥያቄ ቀድሞ በጉዲፈቻ ውል የፀደቀበት ውሳኔ መብቴ ተነካ በሚል ወገን በቀረበ መቃወሚያ መሰረት እንዲፈርስ እንዲሻር ባልተደረገበት የውርስ ድርሻ ክፍያ ጥያቄው ውድቅ ማድረግ ህግን መሰረት ያላደረገ ስለመሆኑ</p> <p>የአሮሚያ ብ/ክ/መ/ ቤተሰብ ህግ አዋጅ ቁጥር 69/1995<br/>በአዋጅ ቁጥር 83/96 እንደተሻሻለ አንቀጽ 202.<br/>የፍ/ብ/ስ/ስ/ቁ. 41፣358</p> | 137853 | <p>በለጠ ነጋሽ</p> <p>እና</p> <p>እጅጋየሁ ላቀው</p>       | መስከረም 25 ቀን 2010 ዓ.ም | 341 |
| 1260. | <p>በውርስ የተላለፈን የመንግስት ንግድ ቤት የማከራየት መብትን ከወራሾች መካከል አንዱ ያለ ከተማ አስተዳደሩ እውቅና ያከራየ እንደሆነ ፤ የተከራይነት መብት የሚቋረጠው ያከራየው ወራሽን በተመለከተ ብቻ እንጂ</p>                                                                                                                                                                                                           | 133736 | <p>እነ አቶ መዚድ ተስፋዩ</p> <p>( 2 ሰዎች)</p> <p>እና</p> | ታህሳስ 26 2010 ዓ.ም     | 345 |

|       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |        |                                                                |                      |     |
|-------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|----------------------------------------------------------------|----------------------|-----|
|       | <p>ሌሎች እሱ በሞግዚትነት የሚያስተዳድራቸው ወራሾች የመከራየት መብታቸው የሚቀጥል ስለመሆኑና ፤አከራዩ ሞግዚታቸው ባከራያቸው ወገኖች ላይ በንግድ ቤት የኪራይ ውል መነሻነት ክስ ለማቅረብ የሚያበቃ መብትና ጥቅም ያላቸው ስለመሆኑ፡-</p>                                                                                                                                           |        | ወ/ሮ ዘይነባ ለካ                                                    |                      |     |
| 1261. | <p>የውርስ ሰርተፊኬት አንድ ሰው የራሱን ወራሽነት ለማስረዳት የሚወስደው ማስረጃ እንጂ ሌሎች ወራሾች አለመኖራቸውን የሚያሳይ ሰነድ ስላለመሆኑ፤ እና በግራ ቀኙ የሚች ወራሾች መሆናቸው በማረጋገጥ ፍርድ ቤቶች የሰጡት ውሳኔ ከማስረጃነት በዘለለ የፍ/ብ/ስ/ስ/ህግ በሚያዘው መሰረት ከሌሎች ሰዎች ክርክር ተደርጎበት ውሳኔ ያገኘና በፍርድ ያለቀ መቃወሚያ የማይቀርብበት ተደርጎ ሊወሰድ የማይገባ ስለመሆኑ፡-</p> <p>ፍ/ህ/ቁ. 996/1/ እና ተከታዩቹ</p> | 130284 | <p>እነ አቶ ክንፈ ሐጎስ</p> <p>/3ሰዎች/</p> <p>እና</p> <p>ወ/ሮ ሃና ሐጎስ</p> | ጥቅምት 30 ቀን 20010 ዓ.ም | 351 |
| 1262. | <p>በኦሮሚያ የቤተሰብ ህግ ጋብቻ በፍቺም ሆነ በሞት ምክንያት ሲፈርስ ንብረት የሚጣራበት አግባብ በውል ወይም በስምምነት ተለይቶ ባልተቀመጠበት ሁኔታ የባልና ሚስት ሀብት የሚጣራው በቤተሰብ ህጉ አንቀጽ 113 እና</p>                                                                                                                                                       | 137869 | <p>ወ/ሮ በንሲቱ ዱፌራ</p> <p>እና</p> <p>ወ/ሮ ታምሪ ረጋሳ</p>               | ጥቅምት 22 ቀን 2010 ዓ/ም  | 357 |

|              |                                                                                                                                                                                       |        |                                                        |                      |     |
|--------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|--------------------------------------------------------|----------------------|-----|
|              | ተከታዮቹ ድንጋጌዎች መሰረት ስለመሆኑ፡-                                                                                                                                                             |        |                                                        |                      |     |
|              | አሮሚያ የቤተሰብ ህግ አዋጅ ቁጥር 69/95 በአዋጅ ቁጥር 83/96 እንደተሻሻለው አንቀጽ 93                                                                                                                           |        |                                                        |                      |     |
| 1263.        | የጉዳት ካሳ ጥያቄ ከጋብቻ ፍቺ ጋር ተያይዞ የቀረበ በሆነበት እና ጉዳቱም የደረሰው ከፍቼው ጋር ተያያዞ መሆኑ በተረጋገጠበት ሁኔታ ጥያቄው የባልና ሚስት ፍቺን ተከትሎ ከሚነሳ የንብረት ክፍፍል ጥያቄ ጋር በአንድ ላይ ሊስተናገድ አይችልም በሚል የሚሰጥ ውሳኔ ተገቢነት የሌለው ስለመሆኑ፡- | 135902 | ወ/ሮ መስከረም ጫካ-<br><br>እና<br><br>አቶ አክሊሉ ሽፈራው<br>(2 ሰዎች) | መስከረም 22 ቀን 2010 ዓ.ም | 362 |
| <b>ቅጽ 23</b> |                                                                                                                                                                                       |        |                                                        |                      |     |
| 1264.        | ከወሳኝ ኩነቶች ምዝገባ ጽ/ቤት ያላገባ የሚል ማስረጃ መውሰድ በራሱ በሁለት ሰዎች መካከል የነበረውን የትዳር ሁኔታ ግንኙነት መኖሩን የሚያረጋግጠውን ማስረጃ የሚያስተባብል ስላለመሆኑ                                                                    | 143325 | አቶ አለማየሁ ተድላ<br><br>እና<br><br>ወ/ሮ ሜሮን ፋንታዬ             | ግንቦት 28 ቀን 2010 ዓ.ም  | 2   |
|              | የተሻሻለው የቤተሰብ ሕግ አዋጅ ቁጥር 213/1992 አንቀጽ                                                                                                                                                 |        |                                                        |                      |     |

|       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |        |                                                    |                      |    |
|-------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|----------------------------------------------------|----------------------|----|
|       | 94-97                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |        |                                                    |                      |    |
| 1265. | <p>የባልና ሚስት ፍቺ ተፈጽሞ የንብረት ክፍፍል እስከሚደረግ ድረስ በጋብቻ ውስጥ የተፈራ ንብረትም ሆነ ከዚህ ንብረት የሚገኝ ገቢ የጋራ ሆኖ የሚቆይ ስለመሆኑ</p> <p>የተሻሻለው የቤተሰብ ህግ አዋጅ ቁጥር 213/92 አንቀጽ 89</p>                                                                                                                                                                                                                                                                            | 153258 | <p>አቶ አህፈሮም ግርማይ</p> <p>እና</p> <p>ወ/ሮ ሀበን ፍስሐዬ</p> | መስከረም 23 ቀን 2011 ዓ/ም | 6  |
| 1266. | <ul style="list-style-type: none"> <li>አባትነትን በሕግ ግምት ወይም በመቀበል መንገዶች ለመወሰን ክርክር ሲነሳ የባህሪ ወሳኝ ቅንጣት (DNA) ውጤት እንደ መከላከያ ማስረጃ እንዲቀርብ በሕጉ በግልጽ የተቀመጠ ድንጋጌ የሌለ በመሆኑ ፍርድ ቤቶች በሕጉ የተረዘረውን ስርዓት ተከትለውና ለትክክለኛ ፍትህ አሰጣጥ አስፈላጊ መሆኑን ሲያምኑበት ተግባራዊ ሊያደርጉት የሚችሉ ስለመሆኑ</li> <li>የዘር የባህሪ ወሳኝ ቅንጣት (DNA) ምርመራ ውጤት በሕጉ በተመለከተው አግባብ በሕጋዊ ምክንያቶች ለማስረጃነት የሚቀርብ እንጂ በሕግ የተቀመጠውን ግምት እናት ስለካደች ብቻ ለማስረጃነት የሚቀርብ ማስረጃ ነው ተብሎ ድምዳሜ የሚደረስበት</li> </ul> | 148570 | <p>ወ/ሮ ጃኖ ተሰማ</p> <p>እና</p> <p>አቶ አሊ ሰይድ</p>       | ግንቦት 28 ቀን 2010 ዓ.ም  | 12 |

|       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |        |                                                      |                      |    |
|-------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|------------------------------------------------------|----------------------|----|
|       | <p>ስላላመሆኑ</p> <p>የአማራ ክልል የቤተሰብ ሕግ አዋጅ ቁጥር 79/95</p> <p>አንቀፅ 181፣183(1) እና 155(1(ሀ))</p>                                                                                                                                                                                                                                                           |        |                                                      |                      |    |
| 1267. | <p>የባህሪ ወሳኝ ቅጣት ( DNA) ምርመራ አንድ ሰው የልጁ አባት ወይም እናት አይደለም ለማለት የሚቀርብ ማስተባባያ ማስረጃ ሊሆን የሚችል ቢሆንም የሚከናወነው አባትነትን በሚመለከት የመካድ ክስ ለማቅረብ የሚያስችሉ ቀዳሚ ሁኔታዎች ሲሟሉ ስላመሆኑ እና እናትነትን በተመለከተም በቤተሰብ ህግ ከአንቀፅ 153 እስከ 166 ድረስ የተዘረጋው ስርዓት የሚፈቅድ ሁኖ በፍትሃ ብሔር ስነ ስርዓት ሕጉ የተመለከቱትን የማስረጃ አቀራረብ ስርዓቶችን መሰረት በማድረግ ሲቀርብ ስላመሆኑ</p> <p>አዋጅ ቁጥር 213/1992 ከአንቀጽ 167-179</p> | 152719 | <p>ወ/ሮ ብርቱካን ታደሰ</p> <p>እና</p> <p>ወ/ሮ የሺእመቤት ታደሰ</p> | መስከረም 23 ቀን 2011 ዓ.ም | 20 |
| 1268. | <p>ከባልና ከሚስት ባንዱ የተፈጸመውና ለፍቺው ምክንያት ሆኖ የተገኘው ጥፋት በሌላው ተጋቢ ላይ ጉዳት አስከትሎ ከተገኘ በዳዩ ላደረሰው ጉዳት ከጋራ ንብረት በካሳ መልክ ያንደኛውን ተጋቢ ድርሻ አብዛኛውን ወይም ሙሉውን በደል ለተፈጸመበት ወገን እንዲከፈል ሊወሰን የሚችል</p>                                                                                                                                                                     | 152968 | <p>ሲ/ር ሐምዚያ</p> <p>ሱለይማን እና</p> <p>አቶ አያሌው በቀለ</p>   | መስከረም 21 ቀን 2011 ዓ.ም | 29 |

|       |                                                                                                                                                                                    |        |                                                     |                     |    |
|-------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|-----------------------------------------------------|---------------------|----|
|       | ስለመሆኑ<br>የአሮሚያ ብሔራዊ ክልላዊ መንግሥት የቤተሰብ ህግ አዋጅ<br>ቁጥር 69/95 እንደተሻሻለው አዋጅ ቁጥር 83/96 አንቀጽ<br>111፤117                                                                                    |        |                                                     |                     |    |
| 1269. | በጋብቻ ውስጥ የተደረገ የብድር ውል ከአንደኛው ተጋቢ<br>እውቅና ውጪ የተደረገና የጋራ እዳ መሆኑ ፍሬነገር<br>የማጥራትና ማስረጃን የመመዘን መርህን በተከተለ መንገድ<br>ተረጋግጦ መወሰን ያለበት ስለመሆኑ<br><br>ፍ/ብ/ህግ ቁጥር 2472                         | 147930 | ወ/ሮ ሰብለ ታምራ<br><br>እና<br><br>አቶ ግሩም ግዛቸው            | 28/9/2010 ዓ/ም       | 34 |
| 1270. | በመርህ ደረጃ ጋብቻ በፍቺ እንዲፈርስ መጠየቅ የሚገባው<br>ከባልና ሚስቱ አንደኛው ተጋቢ ወይም ሁለቱም ቢሆንም<br>በህግ አግባብ ተቀባይነት ያለው ውክልና ማስረጃ ጋር<br>የሚቀርብ የፍቺ ጥያቄ ተቀባይነት ያለው ስለመሆኑ<br><br>በፍ/ብ/ስ/ስ/ህ/ቁ.58፤ በፍ/ብ/ህ/ቁ.2199 | 150408 | ወ/ሮ አመለወርቅ<br><br>ፍቅሬ<br><br>እና<br><br>አቶ ተስፋሁን ታፈሰ | ግንቦት 29 ቀን 2010 ዓ.ም | 39 |

## ቅጽ 24

|       |                                                                                                                                                                                                       |        |                                                                                       |                     |     |
|-------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|---------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|-----|
| 1271. | <p>በፍርድ ቤት የጸደቀ የጉዲፈቻ ውል ስምምነት በወሳኝ ኩነት ምዝገባ ፅ/ቤት ተመዛግቦ የጉዲፈቻ ሰርቲፊኬት ስለሚሰጥበት አግባብ</p> <p>በአዋጅ ቁጥር 760/2004 አንቀፅ 70(2)፣ መመሪያ ቁጥር 7/2010 አንቀፅ 43(3)</p>                                                 | 173628 | <p>እነ አቶ ወ/ጩርቆስ በጋሻው</p> <p>እና</p> <p>በየካ ክ/ከተማ አስተዳደር የወረዳ 13 የወሳኝ ኩነት ምዝገባ ፅ/ቤት</p> | ግንቦት 28 ቀን 2011 ዓ.ም | 123 |
| 1272. | <p>በልጅ ቀለብ አወሳሰን ጊዜ የከፋዩን የተጣራ የገቢ መጠን በማጣራት ተገቢ ነው የሚባለው የቀለብ ገንዘብ መጠን መወሰን የሚገባው ስለመሆኑ ::</p> <p>የኢ.ፌ.ዲ.ሪ ህገ መንግስት በአንቀጽ 36(2)፣ አዋጅ ቁጥር 213/1992 የተሻሻለው የቤተሰብ ሕግ አንቀጽ 113</p>                       | 172784 | <p>አቶ አቡበክር አህመዴ መሏመዴ</p> <p>እና</p> <p>ወ/ሮ ሳራ ሱፌያን አብደረህማን</p>                        | ሰኔ 24 ቀን 2011 ዓ.ም.  | 127 |
| 1273. | <p>የኮንዶሚኒየም ቤት እጣ ከጋብቻ በፊት ወጥቶ የኮንዶሚኒየም ቤቱ የሽያጭ ውል የተፈጸመው ወይም የተደረገው በጋብቻ ውስጥ በሆነበት ሁኔታ ቤቱ የተከፈለው ገንዘብ ምንጭ የሆነው ወገን የግለ መሆኑን ካላስረዳ በስተቀር ቤቱ የአንደኛው ተጋቢ የግል ንብረት ነው ሊባል የሚችልበት ህጋዊ ምክንያት የሌለ ስለመሆኑ</p> | 153405 | <p>ወ/ሮ ፅጌ በንቲ</p> <p>እና</p> <p>አቶ ተስፋዬ ታደሰ</p>                                        | ግንቦት 13 ቀን 2011 ዓ.ም | 131 |



|       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |        |                                                  |                     |     |
|-------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|--------------------------------------------------|---------------------|-----|
|       | የፍትሐ ብሔር ስነ ስርዓት ህግ ቁጥር 255                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |        |                                                  |                     |     |
| 1274. | <p>የኢትዮጵያ ተወላጅ የሆኑ የዉጭ ዜጎች የሀገሪቷን ባህሌ፣ቋንቋ፣እሴት እንደማያውቁ የዉጭ ሀገር ጉዲፈቻ አድራጊዎች በጉዲፈቻ የሚወስደትን ኢትዮጵያዊ ሔፃን የሀገሩን ባህሌ፣ወግ ፣ልማድና በማህብረሰቡ እሴት ታንፆ እንዲያድ ተፅእኖ በማድረግ፣ፌቅር በመንፈግ ስነ-ልቦናዊና ማህበራዊ ችግር ያጋልጣቸዋል ብሎ በማሰብ የኢትዮጵያዊያን ዲያስፖራዎች በሀገር እድገት እና ብልጽግና እንዲሁም በወገኖቻቸው ኑሮ መሻሻል ያላቸውን ሚና በመመገንዘብ ኢትዮጵያውያንን በጉዲፈቻ እንዲይወስዱ መከልከል አግባብነት የሌለው ስለበመሆኑ።</p> <p>የህፃናት መብት ኮንቬንሽን አንቀጽ 20 ፤የአፍሪካ ህፃናት መብቶችና ደህንነት ቻርተር አንቀጽ 24(ለ)፣24(ረ) ፤ የኢ.ፌ.ዲ.ሪ ሕገ መንግስት አንቀጽ 36(5)፤</p> <p>አዋጅ ቁጥር 1070/2010 መቅዴም (preamble)፤ ከተሻሻለው የቤተሰብ ሕግ አዋጅ ቁጥር 213/1992 አንቀጽ 193፣ 194(3)(መ) ፤ የዉጭ ዜጎችን በትውልፍ ሀገራቸው ተጠቃሚ የማድረግ የወጣው አዋጅ ቁጥር 270/1994 አንቀፅ 5 እና 6</p> | 189201 | <p>እነ አቶ ወንድወሰን ታደሰ ይስማ</p> <p>እና</p> <p>የለም</p> | መጋቢት 02 ቀን 2012 ዓ.ም | 136 |
| 1275. | ከወራሾቹ አንደ ውርስ የሚከከፍለው እዳ ያለበት እንደሆነ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 144585 | እነ ወ/ሮ ሀና ካሳዬ                                    | ግንቦት 13 ቀን          | 142 |

|              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |        |                                                             |                        |     |
|--------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|-------------------------------------------------------------|------------------------|-----|
|              | የውርስ ንብረት ክፍፍል ከመደረጉ በፋት የውርስ አዳ ለቀነስ<br>የሚገባ ስለመሆኑ።<br>የፍትሕ ብሄር ህግ ቁጥር 1014፤1090                                                                                                                                                                                                                  |        | እና<br>ወ/ሮ ዘነበች ከሳዬ                                          | 2010 ዓ/ም               |     |
| <b>ቅጽ 24</b> |                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |        |                                                             |                        |     |
| 1276.        | በባልና ሚስት የንብረት ክፍፍል ክርክር ወቅት ድብቅ የጦር መሳሪያ መኖሩ እስከተረጋገጠ ድረስ በሕግ አግባብ ስልጣን ባለው አካል አለመመዝገቡ መሳሪያው የለም የሚያስብል ሳይሆን የኢኮኖሚ ጥቅም ያለው እና ባልና ሚስት በትዳር እያሉ ያፈሩት እስከሆነ ድረስ ከሚመለከተው አካል ተመዝግቦ መሳሪያውን ለመያዝ ፈቃድ አለመሰጠቱ፤ የተጋቢዎች የጋራ ሀብት እንዳይሆን የማያደርገው ስለመሆኑ የአማራ ክልል የቤተሰብ ሕግ አዋጅ ቁጥር 79/1995 አንቀጽ 73 (1) እና 101 | 179121 | አቶ ካሳ በለጠ<br>እና<br>ወ/ሮ ሥራይቱ ነጋሽ                             | ሐምሌ 28 ቀን 2012<br>ዓ.ም  | 301 |
| 1277.        | ጋብቻ በፍቺ ውሳኔ መፍረሱን ተከትሎ በንብረት ክርክር ወቅት የግል ዕዳ ነው ተብሎ ውሳኔ ያገኘ ዕዳ ፍ/ቤት ቀርቦ ባልተለወጠበት ሁኔታ በባለዕዳው ተጋቢ በኩል ለመጣው እዳ ሌላኛው ተጋቢ ተጠያቂነት የሌለበት ስለመሆኑ<br>የኢ.ፌ.ዲ.ሪ ሕገ መንግስት አንቀጽ 34 (1)፤ የፌደራል የቤተሰብ ሕግ አንቀጽ 57፤ 70፤ 71፤ 89 እና 93                                                                                 | 190295 | ወ/ሮ ቱኒዝ<br>ሙሉጌታ<br><br>እና<br><br>እነ አቶ አብርሃም<br>ከለለዉ(3 ሰዎች) | ሚያዝያ 15 ቀን 2013<br>ዓ.ም | 305 |

ጉጭሩከ እና ታከሰ

**ቅጽ 2**

|       |                                                                                                                                                                      |       |                               |              |     |
|-------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|-------------------------------|--------------|-----|
| 1278. | የጉምሩክ ባለስልጣን በህጉ መሰረት የጉምሩክ ስነ ስርዓት ያልተፈጸመበት ዕቃ ከጉምሩክ መጋዘን እንዳይወጣ በማድረግ ወይም ዴክላራሲዮን ባለመስጠቱ ምክንያት በዕቃው ባለቤት ላይ ለሚደርስ ጉዳት ኃላፊ ስላለመሆኑ አዋጅ ቁ. 60/89 አንቀጽ 2(18),43(1) (ሀ) | 17533 | የኢትዮጵያ ጉምሩክ ባለስልጣን እና ሙሉ ብርሃን | ጥቅምት 18/1998 | 118 |
|-------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|-------------------------------|--------------|-----|

**ቅጽ 3**

|       |                                                                               |       |                                               |            |     |
|-------|-------------------------------------------------------------------------------|-------|-----------------------------------------------|------------|-----|
| 1279. | ገቢን ለመፍጠር የሚወጣን ወጪ በትክክለኛ ሰነድ እንዲረጋገጥ ህጉ ስለሚያስቀምጠው ሁኔታ ደንብ ቁጥር 258/55 አንቀጽ 29 | 14699 | የኢንጂነር ወርቁ መኮንን ወራሾች እና የቦሌ ክፍለ ከተማ ገቢዎች መምሪያ | ህዳር 7/1998 | 110 |
|-------|-------------------------------------------------------------------------------|-------|-----------------------------------------------|------------|-----|

**ቅጽ 4**

|       |                                                                                                                                                                                    |       |                                                 |              |     |
|-------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|-------------------------------------------------|--------------|-----|
| 1280. | የጉምሩክ ባለስልጣን በኮንትሮባንድ ወደ ሀገር የሚገቡትን ወይም ከሀገር የሚወጡትን እቃዎች እንቅስቃሴ የመቆጣጠር፣ የሚንቀሳቀሱ እቃዎችንና ማዳዳዊዎችን የመያዝና አስፈላጊ እርምጃዎችን የመውሰድ ስልጣን የተሰጠው ስለመሆኑ የአዋጅ ቁ. 60/89 አንቀጽ 5-6 የፍ/ብ/ሀ/ቁ. 2010(2) | 22317 | የምስራቅ ጉምሩክ የሐረር ጉምሩክ መቆጣጠሪያ ጣቢያ እና አቶ አብዱ አሉ አዩ | ሚያዝያ 18/1999 | 112 |
|-------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|-------------------------------------------------|--------------|-----|

### ቅጽ 7

|       |                                                                                                                                                                                                        |       |                                                              |                     |     |
|-------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|--------------------------------------------------------------|---------------------|-----|
|       |                                                                                                                                                                                                        |       |                                                              |                     |     |
| 1281. | የጉምሩክ ሥነ ሥርዓት ሳይፈጸምበት የመንግስት ቀረጥ ያልተከፈለበት መኪና ይዞ የተገኘ ግለሰብ በወንጀል ተከስሶ ጥፋተኛ ያልተባለ ቢሆንም ግለሰቡ ተገቢውን ቀረጥ ከፍሎ መኪናውን መረከብ አልያም ደግሞ መኪናው መወረስ ያለበት ስለመሆኑ<br><br>አዋጅ ቁ. 60/89 አንቀጽ 74 አዋጅ ቁ. 388/95 አንቀጽ 80/3/ | 23855 | የጉምሩክ ዓቃቤ ሕግ<br><br>እና<br><br>አቶ ፀጋሁን መንግስቱ                  | ጥቅምት<br><br>26/2000 | 265 |
| 1282. | በደንብ ቁጥር 75/1993 ኮምፒውተርን ጨምሮ ከተለያዩ መሳሪያዎች ህንፃዎችና ሌሎች ዕቃዎች ኪራይ በሚገኝ ገቢ ላይ ግብር ለመሰብሰው የተደነገገው መኪናን በማከራየት የሚገኝን ገቢ የሚያካትት ስለመሆኑ<br><br>ደንብ ቁጥር 75/93 አንቀጽ 2/9/ ደንብ ቁጥር 78/94 አንቀጽ 24/2/ /ሸ/              | 18809 | አቶ ሚሊዮን ዑመር<br><br>እና<br><br>ዮፌዴራል የአገር ውስጥ<br><br>ገቢ ባለስልጣን | ሰኔ 12/2000          | 304 |
| ቅጽ 9  |                                                                                                                                                                                                        |       |                                                              |                     |     |
| 1283. | የጉምሩክ ባለሥልጣን ተግባር ህጋዊ ነው ሊባል የሚችለው በህጉ መሠረት ሊሟሉ የሚገቡትን ሁኔታዎች አሟልቶ ሲገኝ እንጂ በማናቸውም ጥርጣሬ                                                                                                                  |       | አብልሃሚድ የሱፍ                                                   | ጥቅምት                | 67  |

|              |                                                                                                                                                                                                            |       |                                                                        |                |     |
|--------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|------------------------------------------------------------------------|----------------|-----|
|              | <p>ምክንያት የግለሰብን ንብረት በመያዝ ሊሆን የማይችል ስለመሆኑ</p> <p>አዋጅ ቁ.60/89 አንቀጽ 6, 58</p> <p>አዋጅ ቁ. 368/95 አንቀጽ 2(28)</p> <p>የኢ.ፌ.ዲ.ሪ ሕገ-መንግሥት አንቀጽ 26(1)</p> <p>የፍ/ብ/ህ/ቁ. 1193(1),(2), 2027, 2035, 2054, 2118</p>       | 31171 | እና<br>የምስራቅ ቀጠና ጉምሩክ<br>ጽ/ቤት                                           | 27/2001        |     |
| <b>ቅጽ 10</b> |                                                                                                                                                                                                            |       |                                                                        |                |     |
| 1284.        | <ul style="list-style-type: none"> <li>የንግድ ቤቶችን የማከራየት እንቅስቃሴ ከታክስ ነፃ ከሆኑ ግብይቶች የማይመደብ ስለመሆኑ</li> <li>የንግድ ቤት ኪራይ የመክፈል ግዴታ ያለበት ወገን የተጨማሪ እሴት ታክስ መክፈል ያለበት ስለመሆኑ</li> </ul> <p>አዋጅ ቁ. 285/94 አንቀጽ 8</p> | 39574 | የመንግስት ቤቶች<br>ኤጀንሲ<br><br>እና<br>እነ ወ/ሮ ምልአተ ፀጋ<br>ቢዘን<br><br>(ሁለት ሰዎች) | ጥቅምት<br>3/2002 | 350 |
| 1285.        | የገቢዎችና ጉምሩክ ባለስልጣን ያልተከፈለን ቀሪ ቀረጥ ሊያስከፍል የሚችልበት                                                                                                                                                            | 45882 | የገቢዎችና ጉምሩክ                                                            | ታህሣሥ           | 352 |

|       |                                                                                                                                                    |       |                                                        |                 |     |
|-------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|--------------------------------------------------------|-----------------|-----|
|       | አግባብ<br><br>አዋጅ ቁ.60/89 አንቀፅ 57(1),48,53(1)                                                                                                        |       | ባለስልጣን<br><br>እና<br><br>እነ ወ/ሮ እጅጋየሁ<br>አራምዴ (ሁለት ሰዎች) | 6/2002          |     |
| 1286. | የጉምሩክ አዋጅን በመተላለፍ ከሚፈፀም የወንጀል ድርጊት ጋር በተያያዘ የኮንትሮባንድ ተግባር ሃይልን በመጠቀም ወይም ከሌሎች ጋር በማበር የተፈፀመ እንደሆነ አዋጅ ቁ. 60/89 ተፈፃሚ ሊሆን የሚችል ስለመሆኑ                 | 44862 | አሸናፊ አበበ<br><br>እና<br><br>የጉምሩክ ባለስልጣን                 | ጥር 5/2002       | 355 |
| 1287. | የጉምሩክ ሕግን በመተላለፍ ወንጀል ፈፀሟል በሚል የተጠረጠረ ሰው ክስ ሊቀርብበት የሚገባውና ጉዳዩ መታየት ያለበት በአዲሱ የወንጀል ህግ ሣይሆን የጉምሩክ አዋጆች መሠረት በማድረግ ስለመሆኑ<br><br>አዋጅ ቁ. 60/89         | 48693 | ነኢማ አወል እና<br><br>የገቢዎችና ጉምሩክ<br><br>ባለስልጣን            | ጥር 5/2002       | 357 |
| 1288. | የንግድ ድርጅት ሥራ አስኪያጅ የሆነ ሰው የድርጅቱን አስተዳደራዊ ሥራ ለሌላ ሰው የወከለ መሆኑ ድርጅቱ ያለተጨማሪ እሴት ታክስ ግብይት በመፈፀም ወንጀል ጥፋተኛ በተባለ ጊዜ ከሚቀርብበት የወንጀል ተጠያቂነት ነፃ የማያደርገው ስለመሆኑ | 54061 | አቶ መስፍን ሸፈራው እና<br><br>የኢትዮጵያ ገቢዎች<br><br>ባለስልጣን       | ሚያዝያ<br>26/2002 | 359 |

|              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |       |                                                                                                  |            |     |
|--------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|-----|
| 1289.        | <ul style="list-style-type: none"> <li>• የኢትዮጵያ ገቢዎችና ጉምሩክ ባለስልጣን በሕግ የተሰጠውን ስልጣንና ተግባሩን በተገቢው ጊዜና ሁኔታ ባለማከናወኑ በሌላ ሰው ንብረት ላይ ለሚያደርሰው ጉዳት በኃላፊነት ሊጠየቅ የሚችል ስለመሆኑ</li> <li>• የኢትዮጵያ ገቢዎችና ጉምሩክ ባለስልጣን በሕግ በተሰጠው ስልጣንና ኃላፊነት መሰረት ግዴታውን ለመወጣት ሲንቀሳቀስ በቁጥጥሩ ሥር አድርጎት ከሚቆየው ንብረት ጋር በተያያዘ የተቋረጠ ጥቅም ወይም የጉዳት ካሣ ሊከፍል የሚችልበት የሕግ መሰረት የሌለ ስለመሆኑ</li> </ul> <p>አዋጅ ቁ 60/98 አንቀጽ 6(5), 58,74</p> <p>አዋጅ ቁ 368/95 አንቀጽ 78</p> | 49889 | <p>የኢትዮጵያ ገቢዎችና ጉምሩክ ባለስልጣን የሞያሌ ቅርንጫፍ ጽ/ቤት</p> <p>እና</p> <p>አቶ ዛኪ ሰይድ</p>                       | ሰኔ 28/2002 | 361 |
| 1290.        | <p>የግብር ይግባኝ ጉባኤ በሚሰጠው ውሳኔ ላይ ይግባኝ ለማቅረብ የተፈቀደው ጊዜና ስሌቱ</p> <p>አዋጅ ቁ. 285/94 አንቀጽ 43(1)</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 48621 | <p>አቶ አብደላ ሁሴን ከለር</p> <p>ላብራቶሪ</p> <p>ኃ/የተ/የግ/ማህበር</p> <p>እና</p> <p>የፌዴራል አገር ውስጥ ገቢ ባለሥልጣን</p> | ሰኔ 30/2002 | 365 |
| <b>ቅጽ 11</b> |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |       |                                                                                                  |            |     |



|       |                                                                                                                                                                                                                 |       |                                                                         |              |     |
|-------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|-------------------------------------------------------------------------|--------------|-----|
| 1291. | በስህተት ለጉምሩክ የተከፈለ ቀረጥ ተመላሽ የሚደረገው ስህተቱ መኖሩን ባለስልጣን መ/ቤቱ ያወቀና ዕቃውም የጉምሩክ ስነ ስርዓትን አጠናቅቆ ወደ አገር ከገባበት ወይም ወደ ውጭ አገር ከተላከበት ቀን ጀምሮ ባለው 6 ወር ውስጥ ስለመሆኑ<br><br>አዋጅ ቁ. 368/95 አንቀጽ 15<br><br>አዋጅ ቁ. 60/89 አንቀጽ 53, 55 | 53749 | የአዲስ አበባ ላጋር ጉምሩክ<br><br>እና<br><br>አቶ አዲኛ አበሉ                           | ጥቅምት 18/2003 | 324 |
| 1292. | ከቀረጥ ነፃ በሆነ መልኩ ለግል አገልግሎት እንዲውል የገባ መኪናን ለንግድ ማዋል በወንጀል ተጠያቂነትን የሚያስከትል ስለመሆኑ<br><br>አዋጅ ቁ. 368/95 አንቀጽ 73/1/, 78                                                                                              | 54203 | የኢትዮጵያ ገቢዎችና ጉምሩክ ባለስልጣን<br><br>እና<br><br>ወ/ሮ ሙሉአመቤት ኃ/ሚካኤል             | ህዳር 27/2003  | 327 |
| 1293. | ከውጭ አገር ወደ ኢትዮጵያ የሚገቡ ዕቃዎችን አስመልክቶ ስለሚካሄድ የቅድመ ጫነት ምርመራ ሥርዓት እና በዕቃው ላይ ስለሚከፈል ግብር /ታክስ/ አዋጅ ቁ. 173/91 አንቀጽ 6/1/, 4/1/                                                                                          | 50375 | የኢትዮጵያ ገቢዎችና ጉምሩክ ባለስልጣን<br><br>እና<br><br>እነ ወ/ሮ ለተብርሀን አድህኖም /ሁለት ሰዎች/ | ህዳር 13/2003  | 330 |

|       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |       |                                                                                                             |                            |     |
|-------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|-----|
| 1294. | <p>የተጨማሪ እሴት ታክስ ህግን ተላልፏል በሚል በወንጀል የተከሰሰና ስራ አስኪያጅ የሆነ ሰው ድርጊቱ ሲፈፀም በቦታው አልነበረም ወይም አያውቅም በሚል ምክንያት ከወንጀል ኃላፊነት ነፃ ሊሆን የማይችል ስለመሆኑ</p> <p>አዋጅ ቁ. 285/94 አንቀጽ 56/1/ 55</p> <p>አዋጅ ቁ. 609/209 አንቀጽ 22/1/ 50/ለ//1/</p>                                                                                                                                                                                                                                                                              | 51090 | <p>እነ ዘ ቲዊንስ ባርና</p> <p>ሬስቶራንት</p> <p>ኃ/የተ/የግ/ማህበር</p> <p>/ሁለት ሰዎች/</p> <p>እና የኢትዮጵያ ጉምሩክ</p> <p>ባለስልጣን</p> | <p>ታህሳስ</p> <p>12/2003</p> | 333 |
| 1295. | <ul style="list-style-type: none"> <li>• የጉምሩክ ባለስልጣን ኮንትሮባንድ እንደተፈፀመበት በበቂ ሁኔታ የጠረጠረውን ተሽከርካሪ በቁጥጥሩ ሥር አድርጎ ለሚያደርገው ማጣራት ለባለንብረቱ የተቋረጠ ጥቅም እንዲከፈል የማይጠየቅ ስለመሆኑ</li> <li>• ባለስልጣኑ በቁጥጥሩ ሥር የሚያውላቸው ተሽከርካሪዎች የተያዙበትን ጉዳይ ለማጣራት ከሚያስፈልገው ተገቢና ምክንያታዊ ጊዜ በላይ የሆነ እንደሆነ የሚያስጠይቀው ስለመሆኑ</li> <li>• በባለስልጣኑ ቁጥጥር ሥር የቆዩ ተሽከርካሪዎችን በተመለከተ የተቋረጠ ገቢ ይከፈላል በሚል አቤቱታ በቀረበ ጊዜ ፍርድ ቤት የተጠየቀውን ገቢ ህጋዊነት እና ትክክለኛነት በማረጋገጥ መወሰን ያለበት ስለመሆኑ</li> </ul> <p>አዋጅ ቁ. 60/89 አንቀጽ 6/5/ 58/1//1</p> <p>አዋጅ ቁ. 368/95</p> | 43996 | <p>የሰሜን ምስራቅ ጉምሩክ</p> <p>ሚሌ ቅርንጫፍ ጽ/ቤት</p> <p>እና</p> <p>በረከት አሰፋ</p>                                        | <p>ጥር</p> <p>10/2003</p>   | 336 |
| 1296. | <ul style="list-style-type: none"> <li>• አንድ ግብር ከፋይ ለተጨማሪ እሴት ታክስ (VAT) ግብር ከፋይነት ተመዘገበ</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 59851 | አቶ አለሙ ጋባ                                                                                                   | የካቲት                       | 341 |

|       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |       |                                                            |              |     |
|-------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|------------------------------------------------------------|--------------|-----|
|       | <p>የሚባለው በባለሥልጣኑ ከተመዘገበበት ዕለት ወይም ምዝገባው እንደሚፀና ከተገለፀበት ጊዜ ጀምሮ ስለመሆኑ</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• የተጨማሪ እሴት ታክስ ግብር ተመዝጋቢ የሆነ ሰው ከተመዘገበበት ዕለት ጀምሮ ለሚያደርገው ግብይት የተጨማሪ እሴት ታክስ ደረሰኝ ለተጠቃሚው ወዲያውኑ ያልሰጠ መሆኑ በወንጀል የሚያስጠይቀው ስለመሆኑ</li> <li>• እውቅና ያልተሰጠው የሽያጭ መመዝገቢያ መጠቀም በወንጀል የሚያስጠይቅ ስለመሆኑ</li> </ul> <p>አዋጅ ቁ. 471/98 አንቀጽ 5</p> <p>አዋጅ ቁ. 285/94 አንቀጽ 64, 3/1/ና/2/, 22/1/</p> <p>አዋጅ ቁ. 286/94 አንቀጽ 117</p> <p>ደንብ ቁጥር 139/99 አንቀጽ 22</p> <p>መመሪያ ቁጥር 46/99</p> |       | <p>እና</p> <p>የፌዴራል ገቢዎችና ጉምሩክ ባለስልጣን</p>                   | 11/2003      |     |
| 1297. | <ul style="list-style-type: none"> <li>• በጉምሩክ አዋጅ ቁ. 368/95 /እንደተሻሻለ/ አንቀጽ 74 ሥር ጥፋተኛ የተባለ ተከላሽ ሊጣልበት ስለሚችለው የቅጣት አይነትና መጠን</li> <li>• በኮንትሮባንድ ዕቃ ሲያጓጉዝ የተገኘ ተሽከርካሪ ሊወረስ የሚችልበት አግባብ</li> </ul> <p>አዋጅ ቁ. 60/89</p> <p>አዋጅ ቁ. 368/95 አንቀጽ 64/4/, 74</p>                                                                                                                                                                                                                      | 48628 | <p>የገቢዎችና ጉምሩክ ባለስልጣን ዓ/ሕግ</p> <p>እና</p> <p>አቶ በርሄ ሐጌስ</p> | ግንቦት 05/2003 | 345 |

|       |                                                                                                                                                                                                                   |       |                                                                                     |              |     |
|-------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|-------------------------------------------------------------------------------------|--------------|-----|
| 1298. | <p>የኢትዮጵያ ገቢዎችና ጉምሩክ ባለስልጣን አስቀድሞ በዋስትና ለሌላ ሰው ያልተሰጡ የግብር ከፋይ ንብረቶች ላይ የቀዳሚነት መብት ያለው ስለመሆኑ</p> <p>አዋጅ ቁ. 286/94 አንቀጽ 80/1/, 78/1/</p>                                                                            | 57100 | <p>የኢትዮጵያ ገቢዎችና ጉምሩክ ባለስልጣን በጅማ ቅ/ጽ/ቤት</p> <p>እና</p> <p>እነ አቶ አዳራ ሰይድ /ሁለት ሰዎች/</p> | ግንቦት 30/2003 | 347 |
| 1299. | <p>የተሸከርካሪ ባለንብረትና ሹፌር በመሆን የኮንትሮባንድ ወንጀል በተሸከርካሪ በመታገዝ የተፈፀመ ስለመሆኑ የተረጋገጠ እንደሆነ የግለሰቡን የወንጀል ጥፋተኝነት ውሣኔ ተከትሎ ተሸከርካሪው እንዲወረስ ትዕዛዝ መሰጠት ያለበት ስለመሆኑ</p> <p>አዋጅ ቁ. 622/2001 አንቀጽ 91/2/, 2/1/</p>                     | 64819 | <p>የኢትዮጵያ ገቢዎችና ጉምሩክ ባለስልጣን</p> <p>እና</p> <p>አቶ አንተነህ ካሣዬ</p>                       | ሰኔ 30/2003   | 350 |
| 1300. | <p>ከቀረጥ ነፃ፣ በቅናሽ ቀረጥ ወይም በጊዜያዊነት ከቀረጥ ነፃ የገባን ዕቃ ህግን በሚቃረን መልኩ የቀረጥ ነፃ መብቱ ከተሰጠበት ምክንያት ውጪ መጠቀም /ለሌላ ሰው አሳልፎ መስጠት/ የወንጀል ኃላፊነትን የሚያስከትል ስለመሆኑ</p> <p>አዋጅ ቁ. 60/89</p> <p>አዋጅ ቁ. 368/95 አንቀጽ 73/1/ /ሀ/ /ለ/ /2/</p> | 58266 | <p>ወ/ሮ አልማዝ ደሴ</p> <p>እና</p> <p>የጉምሩክ ዓ/ህግ</p>                                      | ሰኔ 03/2003   | 353 |

|       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |       |                                             |               |     |
|-------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|---------------------------------------------|---------------|-----|
| 1301. | <ul style="list-style-type: none"> <li>• አንድ ዕቃ /ንብረት/ ኮንትሮባንድ ነው ወይም የጉምሩክ ስርዓት ያልተፈፀመበት ነው በሚል በቁጥጥር ስር ሊውል የሚችልበት አግባብ</li> <li>• የጉምሩክ ሥርዓት ያልተፈፀመበትን ዕቃ ወደ ጉምሩክ ክልል ማስገባት ወይም ከጉምሩክ ክልል ማስወጣት ዕቃው ኮንትሮባንድ እንዲባል የሚያደርግ ስለመሆኑና የኮንትሮባንድ ወንጀልን የሚያቋቁም ስለመሆኑ</li> <li>• “የጉምሩክ ክልል” በሚል የተጠቀሰው ሃረግ አጠቃላይ የኢትዮጵያ የግዛት ክልልን የሚያመለክት ስለመሆኑ</li> </ul> <p>አዋጅ ቁ. 622/2001 አንቀጽ 2/17/, 12/4/, 13/1/, 91/1/, 2/7/</p> | 60400 | የኢትዮጵያ ገቢዎችና ጉምሩክ ባለስልጣን                    | ሐምሌ 12/2003   | 356 |
| 1302. | <p>በህግ አግባብ የጉምሩክ ሥነ ሥርዓት የተፈፀመበት ዕቃ/ንብረት/ የኮንትሮባንድ ዕቃን ለማሳለፍ በሽፋንነትና በከለላነት ያገለገለ መሆኑ በተረጋገጠ ጊዜ የጉምሩክ ባለስልጣን ይህን በሽፋንነትና በከለላነት ያገለገለውን ዕቃ ለመውረስ ስልጣን የተሰጠው ስለመሆኑ</p> <p>አዋጅ ቁ. 60/89 አንቀጽ 6/5/ 58/1/ /ለ/ 16-18</p> <p>አዋጅ ቁ. 368/95 አንቀጽ 22</p>                                                                                                                                                                 | 65656 | የኢትዮጵያ ገቢዎችና ጉምሩክ ባለስልጣን የባህር ዳር ቅርንጫፍ ጽ/ቤት | ሐምሌ 26/2003   | 360 |
| 1303. | <p>የጉምሩክ ሥነ ሥርዓት ያልተፈፀመበት ዕቃን በማጓጓዝ የተያዘ ተሽከርካሪ እንዲወረስ ላይታዘዝ የሚችልበት አግባብ</p> <p>አዋጅ ቁ. 622/2001 አንቀጽ 104/3/ /ሀ/ አንቀጽ 91/1/</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 57243 | የሚሌ ገቢዎች እና ጉምሩክ                            | መስከረም 27/2003 | 365 |

|              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |       | አቶ ደረጀ ከፍያለው ሲማ                                                                      |            |     |
|--------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|--------------------------------------------------------------------------------------|------------|-----|
| 1304.        | <ul style="list-style-type: none"> <li>• ማንኛውም ሰው በመቀጠር ምክንያት በሚያገኘው ማናቸውም ገቢ ላይ የገቢ ግብር የመክፈል ግዴታ ያለበት ስለመሆኑ</li> <li>• በደረሰ የአካል ጉዳት ወይም በሞት አደጋ ምክንያት ከሚሰጥ የካሣ ክፍያ በስተቀር ሌሎች በማናቸውም ሁኔታ የሚከፈሉ የካሣ ክፍያዎች ከግብር ነፃ ናቸው ለማለት የማይቻል ስለመሆኑ</li> <li>• ከሥራ መሰናበት ጋር በተገናኘ ለሰራተኞች የሚሰጥ የመልሶ ማቋቋሚያ የድጋፍ ክፍያ የሥራ ግብር የሚከፈልበት ገቢ ነው ለማለት የሚያስችል የህግ መሰረት የሌለ ስለመሆኑ</li> </ul> <p>አዋጅ ቁ. 286/94 አንቀጽ 10/1/, 2/10/, 1/11/</p> | 65330 | <p>የኢፌዴሪ ፍትህ</p> <p>ሚኒስቴር</p> <p>እና</p> <p>እነ አቶ ተክሌ ጋረደው</p> <p>/ስድስት ሰዎች/</p>      | ሰኔ 30/2003 | 368 |
| 1305.        | <p>በግብር ይግባኝ ሰሚ ጉባኤ ውሳኔ ቅሬታ ያለው ግብር ከፋይ ይግባኙን ስልጣን ባለው ፍርድ ቤት ለማቅረብ የሚችለው በጉባኤው የተወሰነበትን ግብር ይግባኝ ሙሉ በሙሉ ሲከፍል ስለመሆኑ</p> <p>አዋጅ ቁ. 286/94 አንቀጽ 112/4/</p> <p>አዋጅ ቁ. 285/94 አንቀጽ 43/4/</p>                                                                                                                                                                                                                            | 59711 | <p>ሸበል ኃ/የተ/የግ/ማህበር</p> <p>እና</p> <p>የኢትዮጵያ ገቢዎችና</p> <p>ጉምሩክ ባለስልጣን</p> <p>ዓ/ህግ</p> | ሰኔ 14/2003 | 370 |
| <b>ቅጽ 13</b> |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |       |                                                                                      |            |     |

|       |                                                                                                                                                                                                                                                                           |       |                                                                    |                      |     |
|-------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|--------------------------------------------------------------------|----------------------|-----|
| 1306. | በኃላፊነት ይዞት በሚገኝ ተሽከርካሪ የጉምሩክ ሥነ ሥርዓትን በመተላለፍ ዕቃን ሲያጓጉዝ የተያዘ ሰው ሊጠየቅ ስለሚችልበት አግባብና ተፈፃሚ ስለሚሆነው የህግ ድንጋጌ<br><br>አዋጅ ቁ.60/89 አንቀፅ<br><br>አዋጅ ቁ.368/95 አንቀፅ 79,80(1), 81,64(4)74<br><br>ወ/መ/ሥ/ሥ/ህ/ቁ.113(2)                                                                    | 54889 | የኢትዮጵያ ገቢዎችና ጉምሩክ ባለሥልጣን<br><br>እና<br><br>አቶ ንጉሴ ገብረፃዲቅ            | መስከረም<br><br>26/2004 | 499 |
| 1307. | በጉምሩክ ወንጀል የተከሰሰ ሰው በነፃ የተለቀቀ ቢሆንም ወንጀሉ የተፈፀመበት እቃ ወይም ማጓጓዣ የሚወረሰው የጉምሩክ ህግን የመተላለፍ ድርጊት ስለመፈፀሙ ፍርድ ቤቱን የሚያጠግብ ማስረጃ ሲቀርብ ስለመሆኑና ማስረጃው አጥጋቢ ካልሆነ ብቻ ፍ/ቤት እቃውን (ማጓጓዣውን) እንዳይወረስ በማድረግ ተገቢውን ቀረጥና ታክስ እንዲከፈል ሊያዝ የሚገባው ስለመሆኑ<br><br>አዋጅ ቁ.622/2001 አንቀፅ 104(3)(ሀ), 104(3)(ለ) | 64115 | እነ አቶ አህመድ ሁሴን (ሁለት ሰዎች)<br><br>እና<br><br>የኢትዮጵያ ገቢዎችና ጉምሩክ ባለስልጣን | ጥቅምት<br><br>08/2004  | 502 |
| 1308. | የበጎ አድራጎች ሥራን የሚሰሩ ድርጅቶች ከቦታ ኪራይ እና የቤት ግብር ነፃ ሊሆኑ የሚችሉበት አግባብ<br><br>አዋጅ ቁ.80/68 አንቀፅ 14(ለ)<br><br>የህግ ክፍል ማስታወቂያ ቁ.36/68 አንቀጽ 8                                                                                                                                         | 66474 | የኢትዮጵያ የሰባተኛው ቀን አድሼንቲስት ዓለም አቀፍ ቤተክርስቲያን የአቃቂ አድሼንቲስት ሚሲዮን ት/ቤት   | ጥቅምት<br><br>17/2004  | 506 |

|       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |       |                                                        |                 |     |
|-------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|--------------------------------------------------------|-----------------|-----|
|       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |       | እና<br>የአቃቂ ቃልቲ ክፍል<br>ከተማ ወረዳ<br>01አስተዳደር ገቢዎች<br>ጽ/ቤት |                 |     |
| 1309. | <ul style="list-style-type: none"> <li>ህንፃን (ቤትን) በኪራይ ይዞ የሚገለገል ወገን ለአከራዩ ከሚከፍለው የኪራይ ዋጋ ላይ በህግ የተመለከተውንና ለመንግስት ገቢ ሊሆን የሚገባውን ግብር ተቀናሽ ለማድረግ ስለመቻሉና ይህንን ለማድረግም የግዴታ የፍ/ቤት ውሳኔ የማያስፈልገው ስለመሆኑ</li> <li>በፍርድ የኪራይ ዋጋን ለአከራይ እንዲከፍል የተወሰነበት ተከራይ ለመንግስት የሚከፈልና ከተከፋይ ሂሳቦች ላይ ግብርን ቀንሶ እንዲያስቀር የተጣለበትን ግዴታ መወጣት ያለበት በመሆኑ ሙሉውን የኪራይ ዋጋ ለአከራዩ እንዲያስረክብ በአፈፃፀም ሊገደድ ስለላመቻሉ</li> </ul> <p>አዋጅ ቁ.286/94 አንቀፅ 91, 101, 53(1)</p> <p>ደንብ ቁጥር 78/94 አንቀፅ 24, 2(ሸ)</p> | 69677 | ዳሽን ባንክ አ.ማ<br><br>እና<br><br>አቶ ኑረዲን መሐመድ              | ታህሣሥ<br>20/2004 | 511 |
| 1310. | የተጨማሪ እሴት ታክስ የመክፈል ግዴታ መወጣት ጋር በተያያዘ ታክስ ከፋዮች የሽያጭ መመዝገቢያ መሣሪያን የመጠቀም ግዴታ የሚኖርባቸው የንግድ ፈቃድ የሥራ ዘርፍ በግልፅ ተለይቶ በተመለከተባቸው ሽያጮች ጋር በተገናኘ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 74753 | እነ ሐበሻ የባህል ማዕከልና<br><br>የስኦል ጋለሪ ኃ.የተ.የግል             | ታህሣሥ<br>17/2004 | 514 |



|       |                                                                                                                                                           |       |                                                                                                           |            |     |
|-------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|-----|
|       | ብቻ ስለመሆኑ<br><br>አዋጅ ቁ.285/94 አንቀፅ 55<br><br>አዋጅ ቁ.609/201 አንቀፅ 50(መ)(2)<br><br>ደንብ ቁ.139/99 አንቀፅ 5(1)(ለ)<br><br>የወ/ህ/ቁ.23(2)                              |       | ማህበር (ሶስት ሰዎች)<br><br>እና<br><br>የፌዴራል ገቢዎችና<br><br>ጉምሩክ ባለሥልጣን<br><br>ዓቃቤ ህግ                              |            |     |
| 1311. | ከታክስ/ግብር አከፋፈል ጋር በተገናኘ ግብር ከፋዩ ያለውን ቅሬታ ለግብር ይግባኝ ሰሚ ጉባኤ በይግባኝ ለማቅረብ የተፈቀደው ጊዜና ስሌቱን ተግባራዊ ስለማድረግ<br><br>አዋጅ ቁ.286/94 አንቀፅ 107(2), 108                   | 66350 | አቶ ቴዎድሮስ ደበለ<br><br>እና<br><br>የፌዴራል አገር ውስጥ<br>ገቢ ባለስሥልጣን<br>የልደታ ክፍለ ከተማ<br>አነስተኛ ግብር ከፋዮች<br>ቅርንጫፍ ጽ/ቤት | ጥር 02/2004 | 518 |
| 1312. | ግብር ከፋይ የሆነ ወገን ምንም አይነት የሂሳብ መዝገብና ሰነድ ያልያዘ እንደ ሆነ ወይም በማናቸውም ምክንያት የሂሳብ መዝገቡንና ሰነዱን የግብር አስገቢው ባለስልጣን ያልተቀበለው እንደሆነ ሊከፈል የሚገባው የግብር መጠን በግምት ሊወሰን ስለመቻሉ | 69921 | አቶ አበበ<br>ገ/እግዚአብሔር<br><br>እና                                                                             | ጥር 02/2004 | 521 |

|       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |       |                                                                       |                 |     |
|-------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|-----------------------------------------------------------------------|-----------------|-----|
|       | አዋጅ ቁ.286/94 አንቀፅ 69(1), 71                                                                                                                                                                                                                                                                     |       | አራዳ ክፍለ ከተማ<br>ገቢዎች ጽ/ቤት ዐቃቤ<br>ህግ                                    |                 |     |
| 1313. | <ul style="list-style-type: none"> <li>• ከጉምሩክ ባለስልጣን ሹም ፈቃድ ሳያገኝ በመተላለፍ ላይ ያሉ ወይም የጉምሩክ ወደብ በደረሱ ወቅት የእቃ መያዣ ላይ የተደረገን ማሸጊያ መፍታት በወንጀል ተጠያቂነትን የሚያስከትል ስለመሆኑ</li> <li>• በጉምሩክ ወደብ በምርመራ ላይ ካሉ ዕቃዎች ለሳምፕልነት በሚል ወስዶ አለመመለስ በወንጀል የሚያስጠይቅ ስለመሆኑ</li> </ul> <p>አዋጅ ቁ.622/2001 አንቀፅ 100, 95(ሀ)</p> | 65041 | አቶ አንዳርጌ እሸቱ<br><br>እና<br><br>የኢትዮጵያ ገቢዎችና<br>ጉምሩክ ባለስልጣን<br>ዐቃቤ ህግ   | የካቲት<br>30/2004 | 524 |
| 1314. | <p>የተጨማሪ እሴት ታክስን ተግባራዊ ለማድረግ በወጣው አዋጅ ቁ.285/94 አንቀጽ 49 መሰረት በወንጀል ጥፋተኛ የተባለ ተከሳሽ ላይ ቅጣት ሊጣል ስለሚችልበት ሁኔታ፤</p> <p>አዋጅ ቁ.285/94 አንቀጽ 49,47,50(2)</p> <p>የወ/ህ/አ 2(2)</p>                                                                                                                           | 68422 | እነ ጀሪኮ ሰርቪስ<br>(ሁለት ሰዎች)<br><br>እና<br><br>የኢትዮጵያ ገቢዎችና<br>ጉምሩክ ባለሥልጣን | መጋቢት<br>14/2004 | 527 |
| 1315. | <p>ተከራይ የሆነ ወገን ለአከራይ ከሚከፍለው የኪራይ ገንዘብ ለመንግስት የሚከፈለውን ግብር ሳይቀንስ ለአከራይ እንዲከፈል ለማስገደድ የማይቻል ስለመሆኑ፤</p>                                                                                                                                                                                            | 65361 | ዘመነ ዮሐንስ ጀኔራል<br>ንላፊነቱ የተወሰነ የግል<br>ማህበር                              | ሚያዝያ<br>09/2004 | 532 |

|       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |       |                                                             |              |     |
|-------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|-------------------------------------------------------------|--------------|-----|
|       | የፍ/ብ/ህ/ቁ 1716, 1718, 1711<br><br>አዋጅ 286/94 አንቀጽ 56, 91, 83                                                                                                                                                                                                                                                                         |       | እና<br><br>አቶ ዳውድ ኢብራሂም                                      |              |     |
| 1316. | <ul style="list-style-type: none"> <li>የግብር ከፋይ የሆነ ሰው ገቢውን በህጉ አግባብ ለግብር አስገቢው መስሪያ ቤት ከማሳወቅ ውጪ ደረጃውን በራሱ ሊወሰን/ሊለወጥ/ የማይችል ወይም የማይገባ ስለመሆኑ፤</li> <li>የግብር አከፋፈል ስርዓት ለግብር ከፋይ ግልጽ መሆን ያለበት ስለመሆኑ፤</li> </ul> <p>አዋጅ ቁ. 286/94 አንቀጽ 38</p> <p>ደንብ ቁ. 78/94 አንቀጽ 18,22</p> <p>አዋጅ ቁ. 308/95 አንቀጽ 10(2)(ሐ)</p> <p>አዋጅ ቁ. 587/2001</p> | 72824 | የቦሌ ክፍለ ከተማ ገቢዎች ፅ/ቤት<br><br>እና<br><br>አቶ ሚሊዮን አሰፋ          | ሐምሌ 18/2004  | 534 |
| 1317. | <ul style="list-style-type: none"> <li>ለግል አገልግሎት ከቀረጥና ከታክስ ነፃ የገባን መኪና ለብድር መያዣነት መስጠት በወንጀል ኃላፊነትን (ተጠያቂነትን) የሚያስከትል ስለመሆኑ</li> <li>በወንጀል ጉዳይ በቅጣት መልክ የሚጣለው የገንዘብ መቀጮ በፍ/ብሔር ጉዳይ ከሚኖረው የአንድነትና የነጠላ ኃላፊነት የተለየ ስለመሆኑና ቅጣቱ በእያንዳንዱ አጥፊ ላይ ለየብቻ ሊጣል የሚገባው ስለመሆኑ፤</li> </ul> <p>አዋጅ ቁ.345/95 አንቀጽ 73(1)</p>                        | 69602 | እነ አቶ አካሉ አለሙ (ሁለት ሰዎች)<br><br>እና<br><br>የገቢዎችና ጉምሩክ ዐቃቤ ሕግ | የካቲት 06/2004 | 539 |

|              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |       |                                                                           |                             |  |
|--------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|---------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|--|
|              | <p>አዋጅ ቁ. 60/89</p> <p>አዋጅ ቁ.280/94</p> <p>የወንጀል ህግ አንቀጽ 32(1)(ሀ), 41</p>                                                                                                                                                                                                                                    |       |                                                                           |                             |  |
| <b>ቅጽ 14</b> |                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |       |                                                                           |                             |  |
| 1318.        | <ul style="list-style-type: none"> <li>በብልጫ የተከፈለ ቀረጥና ታክስ ተመላሽ እንዲሆን የሚቀርብ ጥያቄ ተቀባይነት የሚኖረው ዕቃው የጉምሩክ ሥነ-ሥርዓት አጠናቅቆ ወደ አገር ውስጥ ከገባበት ወይም ወደ ውጪ አገር ከተላከበት ቀን ጀምሮ በስድስት ወር ውስጥ የቀረበ እንደሆነ ብቻ ስለመሆኑ፤</li> <li>"የጉምሩክ ሥነ-ሥርዓት ተጠናቀቀ" ማለት ስለሚቻልበት አግባብ አዋጅ ቁ.622/2001 አንቀጽ 66(1), 2(17),66(29),66(2)</li> </ul> | 71070 | <p>ተሸክብ</p> <p>ኃ/የተ/የግ/ማህበር</p> <p>እና</p> <p>የኢትዮጵያ ገቢዎችና ጉምሩክ ባለሥልጣን</p> | <p>መስከረም</p> <p>21/2005</p> |  |
| 1319.        | <p>የተሸከርካሪ ባለቤት የሆነ ሰው በተሸከርካሪው የተፈፀመ የጉምሩክ ሥነ-ሥርዓት ህግን የመጣስ ወንጀል ከራሱ እውቀት ወይም ፈቃድ ወጪ መሆኑን ማስረዳት የቻለ እንደሆነ የተፈፀመው ወንጀል ክብደት እየታየ የገንዘብ መቀጮ ከፍሎ ተሸከርካሪው ሊለቀቅለት (ላይወረስ) የሚችል ስለመሆኑ፤</p> <p>አዋጅ ቁ.622/2001 አንቀጽ 109(1)</p> <p>የገቢዎችና ጉምሩክ ባለስልጣን መመሪያ ቁ.50/2003 አንቀጽ 6(2)</p>                                   | 76976 | <p>የጅጅጋ ገቢዎችና ጉምሩክ ቅርንጫፍ ጽ/ቤት</p> <p>እና</p> <p>አቶ ሊሻን ከተማ ገብሬ</p>         | <p>መስከረም</p> <p>22/2005</p> |  |

|              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |       |                                                                                         |             |     |
|--------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|-----------------------------------------------------------------------------------------|-------------|-----|
| 1320.        | <ul style="list-style-type: none"> <li>• የውጭ ምንዛሬ ከአገር ውስጥ ወደ ውጭ አገር ያለህጋዊ እውቅናና ፈቃድ ማስወጣት የወንጀል ኃላፊነትን የሚያስከትል ስለመሆኑ፤</li> <li>• የወንጀል ድርጊትን የፈፀምኩት ባለማወቅ ነው በሚል የሚቀርብ ክርክር ተቀባይነት የሌለውና ህግን አለማወቅ ይቅርታ የማያሰጥ ስለመሆኑ፤</li> </ul> <p>አዋጅ ቁ. 622/2001 አንቀጽ 99</p> <p>አዋጅ ቁ. 591/2000 አንቀጽ 20(3)</p> <p>የኢፌዴሪ ህገ መንግስት አንቀጽ 22(1)</p> <p>የወንጀል ህግ አንቀጽ 2(2),25,23(2),81(1)(3)</p> | 80296 | <p>አቶ ሳምሶን መንግስቱ</p> <p>እና</p> <p>የፌዴራል ገቢዎችና ጉምሩክ ባለስልጣን</p>                           | ጥር 30/2005  |     |
| <b>ቅጽ 15</b> |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |       |                                                                                         |             |     |
| 1321.        | <p>ግብር የተጣለበትን የካፒታል ንብረት ዝውውር የመቀበል ወይም የመመዝገብ ወይም በማናቸውም መንገድ የማጽደቅ ስልጣን ያለው (የተሰጠው) የመንግስት አካል ግብሩ መከፈሉን ሣያረጋግጥ ዝውውሩን እንዲቀበል፤ እንዲመዘግብ ወይም እንዲያፀድቅ ሊገደድ የማይችል ስለመሆኑ፤</p> <p>አዋጅ ቁጥር 286/94 አንቀጽ 37(7)</p>                                                                                                                                                                    | 79189 | <p>የኮልፌ ቀራኒዮ ክ/ከተማ መሬት አስተዳደር ባለስልጣን</p> <p>እና</p> <p>ጂ.ኤም.ቲ ኢንዱስትሪያል ኃ/የተ/የግል ማህበር</p> | መጋቢት 9/2005 | 258 |

|       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |       |                                                                                                                    |            |     |
|-------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|-----|
| 1322. | <ul style="list-style-type: none"> <li>• አንድ ሰው ለመንግስት ሊከፍል የሚገባውን ግብር ባለመክፈሉ በወንጀል ተግባር ሊጠየቅና ጥፋተኛ ተብሎ ሊቀጣ የሚችለው ግብሩን ላለመክፈል በማሰብና ግብር አስገቢው መ/ቤትም ንብረቶቹን በመያዝና በመሸጥ የግብር ገንዘቡን ገቢ እንዳያደርግ ለማድረግና ግብር የመክፈል ኃላፊነቱን ለማምለጥ ንብረቶቹን ለማሸሽ፣ የመሰወር ወይም ሌሎች ተገቢነት የሌላቸው ህገ ወጥ ተግባራትን በመፈፀም ግብርን ያልከፈለ መሆኑ ሲረጋገጥ እንጂ በሌሎች በህግ ተቀባይነት ባላቸው ምክንያቶች ግብሩን ለመክፈል ሳይችል የቀረ እንደሆነ ስላለመሆኑ፤</li> <li>• ማንኛውም ሰው በፍ/ብሔር ጉዳይ ያለበትን እዳ ለመክፈል ባለመቻሉ ምክንያት ብቻ በወንጀል ጉዳይ ጥፋተኛ ተብሎ ሊቀጣ የማይገባ ስላለመሆኑ፤</li> </ul> <p>አዋጅ ቁ. 285/94 አንቀጽ 49</p> <p>አዋጅ ቁ. 286/94 አንቀጽ 96, 162</p> <p>የኢ.ፌ.ዴ.ሪ ህገ መንግስት አንቀጽ 13(2)</p> <p>ደንብ ቁጥር 78/94</p> <p>ICCPR- አንቀጽ 11</p> | 84623 | <p>እነ ጅ. አግሪ ፖክ</p> <p>ኃላፊነቱ የተወሰነ የግል ማህበር (ሁለት ሰዎች)</p> <p>እና</p> <p>የኢትዮጵያ ገቢዎችና ጉምሩክ ባለስልጣን ሀዋሳ ቅርንጫፍ ጽ/ቤት</p> | ሰኔ 04/2005 | 261 |
| 1323. | <p>የንግድ ሥራ ፈቃድ ኖሮት ነገረ ግን በህግ በተመለከተው የጊዜ ገደብ ውስጥ ፈቃዱ ሳይታደስ በንግድ ሥራ ላይ ተሰማርቶ የተገኘ ሰው የፀና የንግድ ሥራ ፈቃድ እንደሌለው ተቆጥሮ በወንጀል ኃላፊነት ጥፋተኛ ተደርጎ ሊያስቀጣው</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 86388 | <p>አቶ ባዘዘው ይሁን</p> <p>እና</p>                                                                                       | ሰኔ 17/2005 | 268 |

|       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |       |                                                                             |                  |     |
|-------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|-----------------------------------------------------------------------------|------------------|-----|
|       | የሚችል ስለመሆኑ፤<br><br>አዋጅ ቁጥር 686/2002 አንቀጽ 2(10), 36, 60(1)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |       | የአ/ብ/ክ/መንግስት<br>ዐ/ሕግ                                                        |                  |     |
| 1324. | ከተጨማሪ እሴት ታክስ ጋር በተገናኘ ከሚመለከተው የገቢዎችና ጉምሩክ ጽ/ቤት ፈቃድ ሳያገኝ ተገቢ ያልሆኑ ፓዶችን (የVAT ደረሰኞችን) ማሳተምና መገልገል በወንጀል ተጠያቂነትን የሚያስከትል ስለመሆኑና የድርጅቱ ባለሀብት (ሥራ አስኪያጅ) ድርጊቱ ሲፈፀም በቦታው ያልነበረ መሆኑን በመግለጽ የሚያቀርበው መከራከሪያ ተቀባይነት ሊያገኝ የሚችለው ማንኛውም በጌ አሳቢ ሰው ሊያደርገው የሚችለውን ጥንቃቄ ያደረገና ጥበብ በተሞላበት ሁኔታ ድርጅቱን በመምራት ኃላፊነቱን የተወጣ መሆኑን ማስረዳት የቻለ እንደሆነ ስለመሆኑ፤<br><br>አዋጅ ቁጥር 285/94 አንቀጽ 56(3),(ለ), 3(1)(ለ), 2(11), 3(1)(ሀ)<br><br>አዋጅ ቁጥር 609/2001 አንቀጽ 2, 19(50) (ሐ) | 86597 | ግሎሪ ኢትዩጵያ<br>አስጎብኝና የጉዞ ወኪል<br>ኃ.የተ.የግል ማህበር<br><br>እና<br><br>አቶ በርሀ ረዳ ኪዳኑ | መስከረም<br>21/2006 | 271 |
| 1325. | አንድ በንግድ ሥራ የተሰማራ ሰው (ድርጅት) በተጨማሪ እሴት ታክስ ግብር ከፋይነት የመመዝገብ ግዴታ አለበት ለማለት የሚቻልበት እንዲሁም መመዝገብ ሲኖርበት ሳይመዘገብ ቀርቶ ግብር ሊጣልበት ስለሚችልበት አግባብ፤<br><br>አዋጅ ቁ.285/94 አንቀጽ 3(1)(3), 16(1)(ለ)                                                                                                                                                                                                                                                            | 82061 | አቶ አብዴልቀድር ሁሴን<br><br>እና<br><br>የአዲስ ከተማ ክፍለ<br>ከተማ አስተዳደር ግብር              | መስከረም<br>20/2006 | 274 |

|       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |       | ከፋይ ቅርንጫፍ ጽ/ቤት                                                                    |               |     |
|-------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|-----------------------------------------------------------------------------------|---------------|-----|
| 1326. | <p>የተጨማሪ እሴት ታክስ ተመዝጋቢ የሆነ ነጋዴ (ሠው) ያለ ተጨማሪ እሴት ታክስ ሽያጭን አከናውኗል በሚል በወንጀል ተጠያቂ ሊሆን ስለሚችልበት አግባብ፤</p> <p>አዋጅ ቁጥር 285/94 አንቀጽ 11(1)(2)፣ 22(1)(3)</p> <p>አዋጅ ቁጥር 609/2001 አንቀጽ 11(1)</p> <p>የወንጀል ህግ አንቀጽ 23(2)፣ 58(3)</p> <p>ደንብ ቁጥር 139/1999</p>                                                                                                                                                                                                       | 86672 | <p>የኢትዮጵያ ገቢዎችና ጉምሩክ ባለስልጣን</p> <p>ዐ/ሕግ</p> <p>እና</p> <p>አቶ በቀለ ተሰማ (ሁለት ሰዎች)</p> | መስከረም 22/2006 | 277 |
| 1327. | <ul style="list-style-type: none"> <li>ከጉምሩክ ህግና አፈፃፀም ጋር በተያያዘ በኮንትሮባንድ ወንጀል ተጠርጥሮ በጉምሩክ ተቋም በቁጥጥር ሥር እንዲውል የተደረገ የንግድ ተሽከርካሪን አስመልክቶ ለንብረቱ ባለቤት የተቋረጠ ጥቅም (ገቢ) እንዲከፈል ሲወሰን የካሣውን መጠን ለመወሰን የተሽከርካሪውን ዓመታዊ የተጣራ ገቢ በተመለከተ ባለንብረቱ ለሚመለከተው የመንግስት አካል በህጉ አግባብ ያሳወቀውን የገቢ መጠን ከሌሎች አግባብነት ካላቸው ማስረጃዎች ጋር በማገናዘብና መሠረት በማድረግ ሊወሰን የሚገባ ስለመሆኑ፤</li> <li>በአንድ የመንግስት ባለስልጣን ተረጋግጦ የተሰጠ የሰነድ ማስረጃ በህጉ መሠረት ተቃውሞ ቀርቦበት ዋጋ የሌለው ስለመሆኑ ካልተረጋገጠ በቀር</li> </ul> | 89640 | <p>የገቢዎችና የጉምሩክ ባለስልጣን</p> <p>እና</p> <p>ሰይፈዲን አብዱልቃድር</p>                         | መስከረም 23/2006 | 281 |



|              |                                                                                                                                                                                                                                                                                 |       |                                                                        |              |     |
|--------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|------------------------------------------------------------------------|--------------|-----|
|              | <p>ማስረጃው በማስረጃነት ዋጋ ሣይሰጠው ሊታለፍ የሚችልበት አግባብ የሌለ ስለመሆኑ፤</p> <p>የፍ/ብ/ህ/ቁ. 2010, 2011, 2090, 2091, 2141, 2152, 2153</p> <p>የፍ/ብ/ሥ/ሥ/ህ/ቁ. 136, 138, 180 (1)</p>                                                                                                                      |       |                                                                        |              |     |
| <b>ቅጽ 16</b> |                                                                                                                                                                                                                                                                                 |       |                                                                        |              |     |
| 1328.        | <p>በሕጉ አግባብ ስልጣን ባለው አካል ያልተከፈለ ቀረጥና ታክ እንደተከፈለ የሚቆጠርበት የሕግ አግባብ የሌለ ስለመሆኑ</p> <p>---ቀረጥና ታክሱን የማስከፈል ስልጣን በህገ መንግስቱ ተለይቶ የተቀመጠ ስለመሆኑ፤</p> <p>የሕገ መንግሥቱ አንቀጽ 96(1) አዋጅ ቁጥር 578/2000 አንቀጽ 6(8)፣9 እና 10፣ ከአዋጅ ቁጥር 622/2001 አንቀጽ 2(6)፣(2(11)፣2(17) እና 91 ፣15(1)፣ 82 (1ሀ))((ለ))</p> | 97409 | <p>የኢትዮጵያ ገቢዎችና ግምሩክ ባለስልጣን</p> <p>እና</p> <p>እነ ጋርዊች ዋንግ (ሶስት ሰዎች)</p> | ግንቦት 09/2006 | 266 |
| 1329.        | <p>አንድ የግብር ውሳኔ በግምት ስለሚወሰንበት አግባብ</p> <p>የግብር ህግ አዋጅ ቁጥር 286/1994 አንቀጽ 69</p>                                                                                                                                                                                                  | 88446 | <p>ሙሉ አሚን ትሬዲንግ ኃ/የተ/የግል ማህበር</p> <p>እና</p> <p>የኢትዮጵያ ገቢዎች እና</p>      | ግንቦት 22/2006 | 272 |

|              |                                                                                                                                                                                                                                                                             |       |                                                                      |                 |     |
|--------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|----------------------------------------------------------------------|-----------------|-----|
|              |                                                                                                                                                                                                                                                                             |       | ጉምሩክ ባለሥልጣን                                                          |                 |     |
| 1330.        | ህጋዊ ቀረጥ የተከፈለበት ዕቃ ህጋዊ የግምሩክ ስርዓት ካልተፈፀመበት ዕቃ ጋር ተቀላቅሎ ከተያዘ እና ከተወረሰ በህጋዊ መንገድ ዕቃው ሲገባ የተከፈለው ቀረጥ(tax) እንዲመለስለት የዕቃው ባለቤት የሚጠይቅበት የህግ ስርዓት ስላለመኖሩ፤<br><br>አዋጅ ቁጥር 622/2001 አንቀፅ 104(3)                                                                                      | 92537 | አዘ ግሎባል ኃ/የተ/የግል<br>ማህበር<br><br>እና<br><br>የኢትዮጵያ ገቢዎች<br>ጉምሩክ ባለሥልጣን | ግንቦት<br>21/2006 | 277 |
| <b>ቅጽ-17</b> |                                                                                                                                                                                                                                                                             |       |                                                                      |                 |     |
| 1331.        | በወንጀል ጉዳይ ጥፋተኛ የተባለ ሠው በቅጣት ማቅለያነት እንዲያዝለት ያቀረበውን ምክንያት በማስረጃ ማስደገፍ እንዲችል በቂ ጊዜ ባልተሠጠበት ሁኔታ በማስረጃ የተደገፈ አይደለም በሚል የማቅለያ ምክንያቱን ውድቅ በማድረግ የሚሠጥ የቅጣት ውሳኔ በወንጀል ህጉ እና በቅጣት አወሳሰን መመሪያው ሥለ ቅጣት አወሳሰን የተቀመጡትን ድንጋጌዎች መሠረት ያደረገ ነው ለማለት የሚቻል ስላለመሆኑ፤<br><br>የወ/መ/ሥ/ሥርዓት 149/3//4/ | 96168 | አቶ አርአያ ኪዳኔ<br><br>እና<br><br>የኢትዮጵያ ገቢዎችና<br>ጉምሩክ ባለሥልጣን             | ህዳር 9/2007      | 217 |

|       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |        |                                                                               |                                   |     |
|-------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|-------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|-----|
| 1332. | <p>የህግ ሰውነት ያለው የንግድ ድርጅት በህግ በግልፅ በተደነገገ ጊዜ በዋና ወንጀል አድራጊነት ፣በአነሳሽነት ወይም በአባሪነት ወንጀል ሊቀጣ የሚችል መሆኑ ህጋዊ ሰውነት ያላቸው ድርጅቶች ህጉ በወንጀል የሚጠየቁ እንደሆነ በልዩ ሁኔታና በግልፅ ባልደነገገባቸው ወንጀሎች የወንጀል ተጠያቂነት እንደማይኖረባቸው በወንጀል ህጉ የተደነገገ ስለመሆኑ፡-</p> <p>ህጋዊ ህልውና ያለው ድርጅት ወንጀል እንዳይረገግ ተቆጥሮ የሚቀጣው በኃላፊዎቹ ወይም ከሰራተኞቹ አንዱ ከድርጅቱ ሥራ ጋር በተያያዘ ሁኔታ የድርጅቱን ጥቅም በህገ ወጥ መንገድ ለማራመድ በማሰብ ወይም የድርጅቱን ህጋዊ ግዴታ በመጣስ ወይም ድርጅቱን በመሳሪያነት አለአግባብ በመጠቀም በዋና ወንጀል አድራጊነት በአነሳሽነትና በአባሪነት ወንጀል ሲያደርግ መሆኑ በወንጀል ህጉ በግልፅ የተደነገገ መርህ ስለመሆኑ፡፡-</p> <p>አንድ የንግድ ድርጅት የወንጀል ተግባር ከፈፀመና ጥፋተኛ መሆኑ በፍርድ ከተረጋገጠ ለወንጀሉ አድራጊነት ኃላፊ የሚሆኑት ሠራተኞችና ኃላፊዎች በወንጀል ከመጠየቅ ነፃ የማይሆኑ ሥለመሆኑ፡-</p> <p>የወንጀል ህግ አንቀፅ 34</p> | 100079 | <p>አቶ እቁባይ በረሃ<br/>ገ/እግዚአብሔር እና<br/>የኢትዮጵያ ገቢዎችና<br/>ጉሙሩክ ባለስልጣን<br/>ዓ/ህግ</p> | <p>መጋቢት 4<br/>ቀን 2007<br/>ዓ/ም</p> | 221 |
|-------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|-------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|-----|

## ቅጽ-18

|       |                                                                                                                                                                                                                                                                                        |        |                                                                                         |                           |     |
|-------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|-----------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|-----|
| 1333. | ገቢውን በሚደብቅ ፣አሳንሶ በሚያሳውቅ፣ በሚያጭበረብር ወይም በማናቸውም መንገድ ግብር ሳይከፍል በሚቀር ግብር ከፋይ ላይ በተጨማሪ መረጃ በመደገፍ ሪፖርት ያቀረበ ሰው ከተደበቀው ግብር እስከ 20% ድረስ ግብሩ ሲሰበሰብ ማግኘት የሚገባው ስለመሆኑ፡-<br><br>አዋጅ ቁ. 286/94 አንቀፅ 84(1)                                                                                           | 95157  | የኢትዮ.ገቢዎችና<br>ጉሙሩክ ባለስልጣን<br><br>እና<br><br>እነ አቶ ቅባቱ<br>ወ/ሰንበት(ሦስት ሰዎች)                 | ሐምሌ 15 ቀን<br><br>2007ዓ.ም  | 313 |
| 1334. | አንድ ተከሻሽ የጉሙሩክ አዋጅን በመተላለፍ በፈፀመው ድርጊት ጥፋቱ የመጨረሻ ውሳኔ አስከላገኘ ድረስ ሥራ ላይ ከነበረው የጉሙሩክ አዋጅ ይልቅ አዲሱ የጉሙሩክ አዋጅ ለተከላሽ ቅጣትን የሚያቀል በሚሆን ጊዜ ፍርድ ቤቱ ለተከላሹ የተሻለው ህግ ተፈፃሚ እንዲሆን ማድረግ ያለበት ስለመሆኑ<br><br>የኢፌድሬ ህገመንግስት አንቀጽ 22 /2/ ፣የወ/ህ/ቁ/ 6<br><br>የጉሙሩክ አዋጅ ቁጥር 622/2001፣ አዲሱ የጉሙሩክ አዋጅ ቁጥር 859/2007 | 112032 | የኑስ አህመድ<br><br>/ሁለት ሰዎች/<br><br>እና<br><br>የኢትዮጵያ ገቢዎችና<br>ጉሙሩክ ባለስልጣን<br>ባህር ዳር ቅ/ጽ/ቤት | ሐምሌ 20 ቀን<br><br>2007 ዓ/ም | 319 |

## ቅጽ-19

|       |                                                                                                                                                                                                                                                                                 |        |                                                                   |                            |     |
|-------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|-------------------------------------------------------------------|----------------------------|-----|
| 1335. | የቲ.አቲ /ተርን አቨር ታክስ/ ተመዝጋቢ የሆነ ሰው በህግ ፊት እንደ መረጃ /ማስረጃ / ሊያቀርብባቸው የሚገቡ ደረሰኞች ከሻት በተቀበለው የቲ.አቲ ደረሰኝ መሆን ያለበት ስለመሆኑ፤<br><br>/ታክስ የቲ.አቲ አዋጅ ቁጥር 285/194 አንቀጽ 21/                                                                                                                    | 95941  | ሔስትራቭል<br><br>ሀ/የተ/የግ/ማህበር እና<br><br>እነ<br><br>የኢት/ገ/ጉ/ባለስልጣን     | ታህሳስ 7 ቀን<br><br>2008 ዓ.ም  | 300 |
| 1336. | በተሻሻለው የጉምሩክ አዋጅ መሰረት የጉምሩክ ቁጥጥርን አሰናክለሃል ተብሎ ሊጠየቅ የሚችለው ድርጊቱ ሆነ ተብሎ መፈፀሙን አቃቢ ህግ በበቂ ሁኔታ ሲያስረዳ ስለመሆኑ<br><br>የጉምሩክ አዋጅ ቁ. 859/2006 አንቀጽ 166                                                                                                                                     | 114043 | የኢት.ገ/ጉ/ባለስልጣን<br><br>ዓ.ህግ<br><br>እና<br><br>አብዲ ሞገስ               | የካቲት 18 ቀን<br><br>2008 ዓ.ም | 304 |
| 1337. | በቀድሞ ህግ እንደ ወንጀል የሚቆጠር ድርጊት በአዲሱ ህግ የወንጀል ድርጊት መሆኑ ቀሪ ከሆነ ጉዳዩ በወንጀል የሚታይበት አግባብ ስላለመኖሩ<br><br>በአዲሱ የገቢዎችና ጉምሩክ አዋጅ መሰረት ከቀረጥ በነፃ በገባ እቃ አላግባብ መገልገል የወንጀል ተጠያቂነት ሳይሆን አስተዳደራዊ ተጠያቂነት ብቻ የሚያስከትል ስለመሆኑ<br><br>የኢ.ፌ.ድ.ሪ የወንጀል ህግ አንቀጽ 5(3)<br><br>አዋጅ ቁ.622/2001 አንቀጽ 98(1)(ሀ)(ለ) | 111086 | የኢትዮ.ገቢዎችና<br>ጉምሩክ ባለስልጣን<br><br>እና<br><br>አሚኮ/ሸማቾች የሀ/ስራ<br>ማህበር | የካቲት 25 ቀን<br><br>2008 ዓ.ም | 308 |

|       |                                                                                                                                                         |        |                                                  |                            |     |
|-------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|--------------------------------------------------|----------------------------|-----|
|       | የፖሎሲ አዋጅ ቁ.859/2006 አንቀጽ 163(1)(ሀ)(ለ)                                                                                                                   |        |                                                  |                            |     |
| 1338. | ማንኛውም እቃ ወይም መጓጓዣ ሊወረስ በሚችል ወንጀል በተከሰሰ ሰው ላይ የጥፋተኝነት ውሳኔ ከተሰጠ ተጨማሪ ትእዛዝ መስጠት ሳያስፈልግ እቃው ወይም መጓጓዣው እንዲወረስ የሚደረግ ስለመሆኑ<br><br>አዋጅ ቁ. 622/2001 አንቀጽ 104(1) | 117065 | የኢት/ገ/ጉ/ባለስልጣን<br><br>ዓ.ህግ እና<br><br>አቶ ሚፍታህ ከማል | የካቲት 30 ቀን<br><br>2008 ዓ.ም | 311 |

## ቅጽ-20

|       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                |                                                                    |                       |     |
|-------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|--------------------------------------------------------------------|-----------------------|-----|
| 1339. | ድርጊቱ ከተፈጸመ በኋላ የወጣ ህግ ለተከሰሱ ወይም ለተቀጣው ሰው ጠቃሚ ሆኖ በተገኘ ጊዜ ተፈጻሚነት ሊኖረው የሚገባው ድርጊቱ ከተፈጸመ በኋላ የወጣው ህግ ስለመሆኑ፤<br><br>በአዲሱ የፖሎሲ አዋጅ ቁ. 859/2006 አንቀጽ 182 ስር የተመለከተው ድንጋጌ ተፈጻሚነት ሊኖረው የሚገባው ክርክር ካላስነሳው ጉዳይ በሌሎች ህጎች የተመለከቱት ድንጋጌዎች በማይነካ ሁኔታ ስለመሆኑ፤<br><br><i>የኢ.ፌ.ድ.ሪ ህገ መንግስት አንቀጽ 22/2/ የኢ.ፌ.ድ.ሪ የወንጀል ህግ ጠቅላላ ክፍል በአንቀጽ 6</i> | 10146<br><br>2 | አቶ ነጂብ አዳም<br><br>አቡባክር<br><br>እና<br><br>የኢትዮ ገቢዎችና<br>ጉምሩክ ባለስልጣን | 20/11/2009<br><br>ዓ.ም | 186 |
|-------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|--------------------------------------------------------------------|-----------------------|-----|

|              |                                                                                                                                                                                                                                                        |            |                                                        |                          |     |
|--------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|--------------------------------------------------------|--------------------------|-----|
| 1340.        | የተሻረው ህግ ይሰራ በነበረበት ጊዜ የተፈጸመ ወንጀል ሲኖርና በዚህ ህግ ግን እንደወንጀል ያልተቆጠረ ሲሆን ሊያስከስስም ሆነ ሊያስቀጣ አይችልም ፣ ክሱም ተጀምሮ እንደሆነ የሚቋረጥ ስለመሆኑ፤<br><br>የኢ.ፌ.ድ.ረ ህገ መንግስት አንቀጽ 5/3/<br><br>አዋጅ ቁ. 622/2001 አንቀጽ 99፣ አዋጅ ቁ. 859/2006                                            | 11196<br>0 | ወ/ሮ አባይነሽ ፈቀደ<br><br>/ሁለት ሰዎች/<br><br>እና<br><br>የሺ ኃይሌ | 06/3/2009<br>ዓ.ም         | 192 |
| <b>ቅጽ-21</b> |                                                                                                                                                                                                                                                        |            |                                                        |                          |     |
| 1341.        | የተሻረው ህግ ይሰራ በነበረበት ጊዜ የተፈጸመ ወንጀል ሲኖርና በአዲሱ ህግ ግን እንደወንጀል ያልተቆጠረ ሲሆን ድርጊቱ ሊያስከስስም ሆነ ሊያስቀጣ የማይችልና የተጀመረውን ክስም የማቋረጥ ህጋዊ ውጤት ያለው ስለመሆኑ<br><br>የኢ.ፌ.ድ.ረ ህገ መንግስት አንቀጽ 21(2)፣ የኢ.ፌ.ድ.ረ የወንጀል ህግ አንቀጽ 5/3/<br><br>አዋጅ ቁ. 622/2001 አንቀጽ 99፣ አዋጅ ቁ. 859/2006 | 11196<br>0 | ወ/ሮ አባይነሽ ፈቀደ<br><br>(ሁለት ሰዎች)<br><br>እና<br><br>የሺ ኃይሌ | ሕዳር 06<br>ቀን 2009<br>ዓ.ም | 205 |
| 1342.        | አንድ ግብር ከፋይ የሂሳብ መዝገብ እና ሰነድ ካልያዘ ወይም በማናቸውም ምክንያት የሂሳብ መዝገቡን እና ሰነዱን የግብር አስገቢው ባለስልጣን ያልተቀበለው እንደሆነ ወይም ግብር ከፋዩ በሕጉ በተወሰነው ጊዜ ውስጥ ገቢውን ያላስታወቀ እንደሆነ ግብር አስገቢው ባለስልጣን የግብሩን ልክ በግምት ሊወስን                                                              | 13377<br>3 | አቶ ተክሌ ፈረጃ ጋዲሳ<br><br>እና<br><br>የኢ/ያ ገ/ጉ/ ባለስልጣን       | ሐምሌ 14<br>ቀን 2009<br>ዓ.ም | 209 |

|              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                |                                                                                     |                                |     |
|--------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|-------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|-----|
|              | የሚችል ስለመሆኑ፡-<br><br>የገቢ ግብር አዋጅ ቁጥር 286/94 አንቀጽ 69                                                                                                                                                                                                                                                                |                | የመርከብ ቁ.1                                                                           |                                |     |
| <b>ቅጽ-22</b> |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                |                                                                                     |                                |     |
| 1343.        | ከቀረጥ ነጻ መብትን በመጠቀም ወደ ሀገር የገባን እቃ ለመሸጥ ወይም ወደ ሌላ ለማስተላለፍ ከተፈለገ ቀድሞ ቀረጡን በመክፈል ነጻ ማድረግ የሚገባ ስለመሆኑ፡-<br><br>አዋጅ/ቁ 859/2006 አንቀጽ 30(1)                                                                                                                                                                               | 13883<br><br>7 | እነ አቶ ብሩክ ገ/ሥላሴ (2 ሰዎች)<br><br>እና<br><br>አቶ ዳዊት ተሰማ ቡታ                              | ጥር 23 ቀን<br><br>2010           | 368 |
| 1344.        | አንድ ኩባንያ በደረሰበት ችግር ምክንያት ከገበያ እንዳይወጣ እና ተወዳዳሪ መሆን እንዲችል ተሰጥቶት የነበረው የኪሣራ ማሸጋገር መብት፤ በቀጥታ ወይም ቀጥተኛ ባልሆነ መንገድ የተለወጠ ሆኖ በተገኘ ጊዜ ኩባንያው አስቀድሞ ከነበረበት ኪሣራ ወጥቶ በተጨማሪ ያደገ መሆኑ የሚገመት ከሆነ በዚያው የግብር ዘመንም ሆነ ቀደም ባሉት የግብር ዓመታት የደረሰበትን ኪሣራ በሚመለከት አስቀድሞ ተሰጥቶት የነበረው ኪሣራ የማካካስ መብት የሚቋረጥ ስለመሆኑ፡-አዋጅ ቁጥር 286/94 አንቀጽ 28(1)(2) | 13190<br><br>0 | የኢትዮጵያ ገቢዎች እና ጉምሩክ ባለሥልጣን<br><br>እና<br><br>የኢትዮጵያ ቅመማቅመም ፋብሪካ ሀላፊነቱ የተወሰነ የግል ማሕበር | ጥቅምት<br><br>22/2010<br><br>ዓ.ም | 374 |



|              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |            |                                                                 |                           |     |
|--------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|-----------------------------------------------------------------|---------------------------|-----|
| 1345.        | <p>አንድ ግብር ከፋይ ለንግድ ስራው ዋስትና ለመስጠትና እንቅስቃሴውን ለማስቀጠል የተደረጉ ወጪዎች ተቀናሽ እንዲደረግለት ለንግድ ስራው ያወጣውን ወጪ ማስረዳት የሚችለው በሚያቀርበው በስሙ ወጪ በሆነ ህጋዊና ተቀባይነት ያለው ደረሰኝ ስለመሆኑ፤-</p> <p>የገቢ ግብር አዋጅ ቁጥር 286/1994 አንቀጽ 20</p> <p>የተጨማሪ እሴት ታክስ አዋጅ ቁጥር 285/1994 አንቀጽ 22(2) ፤ደረሰኝ አያያዝና አጠቃቀም መመሪያ ቁጥር 28/2001 አንቀጽ 4(1)</p> | 13933<br>4 | <p>የኢ/ገ/ጉ/ባለስልጣን</p> <p>እና</p> <p>ሻንዶንግ ሃይወይ</p> <p>ኢንጂነሪንግ</p> | ህዳር 29<br>ቀን 2010<br>ዓ.ም. | 380 |
| <b>ቅጽ 24</b> |                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |            |                                                                 |                           |     |
| 1346.        | <p>የግብር አስገቢ ባለስልጣን አንዴ ግብር ከፋይ ገቢውን በየጊዜው እያሳወቀ ግብሩን እየከፈለ መሆኑ ብቻ በቂ አይደለም ብል ካመነ በግብር ከፊዩ የቀረቡ ማንኛውንም መግለጫዎች ሰነዶች እና የሂሳብ መዝገቦች በማናቸውም ጊዜ በመመርመርና በማረጋገጥ በግብር ከፊዩ የተገኙትን የግብይት ማስታወሻዎች በባለሙያዎች በማስመርመር ተጨማሪ ግብር መወሰኑ ስለመቻሉ</p> <p>የገቢ ግብር አዋጅ ቁጥር 286/94 አንቀጽ 38/2፣66</p>                          | 153016     | <p>ወ/ሮ ከበዮች ምሚካኤል</p> <p>እና</p> <p>የአራዳ ክፌላ ስተማ</p>             | ጥር 30 ቀን<br>2011<br>ዓ.ም.  | 287 |
| 1347.        | <p>. በንግድ የግብር ዘመን የደረሰ ኪሳራ ሊሸጋገር የሚችለው ከሚቀጥለት ሶስት የግብረ ዘመናት ውስጥ የሚገኝ ግብር</p>                                                                                                                                                                                                                        | 161867     | <p>የኢትዮጵያ ገቢዎች</p> <p>ጉምሩክ ባለሥልጣን</p> <p>እና</p>                 | ሚያዝያ 25<br>ቀን             | 293 |

|              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |        |                                                                                        |                                          |     |
|--------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|----------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------|-----|
|              | <p>የሚከፈልበት ገቢ ላይ መጀመሪያ ያጋጠመው ኪሳራ በኋላ ካጋጠመው አስቀድሞ በማካካስ ሊሸጋገር የሚችል እና ይህም በማናቸውም ሁኔታ ከሁለት ሶስት ዓመታት ከሚቆጠሩ ስድስት ዓመታት በላይ ሊሸጋገርና ሊቀናነስ የማይችል ስለመሆኑ</p> <p>· የአንድ ግብር ከፋይ ኪሳራ ሊሸጋገር የሚችለው በግብር ባለሥልጣን አዲት ተደርጎ ተቀባይነት ሲያገኝ ወይም በውጭ አዲተር የተመረመረ የሂሳብ መግለጫ ሲቀርብ ስለመሆኑ</p> <p>አዋጅ ቁጥር 286/94 አንቀጽ 28/1/ እና /3/፤በደንብ ቁጥር 78/1994 እንደተሻሻለው አንቀጽ</p> |        | <p>ሱፏር ማክስ አብቲካሌ ሚዱያ</p> <p>ኃሊ/የተ/የግ/ማህበር</p>                                          |                                          |     |
| <b>ቅፅ 25</b> |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |        |                                                                                        |                                          |     |
| 1348.        | <p>ማንኛውም አካል ከቀረጥ እና ታክስ ነፃ ባስገባቸው እቃዎች በአንዱም ሆነ በሌሎቹ ወይም በሌላ ምክንያት የሚፈለግበት መክፈያ ጊዜው የደረሰ የታክስ እዳ መኖሩን የኢትዮጵያ ገቢዎችና ጉምሩክ ባለስልጣን ያረጋገጠ እንደሆነ እዳው ተከፍሎ እስኪያልቅ በታክስ ከፋዩ ሀብት ላይ የቀዳሚነት መብት ስላለው በታክስ አስተዳደር አዋጅ ቁጥር 983/2008 አንቀጽ 41(4) (ለ) መሰረት በማናቸውም የፍርድ ሂደት ዕገዳ በተደረገበት ወይም የአፈፃፀም ትዕዛዝ የተሰጠበት ንብረትን ባለስልጣኑ የመያዝ ስልጣን የሌለው መሆኑ</p>       | 192732 | <p>መሐመድ አብዱላሂ</p> <p>የማሸነፊ ኪራይ እና</p> <p>በጉምሩክ ኮሚሽን የአዲስ አበባ ቃሊቲ ቅርንጫፍ</p> <p>ፅ/ቤት</p> | <p>ታህሳስ 22</p> <p>ቀን 2013</p> <p>ዓ/ም</p> | 316 |

|       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |            |                                                                                          |                           |     |
|-------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|-----|
|       | <p>የተመለከተ ቢሆንም ድንጋጌው ንብረትን የመያዝ ሁኔታን ብቻ የሚከለክል እንጂ ባለስልጣኑ የግብር እዳውን ለማስከፈል የሚኖረውን የቀደምትነት መብት የሚያሳጣ ስላለመሆኑ</p> <p>የጉምሩክ አዋጅ ቁጥር 859/06 አንቀጽ 73(3)፣ እና 130፣122(1)፣ 6 እና የታክስ አስተዳደር አዋጅ ቁጥር 983/08 አንቀጽ 39(1 እና 2)</p> <p>ከቀረጥ ነጻ የገባ ንብረት ተመልሶ እስካልወጣ ድረስ ተገቢው የግብር እዳ ተከፍሎበት ሀገር ውስጥ የሚቀር በመሆኑ ለግብር እዳ በዋስትና ሊያዝ የሚችል ስላለመሆኑ</p> |            |                                                                                          |                           |     |
| 1349. | <p>ፍ/ቤቶች በጉምሩክ አዋጅ ቁጥር 859/2006 አንቀጽ 155 (3) እና በፌደራል የታክስ አስተዳደር አዋጅ ቁጥር 983/2008 አንቀጽ 57 (4) መሰረት ከግብር ይግባኝ ሰሚ ጉባኤ የቀረበላቸውን ጉዳይ የሕግ ስህተት ካልሆነ በቀር ፍሬ ነገር በማስረጃ አጣርቶ ድምዳሜ ላይ ለመድረስ ስልጣን የሌላቸው ስላለመሆኑ</p>                                                                                                                         | 18788<br>2 | <p>ቲ.ኤም.ዜ.ድ.ቢ<br/>ኃ/የተ/የግል<br/>ማህበር<br/>እና<br/>በኢትዮጵያ ጉምሩክ<br/>ኮሚሽን የሞጀ<br/>ጉ/ቅ/ፅ/ቤት</p> | ሚያዚያ 25<br>ቀን 2013<br>ዓ.ም | 322 |
| 1350. | <p>ተጨማሪ እሴት ታክስ የሚከፈልበትን እቃ ወይም አገልግሎት የሚሸጥ ማንኛውም የተ.እ.ታ ተመዝጋቢ ለተጠቃሚው የሚሸጠውን እቃ ወይም አገልግሎት ዋጋ ሲገልፅ በዋጋው ላይ 15 በመቶ ተ.እ.ታ አካቶ መግለፅ ወይም</p>                                                                                                                                                                                          | 1941<br>35 | <p>ዳይናሚክ ሎጅስቲክ<br/>አቅርቦት የድጋፍ<br/>አገልግሎት</p>                                             | የካቲት 29<br>ቀን 2013<br>ዓ/ም | 330 |

|  |                                                                                                                                                                                                                                                                             |  |                            |  |  |
|--|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|----------------------------|--|--|
|  | <p>ዋጋው ተ.እ.ታ ያላካተተ ከሆነም ይህንኑ ለገዥ በማያሻማ አኳኋን ማሳወቅና ተ.እ.ታ በደረሰኝ የመሰብሰብ ግዴታ ያለበት ስለመሆኑ</p> <p>· የእቃው ወይም የአገልግሎት ዋጋ ላይ ተ.እ.ታ መካተቱ ሳይገለጽ ወይም ዋጋው ላይ ተ.እ.ታ አልተካተተም ብሎ በግልጽ ለተጠቃሚው ሳይገለጽ ግብይት የተፈፀመ እንደሆነ የእቃው ወይም የአገልግሎት ዋጋ ነው ተብሎ በውሉ የተጠቀሰው ገንዘብ ተ.እ.ታ እንዳካተተ የሚቆጠር ስለመሆኑ</p> |  | <p>እና</p> <p>አቶ ፈሬሳ ኢዶ</p> |  |  |
|--|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|----------------------------|--|--|

# ንብረት

## ቅጽ 2

|       |                                                   |       |                             |              |     |
|-------|---------------------------------------------------|-------|-----------------------------|--------------|-----|
| 1351. | በተሰረዘ የባለሀብትነት ምስክር ወረቀት የሚገኝ የባለሀብትነት ሙብት ስላለመኖሩ | 17712 | የአዲስ አበባ ከተማ አስተዳደር ጽ/ቤት እና | ጥቅምት 16/1998 | 135 |
|-------|---------------------------------------------------|-------|-----------------------------|--------------|-----|

|             |                                                                                                                                                                          |       |                                                                     |                     |    |
|-------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|---------------------------------------------------------------------|---------------------|----|
|             | የፍ/ብ/ህ/ቁ. 1195(1), 1196 (1)                                                                                                                                              |       | የወ/ሮ ሳዲያ እስማኤል ወራሾች                                                 |                     |    |
| 1352.       | በከተማ ቦታ ላይ ስለሚኖር መብት<br><br>የፍ/ብ/ሥ/ሥ/ህ/ቁ. 33(2), 231, (1)(ሀ),<br><br>አዋጅ ቁ.47/67                                                                                         | 15270 | የመቶ አለቃ ተሻገር<br><br>አስታጥቄ<br><br>እና<br><br>አቶ አዊል አው አብዲ            | ጥቅምት<br><br>28/1998 | 19 |
| <b>ቅጽ 4</b> |                                                                                                                                                                          |       |                                                                     |                     |    |
| 1353.       | አከራካሪ የሆነው ቤት የግልም ሆነ የጋራ ቤቱ ያረፈበት ቦታ የመንግስት በመሆኑ<br><br>ከቤቱ ተነጥሎ እንዲገመትና አስፈላጊም ከሆነ እንዲሸጥ የሚያደርግ ውሳኔ<br><br>መሬትን የመንግስት ለማድረግ የወጣውን ሕግ የሚፃረር ስለመሆኑ<br><br>የአዋጅ ቁ. 47/67 | 19479 | ወ/ሮ አመለወርቅ ገለቴ<br><br>ወራሾች እና እነ አቶ<br><br>ቢሻው አሻሜ<br><br>(አራት ሰዎች) | መጋቢት<br><br>20/1999 | 67 |
| 1354.       | የሽያጭ ውል በሶስተኛ ወገኖች ላይ ውጤት እንዲኖረው ተዋዋሮች ውላቸውን<br><br>በመዝገብ እንዲፃፍ ከማድረግ የዘለለ ግዴታ የማይጥልባቸው ስለመሆኑ                                                                            | 16109 | አቶ ከበደ አርጋው እና<br><br>የኢት/ንግድ ባንክ                                   | ሚያዝያ<br><br>12/1999 | 91 |

|             |                                                                                                                                                                                                                                           |       |                                                              |                 |     |
|-------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|--------------------------------------------------------------|-----------------|-----|
|             | የፍ/ብ/ሀ/ቁ. 1587, 1620, 1613, 2878                                                                                                                                                                                                          |       |                                                              |                 |     |
| 1355.       | ለረጅም አመታት በመንግስት እጅ የነበረ ቤትን በተመለከተ ባለቤት ነኝ የሚል ወገን ቤቱ በአዋጅ ቁ. 47/67 የተፈቀደለት መሆኑን ወይም ያለአግባብ ከአዋጅ ውጪ ተወስዶብኛል የሚል ከሆነም ለሚመለከተው አካል ጥያቄውን አቅርቦ ውሳኔ አግኝቶ ባለመብት ስለመሆኑ ማስረጃት ያለበት ስለመሆኑ<br><br>የፍ/ብ/ሀ/ቁ. 1195, አዋጅ ቁ 47/67, ፍ/ብ/ሥ/ሥ/ሀ/ቁ. 33/2/ | 14094 | የኪራይ ቤቶች<br>አስተዳደር ድርጅት<br><br>እና<br><br>የአቶ ሰለሞን ወረዳ<br>ወራሽ | ሚያዝያ<br>18/1999 | 77  |
| <b>ቅጽ 5</b> |                                                                                                                                                                                                                                           |       |                                                              |                 |     |
| 1356.       | ተጋቢዎች በጋብቻ ወቅት <b>የተፈራ</b> ቤታቸውን በትርፍነት ለመንግስት ያስረከቡ እንደሆነ የአንደኛው ተጋቢ የግል ንብረት የሆነን ቤት ያለምንም ተጨማሪ ስምምነት የጋራ የሚያደርገው ስለመሆኑ<br><br>አዋጅ ቁ. 47/67 አንቀፅ 11(1)                                                                                  | 29343 | እነ ወ/ሮ አምሳለ ተፈራ<br>(ሁለት ሰዎች) እና ወ/ት<br>አበበ አድማሱ              | ሚያዝያ<br>7/2000  | 224 |
| 1357.       | የማይንቀሳቀስ ንብረት ባለቤትነት ማረጋገጫ ደብተር አጠራጣሪነቱ በታወቀ ጊዜ ከሚመለከተው አካል ተገቢውን ማብራሪያና ማስረጃ ሳይጠየቅ የሚሰጥ ውሳኔ ተገቢነት የሌለው ስለመሆኑ<br><br>የፍ/ብ/ሀ/ቁ.1196(1)                                                                                                     | 27548 | የኪራይ ቤቶች ኤጀንሲ<br><br>እና<br><br>እነ ወ/ሮ ቆፀላ መርሻ<br>(ሁለት ሰዎች)   | መጋቢት<br>18/2000 | 306 |

|       |                                                                                                                                                                                                         |       |                                                                                            |                 |     |
|-------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|--------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-----|
| 1358. | የማይንቀሳቀስ ንብረት ባለቤትነት የምስክር ወረቀት ስልጣን ላለው የአስተዳደር ክፍል መመለስና መሰረዝ ጋር በተያያዘ ፍ/ቤቶች የባለቤትነት ደብተሩ እንዳይመለስ በሚል ውሳኔ ለመስጠት የማይችሉ ስለመሆናቸው<br><br>የፍ/ብ/ህ/ቁ 1196(1)                                                 | 29822 | የወረዳ 6 ቀበሌ 02<br>አስተዳደር ጽ/ቤት<br><br>እና<br><br>ወ/ሮ በቀለች አማረብህ                               | ግንቦት<br>28/2000 | 310 |
| 1359. | በአዋጅ ቁጥር 47/67 መሠረት የባለቤትነት መብት ለመንግስት የተላለፈ መሆኑን እንደመከራከሪያ በማንሳት መሟገት የሚችለው የሚመለከተው የመንግስት አካል እንጂ ግለሰብ ስላለመሆኑ<br><br>አዋጅ ቁ 47/67 አንቀፅ 13(1)                                                           | 29860 | ወ/ሮ አስናቀች ሲሻው<br><br>እና<br><br>እነ ወ/ሮ አሰላፈች ከተማ<br>(አራት ሰዎች)                               | መጋቢት<br>18/2000 | 318 |
| 1360. | ተወርሰዋል ተብለው በመንግስታዊና ህዝባዊ ተቋማት ቁጥጥር ሥር ያሉ ቤቶች ጋር በተያያዘ ይመለሱልኝ በሚል የሚቀርቡ አቤቱታዎችን መሠረት በማድረግ ፍ/ቤቶች መወረስና አለመውረስን በተመለከተ ማስረጃዎችን መርምሮ ውሳኔ ለመስጠት ስልጣን ያልተሰጣቸው ስለመሆኑ<br><br>አዋጅ ቁ. 47/67<br><br>አዋጅ ቁ.110/87 | 31682 | አዲስ ከተማ ክፍለ ከተማ<br>መሠረተ ልማትና ቤቶች<br>ኤጀንሲ<br><br>እና<br><br>እነ ዘላለም ይልማ ባልቻ<br><br>(ሦስት ሰዎች) | መጋቢት<br>12/2000 | 326 |
| 1361. | ጠፋ የተባለ ሰው በተመለሰ ጊዜ ንብረቶቹ የተሸጡ ከሆነ ለማግኘት መብት                                                                                                                                                            | 30298 | አቶ የሲወንድም አቡሕይ                                                                             | ጥር/2000         | 381 |



|             |                                                                                                                                                                                                         |       |                                                                                 |                     |     |
|-------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|---------------------------------------------------------------------------------|---------------------|-----|
|             | የሚኖረው የንብረቶችን የሽያጭ ዋጋ ስለመሆኑ<br><br>የፍ/ብ/ሀ/ቁ. 171(1)                                                                                                                                                     |       | እና<br><br>አቶ አየነው ማለደ                                                           |                     |     |
| 1362.       | የመሬት ይዞታ ባለቤት የሆነ ሰው ለህዝብ ጥቅም በሚል ይዞታውን በተጨማሪ<br>እንዲለቅ ባልተደረገበት ሁኔታ ሊጠይቅ የሚችለው የካሣ ክፍያ የሌለ ስለመሆኑ<br><br>አዋጅ ቁ.455/97 አንቀፅ 7(1)                                                                          | 33975 | የኢትዮጵያ መንግሥት<br><br>ባለስልጣን<br><br>እና<br><br>ወ/ሮ አበበች ስዩም                        | መጋቢት<br><br>25/2000 | 162 |
| <b>ቅጽ 6</b> |                                                                                                                                                                                                         |       |                                                                                 |                     |     |
| 1363.       | <ul style="list-style-type: none"> <li>• የህዝብ የሆነ የማይንቀሳቀስ ንብረት ባለቤትነት ሊረጋገጥ የሚችልበት አግባብ</li> <li>• የቤተክርስቲያንን የማይንቀሳቀስ ንብረት ባለቤትነት ለማረጋገጥ የባለቤትነት የምስክር ወረቀት ማቅረብ አስገዳጅ ስለመሆኑ</li> </ul> የፍ/ብ/ሀ/ቁ.1578 | 22469 | የጀጂጋ ደብረ መዋዕ<br><br>ቅዱስ ሚካኤል ቤ/ክ እና<br><br>እነ አዳነት መንግስቱ<br><br>(ሰባት ሰዎች)       | ሐምሌ<br><br>5/1999   | 173 |
| 1364.       | የማይንቀሳቀስ ንብረት ባለቤትነትን አስመልክቶ በሚመለከተው አካል የሚሰጠው የባለቤትነት ማረጋገጫ የምስክር ወረቀት ከተሰረዘ በኋላ በቤቱ ላይ መብት ወይም ጥቅም አላኝ በሚል የሚቀርብ አቤቱታ ተቀባይነት የማይኖረው ስለመሆኑ                                                             | 22719 | የአ/አ ከተማ አስተዳደር<br><br>ሥራና ከተማ ልማት ቢሮ<br><br>ተተኪ የመሬት ልማትና<br><br>አስተዳደር ባለስልጣን | ጥቅምት<br><br>14/2000 | 176 |

|       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |       |                                                      |             |     |
|-------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|------------------------------------------------------|-------------|-----|
|       | የፍ/ብ/ህ/ቁ. 1195                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |       | እና<br>አቶ ነጋሽ ዱባለ                                     |             |     |
| 1365. | <ul style="list-style-type: none"> <li>ግለሰቦች በከተማ ቦታ የመጠቀም /የመያዝ/ መብት የሚኖራቸው አግባብ ባለው መንግስት አካል /ባለሥልጣን/ ተፈቅዶ ሲሰጣቸው ስለመሆኑ</li> <li>ከሚመለከተው ባለስልጣን ፈቃድ ሳይኖር የተሰራ የከተማ ቤት ህጋዊነት የሌለው ስለመሆኑ</li> </ul> <p>አዋጅ ቁ. 292/78 አንቀፅ 7(1)</p>                                                                                                                                              | 24269 | የአዲስ አበባ ከተማ መስተዳደር እና ተክለማሪያም መኮንን                  | ህዳር 24/2000 | 183 |
| 1366. | <ul style="list-style-type: none"> <li>የከተማ ቦታ በግል ባለቤትነት ሊያዝ የማይችል ስለመሆኑ</li> <li>ግለሰቦች በመሬት ላይ ሊኖራቸው የሚችለው የይዞታ መብት እንጂ የባለቤትነት መብት ስላለመሆኑ</li> <li>ከጋብቻ በፊት በአንደኛው ተጋቢ የግል ይዞታ ሥር የነበረ መሬት ላይ በጋብቻ ወቅት የጋራ ቤት የተሰራ እንደሆነ ተጋቢዎቹ በመሬቱ ይዞታም ሆነ በቤቱ ላይ እኩል መብት የሚኖራቸው ስለመሆኑ</li> </ul> <p>አዋጅ ቁ. 47/67</p> <p>የኢ.ፌ.ዲ.ሪ ህገ-መንግስት አንቀፅ 40(3)</p> <p>የትግራይ ክልል የቤተሰብ ህግ አንቀፅ 85</p> | 26130 | አቶ ገ/እግዚያብሔር ከበደው<br><br>እና<br><br>ወ/ት ሰላማዊት ወ/ገብርኤል | የካቲት 4/2000 | 188 |
| 1367. | <ul style="list-style-type: none"> <li>ሁከት እንዲወገድ በሚል በቀረበ ክስ ላይ ተከሳሽ የሚያነሳው ባለቤትነትን</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 27506 | እነ ሣሙኤል ውብሸት                                         | ሐምሌ         | 192 |

|       |                                                                                                                                                                                        |       |                                                                |                            |     |
|-------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|----------------------------------------------------------------|----------------------------|-----|
|       | <p>የተመለከተ ክርክር አግባብነት የሌለው ስለመሆኑ</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• ሁከት ይወገድልኝ በሚል ክስ በቀረበ ጊዜ ፍ/ቤቱ ሊይዝ የሚገባው ጭብጥ ሁከት ተፈጥሯል ወይስ አልተፈጠረም የሚል ጥያቄ አዘል መሆን ያለበት ስለመሆኑ</li> </ul> |       | <p>እና</p> <p>ብዙነህ በላይነህ</p>                                    | 19/1999                    |     |
| 1368. | <p>በሌላ ሰው የመሬት ይዞታ ላይ በባለይዞታው ፈቃድ ህንፃ የሠራ ሰው የህንፃውን ግምት ተቀብሎ ህንፃውን ለማስረከብ የማይገደድ ስለመሆኑ</p> <p>የፍ/ብ/ሀ/ቁ. 1179(1) እና (2)</p>                                                             | 30101 | <p>አቶ ገዢኝ አድነው እና</p> <p>እነ ወ/ሮ ዳሳሽ ባይነሳኝ</p> <p>(ሦስት ሰዎች)</p> | <p>ህዳር</p> <p>24/2000</p>  | 203 |
| 1369. | <p>የኢትዮጵያ መንገዶች ባለስልጣን መሬትና ድንጋይ ነክ የሆኑ የተፈጥሮ ሀብቶችን በነፃ መጠቀም የሚችል ስለመሆኑ</p> <p>አዋጅ ቁ. 80/89 አንቀፅ 6(18)</p>                                                                             | 30461 | <p>የኢትዮጵያ መንገዶች</p> <p>ባለስልጣን እና አቶ ኢሣ</p> <p>መሐመድ</p>         | ህዳር 3/2000                 | 206 |
| 1370. | <p>ለጊዜው ለመኖሪያነት የተሰጠ ቦታ ላይ ሳያስፈቅዱ ቤት መስራት የተሰራውን ቤት በገንቢው ወጪ እንዲፈርስ የሚያስደርግ ስለመሆኑ</p> <p>የፍ/ብ/ሀ/ቁ. 1178(2)</p>                                                                         | 33499 | <p>አዋሳ እርሻ ልማት</p> <p>ድርጅት እና አቶ ዶቶር</p> <p>ደሌበ</p>            | <p>መጋቢት</p> <p>25/2000</p> | 210 |
| 1371. | <p>የቤት ባለቤት ሳይሆን ወይም ባልተረጋገጠበት ሁኔታ ለኪራይ የተከፈለ ገንዘብ እንዲመለስ የሚቀርብ አቤቱታ የህግ መሠረት የሌለው ስለመሆኑ</p>                                                                                           | 33711 | <p>በቀድሞ ወረዳ 3 ቀበሌ</p> <p>07 አስተዳደር ጽ/ቤት</p> <p>እና</p>          | <p>መጋቢት</p> <p>23/2000</p> | 214 |

|             |                                                                                                                                                        |       |                                               |                 |     |
|-------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|-----------------------------------------------|-----------------|-----|
|             |                                                                                                                                                        |       | እነ ወ/ሮ ክብርነሽ ቀደመ                              |                 |     |
| 1372.       | ከቤት ባለቤትነት ጋር በተያያዘ ክስ የሚያቀርብ ሰው የባለቤትነት ማረጋገጫ የምስክር ወረቀት ካላቀረበ በስተቀር ሁልጊዜም ቢሆን በጉዳዩ ላይ መብት ወይም ጥቅም ሊኖረው አይችልም ብሎ ለመደምደም የማይቻል ስለመሆኑ የፍ/ብ/ሀ/ቁ. 1195(1) | 33924 | ወ/ሮ ገብርኤላ<br>ኒኮላቶማስ<br><br>እና<br>የኪራይቤቶች ኤጀንሲ | ሚያዝያ<br>16/2000 | 222 |
| <b>ቅጽ 7</b> |                                                                                                                                                        |       |                                               |                 |     |
| 1373.       | የመጥፋት ውሣኔ የተሰጠበት ሰው ንብረቱ ወደ 3ኛ ወገን የተላለፈ በሆነ ጊዜ የንብረቱን ዋጋ የማግኘት መብት ያለው ስለመሆኑ የፍ/ብ/ሀ/ቁ. 171                                                            | 30298 | አቶ የሺወንድም አቡሃይ<br><br>እና<br>አቶ አየነው ማለደ       | ጥር<br>20/2000   | 26  |
| 1374.       | የማይንቀሳቀስ ንብረት የጋራ ባለሀብት የሆኑ ሰዎች ንብረቱን በአይነት ለመከፋፈል ባልቻሉ ጊዜ ንብረቱ በሃራጅ ተሸጦ ገንዘቡን መከፈል ያለባቸው ስለመሆኑ የፍ/ብ/ሀ/ቁ. 1272, 1273                                   | 25869 | ወ/ሮ አየለች አልታዬ<br><br>እና<br>ወ/ሮ አስናቀች አየለ      | ሰኔ 19/2000      | 197 |
| <b>ቅጽ 9</b> |                                                                                                                                                        |       |                                               |                 |     |

|       |                                                                                                                                                                                                                      |       |                                                        |                 |    |
|-------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|--------------------------------------------------------|-----------------|----|
| 1375. | የማይንቀሳቀስ ንብረት ባለሀብትነት ካርታ በማቅረብ ብቻ የሚረጋገጥ ስላለመሆኑ<br><br>የፍ/ብ/ሕ/ቁ. 1195                                                                                                                                               | 36320 | ወ/ሮ ዘውዴ ገ/ስላሴ እና<br>ወ/ሮ ህይወት ባህታ                       | ጥቅምት<br>18/2001 | 28 |
| 1376. | የማይንቀሳቀስ ንብረት ጋር በተገናኘ የንብረቱ ትክክለኛ ዋጋ ተደርጎ ሊወሰድ የሚገባው ንብረቱን ለመገንባት የወጣው ወጪ (Book value) ብቻ ሳይሆን ንብረቱ በወቅቱ ለገበያ ቀርቦ ሊያወጣ የሚችለው ዋጋ<br><br>( market value) ጭምር ስላለመሆኑ                                                   | 35003 | አቶ አሸናፊ አብዱልቃድር<br>እና እነ ወ/ሮ ሸቶ<br>አብዱራሂም (አራት<br>ሰዎች) | ህዳር<br>9/2001   | 30 |
| 1377. | አንድ ተከራካሪ ተገቢነት ያለው የሁከት ይወገድልኝ አቤቱታ አቅርቧል ለማለት ለክርክር መንስኤ የሆነው ንብረት በእጅ አድርጎ መገኘትና በዚሁ ንብረት ላይ በእውነት ለማዘዝ እንዲችል የንብረቱ አያያዝ ያልተጨበረበረና በማናቸውም መንገድ ህገ-ወጥ በሆነ ሁኔታ ያልተገኘ መሆኑ ያለበት ስላለመሆኑ<br><br>የፍ/ብ/ሀ/ቁ. 1140, 1149(1) | 36645 | ረዳት ሳጂን ኢያኖ አንጀሎ<br><br>እና<br>እነ ወ/ሮ አለሚቱ ጫሌቦ          | ህዳር<br>11/2001  | 32 |
| 1378. | የጋራ ንብረትን ለመካፈል በሚደረግ ሽያጭ የጋራ ባለቃብት የሆነ ወገን የቅድሚያ ግዥ መብት ያለው ስላለመሆኑ<br><br>የፍ/ብ/ሕ/ቁ. 1261(2), 1386 – 1409                                                                                                            | 37297 | የኢትዮጵያ ልማት ባንክ<br>እና ወ/ሮ እታለም ተስፋ                      | ታህሣሥ<br>2/2001  | 36 |

|       |                                                                                                                                        |       |                                          |                 |    |
|-------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|------------------------------------------|-----------------|----|
| 1379. | የጋራ ሀብት የሆነ ንብረት በመያዣ የተያዘ በመሆኑ የቅድሚያ መብት ያለ ቢሆንም የጋራ ባለሀብት የሆነ ወገን ንብረቱ በግልፅ ጨረታ ቀርቦ የሚያወጣውን ትክክለኛ የገበያ ዋጋ ግማሽ በመክፈል ማስቀረት የሚችል ስለመሆኑ | 37298 | የኢትዮጵያ ልማት ባንክ እና ወ/ሮ አለምነሽ ዋቅጂራ         | ታህሣስ<br>2/2001  | 39 |
| 1380. | የሁከት ይወገድልኝ አቤቱታን ለማቅረብ አቤቱታ አቅራቢው ክርክር የቀረበበት ንብረት ባለሀብትነቱን ሳይሆን ባለይዞታነቱን ብቻ ማስረዳት ያለበት ስለመሆኑ                                         | 38228 | ሐጂ መሐመድ አወል ረጃ እና እነ አቶ ዲኖ በሺር (ሁለት ሰዎች) | ታህሣስ<br>7/2001  | 41 |
| 1381. | ባለመሬቱ ሳይቃወም በሌላ ሰው መሬት ላይ ህንፃ የሰራ ሰው የህንፃው ባለሀብት ሊሆን የሚችልበት አግባብ የፍ/ብ/ህ/ቁ. 1179                                                        | 36638 | በላይ አበበ እና እነ አበራሽ ዋቅጅራ (ሁለት ሰዎች)        | ታህሣሥ<br>21/2001 | 43 |
| 1382. | የሁከት ይወገድልኝ አቤቱታ የሚያቀርብ ወገን የሁከት ተግባር ፈጽሟል ከሚባለው ሰው የተሻለ የይዞታ መብት ያለው መሆኑን በቅድሚያ ማረጋገጥ ያለበት ስለመሆኑ የፍ/ብ/ህ/ቁ. 1140, 1149                 | 39940 | ወ/ሮ ነጂባ ነጋሽ እና ወ/ሮ ዚያዳ ዴታሞ               | ግንቦት<br>27/2001 | 50 |
| 1383. | ንብረትነታቸው የመንግስት የሆኑ ቤቶችን በተመለከተ የኪራይ ቤቶች ኤጀንሲ መንግስትን ወክሎ የመከራከር መብት ያለው ስለመሆኑ                                                          | 38169 | የመንግስት ቤቶች ኤጀንሲ እና                       | ግንቦት<br>12/2001 | 52 |

|       |                                                                                                                                                                                                                 |       |                                                            |                 |     |
|-------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|------------------------------------------------------------|-----------------|-----|
|       | የፍ/ብ/ሥ/ሥ/ሕ/ቁ 33(2)                                                                                                                                                                                              |       | የወ/ሮ ንጋቷ ዘለቀ ወራሽ<br>አቶ እሸቱ ቦጋለ                             |                 |     |
| 1384. | የይዞታ መብት ፍፁም ስላለመሆኑ እና በህግ አግባብ ይዞታው የተወሰደበት ሰው ተገቢ የሆነ ካሣ የመጠየቅ መብት ያለው ስላለመሆኑ<br>የፍ/ብ/ህ/ቁ. 1140, 1149(1), (2)<br>አዋጅ ቁ. 7/1986 አንቀጽ 2(5), 21, 22, 24, 23<br>በኢ.ፌ.ዲ.ሪ ህገ- መንግሥት አንቀጽ 40 (8)<br>አዋጅ ቁ. 455/1997 | 39539 | የአዲስ አበባ አስተዳደር<br>ግብርና ቢሮ<br>እና<br>እነ አቶ አበበ ዓባይ(ዘጠኝ ሰዎች) | ሐምሌ<br>30/2001  | 54  |
| 1385. | ከህግ የሚመነጭ የማይንቀሳቀስ ንብረት ባለሀብትነትን አስመልክቶ የፍ/ብ/ህ/ቁ. 1723 ተፈፃሚነት የማይኖረው ስላለመሆኑ                                                                                                                                     | 38666 | የኢትዮጵያ ልማት ባንክ<br>እና<br>ባለንባራስ ተስፋዬ<br>ገ/እየሱስ              | ሐምሌ<br>9/2001   | 57  |
| 1386. | ከዘር የወረደ ርስት ነው በሚል የመሬት ባለቤት ለመሆን የሚቀርብ ክስ ህገ- መንግስታዊ ያልሆነና ተቀባይነት የሌለው ስላለመሆኑ                                                                                                                                 | 38237 | አቶ በርገና ሽፈራው<br>እና<br>እነ አቶ አብራሃም                          | ታህሣሥ<br>21/2001 | 171 |

|              |                                                                                                                                                                                                                           |       |                                                                          |                     |     |
|--------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|--------------------------------------------------------------------------|---------------------|-----|
|              |                                                                                                                                                                                                                           |       | ሽፈራው(አራት ሰዎች)                                                            |                     |     |
| <b>ቅጽ 10</b> |                                                                                                                                                                                                                           |       |                                                                          |                     |     |
| 1387.        | ለረጅም ጊዜ በመንግስት ቁጥጥር ሥር የነበረ ቤትን ይለቀቅልኝ በሚል አቤቱታ የሚያቀርብ ወገን ቤቱ በአዋጅ ቁጥር 47/67 የተፈቀደለት ስለመሆኑ ወይም ከአዋጅ ውጪ ተወስዶብኛል የሚል ከሆነም ለሚመለከተው አካል ጥያቄውን አቅርቦ ውሳኔ አግኝቶ ባለመብትነቱን ሳያረጋግጥ የሚያቀርበው ክስ ተቀባይነት የሌለው ስለመሆኑ<br><br>አዋጅ ቁጥር 47/67 | 45161 | እነ እናኑ ጀንበሬ<br><br>(ሁለት ሰዎች)<br><br>እና<br><br>የደሴ ከተማ ቀበሌ 03<br><br>ጽ/ቤት | ታህሣሥ<br><br>24/2002 | 255 |
| 1388.        | የማይንቀሳቀስ ንብረትን አስመልክቶ የሚቀርብ የመፋለም ክስ በይርጋ ቀሪ ነው (ቀሪ ሆኗል) ሊባል የሚችል ስላለመሆኑ<br><br>የፍ/ብ/ሀ/ቁ 1677,1845,1206,1188-1192                                                                                                         | 43600 | ዳዊት መስፍን<br><br>እና<br><br>የመንግስት ቤቶች<br><br>ኤጀንሲ                         | ጥር<br><br>05/2002   | 257 |
| 1389.        | የአዋጅ ቁጥር 47/67 በሥራ ላይ ከመዋሉ በፊት የተሰጠን ካርታ መሰረት በማድረግ ክሥ ለመመስረት የሚያስችል መብት ወይም ጥቅም የሌለ ስለመሆኑ<br><br>አዋጅ ቁ. 47/67                                                                                                            | 48699 | አቶ አምሣለ ጀመሪ<br><br>እና<br><br>አቶ ፍርዱ ገበያሁ                                 | ሚያዝያ<br><br>21/2002 | 262 |



|       |                                                                                                                                                                                                                                                                             |       |                                                                      |                    |     |
|-------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|----------------------------------------------------------------------|--------------------|-----|
| 1390. | በአንድ ቤት ውስጥ ሲኖር ያልነበረ ወይም ቤቱን በእጁ አድርጎ ሲያዝበት ያልነበረ ሰው የሚያነሣው የሁከት ይወገድልኝ ክስ ተቀባይነት የሌለው ስለመሆኑ<br><br>የፍ/ብ/ህ/ቁ. 1149                                                                                                                                                         | 43081 | አቶ ሣሙኤል ጦኖሮ እና<br><br>እነ<br><br>ወ/ሮ አይሻ አርጌሳ (አራት ሰዎች)               | ግንቦት<br><br>6/2002 | 266 |
| 1391. | በሃይል ቤቱ ተይዘብኛል እንዲለቀቅልኝ በሚል የሚቀርብ አቤቱታ የሁከት ይወገድልኝ ክስ ነው ሊባል የሚችል ስለመሆኑ<br><br>የፍ/ብ/ሕ/ቁ. 1206,1149                                                                                                                                                                          | 42861 | ወ/ሮ አጤነሽ አበበ<br><br>እና<br><br>አቶ ማንተጋፋቶት<br><br>አጥላው                 | ሰኔ 28/2002         | 268 |
| 1392. | <ul style="list-style-type: none"> <li>አንድን ንብረት በአደራ ለማስተዳደር (ለመጠበቅ) የተረከበ ወገን አደራ ሰጪው ንብረቱ እንዲመለስ በጠየቀው ጊዜ ወዲያውኑ መመለስ ያለበት ስለመሆኑ</li> <li>ንብረትን በአደራ የሰጠ ወገን ንብረቱ እንዲመለስለት ከመጠየቅ ጋር በተያያዘ በህግ የተቀመጠ የጊዜ ገደብ (ይርጋ)የሌለ ስለመሆኑ</li> </ul> የፍ/ብ/ህ/ቁ. 2781 (1)(2),2779, 2989(1) | 48048 | ወ/ሮ ገብርኤል ኒካላ<br><br>ቶማስ ናክሶ<br><br>እና<br><br>የመንግስት ቤቶች<br><br>ኤጀንሲ | ሐምሌ<br><br>22/2002 | 270 |
| 1393. | ከማይንቀሳቀስ ንብረት ጋር በተያያዘ የጉዳት ኪሣራን ጉዳት ለሚደርስበት ወገን በመክፈል የመንገድ መተላለፊያ ( servitude right) መብት ሊከበር የሚችል ስለመሆኑ                                                                                                                                                                  | 48783 | ወ/ሮ ሶፊያ ሁሴን<br><br>እና                                                | ሐምሌ                | 273 |

|              |                                                                                                                                                                                           |       |                                                                              |                     |     |
|--------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|------------------------------------------------------------------------------|---------------------|-----|
|              | የፍ/ብ/ህ/ቁ. 1221                                                                                                                                                                            |       | እነ የአራዳ ክ/ከተማ<br>መሬት<br>አስተዳደር (ሁለት ሰዎች)                                     | 27/2002             |     |
| <b>ቅጽ 11</b> |                                                                                                                                                                                           |       |                                                                              |                     |     |
| 1394.        | ቤትና ቦታዬን ያለአግባብ ተነጠቅሁ በሚል የሚቀርብ አቤቱታ በፍ/ቤት ታይቶ ፍርድ ሊሰጥበት የማይችል አስተዳደራዊ ጉዳይ ነው ሊባል የማይችል ስለመሆኑ<br><br>ኢ.ፌ.ዴ.ሪ ህገ መንግስት አንቀጽ 37<br><br>የፍ/ብ/ሥ/ሥ/ህ/ቁ. 4                                      | 48217 | ወ/ሮ አባዲት ለምለም<br><br>እና<br><br>እነ የዛለአንበሳ ከተማ<br>አስተዳደር ጽ/ቤት /ሁለት<br>ሰዎች/    | ጥቅምት<br><br>03/2003 | 248 |
| 1395.        | የመሬት ይዞታ ለህዝብ ጥቅም ሲባል በተወሰደ ጊዜ ካሣ የሚከፈለው በተወሰደው ይዞታ ላይ ንብረት የነበረ መሆኑ እንዲሁም ንብረቱን ለመተካት ከሚያስፈልገው ወጪ ጋር ተመጣጣኝነት ያለው መሆኑ ሲረጋገጥ ስለመሆኑ<br><br>አዋጅ ቁ. 401/96 አንቀጽ 9/1/, 10<br><br>አዋጅ ቁ. 455/97 | 52496 | የኢትዮጵያ መንግሥት<br><br>ባለስልጣን<br><br>እና<br><br>እነ አቶ ከድር ኃሌጅንሶ<br>/አስራ ሁለት ሰዎች/ | ጥቅምት<br><br>16/2003 | 251 |

|       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |       |                                                                         |                 |     |
|-------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|-------------------------------------------------------------------------|-----------------|-----|
| 1396. | <ul style="list-style-type: none"> <li>• አንድ ሰው የንብረት ባለቤት የሚሆነው በጉልበቱ፣ በፈጠራ ችሎታው ወይም በገንዘቡ ንብረትን ያፈራ እንደሆነ ስለመሆኑ</li> <li>• የፍርድ ባለዕዳ የሆነ ሰው ንብረቱ ለፍርድ ማስፈጸሚያነት እንዳይውል አስቦ አካለ መጠን ባልደረሰ ህፃን ልጁ ስም ማዞሩ ብቻ ከኃላፊነት ሊያድነው የሚያስችል ስላለመሆኑና ይህ በመሆኑም ሊፈጸም የሚችል ፍርድ የለም ሊባል የማይችል ስለመሆኑ</li> </ul> <p>የፍ/ብ/ህ/ቁ. 1195, 1196</p> <p>የኢ.ፌ.ዴ.ሪ ህገ መንግስት አንቀጽ 40/2/</p> | 55081 | ወ/ሪት ራሴል ሥነ ፀሐይ<br><br>እና<br><br>አቶ መስፍን ታምራት                           | ጥቅምት<br>18/2003 | 255 |
| 1397. | <ul style="list-style-type: none"> <li>• መንግስት አንድን የግል ንብረት ለህዝብ ጥቅም በሚወስድበት ጊዜ ሊከተለው ስለሚገባው ሥነ ሥርዓት</li> <li>• ለህዝብ ጥቅም ሲባል ንብረቱ የተወሰደበት ሰው የተሰጠው ግምት ከንብረቱ ዋጋ ጋር ተመጣጣኝ አይደለም በሚል ለፍ/ቤት የሚቀርብ አቤቱታ በ3 ወር ጊዜ ውስጥ መቅረብ ያለበት ስለመሆኑ</li> </ul> <p>የፍ/ብ/ህ/ቁ. 1460-1488</p>                                                                                      | 50810 | እነ አቶ ፀጋዬ መሠረት<br>/ሰባ ዘጠኝ ሰዎች/<br><br>እና<br><br>የመንገድ ትራንስፖርት<br>ባለስልጣን | ጥቅምት<br>30/2003 | 257 |
| 1398. | <p>የማይንቀሳቀስ ንብረት ጋር በተያያዘ ህጋዊ ባልሆነ መንገድ ስመ ሃብት ይዞ መገኘት የንብረቱ ባለቤት አድርጎ የማያስቆጥር ስለመሆኑ</p> <p>የፍ/ብ/ህ/ቁ. 1195, 1196</p>                                                                                                                                                                                                                                         | 47139 | አቶ የሱፍ ሁሴን<br><br>እና<br><br>አቶ አደን አብደላ                                 | ህዳር<br>30/2003  | 264 |

|       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |       |                                                               |                    |     |
|-------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|---------------------------------------------------------------|--------------------|-----|
|       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |       |                                                               |                    |     |
| 1399. | <p>አዋጅ ቁ. 47/67 ከመውጣቱ በፊት የተደረገ የመሬት ኪራይ ውል ህጋዊ አስገዳጅነት ሊኖረው የማይችል ስለመሆኑ</p> <p>አዋጅ ቁ. 47/67</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 48086 | <p>እነ ወ/ሮ አሰላፈች ወልደሚካኤል /ሁለት ሰዎች/ እና ቶታል ኢትዮጵያ አክሲዮን ማህበር</p> | <p>ህዳር 03/2003</p> | 269 |
| 1400. | <ul style="list-style-type: none"> <li>• ፍ/ቤቶች በሚቀርቡላቸው አቤቱታዎች ላይ ህግን ተፈፃሚ ለማድረግ የቀረበውን የክስ አርጎስት ብቻ ሳይሆን ይዘት ጭምር መመልከት የሚገባቸው ስለመሆኑ</li> <li>• ከንብረት ባለቤትነት ጋር በተያያዘ በፍ/ብ/ህ/ቁ. 1149/1/ መሰረት ሁከት የተፈጠረበት ሰው እንዲወገድለት ይዘታው የተወሰደበት ሰው ደግሞ እንዲመለስለት በሚል ዳኝነት የሚጠየቀው አቤቱታ የቀረበበት ንብረት ተገምቶ ተገቢው ዳኝነት ከተከፈለበት በኋላ ስለመሆኑና በጥቅሉ የተፈጠረ ሁከት እንዲወገድ (cessation of interference) እንደሆነ ተቆጥሮ ልክ አቤቱታቸው በገንዘብ የማይገመቱ አቤቱታዎች አይነት ሊስተናገድ የማይገባ ስለመሆኑና የይርጋ ደንብ ተፈፃሚ የማይሆን ስለመሆኑ</li> </ul> <p>የፍ/ብ/ህ/ቁ. 1149/2/</p> <p>የፍ/ብ/ሥ/ሥ/ህ/ቁ. 16, 226/3/</p> | 49985 | <p>ሻለቃ አሰፋ አየለ ደምሴ</p> <p>እና</p> <p>ፍቃዱ ሙሉጌታ</p>              | <p>ህዳር 28/2003</p> | 272 |

|       |                                                                                                                                                                                                             |       |                                                     |                     |     |
|-------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|-----------------------------------------------------|---------------------|-----|
| 1401. | መሬት በፍ/ብሔር ግንኙነት የተፈጠረን ዕዳ ለመክፈል ጥቅም ላይ ሊውል የማይችል ስለመሆኑ<br><br>የኢ.ፌ.ዴ.ሪ ህገ መንግስት አንቀጽ 40/3/<br><br>የፍ/ብ/ህ/ቁ. 1678/2/                                                                                        | 49200 | አቶ ጋሻው በጌሰው<br><br>እና<br><br>አቶ አለበል መከተ            | ህዳር<br><br>01/2003  | 275 |
| 1402. | የከተማ መሬት ይዞታን እንዲለቅ የተደረገ ባለይዞታ በተወሰነለት የካሣ መጠን ላይ ካልተስማማ አቤቱታውን ማቅረብ ያለበት በከተማው አስተዳደር ሥር ለተቋቋመ የመሬት ነክ አቤቱታ ሰሚ አካል ስለመሆኑ እና በመደበኛ ፍ/ቤት ጉዳዩ ሊታይ የሚችለው በይግባኝ ብቻ ስለመሆኑ<br><br>አዋጅ ቁጥር 455/97 አንቀጽ 11/2/, /4/ | 57271 | የኢትዮጵያ መንገዶች<br><br>ባለስልጣን<br><br>እና<br><br>ጃዳ ብሩ   | ታህሳስ<br><br>27/2003 | 279 |
| 1403. | ተከራይ ለሆነ ወገን በተከራየው የማይንቀሳቀስ ንብረት ላይ የባለቤትነት ወይም ሌላ መብት አለን በማይሉ 3ኛ ወገኖች አድራጎች ለሚነሳ ሁከት አከራይ ዋስትና እንዲሰጥ የማይገደድ ስለመሆኑ<br><br>የፍ/ብ/ህ/ቁ. 2914/1/, /2/, 2913/1/, /2/<br><br>የፍ/ብ/ሥ/ሥ/ህ/ቁ. 158                   | 63042 | የመንግስት ቤቶች<br><br>ኤጀንሲ<br><br>እና<br><br>አቶ ሰለሞን ነጋሽ | ግንቦት<br><br>01/2003 | 281 |
| 1404. | ለህዝብ ጥቅም ሲባል ይዞታውን እንዲለቅ የተደረገ ሰው በመሬቱ ላይ የሰፈረውን ንብረት ለመተካት ከሚከፈለው ካሣ በተጨማሪ በይዞታው ላይ                                                                                                                        | 63352 | የኢትዮጵያ መንገዶች<br><br>ባለስልጣን                          | ሐምሌ<br><br>13/2003  | 297 |

|       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |       |                                                                                           |                 |     |
|-------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|-------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-----|
|       | የነበረው ንብረት በመፍረሱ የተነሳ የተቋረጠ ገቢ /የታጠ ጥቅም/ ካሣ ሊከፈል የሚችልበት የህግ አግባብ የሌለ ስለመሆኑ<br><br>አዋጅ ቁ. 455/97 አንቀጽ 2/1//ለ/, 7/1/2/ ደንብ ቁ. 135/99                                                                                                                                                                       |       | እና<br><br>አቶ ቴሌ አብዱ                                                                       |                 |     |
| 1405. | <ul style="list-style-type: none"> <li>• ተከራይ በይዘታው ያለውን የማይንቀሳቀስ ንብረት አከራይ ባለበት ዕዳ ምክንያት ባለገንዘብ የሆነ ወገን ንብረቱን መረከቡ በተከራይ ላይ የሁከት ተግባር ፈጽሟል የማያስብል ስለመሆኑ</li> <li>• የተከራይ እና በንብረቱ ላይ መብት ያለው ባለገንዘብ የሚኖራቸው ተነፃፃሪ መብት</li> </ul> <p>የፍ/ብ/ህ/ቁ. 1140 1149 2933/1/ 2899 2931</p> <p>አዋጅ ቁ. 97/90 አንቀጽ 6</p> | 62858 | <p>ፕዝፋ ይንደር</p> <p>ኢንተርናሽናል ኢትዮጵያ</p> <p>እና</p> <p>እነ የኢትዮጵያ ንግድ</p> <p>ባንክ /ሁለት ሰዎች/</p> | ግንቦት<br>16/2003 | 301 |
| 1406. | <p>ለህዝብ ጥቅም ሲባል በሚመለከተው የአስተዳደር አካል እንዲፈርስ መረጃ የደረሰው በመሆኑ ቤቱን ያፈረሰ ሰው የአስተዳደር አካሉ የዲዛይን ለውጥ አድርጎ ቤቱ ከፈረሰ በኋላ የግለሰቡን ይዘታ /ንብረት/ መፍረስ የማያስፈልግ መሆኑን መግለፁ ካሣ የመክፈል ግዴታውን ቀሪ የማያደርግ ስለመሆኑ</p> <p>አዋጅ ቁ. 322/97</p> <p>አዋጅ ቁ. 455/97 የኢ.ፌ.ዴ.ሪ ህገ መንግስት art. 40/2/</p>                                          | 62293 | <p>የኢትዮጵያ መንገዶች</p> <p>ባለስልጣን</p> <p>እና</p> <p>እነ አቶ መስፍን ጀንበሩ</p> <p>/ሁለት ሰዎች/</p>       | ግንቦት<br>15/2003 | 305 |

|       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |       |                                                                                     |                            |     |
|-------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|-------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|-----|
| 1407. | <ul style="list-style-type: none"> <li>• አንድ ሰው የሌለውን ነገር ሸጦ በተገኘ ጊዜ ገዢው በህግ ሊያገኝ ስለሚገባው መፍትሔ</li> <li>• በሌላ መብት መሥራት የማይቻል ስለመሆኑ</li> </ul> <p>የፍ/ብ/ሀ/ቁ. 2884/1/ /2/, 2282-2285, 1716</p>                                                                                                                                                                                  | 51034 | <p>ታሪክ ጌታቸው</p> <p>እና</p> <p>እነ ወ/ሮ አልጋነሽ</p> <p>ተጠምቀ /ሁለት ሰዎች/</p>                 | <p>የካቲት</p> <p>22/2003</p> | 309 |
| 1408. | <ul style="list-style-type: none"> <li>• የኮንዶሚኒየም ቤትን ዋጋ በአጠቃላይ የከፈለ የኮንዶሚኒየም ቤት ባለቤት በፍርድ የተወሰነበት የሌላ ሰው ዕዳ ያለበት በሆነ ጊዜ ፍርድ ቤቶች ቤቱ በአፈፃፀም ተሸጦ ለዕዳው መክፈያነት እንዲውል ለማዘዝ የሚችሉ ስለመሆኑ</li> <li>• የኮንዶሚኒየም ቤት ባለሀብት የሆነ ሰው በራሱ ፈቃድ ቤቱን ለመሸጥ ለመለወጥ ወይም ለ3ኛ ወገን ለማስፈላለፍ የሚችለው ያለበትን የቤቱን ዋጋ አጠናቅቆ ከከፈለበት ጊዜ ጀምሮ አምስት ዓመት ካለፈ በኋላ ስለመሆኑ</li> </ul> <p>አዋጅ ቁ. 19/97 አንቀጽ 21, 14/2</p> | 56011 | <p>አቶ ሳሙኤል ታደሰ</p> <p>እና</p> <p>ወ/ሮ እጥፍወርቅ</p> <p>ኃይለማርያም</p>                       | <p>መጋቢት</p> <p>23/2003</p> | 314 |
| 1409. | <ul style="list-style-type: none"> <li>• በህጋዊ መንገድ የማይንቀሳቀስ ንብረትን በሽያጭ ውል ያገኘ ገዢ የሚመለከተውን የአስተዳደር አካል የስም ዝውውር እንዲፈጽምለት በፍ/ቤት ለመክሰስ የሚችል ስለመሆኑ</li> <li>• የሚመለከተው የአስተዳደር አካል በህግ የተሰጠውን ተግባርና ሃላፊነት ካልተወጣ ገዢው መብቱን ለማስከበር ክስ ማቅረብ የሚገባው በዚሁ የአስተዳደር አካል ላይ ስለመሆኑ</li> </ul> <p>የአማራ ብ/ክ/መ/አዋጅ ቁ. 91/96 እና ደንብ ቁጥር 12/2000</p>                                              | 49428 | <p>እነ ወ/ሮ ከበቡሽ</p> <p>ልሳነወርቅ /ሁለት ሰዎች/</p> <p>እና</p> <p>እነ አቶ ፀዳሉ አዳነ /ሁለት ሰዎች/</p> | <p>ህዳር</p> <p>28/2003</p>  | 317 |

|       |                                                                                                                             |       |                                                               |               |     |
|-------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|---------------------------------------------------------------|---------------|-----|
| 1410. | ሚች ከቀበሌ ተከራይቶች የነበረን መኖሪያ ቤት ወራሽነትን በማረጋገጥ ብቻ በቤቱ ውስጥ የመኖር ህጋዊ መብት ሊገኝ የማይችል ስለመሆኑና ተቀባይነት ያለው የሁከት ይወገድልኝ አቤቱታ ሊቀርብ ስላለመቻሉ | 57045 | የልደታ ክ/ከተማ ቀበሌ<br>12 አስተዳደር ጽ/ቤት<br><br>እና<br><br>አቶ ተስፋዬ አሰፋ | ጥር<br>25/2003 | 320 |
|-------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|---------------------------------------------------------------|---------------|-----|

### ቅጽ 13

|       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |       |                                          |                 |     |
|-------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|------------------------------------------|-----------------|-----|
| 1411. | <ul style="list-style-type: none"> <li>• የመሬት ይዞታና በመሬት የመጠቀም መብት ያለው ወገን በውል ለ3ኛ ወገን ሊያስተላልፍ ስለሚችለው የመብት አድማስ</li> <li>• በመሬት የመጠቀም መብት የተላለፈለት ሰው በመሬቱ ላይ ቋሚና ተንቀሳቃሽ ንብረት ያፈራ እንደሆነ ንብረቱን አፍርሶ (ነቅሎ) የመውሰድ መብትን ብቻ ሊያገኝ የሚችል ስለመሆኑ</li> </ul> <p>የኢ.ፌ.ዴ.ሪ ህገ መንግስት አንቀጽ 40(3), (4)</p> <p>አዋጅ ቁ.456/97</p> <p>የኦሮሚያ ብ/ክ/መ/አዋጅ ቁ.130/99 አንቀጽ 6</p> | 69291 | አቶ ጀማል አማን<br><br>እና<br><br>ወ/ሮ ተዋበች ፈረዴ | ህዳር<br>08/2004  | 423 |
| 1412. | <ul style="list-style-type: none"> <li>• የመሬት ባለ ይዞታ የሆነና በመሬቱ የመጠቀም መብት ያለው ሰው ለሁለት ዓመት ያህል መሬቱን በመተው ከአካባቢው ከጠፋ የመሬት ባለይዞታ የመሆንና በመሬቱ የመጠቀም መብቱ ቀሪ የሚሆን ስለመሆኑ</li> </ul>                                                                                                                                                                          | 69302 | አቶ ሸለማ ነገሰ<br><br>እና                     | ታህሣሥ<br>20/2004 | 426 |



|       |                                                                                                                                                                                                                                                                                    |       |                                                                      |                 |     |
|-------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|----------------------------------------------------------------------|-----------------|-----|
|       | <ul style="list-style-type: none"> <li>• በገጠር የእርሻ መሬት ላይ አርሶአደሮች ያላቸውን የይዘታና የመጠቀም መብት መደፈር ጋር በተያያዘ የሚነሳ ጥያቄ በ10 ዓመት ይርጋ የሚታገድ ስለመሆኑ</li> <li>አዋጅ ቁ.456/97</li> <li>የኦሮሚያ ብ/ክ/መ/አዋጅ ቁ.130/99</li> <li>የኢ.ፌ.ዴ.ሪ ህገ መንግስት አንቀጽ 40(4)</li> <li>የፍ/ብ/ህ/ቁ 1677(1)(3), 1845</li> </ul> |       | አቶ ፋይሳ መንግስቱ                                                         |                 |     |
| 1413. | <p>የገጠር መሬት ባለይዘታነትን በማረጋገጥ የተሰጠ የምስክር ወረቀት የመጨረሻና የማይስተባበል ማስረጃ ነው ለማለት የማይቻል ስለመሆኑ</p> <p>የአማራ ብ/ክ/መ/አዋጅ ቁ.133/99 አንቀጽ 24(4)</p> <p>ደንብ ቁ.51/99 አንቀጽ 20(4)</p>                                                                                                                   | 69821 | <p>አቶ ጥላሁን ጎበኤ</p> <p>እና</p> <p>እነ አቶ መከተ ኃይሉ</p> <p>(ሁለት ሰዎች)</p>   | ታህሣሥ<br>17/2004 | 430 |
| 1414. | <ul style="list-style-type: none"> <li>• በአንድ ንብረት ላይ የጋራ መብት ካላቸው ሰዎች ጋር በተገናኘ የቅድሚያ ግዢ መብት ጥያቄ ሊስተናገድ የሚችልበት አግባብ፤</li> <li>• የጋራ ባለሃብቶች ከሆኑ ሰዎች መካከል አንዱ ካለበት ያልተከፈለ ዕዳ የተነሳ ንብረቱ የሚሸጥ ቢሆን ሌሎች የጋራ ባለሃብቶች ሊሸጥ ያለውን ድርሻ አስገድዶ ለመግዛት የቅድሚያ መብት ያላቸው ስለመሆኑ፤</li> </ul>             | 59504 | <p>እነ አቶ እንዳለ ወርቅነህ</p> <p>(ስድስት ሰዎች)</p> <p>እና</p> <p>አቶ ተሸለ ቱች</p> | የካቲት<br>27/2004 | 433 |

|       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |       |                                                                                     |              |     |
|-------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|-------------------------------------------------------------------------------------|--------------|-----|
|       | የፍ/ብ/ሀ/ቁ 1289(1)(2), 1290, 1261, 1388, 1406, 1281                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |       |                                                                                     |              |     |
| 1415. | <p>የማይንቀሳቀስ ንብረት ባለቤትነትን በማረጋገጥ ከሚሰጥ የምስክር ወረቀት (ካርታ ወይም ደብተር) ጋር በተያያዘ በአንድ ወቅት በሚመለከተው የአስተዳደር አካል የተሰጠን የምስክር ወረቀት መሰረት በማድረግ ፍርድ ከተሰጠ በኋላ በሌላ ጊዜ ሰነዱ በአስተዳደር አካሉ መምከን የተሰጠውን ፍርድ በአንድ ጊዜና ሙሉ ለሙሉ ዋጋ የሚያሳጣ ሳይሆን ካርታው በመምከኑ የተገደበው ወገን የአስተዳደሩን አካል እርምጃ (ውሳኔ) ክርክር ሊያቀርብበት የሚችልና ፍ/ቤቶችም የእርምጃውን አግባብነትና ህጋዊነት ሊያጣሩት የሚችሉት ስለመሆኑ</p> <p>የፍ/ብ/ሀ/ቁ.1195, 1196, 1206</p> <p>የኢ.ፌ.ዴ.ሪ ህገ መንግስት አንቀጽ 40(1)(2)</p> | 64014 | <p>ዶ/ር ገነት ሥዩም</p> <p>እና</p> <p>እነ ቂርቆስ ክፍለ ከተማ ቀበሌ 17/18 አስተዳደር ፅ/ቤት (ሶስት ሰዎች)</p> | የካቲት 28/2004 | 437 |
| 1416. | <p>በከሳሽነት የተሰየመ ወገን አንድ ንብረት በአንድ ህጋዊ ተግባር ሳቢያ ወደ እጄ ገብቷል በይዘታዬ ላይ እያለ ሁከት ተፈጠረብኝ በሚል የሚያቀርበው የሁከት ይወገድልኝ አቤቱታ በእርግጥም ሁከት ተፈጥሯል አልተፈጠረም የሚል ጭብጥ በመያዝ ሊስተናገድ የሚገባ እንጂ ክርክር የተነሣበት ንብረት በከሳሹ እጅ እንዴት እንደገባ ወይም ወደ ከሳሹ እጅ ሊገባ የቻለበትን ህጋዊ ተግባር ለመመርመር የሚያበቃ ምክንያት የሌለ ስለመሆኑ</p> <p>የፍ/ብ/ሀ/ቁ 1149</p>                                                                                                               | 70801 | <p>ዋት ኢንተርናሽናል ኃ/የተ/የግ/ማህበር</p> <p>እና</p> <p>ወ/ሮ ፎዚያ ቃዲ</p>                         | የካቲት 30/2004 | 441 |

|       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |       |                                                              |              |     |
|-------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|--------------------------------------------------------------|--------------|-----|
| 1417. | <ul style="list-style-type: none"> <li>• የማይንቀሳቀስ ንብረት ባለሀብትነት ጋር በተያያዘ የሚመለከተው የአስተዳዳሪ አካል አንዴ የሰጠውን የባለሀብትነት ማረጋገጫ ደብተር (የምስክር ወረቀት) በሌላ ጊዜ የሰረዘው እንደሆነ ይኼው ተግባር በፍ/ቤት ክስ ሊቀርብበት የማይችል ወይም የማይስተናገድ ነው ለማለት የማይቻል ስለመሆኑ፤</li> <li>• የአስተዳደር አካል ህጋዊ ምክንያት ሳይኖረው በአንድ ወቅት የሰጠውን የባለቤትነት ደብተር ከሰረዘ ይኸው አካሄድ ህጋዊ አይደለም የሚለው ወገን በፍ/ቤት ሙብቱን ለማስከበር ክስ ሊያቀርብና ፍ/ቤቱም ጉዳዩን በማስረጃ አጣርቶ ውሳኔ ሊሰጥ የሚገባ ስለመሆኑ፤</li> </ul> <p>የፍ/ብ/ሀ/ቁ 1195,1196</p> | 57186 | ጉለሌ ክፍለ ከተማ ቀበሌ 06 አስተዳደር ጽ/ቤት<br><br>እና<br><br>ወ/ሮ ከፈሉ ታረቀኝ | መጋቢት 10/2004 | 443 |
| 1418. | <p>የኮንዶሚኒየም ቤት እጣ የደረሰው ሰው እዳውን ከፍሎ ያጠናቀቀ ቢሆን እንኳን እጣው ከደረሰው ቀን አንስቶ እስከ አምስት ዓመት ድረስ ለሶስተኛ ወገን በሽያጭ ወይም በስጦታ ለማስተላለፍ የማይችል ስለመሆኑና ከዚህ ጊዜ በፊት ቤቱን አስመልክቶ የሚደረግ ውል ፈራሽ ስለመሆኑ፤</p> <p>አዋጅ ቁ. 370/95 አንቀጽ 14(2)</p> <p>የኢ.አ አስተዳዳሪ አዋጅ ቁ 19/97 አንቀጽ 21</p> <p>የፍ/ብ/ሀ/ቁ 1678,1808(2)</p>                                                                                                                                                      | 65140 | ወ/ሮ በላይነሽ ቢያድግልኝ<br><br>እና<br><br>ወ/ሮ አስቴር ገበሬ               | መጋቢት 10/2004 | 447 |
| 1419. | <p>የማይንቀሳቀስ ንብረት ባለሀብትነትን አስመልክቶ የሚሰጥ የባለቤትነት ማረጋገጫ የምስክር ወረቀት ተገቢውን ስርዓት እና ደንብ በመከተል የተሰጠ</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 67011 | እነ ወ/ሮ ጣይቱ ከበደ                                               | መጋቢት         | 450 |

|       |                                                                                                                                                                                                                                   |       |                                                                                 |              |     |
|-------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|---------------------------------------------------------------------------------|--------------|-----|
|       | መሆን ያለበት ስለመሆኑና በተመሳሳይም በአንድ ወቅት የተሰጠን የባለቤትነት ማረጋገጫ የምስክር ወረቀት ለመሰረዝ አግባብነት ያላቸውን ስርዓቶች በመከተል መሆን ያለበት ስለመሆኑ፤<br><br>የፍ/ብ/ሀ/ቁ 1195-1198                                                                                          |       | ወራሾች (ሁለት ሰዎች)<br><br>እና<br><br>ወ/ሮ ጥሩነሽ ኃይሌ (ሶስት ሰዎች)                          | 11/2004      |     |
| 1420. | ከአዋጅ ውጪ የተወሰደ ንብረት ነው በሚል ንብረትን ከመንግስት አካል ያስመለሰ ወገን የንብረቱ አመላለስ አግባብነት የሌለው ሆኖ በመገኘቱ ንብረቱ ወደ መንግስት እንዲመለስ ሲወሰን ንብረቱን ያለአግባብ በእጁ ያቆየው ወገን ንብረቱ ያስገኝ የነበረውን ገቢ ወይም የታጣ ገቢ ጭምር የመክፈል ግዴታ የሚኖርበት ስለመሆኑ፤<br><br>አዋጅ ቁ 572/2000 አንቀጽ 6 | 67631 | የአቶ አሰፋ አባዲዮ ባለቤትና ወራሾች እነ ወ/ሮ ፀጌ ሽኔ (ሰባት ሰዎች)<br><br>እና<br><br>የመንግስት ቤቶች ኤጀንሲ | ሚያዝያ 24/2004 | 453 |
| 1421. | አንድ ጉዳይ ለመፈፀም (ለማስፈፀም) በሚል ምክንያት መነሻነት የሰጠሁትን ገንዘብ ለመመለስ ወይም ለተሰጠበት ዓላማ አላዋለም በሚል የሚቀርብ አቤቱታ የአደራ ህግ ጽንሰ ሀሳብን መሠረት በማድረግ ሊስተናገድ የማይገባ ስለመሆኑና ጉዳዩን ለማስረዳት የሰው ማስረጃ ማቅረብ የሚቻል ስለመሆኑ፤                                                | 69160 | አቶ ሰፊሳ ጋሪ<br><br>እና<br><br>አቶ አብርሃም ፍቃዱ                                         | ሚያዝያ 24/2004 | 457 |

|              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |       |                                                               |                 |     |
|--------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|---------------------------------------------------------------|-----------------|-----|
| 1422.        | አከራይ የሆነ ወገን ተከራይ ለሆነው ወገን ቤት እንዲለቀቅ በሚል የሚፀፈው ማስጠንቀቂያ ከአከራይና ተከራይ ውልና ግንኙነት አንፃር የሚታይ እንጂ እንደ ሁከት ተግባር የማይቆጠር ስለመሆኑ፤<br><br>የፍ/ብ/ህ/ቁ 1149(1), 2966(1)                                                                                                                                                                                                               | 67691 | የቂርቆስ ክፍለ ከተማ<br>ወረዳ 06 አስተዳደር<br><br>እና<br>ወ/ሮ አለምፀሐይ ወልዴ    | ታህሣሥ<br>16/2004 | 460 |
| <b>ቅጽ 14</b> |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |       |                                                               |                 |     |
| 1423.        | የማይንቀሳቀስ ንብረት ባለቤትነት ማረጋገጫ የምስክር ወረቀት ህጋዊነትና ተቀባይነት ጋር በተናኘ የምስክር ወረቀቱ ሊሰጥ የቻለው የንብረት ባለሀብትነት መብትን ከአንዱ ወገን ወደ ሌላው እንዴት መተላለፍ እንዳለበት በህጉ የተመለከተውን ደንብና ሥርዓት ሳይከተል ስለሆነ የንብረቱ ባለሀብት ስለመሆን የህግ ግምት መውሰጃ የሆነው የባለቤትነት የምስክር ወረቀት ቀሪ ነው፤ ሊሰረዝ ይገባል በማለት የሚቀርብ አቤቱታ በፍ/ቤት ሊረጋገጥ የሚችል የዳኝነት ጥያቄ እንጂ ጉዳዩ በፍርድ ሊያልቅ የሚችል አይደለም ለማለት የሚያስችል ስላለመሆኑ፤<br><br>የፍ/ብ/ህ/ቁ.1195,1196 | 75414 | ወ/ሮ ዋሪቴ ቡቡሳ<br><br>እና<br><br>እነ የጎልጆታ ከተማ<br>አስተዳደር (ሁለት ሰዎች) | ጥቅምት<br>22/2005 |     |
| 1424.        | • በአንድ ወቅት የነበረን የተገነባ የመንገድ ደረጃ መነሻ (መሠረት) በማድረግ በመንገዱ ግራ ቀኝ አዋሣኝ በሆነ ይዞታ ላይ ተገቢውን ረቀቅ በመጠበቅ ንብረትን ያፈራ ሰው በሌላ ጊዜ የመንገዱ ደረጃ ከፍ እንዲል በመደረጉ የተነሣ                                                                                                                                                                                                                       | 75343 | የኢትዮጵያ መንገዶች<br>ባለስልጣን                                        | ህዳር<br>17/2005  |     |

|       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |       |                                                                                            |            |  |
|-------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|--------------------------------------------------------------------------------------------|------------|--|
|       | <p>በአዋሃኝ ይዞታው ላይ ግለሰቡ ያፈራቸው ንብረቶች ላይ ጉዳት ያደረሰ እንደሆነ፤</p> <p>ጉዳት ያደረሰው ወገን ካሣ የመክፈል ኃላፊነት ያለበት (የሚኖርበት) ስለመሆኑ፤</p> <p>አዋጅ ቁ. 65/1936 አንቀጽ 2(ሀ)</p> <p>አዋጅ ቁ. 66/1936 አንቀጽ 1(ለ)</p> <p>አዋጅ ቁ. 455/1997, የኤ.ፌ.ዲ.ሪ ህገ መንግስት አንቀጽ 40(8)</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |       | <p>እና</p> <p>አቶ በላይ ሀሰን</p>                                                                |            |  |
| 1425. | <ul style="list-style-type: none"> <li>አንድ ሰው የሌላ ሰው ንብረት ይዞ ሲጠቀም ከቆየና ንብረቱን በሚጠቀምበት ጊዜ ንብረቱን ከጥፋት ወይም ከብልሽት ለማዳን ሲል ተገቢውን ወጪ ያወጣ እንደሆነ ይኸው ወጪ በህጋዊ ባለሀብቱ እንዲተካለት ለመጠየቅ የሚችለው ወጪው የግድ አስፈላጊ ከሆነና በቅን ልቦና የተደረገ መሆኑ የተረጋገጠ እንደሆነ ስለመሆኑ፤</li> <li>ወጪው በክፉ ልቦና የተደረገ ስለመሆኑ የተረጋገጠ እንደሆነ ግን እቃውን (ንብረቱን) እንዲመልስ የተደረገው ሰው እንዲተካለት የጠየቀውን ወጪ መጠን ዳኞች ሊቀንሱት ወይም ጭራሹንም ሊያስቀሩት የሚችሉ ስለመሆኑ፤</li> <li>በንብረቱ (እቃው) ላይ የተደረገው ወጪ «በክፉ ልቦና የተደረገ ነው» የሚባለው ወጪው በተደረገበት ጊዜ (ወቅት) ወጪው እንዲተካለት የሚጠይቀው ሰው ንብረቱን (እቃውን) ለባለቤቱ ለመመለስ ግዴታ ያለበት መሆኑን ያወቅ እንደነበር ወይም ማወቅ ይገባው የነበረና ርትዕም ሲያስገድድ ስለመሆኑ፤</li> </ul> | 81081 | <p>ወ/ሮ ፍሬህይወት</p> <p>መብራህቱ ገ/መድህን</p> <p>እና</p> <p>እነ አቶ መብራህቱ</p> <p>ገ/መድህን /ሁለት ሰዎች/</p> | ጥር 13/2005 |  |

|       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |       |                                                                 |              |  |
|-------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|-----------------------------------------------------------------|--------------|--|
|       | የፍ/ብ/ህ/ቁ 2172(1),2171(1),2168,2169                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |       |                                                                 |              |  |
| 1426. | <ul style="list-style-type: none"> <li>• የመኪና ሽያጭ ውል መደረጉን (መኖሩን) ለማስረዳት ሊቀርብ ስለሚገባው የማስረጃ አይነት፤</li> <li>• የመኪና /ተሽከርካሪ/ ባለሀብትነት (ስሙ ሀብት) እንዲተላለፍለት የሚጠይቅ ሰው ሊያቀርባቸው ስለሚገቡና ተቀባይነት ስላላቸው ማስረጃዎች</li> <li>• አንድ ግዴታ እንዲፈጸምለት የሚጠይቅ ሰው የግዴታውን መኖር የማስረዳት ሽክም ያለበት ስለመሆኑ፤</li> <li>• አከራካሪ ሆኖ የቀረበን አንድ ፍሬ ነገር ማስረዳት ስለሚቻልበት የማስረጃ አይነት አግባብነት ባለው ህግ በተለይ የተቀመጠ ግለጽ ድንጋጌ እስከሌለ ድረስ ማናቸውንም ዓይነት ማስረጃ አቅርቦ ጉዳዩን ለማስረዳት ስለመቻሉ፤</li> </ul> <p>የፍ/ብ/ህ/ቁ.1186(1),(2),2001(1)</p> <p>ስለ ተሽከርካሪ መለያ መመርመሪያና መመዝገቢያ አዋጅ ቁ.681/2002 አንቀጽ 6(3)(4)</p> | 81406 | <p>እነ አቶ አህመድ ኢብራህም (ሁለት ሰዎች)</p> <p>እና</p> <p>አቶ አመሀ ተ/ወይኒ</p> | ጥር 13/2005   |  |
| 1427. | <ul style="list-style-type: none"> <li>• የመሬት ባለ ይዞታ የሆነ አርሶ አደር ይዞታውን ላለበት እዳ ለ3ኛ ወገን በመያዣነት ለመስጠት ወይም በስጦታ የቤተሰብ አባል ላልሆነ ሰው ለማስተላለፍ መብት የሌለው ስለመሆኑ፤</li> <li>• በህግ እንዲደረግ ያልተፈቀደ እና/ወይም የህግ ክልከላ ባለበት ጉዳይ ላይ የተደረገ ውል ህገ ወጥ ውል በመሆኑ ከመነሻው ውጤት የሌለውና ፈራሽ</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                     | 79394 | <p>አቶ አብደላ ኢብራሂም</p> <p>እና</p> <p>አቶ ኡሶ አብዱ</p>                 | ጥቅምት 06/2005 |  |

|              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |       |                                                                      |                     |     |
|--------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|----------------------------------------------------------------------|---------------------|-----|
|              | <p>ስለመሆኑ፤</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• የውሉ መሠረታዊ ዓላማ በህግ ያልተፈቀደና የተከለከለ ሆኖ ሲገኝ ዳኞች ህገ ወጥ የሆነው ውል በቀረበላቸው ማንኛውም ጊዜ ህጋዊ ውጤትና ተፈፃሚነት የለውም በማለት ለመወሰን የሚችሉና ህገ ወጥ የሆነውን ውል ውድቅ ለማድረግ በህጉ የተደነገገው የይርጋ ጊዜ ገደብ መቃወሚያ ሊሆን የማይችል ስለመሆኑ፤</li> </ul> <p>አዋጅ ቁ. 130/99</p> <p>አዋጅ ቁ.89/89 አንቀጽ 2(3)</p> <p>አዋጅ ቁ. 456./97 አንቀጽ 8(2),1)</p> |       |                                                                      |                     |     |
| <b>ቅጽ 15</b> |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |       |                                                                      |                     |     |
| 1428.        | <p>የአንድ እምነት ወይም ሐይማኖት ተከታይ ወይም አማኝ በመሆን በሐይማኖታዊ ተቋሙ ውስጥ የመቃብር ቤት ገንብቻለሁና የቤቴን ግምት ይከፈለኝ በሚል ከሚቀርብ ጥያቄ ጋር በተገናኘ የፍ/ብ/ሀ/ቁ. 1179 ድንጋጌ ተፈፃሚ ስለመሆኑ፤</p> <p>የፍ/ብ/ሀ/ቁ.1179</p> <p>የኢ.ፌ.ዴ.ሪ. ህገ መንግስት አንቀጽ 11,27 (1-3)</p>                                                                                                                             | 85979 | <p>የሐረር (ደ/ሳ) ቅዱስ ሚካኤል ቤተክርስቲያን</p> <p>እና</p> <p>ወ/ሮ ማንያህልሻል አበራ</p> | <p>መጋቢት 13/2005</p> | 286 |



|       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |       |                                                                                                  |                 |     |
|-------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-----|
|       | UDHR-Art. 18<br><br>ICCPR.Art. 18(1)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |       |                                                                                                  |                 |     |
| 1429. | ከመንግስት የተከራየውን ቤት ከአከራዩ ፈቃድ ውጪ ለ3ኛ ወገኖች አከራይቶ ሲገለገል የነበረ ሰው በመንግስት መመሪያ መሠረት ቤቱ ተከራይቶ ሲሰራበት ለነበረው ሰው በመተላለፉ ምክንያት የመጀመሪያው ተከራይ በመመሪያው መሠረት ቤቱ የተላለፈለት ሰው ላይ የሚያቀርበው የሁከት ይወገድልኝ ክስ ተቀባይነት የሌለው ስለመሆኑ፤                                                                                                                                                                                                                                 | 88798 | አቶ ሙሉ አብርሃ<br>ገ/ሕይወት<br><br>እና<br><br>እነ በአዲስ ከተማ ክፍለ<br>ከተማ የወረዳ 08<br>አስተዳደር ጽ/ቤት (ሶስት<br>ሰዎች) | ሐምሌ<br>18/2005  | 291 |
| 1430. | <ul style="list-style-type: none"> <li>• የሁከት ይወገድልኝ ክስ ለማቅረብ የሚቻለው አቤቱታ አቅራቢው ለክርክሩ መነሻ በሆነው ነገር በቀጥታ ወይም በጥበቃ ሥር የሆነ ይዞታ ሲኖረው ስለመሆኑ፤</li> <li>• የይዞታ ክስ የሚቀርበው ለክርክሩ መነሻ የሆነውን ንብረት በወቅቱ ለመያዝ ምንም አይነት መብት በሌለው ሰው ላይ ስለመሆኑ፤</li> <li>• የሁከት ይወገድልኝ ክስ የሚያቀርብ ሰው ንብረቱ በይዞታው ሥር የነበረና የሁከት ድርጊት ፈፃሚው የኃይል ተግባር በመጠቀም ወይም በሚስጥር ንብረቱን የወሰደበት መሆኑን ማስረዳት ያለበት ስለመሆኑ፤</li> <li>• የሁከት ተግባር ተፈጥሯል ለማለት ባለይዞታ የሆነው ሰው በይዞታው ሥር</li> </ul> | 80241 | ጽናት የሆኑ ቱሪዝም<br>ስራዎች ኃ.የተ.የግል<br>ማህበር<br><br>እና<br><br>እነ አቶ ዳመነ ነጋ<br>(አምስት ሰዎች)                | የካቲት<br>12/2005 | 295 |

|       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |       |                                                                        |              |     |
|-------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|------------------------------------------------------------------------|--------------|-----|
|       | <p>በሚገኘው ንብረት እንዳይገለገልበት ሌላ ሰው ጣልቃ ገብቶበት መሰናክል ወይም ረብሻ የፈጠረበት ስለመሆኑ መረጋገጥ ያለበት ስለመሆኑ፤</p> <p>በህግ አግባብ በተደረገ የኪራይ ውል መነሻነት ይዞታን በእጁ ያደረገ ሰው (ተከራይ) ላይ አከራይ የሚቀርበው የሁከት ይወገድልኝ ክስ ተቀባይነት የሌለው ስለመሆኑ፤</p>                                                                                                                                             |       |                                                                        |              |     |
| 1431. | <p>የማይንቀሳቀስ ንብረት ሽያጭ ጋር በተገናኘ ንብረትነቱ ከአገር የወጡ ኤርትራዊያን የሆነ ቤትን ለማስተዳደር ውክልና የተሰጠው ሰው የመሸጥ ውክልና በባለቤቱ ያልተሰጠ ቢሆንም እንኳን በሚመለከተው የመንግስት አካል በተሰጠ (በተላለፈ) መመሪያ መሠረት ከተወካዩ ቤቱን የገዛ ገዢ ተወካዩ ቤቱን የሸጠለት በሌለው የውክልና ስልጣን ነው በሚል ገዢው ስም ንብረቱ ከተላለፈለት በኋላ የሽያጭ ውሉ ፈርሶ ቤቱ ለባለቤቱ ሊመልስ ይገባል ለማለት የማይችል ስለመሆኑ፤</p> <p>አዋጅ ቁጥር 334/1995 አንቀጽ 2(1), 4(1), 5(1)(ሀ)</p> | 83060 | <p>ገ/ማረም ገ/መድህን</p> <p>እና</p> <p>ጣዕመ ወ/ስላሴ</p>                         | ሰኔ 21/2005   | 300 |
| 1432. | <p>የውርስ ሀብትን እንዲያጣራ የተመደበ የውርስ ሀብት አጣሪ የንብረትነቱ የሚች የግል ሀብት መሆን በተመለከተ በሪፖርቱ ገልጿል በሚል ምክንያት ከንብረቱ ጋር በተገናኘ የባለሀብትነት ክርክር ያቀረበውን ወገን ጥያቄ በአግባቡ ባለማስተናገድ ውሳኔ ላይ መድረስ ተገቢነት የሌለው ስለመሆኑ፤</p> <p>የኢ.ፌ.ዲ.ሪ ህገ-መንግስት አንቀጽ 40(1), 37</p>                                                                                                                    | 83665 | <p>ወ/ሮ እታፈራሁ ፀጋዬ</p> <p>እና</p> <p>እነ ወ/ሮ መሰረት ግርማ</p> <p>(ሁለት ሰዎች)</p> | መጋቢት 22/2005 | 305 |

|       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |       |                                                                                             |                  |     |
|-------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|---------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|-----|
|       | የፍ/ብ/ሥ/ሥ/ህ/ቁ. 1206                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |       |                                                                                             |                  |     |
| 1433. | <ul style="list-style-type: none"> <li>• አንድ ሰው ለሌላ ሰው ለማስተላለፍ የሚችለው በህግ ጥበቃ የሚደረግለትንና ያለውን መብት እንጂ የሌለውን መብት ስላለመሆኑ፤</li> <li>• በህግ ጥበቃ የሚደረግለት መብት ሳይኖር በስሙ የተመዘገበ የማይንቀሳቀስ ንብረት ባለቤትነት የምስክር ወረቀት ከያዘ ሰው ንብረቱን በመንደር ውል የገዛ ገዢ ተገቢውን ማጣራት በማድረግና፤ በጥንቃቄ፤ የገዛና የቅን ልቦና ያለው ነው ለማለት የማይቻል ስላለመሆኑ፤</li> <li>• የማይንቀሳቀስ ንብረትን በተመለከተ የተሰጠ የባለቤትነት ማረጋገጫ ምስክር ወረቀት ደንብና አሰራርን መሠረት ያላደረገ እንዲሁም ከስልጣን ውጪ የተሰጠና በህግ ፊት የማይፀና ስላለመሆኑ በማናቸውም ማስረጃ ለማረጋገጥ የተቻለ እንደሆነ በተሰጠው የምስክር ወረቀት የተፈጠረውን የህጉን የህሊና ግምት ማፍረስ የሚቻል ስላለመሆኑ፤</li> </ul> <p>የፍ/ብ/ህ/ቁ. 1195, 1196, 2884, 2882-2884</p> <p>የኢ.ፌ.ዴ.ሪ ህገ መንግስት አንቀጽ 40(1)(2)</p> | 88084 | <p>ወ/ሮ ወጋየሁ ታምሩ</p> <p>እና</p> <p>እነ ወ/ሮ አስካለ ወሰኔ</p> <p>ወራሽ ፍሬዘውድ</p> <p>ጌታቸው (ሁለት ሰዎች)</p> | ህዳር<br>19/2006   | 309 |
| 1434. | <p>ፍርድ ቤቶች ከሣሽ በክሱ ገልፆ በትክክል ዳኝነት የጠየቀበት ጉዳይ በቤት ላይ ያለውን የባለሀብትነት መብት ለማስከበርና የመፋለም ክስ ሆኖ እያለ ክሱ የቀረበው በአዋጅ የተወረሰ ቤት ወይም ከአዋጅ ውጪ በባለስልጣን ቃል ትእዛዝ ወይም በቀላጤ የተወሰደን ቤት ለማስመለስ ነው በሚል ጉዳዩን የማየት</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 86049 | <p>አቶ ሻፊ አብዱራህማን</p> <p>አብዱ</p> <p>እና</p> <p>ወ/ሮ አንሻ እንድሪስ</p>                              | መስከረም<br>20/2006 | 313 |

|              |                                                                                                                                                                              |       |                                                     |              |     |
|--------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|-----------------------------------------------------|--------------|-----|
|              | ስልጣን የላኝም በማለት የሚሰጡት ውሳኔ ተገቢነት የሌለው ስለመሆኑ<br><br>አዋጅ ቁጥር 47/67<br><br>የፍ/ብ/ህ/ቁ. 2257                                                                                         |       | (ሰሶት ሰዎች)                                           |              |     |
| <b>ቅጽ 16</b> |                                                                                                                                                                              |       |                                                     |              |     |
| 1435.        | ትዳር ያለው አንድ የመንግስት ቤት ተከራይ በሞት በተለየ ጊዜ የተከራይነት መብቱ ለሌላኛው ተጋቢ ሊተላለፍ የሚችለው አግባብነት ባለው መመሪያ ስለመሆኑ፤                                                                              | 93346 | እነ ወ/ሮ ብርሃን ደሳለኝ(2 ሰዎች)<br><br>እና<br>ወ/ሮ ብርቅኳን ዮሐንስ | ግንቦት 21/2006 | 178 |
| 1436.        | አንድ ሰው በድልድል ያገኘውን መሬት ሌላ ሰው ሊወስድበት የሚገባው በሕጉ የተመለከቱ ምክንያቶች ሲኖሩ ብቻ ስለመሆኑ<br><br>የት/ብ/ክ/መንግስት የገጠር መሬት አጠቃቀም አዋጅ ቁጥር 136/2000 አንቀጽ 31፣5፣12፣14 እና 22<br><br>ደንብ ቁ. 48/2000 “ን” | 95538 | አብርሃ ሕሉፍ ገሰሰው<br><br>እና<br>ወ/ሮ ትበርህ ገብረሕይወት         | ግንቦት 07/2006 | 181 |

|       |                                                                                                                                                                                     |       |                                                          |            |     |
|-------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|----------------------------------------------------------|------------|-----|
|       | በደንብ ቁጥር 48/2000 14፣15፣16<br><br>አዋጅ ቁጥር 456/1997<br><br>በኢ.ፌ.ዴ.ሪ ሕገ መንግሥት አንቀጽ 37፣40(3) እና 79                                                                                      |       |                                                          |            |     |
| 1437. | ሁከት ፈጥረህል ተብሎ የተከሰሰ ሰው ሁከት ፈጥረህል በተባለበት ነገር ላይ በፍርድ የተረጋገጠ መብት ካለው ሁከት ፈጠረ ሊባል ስላለመቻሉ<br><br>የፍ/ህ/ቁ 1149(3)                                                                         | 94869 | አቶ ሙሳ ደገፈ<br><br>እና<br><br>አቶ ጥላሁን ደስታ                   | ሰኔ 19/2006 | 184 |
| 1438. | የማይንቀሳቀስ ንብረት ባለይዘታ የሆነ ሠው ባለማቋረጥ ለ 15 ዓመታት ግብር በስሙ መክፈሉ ከተረጋገጠ የዚሁ ንብረት ባለቤት መሆን ስላለመቻሉ<br><br>የፍ/ህ/ቁ 1168(1)                                                                      | 89148 | አቶ ክፍሉ ገ/ማርያም<br><br>እና<br><br>ወ/ሮ አስመረት መኮንን            | ሰኔ 3/2006  | 188 |
| 1439. | ጉዳዩ ከይዘታ ማረጋገጫ ምስክር ወረቀት እና ከሰነዶች ጋር የተያያዘ በመሆኑ ብቻ በፍርድ ሊወሰን የሚችል አይደለም ሊባል ስላለመቻሉ፤<br><br>እንዲሁም የይዘታ ማረጋገጫ የምስክር ወረቀት ካርታ ወይም ሌሎች ሰነዶች ተወስደውብኛል ተብሎ ክስ በሚቀርብበት ጊዜ የተወሰዱበት አግባብ ህጋዊ | 97464 | ወ/ሮ ዘይነብ ጀማል<br><br>እና<br><br>እነ የቦሌ ክፍለ ከተማ የዲዛይንና ግንባታ | ሰኔ 04/2006 | 192 |

|              |                                                                                                                                                                                                                                                                 |        |                                                                |                   |     |
|--------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|----------------------------------------------------------------|-------------------|-----|
|              | መሆን አለመሆኑ በፍርድ ቤት ሊጣራ የሚችል ጉዳይ ስለመሆኑ                                                                                                                                                                                                                            |        | አስተዳደር ጽ/ቤት (ሁለት ሰዎች)                                          |                   |     |
| <b>ቅጽ 17</b> |                                                                                                                                                                                                                                                                 |        |                                                                |                   |     |
| 1440.        | በገጠር የእርሻ መሬት ላይ በተሠጠ ፍርድ የፍርድ መቃወሚያ ሲቀርብ ፍርድ ተፈፅሟል ሊባል የሚችለው የፍርድ ባለመብቱ በይዘታው ላይ ህጋዊ ማረጋገጫ ሲያገኝ ስለመሆኑ፤                                                                                                                                                         | 101079 | የይልማና ዴንሳ ወረዳ አከባቢ ጥበቃ መሬት አስተዳደርና አጠቃቀም ፅ/ቤት እና አቶ ውበት ገ/መድህን | ጥር 22 ቀን 2007 ዓ.ም | 311 |
| 1441.        | በአንድ ተቋም ውስጥ ተቀጥሮ ለሚሰራ ሠራተኛ አሰሪው ተቋም ለሰራተኛው ለመኖሪያ የሚሆን ክፍል ከሰጠው እና ሰራተኛው በአሰሪው ተቋም ፍቃድ ተጨማሪ ግንባታ በራሱ ወጪ ከገነባ እና አሰሪው ሰራተኛው እንዲወጣ ካስገደደው አሰሪው ተቋም ሰራተኛው ለተጨማሪ ግንባታ ያወጣውን ወጪ መክፈል ያለበት ወይም ሰራተኛው ተጨማሪውን ግንባታ አፍርሶ የመውሰድ መብት ያለው ስለመሆኑ፡-<br>የፍ/ሕ/ቁ. 1446፣1454፣1455 | 96495  | የኢትዮ ጅቡቲ ምድር ባቡር ድርጅት እና አቶ ኃይሌ ብሩ                             | የካቲት 5 ቀን 2007ዓ.ም | 315 |

|              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |        |                                                   |                           |     |
|--------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|---------------------------------------------------|---------------------------|-----|
| 1442.        | ለክርክሩ መነሻ የሆነ ሽጉጥ (የጦር መሳሪያ) የንምራ ቁጥር አከራካሪ በሆነበት ወይም የመጀመሪያው ንምራ ቁጥር በሌላ ተተክቷል የሚል ክርክር በተነሳ ጊዜ በመሳሪያው ላይ ያለው ንምራ ቁጥር አረጅናል ነው? ወይስ በሂደት የተተካ ቁጥር ነው? የሚለውን አግባብነት ባለው አካል ሞያዊ አስተያየት/expert opinion/ አጣርቶ መወሰን አስፈላጊ ስለመሆኑ፤                                                                                          | 97132  | አቶ መሃመድ ከማል<br><br>እና<br><br>የከሚሴ ወረዳ ሚሉሻ<br>ፅ/ቤት | መጋቢት 30<br>ቀን 2007<br>ዓ.ም | 318 |
| <b>ቅጽ 18</b> |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |        |                                                   |                           |     |
| 1443.        | በገጠር የእርሻ ይዞታ የመጠቀም መብትን ከባለይዞታው ጋር የስጋ ዝምድና ለሌለው ሰው ማስተላለፍ የማይቻል ስለመሆኑ<br><br>የስጦታ አደራረግን አስመልክቶ በፍትሐ ብሔር የተመለከቱ ድንጋጌዎች በገጠር የእርሻ ይዞታ የመጠቀም፣ የማስተላለፍ እና አስተዳደር ጋር ተያይዘው ለሚነሱ ክርክሮች ተፈፃሚነት የሌላቸው ስለመሆኑ፡-<br><br>የኦሮሚያ ክልል የገጠር መሬት አስተዳደር አዋጅ ቁ. 130/1999 አንቀፅ 6<br><br>የፌድራል መንግስት የገጠር መሬት አስተዳደር አጠቃቀም አዋጅ.ቁ 456/19 | 105092 | አቶ ብርሃኑ ከበደ<br><br>እና<br><br>አቶ ኢብራሂም ሹካ          | መጋቢት 1 ቀን<br>2007ዓ.ም      | 342 |

|       |                                                                                                                                                                                                                                                                                     |        |                                                                  |                     |     |
|-------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|------------------------------------------------------------------|---------------------|-----|
| 1444. | <p>ከቤተሰባዊ ቅርርብ የተነሳ ውለታ ላደረገ ሰው አንደኛው ወገን ካለው መሬት ውርስ ቆርሶ በስጦታ መልክ እንዲጠቀም ሰጥቶት በሁለቱ መካከል አለመግባባት ቢፈጠር በሥጦታ ተቀባዩ ወገን በመሬቱ የመብት ክርክር ቢያነሳ የመሬት ይዞታ ስጦታው ሊፀና የሚችለው የክልል የመሬት አዋጅ በሚፈቅደው መሠረት ሥልጣን ባለው አካል ዘንድ ቀርቦ የስጦታ ውሉ መመዝገቡ ሲረጋገጥ ብቻ ነው።</p> <p>/የኦሮሚያ ክልል የመሬት አዋጅ ቁጥር 130/99</p> | 109829 | <p>አቶ ረታ አበበ</p> <p>እና</p> <p>ወ/ሮ ተሬ ደማ ተወካይ</p> <p>ሙሉጌታ አበበ</p> | ግንቦት 18 ቀን 2007 ዓ.ም | 346 |
| 1445. | <p>የገጠር መሬት ወራሽነትን በሚመለከት በአንድ ወቅት በቤተሰብ አባልነት መመዝገብ ብቻውን የሚችን የእርሻ መሬት በቀዳሚነት የመውረስ መብትን የማያጎናጽፍ ስለመሆኑ በውርስ ለማግኘት ወራሹ አርሶ አድርፍ ከእርሻ መሬቱ ከሚገኘው ገቢ የሚተዳደር የቤተሰብ አባል መሆን ያለበት ስለመሆኑ፤</p> <p>አዋጅ 456/97 አንቀፅ 2 ንዑስ አንቀፅ 5</p> <p>የኦሮሚያ የመሬት አዋጁ 130/99 አንቀፅ 2 ንዑስ አንቀፅ 13 እና 16/</p>   | 109776 | <p>እነ ወ/ሮ ይርጋለም</p> <p>እና</p> <p>ወ/ሮ አሰፉ ዘውዴ</p>                 | ግንቦት 13 ቀን 2007 ዓ.ም | 350 |
| 1446. | <p>ፍርድ ቤቶች በአስተዳደር ክፍል የተሰጠ የቤት ካርታ የተሰጠበት ወይም የተሻረበት ስርዓት እና አስተዳደራዊ ውሳኔው ህግና መመሪያ ያገናዘበ መሆን አለመሆኑን በማጣራት ውሳኔ የመስጠት ሥልጣን</p>                                                                                                                                                       | 99071  | <p>ወ/ሮ አብረኸት ድክሪያ</p> <p>እና</p>                                  | ሠኔ 19 ቀን 2007 ዓ.ም   | 355 |



|              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |        |                                                                  |                     |     |
|--------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|------------------------------------------------------------------|---------------------|-----|
|              | ያላቸው ስለመሆኑ፤<br><br>የፍ/ህ/ቁ 1196፣የ.ኢ.ፌ.ድ.ሪ ህገ መንግስት አንቀጽ 32                                                                                                                                                                                                                                                     |        | እነ ወ/ሮ ፋጡማ ጀማል                                                   |                     |     |
| <b>ቅጽ 19</b> |                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |        |                                                                  |                     |     |
| 1447.        | በኦሮሚያ ክልል የገጠር መሬት አስተዳደርና አጠቃቀም አዋጅ መሰረት ይዘታን የመጠቀም መብት የሚተላለፈው በውርስ ሕግ መሰረት በይዘታው የመጠቀም መብት ላለው የቤተሰብ አባል ሲሆን በዚሁ አግባብ ቅድሚያ የውርስ መብት የሚሰጠው ከመሬቱ በሚያገኙት ገቢ ለሚተዳደሩ(ሌላ መተዳደሪያ)ገቢ ለሌላቸው ወራሾች ሥለመሆኑ<br><br>የኦሮሚያ የገጠር መሬት አጠቃቀም አዋጅ ቁ. 130/1999 አንቀጽ 9(1)(2)<br><br>አዋጁን ለማስፈጸም የወጣው ደንብ ቁጥር 151/2005 አንቀጽ 10(1) | 108335 | እነ አቶ አለሙ ስሜ(ሁለት ሰዎች)<br><br>እና<br><br>እነ ወ/ሮ ብዙነሽ ስሜ (ስድስት ሰዎች) | የካቲት 4 ቀን 2008ዓ.ም   | 347 |
| 1448.        | በትግራይ ክልል ገጠር መሬት አጠቃቀም አዋጅ መሰረት ባለይዘታ አርሶ አደር ይዘታውን የመሸጥ መብት የሌለውና የሽው ተፈፅሞ ሲገኝ ይህ ውል እንዳይረጋ በማንኛውም ጊዜ ተቃውሞ ሊነሳና ጉዳዩ የቀረበለትም ፍ/ቤትም ውሉ ከጅምሩ ህገወጥ መሆኑን አውቆ ውሉ                                                                                                                                                  | 110549 | ወ/ሮ ደመቀች ንርኢ<br><br>እና<br><br>አቶ ጋለመ ረብሶ                         | የካቲት 16 ቀን 2008 ዓ.ም | 352 |

|              |                                                                                                                                                                      |        |                                                                               |                     |     |
|--------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|-------------------------------------------------------------------------------|---------------------|-----|
|              | <p>ህጋዊና ተፈፃሚነት የለውም በማለት ሊወሰን የሚገባ ስለመሆኑ</p> <p>የትግራይ የገጠር መሬት አጠቃቀም አዋጅ ቁ. 55/1994፤</p> <p>አዲሱ አዋጅ ቁ. 236/2006</p> <p>የፍ/ሕ/ቁ. 1678፣1716፣1718፣1195 እና 1196</p>       |        |                                                                               |                     |     |
| 1449.        | <p>አንድ አርሶ አደር የሚጠቀምበት ይዞታ (መሬት) በህግ ስልጣን በተሰጠው አካል የተሰጠው መሆኑን እስካላረጋገጠ ድረስ የመንግስትና የህዝብ መሬትን ለረዥም ዓመት ይጥቀሳሉኝ ስለዚህ ይርጋ አይመለከተኝም ብሎ የሚያነሳው ክርክር ተቀባይነት የሌለው ስለመሆኑ</p> | 112906 | <p>ማንክሳላህ አንተነህ</p> <p>እና</p> <p>የማቻካል ወረዳ አከባቢ ጥበቃ መሬት አስተዳደር አጠቃቀም ፅ/ቤት</p> | የካቲት 16 ቀን 2008 ዓ.ም | 357 |
| <b>ቅጽ 20</b> |                                                                                                                                                                      |        |                                                                               |                     |     |
| 1450.        | <p>በመንግስት የተወረሰን ቤት የባለቤትነት ሙብት ከሌለው ሰው/አካል/ መግዛት የማይንቀሳቀስ ንብረትን በቅን ልቦና ባለሀብትነትን የሚያጎናጽፍ ስለመሆኑ፤</p> <p>አዋጅ ቁጥር 47/67</p>                                            | 112190 | <p>አይከል ከተማ አገልግሎት ጽ/ቤት</p> <p>እና</p> <p>ሼክ ሸምሱ መሀመድ</p>                      | 28/7/ 2008 ዓ.ም      | 129 |

|       |                                                                                                                                                                                                                                             |        |                                                          |                |     |
|-------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|----------------------------------------------------------|----------------|-----|
| 1451. | ማንኛውም የቀበሌ መኖሪያ ቤት የተከራየ ሰው የራሱ ቤት ከገነባ ወይም የጋራ ሕንጻ ቤት ከገዛ ወይም የመንግስት ቤቶች ኤጀንሲን ቤት ካገኘ ወይም በሌላ በማናቸውም ምክንያት ቤቱን የለቀቁ ከሆነ ቤቱን ባለበት ሁኔታ ለአስተዳደሩ ማስረከብ ያለበት ስላመሆኑ፤<br><br><i>የኢ.ኢ.ክ.አስተዳደር ባወጣው የመንግስት ቤቶች አስተዳደር መመሪያ ቁ. 3/2007 አንቀጽ 42/ሀ</i> | 123056 | ወ/ሮ ትሁኔ አዳኔ<br><br>እና<br><br>በጉ/ክ/ክ/ወ/7/ኮ/ቤ/አ/ል<br>/ፅ/ቤት | 24/10/2008 ዓ.ም | 133 |
| 1452. | ማንኛውም ሰው አግባብ ካለው አካል ፈቃድ ሳያገኝ በህጋዊነት ከያዘው ይዞታ ጎን ያለን የከተማ ቦታ አስፋፍቶ መከለልና መጠቀም የማይቻል ስላመሆኑ፤<br><br><i>አዋጅ ቁጥር 721/2004 አንቀጽ 5(2)</i>                                                                                                        | 111311 | ን/ስ/ስ/ላ/ክ/ክ/ወ ወረዳ<br>03<br><br>እና<br><br>አቶ ሲሳይ ተስፋዬ     | 23/7/2008 ዓ.ም  | 136 |
| 1453. | የከተማ ቦታ የሊዝ ይዞታ በሚቋረጥበት ወቅት /ሲቋረጥ / ባለይዞታው እስከ አንድ ዓመት ባለው ጊዜ ውስጥ በቦታው ላይ ያሰረፈውን ንብረት በማንሳት ቦታውን አግባብ ላለው አካል መልሶ ማስረከብ ያለበት ስላመሆኑ፤<br><br><i>አዋጅ ቁጥር 721/2004 አንቀጽ 26(5) እና (6)</i>                                                        | 107777 | የሱሉልታ ከ/አስተዳደር<br><br>እና<br><br>አቶ ደባልቄ ደምሴ              | 28/7/2008 ዓ.ም  | 140 |
| 1454. | በትግራይ ክልል በገጠር መሬት ላይ የሚደረግ ልውውጥ ሕጋዊ ነው የሚባለው በውልና ማስረጃ ፀድቆ የወረዳው የመሬት ዴስክ አውቆ                                                                                                                                                              | 106436 | አቶ ተክሌ ይይ ተስፋይ                                           | 25/8/2008 ዓ.ም  | 145 |

|       |                                                                                                                                                                                                                                                                        |        |                                            |                |     |
|-------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|--------------------------------------------|----------------|-----|
|       | በቅጽ ተሞልቶ የተለዋወጡ ከሆነ ብቻ ስለመሆኑ፤<br><br><i>የትግራይ የመሬት አዋጅ ቁጥር 239/06 እና ደንብ ቁጥር 48/2000</i>                                                                                                                                                                               |        | እና<br><br>ወ/ሮ ንግስቲ ገ/መድህን                  |                |     |
| 1455. | የመሬት የይዞታ መብት ያለው ሰው ፤በይዞታው ላይ የአላባ የመጠቀም መብት መስጠቱ በሌላ ጊዜ ይዞታውን በስጦታ የማስተላለፍ መብቱን የማይገድብ ስለመሆኑ ፤<br><br><i>የአ/ብ/ክ/መ/መሬት አጠቃቀም አዋጁ 133/98 አንቀጽ 1፣7</i>                                                                                                                  | 119557 | አቶ ማናለው ተካ<br><br>እና<br><br>ወ/ሮ እቴጌን ተካ    | 19/11/2008 ዓ.ም | 148 |
| 1456. | የገጠር መሬት የይዞታ ባለመብት የሆነ በሙሉ ፍቃድ የሰጦታ ውል አድርጎ እንዲሁም ውሉ በሚመለከተው አካል ከተመዘገበ በኋላ ፤ በውሉ ላይ ያልተመዘገበ ቅድመ ሁኔታ በመዘርዘር ውሉ ፈራሽ እንዲሆን በማለት የሚቀርብ ጥያቄ ውልንም ህግንም የሚቃረን መሆኑ<br><br><i>የአ/ብ/ክ/መ አዋጅ 133/98 አንቀጽ 15 እና 17 ፤ የአ/ብ/ክ/መ ደንብ ቁጥር 51/99 እና የፍ/ሕ/ቁ 2436 ፣2437 ፣2438 ፣2439</i> | 118191 | አቶ ድጋፌ ክፍሌ<br><br>እና<br><br>አቶ ጎሣ ገድል      | 24/1/ 2009 ዓ.ም | 152 |
| 1457. | የማይንቀሳቀስ ንብረት የሸጠ ሰው ንብረቱን ከሌሎች ሰዎች ቁጥጥር ይዞታ ሥር ነፃ አድርጎ ፤የማይንቀሳቀሰውን ንብረት ባለሀብትነት ለማስተላለፍ የሚያስችሉ አስፈላጊ ሰነዶች ለገዢ የማስረከብና የማይንቀሳቀሰውን ንብረት የማይነካ የባለሀብትነት                                                                                                                  | 100395 | ወ/ሮ አማረች ማሬ<br><br>እና<br><br>እነ ወ/ሮ ሜሪ ታደሰ | 29/3/2009 ዓ.ም  | 157 |

|              |                                                                                                                                                                                                                            |        |                                                |                     |     |
|--------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|------------------------------------------------|---------------------|-----|
|              | መብት ለገዥ ለማስተላለፍ አስፈላጊ የሆነ ተግባራትን የመፈጸም ግዴታ ያለበት ስለመሆኑ<br><br>የፍትሐብሔር ሕግ ቁጥር 2875፣ 2879(1)፣2281                                                                                                                             |        | (ሦስት ሰዎች)                                      |                     |     |
| <b>ቅጽ 21</b> |                                                                                                                                                                                                                            |        |                                                |                     |     |
| 1458.        | በአንድ የህብረት ስራ ማህበር ውስጥ አባል የሆነ ሰው በማህበሩ ጠቅላላ ጉባኤ ላይ በአካል ተገኝቶ ድምፅ መሰጠት ያለበት ስለመሆኑ እና ይህ ሁኔታ /አጠቃላይ መርህ/ ሊታለፍ የሚችለው መረጃ ሊቀርብበት የሚችል ከአቅም በላይ የሆነ ችግር ሲያጋጥም ስለመሆኑ፤<br><br>አዋጅ ቁጥር 147/91 /በአዋጅ ቁጥር 402/96 እንደተሻሻለ አንቀጽ 18/2/ | 110149 | ምድር ሎዛ የጋራ ሕንጻ መኖሪያ ቤት የህብረት ስራ እና አቶ ይህደጎ ኪዳኔ | ታህሳስ 27 ቀን 2009 ዓ.ም | 303 |
| 1459.        | ቼክ የብድር ዉልን ተክቶ ብድር መኖሩን ለማስረዳት አግባብነት ያለዉ ሰነድ ነዉ ለማለት የሚያስችል የሕግ መሰረት የሌለ ስለመሆኑ በብድር የተሰጠዉ ገንዘብ 500 /አምስት መቶ/ የኢትዮጵያ ብር በላይ ሲሆን የብድሩ ዉል በጽሑፍ ወይም በፍ/ቤት በተደረገ የእምነት ቃል ወይም መሐላ ካልሆነ በቀር ለማስረዳት የማይቻል                       | 123984 | አቶ ጌታቸዉ መሸሻ እና አቶ ተሾመ ወልዴ                      | ሚያዚያ 25 ቀን 2009 ዓ.ም | 308 |

|       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |        |                                                                                                                   |                    |     |
|-------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|-----|
|       | <p>ሥላሴሆኑ</p> <p>ንግድ ሕገ ቁጥር 827 /ሀ/ እና 854</p> <p>የፍ/ብ/ሕ/ቁ.2472(1)</p>                                                                                                                                                                                                                                                          |        |                                                                                                                   |                    |     |
| 1460. | <p>አንድ የውጪ ዜግነት ያለው ሰው በኢትዮጵያ ውስጥ በሚካሄደው ኢንቨስትመንት ውስጥ አክሲዮንን በመግዛት ለንግድ ስራ ምቹ የሆነ ህንፃ በማሰራት የሥራ መስክ ሊሳተፍ የሚችል ስላሴሆኑ</p> <p>አንድ የባለአክሲዮኖች ጉባኤ ሕግን፣ መመስረቻ ፅሁፍንና መተዳደሪያ ደንብን በመከተል የተደረገ እስከሆነ ድረስ በሕጉ ጥበቃ የሚያገኝ ስላሴሆኑ</p> <p>አዋጅ ቁጥር 769/2004 አንቀጽ 12(1ሀ))፣ 2(6) እና 38</p> <p>ደንብ ቁጥር 270/2005 አንቀጽ 3</p> <p>የን/ሕ/ቁጥር 416(1)</p> | 118246 | <p>የሲዳሞ ተራ ህንጻ ስራ</p> <p>አክሲዮን ማህበር</p> <p>እና</p> <p>ወ/ሮ አብረኸት</p> <p>ሀብተእዝኒ ተማኑ</p> <p>ወራሾች</p> <p>(ዘጠኝ ሰዎች)</p> | ሰኔ 23 ቀን 2009 ዓ.ም  | 312 |
| 1461. | <p>ቼክ አምጪው በስድስት ወር ጊዜ ውስጥ ባንክ ሣያቀርብ ይህንኑ ጊዜ አሳልፎ አንድ ዓመት ሣያልፍ ባንክ አቅርቦ በቼክ አውጪው ስም በቂ ስንቅ የሌለው መሆኑን ያረጋገጠ ቼክ አምጪ ቼኩን መሰረት አድርጎ የሚያቀርበው ክስ አንድ ዓመት አላለፈም በሚል የሚያቀርበው ክስ</p>                                                                                                                                                    | 139932 | <p>አስማማው በየነ</p> <p>እና</p> <p>አሰፋ ነጋሽ</p>                                                                         | ሐምሌ 20 ቀን 2009 ዓ.ም | 327 |

|              |                                                                                                                                                                                                                    |        |                                                  |                     |     |
|--------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|--------------------------------------------------|---------------------|-----|
|              | <p>ተቀባይነት የሌለው ስለመሆኑ፤</p> <p>በንግድ ህግ ቁጥር 881/1/ ስር በተመለከተው የአንድ ዓመት የጊዜ ገደብ ክስ የማቅረብ መብታቸው በህግ ፊት ተቀባይነት ሊኖር የሚችለው በን/ሕ/ቁ. 855 ስር ጅጉን በስድስት ወራት ጊዜ ውስጥ ለባንክ የማቅረብ ቅድመ ሁኔታ ሲያሟላ ስለመሆኑ፤</p> <p>የን/ሕ/ቁ. 855፣881/1</p> |        |                                                  |                     |     |
| <b>ቅጽ 23</b> |                                                                                                                                                                                                                    |        |                                                  |                     |     |
| 1462.        | <p>በባህላዊ መንገድ የሚታረስ መሬትን በዉል ማከራየት የሚቻለዉ ከ3 ዓመት ላልበለጠ ጊዜ ሆኖ ዉሉም ዋጋ የሚኖረዉ በሚመለከተዉ አካል ተመዝግቦ ሲረጋገጥ ብቻ ስለመሆኑ</p> <p>የኦሮሚያ ክልል የገጠር መሬት አጠቃቀም አዋጅ ቁጥር 130/99 አንቀጽ 10(2 እና 3)</p>                                       | 150773 | <p>አቶ ሀይሉ ኪዳኑ</p> <p>እና</p> <p>እነ አቶ ቀጮኑ ዱጉማ</p> | ግንቦት 27/2010ዓ/ም     | 205 |
| 1463.        | <p>የከተማ መሬት ይዞታ አጠቃቀም ላይ የመወሰን ስልጣን በህግ ስልጣን በተሰጣቸዉ በሚመለከታቸዉ የአስተዳደር አካላት ውሳኔ ባልተሰጠበት ሁኔታና በአስተዳደር አካል ያልተረጋገጠ መብት ይዞ ውሳኔ እንዲሰጥ ለፍርድ ቤት የሚቀርብ የዳኝነት ጥያቄ ተቀባይነት</p>                                                 | 134343 | <p>እነ አቶ ቴዎድሮስ ዉብሸት (3ሰዎች)</p> <p>እና</p>         | ግንቦት 27 ቀን 2010 ዓ.ም | 210 |

|       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |        |                                                    |                           |     |
|-------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|----------------------------------------------------|---------------------------|-----|
|       | የሌለው ስለመሆኑ<br><br>የኦሮሚያ ብ/ክ/መ/የከተማ መሬት ልማትና ማጠናቀቅ ኤጀንሲን ለማቋቋም የወጣ አዋጅ ቁ. 179/05 አንቀጽ 8                                                                                                                                                                                                                                             |        | እነ የአዳማ ከተማ ቀበሌ<br><br>06 መስተዳድር<br><br>ጽ/ቤት(5ሰዎች) |                           |     |
| 1464. | አንድ ባለይዘታ ወሰን አልፎ በሌላ ሰው ይዘታ ላይ ያለአግባብ በመግባት የሰራው ግንባታ በሌላኛው ባለይዘታ ንብረት አጠቃቀም ላይ ጉዳት ያደረሰ መሆኑ በባለሙያ ከተረጋገጠ ባለሙያው ባለበት ተለክቶ በዚያው ልክ ወሰኑን ያለፈውን ግንባታ እንዲያፈርስ መደረግ ያለበት ስለመሆኑ<br><br>የፍ/ብ/ህግ አንቀጽ 1204፣1205፣1225/1/                                                                                                                   | 159414 | አቶ ሚሬሳ አብሳ<br><br>እና<br><br>አቶ ፍቃዱ ደበሎ             | ታህሳስ 22 ቀን<br><br>2011ዓ.ም | 215 |
| 1465. | አንድ ሰው የኮንዶሚኒየም ግዢ ፈጽሟል ሊባል የሚችለው ከሚመለከተው አካል ጋር ስምምነት መፈጸሙ ሲረጋገጥ ብቻ ሲሆን ገዢው ቤቱን ለሦስተኛ ወገን በሽያጭ ወይም በስጦታ ማስተላለፍ የሚችለው ቤቱን ከገዛ 5 ዓመት ሲሞላው ሲሆን ጊዜው የሚቆጠረው ዕጣ ከደረሰበት ቀን ጀምሮ ሳይሆን ገዢው የቤት ሽያጭ ወል ከሚመለከተው የመንግስት አካል ጋር ከፈጸመበት ቀን ጀምሮ ስለመሆኑ<br><br>በአ/አ ከተማ አስተዳደር አካላት የአስተዳደሩን ቤቶች የማስተላለፍ ኃላፊነትና አፈፃፀሙን ለመወሰን የወጣ አዋጅ ቁጥር 19/97 አንቀጽ | 158899 | አቶ ክብሮም አደራ<br><br>እና<br><br>እነ ወ/ሪት ትዕግስት መንገሻ    | 26/03/2011                | 219 |



|       |                                                                                                                                                                                                                                                               |        |                                                                 |                      |     |
|-------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|-----------------------------------------------------------------|----------------------|-----|
|       | 7(6-1)፣14(2)                                                                                                                                                                                                                                                  |        |                                                                 |                      |     |
| 1466. | የመንግስት ቤት ህጋዊ ተከራይ የሆነ ወላጅ የኮንዶሚኒየም ቤት በደረሰው ጊዜ ከመንግስት የተከራየውን ቤት ለመንግስት የማስረከብ ግዴታ ያለበት በመሆኑ የወረዳው አስተዳደር ፅ/ቤት የመንግስት ቤቱ ውስጥ ለሚኖሩ ለተከራዩ ልጆች ቤቱን ለቀው እንዲወጡ ማስጠንቀቂያ መስጠቱ የሁከት ተግባር የማይስብለው ስለመሆኑ የተሻሻለው የመንግስት ቤቶችን ለማስተዳደር የወጣው መመሪያ ቁጥር 4/2009 ዓንቀፅ 15(ሐ(መ)) | 155664 | አዲስ ከተማ ከተማ ወረዳ<br>9 ከ/ቤቶች ልማት ጽ/ቤት<br><br>እና<br><br>አቶ ሻወል ወልዴ | ጥቅምት 30 ቀን 2011 ዓ.ም. | 224 |
| 1467. | የከተማ ይዞታን የማስተዳደር ስልጣን በህግ አግባብ የተሰጠው አካል ስልጣንና ኃላፊነቱን በህግ አግባብ አልተወጣም የሚል ክርክር ያለው ወገን ጉዳዩን ለፍ/ቤት የማቅረብ መብት ያለው ስለመሆኑ የኢ.ፌ.ዲ.ሪ ሕገ መንግስት አንቀጽ 37፣ 40(3)(4)፣79(1) እና 78(4)                                                                                     | 141625 | ወ/ሮ አድና መላኩ<br><br>እና<br><br>የወልዲያ ከተማ<br><br>አገልግሎት            | ሐምሌ 26 ቀን 2010 ዓ.ም.  | 228 |
| 1468. | <ul style="list-style-type: none"> <li>ማንኛውም የቴሌኮሙኒኬሽን ድርጅት የቴሌኮሙኒኬሽን መስመር ሲዘረጋ መስመሩ የባለይዞታን ወይም የሌላ ህንጻ ላይ የሚዘረጋበት አስገዳጅ ሁኔታ ሲኖር አስቀድሞ ለባለይዞታው ወይም ለባለህንጻው በማስታወቅ የባለይዞታው ወይም የባለህንጻው ተቃውሞ እንዳለ ሰምቶ</li> </ul>                                               | 144901 | ኢትዮቴሌኮም የሰሜን ምስራቅ ሪጅን<br><br>እና<br><br>ወ/ሮ በለጡ ወልደ ተገኝ          | ሐምሌ 12 ቀን 2010 ዓ.ም   | 234 |

|              |                                                                                                                                                                                                                                                                        |        |                                                                          |            |     |
|--------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|--------------------------------------------------------------------------|------------|-----|
|              | <p>ተገቢውን የመወሰን ስልጣን ለኤጀንሲው የተሰጠ ስለመሆኑ</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>የቴሌኮሙንኬሽን ድርጅት የአንድ ባለይዘታ ይዘታ ውስጥ ገብቶ በቋሚነት ኮንቴነር ከተከለ ለተጠቀመበት ይዘታ ተገቢውን ካሳ ለባለይዘታው የመክፈል ግዴታ አለበት</li> </ul> <p>የቴሌኮሙንኬሽን አዋጅ ቁ/49/89 አንቀጽ 18፣20/1/፣22/2/፣እና አዋጅ ቁ/455/97 አንቀጽ 6</p> |        |                                                                          |            |     |
| <b>ቅጽ 24</b> |                                                                                                                                                                                                                                                                        |        |                                                                          |            |     |
| 1469.        | <p>አንድ የመንግስት የንግድ ቤት ኪራይ መብት ከልጅነት ጀምሮ በአውራሽ</p> <p>ዘንድ አድርጊያው እንዲሁም የኑዛዜ ወራሽ ነኝ በማለት በዉርስ ሊተላለፍና</p> <p>የንግድ ቤት የኪራይ መብት ተጠቃሚ ሊያደርግ የማይችል ስለመሆኑ</p> <p>በአ/አ/ከ/አስ/የቤቶች ልማትና አስተዳደር ቢሮ የመንግስት ቤቶች አስተዳደር</p> <p>መመሪያ ቁጥር 4/2009 አንቀጽ 24</p>                            | 164326 | <p>አቶ አበበ ዘገየ</p> <p>እና</p> <p>ከተማ ክ/ከተማ ወ/07</p> <p>ኮ/የቤቶች ልማት ጽ/ቤት</p> | 28/05/2011 | 161 |
| 1470.        | <p>አንድ የገጠር መሬት ባለይዘታ የሆነ አርሶ አደር በሕግ</p> <p>አግባብ ካሳ ተከፍሎት ወይም ምትክ መሬት ተሰጥቶት እንዲለቅ</p>                                                                                                                                                                                 | 162083 | ወ/ሮ አበቡ ተመስገን                                                            | ሚያዝያ 28 ቀን | 164 |

|       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |        |                                                                                              |                                   |     |
|-------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|----------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|-----|
|       | <p>ከሚደረገው በቀር በመንግስት ወይም በአስተዳደር አካላት ላይ ከሚደረግ ጥያቄ ላይ ለመሰጠት በሚችል ሁኔታ ለሌላ አርሶ አደር ከመሰጠቱ በፊት አስቀድሞ ባህሪዬታ የነበረን ሰው ከሚደረግ መነቀሳን እንዳያስከትልበት በተገቢው ጥንቃቄ ተደርጎ መጣራት ያለበት ስለመሆኑ።</p> <p>የኢፌድሪ ሕገ-መንግስት አንቀጽ 40/4/</p>                                                                                                                                                 |        | <p>እና</p> <p>እነ አቶ በሬ አባተ /አምስት</p> <p>ሰዎች/</p>                                              | 2011 ዓ.ም                          |     |
| 1471. | <p>በአንድ የገጠር መሬት ሕግ ላይ የሥነ አእምሮ ችግር ያለባቸው ሰዎች የመሬት ተጠቃሚነት መብት እንዲቀጥሉ ለማድረግ በሕጉ የተቀመጡትን</p> <p>መስፈርቶች የሥነ አእምሮ ችግር ያለባቸውን ሰዎች ጥቅም ለመጠበቅ ሲባል በፍትሕ ብሔር ሕግ ላይ ስለፍድ ክልከላ ከተደነገጉት ዴንጋጌዎች ጋር አጣጥሞ በማየት በፊ/ቤት የተሰጠ የፍርድ ክልከላ ውሳኔ ተቀባይነት ያለው</p> <p>ስለ መሆኑ።</p> <p>የገጠር መሬት አስተዳደር እና አጠቃቀም አዋጅ ቁጥር 239/2006 አንቀጽ</p> <p>11/1/፣አንቀጽ 11/5 ንዑስ አንቀጽ (ሰ) እና (በ)፣አዋጁን</p> | 178664 | <p>የአቶ ጸጋይ ገ/ሀይወት</p> <p>ሞግዚት አቶ</p> <p>ኪዳነማሪያም</p> <p>ሐይሉ</p> <p>እና</p> <p>ወ/ሮ አሚት አጽብሃ</p> | <p>ግንቦት 28 ቀን</p> <p>2012 ዓ.ም</p> | 169 |

|       |                                                                                                                                                                                                                                                                                       |        |                                                   |                        |     |
|-------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|---------------------------------------------------|------------------------|-----|
|       | ለማስፈጸም<br><br>የወጣው ደንብ ቁጥር 85/2006 አንቀጽ 13/8                                                                                                                                                                                                                                          |        |                                                   |                        |     |
| 1472. | አንዴ ቤት በአዋጅ 47/67 መሰረት ከተወረሰ በኋላ የተወረሱ ቤቶችን ለመመለስ በወቅቱ ስልጣን የነበረው የከተማ ልማትና ቤት ሚኒስቴር ቤቱ እንዲመለስ የወሰነው ውሳኔ መኖሩን የሚያሳይ ማስረጃ ባልቀረበበት ሁኔታ ምትክ ቤት እንዲሰጥ መወሰኑ ብቻ የተወረሰ ቤት ይመለስ ማለት ስላለመሆኑ።                                                                                                   | 165314 | የዴሬደዋ ከተማ<br>አስ/ቀበሌ 03<br><br>እና<br>ወ/ሮ ስንደ ሳሌሻቶር | 30/09/2011             | 175 |
| 1473. | ከመሬት ይዞታ ጋር በተያያዘ ግጭትና አለመግባባት ሲኖር ጉዳዩ አስቀድሞ በቀበሌ አስተዳደር አማካኝነት ወይም በተከራካሪ ወገኖች ምርጫ በስምምነት በሽማግሌዎች ጉዳዩ ታይቶ እንዲፈታ ማድረግ በተከራካሪ ወገኖች የተፈቀደ አማራጭ እንጂ አስገዳጅ ስላለመሆኑ።<br><br>የገጠር መሬት አስተዳደርና አጠቃቀም አዋጅ ቁጥር 456/97 አንቀጽ 12፤ በአሮሚያ ክልል መንግስት የገጠር መሬት አስተዳደርና አጠቃቀም አዋጅ ቁ/ 130/99 አንቀጽ 16፤ 17 | 169648 | አቶ ተሻለ ዋቆ<br><br>እና<br>አቶ ንጉሴ ቦንቱ                 | ሰኔ 21 ቀን 2011 ዓ.ም      | 179 |
| 1474. | በባለመሬቱ ወይም በባለይዞታው ፍቃድ አትክልቶችን በሌላ ሰው ይዞታ ላይ የተከለ ሰው ከባለይዞታው ጋር ባለው ስምምነት መሠረት የመሬቱ አላባተጠቃሚ እንደሆነና ከስምምነቱ ውጪ                                                                                                                                                                          | 164489 | አቶ አባዛናብ አባድማ<br><br>እና                           | ግንቦት 28 ቀን<br>2011 ዓ.ም | 183 |

|       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |        |                                                                                |                       |     |
|-------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|--------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|-----|
|       | አትክልቶች እንዲነሱ ሲደረግ ካሳ የሚገባው ስለመሆኑ<br><br>የኢ.ፋ.ዲ.ሪ ሕገ መንግስት አንቀጽ 40(3 እና 4)፣የፌ/ብ/ሔ/ቁ<br>1175፣1176                                                                                                                                                                                                                       |        | አቶአባተማም ሼህ ሸኩር                                                                 |                       |     |
| 1475. | የሊዝ ዉል እንዲቋረጥ የተሰጠ አስተዳደራዊ ዉሳኔ ባልተሻረበት<br>ሁኔታ በሊዝ ዉል የተያዘ መሬት ለማስለቀት የመሬት አስተዳደር<br>አካል መሬቱን ለመረከብ እንዲቻለው የሚሰጠው ማስጠንቀቂያ<br>የሁከት ተግባር ነዉ ሊባል የማይቻል ስለመሆኑ።<br><br>በፌ/ብ/ህግ አንቀጽ 1149/3/፤የከተማ ቦታን በሊዝ ስለመያዝ አዋጅ<br>ቁ/721/04 አንቀጽ 25                                                                                       | 158527 | ወ/ሮ ዘይነባ ሀሰን<br><br>እና<br><br>እነ የቢሾፍቱ ከተማ<br><br>የመሬት ልማትና<br><br>ማኔጅመንት ኤጀንሲ | ጥር 27 ቀን 2011 ዓ.ም.    | 187 |
| 1476. | የገጠር መሬት ባለይዞታዎች መካከል የሚደረግ ማነሻዉም<br>የልዉዉጥ ውል አግባብ ባለዉ የወረዳ የገጠር መሬት አስተዳደርና<br>አጠቃቀም ጽ/ቤት ቀርቦበሀሰተኛ መረጃ ላይ መሰረት<br>በማድረግ አስተዳደሩን በማሳሳት የተገኘ የይዞታ<br>ደብተርና የተደረገው ምዝገባ ህጋዊ ዉጤት የማይኖረው እና በህግ<br>ፊት በማይጸና ውል የያዘ ወገን መሬቱን እንዲልቅ የሚደረግ<br>ስለመሆኑ።<br><br>በአማራ ብ/ክ/መንግስት የገጠር መሬት አስተዳደርና<br>አጠቃቀም አዋጅ ቁ/252/09 አንቀጽ 20/3/ | 161676 | አቶ መልካሙ<br><br>አበራ እና<br><br>ቄስ ዳምጤ በየነ                                        | የካቲት 25 ቀን<br>2011ዓ.ም | 191 |

|       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |        |                                                                                            |                   |     |
|-------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|--------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-----|
| 1477. | <p>የኢ.ፌ.ድ.ሪ. ህገ መንግስት ከታወጀ በኋላ ባለው የመሬት ስሪት መሰረት የፌ/ብ/ህ/ቁ/1065 መሬትን በሚመለከት ተፈጻሚ የሚሆነው ቀድሞ በስጦታ የተወሰደን ይዞታ በዓይነት ወይም ውረስ ይዞታ እንዲመለስ በማድረግ ሳይሆን የይዞታውን መጠን በልኬት በመለየት መጠኑ ከአጠቃላይ የውረስ ይዞታው ውስጥ ስጦታ ተቀባዩ ከሚደርሰው ድርሻ ላይ እንዲቀነስ በማድረግ ስለመሆኑ።</p> <p>የኢ.ፌ.ዲ.ሪ. ህገ መንግስት አንቀጽ 40፤ የፌ/ብ/ህ/ቁ/ 1065፤ የገጠር መሬት</p> <p>አስተዳደር እና አጠቃቀም አዋጁ ቁጥር 130/1999 አንቀጽ 9(2) እና የደንብ</p> <p>ቁጥር 151/2005 አንቀጽ 10(10)</p> | 169030 | <p>እነ አቶ አሰፋ</p> <p>ሰበቃ</p> <p>እና</p> <p>እነ አቶ ከበደ ሰበቃ</p>                                 | ህዳር 30/2012ዓ.ም    | 194 |
| 1478. | <p>ለህዝብ ጥቅም ሲባል የእርሻ መሬቱ የተወሰደበት ሰው ካሳም ሆነ ምትክ</p> <p>መሬት ባለማግኘቱ በአስተዳደር አካል መፍትሄ ሳይሰጠው በፍርድ ቤት</p> <p>አቤቱታውን ሲያቀርብ ፊርድ ቤት ጉዳዩን አከራክሮ ዳኝነት የሚገባው ስለመሆኑ።</p> <p>በኢ.ፌ.ድ.ሪ ሕገ መንግሥት አንቀጽ 37፤ከአዋጅ ቁ/455/97 አንቀጽ</p>                                                                                                                                                                                   | 168556 | <p>አቶ ተሾመ ድለንሴ</p> <p>እና</p> <p>እነ የቀርሶ ማሉማ</p> <p>ወረዳ</p> <p>ገጠር መ/በለስልጣን</p> <p>ጽ/ቤት</p> | ሰኔ 14 ቀን 2011 ዓ.ም | 201 |

|       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |        |                                                           |                                   |     |
|-------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|-----------------------------------------------------------|-----------------------------------|-----|
|       | 3/1/                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |        |                                                           |                                   |     |
| 1479. | <p>አንድ ባለይዘታ አንስን ይዘታ በስጦታ አግኝቶ ለረጅም ዓመታት ይዞ በሚመለከታቸው የመንግስት አካላት እዉቅና ሲጠቀምበት የነበረ መሆኑ ከተረጋገጠ በክልል ከተሞች ዉስጥ የተሟላ ሰነድ የሌላቸዉና ሰነድ አልባ ይዘታዎችን በማጣራት የይዘታ ማረጋገጫ ሰነድ/ካርታ በመስጠት በተሻሻለው በወጣ መመሪያ ቁጥር 8/2007 መሠረት የመስተናገድ መብት ያለው ስለመሆኑ።</p> <p>የይዘታ ማረጋገጫ ሰነድ/ካርታ ለመስጠት ተሻሽሎ የወጣ መመሪያ ቁጥር 8/2007 አንቀጽ 4(5)</p> | 169864 | <p>ወ/ሮ ብርሃን ማለዳ</p> <p>እና</p> <p>የባህር ዳር ከተማ ጣና ክ/ከተማ</p> | 28/09/2011                        | 204 |
| 1480. | <p>አንድ ሰው የገጠር መሬት በህጋዊ መንገድ የያዘ ስለመሆኑ እስካልተረጋገጠ ጊዜ ድረስ መሬቱን የያዘው በህገወጥ መንገስ መሆኑ ግምት የሚወሰድበት</p> <p>በመሆኑ የይርጋ መቃወሚያን በስነ-ስርዓት መቃወሚያነት ሉያነሳ የማይችልበት ስለመሆኑ።</p> <p>የአማራ ክልል የገጠር መሬት አስተዳደር እና አጠቃቀም አዋጅ ቁጥር 252/2009 አንቀጽ 55 እና 2/39</p>                                                                 | 179827 | <p>ካሱ ምስጋናው</p> <p>እና</p> <p>ጥላዬ አስረስ</p>                 | <p>ታሌሳስ 20 ቀን</p> <p>2012 ዓ.ም</p> | 209 |

## ቅጽ 25

|       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |        |                                                                              |                     |     |
|-------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|------------------------------------------------------------------------------|---------------------|-----|
| 1481. | <p>ፌ በባለሀብትነት መብት አለመጠን መገልገል በተፈጠረ ጊዜ ይህንን አስመልክቶ በፍ/ብ/ህ/ቁ 1149 እና 1225 መሰረት የሁከት ይወገድልኝ ክስ ማቅረብ የማይቻል ስለመሆኑ</p> <p>ፌ የሁከት ይወገድልኝ ክስ ሊቀርብ የሚችለው በተጨማሪ በይዘታ መብት ላይ የተፈጠረ የሁከት ተግባር ለማስወገድ እንጂ ሊሰራ የታሰበ ሰራ ሊያስከትል የሚችለውን ጫና በመገመት ባልተፈጸመና ወደፊት ሊፈጠር በሚችል ድርጊት ላይ የሁከት ክስ ሊቀርብ የማይችል ስለመሆኑ</p> <p>የፍ/ብ/ህ/ቁጥር 1149</p> | 181821 | <p>አቶ መኮንን ስሜነህ</p> <p>እና</p> <p>አቶ ፀጋሁን ሁነኛው</p>                            | ጥቅምት 26/ 2013 ዓ.ም   | 257 |
| 1482. | <p>የአስተዳደር አካል በክርክር ሂደት በፍርድ አደባባይ ከተረታ ተከራካሪው ወገን መብት ያገኘበትን ካርታ በማምከን አስቀድሞ የተሰጠውውሳኔ እንዲለወጥለት የሚያቀርበው አቤቱታ ውድቅ ሊደረግ የሚገባው ስለመሆኑ</p> <p>የኢ.ፌ.ዲ.ሪ ሕገ መንግስት አንቀጽ 9(1) (2)፤ 12/1 እና 40/1 ድንጋጌዎች እና የፍ/ብ/ሕ/ቁ 1195 እና 1196</p>                                                                                         | 184069 | <p>ንፋስ ስልክ ላፍቶ ክፍለ ከተማ ወረዳ 10 ቤቶች አስተዳደር ጽ/ቤት</p> <p>እና</p> <p>ጂብሪል ሚስባህ</p> | መጋቢት 27 ቀን 2013 ዓ.ም | 262 |
| 1483. | <p>በፍ/ብ/ህግ ቁጥር 1195 (1) መሰረት የማይንቀሳቀስ ንብረት ባለሀብትነት ምስክር ወረቀት በማወቅ በአስተዳደር ክፍል</p>                                                                                                                                                                                                                                   | 183001 | <p>አቶ ነጋ ኃይሉ</p> <p>እና</p>                                                   | ታህሳስ 22 2013        | 267 |



|       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |        |                                          |                            |     |
|-------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|------------------------------------------|----------------------------|-----|
|       | የተሰጠው ሰው ባለሃብት እንደሆነ የተወሰደውን የህግ ግምት ማስተባበል የሚቻለው ማስረጃው የተገኘው ከህግ አግባብ ውጭ በሆነ ሁኔታ መሆኑን በማስረዳት እንደሆነ በፍ/ብ/ህ/ቁጥር 1196 በተደነገገበት ሁኔታ የሰው ምስክር በመስማትና ቦታው ድረስ በመሄድ የችሎት ምልክታ በማድረግ የሚሰጥ ውሳኔ የምስክር ወረቀት በተሰጠበት ንብረት ላይ ባለሃብትነትን የማይለውጥ ስለመሆኑ                                                                              |        | ወ/ሮ ሀፍ ኃይሉ                               | ዓ.ም                        |     |
| 1484. | የሁከት ይወገድልኝ ክስ የቀረበለት ፍርድ ቤት ሁከት የተፈጠረ መሆን ያለመሆኑን አጣርቶ በመወሰን ረገድ ሁከት ተፈጠረ በተባለበት ወቅት ንብረቱ በቀጥታ ወይም በተዘዋዋሪ መንገድ በከሳሽ ይዞታ ስር የነበረ መሆን አለመሆኑን እና ተከሳሽ በክሱ የተጠቀሰውን ተግባር ለመፈጸም የሚያስችል መብት ያለው መሆን ያለመሆኑን እንጂ ከዚህ በላይ በመሄድ በወርስ እና በይዞታ ባለቤትነት ላይ ተመስርቶ መወሰን ተገቢነት የሌለው ስለመሆኑ የፍትሐ ብሔር ህግ አንቀጽ 1140፣ 1149 (1) እና 1149 (3) | 186348 | ወ/ሮ አሚና አደን<br><br>እና<br><br>አቶ አብዱ ሙሀመድ | መጋቢት 30 ቀን<br><br>2013 ዓ.ም | 272 |
| 1485. | ፍ ከመሬት ጋር በተያያዘ የሚፈጠሩ መብቶች እና ግዴታዎች የሚመሩት በንብረት ህግ አጠቃላይ መርሆዎች በመሆኑ የከተማም ሆነ የገጠር መሬት አስተዳደር እና አጠቃቀምን አስመልክቶ የሚወጡ ህጎች/አዋጆች በንብረት ህግ ማዕቀፍ ውስጥ የሚመደቡ በመሆኑ ከንብረት ጋር በተገናኘ ያሉ ጽንሰ ሃሳቦች፣ ህጎች እና መርሆዎች ከመሬት                                                                                                              | 186461 | ሰይድ ዑመር<br><br>እና<br><br>ወ/ሮ ሀዋ ሰይድ      | መጋቢት 28 ቀን 2013<br><br>ዓ.ም | 276 |

|       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |            |                                                                                    |                |     |
|-------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|------------------------------------------------------------------------------------|----------------|-----|
|       | <p>ጋር በተያያዘ ለሚቀርብ ክርክር እንደየአግባብነታቸው ተፈፃሚነት ያላቸው ስለመሆኑ</p> <p>ፊት አንድን ንብረት አስመልክቶ የሚቀርበውን ክስ ተከትሎ ንብረትን የሚመለከት የህግ ክፍል ተፈፃሚ የሚሆነው ከሳሽ ክሱን ያቀረበው ንብረቱን በቀጥታ ወይም በተዘዋዋሪ መንገድ በእጁ ካደረገ በኋላ በንብረቱ ላይ ያለው መብት እንዲከበርለት የተረጋገጠ ሲሆን በመሆኑ የተጠየቀው ዳኝነት ንብረትን የሚመለከት መሆኑ ብቻውን ጉዳዩን የንብረት ክርክር የማይደርገው ስለመሆኑ</p> |            |                                                                                    |                |     |
| 1486. | <p>በፍ/ብ/ህግ ቁጥር 1179 ስር የተመለከተው በሌላ ሰው ይዞታ ላይ የሚደረግ ግንባታን የመቃወም ጉዳይ አግባብ ባለው የአስተዳደር አካል በተሰጠ ይዞታላይ በሚደረግ ግንባታ ላይ ተፈፃሚነት የሌለው ስለመሆኑ</p>                                                                                                                                                               | 1869<br>46 | <p>እነ ወ/ሮ አለሚቱ<br/>ተክሌ<br/>(2 ሰዎች)<br/><br/>እና<br/>እነ ወ/ሮ እብስቱ<br/>ምስክር(2 ሰዎች)</p> | 26/08/2013 ዓ.ም | 282 |

ከወል ወይቤ

## ቅጽ 3

|       |                                                                                                                                       |       |                                              |                 |    |
|-------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|----------------------------------------------|-----------------|----|
| 1487. | በመኪና ግጭት ጉዳት የደረሰበት ሰው ጉዳት ካሳ ለማግኘት የመኪናው ባለቤት ጥፋት እንዳለበት ማስረዳት የማይኖርበት ስለመሆኑ<br><br>የፍ/ብ/ህ/ቁ. 2066(2),2086(2),2081,2091,2102 እና 2092 | 16270 | አዋሳ እርሻ ልማት<br>ድርጅት<br><br>እና<br>አቶ መሐሪ ማታ   | ታህሳስ<br>17/1998 | 50 |
| 1488. | ከውል ውጭ በደረሰ ጉዳት ካሳ በመጠየቅ የሚቀረብ ክስ መቅረብ ስለሚኖርበት ጊዜ<br><br>የፍ/ብ/ህ/ቁ. 2143(1),2143(2)                                                    | 16062 | የኢትዮጵያ መድን<br>ድርጅት<br><br>እና<br>ወ/ሮ አረጋሽ ከበደ | ህዳር<br>19/1998  | 74 |

## ቅጽ 4

|       |                                                                                                                    |       |                                                             |                 |    |
|-------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|-------------------------------------------------------------|-----------------|----|
| 1489. | ባልተነጣጠለ ኃላፊነት የተገናኙ ተከላሾች በአንድ ላይ በተከሰሱ ጊዜ አንዱ ተከላሽ የሚያነሳውን የይርጋ መቃወሚያ በሌሎች ላይ ስላለው ውጤት<br><br>የፍ/ብ/ህ/ቁ. 1677,1901 | 19081 | አቶ ዓሊ ቃሌብ አህመድ<br><br>እና<br>እነ አቶ ሚሊዮን ተፈራ<br><br>(ሦስት ሰዎች) | መጋቢት<br>18/1999 | 30 |
|-------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|-------------------------------------------------------------|-----------------|----|

## ቅጽ 5

|       |                                                                                                                                                      |       |                                                                   |                    |     |
|-------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|-------------------------------------------------------------------|--------------------|-----|
| 1490. | ከውል ውጪ በሆነ ግንኙነት ተጋራ የሆነ ወገን የወደፊት ህይወት ላይ አሉታዊ ተጽእኖ የሚኖር ስለመሆኑ ምክንያታዊ እርግጠኝነት ያለ እንደሆነ ዳኞች ለተጋራው የሚከፈለውን ካሳ በርትዕ መወሰን ያለባቸው ስለመሆኑ<br>የፍ/ብ/ሀ/ቁ. 2102 | 19338 | ዘይነባ ሐሰን<br><br>እና<br><br>ፍሬው ተካልኝ                                | መጋቢት<br><br>2/2000 | 106 |
| 1491. | የፍ/ብ/ሀ/ቁ. 2089 ተፈፃሚ ሊሆን የሚችልበት አግባብ<br><br>የፍ/ብ/ሀ/ቁ. 2089(1) እና (2)                                                                                  | 21296 | የኔዘርላንድ ልማት<br><br>ድርጅት እና ውበት<br><br>አድባሩ                        | ታህሳስ<br><br>1/2000 | 113 |
| 1492. | ጥቅም በሌለው ግንኙነት በመኪና ተሳታፊ አደጋ በመድረሱ ምክንያት ጉዳት የደረሰበት ሰው ካሳ ሊጠይቅ የሚችለው የመኪናው ባለቤት ወይም ጠባቂው ጥፋት መፈፀሙን በማስረዳት ብቻ ስለመሆኑ<br><br>የፍ/ብ/ሀ/ቁ. 2089(2)          | 24818 | ይልቃል በእውቀቱ እና<br><br>ስዩም አባዲ                                      | የካቲት<br><br>4/2000 | 125 |
| 1493. | ጉዳት ሊካስ የሚገባው ለደረሰ ጉዳት ብቻ ሳይሆን በጉዳቱ ምክንያት ለሚመጣ ኪሣራ ጭምር ስለመሆኑ                                                                                         | 27565 | የኢትዮጵያ መድን<br><br>ድርጅት እና እነ አቶ<br><br>ደምሴ ወርቅነት (ሁለት<br><br>ሰዎች) | ታህሳስ<br><br>1/2000 | 128 |

|       |                                                                                                                                                                                                |       |                                                                   |                 |     |
|-------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|-------------------------------------------------------------------|-----------------|-----|
| 1494. | ለደረሰ ጉዳት ሃላፊ የተባለ ሰው ላደረሰው ጉዳት ካሳ አይከፍልም ሊባል የሚችልበት የህግ መሠረት የሌለ ስለመሆኑ<br><br>የፍ/ብ/ህ/ቁ. 2091                                                                                                   | 28612 | የኢትዮጵያ<br>ቴሌኮሙኒኬሽን<br>ኮርፖሬሽን እና<br><br>የአዲስ አበባ ውሃና ፍሳሽ<br>ባለስልጣን | የካቲት<br>25/2000 | 133 |
| 1495. | ከውልና ከውል ውጪ በሆነ ግንኙነት ከሁለት የተለያዩ የክስ ምክንያቶች የሚመነጭ ኃላፊነትን መሠረት በማድረግ በአንደኛው ግንኙነት ብቻ ተጠያቂ የሆነን ወገን ሁለቱን የኃላፊነት ምክንያቶች መሠረት በማድረግ ካሳ እንዲከፍል በአንድነትና በነጠላ ሊጠየቅ ስላለመቻሉ<br><br>የፍ/ብ/ህ/ቁ. 2035, 1896 | 28750 | የኢትዮጵያ ጉምሩክ<br>ባለስልጣን<br><br>እና<br><br>የኢትዮጵያ ንግድ ባንክ             | ህዳር<br>24/2000  | 136 |
| 1496. | ንብረትን ከመስሪያ ቤት በኃላፊነት የተረከበ ሰው ንብረቱ በጠፋ ጊዜ ከንብረቱ መጥፋት ጋር በተያያዘ ጥፋት ያልፈጸመ መሆኑን ወይም ንብረቱ ከሥራ ሰዓት ውጪ የጠፋ መሆኑን የማስረዳት ሽክም ያለበት ስለመሆኑ<br><br>የፍ/ብ/ህ/ቁ. 2027                                         | 28865 | የኪራይ ቤቶች ኤጀንሲ<br><br>እና<br><br>አቶ ካሳ ግዛው                          | ህዳር<br>24/2000  | 141 |
| 1497. | <ul style="list-style-type: none"> <li>ከውል ውጪ በሆነ ግንኙነት የሞት አደጋ በደረሰ ጊዜ የሚች የቅርብ ዘመዶች ሊኖራቸው የሚችለው መብት እና</li> <li>የደረሰውን የሞት አደጋ ተከትሎ የሚቀርብ የቀለብ ጥያቄ ሊስተናገድ</li> </ul>                         | 30442 | የኢትዮጵያ ኤሌክትሪክ<br>ኃይል ኮርፖሬሽን ሰሜን<br>ምዕራብ ሪጅን                       | ህዳር 3/2000      | 149 |

|       |                                                                                                                                                                                                                                     |       |                                                                        |                            |     |
|-------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|------------------------------------------------------------------------|----------------------------|-----|
|       | <p>የሚችልበት አግባብ</p> <p>የፍ/ብ/ህ/ቁ. 2095 807, 812</p>                                                                                                                                                                                   |       | <p>እና</p> <p>ወ/ሮ ድንቁ አመኔ</p>                                           |                            |     |
| 1498. | <p>ሚች ከመሞቱ በፊት ቀለብ የማይሰፈርለት ግለሰብ በሚች ሞት ምክንያት የጉዳት ካሳ በቀለብ መልክ እንዲከፈለው ለመጠየቅ የማይችል ስለመሆኑ</p> <p>የፍ/ብ/ህ/ቁ. 2095, 2069(1)</p>                                                                                                         | 31099 | <p>የተንዳሆ እርሻ ልማት አ/ማ</p> <p>እና</p> <p>ወ/ሮ ረሻን አለማየሁ</p>                | <p>ግንቦት</p> <p>14/2000</p> | 153 |
| 1499. | <ul style="list-style-type: none"> <li>• በሞት ምክንያት ቀረ የሚባል ጥቅም የሚሰላው ከጠቅላላው የሚች ደሞዝ ላይ የሚቀነሱት በህግ የታወቁት ተቀናሾች ተቀንሰው የሚገኘውን የተጣራ ገቢ መሰረት በማድረግ ስለመሆኑ</li> <li>• የህሊና ካሳ ከአንድ ሺህ ብር ሊበልጥ የማይችል ስለመሆኑ</li> </ul> <p>የፍ/ብ/ህ/ቁ. 2116</p> | 32144 | <p>ግብርናና ገጠር ልማት ሚኒስቴር</p> <p>እና</p> <p>ወ/ሮ ኢልሻ ሲራጅ</p>                | <p>መጋቢት</p> <p>23/2000</p> | 156 |
| 1500. | <p>በሞት አደጋ ምክንያት የተቋረጠ የመተዳደሪያ ጥቅም ጋር በተያያዘ በየወሩ የሚከፈል ካሳ አከፋፈል ስርአት በፍርድ ቤት የተወሰነውን ካሳ አጠቃሎ በባንክ ወይም በሌላ የገንዘብ ተቋም በማስቀመጥ ስለመሆኑ</p> <p>የፍ/ብ/ህ/ቁ. 2095(2)</p>                                                                       | 32250 | <p>ወ/ሮ አስናቀ ወ/ማሪያም</p> <p>እና</p> <p>እነ አቶ ከተማ ተሰማ</p> <p>(ሁለት ሰዎች)</p> | <p>መጋቢት</p> <p>25/2000</p> | 159 |

|             |                                                                                                                                    |       |                                                                             |                 |     |
|-------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|-----------------------------------------------------------------------------|-----------------|-----|
| 1501.       | ከውል ውጪ በሆነ ግንኙነት ጉዳት የደረሰበት ሰው ከደረሰበት የአካል ጉዳት በተጨማሪ በደሞዝ ረገድ የቀረበት ጥቅም (ገቢ) መኖሩ ከተረጋገጠ ሊካስ የሚገባ ስለመሆኑ                             | 34138 | እነ ሲስተር ገነት ጌታቸው<br>(ሁለት ሰዎች) እና<br>ወንድወሰን ኃይሉ ወልደ<br>ማረያም                  | ግንቦት<br>26/2000 | 166 |
| 1502.       | በሥራ ግንኙነት ውስጥ የቅርብ አለቃ የሆነ ሰው በሥራ ያሉ ሠራተኞችን አስመልክቶ ለበላይ ኃላፊዎች የሚፅፈውና የሚልከው ሪፖርት ሥም ከማጥፋት ጋር በተያያዘ የፍትሐብሔር ሃላፊነት ሊያመጣበት የማይችል ስለመሆኑ | 34906 | የኢትዮጵያ<br>ቴሌኮሙኒኬሽን<br>ኮርፖሬሽን የምስራቅ<br>ሪጅን ጽ/ቤት<br><br>እና<br>ወ/ሪት ፍሬሕይወት እርቄ | ግንቦት<br>5/2000  | 171 |
| 1503.       | ከውል ውጪ በሆነ ግንኙነት ጉዳት ላደረሰ ወገን የመድን ሽፋን የሰጠ አካል በሃላፊነቱ መጠን ለተጎጂው መካሉ ተጎጂው በጉዳት አድራሹ ላይ የሚያቀርበውን ተጨማሪ (ቀሪ) የካሳ ጥያቄ የሚከለክል ስለመሆኑ      | 30536 | ወ/ት አለምነሽ ዋቅቶላ<br>እና አቶ ይልቃል ጌጤ<br>(ሁለት ሰዎች)                                | መጋቢት<br>23/2000 | 353 |
| <b>ቅጽ 6</b> |                                                                                                                                    |       |                                                                             |                 |     |
| 1504.       | ያላግባብ መበልፀግ ጋር በተያያዘ የሚነሳ የካሳ ጥያቄ ላይ ተፈፃሚ የሚሆነው የይርጋ ደንብ ከውል ውጭ በሚደርስ ሃላፊነት ሥር የተመለከተው የይርጋ                                        | 34406 | ወ/ሮ መገርቱ ነጋሣ                                                                | ሚያዝያ            | 225 |



|             |                                                                                                                     |       |                                                     |                     |    |
|-------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|-----------------------------------------------------|---------------------|----|
|             | ዘመን ስለመሆኑ<br><br>የፍ/ብ/ህ/ቁ. 2143(1)                                                                                  |       | እና<br><br>እነ ወ/ሮ ፀሃይ ልጋ                             | 7/2000              |    |
| <b>ቅጽ 9</b> |                                                                                                                     |       |                                                     |                     |    |
| 1505.       | በፍ/ብ/ሥ/ሥ/ህ/ቁ. 2143 ላይ የጉዳት ካሣን አስመልክቶ የቀረበው የይርጋ ድንጋጌ የሞት ጉዳትን የሚያካትት ስለመሆኑ                                         | 34544 | የኢትዮጵያ ኤሌክትሪክ ኃይል ኮርፖሬሽን<br><br>እና<br><br>ወ/ሮ ፋጤ ዓሊ | ጥቅምት<br><br>11/2001 | 61 |
| 1506.       | ማንም ሰው ሥራው በሚያደርሰው ጉዳት ምክንያት ጥፋት ባይኖርበትም ከውል ውጭ ሃላፊነት ሊከተልበት የሚችል ስለመሆኑ<br><br>የፍ/ብ/ህ/ቁ. 2066- 2089(2069(1))        | 33201 | የመንግስት ቤቶች ኤጀንሲ<br><br>እና<br><br>ሼል ኢትዮጵያ           | ጥቅምት<br><br>27/2001 | 63 |
| 1507.       | ለአካለ መጠን የደረሰ ሰው (ልጅ) ሃላፊነትን የሚያስከትል ሥራ የሰራ እንደሆነ ወላጆች በፍ/ብሔር በሃላፊነት ሊጠየቁ የማይችሉ ስለመሆናቸው<br><br>የፍ/ብ/ህ/ቁ. 2125, 2124 | 31721 | ወ/ሮ ብዙነሽ ኃ/ዮሐንስ<br><br>እና<br><br>ወ/ሮ ስንታየሁ እሸቱ      | ጥቅምት<br><br>25/2001 | 65 |

|       |                                                                                                                                                                                                                                                             |       |                                                             |                    |    |
|-------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|-------------------------------------------------------------|--------------------|----|
|       |                                                                                                                                                                                                                                                             |       |                                                             |                    |    |
| 1508. | ጉዳት መድረሱ የተረጋገጠ ከሆነና ጉዳቱ በተገኝታቸው የወደፊት ህይወት ላይ አሉታዊ ተፅእኖ ሊያሳድር እንደሚችል ምክንያታዊ እርግጠኝነት ያለ እንደሆነ ካሳ ረትዕን መሠረት በማድረግ ሊወሰን የሚገባ ስለመሆኑ                                                                                                                            | 35034 | እነ ወ/ሮ ጥሩቀለም ደሴ<br>እና<br>እነ ወ/ሮ ጽጌ ከፍያለው                    | ጥቅምት<br><br>6/2001 | 70 |
| 1509. | ከውል ውጭ በሆነ ግንኙነት የሰው ህይወት የጠፋ እንደሆነና ለጉዳቱ መንስኤ (ምክንያት) የሆነው ወገን ሃላፊነት የተረጋገጠ ከሆነ በጠፋው የሰው ህይወት የተነሳ ጉዳት የደረሰበት ሰው የሞተው ሰው ምን ያህል ጥቅም ያስገኛለት እንደነበር ወይም ምን ያህል ተጨማሪ ዕድሜ ሊኖር እንደሚችል ያላስረዳ ቢሆንም እንኳን ፍ/ቤት የጉዳት ካሳውን በረትዕ ሊወስን የሚገባ ስለመሆኑ<br><br>የፍ/ብ/ህ/ቁ. 2102 | 34314 | ወ/ሮ ግምጃ ጎበና<br><br>እና<br><br>እነ አቶ ወንድወሰን<br>ወልዴ (ስድስት ሰዎች) | ህዳር<br><br>11/2001 | 73 |
| 1510. | የጉምሩክ ባለሥልጣን ያለአግባብ በቁጥጥሩ ሥር አድርጎ ለሚያቆየው ንብረት በባለንብረቱ ላይ ጉዳት የደረሰ እንደሆነ በኃላፊነት ሊያስጠይቀው የሚችል ስለመሆኑ                                                                                                                                                           | 31704 | አቶ አማረ መጃ<br><br>እና<br><br>የድሬዳዋ ለጋር ጉምሩክ                   | ጥር<br><br>29/2001  | 76 |
| 1511. | በጥቅም ላይ ባልተመሰረተ ግንኙነት በመኪና ተሳፋሪ የሚሄድ ተሳፋሪ ላይ ለሚደርስ አደጋ የመኪናው ባለቤት ካሳ የመክፈል ሃላፊነት የማይኖርበት ስላለመሆኑ                                                                                                                                                             | 38457 | የኢትዮጵያ መንገዶች<br><br>ባለስልጣን                                  | ሰኔ                 | 79 |

|              |                                                                                                                    |       |                                        |                 |     |
|--------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|----------------------------------------|-----------------|-----|
|              | የፍ/ብ/ህ/ቁ. 2089                                                                                                     |       | እና<br>ተመኘሁ እንደሻው                       | /2001           |     |
| <b>ቅጽ 10</b> |                                                                                                                    |       |                                        |                 |     |
| 1512.        | የጉዳት ኪሣራ የሚከፈለው ጉዳት ስለመድረሱ ሲረጋገጥ ብቻ ስለመሆኑ<br>የፍ/ብ/ህ/ቁ. 2090,2091                                                   | 39601 | የኢትዮጵያ ልማት ባንክ<br>እና<br>ገዛኸኝ መንግስቱ     | ጥቅምት<br>5/2002  | 277 |
| 1513.        | ከውል ውጪ በሆነ ግንኙነት ጉዳት የደረሰበት ሰው ጉዳቱ ከመድረሱ በፊት ገቢ<br>ያልነበረው መሆኑ በርትዕ ሊከፈለው የሚገባውን ካሣ የሚያስቀር ስላለመሆኑ<br>የፍ/ብ/ህ/ቁ. 2102 | 42962 | አቶ አየለ አድማሱ<br>እና<br>አቶ አጀቡ ሹሜ         | ታህሣሥ<br>28/2002 | 279 |
| 1514.        | በወንጀል ጉዳይ ተከስሶ ጥፋት የሌለበት መሆን በራሱ በተመሳሳይ ጉዳይ<br>በፍትሐብሔር ከቀረበ ክስ ነፃ ለመውጣት እንደ በቂና የመጨረሻ መስፈርት<br>የሚወሰድ ስላለመሆኑ        | 43843 | ዶ/ር ተስፋነሽ በላይ<br>እና<br>አዋሽ ኢንሹራንስ ኩባንያ | መጋቢት<br>21/2002 | 282 |

|              |                                                                                                                                                                                |       |                                                                         |                     |     |
|--------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|-------------------------------------------------------------------------|---------------------|-----|
|              | የፍ/ብ/ህ/ቁ. 2149                                                                                                                                                                 |       |                                                                         |                     |     |
| 1515.        | ለተወሰነ ጊዜም ሆነ ላልተወሰነ ጊዜ የተቀጠረ ሠራተኛ ከውል ውጭ በሆነ ግንኙነት በሥራ ወቅት በሌሎች ሰዎች ላይ ለሚያደርሰው ጉዳት አሠሪ ኃላፊነት ያለበት ስለመሆኑ<br><br>የፍ/ብ/ህ/ቁ. 2130, 2131, 2132                                      | 45735 | አቶ ደረጀ ቸርነት<br><br>እና<br><br>ወ/ሮ ሕይወት የኃላፊነት                            | መጋቢት<br><br>21/2002 | 285 |
| 1516.        | ከውል ውጭ በሆነ ግንኙነት ህይወቱ ካለፈ ሰው ጋር በተገናኘ የሚከፈለው የጉዳት ካሳ መብቱን የሚጠይቀው ሰው ዕድሜ ከአስራ ስምንት ዓመት በላይ በመሆኑ የተነሳ ብቻ ካሳው ሊከፈለው አይገባም ለማለት የሚያስችል የሕግ አግባብ የሌለ ስለመሆኑ<br><br>የፍ/ብ/ሕ/ቁ. 2095/1/ | 50225 | የኢትዮጵያ መድን<br><br>ድርጅት<br><br>እና<br><br>እነ ወ/ት ዝናሽ አሰፋ<br><br>(ሁለት ሰዎች) | ሐምሌ<br><br>5/2002   | 293 |
| <b>ቅጽ 11</b> |                                                                                                                                                                                |       |                                                                         |                     |     |
| 1517.        | ከውል ውጭ በሆነ ግንኙነት በመኪና ላይ ጉዳት በደረሰ ጊዜ የመኪናው ባለቤት በደረሰው ጉዳት የተነሳ ሊከተል የሚችለውን ኪሣራ ለመቀነስ ተገቢውን ጥረት የማድረግ ግዴታ ያለበት ስለመሆኑ<br><br>የፍ/ብ/ህ/ቁ. 2091, 2097/1/ /2/                         | 54021 | አቶ ዱላ ያሲን<br><br>እና<br><br>ወ/ሮ አበበች እሸቱ                                 | ህዳር<br><br>03/2003  | 375 |

|       |                                                                                                                                                                                                                                    |       |                                                                     |                 |     |
|-------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|---------------------------------------------------------------------|-----------------|-----|
| 1518. | የህንፃ ተቋራጭ ሠራተኛ በመሆን በሚሠራው ህንፃ ላይ ሥራውን በማከናወን ላይ እያለ ከህንፃው ወድቆ ጉዳት የደረሰበት ሰው የሚሰራውን ህንፃ ባለቤት ከውል ውጭ የሆነ ግንኙነትን መሰረት በማድረግ የጉዳት ካሳ ሊጠይቅ የሚችልበት የህግ መሠረት የሌለ ስለመሆኑ<br><br>የፍ/ብ/ህ/ቁ. 2077                                              | 52595 | ብሔራዊ የመረጃና<br>ደህንነት አገልግሎት<br><br>እና<br>እነ ወ/ሮ ሻሎም ተስፋዬ<br>/አራት ሰዎች | ታህሳስ<br>15/2003 | 380 |
| 1519. | የኢትዮጵያ ኤሌክትሪክ ኃይል ኮርፖሬሽን የዘረጋቸው የኤሌክትሪክ መስመር ገመዶች ለሚያደርሱት ጉዳት ከጎላፊነት ነፃ ሊሆን የሚችለው ጉዳቱ የደረሰው ሙሉ በሙሉ ወይም በከፊል በተጎዳው ጥፋት መሆኑን በማስረዳት ብቻ ስለመሆኑ<br><br>የፍ/ብ/ህ/ቁ. 2086/2/                                                                | 57904 | የኢትዮጵያ ኤሌክትሪክ<br>ኃይል ኮርፖሬሽን<br><br>እና<br>አቶ ወልዱ ገ/ስላሴ               | ታህሳስ<br>15/2003 | 383 |
| 1520. | ከውል ውጪ በሆነ ግንኙነት ተፈፃሚ ከሚሆነው የይርጋ ጊዜ ጋር በተገናኘ ለደረሰው ጉዳት ምክንያት የሆነው ድርጊት በወንጀል የሚያስቀጣና ጥፋት መሆኑ የተረጋገጠ እንደሆነ አጥፊው በወንጀል ጉዳይ ክስ ያልቀረበበትና ያልተቀጣ እንኳን ቢሆን በወንጀል ህጉ የተመለከተው የይርጋ ጊዜ ተፈፃሚ ሊደረግ የሚችል ስለመሆኑ<br><br>የፍ/ብ/ህ/ቁ. 2143 /1/ እና /2/ | 58920 | አለምነው አበበ አካሌ<br><br>እና<br>ሀብረት ኢንሹራንስ አ.ማ                          | የካቲት<br>22/2003 | 386 |

|       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |       |                                                               |                     |     |
|-------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|---------------------------------------------------------------|---------------------|-----|
| 1521. | ከውል ውጪ በሆነ ግንኙነት ፍ/ቤቶች የጉዳት ካሣን አስመልክቶ የሚሰጡት ውሳኔ በይግባኝ ሊለወጥ የሚችልበት አግባብ<br><br>የፍ/ብ/ህ/ቁ. 2152, 2153                                                                                                                                                                                                                                         | 53598 | አቶ ይልማ ደጀኔ<br><br>እና<br><br>ወ/ሮ መዲና ዲታሞ                       | ግንቦት<br><br>19/2003 | 388 |
| 1522. | የባንክ ሥራ አስኪያጅ የሆነ ሰው ጥፋት ፈጽሟል በሚል በኃላፊነት ሊጠየቅ የሚችልበት ብሎም ላደረሰው ጉዳት ካሣ እንዲከፍል ሊደረግ የሚችልበት አግባብ<br><br>የፍ/ብ/ህ/ቁ. 2524/2/, 1676/1/, 1790/2/, 2090                                                                                                                                                                                              | 44427 | አቶ ለገሰ ጥቀኔር<br><br>እና<br><br>ንብ ኢንተርናሽናል አ.ማ                  | መጋቢት<br><br>09/2003 | 394 |
| 1523. | <ul style="list-style-type: none"> <li>• አንድ ሰው የሌላውን ሰው የሥራ ድካም ወይም በሌላው ሰው ሀብት በመገልገል በቂ ባልሆነ ምክንያት ጥቅም ያገኘ እንደሆነ አላግባብ ባገኘው ጥቅም መጠን ለባለሁብቱ ወይም በጉልበቱ ላይከመው ሰው የመካስ ግዴታ ያለበት ስለመሆኑ</li> <li>• አንድ ሰው ባለዕዳ መሆኑን ያመነ እንደሆነ ዕዳው የታመነለት ሰው ባለዕዳው ዕዳውን ያመነበትን ምክንያት የማስረዳት /የማረጋገጥ/ ግዴታ የሌለበት ስለመሆኑ</li> </ul> <p>የፍ/ብ/ህ/ቁ. 2162 2164 2019</p> | 59698 | አቶ ሚኪያስ ከበደ<br><br>እና<br><br>እነ ወ/ሮ ምስራቅ ንጉሴ<br><br>/ሁለት ሰዎች/ | መጋቢት<br><br>06/2003 | 396 |
| 1524. | <ul style="list-style-type: none"> <li>• በህክምና ጉድለት ሀላፊነት ሊከተል የሚችልበትና ካሣ የሚከፈልበት አግባብ</li> <li>• የጉዳት ካሣን ለመወሰን የጉዳቱን ልክ በማስረጃ ለማረጋገጥ አዳጋች ሲሆን</li> </ul>                                                                                                                                                                                  | 64590 | ሜሪስቶፕስ<br><br>ኢንተርናሽናል ኢትዮጵያ                                  | ሚያዝያ<br><br>18/2003 | 400 |

|       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |       |                                                    |                |     |
|-------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|----------------------------------------------------|----------------|-----|
|       | በርትዕ ለመወሰን የሚቻል ስለመሆኑ<br>የፍ/ብ/ህ/ቁ. 2090, 2102                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |       | እና<br>ወ/ት ሠናይት ዓለማየሁ                               |                |     |
| 1525. | የትራንስፖርት አገልግሎት በሚሰጥ ተሽከርካሪ ተሳፋሪ በመሆን ሲጓዙ ለሚደርስ ጉዳት አጓዥ ከኃላፊነት ነፃ ሊሆን የሚችልባቸው ልዩ ሁኔታዎች፣ ኃላፊ በሆነ ጊዜ የኃላፊነቱ መጠን እንዲሁም አጓዥ በህግ ከተደነገገው የጉዳት ካሣ መጠን በላይ በኃላፊነት ሊጠየቅ የሚችልባቸው ሁኔታዎች<br><br>የንግድ ህግ ቁ. 595, 596, 599, 588, 597<br><br>የፍ/ብ/ህ/ቁ. 2130, 2092, 2091                                                                                                                                             | 67973 | አቶ በቀለ ወልቻም<br><br>እና<br><br>አቶ ጥበቡ ጦራ             | ሐምሌ<br>25/2003 | 404 |
| 1526. | <ul style="list-style-type: none"> <li>መኪና ወይም ባለሞተር ተሽከርካሪ ልዩ የምዝገባና የባለሀብትነት ስም ዝውውር የሚያስፈልገው ግዙፍነት ያለው ተንቀሳቃሽ ንብረት ስለመሆኑ</li> <li>የባለሞተር ተሽከርካሪ ባለቤትነት /ባለሃብትነት/ ወደ ሌላ ሰው ተላልፏል ሊባል የሚችልበት አግባብ</li> <li>መኪኖች እና ባለሞተር ተሽከርካሪዎች ከውል ውጪ በሆነ ግንኙነት ለሚያደርሱት ጉዳት በኃላፊነት ስለሚጠየቀው ወገን</li> </ul> <p>የፍ/ብ/ህ/ቁ. 1186/1/ /2/, 2081/1/, 2082/2/, 2083/1/, 2267/2/, 2324/1/<br/><br/>አዋጅ ቁ. 256/60 አንቀጽ 6</p> | 24643 | ወ/ሮ አስናቀች<br>ወ/ማርያም<br><br>እና<br><br>አቶ አለማየሁ አህመድ | ሐምሌ<br>29/2000 | 410 |

|       |                                                                                                                                                                                                                 |       |                                                             |                     |     |
|-------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|-------------------------------------------------------------|---------------------|-----|
|       | አዋጅ ቁ. 468/97 አንቀጽ 21<br><br>ደንብ ቁ. 360/61 አንቀጽ 6 7/1/ /3/, 8, 11/1/ /2/, 42-45                                                                                                                                 |       |                                                             |                     |     |
| 1527. | ባለሞተር ተሽከርካሪ ከሚያደርሰው ጉዳት ጋር በተያያዘ የመጨረሻው ኃላፊነት (ultimate liability) የሚወድቀው መኪናው ሲሽከረከር የነበረው ባለቤቱ በቀጠረው ሹፊር እንኳን ቢሆን በወቅቱ በመኪናው ሲገለገል የነበረው ሰው ላይ ስለመሆኑ<br><br>የፍ/ብ/ህ/ቁ. 2082/1/, 208/1/, 2083/1/               | 55228 | አቶ አብራረ ሳቢር<br><br>እና<br><br>እነ ወ/ሮ አለምፀሐይ<br>ወሰኔ /ሁለት ሰዎች/ | ጥር<br><br>25/2003   | 415 |
| 1528. | ከውል ውጭ የሌላ ሰው ሃብት የሆነን ነገር በመያዝ ለተገለገለበት ጊዜ ክፍያ እንዲከፈል በሚል የቀረበ አቤቱታ ጋር በተያያዘ የፍ/ብ/ህ/ቁ. 2024 ተፈፃሚነት የሌለው ስለመሆኑ<br><br>የፍ/ብ/ህ/ቁ. 2024                                                                            | 54518 | የመንግስት ቤቶች<br>ኤጀንሲ<br><br>እና<br><br>እነ ፀሐይ ዘሙይ /ሁለት<br>ሰዎች/ | የካቲት<br><br>14/2003 | 419 |
| 1529. | <ul style="list-style-type: none"> <li>ለአካለ መጠን ያልደረሱ ህፃናት ላይ ከውል ውጪ በሆነ ግንኙነት ጉዳት ሲደርስ የጉዳት ካሣ መከፈል የሚገባው ስለመሆኑና የካሣ አወሳሰኑ ስሌት</li> <li>በገንዘብ ለመተመን የሚያዳግት የአካል ጉዳት በደረሰ ጊዜ ካሣ በርትዕ መወሰን ያለበት ስለመሆኑ</li> </ul> | 38117 | አቶ ብርሃኑ ፈይሳ ቢፍቱ<br><br>እና<br><br>እነ ናይል ኢንሹራንስ              | ሐምሌ<br><br>09/2001  | 422 |



|  |                                       |  |          |  |  |
|--|---------------------------------------|--|----------|--|--|
|  | የፍ/ብ/ሕ/ቁ. 2090, 2091, 2092/2/, 2095/2 |  | /ሁለት ሰዎች |  |  |
|--|---------------------------------------|--|----------|--|--|

## ቅጽ 13

|       |                                                                                                                                                                                                                                                                      |       |                                                                             |                     |     |
|-------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|-----------------------------------------------------------------------------|---------------------|-----|
| 1530. | ከውል ውጪ በሆነ ግንኙነት ከደረሰ ጉዳት ጋር በተያያዘ ለተጋዥው የሚከፈል የጉዳት ካሣ አከፋፈል በአንድ ጊዜ እንዲከፈል ሊወሰን የሚችል ስለመሆኑ<br><br>የፍ/ብ/ህ/ቁ 2154, 2095(2)                                                                                                                                            | 67225 | አቶ ኤርሚያስ ሓይሉ<br><br>የሆነስት የረረ ማኔጂንግ<br>ዳይሬክተር<br><br>እና<br><br>አቶ ብርሃኑ ዳምጠው | የካቲት<br><br>26/2004 | 479 |
| 1531. | በኤሌክትሪክ መስመር ምክንያት ከደረሰ የቃጠሎ አደጋ ጋር በተገናኘ ፍ/ቤቶች የጉዳት ኃላፊነትንና ካሣን ለመወሰን፣ ጉዳቱ በምን ምክንያትና ሁኔታ እንደደረሰ፣ መብራት ሀይል ጥፋት ሳይኖር ኃላፊ ሊያደርጉ የሚችሉ አደገኛ ሁኔታዎችን ስለመፍጠሩ ወይም በሥራው ሊያደርግ የሚገባውን ጥንቃቄ አለማድረግ ወዘተ ተገቢነት ባላቸው ማስረጃዎች ማንጠር ያለባቸው ስለመሆኑ፣<br><br>የፍ/ብ/ህ/ቁ 2028,2066,2069,2027 | 63231 | የኢትዬጵያ ኤሌክትሪክ<br>ኃይል ኮርፖሬሽን<br><br>እና<br><br>አቶ ወልደ ሚካኤል<br>ሻንቆ             | ግንቦት<br><br>06/2004 | 483 |

|       |                                                                                                                                                                                                                |       |                                                            |                 |     |
|-------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|------------------------------------------------------------|-----------------|-----|
|       | በፍ/ብ/ሥ/ሥ/ህ/ቁ.246,247,259                                                                                                                                                                                       |       |                                                            |                 |     |
| 1532. | ለጉዳት ከሚከፈል የሞራል ካሣ ጋር በተያያዘ ልጃቸውን በሞት ያጡ ወላጆች ሁለት በመሆናቸው ለእያንዳንዳቸው 1000 ብር ሊከፈል የሚችልበት አግባብ የሌለ ስለመሆኑ<br><br>የፍ/ብ/ህ/ቁ 2116(3)                                                                                  | 69428 | አዋሽ ኢንሹራንስ አ.ማ<br><br>እና<br><br>እነ መሐመድ አባ አሊ<br>(ሁለት ሰዎች) | የካቲት<br>26/2004 | 486 |
| 1533. | ብዙ ሰዎች በአንድ ጉዳይ ለደረሰ ጉዳት ካሣን እንዲከፍሉ የተገደዱ እንደሆነ እያንዳንዳቸው ለደረሰው አጠቃላይ ጉዳት ኃላፊ የሚሆኑ ስለመሆኑ<br><br>የፍ/ብ/ህ/ቁ. 2155(1)                                                                                               | 68613 | ሐጂ መሐመድ አመዴ<br><br>እና<br><br>አቶ መኮንን መስፍን                  | ሰኔ 18/2004      | 488 |
| 1534. | የኢትዮጵያ ኤሌክትሪክ ኃይል ኮርፖሬሽን ማንኛውንም ኤሌክትሪክ የማመንጨት፣ የማስተላለፍና የማከፋፈል ብሎም የመሸጥ ስራዎች በሚያከናውንበት ወቅት ሁሉ የአካባቢ ጥበቃን በሚመለከት የወጡ ህግጋትን በማክበር መሆን ያለበት ስለመሆኑ<br><br>አዋጅ ቁ.86/89 አንቀፅ 13(1)<br><br>ደንብ ቁ.49/91 አንቀፅ 23(2), 35 | 65395 | አቶ ትዕዛዝ ኮሬ<br><br>እና<br><br>የኢትዮጵያ ኤሌትሪክ ኃይል ኮርፖሬሽን        | የካቲት<br>26/2004 | 490 |
| 1535. | ከአሰሪና ሠራተኛ አገናኝ አገልግሎት ጋር በተገናኘ ሰዎችን ወደ ውጪ አገር የላከ                                                                                                                                                             | 74111 | የማህደር ኤጀንሲ                                                 | ሐምሌ             | 495 |

|              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |       |                                                                      |                |  |
|--------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|----------------------------------------------------------------------|----------------|--|
|              | <p>ሰው በተላኩት ሰዎች ላይ ለሚደርስ ጉዳት ካሳ የመክፈል ግዴታ የሚኖርበት ስለመሆኑ</p> <p>አዋጅ ቁ. 632/2001</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |       | <p>ባለቤት ወ/ሮ አለምነሽ ኤርሞ</p> <p>እና</p> <p>ወ/ሪት አለም መስፍን ተወካይ ገበየ ደጉ</p> | 04/2004        |  |
| <b>ቅጽ 14</b> |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |       |                                                                      |                |  |
| 1536.        | <p>• የፌዴራልና የክልል ከተማ አስተዳዳሪ አካላት የግንባታ ፈቃድ ከመስጠታቸው በፊት የቴሌኮሚኒኬሽን ወይም የኤሌክትሪክ ሀይል አውታር ስለመኖሩ እንዲሁም ፈቃድ ጠያቂው አካልም ግንባታን ከማካሄዱ በፊት በቴሌኮሚኒኬሽንና በኤሌክትሪክ ሀይል አውታር ላይ ጉዳት የማያደርስ መሆኑን በቅድሚያ የማረጋገጥ ግዴታ ያለባቸው ስለመሆኑና በዚህም የተነሳ በቸልተኝነት ግንባታ በማከናወን ጉዳት ያደረሰ ወገን በኃላፊነት የሚጠየቅ ስለመሆኑ፤</p> <p>አዋጅ ቁ.464/97 አንቀጽ 3(3)</p> <p>የፍ/ብ/ሀ/ቁ. 2027(1),2035(1),2028(1),2091</p> <p>አዋጅ ቁ.49/89 አንቀጽ 23(1)</p> | 77238 | <p>ኢትዮ ቴሌኮም</p> <p>እና</p> <p>አቶ ንጉሴ ተፈራ</p>                          | ህዳር<br>03/2005 |  |

|              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |       |                                                                                   |               |     |
|--------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|-----------------------------------------------------------------------------------|---------------|-----|
|              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |       |                                                                                   |               |     |
| <b>ቅጽ 15</b> |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |       |                                                                                   |               |     |
| 1537.        | <p>ከውል ውጪ በሆነ ግንኙነት አንድ ሰው በሌላ ሰው ንብረት ላይ ጉዳት ባደረሰ ጊዜ ጉዳት የደረሰበት ንብረት ባለቤት ለንብረቱ የመድን ዋስትና የገባ ሆኖ የመድን ተቋሙ በመድን ውሉ መሠረት ጉዳት ለደረሰበት ወገን የጉዳት ካሣ በመክፈል በጉዳት አድራሻ ንብረት ባለቤት ላይ ብቻ ክስ በመመስረትና ጉዳቱን በቀጥታ ያደረሰውን ሰው በመተው ጉዳቱ ለደረሰበት ሰው የከፈለውን የጉዳት ካሣ ክፍያውን እንዲከፍለው ለመጠየቅ ስለመቻሉ፤</p> <p>የፍ/ብ/ህ/ቁ. 1677, 1896, 2081, 18, 2156</p> <p>የፍ/ብ/ሥ/ሥ/ህ/ቁ. 36(2)</p> | 89504 | <p>አዋሽ ኢንሹራንስ ኩባንያ</p> <p>እና</p> <p>እነ የኢትዮጵያ አርቶዶክስ ተዋህዶ ቤተክርስቲያን (ሁለትት ሰዎች)</p> | መስከረም 22/2006 | 317 |
| 1538.        | <ul style="list-style-type: none"> <li>• ባለፎቶግራፍ ወይም ባለስዕሉ ካልፈቀደ በቀር የማንም ሰው ፎቶግራፍ ወይም ስዕል በህዝብ አደባባይ ሊለጠፍም ሆነ ሊባዛ ወይም ሊሸጥ የማይችል ስለመሆኑና ፎቶው ወይም ስዕሉ ጥቅም ላይ ለዋለበት የማስታወቂያ ሥራ ባለፎቶው ወይም ባለስዕሉ ካሣ ሊከፈለው የሚገባ ስለመሆኑ፤</li> <li>• ለባለ ፎቶው ወይም ለባለስዕሉ የሚከፈለውን የካሣ መጠን ድርጊቱን የፈፀመው ሰው በዚሁ ድርጊት ያገኘው ሀብት (ጥቅም) ተመዛዛኝ በሚሆንበት መጠን በዳኞች ሊወሰን ስለመቻሉ፤</li> </ul>    | 91710 | <p>ሕጻን ሪያን ሚፍታህ</p> <p>እና</p> <p>ኤልሲውዲ ኬብልስ ኃላፊነቱ የተ.የግል ማህበር</p>                 | ህዳር 16/2006   | 319 |

|       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |       |                                                                      |                  |     |
|-------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|----------------------------------------------------------------------|------------------|-----|
|       | የፍ/ብ/ህ/ቁ 28 29(2), 2142                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |       |                                                                      |                  |     |
| 1539. | <ul style="list-style-type: none"> <li>• ጥቅምን መሠረት ባላደረገ ሁኔታ ህፃናትን (እድሜው ለአካለ መጠን ያልደረሰ ሰውን) አሳፍሮ በመጓዝ ወቅት በደረሰ አደጋ ምክንያት በህፃናቱ ላይ ጉዳት የደረሰ እንደሆነ የተሽከርካሪው ባለቤትና በወቅቱ በተሽከርካሪው ሲገለገል የነበረ ወይም ሹፌሩ የጉዳት ካሣ የመክፈል ኃላፊነት የሚኖርባቸው ስለመሆኑ፤</li> <li>• የተሽከርካሪ ባለቤት የሆነ ሰው ጥቅም በሌለው ግንኙነት መነሻ በተሽከርካሪው ተሳፍሮ ሲጓዝ በነበረ ሰው ላይ ለሚደርስ የአደጋ ጉዳት ካሣ ለመክፈል የማይገደድ ቢሆንም ጉዳቱ የደረሰው ከፍተኛ ጥንቃቄና እንክብካቤ ሊደረግላቸው በሚገባ ህፃናት ላይ በሆነ ጊዜና ህፃናቱም ጥንቃቄ ባልተሞላበት ሁኔታ በተሽከርካሪው ላይ የተጫኑ (የተሣፈሩ) እንደሆነ የተሽከርካሪው ባለቤት የጉዳት ካሣ የመክፈል ኃላፊነት የሚኖርበት ስለመሆኑ፤</li> </ul> <p>የኢ.ፌ.ዴ.ሪ ህገ መንግስት አንቀጽ 36(2), 15, 25</p> <p>የህፃናት መብቶች ስምምነት አንቀጽ 3, 6(1)</p> <p>የአፍሪካ ህፃናት መብቶችና ደህንነት ቻርተር አንቀጽ 4(1), 5(1)</p> <p>የፍ/ብ/ህ/ቁ. 2126(2), 2127, 2130 2131, 2089(2), 2081(1)</p> | 92020 | እነ የኢ.ፌ.ዲ.ፌ<br>ፌዴሬሽን ምክር ቤት<br>(ሁለት ሰዎች)<br><br>እና<br><br>ቄስ ማሞ ይታፈሩ | ታህሳስ<br>15/2005  | 323 |
| 1540. | <p>አንድ ሠው በሰራው ሥራ ወይም በፈፀመው ድርጊትና ድርጊቱ በሌሎች ሰዎች ላይ ጉዳት እንዳያስከትል ተገቢውን ጥንቃቄ ባለማድረግ ምክንያት በ3ኛ ወገኖች</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 88432 | ወጣት ደሣለኝ ወንታ<br><br>እና                                               | መስከረም<br>22/2006 | 327 |

|              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |       |                                                 |                     |     |
|--------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|-------------------------------------------------|---------------------|-----|
|              | ላይ ለሚደርሰው ጉዳት በፍ/ብሔር ኃላፊነት ተጠያቂ የሚሆን ስለመሆኑ፤<br><br>የፍ/ብ/ሀ/ቁ. 2069                                                                                                                                                                                                                                                                                |       | አቶ ኡስማን መሐመድ                                    |                     |     |
| 1541.        | <ul style="list-style-type: none"> <li>አንድ የመንግስት መ/ቤት በሠራተኛው ተግባር በኃላፊነት ሊጠየቅ የሚችለው በሠራተኛው የተፈፀመው ጥፋት የሥራ ጥፋት ሆኖ ሲገኝ ስለመሆኑ፤</li> <li>አንድ ጥፋት የሥራ ጥፋት ነው ተብሎ የሚወሰደው ጥፋት አድራጊው በጥፋቱ ላይ የወደቀው በቅን ልቦና በስልጣኑ ለሥራው ክፍል መልካም ያደረገ መስሎት የፈፀመው መሆኑ ሲረጋገጥ ስለመሆኑና ከዚህ ውጪ በሆነ ጉዳይ ግን ጥፋቱ እንደ ግል ጥፋት የሚቆጠር ስለመሆኑ፤</li> </ul> የፍ/ብ/ሀ/ቁ. 2126, 2127 (1)(2)(3) | 82154 | አርባ ምንጭ ዩኒቨርሲቲ<br><br>እና<br><br>ተጠሪ: አቶ ፍቅሩ ኃይሌ | መጋቢት<br><br>24/2005 | 330 |
| <b>ቅጽ 16</b> |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |       |                                                 |                     |     |
| 1542.        | የጉዳት ካሳ አከፋፈልን በተመለከተ በአንድ ጊዜ ሊሆን የሚችል መሆን ያለመሆኑን ለመወሰን ለፍርድ ቤቱ የተተወ ስለመሆኑ<br><br>በአንድ የግል ድርጅት ውስጥ ተቀጣሪ የሆነ ግለሰብ የአካል ጉዳት በሚደርስበት ወቅት የጉዳት ካሳው አሰላሉ የጡረታ መውጫ እድሜውን መሰረት ቢያደርግ ተገቢ ስለመሆኑ                                                                                                                                                         | 92040 | አቶ ጥምቀቱ ጋመነ<br><br>እና<br><br>ወ/ት ታገሰች ዮሐንስ      | ሚያዚያ<br><br>09/2006 | 143 |

|       |                                                                                                                                                                                                                                                                 |       |                                                                       |                         |     |
|-------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|-----------------------------------------------------------------------|-------------------------|-----|
|       | <p>የፍ/ብ/ሕ/ቁጥር 2154፣2090፣2091፣2095</p> <p>አዋጅ.ቁ715/2003</p>                                                                                                                                                                                                      |       |                                                                       |                         |     |
| 1543. | <p>አንድ ሰው የሌላውን ሰው የሥራ ድካም ወይም በሌላው ሰው ሀብት በመገልገል በቂ ባልሆነ ምክንያት ጥቅም ያገኘ እንደሆነ አላግባብ ባገኘው ጥቅም መጠን ለባለሀብቱ ወይም በጉልበቱ ለደከመው ሰው የመመለስና የመካስ ግዴታ ያለበት ስለመሆኑ</p> <p>በፍ/ሕ/ቁ 2162፣2164(1)</p>                                                                            | 93104 | <p>ከተማ ልማትና<br/>ኮንስትራክሽን<br/>ሚኒስቴር</p> <p>እና</p> <p>አቶ ደስታ ጁላ ቤካሎ</p> | <p>ሚያዚያ<br/>20/2006</p> | 149 |
| 1544. | <p>ከሳሽ የጠየቀውን የካሳ ገንዘብ ተከሳሽ በግልጽ አለመካዱ የካሳውን መጠን ሙሉ ወይም በከፊል እንዳመነ የማያስቆጥር ስለመሆኑ፤</p> <p>ሰዎች አንድ ሆነው በአንድ ጉዳይ ካሳ እንዲከፍሉ የተገደዱ እንደሆነ በአንድነት እያንዳንዳቸው ሀላፊ እንደሆኑና ለበደሉ ተግባር አነሳሽ በሆነው በዋና አድራጊው እና በተባባሪዎች መካከል ልዩነት የሚደረግ ስለመሆኑ፤</p> <p>በፍ/ሀ/ቁ 2155/1/ እና /2/</p> | 94181 | <p>አቶ ሸኩር ጀማል</p> <p>እና</p> <p>ወ/ሪት ኤደን ነጋሽ</p>                       | <p>ግንቦት<br/>18/2006</p> | 152 |

|              |                                                                                                                                                                                                                                                                                     |       |                                                          |                           |     |
|--------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|----------------------------------------------------------|---------------------------|-----|
|              | የፍ/ብ/ስ/ስ/ህ/ቁ 83                                                                                                                                                                                                                                                                     |       |                                                          |                           |     |
| <b>ቅጽ-17</b> |                                                                                                                                                                                                                                                                                     |       |                                                          |                           |     |
| 1545.        | ሁለት የሞተር ተሽከርካሪዎች ሲጋጩ እያንዳንዱ ተሽከርካሪ በየራሱ አንዱ ከአንዱ ላይ ጉዳት እንዳደረሱ የሚቆጠረውና የእያንዳንዱ መኪና ባለሀብት ለአደጋው ኃላፊ የሚሆነው አደጋው የደረሰው ከአንደኛው መኪና አሽከርካሪ ስህተት መሆኑ በማስረጃ ያልተረጋገጠ እንደሆነ ብቻ ስለመሆኑ፡-<br><br>የፍ/ሕ/ቁ 2084                                                                                   | 95267 | ናይል ኢንሹራንስ<br><br>እነ<br><br>ካሳሁን ወንድሙ<br><br>(ሶስት ሰዎች)   | ጥቅምት<br><br>28/2007       | 232 |
| 1546.        | የአንድ ግንባታ ባለቤት ግንባታውን ለሚያከናውነው የስራ ተቋራጭ ግንባታው ሲከናወን ለሚደርሱ ከውል ውጪ ኃላፊነቶች ወይም በህጉ የተጣለበትን ፍትሐ ብሄራዊ ግዴታዎች ለስራ ተቋራጭ በማስተላለፍ የሚያደርገው ስምምነት በህግ ጥበቃ የሚደረግለት ስለመሆኑ፡-<br><br>የፍ/ሕ/ቁ.2027(1)፣2130፣2132(1)፣2131(1)፣2035(1)፣2141<br><br>የፍ/ሕ/ቁ. 1675፣1716፣1731<br><br>አዋጅ ቁጥር 464/97 አንቀፅ 3(3) | 93772 | አቶ ሁሴን አምዴ<br><br>እና<br><br>እነ ኢትዮ ቴሌኮም<br><br>(ሁለት ሰዎች) | የካቲት 30 ቀን<br><br>2007ዓ.ም | 235 |



|       |                                                                                                                                                                                                                                                          |       |                                             |                       |     |
|-------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|---------------------------------------------|-----------------------|-----|
| 1547. | አንድ ኢንሹራንስ ኩባንያ በውል የመነጨውን ግዴታውን በወቅቱባለመወጣቱ ለተከሰተው ተጨማሪ ወጪ ተጠያቂ ሊሆን የሚችል ስለመሆኑ የን/ሕ/ቁ 665                                                                                                                                                                | 95751 | ወ/ሮ ጸመቤት መኩንን እና እነ ወ/ሮ መሰረት አስናቀ (ሁለት ሰዎች) | መስከረም 29 ቀን 2007 ዓ.ም. | 241 |
| 1548. | የመንግስት ቤቶች ኤጀንሲ ያልተወረሰ ቤትን በህገወጥ መንገድ በመያዝ የተጠቀመበት ከሆነ የኪራይ ገንዘብና ያለአግባብ የበለፀገበትን ያህል ሊከፍል የሚገባ ስለመሆኑ፡-<br><br>ያለአግባብ በመንግስት ተይዞ ለቆየ ቤት የታጣ ጥቅም አይከፈልም ሊባል የማይችል ስለመሆኑ፡-<br><br>የፍ/ሕ/ቁ 2162<br><br>አዋጅ ቁጥር 193/92 አንቀፅ 7(3)<br><br>አዋጅ ቁጥር 192/92 አንቀፅ 3 | 97683 | አክበር አሊ ካምሩዲን ኩባንያ እና የመንግስት ቤቶች ኤጀንሲ       | መጋቢት 18 ቀን 2007 ዓ.ም   | 243 |

## ቅጽ-18

|       |                                                                                                                                                                                              |        |                                                                               |                           |     |
|-------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|-------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|-----|
| 1549. | ለአንድ ጉዳት ወይም አደጋ መድረስ ጉዳት የደረሰበት ሰው አስተዋፅዖአ ካለው የጉዳት አድራሻ ኃላፊነት በከፊል ስለመሆኑ፤<br><br>የፍ/ህ/ቁ 2098/1/፤ 2097/2/፤2095                                                                              | 106450 | የኢት/ኤሌ/ኃይል<br>አገልግሎት ትመቂ<br>ዲስትሪክት<br><br>እና<br><br>እነ በሳናናማ<br><br>/ሦስት ሰዎች/ | ሚያዚያ 15<br>ቀን 2007<br>ዓ.ም | 212 |
| 1550. | በአንድ ንዑስ የስራ ተቋራጭ ውስጥ ተቀጥሮ የሚሠራ ሰራተኛ ለሚደርስበት ጉዳት ዋናው ሥራ ተቋራጭ ከውል ውጪ በኃላፊነት የሚጠየቅበት የህግ መሠረት የሌለ ስለመሆኑ፤<br><br>የፍ/ህ/ቁ 2027-2136                                                               | 106147 | እሸት ኢንጂነሪንግህ<br>/የተ/የግ/ማህበር<br><br>እና<br><br>አቶ ፋንታዬ<br>ቢያድግልኝ                | ግንቦት 10<br>ቀን 2007<br>ዓ.ም | 216 |
| 1551. | በአንድ ተቋም /መንግስታዊም ሆነ በባለስልጣን የተፈቀደለት/ ባለቤትነት የሚያካሄደው አደገኛ ተግባራት በሌላ ሰው ላይ ጉዳት ያደረሰ በሆነ ጊዜ ድርጅቱ ስራው በህግ የሚጠበቅበትን ደረጃ ያሟላ ስለመሆኑ እና በከፊልም ሆነ በሙሉ የተገጂ ጥፋት መኖሩን እስካላስረዳ ድረስ ለደረሰው ጉዳት ኃላፊነት ያለበት | 101229 | የኢት/ኤሌ/ኃ/ኮ<br><br>እና<br><br>አቶ ጣሂር ሣፋይ                                        | ሰኔ 15 ቀን<br>2007 ዓ.ም      | 219 |

|              |                                                                                                                                                                                     |        |                                                                                                                                   |                                 |     |
|--------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|-----|
|              | ስለመሆኑ፤<br><br>የፍ/ብ/ሕ/ቁ 2069/1/ /2/ እና 2086/2/                                                                                                                                       |        |                                                                                                                                   |                                 |     |
| 1552.        | በሌላ ሰው የስራ ድካም ወይም የሌላ ሰው ሃብት በሆነ ነገር በመገልገል በቂ ባልሆነ ምክንያት ጥቅም ያገኘ ሰው አለአግባብ ጥቅም ባገኘበት መጠን ለባለሃብቱ ወይም ጉልበቱ ለደከመው ሰው ይህ አድራጎት ባደረሰበት ጉዳት መጠን ኪሳራ መክፈል የሚገባው ስለመሆኑ<br><br>የፍ/ሕ/ቁ.2162 | 90529  | አቶ            ኃ/አየሱስ<br><br>መንግስቱ<br><br>እና<br><br>አማኑኤል            ፀጋ<br><br>የከተማ ሱቅ ቤቶች<br><br>ልማት            አክሲዮን<br><br>ማህበር | ሐምሌ 2<br><br>ቀን 2007<br><br>ዓ.ም | 224 |
| <b>ቅጽ-19</b> |                                                                                                                                                                                     |        |                                                                                                                                   |                                 |     |
| 1553.        | አንድ ሰው በህግ ወይም የሚፀና ውል የሚሰጠው አንዳች መብት እንደሌለ እያወቀ የሌላ ሰው የሆነን ንብረት በእጁ ባደረገ ጊዜ ንብረቱ ሊያፈራ የሚችለውን የገንዘብ ግምት እንዲመልስ ሊወሰን የሚችል ስለመሆኑ                                                     | 100651 | ወ/ሮ መንበረ ሰፈርህ<br><br>እና<br><br>ወ/ሮ ብርሃኔ ጌቱ                                                                                        | መስከረም<br><br>ቀን 2008<br><br>ዓ/ም | 216 |

|       |                                                                                                                                                                                       |        |                                                                  |                                    |     |
|-------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|------------------------------------------------------------------|------------------------------------|-----|
|       | የፍ/ብ/ህ/ቁ.2178                                                                                                                                                                         |        | (ሦስት ሰዎች)                                                        |                                    |     |
| 1554. | በወሊድ ወቅት በህክምና ተቋሙና በሙያው ባለቤት ዘርፉ የሚጠይቀውን ጥንቃቄ ሳይደረግ በሚወለደው ህፃን ላይ የአካል ጉዳት ከደረሰ ተጠያቂነትን የሚያስከትል ስለመሆኑ<br><br>የፍ/ብ/ሕ/ቁ.1790፣2028፣2031፣2647 /2/ እና 2651                                | 96548  | ሒያት ሆስፒታል<br><br>እና<br><br>ወ/ሮ አስቴር ሰለሞን                         | መስከረም<br><br>24 ቀን2008<br><br>ዓ.ም. | 220 |
| 1555. | በውል የተገባ አንድ ግዴታ መፈጸም ያለመፈጸሙን ለማጣራት የግራ ቀኙ ተዋዋይ ወገኖች የገቡት ግዴታ እና ያላቸው መብት የሚገልጽ የሰነድና የሰው ማስረጃ እንዲሁም የግዴታ ልዩ ባህርይ መሰረት በማድረግ ልምድን መዳሰስ የሚጠይቅ ስለመሆኑ<br><br>ፍ/ሥ/ሥ/ሕ/ 246፣247፣248 እና 249 | 96041  | የኢትዮጵያ ፖስታ<br><br>አገልግሎት ድርጅት<br><br>እና<br><br>ወ/ሮ አልማዝ ግዛው      | ጥቅምት 26<br><br>ቀን 2008<br><br>ዓ.ም  | 231 |
| 1556. | የካሳን መጠን በርትዕ ለመወሰን የሚያስገድድ ሁኔታ በገጠመ ጊዜ መጠኑን ለመወሰን የጉዳት ካሳው መጠን ከጉዳቱ ተመጣጣኝ ይሆን ዘንድ ሚዛን ላይ ሊቀመጡ የሚገባቸው መለኪያዎች ሊኖሩ የሚገባ ስለመሆኑ፤<br><br>የፍ/ሕ/ቁ.2102 እና 2153                               | 108251 | የኢትዮጵያ መንገዶች<br><br>ኮንስትራክሽን ኮርፖሬሽን<br><br>እነ<br><br>አቶ አመክክ ከሊፋ | ጥር 5 ቀን<br><br>2008 ዓ.ም            | 235 |

## ቅጽ-20

|       |                                                                                                                                                                                                                   |                |                                                           |                       |     |
|-------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|-----------------------------------------------------------|-----------------------|-----|
| 1557. | በአንድ ሰው ላይ ለደረሰ ጉዳት ኃላፊነትን በሚጥሉ የተለያዩ የህግ ድንጋጌዎች ምክንያት ከአንድ በላይ የሆኑ ሰዎች ለጉዳቱ በአንድነትና በነጠላ ኃላፊ በሚሆኑበት ጊዜ ኃላፊ ከሆኑት ሰዎች አንዱ ብቻ ጥፋት የሰራ እንደሆነ በመጨረሻ የተወሰነውን ዕዳ እርሱ እራሱ ብቻ የመቻል ኃላፊነት ያለበት ስለመሆኑ፤<br><br>ፍ/ብ/ሕ/ቁ. 2157 | 117506         | የመ/ፈ/አቅርቦት<br><br>ኤጀንሲ እና<br><br>አቶ አዲሱ ገዛኸኝ              | 8/9/2008 ዓ.ም          | 252 |
| 1558. | በመሬት ይዞታ ላይ ጉዳት ደርሶብኛል በማለት የሚቀርብ ክስ በሁለት ዓመት ጊዜ ውስጥ መቅረብ ያለበት ስለመሆኑ<br><br>ፍ/ሕ/ቁ 2143                                                                                                                            | 11956<br><br>3 | ኢትዮጵያ ኤሌክትሪክ<br><br>ኃይል አገልግሎት<br><br>እና<br><br>አቶ ሐጂ ነገዋ | 26/1/ 2009<br><br>ዓ.ም | 255 |

## ቅጽ-21

|       |                                                                                                                                             |        |                                                 |                                   |     |
|-------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|-------------------------------------------------|-----------------------------------|-----|
| 1559. | በተሸከርካሪዎች ላይ የደረሰን ጉዳት በተመለከተ የገበያ ዋጋ አስልቶ ግምት ለማቅረብ በህግ ለትራፊክ ፖሊስ የተሰጠ ተግባር ስላለመሆኑ<br><br>የተሸከርካሪ ዋጋ ግምት የመተመን አገልግሎት መስጠት የትራንስፖርት ባለሥልጣን | 127587 | ፕሮፌክት ትራንዚትና<br><br>ትራንስፖርት<br><br>ኃ/የተ/የግ/ማህበር | ሚያዚያ 16<br><br>ቀን 2009<br><br>ዓ.ም | 263 |
|-------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|-------------------------------------------------|-----------------------------------|-----|

|              |                                                                                                                                                                                                                                                                            |        |                                                                   |                                           |     |
|--------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|-------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|-----|
|              | <p>ስለመሆኑ</p> <p>በአንድ ንብረት ላይ የደረሰው ጉዳት ጠቅላላ ጉዳት (total loss) በሚሆንበት ጊዜ በንብረቱ ላይ የደረሰውን አጠቃላይ ግምት ከመጠየቅ ውጪ ይገኛል ተብሎ የሚታሰበውን ገቢ መጠየቅ አግባብነት የሌለው ስለመሆኑ</p> <p>አዋጅ ቁ.681/2002 አንቀጽ 2(25)፣37(2(ሐ))</p> <p>አዋጅ ቁ.468/97 አንቀጽ 7(1(H))      የፍ/ሕ/ቁ.2090(1)፣2092 እና 2119(1)(2)</p> |        | <p>እና</p> <p>አቶ አህመድ ዳውድ</p>                                      |                                           |     |
| <b>ቅጽ-22</b> |                                                                                                                                                                                                                                                                            |        |                                                                   |                                           |     |
| 1560.        | <p>በተጎጂ ላይ ከደረሰ የሞት አደጋ የተነሳ በራሳቸው ስም ሆነው በመተዳደሪያ ረገድ ለሚደርስባቸው ጉዳት ካሳ ለመጠየቅ የሚችሉት፤ የተጎጂ ባል ወይም ሚስት፤ ወይም ወላጆችና ልጆች ብቻ እንጂ ወንድም ወይም እህት መጠየቅ ስላለመቻላቸው፡-</p> <p>የፍ/ብ/ሀ/ቁ.2095/1/</p>                                                                                          | 134240 | <p>አቶ ፍቃዱ በለጠ</p> <p>እና</p> <p>እነ ወ/ሮ አለሚቱ</p> <p>አድራሻ(4 ሰዎች)</p> | <p>መስከረም</p> <p>25 ቀን</p> <p>2010 ዓ.ም</p> | 288 |
| 1561.        | <p>የባንኮችን መልካም ስም፣ የአገልግሎት ብቃት፤ ታማኝነት እና የሥራ እንቅስቃሴን ሌሎች ሰዎች እንዲጠራጠሩ የሚያደርግ ተግባር መፈጸም የፍትሐብሄር ተጠያቂነትን የሚያስከትል ስለመሆኑ፣ የፍ/ሀ/ቁ. 2109 የፍ/ብ/ሀ/ቁ. 2102</p>                                                                                                                       | 137918 | <p>የድሬደዋ አስተዳደር</p> <p>ውሃና ፍሳሽ ባለስልጣን</p> <p>እና</p>               | <p>መስከረም</p> <p>30 ቀን</p> <p>2010 ዓ.ም</p> | 293 |

|       |                                                                                                                                                                                               |        |                                                                            |                            |     |
|-------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|----------------------------------------------------------------------------|----------------------------|-----|
|       |                                                                                                                                                                                               |        | የዳሽን ባንክ አክሲዮን<br>ማህበር                                                     |                            |     |
| 1562. | የመንግስት ተቋማት ሠራተኞቻቸውን የመቆጣጠር እና የመከታተል ግዴታቸውን ሳይፈጽሙ ቀርተው በተገልጋዮች ላይ ጉዳት በደረሰ ጊዜ ጉዳዩ አይመለከተንም በማለት የሚያቀርቡት ክርክር ተቀባይነት የሌለው ስለመሆኑ:-<br><br>የፍትሐብሔር ሕግ ቁጥር 2126 (2) እና 2127 (1)                  | 137589 | በደሴ ከተማ የአራዳ<br>ክፍከተማ ገቢዎች ፅ/ቤት<br><br>እና<br><br>እነ ወ/ሮ ዘይነባ ሰይድ<br>(2ሰዎች) | ህዳር 28<br>ቀን 2010<br>ዓ.ም.  | 298 |
| 1563. | በግጭት ምክንያት ጉዳት የደረሰበት መኪና በወቅቱ ተጠግኖ ወደ ስራ ቢመለስ በአደጋው ምክንያት የተቋረጠን የገቢ መጠን ለመቀነስ ወይም ለማቅለል በቅን ልቦናና በማስተዋል የተደረገ እንቅስቃሴ ከሌለ በደረሰ ጉዳት መጠን በሙሉ ካሳ ሊጠየቅ ስላለመቻሉ:-<br><br>በፍ/ብ/ሀ/ቁ.2098 /1/፤2097(2) | 132017 | እነ አቶ ማቲያስ ወልደየስ<br>(2 ሰዎች)<br><br>እና<br><br>አቶ መላኩ መኬ ማዶ                  | መስከረም<br>24 ቀን<br>2010 ዓ.ም | 303 |

## ቅጽ-23

|       |                                                                                                                                             |        |                      |                        |     |
|-------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|----------------------|------------------------|-----|
| 1564. | የአካል ጉዳት ካሳ በርትዕ ሲወሰን ባጠቃላይ የተጎጂው የመስራት አቅሙ ላይ የደረሰውን የጉዳት መጠን መነሻ በማድረግ አጠቃላይ ነባራዊ ሁኔታዎች በተጎጂው የወደፊት ህይወት ላይ ሊያስከትሉ ስለሚችሉት አሉታዊ ተጽእኖ፤ ወቅታዊ | 152417 | ወ/ሮ ሚሚ አበበ<br><br>እና | ግንቦት 17 ቀን<br>2010 ዓ.ም | 154 |
|-------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|----------------------|------------------------|-----|

|       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |        |                                                                                 |                      |     |
|-------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|---------------------------------------------------------------------------------|----------------------|-----|
|       | <p>የኢኮኖሚ እና ማህበራዊ እድገት እና ተጨባጭ የገንዘብ /ብር/የመግዛት አቅም በየጊዜው እየቀነሰ መሄዱ፤ ወደፊት ሊታጣ የሚችለው ገቢ ከተጨባጭ ሁኔታዎች ጋር ተገናዝቦ መታየት ያለበት ስለመሆኑ</p> <p>የፍ/ብ/ሕ/ቁጥር 2091 እና 2102 እና 2153(U))</p>                                                                                                                                                                                                                                   |        | አቶ ታምራት /ማሙሽ/ ባልቻ                                                               |                      |     |
| 1565. | <p>ከህግ አግባብ ውጪ ገንዘብ እንዲከፈል መደረጉን ተከትሎ የተሰጠ የወንጀል ጥፋተኝነት ውሳኔን መሰረት በማድረግ ገንዘብ ያለአግባብ እንዲከፈል ያደረገውን አካል ከውል ውጪ ኃላፊነት የተደነገገውን መሰረት በማድረግ ያላግባብ እንዲከፈል የተደረገው ገንዘብ እንዲመለስ ለመጠየቅ የሚቻል ስለመሆኑ፡-</p> <p>የፍ/ብ/ሀ/ቁ 2035</p>                                                                                                                                                                                          | 131804 | <p>የሰሜን ወሎ ዞን የቆበ ጊራና ሸለቆ ልማት ፕሮግራም</p> <p>እና</p> <p>እነ አቶ አድነው አባተ (3 ሰዎች)</p> | መጋቢት 25/2010         | 163 |
| 1566. | <ul style="list-style-type: none"> <li>• አንድ ሰው በራሱ በኩል ምንም የገባው ግዴታ ባይኖርም በራሱ ጥፋት በሌላው ሰው ላይ ጉዳትን ካደረሰ ኃላፊነት ያለበት ስለመሆኑ እና ማንም ሰው ከራሱ ጥፋት የተነሳ በሌላ ሰው ላይ ጉዳት ካደረሰ ላደረገው ጉዳት ኪሳራ መክፈል ያለበት ስለመሆኑ</li> <li>• የፌዴራል ፖሊስ አባላት አግባብነት ባለው ሕግ እና ደንብ መሰረት ተሽከርካሪዎችን የማስቆም እና የመፈተሽ ስልጣን እና ኃላፊነት ያላቸው ቢሆንም ይህንን ኃላፊነት በሚወጡበት ጊዜ በፍትሐብሔር ሕግ ቁጥር 2031(1) ስር የተመለከተውንና የሙያ ስራው የሚመራበትን ደንብ ማክበር የሚጠበቅባቸው</li> </ul> | 142630 | <p>እነ ሳጅን ግርማ መርጋ (3 ሰዎች)</p> <p>እና</p> <p>ወ/ሮ ደሀበ መሐመድ</p>                     | ሚያዚያ 11 ቀን 2010 ዓ.ም. | 169 |



|              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |        |                              |                     |     |
|--------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|------------------------------|---------------------|-----|
|              | <p>ስለመሆኑ</p> <p>ፍትሐብሔር ሕግ ቁጥር 2031 (1)፣ 2027 (1) እና 2028</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |        |                              |                     |     |
| <b>ቅፅ 25</b> |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |        |                              |                     |     |
| 1567.        | <p>የፍትሀ ብሄር ህግ ቁጥር 2143/2 ዓላማ ለካሳ ጥያቄው መነሻ የሆነው ድርጊት በወንጀል የሚያስቀጣና የይርጋ ጊዜውም ረዘም ያለ ከሆነ ካሳጠያቂው ረዘም ያለውን የወንጀል ህግ የይርጋ ጊዜ በመጠቀም ክሱን ማቅረብ እንዲችል ለማስቻል በመሆኑ የወንጀል ሕግ ይርጋ ጊዜ ከ2 ዓመት ያነሰ በሆነ ጊዜ ተፈፃሚ የሚሆነው የይርጋ ጊዜ በፍ/ብ/ሕግ ቁጥር 2143/1 ላይ የተደነገገው ስለመሆኑ</p> <p>ኢንሹራንስ ኩባንያዎች በደንበኛቸው በመዳረግ ጉዳት አድራሹ ላይ ለሚያቀርቡት ክስ የይርጋ ጊዜ መቆጠር ያለበት ካሳ ከከፈሉበት ቀን ጀምሮ ስለመሆኑ</p>             | 194880 | የኢትዮጵያ መድን ድርጅት እና ፈይሰል አህመድ | የካቲት 25 ቀን 2013 ዓ/ም | 477 |
| 1568.        | <p>ከውል ውጪ በሆነ ኃላፊነት ለደረሰ ጉዳት እንዲከፈል የሚወሰን ካሳበተቻለ መጠን ከደረሰው ጉዳት ጋር እኩል ሆኖ የሚመዘዘን መሆን ያለበት ስለመሆኑ የፍ/ብ/ሕግ ቁጥር 2090/1 እና 2091</p> <p>ኢንሹራንስ ሰጪዎች ቅሪት አካሉ እንዲሰጣቸው ወይም የቅሪት አካሉ ግምት ከካሳው ላይ እንዲቀነስ በሚል የሚያቀርቡት ክርክር ካሳው ከደረሰው ጉዳት ጋር እኩል መሆን አለበት በሚል መከራከሪያ ማእቀፍ ውስጥ ሊታይ የሚገባ እንጂ ዳኝነት ተከፍሎ የተከሰሽ ከሰሸነት ክስ መቅረብ አለበት የሚባል ክርክር ስለመሆኑ</p> <p>የፍ/ብ/ሥ/ሥ/ሕግ ቁጥር 234 (1/ረ)</p> | 204256 | የኢትዮጵያ መድን ድርጅት እና ሳምራዊት ጫኔ  | ጥር 23 ቀን 2014 ዓ/ም   | 486 |

ዳኝነት

ቅጽ 3

|             |                                                                                                                                           |       |                                                                                                        |                     |     |
|-------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|-----|
| 1569.       | ፍርድ ቤት በአስተዳደር አካል የተሰጠ የባለቤትነት ማረጋገጫ ደብተርን የመሰረዝ ስልጣን የሌለው ስለመሆኑ<br><br>የፍ/ብ/ህ/ቁ. 1808(2),1198(2)                                        | 14554 | ወ/ሮ ጽጌ አጥናፌ<br><br>እና<br><br>ባለምባራስ ውቤ ሸበሽ                                                             | ታህሳስ<br><br>20/1998 | 80  |
| <b>ቅጽ 5</b> |                                                                                                                                           |       |                                                                                                        |                     |     |
| 1570.       | በፕራይቪታይዜሽን ኤጀንሲም ሆነ በኤጀንሲው ስራ አመራር ቦርድ ቀርቦ ውሳኔ የተሰጠበትን ጉዳይ እንደገና ለማየት ፍ/ቤቶች ስልጣን የሌላቸው ስለመሆኑ<br><br>የአዋጅ ቁ.110/87 አንቀፅ 4(1) እና 5(3)       | 23608 | የኢትዮጵያ<br><br>ፕራይቪታይዜሽንና<br><br>የመንግስት ልማት<br><br>ድርጅት ተቆጣጣሪ<br><br>እና<br><br>የአቶ ኑርበዛ ተረጋ<br><br>ወራሾች | ህዳር 3/2000          | 300 |
| 1571.       | የአዲስ አበባ ከተማ ነክ ፍርድ ቤቶች የአዲስ አበባ ከተማ አስተዳደር በባለቤትነት የሚያስተዳድራቸው ቤቶች ላይ የባለቤትነት /የባለቤትነትን መፋለም/ ክርክር በተነሣ ጊዜ ጉዳዩን የማየት የስረ ነገር ስልጣን የማይኖራቸው | 32376 | አቃቂ ቃሊቲ<br><br>ክ/ከ/ቀ/10/11 አ/ጽ/ቤት                                                                      | ግንቦት<br><br>19/2000 | 330 |

|       |                                                                                                                            |       |                                                                          |                     |     |
|-------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|--------------------------------------------------------------------------|---------------------|-----|
|       | ስለመሆኑ<br><br>አዋጅ ቁ. 361/95 አንቀጽ 41(ረ)                                                                                      |       | እና<br><br>እነ ወ/ሮ ብዙወርቅ<br><br>ሸዋንግዛው                                     |                     |     |
| 1572. | ፍርድ ቤቶች የመጨረሻ አስተዳደራዊ ውሳኔ የተሰጠባቸው ጉዳዮችን አይተው ለመወሰን ስልጣን ያልተሰጣቸው ስለመሆኑ<br><br>አዲስ አበባ አስተዳደር ምክር ቤት ደንብ ቁጥር 12/91 አንቀጽ 9(4) | 26480 | የከተቤ መምህራን<br><br>ትምህርት ኮሌጅ<br><br>እና<br><br>አቶ ቢንያም አለማየሁ               | ጥቅምት<br><br>14/2000 | 372 |
| 1573. | ከተከራካሪ ወገን አንዱ የውጭ ሀገር ዜጋ ስለሆነ ብቻ ክርክሩ ሁልጊዜ የግለሰብ አለማቀፍ ሕግ ጥያቄ ያስነሳል ለማለት የማይቻል ስለመሆኑ<br><br>አዋጅ ቁ. 25/88 አንቀጽ 11(2)ሀ      | 28883 | ግሎባል ሆቴል<br><br>ኃ/የተ/የግል ማህበር<br><br>እና<br><br>ሚስተር ኒኮላ<br><br>አስፓፖቻት ዚስ | ህዳር<br><br>26/2000  | 375 |
| 1574. | በክፍለ ከተማ ስልጣን ክልል ውስጥ የሚነሱ ክርክሮች ላይ ክፍለ ከተማው ጣልቃገብቶ የመከራከር መብት ያለው ስለመሆኑ<br><br>የአዋጅ ቁ. 361/95 አንቀጽ 10(2),30               | 29005 | አቃቂ ቃሊቲ ክፍለ ከተማ<br><br>መሬት አስተዳደር ጽ/ቤት<br><br>እና                         | ሚያዝያ<br><br>14/2000 | 378 |

|             |                                                                                                                                                                                                 |       |                                                                                   |                 |    |
|-------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------|----|
|             | አዋጅ ቁ. 18/97 አንቀፅ                                                                                                                                                                               |       | እነ ግርማቸው ይላላ<br>(ሁለት ሰዎች)                                                         |                 |    |
| <b>ቅጽ 6</b> |                                                                                                                                                                                                 |       |                                                                                   |                 |    |
| 1575.       | በአዋጅ ቁጥር 322/95 መሠረት የቤንሻንጉልን ጨምሮ የአምስት ክልሎች ጠቅላይ ፍርድ ቤቶች የክልል ከፍተኛ ፍ/ቤቶች ባላቸው የውክልና ስልጣን ያዩባቸውን የፌዴራል ጉዳዮች በይግባኝ ተቀብለው የማየት ስልጣን ያላቸው ስለመሆኑ<br><br>አዋጅ ቁ. 322/95, የኢ.ፌ.ዲ.ሪ ህገ-መንግስት አንቀፅ 80(2) | 20465 | አዋሽ ኢንተርናሽናል<br>ኩባንያ<br><br>እና<br><br>ፀሐይ ዮሐንስ የህፃን<br>ተመስገን ቴጂ ሞግዚትና<br><br>አሳዳሪ | ሰኔ 26/2000      | 18 |
| 1576.       | ከቤት ባለቤትነት ክርክር ጋር በተያያዘ ለክርክር ምክንያት የሆነው ቤት በመመሪያ፣ በቀላጤ ወይም በቃል ትዕዛዝ ከግለሰቦች የተወሰደና በመንግስት ቁጥጥር ሥር ያለ መሆኑ ካልተገለፀ በስተቀር ጉዳዩን ለማስተናገድ ፍ/ቤቶች ስልጣን የሚኖራቸው ስለመሆኑ<br><br>አዋጅ ቁ.110/ 87 አንቀፅ 3(1)      | 24627 | ዶ/ር ቤተልሄም ታደሰ እና<br><br>የኪራይ ቤቶች ኤጀንሲ                                             | ሚያዝያ<br>30/2000 | 60 |
| 1577.       | ያላግባብ በመንግስት የተወረሰ ንብረትን ለማስመለስ ሲባል የሚቀርበው የፍትሐብሔር ክርክር በአዲስ አበባ ከተማ ፍርድ ቤቶች የዳኝነት ሥልጣን ስር                                                                                                      | 29761 | እነ አቶ ዳባ ደበሌ<br>(አምስት ሰዎች)                                                        | ጥቅምት<br>14/2000 | 98 |

|       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |       |                                                                           |                 |     |
|-------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|---------------------------------------------------------------------------|-----------------|-----|
|       | የማይወድቅ ስለመሆኑ<br><br>አዋጅ ቁ.361/95 አንቀፅ 41(ሀ)                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |       | እና<br><br>እነ የአቶ ደበበ ተፈራ<br>ወራሾች (ሁለት ሰዎች)                                |                 |     |
| 1578. | <ul style="list-style-type: none"> <li>አዋጅ ቁጥር 47/67“ን” መሠረት አድርጎ የምርጫ ቤቱ ተወስዷል /ተወርሷል/ በሚል የሚቀርቡ አቤቱታዎች ለኢትዮጵያ ፕራይቪታይዜሽን ኤጀንሲ ቀርበው መወሰን ያለባቸው ስለመሆኑ</li> <li>በመንግስታዊና በህዝባዊ ተቋማት ቁጥጥር ስር ያሉ ቤቶች ይመለሱልኝ እንዲሁም ውዝፍ ኪራይ ይከፈላል በሚል የሚቀርቡ አቤቱታዎች ላይ ውሳኔ መስጠት የኢትዮጵያ ፕራይቪታይዜሽን ኤጀንሲ እንጂ የፍ/ቤት ስልጣን ስላለመሆኑ</li> </ul> አዋጅ ቁ. 110/87, አዋጅ ቁ. 47/67 | 30704 | የኪራይ ቤቶች ኤጀንሲ<br><br>እና<br><br>እነ የአቶ በቀለ<br>ወ/ማሪያም ወራሾች<br><br>(ሦስት ሰዎች) | መጋቢት<br>18/2000 | 110 |
| 1579. | በህገ ወጥ መንገድ ተወስዷል /ከአዋጅ ውጭ ተወርሷል/ የተባለ ቤትን ባለቤትነት በማጣራት ውሳኔ የመስጠት ሥልጣን የኢትዮጵያ ፕራይቪታይዜሽን ኤጀንሲ ስለመሆኑ<br><br>አዋጅ ቁ. 110/87                                                                                                                                                                                                                     | 30631 | ወ/ሮ ዘቢዳ ሙሣ እና እነ<br>ወ/ሮ አሻ የሱፍ (ሁለት<br>ሰዎች)                               | ህዳር<br>10/2000  | 107 |
| 1580. | ከቤት ጋር በተያያዘ የሚቀርቡ ባለቤትነትን የመፈለም ክስ ለማየት የአዲስ አበባ ከተማ ነጻ ፍርድ ቤቶች የስረ-ነገር ስልጣን የሌላቸው ስለመሆኑ                                                                                                                                                                                                                                                   | 32376 | የአቃቂ ቃሊቲ<br>ክ/ከ/ቀ/10/11 አ/ጽ/ቤት                                            | ግንቦት<br>19/2000 | 129 |

|             |                                                                                                                                                                                                                  |       |                                                                        |                    |     |
|-------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|------------------------------------------------------------------------|--------------------|-----|
|             | አዋጅ ቁ.361/95 አንቀፅ 41(ረ)                                                                                                                                                                                          |       | እና<br><br>እነ ወ/ሮ ብዙወርቅ<br><br>ሸዋንግዛው                                   |                    |     |
| 1581.       | <ul style="list-style-type: none"> <li>የፕራይቪታይዜሽን ኤጀንሲ በሰጠው ውሳኔ ላይ ቅሬታ ሊቀርብ የሚችለው ለኤጀንሲው የስራ አመራር ቦርድ እንጂ ለፍ/ቤት ስላለመሆኑ</li> <li>የኤጀንሲው የሥራ አመራር ቦርድ የሚሰጠው ውሳኔ የመጨረሻና አሳሪ (Binding) ስለመሆኑ</li> </ul> አዋጅ ቁ.110/87 | 23608 | የኢትዮጵያ<br>ፕራይቪታይዜሽን<br>የመንግስት ልማት<br>ድርጅት<br><br>እና<br><br>አቶ ኑርበዛ ተረጋ | ህዳር 3/2000         | 179 |
| <b>ቅጽ 9</b> |                                                                                                                                                                                                                  |       |                                                                        |                    |     |
| 1582.       | የአዲስ አበባ ከተማ ነክ ፍርድ ቤቶች የውርስ አጣሪ የመሾም ሥልጣን ያልተሰጣቸው ስለመሆኑ እና በአዲስ አበባ መስተዳደር ውስጥ የውርስ አጣሪ ይሾምልኝ ጥያቄን የማየት የዳኝነት ሥልጣን የፌዴራል የመጀመሪያ ደረጃ ፍ/ቤት ስለመሆኑ<br><br>አዋጅ ቁ. 361/95 አንቀጽ 41(1) (ሸ)<br><br>የፍ/ብ/ሀ/ቁ. 996(1)      | 35657 | እነ ወ/ሮ እመቤት<br>መክብብ<br><br>እና<br><br>አቶ በድሉ መክብብ                       | ጥቅምት<br><br>6/2001 | 82  |

|       |                                                                                                                                                |       |                                                                        |                     |    |
|-------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|------------------------------------------------------------------------|---------------------|----|
| 1583. | የቀበሌ ማህበራዊ ፍ/ቤቶች ለክርክር መነሻ የሆነው ክስ በገንዘብ ሊተመን የማይችል የመብት ጥሰትን የተመለከተ በሆነ ጊዜ የሥረ ነገር የዳኝነት ሥልጣን የሌላቸው ስለመሆኑ<br><br>አዋጅ ቁ. 361/95 አንቀጽ 50(1), 39 | 36338 | ገ/መስቀል ደመወዝ<br><br>እና<br><br>ወ/ሮ አፀደ መኰንን                              | ጥቅምት<br><br>25/2001 | 86 |
| 1584. | የቅኔ መምህርነት ቀጥተኛ የሆነ መንፈሣዊ ሥራ በመሆኑ በሥራ ክርክር ችሎቶች ሊስተናገድ የሚችል ስላለመሆኑ                                                                             | 34440 | መንበረጋትሪያክ ጠቅላይ<br><br>ጽ/ቤት<br><br>እና<br><br>መጋቢ ሚስጢር መዝገቡ<br><br>በላይነህ | ጥቅምት<br><br>6/2001  | 88 |
| 1585. | የከተማ ነክ ፍ/ቤቶች የቤት ባለቤትነት ክርክር የቀረበበትን ጉዳይ ለማየት ስልጣን የሌላቸው ስለመሆኑ<br><br>አዋጅ ቁ. 361/95 አንቀጽ 41(1)(ረ)                                             | 33841 | አቶ አስጨናቂ ረጋሣ<br><br>እና<br><br>እነ አቶ ገዢኝ ነጋሽ<br><br>(ስድስት ሰዎች)          | ጥቅምት<br><br>6/2001  | 91 |
| 1586. | በመከላከያ ሰራዊት ውስጥ በወታደርነት በማገልገል ላይ የሚገኙ የሠራዊት አባላት ጋር በተያያዘ የሚቀርቡ የወንጀል አቤቱታዎችን ለማስተናገድ ወታደራዊ ፍ/ቤቶች ስልጣን ያላቸው ስለመሆኑ                             | 33368 | ሻምበል አሰፋ በላይ ዘገየ<br><br>እና                                             | ህዳር<br><br>9/2001   | 93 |



|       |                                                                                                                                                 |       |                                                           |                     |     |
|-------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|-----------------------------------------------------------|---------------------|-----|
|       | አዋጅ ቁ.27/88, አዋጅ ቁ. 343/94 አንቀፅ 2(9),26(1)                                                                                                      |       | ወታደራዊ አቃቤ ህግ                                              |                     |     |
| 1587. | የኢ.አ ከተማ ነክ ፍ/ቤቶች በከተማው አስተዳድር ሥር ካሉ ቤቶች ጋር በተያያዘ የሚነሱ ክርክሮችን ብቻ ለማየት ስልጣን ያላቸው ስለመሆኑ                                                           | 34788 | የሚች አቶ ሰለሞን<br>ሳሙኤል ወራሾች<br><br>እና<br>ማርታ ሰለሞን (2 ሰዎች)    | ህዳር<br><br>2/2001   | 96  |
| 1588. | በማይንቀሳቀስ ንብረት ላይ የይዞታ ማረጋገጫ ይሰጠኝ በሚል የሚቀርብ አቤቱታ በፍርድ ቤት ቀርቦ ዳኝነት ሊሰጥበት የሚችል ስላለመሆኑ                                                              | 31906 | የመንግስት ቤቶች<br>ኤጀንሲ<br><br>እና<br>የአቶ መርስኤ መንበሩ<br>ወራሾች     | ህዳር<br><br>4/2001   | 99  |
| 1589. | በአዋጅ ቁጥር 47/67 መሠረት ከተወረሱና በቀላጤ ከተያዙ ቤቶች ውጭ ያሉ ቤቶችን አስመልክቶ የሚነሡ የቤት ክርክር ጉዳዮችን ፍርድ ቤቶች ማየት የሚችሉ ስለመሆናቸው<br><br>አዋጅ ቁ.47/67<br><br>አዋጅ ቁ. 110/87 | 37281 | አቶ አበበ ዓሊ<br><br>እና<br><br>እነ የ08 ቀበሌ ገ/ማህበር<br>(ሦስት ሰዎች) | ታህሣሥ<br><br>16/2001 | 103 |

|       |                                                                                                                                                        |       |                                                                                     |                     |     |
|-------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|-------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|-----|
| 1590. | በውጭ አገር የሚገኝ ንብረትን አስመልክቶ የሚቀርብ ክርክርን የፌዴራል ከፍተኛ ፍ/ቤት ማስተናገድ ስለመቻሉ<br><br>የኢ.ፌ.ዲ.ሪ ህገ-መንግስት አንቀጽ 37, አዋጅ ቁጥር 25/88 አንቀጽ(4)                             | 37339 | ወ/ሮ ንግስት ኃይሌ<br><br>እና<br><br>አቶ ለገሠ ዓለሙ                                            | ጥር<br><br>28/2001   | 106 |
| 1591. | ወደ ቀድሞ የሥራ መደብ እንድመለስና ለመደቡም የተሰጠው ልዩ ጭማሪ እንዲከፈለኝ ይወሰንልኝ በሚል የሚቀርብ ጥያቄ የወል ሥራ ክርክር ስለመሆኑ<br><br>አዋጅ ቁ. 377/96 አንቀጽ142(1) (ሀ)                           | 37016 | የኢትዮጵያ ንግድ ባንክ<br><br>እና<br><br>አቶ ተስፋዬ ማሞ                                          | የካቲት<br><br>3/2001  | 109 |
| 1592. | ከጉምሩክ ፖሊስ አባላት ጋር በተያያዘ የሚነሱ የሥራ ክርክሮችን ለማየት የሚያስችል ስልጣን ለመደበኛ የሥራ ክርክር ችሎቶች ያልተሰጠ ስለመሆኑ<br><br>አዋጅ ቁ. 368/96 , አዋጅ ቁ. 60/89 አንቀጽ 8(2) , መመሪያ ቁ.4/1996 | 39085 | የኢትዮጵያ ጉምሩክ ባለስልጣን<br><br>እና<br><br>እነ ወ/ሮ አስረሳች ወርቅነህ<br><br>(ሰማንያ ሰባት የጉምሩክ ፖሊሶች) | የካቲት<br><br>3/2001  | 111 |
| 1593. | ቀደም ብሎ የተሰጠን የፍች ውሣኔ ወደጌን በመተው አዲስ የተደረገን ጋብቻ ህገ ወጥ ነው ማለት የማይቻል ስለመሆኑ                                                                                 | 38745 | እነ ወ/ሮ ሣሊያ ኢብራሂም (ሁለት ሰዎች)                                                          | መጋቢት<br><br>10/2001 | 113 |

|              |                                                                                                     |       |                                                  |                     |     |
|--------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|--------------------------------------------------|---------------------|-----|
|              |                                                                                                     |       | እና<br>ሐጂ ሰማን ኢሣ                                  |                     |     |
| 1594.        | የሸሪዓ ፍ/ቤቶች የይዞታ ክርክርን ማስተናገድ የማይችሉ ስለመሆናቸው                                                          | 36677 | ወ/ሮ ሻምሺ ዮኑስ<br><br>እና<br>ወ/ሮ ኑሪያ ማሚ              | ሚያዝያ<br><br>30/2001 | 116 |
| 1595.        | የግብር ይግባኝ ሰሚ ጉባኤ በመቀጫ እና ወለድ ላይ የሚቀርብ ይግባኝን አይቶ የመወሰን ስልጣን ያለው ስለመሆኑ                                | 37866 | ሙሉጌታ አባይ<br><br>እና<br>የፌዴራል አገር ውስጥ<br>ገቢ ባለስልጣን | ግንቦት<br><br>19/2001 | 119 |
| 1596.        | የቀበሌ ማህበራዊ ፍ/ቤቶችም ሆኑ የአዲስ አበባ ከተማ አስተዳደር ፍ/ቤቶች የፍ/ብሔር ክርክር ጉዳዮችን ለማየት የሚያስችል ስልጣን በህግ ያልተሰጣቸው ስለመሆኑ | 41608 | እነ ሙላቱ አንበርብር<br><br>እና ወ/ት ታመነች ዮሴፍ<br>መና       | ሐምሌ<br><br>22/2001  | 121 |
| <b>ቅጽ 10</b> |                                                                                                     |       |                                                  |                     |     |
| 1597.        | የኢ.አ ከተማ መስተዳድር ምክር ቤት የሥራና ከተማ ልማት ቢሮ የማይንቀሳቀስ                                                     | 34665 | እነ አቶ ናትናኤል ዘውገ                                  |                     | 296 |

|       |                                                                                                                                                                                                               |       |                                                                            |                     |     |
|-------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|----------------------------------------------------------------------------|---------------------|-----|
|       | ንብረት ባለቤትነት ደብተርን ለመሰረዝ የሚያስችል ስልጣን ያለው ስለመሆኑ                                                                                                                                                                 |       | (ሁለት ሰዎች)<br><br>እና<br><br>እነ ወ/ሮ እግዚኣ<br>ገ/ህይወት(ሁለት ሰዎች)                  | ጥቅምት<br><br>12/2002 |     |
| 1598. | የከተማ ቦታ ያለአግባብ ተወስዶብኝ በሊዝ ለሌላ ተሰጥቷል በሚል የሚቀርብ አቤቱታ የቦታውን መውሰድ ውሳኔ ለሰጠው አካል በቅድሚያ መቅረብ ያለበት ስለመሆኑና በሚሰጠው ውሳኔ ቅሬታ ያለው ወገን ለቦታ ማስለቀቅ ይግባኝ ሰሚ ጉባኤ ማቅረብ ያለበትና ይኼው አካል የሚሰጠው ውሳኔ የመጨረሻ ስለመሆኑ<br><br>አዋጅ ቁ. 272/1994 | 46220 | የደቡብ ክልል የሐዋሃ<br>ከተማ ማዘጋጃ ቤት<br><br>እና<br><br>የሐዋሳ ደብረ ምህረት<br>ቅ/ገብርኤል ገዳም | ጥር<br><br>18/2002   | 298 |
| 1599. | በውጪ አገር ሕግ መሰረት የተቋቋመና በኢትዮጵያ ውስጥ ያልተመዘገበ የንግድ ድርጅት ከውል ውጪ በሆነ ግንኙነት በኢትዮጵያ ፍ/ቤት ቀርቦ ሊዳኝ የሚችል ስለመሆኑ<br><br>የፍ/ብ/ሥ/ሥ/ሕ/ቁ. 27(1), አዋጅ 25/88 አንቀጽ 11(2)(ሀ)                                                       | 42928 | የኢትዮጵያ ኤሌትሪክ<br>ኃይል ኮርፖሬሽን<br><br>እና<br><br>ድራጋይስ ኮንስትራክሽን                 | ጥር<br><br>12/2002   | 300 |
| 1600. | በብልጫ የተከፈለ የቀረጥ ገንዘብ ለባለገንዘቡ ሊመለስ የሚችልበት አግባብ                                                                                                                                                                 | 42866 | ብርሃነ ጥዑም                                                                   | መጋቢት<br><br>20/2002 | 302 |

|       |                                                                                                                                                    |       |                                                             |                 |     |
|-------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|-------------------------------------------------------------|-----------------|-----|
|       | አዋጅ ቁ. 60/89 አንቀፅ 53(1),55                                                                                                                         |       | እና<br>የጉምሩክ ባለስልጣን                                          |                 |     |
| 1601. | የሥራ መደብ ወይም እድገት ይሰጠኝ በሚል የሚቀርብ አቤቱታ የወል የሥራ ክርክርን የሚመለከት ስለመሆኑ                                                                                    | 48111 | የኢትዮጵያ ንግድ ባንክ<br>እና<br>አቶ ቂጤሳ ገብሬ                          | ሚያዝያ<br>13/2002 | 305 |
| 1602. | በውድድር አሸንፌ ያገኘሁትን የሥራ መደብ እድገት ይሰጠኝ በሚል የሚቀርብ የሥራ ክርክር የግል የሥራ ክርክር በመሆኑ በአሰሪና ሠራተኛ ጉዳይ በርድ የሚታይ ስላለመሆኑ<br>አዋጅ ቁ. 377/96                           | 52600 | የኢትዮጵያ ቆዳ አክሲዮን ማህበር<br>እና<br>አቶ ተስፋዬ ኃይሌ                   | ሚያዝያ<br>12/2002 | 308 |
| 1603. | የድሬዳዋ ከተማ አስተዳደር ፍ/ቤቶች በከተማው የሚገኝ ቤት ባለቤትነቱ የማን ነው ከሚል ጉዳይ ጋር ተያይዞ የሚነሳ ክርክርን ለማየት ስልጣን የሌላቸው ስለመሆኑ<br>የድሬዳዋ ከተማ አስተዳደር ቻርተር አዋጅ ቁ. 416/19 አንቀፅ 33 | 47134 | የድሬዳዋ አስተዳደር<br>ቀበሌ 06 አስተዳደር<br>ጽ/ቤት<br>እና<br>ወ/ሮ ፋንታዬ ምትኩ | ግንቦት<br>6/2002  | 310 |
| 1604. | • የክርክሩ የገንዘብ መጠን ከ5000 ብር በታች የሆነ ጉዳይን በሙሉ ተቀብሎ                                                                                                   | 52041 | የእርሻ መሣሪያዎችና                                                | ሰኔ 29/2002      | 313 |

|       |                                                                                                                                                                                                                                          |       |                                                                                |            |     |
|-------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|--------------------------------------------------------------------------------|------------|-----|
|       | <p>ለማስተናገድ የአዲስ አበባ ከተማ ማህበራዊ ፍ/ቤቶች በሕግ ስልጣን ያልተሰጣቸው ስለመሆኑ</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• የሥረ-ነገር ሥልጣን በሕግ ባልተሰጠው የዳኝነት አካል (ፍ/ቤት) የተሰጠ ፍርድ የማይፀና ስለመሆኑ</li> </ul> <p>አዋጅ ቁ. 25/88 አንቀጽ 5(6),5(9)</p> <p>አዋጅ ቁ. 361/95</p> |       | <p>የቴክ/አ/ማህበር</p> <p>እና</p> <p>የኢት/መድን ድርጅት</p>                                |            |     |
| 1605. | <p>በፌዴራል መንግስት የተመዘገበ የንግድ ማህበር (ድርጅት) ጋር በተያያዘ የሚነሳ ክርክርን ለማስተናገድ ስልጣን የተሰጠው ለፌዴራል ፍ/ቤቶች ስለመሆኑ</p> <p>አዋጅ ቁ. 25/88 አንቀጽ 5(6)</p>                                                                                                        | 43912 | <p>አፍሪካ ኢንሹራንስ</p> <p>ኩባንያ</p> <p>እና</p> <p>እነ የአቶ ኢብራሂም ሙሣ ወራሾች (ሁለት ሰዎች)</p> | ሰኔ 15/2002 | 315 |
| 1606. | <p>በሰዎች ወይም በሚንቀሳቀስ ሀብት ላይ ለደረሰ ጉዳት ካሳ ለማግኘት የሚቀርብ ክስን ለማስተናገድ የግዛት ክልል ሥልጣን ስለሚኖረው ፍ/ቤት</p> <p>የፍ/ብ/ሥ/ሥ/ህ/ቁ. 27</p>                                                                                                                     | 48018 | <p>አቶ ተከተል ዘካሪያስ</p> <p>እና</p> <p>እነ ወ/ሮ አስቴር ታደሰ(ሁለት ሰዎች)</p>                 | ሐምሌ 7/2002 | 317 |
| 1607. | <p>በሽሪላ ፍ/ቤት በሚካሄድ ክርክር ላይ ጣልያ ገብቶ መከራከር በፍ/ቤቱ</p>                                                                                                                                                                                       | 45806 | <p>አቶ ፍፁም በረታ</p>                                                              | ሐምሌ        | 319 |

|              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |       |                                                                                                                            |               |     |
|--------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|-----|
|              | ለመዳኘት ስምምነትን እንደመስጠት የሚያስቆጥር ስለመሆኑ<br><br>አዋጅ ቁ. 188(92) አንቀጽ 5(1)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |       | እና<br><br>እነ ወ/ሮ ሰፊያ<br>ዱላ(አራት ሰዎች)                                                                                        | 8/2002        |     |
| 1608.        | <ul style="list-style-type: none"> <li>በአሰሪና ሰራተኛ ሕጉ እጅግ አስፈላጊ የህዝብ አገልግሎት ድርጅቶች ተብለው ከተዘረዘሩት ተቋማት ጋር ተያይዞ የሚቀርብ የሠራተኞች ደመወዝና ጥቅማጥቅም ጥያቄን የያዘ የውል የሥራ ክርክር ካልሆነ በስተቀር የአሰሪና ሠራተኛ ጉዳይ ወሳኝ በርድ ለማስተናገድ የሥራ ነገር ስልጣን የሌለው ስለመሆኑ</li> <li>መሰል ጉዳዮችን ለማየት በህግ ስልጣን የተሰጠው በሠራተኛና ማህበራዊ ጉዳይ ሚኒስቴር የሚሰየም በርድ ስለመሆኑ</li> </ul> አዋጅ ቁ. 466/97 አንቀጽ 2(2)<br><br>አዋጅ ቁ. 377/96 አንቀጽ 142(1)(U),(2),(3),136(2) | 49152 | የኮንስትራክሽን<br>ሥራዎችና ቡና ቴክኖሎጂ<br>ማስፋፊያ ድርጅት<br>መሠረታዊ ሠራተኛ<br>ማህበር<br><br>እና<br><br>የኮንስትራክሽን/ሥራዎችና<br>ቡና ቴክኖሎጂ ማስፋፊያ<br>ድርጅት | ሐምሌ<br>7/2002 | 324 |
| <b>ቅጽ 12</b> |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |       |                                                                                                                            |               |     |
| 1609.        | <ul style="list-style-type: none"> <li>የሊዝ ውል እንዲቋረጥ ሊደረግ የሚችልበት አግባብ እና ሊከተል የሚችለው</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 54697 | አዲስ ኢንተርናሽናል                                                                                                               | መስከረም         | 439 |

|       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |       |                                                               |                 |     |
|-------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|---------------------------------------------------------------|-----------------|-----|
|       | <p>ውጤት</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>የሊዝ ውል ጋር በተያያዘ የሚቀርብ የመብት ጥያቄ በኢ.አ ከተማ አስተዳደር ፍ/ቤቶች የሚታይ ስለመሆኑ</li> </ul> <p>አዋጅ ቁ. 455/97 አንቀጽ 3/2/</p> <p>አዋጅ ቁ. 272/94 አንቀጽ 2/7/, 15/1/ /ለ/</p>                                                                                                                                                                                    |       | <p>አካዳሚ</p> <p>እና</p> <p>እነ አቶ ሃይማኖት አበበ</p> <p>/ዘጠኝ ሰዎች</p>  | 24/2003         |     |
| 1610. | <ul style="list-style-type: none"> <li>ከአዋጅ ውጪ የማይንቀሳቀስ ንብረት ተወስዶብኛል በሚል በቀረበ አቤቱታ መነሻነት የፕራይቪታይዜሽን ኤጀንሲ በህጉ አግባብ የሚሰጠው ውሳኔ እንደ ፍርድ ቤት ውሳኔ ሊቆጠር የሚችልና ለአፈፃፀም የሚቀርብ ስለመሆኑ</li> <li>አንድን ጉዳይ የማየት ስልጣን ከፍርድ ቤት ውጪ ለሆነ አካል የተሰጠ በመሆኑ በዚህ አካል እየታየ ባለበት ተመሳሳይ ወቅት በፍርድ ቤት ሊታይ የማይገባ ስለመሆኑ</li> </ul> <p>አዋጅ ቁ. 110/87</p> <p>አዋጅ ቁ. 193/92</p> <p>አዋጅ ቁ. 572/2000</p> <p>የፍ/ብ/ሥ/ሥ/ህ/ቁ. 8</p> | 48316 | <p>ወ/ሮ ዘነበች ተመስገን</p> <p>እና</p> <p>የመንግስት ቤቶች</p> <p>ኤጀንሲ</p> | ጥቅምት<br>04/2003 | 444 |
| 1611. | <ul style="list-style-type: none"> <li>የፌዴራል ጉዳይን በውክልና ስልጣን ተመልክቶ በክልል ፍርድ ቤት ውሳኔ የተሰጠበትን ጉዳይ መሰረት በማድረግ የይግባኝ አቤቱታ ማቅረብ</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                     | 54577 | የኢትዮጵያ መድን                                                    | ህዳር<br>01/2003  | 447 |



|       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |       |                                                                  |                           |     |
|-------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|------------------------------------------------------------------|---------------------------|-----|
|       | <p>ስለሚቻልበት ሁኔታ /አግባብ/</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• የደቡብ ክልል ጠቅላይ ፍ/ቤት በመጀመሪያ ደረጃ በሚነሳ ክርክር ላይ እንደ ፌ/ከፍተኛ ፍ/ቤት ብሎም በይግባኝ ደረጃ ባለ ክርክር ደግሞ እንደ ፌዴራል ይግባኝ ሰሚ ከፍተኛ ፍ/ቤት ሆኖ የፌዴራል ጉዳዮችን ለማስተናገድ የሚያስችል የውክልና ስልጣን ያለው ስለመሆኑ</li> <li>• አዋጅ ቁ. 322/95 የተወሰኑ የክልል ጠቅላይ ፍ/ቤቶች በህገ መንግስቱ ተሰጥቷቸው የነበረውን የፌዴራል ጉዳዮችን በመጀመሪያ ደረጃ ስልጣናቸው የማስተናገድ የውክልና ስልጣንን ብቻ የሚያስቀር እንጂ በይግባኝ ያላቸውን ስልጣን ጭምር የሚያስቀር ስላለመሆኑ</li> </ul> <p>የኢ.ፌ.ዲ.ሪ ህገ መንግስት አንቀጽ 80/2/, /5/፣አዋጅ ቁ. 322/95</p> |       | <p>ድርጅት</p> <p>እና</p> <p>አቶ ሰለሞን ያቆብ</p>                         |                           |     |
| 1612. | <p>የኢ.አ. ከተማ አስተዳደር ማኅበራዊ ፍ/ቤቶች የፌዴራል ተቋማት ተከራካሪ የሆኑበትንና የገንዘብ መጠናቸው ከ5000 ብር ያልበለጠ የፍ/ብሔር ጉዳዮችን ለማስተናገድ ስልጣን ያላቸው ስለመሆኑ</p> <p>አዋጅ ቁ. 361/95</p> <p>አዋጅ ቁ. 25/88</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 56118 | <p>የኢትዮጵያ ቴሌ ኮሙኒኬሽን ኮርፖሬሽን</p> <p>እና</p> <p>ወ/ሮ ወርቅነሽ ወ/ማርያም</p> | <p>ህዳር</p> <p>16/2003</p> | 451 |
| 1613. | <p>በውጭ አገር መንግስት ላይ የሚፈጸሙ ወንጀሎችን የማየት የዳኝነት ስልጣን</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 55299 | ዓለም ገብሩ                                                          | መጋቢት                      | 454 |

|       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |       |                                                                                                           |              |     |
|-------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|-----|
|       | <p>ያለው የፌዴራል ከፍተኛ ፍ/ቤት ስለመሆኑ</p> <p>አዋጅ ቁ. 25/88 አንቀጽ 12/1/</p> <p>የወንጀል ህግ ቁ. 263, 71</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |       | <p>እና</p> <p>የትግራይ ዓቃቤ ህግ</p>                                                                             | 19/2003      |     |
| 1614. | <ul style="list-style-type: none"> <li>• የአዲስ አበባ ከተማ አስተዳደር ፍ/ቤቶች በአዋጅ ቁ. 67/89 ሥር የተደነገጉ የወንጀል ድርጊቶችን የተመለከቱ ክርክሮችን አይቶ ለመወሰን ስልጣን ያልተሰጣቸው ስለመሆኑ</li> <li>• ያለ ንግድ ፈቃድ በመነገድ ወንጀል የተከሰሱ ሰዎችን በተመለከተ የቀረበ ክርክርን የአዲስ አበባ ከተማ አስተዳደር ፍ/ቤቶች ለማየት ስልጣን ያልተሰጣቸው ስለመሆኑ</li> <li>• ሺሻ ጋር በተገናኘ የሚፈፀሙ የደንብ መተላለፍ ወንጀሎችን አይቶ ለመወሰን የአዲስ አበባ ከተማ አስተዳደር ፍ/ቤቶች ስልጣን የሌላቸው ስለመሆኑ</li> </ul> <p>አዋጅ ቁ. 67/89 አንቀጽ 46</p> <p>አዋጅ ቁ. 361/95 አንቀጽ 41/2/, 52</p> | 56893 | <p>የአቃቂ ቃሊቲ ክፍለ ከተማ አቤቱታና ምርመራ ክስ አቀራረብ ንዑስ የስራ ሂደት</p> <p>እና</p> <p>እነ ወ/ሪት ፍሬህይወት ፍቃዱ /አስራ ሁለት ሰዎች/</p> | መጋቢት 22/2003 | 457 |
| 1615. | <ul style="list-style-type: none"> <li>• የአዲስ አበባ ከተማ አስተዳደር ፍ/ቤቶች ንብረትነታቸው የከተማው አስተዳደር ለመሆናቸው ክርክር በማይቀርብባቸው ቤቶች ላይ የሚነሱ የይዘታ፣ የኪራይ እና ሌሎች ክርክሮችን አይተው ለመወሰን ስልጣን ያላቸው ስለመሆኑ</li> <li>• የሁከት ይወገድልኝ ክስ ከከተማው መሪ ፕላን ጋር እስካልተያያዘ ድረስ</li> </ul>                                                                                                                                                                                                  | 64703 | <p>ሻምበል ለታይ ገ/መስቀል</p> <p>እና</p> <p>በቂርቆስ ክ/ከተማ</p>                                                       | ሐምሌ 29/2003  | 641 |

|       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |       |                                                        |                |     |
|-------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|--------------------------------------------------------|----------------|-----|
|       | <p>በከተማው ፍ/ቤቶች የሥረ ነገር ስልጣን ሥር የሚወድቅ ስላለመሆኑ</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• የሥረ ነገር ስልጣን ሳይኖር የሚሰጥ ፍርድ እንዳልተሰጠ የሚቆጠርና ህጋዊ አስገዳጅነት የሌለው ስለመሆኑ</li> <li>• ከቤት ይዞታ ጋር በተገናኘ ለአዲስ አበባ ከተማ አስተዳደር ፍ/ቤቶች የተሰጣቸው ስልጣን ሁከት ይወገድልኝ በሚል የሚቀርብ የዳኝነት ጥያቄን መሰረት ባደረገ መልኩ ሲቀርብ ስላለመሆኑ</li> </ul> <p>አዋጅ ቁ. 361/95 አንቀጽ 41/1//4//ረ/</p> <p>የፍ/ብ/ሥ/ሥ/ህ/ቁ. 9 231 /1/ /ለ/</p> |       | ወረዳ 1 አስተዳደር<br>ጽ/ቤት                                   |                |     |
| 1616. | <ul style="list-style-type: none"> <li>• የፖለቲካ ተፈሚ የሆነ ሰው ከሥራ ኃላፊነቱ መነሳቱን ተከትሎ ያለውን ቅሬታ የመንግስት ሰራተኞች አዋጅን መሰረት በማድረግ ለአስተዳደር ፍ/ቤት ጉዳዩን አቅርቦ ሊስተናገድ የሚችልበት የህግ አግባብ የሌለ ስለመሆኑ</li> <li>• ፍ/ቤቶች በዚህ መልኩ የሚቀርቡ አቤቱታዎችን ተቀብሎ ለማስተናገድ የሥረ ነገር ስልጣን የሌላቸው ስለመሆኑ</li> </ul> <p>የኢ.ፌ.ዴ.ሪ. ህገ መንግስት አንቀጽ 12/2/</p> <p>የቤንሻንጉል ብ/ክ/መ/የሲቪል ሰርቪስ አዋጅ ቁ. 29/95 አንቀጽ 71</p>             | 63417 | አቶ ትዕዛዙ አርጋው<br><br>እና<br><br>የቤንሻንጉል ጉሙዝ<br>ክልላዊ ም/ቤት | ሐምሌ<br>15/2003 | 464 |
| 1617. | <ul style="list-style-type: none"> <li>• የኢትዮጵያ የፕራይቪታይዜሽን ኤጀንሲ ከአዋጅ ውጭ የተወሰዱ ንብረቶችን በተመለከተ የቀረበን ጉዳይ አከራክሮና አጣርቶ የመወሰን ስልጣን በህግ የተሰጠውና ከፍ/ቤት ውጭ ያለ የዳኝነት አካል ስለመሆኑ</li> </ul>                                                                                                                                                                                            | 63627 | ሼህ አሽራቅ ሰይድ<br><br>እና                                  | ሐምሌ<br>14/2003 | 467 |

|       |                                                                                                                                                                                                                                                                      |       |                                                              |                 |     |
|-------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|--------------------------------------------------------------|-----------------|-----|
|       | <ul style="list-style-type: none"> <li>• ውሳኔውን ለማስፈጸምም አስፈላጊውን እርምጃ ለመውሰድ የሚችልና የሚሰጠውን ትዕዛዝ ለማስፈጸምም ማንኛውም የመንግስት አካል ተገቢውን ትብብር ማድረግ ያለበት ስለመሆኑ</li> </ul> <p>አዋጅ ቁ. 110/87 አንቀጽ 74/ሐ/ 7 4 /ሐ/</p> <p>የፍ/ብ/ሥ/ሥ/ህ/ቁ. 371/1/</p> <p>አዋጅ ቁ. 146/91 አንቀጽ 26/2/ 28/2/</p> |       | የቡታጅራ ከተማ ቀበሌ<br>02 አስተዳደር                                   |                 |     |
| 1618. | <p>የአዲስ አበባ ከተማ አስተዳደር ፍ/ቤቶች የተጨማሪ እሴት ታክስ (VAT) አዋጅን በመተላለፍ የሚፈጸሙ የወንጀል ጉዳዮችን ለማየት ስልጣን ያልተሰጣቸው ስለመሆኑ</p> <p>አዋጅ ቁ. 361/95 አንቀጽ 52/4/ /5/ 41/2/</p> <p>አዋጅ ቁ. 286/94 አንቀጽ 96</p> <p>አዋጅ ቁ. 285/94 አንቀጽ 49</p> <p>የወንጀል ህግ ቁ. 349/1/</p>                             | 59723 | አብዱልፈታህ መሐመድ<br><br>እና<br><br>ኮልፌ ቀራኒዮ ክ/ከተማ<br><br>ፍትህ ጽ/ቤት | ሰኔ 16/2003      | 471 |
| 1619. | <ul style="list-style-type: none"> <li>• የንግድ አሰራር አጣሪ ኮሚሽን ያልተገባ የንግድ ውድድርን በሚመለከት የሚነሳውን ክርክር የመዳኘት ስልጣን ያለው ስለመሆኑ</li> <li>• ከንግድ ምልክት ጋር በተያያዘ አንድ ድርጊት ያልተገባ የንግድ ውድድር ነው</li> </ul>                                                                            | 55162 | ዩኒሊቭር ፒ.ኤል.ሲ.ፖርት<br><br>ሰንላይት ሚራል ማርሲ<br><br>ሳይድ             | የካቲት<br>22/2003 | 473 |

|       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |       |                                                                                                                         |                 |     |
|-------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-----|
|       | <p>ሊባል የሚችልበት አግባብ</p> <p>አዋጅ ቁ. 329/95 አንቀጽ 10/2/ /ሀ/, 11, 15</p> <p>አዋጅ ቁ. 501/98</p> <p>የንግድ ህግ ቁ. 133</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |       | <p>እና</p> <p>ጌት እሾት ዲተርጀንት</p> <p>ማምረቻ እና ማከፋፈያ</p> <p>ኃ/የተ/የግ/ማህበር</p>                                                 |                 |     |
| 1620. | <ul style="list-style-type: none"> <li>• አንድን ጉዳይ ተመልክቶ ዳኝነት ለመስጠት ሥልጣን የተሰጠው ለሌላ የዳኝነት አካል ከሆነ ፍ/ቤቶች ጉዳዩን የማየት ስልጣን የማይኖራቸው ስለመሆኑ</li> <li>• የፕራይቪታይዜሽን ኤጀንሲ ስልጣን ሥር የሚወድቅ አይደለም በሚል በኤጀንሲው የተረጋገጠ ጉዳይን ጉዳዩን የማየት ስልጣን ለሌላ የዳኝነት አካል የተሰጠ ነው በሚል ክርክር እስካልቀረበ ድረስ ፍ/ቤቶች ተቀብለው ማስተናገድ የሚችሉ ስለመሆናቸው</li> </ul> <p>የኢ.ፌ.ዲ.ሪ ህገ መንግስት አንቀጽ 37</p> <p>የፍ/ብ/ሥ/ሥ/ህ/ቁ. 231/1//ለ/, 9/2/, 244/3/ እና 328/3/</p> <p>አዋጅ ቁ. 110/87</p> <p>አዋጅ ቁ. 47/67</p> | 37964 | <p>እነ አቶ መሐመድ ሁሴን</p> <p>የእነ አቶ መሐመድ ሁሴን</p> <p>ወራሾች /ሦስት ሰዎች/</p> <p>እና</p> <p>እነ የመንግስት ቤቶች</p> <p>ኤጀንሲ /ሁለት ሰዎች/</p> | ጥር<br>27/2003   | 476 |
| 1621. | <ul style="list-style-type: none"> <li>• በአስተዳደራዊ ጉዳይ የመጨረሻ ውሳኔ እንዲያገኙ በህግ ተለይተው የተቀመጡ ጉዳዮችን በተመለከተ ፍ/ቤቶች የመዳኘት ስልጣን የሌላቸው ስለመሆኑ</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 51790 | <p>እነ ወልደደ ዘሩ /ስልሳ</p> <p>አንድ ሰዎች/</p>                                                                                  | ግንቦት<br>16/2003 | 482 |

|              |                                                                                                                                                                                                                                                                       |       |                                                                |                     |     |
|--------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|----------------------------------------------------------------|---------------------|-----|
|              | <ul style="list-style-type: none"> <li>• የኢትዮጵያ ገቢዎችና ጉምሩክ ባለስልጣን ሠራተኞች አስተዳደር የሚኒስትሮች ምክር ቤት በሚያወጣው ደንብ መሰረት ከሥራ የተሰናበተ ሰራተኛ በየትኛውም የፍርድ አካል ውሳኔ ወደ ሥራ የመመለስ መብት የማይኖረው ስለመሆኑ</li> </ul> <p>አዋጅ ቁ. 578/2000 አንቀጽ 19/1/ /ለ/</p> <p>ደንብ ቁ. 155/2000 አንቀጽ 37/1/ /2/</p> |       | እና<br><br>የኢትዮጵያ ገቢዎችና<br>ጉምሩክ ባለስልጣን<br><br>ዓ/ህግ              |                     |     |
| 1622.        | <ul style="list-style-type: none"> <li>• የንግድ አሰራር አጣሪ ኮሚሽን ያልተገባ የንግድ ውድድርን በተመለከተ የሚነሳ ክርክርን የመዳኘት ስልጣን ያለው ስለመሆኑ</li> <li>• የንግድ አሰራር አጣሪ ኮሚሽን ተግባርና ኃላፊነት</li> </ul> <p>አዋጅ ቁ. 329/95 አንቀጽ 10/2/ /ሀ/, 3, 15</p> <p>አዋጅ ቁ. 501/98 አንቀጽ 49</p>                      | 47682 | አም.ኤ ሸሪፍ<br><br>ኃ.የተ.የግ.ማህበር<br><br>እና<br><br>ታደሰ ኃ.የተ.የግ.ማህበር | መጋቢት<br><br>06/2003 | 486 |
| <b>ቅጽ 13</b> |                                                                                                                                                                                                                                                                       |       |                                                                |                     |     |
| 1623.        | የአዲስ አበባ ከተማ አስተዳዳሪ አስፈፃሚ አካላት ወይም በከተማው አስተዳዳሪ                                                                                                                                                                                                                       | 77175 | አሜሪካ ዩኒቨርሲቲ አፍ                                                 | ሐምሌ                 | 599 |

|       |                                                                                                                                                                          |       |                                                                                                                                                         |                 |     |
|-------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-----|
|       | ባለቤትነት ሥር ያሉ ተቋማት የሚገቧቸው የሊዝ ውሎችን መሠረት አድርጎ የሚነሱ የውል አፈፃፀምና ተያያዥ ጉዳዮችን አይቶ ለመወሰን የከተማው ፍ/ቤቶች የሥረ-ነገር ስልጣን ያላቸው (የተሰጣቸው) ስለመሆኑ፤<br><br>አዋጅ ቁ. 361/95 አንቀጽ 41(1)(ሀ) እና (መ) |       | ኢትዮጵያ<br><br>እና<br><br>እነ የአዲስ አበባ ከተማ አስተዳደር (ሶስት ሰዎች)                                                                                                 | 19/2004         |     |
| 1624. | ሃይማኖታዊ ከሆኑ አለመግባባቶች ጋር በተያያዘ ፍ/ቤቶች የአምልኮት ሥርዓትን ሆነ ሃይማኖታዊ ህገ-ደንቦችን በመተርጎም ውሳኔ ለመስጠት የማይችሉ ስለመሆኑ<br><br>የኢ.ፌ.ዴ.ሪ ህገ መንግስት አንቀጽ 11(1)(3), 37(1)                            | 66957 | የኢትዮጵያ ሰባተኛ ቀን<br>አድሼንቲስት<br>ቤተክርስቲያን<br><br>እና<br><br>በኢትዮጵያ ሰባተኛ ቀን<br>አድሼንቲስት ቤተክርስቲያን<br>ን የሐዋሳ ቁጥር 2 ሰባተኛ<br>ቀን አድሼንቲስት<br>ቤተክርስቲያን የቦርድ<br>አባላት፡- | የካቲት<br>26/2004 | 603 |
| 1625. | የአዲስ አበባ ከተማ ነክ ፍ/ቤቶች የከተማው አስተዳደር የሚያስተዳድራቸውን የንግድ ቤቶች ባለቤትነትን በተመለከተ በግለሰቦች መካከል የሚነሱ ክርክሮችን                                                                           | 69064 | ወ/ሮ አክሊለ ገብሬ                                                                                                                                            | ጥር 18/2004      | 607 |

|       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |       |                                                                             |                     |  |
|-------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|-----------------------------------------------------------------------------|---------------------|--|
|       | ለማየት ስልጣን የሌላቸው ስለመሆኑ፤<br><br>አዋጅ ቁ. 361/95 አንቀጽ 41(1)(ረ)<br><br>አዋጅ ቁ. 408/96 አንቀጽ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |       | እና<br><br>አቶ መለኮት<br><br>ክንፈሚካኤል                                            |                     |  |
| ቅጽ 14 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |       |                                                                             |                     |  |
| 1626. | <ul style="list-style-type: none"><li>• አንድ ሰው በፍ/ቤት ክስ አቅርቦ ለማስወሰን የሚችለው ከህግ የመነጨ መብት ያለው መሆኑን በክሱ ውስጥ በዝርዝር በፍሬ ነገር ደረጃ ማመልከት የቻለ እንደሆነ ብቻ ስለመሆኑ፤</li><li>• ሀይማኖታዊ (መንፈሳዊ) ትምህርት ለመስጠትና ለማሰልጠን በሚል ከሚቋቋሙ ተቋማት ጋር በተገናኘ በተማሪነት ማን እንደሚመለመል፤ ምን ምን መስፈርቶች ሊሟሉ እንደሚገባ፤ የመስፈርቶቹ መሟላትና አለመሟላት እንዲሁም በተቋሙ ትምህርት የሚከታተሉ ተማሪዎች ከትምህርት አቀባበል ሂደት ወቅት ሊገልጹባቸው ስለሚገቡ የዲሲፕሊን ጉዳዮች ወዘተ በሀይማኖት ተቋማቱ የሚወሰን ስለመሆኑና ከዚህ ጋር በተያያዘ የሚቀርቡ ክርክሮችን መደበኛ ፍ/ቤቶች አይቶ ለመወሰን ስልጣን ያልተሰጣቸው ስለመሆኑ፤</li><li>• የግለሰብ ፍትህ የማግኘት መብት በፍ/ቤቶች ተግባራዊ ሊደረግ የሚችለው በፍርድ ሊያልቁ የሚገባቸው ጉዳዮችን በተመለከተ ብቻ ስለመሆኑ፤</li></ul> | 77479 | የኢትዮጵያ ኦርቶዶክስ<br><br>ቅድስት ሥላሴ መንፈሳዊ<br><br>ኮሌጅ<br><br>እና<br><br>አቶ አሰግድ ሣህሉ | ጥቅምት<br><br>06/2005 |  |



|       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |       |                                                       |              |  |
|-------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|-------------------------------------------------------|--------------|--|
|       | የኢፌዴሪ ህገ መንግስት አንቀጽ 37                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |       |                                                       |              |  |
| 1627. | <ul style="list-style-type: none"> <li>• የፌዴሬሽን ምክር ቤት የኢፌዴሪ ህገ መንግስትን ለመተርጎም ባለው ስልጣን ተጠቅሞ የሚሰጠው ውሳኔ የመጨረሻና ጉዳዩ በሚመለከተታቸው አካላት መከበርና መፈፀም ያለበት ስለመሆኑ፤</li> <li>• የፕራይቪታይዜሽን ኤጀንሲ በርድ የሚቀርብለትን አቤቱታ ህጋዊነት መርምሮ በመወሰን ሂደት ከፊል የዳኝነት ስልጣን ያለው አካል (quasi judicial body) እንደመሆኑ መጠን በህገ መንግስቱ የተጠበቁትን ፍትህ የማግኘት፤ የመሰማትና በእኩል ሚዛን የመታየት (የመዳኘት) መብት በሚያስከበር መልኩ ክርክሮችን ሊያስተናግድና ሊወስን የሚገባ ስለመሆኑ፤</li> </ul> <p>የኢፌዴሪ ህገ መንግስት አንቀጽ 62(1),37</p> <p>አዋጅ ቁ. 251/93 አንቀጽ 3(1),56(1)</p> <p>አዋጅ ቁ. 87/86 አንቀጽ 8,9</p> <p>የፍ/ብ/ሥ/ሥ/ህ/ቁ. 337, 336, 339</p> | 43511 | እነ የአቶ ዋሲሁን መኮንን ሚስትና ወራሾች /8 ሰዎች/ እና የመንግስት ቤቶች ኤጀንሲ | ጥቅምት 23/2005 |  |
| 1628. | የአቃቤ ህግ ሙያን በሹመት የሚያከናውኑ ሰዎች ጋር በተገናኘ ቅጥር፤ ዝውውርና የደረጃ እድገትን አስመልክቶ የሚቀርብ አቤቱታን አይቶ ለመወሰን ስልጣን የተሰጠው አካል የአቃቤያን ህግ አስተዳደር ጉባኤ ስለመሆኑና መደበኛ ፍ/ቤቶች ጉዳዩን ለማየት ስልጣን ያልተሰጣቸው ስለመሆኑ፤                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 75034 | አዲስ አበባ ከተማ ፍትህ ቢሮ እና                                 | ህዳር 03/2005  |  |

|       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |       |                                                                  |             |  |
|-------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|------------------------------------------------------------------|-------------|--|
|       | <p>ደንብ ቁ.24/99 አንቀጽ 46(3), 41, 44, 2 (4)</p> <p>አዋጅ 568/2000 አንቀጽ 2(7),3,10(1),4,5</p> <p>የአ/አ ከተማ አስተዳደር የመንግስት ሠራተኞች አዋጅ ቁ.6/2000 አንቀጽ 2(5)(ሐ)</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |       | አቶ መኮንን ተክሉ                                                      |             |  |
| 1629. | <ul style="list-style-type: none"> <li>• የፍ/ቤቶች የግዛት ስልጣን በዋነኛነት መሠረት የሚያደርገው ለክርክሩ ምክንያት የሆነው ጉዳይ የተፈጠረበት ቦታ ለተከራካሪ ወገኖች የሚኖረውን አመቺነት ሲሆን የሥረ ነገር ስልጣን መሠረት የሚያደርገው ለክርክሩ ምክንያት የሆነውን ጉዳይ ይዘት፣ የተከራካሪ ወገኖችን መብትና ጥቅም ክብደትና መጠን እንዲሁም የጉዳዩን የውስብስብነት ደረጃ ስለመሆኑ፣</li> <li>• ፍርድን የማስፈፀም ጉዳይ በስረ ነገር ክርክር ተረጋግጦ የፍርድ ሀይል ያገኙትን የተከራካሪ ወገኖች መብቶችና ግዴታዎች በሥነ ሥርዓት ህጉ የተደነገገውን የአፈፃፀም ስርዓት ተከትለው እንዲፈፀሙ ከማድረግ ውጪ አዲስ መብትና ግዴታ የሚቋቋምበት ሂደት ስላለመሆኑና የማስፈፀም ስልጣን በመርህ ደረጃ የፍ/ቤቶች የሥረ ነገር ስልጣንን የሚከተል ስለመሆኑ፣</li> <li>• አስፈላጊ እና ተገቢ በሆኑ ሁኔታዎች ሥረ ነገሩን የወሰነ ፍ/ቤት በአፈፃፀም ጉዳዮችን በውክልና የሥረ ነገር ስልጣን ለሌለው ፍ/ቤት ሊያስተላልፍ ስለመቻሉ፡</li> </ul> <p>አዋጅ ቁ. 25/88 አንቀጽ 5(2)</p> | 75788 | <p>እነ አቶ በረከት ኃ/ኪሮስ (ሶስት ሰዎች)</p> <p>እና</p> <p>አቶ ጎይቶም ኃ/ኪሮስ</p> | ህዳር 05/2005 |  |

|       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |       |                                                                  |                            |  |
|-------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|------------------------------------------------------------------|----------------------------|--|
|       | የፍ/ብ/ሥ/ሥ/ህ/ቁ. 371, 372, 9, 10                                                                                                                                                                                                                                                                               |       |                                                                  |                            |  |
| 1630. | <p>የፌዴራል መንግስት ጊዜያዊ (የኮንትራት) ሠራተኞች ቅጥር ጋር በተገናኘ በሠራተኛ እና በቀጣሪው መካከል የሚነሱ ክርክሮችን በተመለከተ የመደበኛ ፍ/ቤቶች ጉዳዩን በቀጥታ ክስም ሆነ በይግባኝ ለማስተናገድ ስልጣን ያላቸው ስለመሆኑ፤</p> <p>አዋጅ ቁ.515/99 አንቀጽ 22(3) ,2(1)</p> <p>የፌዴራል መንግስት ጊዜያዊ የኮንትራት ሰራተኞች ቅጥር አፈፃፀም መመሪያ</p>                                                             | 81963 | <p>አቶ አስፋው ጉደታ</p> <p>እና</p> <p>የመንግስት ቤቶች</p> <p>ኤጀንሲ</p>       | <p>ታህሳስ</p> <p>03/2005</p> |  |
| 1631. | <p>በአዋጅ ቁ. 515/1999 መሠረት የተቋቋመና የሚተዳደር የፌዴራል መንግስት መስሪያ ቤት ሠራተኞች የሚያቀርቡትን ክርክር በተመለከተ ተቋሙ በራሱ ገቢ የሚተዳደር በመሆኑ ምክንያት አዋጅ ቁ. 377/96 ን መሠረት በማድረግ ጉዳዩን የመደበኛ ፍ/ቤቶች ለማየት ስልጣን አላቸው ለማለት የማይቻል ስለመሆኑ፤</p> <p>አዋጅ ቁ. 377/96</p> <p>አዋጁ ቁ. 515/99</p> <p>አዋጅ ቁ. 553/99 አንቀጽ 6(1), 14(2)(ለ)</p> <p>አዋጅ ቁ. 545/99</p> | 80005 | <p>የመድሃኒት ፈንድና</p> <p>አቅርቦት ኤጀንሲ</p> <p>እና</p> <p>አቶ በጋለ ዱንፋ</p> | <p>ጥቅምት</p> <p>09/2005</p> |  |

|       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |       |                                                                          |            |  |
|-------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|--------------------------------------------------------------------------|------------|--|
| 1632. | <ul style="list-style-type: none"> <li>• የግል ድርጅት ሠራተኞች የጡረታ መብት ጥያቄ ጋር በተያያዘ የሚቀርብ ክርክርን ለማየት ስልጣን ያለው አካል የግል ድርጅት ሠራተኞች ማህበራዊ ዋስትና ኤጀንሲ ስለመሆኑ፤</li> <li>• የኢ.ፌ.ዴ.ሪ ጠቅላይ ፍ/ቤት ሰበር ችሎት በህግ የዳኝነት ስልጣን የተሰጣቸው አካላት የቀረበላቸውን ጉዳይ በህጉ አግባብ ያስተናገዱና ውሳኔ የሰጡ መሆኑን የማረጋገጥና የመቆጣጠር ኃላፊነትና ስልጣን ያለው ስለመሆኑ፤</li> </ul> <p>የፍ/ብ/ሥ/ሥ/ህ/ቁ.9,231</p> <p>አዋጅ ቁ. 25/88 አንቀጽ 10(22)</p> <p>አዋጅ ቁ. 454/97 አንቀጽ 2(1)</p> <p>የኢ.ፌ.ዴ.ሪ ህገ መንግስት አንቀጽ 80(3)(ሀ)</p> <p>አዋጅ ቁ. 377/96 አንቀጽ 142, 147</p> <p>አዋጅ ቁ. 345/95</p> <p>አዋጅ ቁ. 209/55</p> <p>አዋጅ ቁ. 715/2003</p> <p>ደንብቁጥር202/2003</p> | 83425 | <p>አብጃታ ሻላ ሶዳ አክሲዮን ማህበር</p> <p>እና</p> <p>አብጃታ ሶዳ አሽ መሠረታዊ ሠራተኛ ማህበር</p> | ጥር 02/2005 |  |
|-------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|--------------------------------------------------------------------------|------------|--|

## ቅጽ 15

|       |                                                                                                                                                                                                                   |       |                                                                                           |                  |     |
|-------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|-------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|-----|
| 1633. | ከንግድ ምዝገባ ፈቃድ ጋር በተገናኘ የሚነሱ የፍሬ ነገር ክርክሮችን የመደበኛ ፍ/ቤቶች አይተው ለመወሰን ስልጣን የሌላቸው ስለመሆኑ፤<br><br>አዋጅ ቁ. 686/2002 አንቀጽ 61                                                                                                | 81934 | የአቃቂ ቃሊቲ ክ/ከተማ<br>ወረዳ 5 ንግድና<br>ኢንዱስትሪ ጽ/ቤት<br><br>እና<br><br>50 አለቃ ታምራት ከበደ              | የካቲት<br>28/2005  | 336 |
| 1634. | ከአስጉብኚና የጉዞ ወኪል የንግድ ሥራ ፈቃድ ጋር በተያያዘ ከቀረጥና ታክስ ነፃ የሚገቡ መኪኖችን በተመለከተ የሚቀርብ ክርክርን መደበኛ ፍ/ቤቶች በቀጥታ ክስ ለማስተናገድ የሥረ ነገር ስልጣን ያልተሰጣቸው ስለመሆኑ፤<br><br>አዋጅ ቁ. 622/2001 አንቀጽ 87(1), (5), (9), (10),<br><br>ደንብ ቁጥር 146/2000 | 86817 | የኢትዮጵያ ገቢዎችና<br>ጉምሩክ ባለስልጣን<br><br>እና<br><br>ግሎሪ ኢትዮጵያ<br>አስገብኝና የጉዞ ወኪል<br>ኃ.የተ.የግል ማህበር | መስከረም<br>22/2006 | 338 |
| 1635. | የክርክሩ ገንዘብ መጠን ከአምስት ሺህ ብር በታች በመሆኑ ምክንያት ብቻ ከአሰሪና ሰራተኛ ጉዳይ ጋር በተገናኘ የሚቀርብን ክርክር የቀበሌ ማህበራዊ ፍ/ቤቶች አይተው ለመወሰን ስልጣን አላቸው ለማለት የማይቻል ስለመሆኑ፤<br><br>አዋጅ ቁ.377/96 አንቀጽ 138, 142                                        | 89530 | ቴሌንቲ ኮንስትራክሽንና<br>የንግድ ስራዎች ድርጅት<br><br>እና                                                | ጥቅምት<br>21/2006  | 341 |

|       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |       |                                                                        |                    |     |
|-------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|------------------------------------------------------------------------|--------------------|-----|
|       | የፍ/ብ/ሥ/ሥ/ህ/ቁ. 9(1), 231(1)(ለ),<br><br>አዋጅ ቁ. 416/96 አንቀጽ 41(1)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |       | አቶ እያዩ ደጀኔ                                                             |                    |     |
| 1636. | ከህብረት ሥራ ማህበራት ጋር በተገናኘ የማህበር የሥራ ኃላፊዎችን በተመለከተ ገንዘብ አጉድለዋል በማለት ገንዘቡ እንዲከፈል ማህበሩ በኃላፊዎቹ ላይ የሚያቀርበው ክስ አስቀድሞ በእርቅ ካልተቻለ ደግሞ በሽምግልና ሊታይ የሚገባው እንጂ በቀጥታ በመደበኛ ፍ/ቤት ክስ ሊቀርብበት አይችልም ለማለት የማይቻል ስለመሆኑና መደበኛ ፍ/ቤቶች ጉዳዩን አይተው ለመወሰን ስልጣን ያላቸው ስለመሆኑ፤<br><br>አዋጅ ቁጥር 147/91 አንቀጽ 49(1-4), 47(1), 26(2), 39(1)(ለ)(ሐ), 152<br><br>አዋጅ ቁጥር 402/96 አንቀጽ 46<br><br>ደንብ ቁጥር 106/96 አንቀጽ 14(ሀ)(ሐ)(መ) | 90737 | የንጋት ኮከብ ሸማቾች ኃ/የተ የግል ማህበር<br><br>እና<br><br>እነ አቶ የሴፍ እንድረስ (አስር ሰዎች) | ህዳር<br><br>16/2006 | 344 |
| 1637. | አንድን ክርክር በማስተናገድ ላይ ያለ የክልል ፍ/ቤት በፌዴራል መንግስት የተመዘገበ ተቋም (ድርጅት) አግባብነት ያለው የጣልያ ገብ አቤቱታ በቀረበለት ጊዜ ጉዳዩን ጣልያ ገቡን ወደ ክርክሩ በማስገባት አይቶ ለመወሰን ስልጣን የሌለው በመሆኑ ክርክሩ ጣልያ ገብን ባካተተ መልኩ ለማየት ወደሚችለውና ስልጣን ላለው ፍ/ቤት ጉዳዩ ቀርቦ ሊታይ የሚገባ መሆኑን ገልጾ መዝገቡን መዝጋትና ተከራካሪዎችን ማሰናበት የሚገባ ስለመሆኑ፤                                                                                                               | 90920 | ዓባይ ኢንሹራንስ አ.ማ<br><br>እና<br><br>አቶ አለማየሁ አሰፋ                           | ህዳር<br><br>06/2006 | 347 |

|              |                                                                                                                                                         |       |                                                                           |                           |     |
|--------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|---------------------------------------------------------------------------|---------------------------|-----|
|              | <p>አዋጅ ቁ. 25/88 አንቀጽ 5(6),14</p> <p>የኢ.ፌ.ዴ.ሪ ህገ መንግስት አንቀጽ 80(4)</p> <p>የአሮሚያ ብሔራዊ ክልላዊ መንግስት ህገ መንግስት አንቀጽ 64(4)</p> <p>የፍ/ብ/ሥ/ሥ/ህ/ቁ. 9, 231(1)(ለ)</p> |       |                                                                           |                           |     |
| <b>ቅጽ 16</b> |                                                                                                                                                         |       |                                                                           |                           |     |
| 1638.        | <p>የአዲስ አበባ ከተማ አስተዳደር ሰበር ሰሚ ችሎት ማስረጃ የመመዘን እና ፍሬ ጉዳይን የማጣራት ስልጣን የሌለው ስለመሆኑ</p> <p>የአ.አ ከተማ አስተዳደር ቻርተር አዋጅ ቁጥር 361/95 አንቀጽ 42(2)</p>                 | 93220 | <p>ግርማ አያሌው</p> <p>ዋልታንጉስ</p> <p>እና</p> <p>የአዲስ አበባ ከተማ አስተዳደር ምክር ቤት</p> | <p>መጋቢት</p> <p>8/2006</p> | 250 |

|       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |       |                                                                                 |                            |     |
|-------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|---------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|-----|
| 1639. | <p>በመንግስት በጀት በከፊልም ሆነ በሙሉ የሚተዳደሩ መስሪያ ቤቶች ውስጥ የሚፈጠሩትን የመብት ጥያቄዎች መመራት ያለበት በመንግስት ሰራተኞች አዋጅ መሆን አለበት።</p> <p>-በአዋጅ ቁጥር 377/1996 አንቀጽ 3 (2)(ሠ) ፣ አዋጅ 515/1999 አንቀጽ 3 በአዋጅ 650/2001፣ ደንብ ቁጥር 214/2003 እና 210/2003</p>                                                                                                                                      | 93358 | <p>አዲስ አበባ ዩኒቨርሲቲ</p> <p>ማርች ፕሮጀክት</p> <p>እና</p> <p>እነ ቤተልሔም ሸፈራው (ሶስት ሰዎች)</p> | <p>መጋቢት</p> <p>26/2006</p> | 253 |
| 1640. | <p>ከከተማው አስተዳደር አስፈፃሚ አካላት የመቆጣጠር ስልጣን እና ተግባር ጋር እንዲሁም የከተማው አስተዳደር ከሚያስተዳድራቸው የመንግስት ቤቶች ጋር እና የከተማው አስተዳደር አካልም በተከሰሽነት በሚቀርብበት ጊዜ የስረ ነገር ስልጣን የከተማው ፍርድ ቤቶች ስለመሆኑ፣</p> <p>በአንድ ክስ ውስጥ ብዙ አቤቱታዎች ቀርበው ከነዚህ በከፊል ዋናውን ክስ የሚመለከቱ በከፊል ደግሞ ዋናውን ክስ መነሻ አድርገው ቅርንጫፍ ነገሮችን የሚመለከቱ በሆነ ጊዜ የፍርድ ቤቱ ስልጣን የሚወሰነው ከፍተኛ ግምት ያለውን አቤቱታ መሰረት አድርጎ በመከተል ስለመሆኑ፣</p> | 96216 | <p>አቶ ተክለብርሃን ዘገየ</p> <p>እና</p> <p>እነ አቶ ሸምሶዲን አክመል</p> <p>(አራት ሰዎች)</p>        | <p>ሐምሌ</p> <p>29/2006</p>  | 257 |



|       |                                                                                                                                                                                                                                             |       |                                                                                          |                |     |
|-------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|-----|
|       | መመሪያ ቁጥር 4/2004<br><br>አዋጅ ቁጥር 361/1995 ፣ የተሻሻለው የአዲስ አበባ ከተማ ቻርተር አንቀጽ 41(1) (ለ) እና (ረ)<br><br>የፍ/ብ/ሥ/ሥ/ሕ/ቁ 17(2)                                                                                                                          |       |                                                                                          |                |     |
| 1641. | ከጉምሩክ ሥነ ሥርዓት ጋር በሚሰጡ አስተዳደራዊ ውሳኔዎች ቅር የተሰኘ ሰው ለባለስልጣኑ አቤቱታ አጣሪ ቡድን ከዛም ለግብር ይግባኝ ሰሚ ጉባኤ በየደረጃው ሳያቀርብ በቀጥታ ጉዳዩ በመደበኛ ፍ/ቤት እንዲታይለት የሚጠይቅበት አግባብ የሌለ ስለመሆኑ፤<br><br>አዋጅ ቁጥር 622/2001 አንቀጽ 89(2) እና ንዑስ አንቀጽ 3(ሐ)፣ አንቀጽ 89(2)(3)(ሐ) ፣(5) እና (6) | 97372 | ማም ኢንዱስትሪ<br>ኃላ/የተ/የግል/ማህበር<br><br>እና<br><br>እነ የኢትዮጵያ ገቢዎችና<br>ጉምሩክ ባለስልጣን<br>(ሁለት ሰዎች) | ሐምሌ<br>29/2006 | 261 |

**ቅጽ 17**

|       |                                                                                                                                                                                                                                      |       |                                                      |                           |     |
|-------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|------------------------------------------------------|---------------------------|-----|
| 1642. | <p>የአዲስ አበባ ከተማ አስተዳደር ፍ/ቤቶች ጋብቻን በተመለከተ የባልነት ወይም የሚስትነት የምስክር ወረቀት ከመስጠት ባለፈ በማስረጃው ላይ ክርክር ከተነሳበት ወይም የጋብቻ መኖር አለመኖርን ለመወሰን የስረ ነገር ሥልጣን ያልተሰጣቸው ሥላሴዎች፤</p> <p>አዋጅ ቁጥር 408/1996 አንቀጽ 2</p> <p>አዋጅ ቁጥር 361/1995 አንቀጽ 41/1/ /ሸ/</p> | 75560 | <p>ወ/ሮ ኪሮስ ገ/ማርያም</p> <p>እና</p> <p>አቶ ገብረስላሴ ኃይሌ</p> | <p>ሐምሌ</p> <p>26/2004</p> | 252 |
|-------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|------------------------------------------------------|---------------------------|-----|

|       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |       |                                                                           |                                 |     |
|-------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|---------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|-----|
| 1643. | <p>የዲፕሎማቲክ ግንኙነቶችን ስምምነት ልምድን ለማክበር ሲባል የውጭ ዲፕሎማቲክ ሚሲዮኖችና ኢትዮጵያዊያን ሠራተኞቻቸው የሚያደርጉት የቅጥር ግንኙነት ላይ የአሠሪና ሠራተኛ ሕግ ተፈፃሚ የማይሆን ስለመሆኑ፡-</p> <p>የተባበሩት መንግስታት አካል የሆነ ድርጅት የተባበሩት መንግስታት ጥቅምና የተለየ ከሌላን በተመለከተ በተደነገገ ሥምምነት በማንኛውም የመንግስት ፍ/ቤቶች ተከሶ መቅረብ የሌለበት ሥለመሆኑ፡-</p> <p>አፈፃፀም በፍርድ ቤት የተሰጠ ውሳኔ ትርጉም እንዲኖረው በማድረግ ውጤት ያለውና በተገቢው መንገድ መፈፀም ያለበት መሆኑ የሚታወቅ ቢሆንም ለማንኛውም ጉዳዮች ይሰራል ተብሎ ድምዳሜ ላይ መድረስ የማይቻል ስለመሆኑ፡-</p> <p>አዋጅ ቁጥር 377/96 አንቀፅ 3/3(ሀ)</p> <p>የተባበሩት መንግስታት ቻርተር አንቀፅ 105</p> <p>ከተባበሩት መንግስት ጥቅምና የተለየ ከሌላን በተመለከተ የተደነገገው ሥምምነት አንቀፅ 2/2/ እና 3</p> <p>የፍ/ሥ/ሥ/ሕ/ቁ 212</p> | 98541 | <p>አቶ አለማየሁ አላና</p> <p>እና</p> <p>የተባበሩት መንግስታት</p> <p>የልማት ድርጅት/UNDP/</p> | <p>ህዳር 10</p> <p>ቀን2007 ዓ.ም</p> | 258 |
|-------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|---------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|-----|

|       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |        |                                                                         |                  |     |
|-------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|-------------------------------------------------------------------------|------------------|-----|
| 1644. | <p>የከፍተኛ ትምህርት ተቋም መምህራን ትምህርት ለመማር ከአሰሪያቸው ተቋም ጋር የሚያደርጉትን ውል አፈፃፀምና ከውሉ ጋር ተያያዥ ባላቸው ጉዳዮች ላይ የሚነሱ ክርክሮችን ለማየት ስልጣኑ ያላቸው የፌዴራል ፍርድ ቤቶች ስለመሆናቸው፤</p> <p>የኢ.ፌ.ዲ.ሪ ህገ መንግስት አንቀጽ 79(1)</p> <p>የፌዴራል የመንግስት ሠራተኞች አዋጅ ቁጥር 515//1919 አንቀጽ 75(5)(6)</p>                                                                                                               | 99717  | <p>አቶ ሲሳይ ይማነ</p> <p>እና</p> <p>አዲስ አበባ ዩኒቨርሲቲ</p>                       | ጥር 20 ቀን 2007ዓ.ም | 262 |
| 1645. | <p>በክልል በተነሳ ግምት በሌለው የመንገድ ይከፈትልኝ ጥያቄ ላይ ከተከራከረ ወገኖች መሃል አንደኛው በፌዴራል መንግስት የተመዘገበ ማህበር ከሆነ ጉዳዩ በፌዴራል የፍ/ቤቶች ስልጣን ስር፣በፌዴራል መጀመሪያ ደረጃ ፍ/ቤት የስረ ነገርሥልጣን ስር የሚወድቅ ሲሆን የክልሉ ዞን ከፍተኛ ፍ/ቤት በውክልና ስልጣኑ ጉዳዩን የሚመለከት ስለመሆኑ፤</p> <p>አዋጅ ቁጥር 25/88 አንቀጽ 5(2) እና 5(6)፣ አንቀጽ 14</p> <p>በኦሮሚያ ክልል ህገ መንግስት አንቀጽ 64(3) እንዲሁም በክልሉ ፍርድ ቤቶች ማቋቋሚያ አዋጅ ቁጥር 141/2000 አንቀጽ 27(4)</p> | 105962 | <p>እነ ቢ.ኤም.ጂ ኃ.የተ.የግል ማህበር (ሁለት ሰዎች)</p> <p>እና</p> <p>ፕሮፌሰር በደግ በቀለ</p> | የካቲት 19/2007ዓ.ም  | 266 |

|              |                                                                                                                                                                                                              |        |                                                                           |                        |     |
|--------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|---------------------------------------------------------------------------|------------------------|-----|
| 1646.        | የአዲስ አበባ መስተዳደር አስፈፃሚ አካላት በሌላ ሰው ንብረት ላይ ጉዳት አድርሰዋል ካሳ ይክፈሉ ተብሎ የሚቀርብ ክስን በተመለከተ የማየት የስረ-ነገር ስልጣን ያላቸው የፌዴራል ፍ/ቤቶች ስለመሆናቸው፡- አዋጅ ቁጥር 361/1995፣ አዋጅ ቁጥር 408/1996<br><br>አዋጅ ቁጥር 25/88                       | 99375  | አቶ አምባቸው አለሙ<br><br>እና<br><br>እነየካ/ክ/ከተማ/ወ/01<br>አስተዳደር( አራት ሰዎች)         | መጋቢት 15<br>ቀን 2007ዓ.ም  | 270 |
| 1647.        | የክርክሩ አጠቃላይ ይዘት የዕቁብ ገንዘብ ይክፈለኝ ጥያቄን መሰረት አድርጎ የቀረበ በንግድ ህጉ የተመለከቱትን አግባብነት ያላቸው ድንጋጌዎችን አተገባበር ለመመርመር የሚያስችልና ችክ እንደተራ ማሰረጃነት ሆኖ በክርክር ወቅት በቀረበበት ጊዜ ጉዳዩ የፌደራል ነው ተብሎ የማይወሰድ ሥላመሆኑ፡-<br><br>አዋጅ ቁጥር 25/1988 | 104511 | እነ አቶ ዳኚ ሃይሉ( ሁለት ሰዎች)<br><br>እና<br><br>እነ አለም ሰገድ ሃብታሙ<br><br>( ሁለት ሰዎች) | መጋቢት 30<br>ቀን 2007 ዓ.ም | 273 |
| <b>ቅጽ 18</b> |                                                                                                                                                                                                              |        |                                                                           |                        |     |
| 1648.        | አንድ በፌደራል መንግስት የተመዘገበ የንግድ ድርጅት በክልል ቅርንጫፍ ከፍቶ የንግድ ሥራ መሰራቱና ቅርንጫፍ በክልሉ ንግድና ኢንዱስትሪ ፅ/ቤት መመዝገቡ በፌደራል መንግስት የተቋቋመ የንግድ ድርጅት በመሆኑ ላይ የሚያሳድረው ለውጥ የሌለ ሥላመሆኑና ድርጅቱ ተካፋይ የሆነበትንም ክርክር በዳኝነት አይቶ ለመወሰን ሥልጣኑ       | 97083  | ገአትኮ ኃ/የተ/የግል<br>ማህበር<br><br>እና<br><br>የትግራይ ክልል<br>መንገድ ሥራዎች             | ሚያዚያ 14 ቀን 2007        | 326 |

|       |                                                                                                                                                               |        |                                                                          |                    |     |
|-------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|--------------------------------------------------------------------------|--------------------|-----|
|       | <p>የፌዴራል ፍርድ ቤቶች ስለመሆኑ፤</p> <p>አዋጅ ቁጥር 686/2002 አንቀጽ 6/2/ /3/ /4/ ፣ አንቀጽ 5/2/</p> <p>አዋጅ ቁጥር 25/1988/6/</p> <p>የኢ.ፌ.ድ.ሪ ህገ መንግሥት አንቀጽ 80/2/ /4/</p>           |        | ኢንተርፕራይዝ                                                                 |                    |     |
| 1649. | <p>የግለሰብ ዓለምአቀፍ ህግን / private international law/ የሚመለከቱ ጉዳዮች ለማየት የስረ ነገር ስልጣን ያለው የፌዴራል ከፍተኛ ፍ/ቤት ስለመሆኑ፤</p> <p>አዋጅ ቁጥር 25/1988 /እንደተሻሻለ/ አንቀጽ 11/2/ /ሀ/</p> | 100290 | <p>ወ/ሮ መሠረት አለማየሁ</p> <p>እና</p> <p>እነ ወ/ሮ እመቤት ሙሉጌታ</p> <p>/ሁለት ሰዎች/</p> | ሚያዚያ 1 ቀን 2007 ዓ.ም | 330 |
| 1650. | <p>የአንድ የእምነት ተቋም አስተዳደራዊ ስራዎችን ለማከናወን የተሰጠ ሹመትና የሽረት ጉዳይ ከሀይማኖት ተቋሙ መሰረታዊና ተፈጥሯዊ ባህሪ ተነጥለው ለብቻቸው ሊታዩና ሊወሰኑ የማይችሉ በመሆናቸው በፍርድ ሊወሰኑ የማይገባቸው ስለመሆኑ፤</p>         | 97009  | <p>አቶ ኤልያስ አዳሙ</p> <p>/ሁለት ሰዎች/</p> <p>እና</p> <p>የኢ/ትወንጌል ብርሃን</p>       | ሰኔ 19 ቀን 2007 ዓ.ም  | 335 |

|              |                                                                                                                                                                                    |        |                                                         |                     |     |
|--------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|---------------------------------------------------------|---------------------|-----|
|              | የኢ.ፌ.ድ.ሪ ህገመንግስት አንቀጽ 11 እና 37                                                                                                                                                     |        | ቤተ/ክርስቲያን                                               |                     |     |
| <b>ቅጽ 19</b> |                                                                                                                                                                                    |        |                                                         |                     |     |
| 1651.        | የአዲስ አበባ ከተማ ፍ/ቤቶች አስቀድመው የወራሽነት የምስክር ወረቀት ለማግኘት በቀረበ አቤቱታ ላይ ባሳለፉት ውሳኔ የሚነሳን ተቃውሞ አቤቱታ ተቀብለው ለማስተናገድ የሥረ ነገር ስልጣን ያላቸው ስለመሆኑ አዋጅ ቀ/361/1995 አንቀጽ 41/ሸ/ አዋጅ 408/96 አንቀጽ 2/ንኡስ ቁ፣1 | 105211 | እነ አቶ እንዳለ ደንበባ (አራት ሰዎች) እና እነ ወ/ሮ አልማዝ ደንበባ (አራት ሰዎች) | ጥቅምት 1 ቀን 2008 ዓ.ም  | 325 |
| 1652.        | ካሳ አነሰኝ ወይም ተከለከልሁ ካልሆነ በቀር በኢንሸስትመንት የሚቀርቡ የሕግም ሆነ የፍሬ ነገር ክርክር ይግባቾች ላይ የመጨረሻ ውሳኔ የሚሰጠው ፍርድ ቤት ስለመሆኑ፣ አዋጅ ቁጥር 138 አንቀጽ 6/5/                                                      | 92991  | አቶ ተፈራ ተሰማ እና የአርሲ ዞን አስተዳደር ጽ/ቤት                       | ጥቅምት 1 ቀን 2008 ዓ.ም  | 329 |
| 1653.        | ከመንግስት ገዢና አቅርቦት ጋር በተያያዘ የሚነሳ ክርክር በመጀመሪያ ስልጣኑ የማየት መብት ያለው የመንግስት ግዢ እና ንብረት ማስወገድ                                                                                               | 107805 | ጄ.ዳው አርክቴክቶችና                                           | ጥቅምት 04 ቀን 2008 ዓ.ም | 332 |

|       |                                                                                                                                                                                                                                      |        |                                                                       |                     |     |
|-------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|-----------------------------------------------------------------------|---------------------|-----|
|       | <p>ቅሬታ ሰሚ በርድ እንጂ የመደበኛ ፍ/ቤት ስላለመሆኑ</p> <p>አዋጅ ቁጥር 649/2001 አንቀጽ 75(1)</p> <p>አዋጁን ለማስፈጸም የወጣው መመሪያ አንቀጽ 49(1)</p>                                                                                                                   |        | <p>መሃንዲሶች</p> <p>እና</p> <p>የፌድራል ስፖርት ኮሚሽን</p>                        |                     |     |
| 1654. | <p>በኢትዮጵያ ግዛት ውስጥ ስራቸውን የሚያከናውኑት ዓለም አቀፍ ድርጅቶች ከኢትዮጵያ ጋር የሚመሰረቱት የሥራ ግንኙነት ስምምነት ያለ እንደሆነ ጉዳዩ የሚዳኘው በዓለም አቀፍ ስምምነቱ መሠረት ስለመሆኑ፡</p> <p>-</p>                                                                                          | 117390 | <p>አቶ አለማየሁ መኮንን</p> <p>እና</p> <p>የምስራቅ አፍሪካ የበረሃ አንበጣ መከላከያ ድርጅት</p> | ታህሳስ 21 ቀን 2008 ዓ.ም | 337 |
| 1655. | <p>በአዲስ አበባ ከተማ አስተዳደር የከተማ ቦታ ማስለቀቅና የካሣ ጉዳዮች ይግባኝ ሰሚ ጉባኤ በምትክ ቦታ ይሰጠኝ ጥያቄ ላይ የሚሰጠው የመጨረሻ ፍርድ የሠበር አቤቱታ ለከተማው ፍ/ቤት ሳይቀርብ ለፌዴራሉ ጠቅላይ ፍ/ቤት የሰበር አቤቱታ የሚቀርብበት የህግ አግባብ የሌለ ስለመሆኑ</p> <p>የከተማው ቻርተር አዋጅ ቁጥር 361/95 አንቀጽ 43(5)፣ አንቀጽ</p> | 104858 | <p>አቶ ታደሰ ካሣ</p> <p>እና</p> <p>ቦሌ ክ/ከተማ ወረዳ 12 አስተዳደር/ሁለት ሰዎች/</p>     | ታህሳስ 22 ቀን 2008 ዓ.ም | 340 |



|              |                                                                                                                                                                    |        |                                                             |                     |     |
|--------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|-------------------------------------------------------------|---------------------|-----|
|              | 42(2)<br><br>አንቀጽ አዋጅ ቁጥር 721/2004 አንቀጽ 29(6)                                                                                                                      |        |                                                             |                     |     |
| 1656.        | አዲስ አበባ ከተማ ፍ/ቤት የጉዳፈቻ ስምምነትን ማስረጃን ተመልክቶ የወራሽነት ማስረጃን የመስጠት ስልጣን ያለው ስለመሆኑ<br><br>አዋጅ ቁ. 361/1995 አንቀጽ 41(ሸ)                                                      | 112575 | አቶ አፈወርቅ መኩረያ<br><br>እና<br><br>ወ/ሮ ማደሊና ፍራንሲኔት              | የካቲት 30 ቀን 2008 ዓ.ም | 343 |
| <b>ቅጽ 20</b> |                                                                                                                                                                    |        |                                                             |                     |     |
| 1657.        | የከተማ ቦታን በሊዝ በመጨረት ጨረታውን በማሸነፍ የሊዝ ውል የተፈጸመ እንደሆነ ይህን የውል ግንኙነት ለመዳኘት የሚችለው ፍርድ ቤት ስለመሆኑ፤<br><br><i>የሊዝ አዋጅ ቁጥር 721/2004</i><br><br><i>የፍ/ሔር/ሕ/ቁ. 1731፣1808/2/</i> | 117819 | የወላይታ ዞን የቦሌ ከተማ ማዘጋጃ ቤት ዐ/ሕግ<br><br>እና<br><br>ወ/ሮ ታደለች ዲባራ | 15/7/2008 ዓ.ም       | 165 |
| 1658.        | በኦሮሚያ ከተማ አስተዳደር ውስጥ የሚነሱ የከተማ ቦታን                                                                                                                                 | 114622 | አቶ አወል አማን                                                  | 9/9/2008 ዓ.ም        | 169 |

|       |                                                                                                                                                                                                                                            |        |                                                                           |               |     |
|-------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|---------------------------------------------------------------------------|---------------|-----|
|       | <p>ከማስለቀቅና ምትክ ቦታ እና ካሣን ከመክፈል አንጻር የሚነሱ የመብት ጥያቄዎችን በመጀመሪያ ደረጃ የማየት ስልጣኑ በከተማው አስተዳደር የተዋቀረው አካል ስለመሆኑ፤</p> <p>የኦሮሚያ ክልል የመሬት ሊዝ አዋጅ ቁ. 721/2004 አንቀጽ ቁ. 26፣27፣ 28፣29 እና 30</p> <p>አዋጁን ለማስፈጸም የወጣው ደንብ ቁጥር 155/2005 አንቀጽ 26፣55 እና 56</p> |        | <p>(ሁለት ሰዎች)</p> <p>እና</p> <p>ወ/ሮ አሳለፈች</p> <p>እንዳግቤ</p> <p>/ሦስት ሰዎች/</p> |               |     |
| 1659. | <p>የአዲስ አበባ ከተማ ቦታ ማስለቀቅና የካሳ ጉዳዮች ይግባኝ ሰሚ ጉባኤ የቤት ባለቤትነት ክርክርን አጣርቶ የመወሰን ስልጣን የሌለው ስለመሆኑ፤</p>                                                                                                                                            | 110901 | <p>አቶ ተክለስላሴ ገላን</p> <p>እና</p> <p>ልደታ/ክ/ከ/የመ/ል/ከ</p> <p>ተማ ልማት ጽ/ቤት</p>   | 25/9/2008 ዓ.ም | 174 |

|              |                                                                                                                                                                                                                                                |        |                                                                    |                |     |
|--------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|--------------------------------------------------------------------|----------------|-----|
| 1660.        | <p>ከፊል ዩኒቨርሲቲ ስልጣን ላለው አካል በፍሬ ነገር ደረጃ የሚሰጠው ውሳኔ የመጨረሻ መሆኑ በግልፅ ተቀምጦ እያለ፤ ይግባኝ ሰሚ ፍ/ቤት በሕግ አተረጎም ረገድ ብቻ የተሰጠውን ስልጣን በማለፍ ማሰረጃን በመመዘን በፍሬ ነገር ላይ የሚሰጠው ድምዳሜ ሰርዓቱን የተከተለ ስላለመሆኑ ፤</p> <p>የአ/ብ/ክ/መ/ መገናኛ ብዙሀን ማቋቋሚያ አዋጅ ቁ 200/2005 አንቀፅ 13(2)</p> | 119704 | <p>አማራ ብዙሃን መገናኛ ድርጅት</p> <p>እና</p> <p>አቶ ዳንኤል ከፈለ</p>             | 22/11/ 2008ዓ ም | 178 |
| 1661.        | <p>የፌደራል ከፍተኛ ፍ/ቤት በተደራጀባቸውና ባልተደራጀባቸው ክልሎች ከአሰሪና ሰራተኛ ጉዳይ ውሳኔ በርድ የሚነሱ ይግባኞች መቅረብ ያለባቸው ከፌደራል ከፍተኛ ፍ/ቤት ጋር አቻ ስልጣን ላላቸው በየክልሉ ላሉ ጠቅላይ ፍ/ቤት ይግባኝ ሰሚ ችሎቶች ስለመሆኑ፤</p> <p>አዋጅ ቁ. 377/96 አንቀጽ 154 የዲ.ፌ.ድ.ሪ ህገ መንግስት አንቀጽ 80/2/ አዋጅ ቁ. 322/95</p>   | 116154 | <p>እነ አቶ ሚረንዳ ዋሲሁን</p> <p>( አሥር ሰዎች)</p> <p>እና</p> <p>ኢትዩ ቴሌኮም</p> | 13/03/2009 ዓ/ም | 181 |
| <b>ቅጽ 21</b> |                                                                                                                                                                                                                                                |        |                                                                    |                |     |

|       |                                                                                                                                                                                                                  |        |                                                                                                  |                     |     |
|-------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|-----|
| 1662. | <p>የአዲስ አበባ ከተማ ቦታ ማስለቀቅና የካሳ ጉዳዮች ይግባኝ ሰሚ ጉባኤ ቀደም ብሎ በሰጠው ፍርድ ላይ የሚቀርብላትን የፍርድ መቃወሚያ ተቀብሎ የመዳኘት ስልጣን ያለው ስለመሆኑ፤</p> <p><i>የፍ/ሥ/ሥ/ሕ/ቁ. 358፣የኢ.ፌ.ድ.ረ ህገ መንግስት አንቀጽ 37/1/</i></p> <p><i>አዋጅ ቁ. 721/2004</i></p>    | 121660 | <p>አቶ ለገሰ ገለታ</p> <p>እና</p> <p>እነ የአዲስ አበባ ከተማ አስተዳደር መሬት ልማትና ማጠናከሪያ ሚኒስቴር</p> <p>(ሁለት ሰዎች)</p> | ህዳር 26 ቀን 2009 ዓ.ም  | 181 |
| 1663. | <p>በህገወጥ መንገድ ተይዘው በተገኙ የቁም እንስሳት ላይ አግባብ ያለው አካል በሚወስደው እርምጃ ላይ በቀጥታ ክስ ስልጣን ላለው ፍ/ቤት ማቅረብ የሚቻል ስለመሆኑ፤</p> <p><i>የቁም እንስሳት ግብይት አዋጅ ቁጥር 819/2006 አንቀጽ 15/5/ እና 8 ደንብ ቁጥር 341/2007 አንቀጽ 19/4/ እና 5</i></p>       | 129430 | <p>የእነማይ ወረዳ ንግድ ትንስጽርት ጽ/ቤት</p> <p>እና</p> <p>አቶ ጉበኤ አሰፋ</p>                                     | ታህሳስ 26 ቀን 2009 ዓ.ም | 188 |
| 1664. | <p>የተጨማሪ እሴት ታክስ የፌዴራል ታክስ በመሆኑና የክልል የገቢዎች ቢሮዎች ታክሱን የሚያስተዳድሩት በዉክልና ስልጣናቸው በመሆኑ ምንም እንኳን ታክሱ የተወሰነው በክልሉ የገቢዎች ቢሮ ቅርንጫፍ ጽ/ቤት እና የግብር ይግባኝ ሰሚ ጉባኤ ቢሆንም የሕግ ስህተት አለበት የሚል ወገን ይግባኝ ማቅረብ የሚገባው ስልጣን ላለው የፌዴራል</p> | 123986 | <p>አቶ መቻልደጉ ሰሙር</p> <p>እና</p> <p>የሚዘን አማን ከተማ ገቢዎች ባለስልጣን</p>                                    | ግንቦት 18 ቀን 2009 ዓ.ም | 192 |

|       |                                                                                                            |        |                                                                                  |                    |     |
|-------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|----------------------------------------------------------------------------------|--------------------|-----|
|       | ፍ/ቤት ወይም የዉክልና ስልጣን ላለዉ የክልል ፍ/ቤት ሥላመሆኑ<br><i>አዋጅ ቁጥር 285/94 አንቀጽ 28(2) እና አንቀጽ 30፣አንቀጽ 43(3)፣<br/>112</i> |        | ቅ/ጽ/ቤት                                                                           |                    |     |
| 1665. | የአንድ ሃገር ፍ/ቤት በጉዳዩ ላይ ብሔራዊ የዳኝነት(judicial jurisdiction) ስልጣን አለው ለማለት ሊወሰዱ ስለሚገባቸው ዝርዝር ነጥቦች               | 183200 | እነ ማጂኮን<br>ኮንስትራክሽን<br>ሊትድ(ሁለት ሰዎች)<br><br>እና<br>አቶ ታትገኝ ፊጣሞ<br>ወሌቦ<br>(አራት ሰዎች) | ሰኔ 27 ቀን 2009 ዓ.ም  | 197 |
| 1666. | የሊዝ ውል እንዲሰረዝ የሚቀርብን የዳኝነት ጥያቄን በተመለከተ መደበኛ ፍርድ ቤቶች ሊያስተናግድ የሚገባ ስለመሆኑ                                     | 119435 | አቶ አብዱልቀኒ<br>አብዱራህማን<br><br>እና<br>እነ አቶ ዳንኤል<br>ወ/ኃዋሪያት(ሁለት<br>ሰዎች)              | ሰኔ 27 ቀን 2009 ዓ.ም. | 201 |

## ቅጽ 23

|       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |        |                                                 |                      |     |
|-------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|-------------------------------------------------|----------------------|-----|
| 1667. | <p>የፍቺ ውሳኔን ተከትሎ በአንደኛው ወገን በቀረበ የንብረት ክፍፍል ጥያቄ ሌላኛው ወገን በጋብቻ ጊዜ ካፈሩት ገንዘብና ንብረት ከፊሉ ከኢትዮጵያ ውጪ ይገኛል በማለት የተከሰሽ ከሰሸነት ክስ ማቅረቡ ብቻውን ጉዳዩ የግል ዓለም አቀፍ ሕግን ተፈጻሚነት ጉዳይ/ conflict of laws/ የሚያስነሳ ነው ከሚል ድምዳሜ ላይ የማያደርስ እና የተከሰሽ ከሰሸነት ክሱን የማየት የሥረ-ነገር ሥልጣን የፌዴራል የመጀመሪያ ደረጃ ፍርድ ቤት ከመሆን የማያስቀረው ስለመሆኑ</p> <p>የፍትሐብሔር ስነ ስርዓት ቁጥር 9፣17 ፤አዋጅ ቁጥር 25/1988 አንቀጽ 11 (2) (U)</p> | 152590 | <p>ወ/ሮ እየሩሳሌም አስገዶም እና</p> <p>አቶ ተወልደ ኃ/ማርም</p> | ጥቅምት 13 ቀን 2011 ዓ.ም. | 320 |
| 1668. | <p>የቀበሌ የንግድ ሱቅ አላግባብ ተይዞብኛል ይመለስልኝ በሚል ለክስ ምክንያት የሆነው ጉዳይ በግለሰቦች መካከል የተደረገ ውል ሲሆን ጉዳዩን ተቀብሎ የማየት የዳኝነት ስልጣን የከተማ አስተዳደር ፍ/ቤቶች ሳይሆን የፌዴራል ፍርድ ቤቶች ስለመሆኑ</p> <p>የፍ/ብ/ሥ/ሥ/ሀ/ቁ 4፤የድሬዳዋ አስተዳደር ቻርተር አዋጅ ቁጥር 416/1996 አንቀጽ 33(1)(ረ)</p>                                                                                                                                   | 144242 | <p>አቶ ገዛህኝ አየለ እና</p> <p>እነ አቶ ኑረዲን ዓሊ</p>      | ግንቦት 30 ቀን 2009 ዓ.ም. | 327 |
| 1669. | <p>በንግድ ምዝገባ ፍቃድ አዋጅ ቁጥር 980/2008 መሠረት አግባብ ባለው</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 145733 | አቶ ኤበሳ አሙንቴ                                     | ሕዳር 28 ቀን 2011 ዓ.ም   | 330 |

|       |                                                                                                                                                                                                                                                |        |                                                                  |                      |     |
|-------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|------------------------------------------------------------------|----------------------|-----|
|       | <p>አካል አስተዳደራዊ እርምጃዎች የተወሰደበት ማናቸውም ሰው በህግ ጉዳይ ላይ ይግባኝ ቅሬታ ካለው ጉዳዩን ማቅረብ የሚገባው ለአዲስ አበባ ከተማ ይግባኝ ሰሚ ፍርድ ቤት በይግባኝ እንጂ በቀጥታ ክስ ለአዲስ አበባ ከተማ የመጀመሪያ ደረጃ ፍርድ ቤት ሊቀርብ የማይገባ ስለመሆኑ</p> <p>የንግድ ምዝገባ ፍቃድ አዋጅ ቁጥር 980/2008 ዓንቀጥ 46፣47(2)፣ 47(3)፣</p>   |        | <p>ጃሊታ</p> <p>እና</p> <p>እነ የአዲስ ከተማ ክ/ከተማ አካባቢ ጥበቃ ፅ/ቤት</p>      |                      |     |
| 1670. | <p>በአዋጅ ቁጥር 147/91 መሰረት አንድ ማሕበር ሕልውናው ካበቃ በኋላ ወይም መብትና ግዴታው የሕብረት ሥራ ማሕበር ወደ አልሆነ የንግድ ማሕበር ተላልፎ በሚገኝበት ወቅት ጉዳዩ በሽምግልና ዳኝነት የሚታይበት የህግ አግባብ የሌለ ስለመሆኑ እና መደበኛ ፍ/ቤቶች ጉዳዩን ለማየት የስረ-ነገር ስልጣን ያላቸው ስለመሆኑ</p> <p>አዋጅ ቁጥር 147/91 አንቀጽ 47 እና 49</p> | 153617 | <p>አቶ ደሱ ታምሩ</p> <p>እና</p> <p>ፈያ ጠቅላላ ኮንስትራክሽን ኃ/የተ/የግል ማህበር</p> | መስከረም 21 ቀን 2011 ዓ.ም | 335 |
| 1671. | <p>የይዘታ ማረጋገጫ ማስረጃ አላግባብ ተሰርዞብኛል በሚል የሚቀርብ አቤቱታ ጉዳዩ በቀጥታ ከመሬት ይዘታ ባለመብትነት ጋር ተያያዥነት ያለው በመሆኑ የተከራካሪ ወገኖች መደበኛ ነዋሪነት ወይም የተከራካሪው ወገን የፌዴራል መንግሥቱ ተመዝጋቢ መሆን ግምት</p>                                                                              | 142594 | <p>የደሴ ከተማ ዓይነሥውራን ማሕበር</p>                                      | ሐምሌ 30 ቀን 2010 ዓ.ም   | 340 |

|       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |        |                                                                                    |                      |     |
|-------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|-----|
|       | <p>ውስጥ ሳይገባ የክርክሩን ልዩ ባህርይ በማየትና የጉዳዩን ዓይነት መሠረት በማድረግ ንብረቱ የሚገኝበት የከተማ አሰተዳደር ፍ/ቤት የቀረበውን ክስ ተቀብሎ የመወሰን የሥረ-ነገር ሥልጣን ያለው ስለመሆኑ</p> <p>የፍ/ብ/ሥ/ሥ/ሕ/ቁ 25 ፤ አዋጅ ቁጥር 226/07 አንቀጽ 57/1</p>                                                                                                                               |        | <p>እና</p> <p>የኢትዮጵያ</p> <p>ዓይነ/ሥውራን</p> <p>ብሔራዊ ማሕበር</p>                           |                      |     |
| 1672. | <p>የፌዴራል ጠቅላይ ፍርድ ቤት ሰበር ችሎት በሽሪዓ ፍርድ ቤቶች በተሰጠው ሰነድ ላይ መሰረታዊ የሕግ ስህተት የተፈጸመ መሆኑን አለመሆኑን መርምሮ የማረም ስልጣን የሚኖረው በክርክር አመራር ረገድ ፍርድ ቤቶች የጣሱት ስነ ስርዓታዊ ድንጋጌ መኖሩ ሲረጋገጥ እና ጥሰቱም መሰረታዊ የሕግ ስህተት መመዘኛን የሚያሟላ ሆኖ በተገኘ ጊዜ ብቻ ስለመሆኑ</p> <p>የሐረሪ ክልል ፍርድ ቤቶች እና የዳኞች አስተዳደር ጉባኤን ለማቋቋም የወጣው አዋጅ ቁጥር 3/1988 /እንደተሻሻለ/ አንቀጽ 28</p> | 145128 | <p>እነ ወ/ሮ ኬሚያት ሼክ አብዱልጀባር ሼክ ጋቱር</p> <p>እና</p> <p>እነ አቶ አንዋር ሼክ አብዱልጀባር ሼክ ጋቱር</p> | ግንቦት 16 ቀን 2010 ዓ.ም. | 350 |
| 1673. | <p>ዉልን መነሻ ያደረገ ያልተከፈለ ገንዘብ ለማስከፈል የቀረበ ክስ በአዲስ አበባ ከተማ ፍ/ቤቶች የሰረ ነገር ስልጣን ስር የማይወድቅ ስለመሆኑ</p> <p>አዋጅ ቁጥር 361/1995 አንቀጽ 41</p>                                                                                                                                                                                      | 145053 | <p>እነ ወ/ሮ ስኳሬ ለገሰ</p> <p>እና</p> <p>የአዲስ አበባ ዉሃና</p>                                | 24/9/2010 ዓ.ም        | 354 |



|       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |        |                                                          |                      |     |
|-------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|----------------------------------------------------------|----------------------|-----|
|       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |        | ፍሳሽ ባለስልጣን                                               |                      |     |
| 1674. | <ul style="list-style-type: none"> <li>የአንድ ጉዳይ ተከራካሪ ወገኖች በተለያዩ ክልሎች ውስጥ የሚኖሩ መሆናቸው እስከ ተረጋገጠ ድረስ ለክርክሩ ምክንያት የሆነው ዉል ወይም ንብረት የሚገኘው በክልል ውስጥ መሆኑ አንድን ጉዳይ የማየት የስረ ነገር ስልጣን የፌዴራል ፍርድ ቤቶች መሆኑን የማያስቀር ስለመሆኑ</li> <li>አንድን ጉዳይ የማየት የስረ ነገር ስልጣን የፌዴራል ፍርድ ቤቶች ሆኖ ነገር ግን የአካባቢ ስልጣኑ በክልሎች ስር የሚወድቅ ሲሆን እንደነገሩ ሁኔታ የክልሉ ከፍተኛ ፍርድ ቤት ወይም የክልሉ ጠቅላይ ፍርድ ቤት በዉክልና ጉዳዩን የማየት ስልጣን የሚኖራቸው ስለመሆኑ</li> </ul> <p>የኢፌዴሪ ህገ መንግስት አንቀጽ 80(2)፤80(3-ሐ) እና 80(4)፤ በአዋጅ ቁጥር 25/88 አንቀጽ 5(2)፤የፍ/ሥ/ሥርዓት ህግ አንቀጽ 24 እና 25</p> | 144613 | <p>እነ አቶ ያሲን ኢብራሂም (2ሰዎች)</p> <p>እና</p> <p>አቶ ኃይሉ ታዬ</p> | 30/09/2010           | 358 |
| 1675. | ሥራ ላይ ባሉ ህጎች መሰረት በየትኛውም ደረጃ በሚገኝ የክልል ፍርድ ቤት ታይተው የመጨረሻ ውሳኔ የተሰጠባቸው ጉዳዮች መሰረታዊ የህግ ስህተት አለባቸው በሚል ለክልል ጠቅላይ ፍ/ቤት አቤቱታ በክልል ሰበር                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 157560 | <p>እነ ወ/ሮ አለምሸዋ አባተ አበበ</p> <p>እና</p>                    | መጋቢት 23 ቀን 2011 ዓ.ም. | 363 |

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |  |                               |  |  |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|-------------------------------|--|--|
| <p>ሰሚ ችሎት አልተቋቋመም፤ እንዲሁም በክልል የሰበር ስርዓት በዝርዝር ህጎች አልተቀመጠም በሚል ምክንያት ጉዳዮች በቀጥታ ለፌዴራል ጠቅላይ ፍርድ ቤት ሰበር ችሎት ሊቀርቡ የማይገባ ስለመሆኑና ሥራ ላይ ባሉት ህጎች አግባብ በክልል ሰበር ችሎት መታየት ያለባቸው ስለመሆኑ</p> <p>የኢፌዴሪ ህገ መንግስት አንቀጽ 80(3)(ለ)፣የሐረሪ ክልል ህገ መንግስት አንቀጽ70(2)(ሀ)፣የሐረሪ ሕ/ብ/ክ/መ/ ፍርድ ቤቶችና የዳኞች አስተዳደር ጉባኤ ማቋቋሚያ አዋጅ ቁጥር 3/1988፤የሐረሪ ክልል የዳኞች አስተዳደር ጉባኤ ማቋቋሚያ አዋጅ ቁጥር 3/1988 እና ማሻሻያ አዋጆች ቁጥር 8/1991 እና 17/1991 እንደገና ለማሻሻል የወጣው አዋጅ ቁጥር 68/1999</p> <p>/የፌ/ፍ/ቤቶችን አዋጅ እንደገና ለማሻሻል በወጣው አዋጅ ቁጥር 454/1997 አንቀጽ 2(1) በፌ/ጠ/ፍ/ቤት ሰበር ሰሚ ችሎት ቀደም ሲል በሰ/መ/ቁ 111887 ፣ 120858 እና ሌሎችም በርካታ መዛግብት ተሰጥቶ የነበረው የህግ ትርጉም በዚህ መዝገብ ውስጥ ተለውጧል፡/</p> |  | <p>እነ አቶ ሚሊዮን<br/>አባተ አበበ</p> |  |  |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|-------------------------------|--|--|

## ቅጽ 24

|       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |        |                                                                                                 |                        |     |
|-------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|-----|
|       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |        |                                                                                                 |                        |     |
| ቅጽ 24 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |        |                                                                                                 |                        |     |
| 1676. | <p>የአንድ ሕንጻ ባለሀብት ወይም ባለይዘታ ሕንጻው ሊያድርስ ይችላል ተብሎ ያሌታሰበ ድንገተኛ ነገር ቢያደርስ ሕንጻው ለሚያደርሰው ጉዳት ከውል ወጪ ኃላፊነት ያለበት ሲሆን ጉዳት የደረሰበት ባለንብረትም የኢንሹራንስ ውል ያለው ከሆነ ኢንሹራንስ ድርጅቱ ለደረሰው ጉዳት ተገቢውን ክፍያ ከከፈለ በኋላ ጉዳት በደረሰበት ሰው ተተክቶ የህንፃውን ባለሀብት ለመጠየቅ መብት ያለው ስለመሆኑ</p> <p>የፍ/ብ/ሀ/ቁ. 2088 ፣2077፣ የንግድ ህግ 683</p>                                                                        | 161417 | <p>ፀሀይ ኢንሹራንስ አ/ማ</p> <p>እና</p> <p>የኢትዮጵያ መድን ድርጅት</p>                                          | ግንቦት 12 ቀን<br>2011 ዓ.ም | 278 |
| 1677. | <p>የአንድ ባለሙያ ማስረጃ በቀረበ ጊዜ በዋናነት የሚመረመረው የባለሙያው ገለሌተኛነት እና ሙያዊ ብቃት ሲሆን ሁለቱን መስፈርቶች ካሟላ ማስረጃው የፍሬ ነገሩን መኖር ወይም አለመኖር ለማረጋገጥ ከፍተኛ ግምት የሚሰጠው (high probative value) ማስረጃ በመሆኑ ለባለሙያ ማስረጃ ውጤት ሳይሰጥ ውጤቱን አለመቀበል የማስረጃ ምዘና መርህ ስህተት ስለመሆኑ</p> <p>በአንድ በተዘረጋ የኤሌክትሪክ መስመር ምክንያት ለደረሰ ጉዳት ኃላፊነቱን የሚወስደው የኤሌክትሪክ መስመሩን የዘረጋው አካል እንጂ ላሌ ሰው በቤቱ በዘረጋውና ባለቤት ባልሆነበት የኤሌክትሪክ</p> | 175142 | <p>የኢትዮጵያ</p> <p>ኤላክትሪክ አገልግልት</p> <p>ሠሜን ሪጅን ሐመራ</p> <p>ዱስትሪክት</p> <p>እና</p> <p>አቶ ወሉ ገ/ሔር</p> | ግንቦት 24 ቀን<br>2012 ዓ/ም | 282 |

|              |                                                                                                                                                                                                                                                                              |        |                                                             |                     |     |
|--------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|-------------------------------------------------------------|---------------------|-----|
|              | መስመር አጥፊ ሳይሆኑ ኃላፊ ስለመሆን በተደነገገው የውል ውጭ<br><br>ኃላፊነት ክፍል ኃላፊ ሊሆን የማይገባው ስለመሆኑ<br><br>የፍ/ብ/ሔ/ቁ. 2066 — 2086                                                                                                                                                                    |        |                                                             |                     |     |
| <b>ቅፅ 25</b> |                                                                                                                                                                                                                                                                              |        |                                                             |                     |     |
| 1678.        | የኑዛዜ ወራሽነት የምስክር ወረቀት ይሰረዝልን ጥያቄ ሰፊና ውስብስብ ክርክሮች ተደርጎ፣ በሕጉ አግባብ ተገቢ ማጣራትና ምርመራ ተደርጎበት ውሳኔ የሚሰጥበት እንጂ የምስክር ወረቀቱን ለማግኘት ከሚቀርብ አቤቱታ ጋር ተመሳሳይነት ያለው ባለመሆኑ የኑዛዜ ወራሽነት የምስክር ወረቀት እንዲሰረዝልኝ በማለት የሚቀርብ አቤቱታን መርምሮ ውሳኔ ለመስጠት የሥረ-ነገር ስልጣን የፌዴራል ፍ/ቤቶች እንጂ የአዲስ አበባ ከተማ ፍ/ቤቶች ስላለመሆኑ | 171061 | አቶ ጌታቸው ሙሉጌታ<br><br>እና<br>እነ አቶ መላኩ ሙሉጌታ (3 ሰዎች)            | መጋቢት 21 ቀን 2012 ዓ.ም | 336 |
| 1679.        | ተገድዶ የመያዝ ህጋዊነትን የማረጋገጥ ጉዳይ አስመልክቶ የዳኝነት ስልጣኑ ተለይቶ ለፌዴራል ከፍተኛ ፍርድ ቤት ያልተሰጠ በመሆኑ የሚቀርብ አቤቱታን ተቀብሎ የማየት የመጀመሪያ ደረጃ የዳኝነት ስልጣን ያለው የፌዴራል መጀመሪያ ደረጃ ፍርድ ቤት ስለመሆኑ የፌዴራል ፍርድ ቤቶች አዋጅ ቁጥር 1234/2013 አንቀፅ 5(1(ኛ)) እና 11(1)፣ (3)                                                      | 230167 | የአዲስ አበባ ፖሊስ<br><br>ኮሚሽን<br><br>እና<br>እነ ሙሉጌታ መንግስት (3 ሰዎች) | ሐምሌ 28/2014 ዓ.ም     | 341 |

ወንጀል

### ቅጽ 3

|       |                                                                                                       |       |                              |            |    |
|-------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|------------------------------|------------|----|
| 1680. | መጥረያ አደራረስን አስመልክቶ የሚቀርብ ጥያቄ ስለሚስተናገድበት መንገድ<br><br>የወንጀለኛ መቅጫ ህግ ቁ. 99,<br><br>የፍ/ብ/ሥ/ሥ/ህ/ቁ. 103,105 | 16301 | ተገኝ እንግዳ እና አስናቀች<br><br>ኬዳኔ | ህዳር 2/1998 | 89 |
|-------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|------------------------------|------------|----|

### ቅጽ 4

|       |                                                                                                         |       |                              |                 |     |
|-------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|------------------------------|-----------------|-----|
| 1681. | ጥብቅና ፈቃድ ከተሰረዘ በኋላ የጥብቅና ስራ እሰራለሁ ብሎ ገንዘብ መቀበል<br>የማታለል ወንጀል ስለመሆኑ<br><br>የወንጀለኛ መቅጫ ህግ ቁ.656(ሀ) እና (ለ) | 12025 | አቶ ምናሴ አልማው እና<br><br>ዓቃቤ ህግ | መጋቢት<br>18/1999 | 115 |
|-------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|------------------------------|-----------------|-----|

### ቅጽ 7

|       |                                                                                       |       |                                                     |                 |     |
|-------|---------------------------------------------------------------------------------------|-------|-----------------------------------------------------|-----------------|-----|
| 1682. | በወንጀል ህግ የሃሳብ ክፍል የሚረጋገጠው ከወንጀል ድርጊት አፋፃሚ<br>በመነሳት ስለመሆኑ<br><br>የወ/መ/ህ/ቁ. 522 /1/ /ሀ/ | 22069 | የአማራ ብ/ክ/መንግስት<br><br>ፍትሕ ቢሮ እና አቶ<br><br>አስማማው አራጌ | ጥቅምት<br>28/2000 | 251 |
|-------|---------------------------------------------------------------------------------------|-------|-----------------------------------------------------|-----------------|-----|

|       |                                                                                                                                                                                    |       |                                                         |                     |     |
|-------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|---------------------------------------------------------|---------------------|-----|
| 1683. | በወ/መ/ህ/ቁ. 522/1/ /ሀ/ ሥር የተመለከቱት የወንጀል ማቋቋሚያ ነጥቦች ለየራሳቸው የሚቆሙ ስለመሆናቸው<br><br>የወ/መ/ህ/ቁ. 522/1/ /ሀ/                                                                                   | 22452 | የኦሮሚያ ጠቅላይ ዓቃቤ<br><br>ሕግ እና አሳምነው<br><br>ገ/መስቀል         | ሐምሌ<br><br>30/2000  | 255 |
| 1684. | በአዋጅ ቁ. 214/74 አንቀጽ 13/1/ መሠት የተከሰሰ ሰው ጥፋተኛ ሊባል የሚችለው እንዲጠብቃቸው በአደራ የተረከባቸውን ወይም በሥራው አጋጣሚና ምክንያት በእጁ የገቡትን ንብረቶች የወሰደው/የሰወረው/ ለራሱ ወይም ለሌላ ሰው ተገቢ ያልሆነ ብልጽግና ለማግኘት የሆነ እንደሆነ ስለመሆኑ | 24278 | ሰለሞን ሄርጃቦ<br><br>እና የደ/ብ/ብ/ ሕ/ክ/መ/<br><br>የሥ/ፀ/ሙ/ኮ/ዓ/ሕግ | ህዳር 10/2000         | 270 |
| 1685. | በወ/መ/ሥ/ሥ/ህ/ቁ. 122/2/ መሠረት ከሣሽ አቅርቦት የነበረውን ክስ ከነሣ በኋላ እንደገና ክሱን ለመቀጠል የሚችል ስለመሆኑ<br><br>የወ/መ/ሥ/ሥ/ህ/ቁ. 122/2/, /5/                                                                  | 28952 | የጉምሩክ ዓቃቤ ሕግ<br><br>እና<br><br>አቶ ባንቲ ታኤራ                | መጋቢት<br><br>16/2000 | 273 |
| 1686. | በወንጀል ክስ የቀረበበት ሰውን አስመልክቶ ጉዳዩ በሌለበት ነው የታየው ሊባል የሚችልበት አግባብ<br><br>የወ/መ/ሥ/ሥ/ቁ. 161/1/                                                                                             | 29325 | ኤርምያስ ካሣ ተፈራ እና<br><br>ዓቃቤ ሕግ                           | የካቲት<br><br>18/2000 | 275 |
| 1687. | በወንጀል ተከሶ የተያዘ ሰው ዋስትና በጠየቀ ጊዜ ፍ/ቤት ተከሳሹ ተመልሶ ሊቀርብ አይችልም የሚል ግምት ለመውሰድና ዋስትናን ለመከልከል በቂ ምክንያት የሚያስፈልግ ስለመሆኑ                                                                        | 31734 | አቶ አስናቀ በቀለ እና ዓቃቤ<br><br>ሕግ                            | ጥቅምት<br><br>15/2000 | 283 |

|       |                                                                                                                                                                    |       |                                                      |                 |     |
|-------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|------------------------------------------------------|-----------------|-----|
|       | የወ/መ/ህ/ሥ/ሥ/ቁ. 67/ሀ/                                                                                                                                                |       |                                                      |                 |     |
| 1688. | በወንጀል የተከሰሰ ሰው የሚያነሳው የዋስትና ጥያቄ መታየት ያለበት ሊወሰንበት ከሚችለው ቅጣት አንፃር ስለመሆኑ                                                                                              | 34077 | አቶ ሰይድ ይመር እና<br>የአማራ ክልል ሥነ<br>ምግባርና ፀረ ሙስና<br>ኮሚሽን | መጋቢት<br>9/2000  | 287 |
| 1689. | በወንጀል ህግ ቅጣት ሊገደብ የሚችልበት አግባብ<br>የወንጀል ህ/ቁ. 192,194                                                                                                                | 34280 | አቶ ግርማይ ደስታ እና<br>ዓቃቤ ሕግ                             | ግንቦት<br>14/2000 | 292 |
| 1690. | በወንጀል ህግ ቅጣትን በልዩ የህጉ ክፍል ከተወሰነው መነሻ ዝቅ አድርጎ<br>በማቅለል ለመወሰን የሚቻልበት አግባብ<br>የወ/ህ/ቁ. 184, 179                                                                        | 34521 | የአማራ ብ/ክ/መ/ፍትሕ<br>ቢሮ እና ስንታየሁ ተፈራ                    | ሰኔ 3/2000       | 297 |
| 1691. | በወንጀል ህግ ጉዳዩን ለመስማት በተቀጠረበት ዕለት አቤቱታ አቅራቢው<br>ባልቀረበ ጊዜ አቤቱታው እንዲሰረዝ የሚደረገው አቤቱታ አቅራቢው ጉዳዩን<br>በትጋት ያልተከታተለ ወይም በቸልተኝነት የተወሰነ መሆኑ ሲረጋገጥ ስለመሆኑ<br>የወ/መ/ህ/ሥ/ሥ/ 193/1/ | 35611 | ሻለቃ ታደሰ ካሕሳይ እና<br>የፌዴራል ዓቃቤ ሕግ                      | ሰኔ 19/2000      | 300 |

### ቅጽ 9



|       |                                                                                                                                                                                                                                     |       |                                                          |                     |   |
|-------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|----------------------------------------------------------|---------------------|---|
| 1692. | በወንጀል ጉዳይ የክስ ሂደት የዐቃቤ ህግ ማስረጃ ከነሙሉ ይዘቱ ሊመዘን የሚገባ ስለመሆኑ                                                                                                                                                                             | 35697 | የአማራ ክልል ፍትህ ቢሮ<br><br>እና<br><br>ከበደ ወርቅነህ               | ጥቅምት<br><br>20/2001 | 2 |
| 1693. | <ul style="list-style-type: none"> <li>በኢ.ፌ.ዲ.ሪ የወንጀል ህግ የተሻሻሉና የተለወጡ ሁኔታዎች ከነበሩ የወ/መ/ሥ/ሥ/ሕግ ጋር በቀጥታ ተጣምረው ሥራ ላይ ሊውሉ የሚገባ ስለመሆኑ</li> <li>በወ/ሕ/ አንቀጽ 543(3) የተከሰሰ ሰው የዋስ መብት የሚከለክል ስለመሆኑ የወ/ሕግ አንቀጽ 543 የወ/መ/ሥ/ሥ/ሕ/ቁ. 63</li> </ul> | 35695 | የአማራ ክልል ፍትህ ቢሮ<br><br>እና<br><br>አቶ ተመስገን አዲስ            | ህዳር<br><br>11/2001  | 5 |
| 1694. | በተወሰነበት ፍርድ ላይ ይግባኝ እንደሚል ፍላጎቱን አሳውቆ እያለ ፍርዱን በሰጠው ፍርድ ቤት በኩል በተከሰተ መጓተት የይግባኝ ጊዜው ያለፈበት ፍርድኛ የሚያቀርበው የማስፈቀጃ አቤቱታ ተቀባይነት ያለው ስለመሆኑ                                                                                                  | 39722 | ግርማ ሃይሌ<br><br>እና<br><br>ዐቃቤ ህግ                          | ታህሣሥ<br><br>23/2001 | 7 |
| 1695. | የዳኝነትን ሥራ በማከናወን ወቅት የሚፈፀሙ ስህተቶች እና ጥፋቶች ሁሉ ዳኝን በሥልጣን ያለአግባብ መገልገል ወንጀል ሊያስጠይቁ የማይችሉ ስለመሆናቸው                                                                                                                                        | 33075 | አቶ ብርቁ ገላነው<br><br>እና<br><br>የአማራ ብ/ክ/መ/የስነ-ምግባርና ፀረ-ሙስና | ጥር<br><br>19/2001   | 9 |

|       |                                                                                                                                |       |                                                                               |                     |    |
|-------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|-------------------------------------------------------------------------------|---------------------|----|
|       | አዋጅ ቁ. 214/74                                                                                                                  |       | ኮሚሽን                                                                          |                     |    |
| 1696. | አንድ ወንጀል ተደረገ የሚባለው ወንጀሉ የሚቋቋምበት ህጋዊ፣ ግዙፍዊና፣ ሞራላዊ ፍሬ ነገሮች በአንድነት ተጣምረው ሲገኙ ብቻ ስለመሆኑ የወንጀል ሕግ አንቀጽ 23/2                         | 38161 | እነ ጀሚላ መሐመድ ሐጌስ<br><br>እና<br><br>የፌዴራል የመ/ደ/0/ህግ                              | የካቲት<br><br>19/2001 | 11 |
| 1697. | በወንጀል ድርጊት ተጠርጥሮ የተያዘ ሰው ንብረት የሆነ ንግድ መደብር ጋር በተገናኘ ፍ/ቤቶች የንግድ መደብሩን በውስጡ ከያዘው ሸቀጦች በመለየት (በመነጣጠል) የሚሰጡት ትዕዛዝ ተገቢነት የሌለው ስለመሆኑ | 44594 | የፌ/ሥነ-ምግባር እና ፀረ-<br>ሙስና ኮሚሽን ዐቃቤ ህግ<br><br>እና<br><br>እነ ካፋ መሐመድ (አራት<br>ሰዎች) | ሐምሌ<br><br>15/2001  | 13 |
| 1698. | በወንጀል ጉዳይ በእስራት እንዲቀጣ የተወሰነበት ሰው የእስራት ቅጣቱን ሳይፈፀም በገደብ እንዲቆይ ወይም እንዲለቀቅ ሊደረግ የሚችለበት አግባብ የኢ.ፌ.ዲ.ሪ የወንጀል ህግ አንቀጽ 82,192,194     | 46382 | እነ ዳንኤል ገ/ዮሐንስ<br><br>(አራት ሰዎች)<br><br>እና<br><br>የፌዴራል ዐቃቤ ህግ                 | ሐምሌ<br><br>28/2001  | 16 |
| 1699. | አንድ ተከሣሽ በተፈፀመ ወንጀል ላይ ተካፋይ ነበር ለማለት ተከሣሹ በሙሉ ፈቃዱና ዕውቀቱ በወንጀል ድርጊቱ ተሳታፊ የነበረ መሆኑ መረጋገጥ ያለበት                                    | 44031 | ወ/ሮ ፈለቀች ኃ/ገብርኤል<br><br>እና                                                    | ሐምሌ<br><br>30/2001  | 19 |

|              |                                                                                                                                                                                                                                   |       |                                                                                |                    |     |
|--------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|--------------------------------------------------------------------------------|--------------------|-----|
|              | ስለመሆኑ<br><br>የኢ.ፌ.ዲ.ሪ የወንጀል ህግ አንቀጽ 32, 33, 630, 25                                                                                                                                                                               |       | የኦሮሚያ ክልል ፍትህ ቢሮ                                                               |                    |     |
| 1700.        | ከተሸከረከረ ጋር በተያያዘ በድንገተኛ አደጋ ለሚከሰት የሰው ህይወት መጥፋት<br>አሸከረከረው በቸልተኝነት ወንጀል በማድረግ ሊጠየቅ የማይችል ስለመሆኑ<br><br>የወንጀል ህግ አንቀጽ 59(1), 543(2) እና (3)፣57 (2)                                                                                   | 42703 | ፋሲል ብርሃኑ<br><br>እናዓቃቤ ሕግ/የኦሮሚያ<br><br>ክልላዊ ብሔራዊ<br><br>መንግስት/                  | ሐምሌ<br><br>22/2001 | 22  |
| <b>ቅጽ 10</b> |                                                                                                                                                                                                                                   |       |                                                                                |                    |     |
| 1701.        | የተጨማሪ እሴት ታክስ አዋጅ አፈፃፀም ጋር በተያያዘ የንግድ ድርጅት<br>ሠራተኛ፣ ሥራ አስኪያጅ እንዲሁም ድርጅቱ በወንጀል ጉዳይ ክስ ቀርቦባቸው<br>ኃላፊ ሊሆኑ የሚችሉበት አግባብ<br><br>አዋጅ ቁ. 285/94 አንቀጽ 56(1)(3)<br><br>አዋጅ ቁ. 609/2001 አንቀጽ 50(ለ)(1),22(1)<br><br>የወንጀል ህግ አንቀጽ 23(3),34(1) | 48850 | እነ አቶ ታረቀኝ ገ/ጊዮርጊስ<br><br>(ሦስት ሰዎች)<br><br>እና<br><br>የገቢዎችና ጉምሩክ<br><br>ባለስልጣን | ታህሣሥ<br><br>8/2002 | 218 |
| 1702.        | በግድያ ወንጀል የተከሰሰ ሰው የፈፀመው የግድያ ድርጊት በወንጀል ሕግ                                                                                                                                                                                       |       | የኦሮሚያ ክልል ዓቃቤ ሕግ                                                               |                    |     |

|       |                                                                                                                                                  |       |                                                          |                 |     |
|-------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|----------------------------------------------------------|-----------------|-----|
|       | አንቀጽ 539(1) (ሀ) ሥር የሚያስጠይቅ ነው ሊባል የሚችልበት አግባብ<br>የወንጀል ሕግ አንቀጽ 539(1)(ሀ),84,86                                                                   | 45927 | እና<br>መሰረት መኮንን                                          | ጥር<br>19/2002   | 221 |
| 1703. | በወንጀል ጉዳይ የቀረበ ክስ በዐቃቤ ህግ ምስክሮች ተሟልቶ አለመቅረብ<br>የከሳሽ መዝገቡን የማንቀሳቀስ መብት ተጠብቆ መዘጋት በቀረበው ወንጀል<br>ላይ ተፈፃሚ የሚሆነውን የይርጋ ጊዜ ተግባራዊ ከመሆን የሚያግደው<br>ስላለመሆኑ | 45572 | ወ/ሮ ዘነበች ሽብሩ<br>እና<br>ፌ/ዐ/ህግ                             | የካቲት<br>26/2002 | 224 |
| 1704. | ህጋዊ መከላከልን ከመጠን በማሳለፍ የተፈፀመ የሰው መግደል ተግባር<br>በወንጀል ህግ ቁጥር 541(ሀ) የሚያስጠይቅ ስላለመሆኑ<br>የወንጀል ህግ ቁ. 540, 541                                          | 43501 | እነ ረዳት ሳጅን ሸጋ ተካ<br>ሞላ (ሦስት ሰዎች)<br>እና<br>የኦሮሚያ ክልል ዓ/ሕግ | መጋቢት<br>15/2002 | 225 |
| 1705. | በወንጀል ሕግ ቁጥር 543 እና 567 መሰረት አንድ ሰው በአንድ ጊዜ ሊጠየቅ<br>ስለሚችልበት አግባብ<br>የኢ.ፌ.ዲ.ሪ የወንጀል ሕግ አንቀጽ 543,567                                               | 44235 | ቄስ ጌታቸው ተሾመ<br>እና<br>ዓቃቤ ሕግ                              | መጋቢት<br>28/2002 | 229 |
| 1706. | አንድ ሰው የማታለል ተግባር ፈፀሟል በሚል በወንጀል ሊጠየቅ የሚችልበት<br>አግባብ                                                                                             | 46189 | ሐረገወይን ተፈራ<br>እና                                         | ሚያዝያ<br>20/2002 | 232 |

|       |                                                                                                                                                             |       |                                                          |                     |     |
|-------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|----------------------------------------------------------|---------------------|-----|
|       | የወንጀል ህግ ቁጥር 692(1)                                                                                                                                         |       | ፌዴራል ዐቃቤ ሕግ                                              |                     |     |
| 1707. | ከወንጀል ጉዳይ ጋር በተያያዘ ጥፋተኛ የተባለ ተከላሽ የዘወትር ፀባይ መልካም የነበረ መሆኑ በተናጠል (በራሱ) ቅጣትን ለማቅለል የሚያስችል ስለመሆኑ የወንጀል ህግ ቁጥር 82(1) (ሀ)                                        | 53612 | እነ አቶ ፍስሐ ዓባይ(ሁለት ሰዎች)<br><br>እና<br><br>የገቢዎችና ጉምሩክ ዓ/ህግ | ሚያዝያ<br><br>25/2002 | 234 |
| 1708. | በወንጀል ጉዳይ ክስ ቀርቦ የጥፋተኝነትና የቅጣት ውሳኔ ከተሰጠ በኋላ ወንጀለኛው በይቅርታ የተለቀቀ መሆኑ አስቀድሞ የተሰጠውን የጥፋተኝነት ውሳኔ እንዳልነበረ የሚያስቆጥር (በሪከርድነት እንዳይያዝ የሚያደረግ) ስላለመሆኑ የወንጀል ህግ ቁጥር 230 | 41248 | ቡርቆሶ ዋቆ<br><br>እና<br><br>ዐቃቤ ሕግ                          | ሰኔ<br><br>23/2002   | 237 |
| 1709. | በሥር ፍ/ቤት የተሰጠ የቅጣት ውሳኔ ላይ አነሳ ወይም በዛ በሚል በግልፅ ይግባኝ ባልተጠየቀበት ሁኔታ ይግባኝ ሰሚ ፍ/ቤት ቅጣትን ከፍ ወይም ዝቅ በማድረግ ውሳኔ ሊሰጥ የማይገባ ስለመሆኑ የወ/መ/ህ/ሥ/ሥ/ቁ. 195(መ)                  | 48617 | ተስፋዬ አደላ<br><br>እና<br><br>ዐቃቤ ሕግ                         | ሰኔ 18/2002          | 239 |
| 1710. | • ከወንጀል ጉዳይ ጋር በተያያዘ ተከራካሪ ወገኖች የማስረዳት ሽክማቸውን ተወጥተዋል ለማለት የሚቻልበት አግባብ                                                                                       |       | አቶ ግርማ ትኩ                                                |                     |     |

|              |                                                                                                                                                                                                                                                                      |       |                                               |                 |     |
|--------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|-----------------------------------------------|-----------------|-----|
|              | <ul style="list-style-type: none"> <li>• በፍ/ቤት ፊት ቃለ- መሃል በመፈፀም የተሰጠ የምስክር ቃል እውነት ነው በሚል የሚወሰደው ግምት ሊፈርስ የሚችል ስለመሆኑ የወ/መ/ሥ/ሥ/ህ/ቁ. 111</li> </ul>                                                                                                                    | 51706 | እና<br>የፌዴራል የሥነ-ምግባርና<br>የፀረ-ሙስና ኮሚሽን         | ሐምሌ<br>21/2002  | 242 |
| <b>ቅጽ 12</b> |                                                                                                                                                                                                                                                                      |       |                                               |                 |     |
| 1711.        | <ul style="list-style-type: none"> <li>• ከ13 ዓመት እስከ 18 ዓመት ድረስ ባለው የዕድሜ ክልል ውስጥ ከሚገኝ ሰው ጋር የግብረ ሥጋ ግንኙነት መፈፀም የወንጀል ተጠያቂነት የሚያስከትል ስለመሆኑ</li> <li>• ድርጊቱን የፈፀመው ሠው ዕድሜ በዚሁ የእድሜ ክልል መገኘት የወንጀል ተጠያቂነቱን የማያስቀር ስለመሆኑ</li> </ul> <p>የወ/ህ/ቁ. 626/1/, 211/1/, 48-56</p> | 46412 | የሐረሪ ክልል ዓቃቤ ሕግ<br><br>እና<br><br>በና አህመድ አሚን  | ጥቅምት<br>30/2003 | 162 |
| 1712.        | <p>ህጋዊ ፈቃድ ሳይኖር ሰዎችን ወደ ውጪ አገር በመላክ ወንጀል የተከሰሰን ሰው ጥፋተኛ ነው ለማለት እና ቅጣት ለመጣል የሚቻልበት አግባብ የወንጀል ህግ ቁ. 598/1/ /2/</p>                                                                                                                                                   | 54839 | አቶ ኢምራን ጉደሣ አብዱ<br><br>እና<br><br>የፌዴራል ዓቃቤ ሕግ | ጥቅምት<br>30/2003 | 165 |
| 1713.        | <p>በህጋዊ መንገድ ወደ አገር ውስጥ የገባ የውጭ ምንዛሪን በህግ የተቀመጠው የጊዜ ገደብ ካለፈ በኋላ ከአገር ይዞ ለመውጣት መሞከር የሚያስከትለው</p>                                                                                                                                                                     | 47935 | የኢትዮጵያ ገቢዎችና<br>ጉምሩክ ባለስልጣን                   | ህዳር 30/2003     | 169 |

|       |                                                                                                                              |       |                                                                              |                 |     |
|-------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-----|
|       | ኃላፊነት /ውጤት                                                                                                                   |       | እና ወ/ሮ እየሩሳሌም<br>ወንዴ                                                         |                 |     |
| 1714. | ከዋስትና ሙብት ጋር በተያያዘ ፍርድ ቤቶች የተከሰሽን የዋስትና ሙብት ለመንፈግ የተከሰሰባቸውን የወንጀል ክሶች ብዛትና ከባድነት መነሻ ሊያደርጉ ስለመቻላቸው<br><br>የወ/መ/ሥ/ሥ/ህ/ቁ.67/ሀ/ | 59304 | እነ አቶ አያሌው ተሰማ<br><br>/ሦስት ሰዎች/<br><br>እና<br><br>የኢትዮጵያ ገቢዎችና<br>ጉምሩክ ባለስልጣን | ህዳር 15/2003     | 171 |
| 1715. | በወንጀል የተከሰሰ ሰው የዋስትና ሙብት እንዲከበርለት ትዕዛዝ ከተሰጠ በኋላ ትዕዛዙ ተነስቶ ዋስትናውን ሊከለክል ስለመቻሉ<br><br>የወ/መ/ሥ/ሥ/ህ/ቁ. 74                         | 59855 | ወ/ሮ ሊዊዛ ሮርቤታ<br><br>እና<br><br>አቃቤ ሕግ                                         | ህዳር 28/2003     | 174 |
| 1716. | በሚያሽከረክረው መኪና ላይ ተሳፍሮ ሲሄድ የነበረ ሰው ወድቆ ለህልፈተ ህይወት የተዳረገበት ሽፌር በወንጀል ህግ ቁጥር 543/2/ ሊጠየቅ የሚችል ስለመሆኑ<br><br>የወንጀል ህግ ቁጥር 543/2/  | 52075 | አቶ ጌቱ ብርሃኑ<br><br>እና<br><br>የፌዴራል ዓቃቤ ሕግ                                     | ታህሳስ<br>26/2003 | 177 |
| 1717. | • በወንጀል ጉዳይ ተከሳሽ በሌለበት ፍርድ የተሰጠ እንደሆነ ፍርድ የተሰጠበት ተከሳሽ የሚያቀርበው የይግባኝ አቤቱታ ተቀባይነት ሊያገኝ የሚችልበት                                  | 57632 | ሰማኸኝ በለው                                                                     | ታህሳስ            | 179 |

|       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |       |                                                    |                 |     |
|-------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|----------------------------------------------------|-----------------|-----|
|       | <p>አግባብ</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• በይግባኝ ደረጃ ክስ የቀረበበት ተከላኝ ጉዳዩ በሌለበት ታይቶ የተሰጠ የጥፋተኝነት ፍርድ እንደመጨረሻ ውሣኔ ተቆጥሮ በሰበር እንዲታረም ለማድረግ የማይቻል ስለመሆኑ</li> </ul> <p>የወ/መ/ህ/ሥ/ሥ/ቁ. 193/2/, 197-202, 160, 164, 163, 195/2/ /ሀ/</p> <p>የወንጀል ህግ ቁ. 522, 526</p> <p>አዋጅ ቁ. 25/88 አንቀጽ 9, 10</p> <p>የኢ.ፌ.ዴ.ሪ ህገ መንግስት አንቀጽ 80/3/</p> |       | <p>እና</p> <p>የፌዴራል ዓቃቤ ሕግ</p>                      | 25/2003         |     |
| 1718. | <p>ዓቃቤ ሕግ ወንጀል ፈጽሟል በሚል የተጠረጠረና ምርመራ የተደረገበትን ሰው ተከላኝ ከሚሆን ይልቅ ምስክር ቢሆን የተሻለ ነው ብሎ ካመነ ይህንኑ ለማድረግ የሚከለክለው ህግ የሌለ ስለመሆኑ</p>                                                                                                                                                                                                            | 57988 | <p>ዮርዳኖስ አባይ አሰፋ</p> <p>እና</p> <p>የፌዴራል አቃቤ ሕግ</p> | ጥር 10/2003      | 196 |
| 1719. | <ul style="list-style-type: none"> <li>• ከወንጀል ጉዳዮች የክስ ሂደት ጋር በተገናኘ ዓቃቤ ሕግ ሊያከናውናቸው የሚገቡ ተግባራትና ኃላፊነቶች</li> <li>• የጥፋተኝነት ውሣኔ ከተሰጠ በኋላ ፍርድ ቤቶች ተከላኝ በሆነ ወገን ላይ ቅጣት ሊጥሉ ስለሚችሉበት ሥርዓት /አግባብ/</li> </ul> <p>የወ/መ/ህ/ሥ/ሥ/ቁ. 136/1/, 148/1/ ,149</p>                                                                                       | 47755 | <p>የፌዴራል አቃቤ ህግ</p> <p>እና</p> <p>አቶ ሚካኤል ኑረዳን</p>  | ግንቦት<br>05/2003 | 198 |



|       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |       |                                                                          |              |     |
|-------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|--------------------------------------------------------------------------|--------------|-----|
| 1720. | <ul style="list-style-type: none"> <li>• በግድያ ወንጀል የተከሰሰ ሰው የወንጀል ቁጥር 540 ወይም 541ን መሰረት በማድረግ ጥፋተኛ አድርጎ ለመወሰን የወንጀል ድርጊቱ አፈፃፀምን እንዲሁም መነሻ ሁኔታዎች በአግባቡ መመልከት የሚያስፈልግ ስለመሆኑ</li> <li>• የወንጀል ህግ ቁጥር 78 "ን" ተፈፃሚ ለማድረግ ሊሟሉ ስለሚገባቸው መስፈርቶች</li> <li>• ህጋዊ መከላከልን በማለፍ የተፈፀመ የነፍስ ግድያ በወንጀል ህግ ቁጥር 541 የሚያስጠይቅ ስለመሆኑ</li> </ul> <p>የወንጀል ህግ ቁጥር 78, 540, 541</p> | 57446 | <p>ሃላፊ ገ/አግዚያብሔር ኃይሉ</p> <p>እና</p> <p>የኦሮሚያ ክልል ዓ/ሕግ</p>                 | ግንቦት 19/2003 | 202 |
| 1721. | <p>የወንጀል እና የፍ/ብሔር ክሶች ተጣምረው ሊታዩ የሚችሉት በወንጀል ህግ ቁጥር 101 አግባብ ብቻ ስለመሆኑ</p> <p>የወንጀል ህግ ቁጥር 101</p>                                                                                                                                                                                                                                                           | 59045 | <p>የስልጤ ዞን ምርመራና ክስ ዓ/ሕግ</p> <p>እና</p> <p>እነ አቶ ጌታቸው አስራት /አምስት ሰዎች/</p> | ግንቦት 16/2003 | 206 |
| 1722. | <p>በወንጀል ድርጊት በሌላ ሰው ላይ ጉዳት ያደረሰ ሰው ከጉዳቱ በኋላ ተጎዷል ወደ ህክምና ቦታ የወሰደው መሆኑ ብቻ በድርጊቱ የተፀፀተ መሆኑን ያሳያል በሚል ቅጣትን ከመነሻው በታች በመወረድ ቀልሎ እንዲወሰን ለማድረግ የሚያስችል ስላለመሆኑ</p>                                                                                                                                                                                                 | 62332 | <p>አቶ ዘለቀ ካሣዬ</p> <p>እና</p> <p>የፌዴራል ዓ/ሕግ</p>                            | ግንቦት 29/2003 | 211 |

|       |                                                                                                                                                                                                                                                                      |       |                                             |                     |     |
|-------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|---------------------------------------------|---------------------|-----|
|       | የወንጀል ህግ ቁ. 543/3/, 59/1/, 575/2/, 82/1/<br><br>የትራንስፖርት ማሻሻያ ደንብ ቁ. 279/56 አንቀጽ 35                                                                                                                                                                                  |       |                                             |                     |     |
| 1723. | በወንጀል ተከስሶ የቀረበ ተጠርጣሪ በፍ/ቤት በሰጠው የእምነት ቃል መሰረት ጥፋተኛ ተብሎ ቅጣት ከተጣለበት በኋላ በተሰጠው የጥፋተኝነት ውሳኔ ላይ ይግባኝ ለማለት የማይቻል ስለመሆኑ                                                                                                                                                    | 63741 | አቶ መሐመድ ሰኢድ አሊ<br><br>እና<br><br>የፌዴራል ዓ/ሕግ  | ግንቦት<br><br>15/2003 | 213 |
| 1724. | ከወንጀል ጉዳይ ጋር በተያያዘ በሥር ፍ/ቤቶች በፍሬ ነገር ደረጃ የተረጋገጠ እውነታ የተጠቀሰውን ወንጀል የሚያቋቁም መሆን አለመሆኑ ጉዳይ የህግ ጭብጥ በመሆኑ በሰበር ችሎት ሊመረመር የሚችል ስለመሆኑ<br><br>የወንጀል ህግ ቁጥር 675/1/                                                                                                             | 64813 | ያሲን አሕመድ መሐመድ<br><br>እና<br><br>የፌዴራል ዓ/ሕግ   | ግንቦት<br><br>17/2003 | 215 |
| 1725. | <ul style="list-style-type: none"> <li>• የመወሰን ስልጣን የሌላቸውና የሙያ ግልጋሎት የመስጠት ኃላፊነት ብቻ ያላቸው ሰዎች /ሰራተኞች/ በወንጀል ጉዳይ በኃላፊነት ሊጠየቁ የሚችሉበት አግባብ</li> <li>• የተቀጠረበትን የሙያ ሥራ በጥንቃቄና በአግባቡ አለመፈጸም በአዋጅ ቁ. 214/74 በስልጣን ያለአግባብ መገልገል የሙስና ወንጀል ያስጠይቃል ለማለት የማይቻል ስለመሆኑ</li> </ul> | 43049 | አረጋኸኝ መርዕድ<br><br>እና<br><br>የፌ/ስ/ፀ/ሙ/ኮ/ዓ/ህግ | ግንቦት<br><br>26/2002 | 217 |
| 1726. | አንድ ተከሳሽ በወንጀል ህግ ቁጥር 427/3/ መሰረት የሙስና ወንጀል ፈጽሟል                                                                                                                                                                                                                     | 55047 | አቶ ነብይ በድሩ ሸፋ                               | መጋቢት                | 221 |

|       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |       |                                                                                |                            |     |
|-------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|--------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|-----|
|       | <p>በሚል ሊጠየቅ የሚችልበት አግባብ</p> <p>የወንጀል ህግ ቁጥር 427/1/, /3/</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |       | <p>እና</p> <p>የፌዴራል</p> <p>ሥ/ፀ/ሙ/ኮሚሽን ዓ/ህግ</p>                                  | 05/2003                    |     |
| 1727. | <p>ፍ/ቤት በወንጀል ጉዳይ የተከሰሰን ሰው በተመለከተ አስቀድሞ የፈቀደውን የዋስትና ሙብት በራሱ አነሳሽነት ወይም በማናቸውም ባለጉዳይ አመልካችነት አዲስ ነገር ተከስቷል ብሎ ካመነ ዋስትናው እንዲነሳ ትዕዛዝ ሊሰጥ የሚችል ስለመሆኑ</p> <p>የወ/መ/ሀ/ሥ/ሥ/ቁ. 74</p>                                                                                                                                                                                                                     | 61275 | <p>አቶ ኤልያስ ገረመው</p> <p>እና</p> <p>የኢት/ገ/ጉ/ባ/ዓ/ህግ</p>                            | <p>ሚያዝያ</p> <p>18/2003</p> | 226 |
| 1728. | <ul style="list-style-type: none"> <li>• በከባድ የሰው መግደል ወንጀል ተከስሶ ጥፋተኛ መሆኑ የተረጋገጠ ተከላክሎ ስለሚጠየቅበት አግባብ</li> <li>• የተመሰረተበት ክስ በዓቃቤ ሕግ በኩል እንደክሱ አመሰራረት ያልተረጋገጠበት ቢሆንም ተከላክሎ የቀረበው ማስረጃ ከቀረበበት ክስ ባነሰ የወንጀል ድርጊት የሚያስጠይቅ መሆኑ እስከተረጋገጠ ድረስ ተከላክሎ በነፃ እንዲሰናበት ሊደረግ የሚችልበት አግባብ የማይኖር /የሌለ/ ስለመሆኑ</li> </ul> <p>የወንጀል ህግ ቁ. 32/1/ /ሀ-ለ/, 539/1/ /ሀ/, 84, 86, 40, 445, 88</p> <p>የወ/መ/ሀ/ሥ/ሥ/ቁ. 113/2/</p> | 45595 | <p>የኦሮሚያ ክልል ዓቃቤ ህግ</p> <p>እና</p> <p>እነ ኢዮስያስ አበራ</p> <p>ገ/ሚካኤል /አምስት ሰዎች/</p> | ሰኔ 17/2003                 | 229 |

|       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |       |                                                          |            |     |
|-------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|----------------------------------------------------------|------------|-----|
|       | የወንጀል ህግ ቁጥር 40, 445                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |       |                                                          |            |     |
| 1729. | <ul style="list-style-type: none"> <li>• በወንጀል ተከስሶ ጥፋተኝነቱ የተረጋገጠበት ተከሳሽ ላይ የሚጣለውን የቅጣት አይነትና መጠን ለመወሰን ፍ/ቤቶች በህጉ ውስጥ ተካትተው የሚገኙትን የቅጣት ማቅለያ እና ማከበጃ ምክንያቶች ተግባራዊ ለማድረግ የሚችሉበት አግባብ</li> <li>• የሞት ቅጣት ሊተላለፈ የሚችልበት አግባብ</li> </ul> <p>የወንጀል ህግ ቁጥር 117, 32/1//ሀ-ለ/, 539/1//ሀ/, 84/1//ሀ-ሠ/, 183, 179, 180, 182, 88/2/, 87/1/</p> | 47831 | እነ መስታወት ጌታነህ<br>/አራት ሰዎች/<br><br>እና<br><br>የፌዴራል ዓቃቤ ህግ | ሰኔ 03/2003 | 240 |
| 1730. | <p>“የሚያዝበት ገንዘብ ሳይኖር ችክ ማውጣት” በሚል በወንጀል ህጉ ውስጥ የተመለከተውን የወንጀል ድርጊት ለማቋቋም ችኩ ለክፍያ ባንክ በቀረበበት ጊዜ በቂ ስንቅ የሌለው መሆኑን /ያለመኖሩ/ ማረጋገጥ ብቻ በቂ ስለመሆኑ</p> <p>የወንጀል ህግ ቁ. 693/1/</p>                                                                                                                                                          | 67947 | አቶ አዲኛ አንበሎ<br><br>እና<br><br>የፌዴራል አቃቤ ህግ                | ሰኔ 15/2003 | 246 |
| 1731. | <ul style="list-style-type: none"> <li>• በህጉ በጠቅላላ የቅጣት ማቅለያነት የተመለከተን ምክንያት ወንጀሉን ለማቋቋም የቀረበ በሆነ ጊዜ ፍ/ቤቶች ይህንን ምክንያት እንደ አንድ የቅጣት ማቅለያነት ሊጠቀሙበት የማይችሉ ስለመሆኑ</li> <li>• ፍርድ ቤቶች በህጉ ለዳኞች የሚሰጠውን አመዛዝኖ ቅጣትን የመወሰን ስልጣን ሲጠቀሙ በቅጣት አወሳሰን ረገድ ህጉ ያስቀመጣቸውን መሰረታዊ መርሆዎች ሊጥሱ የማይገባ ስለመሆኑ</li> </ul>                                     | 59356 | የፌዴራል ዓ/ህግ<br><br>እና<br><br>በሪሁን ፍቃዱ                     | ሰኔ 03/2003 | 251 |

|       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |       |                                                                                 |             |     |
|-------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|---------------------------------------------------------------------------------|-------------|-----|
|       | የወንጀል ህግ ቁ. 82/2/, 189,86, 180, 179, 182, 184, 82/1/, 88/2/                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |       |                                                                                 |             |     |
| 1732. | <p>በሙስና ወንጀል ተጠርጥሮ ክስ ከቀረበበት ሰው ጋር በተገናኘ በሚካሄድ የቅድመ ክስ ሂደት ጉዳዩን የሚያየው ፍ/ቤት እንደቀረበው የወንጀል አይነት በመመርመር ወደ ዋናው ክስ የመስማት ሂደት እንዲገባ በሚል ትዕዛዝ ሊሰጥ የሚችል ስለመሆኑ</p> <p>የወንጀል ህግ ቁ. 419</p> <p>አዋጅ ቁ. 434/97 አንቀጽ 36/1//2/</p>                                                                                                                                                                                | 57938 | <p>እነ አቶ አደም አብዱ /ሁለት ሰዎች/</p> <p>እና</p> <p>የፌዴራል ስነ ምግባርና ፀረ ሙስና ኮሚሽን ዓ/ህግ</p> | ሐምሌ 14/2003 | 256 |
| 1733. | <ul style="list-style-type: none"> <li>• በሙስና ወንጀል ተጠርጥሮ ክስ የቀረበበት ሰው በዋስትና ወረቀት ለመለቀቅ የሚያቀርበውን ጥያቄ ፍ/ቤቶች ተከሳሹ በቀረበበት የሙስና ወንጀል ክስ ጥፋተኛ ሆኖ ቢገኝ ሊጣልበት የሚችለውን የቅጣት ጣሪያ መነሻ በማድረግ ውሳኔ ሊሰጡበት የሚገባ ስለመሆኑ</li> <li>• ተከሳሹ የተከሰሰበት ወንጀል ከአስር ዓመት በላይ በእስራት ሊያስቀጣ የሚችል በሆነ ጊዜ በዋስትና ወረቀት እንዲለቀቅ ሊፈቀድ የማይችል ስለመሆኑ</li> </ul> <p>አዋጅ ቁ. 434/97 አንቀጽ 4/1/</p> <p>አዋጅ ቁ. 239/93 አንቀጽ 2</p> <p>አዋጅ ቁ. 236/93</p> | 63344 | <p>የደ/ብ/ብ/ህ/ክ/የሥ/ፀ/ሙ /ኮሚሽን</p> <p>እና</p> <p>እነ ላሉ ሰይድ አከልታ</p>                  | ሐምሌ 28/2003 | 258 |

|       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |       |                                               |                           |     |
|-------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|-----------------------------------------------|---------------------------|-----|
|       | የወንጀል ህግ ቁጥር 676/1/                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |       |                                               |                           |     |
| 1734. | <p>ውልን /ስምምነትን/ መሰረት ባደረገ ግንኙነት አንድን ንብረት ወስዶ በውሉ መሰረት ለመመለስ ፈቃደኛ ያልሆነ ሰው የእምነት ማጉደል ወንጀል ፈጽሟል በሚል የወንጀል ክስ ሊቀርብበት የማይቻል ስለመሆኑ</p> <p>የወንጀል ህግ ቁ. 23/2/, 24, 57, 58</p>                                                                                                                                                                                                   | 65054 | <p>ብሩክ ሚካኤል</p> <p>እና</p> <p>የፌዴራል ዓ/ህግ</p>   | <p>ሐምሌ</p> <p>14/2003</p> | 261 |
| 1735. | <ul style="list-style-type: none"> <li>ዓቃቤ ህግ በወንጀል በተከሰሰ ሰው ላይ የሚያቀርበው የወንጀል ክስ የወንጀሉን ዝርዝር ሁኔታ መያዝ እንዳለበት በተለይም ተከሳሹ የተከሰሰበትን ወንጀል ለይቶ አውቆ መልስ ለመስጠት እንዲችል ክሱ ወንጀሉንና ሁኔታውን መግለጽ ያለበት ስለመሆኑ</li> <li>አንድ ሰው ከሌሎች ሰዎች ጋር የወንጀል ተካፋይ ሆኗል የሚባለው በወንጀሉ አፈፃፀም የግዙፍ ተግባር የሃሳብና የህግ ሁኔታዎችን መተላለፍ ሲረጋገጥ ስለመሆኑ</li> </ul> <p>የወ/መ/ህ/ሥ/ሥ/ቁ. 112</p> <p>የወንጀል ህግ ቁ. 32/1/ 23/2/</p> | 57644 | <p>መ/ር አወት ተካ</p> <p>እና</p> <p>የትግራይ ዓ/ህግ</p> | <p>ሐምሌ</p> <p>25/2003</p> | 264 |
| 1736. | <p>ተጨማሪ ማስረጃን ከመቀበል ጋር በተያያዘ በወንጀል ህግ ቁጥር 143/2/ ሥር የተመለከተው ድንጋጌ ፍ/ቤቱ ለፍትህ አሰጣጥ ተገቢ ነው ብሎ ሲያመን ትዕዛዝ ሊሰጥበት የሚችል ስለመሆኑ በፈቃድነት (permissive) የተቀመጠ</p>                                                                                                                                                                                                                        | 66767 | <p>አቶ ተስፋዬ ተሾመ</p> <p>እና</p>                  | <p>ሐምሌ</p> <p>28/2003</p> | 269 |

|       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |       |                                                                  |                 |     |
|-------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|------------------------------------------------------------------|-----------------|-----|
|       | እንጂ አስገዳጅ የህግ ድንጋጌ ስላለመሆኑ<br><br>የወንጀል ህግ ቁ. 143/2/                                                                                                                                                                                                                                                                            |       | የፌዴራል ዓ/ህግ                                                       |                 |     |
| 1737. | በወንጀል ጉዳይ የተከሰሰ ሰው የሚያነሳው የጤና ችግር ከዋስትና መብት አኳያ ሲታይ ስላለው ህጋዊ ጥበቃ                                                                                                                                                                                                                                                               | 68407 | ወ/ሮ ውልታ ደሳለኝ<br><br>እና<br><br>የኦሮሚያ ስነ ምግባርና ፀረ<br>ሙስና ኮሚሽን ዓ/ህግ | ሐምሌ<br>14/2003  | 273 |
| 1738. | <ul style="list-style-type: none"> <li>• ወንጀልና የወንጀል ቅጣት የእያንዳንዱን ጥፋተኛ ግላዊ ሁኔታ ከግምት ውስጥ በማስገባት ውሳኔ ሊሰጥባቸው የሚገባ ስላለመሆኑ</li> <li>• የጉምሩክ ህግን በመተላለፈ ጥፋተኛ የተባሉ ሰዎች /ተከሰሾች/ ላይ የሚጣለው የገንዘብ መቀጮ በእያንዳንዱ ጥፋተኛ ላይ ስላለመሆኑ</li> </ul> <p>የወንጀል ህግ ቁ. 41, 32/1/ሀ/<br/><br/>አዋጅ ቁ. 60/89 አንቀጽ 73/1/<br/><br/>አዋጅ ቁ. 368/95 አንቀጽ 73/1/</p> | 48956 | እነ ወ/ሮ ፍኖተ ፃድቅ አበራ<br><br>እና<br><br>የጉምሩክ ዓ/ህግ                   | መጋቢት<br>10/2002 | 276 |
| 1739. | አንድ ሰው በወር ደመወዝ ከሚያገኘው ገቢ ውጪ ሌላ ህጋዊ የገንዘብ ምንጭ እንዳለው ለማስረዳት ባልቻለበት ሁኔታ በሚሊዮን የሚቆጠር ሀብትና                                                                                                                                                                                                                                         | 58514 | አቶ ሃንካራ ሃርቃ ሃያሞ                                                  | ጥር 09/2003      | 278 |

|       |                                                                                                                                                                         |       |                                                                            |                 |     |
|-------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|----------------------------------------------------------------------------|-----------------|-----|
|       | ንብረት ባለቤት መሆኑ ምንጩ ያልታወቀ ገንዘብ ይዞ በመገኘት የሙስና ወንጀል የሚያስጠይቀው ስለመሆኑ<br>የወንጀል ህግ ቁ. 419                                                                                       |       | እና<br>የደ/ብ/ብ/ህ/ክ/መ/ሥ/ፀ/<br>ሙ/ኮ/ዓ/ህግ                                        |                 |     |
| 1740. | የንግድ ፈቃድ መብትን መጣስ በአዋጅ ቁ. 501/98 መሰረት የወንጀል ተጠያቂነትን ስለሚያስከትልበት አግባብ                                                                                                     | 69899 | እነ ዮሴፍ ሀይሉ ጠቅላላ<br>ንግድ ኃ/የተ/የግ/ማህበር<br>/ሁለት ሰዎች/<br><br>እና<br>የፌዴራል ዓቃቤ ሕግ | ሐምሌ<br>29/2003  | 280 |
| 1741. | በአሽከርካሪነት ሥራው ማድረግ የነበረበትን ጥንቃቄ ሳያደርግ ቀርቶ በሌላ ሰው ላይ የሞት አደጋ ያደረሰ ሰው በወንጀል ህግ ቁጥር 543/2/ የሚጠየቅ ስለመሆኑ<br><br>የወንጀል ህግ ቁ. 543/1/, /2/, /3/, 59/1/<br><br>የወ/መ/ህ/ሥ/ሥ/ቁ. 113 | 55649 | ኤልያስ ዲጋ<br><br>እና<br><br>የፌዴራል ዓ/ሕግ                                        | መጋቢት<br>06/2003 | 286 |
| 1742. | የወንጀል ክስ ቀርቦ ተከሳሹ እንዲከላከል በሚል በፍ/ቤት ብይን የተሰጠ መሆኑ ጉዳዩ የመጨረሻ ፍርድ እንደተሰጠበት በመቁጠር የሰበር አቤቱታ ሊቀርብበት የማይቻል ስለመሆኑ                                                              | 59537 | አነዚር ኢብራሂም<br><br>እና<br>የቤ/ጉ/ክ/ስ/ፀ/ሙስና                                     | ሚያዝያ<br>19/2003 | 291 |



|       |                                                                                                                                                                              |       |                                                         |            |     |
|-------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|---------------------------------------------------------|------------|-----|
|       |                                                                                                                                                                              |       | ኮሚሽን                                                    |            |     |
| 1743. | አንድ የወንጀል ድርጊት በእርግጥም ተጀምሯል /ተፈጽሟል/ ለማለት የሚቻለው የተደረገው ተግባር በማያጠራጥር ሁኔታና በቀጥታ ወንጀሉን ለመፈፀም ወደታሰበለት ግብ ለማድረስ የተደረገ መሆኑን ለማረጋገጥ ሲቻል ስለመሆኑ<br><br>የወንጀል ህግ ቁ. 27/1/ 540 555/U//ለ/ | 63727 | ፋሲል ታምራት<br><br>እና<br><br>የሐዋሳ ከተማ ከፍተኛ<br><br>መርማሪ ከሳሽ | ሰኔ 13/2003 | 293 |

### ቅጽ 13

|       |                                                                                                                                                                    |       |                                                              |                 |     |
|-------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|--------------------------------------------------------------|-----------------|-----|
| 1744. | በአንድ ጉዳይ ድጋሚ ክስ ወይም ድጋሚ ቅጣት (principle of double jeopardy) ክልክል ስለመሆኑ የተደነገገው መርህ ሊተረጎም ስለሚችልበት አግባብ<br><br>የኢ.ፌ.ዴ.ሪ ህገ መንግስት አንቀፅ 23<br><br>የወ/መ/ሥ/ሥ/ህ/ቁ.42(1)(ሀ) | 60217 | እነ ም/ኢ/ር ኃይለይ<br>አስገለ (ሁለት ሰዎች)<br><br>እና<br><br>የቤ/ጉ/ፍትሕ ቢሮ | ጥቅምት<br>15/2004 | 240 |
| 1745. | • ፍርድ ቤቶች በወንጀል ጉዳይ የዋስትና ጥያቄን ላለመቀበል ሥልጣን (discretion) ያላቸው ስለመሆኑ፤                                                                                                | 67874 | እነ አቶ ፀጌብርሃን ተሰራ                                             | ጥቅምት            | 243 |

|       |                                                                                                                                                                                                                                             |       |                                                                             |                           |     |
|-------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|-----------------------------------------------------------------------------|---------------------------|-----|
|       | <ul style="list-style-type: none"> <li>• ዋስትናን ለመከልከል ፍ/ቤቶች የሚሰጡት ምክንያት በቂና ህጋዊ ናቸው ሊባሉ የሚችሉበት አግባብ፤</li> </ul> <p>የወ/ሀ/ቁ. 67</p>                                                                                                           |       | <p>(ሁለት ሰዎች)</p> <p>እና</p> <p>የኢትዮጵያ ገቢዎችና የጉምሩክ ባለስልጣን</p>                 | 23/2004                   |     |
| 1746. | <p>ማዕድናትና የከበሩ ድንጋዮችን ከማዘዋወርና ለሽያጭ ከማቅረብ ጋር በተገናኘ ስለሚኖር የወንጀል ኃላፊነት፤</p> <p>የወ/ሀ/ቁ 346፣347፣378</p> <p>አዋጅ ቁ. 52/85 አንቀጽ 53(1), (5), 26(4)</p> <p>ደንብ ቁ. 182/80/ አንቀጽ 30(1)(ሀ), 3(ለ) እና 4(ሐ), 38-40</p> <p>አዋጅ ቁ. 591/2000 አንቀጽ 26(1)(ለ)</p> | 60345 | <p>የኢትዮጵያ ገቢዎችና ጉምሩክ ባለስልጣን</p> <p>እና .</p> <p>ገዳ ፎጫ በሊ-ግለሰቦች (ሶስት ሰዎች)</p> | <p>ሕዳር</p> <p>07/2004</p> | 247 |
| 1747. | <p>በተመሳሳይ ሰዓትና ቦታ ከአንድ አይነት የወንጀል ድርጊት ጋር በተያያዘ በሁለት የተለያዩ የወንጀል ክሶች የተከሰሰ ተጠርጣሪ በአንዱ የወንጀል ክስ የተመለከቱ ፍሬ ነገሮች መከሰት ጋር በተገናኘ ጥፋተኛ ለማለት ያልተቻለ እንደሆነ በሌላኛው ክስ ጥፋተኛ ለማድረግ የማይቻል ስለመሆኑ</p> <p>የወ/ሀ/ቁ 407(ሐ), 670, 677</p>                        | 65325 | <p>ሣጅን ታዬ ተክለኋይማኖት</p> <p>እና</p> <p>የሐዋሳ ከተማ ከፍተኛ መርማሪ</p>                  | <p>ህዳር</p> <p>22/2004</p> | 256 |

|       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |       |                                                    |                     |     |
|-------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|----------------------------------------------------|---------------------|-----|
|       | የወ/መ/ሥ/ሥ/ህ/ቁ. 141, 142, 149(1)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |       |                                                    |                     |     |
| 1748. | <ul style="list-style-type: none"> <li>• በወንጀል ጉዳይ የተሰጠ ውሳኔ በዚያው ጉዳይ በፍትሐብሔር ክርክሩ አግባብነትና ብቃት የሚኖረው በወንጀል ክሱ ተከሳሹ በወንጀል ፍ/ቤቱ ጥፋተኛ ተብሎ የተወሰነ ከሆነና ወደዚህ ድምዳሜ ለመድረስም በወንጀሉ ጉዳይ የተሰሙት ማስረጃዎች በፍ/ብሔሩ ጉዳይም ቀርበው የተሰሙ መሆን ያለባቸው ስለመሆኑ፤</li> <li>• በወንጀል ጉዳይ የቀረበ ማስረጃ ለፍትሐብሔር ጉዳይ አግባብነትና ብቃት የሚኖረው በሁለቱም ጉዳዮች የተሰሙት ማስረጃዎች አንድ አይነት ሲሆኑ ስለመሆኑ፤</li> <li>• በወንጀልና በፍ/ብሔር ጉዳይ የተሰሙት ማስረጃዎች የተለያዩ ከሆነ እና በወንጀል ጉዳይ ክስ የቀረበበት ነጥብም ከፍ/ብሔሩ ክስ ጋር ግንኙነት የሌለው ከሆነ በወንጀል ክስ ተጠያቂ መሆን ሁልጊዜ በፍ/ብሔር ክስ ኃላፊነትን የሚያስከትል ነው ለማለት የማይቻል ስለመሆኑ፤</li> </ul> <p>የፍ/ብ/ህ/ቁ.2149</p> <p>የወንጀል ህግ ቁጥር 702(2)</p> | 46386 | አቶ ሃይሉ ተስፋኤ<br><br>እና<br><br>አቶ ብርሃነ መብራቱ          | ታህሣሥ<br><br>06/2004 | 259 |
| 1749. | ምንጩ ያልታወቀ ንብረትና ገንዘብ ይዞ በመገኘት ወንጀል አንድ ሰው ተጠያቂ የሚሆነው የምዝገባ ሥርዓት የተዘረጋ እንደሆነ ብቻ ነው ለማለት የሚያስችል የህግ አግባብ ስላለመኖሩ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 67411 | እነ አቶ ታረቀኝ ተክሉ<br><br>ገመዳ (ሶስት ሰዎች) እና<br><br>የደቡብ | ታህሣሥ<br><br>30/2004 | 262 |

|       |                                                                                                                                       |       |                                                                        |                 |     |
|-------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|------------------------------------------------------------------------|-----------------|-----|
|       | የወ/ሀ/ቁ.419                                                                                                                            |       | ብ/ብ/ሕ/ክ/መ/ የሥነ<br>ምግባርና<br>የፀረ ሙስና ኮሚሽን                                |                 |     |
| 1750. | በወንጀል ህግ ቁጥር 448 ስር አንድ ሰው ለፍትህ እርዳታ ለመስጠት እንቢተኛ ሆኗል በሚል ወዲያውኑ ጉዳዩን በያዘው ፍ/ቤት ለመቅጣት ስለሚቻልበት አግባብ<br><br>የወ/ሀ/ቁ 448(1), (3), 23(2), 58 | 67777 | እነ ተወልደ ብስራት<br>(ሶስት ሰዎች)<br><br>ተጠሪ የለም                               | ታህሣሥ<br>04/2004 | 266 |
| 1751. | በኤግዚቢትነት በፖሊስ ከተያዙ ንብረቶች ጋር በተገናኘ የንብረቶች ባለቤት ነኝ የሚል ወገን ንብረቱ ይመለስለት ዘንድ በፖሊስ ጽ/ቤቱ ላይ የሚያቀርበው ክስ በተገቢው ማስረጃ ተጣርቶ እልባት ሊሰጠው የሚገባ ስለመሆኑ | 62504 | አቶ ታደሰ ናማጋ ሀያቱ<br>እና የፌዴራል ፖሊስ<br>ወ/ምርመራ መምሪያ<br>ዋና ሣጅን ደምሴ ሰጠኝ        | ታህሣሥ<br>06/2004 | 271 |
| 1752. | አንድ ሰው በወንጀል ህጉ አንቀጽ 407 መሰረት በስልጣን ያለአግባብ መገልገል ወንጀል ጥፋተኛ ተደርጎ ቅጣት ሊጣልበት የሚችልበት አግባብ፤<br><br>የመ/ሀ/ቁ 407(1)(ሀ)                        | 60518 | አቶ ፈለቀ ሊቤ<br><br>እና<br>የደ/ብ/ብ/ሕ/ክ/መ/<br><br>የስነ- ምግባርና ፀረ-<br>ሙስና ኮሚሽን | ጥር<br>15/2004   | 273 |

|       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |       |                                                                                             |               |     |
|-------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|---------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|-----|
| 1753. | <p>አንድ ሰው በወንጀል ህግ አንቀጽ 598(2) መሰረት በህገ-ወጥ መንገድ ኢትዮጵያዊያንን ወደ ውጪ አገር ልኳል በሚል ጥፋተኛ ተብሎ ሊቀጣ ስለሚችልበት አግባብ</p> <p>የወ/ህ/ቁ 598(2)</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 71753 | <p>አቶ ወርቅነህ ዳቲ</p> <p>እና</p> <p>የፌዴራል ዐቃቤ ሕግ</p>                                            | ጥር<br>03/2004 | 277 |
| 1754. | <ul style="list-style-type: none"> <li>• የግንባታና የኮንስትራክሽን ማዕድን ማውጣት ሥራ ጋር በተያያዘ በሚመለከተው የመንግስት አካል የተሰጠ የፀና ፈቃድ ሣይኖር ከጉዳዩ ጋር በተያያዘ የመግዛትና የመሸጥ ውል መፈፀም በወንጀል ተጠያቂነትን ሊያስከትል ስለመቻሉ</li> <li>• ህገ ወጥ ወይም ወንጀል ስለመሆኑ የተደነገገ ጉዳይ ጋር በተያያዘ የተደረጉ ውለታዎችን (ውሎችን) በህግ ኃይል እንዲፈፀሙ በሚል ለፍ/ቤት ጥያቄውን በቀረበ ጊዜ ዳኞች ጥያቄውን ውድቅ ማድረግ የሚገባቸው ስለመሆኑ</li> </ul> <p>የፍ/ብ/ህ/ቁ.1718, 1716</p> <p>የወ/ህ/ቁ.353(1)(ለ)</p> <p>አዋጅ ቁ.52/85 አንቀጽ 53(5)</p> <p>ደንብ ቁ.182/86 አንቀጽ 39</p> | 69822 | <p>ዲ - ኤም - ሲ</p> <p>ኮንስትራክሽን ኃላፊነቱ</p> <p>የተወሰነ የግል ማህበር</p> <p>እና</p> <p>አቶ ኢብራሂም ኢቲሶ</p> | ጥር<br>15/2004 | 280 |
| 1755. | <ul style="list-style-type: none"> <li>• የሥራና ሠራተኛን ማገናኘት አዋጅ ቁ.632/2002 በመተላለፍ ሊኖር ስለሚችለው የወንጀል ተጠያቂነት</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 71184 | ዓሕመድልሃዲ ካህሳይ                                                                                | ጥር<br>18/2004 | 286 |

|       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |       |                                                                          |                 |     |
|-------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|--------------------------------------------------------------------------|-----------------|-----|
|       | <ul style="list-style-type: none"> <li>ከቀረበ የወንጀል ክስ ጋር በተያያዘ የግል ተበዳይ የሆነ ሰው ቀርቦ ካልመሰከረ በስተቀር ክሱን ለማስረዳት የሚቀርቡ ሌሎች ማስረጃዎች ተከሳሹን ጥፋተኛ ለማለት ብቁ አይደሉም ሊባል የሚችልበት አግባብ የሌለ ስለመሆኑ አዋጅ ቁ.632/2002 አንቀጽ 16(1)(መ), 18(1)(ሀ), 20(2), 40(3)</li> </ul>                                                                                               |       | እና<br>የፌዴራል ዓቃቤ ህግ                                                       |                 |     |
| 1756. | <p>የመንግስት ሰራተኛ ሳይሆኑ ነገር ግን ከመንግስት ሰራተኞች ጋር የጥቅም ትስስር በመፍጠር በህዝብና በመንግስት ጥቅም ላይ ጉዳት ማድረስ በሙስና ወንጀል ሊያስጠይቅ የሚችል ስለመሆኑ</p> <p>አዋጅ ቁ.434/97 አንቀጽ 7</p> <p>የወ/ህ/ቁ.407(1)(ሀ),33</p>                                                                                                                                                               | 60542 | <p>አቶ ተክለድንግል<br/>ገ/ሚካኤል</p> <p>እና<br/>የፌ/ሥ/ም/ፀ/ሙስና<br/>ኮሚሽን</p>         | የካቲት<br>27/2004 | 289 |
| 1757. | <ul style="list-style-type: none"> <li>ከመንግስት ሰራተኞች ውጪ በሆኑ ሰዎች የሚፈፀሙ የሙስና ወንጀሎችን በተመለከተ የፌዴራል ሥነ ምግባርና ፀረ-ሙስና ኮሚሽን ክስ ሊያቀርብ ስለመቻሉ</li> <li>ኮሚሽኑ የወንጀል ክስ ለመመስረት ስልጣን ከተሰጠው ጉዳዮች ጋር በተያያዘ ወይም ወንጀል ፈፀሟል ተብሎ የተከሰሰ ሰው ከሙስና 1239ወንጀሉ ጋር አንድ ላይ መከሰስ ያለበትን የወንጀል ድርጊት አንድ ላይ (አጣምሮ) ሊያቀርብ ስለመቻሉ</li> </ul> <p>የወ/ህ/ቁ 379(2), 375, 404(4)(3)</p> | 64612 | <p>እነ ሐሰን አማን<br/>መሐመድ (ሁለት ሰዎች)</p> <p>እና<br/>የፌ/ሥ/ፀረ-ሙስና<br/>ኮሚሽን-</p> | የካቲት<br>27/2004 | 292 |

|       |                                                                                                                                       |       |                                                       |                 |     |
|-------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|-------------------------------------------------------|-----------------|-----|
|       | አዋጅ ቁ. 434/97 አንቀፅ 58<br><br>አዋጅ ቁ.236/93 አንቀፅ<br><br>የወ/መ/ሀ/ሥ/ሥ/ቁ.110                                                                |       |                                                       |                 |     |
| 1758. | አንድ የወንጀል አፈፃፀም ተግባር ሙከራ ደረጃ ላይ ደርሷል (Attempt) ሊባል የሚችልበት አግባብ<br><br>የወ/ሀ/አ 32(1)(ሀ),27(1),671(1)                                    | 66856 | ውድማ አበጀ<br><br>እና<br><br>የደቡብ ብ/ብ/ሕ/ክልል               | መጋቢት<br>26/2004 | 296 |
| 1759. | የትራፊክ ደንብ መተላለፍ ጋር በተያያዘ የክስ ቻርጅን ለመቀበል ፈቃደኛ አለመሆን በወ/ሀ/አ.438 በየመንግስት ሥራን ማሰናከልና የመተባበር ግዴታን መጣስ ወንጀል ሊያስጠይቅ ስለመቻሉ፤<br><br>የወ/ሀ/አ.348 | 73953 | ከፋለ ሰፈነ<br><br>እና<br><br>የአማራ ክልል ዓ/ህግ                | መጋቢት<br>13/2004 | 299 |
| 1760. | በወንጀል ጉዳይ በተሰጠ ውሣኔ ቅሬታ ያለው ወገን ይግባኙን ሥልጣን ላለው ፍ/ቤት ለማቅረብ በህጉ ተለይቶ ስለተመለከተ የጊዜ ገደብ፤<br><br>የወ/መ/ሥ/ሥ/ሀ/ቁ 187(2)                         | 73264 | የኢትዮጵያ ገቢዎችና ጉምሩክ ባልስልጣን እና እነ አቶ አልፈድል አሻፊ (ሶስት ሰዎች) | ሚያዝያ<br>9/2004  | 302 |
| 1761. | • በወንጀል ፍርድ ሂደት አንድ ጉዳይ ተከሳሽ በሌለበት ወይም በክርክሩ ሂደት ተሳታፊ ሳይደረግ (ሳይሆን)(default procedure) ነው የታየው                                         | 76909 | ወ/ሮ ፈትያ አወል                                           | ግንቦት            | 305 |

|       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |       |                                                                                |            |     |
|-------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|--------------------------------------------------------------------------------|------------|-----|
|       | <p>ለማለት ስለሚቻልበት አግባብ፤</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• የቅጣት አስተያየት በሚሰጥበት ጊዜ ያለመቅረብ ተከላኝ በሌለበት የተሰጠ ውሳኔ ነው ሊያስብል የማይችል ስለመሆኑ፤</li> </ul> <p>የወ/መ/ሥ/ሥ/ህ/ቁ.161, 164, 197, 202, 149 (4) (1)</p> <p>የኢ.ፌ.ዲ.ሪ ህገ መንግስት አንቀጽ 20(4))</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |       | <p>እና</p> <p>የፌዴራል ዐቃቢ ህግ</p>                                                  | 10/2004    |     |
| 1762. | <ul style="list-style-type: none"> <li>• ማንኛውም ሰው በወንጀል ህግና ሥርዓት መሠረት ተከሰሶ የመጨረሻ በሆነ ውሳኔ ጥፋተኝነቱ በተረጋገጠበት ወይም በነፃ በተለቀቀበት ወንጀል እንደገና አይከሰስም ወይም አይቀጥም (Principle of Double Jeopardy) በሚል የሚታወቀው የወንጀል ህግ መርህ ሊተረጎምና ሥራ ላይ ሊውል የሚችልበት አግባብ፤</li> <li>• አንድ በወንጀል የተከሰሰ ሰው በድጋሚ የቀረበበትን የወንጀል ክስ በአንድ ጉዳይ በድጋሚ ያለመከሰስና ያለመቀጣት መብቱ ተጥሷል በሚል ክርክር ለማቅረብ ሊሟሉ ስለሚገቡ ህጋዊ መስፈርቶች፤</li> <li>• ዐቃቤ ህግ በአንድ ተከላኝ ላይ የወንጀል ክስ ከማቀርቡ በፊት ተከላኝ አንድ ወንጀል በመፈፀም ሀሳብ የሠራው አንድ የወንጀል ድርጊት ያስከተላቸውን ወይም ሊያስከትላቸው የሚችላቸውን ውጤቶች ሁለተኛዊ በሆነ መንገድ በማገናዘብ አግባብነት ያላቸውን የህግ ድንጋጌዎች በመለየትና በመጥቀስ የወንጀል ክሱን በጥንቃቄ የማቅረብ ግዴታ ያለበት ስለመሆኑ፤</li> </ul> | 72304 | <p>የትግራይ ክልል አጽቢ</p> <p>ወረዳ ዐቃቤ ሕግ</p> <p>እና</p> <p>ተማሪ ሐጎስ</p> <p>ወልደሚካኤል</p> | ሰኔ 18/2004 | 308 |



|       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |       |                                                                                 |            |     |
|-------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|---------------------------------------------------------------------------------|------------|-----|
|       | <p>የወ/ህ/አ 2(5), 24(1)</p> <p>የወ/መ/ሥ/ሥ/ህ/ቁ. 130,131, 41, 111, 112</p> <p>የኢ.ፌ.ዲ.ሪ.ህግ መንግስት አንቀጽ 23,13(2)</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |       |                                                                                 |            |     |
| 1763. | <ul style="list-style-type: none"> <li>• አንድ ተከላሽ የመከላከያ ማስረጃ እንዲያቀርብ በሚል ፍ/ቤት በሚሰጠው ብይን ላይ ይግባኝ ለማቅረብ የሚያስችል የህግ መሠረት የሌለ ስለመሆኑ</li> <li>• የሙስና ክስ ከሚመራበት ሥርዓት ጋር በተገናኘ ተከላሽ የሆነ ተከራካሪ ወገን ይግባኝ ለማቅረብ ስለሚችልባቸው ህጋዊ ጉዳዮች፤</li> <li>• ለሰበር ችሎት የሚቀርቡ ማናቸውም ጉዳዮች የይግባኝ አቅራቢ ሥርዓትን ያጠናቀቁና የመጨረሻ ፍርድ የተሠጠባቸው መሆን የሚገባቸው ስለመሆኑ፤</li> </ul> <p>አዋጅ ቁ. 25/88 አንቀጽ 22</p> <p>አዋጅ ቁ. 434/97 አንቀጽ 36(2) 40, 55</p> <p>አዋጅ ቁ. 236/93</p> | 74041 | <p>እነ አንተነህ መኮንን (አራት ሰዎች)</p> <p>እና</p> <p>የፌዴራል ሥነ ምግባርና ፀረ ሙስና ኮሚሽን ዐ/ሕግ</p> | ሰኔ 04/2004 | 313 |
| 1764. | <p>አንድ ሰው በወ/ህ/አ. 675(1) የተመለከተውን የወንጀል ድርጊት ፈጽሟል በሚል ሊከሰስና ጥፋተኛ ተብሎ ሊቀጣ ስለሚችልበት አግባብ፤</p> <p>የወ/ህ/አ.675(1),23</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 74530 | <p>ጀማል መሐመድ</p> <p>እና</p> <p>የፌዴራል ዐ/ህግ</p>                                     | ሰኔ 22/2004 | 316 |

|       |                                                                                                                                                                                                                                  |       |                                                                     |                |     |
|-------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|---------------------------------------------------------------------|----------------|-----|
| 1765. | አንድ ሰው በወ/ህ/አ. 429 ጉቦ ማቀባበል የወንጀል ድርጊት ክስ ሊቀርብበትና ጥፋተኛ ተብሎ ቅጣት ሊጣልበት ስለሚችልበት አግባብ፤<br><br>የወ/ህ/አ. 429,23(4,(1),58)                                                                                                               | 78793 | አቶ ብስራት<br>ወልደመስቀል<br><br>እና<br><br>የኢትዮጵያ ገቢዎችና<br>ጉምሩክ ባለስልጣን     | ሰኔ 21/2004     | 320 |
| 1766. | በፍ/ቤት የወንጀል ክስ ቀርቦ የጥፋተኝነት ውሳኔ በተሰጠበት የወንጀል ድርጊት ወንጀለኛው በቀጥታም ሆነ በተዘዋዋሪ መንገድ ያገኘው ንብረት ለመንግስት እንዲወረስ መደረግ ያለበት ስለመሆኑ፤<br><br>የወ/ህ/አ 98(1)(2),                                                                                    | 66943 | እነ ታምራት ገለታ<br>(አራት ሰዎች)<br><br>እና<br><br>የፌዴራል ዐቃቤ ሕግ              | ሐምሌ<br>18/2004 | 324 |
| 1767. | በወንጀል ጉዳይ የተከሰሰ ሰው የወንጀል ድርጊቱን ስለመፈፀሙ ለማስረዳት መቅረብ የሚገባው የማስረጃ አይነት ለጉዳዩ ቀጥተኛ ተዛማጅነት ያላቸው ፍሬ ነገሮች ለማስረዳት የሚችልና ድርጊቱ ሲፈፀም አይቻለሁ ወይም/እና ሰምቻለሁ የሚል ቀጥተኛ ማስረጃ ብቻ ነው ለማለት የሚያስችል የህግ መሠረት የሌለ ስለመሆኑ<br><br>የወ/መ/ሥ/ሥ/ህ/ቁ. 137, 141, 149 | 75922 | እነ አፈወርቅ ሌሊሳ<br>(ሁለት ሰዎች)<br><br>እና<br><br>የደቡብ-ብ/ብ/ሕ/ክልላዊ<br>መንግስት | ሐምሌ<br>04/2004 | 329 |
| 1768. | አንድ የወንጀል ድርጊትን ማስረዳት ጋር በተያያዘ የአካባቢ ሁኔታ ማስረጃ                                                                                                                                                                                    | 75980 | ስማቸው ልንገርህ                                                          | ሐምሌ            | 332 |

|       |                                                                                                                                                                                                  |       |                                                              |                |     |
|-------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|--------------------------------------------------------------|----------------|-----|
|       | (circumstantial evidence) በይዘቱ አንድ ክስተት ከመፈጠሩ በፊት፣ ክስተቱ ሲፈጠር ወይም ድርጊቱ ሲፈፀምና ክስተቱ ከተፈጠረ ወይም ድርጊቱ ከተፈፀመ በኋላ፣ ያሉትን አካባቢያዊ ሁኔታዎች የሚያሳይና የሚገልጽ በመሆኑ ህጋዊ ተቀባይነት ያለው ስላመሆኑ፣<br><br>የወ/መ/ሥ/ሥ/ህ/ቁ. 137(1) |       | ዓለሙ<br><br>እና<br><br>የገቢዎችና ጉምሩክ<br>ባለሥልጣን የደቡብ<br>ክልል ቅርንጫፍ | 02/2004        |     |
| 1769. | የባንክ ሥራ ጋር በተገናኘ የሥራ አመራር ላይ ጉድለት በመፈፀም ስለሚደረግ ወንጀል፣<br><br>የወ/ህ/አ. 703                                                                                                                          | 77989 | እነ አቶ ለይኩን ብርሃኑ<br>(አምስት ሠዎች)<br><br>እና<br><br>የፌዴራል ዐ/ህግ    | ሐምሌ<br>04/2004 | 337 |
| 1770. | የወንጀል ህግ አንቀጽ 692(1)ን በመተላለፍ አንድ ሰው በወንጀል ተጠያቂ ሊሆን ስለሚችልበት ሁኔታ፣<br><br>የወ/ህ/አ. 692,32(1)(ለ)                                                                                                      | 77592 | ተካልኝ ጌታቸው<br><br>እና<br><br>የፌ/ዐ/ሕግ                           | ሐምሌ<br>27/2004 | 347 |
| 1771. | አንድ ወኪል ከወካዩ በውክልና ስልጣኑ የወሰደውን ንብረት ለመመለስ ፈቃደኛ ያለመሆኑ በወንጀል ህጉ አንቀጽ 676(2) ድንጋጌ መሰረት ሊያስጠይቀው ስለመቻሉ                                                                                                | 67408 | አቶ ፋሲል በላይነህ<br><br>እና<br><br>የፌዴራል ዐቃቤ ሕግ                   | ጥር<br>01/2004  | 350 |

|       |                                                                                                                                                                                                            |       |                                                                        |                     |     |
|-------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|------------------------------------------------------------------------|---------------------|-----|
|       | የወ/ሀ/ቁ 676(2)                                                                                                                                                                                              |       |                                                                        |                     |     |
| 1772. | በወንጀል ጉዳይ የተከሰሰ ሰው የዋስትና መብቱ በፍ/ቤት ከተከበረለት በኋላ ህጋዊ ምክንያቶችን በማቅረብ የዋስትና መብቱን በመተው ያስያዘው ገንዘብ ተመልሶለት ጉዳዩን ማረሚያ ቤት ሆኖ ለመከታተል የሚያቀርበውን ጥያቄ ውድቅ ለማድረግ የሚያስችል የህግ አግባብ የሌለ ስለመሆኑ፤                                | 73569 | አቶ ደረጀ ጎሳዬ<br><br>እና<br><br>የኢትዮጵያ ገቢዎችና<br>ጉምሩክ ባለሥልጣን<br>አቃቤ ሕግ      | ጥር<br><br>17/2004   | 353 |
| 1773. | በወንጀል የተከሰሱ የመከላከያ ሰራዊት አባላት በግላቸው ጠበቃ ለማቆም የማይችሉ በሆነ ጊዜ በመንግስት ወጪ የጠበቃ ድጋፍና እርዳታ ሊያገኙ የሚችሉበት አግባብ፤<br><br>የኢ.ፌ.ዴ.ሪ ህገ መንግስት አንቀጽ 20(5)<br><br>አዋጅ ቁ.27/88 አንቀጽ 35<br><br>አዋጅ ቁ.123/90<br><br>አዋጅ ቁ.27/885 | 65566 | የሀገር መከላከያ<br>ሚኒስቴር ወታደራዊ<br>ተከላካይ ጠበቃ<br><br>እና<br><br>የኦሮሚያ ክልል ዐ/ህግ | ታህሣሥ<br><br>04/2004 | 357 |
| 1774. | የሰበር ችሎት ፍሬ ጉዳይ የማጣራት ማስረጃ የመመዘንና የመመርመር ስልጣን የሌለው ቢሆንም በሥር ፍ/ቤቶች ወይም የዳኝነት ስልጣን የተሰጣቸው ሌሎች አካላት መሰረታዊ የሆነ የዳኝነት አካሄድ ስርዓትን                                                                                | 63014 | እነ አቶ ወርቅነህ ከንባቶ<br>(ሁለት ሰዎች)                                          | ሚያዝያ<br><br>09/2004 | 359 |

|              |                                                                                                                                                                                                                                                                                    |       |                                                                        |              |  |
|--------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|------------------------------------------------------------------------|--------------|--|
|              | <p>ሳይከተሉ፣ መመስረት የሚገባቸውን ጭብጥ ሳይመሰርቱና ጭብጡን የማስረዳት ግዴታ (Buden of proof) ያለበት ተከራካሪ ወገን የማስረዳት ግዴታውን በአግባቡ እንዲወጣ ሳያደርጉና መጣራት ያለበትን (የሚገባውን) ፍሬ ጉዳይ ሳያጥሩ የሰጡትን ውሳኔ በሰበር አይቶ ለማረም ስልጣን ያለው ስለመሆኑ፣</p> <p>በወ/ህ/አ. 419</p>                                                                 |       | <p>እና</p> <p>የደቡብ ክልል የሥነ ምግባርና የፀረ-ሙስና ኮሚሽን</p>                       |              |  |
| <b>ቅጽ 14</b> |                                                                                                                                                                                                                                                                                    |       |                                                                        |              |  |
| 1775.        | <p>በወንጀል ጉዳይ የወንጀል ክስ ማቅረቢያ የይርጋ ዘመን አቆጣጠር ጋር በተገናኘ ፖሊስ የወንጀል ድርጊቱን ፈጽሟል በሚል የተጠረጠረ ሰው ላይ የሚያደርገው ምርመራ የይርጋ ጊዜውን የሚያቋርጠው ስለመሆኑ፣</p> <p>የወ/ህ/አ.221 106(1), 420(2), 271 (1) (ሠ) 219 (2)</p>                                                                                          | 77097 | <p>እነ አቶ ሀይለይ ተክሉ (ሁለት ሰዎች)</p> <p>እና</p> <p>የመቀሌ ከተማ ሰሜን ምድብ ዐ/ህግ</p> | ጥቅምት 20/2005 |  |
| 1776.        | <ul style="list-style-type: none"> <li>አንድ ተከሳሽ የተከሰሰበትን የወንጀል ክስ ይዘት በሚገባ ተረድቶና አድራጌቱን በተመለከተም እንደቀረበበት የወንጀል ክስ በዝርዝር መፈፀሙን ገልጾ በማመን የእምነት ቃሉን ሰጥቷል በሚል መነሻ በተከሰሱ ላይ የጥፋተኝነት ውሳኔ በአግባቡ ተሰጥቷል ለማለት ስለሚቻልበት አግባብ፣</li> <li>ፍ/ቤቶች ተከሳሹ የቀረበበትን ክስ በተመለከተ በድርጊቱ አፈፃፀም ረገድ</li> </ul> | 77842 | <p>አቶ ሳሚ ሁሴን</p> <p>እና</p> <p>የፌዴራል ዐቃቤ ህግ</p>                         | ታህሳስ 03/2005 |  |

|       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |       |                                                                    |                |  |
|-------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|--------------------------------------------------------------------|----------------|--|
|       | <p>የገለፀውን ዝርዝር የአፈፃፀም ሁኔታ በመዝገብ ላይ ባለማስፈር በደፈናው ክሱን አምኗል በማለት የሚሰጡት የጥፋተኝነት ውሳኔ ተገቢ ስላለመሆኑ፤</p> <p>የወ/መ/ሥ/ሥ/ቁ.134(1)</p> <p>የወ/ህ/አ.23</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |       |                                                                    |                |  |
| 1777. | <ul style="list-style-type: none"> <li>• ተከሳሽ የቀረበበትን የወንጀል ክስ በተመለከተ በመጀመሪያ ደረጃ የክስ መቃወሚያነት ሊያቀርባቸው ስለሚችላቸው መከራከሪያዎች</li> <li>• ተከሳሽ በመጀመሪያ ደረጃ የክስ መቃወሚያነት የሚያቀርባቸው መቃወሚያዎች በወ/መ/ሥ/ሥ/ህ/ቁ. 130 ላይ የተመለከተቱት ጉዳዮች ጋር ብቻ በተገናኘ ነው ለማለት የማይቻል ስለመሆኑ፤</li> <li>• ማንኛውም ሰው የወንጀል ክስ ሲቀርብበት የተከሰሰበት የወንጀል ድርጊት በተፈፀመበት ጊዜ ድርጊቱን መፈፀሙ ወይም አለመፈፀሙ ወንጀል መሆኑ ካልተደነገገ በስተቀር ሊቀጣ የማይችልና ወንጀሉ በተፈፀመበት ጊዜ ተፈፃሚ በነበረው ህግ ከተመለከተው የቅጣት ጣሪያ በላይ ሊቀጣ የማይችል ስለመሆኑ፤</li> <li>• የወንጀል ህግ ወደ ኋላ ተመልሶ የማይሰራ ስለመሆኑና ዳኞች ወንጀሉ በተፈፀመበት ጊዜ ክስ የቀረበበት ድርጊት ወንጀል ስለመሆኑ የሚደነግገው ህግ ፀንቶ በሥራ ላይ ከመዋሉ በፊት መሆኑን ከተረዱ በማናቸውም ጊዜ አንስተው ውሳኔ ለመስጠት የሚችሉ ስለመሆኑ፤</li> <li>• ፍ/ቤቶች በወ/ህግ የቀረበ የወንጀል ክስ በህገ-መንግስቱና በወንጀል ህጉ</li> </ul> | 73514 | <p>ተስፋዬ ጡምሮ</p> <p>እና</p> <p>የፌዴራል የሥነ ምግባርና የፀረ ሙስና ኮሚሽን ዐ/ህግ</p> | ህዳር<br>06/2005 |  |

|       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |       |                                                                                        |              |  |
|-------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|----------------------------------------------------------------------------------------|--------------|--|
|       | <p>የሰብዓዊ መብቶችን ለማስከበር የተቀመጡ መርሆዎችና ድንጋጌዎችን የሚያሟሉ መሆን አለመሆኑን በመመርመር የመወሰን ግዴታ ያለባቸው ስለመሆኑ፤</p> <p>የኢፌዴሪ ህገ መንግስት አንቀጽ 5(2) ,13(1), 22(1 )</p> <p>የወ/ህ/አ. (414/96)3,402,419,5(2)</p> <p>የወ/ህ/ቁ.(214/74)</p> <p>አለም አቀፍ የሲቪልና የፖለቲካ መብቶች ቃል ኪዳን ስምምነት (ICCPR) አንቀጽ 15(1)</p> <p>የወ/መ/ሥ/ሥ/ህ/ቁ. 130(2)(1)</p>                                                                                                          |       |                                                                                        |              |  |
| 1778. | <ul style="list-style-type: none"> <li>• አንድ የንግድ ድርጅት (ማህበር) የተጨማሪ እሴት ታክስ ህግንና ማሻሻያውን ተላልፏል በሚል በወንጀል ጥፋተኛ ሊሰኝና ሊቀጣ ስለሚችልበት አግባብ፤</li> <li>• የህግ ሰውነት የተሰጠው (legal personality) ድርጅት የወንጀል ተከፋይ ሊሆን የሚችልበት አግባብ፤</li> <li>• የህግ ሰውነት የተሰጠው ድርጅት ወንጀል እንዳደረገ ተቆጥሮ የሚቀጣው ኃላፊዎቹ ወይም ከሰራተኞቹ አንዱ ከድርጅቱ ሥራ ጋር በተያያዘ ሁኔታ የድርጅቱን ጥቅም በህገ ወጥ መንገድ ለማራመድ በማሰብ ወይም ህጋዊ ግዴታን በመጣስ ወይም ድርጅቱን በመሰረዝነት ያለአግባብ በመጠቀም</li> </ul> | 74237 | <p>የኢትዮጵያ ገቢዎችና ጉምሩክ ባለስልጣን</p> <p>እና</p> <p>አብካለ እንደሻው ጠቅላላ የንግድ ኃ/የተወሰነ የግል ማህበር</p> | ጥቅምት 19/2005 |  |

|       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |       |                                                                             |               |  |
|-------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|-----------------------------------------------------------------------------|---------------|--|
|       | <p>በዋና ወንጀል አድራጊነት፣ በአነሳሽነት ወይም በአባሪነት ወንጀል ሲያደርግ ስለመሆኑና የድርጅቱ ሥራ አስኪያጅ በወንጀል ተከስሶ የጥፋተኝነትና የቅጣት ውሳኔ እስከተሰጠበት ድርስ ድርጅቱ የወንጀሉ ተካፋይ እንደሆነ የሚቆጠር ስለሆነ ጥፋተኛ መሆን ያለበት ስለመሆኑ፤</p> <p>የወ/ሀ/አ. 34(1),(2)</p> <p>አዋጅ ቁ. 285/95 አንቀጽ 56(1)</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |       |                                                                             |               |  |
| 1779. | <ul style="list-style-type: none"> <li>• ፍ/ቤቶች በወንጀል ረገድ የሚሰጧቸው ማናቸውም ውሳኔ በወ/ሀ/አ. 2 የተደነገገውን የህጋዊነት መርህ መሠረት በማድረግ መሆን ያለበት ስለመሆኑ፤</li> <li>• ፍ/ቤቶች በወንጀል ጉዳይ ንብረት ወይም ሀብት እንዲወረስ ወይም ለመንግስት ገቢ እንዲሆን በሚል ውሳኔ ለመስጠት የሚችሉት በወንጀል ህግ በግልጽ የተደነገገ ድንጋጌ የተመለከተ እንደሆነ ብቻ ስለመሆኑ፤</li> <li>• በወንጀል ጉዳይ አንድ ንብረት (ሀብት) እንዲወረስ ወይም ለመንግስት ገቢ እንዲሆን ሊወሰን የሚችለው ንብረቱ (ሀብቱ) አንድን ሰው ለወንጀል ሥራ እንዲያነሳሳ ወይም ወንጀሉን ለመስራት እንዲረዳው ወይም ደግሞ ወንጀሉን ለፈፀመበት ዋጋ እንዲሆነው የተሰጠው ወይም ሊሠጠው የታቀደን ማንኛውም ጥቅም የተመለከተ ንብረት (ሀብት) ስለመሆኑ የተረጋገጠ እንደሆነ ስለመሆኑ ወይም ንብረቱ (ሀብቱ) የወንጀል ድርጊቱን ለመፈፀም ያገለገለ ወይም ሊያገለግሉ የሚችሉ ወይም የወንጀል ተግባር ፍሬ የሆኑ ማናቸውም ነገሮች ጋር የተያያዘ ወይም የተመለከተ እንደሆነ ስለመሆኑ፤</li> </ul> | 75387 | <p>እነ አቶ ወርቁ ፍቃዱ<br/>(ሁለት ሰዎች)</p> <p>እና</p> <p>የቤ/ጉ/ብ/ክ/መንግስት<br/>ዐ/ህግ</p> | ጥር<br>17/2005 |  |



|              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |       |                                                       |                 |     |
|--------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|-------------------------------------------------------|-----------------|-----|
|              | የወ/ህ/አ. 98,100,140, 2(1) (2)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |       |                                                       |                 |     |
| 1780.        | <ul style="list-style-type: none"> <li>• በወንጀል ጉዳይ ተከስሶ ጥፋተኛ የተባለ ሰው ላይ የሚወሰነው ቅጣት በቅጣት አወሃሰን መመሪያው የተሸፈነ እንደሆነ ቅጣቱ በመመሪያው አግባብ ሊወሰን የሚገባ ስለመሆኑ፤</li> <li>• በወ/ህ/አ 539(1)(ሀ) ድንጋጌ ክስ ቀርቦበት ጥፋተኛ የተባለ ሰው ለእያንዳንዱ የቅጣት ማቅለያ ምክንያት ሶስት እርከን ሊቀነስለት የሚገባ ስለመሆኑ፤</li> </ul> <p>የወ/ህ/አ. 539(1)(ሀ)</p> <p>የፌ/ጠ/ፍ/ቤት የቅጣት አወሃሰን መመሪያ ቁ. 1/2002 አንቀጽ 16(7)</p> | 82572 | መሪያ ቅጥር<br>ካሴ<br><br>እና<br><br>የቤንች ማጂ ዞን             |                 |     |
| <b>ቅጽ 15</b> |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |       |                                                       |                 |     |
| 1781.        | <p>አንድ ሠው በፍ/ብ/ሔር ጉዳይ ተከስሶ ኃላፊነት የለበትም ተብሎ የመጨረሻ ፍርድ ከተሰጠ በኋላ በተመሳሳይ ማስረጃ በወንጀል ጉዳይ ተከስሶ ተጠያቂ ነው (ኃላፊነት አለበት) ለማለት የሚያስችል የህግ አግባብ ስላለመኖሩ</p> <p>የፍ/ብ/ህ/ቁ. 2149</p> <p>የወ/መ/ሥ/ሥ/ህ/ቁ. 141</p>                                                                                                                                                          | 78470 | አቶ ታሪኩ ጩኔ<br><br>እና<br><br>የፌዴራል ስነ ምግባርና ፀረ ሙስና ኮሚሽን | ሚያዝያ<br>07/2005 | 351 |
| 1782.        | አንድ ሠው በአንድ ወንጀል ድርጊት ክስ ቀርቦበት የመጨረሻ የሆነ ውሳኔ                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 85237 | ዘካሪያስ ገ/ጻዲቅ                                           | መጋቢት            | 355 |

|       |                                                                                                                                                                                                                                                                    |       |                                                      |                 |     |
|-------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|------------------------------------------------------|-----------------|-----|
|       | <p>ተሰጥቷል በማለት በድጋሚ ልከሰስ አይገባም በሚል የሚያቀርበው ክርክር ከዚህ ቀደም ተጣርቶ ክስ የቀረበበትና የመጨረሻ ውሳኔ የተሰጠበት የወንጀል ድርጊትን በድጋሚ (ለሁለተኛ ጊዜ) ክስ ቀርቦበታል ከተባለው የወንጀል ድርጊት ጋር ተመሳሳይ መሆን አለመሆኑ ተገናዝቦ ሊታይ የሚገባው ስለመሆኑ፤</p> <p>የወንጀል ህግ አንቀጽ 2(5), 678, 696(ሐ) እና 378</p> <p>ህገ መንግስት አንቀጽ 23</p> |       | <p>እና</p> <p>የፌዴራል ዐቃቤ ሕግ</p>                        | 27/2005         |     |
| 1783. | <p>በወንጀል ጥፋተኛ ሆኖ የተገኘ ተከሣሽ ላይ የሚወሰነው የእስራት ቅጣት አፈፃፀም እንዲገደብ ለማድረግ ስለማይችልባቸው ሁኔታዎች፤</p> <p>የወንጀል ህግ አንቀጽ 194(1) እና (2), 190, 192</p>                                                                                                                                | 85596 | <p>እነ ሰይፉ ደስታ</p> <p>እና</p> <p>የኦሮሚያ ክልል ዐቃቤ ህግ</p>  | መጋቢት<br>25/2005 | 359 |
| 1784. | <p>ህጋዊ መከላከል (Legitimate self-defense) በወንጀል የማያስቀጣው የራስን ወይም የሌላን ሰው መብት ህገ ወጥ ከሆነ ጥቃት ወይም በቅርብ ከሚደርስ ህገ ወጥ ጥቃት ለማዳንና ጥቃቱ እንዳይደርስ ከማድረግ ሌላ አማራጭ (መንገድ) ሳይኖር ከሁኔታው መጠን ባለማለፍ የተፈፀመ ስለመሆኑ የተረጋገጠ እንደሆነ ስለመሆኑ፤</p> <p>የወንጀል ህግ አንቀጽ 78, 79</p>                       | 86570 | <p>ጌታቸው ገላዬ ፈረደ</p> <p>እና</p> <p>የደቡብ ክልል ዐቃቤ ሕግ</p> | ሚያዝያ<br>07/2005 | 363 |

|       |                                                                                                                                                                                                                          |       |                                                                       |               |     |
|-------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|-----------------------------------------------------------------------|---------------|-----|
| 1785. | <ul style="list-style-type: none"> <li>• አንድ ሠው የአራጣ ወንጀል ድርጊት ፈጽሟል በሚል በወንጀል ተጠያቂ ሊሆን ስለሚችልበት አግባብ፤</li> <li>• በወር 10% ወለድ ታስቦ እንዲከፈል በመስማማት ገንዘብ ማበደር በአራጣ የወንጀል ድርጊት የሚያስጠይቅ ስለመሆኑ፤</li> </ul> <p>የወንጀል ህግ 667(1)</p> | 80119 | <p>አቶ ተድላ ተገኝ</p> <p>እና</p> <p>የአማራ ብሔራዊ ክልላዊ መንግስት ፍትህ ቢሮ</p>        | የካቲት 11/2005  | 367 |
| 1786. | <ul style="list-style-type: none"> <li>• በሌላ ሰው ጥቅም የሥራ አመራር ላይ ወንጀል ተፈጽሟል ለማለት ስለሚቻልበት አግባብ፤</li> <li>• በተከታታይ ለተፈፀመ ወንጀል ይርጋ ስለሚቆጠርበት አግባብ፤</li> </ul> <p>የወንጀል ህግ አንቀጽ 32/1/ሀ/፣702/3/፣219/2/</p>                      | 79389 | <p>እነ ዶ/ር ታጅዲን ያህያ (ሁለት ሰዎች)</p> <p>እና</p> <p>የአማራ ክልል ዐ/ሕግ</p>       | መጋቢት 12/2005  | 371 |
| 1787. | <p>አንድ ሰው በስራው ስልጣን መሠረት በአደራ የተሰጠውን ወይም ሊጠብቀውና ሊከላከለው የሚገባውን የህዝብ ወይም የመንግስት ጥቅም የሚጎዳ ተግባር የፈፀመ እንደሆነ በወንጀል ህግ አንቀጽ 411 መሠረት በወንጀል ሊጠየቅ የሚችል ስለመሆኑ፤</p> <p>የወንጀል ህግ አንቀጽ 411(ሐ), 407</p>                                | 86845 | <p>የፌዴራል የሥነ-ምግባርና ፀረ-ሙስና ኮሚሽን ዐ/ህግ</p> <p>እና</p> <p>አቶ ሰለሞን ዩሐንስ</p> | መስከረም 22/2006 | 371 |
| 1788. | <ul style="list-style-type: none"> <li>• የአንድ ደርጊት ወይም ግድፈት ወንጀልነት በህግ በግልጽ ተደንግጦ በማይገኝበት ሁኔታ የድርጊቱን ወይም የግድፈቱን ፈፃሚ በወንጀል ተጠያቂ</li> </ul>                                                                                | 81178 | <p>የኢትዮጵያ ገቢዎችና ጉምሩክ ባለስልጣን</p>                                       | መስከረም         | 380 |

|       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |       |                                                            |                 |     |
|-------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|------------------------------------------------------------|-----------------|-----|
|       | <p>ለማድረግ የማይቻል ስለመሆኑ፤</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• በወንጀል ጉዳይ የሚቀርብ ክስ ስለ ድርጊቱና አፈፃፀሙ የሚሰጠው መግለጫ ድርጊቱን ወንጀል ከሚያደርገው ህግ አነጋገር በጣም የተቀራረበ መሆን የሚገባው ስለመሆኑ፤</li> <li>• በንግድ ሥራ ለተሰማሩ ወይም ሌሎች ሰዎች በግለሰብ ደረጃ መጠኑ በርካታ የሆነ ገንዘብን በተደጋጋሚ በብድር የመስጠት ተግባር በህግ የተከለከለ ወይም በወንጀል የሚያስቀጣ ነው ለማለት የማይቻል ስለመሆኑ፤</li> </ul> <p>የወንጀል ህግ አንቀጽ 2, 23(2), 3, 61</p> <p>የወ/መ/ሀ/ሥሥ/ቁ. 112</p> <p>አዋጅ ቁጥር 83/86 አንቀጽ 59(1), (ሸ), 2(ሀ),</p> |       | <p>ዐ/ሕግ</p> <p>እና</p> <p>እነ አቶ ከበደ ተሰራ<br/>(ሁለት ሰዎች)</p>   | 21/2006         |     |
| 1789. | <p>ነፍሰጡር (እርጉዝ) የሆነች ሴትን ሆዱ ላይ በመምታት ጽንሱ እንዲሞት ማድረግ ድርጊቱን በፈፀመው ሰው ላይ በግድያ ሙከራ የወንጀል ተጠያቂነት የሚያስከትል ስለመሆኑ፤</p> <p>የወንጀል ህግ አንቀጽ 27(1), 581(ለ), 540</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                | 90089 | <p>ዘኒት አባቡ</p> <p>እና</p> <p>የቤንሻንጉል ጉሙዝ<br/>ብ/ክ/መ/ዐ/ህግ</p> | ጥቅምት<br>20/2006 | 384 |
| 1790. | <ul style="list-style-type: none"> <li>• አንድ ሰው በቸልተኝነት ወንጀል ፈጽሟል ሊባል የሚችለው የድርጊቱን ውጤት እያወቀ ውጤቱ አይደርስም ከሚል መነሻ ድርጊቱን የፈፀመ እንደሆነ ወይም ድርጊቱ የወንጀል ውጤት የሚያስከትል መሆኑን ባያውቅም</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                      | 93741 | <p>አቶ አብነት ዋቆ ብሩ</p> <p>እና</p>                             | ታህሳስ<br>14/2005 | 387 |

|       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |       |                                                                          |               |     |
|-------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|--------------------------------------------------------------------------|---------------|-----|
|       | <p>ውጤቱን ማወቅ ነበረበት ወይም ጥረት ቢያደርግ ማወቅ ይችል ነበረ ለማለት የሚቻል እንደሆነ ስለመሆኑ፤</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• አንድ ሰው የፈፀመው ድርጊት በቸልተኛነት ነው ለማለት በመስፈርትነት ሊወሰድ የሚገባው የድርጊቱ ፈፃሚ በድርጊቱና በውጤቱ መካከል ያለውን ግንኙነት አስመልክቶ ያለው ወይም ሊኖረው የሚገባው ግንዛቤ ስለመሆኑና ይህም የድርጊቱ ፈፃሚ የነበረው እውቀትና ግንዛቤ ወይም ሊኖረው የሚገባውን እውቀትና ግንዛቤ መመዘን ያለበት ከግለሰቡ እድሜ፣ ያለው የኑሮ ልምድ የትምህርት ደረጃ ሥራውና የማህበራዊ ኑሮ ደረጃውን ከግምት ውስጥ በማስገባት ስለመሆኑ፤</li> </ul> <p>የወንጀል ህግ አንቀጽ 59(1), 543(2), 57</p> |       | የኦሮሚያ ክልል ዐቃቤ ህግ                                                         |               |     |
| 1791. | <p>ፈቃድ የሌላቸው የጦር መሳሪያዎችና ጥይቶችን በቤቱ ውስጥ አከማችቶ የተገኘ ሰው መሳሪያዎችን ለመነገድ በሚል ሀሳብ የያዘ መሆኑ የተረጋገጠ ካልሆነ በስተቀር ግለሰቡ በወንጀል ተጠያቂ ሊሆን የሚገባው በወንጀል ህግ አንቀጽ 481(1)(ሀ) ሣይሆን በአንቀጽ 809(ሀ) ሥር በተመለከተው ድንጋጌ መሠረት ስለመሆኑ፤</p> <p>የወንጀል ህግ አንቀጽ 481(1)(ሀ), 809(ሀ)</p>                                                                                                                                                                                                       | 93173 | <p>እነ አቶ ተዋበ እስጢፋኖስ (ሁለት ሰዎች)</p> <p>እና</p> <p>የኦሮሚያ ክልል ፍትህ ቢሮ ዐ/ህግ</p> | ታህሳስ 17/2006  | 391 |
| 1792. | <p>አንድ ሠው የአንድን ጉዳይ መከሰት በምክንያትነት በመግለጽ ከሌላ ሰው ገንዘብን ተበድሮ መውሰድ ተከስቷል የተባለው ጉዳይ ካለመከሰት ጋር</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 89276 | ተፈሪ ሚናሞ                                                                  | መስከረም 23/2006 | 395 |

|              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |       |                                                                |                     |     |
|--------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|----------------------------------------------------------------|---------------------|-----|
|              | በተገናኘ ተበዳሪው በእምነት ማጉደል ወንጀል ሊያስጠይቀው የሚችል ስላለመሆኑ፤<br><br>የወንጀል ህግ አንቀጽ 675                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |       | እና<br><br>የደቡብ ብሔር<br>ብሔረሰቦችና ሕዝቦች<br>ክልል ዐቃቤ ሕግ               |                     |     |
| 1793.        | <ul style="list-style-type: none"> <li>• አንድ ሠው ወንጀል አደረገ የሚባለው ህገ ወጥነቱ እና አስቀጫነቱ በህግ የተደነገገን ድርጊት ፈጽሞ የተገኘ እንደሆነ ስለመሆኑና አንድ ወንጀል ተደረገ የሚባለውም ወንጀሉን የሚያቋቁሙት ህጋዊ፣ ግዙፋዊና ሞራላዊ ፍሬ ነገሮች በአንድነት ተሟልተው ሲገኙ ስለመሆኑ፤</li> <li>• ማንም ሰው በዋና ወንጀል አድራጊነት ወንጀል እንዳደረገ ተቆጥሮ የሚቀጣው በቀጥታ ወይም በእጅ አዙሪ ወንጀሉን ያደረገ በሆነ ጊዜ ወይም ወንጀሉን እርሱ በቀጥታ ባያደርገውም እንኳን በሙላ አሳቡና አድራጎቱ በወንጀሉ ድርጊትና በሚሰጠው ውጤት ሙሉ ተካፋይ በመሆኑ ድርጊቱን የራሱ ያደረገ እንደሆነ ስለመሆኑ፤</li> </ul> <p>የወንጀል ህግ አንቀጽ 2፣23(1)፣ 32(1)</p> <p>የወ/መ/ህ/ሥ/ሥ/ቁ. 111፣112፣141፣142</p> | 91535 | አቶ አህመድ አደም<br><br>በሽር<br><br>እና<br><br>የአማራ ብ/ክ/መንግስት<br>ዐ/ሕግ | የካቲት<br><br>12/2006 | 400 |
| <b>ቅጽ 16</b> |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |       |                                                                |                     |     |
| 1794.        | በወንጀል ጉዳይ ፍርድ በሚሰጥበት ጊዜ ተከላካሪው ጥፋተኛ ሆኖ ያስገኘው ሕግ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |       | እነ አቶ ወልደ ገ/አብዝረ                                               | ሚያዝያ                | 211 |

|       |                                                                                                                                                                                                                                              |       |                                                       |            |     |
|-------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|-------------------------------------------------------|------------|-----|
|       | በፍርድ ውስጥ መገለጽ እንደሚገባውና የጥፋተኝነት ውሳኔው የሚሰጥበት ድንጋጌ መፈጸሙ ከተረጋገጠው የወንጀል ፍሬ ነገር ጋር በጥንቃቄ መነጻጸር የሚገባው ስለመሆኑ<br><br>ወ/መ/ሕ/ስ/ስቁ. 149                                                                                                                  | 94070 | (ስድስት ሰዎች)<br><br>እና<br><br>የትግራይ ክልል ዐ/ሕግ            | 22/2006    |     |
| 1795. | አንድ ሰው በወንጀል ተከሶ በሌለበት የጥፋተኝነት ውሳኔ ከተሰጠ በኋላ ጥፋተኛ የተባለው ስው ቀርቦ በሌለበት የተሰጠውን ውሳኔ ለማስነሳት ሳይሆን በዋናው ጉዳይ ላይ በቀጥታ ይግባኝ ከጠየቀ በኋላ በሌለሁበት የተሰጠው ውሳኔ ይነሳልኝ ብሎ ቢያመለክት በፊት የጠየቀው ይግባኝ በህጉ ላይ የተቀመጠውን የ30 ቀን የጊዜ ገደብ የሚያቋርጥ ስለመሆኑ<br><br>የወ/መ/ስ/ስ/ህ/ቁ.198 | 95875 | እነ አቶ አዳሙ ዘለቀ(3 ሰዎች)<br><br>እና<br><br>የአማራ ክልል አቃቤ ሕግ | ሰኔ 17/2006 | 216 |
| 1796. | በተለያዩ ጊዜና መዝገቦች የተለያዩ ቅጣቶች በአንድ ተከሳሽ ላይ በሚወሰንበት ጊዜ ተከሳሹ ይጣመርልኝ ብሎ በሚጠይቅበት ጊዜ ተደምረው የሚፈፀሙ ሲሆን የቅጣት ማቅለያ ምክንያቶች ግን እንደገና በድጋሚ የሚታዩበት የህግ አግባብ የሌለ ስለመሆኑ<br><br>የወ.ሀ.አንቀፅ 186(3)፣184(1)፣ 108(1)                                                 | 96503 | አቶ መኮንን ወለላው ካሳ<br><br>እና<br><br>የፌዴራል ሥነ ምግባር        | ሰኔ 19/2006 | 220 |

|       |                                                                                                                                                                                                                        |       |                                                             |                 |     |
|-------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|-------------------------------------------------------------|-----------------|-----|
|       |                                                                                                                                                                                                                        |       | እና ፀረ-ሙስና ኮሚሽን<br>ዓቃቤ ህግ                                    |                 |     |
| 1797. | ከውል ግንኙነት ጋር በተያያዘ በህገ ወጥ መንገድ መብትን ማስከበር የወንጀል ተጠያቂነትን የሚያስከትል ስለመሆኑ<br><br>የወ.ሀ.አንቀፅ 436(ለ)                                                                                                                          | 98647 | አቶ ፅጋቡ ወላይ ገብሩ<br><br>እና<br><br>የትግራይ ክልል ዐቃቤ<br>ሕግ         | ሰኔ 02/2006      | 224 |
| 1798. | አንድ ተከላኝ በሌለበት የተሰጠበት ውሳኔ እንዲነሳለት የሚያቀርበውን ማመልከቻ በመቀበል ከሚቻልባቸው ምክንያቶች አንዱ መጥሪያ ለተከላኝ ያለመድረስ ጉዳይ ስለመሆኑ፤<br><br>የወ/መ/ሕ/ሥ/ ሥ/ቁ. 199(ሀ)                                                                                    | 94227 | አቶ ገ/መድህን ኃ/ማርያም<br><br>እና<br><br>ትግራይ ክልል ዐ/ህግ             | ግንቦት<br>05/2006 | 229 |
| 1799. | አንድ በወንጀል ድርጊት ቅጣት የተጣለበትን ተከላኝ ቅጣቱ እንዳይፈፀም ፍርድ ቤቱ ለማድረግ የሚችለው ጥፋተኛው በመልካም ጠባይ እንደሚመራ ፣ እንዲፈፀም የተሰጠውን ግዴታ እንደሚቀበል ፣ በሚቻለው መንገድ ሁሉ በጥፋቱ የደረሰውን ጉዳት እንደሚክስ ወይም ለተበዳዩ እንደሚከፍል እና ለዚሁ ጉዳይ በተወሰነ ጊዜ ውስጥ የፍርድ ቤቱን ወጪ እንደሚከፍል | 94404 | የደቡብ ብሔር<br>በሔረሰቦች ሕዝቦች<br>ብሔራዊ ክልላዊ<br>መንግስት ክልል አቃቤ<br>ህግ | መጋቢት<br>09/2006 | 233 |



|       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |       |                                                    |                             |     |
|-------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|----------------------------------------------------|-----------------------------|-----|
|       | <p>ማረጋገጫ ከሰጠ ስለመሆኑ</p> <p>ከዚህም በተጨማሪ ፍርድ ቤቱ ጥፋተኛው ለገባበት ግዴታ አፈጻጸም መተማመኛ ዋስትና የሚጠይቅ ስለመሆኑ</p> <p>አንቀጽ 197/1/ እና/2/</p>                                                                                                                                                                              |       | <p>እና</p> <p>አቶ መኩረያ ቡሎ</p>                        |                             |     |
| 1800. | <p>የተሻሻለው የቅጣት አወሳሰን መመሪያ ከመውጣቱ በፊት በተፈፀመ ወንጀል ከተፈረደበት እና ሆኖም ግን ወንጀሉ በተፈፀመበት ጊዜ ስራ ላይ ከነበረው የቅጣት አወሳሰን ይልቅ የተሻሻለው መመሪያ ለተከሰሱ ቅጣትን የሚያቀልሉትና ተከሰሱን የሚጠቅም ሆኖ ከተገኘ ይሄው የተሻሻለው መመሪያ ላይ ያለው ቅጣት የሚፈጽምበት ስለመሆኑ፤</p> <p>የወንጀል ቅጣት አወሳሰን መመሪያ የወንጀል ህግ አተረጓጓዎ መርሆን መከተል ያለበት ስለመሆኑ፤</p> <p>ወንጀል ህጉ ቁ 6</p> | 95438 | <p>አቶ ሰለሞን ደሣለኝ</p> <p>እና</p> <p>የደቡብ ክልል ዐ/ህግ</p> | <p>ግንቦት</p> <p>07/2006</p>  | 237 |
| 1801. | <p>አንድ ተከሳሽ በክስ ማመልከቻ ላይ የተዘረዘረውን ወንጀል ለመስራቱ በሙሉ ያመነ እንደሆነ ጉዳዩ የቀረበለት ፍርድ ቤት ተከሳሹ ጥፋተኛ ነኝ ብሏል ሲል</p>                                                                                                                                                                                               | 96954 | <p>ዘፈሩ ወልደ ትንሣኤ</p> <p>አብርሃ</p>                    | <p>ሚያዝያ 24/</p> <p>2006</p> | 241 |

|              |                                                                                                                                                                                                                                             |       |                                                |                   |     |
|--------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|------------------------------------------------|-------------------|-----|
|              | በመዝገብ ካሰፈረ በኋላ በተከሰሱ ላይ የጥፋተኝነት ውሳኔ መስጠት የሚገባው ስለመሆኑ፤<br><br>የወ/መ/ስ/ስ/ሀ/አ 134(1)                                                                                                                                                            |       | እና<br><br>የፌዴራል ዐቃቤ ህግ                         |                   |     |
| 1802.        | አንድ ሰው በአንድ አይነት የወንጀል አሳብ ወይም ቸልተኝነት የፈጸመው ወንጀል አንድን የሕግ ድንጋጌ ብቻ የሚጥስ ቢሆንም አንድ አይነት ጉዳት ያስከተለው ቁጥራቸው ከአንድ በላይ በሆነ ሰዎች መብት ወይም ጥቅም ላይ ሲሆን እንደተደራረቢ ወንጀሎች ሊቆጠር የሚገባ ስለመሆኑ፤<br><br>የወንጀል ሕጉ አንቀጽ 27(1)፣60(ሀ) (ሐ) እና 598(1)                    | 96078 | ረዳት ሳጂን አህመድ ለገሰ<br><br>እና<br><br>የፌዴራል ዐቃቤ ሕግ | መጋቢት 11/2006      | 244 |
| <b>ቅጽ-17</b> |                                                                                                                                                                                                                                             |       |                                                |                   |     |
| 1803.        | አንድ በወንጀል የተከሰሰ ሰው ወንጀል የሰራው አዲሱ የቅጣት አወሳሰን መመሪያ ከመውጣቱ በፊት ሲሆንና ቅጣቱ በሚወሰንበት ጊዜ ወንጀሉን በፈፀመበት ጊዜ ከነበረው የቅጣት አወሳሰን ማንዋል ይልቅ አዲሱ የቅጣት አወሳሰን ማንዋል(መመሪያ) ቅጣቱን የሚያቀልለት ሲሆን ተፈፃሚ መደረግ የሚገባው አዲሱ የቅጣት አወሳሰን መመሪያ ስለመሆኑ፡-<br><br>የወ/ሕ/ቁ. አንቀጽ 88(4)፣6 | 95440 | አቶ ሰሚር ኢብራሂም ሂቡ<br><br>እና<br><br>የፌዴራል ዐ/ሕግ    | ሰኔ 4 ቀን 2006 ዓ.ም. | 125 |
| 1804.        | በማስረጃ በተረጋገጠ የወንጀል ፍሬ ነገር መፈፀሙ የተረጋገጠው የወንጀል                                                                                                                                                                                                | 96607 | እነ አቶ ኤርሚያስ                                    | መስከረም             | 129 |

|       |                                                                                                                                                                                                                                                                       |       |                                                                              |                       |     |
|-------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|-----|
|       | ተጠያቂነትን በሚያስከትለው የህግ ድንጋጌ መሰረት የጥፋተኝነት እና የቅጣት ውሳኔ መሠጠት ያለበት ስለመሆኑ፡-                                                                                                                                                                                                  |       | ካጢሶ (ሁለት ሰዎች)እና የከምባታ ጠምባሮ ዞን ገቢዎች ባለስልጣን ዋና ቅርንጫፍ ጽ/ቤት                      | 29 ቀን 2007 ዓ.ም.       |     |
|       | የደቡብ ብሔሮች ብሔረሰቦች እና ሕዝቦች ክልል መንግስት የገቢ ግብር አዋጅ ቁጥር 56/1995 አንቀጽ 98(2)(ሀ)                                                                                                                                                                                              |       |                                                                              |                       |     |
| 1805. | በወንጀል ክስ ክርክር የክስ ይሻሻል ጥያቄ ቀርቦ ጥያቄው ውድቅ ከተደረገ ጥያቄው ውድቅ የተደረገበት ትእዛዝ በድጋሚ ለክርክር ሊቀርብ የሚችልበት ዕድል የሌለ በመሆኑና ትእዛዙ የመጨረሻ እንጂ ጊዜያዊ አገልግሎት እንዳለው ተቆጥሮ በስረ ነገሩ ከሚሰጠው ፍርድ ጋር ተጠቃሎ ይግባኝ የሚባልበት ነው ሊባል የሚችል ስላለመሆኑና በተሠጠው ትእዛዝ ላይ በስረ ነገሩ ከሚሰጠው ፍርድ በፊት ይግባኝ ሊቀርብበት የሚችል ስለመሆኑ፡- | 93234 | የትግራይ ብሔራዊ ክልላዊ መንግስት የስነ ምግባርና ፀረ ሙስና ኮሚሽን ዐቃቤ ሕግ እና አቶ ኃይለኪሮስ ወልደብርሃን ካሕሳይ | መስከረም 27 ቀን 2007 ዓ.ም. | 134 |
|       | የወ/መ/ሥ/ሥ/ህ/ቁ. 118፣184፣                                                                                                                                                                                                                                                |       |                                                                              |                       |     |
| 1806. | የወንጀል አድራጊው በአንድ ድርጊት ከአንድ ጊዜ በላይ አደራርቦ የህግ ድንጋጌዎችን የጣሠ እንደሆነ ፍርድ ቤቱ የአካባቢ ሁኔታዎችን ሲመረምር በተለይም ወንጀለኛው አስቦና አቅዶ ህግ መጣሱን ወይም ግልጽ የሆነ መጥፎፀባዊ ማሣየቱን ባመነ ጊዜ ቅጣቱን አክብሮ መወሰን ሥለመቻሉ፣                                                                                           | 92296 | እነ አንዷለም አራጌ/ሶሶት ሰዎች/ እና                                                     | ሕዳር 22/2007           | 137 |

|       |                                                                                                                                                                                                                        |       |                                                                                                                |                                           |     |
|-------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|-----|
|       | <p>ተደራራቢ ወንጀሎች ተፈጽመው በተገኙ ጊዜ ፍርድ ቤቶች የድምር ውጤት የቅጣት አወሃሰን መርህን ተፈጻሚ ማድረግ ያለባቸው ሥላመሆኑ፤</p> <p>በተደራራቢ ወንጀሎች የሚወሰነው ቅጣት ድምር ውጤት ከሃያ አምስት አመት ጽኑ እስራት ሊበልጥ የማይችል ሥላመሆኑ፤</p> <p>የወ/ሀ/ቁ. አንቀጽ 184/1/ለ/፣ 108/1/፣ 187/1/፣65</p> |       | የፌዴራል ዐ/ህግ                                                                                                     |                                           |     |
| 1807. | <p>ከአንድ በላይ ሰዎች በወንጀል ተሳታፊ በሚሆኑበት ጊዜ ለወንጀሉ ድርጊት ኃላፊ ናቸው የተባሉት ወንጀለኞች የእያንዳንዳቸውን ተሳትፎ ህጉ ባስቀመጠው የማስረጃ መለኪያ መሰረት መለየት ያለበት ስላመሆኑ-</p> <p>የወ/መ/ስ/ስ/ሀ/ቁ 141፣ የወ/ሀ/ቁ. 40</p>                                                | 97203 | <p>እነ አቶ ታምራት ደምቤ</p> <p>(ሦስት ሰዎች) እና</p> <p>የቤንሻንጉል ጉምዝ</p> <p>ብሔራዊ ክልላዊ</p> <p>መንግስትፍትህ ቢሮ</p> <p>ዐቃቤ ሕግ</p> | <p>መስከረም</p> <p>30 ቀን 2007</p>            | 147 |
| 1808. | <p>ከዳኝነት ስራ ጋር ያልተያያዙ እና የአስተዳደር ስራ ሲያከናውኑ የሚፈጸሙ የወንጀል ጥፋቶች ዳኛውን ከተጠያቂነት የማያስቀሩ ስላመሆኑ፤</p> <p>የወ/ሀ/ቁ. 402(1) እና (2)</p> <p>በትግራይ ክልል ዳኞች እና ሬጂስትራሮችን ለማስተዳደር ተሻሽሎ የወጣው ደንብ ቁጥር 1/2003</p>                              | 98283 | <p>አቶ ሐጌስ ገ/ብሄር</p> <p>መኮንን</p> <p>እና</p> <p>የትግራይ ክልል</p> <p>የስነ/ፀ/ሙ/ኮ</p>                                    | <p>መስከረም</p> <p>26 ቀን 2007</p> <p>ዓ.ም</p> | 155 |

|       |                                                                                                                                                                                            |        |                                                               |                     |     |
|-------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|---------------------------------------------------------------|---------------------|-----|
| 1809. | የወንጀል ህጉ አንቀጽ 420 ድንጋጌ ተፈፃሚነት የሚኖረው የመወሰን ስልጣን በሌላቸው እና የሙያ አገልግሎት የመስጠት ኃላፊነት ያለባቸው በመንግስት ስራ ተመድበው ባሉበት ሁኔታ በመንግስት ንብረት ላይ የሥራ ኃላፊነት ወይም ግዴታቸውን ባልተወጡት ላይ ስለመሆኑ፤<br><br>የወ/ህ/አንቀጽ 420/1/ | 92826  | የደቡብ ብሔራዊ ክልላዊ መንግስት እና<br><br>ወ/ሮ ፀሐይ ነጮሎ                    | ጥር 05/2007          | 158 |
| 1810. | የማስረጃ ምዘና መሰረታዊ መርሆችን መሰረት ያላደረገ ውሳኔ መሰረታዊ የህግ ስህተት ያለበት ስለመሆኑ                                                                                                                             | 89676  | የፌዴራል ዓቃቤ ህግ እና አቶ ሳሙኤል ፈቃዱ                                   | ጥር 22 ቀን 2007 ዓ.ም   | 162 |
| 1811. | አንድ በወንጀል ተጠርጥሮ የተከሰሰ ሰው ቅጣት በሚያከብድ የህግ ድንጋጌ ስለተከሰሰኩ ክሱ ይሻሻልኝ በማለት ተቃውሞ ካቀረበ ማስረጃ ከተሰማ በኋላ ፍ/ቤቱ የሚወስነው እንጂ ከጅምሩ ማስረጃ ሳይሰማ አቋም የሚወሰድበት እና ክሱ ይሻሻል ተብሎ የሚታዘዝ ስላለመሆኑ፤                         | 103452 | አቶ ጥዑም ተኬ ገብራይ እና<br><br>የፌዴራል ሥነ ምግባር እና የፀረ ሙስና ኮሚሽን ዓቃቤ ሕግ | ጥር 19/2007          | 170 |
| 1812. | በወንጀል የቅጣት አወሳሰን ጊዜ የቅጣት መነሻ ለማግኘት ቀላል የእስራት ቅጣትን ወደ ፅኑ እስራት መለወጥ የሚያሥፈልገው ወንጀለኛው ጥፋተኛ የተባለው በሁለት ወይም ከዚያ በላይ በሆኑ ወንጀሎች ሲሆንና አንዱ ወንጀል በቀላል እስራት ሌላው ደግሞ በፅኑ እስራት የሚያስቀጣ በሆነ ጊዜ ብቻ          | 103448 | አቶ አገኘሁ አስፋው እና                                               | የካቲት 16 ቀን 2007 ዓ.ም | 174 |

|       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |        |                                                                           |                          |     |
|-------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|---------------------------------------------------------------------------|--------------------------|-----|
|       | <p>ስለመሆኑ:-</p> <p>የተሻሻለው የቅጣት አወሳሰን መመሪያ ቁ.2/2006</p> <p>የወ/ሕ/አንቀፅ 184(1(ለ))</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |        | የፌደራል ዓቃቤ ህግ                                                              |                          |     |
| 1813. | <p>በአንድ ተከሳሽ ላይ ከቀረቡት ከአንድ በላይ ከሆኑት ክሶች መካከል ከፊሎች የሚወድቁት በፌዴራል ፍ/ቤት የስረ ነገር ስልጣን ስር ከፊሎች ደግሞ በክልል ፍርድ ቤት የስረ- ነገር ስልጣን ስር በሆነ ጊዜናበወንጀል ህግ ሥነ-ስርዓቱ የክስ አቀራረብ መርህ መሰረት በቀጥታም ሆነ በውክልና በፌደራል ፍ/ቤት ቀርበው እንዲታዩ ከተደረገ በሚሰጠው ውሳኔ ላይ የይግባኝ እና የሰበር ሥርዓታቸው በመጀመሪያ ደረጃ ፍ/ቤት ሲቀርቡ እንደተደረገው ሁሉ የፌደራል ፍ/ቤቶችን የይግባኝ እና የሰበር ሥርዓት ተከትለውና ተጠቃለው መታየትያለባቸው ስለመሆኑ:- ወ/መ/ሥ/ሥ/ሕ/ቁ 109(3)፣116(2)</p> <p>አዋጅ ቁጥር 25/1988 አንቀፅ 4(4)፣15(1)</p> | 99883  | <p>አቶ ገ/ስላሴ ገብሩ</p> <p>እና</p> <p>የትግራይ</p> <p>ብ/ክ/መንግስት ፍትህ</p> <p>ቢሮ</p> | ጥር<br>19/2007            | 178 |
| 1814. | <p>አንድ ወንጀል ከመስራት ሃሳብ የሚመነጩ የተለያዩ ድርጊቶች አንድ ወንጀል ከመስራት ሃሳብ የሚመነጩ ናቸው በማለት ተጠቃለው እንደ አንድ ወንጀል እንዲተገበሩ ማድረግ የህጉን አግባብ የተከተለ ስላለመሆኑ:-</p> <p>በፅኑ እስራትና በቀላል እስራት የሚያስቀጡ ወንጀሎች ተደራርበው ሲገኙ የቀላል እስራት ወደ ፅኑ እስራት እንደሚለወጥ፤ስሌቱም የሁለት ዓመት ቀላል</p>                                                                                                                                                                               | 104715 | <p>እንደሻው ይልማ ዳዲ</p> <p>እና</p> <p>የፌደራል አቃቤ ህግ</p>                         | መጋቢት 02<br>ቀን<br>2007ዓ.ም | 188 |

|       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |       |                                                           |                            |     |
|-------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|-----------------------------------------------------------|----------------------------|-----|
|       | እስራት እንደ አንድ ዓመት ፅኑ እስራት የሚቆጠር ስለመሆኑ፡-<br><br>የወ/ሕ/ቁ/ 184 (1)(ለ)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |       |                                                           |                            |     |
| 1815. | <p>አንድ የትራፊክ ባለሙያ የሚሰጠው ሙያዊ አስተያየት የማስረጃ ዋጋ የማይሰጠው አስተያየቱ ተገቢውን የሙያ ደንብ ተከትሎ ያልተሰጠና ያልቀረበ፣በጊዜውና በቦታው ከነበሩት የአይን ምስክሮች ቃል ጋር ተነፃፅሮ ሲታይ በመሰረታዊ ነጥቦች ላይ ልዩነት ያለበት መሆኑ ሲረጋገጥ እንጂ በጭፍጭፊ ነጥቦች ላይ ልዩነት ተከስቷል ተብሎ ሊሆን እንደማይገባ፤</p> <p>የልዩ አዋቂዎች ምስክሮች ቃላቸውን ገለልተኛ ሆነው መስጠት እንደ አለባቸውና ቃላቸው ያለበቂ ምክንያት ልዩ አዋቂ ያልሆኑ ሰዎች በሚሰጡት የምስክሮች ቃል ውድቅ መሆን የሌለበት መሆኑን ተቀባይነት ያላቸው የማስረጃ ህግ ደንቦች የሚያስገነዝቡ ስለመሆኑ</p> <p>የወ/መ/ሥ/ሥ/ሕ/ቁ 141፣142፣194</p> <p>የወንጀል ህግ ቁጥር 24፣59፣239(2)፣57፣543(2)</p> | 92141 | <p>የደ/ብ/ብ/ሀ/ክልል ዓቃቤ ህግ</p> <p>እና</p> <p>አቶ አለማየሁ አስፋው</p> | <p>መስከረም 30 ቀን 2007ዓ.ም</p> | 191 |
| 1816. | <p>በወንጀል የተከሰሰ ሰው ጉዳዩን በሌለበት ለማየት ፍ/ቤቱ በመጀመሪያ ለተከሣሹ ህጉ ያስቀመጠውን ጥብቅ መስፈርት በተከተለ መልኩ በአግባቡ ጥሪ ሊያደርግለት የሚገባ ስለመሆኑ፤</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 93577 | <p>አቶ ዘውዴ ተስፋዬ ስመኝ</p> <p>እና</p>                          | <p>ህዳር 22/2007</p>         | 198 |

|       |                                                                                                                                                                                                                                                       |        |                                                              |                     |     |
|-------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|--------------------------------------------------------------|---------------------|-----|
|       | የወንጀለኛ መቅጫ ሥነ-ሥርዓት ቁጥር 161(1)(2) እና 162                                                                                                                                                                                                               |        | የትግራይ ክልል ፍትህ ቢሮ ዐ/ህግ                                        |                     |     |
| 1817. | አንድ ተጠርጣሪ ወይም ተከላኝ በምርመራ ሒደትም ሆነ ክሱን ለሚሠማው ፍ/ቤት የሚሠጠው የእምነት ቃል ውጤት በራሱ በቃል ሠጪው ላይ ተወስኖ የሚቀር ከመሆኑ ውጪ ወንጀሉን አልፈፀምኩም ብሎ በሚከራከር ሌላ ተከላኝ ላይ ህጋዊ ውጤት ሊያስከትል የማይችል ሥላመሆኑ፤<br><br>የወንጀለኛ መቅጫ ህግ ሥነ-ሥርዓት ቁጥር 27፣35 እና 134                                      | 96310  | አቶ ጉደና ለማ ገዛኸኝ እና<br><br>የደቡብ ብ/ብ/ህ/ክልል መንግስት የስ/ፀረ-ሰነድ ኮሚሽን | ህዳር 26/2007         | 203 |
| 1818. | ከስር ተከላኞች መካከል ፍ/ቤት የሠጠው ውሳኔ ለአንዱ የሚጠቅም በሆነ ጊዜና ይግባኝ ባዩ ጋር ተከሠውጥፋተኛ ተብለው የተቀጡ ሠዎች ይግባኝ ቢያቀርቡ ኖሮ በይግባኝ ሠሚው ፍ/ቤት ውሳኔ ሊጠቅሙ ይችሉ የነበረ መሆኑ ከተረጋገጠ ይግባኝ ሠሚው ፍ/ቤት የሠጠው ውሳኔ ይግባኝ ላላቀረቡት ተከላኞች ጭምር ተፈፃሚነት ሊኖረው የሚገባ ሥላመሆኑ፤<br><br>የወ/መ/ስ/ስ/ህ/ቁጥር 196/1/ /ሀ/ /ለ/ | 96378  | ሀብቱ ጀማል እና<br><br>የደ/ብ/ብ/ህ/ክ/መንግስት ዐ/ህግ                      | ህዳር 25/2007         | 209 |
| 1819. | PRTD ችሎት መከላከያ የማቅረብ መብትን የማያስነፍግ ስላመሆኑ                                                                                                                                                                                                               | 100712 | አቶ ሽብሩ ጌቱ ሴንጫ እና                                             | መጋቢት 28 ቀን 2007 ዓ/ም | 213 |



|              |                                                                                                                                                                                                                                 |        |                                                      |                     |     |
|--------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|------------------------------------------------------|---------------------|-----|
|              |                                                                                                                                                                                                                                 |        | የፌዴራል አቃቤ ሕግ                                         |                     |     |
| <b>ቅጽ-18</b> |                                                                                                                                                                                                                                 |        |                                                      |                     |     |
| 1820.        | <p>አንድ ሰው የወንጀል ድርጊቱን የፈፀመው ከሌላ ሰው ስምምነት በማድረግ ከሆነ እንደማክበጃ የሚወሰድ ስለመሆኑ</p> <p>የተሻሻለው የቅጣት አወሳሰን መመሪያ ቁ.2/2006 ከመውጣቱ በፊት በተፈፀመ ወንጀል ቅጣትን ለመወሰን ለተከሰሱ የሚጠቅመውን የቅጣት መመሪያ ተግባራዊ ማድረግ የሚገባ ስለመሆኑ</p> <p>ወ.ሕ/ቁ. 38(1) እና 84(1)(መ)</p> | 105289 | <p>አቶ ተፈሪ ጥላሁን</p> <p>እና</p> <p>የፌዴራል ዓቃቢ ህግ</p>     | መጋቢት 15 ቀን 2007 ዓ.ም | 233 |
| 1821.        | <p>በተደጋጋሚ በተፈፀመ የወንጀል ድርጊት የይርጋ ዘመኑ መቆጠር የሚጀምረው የመጨረሻው የወንጀል ድርጊት ከተፈፀመበት ቀን አንስቶ ስለመሆኑ</p> <p>የወንጀል ድርጊት ለረጅም ጊዜ ሲፈፀም የቆየ ከሆነ የይርጋ ዘመኑ መቆጠር የሚጀምረው የወንጀል ድርጊቱ ካቆመበት ቀን ጀምሮ ስለመሆኑ</p> <p>ወንጀል ህግ ቁጥር 219(2)</p>                 | 105406 | <p>አቶ ሃይሉ ወልዴ መኮንን</p> <p>እና</p> <p>የፌዴራል ዓቃቢ ህግ</p> | መጋቢት 14 ቀን 2007 ዓ.ም | 238 |

|       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |        |                                                                |                            |     |
|-------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|----------------------------------------------------------------|----------------------------|-----|
| 1822. | <p>በወንጀለኛ ህግ አንቀጽ 692(1) መሰረት የማታለል ተግባር ተፈፅሟል ለማለት መሟላት ስላለባቸው ሁኔታዎች</p> <p>አንድ ሰው ለወንጀል ድርጊት ኃላፊ ተብሎ ቅጣት ሊወሰንበት የሚገባው ወንጀሉ መሰራቱ ወይም መፈፀሙና ተሰራ ወይም ተፈፀመ የተባለው ወንጀል ደግሞ በተከሰሱ መፈፀሙ በበቂና በአሳማኝ ሁኔታ ሲረጋገጥ ስለመሆኑ</p> <p>የወንጀል ህግ አንቀጽ 23(4)፣32፣40፣57 እና 58(1)</p> <p>የወ/መ/ሥ/ሥ/ቁ/. 141፣142 እና 149</p>                                      | 104923 | <p>ወ/ሮ አበበ አረፋይኔ</p> <p>እና</p> <p>የትግራይ ክልል ዓቃቢ ህግ</p>         | <p>መጋቢት 28 ቀን 2007 ዓ.ም</p> | 243 |
| 1823. | <p>የተከሰሱ ሰዎች በህግ የተጠበቀላቸው የመሰማት መብት ቀሪ የሚሆነው ህጉ በዘረጋው ስርዓት ባለመብቱ ሳይጠቀምበት ሲቀር ብቻ ስለመሆኑ</p> <p>በህግ የተዘረጋ የክርክር አመራር ሳይሟላ የሚሰጥ ዳኝነት የግልፅነት መርህን የሚቃረንና በውጤቱም የተከራካሪ ወገንን መሰረታዊም ሆነ ሥነ-ሥርዓታዊ መብት የሚጎዳ በመሆኑ ተቀባይነት ሊሰጠው የሚገባ ስላለመሆኑ ፣</p> <p>የኢ.ፌ.ዲ.ሪ ህገ መንግስት አንቀጽ 20/4፣9/4፣13/1/2/</p> <p>የሲቪልና የፖለቲካ መብቶች አለም አቀፍ ቃልኪዳን አንቀጽ 14/3/ለ/</p> | 95921  | <p>አቶ ብርሃኑ ኑርጋ</p> <p>እና</p> <p>የፌዴራል ሥነ-ምግባርና ፀረ-ሙስና ኮሚሽን</p> | <p>ሚያዝያ 12 ቀን 2007 ዓ.ም</p> | 249 |
| 1824. | <p>አንድ በወንጀል የተከሰሰ ተከሳሽ መጥሪያ ባስመዘገበው የመኖሪያ አድራሻ እንደደረሰው ሳይደረግ ወይም በዚሁ አድራሻ ተፈልጎ ሊገኝ አለመቻሉ</p>                                                                                                                                                                                                                                          | 104220 | አቶ አታክልቲ አብርሃ                                                  | <p>ግንቦት 10</p>             | 255 |

|       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |        |                                                                    |                                        |     |
|-------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|--------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|-----|
|       | <p>ሳይረጋገጥ መጥሪያ በጋዜጣ እንዲወጣ አድርጎ ጉዳዩን በሌለበት ማየት የስነ ስርዓት ህጉን ያልተከተለ ስለመሆኑ፤</p> <p>በወንጀል ጉዳይ የተከሰሱ ሰዎች የቀረበባቸውን ማንኛውም ማስረጃ የመመልከት፣ የቀረበባቸውን ምስክሮች የመለየት፣ ለመከላከል የሚያስችላቸውን ማስረጃ የማቅረብ ወይም የማስቀረብ እንዲሁም ምስክሮቻቸው ቀርበው እንዲሰሙላቸው የመጠየቅ መብት ያላቸው ስለመሆኑ፤</p> <p>የኢ.ፌ.ዲ.ሪ ህገመንግስት አንቀጽ 20/4/</p> <p>የወ/መ/ሥ/ሥነ/ሥርዓት አንቀጽ 199 /ሀ/ ፣ 123፣202/3/፤</p> |        | <p>እና</p> <p>የኢትዮጵያ ገቢዎችና ጉምሩክ ባለስልጣን ሁመራ ቅርንጫፍ</p>                | <p>ቀን</p> <p>2007 ዓ.ም</p>              |     |
| 1825. | <p>አንድ ፍርድ ቤት የጥፋተኝነት ውሳኔ ከተሰጠበት የህግ ድንጋጌ ስር ከተቀመጠው የቅጣት አማራጭ ውጪ የሚሰጠው የቅጣት ውሳኔ የሕግ መሰረት የሌለው ስለመሆኑ፤</p>                                                                                                                                                                                                                               | 97291  | <p>አቶ ጎሹ ዮሐንስ</p> <p>እና</p> <p>የፌ.የሥነ ምግባር እና ፀረ ሙስና ኮሚሽን ዐ/ህግ</p> | <p>ሰኔ</p> <p>17 ቀን</p> <p>2007 ዓ.ም</p> | 259 |
| 1826. | <p>በወንጀል ጉዳይ መነሻ ቅጣቱ በቅጣት መመሪያው ውስጥ በተለያዩ እርከኖች የሚወድቅ ሆኖ በተገኘ ጊዜ ፍ/ቤቱ ዝቅተኛውን እርከን መምረጥ ያለበት ስለመሆኑ፤</p>                                                                                                                                                                                                                                 | 103775 | <p>ሀብቱ ቱሉ ዳዲ</p> <p>እና</p> <p>የፌደራል ስነ ምግባርና ፀረ</p>                | <p>ሰኔ 15 ቀን</p> <p>2007</p>            | 267 |

|       |                                                                                                                                                                                                                                           |        |                                                            |                                                |     |
|-------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|-----|
|       | የቅጣት መመሪያ 2/2006 አንቀጽ 19/11/                                                                                                                                                                                                              |        | ሙስና ኮሚሽን                                                   | ዓ.ም                                            |     |
| 1827. | <p>አንድ ሰው በሌለበት በወንጀል የተፈረደበት እንደሆነ ፍርድን ባወቀ በሠላሳ ቀናት ውሥጥ ፍርዱ ወድቅ እንዲደረግለት የማቅረብ መብቱን ፊጂስትራሉ አቤቱታውን አልቀበልም በማለት ሊከለክለው የማይችል ስለመሆኑ፡-</p> <p>የወ/መ/ሕ/ሥ/ሥ/ቁ.198፣200 እና 201</p> <p>የኢፈ.ድ.ሪ ህገ መንግስት አንቀጽ 20</p>                               | 98014  | <p>አቶ ያረጋል ተስፋ አባተ</p> <p>እና</p> <p>ቤንሻንጉል ጉምዝ ክ/ዓ/ህግ</p>  | <p>ሐምሌ</p> <p>14 ቀን</p> <p>2007</p> <p>ዓ.ም</p> | 273 |
| 1828. | <p>አንድ የወንጀል ድርጊት ሊወድቅ የሚችልበት የህግ ድንጋጌ የተለያዩ የማክበጃ ነጥቦች በያዘ ጊዜ እና ተከሳሹ ጥፋተኛ በተባለበት አንቀጽ /ድንጋጌ/ ስር ያሉት ንዑስ ድንጋጌዎች የሚደነግጉት የቅጣት መጠን ተመሳሳይ በሆነ ጊዜ ፍርድ ቤቶች በዚያው የህግ ድንጋጌ ስር ድርጊቱ በይበልጥ ያሟላቸውን የማክበጃ ነጥቦች ወደ ያዘው ንዑስ ድንጋጌ መለወጥ የሚችሉ ስለመሆኑ፤</p> | 107219 | <p>አቶ አህመድ ሰይድ</p> <p>መሀመድ</p> <p>እና</p> <p>የፌደራል ዐ/ህግ</p> | <p>ሐምሌ</p> <p>1 ቀን</p> <p>2007</p> <p>ዓ.ም</p>  | 280 |
| 1829. | <p>ደረጃ እና እርከን ላልወጣላቸው ወንጀሎች ቅጣት ስሌት ሲሠራ በወንጀል ህጉ ጠቅላላ ክፍል ስር ያሉት አንቀጽ 106/1/ እና 109/1/ ድንጋጌዎች ከግንዛቤ ውስጥ መግባት ያለባቸው ስለመሆኑ፤</p>                                                                                                            | 111006 | <p>ዲቦ ገልግሎ ቴራ</p> <p>እና</p>                                | <p>ሐምሌ</p> <p>14 ቀን</p> <p>2007</p>            | 286 |

|       |                                                                                                                                                                                                                                     |        |                                                 |                             |     |
|-------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|-------------------------------------------------|-----------------------------|-----|
|       | አንድ በወንጀል ተከሶ ጥፋተኛ የተባለ ሰው ወንጀሉን ስለመፈጸሙ ሙሉ በሙሉ ባለመነበት ሁኔታ በከፊል ማመኑ ብቻ ራሱን ችሎ እንደ አንድ የቅጣት ማቅለያ ሊወሰድለት የማይችል ስለመሆኑ፤<br><br>የወ/ህ/ቁ 82/ ሠ                                                                                              |        | የፌ/ን/ስ/ላ ዐ/ሕግ                                   | ዓ.ም                         |     |
| 1830. | ፍርድ ቤቶች በተከሳሽ ላይ በዕምነት ክህደት ላይ በመመስረት የጥፋተኝነት ውሳኔን ከመወሰናቸው በፊት ቃሉ ከወንጀሉ ዝርዝር እና ከተከሰሱበት የህግ ድንጋጌዎች አነጋገር አንጻር ወንጀሉን ማድረጉን ሙሉ በሙሉ አምኗል የሚያስብል እና ቃሉ የእምነት ክህደትን ቃል የሚያቀቁቁም መሆኑን ማረጋገጥ የሚገባቸው ስለመሆኑ፤<br><br>የወ/ህ/ሥ/ሥ/ቁ. 132/1/ እና /3/ | 111742 | እነ ኮሎኔል ተክሉ ፍሰሀ<br><br>እና<br><br>የኦሮሚያ ክልል ዐ/ሕግ | ሐምሌ<br>30 ቀን<br>2007<br>ዓ.ም | 290 |
| 1831. | ፍ/ቤቶች የተከሳሽን የመከላከል መብት የማክበርና የማስከበር ህገ-መንግስታዊ ኃላፊነትና ግዴታ ያለባቸው ስለመሆኑ<br><br>የኢ.ፌ.ህገ መንግስት አንቀፅ 13(1)፣13(2)፣20(4)                                                                                                                  | 100860 | አቶ ፋንቱ ቡቼ<br><br>እና<br><br>የደ/ብ/ብ/ሕ/ክ/መ/ዓቃቤ     | ሐምሌ<br>15 ቀን<br>2007        | 294 |

|              |                                                                                                                                                                                                   |        |                                                           |                              |     |
|--------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|-----------------------------------------------------------|------------------------------|-----|
|              | የወ/መ/ሥ/ሥ/ሕ/ቁ. 142(1)<br><br>ዓለም አቀፍ የማህበራዊና ፖለቲካ መብቶች ሥምምነት አንቀፅ 14(3)(ረ)                                                                                                                         |        | ህግ                                                        | ዓ.ም                          |     |
| 1832.        | የወንጀለኛ መቅጫ ሥነ ሥርዓት ቁጥር 196(1) ለሰበር ሥርዓትም ተፈፃሚነት ሊኖረው የሚገባ ስለመሆኑ                                                                                                                                   | 101056 | አቶ አይሸሽም ገብሬ<br><br>እና<br><br>የፌድራል የስነ ምግባርና ፀረ ሙስና ኮሚሽን | ሐምሌ<br>30 ቀን<br>2007<br>ዓ.ም  | 299 |
| 1833.        | የወንጀለኛ ህግ ሥነ ሥርዓት ቁጥር 75 (1)ዋስትናን በመፍቀድ በሚሰጥ ትዕዛዝ ላይ ዐቃቤ ሕግ ይግባኝ እንዳያቀርብ ሕጉ ቀጥተኛ ባልሆነ መንገድ ከልክሏል በሚል አግባብ መተርጎም የሌለበት ስለመሆኑ<br><br>ዋስትናን በመፍቀድ በተሰጠ ትዕዛዝ ላይ ከሳሽ /ዐቃቤ ህግ/ ይግባኝ የማቅረብ መብት ያለው ስለመሆኑ | 110969 | አቶ ሀብታሙ ደጂ<br><br>እና<br><br>የፌዴራል ዐቃቤ ሕግ                  | ሐምሌ<br>28 ቀን<br>2007<br>ዓ.ም. | 309 |
| <b>ቅጽ-19</b> |                                                                                                                                                                                                   |        |                                                           |                              |     |
| 1834.        | በወ/መ/ህ//አ/ቁ. 676(1) የእምነት ማጉደል የሙስና ወንጀል የተከሰሰ ሰው የዋስትና መሰጠት (መፈቀድ) ጥያቄ የሚሰጠው በጉዳዩ ላይ በአግባቡ ተመርምሮ እንጂ ከወዲሁ ስላለመሆኑ                                                                                 | 117383 | አቶ አዲስ ዋለልኝ በላይ<br><br>እና                                 | መስከ<br>ረም 6<br>ቀን<br>2008    | 240 |

|       |                                                                                                                                                                |        |                                                |                                  |     |
|-------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|------------------------------------------------|----------------------------------|-----|
|       | አዲሱ የፀረ ሙስና ህግ አዋጅ ቁ. 881/2007 አንቀፅ 31                                                                                                                         |        | የፌ/ሥ/ፀ/ሙ/ኮ/ዓ/ህግ                                | ዓ.ም                              |     |
| 1835. | በወንጀለኛ ህግ ቁጥር 627(2) መሰረት በክብረ ንህፅና ላይ የሚደረግ ድፍረት የተበዳይ ክብረ ንፅህና በጥቃቱ መገርሰስ ወይም አለመገርሰስ እንደ መስፈርት ሊቆጠር የሚገባው ስላለመሆኑ                                            | 107166 | መኪንንት ግርማ<br><br>እና<br><br>የኦሮሚያ ፍትህ ቢሮ        | ጥቅም<br>ት 4<br>ቀን<br>2008<br>ዓ.ም  | 244 |
| 1836. | አቃቤ ህግ በዋስትና መለቀቅ ውሳኔ ላይ ይግባኝ ለመጠየቅ የሚችል ስላለመሆኑ<br><br>ፍርድ ቤት የዋስትና መብትን የሚከለክልበቻው ምክንያቶች ከተለየዩ ሁኔታዎች በመመልከት ሊመዝናቸው የሚገባቸው ስላለመሆኑ<br><br>የወ/መ/ሥ/ሥ/ሕግ ቁጥር 67፣75 | 112725 | አቶ ሀሰን አብዳል<br><br>እና<br><br>የፌዴራል ማዕከል ዐቃቤ ህግ | ጥቅም<br>ት 22<br>ቀን<br>2008<br>ዓ/ም | 246 |
| 1837. | የአካባቢ ሁኔታ ማስረጃ የአስረጅነት ብቃት ያለው ተአማኒነት ያለው ማስረጃ ተደርጎ እንዲወስድ ሚዛን ላይ ሊቀመጡ ስለሚገባቸው ነገሮች                                                                            | 109441 | ፈይሳ ማም ማሩ<br><br>እና<br><br>የፌዴራል ዐቃቤ ህግ        | ጥር<br>17 ቀን<br>2008<br>ዓ/ም       | 250 |

|       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |        |                                                                          |                                                |     |
|-------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|--------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|-----|
|       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |        |                                                                          |                                                |     |
| 1838. | <p>በወንጀል ጉዳይ ከአንድ በላይ ሰዎች የተከሰሱ እንደሆነ የእያንዳንዱ ተከሳሽ ሚና እና ተሳትፎ ደረጃው በቂና አሳማኝ በሆነ ሁኔታ በከሰሽ ወገን በኩል በሚቀርበው ማስረጃ ነጥሮ ሊወጣ የሚገባ ስለመሆኑ</p> <p>የወንጀል ህግ አንቀጽ 32፣40</p> <p>የወ/ሥ/ሥ/ሕ/ቁ 141</p> <p>ተያያዥነት የሌላቸው ፍሬ ነገሮችን መሰረት ተደርጎና የአንድን ነገር መኖር ያለመኖር ሣይረጋገጥ ለአካባቢ ማስረጃ ክብደት መስጠት የማስረጃው አይነት የምዘና መርህን መሰረት ያደረገ ነው ለማለት የሚቻል ስለመሆኑ</p> <p>የወ/መ/ሥ/ሥ/ሕ/ቁ.173(1)</p> | 113464 | <p>እነ እናት ሁናቸው(አራት ሰዎች)</p> <p>እና</p> <p>የአማራ ብሄራዊ ክልላዊ መንግስት ዓቃቤ ህግ</p> | <p>ህዳር</p> <p>22 ቀን</p> <p>2008</p> <p>ዓ.ም</p> | 258 |
| 1839. | <p>በወ/መ/ሕ/ሥ/ሥ/ቁጥር 188/5/ መሰረት አንድ ፍርድ በተከሰሽ ላይ ከተሰጠ ተከሳሹ ለበላይ ፍርድ ቤት ይግባኝ ብሎ ሲቀርብ የበታች ፍርድ ቤትን ውሳኔ የበላይ ፍርድ ቤቱ ማገድ የሚችልበትን አግባብ የሚያሳይ ድንጋጌ ከመሆኑ ውጪ ከሰሽ ወገን በተከሰሽ ነፃ መለቀቅ ላይ ይግባኝ ብሎ ሲሄድ ፍርዱ</p>                                                                                                                                                            | 118252 | <p>ሀብታሙ አያሌው</p> <p>እና</p> <p>የፌዴራል ዐቃቤ ህግ</p>                           | <p>ጥር</p> <p>24 ቀን</p> <p>2008</p> <p>ዓ/ም</p>  | 268 |



|       |                                                                                                                             |        |                                                          |                              |     |
|-------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|----------------------------------------------------------|------------------------------|-----|
|       | እንዳይፈፀም ይገባኝ ሰሚው ፍርድ ቤት ትዕዛዝ ለመስጠት መነሻ የሚያደርገው ስላለመሆኑ                                                                       |        |                                                          |                              |     |
| 1840. | በወንጀል ክርክር ሂደት ፍ/ቤት በማስረጃ አቀራረብና አቀባበል ሂደቶች ውስጥ ሊኖረው(ሊያደርገው) ስለሚችለው ሚና<br><br>የወ/መ/ሥ/ሥ/ሕ/ቁ. 136(4)፣137፣138፣143(1)፣145፣194   | 111498 | የደ/ብ/ብ/ሕ/ክ/መ ዓቃቤ ህግ<br><br>እና<br><br>አቶ ሃብታሙ ካርሎ         | የካቲት<br>25 ቀን<br>2008<br>ዓ.ም | 275 |
| 1841. | በወንጀል ጉዳይ ተከላኝ በሌለበት ጠበቃ ብቻውን ሊቀርብ አይችልም የሚለው ጉዳይ ተፈፃሚ የሚሆነው ለተፈጥሮ ሰዎች እንጂ የህግ ሰውነት ላላቸው ሰዎች ስላለመሆኑ<br><br>የወ/መ/ሥ/ሥ/ሕ/ቁ.127 | 120762 | የፌድራል ዓቃቤ ህግ<br><br>እና<br><br>እነ አቶ ዱባይ አውቶ ጋለረ(ሁለት ሰዎች) | የካቲት<br>25 ቀን<br>2008<br>ዓ.ም | 279 |
| 1842. | ህጉ በሚጠይቀው አግባብ ፈቃድ ሳያወጣ ወይም የጸና ፈቃድ ሳይኖረው ከቴሌኮሚኒኬሽን እውቅናና ፈቃድ ወጪ ሰፍትዌሮችን በመገልግል                                             | 103940 | ወ/ሮ አመለወርቅ ጌታነህ<br><br>እና                                | ጥር<br>24 ቀን                  | 285 |

|       |                                                                                                                                                                                                                                                                                            |        |                                                                        |                     |     |
|-------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|------------------------------------------------------------------------|---------------------|-----|
|       | በኢንተርኔት ስልኮች ማስደወል ሊያስከትለው ስለሚችሉው ኃላፊነት<br><br>የቴሌኮሚኒኬሽን አዋጅ ቁጥር 49/1989 ለማሻሻል የወጣው አዋጅ ቁጥር 281/1994 አንቀጽ 13                                                                                                                                                                               |        | የፌዴራል ስነ ምግባርና ፀረ ሙስና ኮሚሽን                                             | 2008 ዓ/ም            |     |
| 1843. | አንድ ድርጅት ወንጀል እንዳደረገ የሚቆጠረው ከኃላፊዎች አንዱ ወይም ከሠራተኞች አንዱ ከድርጅቱ ጋር በተያያዘ ሁኔታ የድርጅቱን ጥቅም በሕገ ወጥ መንገድ ለማራመድ በማሰብ ወይም የድርጅቱን ሕጋዊ ግዴታ በመጣስ ወይም በመጠቀም በዋና ወንጀል አድራጊነት ወይም አነሳሽነት ወይም አባሪነት ወንጀል ሲፈጸም ብቻ ስለመሆኑ፤<br><br>የወ/ሕግ አንቀጽ 23 እና አንቀጽ 34/1/<br><br>ጉምሩክ አዋጅ ቁጥር 622/2001 አንቀጽ 93/1ሀ/ እና 93/2/ | 94913  | የኢ/ገ/ጉ/ባ/ቅ /ጽ/ቤት<br><br>እና<br><br>እነ ጆሳቢን ትሬዲንግ ኃ/የተ/የግ/ማህበር /ሁለት ሰዎች/ | ህዳር 24 ቀን 2008 ዓ.ም  | 290 |
| 1844. | አንድ ሰው በሀሰት የተዘጋጀን ወይም የተለወጠን ሰነድ እያወቀ የተገለገለበት ካልሆነ በቀር የወንጀል ኃላፊነት የሌለበት ስለመሆኑ፤<br><br>የወ/ሕ/ቁ 378                                                                                                                                                                                        | 101618 | የደ/ብ/ብ/ሕ/ክ/መ/ ፀረ ሙስና ኮሚሽን<br><br>እነ<br><br>መስከረም ፋንታዬ                  | ታህሳስ 19 ቀን 2008 ዓ.ም | 295 |

## ቅጽ-20

|       |                                                                                                                                                                                                                                                                             |            |                                                                            |               |     |
|-------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|----------------------------------------------------------------------------|---------------|-----|
| 1845. | <p>ፍ/ቤቶች የገንዘብ መቀጫን ሲወስኑ ከግምት እና ግንዛቤ ውስጥ ሊያስገቡዋቸው የሚገቡ የተከሰሽ ግላዊና የወንጀሉን ሁኔታዎችን በማገናዘብና ፤ በወንጀል ህጉ እና በቅጣት መመሪያው ላይ የተቀመጡ መሰፈርቶችን መሰረት በማድረግ መወሰን ያለባቸው እንጂ በደፈናው የገንዘብ መቀጫ መወሰን ተገቢ ሰላላመሆኑ ፤</p> <p><i>የወ/ሕ/ቁ 88 /2/ እ 90 90 (2)፤ የወንጀል ቅጣት አወሳሰን መመሪያ ቁጥር 1/2000</i></p> | 88542      | <p>አቶ ቢሆነኝ ደምሴ</p> <p>እና</p> <p>የት/ብ/ክ/መ/ዓቃቤ</p> <p>ሕግ</p>                 | 17/11/2005ዓ.ም | 338 |
| 1846. | <p>በወንጀለኛ መቅጫ ስነ ሥርዓት ህግ መሰረት ክስ እንዲሻሻል መፍቀድ የተፋጠነ ፍትህ የማግኘት መብትን የሚያጣብብ ነው የሚባል ስላላመሆኑ</p> <p><i>የወ/መ/ሥ/ሥ/ሕግ ቁጥር 188፣119 ኢፌድረ ሕግ መንግስት አንቀጽ 20(1)</i></p>                                                                                                                  | 11640<br>5 | <p>የአ/ሥ/ፀ/ኮሚሽን ዐቃቤ</p> <p>ሕግ</p> <p>እና</p> <p>አቶ ቴዎድሮስ አብርሃ</p> <p>ቀለቲ</p> | 2/7/2008 ዓ.ም  | 342 |
| 1847. | <p>የወንጀል ጉዳዮችን በመጀመሪያ ደረጃ ይሁን በይግባኝ ደረጃ የሚመለከት ፍ/ቤት ፍርድ በሚሰጥበት ጊዜ የማስረጃውን አጭር መግለጫ፤ ማስረጃውን የተቀበለበትን እና ያልተቀበለበትን ምክንያቶች በፍርድ ላይ ማስፈር የሚገባው ስላመሆኑ፤</p>                                                                                                                       | 11314<br>3 | <p>የአ/ብ/ክ/መ/ፍትህ ቢሮ</p> <p>እና</p>                                           | 30/7/2008 ዓ.ም | 346 |

|       |                                                                                                                                                                                                                                                                                         |            |                                      |                    |     |
|-------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|--------------------------------------|--------------------|-----|
|       | የወ/መ/ሥ/ሥ/ሕ/ቁ. 149/1/                                                                                                                                                                                                                                                                    |            | እነ አቶ ሕሊና ሀይሌ<br>(ሦስት ሰዎች)           |                    |     |
| 1848. | <p>ከአንድ የወንጀል ድርጊት በኋላ ተከታትሎ የተፈፀመ ድርጊት ፤ አንድን ወንጀል ከግብ ለማድረስ ሲል ተከታትሎ የተደረገ ድርጊት ከቀድሞ አሳቡና ሊደርስበት ከቀደው ግብ ጋር የተያያዘ በዋናው ወንጀል የሚጠቃለል ነው ወይስ አይደለም የሚለው ነጥብ የሚጣራበት አግባብ፤</p> <p>ዓ/ሕግ ባስከፈተው የይግባኝ መዝገብ ላይ መ/ሰጭ ሕግን መሰረት አድርጎ የሚቀርበው ክርክር ተቀባይነት ሊያጣ የማይገባው ስለመሆኑ፤</p> <p>ወ/ሕ/ቁ 88(3)</p> | 11915<br>9 | አቶ ደጀኔ መኮንን<br><br>እና<br><br>ፌ/ዓ/ሕግ  | 20/11/200<br>8 ዓ.ም | 353 |
| 1849. | <p>በእምነት ማጉደል ወንጀል ላይ የተቀመጠው ያልተገባ ጥቅም የማዋል ሓሳብ መርሕ ፤ ለከባድ እምነት ማጉደል ወንጀልም ተፈፃሚነት ያለው ስለመሆኑ ፤</p> <p>ወ/ሕ/ቁ 675(3) እና 676 (2) (ሀ)</p>                                                                                                                                                    | 11808<br>4 | አቶ ንጉሴ አሊ<br><br>እና<br><br>ፌ/ዓ/ሕግ    | 21/11/200<br>8 ዓ.ም | 359 |
| 1850. | <p>የይግባኝ ሰሚ ፍ/ቤት የቅጣት ውሳኔ መመሪያ መሰረት በማድረግ በማረም የሚጠው ውሳኔ ከተጠየቀ ዳኝነት ውጭ ተሰጥቷል የሚያስብል ስለመሆኑ</p>                                                                                                                                                                                            | 11787<br>7 | አቶ ማሰረሽ ገሰሱ<br><br>እና<br><br>የፌ/ዓ/ሕግ | 22/11/<br>2008ዓ.ም  | 363 |

|       |                                                                                                                                                                                                                                                                                      |            |                                          |                   |     |
|-------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|------------------------------------------|-------------------|-----|
|       | <p>የቅጣት አወሳሰን መመሪያ ቁ.2/2002 አንቀፅ 21(1) (ሀ) ፣</p> <p>ወ/ሕ/ቁ 184(10) (ለ) እና 194 (1) (ለ)</p>                                                                                                                                                                                             |            |                                          |                   |     |
| 1851. | <p>በሙከራ ደረጃ ለተፈፀመ ወንጀል ቅጣት እንደሚቀንስ በግልፅ በመመሪያ ቁ.2/2006 ላይ ባይነገገም ነገር ግን በወንጀል ህጉ ቅጣትን በመሰለው እንዲያቀል ለፍ/ቤቱ በተፈቀደበት ሁኔታ መሰረት ቅጣትን አቅሎ ሊወሰን የሚችል ሰለመሆኑ ፤</p> <p>የቅጣት አወሳሰን መመሪያ ቁ.2/2006 አንቀፅ 24 ፣</p> <p>የወ/ሕ/ቁ 31 እና 180</p>                                                           | 11950<br>0 | ወ/ሮ ፀሀይ ውብዬ<br><br>እና<br><br>ፌ/ዓ/ሕግ      | 22/11/<br>2008ዓ.ም | 367 |
| 1852. | <p>ለሽብር ተግባር የሚያገለግል ንብረት ይዞ መገኘት ወንጀል ተፈፅሟል የሚባልበት አግባብ፤</p> <p>በልዩ ሁኔታ በህግ የማስረዳት ሽክም ወደ ተከሳሽ ከዘረባቸው ወንጀሎች ውጭ ፤ ዓ/ህግ የሚያቀርበውን ክስ የወንጀል ደንጋጌውን የሚያቋቁሙት የህጋዊ ፣ግዙፋዊ እና ሞራላዊ ፍሬ ነገሮችን የማስረዳት ሽክም የመወጣት ግዴታ ያለበት ሰለመሆኑ፤</p> <p>የወ/መ/ሥ/ሥ/ሕ/ቁ 141 ፣ የወ/ሕ/ቁ 23(2) ፤ የፀረ ሽብር አዋጅ ቁጥ 652</p> | 10298<br>2 | ት/ብ/ክ/መ/ዓ/ሕግ<br><br>እና<br><br>አቶ ቡሽራ ያህያ | 26/01/<br>2009ዓ.ም | 371 |
| 1853. | <p>የጉምሩክ ወንጀል ጋር በተያያዘ ፤ተከሳሽ በወንጀሉ ጥፋተኛ ባይባልም ንብረቱ የሚወረሰው ሰለድርጊቱ አፈፃፀም ሁኔታ የሚያሰረዳ አጥጋቢ ማስረጃ መቅረቡን</p>                                                                                                                                                                                | 10855      | ኢ.ገ.ጉም.ባለስልጣን                            | 26/01/            | 375 |

|       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                |                                                             |                          |     |
|-------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|-------------------------------------------------------------|--------------------------|-----|
|       | ፍ/ቤቱ አሳማኝ ሆኖ ሲያገኘው ስለመሆኑ ፤<br><br><i>አዋጅ ቁጥር 622/2001 አንቀፅ 104 እና አዋጅ ቁጥር 859/2006</i>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 0              | እና<br><br>አቶ ልዑል ገዳሙ                                        | 2009ዓ.ም                  |     |
| 1854. | በአንድ የወንጀል ድርጊት በዋና ወንጀል አድራጊነት ወይም ግብረ አበርነት የተሳትፉ ተከላሾች በግል ሁኔታዎች ሊኖር ከሚችለው ልዩነት በስተቀር ለተመሳሳይ የወንጀል አፈፃፀምና የወንጀል ተሳትፎ ተመጣጣኝና ተመሳሳይ ቅጣት ሊወሰን የሚገባ ስለመሆኑ<br><br>የወንጀለኛ መቅጫ ሥነ ስርዓት ቁጥር 196(1) ለሰበር ስርዓትም ተፈፃሚነት ያለውና ከተከላሾች አንደኛው ያቀረበው የሰበር አቤቱታ ውድቅ የሆነበትና አያስቀርብም የተባለን ተከላሽ ጭምር ሊያካትት የሚገባ ስለመሆኑ፡-<br><br><i>የኢ.ፌ.ዲ.ሪ ሕገ መንግስት አንቀጽ 25፣22</i><br><br><i>የወንጀል ሕግ አንቀጽ ፣4፣6</i><br><br><i>የወንጀል ቅጣት አወሳሰን መመሪያ 2/2006 አንቀፅ.3(2)</i> | 10100<br><br>3 | መክብብ ሞገስ<br><br>እና<br><br>የፌደራል ሥነ ምግባርና<br><br>ፀረ ሙስና ኮምሽን | 2/3/2009<br><br>ዓ.ም      | 380 |
| 1855. | በወንጀል ተጠርጥሮ በህግ ከላላ ስር የሚገኝን ተጠርጣሪ በዋስትና የመለቀቅ ጥያቄ ባነሳ ጊዜ ተጠርጣሪው በከተማው ውስጥ ቋሚ የመኖሪያ /የመታወቂያ/ አድራሻ የለውም በማለት የዋስትና መብቱን መከልከል ህገ መንግስታዊ ስላለመሆኑ፤<br><br><i>አንቀጽ 19/6፣ 25 እና የወ/መ/ስ/ስ/ሀ/ቁ. 69/ሀ/</i>                                                                                                                                                                                                                                      | 13186<br><br>3 | መሐመድ እንድሪስ<br><br>እና<br><br>የኢትዮጵያ ገቢዎችና                    | ህዳር 8 ቀን<br><br>2009 ዓ.ም | 386 |

|       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |            | ጉምሩክ ባለስልጣን                                           |                   |     |
|-------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|-------------------------------------------------------|-------------------|-----|
| 1856. | <p>ወንጀል ፈጽሞ የተከሰሰን ህፃን ደህንነት ሊጠበቅበት ሥላሚችልበት አግባብ ለአዋቂ ጥፋተኞች የተደነገጉት መደበኛ ቅጣቶች ለወጣት ወንጀል አድራጊዎች ተፈጻሚነት የማይኖራቸው ስለመሆኑ፡-</p> <p><i>የኢ.ፌ.ድ.ሪ ህግ መንግሥት አንቀጽ 36 (2)፣ የህፃናት መብቶች ኮንቬንሽን አንቀጽ 3(1)፣ የአፍሪካ የህፃናት መብቶች ደንብን ቻርተር በአንቀጽ 4 (1)</i></p> <p><i>የወንጀል ህግ አንቀጽ 53 (1)፣ 157፣ 168</i></p> <p><i>የወንጀል መቅጫ ሥነ ሥርዓት ህግ 171፣180</i></p> | 11813<br>0 | <p>ህጻን አይማሲ አገዝ</p> <p>እና</p> <p>የአማራ ክልል ዐ/ህግ</p>    | 30/3/2009<br>ዓ.ም  | 391 |
| 1857. | <p>የዋስትና መብት የሚነፈግባቸው ምክንያቶች ፍርድ ቤቶች ከተለያዩ ሁኔታዎች አንፃር እየተመለከቱ ሊመዘኋቸው የሚገባቸው ስለመሆኑ</p> <p>አንድ ተከሣሽ የዋስትና መብት ቢከበርለት ግዴታውን የሚፈጽም የማይመስል ነው ተብሎ ግምት የሚወሰደው በቂና ህጋዊ ሊባሉ በሚችሉ ምክንያቶች ሊሆን እንደሚገባ፤ እንዲሁም ምክንያቶቹ በቂና ህጋዊ ናቸው የሚለው ጉዳይ ከተለያዩ ከባባዊ ሁኔታዎችና ከጉዳዩ ልዩ ባህሪ አንፃር ፍርድ ቤቱ ሊገነዘበው የሚችለው ተደርጎ ሊወሰድ የሚገባ ስለመሆኑ</p>                      | 13422<br>8 | <p>አቶ ስማቸው ከበደ</p> <p>እና</p> <p>የፌዴራል ጠቅላይ ዓቃቤ ህግ</p> | 08/6/2009<br>ዓ.ም. | 398 |

|  |                  |  |  |  |  |
|--|------------------|--|--|--|--|
|  | የወ/ሥ/ሥ/ህ/ቁ 67(ሀ) |  |  |  |  |
|--|------------------|--|--|--|--|

## ቅጽ-21

|       |                                                                                                                                                                                 |        |                                                                    |                           |     |
|-------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|--------------------------------------------------------------------|---------------------------|-----|
| 1858. | ወንጀል አድራጊው የመጀመሪያውን የጥፋት ዓላማውን ከግብ ለማድረስ ሲል መሰረታዊ ከሆነው ወንጀል በኋላ አከታትሎ ያደረገው ድርጊት ከቀድሞ ሃሳቡና ሊደርስበት ካቀደው ግብ ጋር የተያያዘ ሆኖ ሲገኝ በዋናው ወንጀል ስር መጠቃለል የሚገባው ስለመሆኑ ፤<br><br>የወ/ሕ/ቁ. 61/3/ | 104637 | የፌዴራል ጠቅላይ ዓቃቤ<br><br>ህግ<br><br>እና<br><br>ሙዑዝ ደስታ<br><br>ገ/እግዚአብሔር | ታህሳስ 24<br>ቀን 2009<br>ዓ.ም | 332 |
| 1859. | ሰውን ለአደጋ ማጋለጥ ወይም መተው ወንጀል ተፈጽሟል ለማለት ስለሚገባቸው ሁኔታዎች<br><br>የወ/ሕ/ቁ. 57                                                                                                           | 132266 | ወ/ሮ አልማዝ አስፋው<br><br>እና<br><br>የኢትዮ ሱማሌ ክልል ዐ/ህግ                   | ታህሳስ 26<br>ቀን 2009<br>ዓ.ም | 338 |
| 1860. | አንድ አሽከርካሪ በአንድ ችልተኝነት ተግባር በተለያዩ ሰዎች ላይ የአካል ጉዳት                                                                                                                               | 123046 | አቶ አዲሱ ገመቹ                                                         | የካቲት 29                   | 345 |



|       |                                                                                                                                                                                                           |        |                                                                       |                                           |     |
|-------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|-----------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|-----|
|       | <p>ሲያደርስ የወንጀል ሕግ ቅጣቱን ከፍ ከሚያደርግበት በስተቀር በቸልተኝነት ተደራራቢ አካል ማጉደል ወንጀል እንደፈፀመ ተቆጥሮ ተደራራቢ ወንጀል ክስ ሊቀርብበትና በተደራራቢ ወንጀል በመፈፀም ጥፋተኛ ተብሎ ሊቀጣ የሚገባ ስላለመሆኑ</p> <p><i>የወንጀል ሕግ አንቀፅ 60(ሐ)፣61፣ 543(3)፣559(2)</i></p> |        | <p>እና</p> <p>የአማራ ብሄራዊ ክልላዊ መንግስት ዓ/ሕግ</p>                            | <p>ቀን</p> <p>2009ዓ.ም</p>                  |     |
| 1861. | <p>አንድ ተከሳሽ በወንጀል ተጠርጥሮ የጣት አሻራ ሰጥቷል በመባሉ ብቻ እንደጥፋተኛ ተቆጥሮ የወንጀል ጥፋት ረከርድ እንዳለበት ተደርጎ ግምት በመውሰድና እንደ ቅጣት ማቅለያ ሳይያዝ የሚሰጥ ውሳኔ መሰረታዊ የህገ መንግስት መርህን የሚጣረስ ስላለመሆኑ</p> <p><i>የወንጀል ህግ አንቀጽ 82</i></p>           | 131705 | <p>እነ አብርሃም ሰለሞን</p> <p>(ሦስት ሰዎች)</p> <p>እና</p> <p>የፌዴራል ዓ/ህግ</p>     | <p>ሚያዝያ 16</p> <p>ቀን 2009</p> <p>ዓ.ም</p>  | 354 |
| 1862. | <p>በወንጀል ጉዳይ በኤግዚኒትነት የተያዘ ንብረት በፍርድ ውሳኔ የሚያገኘው በወንጀሉ ላይ የመጨረሻ ውሳኔ ሲሰጥ ለባለንብረቱ ይመለስ ወይም ለመንግስት ገቢ ይሁን ተብሎ ሲወሰን ወይም ተገቢውን የህግ ስርዓት ተከትሎ ሥልጣን ባለው አካል ትዕዛዝ ሲተላለፍ ስላለመሆኑ</p>                                 | 126017 | <p>የአርሲ ነገሌ ከተማ ፖሊስ</p> <p>ጽ/ቤት</p> <p>እና</p> <p>አቶ ተስፋአለም ገ/ሚካኤል</p> | <p>ሚያዝያ 26</p> <p>ቀን 2009</p> <p>ዓ.ም.</p> | 358 |

|       |                                                                                                                                                                                                                                                                                           |        |                                                                        |                            |     |
|-------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|------------------------------------------------------------------------|----------------------------|-----|
| 1863. | ተከላሽ በሚያቀርበው ይግባኝ መነሻነት ቅጣትን በማክበድ መወሰን መሰረታዊ የህግ ስህተት ስለመሆኑ<br><br><i>የወንጀል መ/ሰ/ሰ/ሕ/ቁጥር 196(2)</i>                                                                                                                                                                                       | 131088 | አቶ ጎይትኦም ግደይ<br><br>እና<br><br>የኢትዮጵያ ገቢዎችና<br>ጉምሩክ ባለስልጣን              | ሚያዝያ 30<br>ቀን 2009<br>ዓ.ም. | 362 |
| 1864. | ዓቃቤ ህግ በቅድሚያ ያቀረበው ክስ ላይ ማስረጃዎችን ካሰማና እንዲከላከሉ ታዛዥ የክሱ መሰማት በቀጠለበት ሂደት ላይ ያቀረበው ክስ ማሻሻል አቤቱታ ተቀባይነት ሲያጣ ይህንን በህጉ አግባብ በይግባኝ ከማሳረም በቀር ክሱን በማንሳት በሌላ መዝገብ አዲስ ክስ ማቅረብ ሥነ-ሥርዓታዊ ሥላላመሆኑ<br><br><i>የወ/ሥ/ሥ/ሕ/ቁ 118/፣119፣38፣40/1/ እና 41፣</i>                                                     | 127312 | የአ/ብ/ክ/መ/ፍ/ቢሮ ዐቃቤ<br>ህግ<br><br>እና<br><br>እነ አቶ እሸቱ ሉሌ ንጉሴ<br>(አራት ሰዎች) | ግንቦት 23<br>ቀን 2009<br>ዓ.ም  | 367 |
| 1865. | በአንድነት ተጣምረው መታየት የነበረባቸው የወንጀል ክሶች በተለያዩ ፍርድ ቤቶች ወይም ችሎቶች በተናጠል ታይተው የተለያዩ ቅጣቶች በተወሰኑ ጊዜ እንደገና በአዲስ መልክ እያንዳንዱ ቅጣት ተሰልቶና የቅጣት ማቅለያዎች ሁሉ ታይተው የሚወሰን ሳይሆን ሕጉ ጥፋተኛው በፈፀማቸው ተደራራቢ ወንጀሎች በአንድ ጊዜ ቢፈረድበት ኖሮ ሊወሰንበት ይችል ከነበረው ከፍተኛ ቅጣት ሳያልፍ መወሰን ያለበት ሥላላመሆኑ<br><br><i>የወንጀል ሕግ አንቀጽ 186(3)</i> | 110736 | አብዱ ኡመር ሰዒድ<br><br>እና<br><br>የፌዴራል ጠቅላይ ዓቃቤ<br>ሕግ                      | ሰኔ 23 ቀን<br>2009 ዓ.ም       | 372 |

|              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                |                                                                      |                            |     |
|--------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|----------------------------------------------------------------------|----------------------------|-----|
| 1866.        | በወንጀል ጉዳይ ፍርድ ከተሰጠ በኋላ ይግባኝ የሚጠይቅ አካል ሊከተላቸው ስለሚገቡ ቅድመ ሁኔታዎች<br><br><i>የወንጀል ሥነ-ሥርዓት ሕግ ቁጥር 187/1</i>                                                                                                                                                                                                        | 13483<br><br>4 | የፌዴራል ጠቅላይ ዓቃቢ<br><br>ሕግ<br><br>እና<br><br>እነ ሸዋነሽ መንግስቱ<br>(ሁለት ሰዎች) | ሰኔ 29 ቀን<br>2009 ዓ.ም       | 375 |
| 1867.        | ፍርድ ቤቶች በተከሰሽ ላይ የሚጣለው ቅጣት ከወንጀል አፈጻጸሙ ሆነ ባህረው እንዲሁም ከተፈፀመው ወንጀል ክብደት አንፃር ፍትሃዊ ውሳኔ ለመስጠት በቅጣት አወሳሰን መመሪያው መሠረት ለመወሰን የማያስችል ሆኖ በተገኘ ጊዜ በቅጣት አወሳሰን መመሪያው መሰረት ምክንያቱን በማስቀመጥ በመመሪያው ከተቀመጠው በተለየ መልኩ ቅጣት ሊወስኑ የሚችሉ ሥላሴዎች<br><br><i>የቅጣት አወሳሰን መመሪያ ቁጥር 1/2002 አንቀፅ 21(1)</i><br><br><i>የወንጀል ሕጉ አንቀጽ 88(2)</i> | 122766         | አቶ ሄኖክ ብሩክ አረጋ<br><br>እና<br><br>ፌዴራል ዓ/ህግ                            | ሰኔ 30 ቀን<br>2009<br>ዓ.ም.   | 379 |
| <b>ቅጽ-22</b> |                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                |                                                                      |                            |     |
| 1868.        | በይግባኝ ፍ/ቤቶች አንድ ማስረጃ እንዲቀርብ በማድረግ ውሳኔ ለመስጠት የሚችሉ ቢሆንም የሚሰጠው ውሳኔ የግራ ቀኙን ተከራካሪዎች የይግባኝ መብት የሚያጣብብ ሆኖ ሲገኝ የቀረበው ማስረጃ ተገቢ በሆነ ምክንያት ድጋሚ እንዲጣራ እና ውሳኔ                                                                                                                                                            | 12748<br><br>4 | አቶ ተስፋዬ በቀለ<br><br>እና                                                | መስከረም<br>23 ቀን<br>2010 ዓ.ም | 150 |

|       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                |                                           |                                    |     |
|-------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|-------------------------------------------|------------------------------------|-----|
|       | እንዲሰጥ ጉዳዩን ወደ ስር ፍ/ቤት ለመመለስ የሚችሉ ስላመሆኑ፤<br><br>የወ/መ/ስ/ስ/ህ/ቁ. 143 እና 195/2/ለ//2/                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                | የፌ/ዐ/ህግ                                   |                                    |     |
| 1869. | <p>የሀገር መከላከያ ሚኒስቴር እና የመከላከያ ሠራዊት ፋውንዴሽን የተለያዩ ህጋዊ ሰውነት ያላቸው ስላመሆኑና የሠራዊት አባላት በፋውንዴሽኑ ንብረት ላይ የሚፈጽሟቸው ማንኛውም ወንጀሎች በሀገር መከላከያ ሚኒስቴር ላይ እንደተፈጸሙ ተደርጎ የማይቆጠሩ ስላመሆናቸው፡-</p> <p>የሀገር መከላከያ ሠራዊት አባላት በመከላከያ ሰራዊት ፋውንዴሽን ንብረት ላይ የሚፈጽማቸው ወንጀሎችን የማየት ስልጣን የመደበኛ ፍ/ቤቶች ሆኖ የፌ/ከ/ፍ/ቤትም ጉዳዩን የማስተናገድ የመጀመሪያ ደረጃ የፍርድ ስልጣን የሚኖረው ስላመሆኑ፡-</p> <p>የአዋጅ ቁጥር. 434/1997 አንቀጽ 7/1/ እና የአዋጅ ቁጥር. 809/2006 አንቀጽ 28 እና 38 ደንብ ቁ. 179/2002</p> | 14166<br><br>3 | ሻ/ቃ አለማየሁ ወንጀሉ<br><br>እና<br><br>የፌ.ጠ.ዐ/ህግ | መስከረም<br><br>25 ቀን<br><br>2010 ዓ.ም | 155 |
| 1870. | <p>"...ማናቸውም የግል አቤቱታ በቀረበ ጊዜ ይቀጣል.." የሚል አገላለጽ በውስጣቸው የሚገኙ ድንጋጌዎችን በመተላለፍ ወንጀል በተፈጸመ ጊዜ በግል አቤቱታ እንዲያቀርብ ከተፈቀደለት ሰው በቀር በሌላ በማንም ሰው የክስ ጉዳይ ሊንቀሳቀስ የማይችል ስላመሆኑና የግል ከሳሽ የሆነው ሰውም የማመልከቻውን አዘገጃጀት</p>                                                                                                                                                                                                                       | 14197<br><br>8 | የፌ.ጠ.ዓ/ህግ<br><br>እና<br><br>እዮኤል ተስፋዬ የሺጥላ | መስከረም<br><br>24 ቀን<br><br>2010 ዓ.ም | 161 |

|       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |            |                                          |                                    |     |
|-------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|------------------------------------------|------------------------------------|-----|
|       | <p>በወ/መ/ስ/ስ/ህ/ቁ. 150-153 መሰረት መምራት የሚኖርበት ስለመሆኑ፤</p> <p>የወንጀል ህግ አንቀጽ 556/2/ እና 575/2/ሀ/ መሰረት ተደርጎ የቀረበ የወንጀል ክስ በግል ተበዳይ ወይም ህጋዊ ወኪሉ አማካይነት የሚቀርብ እና በግል አቤት ባይ የቀረበ ክስ በሚመራበት ስነ-ስርዓት የሚመራ ሳይሆን በዓቃቤ ህግ ወይም በመንግስት የሚቀርቡ የወንጀል ክሶች በሚመሩበት ስርዓት የሚስተናገዱ እና በግል ተበዳይ ፍላጎት መሰረት ሊቋረጡ የማይችሉ ወንጀሎች ስለመሆናቸው፤</p> <p>የወ/ህ/ስ/ስ/ህ/ቁ 150-153 እና</p> <p>የወ/ህ/ቁ. 559/2/ እና 575/2/ሀ/፤ በወ/ህ/ሥ/ሥ/ህ/ቁ. 132-135፤ 185፤196፤</p> <p>117 94.88 123-131 እና 186-149</p> |            |                                          |                                    |     |
| 1871. | <p>በወንጀል የተከሰሰ ሰው የግል ተበዳይን በመከላከያ ምስክርነት ያቀረበና የግል ተበዳይም ድርጊቱ ያለመፈፀሙን በመግለጽ የምስክርነት ቃል የሰጠ ከሆነ ዓ/ህግ የግል ተበዳይ የምስክርነት ቃል በድለላ ወይም በጥቅም የተገኘ መሆኑን ለማረጋገጥ እስካልቻለ ድረስ ተከሳሽ ክሱን አላስተባበለም ሊባል የማይገባ ስለመሆኑ፡-</p> <p>የወ/መ/ሥ/ሥ/ህግ/ ቁጥር 149 (2)</p>                                                                                                                                                                                                         | 13754<br>5 | አቶ አሸብር መለስ<br><br>እና<br><br>የፌዴራል ዓቃቤሕግ | መስከረም<br><br>30 ቀን<br><br>2010 ዓ.ም | 165 |
| 1872. | <p>አንድ በወንጀል የተከሰሰ ሰው በመግደል ሙከራ ወንጀል ጥፋተኛ ሊደረግ የሚገባው የወንጀሉ አፋፃሚ ጠቅላላ ሁኔታ እና በተበዳዩ ላይ ከደረሰው ጉዳት አንፃር</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 12750      | አበራ ዋቅጅራ                                 | መስከረም                              | 174 |

|       |                                                                                                                                                                                                                                     |                |                                                 |                                    |     |
|-------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|-------------------------------------------------|------------------------------------|-----|
|       | እውነትም ወንጀሉን ለመፈፀም ሀሳብ የነበረው እና የተፈለገው ውጤት ያልተገኘው ሀሳቡን ለማሳካት የማያስችል ሁኔታ በመፈጠሩ ምክንያት መሆኑን ለማረጋገጥ በሚቻልበት ሁኔታ ስለመሆኑ<br><br>የወንጀል ህግ አንቀጽ 555 (1) እና 540፣ 27(1)                                                                          | 5              | እና<br><br>የቤ/ጉ/ክልል ፍትህ ቢሮ                       | 25/2010                            |     |
| 1873. | በአንድ የወንጀል የማድረግ ሃሳብ ወይም ቸልተኝነት የተፈጸመው የወንጀል ድርጊት በሕግ በተጠበቀ አንድ መብት ላይ በሚሆንበት ጊዜ እና ድርጊቶች በሙሉ በአንድ ድንጋጌ ስር መሸፈን ከተቻለ፤ ፈጻሚው የሚቀጣው ድርጊቶች በሚሸፈኑበት በአንድ ድንጋጌ ስር እንጂ በሁለት ወይም ከዚያ በላይ በሆኑ ተደራራቢ ወንጀሎች ስለመሆኑ፡-<br><br>በወንጀል ሕግ አንቀጽ 61(1) | 13454<br><br>9 | አቶ አበበ ተፈራ አለሙ<br><br>እና<br><br>የፌዴራል ጠቅላይ ዐ/ሕግ | መስከረም<br><br>23 ቀን<br><br>2010 ዓ.ም | 178 |
| 1874. | ተሻሻሎ የቀረበ አንድ የወንጀል ክስ የተከሰሱ መሰረታዊ መብት ላይ የሚኖረው አሉታዊ ተጽእኖ ጋር ተመዛዝኖ በስነስርዓት ህጉ የተጠበቀለት የመሰማት መብቱን በጥብቅ ተግባራዊ በማድረግ ክሱ እንደገና ተሰምቶ መወሰን ያለበት ስለመሆኑ<br><br>በወ/መ/ስ/ስ/ህግ ቁ 118፤119/2/ ፤120 እና 121                                         | 14167<br><br>7 | ያዕቆብ አብዱ<br><br>እና<br><br>የደቡብ ክልል አቃቤ ህግ       | ህዳር 29<br><br>ቀን 2010<br><br>ዓ.ም   | 184 |
| 1875. | የተከሰሰ ሰው የዓቃቤ ህግ ማስረጃ ሲሰማ በመገኘት የዓቃቤ ህግና ምስክሮች የመጠየቅና የመመርመር መብቱን በአግባቡ ከተጠቀመና መከላከያ ማስረጃ                                                                                                                                           | 12731<br><br>3 | የአ/ብ/ክ/መ/ፍ/ቢሮ እና<br><br>አቶ አንዱአለም ገናናው          | መስከረም<br><br>22 ቀን                 | 187 |

|       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |            |                                                                                |                            |     |
|-------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|--------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|-----|
|       | <p>በማቅረብ እንዲከላከል ተፈቅዶለት ቀጠሮውን አክብሮ ያልቀረበ በሆነበት አግባብ ፍ/ቤቶች ጉዳዩ በሌለበት የሚታይ አይደለም በማለት የሚሰጡት ውሳኔ አግባብነት የሌለው ስለመሆኑ፡-</p> <p>የወ/መ/ሥ/ሥ/ህ/ቁ. 161 እና 164 እና የህ/መ አንቀጽ 20/4/</p>                                                                                                                                                                       |            |                                                                                | 2010 ዓ.ም                   |     |
| 1876. | <p>ምንጩ ያልታወቀ ንብረትና ገንዘብ በማከማቸት የሙስና ወንጀል ፈጽሟል ተብሎ ክስ የቀረበበት ተከላኝ የማስረዳት ግዴታ ዐቃቤ ሕግ በክሱ ከገለፀውና በማስረጃ ካረጋገጠው ውጭ ተከላኝ ሌላ ገቢ የሚያገኝበት ስራ ወይም የገቢ ምንጭ ያለው መሆኑን ብቻ ለፍርድ ቤቱ በማሳየት የሚወሰን ሳይሆን፤ በዓቃቤ ሕግ ክስና ማስረጃ ከተረጋገጠው ገቢ ውጭ በእጁ እንደተገኘ የተረጋገጠው ገንዘብና ሀብት ትክክለኛ ምንጭ ምን እንደሆነ የማስረዳት ግዴታና ኃላፊነት ያለበት ስለመሆኑ፡-</p> <p>የወንጀል ሕግ አንቀጽ 419 /1//ሀ/ እና /ለ/</p> | 13767<br>2 | ብርሃነ ሀለፎም ገ/መድህን<br><br>እና<br><br>የፌደራል የሥነ ምግባርና<br>ፀረ-ሙስና ኮሚሽን ዓቃቤ<br><br>ህግ | ህዳር 25<br>ቀን 2010<br>ዓ.ም.  | 192 |
| 1877. | <p>ማንኛውም ሰው አግባብነት ካለው አካል ፍቃድ ባላገኘበት ሁኔታ የተሸከረከረውን የሞተር፣ የሻንሲ ቁጥር እና መሠለ መረጃዎችን የመቀየር ተግባር የፈጸመ ከሆነ አደራጎቱ የተከለከለና በወንጀል ህግ ተጠያቂነትን የሚያስከትል ስለመሆኑ፤</p> <p>አንድ ተሸከርካሪ የጉምሩክ ሕግን በመተላለፍ በህገወጥ መንገድ ወደ ሃገር ውስጥ መግባቱ በበቂ ማስረጃ የተረጋገጠ ከሆነ የጉምሩክ አዋጅ በሚደነግገው አግባብ</p>                                                                                | 12259<br>5 | የገ/ጉ/ባለስልጣን ዓ/ህግ<br><br>እና<br><br>1ኛ አቶ ፋሲል ጥላሁን<br><br>2ኛ አቶ ካሊድ ሳቢት          | መስከረም<br>30 ቀን<br>2010 ዓ.ም | 197 |

|       |                                                                                                                                                                                                                      |                |                                                   |                                    |     |
|-------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|---------------------------------------------------|------------------------------------|-----|
|       | መኪናዉ በመንግስት ከመወረስ ሊድን የሚችልበት ሁኔታ ስላለመኖሩ<br><br>የጉምሩክ አዋጅ ቁጥር 622/2001 104/3/ /ሀ/ ፤<br><br>ስለተሸከርካሪዎች መለያ፤መመርመሪያ እና መመዝገቢያ የወጣ አዋጅ ቁጥር<br>681/2002 አንቀጽ 42/5/ እና 48/2/ /ሐ/                                            |                |                                                   |                                    |     |
| 1878. | ወንጀል መፈጸሙን ለማጣራትና ምርመራ ለማጠናቀቅ ወሳኝ የሆኑ መረጃዎች በህግ ጥበቃ የሚደረግላቸው እና ያለ ፍርድ ቤት ትእዛዝ ለማግኘት የማይቻል በሆነ ጊዜ ፍ/ቤቶች የሚቀርብላቸውን ጥያቄ በአግባቡ በማጤን ተገቢውን ትእዛዝ መስጠት ያለባቸው ስለመሆኑ<br><br>የአ.ቁ 592/2000 አንቀጽ 28/4/ /ሠ/ አ.ቁ 720/2004 አንቀጽ 6 | 13910<br><br>7 | የጉለሌ ክ/ከ ፖሊስ<br><br>መምሪያ<br><br>እና<br><br>ተጠሪ የለም | መስከረም<br><br>22 ቀን<br><br>2010 ዓ.ም | 204 |
| 1879. | ተከሳሽ በዋስትና ወረቀት እንዲለቀቅ ጠይቆ የሥር ፍ/ቤት የተከሳሽን የዋስትና መብት ጠብቆ ዓቃቤ ሕግ ባቀረበው ይግባኝ መነሻነት ይግባኝ ሰሟው ፍ/ቤት የሥር ፍ/ቤት የተከሳሽን የዋስትና መብት በመጠበቅ የሰጠውን ውሳኔ በመሻር በሰጠው ውሳኔ ላይ ተከሳሽ ይግባኝ ማቅረብ የሚችል ስለመሆኑ፡-<br><br>የወ/መ/ሥ/ሥ/ሕ/ቁ 75/2       | 14672<br><br>7 | አቶ አክሊሉ አፈወርቅ<br><br>እና<br><br>የፌዴራል ጠቅላይ ዓቃቤሕ    | ጥቅምት<br><br>20 ቀን<br><br>2010 ዓ.ም  | 208 |
| 1880. | በትምህርት ደረጃው ከፍተኛ የሆነና በባህሪው ለህብረተሰብ አርአያ ሊሆን የሚገቡ ሰዎች ፍፁም ነውረኛ በሆነና ጨካኝነት በተሞላበት ሁኔታ የፈፀሙት ከባድ የወንጀል ድርጊት የወንጀል አፈጻጸሙን ከባድነት እና የወንጀለኛውን አደገኛነት የሚያሳይ በሆነ                                                            | 13578<br><br>7 | አበባየሁ ሳሙኤል<br><br>እና                              | መስከረም<br><br>24 ቀን                 | 211 |



|       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |            |                                      |                      |     |
|-------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|--------------------------------------|----------------------|-----|
|       | <p>ጊዜ ወንጀለኛው ላይ የቀረበ የቀደመ የወንጀል ሪከርድ ያለመኖር ወንጀለኛው ጥሩ ፀባይ ወይም መልካም ፀባይ ያለው ነው የሚል ግምት ለመውሰድ የማያበቃ ስለመሆኑ፤</p> <p>-የወ/ሀ/ቁ. 184/1/ሀ/ እና ለ ቁ. 539 ቁ. 671/1/0/</p> <p>የፌ/ጠ/ፍ/ቤት የቅጣት አወሳሰን መመሪያ ቁ. 2/2006</p> <p>የኢ.ፌ.ዲ.ሪፕብሊክ ሕገ መንግስት በአንቀጽ 15 እና የወ/ሀ/ቁ. 117</p>                                                                                                                                                                                               |            | የአሮሚያ ፍትህ ቢሮ ዐቃቤ ህግ                  | 2010 ዓ.ም             |     |
| 1881. | <p>በወንጀል ህግ አንቀጽ 620/3/ ስር የጥፋተኝነት ውሳኔ ለመስጠት በግል ተበዳይ ላይ ከባድ የአካል ወይም የአይምሮ ጉዳት ወይም ሞት የደረሰ መሆኑ ሊረጋገጥ የሚገባ ስለመሆኑ እና አንድ የወንጀል ክስ የወ/ሀ/አንቀጽ ቁጥር 620/2/መ/ መሰረት በማድረግ በቀረበበት ሁኔታ ፍ/ቤቶች የጥፋተኝነት ውሳኔ ሲሰጡ የክስ መሰረት የሆነውን አንቀጽ ወደ አንቀጽ ቁጥር 620/3 በመቀየር ውሳኔ ለመስጠት የማይችሉ ስለመሆኑ፤</p> <p>የወንጀል አፈጻጸሙ አፀያፊነት ከወንጀል ፈጻሚው ድርጊት ከተረጋገጠና በቅጣት አወሳሰን መመሪያው በወጣው ደረጃ መሰረት ቅጣቱ ቢወሰን የወንጀል ህጉን የቅጣት አላማና ግብ የሚያሳካ የማይሆንበት ሁኔታ ሲኖር ቅጣቱን ከቅጣት አወሳሰን መመሪያ ውጪ መወሰን የሚቻል ስለመሆኑ፤</p> | 13726<br>2 | እነ ሀይላይ ወ/ገብርኤል እና የት/ብ/ክ/መ/ፍትህ ዐ/ህግ | መስከረም 26 ቀን 2010 ዓ.ም | 219 |

|              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |        |                                                             |                                     |     |
|--------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|-------------------------------------------------------------|-------------------------------------|-----|
|              | <p>የወ/ሀ/ቁ. 620/2/ መ፡ 620/3/ እና የወ/ስ/ስ/ሀ/ቁ. 113/2/</p> <p>የወ/ሀ/ቅ/አ/መ/ቁ.2/2006 27/1/ እና 4/9/ የወ/ሀ/ቁ. 539/1/2//ሀ/፡ የወ/ሀ ቁ.</p> <p>82</p>                                                                                                                                                                                                                                |        |                                                             |                                     |     |
| <b>ቅጽ-23</b> |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |        |                                                             |                                     |     |
| 1882.        | <p>አንድ ምስክር በፖሊስ በወንጀል ምርመራ ወቅት የሚሰጠው ቃል እንደመደበኛው የዳኝነት አካል ወይም የዳኝነት ነክነትወይም መሰል /quasi-judicial/ ተቋም ቃለ መሃላ ፈጽሞ የሚሰጥ የምስክርነት ቃል ባለመሆኑ ምስክሩ በፖሊስ የምርመራ መዝገብ የሰጠው የምስክርነት ቃል ፍ/ቤት ቀርቦ በመለወጡ ምክንያት የሀሰት ቃል የትኛው እንደሆነ በትክክል በሌላ ማስረጃ ሳይረጋገጥ የምስክሩ ቃል መለያየት ብቻውን በቂ ማስረጃ በማድረግ ምስክሩ በሀሰተኛ የምስክርነት ቃል መስጠት ወንጀል የሚጠየቅበት የህግ መሰረት ስላለመኖሩ</p> <p>የወንጀል ህግ አንቀጽ 453/2/</p> | 153228 | <p>የአማራ</p> <p>ብ/ክ/መ/ፍትህ ቢሮ</p> <p>እና</p> <p>እነ ፈንቱ ንጉስ</p> | <p>መስከረም 24</p> <p>ቀን 2011 ዓ.ም</p>  | 414 |
| 1883.        | <p>አንድ ችክ በሚወጣበት ጊዜ በችክ አውጪው ሂሳብ ቁጥር በቂ ስንቅ አለመኖሩ እየታወቀ ችክ የተሰጠ መሆኑ እስከተረጋገጠ ድረስ ከግል ተበዳዩ ጋር የቤተሰባዊ ግንኙነት ያላቸው ስለሆነና ችኩን የሰጠው በመተማመኛ መልኩ ነው በማለት ድርጊቱ በቸልተኝነት የተፈፀመ ነው በሚል በወንጀል</p>                                                                                                                                                                                 | 149071 | <p>የፌደራል ጠቅላይ</p> <p>ዓቃቤ ህግ</p> <p>እና</p>                   | <p>መስከረም 24</p> <p>ቀን 2011 ዓ.ም.</p> | 421 |

|       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |        |                                                                |                    |     |
|-------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|----------------------------------------------------------------|--------------------|-----|
|       | ህግ ዓንቀፅ 693(1) መሰረት የቀረበ ክስ ወደ ወንጀል ህግ አንቀፅ 693(2) በመቀየር ተከሳሹን ጥፋተኛ ማለት የወንጀል ሕግ አንቀጽ 23፤59 ድንጋጌ ያላገናዘበ ስለመሆኑ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |        | አቶ አሰግድ አባ ቦሬ                                                  |                    |     |
| 1884. | “በአዋጅ ቁጥር 721/2004 አንቀጽ 27 መሰረት አግባብ ያለው አካል በሕገወጥ መንገድ የተያዘን የከተማ ቦታን የማስለቀቂያ ትዕዛዝ መስጠት እና ካህ መክፈል ሳያስፈልግ የሠባት የሥራ ቀናት የጽሑፍ ማሥጠንቀቂያ ብቻ ለባለይዘታው በአካል በመስጠት ወይም በቦታው በሰፈረው ንብረት ላይ በመለጠፍ የማስለቀቅ ሥልጣን ይኖረዋል” በማለት የተቀመጠው ሀሳብ በሕጋዊ መንገድ ለተያዙ የከተማ ቦታዎችን ለማስለቀቅ የተቀመጠውን የማስለቀቂያ ትዕዛዝ የመስጠት እና ካህ የመክፈል ሥርዓት ማሟላት ሳያስፈልግ በሕገወጥ መንገድ የተያዘን የከተማ ቦታን ማስለቀቅ የሚቻልበትን ሥርዓት የሚደነግግ እንጂ የከተማ ቦታን ወሮ ሊያዘ ሰው የወንጀል ሀላፊነትን የሚያስቀር ስላለመሆኑ<br><br>አዋጅ ቁጥር 721/2004 አንቀጽ 26(4)፣27 | 150803 | በትግራይ ብሔራዊ ክልላዊ መንግሥት ፍትሕ ቢሮ ዓቃቤሕግ<br><br>እና<br><br>አቶ ንጉስ ሀይሉ | ሐምሌ 25 ቀን 2010 ዓ.ም | 428 |
| 1885. | በወንጀል ጉዳይ ፍርድ ከተሰጠ በኋላ አዲስ የወጣ ህግ ተከሳሹን የሚጠቅም በሆነ ጊዜ ተከሳሹ አዲሱ ህግ ተፈፃሚ እንዲሆን አቤቱታ ባቀረበ ጊዜ አዲስ የወጣው ህግ ተፈፃሚ እንዲሆን መደረግ ያለበት ስለመሆኑና በዚሁ ጉዳይ አቤቱታ የቀረበበት ጉዳይ በባህሪው እንደመደበኛ የክርክር ጉዳይ የሚታይ                                                                                                                                                                                                                                                                           | 151034 | አማረ ረታ<br><br>እና<br><br>የፌዴራል ጠ/አቃቤ                            | ጥቅምት 28 ቀን 2011ዓ.ም | 432 |

|       |                                                                                                                                                                                                                                                                                              |        |                                                      |                       |     |
|-------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|------------------------------------------------------|-----------------------|-----|
|       | <p>ሳይሆን በቀረበ ጊዜ ሊስተናገድ የሚችል በመሆኑ ከተወሰነ ጊዜ በኋላ የቀረበ አቤቱታ ነው በማለት ተቀባይነት የለውም የማይባል ስለመሆኑ</p> <p>የኢ.ፌ.ዴ.ሪ ሕገ-መንግስት አንቀጽ 22(2)፣ የወ/ሕ/አንቀጽ 6 እና 9(1)፤ ዓለም አቀፍ የሲቪልና የፖለቲካ መብቶች ስምምነት አንቀጽ15/1/</p>                                                                                               |        | ህግ                                                   |                       |     |
| 1886. | <p>የዳኝነት ስራ አካሄድ ላይ በሚፈጸሙ ወንጀሎች በተለይም አንድ ችሎት በያዘው መዝገብ ላይ ችሎት መድፈርን በተመለከተ ወዲያውኑ ቅጣት ሊወስን ስለሚችልበት አግባብ</p> <p>የወንጀል ህጉ አንቀጽ 449 ፣ በፍ/ብ/ስ/ስ/ህግ ቁ/480 እና 481</p>                                                                                                                              | 158613 | <p>ወ/ሮ ማስተዋል ሰፈረ</p> <p>እና</p> <p>የለም</p>            | ሐምሌ 18 ቀን 2010 ዓ.ም    | 436 |
| 1887. | <p>የአንድ ፔክ ሕጋዊነት ጥያቄ ባላስነሳበት ፤በዋናነት ደግሞ ፔኩ ተጽፎ እና ተፈርሞ መሰጠቱ ባልተካደበት ሁኔታ እንዲሁም ፔክ እንደቀረበ ክፍያ የሚፈጸምበት ሰነድ ከመሆኑ አንፃር በወንጀል ጉዳይ ያለው ተጠያቂነት ፔክ በወጣበት ወይም ለክፍያ ለቀረበበት ጊዜ በቂ ስንቅ መኖር ያለመኖሩን መሠረት ያደረገ እንጂ ለዋስትና የተሰጠ መሆን ያለመሆን በወንጀል ጉዳይ እንደ ሕጋዊ መከላከያ የሚወሰድ ስላለመሆኑ</p> <p>የወንጀል ሕግ አንቀጽ 693(1)</p> | 152755 | <p>የፌደራል ጠቅላይ አቃቤ ህግ</p> <p>እና</p> <p>አቶ አፍራኖ ሁሌ</p> | መስከረም 24 ቀን 2011 ዓ.ም. | 439 |

|       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |        |                                                                                |                         |     |
|-------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|--------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|-----|
| 1888. | <p>አንድ የአሽከርካሪነት ሙያ ያለው ሰው የትራፊክ ደህንነት ደንብን ተላልፎ በተሽከርካሪው የኋላ የወጭ አካል ላይ ሰው አሳፍሮ ሲያሽከረክር ተሳፋሪው ለመውረድ ሲል መውደቁ ወይም ለመውረድ ሲል ዘሎ በመውደቁ ለደረሰበት ጉዳት አሽከርካሪውን በቸልተኝነት ተጠያቂ ከመሆን የማያስቀረው ስለመሆኑ</p> <p>የወ/ሕ/አንቀጽ 24፣ 59፣543(3)፣ በትራፊክ ደህንነት ደንብ ቁጥር 208/2003 አንቀጽ 36(1)</p>                                                                                                                | 156420 | <p>የደቡብ<br/>ብ/ብ/ሕ/ክ/መ/ፍትሕ<br/><br/>ቢሮ ዐ/ሕግ<br/><br/>እና<br/><br/>አቶ ሙላቱ ያለው</p> | ሕዳር 28 ቀን<br>2011 ዓ.ም   | 446 |
| 1889. | <p>አንድ ተከሳሽ በአንድ ቸልተኝነትና በአንድ ድርጊት በደረሱ ጉዳቶች በተደራረቢ ወንጀሎች ሲከሰስ ሌላ የተለየ ሀሳብና ድርጊት መኖሩ እስካልተረጋገጠ ድረስ አንዱን በቸልተኝነት ሌላውን ደግሞ ሆን ተብሎ ታስቦ በተፈጸመ ወንጀል ጥፋተኛ የሚደረግበት አግባብ እና</p> <p>ቅጣትን በሚመለከት ተደራረቢ ወንጀሎች ተፈጽመው ሲገኙ ቅጣት ሊወሰን የሚገባው ለእያንዳንዱ ወንጀል መነሻ ቅጣት ከተያዘ በኋላ እነዚህን በመደመር ድምሩ የቅጣት መጠን የሚያርፍበትን ዝቅተኛ የቅጣት እርከን በመለየት ስለመሆኑ</p> <p>የተሻሻለው የቅጣት አወሳሰን መመሪያ ቁጥር 02/2006 አንቀጽ 22(1/ሀ)</p> | 153690 | <p>አቶ ሀብታሙ ደስታ<br/><br/>እና<br/><br/>የፌዴራል ጠቅላይ<br/><br/>ዐ/ሕግ</p>               | መስከረም 22<br>ቀን 2011 ዓ.ም | 452 |

|              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |        |                                        |                          |     |
|--------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|----------------------------------------|--------------------------|-----|
|              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |        |                                        |                          |     |
| <b>ቅፅ 24</b> |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |        |                                        |                          |     |
| 1890.        | አንድ ጉዳት የደረሰበት ሰው ጉዳት አድራሻ በህግ ቁጥጥር ሥር ውሎ በዋስ በመፈታቱ ላይ ቅሬታ ቢኖረው በህግ በተቀመጠው ሥነሥርዓት መጠየቅ እንጂ ለምን በዋስ ተፈታ፣ እንደገና ጉዳት ያደርስብኛል በሚል ትንበያ፣ እንዲሁም ፍትህ ተደክሟል በሚል በራሱ ፍትህን ለማስፈጸም ግድያ በፈፀመበት ሁኔታ የደረሰበት ጉዳት ወንጀል ለመፈጸም ቀስቃሽ ሆኗል በሚል ቅጣትን አቅልሎ መወሰን ተከሳሹን የማያስተምር እና ፍትህን በራሱ መፈጸሙ ምክንያታዊ እንደሆነ እንዲሰማው የሚያደርግ ፣ ሌላውን ማጎበረሰብ ፍትህን በራሱ እንዲያስፈጽም የሚገፋፋ ወይም መጥፎ አርአያ የሚሆን፣ ዋነኛው የወንጀል ህግ ዓላማ የሆነውን የህዝብን ሠላምና ደኅንነት የማስጠበቅ ዓላማ እንዲይሳካ የሚያደርግ ስለመሆኑ | 171943 | የፌደራል ጠቅላይ<br>ዐቃቤ ህግ<br>እና<br>ኪዳኔ ቶሊ   | ህዳር 26 ቀን<br>2012<br>ዓ/ም | 298 |
| 1891.        | በአንድ የወንጀል ጉዳይ ተከሳሽ የሆነ ሰው የቀድሞ የጥፊተኝነት ሪከርድ ያልቀረበበት፣ ጥፊቱን አምኖ የተፀፀተና የቤተሰብ አስተዳዳሪ መሆኑ ሲታይ ቅጣትን በገደብ ለማቆም የተመለከቱትን ቅድመ ሁኔታዎች በአብዛኛው ያሟላ ቢሆንም የስር ፊ/ቤት የቅጣቱ መገደብ ላይ ባለማመኑ የቀረበለትን የገደብ ጥያቄ ውድቅ ሲያደርግ ቅጣቱ እንዲይገደብ የሚያደርጉ ምክንያቶችን                                                                                                                                                                                                      | 169726 | አቶ ፍቅሩ ደሌሴ<br>እና<br>የፌደራል ጠቅላይ<br>ዓ/ሕግ | ግንቦት 14 ቀን<br>2011 ዓ.ም   | 305 |

|  |                                            |  |  |  |  |
|--|--------------------------------------------|--|--|--|--|
|  | ባለሙያዎች ብቻ ጉዳዩ ወደ ስር ፍ/ቤት መመለስ አስፈላጊ ስላለመሆኑ |  |  |  |  |
|--|--------------------------------------------|--|--|--|--|

|       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |        |                                                                              |                            |     |
|-------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|-----|
| 1892. | አንድ ተከላሽ ማንኛውም የንግድ ዓቃን ከመደበኛው የግብይት አሰራር ውጭ በማናቸውም ማዳዳዝ ከተፈቀደ የስርጭት መስመር ውጭ ሲያጓጉዝ የተያዘ ስለመሆኑ ሳይረጋገጥበት፤ ዓቃውም የተፈቀደ የስርጭት መስመር ያለው መሆን አለመሆኑና ከመስመር ውጪ ሲጓዝ የነበረ መሆኑ ባልተረጋገጠበት ሁኔታ በወንጀሌ ጥፊተኛ ሊባል የማይገባው ስለመሆኑ የነጋዴዎች እና የሽማቾች ጥበቃ አዋጅ ቁጥር 813/2006 አንቀጽ 24/3/ እና 43/4/                                                                                                           | 168067 | ሰይድ አሊ አበጋዝ<br><br>እና<br><br>የአማራ ብሔራዊ ክልላዊ መንግስት የንግድ እና ሽማቾች ዓቃቤ ሔግ        | 29/09 / 2011<br><br>ዓ.ም.   | 313 |
| 1893. | አንድን ዓቃ ከውጪ የሚያስመጣ ሰው ለጉምሩክ ሥርዓት አፈጻጸም ሲባል ስለሚያስመጣው ዕቃ አስፈላጊ የሆኑ መግለጫዎችን በመስጠት በዲክሊራሲዮን ላይ በማስመዝገብ ወደ ሐገር ውስጥ የሚገቡ ዕቃዎች በላኪው እና በአስመጪው መካከል በሚደረግ ስምምነት ወደ ሐገር ውስጥ የሚገቡ ከመሆናቸው አኳያ ወደ ሐገር ውስጥ እንዲገባ የተደረገው ዕቃ አስመጪው በዲክሊራሲዮን ካስመዘገበው ዕቃ የበለጠ ዋጋ ያለው ሆኖ በተገኘ ጊዜ አስመጪው የተላከውን ዕቃ ሊያውቅ የሚችልበት ሁኔታ የለም ተብሎ ከወንጀሌ ተጠያቂነት ነፃ ሊደረግ የማይገባ ስለመሆኑ የጉምሩክ አዋጅ ቁጥር 859/06 አንቀጽ 13/4/፣ 169/2/ | 163069 | የፌደራል ጠቅላይ<br><br>ዓቃቤ ሔግ<br><br>እና<br><br>እነ ክሌሳዴ ጠቅላላ የንግዴ ሥራ ኋላ/የተ/የግ/ማሕበር | ሔዲር 26 ቀን<br><br>2012 ዓ.ም  | 318 |
| 1894. | ከተገኘ ገቢ የሚከፈል ግብርንና የተሰበሰበን ተጨማሪ እሴት ታክስ ክፍያ ደረሰኞች ሐሰተኛ መሆናቸው ብቻ አንድን ተከላሽ ጥፊተኛ ሊያስብለው                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 181958 | አቶ ገበያው ሽቼ<br><br>እና                                                         | ታሔሳስ 20 ቀን<br><br>2012 ዓ.ም | 324 |



|       |                                                                                                                                                                                                                                                          |        |                                                                                              |                                  |     |
|-------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|----------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|-----|
|       | <p>የማይቸልና ሐሰተኛ ደረሰኝ ናቸው የተባለት ደረሰኞች አፈጣጠርና ለገቢ ሰብሣቢው መስሪያ ቤት አቀራረብ ሂደት ላይ የተከሳሹን ድርሻና በሕግ የተጣለበት ግዳታ ከወንጀል ህግ መሰረታዊ መርህና የወንጀል ማስረጃ ምዘና መርህን በተከተለ መንገድ ሊመረመር የሚገባው ስለመሆኑ</p> <p>ከወንጀል ሔግ አንቀጽ 23(1) ፤የተጨማሪ እሴት ታክስ አዋጅ ቁጥር 285/94 አንቀጽ 22፣49፣50 (1)</p> |        | <p>የሰሜን ሸዋ ዜገ ገቢዎች</p> <p>ዐ/ህግ</p>                                                           |                                  |     |
| 1895. | <p>በወንጀል ሕግ አንቀጽ 539/1/ሀ መሰረት በሰው መግደል ወንጀል በተመሰረተ ክስ ላይ የግል ተበዳይ ህይወት በጠፋበት እና ወንጀሉ የአካሌ ጉዳት ማድረስ ስለመሆኑ በማስረጃ ባልተረጋገጠበት ሁኔታ የተከሳሾች የሀሳብ ክፍል ከባድ የአካሌ ጉዳት ለማድረስ ነው በሚል የክሱን የህግ ዴንጋጌ ወደ አንቀጽ 556/2/ሀ ዝቅ በማድረግ የሚሰጥ የቅጣት ውሳኔ ተቀባይነት የሌለው ስለመሆኑ</p>        | 164030 | <p>የአማራ ብሔራዊ ክልላዊ መንግሥት ፍትሕ ቢሮ</p> <p>ዓቃቤ ሕግ</p> <p>እና</p> <p>እነ ሀብታሙ በለጠ</p> <p>(3 ሰዎች)</p> | <p>ሕዳር 30 ቀን 2012</p> <p>ዓ/ም</p> | 332 |
| 1896. | <p>አንድ ሰው ለብዛብ ዓላማ ሲባል በሕገ-ወጥ መንገድ ሰዎችን የማዘዋወር ወንጀል ፈፅመኻል ሊባል ስለሚችልበት አግባብ</p> <p>ሕገ-ወጥ የሰዎች ዝውውር እና ስደተኞችን በሕገ-ወጥ መንገድ ድንበር ማሻገር ወንጀልን ለመከላከልና ለመቆጣጠር የወጣ አዋጅ ቁጥር 909/07</p> <p>አንቀጽ 3/2/ሀ/</p>                                                         | 167965 | <p>አህመዴ ኢብራሂም</p> <p>እና</p> <p>የኦሮሚያ ክሌሌ ዓ/ህግ</p>                                            | <p>ህዳር 26 ቀን 2012</p> <p>ዓ.ም</p> | 343 |

|       |                                                                                                                                                                                                                                                                 |        |                                                       |                         |     |
|-------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|-------------------------------------------------------|-------------------------|-----|
| 1897. | የአራጣ ወንጀል የተፈጥሮ ሰው ላይ ብቻ ሳይሆን በህግ የሰውነት መብት በተሰጠው ድርጅት/ማህበር/ ላይም ተፈጻሚ ሊሆን የሚችል ስላመሆኑ የወንጀል ህግ አንቀጽ 712/1/ሀ/                                                                                                                                                     | 167805 | የትግራይ ክልል ፍትህ ቢሮ<br>እና<br>እነ አቶ ታደሰ<br>ኪዳነማርያም        | ጥቅምት 26 ቀን              | 351 |
| 1898. | አንድ ተከሳሽ አስቀድሞ በፈጸመው ወንጀል ጥፋተኛ ተብሎ በአመክሮ ከተፈታ አምስት ዓመት ያለፈው ቢሆንም ለፍ/ቤት የመሰየም ጥያቄ አቅርቦ ባልተሰየመበትና ቅጣቱም ከፍርድ መዝገብተሰርዞ እንዳልተሰጠ ባልተቆጠረበት ሁኔታ የጥፈተኝነቱ ሪከርዲን በቅጣት ማክበጃነት መያዝ ተገቢ ስላመሆኑ በወ/ሕ/አንቀጽ 82(1/ሀ) ፣84(1/ሊ)፣ 232፣ 233                                            | 161791 | ታምሬ አበራ ረጋሳ<br>እና<br>የፌደራል ጠቅላይ ዓ/ሕግ                  | የካቲት 25 ቀን<br>2011 ዓ.ም  | 356 |
| 1899. | ከአንድ የወንጀል ድርጊት ጋር በተያያዘ ንብረት የሚወረሰው ወይም ለመንግስት ገቢ የሚደረገው በወንጀል ህጉ እና በወንጀል ስ/ስ/ህጉ መሠረት በቅጣት መልክ በመሆኑ ንብረቱ የሚወረስ መሆን አለመሆኑ ውሳኔ ማግኘት ያለበት በወንጀል መዝገብ እንጂ በወንጀል መዝገብ ላይ የተሰጠን ውሳኔ ብቻ መነሻ በማድረግ በአዲስ መልክ በሚቀርብ የፍትሕ ብሔር ክርክር ስላለመሆኑ የወንጀል ህግ አንቀጽ 98፣100(1) እና 140 | 137908 | የጋሞ አካባቢ ከፍተኛ ዓ/ቃቤ<br>ሕግ<br>እና<br>ወ/ሮ ፀሊይ አሰፊ         | 21/05/2010              | 360 |
| 1900. | አንድ ከባድ የአካል ጉዳት ማድረስ ወንጀል ፈፅመሃል ተብሎ የተከሰሰ ተከሳሽ ድርጊቱን ለመፈጸም የተጠቀመበት መሳሪያ የሌለ መሆኑ በማስረጃዎች በተረጋገጠበት ሁኔታ በከባድ የአካል ጉዳት ማድረስ ወንጀል ጥፋተኛ ሊባል የማይገባ ስላመሆኑ                                                                                                              | 168166 | አቶ ይገዙ ቡርዜ<br>እና<br>የደቡብ/ ብ/ብ/ሕ/ክ/መ/<br>ፍትህ ቢሮ ዓቃቤ ህግ | ግንቦት 28 ቀን<br>2011 ዓ.ም. | 367 |

|       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |        |                                                                              |                    |     |
|-------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|------------------------------------------------------------------------------|--------------------|-----|
|       | የወንጀል ህግ አንቀጽ 555፣556(1)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |        |                                                                              |                    |     |
| 1901. | <p>ቅጣት ሊገደብ የሚችለው ጥፊተኛ የተባለን ሰው ለጥፊቱ መነሻ የሆኑትን ምክንያቶችን በጥቅላላው በመመልከት፤ የወንጀል ከባድነት/ the gravity of the crime/ በማድረግ በጥፊተኛው ላይ የተወሰነውን ቅጣት ለጊዜው በገደብ እንዲታገድ በማድረግ የወንጀለኛውን ጠባይ ለማረምና ለማሻሻል እንዲሁም ወደ መደበኛ ማህበራዊ ኑሮው ለመመለስ ጠቃሚ መሆኑ ሲታመን እና በአጠቃላይ ቅጣት ስለሚገደብባቸው ሁኔታዎች በወንጀል ሕጉ የተቀመጡት መስፈርቶች መሟላታቸው ሲረጋገጥ ስለመሆኑ</p> <p>የወንጀል ሕግ አንቀጽ 192፣194፣196/2/ እና 197</p>                                                                                                     | 171403 | <p>መላኩ ያዕቆብ</p> <p>እና</p> <p>የፌደራል ጠቅላይ ዓቃቤ</p> <p>ሕግ</p>                    | ሕዳር 22 2012 ዓ.ም    | 372 |
| 1902. | <p>አንድ ሰው በፈጸመው ወንጀል ምክንያት በማረሚያ ቤት በመሆኑ በህፃናት ልጆቹ ላይ የሚደርሰውን ቁሳዊም ሆነ ኅሊናዊ ጫና ለማስቀረት ሲባል እንዲሁም ሕጻናቱ የወላጆቻቸውን እንክብካቤ እና ድጋፍ አግኝተው እንዲያድጉ ለማድረግ ሲባሉ፤ ፍ/ቤቶችም የሕጻናት ደኅንነት በቅድሚያ የማረጋገጥ ሕገመንግስታዊ ግዴታ ያለባቸው በመሆኑ በወንጀለኛው ላይ የተወሰነውን ቅጣት በመገደብ ህፃናቱ ተገቢውን የወላጅ እንክብካቤ እንዲያገኙ ለማድረግ ያስችል ዘንድ በወንጀል ህጉ ቅጣት ለማግዴ የተቀመጡትን ሁኔታዎች በማረጋገጥ የተወሰነውን ቅጣት እንዲደፈጸም ማገድ የሚገባ ስለመሆኑ</p> <p>የኢ.ፌ.ዲ.ሪ ሕገመንግሥት አንቀጽ 36/2፣የወንጀሌ ህግ አንቀጽ 192፣194፣የዓለም አቀፍ የህፃናት መብቶች ስምምነት የጠቅላላ ጉባኤ</p> | 177216 | <p>አቶ ገብረኤሌ ፓራቶሪ</p> <p>አንቶንዮ</p> <p>እና</p> <p>የፌደራሌ ጠቅላይ ዓ/ቃቤ</p> <p>ህግ</p> | ሕዳር 30 ቀን 2012 ዓ/ም | 378 |

|       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |        |                                                                                     |                        |     |
|-------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|-------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|-----|
|       | ውሳኔ ቁጥር 44/25 እንደ ኤሮፒውያን አቆጣጠር 1989 የወጣው አንቀጽ 7 (1)፤ የህፃናት መብቶች ኮንቬንሽን አንቀጽ 18                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |        |                                                                                     |                        |     |
| 1903. | ዓቃቤ ሕግ የሚያቀርበው የክስ አቤቱታ በወንጀል ሥነ-ሥርዓት ሕግ መሠረት ያልቀረበ ሆኖ ሲገኝ ክሱ የቀረበለት ፍ/ቤት በራሱ አነሳሽነት ክሱ በህጉ አግባብ ተሻሽሎ እንዲቀርብ ማድረግ ያለበት ስለመሆኑ እና ዓቃቤ ሕግ ክሱን አሻሽሎ እንዲቀርብ ሳይደረግ በሕጉ አግባብ ተዘጋጅቶ ያልቀረበው ክስ የተከሰሱን የመከላከል መብት የሚያጣብብ በመሆኑ ተከሰሱ በሕግ አግባብ ተዘጋጅቶ ባልቀረበው ክስ ጥፋተኛ ሊባል የማይገባ ስለመሆኑ በወ/መ/ሥ/ሥ/ሕ ቁጥር 118 እና 119/1/                                                                                                                                      | 165440 | አየለ ሀፌቦ<br>እና<br>የደቡብ ክልል ፍትሔ ቢሮ<br>ዓቃቤሕግ                                           | ጥር 27 ቀን 2012<br>ዓ.ም   | 387 |
| 1904. | የወንጀል ሕግ አንቀጽ 23/2 ድንጋጌ እና የሙስና ወንጀሎች አዋጅ ቁጥር 881/2007 መሰረት ዓቃቤ ሕግ መደበኛውን የወንጀል ሕግ ወይም ወንጀል መፈጸሙን ለማስረዳት ልዩ መስፈርትን የማያስቀምጡ ሌዩ ሕጎችን መሠረት በማድረግ ክስ ሲያቀርብ በወንጀል ሕግ አንቀጽ 23/2 መሠረት የአንድ ተከሰሽን የሀሳብ ክፍል እንዲያረጋግጥ የተጣለበት የማስረዳት ሽክም ለሙስና ወንጀሎች በተመሳሳይ ተፈጻሚ የማይሆን ስለመሆኑ እና በሙስና ወንጀሎች አዋጅ በተደነገገው መሠረት ግዙፊዊ ፍሬነገር መፈጸሙ በተረጋገጠ ጊዜ ተከሰሱ በድንጋጌው የተመለከተውን ግዙፊዊ ፍሬነገር ለመፈጸም የነበረውን የሀሳብ ክፍል ተቃራኒ ማስረጃ በማቅረብ እንዲያስተባብል የማስረዳት ሽክም ወደ ተከሰሱ የሚዛወር ስለመሆኑ | 162738 | እነ አቶ መሐመድ ያዕቆብ<br>ከዴር አሌይዘአ<br>እና<br>የኦሮሚያ ብሔራዊ ክልላዊ<br>መንግስት ጸረ ሙስና<br>ኮሚሽን ዓቃቤሕግ | መጋቢት 30 ቀን<br>2012 ዓ.ም | 393 |

|              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |        |                                             |                    |     |
|--------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|---------------------------------------------|--------------------|-----|
|              | የወንጀል ህግ አንቀጽ 23/2/፣የሙስና ወንጀሎች አዋጅ ቁጥር 881/2007አንቀጽ 3 ፣አንቀጽ 13/3 እና 13/1/ሊ                                                                                                                                                                                                                                              |        |                                             |                    |     |
| 1905.        | አንድ ተከሳሽ በጋዜጣ ጥሪ ተደርጎለት ክስ የቀረበበት ስለመሆኑ አውቋል የሚል ግምት ሊወሰድ የሚገባው ሐገር አቀፍ ስርጭት ባለው ጋዜጣ ጥሪ የተደረገለት መሆኑ በተረጋገጠ ጊዜ እንጂ በአንዴ ክልል ብቻ ተደራሽ በሆነ ጋዜጣ ብቻ ጥሪ መደረጉን መጥሪያ እንደደረሰው ማረጋገጫ አድርጎ በመውሰዱ እና መጥሪያ ደርሶታል የሚል ግምት በመውሰድ ጉደዩን ተከሳሹ በሌለበት አይቶ ውሳኔ መስጠትበሕገ-መንግስቱ ለተከሰሱ ሰዎች የተጠበቁላቸውን መሠረታዊ መብት የሚነካ ስለመሆኑ የወ/መ/ሔ/ሥ/ሥ/ቁ 161፣199(ሀ) | 173967 | አቶ አማኑኤሌ ገ/ጊዮርግስ እና የትግራይ ክልል ፍትሕ ቢሮ ዓቃቤ ሕግ | መጋቢት 28 ቀን 2012ዓ.ም | 413 |
| <b>ቅፅ 25</b> |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |        |                                             |                    |     |
| 1906.        | የቅጣት ውሳኔ እንዳይገደብ በወንጀል ህግ አንቀጽ 194 ስር የተቀመጠው ክልከላ ባልተሟላበት ሁኔታ ተከሳሽ ክሱን ክዶ ከመከራከሩም በላይ ከተበዳይ ጋር ታርቆ ለመካስ እና የፍርድ ቤትን ወጪ ለመሸፈን የሰጠው ማረጋገጫ የለም በሚል                                                                                                                                                                         | 185700 | የፌዴራል ጠቅላይ ዐቃቤ ህግ እና አቶ ቢዝነስ ለማ             | የካቲት 30 2013 ዓ.ም   | 432 |
| 1907.        | በመልካም ጠባይ የሚመራ ለመሆኑ በፍርድ ቤት እንዲያቀርብ የሚጠየቅ የዋስትና                                                                                                                                                                                                                                                                         | 186919 | አቶ ብርሃኑ ምላው                                 | ታሕሳስ 27 ቀን         | 435 |

|       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |        |                                                         |                   |     |
|-------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|---------------------------------------------------------|-------------------|-----|
|       | ማረጋገጫ ትዕዛዝ ቅጣትን ለመገደብ ቅድመ ሁኔታ ተደርጎ የሚወሰድ ስለመሆኑ በተደጋጋሚ ወንጀል ፈጽሞ የተቀጣ ተከላኝ አዲስ ወንጀል ፈጽሞ በተገኘ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |        | እናየትግራይ ክልል ዓቃቤ ሕግ                                      | 2013 ዓ.ም          |     |
| 1908. | ጊዜ ፍርድ ቤት ቅጣቱን ለማክበድ በወንጀል ሕግ ልዩ ክፍል ከተደነገገው ጣራ ቅጣት በማለፍ የዚህን መጠን እጥፍ በመያዝ መወሰን የሚችል ቢሆንም ይህ የሚቻለው ወንጀሉ የተደጋገመ መሆኑን ብቻ በማየት ሳይሆን ጥፋተኛው የፈጸማቸው ወንጀሎች ዓይነት፣ ክብደት እና ብዛት እንዲሁም ወንጀል ለመፈጸም                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 181206 | አቶ ሐይሉ (አብይ) ሲሳይ እና የኦሮሚያ ጠቅላይ አቃቤ ህግ                   | መስከረም 27 2013 ዓ/ም | 440 |
| 1909. | የነበረው የአደገኝነት መጠን ግንዛቤ ውስጥ በማስገባት ስለመሆኑ የወንጀል ሕግ አንቀጽ 188 (1) እና (2)፣ የቅጣት አወሳሰን መመሪያ ቁጥር 02/2006 አንቀጽ 22/2 በቸልተኝነት የሚፈፀሙ ድርጊቶች እንደ ሙከራ ሊቆጠሩ ይችላሉ የሚል አስተያየት ቢኖርም አንድን የወንጀል ድርጊት ሙከራ ነው ለማለት ድርጊቱ በእውቀትና በፍላጎት የተፈፀመ መሆኑን ማረጋገጥ መሰረታዊ መስፈርት ስለሆነ በቸልተኝነት የሚፈፀሙ ድርጊቶችን እንደ ሙከራ መቁጠር በአሁኑ ጊዜ ብዙም ተቀባይነት የሌለው ስለመሆኑ የወንጀል ህግ አንቀጽ 27(1)፣ 23(2) እና 58(1) (ለ) በወንጀል ህግ አንቀጽ 670፣ 672ና 240፣ የተደነገጉት ውንብድና፣ ዘረፋ እና ሽፍታነት የሚሉት ቃላት ቴክኒካዊ ልዩነት በመካከላቸው ያለና በተናጠል የወንጀል ኃላፊነትን የሚያስከትሉ በመሆኑ የአንድ ተከላኝ የወንጀል ድርጊት “ውንብድና ነው” ወይም “ዘረፋ ነው” ወይም “ሽፍታነት ነው” ለማለት ከመነሻው አጠቃላይ የተፈፀመው ድርጊት እና የተከላከሉ ተሳትፎ በተገቢው መንገድ ተለይቶ ሊታወቅ እና ሊረጋገጥ፤ በእምነት ቃል መሰረት ውሳኔ ለመስጠትም የተሰጠው ቃል ተከላኝ ከተከሰሰበት ወንጀል ዝርዝር ጋር አንድ ሊሆን፤ ዝርዝር ቃሉም ተከላኝ ወንጀሉን ለመፈፀም የማያጠራጥርና | 209051 | ዳኜ ደጀኔ እና በደቡብ ምዕራብ ኢትዮጵያ ህዝቦች ክልላዊ መንግስት የሸካ ዞን ዐቃቤ ህግ | ጥር 27/2014 ዓ.ም    | 445 |

|       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |        |                                 |                    |     |
|-------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|---------------------------------|--------------------|-----|
|       | <p>ሙሉ እምነት ሊጣልበት የሚገባ ስለመሆኑ</p> <p>የኢ.ፌ.ዲ.ሪ. ህገ መንግስት አንቀጽ 20፣ የወንጀል ምርመራ ህግ ሥነ ሥርዓት ቁጥር 134 (1) እና 141</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |        |                                 |                    |     |
| 1910. | <p>በወንጀል ህግ አንቀጽ 693(1) መሰረት የሚያዝበት በቂ ገንዘብ ሳይኖር</p> <p>ቼክ ማውጣት ወንጀል የተከሰሰ ቼክ አውጪ ቼኩን ለመመንዘር ሳይሆን በግለሰቦች መካከል በነበረው የንግድ ግንኙነት መነሻነት ለመተማመኛ የሰጠ በመሆኑ ከወንጀል ኃላፊነት ነፃ ሊወጣ የሚችለው ቼኩን ለዋስትና ወይም ለመያዥነት የሰጠ ለመሆኑ እና የዋስትና ወይም የመያዥ ውሉም በንግድ ህግ እና በፍትሐ ብሔር ህግ በተመለከተው መመዘኛ መሰረት ስለመፈፀሙ በማስረዳት ከመሆኑ በቀር በሰው ምስክር የሚሰጥ ማረጋገጫ ተቀባይነት የሌለው ስለመሆኑ</p> <p>የንግድ ህግ አንቀጽ 952 እና የፍ/ብ/ሀ/ቁጥር 2864-2866</p> <p><b>(በፍርድ ቤቶች ማቋቋሚያ አዋጅ ቁጥር 1234/2013 መሰረት በፌ/ጠ/ፍ/ቤት ሰበር ሰሚ ችሎት ቀደም ሲል በሰ/መ/ቁ . 67947 ተሰጥቶ</b></p> | 161448 | የፌዴራል ጠቅላይ ዐቃቤ ህግ እና የሺመቤት ጥላሁን | ሐምሌ 29 ቀን 2013 ዓ.ም | 450 |

ልዩ ልዩ



### ቅጽ 3

|       |                                                                                                       |       |                                                                |                 |     |
|-------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|----------------------------------------------------------------|-----------------|-----|
| 1911. | የማህበራዊ ዋስትና ይግባኝ ሰሚ ጉባኤ የሚሰጠው ውሳኔ ይግባኝ<br>የማይባልበት ስለመሆኑ<br><br>አዋጅ ቁ.38/88 አንቀጽ 11(1) የፍ/ብ/ሥ/ሥ/ህ/ቁ. 4 | 18342 | የማህበራዊ ዋስትና<br>ባለሥልጣን<br><br>እና<br>እነ አቶ ብርሀኑ ህሩይ<br>(ሁለት ሰዎች) | ታህሳስ<br>17/1998 | 105 |
|-------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|----------------------------------------------------------------|-----------------|-----|

### ቅጽ 4

|       |                                                                                                                                                               |       |                                                     |                 |     |
|-------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|-----------------------------------------------------|-----------------|-----|
| 1912. | ሚኒስቴር መ/ቤቶች ስራቸውን በሚያከናውኑበት ወቅት የፈፀሙትን ስህተት<br>ማረምና ማስተካከል በጥቅላይ ሚኒስትሩ ስልጣን ስር የሚወድቅ ስለመሆኑ<br><br>አዋጅ ቁ. 4187 አንቀጽ 11(1), አዋጅ ቁ.47/67 አንቀጽ 21(2) የኢ.ፌ.ዲ.ሪ ህገ- | 16195 | የኪራይ ቤቶች<br>አስተዳደር ድርጅት<br><br>እና<br>እነ ልዕልት ተናኘወርቅ | ሚያዝያ<br>11/1999 | 106 |
|-------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|-----------------------------------------------------|-----------------|-----|

|             |                                                                                                                                                                                                                                                                     |       |                                                     |                |     |
|-------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|-----------------------------------------------------|----------------|-----|
|             | መንግስት አንቀፅ 74(4)                                                                                                                                                                                                                                                    |       | ኃ/ስላሴ (ስድስት ሰዎች)                                    |                |     |
| <b>ቅጽ 5</b> |                                                                                                                                                                                                                                                                     |       |                                                     |                |     |
| 1913.       | በኢትዮጵያ ፖስታ አገልግሎት ድርጅት የተላከ ፖስታ /ዕቃ/ በመጥፋቱ፣ መሠረቱ፣ በመበላሸቱ፣ ወዘተ ምክንያት ካሳ የሚጠየቀው መጠኑም የሚወሰነው የፖስታ አገልግሎት ሕግን ለማሻሻል በወጣው አዋጅ ቁጥር 24/58 መሠረት ስለመሆኑ<br><br>አዋጅ ቁ. 24/58 አንቀፅ 50,51,53 እና 54                                                                               | 24173 | የኢትዮጵያ ፖስታ አገልግሎት ድርጅት<br><br>እና<br><br>ወ/ሮ አይዳ ሐሰን | ህዳር<br>11/2000 | 76  |
| 1914.       | <ul style="list-style-type: none"> <li>• የማህበራዊ ዋስትና መብት ጥቅምን በሚመለከት የማህበራዊ ዋስትና ኤጀንሲ እና የማህበራዊ ዋስትና ይግባኝ ሰሚ ጉባኤ እንጂ መደበኛ ፍርድ ቤቶች የመዳኘት የሥረ ነገር ስልጣን የሌላቸው ስለመሆኑ</li> <li>• የማህበራዊ ዋስትና ይግባኝ ሰሚ ጉባኤ የሚሰጠው ውሳኔ የመጨረሻ ስለመሆኑ</li> </ul><br>አዋጅ ቁ. 38/88 አንቀፅ 5,8 እና 11 | 27623 | ማህበራዊ ዋስትና ኤጀንሲ<br><br>እና<br><br>ወ/ሮ ውባየሁ አበበ       | ህዳር<br>24/2000 | 131 |
| 1915.       | በአማራ ብሔራዊ ክልላዊ መንግስት የመንግስት ሠራተኞች አዋጅ መሠረት የክልሉ መንግስት ቋሚ ሠራተኛ በስራ ላይ በደረሰበት ጉዳት የሞተ እንደሆነ ለተተኪዎች የጡረታ አበል እንጂ ሌላ ተጨማሪ ካሳ ሊከፈል የሚችልበት አግባብ የሌለ ስለመሆኑ                                                                                                                 | 30032 | የአማራ ክልል ፍትህ ቢሮ<br><br>እና<br><br>ወ/ሮ ምንትዋብ የኔነህ     | ታህሳስ<br>1/2000 | 145 |

|             |                                                                                                                                                          |       |                                                                 |             |     |
|-------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|-----------------------------------------------------------------|-------------|-----|
|             | የአማራ ክልል አዋጅ ቁ.74/1994 አንቀፅ 46(5) (ሀ)                                                                                                                    |       |                                                                 |             |     |
| 1916.       | የመንግስት ልማት ድርጅት ወደ አክሲዮን ማህበራት ሲቀየር በፕራይቪታይዜሽን ኤጀንሲ ያልታወቀና ውሳኔ ያልተሰጠበት እንኳን ቢሆን የልማት ድርጅቱ ዕዳ ወደ አክሲዮን ማህበር የማይተላለፍ ስለመሆኑ የአዋጅ ቁ. 208/92 አንቀፅ 5(1), 6(1)ሐ | 28923 | የባህርዳር ጨርቃ ጨርቅ አክሲዮን ማህበር እና .እነ የባህር ዳር ልዩ ዞን አስተዳደር (ሁለት ሰዎች) | ግንቦት 7/2000 | 291 |
| <b>ቅጽ 6</b> |                                                                                                                                                          |       |                                                                 |             |     |
| 1917.       | መክፈል የማይገባውን የክፈለ ወገን እንዲመለስለት መጠየቅ ስለመቻሉ የፍ/ብ/ህ/ቁ.2164                                                                                                  | 22008 | የኪራይ ቤቶች አ/ድርጅት እና እነ አቶ አላና ጥርቅ (ሦስት ሰዎች)                      | ሐምሌ 3/1999  | 165 |
| 1918.       | የመብት ጥያቄን ከፍርድ ቤት ውጪ ላሉ አስተዳደር አካላት ማቅረብ የይርጋ ጊዜን የማያቋርጥ ስለመሆኑ የፍ/ብ/ህ/ቁ.1851(ለ)                                                                          | 28997 | ስለ አሰሳ ዞን ግብርና እና ትምህርት መምሪያ የቤንሻንጉል ጉምዝ ክልል                    | ታህሳስ 1/2000 | 254 |

|             |                                                                                                                                                                                                                   |       |                                                                         |                 |     |
|-------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|-------------------------------------------------------------------------|-----------------|-----|
|             |                                                                                                                                                                                                                   |       | መንግስት ፍትህ ቢሮ<br>እና በላይ ወርቁ                                              |                 |     |
| 1919.       | ይርጋ በተቋረጠ ጊዜ ቀድሞ የነበረው የይርጋ ጊዜ እንደ አዲስ መቆጠር የሚጀምር ስለመሆኑ<br><br>የፍ/ብ/ህ/ቁ. 1852(1)                                                                                                                                  | 31185 | የኢትዮጵያ መድን<br>ድርጅት<br><br>እና<br>የኢትዮጵያ ንግድ ባንክ                          | ግንቦት<br>12/2000 | 261 |
| 1920.       | በአዲስ አበባ ከተማ አስተዳደር ሥር የሚገኙና በየክፍለ ከተማው የተደራጁ የመሬት አስተዳደር ጽ/ቤቶች ራሳቸውን የቻሉ ህጋዊ ሰውነት ያላቸው ስለመሆኑና በስልጣን ክልላቸው ሥር በሚነሱ ክርክሮች ተካፋይ የመሆን መብት ያላቸው ስለመሆኑ<br><br>አዋጅ ቁ. 36/95 አንቀፅ 10(2)<br><br>አዋጅ ቁ. 1/95 /አዋጅ ቁ. 18/97 | 29005 | አቃቂ ቃሊቲ ክፍለ ከተማ መሬት አስተዳደር ጽ/ቤት<br><br>እና እነ ግርማቸው ይላላ<br><br>(ሁለት ሰዎች) | ሚያዝያ<br>14/2000 | 200 |
| <b>ቅጽ 7</b> |                                                                                                                                                                                                                   |       |                                                                         |                 |     |
| 1921.       | የመንግስት የልማት ድርጅቶች ወደ ግል ይዞታ ከመቀየራቸው በፊት ያለባቸውን የዕዳ ክርክር በኃላፊነት ይዞ መከራከር ያለበት የመንግስት የልማት ድርጅቶች                                                                                                                    | 28923 | የባህር ዳር ጩ/ጩ<br>አክስዮን ማሕበር እና                                            | ግንቦት<br>7/2000  | 318 |

|       |                                                                                                                                                                              |       |                                                                                                                |                         |     |
|-------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|-----|
|       | <p>ባለደራ ቦርድ ስለመሆኑ</p> <p>አዋጅ ቁ. 208/1992 አንቀጽ 5/1/, 6/1/ /ሐ/, አዋጅ ቁ. 182/1992</p>                                                                                            |       | <p>የባህር ዳር ልዩ አስተዳደር</p> <p>እና</p> <p>የመንግስት የልማት<br/>ድርጅቶች ባለአደራ ቦርድ</p>                                      |                         |     |
| 1922. | <p>በበጀት የሚተዳደር የመንግስት መስሪያ ቤት የፍርድ ባለዕዳ ሆኖ ሲገኝ ውሳኔውን ለማስፈጸም ለሌላ ጉዳይ በበጀት የተያዘውን እና የሰራተኛ ደመወዝን የሚያካትተውን ገንዘብ ከብሔራዊ ባንክ ወጪ ሆኖ እንዲከፈል ለማዘዝ ስላለመቻሉ</p> <p>የፍ/ብ/ሥ/ሥ/ህ/ቁ. 404</p> | 10489 | <p>የስራና ከተማ ልማት<br/>ሚ/ሮ ተተኪ መሠረተ<br/>ልማት ሚ/ሮ</p> <p>እና</p> <p>የቀድሞ ብሔራዊ<br/>መሀንዲሶችና ሥራ<br/>ተቋራጮች ኃ/የተ/የግ/ማ</p> | <p>ሐምሌ<br/>24/1999</p>  | 324 |
| 1923. | <p>የመሬት አስተዳደር ባለስልጣን የማይንቀሳቀስ ንብረቶችን በተመለከተ የተደረገ የሽያጭ ውል ተቀብሎ ከማይንቀሳቀስ ሀብት መዝገብ ላይ ከማያያዝና ከመፃፍ በስተቀር የሽያጭ ውሉን የማዋዋልና የማረጋገጥ ስልጣን የሌለው ስለመሆኑ</p>                            | 32899 | <p>ወ/ሮ አስካለ ማርያም<br/>ታደሰ</p> <p>እና</p> <p>አቶ ተሾመ ካሣዬ</p>                                                       | <p>ግንቦት<br/>21/2000</p> | 174 |

## ቅጽ 9

|       |                                                                                                                                                                                                                                                                 |       |                                                                        |                    |     |
|-------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|------------------------------------------------------------------------|--------------------|-----|
| 1924. | የፌዴራል ከፍተኛ ፍ/ቤት መዋቅር ባልተዘረጋባቸው ክልሎች የክልል ጠቅላይ ፍ/ቤቶች የፌዴራል ከፍተኛ ፍ/ቤትን ወክለው/ተክተው/ ክርክሮችን ማስተናገድ ያለባቸው ስላመሆኑ<br><br>አዋጅ ቁ.377/96 አንቀፅ 139/1//ለ/154/1/153,140                                                                                                       | 21214 | የኢትዮጵያ ኤሌክትሪክ ኃይል ኮርፖሬሽን<br><br>እና<br><br>እነ አቶ ለማ ኩማ<br><br>(ሦስት ሰዎች) | ህዳር<br><br>4/2001  | 161 |
| 1925. | <ul style="list-style-type: none"> <li>የቡረታ መዋጮ በመዘግየቱ ምክንያት በአዋጅ ቁ. 345/95 መሠረት ተጨማሪ ክፍያ ሊከፈል የሚችልበት አግባብ እና አዋጅ ቁ. 345/95 አንቀጽ 7(3), 52(1),56</li> <li>የቡረታ መዋጮ በ2 ዓመት ውስጥ እንደተከፈለ የህግ ግምት ሊወሰድበት የሚችል የክፍያ ዓይነት ስላለመሆኑ<br/><br/>የፍ/ብ/ህ/ቁ. 2024(ሠ)</li> </ul> | 35391 | የማህበራዊ ዋስትና ኤጀንሲ<br><br>እና<br><br>አንበሣ ጩማ አ/ማ                          | ህዳር<br><br>25/2001 | 163 |
| 1926. | የጥብቅና ፈቃድን ለማግኘት በህጉ የተቀመጡት መስፈርቶች ራሳቸውን ችለው መታየት ያለባቸው ስላመሆኑ<br><br>አዋጅ ቁ. 199/92 አንቀጽ 8(1)                                                                                                                                                                    | 37375 | አቶ ሸምሱ ከድር አህመድ<br><br>እና<br><br>የኢ.ፌ.ዲ.ሪ                      የፍትህ    | ህዳር<br><br>11/2001 | 166 |

|       |                                                                                                                                                                         |       |                                                                   |                 |     |
|-------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|-------------------------------------------------------------------|-----------------|-----|
|       |                                                                                                                                                                         |       | ሚኒስቴር                                                             |                 |     |
| 1927. | በከባድ የወንጀል ጉዳይ የተከሰሱ እና በራሳቸው ወጪ ጠበቃ ለማቆም ያልቻሉ ግለሰቦች በተመለከተ ጉዳዩን የሚያየው ፍ/ቤት የግለሰቦችን በጠበቃ የመወከል ህገ-መንግሥታዊ መብት መከበሩን በቅድሚያ ማረጋገጥ ያለበት ስለመሆኑ የኢ.ፌ.ዲ.ሪ ህገ መንግሥት አንቀጽ 13 (1) | 37050 | ሻምበል ሁሴን አሊ<br><br>እና<br><br>የሱማሌ ክልል ዐ/ሕግ                        | ታህሣሥ<br>30/2001 | 168 |
| 1928. | በወንጀል ጉዳይ የተሰጠ ውሳኔ በተመሳሳይ ጉዳይ በፍ/ብሔር ለቀረበው ክስ በማስረጃነት ለመወሰድ ብቃትና አግባብነት ያለው ስለመሆኑ                                                                                       | 37184 | የሰሜን ቀጠና ጉምሩክ<br><br>እና<br><br>እነ ቄስ ብርሃን ንዋይ<br>(ሁለት ሰዎች)        | ታህሣሥ<br>9/2001  | 174 |
| 1929. | የመንግሥት መሥሪያ ቤት በጨረታ አማካኝነት የሽያጭ ውል አካሄዷል ተብሎ ሊገደድ የሚችልበት አግባብ የፍ/ብ/ሀ/ቁ. 1688(2), 3167(1), 1688(2), 3168                                                                 | 37163 | የአዋሽ ተፋሰስ ባለስልጣን<br><br>እና<br><br>ህያብ ገ/መድህን ብረታ<br>ብረት ማቅለጫ ፋብሪካ | ታህሣሥ<br>23/2001 | 179 |
| 1930. | አማራጭ የግጭት መፍቻ ዘዴዎች ምንነት፣ የሚደረጉበት መንገድና ለአፈፃፀም የሚቀርቡበት አግባብ                                                                                                              | 38794 | አቶ ሙከሚል መሐመድ<br><br>እና                                            | መጋቢት<br>24/2001 | 182 |

|       |                                                                                                                                                                             |       |                                                                             |                            |     |
|-------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|-----------------------------------------------------------------------------|----------------------------|-----|
|       | <p>የፍ/ብ/ህ/ቁ. 3318, 3324, 3325, 3346, 1731</p> <p>የፍ/ብ/ሥ/ሥ/ህ/ቁ. 315, 319, 350, 357</p>                                                                                       |       | አቶ ሚፍታህ ከድር                                                                 |                            |     |
| 1931. | <p>አስተዳደራዊ የሆኑ መስፈርቶች ባልተሟሉበት ሁኔታ ካርታ እንዲሰጥ የሚወሰን ውሣኔ ተገቢ ስላለመሆኑ</p>                                                                                                        | 39529 | <p>ቦሌ ክ/ከተማ የመሬትና ልማት አስተዳደር</p> <p>እና</p> <p>እነ ወ/ሮ ግምጃ በዳኔ (ስድስት ሰዎች)</p> | <p>ግንቦት</p> <p>11/2001</p> | 186 |
| 1932. | <p>ግምቱ ከብር 10,000 ብር በላይ ለሆነ የአፈፃፀም ክስ ሊከፈል የሚገባው ዳኝነት 25 ብር ብቻ ስላለመሆኑ</p> <p>የህግ ክፍል ማስታወቂያ ቁ. 177/1945 አንቀጽ 2(ሠ)</p>                                                      | 40752 | <p>እነ ወ/ሮ ኤክራም መሃመድ (ሁለት ሰዎች)</p> <p>እና</p> <p>አቶ ዘኪ መሐመድ</p>               | <p>ሐምሌ</p> <p>28/2001</p>  | 189 |
| 1933. | <p>ከፌዴራል መንግስት የልማት ድርጅት ሠራተኞች የሚሰበሰብ የሥራ ግብር ምንም እንኳን ሥራው የሚካሄደው በክልሎች ቢሆንም ወይም ሠራተኞቹ የክልል ነዋሪዎች ቢሆኑም ገቢ የሚደረገው ለፌዴራል መንግስት ስላለመሆኑ</p> <p>የኢ.ፌ.ዲ.ሪ ህገ-መንግስት አንቀጽ 96(3)</p> | 40133 | <p>የውሃ ሥራዎች ኮንስትራክሽን እና በሰማሌ ብ/ክ/መ የፈደልቱ ወረዳ ፋይናንስና ኢኮኖሚ</p>                | <p>ሐምሌ</p> <p>2/2001</p>   | 191 |



|              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |       |                                                        |                     |     |
|--------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|--------------------------------------------------------|---------------------|-----|
|              | አዋጅ ቁ. 33/85 አንቀጽ 5(2)(ሐ)<br><br>ደንብ ቁ. 109/96                                                                                                                                                                                                                                                                                        |       | ልማት ገቢዎች ጽ/ቤት                                          |                     |     |
| 1934.        | አደራ ተቀባይ የሆነ ወገን በአደራ የተቀበለውን ዕቃ መመለስ ያለበት ለአደራ ሰጪው ወይም ይቀበልልኝ ብሎ ላመለከተው ሰው ስለመሆኑ                                                                                                                                                                                                                                                     | 38289 | ወ/ሮ ነጂሃ ድዋሌ ዋይስ<br><br>እና አዋሽ ኢንተርናሽናል ባንክ/ማ           | ሰኔ<br><br>23/2001   | 129 |
| <b>ቅጽ 10</b> |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |       |                                                        |                     |     |
| 1935.        | ለዋስትና የተያዘ ገንዘብን የአስያዢ ማንነትን ማረጋገጥ እስከተቻለ ድረስ ገንዘቡን ያስያዘበት ደረሰኝ ኮፒን ያቀረበ እንኳን ቢሆን የተያዘው ገንዘብ መመለስ ያለበት ስለመሆኑ                                                                                                                                                                                                                          | 53459 | አቶ ማሞ ገ/ማሪያም<br><br>ተጠሪ:የለም                            | ሚያዝያ<br><br>12/2002 | 386 |
| 1936.        | <ul style="list-style-type: none"> <li>በአስፈፃሚ አካላት የሚወጡ የተለያዩ መመሪያዎች በነጋሪት ጋዜጣ ታትመው የወጡ ወይም በአማርኛ ቋንቋ የተዘጋጁ አለመሆናቸው ህጋዊ ውጤት እንዳይኖራቸው የሚከለክል ስላለመሆኑ</li> <li>አዋጅን መሠረት በማድረግ የወጡ መመሪያዎችን የሚፃረር ድርጊት መፈፀም በኃላፊነት ሊያስጠይቅ የሚችል ስላለመሆኑ</li> </ul> <p>አዋጅ ቁ. 83/86 አንቀጽ 39(2), 1, 2, 59(1)(ሸ)</p> <p>የኢትዮጵያ ብሔራዊ ባንክ መመሪያ ቁ. ሲቲጂ 001/97</p> | 43781 | የኢትዮጵያ ገቢዎችና ጉምሩክ ባለስልጣን<br><br>እና<br><br>አቶ ዳንኤል መኮንን | ሐምሌ<br><br>14/2002  | 388 |

|              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |       |                                                                                |                  |     |
|--------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|--------------------------------------------------------------------------------|------------------|-----|
| 1937.        | <ul style="list-style-type: none"> <li>• የሕግ ክርክሮችን በሰበር ማየት /ማስተናገድ/ በኢ.ፌ.ዲ.ሪ ሕገ-መንግስት ለፌዴራል ጠቅላይ ፍ/ቤት የተሰጠ ስልጣን (power) ስለመሆኑ</li> <li>• በግልግል ዳኝነት (arbitration) የታየ ጉዳይ ጋር በተያያዘ ተዋዋይ ወገኖች የይግባኝ መብትን ለማስቀረት የሚያደርጉት ስምምነት ጉዳዩን በሰበር ችሎት ከመታየት የማያግድ ስለመሆኑ (ከዚህ ቀደም በሰበር ችሎት የተሰጠው የሕግ ትርጉም የተለወጠ ስለመሆኑ፡፡)</li> </ul> <p>የኢ.ፌ.ዲ.ሪ ሕገ-መንግስት አንቀጽ 80/3 (ሀ), አዋጅ ቁጥር 454/97 አንቀጽ 2 (4), አዋጅ ቁጥር 25/88, የፍ/ብ/ሥ/ሥ/ሕ/ቁ. 350(2) 351 እና 356</p> | 42239 | ብሔራዊ ማዕድን<br>ኮርፖሬሽን ኃ/የተ/የግ/<br>ኩባንያ<br><br>እና<br><br>ዳን ትሬዲንግ<br>ኃ/የተ/የግ/ኩባንያ | ጥቅምት<br>20/2003  | 393 |
| 1938.        | <p>በሌላ ሰው ድካም ወይም የሌላ ሰው ሃብት በሆነ ነገር በመገልገል በቂ ባልሆነ ምክንያት ጥቅም ያገኘ ሰው አላግባብ ጥቅም ባገኘበት መጠንና ባደረሰው ጉዳት መጠን ኪሣራ ሊከፍል የሚገባ ስለመሆኑ</p> <p>የፍ/ብ/ህ/ቁ. 2162</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 43381 | ወ/ሮ ፎዚያ ሁሴን<br><br>እና<br><br>አቶ ውብሸት ተ/ወልድ                                     | መጋቢት<br>10/2002  | 166 |
| <b>ቅጽ 11</b> |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |       |                                                                                |                  |     |
| 1939.        | <p>በጤና ጥበቃ ሙያ ላይ የተሰማሩ ሰዎች ከጤና ሥነ ምግባር ጉድለት ጋር በተያያዘ በጤና ባለሙያዎች መማክርት ጉባኤ ክስ በቀረበባቸው ጊዜ በተገቢው መንገድ መልስ የመስጠትና የመሰማት መብታቸው ሊጠበቅ የሚገባ ስለመሆኑ</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 56934 | እነ አሰገደች የእናቶች እና<br>የህፃናት ሆስፒታል<br><br>እና                                     | መስከረም<br>26/2003 | 469 |

|       |                                                                                                                                                                                                                         |       |                                                                                    |                  |     |
|-------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|------------------------------------------------------------------------------------|------------------|-----|
|       | የኢትዮጵያ ጤና ባለሙያዎችን መማከር ጉባኤ ማቋቋሚያ የሚንስትሮች ምክር ቤት ደንብ ቁጥር 76/94 አንቀጽ 16/1/ /2/                                                                                                                                            |       | የኢ.ፌ.ዴ.ሪ ጤና ጥበቃ ሚኒስቴር                                                              |                  |     |
| 1940. | በውጭ አገር የተደረጉ ሰነዶች (foreign documents) በኢትዮጵያ ውስጥ ህጋዊ ተቀባይነት ሊያገኙ የሚችሉበት አግባብ<br><br>አዋጅ ቁጥር 334/95 አንቀጽ 26/1/                                                                                                          | 32282 | ሚ/ር ካርሎ ካስቴሊ<br><br>እና<br><br>የወ/ሮ ዘውዴ ደሚኒኮ<br><br>ውርስ አጣሪ አቶ<br><br>ታምራት ኪዳነ ማርያም | መስከረም<br>25/2003 | 473 |
| 1941. | የኢትዮጵያ ብሔራዊ ባንክ የተሻሻለ አዲስ የባንክ ስራ ፈቃድና የዳይሬክተሮች እና የዋና ሥራ አስፈፃሚ ሹመትን አስመልክቶ የሚያወጣው መመሪያ ህጋዊ መሰረት ያላቸውና በተግባር ሊውሉ የሚገባ ስለመሆኑ<br><br>መመሪያ ቁጥር ኤስቢቢ/39/ 2006 አንቀጽ 5.1.4 አንቀጽ 5.1.5<br><br>አዋጅ ቁ. 83/89<br><br>አዋጅ ቁ. 84/86 | 44226 | የኢትዮጵያ ብሔራዊ ባንክ<br><br>እና<br><br>እነ ሀብረት ኢንፎራንስ ኩባንያ /ሦስት ሰዎች                      | ታህሳስ<br>15/2003  | 477 |
| 1942. | የማህበራዊ ዋስትና ኤጀንሲ በህግ ከተጣለበት የጡረታ አበል የመክፈል ግዴታው ጋር በተያያዘ የአንድን ሰው ባልነት /ሚስትነት/ በማረጋገጥ የተሰጠ ውሳኔን የመቃወም መብት ያለው ስለመሆኑ                                                                                                     | 53221 | የማህበራዊ ዋስትና ኤጀንሲ                                                                   | ታህሳስ<br>27/2003  | 481 |

|       |                                                                                                                                                                                              |       |                                                                    |                 |     |
|-------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|--------------------------------------------------------------------|-----------------|-----|
|       | የፍ/ብ/ሥ/ሀ/ቁ. 358                                                                                                                                                                              |       | እና<br>ንጋት ወ/ሰንበት                                                   |                 |     |
| 1943. | የጥብቅና ፈቃድ ክልከላ ጉዳይ ጋር በተያያዘ የሚቀርብ አቤቱታ ለሚመለከተው የፌዴራል ከፍተኛ ፍ/ቤት በይግባኝ ቀርቦ ታይቶ የሚወሰን እንጂ በቀጥታ ክልከላ እንዲወገድ በሚል ለፍ/ቤት አቤቱታ የሚቀርብበት ስላለመሆኑ አዋጅ ቁ. 199/92 አንቀጽ 29/1/                               | 59261 | የኢ.ፌ.ዴ.ሪ ፍትህ<br>ሚኒስቴር<br><br>እና<br>አቶ ታዬ በዛብህ ፊኖ                   | ጥር<br>24/2003   | 484 |
| 1944. | በህገ መንግስቱ አንቀጽ 40/8/ መሰረት ለተወሰደ ንብረት የሚጠየቅ ካሣ በፍ/ብ/ሥ/ቁ. 1143 እና 2143 በሁለት ዓመት ይርጋ የማይታገድ ስለመሆኑ                                                                                               | 59979 | የኦሮሚያ መንገዶች<br>ባለስልጣን<br><br>እና<br>አቶ ከበደ ወዳጆ                      | የካቲት<br>09/2003 | 487 |
| 1945. | የቡና ላኪነት ፈቃድ አውጥቶ በግብይት ሥራ ላይ የተሰማራ ሰው የቡና ጥራት ቁጥጥርና ግብይት አዋጅን ጥሷል በሚል በወንጀል ህግ አንቀጽ 34/1/ መሰረት ሊጠየቅ የሚችልበት አግባብ አዋጅ ቁ. 602/2000 አንቀጽ 14/3/, 15/3/ ደንብ ቁ. 159/2001 የግብርናና ገጠር ልማት ሚኒስቴር መመሪያ | 58008 | እነ ኤርሰዴ ንግድ<br>ኃ/የተ/የግ/ማህበር<br>/ሁለት ሰዎች/<br><br>እና<br>የፌዴራል ዓቃቤ ሕግ | ግንቦት<br>16/2003 | 490 |

|       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |       |                                                               |                 |     |
|-------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|---------------------------------------------------------------|-----------------|-----|
| 1946. | በጡረታ የተገለለ ሰው በሌላ ሥራ ላይ በተቀጠረበት ጊዜ መንግስት ለጡረታኞች ያደረገውን የጡረታ ጭማሪ መሰረት በማድረግ አሰራው የደመወዝ ጭማሪ እንዲያደርግለት የሚያቀርበው ጥያቄ ተቀባይነት የሌለው ስለመሆኑ                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 60025 | የኢትዮጵያ ኤሌክትሪክ ኃይል ኮርፖሬሽን<br><br>እና<br>እነ አቶ ወለዴ በየነ /አራት ሰዎች/ | ግንቦት<br>02/2003 | 493 |
| 1947. | <ul style="list-style-type: none"> <li>• ጠበቃ የደንበኛውን ጉዳይ “እስከመጨረሻ ድረስ በመያዝ ለመከራከር” በሚል የሚያደርገው ስምምነት ጉዳዩ ሊያስኬድ የሚችል እስከሆነ ድረስ በአንድ ፍ/ቤት ሳይወሰን በይግባኝና በሰበር ደረጃ ሁሉ አገልግሎት የመስጠት ግዴታ የሚኖርበት ስለመሆኑ</li> <li>• ጠበቃ ከደንበኛ ጋር ባለው ግንኙነት ደንበኛው ማድረግ ያለበትን ነገር ከህግ አንፃር የማስረዳትና ግልጽ የማድረግ ብሎም የማማከር ኅላፊነት ያለበት ቢሆንም በአንፃሩ አከራካሪ ጉዳይ በሌለበት ሁኔታ ክስና ክርክር ለማቅረብ የማይገደድ ስለመሆኑ</li> </ul> <p>የፍ/ብ/ህ/ቁ. 1732</p> <p>ደንብ ቁ. 57/92 አንቀጽ 28, 8/2/</p> | 60353 | አቶ ባልቻ ወ/ፃጽቅ<br><br>እና<br><br>አቶ ግርማ ቀለታ                      | ግንቦት<br>04/2003 | 496 |
| 1948. | የፕራይቪታይዜሽን ኤጀንሲ በህግ የተሰጠውን ስልጣን መሰረት በማድረግ አስቀድሞ የሰጠውን ውሳኔ በድጋሚ በማየት የተለየ ውሳኔ በሰጠ ጊዜ የተለወጠውን /የተሻረውን/ ውሳኔ መሰረት በማድረግ የተከናወኑ ተግባራትን                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 60508 | እነ ወ/ሮ ሮዛ አባተ<br><br>/አራት ሰዎች/                                | ግንቦት<br>15/2003 | 499 |

|       |                                                                                                                                                                                                                                                                                  |       |                                                                   |                 |     |
|-------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|-------------------------------------------------------------------|-----------------|-----|
|       | ለማስተካከል ወይም የተከራካሪ ወገኖችን መብት ለማስተካከል ተገቢ የሆነ ትዕዛዝ ለመስጠት የሚችል ስለመሆኑ<br><br>የፍ/ብ/ሥ/ሥ/ህ/ቁ. 349, 6                                                                                                                                                                                   |       | እና<br><br>የመንግስት ቤቶች<br><br>ኤጀንሲ                                  |                 |     |
| 1949. | በፌዴራል ፍ/ቤቶች በጥብቅና ለመስራት የሙያ ፈቃድ የሚሰጥበት አግባብ                                                                                                                                                                                                                                      | 67280 | የኢ.ፌ.ዴ.ሪ ፍትህ ሚ/ር<br><br>እና<br><br>እነ አቶ ተስፋዬ በርሄ<br>/አምስት ሰዎች/    | ግንቦት<br>15/2003 | 503 |
| 1950. | የኢትዮጵያን ዜግነት በመተው የኤርትራን ዜግነት መርጦ የያዘ ሰው “የኢትዮጵያ ተወላጅ የሆነ የውጭ ዜጋ” ነው ለማለት የማይቻል ስለመሆኑ<br><br>አዋጅ ቁ. 270/94 አንቀጽ 2/2/<br><br>ደንብ ቁ. 101/96 አንቀጽ 2/1/                                                                                                                              | 55238 | እነ የየካ ክ/ከተማ<br>አስተዳደር /ሁለት ሰዎች/<br><br>እና<br><br>ወ/ሮ ህዳት ፍስሃ ጽዮን | መጋቢት<br>09/2003 | 509 |
| 1951. | <ul style="list-style-type: none"> <li>• ጠበቃ የሆነ ሰው ደንበኛውን ወክሎ ለፍ/ቤት የሚያቀርበው አቤቱታ እውነት ስለመሆኑ በቅድሚያ የማረጋገጥ ግዴታ ያለበት ስለመሆኑ</li> <li>• ማንኛውም ጠበቃ የህግ ሙያውን በሚያከናውንበት ጊዜ ሁሉ ለደንበኛው፣ ለሌሎች የህግ ባለሙያዎች፣ ለተከራካሪ ወገኖች፣ ለፍርድ ቤት፣ ለሙያው ብሎም በአጠቃላይ ለህብረተሰቡ ኃላፊነቱን በቅንነት፣ በታማኝነት እና</li> </ul> | 67146 | ሻምበል ተሾመ ደምሴ<br><br>እና<br><br>የፍትህ ሚኒስቴር ዓ/ህግ                     | ሐምሌ<br>01/2003  | 515 |

|       |                                                                                                                                                                                                                                                                |       |                                                                                                      |                 |     |
|-------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-----|
|       | <p>በእውነተኛነት የመወጣት ግዴታ ያለበት ስለመሆኑ</p> <p>የፍ/ብ/ሥ/ሥ/ህ/ቁ. 92/1/</p> <p>የፌዴራል ፍ/ቤቶች ጠበቆች የሥነ ምግባር ደንብ ቁ. 57/92 አንቀጽ 3 29/2/ 56/4/ /6/</p>                                                                                                                           |       |                                                                                                      |                 |     |
| 1952. | <p>እጣው ከመድረሱ በፊት አባልነቱን ያቋረጠ የእቁብ አባል ለእቁብ የከፈለውን ገንዘብ ይመለስልኝ በሚል የኃላፊነት ጥያቄ ሊያቀርብባቸው ስለሚችሉ አካላት</p>                                                                                                                                                           | 55794 | <p>አቶ ለማ አበበ</p> <p>እና</p> <p>ወ/ሮ ሃና አሰፋ</p>                                                         | ጥር<br>24/2003   | 518 |
| 1953. | <ul style="list-style-type: none"> <li>• በፍርድ ቤት የተሰጠ የእግድ ትዕዛዝ ፀንቶ ባለበት ወቅት እግድ የተሰጠበት ንብረት ተሸጦ በተገኘ ጊዜ የፍርድ ባለሙብት የሆነ ወገን ሊኖረው ስለሚችለው መፍትሔ</li> <li>• የፍርድ ቤትን የእግድ ትዕዛዝ አለማክበር /መጣስ/ ኃላፊነትን የሚያስከትል ተግባር ስለመሆኑ</li> </ul> <p>የፍ/ብ/ህ/ቁ. 2028, 2035, 2126</p> | 54567 | <p>የባህር ዳር ከተማ</p> <p>አገልግሎት ጽ/ቤት</p> <p>እና</p> <p>እኝ የባህር</p> <p>ዳርጨርቃጨርቅ ፋብሪካ</p> <p>/ሦስት ሰዎች/</p> | የካቲት<br>10/2003 | 521 |
| 1954. | <ul style="list-style-type: none"> <li>• በአንድ በቀረበ ክርክር ላይ የተሰጠው ውሳኔ የቀረቡትን ማስረጃዎች ይዘት ወይም በፍሬ ነገር ደረጃ የተረጋገጠውን ነጥብ ከሕጉ ጋር በአግባቡ ተዛምዶ አልታየም በሚል የሚቀርብ አቤቱታ የሕግ ነጥብ /ክርክር/ እንጂ የማስረጃ</li> </ul>                                                                 | 44804 | <p>ወ/ሮ ሰናይት ተመስገን</p> <p>እና</p>                                                                      | ጥቅምት<br>04/2003 | 524 |

|       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |       |                                                                        |                 |     |
|-------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|------------------------------------------------------------------------|-----------------|-----|
|       | <p>ምዘና ጉዳይ ነው ተብሎ በሰበር ችሎት ሊስተናገድ የሚችል አይደለም ለማለት የማይቻል ስለመሆኑ</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• የሰበር ችሎት በሥር ፍ/ቤቶች የቀረበን ማስረጃ ክብደትና ተዓማኒነት ለመመርመር በህግ ስልጣን ያልተሰጠው ስለመሆኑ</li> </ul>                                                                                                                                                                                                           |       | ወ/ሮ እጥፍወርቅ በቀለ                                                         |                 |     |
| 1955. | <p>በወንጀል ድርጊት በኤግዚብትነት ተይዞ የነበረ ወርቅ ከተሸጠ በኋላ ጉዳዩ በይግባኝ ታይቶ የሥር ፍ/ቤት ውሣኔ ከተሻረ ሻጩ አካል የወርቁን ዋጋ መክፈል ያለበት በተሸጠበት ወቅት በነበረው ዋጋ ስለመሆኑ</p>                                                                                                                                                                                                                                                                    | 58822 | <p>የኢትዮጵያ ገቢዎችና ጉምሩክ ባለስልጣን<br/>ዓ/ሕግ<br/><br/>እና<br/>አይንሸምስ ሁሴን</p>    | መጋቢት<br>05/2003 | 529 |
| 1956. | <ul style="list-style-type: none"> <li>• የፌ/ጣ/ፍ/ቤት ሰበር ችሎት በአንድ ወቅት በአንድ ጉዳይ /ጭብጥ/ ላይ የሰጠው የህግ ትርጉም እንደተለወጠ /እንደተሻሻለ/ ሊቆጠር የሚችለው በተመሳሳይ ጭብጥ ላይ በህግ አግባብ የተለየ ግልጽ ትርጉም በሰጠ ጊዜ ብቻ ስለመሆኑ</li> <li>• የውርስ ይጣራልኝ አቤቱታ ተቀብሎ ማስተናገድ ብሎም የውርስ አጣሪ መሾም ለአዲስ አበባ ከተማ አስተዳደር ፍርድ ቤቶች በህግ ስልጣን ያልተሰጣቸው ስለመሆኑ/ /የሰ/መ/ቁ. 35657፣ 42015፣51329 ይመለከቷል/ አዋጅ ቁ. 361/95 አንቀጽ 41<br/><br/>አዋጅ ቁ. 454/97 አንቀጽ 2/4/</li> </ul> | 52530 | <p>እነ አቶ ሰናይ ልዑልሰገድ<br/>/ሁለት ሰዎች/<br/><br/>እና<br/>እነ ወ/ሮ ትዕግስት ኃይሌ</p> | ህዳር<br>14/2003  | 532 |



|       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |       |                                                                  |                 |     |
|-------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|------------------------------------------------------------------|-----------------|-----|
| 1957. | <p>የይርጋ መርህ ክስን በተወሰነ የጊዜ ገደብ ቀሪ የሚሆንበትን አግባብ የሚመለከትና ንብረትን በመያዝ ወይም ባለይዘታ በመሆን የባለሀብትነት መብት ከሚገኝበት መርህ የሚለይ ስለመሆኑ</p> <p>የፍ/ብ/ህ/ቁ. 1168, 1808</p>                                                                                                                                                                                                                                                           | 53328 | <p>ዓብዱል መሐመድ</p> <p>እና</p> <p>ወ/ሮ ዘበናይ ኃይሌ</p>                   | ጥቅምት<br>18/2003 | 535 |
| 1958. | <ul style="list-style-type: none"> <li>• የድምጽ ብክለት ተከስቷል ለማለት የሚቻለው የሚሰማው ድምጽ ከመጠን በማለፉ በሌሎች ላይ ሁከት የሚፈጥር መሆኑ ሲረጋገጥ ስለመሆኑ</li> <li>• የድምፅ ብክለት (Nuisance) ተፈጥሮታዊና እንዲወገድ በሚል የሚቀርብ አቤቱታ በሁለት ዓመት ይርጋ ታግዷል ሊባል የማይችል ስለመሆኑ</li> <li>• አንድ ሥራን ለመስራት የንግድ ፍቃድ የሰጠ አካል ሥራው የሚፈጥረው የድምጽ ረብሻ አለ በሚል የንግድ ፈቃዱን የሚሰረዝበት የህግ አግባብ የሌለ ስለመሆኑ</li> </ul> <p>አዋጅ ቁ. 67/89 አንቀጽ 10</p> <p>የፍ/ብ/ህ/ቁ. 1225, 1226, 1149</p> | 42824 | <p>አቶ ብርሃነ ተሰማ</p> <p>እና</p> <p>እነ አቶ ታምራት ኪዳኔ<br/>/ሁለት ሰዎች/</p> | ህዳር<br>08/2002  | 538 |
| 1959. | <ul style="list-style-type: none"> <li>• የአስተዳደር አካል የሰጠው ውሳኔ ወይም የወሰደው እርምጃ ህገ ወጥ መሆኑን እስካረጋገጠ ድረስ ውሳኔውን ለማረም /እንዲስተካከል ለማድረግ/ ስለመቻሉ</li> <li>• በተሳሳተ መንገድ በተሰጠ አስተዳደራዊ ውሳኔ ቅን ልቦና አድርጎት ለኪሣራ</li> </ul>                                                                                                                                                                                                    | 57044 | <p>እነ የልደታ ክፍለ ከተማ</p> <p>ቀበሌ 04/14 ጽ/ቤት</p> <p>/ሁለት ሰዎች/</p>    | ጥር<br>25/2003   | 541 |

|       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |       |                                                                                                       |                |     |
|-------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|-----|
|       | <p>የተዳረገ ሰው ኪሣራ ለመጠየቅ ስለመቻሉ</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• በስህተት በተሰጠ የግንባታ ፈቃድ ግንባታ ያካሄደ ሰው የአስተዳደር አካሉ ስህተቱን በማረም ግንባታው እንዲፈርስ መግለጫ በሰጠ ጊዜ የሚያቀርበው የሁከት ይወገድልኝ አቤቱታ የህግ መሰረት የሌለው ስለመሆኑ</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |       | <p>እና</p> <p>አቶ ታሪኩ ኡርጌሳ</p>                                                                          |                |     |
| 1960. | <ul style="list-style-type: none"> <li>• ለዳኝነት የቀረበው ጉዳይ በባህሪው ከአንድ በላይ የሆኑ የህግ ስርዓቶችን ለጉዳዩ አወሳሰን የሚጋብዝና የየትኛው ሥርዓት ህግ ተመራጭ ሊሆን ይገባል የሚል ጥያቄን የሚያስነሳ እንደሆነ የፌዴራሉ ከፍተኛ ፍ/ቤት በመጀመሪያ ደረጃ የፍ/ብሔር ስልጣኑ ሊታይ የሚችል ስለመሆኑ</li> <li>• ተዋዋይ ወገኖች በማናቸውም ሁኔታ የአገሪቱን ህግ ወደ ጌን በማድረግ ወይም በሚፃረር መልኩ ስምምነት ስላደረጉና ክርክር ስለተነሳ ብቻ አንድ ጉዳይ የግለሰብ ዓለም አቀፍ ህግ ጥያቄን/private international law issue/ የሚያስነሳ ነው ለማለት የማይቻል ስለመሆኑ</li> <li>• በሚኒስትሮች ምክር ቤት በደንብ ካልተወሰነ በቀር አዋጅ ቁጥር 377/96 የውጭ አገር ድርጅት ሆኖ በኢትዮጵያ ተመዝግቦ በሚሰራ ድርጅት ላይ ተፈፃሚነት ያለው ስለመሆኑ</li> </ul> <p>አዋጅ ቁ. 377/96 አንቀጽ 3/3//ለ/</p> <p>አዋጅ ቁ. 25/88 አንቀጽ 11/2/ /ሀ/</p> | 54121 | <p>ሲ.ኤ.ኤስ ኮንስልቲንግ</p> <p>ኢንጂነርስ ሳልዝ ጊተር</p> <p>ጂ.ኤም.ቢ.ኤች</p> <p>እና</p> <p>አቶ ካሣሁን</p> <p>ተወልደብርሃን</p> | ህዳር<br>01/2003 | 544 |
| 1961. | <ul style="list-style-type: none"> <li>• የክስ ይዛወርልኝ (change of Venue) ጥያቄ ከተከራካሪ ወገኖች የሚነሳ ስለመሆኑና ፍ/ቤትም ጥያቄውን ሊያስተናግድ የሚችለው በህግ</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 66945 | የእንግሊዝ ህፃናት አድን                                                                                       | ሰኔ 02/2003     | 547 |

|       |                                                                                                                                                                                                                                                                            |       |                   |                  |     |
|-------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|-------------------|------------------|-----|
|       | <p>የተመለከቱት መስፈርቶች ተሟልተው ሲገኙ ብቻ ስለመሆኑ</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• የክልል መጀመሪያ ደረጃ ፍ/ቤቶች ከሥራ ክርክር ጋር በተያያዘ የሚቀርቡ ክሶችን በመጀመሪያ ደረጃ ስልጣናቸው ለማስተናገድ የሚችሉ ስለመሆናቸው አዋጅ ቁ. 377/96 አንቀጽ 136/3/, 138/2/, /1/, 139/1/ /ሀ/</li> </ul> <p>አዋጅ ቁ. 322/95 አዋጅ ቁ. 25/88</p> |       | ድርጅት              |                  |     |
|       |                                                                                                                                                                                                                                                                            |       | እና                |                  |     |
|       |                                                                                                                                                                                                                                                                            |       | አቶ ገአስ አስማን       |                  |     |
| 1962. | <p>ለብድር በመያዣነት የተሰጠ የማይንቀሳቀስ ንብረት በመያዣ ውሉ መሰረት በህጉ አግባብ በዋስትና ከመያዙ በፊት በሽያጭ ለሦስተኛ ወገን ተላልፎና ስሙ ሃብቱ ለገዢው ተላልፎ በተገኘ ጊዜ ሊኖር ስለሚችለው ውጤት</p> <p>የፍ/ብ/ህ/ቁ. 3051/2/</p>                                                                                                           | 65688 | የኢትዮጵያ ንግድ ባንክ    | ሐምሌ<br>27/2003   | 550 |
|       |                                                                                                                                                                                                                                                                            |       | እና                |                  |     |
|       |                                                                                                                                                                                                                                                                            |       | አቶ ንጉሴ በያን        |                  |     |
| 1963. | <p>የቀበሌ ባለአደራ ቦርድ ህጋዊ ሰውነት ያለው ስለመሆኑ</p> <p>አዋጅ ቁ. 361/95 አንቀጽ 14/1//ረ/, 66/1/</p> <p>አዋጅ ቁ. 2/95 አንቀጽ 52</p>                                                                                                                                                              | 53551 | የቀበሌ 10 ባለአደራ ቦርድ | መስከረም<br>25/2003 | 553 |
|       |                                                                                                                                                                                                                                                                            |       | እና                |                  |     |
|       |                                                                                                                                                                                                                                                                            |       | አቶ ዳንኤል አድርሴ      |                  |     |
| 1964. | <p>ይዞታን አስመልክቶ ከሚነሳ የሁከት ይወገድልኝ አቤቱታ ጋር በተያያዘ ተፈፃሚ የሚሆነው የይርጋ ጊዜ መቆጠር ያለበት አቤቱታ አቅራቢው የይዞታ መብቱን የሚያረጋግጥ ማስረጃ ከሚመለከተው አካል ካገኘበት ቀን ጀምሮ እንጂ አቤቱታ</p>                                                                                                                         | 60392 | አቶ ጌትነት የኔ        | ታህሳስ<br>26/2003  | 556 |
|       |                                                                                                                                                                                                                                                                            |       | እና                |                  |     |

|  |                                         |  |             |  |  |
|--|-----------------------------------------|--|-------------|--|--|
|  | የቀረበበት ድርጊት መፈፀም ከጀመረበት ዕለት አንስቶ ስላለመሆኑ |  | አቶ እዮብ ቢንያም |  |  |
|  | የፍ/ብ/ህ/ቁ. 1140, 1149, 1146/1/, 1144/2/  |  |             |  |  |

## ቅጽ 13

|       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |       |                                                         |             |     |
|-------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|---------------------------------------------------------|-------------|-----|
| 1965. | <p>የቀበሌ ማህበራዊ ፍ/ቤቶች የገንዘብ መጠኑ ከብር 5000 በታች የሆኑ ማናቸውም የፍትሐብሔር ክርክር ለመመልከት ስልጣን አላቸው ተብሎ በአዋጅ ቁ.361/95 አንቀፅ 50(1) የተመለከተው ድንጋጌ ተግባራዊ መሆን ያለበት የቀረበው ጉዳይ ልዩ ባህሪ እየታየ በጉዳዩ ላይ የሚነሳው የህግ ጥያቄ ውስብስብነት በመመዘኛነት (በመለኪያነት) ተይዞ ስላለመሆኑ</p> <p>አዋጅ ቁ.361/95 አንቀፅ 50(1)</p> <p>አዋጅ ቁ.25/88 አንቀፅ 5(1), 6</p> <p>አዋጅ ቁ.416/96 አንቀፅ 41</p> | 54990 | <p>የኢት/ቴሌኮሙኒኬሽን ኮርፖሬሽን</p> <p>እና</p> <p>አቶ ማርቆስ አበበ</p> | ህዳር 18/2004 | 611 |
| 1966. | <ul style="list-style-type: none"> <li>• የፌዴራል ጠቅላይ ፍ/ቤት ሰበር ችሎት የክልል ጠቅላይ ፍ/ቤቶች ሰበር ችሎት በክልል ጉዳዮች ላይ የሰጡትንና መሰረታዊ የህግ ስህተት ያለበትን ውሳኔ ለማረም ስልጣን ያለው ስላለመሆኑ</li> <li>• የሰበር ስርዓት በባህሪው ከይግባኝ ሥርዓት የተለየ ስላለመሆኑና በሰበር ደረጃ ተጨማሪ ምስክሮችና ማስረጃዎችን አስቀርቦ መስማትና የፍሬ ነገር ጉዳዮችን ተቀብሎ ማስተናገድ አግባብነት የሌለውና ህገ-ወጥ ስላለመሆኑ</li> </ul>       | 55273 | <p>አቶ ዘውዱ ግዛው</p> <p>እና</p> <p>ወ/ሮ አየለች ደስታ</p>         | ህዳር 18/2004 | 615 |

|       |                                                                                                                                                                                                                                                |       |                                                                  |                 |     |
|-------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|------------------------------------------------------------------|-----------------|-----|
|       | የኢ.ፌ.ዴ.ሪ. ህገመንግስት አንቀጽ 80(3)ለ<br><br>የፍ/ብ/ሥ/ሥ/ህ/ቁ.343(1)                                                                                                                                                                                       |       |                                                                  |                 |     |
| 1967. | የክልል ጠቅላይ ፍ/ቤት ባለው የውክልና ስልጣኑ በዞን ከፍተኛ ፍ/ቤት የተሰጠን ውሳኔ የለወጠው ከሆነ ጉዳዩ ለፌዴራል ጠ/ፍ/ቤት ሰበር ችሎት ከመቅረቡ በፊት ለፌ/ጠ/ፍ/ቤት ይግባኝ ሰሚ ችሎት መቅረብ ያለበት ስለመሆኑ<br><br>የኢ.ፌ.ዴ.ሪ ህገ መንግስት አንቀጽ 80(3)(ሀ), (2)(4)<br><br>አዋጅ ቁ.322/95<br><br>አዋጅ ቁ.25/88 አንቀጽ 9(2), 5(2) | 64845 | አቶ ሀብቱ ሀጋዚ እና<br><br>እነ የኮምቦልቻ ግብርና<br>ሙያ ማሰልጠኛ ኮሌጅ<br>(ሁለት ሰዎች) | የካቲት<br>26/2004 | 618 |
| 1968. | የፌዴራል መንግስት ተቋማት በአጠቃላይና የከፍተኛ ት/ት ተቋማት በተለይ የራሳቸው የሆነ የእድገት አሰጣጥ፣ የቅሬታ አፈታትና አጠቃላይ አስተዳደራዊ ሥራዎች የሚከናወንበት አግባብ ያለ በመሆኑ በቀጥታ ለመደበኛ ፍ/ቤቶች ጉዳዩ ቀርቦ ውሳኔ የሚሰጥበት አግባብ የሌለ ስለመሆኑ፣<br><br>አዋጅ ቁ. 515/99                                                | 73549 | የዲላ ዩንቨርሲቲ<br><br>እና<br><br>እነ አቶ የትናየት ጣፋ<br>(ሶስት ሰዎች)          | ሰኔ 22/2004      | 620 |
| 1969. | የፌዴራል ጠቅላይ ፍ/ቤት ሰበር ችሎት በአንድ ወቅት የሰጠውን የህግ ትርጉም በሌላ ጊዜ በተመሳሳይ ጭብጥ ላይ የተለየ የህግ ትርጉምና የተለየ አቋም መያዙ በቀደመው የህግ ትርጉም መሠረት ዳኝነት የተሰጠበት ጉዳይን እንደገና እንደ                                                                                                | 68573 | እነ አቶ ጌታቸው ዳየስ<br><br>/ሁለት ሰዎች/                                  | መጋቢት<br>12/2004 | 623 |

|              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |       |                                                  |                      |  |
|--------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|--------------------------------------------------|----------------------|--|
|              | አዲስ እንዲስተናገድ ለማድረግ የማያስችል ስለመሆኑ፤                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |       | እና<br><br>ወ/ሮ ሩስያ ከድር                            |                      |  |
| <b>ቅጽ 14</b> |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |       |                                                  |                      |  |
| 1970.        | <ul style="list-style-type: none"> <li>ከወንጀል ጉዳይ ጋር በተገናኘ በወንጀል ጥፋተኝነቱ ተረጋግጦ የተጣለበትን ቅጣት ፈጽሞ ያጠናቀቀ ሰው በፍርድ ቤት መሰየም በግለሠብ የጡረታ መብት ላይ ስለሚኖረው ውጤት</li> <li>በመሰየም ሊገኝ የሚችለው መብት ግለሰቡ ከመሰየሙ አስቀድሞ በቅጣት ቀሪ ሆኖበት የነበረውን መብት ሳይሆን ግለሰቡ ከተሰየመበት ጊዜ ጀምሮ ወደ ፊት ሊጠበቅለት የሚገባውን መብት በተመለከተ ብቻ ስለመሆኑ፤</li> <li>የመንግስት ሰራተኛ የነበረና የጡረታ መብት ተጠቃሚ የሆነ ሠው በወንጀል ጉዳይ ተከስሶና ጥፋተኝነቱ ተረጋግጦ በፍ/ቤት ቢያንስ የ3 ዓመት ጽኑ እስራት ቅጣት የተወሰነበት በመሆኑ የጡረታ መብቱን እንዲያጣ የተደረገ ሠው ከቅጣቱ በኋላ በፍ/ቤት መሰየሙ አስቀድሞ በቅጣት ቀሪ ሆኖበት የነበረውን የጡረታ መብቱን መልሶ ለማግኘት የማያስችል ስለመሆኑ፤</li> </ul> <p>የወ/ሀ/አ. 231,235(1),232</p> <p>አዋጅ ቁ. 209/55</p> <p>አዋጅ ቁ. 5/67</p> | 61221 | አቶ አክለ ምህረቱ<br><br>እና<br><br>የማህበራዊ ዋስትና<br>ኤጀንሲ | መስከረም<br><br>22/2005 |  |

|       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |       |                                                                                    |              |  |
|-------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|------------------------------------------------------------------------------------|--------------|--|
|       | አዋጅ ቁ.345/95 አንቀጽ 52/1/                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |       |                                                                                    |              |  |
| 1971. | <ul style="list-style-type: none"> <li>• ከጡረታ መብት ጋር በተገናኘ በሠራተኞች የሚቀርቡ አቤቱታዎችን ለማየት ስልጣን ያለው አካል የማህበራዊ ዋስትና ኤጀንሲ ተቋም ስለመሆኑና በኤጀንሲው ውሳኔ ቅር የተሰኘ ሠራተኛ ቅሬታውን ለማህበራዊ ዋስትና ኤጀንሲ ይግባኝ ሰሚ ጉባኤ የማቅረብ መብት ያለው ስለመሆኑ፤</li> <li>• የማህበራዊ ዋስትና ኤጀንሲ ይግባኝ ሰሚ ጉባኤ የሚሰጠው ውሳኔ በፍሬ ነገር ረገድ የመጨረሻ ስለመሆኑና በውሳኔው መሠረታዊ የህግ ስህተት ተፈጽሟል በሚል ቅሬታ ያለው ሠራተኛ አቤቱታውን ለፌ/ጠ/ፍ/ቤት በይግባኝ የማቅረብ መብት ያለው ስለመሆኑ፤</li> </ul> <p>አዋጅ ቁ. 714/2003 አንቀጽ 56(1) (4), 57</p> | 72928 | <p>አቶ አበራ ኪዳኔ</p> <p>እና</p> <p>የጋሞ ጎፋ ዞን አርባ ምንጭ ማህበራዊ ዋስትና ኤጀንሲ</p> <p>ቅ/ጽ/ቤት</p> | ጥቅምት 09/2005 |  |
| 1972. | <ul style="list-style-type: none"> <li>• ከጡረታ መብት አበል ተጠቃሚነት ጋር በተገናኘ የእድሜ አቆጣጠርና ውጤቱን በተመለከተ የሚቀርብ አቤቱታን አይቶ ለመወሰን ስልጣን ያለው የማህበራዊ ዋስትና ኤጀንሲ ተቋም ስለመሆኑና በውሳኔው ቅሬታ ያለው ወገን ለኤጀንሲው ይግባኝ ሰሚ ጉባኤ የይግባኝ አቤቱታ ለማቅረብ መብት ያለው ስለመሆኑ፤</li> <li>• በኤጀንሲው ይግባኝ ሰሚ ጉባኤ የሚሰጥ ውሳኔ በፍሬ ነገር ደረጃ የመጨረሻ ስለመሆኑና በውሳኔው ላይ መሠረታዊ የህግ ስህተት አለው በማለት አቤቱታ ያለው ሠራተኛ ቅሬታውን ለፌ/ጠ/ፍ/ቤት ይግባኝ ሰሚ ጉባኤ የማቅረብ መብት ያለው ስለመሆኑ፤</li> </ul>                              | 80964 | <p>የመንግስት ሠራተኞች ማህበራዊ ዋስትና ኤጀንሲ</p> <p>እና</p> <p>እነ አቶ አበረ ቦከን (ሶስት ሠዎች)</p>       | ጥቅምት 23/2005 |  |

|       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |       |                                                           |                      |  |
|-------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|-----------------------------------------------------------|----------------------|--|
|       | አዋጅ ቁ. 714/2003 አንቀጽ 4(1),54(3),56(4)<br><br>የፍ/ብ/ሥ/ሥ/ህ/ቁ. 343, 9, 231                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |       |                                                           |                      |  |
| 1973. | የመንግስት ዩኒቨርሲቲ መምህራንን በተመለከተ ከዲሲፕሊን ግድፈት ጋር በተገናኘ የሚሰጥ ውሳኔ በአስተዳደር ፍ/ቤት በይግባኝ ሊስተናገድ ስለሚችልበት አግባብ፤<br><br>አዋጅ ቁ. 515 /99 አንቀጽ 2(8),22(3),32(3)<br><br>አዋጅ ቁ. 650/2001 አፀከት 44(ኘ)                                                                                                                                                                                                                                                         | 78945 | ደብረብርሃን ዩኒቨርሲቲ<br><br>እና<br><br>መምህር ባዬ ዋናያ ዩዳ            | መስከረም<br><br>22/2005 |  |
| 1974. | <ul style="list-style-type: none"> <li>• በባንክ በመያዣነት የተያዘ ተሽከርካሪ በሌላ በኩል የጉምሩክ ደንብ በመተላለፍ ወንጀል ባለቤቱ ጥፋተኝነቱ ተረጋግጦበት ተሽከርካሪውም በመንግስት እንዲወረስ ውሳኔ የተሰጠበት እንደሆነ በህግ ፊት ቅድሚያ ተሰጥቶት ሊፈፀም ስለሚገባው ጉዳይ</li> <li>• በባንክ በመያዣነት የተያዘ ተሽከርካሪ ከመያዣው በኋላ በኮንትሮባንድ ወንጀል ምክንያት ለመንግስት ውረስ እንዲሆን በፍ/ቤት የመጨረሻ ፍርድ ባረፈበት ጊዜ ባለመያዣው በተሽከርካሪው ላይ ያለው የቀዳሚነት መብት እንዲሁም የውረስ ትዕዛዙ (ውሳኔው) ተፈፃሚ ሊደረግ ስለሚችልበት አግባብ፤</li> </ul> <p>የፍ/ብ/ህ/ቁ 2828, 2857(1), 3059</p> | 81215 | ወጋገን ባንክ (አ.ማ.)<br><br>እና<br><br>የኢትዮጵያ ገቢዎችና ጉምሩክ ባለሥልጣን | ጥር 03/2005           |  |



|              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |       |                                                                    |              |     |
|--------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|--------------------------------------------------------------------|--------------|-----|
|              | <p>አዋጅ ቁ. 97/90 አንቀጽ 3</p> <p>የወንጀል ህግ አንቀጽ 98(1)</p> <p>አዋጅ ቁ. 622/2001 አንቀጽ 91(2)</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |       |                                                                    |              |     |
| 1975.        | <ul style="list-style-type: none"> <li>• የሥራ ግዴታን ካለመወጣት ጋር በተገናኘ ሠራተኛ የሆነ ሰው ከአሰሪው የተረከበው ንብረት ላይ ጉዳት እንዲከሰት በማድረግ ወይም ንብረቱ እንዲጎድል (እንዲጠፋ) በማድረግ ምክንያት በወንጀል ጉዳይ ክስ ቀርቦበት ጥፋተኝነቱ የተረጋገጠ እንደሆነ በተመሳሳይ ጉዳይ ሠራተኛው በአሰሪው ንብረት ላይ ባደረሰው ጉዳት መጠን በፍትሐብሔር ሊጠየቅ ስለመቻሉ፤</li> <li>• ከአሰሪና ሠራተኛ ጉዳይ ጋር በተያያዘ ሠራተኛው በአሰሪው ንብረት ላይ የደረሰ ጉዳትን በተመለከተ በወንጀል ጉዳይ ተከስሶ ጥፋተኛ የተባለ እንደሆነ ጉዳት የደረሰበትን ንብረት በተመለከተ በፍትሐብሔር ተጠያቂ ሊደረግ የሚገባ ስለመሆኑ፤</li> </ul> <p>አዋጅ ቁ. 515</p> <p>• የፍ/ብ/ህ/ቁ. 2149</p> | 78414 | <p>የኢትዮጵያ ሳይንስና ቴክኖሎጂ</p> <p>እና</p> <p>እነ አቶ ቶላ መገርሣ (ሁለት ሰዎች)</p> | ጥቅምት 07/2005 |     |
| <b>ቅጽ 17</b> |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |       |                                                                    |              |     |
| 1976.        | <p>አንድ የመንግስት ሠራተኛ የጡረታ ዕድሜው ከደረሰ በኋላ አሠሪው መ/ቤት ፈቃድና ከየትኛውም አካል ተቃውሞ ሳይቀርብ የጡረታ ጊዜው ከተራዘመ ለተራዘመበት ጊዜ የሠራበት ለጡረታ ሊያዝ የሚገባው ሥለመሆኑ፤</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 96833 | <p>የመንግስት ሠራተኞች ማህበራዊ ዋስትና ኤጀንሲ</p>                                | ታህሳስ 8/2007  | 345 |

|       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |       |                                                                      |                 |     |
|-------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|----------------------------------------------------------------------|-----------------|-----|
|       | አዋጅ ቁጥር 714/2003፣ አዋጅ ቁጥር 515/99 አንቀጽ 85፣89                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |       | እና<br>አሥፋው ደነቀ                                                       |                 |     |
| 1977. | <p>በአዲስ አበባ ንግድ ምክር ቤት የግልግል ተቋም ውስጥ አንድን ጉዳይ በግልግል እንዲያይ የተቀመጠ የግልግል ዳኛ ከተከራካሪ ወገኖች በአንዱ እንዲነሳ አቤቱታ በሚቀርብበት ጊዜ ይነሳ የተባለው ዳኛ ልነሳ አይገባም ብሎ ጥያቄውን ካነሳው ወገን ጋር ሊከራከር የማይገባው ሥለመሆኑና ልነሳ አይገባም እያለ በሚከራከርበት ሆኔታም ጉዳዩን ገለልተኛ ሆኖ ያየዋል ተብሎ ሥለማይገመት መነሳት ያለበት ሥለመሆኑ፤</p> <p>አዋጅ ቁጥር 25/1988 አንቀጽ 9 እና 10</p> <p>የፍ/ሀ/ቁ.3342/ 3340/2/</p> <p>የግልግል ተቋሙ የተሻሻለ ደንብ አንቀጽ 13 እና 15</p> | 99679 | <p>የኢትዮጵያ ኤርፖርቶች ድርጅት</p> <p>እና</p> <p>አቶ በየነ ወልደገብርኤል</p>           | ታህሳስ<br>24/2007 | 348 |
| 1978. | <p>አንድ ከፍተኛ ትምህርት ተቋም ላስተማራቸው ተማሪዎች ጊዜያዊ ዲፕሎማ ከሠጡ በኋላ ዋናው ዲፕሎማ ሳይሠጣቸው የማስተማር ፈቃዱ ቢነጠቅ እንኳ ፈቃዱን ተነጥቄያለሁ፤ ዋናውን ዲፕሎማ ልሰጥ አልችልም የማለት መብት የሌለው ስለመሆኑ፤</p> <p>አዋጅ ቁጥር 650/2001፣ ደንብ ቁጥር 199/2003</p>                                                                                                                                                                           | 99689 | <p>የአዲስ አበባ ዴንታል ባይንስ ኮሌጅ</p> <p>እና</p> <p>እነ መንግስቱ ጋሞ (ሰባት ሰዎች)</p> | ታህሳስ<br>24/2007 | 351 |

|              |                                                                                                                                                                                                                                                                                   |        |                                                        |                     |     |
|--------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|--------------------------------------------------------|---------------------|-----|
| 1979.        | አንድ የንግድ ድርጅት ሲከሰር የዕዳ ክፍያን በተመለከተ የድርጅቱን ንብረቶች በመያዣነት ከያዛቸው ባንክ ይልቅ የከሰረው ድርጅት ሰራተኞች የቀዳሚነት መብት ያላቸው ስለመሆኑ፤<br><br>አዋጅ ቁጥር 377/96 አንቀፅ 167<br>አዋጅ ቁጥር 97/1990 እንደተሻሻለ                                                                                                            | 102061 | የከሰረው ሆላንድካር ኃ/የተ/የግ/ማህበር<br><br>እና<br>ዘመን ባንክ         | የካቲት 6 ቀን 2007 ዓ.ም  | 354 |
| 1980.        | በአንድ መተዳደሪያ ደንብ በማህበር አባላትና በድርጅቱ መካከል የሚነሱ አለመግባባቶች በመጀመሪያ በእርቅ መፈታት አለባቸው የሚል ድንጋጌ ሲኖር ይኸው ሥርዓት ሳይፈፀም ወደ ፍርድ ቤት ክስ ማቅረብ አግባብነት የሌለው ስለመሆኑ<br><br>ተዋዋይ ወገኖች በመካከላቸው የሚነሱ አለመግባባትን በተመለከተ ጉዳያቸው ፍርድ ቤት ከመቅረቡ በፊት በሽምግልና እንዲታይ ሊሰማሙ ሥለመቻላቸው፤<br><br>የፍ/ሕ/ቁ. 1731(1)፣1732፣1736፣1738 | 106286 | ቦሮ ትራቪል የግንባታ ሥራዎች የተ.የግ.ማህበር<br><br>እና<br>አቶ ኤፍሬም ሽብሩ | መጋቢት 29 ቀን 2007 ዓ.ም | 358 |
| <b>ቅጽ 18</b> |                                                                                                                                                                                                                                                                                   |        |                                                        |                     |     |
| 1981.        | ከአዲስ አበባ ከተማ አስተዳደር ቦታ በሊዝ ለገዛ ሰው ቦታውን ለግንባታ ምቹ አድርጎ ማስረከብ ያለበት ስለመሆኑና በወቅቱ ካላስረከበ ካስረከበበት ጊዜ ጀምሮ የሁለት አመት የችሮታ ጊዜ ለገዥው ሊሰጠው የሚገባ ስለመሆኑ፤                                                                                                                                          | 97829  | አቶ ሁሴን ሰይድ<br><br>እና<br>የየካ ክፍለ ከተማ መሬት                | ሚያዝያ 30 ቀን 2007 ዓ.ም | 407 |

|       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |        |                                                                  |                                   |     |
|-------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|-----|
|       | መመሪያ ቁጥር 11/2004 አንቀፅ 14/3/ ፣ 37/6/ለ/ ፣ 38/8/<br><br>ደንብ ቁጥር 48/2004 አንቀፅ 11/1/ ፣ አንቀፅ 12/2/                                                                                                                                                                                                                                                  |        | አስተዳደር ፅ/ቤት                                                      |                                   |     |
| 1982. | የጥብቅና አገልግሎት የሚሠጥ ጠበቃ በደንበኛው የአገልግሎት ክፍያ ሲፈጸምለት ለተፈጻሚው ክፍያ ደረሰኝ አለመስጠት የዲሲፕሊን ግድፈት ስለመሆኑ<br><br>አዋጅ 199/92 አንቀፅ 30/2/<br><br>ደንብ ቁጥር 57/92 አንቀፅ 8/1/                                                                                                                                                                                          | 107442 | አቶ ሞገስ ናደው<br><br>እንዳይላሉ<br><br>እና<br><br>የኢፌድሪ ፍትህ<br><br>ሚኒስቴር | መጋቢት 17<br><br>ቀን 2007<br><br>ዓ.ም | 412 |
| 1983. | የጥብቅና ሙያ አገልግሎት ክፍያ ለመወሰን በልምድ የዳበረውና በአጠቃላይ ተቀባይነት ያገኘው የአከፋፈል መርህ ጉዳዩ የወሰደው ጊዜ፣ የሚጠይቀው ድካም፣ የጉዳዩ ውስብስብነት የክርክርን ግምት ታሳቢ በማድረግ ስለመሆኑ፣<br><br>የጥብቅና ሙያ አገልግሎት ክፍያ ያለምንም ገደብ ስምምነት የሚደረግበት አለመሆኑን ከስነ ህግ እና የፍርድቤቶች አሰራር የዳበረ ስለመሆኑ፣<br><br>የአብዝሞ የጥብቅና ስራ ፈቃድ አሰጣጥ ምዝገባ የጠበቆች ስነ-መግባር ለመቆጣጠር የወጣ አዋጅ ቁጥር 75/1994 አንቀፅ 50፣51፣52 የፍ/ሥ/ሥ/ሀ/ቁ 462 | 105765 | የኢትዮጵያ ኤሌክትሪክ<br><br>ሀይል ኮርፖሬሽን<br><br>እና<br><br>እነ አቶ ግርማ ሞገስ   | ግንቦት 21<br><br>ቀን 2007<br><br>ዓ.ም | 418 |

|              |                                                                                                                                                                                                                                                           |        |                                                    |                             |     |
|--------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|----------------------------------------------------|-----------------------------|-----|
| 1984.        | <p>አንድ የፖለቲካ ድርጅት የሌላ የፖለቲካ ድርጅት አባል የሆኑ ሰዎችን አባልነታቸው ህጋዊ በሆነ መልኩ ሳይቋረጥ ወይም ቀሪ ሳይሆን እጩ ተወዳዳሪ አድርጎ ማቅረብ የማይችል ስላመሆኑ፤</p> <p>አንድ ሰው በተመሳሳይ ጊዜ ውስጥ የሁለት የፖለቲካ ድርጅት አባል መሆን የማይችል ስላመሆኑ፤</p> <p>አዋጅ ቁጥር 532/199 አንቀጽ 46፣102/4//ለ/፣አዋጅ ቁጥር 632/2002 አንቀጽ 7</p> | 112091 | <p>አንድነት ለፍትህና ዲሞክራሲ</p> <p>እና</p> <p>ሠማያዊ ፓርቲ</p> | <p>ሚያዚያ 28 ቀን 2007 ዓ.ም</p>  | 422 |
| <b>ቅጽ 19</b> |                                                                                                                                                                                                                                                           |        |                                                    |                             |     |
| 1985.        | <p>የትራፊክ ደንብን በመጣስ የሚተላለፍ ቅጣትን ለአፈፃፀሙ ፍ/ቤት ሊቀርብ የሚችል ስላለመሆኑ</p> <p>የትራፊክ ፍሰትን ለመቆጣጠር የወጣው ደንብ ቁጥር 208/2003 አንቀጽ 85</p>                                                                                                                                    | 103826 | <p>አንዋር አህመድ</p> <p>እና</p> <p>የቤ/ጉ/ክ/መ/ፍትህ ቢሮ</p>  | <p>መስከረም 25 ቀን 2008 ዓ.ም</p> | 397 |
| 1986.        | የመንግስት ሰራተኞች ጡረታ አዋጅ ቁጥር 714/2003 የተፈፃሚነት ወሰን                                                                                                                                                                                                             | 103458 | አቶ ጋረድ ለበሰ                                         | <p>መስከረም 27 ቀን 2008</p>     | 400 |

|              |                                                                                                                                                                |        |                                           |                            |     |
|--------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|-------------------------------------------|----------------------------|-----|
|              |                                                                                                                                                                |        | እና<br>የመንግስት ሰራተኞች<br>ማህበራዊ ዋስትና<br>ኤጀንሲ  | ዓ.ም                        |     |
| 1987.        | የአካባቢ ጥበቃ መስሪያ ቤት ፈቃድ ሳይዝ ማንኛውንም አደገኛ ቆሻሻን ማመንጨት፣ ማስቀመጥ፣ ማከማቸት፣ ማጓጓዝ፣ ማምከን ወይም ማስወገድ የተከለከለ ስለመሆኑ<br><br>አዋጅ ቁጥር 300/95 አንቀጽ 4/1/                              | 104512 | አቶ አባስ ኢብራሂም<br><br>እና<br>ሐረር ቢራ አ/ማህበር   | መስከረም 24<br>ቀን 2008<br>ዓ/ም | 403 |
| 1988.        | የድለላ አበል ክፍያ መጠን ከተሰጠው አገልግሎት ጋር ተመጣጣኝ ሊሆን የሚገባ ስለመሆኑ<br><br>በድለላ አበል መጠን ላይ በሚደረገው ክርክር እንደ ጉዳዩ ዓይነት እና የተሰጠው አገልግሎት እየተገናዘበ የሚወሰን ስለመሆኑ<br><br>የን/ሕ/ቁ. 59(3) | 109535 | ሳልቫቶሪ ዴቤታ<br>ኮምፕሌክስ<br><br>እና<br>ሃብታሙ አባዲ | የካቲት 24 ቀን<br>2008 ዓ.ም     | 406 |
| <b>ቅጽ 20</b> |                                                                                                                                                                |        |                                           |                            |     |
| 1989.        | አንድ ጠበቃ በገባው ውል መሰረት እስከ መጨረሻው ድረስ ጉዳዩን ከተከታተለና ከሙያው አንጻር እውቀትና ጥረቱን ተጠቅሞ አገልግሎት ከሰጠ                                                                           | 117907 | እነ ወ/ሮ ዘውዱ ፍቅሬ                            | 22/9/2008<br>ዓ.ም           | 429 |

|              |                                                                                                                                                                                                                                                           |        |                                                         |                      |     |
|--------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|---------------------------------------------------------|----------------------|-----|
|              | የተፈለገው ውጤት ባለመምጣቱ ብቻ የተሟላ አገልግሎት አልሰጠም ሊሰኝ የማይችል ስለመሆኑ እና በውሉ መሰረት የተስማሙበትን የጥብቅና አገልግሎት ክፍያ ቀሪ ሊያደርገው የማይችል ስለመሆኑ                                                                                                                                        |        | እና<br>አቶ አበራ ጌታነህ                                       |                      |     |
| 1990.        | አንድ ጠበቃ ሕግን የማስከበር ፣ፍትህን የማስገኘትና ለፍትህ አስተዳደሩ የማገዝ ኃላፊነቱን በመተው ተቃራኒ ተግባራትን ሲያከናውን የቆየ መሆኑ ከተረጋገጠ የጥብቅና ፍቃዱ ሊሰረዝ የሚችል ስለመሆኑ<br><br><i>የአማራ ክልል የጥብቅና ፍቃድ አሰጣጥ ምዝገባና የጠበቆች ሥነምግባር ለመቆጣጠር የወጣው አዋጅ ቁ. 75/1994</i>                                             | 114888 | አቶ አትሁነኝ አልማው<br><br>እና<br><br>የአ/ብ/ክ/ ፍትህ ቢሮ<br>አቃቤ ህግ | 20/3/2008<br><br>ዓ.ም | 431 |
| 1991.        | በፍርድ አፈጻጸም ምክንያት ተይዞ የሚሸጠው የማይንቀሳቀስ ንብረት ሁለት /ከሁለት በላይ የሆኑ ሰዎች በህብረት የያዙት እና ያልተከፋፈሉት በሆነ ጊዜ ከተከፋዮቹ አንዱ ንብረቱን ለመግዛት በጨረታ ተወዳዳሪ ሆኖ የቀረበ እንደሆነ የፍርድ ባለእዳው እንደቀረበ ተቆጥሮ የተቀዳሚነት መብት የሚሰጠው ስለመሆኑ፤<br><br><i>የፍ/ብ/ሥ/ሥ/ህ/ቁ. 443፣ የፍ/ብ/ህ/ቁ. 126/1/፣ 1386-1409</i> | 124618 | እነ ወ/ሮ ደብካ መሰለ<br><br>እና<br><br>ሣጅን ሀይሉ ሞገስ             | 22/3/2009<br><br>ዓ.ም | 440 |
| <b>ቅጽ 21</b> |                                                                                                                                                                                                                                                           |        |                                                         |                      |     |
| 1992.        | ፍርድ ቤቶች የሥም ይቀየርልኝ ጥያቄ በሚቀርብላቸው ጊዜ የአመልካችን ስም                                                                                                                                                                                                             | 120355 | ወ/ሪት ሐናን እስማኤል                                          | ህዳር 6 ቀን             | 418 |

|       |                                                                                                                                                                                                                                                                                           |        |                                                         |                           |     |
|-------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|---------------------------------------------------------|---------------------------|-----|
|       | መለወጥ አስፈላጊ የሚያደርጉ ሁኔታዎች መኖር አለመኖራቸውን በማስረጃ አጣርተውና የሶስተኛ ወገን ጥቅም የማይጎዳ ለመሆኑ ጭምር ካረጋገጠ በኋላ ተገቢውን መወሰን ያለባቸው ስለመሆኑ<br><br><i>አዋጅ ቁጥር 361/1995 አንቀጽ 41/1//1/</i>                                                                                                                              |        | አብዱልዋሂድ<br><br>እና<br><br>የለም                            | 2009 ዓ.ም                  |     |
| 1993. | በኦሮሚያ ብሔራዊ ክልላዊ መንግስት ውስጥ አንድ ጠበቃ የጥቅም ግጭት ሊፈጥር በሚችልበት ሁኔታ የተለያዩ ተከራካሪዎችን በመወከል መከራከር የማይችልና ይሄንኑ ተግባር ፈፅሞ ሲገኝ እንደ ከባድ የሥነ -ምግባር ጥሰት ሊቆጠር የሚችል ስለመሆኑ<br><br><i>የኦሮሚያ ክልል የጠበቆች እና ሕግ ጉዳይ ፀሃፊዎች እና ፍቃድ አሰጣጥ አዋጅ ቁ. 182/2005 አንቀጽ 36(3)</i><br><br><i>ደንብ ቁጥር 57/92 አንቀጽ 10፣11፣12 እና 13</i> | 110507 | አቶ ጉታ ጫካ<br><br>እና<br><br>የኦሮሚያ ፍትህ ቢሮ<br><br>(ሁለት ሰዎች) | ሕዳር 30 ቀን<br><br>2009 ዓ.ም | 422 |
| 1994. | አንድ ዳኛ ተግባሩን በሚያከናውንበት ወቅት የፍርድ ስራ ስህተት ተፈጽሟል ከተባለ በይግባኝ ፣ በሰበር ወይም በሌላ በህግ በተዘረጋ ስርዓት ከማሳረም በቀር ስልጣንን አላግባብ ተጠቅሟል በሚል ሊቀጣ የማይችል ስለመሆኑ፤                                                                                                                                                   | 108692 | የትግራይ ክልል ዓቃቤ<br><br>ህግ<br><br>እና                       | ታህሳስ 4 ቀን<br><br>2009 ዓ.ም | 428 |



|       |                                                                                                                                                                                                                                                                                          |        |                                                                       |                        |     |
|-------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|-----------------------------------------------------------------------|------------------------|-----|
|       |                                                                                                                                                                                                                                                                                          |        | አቶ ገብረሃርያ አሰፋ                                                         |                        |     |
| 1995. | <p>አንድ ጠበቃ ከጅምሩ የሕግ መሠረት የሌለውና አዋጭ አለመሆኑ የተረጋገጠን ወይም ተከራክሮ የመርታት ዕድል የሌለው መሆኑን እያወቀ ደንበኛውን አላስፈላጊ ለሆነ ክርክርና ወጪ መጋበዝ የሌለበት ስለመሆኑ</p> <p>አንድ ጠበቃ የጥብቅና አገልግሎት ዉል ከመዋዋሉ በፊት ማስረጃ ሰብስቦ ማጠናቀቅ ወይም ምስክሮችን አስቀርቦ መጠየቅና የሚያዉቁትን አስቀድሞ ማወቅ የሚጠበቅበት ሥላለመሆኑ</p> <p><i>የደንብ ቁጥር 57/92 አንቀጽ 4</i></p> | 128466 | <p>አቶ እንዳልካቸው ይላቅ</p> <p>እና</p> <p>የኢ.ፌ.ዲ.ሪ ፍትህ</p> <p>ሚኒስቴር ዐ/ሕግ</p> | ሰኔ 29 ቀን<br>2009 ዓ.ም   | 431 |
| 1996. | <p>አንድን ጉዳይ በግልግል እንዲያይ የተቀመጠን የግልግል ዳኛ ከተከራካሪ ወገኖች በአንዱ እንዲነሳ ጥያቄ ሲቀርብ ዳኛው ገለልተኛ ወይም ነፃ ላይሆን የሚችልበት ግምት ለመውሰድ የሚያስችል ወይም ጥርጣሬን የሚፈጥር አከባቢያዊ ምክንያት መኖሩ ብቻ በቂ ሥላለመሆኑ</p> <p><i>የፍ/ሕ/ቁ. 3340(2)፣3342</i></p>                                                                               | 135094 | <p>አቶ ዳዊት በላይ</p> <p>እና</p> <p>እነ አቶ ደነቀ አበበ</p> <p>(ሁለት ሰዎች)</p>     | ግንቦት 21 ቀን<br>2009 ዓ.ም | 436 |
| 1997. | <p>በጡረታ አበል ተጠቃሚ ሆኖ በወንጀል ጥፋት ምክንያት ከሦስት ዓመት ያላነሰ ጽኑ እስራት የተፈረደበት የዘለቄታ የጡረታ አበል መብቱን ያጣ ባለመብት የተሻሻለው የጡረታ አዋጅ ከፀናበት ጊዜ ጀምሮ ውዝፍ አበል ሳይጨምር የጡረታ አበል የማግኘት መብት የሚኖረው ስለመሆኑ፤</p>                                                                                                            | 117151 | <p>የመንግስት ሰራተኞች</p> <p>ማህበራዊ ዋስትና</p> <p>ኤጀንሲ</p>                     | ህዳር 21 ቀን<br>2009 ዓ.ም  | 440 |

|              |                                                                                                                                                                                                       |        |                                                                                                         |                        |     |
|--------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|-----|
|              | አዋጅ ቁ. 907/2007 አንቀጽ 11/9                                                                                                                                                                             |        | እና<br>ወ/ሮ ቸኮለ ሙሉጌታ                                                                                      |                        |     |
| 1998.        | በዕዳ አከፋፈል ሂደት የቀደምትነት መብትን ለመወሰን መታየት ያለበት ህጎች ከወጡበት ጊዜ አንፃር ሳይሆን በክርክሩ ለተያዘው ጉዳይ በልዩ ህግ /special law/ የተቋቋመው የቀደምትነት መብት ስለመሆኑ<br><br>የአዋጅ ቁጥር 715/2003 አንቀጽ 11/12/ ፤ 57/(1)፤<br><br>አዋጁ ቁጥር 97/1990 | 122258 | አቢሲንያ ባንክ አክሲዮን<br><br>ማህበር እና<br><br>የኤ.ፌ.ድ.ሪ የግል<br>ድርጅት ሠራተኞች<br>ማህበራዊ ዋስትና<br>ኤጀንሲ የደቡብ ሪጅን<br>ፅ/ቤት | ሚያዚያ 30<br>ቀን 2009 ዓ.ም | 444 |
| <b>ቅጽ 22</b> |                                                                                                                                                                                                       |        |                                                                                                         |                        |     |
| 1999.        | በፍ/ብ/ሕ/ቁ 2143(1) የተመለከተው የይርጋ ዘመን አላግባብ መበልፀግን አስመልክቶ በሚቀርቡ ክሶች ላይ ተፈፃሚነት የሌለው ስለመሆኑ እና ተፈፃሚነት ሊኖረው የሚገባው የአስር ዓመት የይርጋ ዘመን ስለመሆኑ፤<br><br>የፍ/ብ/ሕ/ቁ 2143(1)፤1845                                       | 78629  | የአቶ ካሣ አበበ<br>ወራሽ አቶ ሰለሞን<br>ካሣ<br><br>እና<br><br>ወ/ሮ አያልነሽ<br>ስፍራ                                       | ጥር 14 ቀን<br>2005 ዓ.ም   | 395 |

|       |                                                                                                                                                                                                                                                                              |        |                                                                             |                        |     |
|-------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|-----------------------------------------------------------------------------|------------------------|-----|
|       |                                                                                                                                                                                                                                                                              |        |                                                                             |                        |     |
| 2000. | ተገቢ ያልሆነ የንግድ ውድድር ተፈጽሟል የሚል ክስ ለፌደራል የንግድ ውድድርና የሽማግሌ ጥበቃ ባለስልጣን የዳኝነት ችሎት ማቅረብና አስተዳደራዊ እርምጃና ቅጣት እንዲጣል የማድረግ ስልጣን ያለው የባለስልጣኑ ዓቃቤ ህግ ስለመሆኑ፤<br><br>አዋጅ ቁ. 813/2006 አንቀጽ 37/1                                                                                              | 128035 | ምስኪ ኢንዱስትሪዎች<br><br>ኃ/የተ/የግ/ማህበር<br><br>እና<br><br>ቤካስ ኬሚካልስ<br>ሀ/የተ/የግ/ማህበር | ጥቅምት 22<br>ቀን 2010 ዓ.ም | 401 |
| 2001. | ገንዘብ የተከፈለ መሆኑን የሚገልጽ ሰነድ ወይም ደብዳቤ ሰነዱን ባዘጋጀው ወይም ደብዳቤውን በፃፈው ሰው ላይ ማስረጃ የሚሆን ስለመሆኑ፡-<br><br>ፍ/ሕ /ቁ 2018(1)                                                                                                                                                                  | 136245 | በደሌ ቢራ አ/ማህበር<br><br>እና<br><br>አቶ ገብረመድህን<br>ገ/ሕይወት                         | ጥር 23 ቀን<br>2010       | 406 |
| 2002. | የማይንቀሳቀስ ንብረት መያዣ በማናቸውም አይነት ሰነድ ላይ የተመሰረተ ሲሆን ከተጻፈበት ቀን አንስቶ የማይንቀሳቀሰው ንብረት በሚገኝበት ሀገር ባለው በማይንቀሳቀስ ርስት መዝገብ ካልተፃፈ በቀር ማንኛውንም አይነት ውጤት የማያስገኝ ስለመሆኑና ዕዳው እንዲከፈል በተወሰነበት ጊዜ ሳይከፈል የቀረ እንደሆነ ገንዘብ ጠያቂው የመያዣ መብት ያገኘበትን የማይንቀሳቀስ ንብረት ይወስዳል የሚል ስምምነት ሁሉ ተቀባይነት የማይኖረው ስለመሆኑ፡ | 135197 | አቶ ደለሳ ሌጅሳ<br><br>እና<br><br>እነ አቶ ፍቃዱ ጫላ -(2<br>ሰዎች)                        | ጥር 24 ቀን<br>2010 ዓ.ም   | 410 |

|       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |        |                                                       |                         |     |
|-------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|-------------------------------------------------------|-------------------------|-----|
|       | -<br><br>ፍ/ሕ/ቁ 3052 እና 3060                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |        |                                                       |                         |     |
| 2003. | ወጣት ጥፋተኞችን የተመለከቱ የጥንቃቄ እርምጃዎች አፈጻጸም በተቻለ መጠን አጥፊውን በማረም መልካም ውጤት ሊያስገኝ በሚያስችል አግባብ መሆን የሚገባው ስለመሆኑ፤<br><br>ለወጣት ጥፋተኞች የሚያገለግል የጠባይ ማረሚያ ተቋም በሌለበት ፣ በወላጅ ቁጥጥር ስር ሆኖ የሚደረግ የባህሪ ሁኔታ ክትትል የተሻለ ውጤት እንደማይመጣ እና የጥፋተኛው አደገኛነት በተገቢው አግባብ ባልተረጋገጠበት ሁኔታ ቅጣቱ በአዋቂዎች እስር ቤት እንዲፈፀም የሚሰጥ ውሳኔ ተገቢነት የሌለው ስለመሆኑ፡-<br><br>የወንጀል ህግ አንቀጽ 168/2 | 136262 | የወ/ጉ/ክ/ ዐ/ህግ<br><br>እና<br><br>መሀሪ ታደሰ                 | መስከረም 24<br>ቀን 2010 ዓ.ም | 416 |
| 2004. | አንድ ቀድሞ በነበረ መመሪያ ዋጋ የወጣለትን ንብረት የተረከበ ወገን የንብረቱን መጥፋት ተከትሎ ክስ ሲመሰረት የንብረቱ ዋጋ በሌላ አዲስ መመሪያ የተሻሻለበት ሁኔታ መኖሩ ከተረጋገጠ ንብረቱ የጠፋበት ወገን ተጠያቂ የሚሆነው አዲስ በወጣው መመሪያ መሠረት በወጣው የዋጋ ተመን አግባብ ስለመሆኑ፤                                                                                                                                             | 126529 | የሰቆጣ ወረዳ ሚሊሻ<br><br>ጽ/ቤት<br><br>እና<br><br>ቄስ ሙሉጌታ ተፈራ | ሚያዚያ 25<br>ቀን 2009 ዓ.ም  | 421 |
| 2005. | በሁለት የህግ ሰውነት በተሰጣቸው አካላት መካከል የኢንሸስትመንት መሬት                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 133667 | ብዙአየሁ ሾኔ የቡና                                          | ታህሳስ 24                 | 425 |

|       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |        |                                                                                   |                        |     |
|-------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|-----------------------------------------------------------------------------------|------------------------|-----|
|       | <p>ያላግባብ ተይዞብኛል በሚል የሚነሳ ክርክርን በተመለከተ ክርክር ባስነሳው መሬት ላይ ግራ ቀኙ ያወጡት የኢንቨስትመንት ፈቃድ የፌዴራል ከሆነ ጉዳያቸው ሊታይ የሚችለው በፌዴራል ፍርድ ቤቶች ሲሆን፤ ፈቃድ ያገኙት ግን በክልል ኢንቨስትመንት ቢሮ ከሆነ በክልል ፍርድ ቤቶች የሚታይ ስለመሆኑ፤ እንዲሁም ከሁለቱ አንዱ ወገን የፌዴራል ተመዝጋቢ ከሆነ ደግሞ ጉዳዩ ሊታይ የሚገባው በአዋጅ ቁጥር 25/88 አንቀጽ 5/6 መሠረት በፌዴራል ፍርድ ቤቶች ስለመሆኑ</p> <p>የፌዴራል ኢንቨስትመንት አዋጅ ቁጥር 769/2004 ፣የኦሮሚያ ክልል ኢንቨስትመንት አዋጅ ቁጥር 138/2000</p> |        | <p>ተከል ልማት<br/>ኃ/የተ/የግ/ማህበር</p> <p>እና</p> <p>ቢ.ዲ.ኤፍ.ኤስ ኢትዩጵያ<br/>ኃ/የተ/የግ/ማህበር</p> | 2010 ዓ.ም               |     |
| 2006. | <p>የድሬድዋ ከተማ ፍርድ ቤት በአዋጅ ቁጥር 416/96 መሰረት የከተማውን መዋቅራዊ ፕላን ለማስፈጸም ሲባል ከይዞታ ባለቤትነት፤ ከፈቃድ አሰጣጥ እና ከቦታ አጠቃቀም ጋር ተያይዞ የሚነሱ ክርክሮችን ከማየት ባለፈ በእርሻ መሬት ባለይዞታነት ይገባኛል ጥያቄን መሰረት ያደረገ ክርክርን ለማስተናገድ የስረ ነገር ስልጣን የሌለው ስለመሆኑ፡-</p> <p>የአ/ቁ 416/1996 አንቀጽ 31(1)</p>                                                                                                                       | 134681 | <p>ሳዲቅ አብዱሪህማን<br/>(ሰዎች)</p> <p>እና</p> <p>የድሬዳዋ አስተዳደር<br/>ከንቲባ ጽ/ቤት</p>          | ጥቅምት 21 ቀን<br>2010 ዓ/ም | 431 |
| 2007. | <p>በከተማ አስተዳደር ወይም በቀበሌ ያላግባብ የተያዘን የምርጫ ቤት ለማስመለስ የሚቀርብን ክስ የማየት ስልጣን በህግ ለሌላ የመንግስት አካል</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 137353 | ወ/ሮ አዛለች አጎናፍር                                                                    | ጥር 22 ቀን               | 436 |

|       |                                                                                                                                                                                                                                  |        |                                                                  |                         |     |
|-------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|------------------------------------------------------------------|-------------------------|-----|
|       | ባልተሰጠበት ሁኔታ መደበኛ ፍርድ ቤቶች የማየት ስልጣን ያላቸው ስለመሆኑ፡-<br><br>ኢ.ፌ.ዲ.ሪ. ህገ መንግስት አንቀጽ 37                                                                                                                                                 |        | እና<br><br>ገብርኤል አካባቢ ቀበሌ<br><br>ጽ/ቤት                             | 2010                    |     |
| 2008. | አንድ የመንግስት ቤት ተከራይ የራሱ ቤት ካገኘ የመንግስት ቤትን በተከራይነት ይዞ መቀጠል የማይችል ስለመሆኑ፡-<br><br>መመሪያ ቁጥር 10/2006 አንቀጽ 15(2)                                                                                                                        | 133309 | አቶ ለማ ማሙዬ<br><br>እና<br><br>በአዳማ ከተማ<br>አስተዳደር ቀበሌ 12<br><br>ጽ/ቤት | ጥር 24 ቀን<br><br>2010    | 441 |
| 2009. | በኦሮሚያ የገጠር መሬት አጠቃቀም ለረጅም ጊዜ በሌላ ሰው የተያዘና ጥቅም ላይ ሲውል የነበረን የገጠር መሬት የተያዘው ሕገወጥ ውልን መሰረት በማድረግ መሆኑ እስካልተረጋገጠ ድረስ መሬቱ እንዲለቀቅ የሚቀርብ ክስ በአስራ ሁለት ዓመት ይርጋ የሚታገድ ስለመሆኑ፤<br><br>የኦሮሚያ የገጠር መሬት አጠቃቀም እና አስተዳደር ደንብ ቁጥር 151/2005 አንቀጽ 32 | 140538 | አቶ ወርቁ ታደሰ<br><br>እና<br><br>አቶ ጅራተ አፈልታ                          | መስከረም 22<br>ቀን 2010 ዓ.ም | 445 |
| 2010. | የአ/ብ//ክ/መ የስነ ምግባርና ፀረ ሙስና ኮሚሽን ሠራተኞች መተዳደሪያ ደንብ “በይግባኝ በቀረበለት ጉዳይ ላይ የሚሰጠው ውሳኔ የመጨረሻ ይሆናል” በሚል ተገልጸው የሚገኙት ድንጋጌዎች በይግባኝ ደረጃ ቀርበው ለመታዩት የማይችሉ                                                                                    | 149962 | አቶ ስለሽ ዋለልኝ<br><br>እና                                            | መጋቢት 25<br>ቀን 2010      | 449 |

|       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |        |                                                                           |                 |     |
|-------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|---------------------------------------------------------------------------|-----------------|-----|
|       | <p>የመጨረሻ ውሳኔዎች መሆናቸውን የሚገልጽ እንጂ በሰበር ሰሚው ችሎት መሰረታዊ የህግ ስህተት ያለባቸውን ጉዳዮች ለማረም የሚቀርቡ ጉዳዮችን የሚጨምር ስላለመሆኑ:-</p> <p>የአ/ብ//ክ/መ የስነ ምግባርና ፀረ ሙስና ኮሚሽን ሠራተኞች መተዳደሪያ ደንብ ቁጥር104/2004 አንቀጽ 75(3)</p>                                                                                                                                                                                                                 |        | <p>የአ/ብ/ክ/መ.<br/>ሥ/ምግባርና ፀረ<br/>ሙስና ኮሚሽን ዐ/ህግ</p>                         | ዓ/ም             |     |
| 2011. | <p>የኢትዮጵያ አዕምሯዊ ንብረት ጽ/ቤት በህጉ አግባብ በሁለት ኢንዱስትሪዊ ንድፎች መካከል ተመሳሳይነት አለ ወይስ የለም የሚለውን ለመለየት የአከራካሪውን ንድፍ አዲስነት ለመወሰን የኢንዱስትሪያዊ ንድፍ ዋና ዋና ባህሪያት በመለየት በኢትዮጵያ ወይም በውጪ ከታወቁ ተመሳሳይ ንድፎች የተለየ ወይም ተመሳሳይነት ያለው ስለመሆኑ በዘርፉ ያለውን የዳበረ እውቀት እና ልምድ መሰረት በማድረግ ማጣራት አድርጎ ውሳኔ መስጠት ያለበት ስለመሆኑ</p> <p>የአነስተኛ ፈጠራና ኢንዱስትሪ ንድፍ አዋጅ ቁጥር 123/1987 አንቀጽ 46(1)፤ 48(1) ፤ የኢትዮጵያ አጭራዊ ንብረት ጽ/ቤትን ለማቋቋም የወጣውን አዋጅ ቁጥር 320/1995</p> | 137939 | <p>ፍፁም ኢንተርናሽናል<br/>ኃ/የተ/የግ/ማህበር<br/>እና<br/>የኢትዮጵያ አጭራዊ<br/>ንብረት ጽ/ቤት</p> | ጥቅምት<br>20/2010 | 454 |
| 2012. | <p>የአገልግሎት ድርጅት ያከራየ ወገን ያከራየው ድርጅት ተገቢውን አገልግሎት እንዳይሰጥና ታሸጎ እንዲቆይ ለፍርድ ቤት ጥያቄ ማቅረቡን ተከትሎ እግድ የተሰጠ በሆነበት እና ተከራይም ከድርጅቱ ገቢ ባላገኘበት ሁኔታ ድርጅቱ ታሸጎ</p>                                                                                                                                                                                                                                                         | 136024 | <p>አቶ ቢልልኝ ጌታነህ<br/>እና</p>                                                | ጥቅምት ቀን<br>21   | 464 |

|              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |        |                                                             |                       |     |
|--------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|-------------------------------------------------------------|-----------------------|-----|
|              | ለቆየበት ጊዜ ተከራይ የኪራይ ክፍያ እንዲከፍል የማይገደድ ስለመሆኑ፡-                                                                                                                                                                                                                                                               |        | አቶ ገብራይ ተከስተ                                                | 2010 ዓ.ም              |     |
| <b>ቅጽ 23</b> |                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |        |                                                             |                       |     |
| 2013.        | የመጥፋት ዉሳኔ ከተሰጠና የጠፋው ሰው ንብረት ለወራሾች ከተላለፈ በኋላ የመጥፋት ዉሳኔ የተሰጠበት ሰው በህይወት ከተመለሰ ሌላ ማረጋገጫ ሳያስፈልገው ንብረቶች በሚገኙበት አኳኋን መልሶ መዉሰድ ስለመቻሉ የፍ/ብ/ህግ 168-173                                                                                                                                                             | 153418 | አቶ ጉደታ አሰፋ<br><br>እና<br><br>እነ ወ/ት ወደሬ ጉደታ                  | ህዳር 28 ቀን<br>2011ዓ.ም  | 478 |
| 2014.        | አንድ የመሰረታዊ ማህበር አባል ሲሞት ዕጣው ወይም ጥቅሙ በማህበሩ መዝገብ ውስጥ በወራሽነት ለሰየመው ወይም ሚቹ ወራሽ ያልሰየመ ከሆነ በሕግ ለመውረስ ለሚችል ወራሹ የሚተላለፍ ሲሆን ይህም የሚሆነው ወራሹ የማህበሩ አባል ከሆነ ወይም ለመሆን ፈቃደኝነቱን ሲገልፅ ሲሆን ወራሹ የማህበሩ አባል ካልሆነ ወይም አባል ለመሆን የማይፈልግ ወይም የማይፈቀድለት ከሆነ የሚቹ የዕጣው ዋጋ እና ጥቅም የሚከፈለው ስለመሆኑ የኅብረት ሥራ ማህበራት አዋጅ ቁ.147/1991 አንቀጽ 19፣ 32 | 143045 | እነ ወ/ሮ እሌኒ<br>ወ/አማኑኤል<br><br>እና<br><br>እነ ወ/ሮ ወርቅነሽ<br>ብዙነህ | ግንቦት28 ቀን<br>2010 ዓ.ም | 483 |
| 2015.        | የሰውን ምስል ያለባለቤቱ ፈቃድ ለማስታወቂያ ሥራ በቴሌቪዥን በማስተዋወቅ ጥቅም ላይ ያዋለ አካል ምስሉን ከባለቤቱ ፍቃድ ውጪ                                                                                                                                                                                                                             | 156425 | ዳሽን ባንክ                                                     | ህዳር 14 ቀን<br>2011 ዓ.ም | 488 |



|       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |        |                                                              |                            |     |
|-------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|--------------------------------------------------------------|----------------------------|-----|
|       | <p>በመጠቀም ለሰራው ማስታወቂያ ተገቢውን ካሳ የመክፈል ኃላፊነት ያለበት ስለመሆኑ</p> <p>የኢ.ፌ.ዲ.ሪ ሕገ መንግስት አንቀጽ 14፣ የፍ/ብ/ሕ/ቁጥር 27፣ 28፣ 29</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                   |        | <p>እና</p> <p>ዶሪና አቫኪያን</p>                                   |                            |     |
| 2016. | <p>ከቅጅ መብት ጋር በተያያዘ የሚነሱ ክርክሮች የሚጣሩበት አግባብም ሆነ ክርክሮቹን መሠረት በማድረግ የሚሰጡ ውሳኔዎች የቅጅ መብት ጥበቃ አጠቃላይ ዓላማ መሠረት በማድረግ የቅጅ እና ተዛማጅ መብቶች ጥበቃ ለማግኘት ስራዎቹ ማሟላት የሚጠበቅባቸው መመዘኛዎች መሟላታቸው አለመሟላታቸውን ስለ ቅጅ መብት ዕውቀትና ልምድ ያላቸው ባለሙያዎች የተካተቱበትን አጣሪ ቡድን በማቋቋም እንዲያጣሩ በማድረግ የቅጅ መብት ጥሰት የተፈፀመ መሆን አለመሆኑን በማጣራት መወሰን ያለበት ስለመሆኑ</p> <p>በኢ.ፌ.ዲ.ሪ ሕገ መንግስት አንቀጽ 91(3) ፤ አዋጁ ቁጥር 410/96 አንቀጽ 2(8)፣ 2(30)፣ 4(1)(ለ)፣ 6(1)</p> | 153736 | <p>እነ አረቡ አብደላ ( 3 ሰዎች)</p> <p>እና</p> <p>አዲኛ ዳዴ</p>          | መስከረም 28<br>ቀን 2011<br>ዓ.ም | 493 |
| 2017. | <p>በሕገወጥ ዕቃዎች መረጃ አሠጣጥ፤ አያያዝ እና አመዘጋገብ እና የወሮታ ክፍያዎችን ለመወሰን ተሻሽሎ በወጣው መመሪያ ቁጥር 78/2004 መሠረት ለኢትዮጵያ ገቢዎች እና ጉምሩክ ባለሥልጣን ጥቆማ ሲቀርብ ወሮታ ስለሚከፈልበት አግባብ</p> <p>መመሪያ ቁጥር 78/2004 አንቀጽ 16/1 እና 2፤ 17</p>                                                                                                                                                                                                   | 153527 | <p>አቶ ስንዴው ታደሰ</p> <p>እና</p> <p>የኢትዮጵያ ገቢዎችና ጉምሩክ ባለስልጣን</p> | መስከረም 24<br>ቀን 2011<br>ዓ.ም | 503 |

|       |                                                                                                                                                                                                                         |        |                                                                                         |                            |     |
|-------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|-----------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|-----|
|       |                                                                                                                                                                                                                         |        | ኮምቦልቻ ቅርንጫፍ                                                                             |                            |     |
| 2018. | አንድ የሥራ ውሉ በገዛ ፈቃዱ የተቋረጠበት የሥራ መሪ ያልተጠቀመበት የአመት እረፍት በገንዘብ ተቀይሮ ስለሚከፈልበት የሕግ አግባብ<br><br>የፍ/ብ/ሕ/ቁጥር 2563                                                                                                                | 151082 | ሚ/ር አሂም ማርቲን<br><br>ብራውን<br><br>እና<br><br>ሜድሮክ ፋውንዴሽን<br><br>ስፔሻሊስት<br><br>ኃ/የተ/የግ/ማህበር | ግንቦት 28 ቀን<br><br>2010 ዓ/ም | 509 |
| 2019. | አንድ ጠበቃ ደንበኛው ላይ በቀረበ ክስ "በተመሳሳይ ጉዳይ ሁለት ፍርድ ቤት ክስ ሊቀርብ አይገባም " በሚል በህግ የተፈቀደን መቃወሚያ ማቅረብ የጥብቅና ሙያን የሚያጎድፍ ተግባር ፈፅሟል ተብሎ በዲስፕሊን የሚያስቀጣው ተግባር ስላለመሆኑ<br><br>የትግራይ ክልል የጥብቅና ፈቃድ አሰጣጥና አስተዳደር አዋጅ ቁ/ 262/2007 አንቀጽ 30/23/ | 154371 | አቶ አስፋው ተሽለ በሽሩ<br><br>እና<br><br>የትግራይ ክልል ፍትህ<br><br>ቢሮ                                | ህዳር 28 ቀን<br><br>2011ዓ.ም   | 516 |
| 2020. | የመንግሥት አካል ፊት ቀርቦ የተረጋገጠና የተመዘገበ ሰነድ በውስጡ የሚገኘው ይዘት ሙሉ እምነት የሚጣልበት በቂ ማስረጃ ስለመሆኑ                                                                                                                                        | 142851 | እነ ወ/ሮ ወርቅነሽ<br><br>ጌታቸው (2 ሰዎች)                                                        | ግንቦት 29 ቀን<br><br>2010 ዓ/ም | 520 |

|              |                                                                                                                                                                                                                                                                                              |        |                                                                    |                            |     |
|--------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|--------------------------------------------------------------------|----------------------------|-----|
|              | አዋጅ ቁጥር 334/1995 አንቀጽ 27 /1/                                                                                                                                                                                                                                                                 |        | እና<br><br>እነ አቶ ኮሬ ባዌ(2<br>ሰዎች)                                    |                            |     |
| <b>ቅጽ 24</b> |                                                                                                                                                                                                                                                                                              |        |                                                                    |                            |     |
| 2021.        | የእርሻ የኢንቨስትመንት መሬት በሚመለከተው አካል እውቅና በሕግ አግባብ መብት ከሚተላለፍበት ስርዓት ውጭ በኪራይ ለኢንቨስትመንት ሥራ የተገኘ መሬት በሽያጭ ለ3ኛ ወገን ማስተላለፍ የማይቻል ስለመሆኑ የተሻሻለው ትግራይ ክሌሌ የኢንቨስትመንት የገጠር መሬት አስተዳደርና አጠቃቀም አዋጅ ቁጥር 239/2006 አንቀጽ 2፣22/5/፤24፣26/4/                                                                         | 159062 | አቶ መረሰ ወ/ማርያም<br><br>እና<br>ቄስ ወ/ጊዮርጊስ ኪዳኔ                          | ጥር 30 ቀን<br>ዓ.ም            | 466 |
| 2022.        | በጉምሩክ አዋጅ እና መመሪያ መሰረት በመጋዘን ገብተው ሊወጡ ያሉ እቃዎች ዉስጥ የኮንትሮባንድ እቃ መኖሩን ጠቁሞ በማስያዝ ምክንያት ለጠቋሚ ስለሚከፈለው የውረታ ክፍያ አግባብነት።<br>የጉምሩክ አዋጅ ቁጥር 85/92006 አንቀጽ 56 እና 132 ፤የህገ ወጥ እቃዎች መረጃ አሰጣጥ፣ አያያዝ እና ወረታ ክፍያን ለመወሰን ተሻሽሎ የወጣውን መመሪያ ቁጥር 78/2004 አንቀጽ 2(7)፣19(ለ)                                          | 169729 | የገቢዎች ሚኒስቴር<br><br>እና<br>አቶ አስራት አሰግድ                              | ግንቦት 30<br>ቀን<br>2011 ዓ.ም. | 471 |
| 2023.        | በውጭ ሀገር ሥራና ሰራተኛ አገናኝነት ሥራ ዋስትና የሚሆን ገንዘብ በማስያዝ ከኢፌድሪ ሠራተኛና ማህበራዊ ጉዳይ ሚኒስቴር ፍቃድ አውጥቶ የሚሰራ ኤጀንሲ የዋስትና ገንዘቡ ተመላሽ እንዲደረግለት ለማድረግ ኤጀንሲው ፍቃዱን መመለስ አለመመለሱ፣ አስቀድሞ የተሰጠው ፍቃድ ካልተመለሰ ፍቃድ ሳይመለስ የዋስትና ገንዘቡ ሊመለስ የሚገባ ስለመሆኑ አለመሆኑ፣ እንዲሁም ኤጀንሲው ፣ እንዲሁም ኤጀንሲው ለሥራ ወደ ውጪ አገር ለላካቸው ዜጎች መብትና ደህንነት ማስከበሪያ | 171530 | የኢፌድሪ ሠራተኛና<br>ማህበራዊ ጉዳይ<br>ሚኒስቴር<br><br>እና<br>አቶ ሱሌጣን ጃቢር<br>መሀመድ | ግንቦት 29<br>2011 ዓ.ም.       | ቀን  |

|              |                                                                                                                                                                                                                              |        |                                                                              |                           |     |
|--------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|-----|
|              | በባንክ ያስያዘው የዋስትና ገንዘብ እንዲለቀቅለት ሊያሟሉ የሚገባቸው ሁኔታዎች የተሟላ መሆን አለመሆኑን ከክርክርና ማስረጃ አንጻር ታይቶና በአግባቡ ተገናዛቦ መወሰን ያለበት ስለመሆኑ።<br>የውጪ ሀገር ስራ ስምሪት አዋጅ ቁጥር 923/2008 አንቀጽ 60(5)፣ አንቀጽ 78                                                  |        |                                                                              |                           |     |
| 2024.        | በፍርድ ክልከላ የተደረገበት ሰው ክልከላው እንዲወሰን ያደረጉት ምክንያቶች በቀሩ ጊዜና የተከለከለው ሰው ንብረቱን ለመምራትና ለማስተዳደር የሚችል የሆነ እንደሆነ በተደረገው ክልከላ ምክንያት ሌላ አዲስ ክስ ማቅረብ የማይችል ቢሆንም የተደረገው ክልከላ እንዲነሳለት አቤቱታ ማቅረብ የሚችል ስለመሆኑ።<br><br>በፌ/ህግ ቁጥር 351(1) ፣377፣378 | 167560 | አቶ ቢቂላ አያኖ<br><br>እና<br><br>አቶ አሊቢ ቂላ                                        | 30/09/2011                | 482 |
| <b>ቅፅ 25</b> |                                                                                                                                                                                                                              |        |                                                                              |                           |     |
| 2025.        | ከማስታወቂያ ስርጭት ጋር በተያያዘ የአሰራጭ ሃላፊነት።<br>የማስታወቂያ አዋጅ ቁጥር 759/2004                                                                                                                                                               | 193480 | ኢቢኤስ ቴሌቪዥን፣<br>የኢትዮጵያ<br>ብሮድካስቲንግ<br>ኮርፖሬሽን<br>እና<br>እነ አምሳሉ ሲሳይ (73<br>ሰዎች) | ሐምሌ 30 ቀን<br>2013<br>ዓ.ም  | 558 |
| 2026.        | ከገጠር መሬት ይዞታ ክርክር ጋር በተያያዘ ሁለት ዳኝነቶች በአንድ ላይ ተጣምረው ሲቀርቡ የፍርድ ቤት ስልጣንን በሚመለከት የስነ ስርዓት ህግ ይዘት                                                                                                                                 | 191968 | አቶ ዋኬኔ ዲንቃ<br>እና<br>እነ አቶ ኤብሳ እጅጉ (4                                         | ሚያዝያ 28<br>ቀን 2013<br>ዓ/ም | 575 |

|       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |        |                                                          |                     |     |
|-------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|----------------------------------------------------------|---------------------|-----|
|       | <p>ያላቸው ድንጋጌዎች በገጠር መሬት አስተዳደርና አጠቃቀም አዋጅ፣ በሥነ-ሥርዓት ሕግና በክልል ፍርድ ቤቶች አዋጅ ላይ የተመለከቱ ቢሆንም የክልል የገጠር መሬት አስተዳደርና አጠቃቀም አዋጅ ልዩ ሕግ ስለሆነ በሕግ አተረጓጎም መርሕ መሠረት ልዩ ሕጉ በቀዳሚነት የሚተገበር ስለመሆኑ</p> <p>የኦሮሚያ ክልል የገጠር መሬት አስተዳደርና አጠቃቀም አዋጅ ቁጥር 130/1999 አንቀጽ 16(1)(ረ)፣ የኦሮሚያ ክልል ፍርድ ቤቶች አዋጅ ቁጥር 216/2011 አንቀጽ 30(3)</p> <p>፩ የገጠር መሬት ውርስን መሠረት አድርጎ ለቀረበ ክስ ከገጠር መሬት ጋር በተያያዘ ተፈፃሚነት ያለው የይርጋ ድንጋጌ ስለመኖሩ የክልል የገጠር መሬት አስተዳደር እና አጠቃቀም አዋጅ የተለየ ድንጋጌ በሌለው ጊዜ ተፈጻሚ የሚሆነው የይርጋ ደንብ በፍ/ብ/ሕ/ቁ.1677(1) እና 1845 የተመለከተው የ10 ዓመት ጊዜ ስለመሆኑ</p> |        | ሰዎች)                                                     |                     |     |
| 2027. | <p>የፌዴራል የመጀመሪያ ደረጃ ሸሪዓ ፍ/ቤት ጋብቻ በፍቺ ውሳኔ እንዲፈርስ በወሰነበት ሁኔታ የፍቺ ውጤቱንም ሰምቶ ለመወሰን የሥረ ነገር የዳኝነት ስልጣን ያለው ይኼው የሸሪዓ ፍ/ቤት እንጂ የፌዴራል ፍ/ቤቶች የፍቺ ውጤት የሆነውን የንብረት ክፍፍል ለማየት የሥረ ነገር የዳኝነት ስልጣን የሌላቸው ስለመሆኑ</p> <p>የኢ.ፌ.ዲ.ሪ. ሕገ መንግስት አንቀጽ 34 (5) እና አንቀጽ 78 (5)፣ የፌዴራል ሸሪዓ ፍ/ቤቶችን አቋም ለማጠናከር የወጣ አዋጅ ቁጥር 188/1992 አንቀጽ 5 (4)፤ የፍ/ብ/ሥ/ሥ/ሕ/ቁ.244 (2፣ሀ) እና 245 (2)</p>                                                                                                                                                                  | 175719 | አቶ ረዲ አህመድ እና ወ/ሮ መኪያ ሀሰን                                | ጥቅምት 21 ቀን 2013 ዓ.ም | 584 |
| 2028. | <p>የመንግስት መኖሪያ ቤት የሚከራየው በከተማ ውስጥ ነዋሪ ኢትዮጵያዊ ዜግነት ላለው እና/ወይም በከተማው ውስጥ ነዋሪ ለሆነ የጸና/የታደሰ የኢትዮጵያ ተወላጅነት መታወቂያ ካርድ ላለው የውጭ ዜጋ ብቻ ነው ተብሎ የተደነገገው ከከተማው አስተዳደር ቤትን ለመጀመሪያ ጊዜ የሚከራዩ ሰዎችን የሚመለከትና ውል በሚታደስበት ጊዜም በድንጋጌው ላይ የተቀመጡት ቅድመ ሁኔታዎች ሊሟሉ ይገባል የሚባል ከሆነ ተከራይ ይህን ለማድረግ በሚያስችል ሁኔታ ውስጥ የሚገኝ መሆኑ በቅድሚያ ሊረጋገጥ የሚገባ ስለመሆኑ</p> <p>የአዲስ አበባ ከተማ ቤቶች አስተዳደር መመሪያ ቁጥር 4/2009 አንቀጽ 43/ሀ፤ 44/3፤ 44/13 እና 45/2</p>                                                                                                                     | 181359 | እነ አቶ ዲክሳ ኪዳኔ (3 ሰዎች) እና የጉለሌ ክፍለ ከተማ ወረዳ 9 ቤቶች ልማት ጽ/ቤት | ጥር 27 ቀን 2013 ዓ.ም   | 589 |

|       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |        |                                                    |                     |     |
|-------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|----------------------------------------------------|---------------------|-----|
| 2029. | የክልል መንግስት የገጠር መሬት አስተዳደር እና አጠቃቀም አዋጅ ከገጠር መሬት ይዞታ ውርስ ጋር በተያያዘ መመዘኛዎችን ከማስቀመጥ ባለፈው ሰዓትን ቀድሞ ያረጋገጠ ብቻውን የሚወርስ ስለመሆኑ ባልደነገገበት ሁኔታ በወራሾች መካከል በተነሳ የገጠር መሬት ይዞታ ውርስ ይገባልጥያቄ ወራሽነትን ቀድሞ አረጋግጦ የውርስ ሀብት በመያዝና ቀድሞ ወራሽነትን በማረጋገጥ ብቻ ልዩ የመውረስ መብት የሚገኝ ስለመሆኑ የአማራ ብሔራዊ ክልላዊ መንግስት የገጠር መሬት አስተዳደር እና አጠቃቀም አዋጅ ቁጥር 252/2009 አንቀፅ 17 እና ተከታዮቹ | 181643 | ወ/ት እንኳ አየሁሽ ነጋሽ እና አቶ ካሳሁን ነጋሽ                    | ህዳር 29/2013 ዓ.ም     | 596 |
| 2030. | የኢትዮጵያ ኦርቶዶክስ ተዋህዶ ቤተክርስቲያን ህጋዊ ሰውነት የሚመነጩው ከ1952ቱ የፍትሐ ብሔር ህግ አንቀፅ 398 በመሆኑ ቤተክርስቲያንዋ ተካፋይ የሆነችበት ክርክር እንደ ክርክሩ ዓይነት፣ መጠን እና ቦታ ጉዳዩ በቀረበበት ክልል የሚታይ ስለመሆኑ<br>የኢ.ፌ.ዲ.ሪ. ህገ መንግስት አንቀፅ 78(2)፣ 80(2) ፣ (4) እና (5)፣ የፌዴራል ፍ/ቤቶች ማቋቋሚያ አዋጅ ቁጥር 25/88 አንቀጽ 5(6) እና 11(1)                                                                      | 184533 | አስገዳጅ ደብረ መዋ ቅዱስ ጊወርጊስ ቤ/ክርስቲያን እና ቄስ ሞላ ሰማው       | መጋቢት 30 2013 ዓ.ም    | 600 |
| 2031. | ለፍርድ ቤቶች የተሰጠው የዳኝነት ሥልጣን ህግን መሰረት ያደረገ የዳኝነት አገልግሎት መሰጠት በመሆኑ ይህ ማለት በፍርድ ቤት ለሚሰጠው ማንኛውም ውሳኔ፤ በተለይም መብትን የሚያሳጥ በሆነ ጊዜ ግልፅ የህግ መሰረት ሳይጠቀስ ውሳኔ ከተሰጠ ተቀባይነት የሌለው ስለመሆኑ<br>የኢ.ፌ.ዲ.ሪ. ህገ መንግስት አንቀፅ 78 እና 79                                                                                                                                 | 181278 | አቶ ሀፍቱ ኪሮስ እና የሀውልቲ ክፍለ ከተማ ማዘጋጃ ቤት                | ጥቅምት 26 2013 ዓ.ም    | 603 |
| 2032. | የገጠር መሬት በወርስ እንዲተላለፍ ዳኝነት የሚቀርብበትን የጊዜ ገደብ በተመለከተ የተለየ የህግ ድንጋጌ በሌለ ጊዜ ክርክሩ በወራሾች መካከል ሲሆን በእርሻ መሬት የወርስ ጥያቄ ላይ ለጉዳዩ ተፈፃሚነት ያለው የይርጋ ደንብ ጠቅላላ የ10 አመት የይርጋ ጊዜ ሳይሆን በፍትሐ ብሔር ህጉ አንቀጽ 1000(1) ላይ የተደነገገው የ 3 አመት የይርጋ ጊዜ ስለመሆኑ<br>የአማራ ክልል የገጠር መሬት አስተዳደር እና አጠቃቀም አዋጅ ቁጥር 252/2009                                                      | 187340 | እነ ወ/ሮ ዙፋን መንግስቱ (2 ሰዎች) እና እነ አቶ በልስቲ አባተ (4 ሰዎች) | መጋቢት 29 ቀን 2013 ዓ.ም | 608 |

|       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |        |                                                            |                     |     |
|-------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|------------------------------------------------------------|---------------------|-----|
| 2033. | የክልል የገጠር መሬት አጠቃቀም ለመወሰን በወጣ አዋጅ መሰረት የገጠር መሬትን በሽያጭ ውል ማስተላለፍ ክልከላ የተደረገበት ከሆነ መሬቱ ላይ ቤት ቢኖርበትም ባይኖርበትም የሽያጭ ውሉ ከመጀመሪያውኑ ህጉን ያልተከተለ ስለሆነ በህግ ፊት የማይፀና ስለመሆኑ የኢ.ፌ.ዲ.ሪ ህገ መንግስት አንቀጽ 40(3) ፣ የትግራይ ብሄራዊ ክልላዊ መንግስት የገጠር መሬት አስተዳደርና አጠቃቀም አዋጅ ቁጥር 239/2006                                                                                                                                                                                                    | 186431 | ወ/ሮ አዝመራ መኮንን እና እነ አቶ ገ/ሂወት መኮንን (2 ሰዎች)                  | ሚያዝያ 26 ቀን 2013 ዓ/ም | 613 |
| 2034. | የተሻሻለ የገጠር መሬት አስተዳደርና አጠቃቀም አዋጅ ከመውጣቱ በፊት በነበረ ህግ መሰረት በሕይወት ያለ ሰው የገጠር መሬት ይዞታውን በሚመለከት የመሬት ስጦታ ውል አድርጓል የሚባለው በሥራ ላይ በነበረው አዋጅ መሰረት እንጂ ከዛ ወዲህ የክልል መንግስት የፖሊሲ ለውጥ በማድረግ ያወጣውን ሕግ መሰረት ተደርጎ ስላለመሆኑ<br><br>የአማራ ክልል የገጠር መሬት አስተዳደርና አጠቃቀም አዋጅ ቁጥር 133/1998 እና የተሻሻለው የአማራ ክልል የገጠር መሬት አዋጅ ቁጥር 252/2009                                                                                                                                                   | 185848 | አቶ ጌታሰው አገሩ እና እነ አቶ አስማማው ለማ (3 ሰዎች)                      | ሚያዝያ 28 ቀን 2013 ዓ.ም | 618 |
| 2035. | የፌዴራል ፍርድ ቤት ዳኞች በጡረታ ከተሰናበቱ በኋላ መብትና ጥቅማቸውን ለመወሰን በክልል ፍርድ ቤቶች በዳኝነት ስለተሰጠ የአገልግሎት ዘመን በፌዴራል መንግስት ታሳቢ የሚደረግ ስለመሆን አለመሆኑ አዋጅ ቁጥር 653/2001 አንቀጽ 53/3 የደነገገው ባይኖርም ዳኞች በክልል ፍርድ ቤቶች በዳኝነት እና በፕሬዝዳንትነት ማገልገላቸው እስከተረጋገጠ ድረስ በገንዘብ ተሰልተው የሚከፈሉ የመቋቋሚያ አበል፤ የመኖሪያ ቤት አበል እና የተሽከርካሪ አበል ክፍያዎችን ለማግኘት በፌዴራል ፍርድ ቤት ያገለገሉበት ዘመን ሲቆጠር በክልል በዳኝነት እና በፕሬዝዳንትነት የሰጡት አገልግሎት ታሳቢ የሚደረግ ስለመሆኑ የኢ.ፌ.ዲ.ሪ. ህገ-መንግስት አንቀጽ 50/2፣ አዋጅ ቁጥር 653/2001 እና ማሻሻያው አዋጅ ቁጥር 1003/2009 | 201181 | አቶ ጳውሎስ አርሺሶ እና የኢ.ፌ.ዲ.ሪ. ገንዘብ ሚኒስቴር                       | ሚያዝያ 26 ቀን 2013 ዓ/ም | 623 |
| 2036. | የግልግል ዳኝነት ስምምነት ላይ የሕጋዊነት ጉድለት በመኖሩ ምክንያት ለመፈጸም እምቢተኛ መሆንን በሚመለከት የሚቀርብ ክርክር የግልግል ሥምምነቱ በፍርድ ቤት ክስ ቀርቦበት እንዲፈርስ መወሰኑን ሳይጠብቅ የግልግል ጉባዔው ጉዳዩን ተመልክቶ ሊወስን የሚችል ቢሆንም የግልግልዳኝነት                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 180793 | አቶ ያሬድ ተስፋይ /ያሬድ ተስፋይ ኤሌክትሮ መካኒካል ኢንጂነሪንግ/ እና ዓዲግራት ዩንቨርስቲ | ሚያዝያ 26 ቀን 2012 ዓ/ም | 631 |





|       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |        |                                            |                     |     |
|-------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|--------------------------------------------|---------------------|-----|
|       | 132861 ተሰጥቶ የነበረው የህግ ትርጉም ተለውጧል።)                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |        |                                            |                     |     |
| 2039. | አንድ ግለሰብ የያዘውን የገጠር እርሻ መሬት በሕግ ስልጣን የተሰጠው የመንግስት አካል ካልሆነ በቀር ሌላ ግለሰብ መሬቱ የተያዘው በሕገ-ወጥ መንገድ ነው በማለት አስለቅቆ ሊይዝ የማይችል ስለመሆኑ                                                                                                                                                                                                              | 187618 | አቶ የሸዋስ አስማረ እና አቶ ያሲን አሊ                  | መጋቢት 27 ቀን 2013 ዓ.ም | 652 |
| 2040. | ከገጠር የእርሻ መሬት ኪራይ ውል ጋር በተያያዘ በልዩ ሕግ የተደነገገ የይርጋ ጊዜ ከሌለ ተፈፃሚነት የሚኖረው የይርጋ ጊዜ በፍ/ብ/ህ/ቁጥር 1845 ስር የተደነገገው ስለመሆኑ<br>ይርጋን በሚመለከት መቃወሚያ ላይ ውሳኔ ሊሰጥ የሚገባው የክስ ምክንያትን መሰረት በማድረግ ስለመሆኑ<br>የፍ/ብ/ስ/ህ/ቁ.33 (2 እና 3)፣ 80፣ 222 (1/ረ እና ሸ) እና 234(1/ሐ) የኢ.ፌ.ዲ.ሪ ሕገ መንግስት አንቀጽ 20                                                                     | 187484 | አቶ በየነ ከበደ እና እነ ገረመው አይናለም (2 ሰዎች)        | የካቲት 25 ቀን 2014 ዓ.ም | 662 |
| 2041. | በጦር መሳሪያ አስተዳደርና ቁጥጥር አዋጅ 1177/2012 አንቀጽ 4(2) መሰረት ለቀረበ ክስ አዋጁን ለማስፈፀም የመቆጣጠር ስልጣን የተሰጠው አካል አዋጁ ከመውጣቱ በፊት ፈቃድ የሌለውን የጦር መሳሪያ የያዙ ሰዎች መሳሪያውን አስመዝግበው ፈቃድ ለመውሰድ የሚችሉበትን የጊዜ ሰሌዳ ወስኖ ወደ ስራ ያልገባ ስለሆነ መሳሪያ ይዞ መገኘት ወንጀል አይደለም በሚል ህግ ወጥ የጦር መሳሪያ ማዘዋወር ወንጀል ክስን ውድቅ ማድረግ የማይቻል ስለመሆኑ<br>የአዋጁ አንቀጽ 4(2)፣ 6 እና 23(2) እንዲሁም የወንጀል ህግ አንቀጽ 808 | 205727 | የአማራ ብሔራዊ ክልላዊ መንግስት ጠቅላይ ዐቃቤ ህግ እና ባህሩ ታዬ | ጥቅምት 29/20 14 ዓ.ም   | 683 |

|       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |        |                                                    |                 |     |
|-------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|----------------------------------------------------|-----------------|-----|
| 2042. | <p>የቡና ጥራት ቁጥጥርን አስመልክቶ የህግ አውጪነት ስልጣን የፌዴራል መንግስት አልያም የክልል መንግስታት ስለመሆኑ በግልፅ የተመለከተ ነገር በኢ.ፌ.ዲ.ሪ. ህገ መንግስት መሰረት ባይኖርም የክልል መንግስታት የወንጀል ጉዳይን አስመልክቶ በፌዴራል መንግስት ከወጣው ህግ ጋር የሚቃረን ወይም የማይጣጣም ህግ የማውጣት ስልጣን ያልተሰጣቸው በመሆኑ በህገ ወጥ መንገድ ቡናን ከማጓጓዝ የወንጀል ኃላፊነት እና የቅጣት ድንጋጌዎች ጋር በተያያዘ ተፈፃሚነት ያለው በፌዴራል መንግስት የወጣው አዋጅ ቁጥር 1051/2009 ስለመሆኑ</p> <p>የኢ.ፌ.ዲ.ሪ. ህገ መንግስት አንቀጽ 55(5)</p> | 209763 | አቶ እምራን ታጁ እና የኦሮሚያ ክልል ጠቅላይ ዐቃቤ ህግ                | ጥር 25/2014 ዓ.ም  | 687 |
| 2043. | <p>ተገቢው ቀረጥ እና ታክስ ያልተከፈለበት ንብረት በፍርድ አፈፃፀም ምክንያት በሀራጅ በሌለ ሰው እጅ የገባ ቢሆንም የኢትዮጵያ ጉምሩክ ኮሚሽን ከንብረቱ ላይ የሚፈለገውን ቀረጥ እና ታክስ ለማስከፈል ንብረቱን ተከታትሎ የመያዝ ከህግ የመነጨ ስልጣን ያለው በመሆኑ ለዚህ አላማ ኮሚሽኑ ንብረቱን በቁጥጥር ስር የማዋል ድርጊት በህግ የተሰጠውን የመቆጣጠር ኃላፊነት ተግባራዊ አድርጓል ከሚባል በቀር የሁከት ተግባር ስላለመሆኑ</p> <p>የፍ/ብ/ሕ/ቁጥር 1149(3)፣ የጉሙሩክ አዋጅ ቁጥር 859/2006 አንቀጽ 130፣ 141፣ 2(22)፣ 2(38)፣ 143 እና 147</p>         | 210238 | የኢትዮጵያ ጉምሩክ ኮሚሽን አዲስ አበባ ቅርንጫፍ ጽ/ቤት እና አቶ ጌታቸው ታደሰ | ህዳር 27/2014 ዓ.ም | 694 |

ገንዘብ

## ቅጽ 5

|       |                                                                                                              |       |                                             |                    |     |
|-------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|---------------------------------------------|--------------------|-----|
| 2044. | ገንዘብን በአደራ ለማድረስ የተቀበለ ባንክ አደራ አስቀማጭ ይሰጥልኝ ላለው ሰው እስካልሰጠ ድረስ በኃላፊነት ሊጠየቅ የሚችል ስለመሆኑ<br><br>የንግድ ህግ ቁ. 898(1) | 25306 | አቶ ተስፋዬ ገለቴ<br><br>እና<br><br>የኢትዮጵያ ንግድ ባንክ | ህዳር<br><br>12/2000 | 284 |
|-------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|---------------------------------------------|--------------------|-----|

## ቅጽ 6

|       |                                                                                                  |       |                                                     |                     |    |
|-------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|-----------------------------------------------------|---------------------|----|
| 2045. | የመድን ሰጪ አካል ኃላፊነት በመድን ሽፋን ፖሊሲው ላይ ከተጠቀሰው የገንዘብ መጠን በላይ ሊሆን የማይችል ስለመሆኑ<br><br>የንግድ ህግ ቁ. 665(2) | 23363 | የኢትዮጵያ መድን<br>ድርጅት<br><br>እና<br><br>እነ አቶ ፈርሀን አህመድ | ግንቦት<br><br>26/2000 | 33 |
|-------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|-----------------------------------------------------|---------------------|----|

|             |                                                                                                                                                                                                                                  |       |                                                             |                 |     |
|-------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|-------------------------------------------------------------|-----------------|-----|
|             |                                                                                                                                                                                                                                  |       | (ሦስት ሰዎች)                                                   |                 |     |
| <b>ቅጽ 7</b> |                                                                                                                                                                                                                                  |       |                                                             |                 |     |
| 2046.       | በህግ ተቀባይነት ያለው የኢንሹራንስ ውል የሚቋቋምበት አግባብ<br><br>የፍ/ብ/ሀ/ቁ. 1725, 1727 የንግድ ህግ ቁጥር 651, 654, 657                                                                                                                                     | 24703 | የኢትዮጵያ መድን<br>ድርጅት<br><br>እና<br>የቤንሻንጉል ጉሙዝ<br>ብ/ክ/መ/ት/ቢሮ   | ሚያዝያ<br>9/1999  | 225 |
| 2047.       | ባንኮች ከሚሰጡት ብድር እና የመያዣ ውል ጋር በተያያዘ የሚነሱ ክርክሮች<br>¾አዋጅ ቁ. 97/90"ን" ዓላማ እንዲሁም አዋጁን ለማስፈጸም በባንኮች<br>የሚወጡትን የፎርክሎዥር መመሪያዎችና አግባብነት ያላቸውን ህግጋት ግምት<br>ውስጥ በማስገባት እልባት ማግኘት ያለባቸው ስለመሆኑ<br><br>አዋጅ ቁ. 97/90 አንቀጽ 3 እና 4, አዋጅ ቁ. 216/92 | 16218 | የኢትዮጵያ ልማት ባንክ<br><br>እና<br><br>እነ ወ/ሮ አስካለ<br>ሁንዴ(ሁለት ሰዎች) | መጋቢት<br>16/2000 | 31  |
| 2048.       | ለባንክ በመያዣነት በተሰጠ የማይንቀሳቀስ ንብረት ላይ የሚኖር የቀዳሚነት<br>መብት<br><br>የፍ/ብ/ሀ/ቁ. 3088, 3052, 3081,3059                                                                                                                                      | 25863 | የኢት/ልማት ባንክ<br><br>እና<br><br>የኢት/ንግድ ባንክ (ሁለት               | ጥቅምት<br>26/2000 | 38  |

|             |                                                                                                                                                                                           |       |                                                        |                     |     |
|-------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|--------------------------------------------------------|---------------------|-----|
|             |                                                                                                                                                                                           |       | ሰዎች)                                                   |                     |     |
| <b>ቅጽ 9</b> |                                                                                                                                                                                           |       |                                                        |                     |     |
| 2049.       | ዕቃዎችን ለሚያጓጉዝ የጫነት መኪና የተገባ የመድን ዋስትና ጋር በተያያዘ በመኪናው ላይ ተሳፍሮ ሲሄድ ለነበረና አደጋ ለደረሰበት ሰው መድን ሰጪው የጉዳት ካሣ የመክፈል ኃላፊነት የሌለበት ስለመሆኑ                                                               | 42139 | የኢትዮጵያ መድን<br>ድርጅት<br><br>እና<br>ብያን ኡመር                | ሰኔ<br><br>30/2001   | 124 |
| 2050.       | ኢንሹራንስ ሰጪ በውሉ መሠረት ከፈፀመ በኋላ በተሸሸገ ወይም በሀሰት ቃል የቀረበ ጉዳይ አጋጥሟል በሚል የሚያቀርበው አቤቱታ የተሸሸገውን ወይም በሐሰት የቀረበውን ቃል ካወቀበት ቀን ጀምሮ ባለው ሁለት ዓመት ጊዜ ውስጥ ካላቀረበ በይርጋ የሚታገድ ስለመሆኑ<br><br>የንግድ ህግ 674(1),(2) | 42309 | የኢትዮጵያ መንገዶች<br>ባለስልጣን<br><br>እና<br>የኢትዮጵያ መድን<br>ድርጅት | ሰኔ<br><br>30/2001   | 126 |
| 2051.       | በማይንቀሳቀስ ንብረት ላይ የመያዣ መብት ያለው ባንክ በንብረቱ ላይ ሊኖረው የሚችለው የመብት አድማስ                                                                                                                           | 36013 | ወ/ሮ ዘምዘም ኑሩ<br><br>እና                                  | ታህሣሥ<br><br>21/2001 | 46  |

|              |                                                                                                                                                                                       |       |                                                        |                     |     |
|--------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|--------------------------------------------------------|---------------------|-----|
|              | የፍ/ብ/ሕ/ቁ. 3059/1/, 3088/1/, 3110/ሐ/                                                                                                                                                   |       | የኢትዮጵያ ልማት ባንክ                                         |                     |     |
| <b>ቅጽ 10</b> |                                                                                                                                                                                       |       |                                                        |                     |     |
|              | በብድር ለተሰጠ ገንዘብ በመያዣነት የተያዘ ንብረት መድን የተገባለት ሆኖ አደጋ የደረሰበት እንደሆነ አበዳሪው ንብረቱን በመያዣ የያዘበት ብድር ዋጋ ዋስትና ከተገባለት የገንዘብ መጠን ያነሰ እንኳን ቢሆን መድን ሰጪው እንዲከፍለው ሊጠይቅ የሚችል ስለመሆኑ<br><br>የፍ/ብ/ህ/ቁ. 2858 | 38572 | የኢትዮጵያ መድን<br><br>ድርጅት<br><br>እና<br><br>የኢትዮጵያ ንግድ ባንክ | ጥቅምት<br><br>17/2002 | 329 |
| 2052.        | ባንክ በመያዣ መልክ የያዘውን የተበዳሪ ንብረት በአዋጅ ቁ. 97/90 መሠረት በመሸጥ ላይ እያለ በሌላ በኩል ደግሞ በተበዳሪው ላይ በፍ/ቤት ክስ መስርቶ ዕዳው እንዲከፈለው ለመጠየቅ የሚችል ስለመሆኑ                                                         | 44164 | የኢትዮጵያ ንግድ ባንክ<br><br>እና<br><br>አቶ ሐሰን ኢብራሂም           | ታህሣሥ<br><br>8/2002  | 332 |
| 2053.        | የኢንሹራንስ ውልን መሠረት በማድረግ የሚቀርብ ክስ በሁለት ዓመት ይርጋ የሚታገድ ስለመሆኑ<br><br>የንግድ ህግ ቁ. 674(1),754(1)                                                                                              | 46778 | የኢትዮጵያ ንግድ ባንክ<br><br>እና<br><br>አዋሽ ኢንሹራንስ<br><br>ኩባንያ | የካቲት<br><br>24/2002 | 336 |
| 2054.        | የመድን ሰጪ ኃላፊነት በመድን ውሉ ላይ ከተመለከተው የገንዘብ መጠን                                                                                                                                            | 46808 | አዋሽ ኢንሹራንስ ኩባንያ                                        | ሚያዝያ                | 339 |

|       |                                                                                                                                                                                                                                           |       |                                                           |                            |     |
|-------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|-----------------------------------------------------------|----------------------------|-----|
|       | <p>ሊበልጥ የማይችል ስለመሆኑ</p> <p>የንግድ ህግ ቁ. 665(2)</p>                                                                                                                                                                                          |       | <p>አ.ማ</p> <p>እና</p> <p>ወ/ሮ ጩልቱ ሚደግሳ</p>                  | 6/2002                     |     |
| 2055. | <p>ለአንድ ንብረት መድን የገባ ሰው በንብረቱ ላይ የደረሰው ጉዳት ሙሉ ውድመት ሊባል የሚችል ቢሆንም ካሳ ሊከፈለው የሚችለው ጉዳት በደረሰ ጊዜ ዕቃው ከሚያወጣው ዋጋ ሳይበልጥ ስለመሆኑ</p> <p>የንግድ ህግ ቁ. 678</p>                                                                                           | 48698 | <p>አዋሽ ኢንሹራንስ ኩባንያ</p> <p>እና</p> <p>አቶ ሣሙኤል አለሙ</p>       | <p>ግንቦት</p> <p>19/2002</p> | 341 |
| 2056. | <p>መድን ሰጪ የሆነ ወገን በመድን ገቢው እግር በመተካት ባለዕዳ የሆነ ወገን ላይ ጥያቄ ባነሳ ጊዜ ባለዕዳው ከመድን ገቢው ጋር የሚፈጠር አለመግባባትን ከፍርድ ቤት ውጪ በሽምግልና ለመጨረስ የተስማማን በመሆኑ መድን ሰጪው በፍርድ ቤት ክስ መስርቶ ሊጠይቅ አይችልም በሚል የሚያቀርበው አቤቱታ የህግ መሠረት የሌለው ስለመሆኑ</p> <p>የንግድ ህግ ቁ. 683(1)</p> | 39902 | <p>የኢትዮጵያ መድን</p> <p>ድርጅት</p> <p>እና</p> <p>ወ/ሮ ብሬ ሞሲሳ</p> | ሰኔ 18/2002                 | 344 |
| 2057. | <p>አስቀድሞ የተደረገ ነገር ግን ባለመታደሱ ምክንያት የተቋረጠ (ያበቃ)ን የመድን ውል መሠረት በማድረግ ሊጠየቅ የሚችል የጉዳት ካሳ ስላለመኖሩ</p>                                                                                                                                           | 52910 | <p>አቶ አንዳርጌ ታደሰ</p> <p>እና</p> <p>የኢትዮጵያ መድን</p>           | <p>ሐምሌ</p> <p>28/2002</p>  | 347 |



|              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |       |                                                             |                     |     |
|--------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|-------------------------------------------------------------|---------------------|-----|
|              | የንግድ ህግ ቁ. 666(2) እና (3)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |       | ድርጅት                                                        |                     |     |
| 2058.        | <ul style="list-style-type: none"> <li>የፍ/ብ/ሀ/ቁ. 2026 (1) ለባንኮችና ለደንበኞቻቸው መብት ልዩ ጥበቃ የሚያደርገው የፍ/ብ/ሀ/ቁ. 2473(2) ድንጋጌን ዋጋ በሚያሳጣ መንገድ ተፈፃሚ ሊሆን የማይገባ ስለመሆኑ</li> <li>የፍ/ብ/ሀ/ቁ. 2026(1) በባንኮችና በሌሎች አበዳሪ ተቋማት እና ደንበኞቻቸው መካከል ያለውን ግንኙነት በተመለከተ ተፈፃሚነት የሌለው የህግ ድንጋጌ ስለመሆኑ</li> <li>ባንኮች ለደንበኞቻቸው ያበደሩትን የብድር ወለድ ያልተከፈለ መሆኑን በሰው ምስክር፣ የሰነድና ሌላ ማስረጃ በማቅረብ በፍ/ብ/ሀ/ቁ. 2024(1) ስር የተደነገገውን የህሊና ግምት ለማስተባበል የሚችሉ ስለመሆኑ</li> </ul> | 29181 | የኢትዮጵያ ንግድ ባንክ<br><br>እና<br><br>አቶ ልዩው ቸኮል<br><br>(ሁለት ሰዎች) | ታህሣሥ<br><br>20/2002 | 135 |
| 2059.        | ባንክ በሐዋላ ለማድረስ የተቀበለውን ገንዘብ ለተገቢው ሰው አልደረሰም በሚል ኃላፊነት አለበት ሊባል የሚችለው ተገቢውን ጥንቃቄ እና የተለመደውን አሰራር ሳይከተል የቀረ እንደሆነ ወይም መጨበርበሩ የተረጋገጠ እንደሆነ ስለመሆኑ                                                                                                                                                                                                                                                                               | 48269 | አቶ ሸረፈዲን አብደ<br><br>እና<br><br>የኢትዮጵያ ንግድ ባንክ                | የካቲት<br><br>24/2002 | 369 |
| <b>ቅጽ 12</b> |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |       |                                                             |                     |     |
| 2060.        | በባንክ ከተቀመጠ ገንዘብ ጋር በተያያዘ ትክክለኛው ገንዘብ አስቀማጭ ከሆነ ሰው ውጭ ለሆነ ሰው ገንዘብ ወጪ ተደርጎ የተከፈለ እንደሆነ ባንኩ በሃላፊነት                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 41535 | የኢትዮጵያ ንግድ ባንክ<br><br>እና                                    | ጥቅምት<br><br>03/2003 | 420 |

|       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |       |                                                          |                         |     |
|-------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|----------------------------------------------------------|-------------------------|-----|
|       | <p>ሊጠየቅ የሚችለው ተገቢውን ጥንቃቄ ያላደረገ ወይም የባንኩን የተለመደ አሰራር ሳይከተል የሰራ መሆኑ ሲረጋገጥ ስለመሆኑ</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |       | <p>እነ ግሎሪ<br/>ኃላ/የተ/የግ/ማህበር<br/>/አራት ሰዎች/</p>            |                         |     |
| 2061. | <p>በንግድ ህጉ የመድን ሰጪን ግዴታና ኃላፊነት በተመለከተ የቀረቡ ድንጋጌዎች መድን ሰጪው ከመድን ገቢው ጋር አንዳንድ ኃላፊነቶችን ለማስቀረት በሚል ከተስማሙባቸው ድንጋጌዎች ጋር ተገናዝበው ሥራ ላይ መዋል ያለባቸው ስለመሆኑ</p> <p>የንግድ ህግ ቁጥር 664/1/</p>                                                                                                                                                                                                                                                | 50199 | <p>ግሎባል ኡንቨር-ንስ<br/>ኩባንያ<br/><br/>እና<br/>አቶ አያሌው ወርቁ</p> | <p>ታህሳስ<br/>27/2003</p> | 423 |
| 2062. | <ul style="list-style-type: none"> <li>• ባንኮች ላበደሩት ገንዘብ በመያዣነት የያዙትን የማይንቀሳቀስ ንብረት በዕዳ መክፈያነት በሐራጅ ለመሸጥ የተሰጣቸውን ስልጣን በተግባር ሲያውሉ ህግን በመተላለፍ በባለዕዳው ላይ ለሚደርሰው ጉዳት ተጠያቂነት ያለባቸው ስለመሆኑ</li> <li>• በመያዣነት የተያዘውን ንብረት በሐራጅ ለመሸጠም የፍርድ ቤት ውሳኔ ወይም ፈቃድ የማያስፈልጋቸው ስለመሆኑ</li> <li>• አበዳሪ የሆነ ባንክ በአዋጅ ቁ. 97/90 የተሰጠውን ስልጣን /መብት/ ትቷል (waive) ሊባል ስለሚችልበት አግባብ</li> </ul> <p>የፍ/ብ/ሥ/ሥ/ህ/ቁ. 394-449</p> <p>አዋጅ ቁ. 97/90 አንቀጽ 3, 6</p> | 65632 | <p>ህብረት ባንክ አ.ማ<br/><br/>እና<br/>አቶ አሊ አብዱ</p>            | <p>ሐምሌ<br/>13/2003</p>  | 427 |

|       |                                                                                                                                                                                               |       |                                                       |                      |     |
|-------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|-------------------------------------------------------|----------------------|-----|
| 2063. | መድን ገቢ የሆነ ወገን ጉዳት የደረሰበትን መድን የተገባለት ንብረቱ ምክንያታዊ በሆነ ጊዜ ውስጥ ሊጠገንለት /ሊካስ/ ያልቻለ መሆኑን በተረዳ ወቅት በዚህ ምክንያት ሊከሰት የሚችለውን የጉዳት ኪሣራ ለመቀነስ አስፈላጊ የሆኑ ተግባራትን የመፈፀም ግዴታ ያለበት ስለመሆኑ<br><br>የፍ/ብ/ህ/ቁ. 1802 | 47076 | አፍሪካ ኢንሹራንስ<br><br>/አ.ማ/<br><br>እና<br><br>ወ/ሮ ጣይቱ አመዴ | መስከረም<br><br>25/2003 | 430 |
| 2064. | ግዴታውን ለመፈፀም ያልቻለን ተበዳሪ ንብረት አበዳሪ ባንክ በአዋጅ ቁ. 97/90 በንብረቱ ግምት ከተረከበ በኋላ ቀሪውን ዕዳ በተመለከተ የሚያቀርበው ጥያቄ በይርጋ ይታገዳል ለማለት የሚቻልበት አግባብ<br><br>የፍ/ብ/ህ/ቁ. 1846                                           | 56010 | የኢትዮጵያ ንግድ ባንክ<br><br>እና<br><br>እነ ቃድሮ ኑሬ             | ሐምሌ<br><br>29/2003   | 435 |

## ቅጽ 13

|       |                                                                                                                                                                                                                                       |       |                                                                                 |                     |     |
|-------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|---------------------------------------------------------------------------------|---------------------|-----|
| 2065. | በፎርክሎዣር ህግ መሰረት የሚከናወን ሐራጅ በፍ/ቤት የሚሰረዝበት አግባብ ስላለመኖሩና ሐራጁ በህግ አግባብ ያለመከናወኑ በባንኩ ላይ የጉዳት ካሣ ተጠያቂነትን የሚያስከትል ስለመሆኑ<br><br>አዋጅ ቁ.97/90 አንቀፅ 7, አዋጅ ቁ.216/92<br><br>የፍ/ብ/ሥ/ሣ/ህ/ቁ 447(1), 423(2)<br><br>የፍ/ብ/ህ/ቁ 2143(1), 2027, 2028, 2035 | 68708 | እነ የአቶ ናስር አባጃቢር<br>አባጅፋር ሚስትና<br>ወራሾች(ሶስት ሰዎች)<br><br>እና<br><br>የኢትዮጵያ ንግድ ባንክ | ታህሣሥ<br><br>05/2004 | 464 |
|-------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|---------------------------------------------------------------------------------|---------------------|-----|

|       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |       |                                                          |                     |     |
|-------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|----------------------------------------------------------|---------------------|-----|
| 2066. | ባንክ ለሰጠው ብድር በመያዣነት የያዘውን ሁለትና ከዚያ በላይ የሆኑ ንብረቶች አሻሻጥ ቅደም ተከተል ጋር በተገናኘ አቤቱታ ሊቀርብበትና ፍ/ቤቶችም ውሣኔ ሊሰጡበት የሚያስችል የህግ አግባብ የሌለ ስለመሆኑ<br><br>አዋጅ ቁ97/90 አንቀፅ 7, 6<br><br>አዋጅ ቁ.216/92                                                                                                                                                                                                                                                | 70824 | ወጋገን ባንክ አ.ማ<br><br>እና<br><br>እነ አቶ ብሩክ ጫካ (ሠባት ሠዎች)     | የካቲት<br><br>27/2004 | 467 |
| 2067. | <ul style="list-style-type: none"> <li>• የደረሰን ጉዳት ከመካስ ጋር በተገናኝ በንግድ ህጉ እውቅና ስለተሰጣቸው የመድን ሽፋን (የኢንሹራንስ ውል) አይነቶችና ባህሪያት</li> <li>• ለንብረት የሚሰጥ የኢንሹራንስ ሽፋን አደጋው በደረሰበት ጊዜ ንብረቱ የነበረውን ዋጋ ለመካስ የሚያስችል መሆን ያለበት ስለመሆኑ፤</li> </ul> <p>የንግድ ህግ ቁ. 654(2)(3), 657, 674, 675, 688, 665, 678, 681, 680</p>                                                                                                                            | 69966 | አቶ በላቸው እሸቴ<br><br>እና<br><br>የኢትዮጵያ መድን ድርጅት             | ሚያዝያ<br><br>10/2004 | 472 |
| 2068. | <ul style="list-style-type: none"> <li>• የፍርድ አፈፃፀም ጥያቄ በህጉ በተመለከተው የጊዜ ገደብ ውስጥ ቀርቦ የባለዕዳው ንብረት እዳውን ለመሸፈን ባለመቻሉ በከፊል ተፈጽሞ ከቆየ በኋላ የፍርድ ባለሙብት የባለዕዳውን ንብረት አፈላልጎ በማግኘት አፈፃፀሙን ለመቀጠል ሲፈልግ ይርጋ ሊቆጠር ስለሚችልበት አግባብ፤</li> <li>• አበዳሪ የሆነ ባንክ ከዕዳው አከፋፈል ጋር በተያያዘ በባለዕዳው ላይ የአፈፃፀም ክስ መስርቶ እንደ ፍርዱ ለመፈፀም የማይችል መሆኑ የተረጋገጠ ከሆነ በሌላ ጊዜ በባለዕዳው ንብረት ላይ በፍርድ ባለሙብቱ የሚቀርበው የአፈፃፀም አቤቱታ ላይ ተፈፃሚ የሚሆነው የይርጋ ጊዜ መቆጠር ስለሚጀምርበት ጊዜ፤</li> </ul> | 74898 | የኢትዮጵያ ንግድ ባንክ<br><br>እና<br><br>እነ አቶ ፍቃዱ ተስፋዬ (ሶስት ሰዎች) | ሚያዝያ<br><br>25/2004 | 475 |

|              |                                                                                                                                                                                 |       |                                                                 |                     |     |
|--------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|-----------------------------------------------------------------|---------------------|-----|
|              | የፍ/ብ/ሥ/ሥ/ህ/ቁ. 384, 329(2)<br><br>አዋጅ ቁ. 97/90                                                                                                                                   |       |                                                                 |                     |     |
| <b>ቅጽ 14</b> |                                                                                                                                                                                 |       |                                                                 |                     |     |
| 2069.        | መድን ሰጪ የሆነ አካል በመድን ውሉ ለተመለከተው አደጋ ብቻ ለመድን ገቢው የመድን ሽፋን ለመስጠት የሚገደድ ስለመሆኑ፤<br><br>የንግድ ህግ ቁ. 663(1), 665(1)                                                                     | 76977 | ኒያላ ኢንሹራንስ (አ.ማ)<br><br>እና<br><br>እነ አዋሽ ኢንሹራንስ (አ.ማ) (ሁለት ሰዎች) | ህዳር<br><br>07/2005  |     |
| <b>ቅጽ 15</b> |                                                                                                                                                                                 |       |                                                                 |                     |     |
| 2070.        | የመሬት አስተዳዳሪ ጽ/ቤት ቀድሞ የተሰጠን የቤትና ቦታ ካርታና ፕላን ጠፍቷል በሚል ሲጠየቅ በምትኩ ሌላ ሊሠጥ የሚገባው በ3ኛ ወገኖች ላይ ሊያስከትል የሚችለውን ጉዳት ለማስወገድ በቅድሚያ ጠያቂው በቂ ዋስትና እንዲሰጥ በማድረግ ስለመሆኑ፤<br><br>የፍ/ብ/ህ/ቁ. 1197(2) | 81023 | አቶ ገላና አልጅራ<br><br>እና<br><br>እነ አቶ ገዛኸኝ ፋይስ (ሶስት ሰዎች)           | ግንቦት<br><br>5/2005  | 433 |
| 2071.        | •አንድ የመንግስት ሠራተኛ መ/ቤቱን በመወከል ተቋሙ ከ3ኛ ወገን ጋር ካለው አለመግባባት ጋር በተገናኘ በግልግል ዳኝነት ጉባኤ አባልነት በዳኝነት ተሰይሞ                                                                                | 80301 | አቶ አንተነህ ሲሳይ<br><br>እና                                          | ሚያዝያ<br><br>24/2005 | 440 |

|       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |       |                                                             |               |     |
|-------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|-------------------------------------------------------------|---------------|-----|
|       | <p>ለጉባኤው የሚከፈለውን አበል ክፍያ መወሰኑ የዲሲፕሊን ጥፋት ፈጽሟል ሊያስብለው የሚችል ስላለመሆኑ፤</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• በግልግል ዳኝነት ጉባኤ ዳኝነት የተሰየመ ዳኛ በህግ ስላለበት ኃላፊነት፤</li> <li>• የግልግል ዳኛ ሆኖ የተሰየመ ሰው በግልግል ዳኝነቱ የተጣለበትን ኃላፊነት በአግባቡ ካልተወጣ በወንጀል ተጠያቂነት የሚኖርበት ስላለመሆኑ፤</li> </ul> <p>የፍ/ብ/ሥ/ሥ/ህ/ቁ. 351(2)(መ), 317, 318(መ)</p> <p>የወንጀል ህግ አንቀጽ 399</p> <p>የኢ.አ ከተማ አስተዳደር ምክር ቤት አዋጅ ቁ. 6/2000 አንቀጽ 31</p> |       | የአዲስ አበባ ከተማ አስተዳደር ፍትህ ቢሮ                                  |               |     |
| 2072. | <p>የመንግስት የልማት ድርጅት ወደ ግል ይዞታነት፤ ወይም ወደ አክሲዮን ማህበር፤ በሚለወጥበት ወይም ወደ ቀድሞ ባለሀብቱ በሚመለስበት ጊዜ ወደ አዲሱ ባለቤት የማይተላለፉ ሒሳቦችን ለመሰብሰብ ዕዳዎችን ለመረከብና የፍርድ ቤት ጉዳዮችን ለመከታተል ስልጣን የተሰጠው የመንግስት የልማት ድርጅቶች ባለአደራ ቦርድ ስላለመሆኑ፤</p> <p>አዋጅ ቁጥር 208/92 አንቀጽ 5፤6</p>                                                                                                                                                      | 88060 | <p>የኮምቦልቻ ቆዳ ፋብሪካ አ/ማህበር</p> <p>እና</p> <p>አቶ ምስጋናው ጥሩነህ</p> | መስከረም 23/2006 | 444 |
| 2073. | <ul style="list-style-type: none"> <li>• የአዲስ አበባ ከተማ አስተዳደር በከተማው ክልል ውስጥ የሚገኘውን መሬትና የተፈጥሮ ሀብት የማስተዳደር ሥልጣን ያለው ስላለመሆኑ፤</li> <li>• የአዲስ አበባ ከተማ አስተዳደር በህግ የተሰጠውን የማስተዳደር ስልጣን መሠረት በማድረግ በከተማው ክልል ውስጥ የሚገኘውን መሬት በተመለከተ</li> </ul>                                                                                                                                                            | 88959 | <p>የልደታ ክፍለ ከተማ ወረዳ 6 አስተዳደር ጽ/ቤት</p> <p>እና</p>             | ህዳር 17/2006   | 447 |

|       |                                                                                                                                                                                                                                                        |       |                                                                              |                  |     |
|-------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|------------------------------------------------------------------------------|------------------|-----|
|       | <p>የከተማዋን መሪ ፕላን እንዲሁም የከተማውን ማህበረሰብ ፀጥታና ደህንነት ታሣቢ በማድረግ በከተማው የሚገኝ ቦታ (መሬት) ለምን ለምን አገልግሎት መዋል እንዳለበት የመወሰን ስልጣንና ኃላፊነት ያለው ስለመሆኑና ደህንን ኃላፊነቱን ለመወጣት የሚያደርገው እንቅስቃሴ እንደ የሁከት ተግባር ሊቆጠር የማይችል ስለመሆኑ፤</p> <p>አዋጅ ቁጥር 361/95 አንቀጽ 11(2)(ለ)(ሰ), 38</p>   |       | ደብረ አማን ተክለኃማኖት<br>ቤተክርስቲያን                                                  |                  |     |
| 2074. | <p>በአቃብያን ህግ ሙያ የተሰማሩ ሠዎች ላይ ከዲሲፒሊን ጉዳዮች ጋር በተያያዘ ክስ በቀረበ ጊዜ ጉዳዩ በተዋረድ በተቋቋሙትና ስልጣን በተሰጣቸው አካላት ታይቶ ሊወሰን ስለሚችልበት አግባብ፤</p> <p>የአቃቤ ህግ መተዳደሪያ ደንብ ቁ. 44/1991 አንቀጽ 78, 79, 82(1)(2), 83(1)(3), 84(ሀ), 85, 86(ሀ)</p> <p>የኢ.ፌ.ዲ.ሪ ህገ መንግስት አንቀጽ 25, 37</p> | 92546 | <p>አቶ አብዱራዘቅ<br/>ኢብራሒም</p> <p>እና</p> <p>የኢ.ፌ.ዲ.ሪ ፍትህ<br/>ሚኒስቴር ዐ/ህግ</p>      | ታህሳስ<br>18/2006  | 450 |
| 2075. | <p>አንድ ኢትዮጵያዊ የሆነ የበጎ አድራጎት ድርጅት ወይም ማህበር ከውጭ ምንጭ በህጉ ከተመለከው የገንዘብ መጠን በላይ እንዲሰበሰብ ሊፈቅድ የማይችል ስለመሆኑ፡-</p> <p>አዋጅ ቁ. 621/2001 አንቀጽ 2/2/፣3/4/፣14/5/፣14/2/፣6፣90፣111/2/፣112፣108፣110</p>                                                                    | 75877 | <p>የኢትዮጵያ የህግ ባለሙያ<br/>ሴቶችማህበር እና</p> <p>የበጎ አድራጎት ድርጅቶችና<br/>ማህበራት ኤጀንሲ</p> | መስከረም<br>23/2005 | 454 |

|              |                                                                                                                                                                                                                                                                       |        |                                              |                    |     |
|--------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|----------------------------------------------|--------------------|-----|
|              | ደንብ ቁጥር 168/2002 አንቀጽ 18/3፣10/2፣36                                                                                                                                                                                                                                    |        |                                              |                    |     |
| <b>ቅጽ 16</b> |                                                                                                                                                                                                                                                                       |        |                                              |                    |     |
| 2076.        | አግባብ ባለው የዩኒቨርሲቲ አካል በተሰጠ አስተዳደራዊ ውሳኔ የዩኒቨርሲቲ መምህራን ቅሬታ ሲኖራቸው የይግባኝ መብት ያላቸው ስለመሆኑ፤<br><br>ይግባኙን የማስተናገድ ስልጣን የፌዴራል የመንግስት ሠራተኞች አስተዳደር ፍ/ቤት ስለመሆኑ፤                                                                                                                   | 101271 | መ/ር ግዛቸው ጥሪት<br><br>እና<br><br>ወሎ ዩኒቨርሲቲ      | ሐምሌ<br><br>30/2006 | 297 |
| 2077.        | አንድ ሰው የፖሊስ ቅጥር ፎቶ የሚል ስያሜ የያዘ ሰነድ ስለሞላ ወይም በቅጥር ፎቶ በሕጉ አግባብ የሚገኙት ማዕረጎች ተሰጥተውት የጥቅማ ጥቅሙ ተጋሪ መሆኑ ብቻ ጉዳዩን በፖሊስ መተዳደሪያ ደንብ መሰረት እንዲዳኝ ማድረግ ተገቢ ስላለመሆኑ፡-<br><br>አዋጅ ቁ.720/2004 አንቀጽ 2(1)<br><br>የፌዴራል ፖሊስ አባላት መተዳደሪያ የሚኒስተሮች ምክር ቤት ደንብ ቁ.268/2005 አንቀጽ 3፣4፣5፣6(1) እና 7 | 99367  | ዶ/ር ሕሊና ፍቅሬ<br><br>እና<br><br>የፌዴራል ፖሊስ ሆስፒታል | ሐምሌ<br><br>29/2006 | 304 |
| <b>ቅጽ-17</b> |                                                                                                                                                                                                                                                                       |        |                                              |                    |     |



|              |                                                                                                                                                                                                                                            |        |                                                           |                      |     |
|--------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|-----------------------------------------------------------|----------------------|-----|
| 2078.        | አንድ የባንክ ደንበኛ ከባንኩ ጋር በገባው ውል መሰረት የቁጠባ ሂሳቡን በኤ.ቲ.ኤ.ም ካርድ ሲያንቀሳቅስ ቆይቶ ነገር ግን በአጋጣሚ ካርዱ ቢጠፋ እና ይሄንኑ በፅሁፍ ለባንኩ ካሳወቀ ከዚያ በኋላ በሂሳቡ ላይ ለሚደርስ ጉድለት ባንኩ ኃላፊ ስለመሆኑ፡-                                                                               | 96309  | ዳሽን ባንክ አክሲዮን<br>ማህበር<br><br>እና<br><br>አቶ አበበየሁ ግርማ       | መስከረም<br>27/2007 ዓ.ም | 248 |
| <b>ቅጽ-20</b> |                                                                                                                                                                                                                                            |        |                                                           |                      |     |
| 2079.        | የመድን ሥራ የሚሰሩ የመድን ኩባንያዎች በመድን ፖሊሲ ውስጥ ፖሊሲውን ተጠያቂነትን አያስከትልም ወይም በፖሊሲው መሰረት የካሳ ክፍያ ጥያቄ መነሻ የሆነው ክስተት ከደረሰ በኋላ የተወሰነ ድርጊት ከተፈፀመ ወይም ሳይፈፀም ከቀረ ኃላፊነቱ ቀሪ ይሆናል የሚል የውል ሁኔታ ተፈፃሚነት የሌለው ስለመሆኑ<br><br><i>አዋጅ ቁጥር 559/2000 በአንቀፅ 6 ንዑስ አንቀፅ 1</i> | 88135  | ብሔራዊ የኢትዮጵያ<br>ኢንሹራንስ (አ.ማ)<br><br>እና<br><br>ወ/ሮ ነፃነት ሀቤቤ | 16/11/ 2005ዓ.ም       | 320 |
| 2080.        | የመድን ውል ሽፋን ተጠቃሚ ለተገለገለበት ጊዜ በውሉ መሰረት የአርባን ክፍያ መክፈል ያለበት ስለመሆኑ ፤<br><br>የአርባን ክፍያ በአንድ ወር ጊዜ ባለመጠየቁ ውሉ እንደተቋረጠ ስለሚቆጠር ክፍያውን የመጠየቅ መብት፤ ጉዳት ከደረሰም ኃላፊነት ለመውሰድ አይገደድም ከሚል መደምደሚያ ለብድር (ዱቤ) ላይ ለተመሰረተ ግንኙነት                                  | 117608 | ኢትዮጵያ መድን ድርጅት<br><br>እና<br><br>የኖሌ ካባ ወረዳ ጤና<br>ጥበቃ ፅ/ቤት | 23/1/2008 ዓ.ም        | 323 |

|       |                                                                                                                                                                                                            |        |                                                                |               |     |
|-------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|----------------------------------------------------------------|---------------|-----|
|       | ተፈፃሚ ሰላለመሆኑ ፤<br><br>የን/ሕ/ቁ 666 (4)                                                                                                                                                                        |        |                                                                |               |     |
| 2081. | ከአንድ በላይ የሆኑ ከሳሾች በጋራ በመሆን የህብረት ክስ ሊያቀርቡ<br>ስለሚችሉበት ሁኔታ<br><br>የመድን ሰጪውና የመድን ተቀባዩ ባደረጉት የመድን ሽፋን ውል ላይ የማግለያ<br>ድንጋጌ በስምምነታቸው እስካሰፈሩ ድረስ ይኸው ሊጠበቅ የሚገባ ስለመሆኑ<br><br>የፍ/ሥ/ሥ/ሕ/ቁ.35                        | 104544 | የኢትዮጵያ መድን ድርጅት<br><br>እና<br><br>እነ አቶ ፀጋብ ገብሩ                 | 25/9/2008 ዓ.ም | 328 |
| 2082. | ለአንድ ንብረት የሚከፈለው የኢንሹራንስ ገንዘብ <b>የመያዣ መብት ላላቸው<br/>ገንዘብ ጠያቂዎች ይሰጣል</b> የሚለው ድንጋጌ እንደተጠበቀ ሆኖ ኢንሹራንስ<br>ሰጪው ላልተከፈለ የአርባን ክፍያ ኢንሹራንስ ገቢውን ከመጠየቅ ውጪ<br>የመያዣ መብት ያለውን አካል መጠየቅ የማይችል ስለመሆኑ<br><br>የን/ሕ/ቁ.684(1) | 115763 | ብሔራዊ የኢትዮጵያ<br>ኢንሹራንስ ኩባንያ አ.ማ<br><br>እና<br><br>የኢትዮጵያ ንግድ ባንክ | 9/02/2009 ዓ.ም | 334 |

## ቅፅ 24

|       |                                                                                                                                                                                                                           |        |                                                                 |                            |     |
|-------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|-----------------------------------------------------------------|----------------------------|-----|
|       |                                                                                                                                                                                                                           |        |                                                                 |                            |     |
| ቅፅ 24 |                                                                                                                                                                                                                           |        |                                                                 |                            |     |
| 2083. | አንድ የመድን ገቢ ከአቅም በላይ በሆነ ምክንያት ካልሆነ በስተቀር መድን የተገባለት ተሽከርካሪ ላይ አደጋ መድረሱን በተገባለት የመድን ዉልም ሆነ በሕግ የተመለከተውን ለመድን ሰጭዉ አደጋን የማሳወቅ ቅዴመ ሁኔታ በአግባቡ አሟሌቶ እያለ መዴን ሰጪው ለ3ኛ ወገን የከፈለውን ካሳ መድን ገቢው መልሶ ለመድን ሰጪው የሚከፈልበት አግባብ የሌለ ስለመሆኑ | 161598 | አቶ ሰለሞን በቀለ<br><br>እና<br><br>ኢትዮ ላይፍ ኤንዴ ጄኔራል<br><br>ኢንሹራንስ አ.ማ | የካቲት 13ቀን 2011<br><br>ዓ.ም  | 215 |
| 2084. | የኢንሹራንስ ፖሊሲ የኢንሹራንስ ዉሉ አካል በመሆኑ በኢንሹራንስ ፕሊሲዉ ሊይ የተመለከተዉ ቃል የኢንሹራንስ ዉል ቃል ተደርጎ ሊወሰድ የሚገባ ስለመሆኑ<br><br>የፌ/ብ/ሕግ ቁጥር 1733፣የንግዴ ሕግ ቁጥር 657(1 እና 2)                                                                             | 160602 | አቶ ነጋ ባንቲሁን<br><br>እና<br><br>የኢትዮጵያ መድን ዴርጅት                    | ኅዳር 30 ቀን 2012<br><br>ዓ/ም  | 222 |
| 2085. | የመድን ድለላ አገሌግልት የኮሚሽን ክፍያ ስለሚከፈልበት አግባብ<br><br>የንግዴ ህግ አንቀጽ 56(1)፣ የመድን ሥራ አዋጅ ቁጥር 746/2004 አንቀጽ 2(19)                                                                                                                    | 158262 | ናይሌ ኢንሹራንስ ኩባንያ<br><br>አ.ማ<br><br>እና<br><br>ጀነራሌ ኢንሹራንስ ብሮክርስ   | ሀምሌ 30 ቀን 2011<br><br>ዓ.ም. | 232 |

|       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |        |                                                                           |                    |     |
|-------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|---------------------------------------------------------------------------|--------------------|-----|
| 2086. | <ul style="list-style-type: none"> <li>• የአክሲዮን መተላለፍ ገዢና ሻጭን ለማስገደድ በጽሁፍ መደረግ ያለበት ሲሆን ማህበሩን ለማስገደድና የተላለፈለት ሰዉ በባለአክሲዮንነት ሙሉ መብት ለመጠቀም ስለአክሲዮን መተላለፍ ማህበርተኞች የተስማሙበት ዉሳኔ በአክሲዮኖች መዝገብ ሊመዘገብ የሚገባው ስለመሆኑ</li> <li>• የአክሲዮኖች መተላለፍ በ3ኛ ወገን ሊይ መቃወሚያ ሊሆን የሚችለዉ ስለአክሲዮኖች መተላለፍ ዉሉ ሲኖር ወይም ማህበርተኞቹ የአክሲዮኖችን መተላለፍ ተቀብለዉ የተስማሙበት ሰነዴ በሰነድች ማረጋገጫና ምዛገባ ጽ/ቤት ተረጋግጦ መመዛገቡ ሳይሆን የአክሲዮኖቹ መተላለፍ በንግዴ ሚኒስቴር የአክሲዮኖች መዛገብ ሊይ ሲመዘገብ ስለመሆኑ</li> </ul> <p>የንግዴ ሔግ አንቀጽ 522 እና 523 /3/</p> | 103472 | <p>የኢት/ንግዴ ባንክ ነ/ፈጅ</p> <p>ኢትዮጵያ ታሙን</p> <p>እና</p> <p>እነ አቶ ጌታነህ ምናህሆ</p> | 27/01/2008 ዓ.ም     | 238 |
| 2087. | <p>በአንድ የአፈፃፀም መዝገብ የፍርድ ባለዕዳ የነበሩ ኃ/የተ/የግ/ማህበር አክሲዮኖች በፍ/ቤት በተሰጠ ዕግድ ትዕዛዝ ለ3ኛ ወገን እንዳይተላለፍ ከመታገዳቸው በፊት አክሲዮኖቹ ለሌላ ወገን በሽያጭ ስለመተላለፋቸው አክሲዮኖች በሀራጅ ተሸጠዉለፍርድ ባለሙብት እንዲከፈል የተሰጠ የአፈጻጸም ትዕዛዝ እንዲነሳ የሚቀርብ መቃወሚያ ተቀባይነት የሌለው ስለመሆኑ</p> <p>የንግድ ሕግ ቁጥር 522፣523(3)</p>                                                                                                                                                                                                              | 154564 | <p>እነ አብደሰሊም ሰይዶ አብዳ</p> <p>እና</p> <p>የኢትዮጵያ ንግድ ባንክ</p>                  | ግንቦት 28ቀን 2011 ዓ.ም | 244 |

|       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |        |                                                 |                                   |     |
|-------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|-------------------------------------------------|-----------------------------------|-----|
| 2088. | <p>አንዴ ባንክ ለደንበኛው ክፍያ የፈጸመው በዋናነት ተከፊዩ ሰው ብቻ ያወቀዋል ተብል የሚገመተውን ፍሬነገር ማለትም ገንዘቡን የላከው ሰው ማንነት፤የተላከው ገንዘብ መጠን፤የሚሰጥር ቁጥር እና የተላከለት ሰው ስም እና ተከፊዩ ሰው የሰጠው መረጃ ተዛማጅና ትክክል መሆናቸው በተለመደው አሰራር መሰረት በማረጋገጥ እስከሆነ ድረስ ክፍያውን የተቀበለው ሰው ሀሰተኛ የቀበሌ መታወቂያ ይዞ የቀረበ ለማይገባው ሰው ነው በሚል ምክንያት ባንኩ በድጋሚ ገንዘቡን እንዲከፍል የሚገዳድበት የህግ ምክንያት የላሌ ስለመሆኑ</p> <p>አዋጅ ቁጥር 592/2000 አንቀጽ 2/2/መ/፣ 53</p> | 188419 | <p>አባይ ባንክ አ.ማ</p> <p>እና</p> <p>አቶ ማርቆስ ጋትሮ</p> | <p>መስከረም 25 ቀን</p> <p>2012ዓ.ም</p> | 252 |
|-------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|-------------------------------------------------|-----------------------------------|-----|

አፍላጋጭ

## ቅጽ 3

|       |                                                                                                            |       |                                                    |            |    |
|-------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|----------------------------------------------------|------------|----|
| 2089. | በጨረታ ለገዛው ንብረት ገዢ ዋጋውን ሳይከፍል ወይም ግዴታውን ሳይፈጽም ከቀረ ፍርዱን የሚያስፈጽመው ፍ/ቤት ሊከተለው ስለሚገባው ስነ-ስርዓት የፍ/ብ/ሥ/ሥ/ህ/ቁ. 429 | 18199 | ዶ/ር ምናሴ እሸቴ<br><br>እና<br><br>እነ ግርማ አያና ( ሰባት ሰዎች) | ህዳር 7/1998 | 97 |
|-------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|----------------------------------------------------|------------|----|

## ቅጽ 4

|       |                                                |       |                                             |                 |    |
|-------|------------------------------------------------|-------|---------------------------------------------|-----------------|----|
| 2090. | በአፈፃፀም ጉዳይ በስህተት በፍ/ባለመብት እጅ ስለገባ የከተማ መሬት ይዞታ | 15557 | ወ/ሮ አልማዝ ዓለማየሁ<br><br>እና<br><br>አቶ ብርሀኑ ተሊላ | መጋቢት<br>11/1999 | 50 |
|-------|------------------------------------------------|-------|---------------------------------------------|-----------------|----|

## ቅጽ 6

|       |                                                      |       |                                                         |                |    |
|-------|------------------------------------------------------|-------|---------------------------------------------------------|----------------|----|
| 2091. | ፍርድ ባልተሰጠበት ጉዳይ ላይ የሚሰጥ የአፈፃፀም ትዕዛዝ ተገቢነት የሌለው ስለመሆኑ | 29949 | የኢትዮጵያ ኤሌትሪክ<br>ሃይል ኮርፖሬሽን<br><br>እና<br><br>አቶ ዋሲሁን አዳነ | ሐምሌ<br>19/1999 | 34 |
|-------|------------------------------------------------------|-------|---------------------------------------------------------|----------------|----|

## ቅጽ 7

|       |                                                                                                                                                                                                              |       |                                                                   |                    |     |
|-------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|-------------------------------------------------------------------|--------------------|-----|
| 2092. | ባንክ ለሰጠው ብድር በመያዣነት እጁ ያስገባውን የተበዳሪ ንብረት በመጀመሪያም ሆነ በሁለተኛው የሃራጅ ጨረታ ለሽያጭ አቅርቦ ገዢ ያልተገኘ እንደሆነ ንብረቱን ሊያስቀር የሚችለው ለመጀመሪያው ጨረታ መነሻ በተሰጠው የዋጋ ግምት መሰረት ስለመሆኑ                                                      | 19283 | ወ/ሮ መድሐኒት ኃይሉ<br><br>እና<br><br>የኮንስትራክሽንና ቢዝነስ<br><br>ባንክ         | መጋቢት<br><br>9/2000 | 308 |
| 2093. | በሀራጅ ጨረታ የአሻሻጥ ስርዓት ላይ "ግዙፍ የሆነ ጉድለት" ወይም ትክክለኛ ያልሆነ ተግባር እንደተፈፀመ ሊቆጠር የሚችልበት አግባብ<br><br>የፍ/ብ/ሥ/ሥ/ህ/ቁ. 422/3/, 428/5/, 455, 428/1/                                                                          | 22481 | አቶ ክፍሌ ወልዴ<br><br>እና<br><br>ፔትራም ኃላፊነቱ<br><br>የተወሰነ የግል ማህበር      | መጋቢት<br><br>4/2000 | 340 |
| 2094. | ከንብረት ክፍፍል ጋር በተያያዘ በዋናው ጉዳይ አከራካሪ የሆነው ንብረት መካፈል ከተቻለ እንዲካፈል ካልሆነ ደግሞ በባለሙያ ተገምቶ እንዲካፈሉ በሚል የተሰጠን ፍርድ መነሻ በማድረግ የአፈፃፀም ችሎት /ፍ/ቤት/ ከተከራካሪ ወገኖች መካከል አንደኛው ግምቱን ከፍለው ንብረቱን እንዲያስቀሩ በሚል ትዕዛዝ ለመስጠት የማይችል ስለመሆኑ | 23733 | እነ ሃፍቶም ገ/እራሃ<br>(ሁለት ሰዎች)<br><br>እና<br><br>እነ ሙሉ ካሣ (አራት<br>ሰዎች) | ህዳር<br><br>24/2000 | 353 |
| 2095. | የማይንቀሳቀስ ንብረት ስመ ንብረት /ባለቤትነት/ ከሻጭ ወደ ገዥ ያለመዛወሩ ብቻ ሦስተኛ ወገኖች በሻጭ ላይ ሽያጭ የተካሄደበት ንብረት ላይ የጀመሩት                                                                                                                | 23989 | አቶ ደስታ ሠርዳ                                                        | ታህሳስ               | 356 |



|       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |       |                                                                                        |                    |     |
|-------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|----------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|-----|
|       | አፈፃፀም እንዲቀጥል ለማስደረግ በቂ ሁኔታ ስላለመሆኑ<br><br>የፍ/ብ/ህ/ቁ. 2878                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |       | እና<br><br>የመተከል ዘን ፍትህ<br><br>መምሪያ                                                     | 17/2000            |     |
| 2096. | በፍ/ብ/ሥ/ሥ/ህ/ቁ. 418 መሰረት አቤቱታ ሊቀርብ የሚችልበት አግባብ<br><br>የፍ/ብ/ሥ/ሥ/ህ/ቁ. 358,418                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 25031 | ወ/ሮ አልታየወርቅ<br><br>ኃ/ማርያም<br><br>እና<br><br>አቶ ዓለማየሁ ገለቱ                                | ታህሳስ<br><br>1/2000 | 360 |
| 2097. | <ul style="list-style-type: none"> <li>• የማይንቀሳቀስ ንብረት በሃራጅ በሚሸጥበት ጊዜ በሃራጅ እንዲሸጥ የሚወጣው ማስታወቂያ ለ30 ቀናት መቆየት ያለበት ስላለመሆኑ</li> <li>• ንብረቱ በመያዣ የተያዘ እንደሆነም የመያዣው ልክ ምን ያህል እንደሆነ በጨረታ ማስታወቂያ ላይ መገለጽ ያለበት ስላለመሆኑ</li> <li>• ሽያጭ ባልተገባ መንገድ ተከናውኗል ከተባለም ጨረታው በድጋሚ መካሄድ ያለበት ስላለመሆኑ</li> <li>• በመያዣ የተያዘን ንብረት በሌላ ባለገንዘብ ጠያቂነት እንዲሸጥ ሊደረግ ስላመቻሉ</li> </ul> <p>የፍ/ብ/ሕ/ቁ. 3059/1/, 3084, የፍ/ብ/ሥ/ሥ/ህ/ቁ. 418, 426, 423/2/ /ለ/, 445-447, 415</p> | 26553 | የባህርዳር ልዩ ዘን ገንዘብ<br><br>መምሪያ እና<br><br>የኮንስትራክሽንና ቢዝነስ<br><br>ባንክ እና<br><br>ሙክታር መሐመድ | ሐምሌ<br><br>3/1999  | 363 |

|       |                                                                                                                                                                                          |       |                                                           |                     |     |
|-------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|-----------------------------------------------------------|---------------------|-----|
| 2098. | በሽምግልና ጉባኤ አማካኝነት የተሰጠ ውሳኔ በፍ/ቤት ሊፈፀም የሚችል ስለመሆኑ<br><br>የፍ/ብ/ሥ/ሥ/ህ/ቁ. 215/1/, 319/2/                                                                                                     | 27574 | ወ/ሮ አለሚቱ ተረፈ<br><br>እና<br><br>የትግል ፍሬ ልብስ ስፊት<br><br>ማኅበር | ጥቅምት<br><br>26/2000 | 370 |
| 2099. | ፍርድን በአግባቡ ውጤት ለመስጠት የአፈፃፀም ችሎት የፍርዱን ትክክለኛ ቃል እና መንፈስ መከተል ያለበት ስለመሆኑ                                                                                                                   | 28019 | አቶ ብርሀኑ<br><br>ገ/እግዚአብሔር<br><br>እና<br><br>ወ/ሮ ገርጊስ ናይዝጊ   | ታህሳስ<br><br>1/2000  | 373 |
| 2100. | በተያዘ ወይም በተከበረ ንብረት ላይ 3ኛ ወገኖች መብት ያቋቋምን ስለሆነ አፈፃፀም ሊቀጥል አይገባም በሚል አቤቱታ ያቀረቡ እንደሆነ ፍ/ቤት ተከራካሪ የሆኑ ወገኖች በአቤቱታው ላይ ያላቸውን ክርክር በቅድሚያ በመስማት መወሰን ያለበት ስለመሆኑ<br><br>የፍ/ብ/ሥ/ሥ/ህ/ቁ. 418/1/, 419 | 28154 | የኪራይ ቤቶች ኤጀንሲ<br><br>እና<br><br>የኢትዮጵያ ንግድ ባንክ             | ሚያዝያ<br><br>14/2000 | 376 |
| 2101. | ውሳኔን የሚያስፈጽም ፍ/ቤት በውሳኔው መሰረት ከማስፈፀም ወጪ በአፈፃፀም ጊዜ ዋናውን ፍርድ ሊለውጥ የሚችልበት የህግ መሰረት የሌለ ስለመሆኑ                                                                                                 | 29344 | ወ/ሮ ዝማም ህሉፍ<br><br>እና                                     | ግንቦት<br><br>5/2000  | 383 |

|             |                                                                                                                                                                      |       |                                                                   |                     |     |
|-------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|-------------------------------------------------------------------|---------------------|-----|
|             | የፍ/ብ/ሥ/ሥ/ህ/ቁ. 358, 418                                                                                                                                               |       | አቶ መረሃ ገ/ዮሐንስ                                                     |                     |     |
| 2102.       | በዋናው ክርክር ገብቶ ተከራክሮ ውሳኔ ያላገኘ ተከራካሪ ወገን በአፈፃፀም ጊዜ ውሳኔ እንዲፈፀምለት ጥያቄ የሚያቀርብበት የህግ መሠረት የሌለ ስለመሆኑ የፍ/ብ/ሥ/ሥ/ህ/ቁ. 358, 418                                                 | 29653 | አቶ ነጋ ደምሴ<br><br>እና<br><br>ሃምሳ አለቃ አዲሱ ደምስ                        | መጋቢት<br><br>9/2000  | 391 |
| <b>ቅጽ 8</b> |                                                                                                                                                                      |       |                                                                   |                     |     |
| 2103.       | በፍርድ አፈፃፀም ምክንያት የማይንቀሳቀስ ንብረት በሐራጅ ጨረታ ተካሄዶ ሽያጭ የተፈፀመ እንደሆነ ሽያጭ ሊፈርስ የሚችለው በአሻሻጥ ሥርዓቱ የተነሣ መብት ወይም ጥቅም ያለው ሰው ላይ ቀጥተኛ ጉዳት መድረሱ የተረጋገጠ እንደሆነ ስለመሆኑ የፍ/ብ/ሥ/ሥ/ህ/ቁ. 445 | 31963 | አቶ አብዱልሐኪም<br><br>ሁሴን<br><br>እና<br><br>እነ አቶ ቀነኒ ሁንዴ<br>(ሁለት ሰዎች) | ጥቅምት<br><br>20/2001 | 391 |
| 2104.       | የፍርድ ባለመብት ባለመቅረቡ የተዘጋ የአፈፃፀም መዝገብ ፍርድ ከተሰጠበት ጊዜ ጀምሮ በ10(አሥር) ዓመት ይርጋ ካልታገድ በቀር ሊንቀሳቀስ የሚችል ስለመሆኑ የፍ/ብ/ሥ/ሥ/ህ/ቁ. 384                                                  | 35018 | በዛብህ አበበ<br><br>እና<br><br>የመንግስት ቤቶች                              | ጥቅምት<br><br>18/2001 | 394 |

|       |                                                                                                                                                                                                                                                                                          |       | ኤጀንሲ                                                                              |              |     |
|-------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|-----------------------------------------------------------------------------------|--------------|-----|
| 2105. | <p>የፍርድ አፈፃፀም ክርክር የሚጀመረው የፍርድ ባለሙብት የሆነ ወገን በፍርዱ መሰረት እንዲፈፀምለት የአፈፃፀም ማመልከቻ ሲያቀርብ ስለመሆኑ</p> <p>የፍ/ብ/ሥ/ሥ/ህ/ቁ. 378/1/</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>የፍርድ አፈፃፀም ማመልከቻ መቅረብ ያለበት ፍርዱን ለሰጠው ፍ/ቤት ወይም የአፈፃፀም የውክልና ስልጣን ለተሰጠው ፍ/ቤት ስለመሆኑ</li> </ul> <p>የፍ/ብ/ሥ/ሥ/ህ/ቁ. 371,372</p> | 21359 | <p>የኢትዮጵያ ኤሌክትሪክ ኃይል ኮርፖሬሽን</p> <p>እና</p> <p>እነ አቶ ተገኝ ማንደፍሮ</p> <p>(ሁለት ሰዎች)</p> | ጥቅምት 28/2001 | 396 |
| 2106. | የፍ/ብ/ሥ/ሥ/ህ/ቁጥሮች 358 እና 418 ተፈፃሚ የሚሆኑበት አግባብ                                                                                                                                                                                                                                              | 32143 | <p>መሐመድ አስማኤል ተርቢ</p> <p>እና</p> <p>መሐመድ አህመድ ኑር</p>                               | ጥቅምት 18/2001 | 400 |
| 2107. | የአንድ ንብረት ወቅታዊ ዋጋ ማለት ንብረቱ ለጨረታ ሽያጭ ቀርቦ የሚያወጣው ዋጋ ስለመሆኑ                                                                                                                                                                                                                                  | 37503 | <p>አቶ ወልደዮሐንስ ኃብተየስ</p> <p>እና</p> <p>ወ/ሮ ያምሮት ሸዋረጋ</p>                            | መጋቢት 24/2001 | 402 |

|             |                                                                                                                                                                          |       |                                                    |                 |     |
|-------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|----------------------------------------------------|-----------------|-----|
| 2108.       | የማይንቀሳቀስ ንብረት በሐራጅ ጨረታ ሊሸጥ የሚችልበት ሥነ-ሥርዓት<br>የፍ/ብ/ሥ/ሥ/ህ/ቁ. 426,428(2)                                                                                                    | 39175 | ወ/ሮ በለጡ ጋሼ እና እነ<br>አንዱአለም ቴድሮስ<br>(ሦስት ሰዎች)       | መጋቢት<br>24/2001 | 404 |
| 2109.       | በቀጥታ ክስ ወቅት የተገመተ የንብረት ግምት በአፈፃፀም ወቅት በአይነት<br>ካልተገኘ እና የንብረቱ ዋጋ በልጥ ከተገኘ አፈፃፀሙ ሊሆን የሚገባው ንብረቱን<br>በአይነት ለመተካት በሚያስችል የወቅቱ ዋጋ ስለመሆኑ<br>የፍ/ብ/ሥ/ሥ/ህ/ቁ. 378, 392           | 39485 | የህፃን ሠላማዊት<br>ቴድሮስ ሞግዚት<br><br>እና<br>መምህር ሚካኤል ግደይ | መጋቢት<br>17/2001 | 407 |
| 2110.       | በህግ አግባብ በፍ/ቤት የተሰጠ ውሳኔ በይግባኝ እስካልተሻረ ድረስ የሞራል<br>ወይም የህሊና አስተሳሰብን መሠረት በማድረግ ብቻ ዋጋ አልባ ሊደረግ<br>የማይችል ስለመሆኑ                                                              | 38041 | ታደሠ ገ/መስቀል<br><br>እና<br>እነ ሙሉጌታ ዘካርያስ<br>(ሰባት ሰዎች) | መጋቢት<br>22/2001 | 410 |
| <b>ቅጽ 9</b> |                                                                                                                                                                          |       |                                                    |                 |     |
| 2111.       | <ul style="list-style-type: none"> <li>አንድ ሰው በአፈፃፀም ሊገደድ የሚችለው በህግ አግባብ የተፈረደ ፍርድ ሲኖር ብቻ ስለመሆኑ</li> <li>በግልፅ ፍርድ ያላረፈበት ጉዳይ ጋር በተያያዘ ሊፈፀም የሚችል ፍርድ የሌለ ስለመሆኑ</li> </ul> | 50148 | እነ አቶ ወርቁ ደረጀ<br>(ሁለት ሰዎች)<br><br>እና               | ሚያዝያ<br>4/2002  | 252 |

|              |                                                                                                                                                    |       |                                                                      |                     |     |
|--------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|----------------------------------------------------------------------|---------------------|-----|
|              | የፍ/ብ/ሥ/ሥ/ህ/ቁ. 378                                                                                                                                  |       | አቶ አባርኪሮ ሁመድ                                                         |                     |     |
| <b>ቅጽ 10</b> |                                                                                                                                                    |       |                                                                      |                     |     |
| 2112.        | የውርስ ንብረት በጨረታ እንዲሸጥ ለማድረግ መነሻ ዋጋን ለመወሰን የሚቻልበት አግባብ<br><br>የፍ/ብ/ህ/ቁ. 1083,1084                                                                    | 43888 | አቶ ፀሐይ ወንድም<br><br>እና<br><br>እነ አቶ አያለው መለስ<br>(ሁለት ሰዎች)             | መጋቢት<br><br>23/2002 | 211 |
| 2113.        | አንድ ተጋቢ በግሉ ያመጣው ዕዳ ከሌለኛው ተጋቢ የጋራ ንብረት እንዲከፈል የሚደረገው ዕዳውን ያመጣው ተጋቢ ዕዳውን ለመክፈል አለመቻሉ ሲረጋገጥ ስለመሆኑ<br><br>የደቡብ/ብ/ህ/ክ/መ እና የፌዴራል መንግስት የተሻሻለው የቤተሰብ ህግ | 39837 | አቶ ስመንጉስ አሰፋ<br><br>እና<br><br>መ/ት ምህረት ክበበው                          | ግንቦት<br><br>3/2002  | 213 |
| 2114.        | አንድ ንብረት በፍርድ አፈፃፀም የተነሣ ሊያዝ የሚችለው በተሰጠው ፍርድ ባለዕዳ የሆነው ወገን ሃብት መሆኑ ሲረጋገጥ ብቻ ስለመሆኑ                                                                  | 46143 | ወ/ሮ ድልበጌ ራሕመዳ<br><br>እና<br><br>እነ የባህር ትራንዚት<br>አገልግሎት ድርጅት(ሁለት ሰዎች) | ሐምሌ<br><br>2/2002   | 215 |
| <b>ቅጽ 11</b> |                                                                                                                                                    |       |                                                                      |                     |     |

|       |                                                                                                                                                                                                                    |       |                                                                               |                 |     |
|-------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|-------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-----|
| 2115. | በዕዳ ምክንያት በፍ/ቤት የተከበረ ንብረት እንዲሸጥ በተደረገ ጊዜ ንብረቱን ያስከበረው ወገን የሚኖረው መብት ከሽያጭ ገንዘቡ ላይ የቀዳሚነት መብት ካላቸው ባለገንዘቦች የሚተርፍ ካለ መውሰድ ነው እንጂ ንብረቱን በሽያጭ ውል የተነሳ ባለቤት የሆነን ወገን መጠየቅ ወይም ንብረቱን የመከተል ስላለመሆኑ                        | 48042 | ጉና ጠቅላላ ስራ ተቋራጭ<br><br>እና<br><br>እነ ቡሬ ባጉና የማዕድን<br>ውሃ ፋብሪካ /ሦስት<br>ሰዎች/      | ጥቅምት<br>03/2003 | 426 |
| 2116. | የአፈፃፀም ክስና መጥሪያው ደርሶት የፍርድ ባለዕዳ ሳይቀርብ በሚቀርበት ጊዜ ፍርድ ቤቶች የሚከተሉት ሥርዓት የፍ/ብ/ሥ/ሥ/ህ/ቁ. 70/ሀ/”ን” ድንጋጌ መሰረት ያደረገ ስላለመሆኑ እና የተሰጠን ትዕዛዝም በፍ/ብ/ሥ/ሥ/ህ/ቁ. 78 መሠረት ለማስነሳት የሚቻልበት አግባብ የሌለ ስላለመሆኑ<br><br>የፍ/ብ/ሥ/ሥ/ህ/ቁ. 70/ሀ/, 78 | 53943 | እነ ወ/ሮ አስካለ ደሣለኝ<br>/ሁለት ሰዎች/<br><br>እና<br><br>እነ ወ/ሮ የትምወርቅ<br>ታደሰ /ሁለት ሰዎች/ | ህዳር<br>16/2003  | 428 |
| 2117. | በአንድ የፍርድ ባለዕዳ ላይ ከአንድ በላይ የሆኑ ባለገንዘቦች አፈፃፀም ሊቀጥል የሚችልበት አግባብ<br><br>የፍ/ብ/ሥ/ሥ/ህ/ቁ. 403, 378                                                                                                                        | 40945 | ኮለኔል ግርማ ሃይለስላሴ<br><br>እና<br><br>አቶ አስማማው<br>መንግስቱ                            | ጥር<br>13/2003   | 432 |
| 2118. | ፍርድን የሚያስፈጽም የአፈፃፀም ችሎት የተሰጠውን ፍርድ በአግባቡ ለማስፈፀም ተስማሚ ነው ብሎ የገመተውን ትዕዛዝ ለመስጠት የሚያስችል                                                                                                                                | 62804 | እነ አቶ ብርሃን                                                                    | ሰኔ 15/2003      | 437 |

|       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |       |                                            |                    |     |
|-------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|--------------------------------------------|--------------------|-----|
|       | ስልጣን ያለው ስለመሆኑ<br><br>የፍ/ብ/ሥ/ሥ/ህ/ቁ. 392/1/                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |       | ገ/እግዚአብሔር<br><br>እና<br><br>ወ/ሮ ለታይ ገ/ጊዮርጊስ |                    |     |
| 2119. | በፍ/ብሔር ክርክር የተፈረደበት ሰው የፍርዱ አፈፃፀምን ለማሰናከል የተንቀሳቀሰ መሆኑ በተረጋገጠ ጊዜ እስከ ስድስት ወር በሚደርስ እስራት ሊቀጣ ስለመቻሉ<br><br>የፍ/ብ/ሥ/ሥ/ህ/ቁ. 389/1//ሀ//ለ/                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 63754 | አቶ ዓለም ባህታ<br><br>እና<br><br>ወ/ሮ ኑኑሽ ሸህምሎ   | ሰኔ 15/2003         | 440 |
| 2120. | <ul style="list-style-type: none"> <li>• ፍርድን የሰጠ ፍርድ ቤት ፍርዱ በውክልና እንዲፈፀም ለሌላ ፍ/ቤት ትዕዛዝ ባስተላለፈ ጊዜ በውክልና ፍርድ ለማስፈፀም ስልጣን የተሰጠው ፍርድ ቤት ፍርድ ከሰጠው ፍርድ ቤት ማረጋገጫ እንዲላክለት ለመጠየቅ የሚችለው የፍርዱ ወይም የትዕዛዙ ግልባጭ ትክክለኛነት የሚያጠራጥር ስለመሆኑ በቂ ምክንያት ካለው ብቻ ስለመሆኑ</li> <li>• ፍርድን በውክልና እንዲያስፈጽም ትዕዛዝ የደረሰው ፍርድ ቤት ስለፍርዱ ትክክለኛነት ወይም በግልባጮቹ ላይ ስለሰፈረው ነገር ሌላ መግለጫና ማብራሪያ ሳይጠይቅ በተሰጠው ትዕዛዝ መሰረት ማስፈፀም ያለበት ስለመሆኑ</li> </ul> <p>የፍ/ብ/ሥ/ሥ/ህ/ቁ. 373/2/ 371/1/</p> | 66988 | አቶ ቀደመ ተሾመ<br><br>እና<br><br>አቶ ኢብራሂም ሐመዱ   | ሐምሌ<br><br>25/2003 | 443 |



|       |                                                                                                                                                                          |       |                                                                             |                 |     |
|-------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|-----------------------------------------------------------------------------|-----------------|-----|
| 2121. | ፍርድን የሰጠ ፍ/ቤት ፍርዱ እንዲፈፀምለት ለሌላ ፍ/ቤት የውክልና ስልጣን ስለሚሰጥበት አግባብና የፍርድ አስፈፃሚ ፍ/ቤት የስልጣን አድማስ<br><br>የፍ/ብ/ሥ/ሥ/ህ/ቁ. 371-455                                                     | 64354 | አዋሽ ኢንተርናሽናል ባንክ<br><br>ኢ.ማ<br><br>እና<br><br>ወ/ሮ ኡልባሬ ሰማን                   | ሰኔ 13/2003      | 445 |
| 2122. | ፍርድ የማይፈፀመው ፍርዱ በይግባኝ ስርዓት የተለወጠ እንደሆነ ወይም ፍርዱን ላለመፈፀም ህጋዊ ምክንያቶች ያሉ እንደሆነ ስለመሆኑ<br><br>የፍ/ብ/ሥ/ሥ/ህ/ቁ. 378, 386                                                           | 59301 | መምህርት አታቱ ከበደ<br><br>እና<br><br>ስቴፕስ አት.ኢዲኬሽናል<br><br>ኃ.የተ.የግል ማህበር          | ግንቦት<br>04/2003 | 450 |
| 2123. | በአፈፃፀም ደረጃ የሚገኝ ጉዳይ ጋር በተገናኘ የፍ/ብ/ሥ/ሥ/ህ/ቁ. 78/1/ ያለው አግባብነት<br><br>የፍ/ብ/ሥ/ሥ/ህ/ቁ. 78 /1/                                                                                  | 52110 | እነ ወ/ሮ ይህደጋ<br>ሳሙኤል /ሁለት ሰዎች/<br><br>እና<br><br>እነ ወ/ሮ አሰፉ ሳሙኤል<br>/አራት ሰዎች/ | ታህሳስ<br>26/2003 | 453 |
| 2124. | <ul style="list-style-type: none"> <li>በክርክር ሂደት ተሳታፊ ያልነበረና ፍርድ ያልተሰጠበት ሰው ንብረት በፍርድ አፈፃፀም ሲያዝበት /በሃራጅ ሲሸጥበት/ ሊከተለው ስለሚገባው አካሄድ</li> <li>በፍርድ ሊያዝ ስለሚችል ንብረት</li> </ul> | 58009 | እነ አቶ ስለሺ ወርቅነህ<br>/ሦስት ሰዎች/                                                | ጥር 26/2003      | 457 |

|       |                                                                                                                                                                                               |       |                                                               |                 |     |
|-------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|---------------------------------------------------------------|-----------------|-----|
|       | የፍ/ብ/ሥ/ሥ/ህ/ቁ. 447/1/, 418, 234/1/ /ሠ/, 235/2/, 414/2/, 423, 425, 443, 453/1/ /3/                                                                                                              |       | እና<br>እነ አቶ ሁረሳ ደመሳ<br>/ሁለት ሰዎች/                              |                 |     |
| 2125. | ከግብር እና ተጨማሪ እሴት ታክስ ጋር በተያያዘ በአፈፃፀም ደረጃ የሚቀርብ የቀዳሚነት መብት ይከበርልኝ ጥያቄ የህግ መሰረት ያለውና ሊስተናገድ የሚገባ ስለመሆኑ<br><br>አዋጅ ቁ. 285/94 አንቀጽ 32/1/<br><br>አዋጅ ቁ. 286/94 አንቀጽ 80/1/<br><br>የፍ/ብ/ሥ/ሥ/ህ/ቁ. 418 | 48997 | የቦሌ ክ/ከ/ገቢዎች<br>መምሪያ<br><br>እና<br>እነ አቶ መዓዛ ሽፈራው<br>/ሁለት ሰዎች/ | ጥቅምት<br>16/2003 | 465 |

### ቅጽ 13

|       |                                                                                                                                                                                |       |                                             |                |     |
|-------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|---------------------------------------------|----------------|-----|
| 2126. | ፍርድን ከማስፈፀም ጋር በተያያዘ በተጀመረ የአፈፃፀም መዝገብ የተሰጠ ትዕዛዝ ላይ ይግባኝ ቀርቦበት በበላይ ፍ/ቤት ትዕዛዙ ከተለወጠ የአፈፃፀም ሂደቱ መቀጠል ያለበት አፈፃፀሙን በጀመረው የበታች ፍ/ቤት ደረጃ መሆን ያለበት ስለመሆኑ<br><br>የፍ/ብ/ሥ/ሥ/ህ/ቁ 371-385 | 64129 | ኢስላሚክ ሪሊፍ<br>ኢትዮጵያ<br><br>እና<br>አቶ መሐመድ ሠይድ | ህዳር<br>21/2004 | 583 |
|-------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|---------------------------------------------|----------------|-----|

|       |                                                                                                                                                                                                                               |       |                                                                                             |                 |     |
|-------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|---------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-----|
| 2127. | <ul style="list-style-type: none"> <li>• ከፍርድ አፈፃፀም ጋር በተገናኘ የሚንቀሳቀስ ንብረት የሀራጅ ሽያጭን አስመልክቶ ተፈፃሚነት ያላቸው የሥነ-ሥርዓት ድንጋጌዎች</li> <li>• የሚንቀሳቀስ ንብረትን በተመለከተ የተካሄደ ጨረታ ሊፈርስ የሚችልበት አግባብ</li> </ul> <p>የፍ/ብ/ሥ/ሥ/ህ/ቁ.432-438, 445</p> | 70378 | <p>እነ አቶ ልኡልሰገድ አጥላባቸው (አራት ሰዎች)</p> <p>እና</p> <p>እነ ፍሎራ ኢኮ ፖወር ኃ/የተ/የግል ድርጅት (ሁለት ሰዎች)</p> | ጥር<br>04/2004   | 585 |
| 2128. | <p>ከፍርድ አፈፃፀም ጋር በተያያዘ በፍ/ቤት የተሰጠን ትዕዛዝ አለማክበር ስለሚያስከትለው ውጤት፤</p> <p>የፍ/ብ/ሥ/ሥ/ህ/ቁ 156, 409(1)</p> <p>የፍ/ብ/ህ/ቁ.400</p>                                                                                                         | 65814 | <p>ሚ/ር ቺዛኖ ቤነኛ</p> <p>እና</p> <p>አቶ ዘውዱ ወልደሥላሄ</p>                                           | የካቲት<br>29/2004 | 588 |
| 2129. | <p>ለባልና ሚስት በብድር ገንዘብ የሰጠ ባንክ የባልና ሚስቱ ጋብቻ በፍቺ እንዲፈርስ ተወስኖ ንብረት ለመከፋፈል በአፈፃፀም ደረጃ ለሚገኝ ፍ/ቤት መብቱን ለማስከበር በፍ/ብ/ሥ/ሥ/ህ/ቁ 418 የሚያቀርበው የተቃውሞ አቤቱታ ተቀባይነት ያለው ስለመሆኑ፤</p> <p>የፍ/ብ/ሥ/ሥ/ህ/ቁ.418, 419</p>                                | 69385 | <p>ዳሽን ባንክ (አ/ማ)</p> <p>እና</p> <p>እነ ወ/ሮ ሃዋ መሐመድ (ሁለት ሰዎች)</p>                              | የካቲት<br>28/2004 | 593 |

|              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |       |                                           |                    |     |
|--------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|-------------------------------------------|--------------------|-----|
|              | አዋጅ ቁ. 97/90<br><br>አዋጅ ቁ.97/90<br><br>የተሻሻለው የፌዴራል የቤተሰብ ህግ አዋጅ ቁ. 213/92 አንቀጽ 89                                                                                                                                                                                                                                                                |       |                                           |                    |     |
| 2130.        | አንድን የማይንቀሳቀስ ንብረት በተመለከተ የባልና ሚስት የጋራ ሀብት ነው በሚል ፍርድ ከተሰጠ በኋላ ክፍፍሉን በተመለከተ ጥያቄ የቀረበለት የአፈፃፀም ችሎት ንብረቱ ሰነድ አልባ ነው የሚል ምክንያትን ብቻ በመያዝ ለአፈፃፀም የቀረበውን መዝገብ በመዝጋት የሚሠጠው ትዕዛዝ ተገቢነት የሌለው ስለመሆኑ፤<br><br>የፍ/ብ/ሥ/ሥ/ህ/ቁ 225(2),423,392(1),371(1)                                                                                                           | 73041 | ወ/ሮ ሰይዳ ደበሌ<br><br>እና<br><br>አቶ ሸረፍ ሸኩር   | ሰኔ<br><br>22/2004  | 596 |
| <b>ቅጽ 14</b> |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |       |                                           |                    |     |
| 2131.        | <ul style="list-style-type: none"> <li>• በወንጀል ጉዳይ የተከሰሰው ሰው ጥፋተኝነቱ ተረጋግጦ ንብረቱ በቅጣት ለመንግስት እንዲወረስ በተወሰነ ጊዜ በአፈፃፀም ደረጃ ከአጥፊው (ወንጀለኛው) ንብረት ውስጥ ለቤተሰቡ ህይወትና መተዳደሪያ ሊውል የሚገባውን ድርሻ ለመወሰን ስለሚቻልበት አግባብ፤</li> <li>• በውረስ ለመንግስት ገቢ እንዲሆን ከተወሰነው የአጥፊው (ወንጀለኛው) ሀብትና ንብረት ውስጥ ለቤተሰቡ ህይወት መተዳደሪያ ሊውል የሚገባው ድርሻ ሊሸፍናቸው የሚገባው የወጪ አይነቶችና መጠናቸው፤</li> </ul> | 79860 | ወ/ሮ ራኬብ መለሰ<br><br>እና<br><br>የፌዴራል ዐቃቤ ሕግ | ህዳር<br><br>06/2005 |     |

|              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |       |                                                               |                   |     |
|--------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|---------------------------------------------------------------|-------------------|-----|
|              | <ul style="list-style-type: none"> <li>• የአጥፊው (ወንጀለኛው) ጋር ጋብቻ የመሠረተ ሰው እንዲወረስ ከተወሰነው ንብረት ግማሽ ድርሻ የነበረው መሆኑን መሠረት በማድረግ በአፈፃፀም የሚያነሳው የቅድሚያ ግዢ መብት ጥያቄ የህግ መሠረት የሌለው በመሆኑ ጥያቄው እንደ መብት አቤቱታ ሊቀርብበት የማይችል ስለመሆኑ፤</li> </ul> <p>የወንጀል ህግ አንቀጽ 98(ለ)(መ), 98(3) (ለ)</p>                                                                                                             |       |                                                               |                   |     |
| 2132.        | <ul style="list-style-type: none"> <li>• ከፍርድ አፈፃፀም ጋር በተገናኘ በአንድ በቀረበ የዋና ጉዳይ ክርክር ሒደት የእግድ ትዕዛዝ የተሰጠበት ንብረት በተመሳሳይ ተከራካሪ ወገኖች ጥያቄ በአፈፃፀም ደረጃ በተጠቃሹ ንብረት ላይ አፈፃፀም እንዲቀጥል በሚል የሚቀርብ አቤቱታ ተቀባይነት የሌለው ስለመሆኑ፤</li> <li>• ቀደም ሲል በዋና ጉዳይ ክርክር በፍ/ቤት ትእዛዝ እንዲታገድ የተደረገ መሆኑ የታወቀ ንብረት ላይ በድጋሚ በተመሳሳይ ንብረት ላይ መብትን ለማስከበር በሚል በሌላ ጊዜ በአፈፃፀም ደረጃ የሚቀርብ ጥያቄ ተገቢነት የሌለው ስለመሆኑ፤</li> </ul> | 81616 | ወጋገን ባንክ አ.ማ.<br><br>እና<br><br>እነ ወ/ሮ ሠላማዊት<br>ጥላሁን /ሁለት ሰዎች/ | ጥር<br><br>15/2005 |     |
| <b>ቅጽ 15</b> |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |       |                                                               |                   |     |
| 2133.        | <ul style="list-style-type: none"> <li>• በውጭ አገር የተሰጠን ፍርድ በኢትዮጵያ ፍ/ቤቶች ለማስፈፀም ስለሚቻልበት አግባብ፤</li> <li>• በውጭ አገር የተሰጠ ፍርድን በኢትዮጵያ ፍ/ቤቶች ከማስፈፀም ጋር በተያያዘ በአፈፃፀም ሂደቱ ክርክር በተነሳ ጊዜ የፍርድ አፈፃፀሙን በያዘው ፍ/ቤት</li> </ul>                                                                                                                                                                  | 78206 | እነ ወ/ሮ ዩስራ<br>አብዱልሙኒን (ሶስት<br>ሰዎች)                            | ሰኔ<br><br>20/2005 | 415 |

|       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |       |                                                                                         |                 |     |
|-------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|-----------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-----|
|       | ክርክሩ ታይቶ ሊወሰን የሚገባ ስለመሆኑ፤<br>የፍ/ብ/ሥ/ሥ/ህ/ቁ. 458-460                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |       | እና<br>አቶ አብዱልቀኒ<br>አብዱልሙኢን                                                              |                 |     |
| 2134. | <ul style="list-style-type: none"> <li>በአንድ የፍርድ ባለጳዳ ንብረት ላይ ፍርድ እንዲፈፀምላቸው የሚጠይቁ የፍርድ ባለገንዘቦች ያሉ እንደሆነ አፈፃፀሙ በፍ/ብ/ሥ/ሥ/ህ/ቁ. 403 መሠረት ሊስተናገድ የሚገባ እንጂ በሌላ የፍ/ባለሙብት ምክንያት በሌላ የአፈፃፀም መዝገብ ላይ የተሰጠው የእግድ ትእዛዝ ተነስቶ የአፈፃፀም ጥያቄው ካልቀረበ በስተቀር ሊቀጥል አይችልም ለማለት የማይችል ስለመሆኑ፤</li> <li>አፈፃፀሙ በሚካሄድበት ወቅት በንብረቱ ላይ የመያዣ ውልን መነሻ በማድረግ የቀዳሚነት መብት አለን የሚሉ ወገኖች ያሉ እንደሆነም ጥያቄው በቀረበ ጊዜ እንደየአግባብነቱ ታይቶ ሊወሰን የሚገባው ስለመሆኑ፤</li> <li>አፈፃፀሙን የያዘው ፍ/ቤት በንብረቱ ባለቤት ላይ የገንዘብ ክፍያ ፍርድ አሰጥተው እና ገንዘቡም እንዲከፈላቸው ጥያቄ ያቀረቡ የፍርድ ባለገንዘቦችን አስቀርቦ ጥያቄያቸውን በመመርመር ከፍ/ብ/ሥ/ሥ/ህ/ቁ. 403 ድንጋጌ ይዘትና መንፈስ አኳያ አገናዝቦ በመመልከት አፈፃፀሙ ሊመራ የሚገባ ስለመሆኑ፤</li> </ul> <p>የፍ/ብ/ሥ/ሥ/ህ/ቁ. 403, 378</p> | 88867 | <p>ሪዬስ ኢንጂነሪንግ<br/>አክሲዮን ማህበር</p> <p>እና<br/>የአክሱም ኮንስትራክሽን<br/>ባለቤት አቶ ጌታሁን<br/>ሁሴን</p> | ታህሳስ<br>28/2006 | 423 |
| 2135. | ለፍርድ አፈፃፀም ከተያዘ የሀራጅ ጨረታ ሽያጭ ጋር በተገናኘ ለሁለተኛ ጊዜ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 89088 | የኢትዮጵያ ንግድ ባንክ                                                                          | ታህሳስ            | 426 |

|              |                                                                                                                                                                                                 |       |                                                                          |                  |     |
|--------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|--------------------------------------------------------------------------|------------------|-----|
|              | በወጣው ጨረታ የተያዘው ንብረት ሊሸጥ የሚገባው ባለሙያ ካቀረበው የንብረቱ ግምት ዋጋ በላይ በተገኘ ከፍተኛ ዋጋ ላቀረበ ተጨራች ብቻ ሳይሆን የባለሙያው ግምት ሳይጠበቅ በሁለተኛው ጨረታ ከተወዳዳሪዎች መካከል ከፍተኛ የሆነውን ዋጋ ላቀረበው ተጨራች ስለመሆኑ፤<br><br>የፍ/ብ/ሥ/ሥ/ህ/ቁ 428(1)   |       | እና<br><br>አቶ ሞላ እርቄ                                                      | 17/2006          |     |
| 2136.        | አንድን የተሰጠ ፍርድ ከማስፈፀም ጋር በተገናኘ የአፈፃፀም ስልጣን መሰረቱ ፍርዱን መስጠት ወይም ፍርዱን በሰጠው ፍርድ ቤት ፍርዱን ለማስፈፀም የሚያስችል ውክልና ማግኘት እንጂ የፍርድ ባለዕዳውን ወይም ባለመብቱ የሚኖርበት ክልል (ከተማ) ስላለመሆኑ፤<br><br>የፍ/ብ/ሥ/ሥ/ህ/ቁ. 378          | 85764 | እነ አቶ ኃ/ሚካኤል ታደሰ (አራት ሰዎች)<br><br>እና<br><br>አቶ ተስፋ ታደሰ                   | መስከረም<br>21/2006 | 429 |
| <b>ቅጽ 16</b> |                                                                                                                                                                                                 |       |                                                                          |                  |     |
| 2137.        | በፍርድ ቤት የተሰጠ ውሳኔ ሕጋዊ ባልሆነ እና ውሳኔውን ውጤት አልባ በሚያድርግ መልኩ ውድቅ ሊደረግ የሚችልበት አግባብ ስላለመኖሩ፤<br><br>የአስተዳደር አካል በባለቤትነት ማረጋገጫ ማስረጃ አሰጣጥ ላይ ፍጹም የሆነ አስተዳደራዊ ስልጣን ያለው ስላለመሆኑ፤<br><br>ፍ/ብ/ሥ/ሥ/ሕ/ቁጥር 378፣ 392 | 91622 | ወ/ሮ አፍሪካ ታደሰ-<br><br>እና<br><br>ወ/ሮ ያለምወርቅ ታደሰ-ታልፏል<br><br>የጎባ ከተማ አስተዳደር | መጋቢት<br>12/2006  | 280 |

|       |                                                                                                                                                                                |       |                                                                            |              |     |
|-------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|----------------------------------------------------------------------------|--------------|-----|
|       | የፍ/ብ/ሕ/ቁጥር 1195 እና 1196                                                                                                                                                        |       | ፅ/ቤት                                                                       |              |     |
| 2138. | አንድ ንብረት ወይም ቤት የወቅቱ የገበያ ዋጋ ሊቆረጥ የሚችለው ከተቻለ በስምምነት ይህ ካልተቻለ ደግሞ ቤቱ ለጨረታ ቀርቦ በሚያወጣው ከፍተኛ ዋጋ መሰረት ስለመሆኑ፤                                                                        | 94571 | እነ ወ/ሮ የልፍኝ መኮንን (ሁለት ሰዎች) እና አቶ ዘርሁን መኮንን                                 | ሐምሌ 1/2006   | 285 |
| 2139. | ለፍርድ ማስፈጸሚያ የቀረበን የማይንቀሳቀስ ንብረት ለመጀመሪያ የሐራጅ ሽያጭ የሚቀርብበትን የዋጋ ግምትን አስመልክቶ የተነሳ ክርክርን የሚመለከት ሲሆን<br><br>ፍ/ብ/ስ/ስ/ሕ/ቁ 423(2)(ሀ)                                                    | 92035 | ደደቢት ብድርና ቁጠባ ተቋም አ.ማ. ዓድዋ ቅርንጫፍ<br><br>እና<br><br>እነ አቶ ሐጎስ ተስፋይ (ሁለት ሰዎች) | የካቲት 24/2006 | 288 |
| 2140. | አንድ የፍርድ ባለገንዘብ በፍርድ ባለዕዳ ንብረት ላይ በህግ፣በውል ወይም በፍ/ቤት ትዕዛዝ የቀደምትነት መብት ካላቋቋመ በቀር ከሌሎች የፍርድ ባለገንዘቦች ጋር ደረጃቸው(መብታቸው) እኩል መሆኑን ግምት ውስጥ በማስገባት ባስፈረዱት የገንዘብ መጠን መቶኛ ስሌት በፍርድ ቤት ትዕዛዝ | 97206 | አቶ አማረ መልካሙ<br><br>እና<br><br>አቶ ካሌብ ህሉፍ                                    | ሐምሌ 28/2006  | 292 |



|              |                                                                                                                                                                                                                   |       |                                                  |                     |     |
|--------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|--------------------------------------------------|---------------------|-----|
|              | <p>የታገደውን ገንዘብ እንዲከፍሉ ማድረግ የህግ መሰረት ያለው ስላመሆኑ፤</p> <p>የፍ/ብ/ስ/ስ/ህ/ቁ 403</p> <p>የፍ/ህ/ቁ 3043፣3044፣3045፣2825</p>                                                                                                      |       |                                                  |                     |     |
| <b>ቅጽ 17</b> |                                                                                                                                                                                                                   |       |                                                  |                     |     |
| 2141.        | <p>በፍርድ ባለዕዳው ሥም የሚታወቅ ቤት ቤቱ በህጋዊ መንገድ የተገነባና የፍርድ ባለዕዳው እስከሆነ ድረስ ካርታና ፕላን የሌለው መሆኑ እና ለሌላ ሶስተኛ ወገን ተሠጥቷል መባሉ ስጦታው ህጋዊ በሆነ መንገድ እስካልተከናወነ ድረስ ቤቱ ለፍርድ አፈፃፀም እንዳይውል ሊያደረግው የሚችል ስላለመሆኑ፤</p> <p>የፍ/ሕ/ቁ 276፣277</p> | 90722 | <p>ወ/ሮ መዓዛ መዝገቡ</p> <p>እና</p> <p>አቶ መሠለ ገላው</p>  | ጥቅምት 11/2007        | 333 |
| 2142.        | <p>በፍርድ ውሣኔ በተሰጠበት ጉዳይ አፈፃፀምን ለማስቀረት በፍርድ ባለመብት እና በፍርድ ባለ ዕዳ የሚደረግ የእርቅ ውል በፍርድ ቤት ቀርቦ ካልፀደቀ በቀር አፈፃፀምን ሊያስቀር የሚችል ስላለመሆኑ፤</p> <p>የፍ/ብ/ስ/ስ/ህ/ቁ. 276፣277</p>                                                      | 98263 | <p>ወ/ሮ እናናይቱ ኢሳ</p> <p>እና</p> <p>ወ/ሮ አሲና ሁሴን</p> | ጥር 06/2007          | 336 |
| 2143.        | <p>የፍርድ ባለመብት ፍርዱን እንዲፈፀምለት ሲጠይቅ የፍርድ ባለዕዳው የፍርድ ባለመብቱ ተነፃፃሪ የሆነ ግዴታውን እንዲወጣ ትዕዛዝ ይሠጥልኝ በማለት ጥያቄ ለማቅረብ የሚችለው በአንድ</p>                                                                                             | 99743 | <p>ንብ ኢንሹራንስ</p> <p>እና</p>                       | መጋቢት 17 ቀን 2007 ዓ.ም | 341 |

|  |                                                                                                                                                                                                                 |  |                     |  |  |
|--|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|---------------------|--|--|
|  | <p>ፍርድ ቤት ውስጥ ሁለቱም ተከራካሪ ወገኖች የፍርድ ባለሙብት መሆናቸው ተረጋግጦ ውሳኔ ተሰጥቶበት እንደሆነ ብቻ ስለመሆኑ፡</p> <p>-</p> <p>አንድ የፍርድ ባለእዳ እንደ ፍርዱ እንዲፈጽም ሲጠየቅ ፍርድ ያላረፈበትን ቅድመ ሁኔታ በማቅረብ በአፈፃፀም ሊከራከር ሥላለመቻሉ፤</p> <p>የፍ/ሥ/ሥ/ሕ/ቁ 398፣ 378</p> |  | <p>ራዲካል ኢንጅነሪንግ</p> |  |  |
|--|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|---------------------|--|--|

### ቅጽ 18

|       |                                                                                                                                   |       |                                                  |                                  |     |
|-------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|--------------------------------------------------|----------------------------------|-----|
| 2144. | <p>ለአፈፃፀም መነሻ የሆነን ፍርድ ይግባኝ በመጠየቅ ሳያሸፋ ወይም ሳያሸሽሉ በዋናው ጉዳይ ሊነሱ የሚገባቸውን የክርክር ነጥቦች በአፈፃፀም በተያዘው መዝገብ የክርክር መሰረት ማድረግ ተገቢ ስላለመሆኑ</p> | 98347 | <p>ወ/ሮ በድረያ መሐመድ</p> <p>እና</p> <p>አቶ አደም ዑመር</p> | <p>ሐምሌ 13 ቀን</p> <p>2007 ዓ.ም</p> | 386 |
| 2145. | <p>በሃራጅ ጨረታ ያሸነፈ አንድ አካል ያሸነፈውን ንብረት በስሙ ካዘወረና ካስተላለፈ በኋላ የሃራጅ ሽያጭ ሙሉ በሙሉ ከተፈፀመለት በኋላ፣ ንብረቱ በሃራጅ ከተሸጠበት ዋጋ ላይ</p>                 | 96588 | <p>እነ ወ/ሮ አልማዝ</p> <p>አርዳያ(አራት ሰዎች)</p>          | <p>ሐምሌ 17 ቀን</p> <p>2007 ዓ.ም</p> | 390 |

|       |                                                                                                                                                                                                           |        |                                          |                          |     |
|-------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|------------------------------------------|--------------------------|-----|
|       | እንዲቀነስለት የሚያቀርበው ጥያቄ ተገቢነት የሌለው ስለመሆኑ፡-<br><br>የፍ/ሥ/ሥ/ሕ/ቁ.429፣441 እና 447                                                                                                                                  |        | እና<br><br>አቶ አሸናፊ አልታየ                   |                          |     |
| 2146. | የአፈፃፀም ችሎቶች ስለፍርድ አፈፃፀም የተዘረጉትን ሥርዓቶች በመከተል እንደ ፍርዱ ከመፈፀም በቀር የአንድ ፍርድ ይዘትን በመመልከት የፍርዱን ይዘት አድማስ በማጥበብም ሆነ በማስፋት ረገድ ፍርድን የመተረጎም ሥልጣን የሌላቸው ሥላመሆኑ፡-<br><br>የፍ/ሥ/ሥ/ሕ/ቁ. 372፣378                           | 96814  | አቶ አብይሽ አዲሽ<br><br>እና<br><br>ወ/ሮ ሰብለ ዘውዴ | ሐምሌ 14 ቀን<br><br>2007ዓ.ም | 395 |
| 2147. | እኩል እንከፋፈል በሚል በፍ/ቤት የፀደቀን የቦታና ቤት ስምምነት እኩል ለማካፈል የከተማ አስተዳደሩ የፕላን ስታንዳርድን አያሟላም በተባለ ጊዜ የባልና ሚስትን የጋራ ሀብት በሀራጅ ተሸጦ ይካፈሉ ብሎ መወሰን የግራ ቀኙን በቤቱ የመጠቀም ፍላጎት /ነጻነት የሚገደብ ስለመሆኑ<br><br>የፍ/ብ/ሥ/ሥ/ 277/1/325,392 | 104521 | ወ/ሮ ታንጉት ሠጠ<br><br>እና<br><br>አቶ ፋንቱ ትኩ   | ሰኔ 29 ቀን<br><br>2007 ዓ.ም | 401 |

|              |                                                                                                                                                                                                                                                                          |        |                                                                                              |                     |     |
|--------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|----------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|-----|
|              | የአማ/ክልል የቤተሰብ ህግ አዋጅ 79/95 አንቀጽ 73,74 101-103                                                                                                                                                                                                                            |        |                                                                                              |                     |     |
| <b>ቅጽ 19</b> |                                                                                                                                                                                                                                                                          |        |                                                                                              |                     |     |
| 2148.        | አንድ ፍርድ የማይፈጸምበት ምክንያት ያለመኖሩ ሲረጋገጥ ለአፈፃፀም ተስማሚ በሆነ መንገድ ፍርድ እንዲፈጸም ትእዛዝ መስጠት የሚቻል ስለመሆኑ<br><br>የፍ/ሥ/ሥ/ሕ/ቁ. 392(1)                                                                                                                                                        | 101631 | የባህርዳር ዙሪያ ወረዳ ሲቪል ሰርቪስ ፅ/ቤት<br><br>እና<br><br>አቶ በየነ አሸናፊ                                    | ጥቅምት 2 ቀን 2008ዓ.ም   | 379 |
| 2149.        | የአፈጻጸም ጥያቄ የቀረበለት ፍርድ ቤት ለአፈጻጸሙ ተስማሚ በሆነ መንገድ ፍርድ እንዲፈጸም ትዕዛዝ የሚሰጠው የፍርድ ባለዕዳውን ጠርቶ ከመረመረው በኋላ እንደፍርዱ የማይፈጸምበት ምክንያት አለመኖሩን ካረጋገጠ በኋላ ስለመሆኑ<br><br>በፍ/ሥ/ሥ/ሕ/ቁ. 207 እና 320(2) መሰረት በተሰጠው ትእዛዝ ላይ ቅሬታ አቅርቦ ነገር ግን ቅሬታው ተቀባይነት ቢያጣ የይግባኝ መብቱን (የይግባኝ ጊዜ ሊሰላበት) ስለሚችልበት አግባብ | 95537  | ክራውን ቴክኖሎጂያል ዊቪንግ<br>ኃ/የተ/የግ/ማህበር<br><br>እና<br><br>ሚድሮክ ኢትዮጵያ ኃ/የተ/የግል ማህበር<br><br>(ሁለት ሰዎች) | ጥቅምት 3 ቀን 2008 ዓ.ም. | 382 |

|       |                                                                                                                                                                                                                                                                               |        |                                                                     |                                   |     |
|-------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|---------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|-----|
|       | የፍ/ሥ/ሥ/ሕ/ቁ 392 (1)                                                                                                                                                                                                                                                            |        |                                                                     |                                   |     |
| 2150. | <p>በአፈጻጸም ወቅት አንድ የማይንቀሳቀስ ንብረት በሐራጅ ተሸጦ ከእዳ መክፈያ /ከግራ ቀኙ/ ይካፈሉ በተባለበት ጊዜ የሐራጅ ማስታወቂያ የፍ/ባለሙብትን ጥቅም ላይ በቀጥታ ጉዳት እስካላደረሰ ወይም የሚያደርስ መሆኑ ባልተረጋገጠበት ሁኔታ የሐራጅ ማስታወቂያው ተገቢ ለሆነ ቀን በአየር ላይ አልዋለም ወይም በጨረታው ለሚሳተፉ ሰዎች በቂ ጊዜ አልተሰጠም የሚባልበት ሁኔታ አለመኖሩ፤</p> <p>የፍ/ሥ/ሥ/ህ/ቁ. አንቀጽ 445</p> | 110681 | <p>ወ/ሮ ሃዋ ጆሬ ተወካይ</p> <p>ታጅጂሆ እና</p> <p>አቶ አብዱ ቀንጩራ</p>             | <p>ታህሳስ 8 ቀን</p> <p>2008 ዓ.ም</p>  | 388 |
| 2151. | <p>በፍርድ ባለሙብት አማካኝነት የተፈረደን ፍርድ ለማስፈጸም የቀረበው የአፈጻጸም የክስ ማመልከቻ ይፈጸም የተባለውን ፍርድ ብቻ መሰረት ሊያደርግ የሚገባ ስለመሆኑ፤</p> <p>የፍ/ብ/ሥ/ሥ/ህ/ቁ. 378</p>                                                                                                                                          | 103787 | <p>የኢት/ገ/ጉ/ባለስልጣን</p> <p>ሚሌ ቅ/ጽ/ቤት</p> <p>እና</p> <p>ፉአድ ደኑር ሀሰን</p> | <p>ታህሳስ 21 ቀን</p> <p>2008 ዓ.ም</p> | 392 |

## ቅጽ 20

|       |                                                                                                                                                                                                                          |        |                                                             |                    |     |
|-------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|-------------------------------------------------------------|--------------------|-----|
| 2152. | <p>የጋራ ወራሾች ሀብት በሆነ ንብረት ላይ ከእንዳንዱ የጋራ ባለሀብቶች ላይ ገንዘብ የመጠየቅ መብት ያላቸው ሰዎች የባለድርሻውን ድርሻ ለመያዝ የሚችሉ ስለመሆኑ፤</p> <p>በውርስ ሀብት እና የጋራ ወራሾች ያልተከፋፈሉ የውርስ ንብረት መካከል ስላለው ልዩነት</p> <p><i>የፍ/ሕ/ቁ. 943፣1052፣1053፣1060 እና 1260</i></p> | 117735 | <p>ህጻን ሣራ ማርቆስ</p> <p>እና</p> <p>እነ አቶ ስዩም አሰፋ(አምስት ሰዎች)</p> | 28/07/2008<br>ዓ.ም. | 418 |
| 2153. | <p>አንድ ለፍርድ ማስፈጸሚያ በሐራጅ ይሸጥ የተባለን ንብረት በባለሙያው የተቀመጠውን የሐራጅ መነሻ ዋጋ አነሰ በማለት የሐራጅ ሽያጭ ተከናውኖ ውጤቱ ባልታወቀበት ሁኔታ የተጀመረው አፈጻጸም ቀሪ ይሁን ማለት ተገቢ ስላለመሆኑ፤</p>                                                                        | 104943 | <p>አቶ ይልማ ፈለቀ</p> <p>እና</p> <p>አቶ ጥበቡ ፈለቀ</p>               | 30/7/2008<br>ዓ.ም   | 424 |

## ቅጽ 21

|       |                                                                                                                                                                |        |                                                    |                       |     |
|-------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|----------------------------------------------------|-----------------------|-----|
| 2154. | <p>በፍርድ አፈጻጸም ምክንያት ተይዞ የሚሸጠው የማይንቀሳቀስ ንብረት ሁለት /ከሁለት በላይ የሆኑ ሰዎች በህብረት የያዙት እና ያልተከፋፈሉት በሆነ ጊዜ ከተከፋዮቹ አንዱ ንብረቱን ለመግዛት በጨረታ ተወዳዳሪ ሆኖ የቀረበ እንደሆነ የፍርድ ባለእዳው</p> | 124618 | <p>እነ ወ/ሮ ደብካ መሰለ</p> <p>እና</p> <p>ሣጅን ሀይሉ ሞገስ</p> | ህዳር 22 ቀን<br>2009 ዓ.ም | 394 |
|-------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|----------------------------------------------------|-----------------------|-----|

|       |                                                                                                                                                                                                                                                                              |        |                                                |                        |     |
|-------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|------------------------------------------------|------------------------|-----|
|       | እንደቀረበ ተቆጥሮ የቀዳሚነት መብት የሚሰጠው ስለመሆኑ፤<br><br>የፍ/ብ/ሥ/ሥ/ህ/ቁ. 443፣ የፍ/ብ/ህ/ቁ. 126/1/፣ 1386-1409                                                                                                                                                                                    |        |                                                |                        |     |
| 2155. | የባልና ሚስት የጋራ ንብረት ነው የተባለ ንብረትን አፈፃፀምን በተመለከተ የንብረቱ ሕጋዊነት ላይ የሚመለከተው አስተዳደር አካል አግባብ ያለው ውሳኔ እስኪሰጥ ድረስ መሸጥ መለወጥ ባይቻልም ባለበት ሁኔታ የግራ ቀኙን እኩል ተጠቃሚነት በሚያረጋግጥ አግባብ በጋራ የሚያስተዳድሩበት ወይም ተከፋፍለው የሚጠቀሙበት ወይም አከራይተው ጥቅሙን እኩል የሚከፋፈሉበት ሁኔታ መመቻቸት ያለበት ስለመሆኑ<br><br>የፍ/ብ/ሥ/ሥ/ሕግ 386/2/ | 121565 | ወ/ሮ ፍረወይኔ አብርሃ<br><br>እና<br><br>አቶ ገ/ጊዮርግስ ፀጋይ | ሚያዚያ 20<br>ቀን 2009 ዓ.ም | 399 |
| 2156. | ሁለት ባለዕዳዎች በአንድነትና በነጠላ አንድን ዕዳ እንዲከፍሉ ከተፈረደባቸው ባለገንዘቡ ገንዘቡ እንዲከፈለው ሁለቱን ባለዕዳዎች በአንድነት ወይም አንደኛውን ባለዕዳ ሙሉ ገንዘቡን እንዲከፍል ሊጠይቅ የሚችል ሥላመሆኑ<br><br>በአንድነትና በነጠላ ኃላፊ ከሆኑት የፍርድ ባለዕዳዎች አንዱ የፍርድ ባለዕዳ በዋናው ፍርድ ይግባኝ ጠይቆ የራሱን ኃላፊነት                                                   | 118808 | አቶ ደስታ ንጉሴ<br><br>እና<br><br>አቶ ሐየሎም በላይ        | ሚያዚያ 30<br>ቀን 2009ዓ.ም  | 402 |

|              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |        |                                               |                        |     |
|--------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|-----------------------------------------------|------------------------|-----|
|              | <p>አስመልክቶ ፍርዱን አሸኖት ከሆነ ሙሉ እዳውን ለመክፈል ኃላፊነት የሚኖርበት ይግባኝ ሳይጠይቅ በመቅረቱ ዋናውን ፍርድ ባልተሻረለት ወይም ይግባኝ ጠይቆ ፍርዱ በጸናበት ሰዉ ላይ የሚሆን ስለመሆኑ</p> <p>ከፍ/ብ/ሕ/ቁ 1896፣ 1897</p>                                                                                                                                                                                                                                                    |        |                                               |                        |     |
| 2157.        | <p>በፍርድ አፈጻጸም ጉዳይ ማናቸውም ንብረት በሐራጅ እንዲሸጥ በሚወሰንበት ጊዜ የሚሸጠው ንብረት ከትክክለኛው የዋጋ ግምት አላግባብ ከፍ ወይም ዝቅ ተደርጎል ብሎ የሚያስበው ወገን የጨረታው ቀን ከመድረሱ በፊት የጨረታውን ትዕዛዝ ለሰጠው ፍ/ቤት ግምቱ ተጋኗል በማለት መቃወሚያ ማቅረብ የሚጠበቅበት ሥላመሆኑ</p> <p>በሁለተኛው የጨረታ ማስታወቂያ በተወሰነው ቀን ተጨራች ያልቀረበ እንደሆነ ለጨረታ የቀረበውን ንብረት የፍርድ ባለገንዘቡ ተረክቦ እንዲይዝ ትዕዛዝ ሊሰጥ የሚችለው የፍርድ ባለገንዘቡ ንብረቱን ለመረከብ ፈቃደኛ ከሆነ ብቻ ስለመሆኑ</p> <p>የፍ/ብ/ሥ/ሥ/ሕ/ቁ 423/(1)(2)፣ የፍ/ብ/ሥ/ሥ/ሕ/ቁ 428/2</p> | 128776 | <p>አቶ ገ/ኢየሱስ ሃይሉ</p> <p>እና</p> <p>ዳዊት ልዑል</p> | ግንቦት 16 ቀን<br>2009 ዓ.ም | 407 |
| <b>ቅጽ 22</b> |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |        |                                               |                        |     |



|              |                                                                                                                                                                                                                                                                      |        |                                                         |                         |     |
|--------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|---------------------------------------------------------|-------------------------|-----|
| 2158.        | በሀራጅ አካሄድና ሽያጭ ስርዓት ተገቢ ያልሆነ ድርጊት፣<br>ማጭበርበር ወይም ማታለል መኖሩ በማስረጃ ከተረጋገጠ<br>ጨረታውን ለማፍረስ በቂ ምክንያት ስለመሆኑ፤<br><br>የፍ/ስ/ስ/ሀ/ቁ. 445                                                                                                                                         | 136092 | ሙሉአለም ግዛው ወልዴ<br><br>እና<br><br>እነ ዙፋን ዘለቀ /2ሰዎች /       | መስከረም 22<br>ቀን 2010 ዓ.ም | 385 |
| 2159.        | በአፈፃፀም ሂደት ንብረቴ አላግባብ ተሸጦ ወይም መብቴ ተጎዳ<br>የሚል ሰው ፤ አቤቱታውን አፈፃፀሙን ለያዘው ፍርድ ቤት ወይም<br>አፈፃፀሙን የያዘው ፍርድ ቤት ስህተት የፈፀመ ነው በማለት<br>በይግባኝ እንዲታረም ማድረግ እንጂ የአፈፃፀሙ መዝገብ ከተዘጋ<br>እና አመታት ካለፉ በኋላ መብቴ ይከበረልኝ በማለት አዲስ ክስ<br>ማቅረብ የማይችል ስለመሆኑ፤<br><br>በፍ/ሥ/ሥ/ሕ/ቁ 404 እና 231(1) (ሀ) | 131084 | አቶ ጌታቸው ይርገቡስ<br><br>እና<br><br>እነ በላይ ናማጋ ( 3<br>ሰዎች)   | 131084                  | 389 |
| <b>ቅጽ 23</b> |                                                                                                                                                                                                                                                                      |        |                                                         |                         |     |
| 2160.        | አንድ ክርክር ያስነሳ ንብረት በአፈፃፀም ሂደት በጨረታ ከተሸጠና<br>ገንዘቡም ለፍርድ ባለገንዘብ ከተከፈለ በኋላ በጨረታው ሂደት<br>ጨረታውን ሊያስፈርስ የሚችል ጉድለት ካልተገኘ እንዲሁም<br>ንብረቱ ለ3ኛ ወገን እንዳይተላለፍ የተሰጠ ዕግድ በሕግ አግባብ<br>ያልተመዘገበ መሆኑ ከተረጋገጠ የቀዳሚነት መብትን ለመጠቀም                                                           | 156758 | የአብክመ ገቢዎች<br>ባለስልጣን ዐ/ሕግ<br><br>እና<br><br>አቶ መስፍን ጥላሁን | ሐዳር 26 ቀን<br>2011 ዓ.ም   | 370 |

|       |                                                                                                                                                                                                                                                              |        |                                                       |                       |     |
|-------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|-------------------------------------------------------|-----------------------|-----|
|       | በፍ/ብ/ሥ/ሥ/ሕ/ቁ 418 መሰረት የሚቀርብ የመቃወም አቤቱታ ተቀባይነት የሌለው ስለመሆኑ<br><br><i>በፍ/ብ/ሥ/ሥ/ሕ/ቁ 418፣426፣445</i>                                                                                                                                                              |        |                                                       |                       |     |
| 2161. | ባልና ሚስት በጋብቻ ዉስጥ ያፈሩት ቤት ፍቺን ተከትሎ እንዲከፋፈሉ ዉሳኔ ተሰጥቶ በአፈጻጸም ሂደት አንደኛው ወገን ድርሻ ከፍሎ ለማስቀረት የጠየቀና የተወሰነ ገንዘብ ብቻ ይዞ ቀርቦ ቀሪዉን ለመክፈል ጊዜ ከመጠየቅ በቀር ግዥዉን ለመፈጸምና የቅድሚያ ግዥ መብቱን በጊዜው ሳይጠቀም ከቀረ የቅድሚያ ግዥ መብቱ ሊጠበቅ የሚችልበት አግባብ የሌለ ስለመሆኑ<br><br><i>በፍ/ብ/ሥ/ሥ/ሕ/ቁ 430(1)</i> | 152339 | ወ/ሮ እድገት ፎጊ<br><br>እና<br><br>ም/ኢ/ር አሻግሬ<br><br>ወ/ማርያም | 22/01/2011            | 377 |
| 2162. | አንድ ሰው የከተማን ቦታ በሊዝ ስለመያዝ የወጣው አዋጅ ቁጥር 721/2004 ከመውጣቱ በፊት የይዘታ ማረጋገጫ እንዲሰጠው ጠይቆ የባለቤትነት ማረጋገጫ ካርታ ተዘጋጅቶ እንዲሰጠው ውሳኔ ያገኘው አዋጁ በስራ ላይ በነበረበት ጊዜ ከሆነ የውሳኔው አፈፃፀም ሊቀጥል የሚገባው በአዋጅ ቁጥር 721/2004 አንቀጽ 37/1 መሠረት ሳይሆን በአዋጁ አንቀጽ 6/3/ በሊዝ ስሪት መሠረት ስለመሆኑ              | 152185 | የቦሌ ክ/ከተማ<br>አስ/የመሬት ልማት<br><br>እና<br><br>ማናጅመንት ጽ/ቤት | 28/01/2011<br><br>ዓ/ም | 381 |

|       |                                                                                                                                                                                                                                                                                          |        |                                                                            |                    |     |
|-------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|----------------------------------------------------------------------------|--------------------|-----|
| 2163. | የፍርድ አፈጻጸምን የሚመራ ፍ/ቤት በፍትሐብሔር ሥነ-ሥርዓት ሕግ በተዘረጋው ሥርዓት መሠረት እንደፍርዱ ይዘት እና መንፈስ ውጤት ባለው መልኩ ፍርዱን ከማስፈፀም በቀር የፍርዱን ይዘት በመመልከት የፍርዱን ይዘት አድማስ በማጥበብም ሆነ በማስፋት ፍርድን የመተርጎም ስልጣን የሌለው ስለመሆኑ<br><br>የፍ/ብ/ሥ/ሥ/ሕ/ቁ 372፤378                                                                         | 152172 | ኢትዮ ቴሌኮም ሠራተኞች የገንዘብ ቁጠባ እና ብድር የሕብረት ሥራ ማህበር<br><br>እና<br><br>እነ ሰለሞን እሸቴ | ሕዳር 28 ቀን 2011 ዓ.ም | 385 |
| 2164. | አንድ ለክርክር ምክንያት የሆነ ንብረት በአፈፃፀም ምክንያት በሐራጅ እንዲሸጥ የአፈፃፀም መዝገቡን የያዘው ፍርድ ቤት ወስኖ የሐራጅ ማስታወቂያ ወጥቶ ገዥ ካልተገኘ ንብረቱን ባለ ገንዘቡ የመረከብ መብት ያለው ሲሆን ይህን ግምት ማስተባበል የሚቻለው ደግሞ ባለገንዘቡ ቤቱን እንዲረከብ በሚል ተሰጥቶ የነበረው ትዕዛዝ ስነ-ስርዓት ህጉ በሚፈቅደው አግባብ በሌለ የፍርድ ቤት ትዕዛዝ መሻሩ ሲረጋገጥ ስለመሆኑ<br><br>የፍ/ብ/ሥ/ሥ/ህ/ቁ 428(2) | 144272 | የሻለቃ አሰፋ መንገሻ ህጋዊ ወራሾች<br><br>እና<br><br>አቶ ዮናስ ዳኜ                          | 24/11/2010         | 391 |
| 2165. | የዕርቅ ስምምነት ውል እንደዉሳኔ ተቆጥሮ በፍርድ ቤት ለአፈፃፀም አቅርቦ ለማስፈፀም ስምምነቱ ግልጽና የፈፃሚዉን አካል ግዴታ በማያሻማ ሁኔታ የሚገልጽ መሆን ያለበት ሲሆን ግልጽ ያልሆነ የእርቅ ስምምነት ሲቀርብ፣ ጉዳዩ የቀረበለት ፍርድ                                                                                                                                     | 146955 | እነ አቶ ብሩክ ኃ/መስቀል<br><br>እና<br><br>አቶ ነብዩ ኃ/መስቀል                            | 30/09/2010         | 398 |

|       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |        |                                                         |                        |     |
|-------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|---------------------------------------------------------|------------------------|-----|
|       | ቤት የሌለ ተከራካሪ ወገን ክርክር እንኳ መስማት ሳያስፈልገው ክሱን ውድቅ ማድረግ የሚችል ስለመሆኑ<br><br>ፍትሐብሔር ህጉ አንቀጽ 3312(1)                                                                                                                                                                                                                         |        |                                                         |                        |     |
| 2166. | የአንድ የማይንቀሳቀስ ንብረት አከራይ የሆነ ሰው ላልተከፈለው የዉዝፍ ኪራይ ክፍያ አከፋፈል ሲባል ተከራይ ለቤቱ ማገጨነት ወይም ለስፍራ ማልሚያነት ከሚጠቀምባቸው ዕቃዎች ላይ ዕቃዎች የራሱ ባይሆኑም ይህንኑ አከራይ እስካላወቀ ወይም ማወቅ ነበረበት እስካልተባለ ድረስ በሕግ የተቋቋመ የመያዣ መብት ያለው መሆኑና በልዩ ሁኔታ ንብረቱ ለአፈጻጸም መዋል መቻል አለመቻሉ በግራ ቀኙ ክርክርና ማስረጃ ተጣርቶና ተረጋግጦ መወሰን ያለበት ስለመሆኑ<br><br>ፍ/ብ/ሕ/ቁ 2924፣2925፣2926(2) | 156389 | አዳማ ሳይንስና<br>ቴክኖሎጂ ዩኒቨርሲቲ<br><br>እና<br><br>ወ/ሮ ሺወርቅ ሲባኒ | ጥቅምት 28<br>ቀን 2011 ዓ.ም | 402 |
| 2167. | በፍርድ አፈጻጸም ምክንያት በመጀመሪያ ጨረታ ሽያጭ ላይ ተወዳድሮ አሸናፊ የተባለ ገዥ ዋጋ ከፍሎ ግዥውን ባለመፈጸሙ ድጋሚ ጨረታ ሲደረግ የሽያጭ ዋጋ ቢቀንስ በሁለተኛው እና በአንደኛው ጨረታ መካከል ለተፈጠረው የዋጋ ልዩነትና ኪሳራ የመክፈል ግዴታ ሁለተኛውን ጨረታ ተወዳድሮ አሸናፊ የሆነው                                                                                                                               | 154222 | አቶ ረሽድ አደም<br><br>እና<br><br>አቶ ታሪኩ አማረ                  | ህዳር 28 ቀን<br>2011ዓ.ም   | 407 |

|       |                                                                                                                                                                                                                                                                 |        |                                                            |                                               |     |
|-------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|-----|
|       | <p>ሰው ላይ የማይወድቅ ስላለመሆኑ</p> <p>የፍ/ብ/ስ/ስ/ህግ ቁ./429</p>                                                                                                                                                                                                            |        |                                                            |                                               |     |
| ቅፅ 25 |                                                                                                                                                                                                                                                                 |        |                                                            |                                               |     |
| 2168. | <p>የፍ/ብ/ሥ/ሥ/ሕግ ቁጥር 435 በጠባቡ መተርጎም ስላለበት በአክሲዮን ሽያጭ ማስታወቂያ ላይ መገለጽ የሚገባው ነገር ባለመገለጹ ወይም የሽያጭ ሥነ ሥርዓት በትክክል ባለመፈጸሙ ምክንያት በተፈጠረ ጉድለት ሐራጁ ሊፈርስ የሚችልበትን ልዩ ሁኔታ ድንጋጌው ባለማመላከቱ ጉዳት የደረሰበት ማንኛውም ሰው የሐራጅ ሽያጭ ሳይፈርስ ለጉዳቱ አላፊ በሆነው ሰው ላይ ክስ አቅርቦ ተገቢውን ካሳ የሚካስ ስላለመሆኑ</p> | 193115 | <p>አቶ ቶፊቅ መለሰ</p> <p>እና</p> <p>እነ አቶ እንድሪስ ሳቢር (2 ሰዎች)</p> | <p>ጥር 27</p> <p>ቀን</p> <p>2013</p> <p>ዓ/ም</p> | 425 |

አገልግሎት ምርጫ

## ቅጽ 9

|       |                                                                                                                                                                           |       |                                                     |                   |     |
|-------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|-----------------------------------------------------|-------------------|-----|
| 2169. | አንድን የሥነ-ጥበብ(ኪነ-ጥበብ) ሥራ ያለባለቤቱ ፈቃድ አርጅናሉ ወይም ቅጅው ለህዝብ እንዲታይ ማድረግ የኮፒ ራይት ህግ ጥሰት የሚያስከትል ስለመሆኑ<br><br>የፍ/ብ/ሀ/ቁ. 1791, 1771(1), 1790, 2090-2123<br><br>አዋጅ ቁ. 410/96 አንቀፅ 7 | 42253 | መምህር ሙሉ<br><br>ኃይለሥላሴ<br><br>እና<br><br>ዘመናዊ ማተሚያ ቤት | ሐምሌ<br><br>8/2001 | 157 |
|-------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|-----------------------------------------------------|-------------------|-----|

## ቅጽ 10

|       |                                                                                                                           |       |                                                       |                     |     |
|-------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|-------------------------------------------------------|---------------------|-----|
| 2170. | አንድን መፅሐፍ ከተፃፈበት ቋንቋ ወደ ሌላ ቋንቋ የተረጎመ ሰው እንደ ድርሰት አመንጪ ተቆጥሮ የሞራልና የቁሣዊ ጉዳት ሊወሰንለት ስለመቻሉ<br><br>አዋጅ ቁ.410/96 አንቀፅ 2(2),6(1) | 44520 | አርቲስቲክ ማተሚያ<br><br>ድርጅት<br><br>እና<br><br>ዶ/ር ጌታሁን ሽብሩ | ጥቅምት<br><br>10/2002 | 382 |
|-------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|-------------------------------------------------------|---------------------|-----|

## ቅጽ 12

|       |                                                                                                                                      |       |                              |                     |     |
|-------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|------------------------------|---------------------|-----|
| 2171. | የኢትዮጵያ አእምሮዊ ንብረት ጽ/ቤት የንግድ ምልክት እና የንግድ ስምን አስመልክቶ ፈቃድ በሚሰጥበት ወቅት የህብረተሰቡን ግንዛቤ በማያዘባና ያልተገባ የንግድ ውድድር እንዳይከሰት ተገቢውን ጥንቃቄ በማድረግ መሆን | 57179 | ኢትዮ ሴራሚክ<br><br>ኃ/የተ/የግ/ማህበር | የካቲት<br><br>22/2003 | 544 |
|-------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|------------------------------|---------------------|-----|

|              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |       |                                                                     |                 |     |
|--------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|---------------------------------------------------------------------|-----------------|-----|
|              | <p>ያለበት ስለመሆኑ</p> <p>አዋጅ ቁ. 329/95 አንቀጽ 10/1/, /2//ሀ/, እና /ሐ/</p> <p>አዋጅ ቁ. 501/98</p> <p>አዋጅ ቁ. 320/95 አንቀጽ 6/1/</p>                                                                                                                                                                                                                                                                 |       | <p>እና</p> <p>እነ የኢትዮጵያ</p> <p>አእምሮአዊ ንብረት</p> <p>ጽ/ቤት /ሁለት ሰዎች/</p> |                 |     |
| 2172.        | <ul style="list-style-type: none"> <li>• የኢትዮጵያ አእምሮአዊ ንብረት ጽ/ቤት በሚሰጣቸው ውሳኔዎች ላይ ቅሬታ አላኝ የሚል ወገን ያለው መብት ለፌዴራል ፍርድ ቤቶች ይግባኝ ማቅረብ ነው እንጂ የቀጥታ ክስ ማቅረብ ስላለመሆኑ</li> <li>• የፌ/ጠፍ/ቤት ሦስት ዳኞች በሚሰየሙበት የሰበር ችሎት የሚሰጠው ትዕዛዝ /ውሳኔ/ አስገዳጅ ስላለመሆኑ</li> </ul> <p>አዋጅ ቁ. 454/97 አንቀጽ 2/1/</p> <p>አዋጅ ቁ. 25/88</p> <p>አዋጅ ቁ. 501/98 አንቀጽ 6, 17, 36, 49</p> <p>አዋጅ ቁ. 320/95</p> <p>አዋጅ ቁ. 410/9</p> | 59025 | <p>የኢትዮጵያ አእምሮአዊ</p> <p>ንብረቶች ጽ/ቤት</p> <p>እና</p> <p>አቶ ጥበበ አየለ</p>  | ግንቦት<br>19/2003 | 549 |
| <b>ቅጽ 13</b> |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |       |                                                                     |                 |     |



|              |                                                                                                                                                                                                                                                                           |       |                                                                                        |                            |     |
|--------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|----------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|-----|
| 2173.        | <p>ከቅጅና ተዛማጅ መብቶች ጋር በተያያዘ የፊልም ባለቤት ለመሆን በማሰብ በባለሃብትና ፊልሙን ለመስራት በሚል በተደረገ ስምምነት መነሻነት ፊልሙን ለህዝብ ከማቅረብ ጋር ተያይዞ ጉዳዩ በፍ/ብሔር ክርክር ተደርጎበት በተሰጠ ውሳኔ መሰረት ፊልሙን በእጅ አድርጎ መገኘት በወንጀል ተጠያቂነት የማያስከትል ስለመሆኑ</p> <p>አዋጅ ቁ.410/96 አንቀጽ 7(1)(ሀ), 36(1)</p> <p>የወ/ሀ/ቁ.23(2), 57-59</p> | 70500 | <p>ኢንጅነር አድማሱ ገብሬ</p> <p>እና</p> <p>የፌዴራል ዐቃቤ ህግ</p>                                    | <p>ታህሣሥ</p> <p>17/2004</p> | 573 |
| 2174.        | <ul style="list-style-type: none"> <li>ከቅጅና ተዛማጅ መብቶች ጋር በተያያዘ የመብቱ ተጠቃሚዎችና የመብቱ አድማስ</li> <li>የቅጅ መብት እንዲከበር ለመጠየቅ መሟላት ስለሚገባቸው ነገሮችና መብቱ እንደተጣሰ የሚቆጠርበት አግባብ</li> </ul> <p>አዋጅ ቁ. 410/96 አንቀጽ 7, 9-19, 2(6)</p>                                                         | 68369 | <p>እነ ሳሙኤል ሃይሉ</p> <p>(ሁለት ሰዎች)</p> <p>እና</p> <p>እነ ወ/ሮ ስምረት</p> <p>አያሌው /ዘጠኝ ሰዎች/</p> | ጥር 04/2004                 | 576 |
| <b>ቅጽ 14</b> |                                                                                                                                                                                                                                                                           |       |                                                                                        |                            |     |
| 2175. 1      | <p>ባለ ሶስት አውታር (three dimention) ቅርጽ ሥራ ከባለቤቱ ፈቃድና ፍላጎት ውጪ በወረቀት ላይ እንዲታተሙና እንዲሰራጩ ማድረግ የቅጂ መብት ጥሰት የሚያስከትል ስለመሆኑ፤</p>                                                                                                                                                    | 78856 | <p>የቀይ ሽብር ሰማዕታት</p> <p>ወዳጆችና ቤተሰቦች</p> <p>ማህበር</p>                                    | <p>ታህሳስ</p> <p>15/2005</p> |     |

|  |                          |  |                     |  |  |
|--|--------------------------|--|---------------------|--|--|
|  | አዋጅ ቁ. 410/96 አንቀጽ 34(4) |  | እና<br>አቶ ኤሊያስ አሰጋኸኝ |  |  |
|--|--------------------------|--|---------------------|--|--|

## ቅጽ-19

|       |                                                                                                                                                                                                                           |       |                                        |                        |     |
|-------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|----------------------------------------|------------------------|-----|
| 2176. | በቅጂና ተዛማጅ መብቶች መጣስ /ለሚደርስ ለጉዳት ካሳ/ ወይም የሞራል ካሳ ዋጋው በተዋዋሮች ወገን ካልተቆረጠ የወቅቱን ዋጋ አጣርቶ መወሰን የሚገባ ስለመሆኑ፤<br><br>የሞራል ካሳ አከፋፈል ከፍ/ብ/ሕ/ቁ ውጪ መወሰን የሌለበት ስለመሆኑ<br><br>የቅጂና ተዛማጅ መብቶች አዋጅ ቁ 410/96 አንቀጽ 7፣8፣37<br><br>የፍ/ብ/ሕ/ቁ 2102 | 99082 | ወ/ሮ ፍሬሕይወት<br>ደመቀ<br><br>እና<br>ቤሩት ዳዊት | ጥቅምት 23<br>ቀን 2008 ዓ.ም | 316 |
|-------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|----------------------------------------|------------------------|-----|

## ቅጽ 21

|       |                                                                                          |        |                        |                       |     |
|-------|------------------------------------------------------------------------------------------|--------|------------------------|-----------------------|-----|
| 2177. | በንግድ ምልክት መመሳሰል በአንድ ምርት ወይም አገልግሎት ጋር በተገናኘ ሁኔታ የሕዝብ ግንዛቤ ያዛባ ወይም ሊያዛባ የሚችል፤ በሁለት ድርጅቶች | 104755 | ዱራታ ባትሪ ካምፓኒ<br><br>እና | ህዳር 16 ቀን<br>2009 ዓ.ም | 413 |
|-------|------------------------------------------------------------------------------------------|--------|------------------------|-----------------------|-----|

|  |                                                                                                                                                                                                                |  |                               |  |  |
|--|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|-------------------------------|--|--|
|  | <p>መካከል መሳከርን የሚፈጥር ከሆነ ሕብረተሰቡ ሊያገኝ የሚገባው ሕጋዊ ጥበቃና ዋስትና በተሟላ ሁኔታ ተፈፃሚ ለማድረግ የሚያስችል በመሆኑ በተመሳሳይ የንግድ ምልክት ላይ ምዝገባ እንዲደረግ የሚቀርብ ጥያቄ ተቀባይነት የሌለው ስለመሆኑ</p> <p>አዋጅ ቁጥር 501/1998 አንቀፅ 7</p> <p>አዋጅ ቁጥር 320/1995</p> |  | <p>የኢትዮጵያ አዕምሯዊ ንብረት ፅ/ቤት</p> |  |  |
|--|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|-------------------------------|--|--|

ወንጀል ሥነ-ሥረዳት

## ቅጽ 21

|       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |        |                                                |                        |     |
|-------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|------------------------------------------------|------------------------|-----|
| 2178. | <ul style="list-style-type: none"> <li>• በአንድ የወንጀል ክስ ማመልከቻ ላይ ተጠቅሶ የቀረበ ድንጋጌና የክሱ ፍሬነገር ዝርዝር ላይ በስህተት የተጠቀሰ ወይም ሳይጠቀስ የታለፈ መሠረታዊ ነገር መኖሩ ሳይረጋገጥ ከወዲሁ አንቀጽ ካልተለወጠ በሚል ምክንያት ክስ እንዲሻሻል ትእዛዝ መስጠትና ይህ ካልተፈጸመ በሚል የክሱን መዝገብ መዝጋቱ ክስ እንዲሻሻል የሚደረግብትን ህጋዊ አላማ ያላገናዘበ ስለመሆኑ</li> <li>• አንድ ተከላኝ ላይ የቀረበ ክስ ሁለት ሆኖ 1ኛው ክስ ቀደም ሲል ፍርድ ቤት በሰጠው ትእዛዝ መሰረት ተሻሽሎ ባለመቅረቡ የሚዘጋ ቢሆን ሁለተኛው ክስ ላይ ያለምንም ህጋዊ ምክንያት ውሳኔ ሳይሰጥ ማለፍ ሥነ-ሥርዓታዊ ስላለመሆኑ በወ/መ/ስ/ስ/ህግ ቁ/112፣113/2/፣119</li> </ul> | 155789 | የፌዴራል ጠ/አቃቤ ህግ<br><br>እና<br><br>ተጠሪ:- ነቢላ አህመድ | ጥቅምት 21 ቀን<br>2011 ዓ.ም | 458 |
| 2179. | የወ/መ/ሕ/ሥ/ሥ ለይግባኝ ማቅረቢያና ተያያዥ ጉዳዮች የጊዜ ገደብ ቢያስቀምጥም በመታየት ላይ ያለ መዝገብ መዘጋቱ አስፈላጊ ሆኖ ከተዘጋ በኋላ እንደገና መከፈቱ አስፈላጊ ሆኖ ሲገኝ በምን ያህል ጊዜ ውስጥ አቤቱታ ሊቀርብበት እንደሚገባ በግልፅ ስላላስቀመጠ የጊዜ ገደቡ የሚወሰነው የጉዳዩን ሁኔታዎችና የአቤቱታውን ዓይነት በመመልከት እንጂ መዝገቡን ለማንቀሳቀስ የቀረበው አቤቱታ ከተወሰነ ጊዜ በኋላ የቀረበ ነው በማለት አቤቱታውን ውድቅ ማድረግ የይግባኝ ባዩን መብት የሚጣብብ ስለመሆኑ በሕገ-መንግስቱ አንቀጽ 22(2)፤በወ/ሕ/አንቀጽ 6፣ 9(1)                                                                                                               | 156999 | አቶ ከበደ ተሠራ<br><br>እና<br><br>የፌዴራል ጠቅላይ ዐ/ሕግ    | ጥቅምት27/2011<br>ዓ/ም     | 463 |
| 2180. | በወ/መ/ሥ/ሥ/ሕ/ቁ 27/2/ መሠረት አንድ ተከላኝ ለፖሊስ የሚሰጠው የእምነት ቃል ለምርመራ ዓላማ ሲባል በምርመራ ጊዜ የተገኘ ማስረጃ በመሆኑ የቀረበውን ክስ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 152038 | የፌዴራል ጠቅላይ<br><br>ዓቃቤሕግ                        | ሕዳር 28 ቀን<br>2011 ዓ.ም  | 468 |

|              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |        |                                                                   |                     |     |
|--------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|-------------------------------------------------------------------|---------------------|-----|
|              | ለማስረዳት የሚችል ተቀባይነት ያለው ማስረጃ መሆን አለመሆኑ በፍ/ቤት ሊመረመር እና ሊመዘን የሚገባው እንጂ ከወዲሁ ተቀባይነት አለው ተብሎ ድምዳሜ የሚወሰድበት ስላለመሆኑ<br><br>በወ/መ/ሥ/ሥ/ሕ/ቁ 27/2/                                                                                                                                                                          |        | እና<br><br>ምንተስኞች ዶሩ                                               |                     |     |
| 2181.        | <ul style="list-style-type: none"> <li>የአንድ ተከሳሽ ያለፈ የቅጣት ውሳኔ አሁን ከተከሰሰበት ጉዳይ ጋር በማያያዝ በዋስ ቢለቀቅ ተመሳሳይ ወንጀል ሊፈጸም ይችላል የሚል ግምት በመውሰድ የዋስትና ጥያቄን አለመቀበል አግባብነት የሌለው ስላለመሆኑ</li> <li>በሕግ በግልጽ ካልተደነገገ በቀር አንድ ተከሳሽ በፍርድ ዳኝነት በግልጽ እስካልታወቀ ድረስ የቀድሞ ጥፋተኝነቱ የማይገለፅ ስላለመሆኑ</li> </ul><br>በወ/መ/ሥ/ሥ/ሕ/ቁ. 67 (ለ)፣138 (1) | 132055 | አቶ አህመድ ደርባቸው<br><br>እና<br><br>ፌዴራል ዐቃቤ ህግ                        | ጥቅምት8/2009 ዓ.ም.     | 473 |
| <b>ቅፅ 24</b> |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |        |                                                                   |                     |     |
| 2182.        | የወ/መ/ሥ/ሥ/ሕ አንቀፅ 63 እና 67 በተከሰሹ ላይ ስላላቸው ተፈጻሚነት                                                                                                                                                                                                                                                                 | 182266 | የደቡብ ብሔሮች ብሔረሠቦች እና ሕዝቦች ብሔራዊ ክልላዊ መንግስት ጠቅላይ ዓ/ሕግ እና አሸብር ዲጌታ ሄል | ጥቅምት 19 ቀን 2012 ዓ.ም | 420 |

|       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |        |                                                                |                                   |     |
|-------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|----------------------------------------------------------------|-----------------------------------|-----|
| 2183. | <p>አንድ ድርጊት ከመፈፀሙ በፊት፣ ሲፈፀም ወይም ድርጊቱ ከተፈፀመ በኋላ ዓ/ቃቤ ህግ ስለቀረበው ክስ ማስረጃ ይሆነኛል በማለት በህጉ አግባብ ያቀረበውን ማስረጃ በማስረጃነት ሊቀርብ የማይችልና ተቀባይነት የሌለው (Inadmissible evidence) ነው የሚል ግልፅ ክልከላ የሚያደርግ የህግ ድንጋጌ በሌለበት የማስረጃው አስረጃነት ዋጋ ሳይታይና ሳይመዘን በደፈናው ማስረጃው ከተከሰሰች ጋር አብሮ ተከሰሽ የነበረ ነው፤ የተከሰሰችን የመከላከያ መብት ይጎዳል በሚል ምክንያት ተቀባይነት የሌለው ነው በማለት ውድቅ ማድረግ የማስረጃ ተቀባይነት፤አግባብነትና ምዘና መርህን፤ የክርክር አመራርና የዳኝነት አሰጣጥ ስርዓትን ያልተከተለ ስለመሆኑ ወ/መ/ሕ/ሥ/ሥ/ቁ 108-122፤የሙስና ወንጀሎች አዋጅ ቁጥር 881/2007 አንቀጽ 8 እና የተሻሻለው የፀረ ሙስና ሌዩ የሥነ ሥርዓትና የማስረጃ ሕግ አዋጅ ቁጥር 434/1997 እንደተሻሻለው አዋጅ ቁጥር 882/2007 አንቀጽ 41፣43</p> | 163947 | <p>የፌዴራል ጠቅላይ ዓ/ቃቤ ሕግ</p> <p>እና</p> <p>እነ አቶ ጌታቸው ዋለልኝ</p>     | <p>ሃምሌ 15 ቀን</p> <p>2011 ዓ.ም.</p> | 430 |
| 2184. | <p>· በሙስና ወንጀሎች አዋጅ መሰረት በተመሰረት ክስ ተከሰሽ እንዲከላከል ብይን ተሰጥቶ ይህ ብይን የተሰጠበት ድንጋጌ አማራጭ ቅጣትን ያስቀመጠ ሆኖ በተሻሻለው የፀረ-ሙስና ሌዩ የስነ ስርዓትና የማስረጃ ህግ (ማሻሻያ) አዋጅ ቁጥር 882/2007 አንቀጽ 3/1 ሁለተኛ ሀሳብ ላይ ከአራት አመት በላይ በሚል የተደነገገውን ቅጣት</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 182050 | <p>የፌዴራል ጠቅላይ ዓ/ህግ</p> <p>እና</p> <p>ብርጋዴር ጀነራል ሐድጉ ገ/ጊዮርጊስ</p> | <p>ታሕሳስ 24 ቀን</p> <p>2012 ዓ.ም</p> | 437 |

|       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |        |                                                 |                              |     |
|-------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|-------------------------------------------------|------------------------------|-----|
|       | <p>እንደ መነሻ ቅጣት በመውሰድ የቅጣት መነሻቸው አራት ዓመት የሆነ በፅኑ እሥራት የሚያስቀጡ ወንጀልችን የሚመለከት እንደሆነ አድርጎ በመውሰድ ዋስትናን መፍቀድ ተቀባይነት የሌለው ስለመሆኑ የተሻሻለው የጸረ-ሙስና ልዩ የሥነ-ሥርዓት እና የማስረጃ ሕግ አዋጅ ቁጥር 434/97 አንቀጽ 4/1/ ተከሳሹ በፈፀመው የወንጀል ድርጊት ምክንያት የደረሰው የጉዳት መጠንን በተመለከተ አቃቤ ህግ ክስ በመሰረተበት የህግ አንቀጽ በተከሳሹ የወንጀል ድርጊት ምክንያት የደረሰውን የጉዳት መጠን አለመግለጹ ተከሳሽ በዋስትና ቢለቀቅ ዋስትናውን አክብሮ ሊቀርብ አይችልም የሚል ግምት በመውሰድ የዋስትና መብትን የማያስከለክል ስለመሆኑ የወ/መ/ሥ/ሥ/ሔ/ቁ 67</p> |        |                                                 |                              |     |
| 2185. | <p>አንድ ተከሳሽ ጥፍተኛ ቢባል በቀላል እሥራት፤ ከ12 ዓመት በታች በሆነ ጽኑ እሥራት ወይም ከአሥራ ሁለት ዓመት በላይ በሆነ ጽኑ እሥራት ሊቀጣ የሚችል በመሆኑ ተመራጭ የሚሆነው የፍርድ ሂደት ተከሳሹ በተከሰሰበት ድንጋጌ የተቀመጠው ከፍተኛ ቅጣት ሊቀጣ ይችላል ብሎ ከወዲሁ በማሰብ ጉደዩን በሌለበት እንዲታይ ማድረግ ሳይሆን የተከሳሽ በችሌት ተገኝቶ የመከራከር መብት ከሚጣስ ይልቅ ተከሳሽ እስኪገኝ ድረስ</p>                                                                                                                                                   | 179416 | <p>ሀላቃ ንጉሴ አብርሃ<br/>እና<br/>የትግራይ ክልል ፍትህ ቢሮ</p> | <p>ሰኔ 23 ቀን 2012<br/>ዓ.ም</p> | 454 |



|       |                                                                                                                                                                                                      |        |                                                                  |                            |     |
|-------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|------------------------------------------------------------------|----------------------------|-----|
|       | የፍርድ ሂደቱ እንዲያካሄድ በማድረግ ስለመሆኑ<br>የኢፌዲሪ ሕገ መንግስት አንቀጽ 20/4፣ ዓለም ዓቀፍ የሲቪል እና የፖሎቲካ መብቶች ስምምነት አንቀጽ 14፣ የወ/መ/ሀ/ሥ/ሥ/ቁ 162(2)                                                                              |        |                                                                  |                            |     |
| 2186. | አንድ ወንጀል ክስ እንዲሻሻል ትእዛዝ የሚሰጠው በክስ ማመልከቻ ፎርም ወይም በክሱ ማመልከቻ ላይ ስለወንጀሉ አስፈላጊ ዝርዝር ውስጥ ስህተት ሲገኝ ወይም ሳይጠቀስ ሲቀርና ይህም መሰረታዊ ነገር ሆኖ ሲገኝ ስህመሆኑ በወንጀለኛ መቅጫ ስነ ስርዓት ህግ አንቀጽ 111፣112፣118 እና 119/1/               | 171521 | የፌዴራል ጠቅላይ ዓቃቤ<br>ህግ<br><br>እና<br><br>ወ/ሮ ትርሃኑ መስፍን<br>ገ/እግዚአብሔር | ታኅሳስ 23 ቀን<br>2012 ዓ/ም     | 459 |
| 2187. | ከመጋረጃ ጀርባ እና በዝግ ችሎት ምስክር ሊሰማ አይገባም በሚል የተሰጠ ውሳኔ ራሱን ችሎ ይግባኝ የሚቀርብበት እንጂ ከዋናው ጉዳይ ጋር ተጠቃሎ በይግባኝ የማይታይ ስለመሆኑ<br><br>የወ/መ/ሥ/ሥ/ሕ/ቁ 184/መ፣ የወንጀል ምስክሮች እና ጠቋሚዎች ጥበቃ አዋጅ ቁጥር 699/2003 አንቀጽ 6/1/ለ እና 4/1/ቀ | 200520 | የፌዴራል ጠቅላይ ዓቃቤ ሕግ<br><br>እና እነ እስክንድር ነጋ/5<br><br>ሰዎች/           | የካቲት 10 ቀን 2013<br><br>ዓ.ም | 492 |
| 2188. | በወ/መ/ሥ/ሥ/ሕ/ቁ.184 መሠረት የትዕዛዝ ይግባኝ የሌለ ስለመሆኑ የተደነገገ                                                                                                                                                    | 203051 | እነ አቶ ጀዋር ሲራጅ                                                    | የካቲት 22 ቀን 2013            | 498 |

|       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |        |                                          |                      |     |
|-------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|------------------------------------------|----------------------|-----|
|       | <p>ቢሆንም የተሰጠው ትዕዛዝ ወደፊት በዋናው ጉዳይ ላይ ከሚቀርበው ይግባኝ ጋር ተጠቃሎ ሊቀርብ የማይችልና ውጤቱም የሚቀለበስ ካልሆነ በጊዜያዊ ትዕዛዝ ላይ የተሰጠ ይግባኝ ነው በሚል ተቃውሞ የማይቀርብበትና በይግባኝ የሚታይ ስለመሆኑ</p> <p>· ለእስረኞች የሕክምና አገልግሎት የሚሰጠው በማረሚያ ቤት ውስጥ በተዘጋጀ የጤና ተቋም ቢሆንም በሕግ ጥላ ስር የሚገኝ ተጠርጣሪ በጤና ተቋሙ ለመታከም እምነት የሌለው በመሆኑ በመረጠው የግል የሕክምና ተቋም አገልግሎት እንዲያገኝ በጠየቅ ጊዜ ይህንን ለማከናወን የፀጥታ ስጋት ቢኖርም መንግስት ጸጥታ እና ደህንነትን በማስጠበቅ ተጠርጣሪው ህክምናውን እንዲያገኝ ሊያመቻች የሚገባ ስለመሆኑ</p> <p>የኢ.ፌ.ዲ.ሪ ሕገ መንግስት አንቀጽ 22/1፣ አዋጅ ቁጥር 1174/2012 ድንጋጌዎች</p> |        | <p>መሐመድ (4 ሰዎች) እና የፌዴራል ጠቅላይ ዓቃቤ ሕግ</p> | ዓ.ም                  |     |
| 2189. | <p>ክስ ወደ ሌላ ሥፍራ ይዛወርልኝ አቤቱታን ጨምሮ ተከራካሪ ወገኖች ዳኞች እና የፍርድ ቤት አመራሮች በነፃነት እና ያለ አድሎ የመዳኘት ግዴታቸውን አልተወጡም</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 189472 | <p>አቶ አሸብር አውዴ እና በደቡብ ብሔሮች</p>          | <p>ሰኔ 30 ቀን 2013</p> | 504 |

|       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |        |                                                                      |                        |     |
|-------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|----------------------------------------------------------------------|------------------------|-----|
|       | <p>በማለት የሚያቀርቡት ማናቸውም አቤቱታ ሕጋዊ መሠረት ያለው እና በተጨማሪም ማስረጃ ተረጋግጦ ሊቀርብ የሚገባ ስለመሆኑ</p> <p>የኢ.ፌ.ዲ.ሪ ሕገ-መንግሥት አንቀጽ 78 እና 79፣ የወ/መ/ሥ/ሥ/ሕ/ቁ 106፣ የወንጀለኛ መቅጫ ሕግ ሥነ ሥርዓትን እና የፍትሕ ብሔር ሥነ ሥርዓት ሕግን ለማሻሻል የወጣ አዋጅ ቁጥር 84/1968</p>                                                                                                                                                                                                                            |        | <p>ብሔረሠቦች እና ሕዝቦች</p> <p>ብሔራዊ ክልላዊ መንግስት</p> <p>የወላይታ ምድብ ዓቃቤ ሕግ</p> | ዓ.ም                    |     |
| 2190. | <p>ብርብራ የሚደረግበት የህግ ስርዓት ዝርዝር ሁኔታዎች የተመለከቱ ቢሆንም በወ/መ/ስ/ስ/ሀ/ቁ.32(2) የተመለከቱት ቀሪ ሁኔታዎች (Exceptions) በሌሉበት ብርብራ ያለ ብርብራ ትዕዛዝ ቢከናወን ወይም በብርብራ ትዕዛዝ ከተመለከተው ጊዜና ቦታ ውጪ ብርብራ ቢደረግ አልያም በብርብራ ትዕዛዝ ላይ ከተመለከተው እቃ ውጪ በሆነ ሁኔታ ፖሊስ በብርብራ የመያዝ አግባብነት ተጨማሪ የብርብራ ትዕዛዝ ለማግኘት በቂ እና ምክንያታዊ ጊዜ ነበር የሚለው የብርብራውን ህጋዊነት ለመመዘን ከግምት ውስጥ ሊገባ የሚገባ መሰረታዊ መስፈርት ተደርጎ የሚወሰድ ስለመሆኑ</p> <p>ህገ መንግስታዊ ጥበቃ ከተሰጠው የግል ህይወት የመከበርና የመጠበቅ መብት አንፃር በፍርድ ቤት በብርብራ ትዕዛዝ ላይ</p> | 211525 | <p>እነ መንሱር ጁሃር(2 ሰዎች)</p> <p>እና</p> <p>የፌደራል ጠቅላይ ዐቃቤ ህግ</p>         | መጋቢት 08 ቀን<br>2014 ዓ/ም | 512 |

|  |                                                                                                                                                                                    |  |  |  |  |
|--|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|--|
|  | <p>ከተመለከተው ውጪ በሆነ ሁኔታ ፖሊስ የመያዙ አግባብነትን በተመለከተ ቅድሚያ ሊከበር የሚገባ የግል ህይወት የመከበርና የመጠበቅ መብት ያለ መሆኑ የሚታይና የሚመዘን ስለመሆኑ የኢ.ፌ.ዲ.ሪ ህገ መንግስት አንቀጽ 26 (1)፣ የወ/መ/ስ/ስ/ህ/ቁ.32(2)(ለ) እና 33 (1)</p> |  |  |  |  |
|--|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|--|

የምርጫ ጉዳዮች

## ቅጽ 25

|       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |        |                                                                |                                   |     |
|-------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|----------------------------------------------------------------|-----------------------------------|-----|
| 2191. | <p>ከህገ መንግስት ነክ ክርክሮች አወሳሰንና የህገ መንግስት ትርጉም አስፈላጊነትን መወሰንን በተመለከተ የህገ መንግስት ትርጉምን በማይጠይቁ ግልጽ የሆኑ የህገ መንግስት ድንጋጌዎችን መሰረት በማድረግ በህገ መንግስት ክርክሮች ላይ ውሳኔ መስጠት እንዲሁም ትርጉም የማያሻቸው መሆኑን በፍርድ መወሰን የፍርድ ቤቶች ስልጣን ስለመሆኑ</p> <p>የፌዴራል ፍርድ ቤቶች አዋጅ ቁጥር 1234/2013 አንቀጽ 3(2) እና የህገ መንግስት ጉዳዮች አጣሪ ጉባኤ አዋጅ ቁጥር 798/2005 አንቀጽ 4(2)</p> <p>የክልል ህገ መንግስት ድንጋጌ ህገ መንግስታዊ መሆን አለመሆኑ ሥልጣን ባለው አካል ተጣርቶ ውሳኔ እስካልተሰጠበት ድረስ ህገ መንግስታዊ_ነው ተብሎ የሚገመት ስለመሆኑ ምክር ቤትን ለማጠናከር እና ሥልጣንና_ተግባሩን ለመዘርዘር</p> <p>የወጣው አዋጅ ቁጥር 251/1993 አንቀጽ 9</p> <p>· የኢትዮጵያ ብሔራዊ ምርጫ ቦርድ የኢትዮጵያ ሽግግር መንግስት ተወካዮች ምክር ቤት መጋቢት 6/1987 ባካሄደው 102ኛ መደበኛ ስብሰባ በጉባኤው የተደረሰበት ውሳኔ እና የክልሎች ሕገ መንግስት እንዲሁም እነዚህን ሰነዶች መሰረት በማድረግ የሚከናወን</p> | 207036 | <p>የኢትዮጵያ ብሔራዊ ምርጫ ቦርድ እና በሐረሪ ህዝብ ክልል መንግስት የሐረሪ ብሔራዊ ጉባኤ</p> | <p>ግንቦት 19 ቀን 2013</p> <p>ዓ.ም</p> | 522 |
|-------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|----------------------------------------------------------------|-----------------------------------|-----|

|       |                                                                                                                                                                                                                                                                |        |                                                                                                              |                                        |     |
|-------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|-----|
|       | <p>የምርጫ ሂደት ሕገ መንግስታዊ አይደለም የሚል ከሆነ ይህንን ለማስለወጥ ጉዳዩን ወደ ፌዴሬሽን ምክር ቤት አቅርቦ ከሚታይለት በቀር ቦርዱ በራሱ ውሳኔ የማይሰጥ ስለመሆኑ</p> <p>የፌዴሬሽን ምክር ቤትን ለማጠናከር እና ሥልጣንና ተግባሩን ለመዘርዘር የወጣ አዋጅ ቁጥር 251/1993 አንቀጽ 4(1) እና የኢ.ፌ.ዲ.ሪ ህገ መንግስት አንቀጽ 62(1)</p>                             |        |                                                                                                              |                                        |     |
| 2192. | <p>የምርጫ ውጤት ከድምጽ መስጫ ወረቀት ጋር በተያያዘ ግድፈት</p> <p>የተፈፀመበት ነው ተብሎ የምርጫ ውጤት ተሰርዞ ድጋሚ ምርጫ እንዲደረግ የፌደራል ጠቅላይ ፍርድ ቤት ውሳኔ ከሰጠ በኋላ የኢትዮጵያ ብሄራዊ ምርጫ ቦርድ እንደ ፍርዱ ድጋሚ ምርጫ ለማድረግ መሰረት የሆነው የውሳኔ ሁኔታ የተቀየረና ዳግም ምርጫውን ማከናወን የማይቻለው በመሆኑ የቀደመውን የምርጫ ውጤት ተግባራዊ ማድረጉን በመግለጽ</p> | 228650 | <p>የደ/ብ/ብ/ክ/መንግስት</p> <p>ብልጽግና ፓርቲ (ብልጽግና ፓርቲ) እና</p> <p>የኢትዮጵያ ብሄራዊ ምርጫ ቦርድ፣ የቁጭ ህዝብ ዲሞክራሲያዊ ፓርቲ (ቁህዴፓ)</p> | <p>ሀምሌ 6 ቀን</p> <p>2014 ዓ/ም</p>        | 538 |
| 2193. | <p>የምርጫ ክልሎችን አከላለል በሚመለከት የሕዝብ እና ቤት ቆጠራን መሠረት በማድረግ እና ተገቢውን ጥናት በማካሄድ የኢትዮጵያ ብሄራዊ ምርጫ ቦርድ ለፌዴሬሽን ምክር ቤት በሚያቀርበው የምርጫ ክልል ረቂቅ መሠረት የፌዴሬሽን ምክር ቤት ውሳኔ የሚሰጥበት እንጂ አዲስ የሕዝብ ቆጠራ ተደርጎ የምርጫ ቦርድ የምርጫ ክልሎች አከላለልን በተመለከተ በኢ.ፌ.ዲ.ሪ ሕገ-</p>                          | 208898 | <p>የኢትዮጵያ ብሔራዊ ምርጫ ቦርድ እና</p> <p>ሞቻ ዲሞክራሲያዊ ፓርቲ</p>                                                          | <p>ሰኔ 11 ቀን</p> <p>2013</p> <p>ዓ.ም</p> | 545 |

|  |                                                                                                                                                                                                                                                    |  |  |  |  |
|--|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|--|
|  | <p>መንግስት አንቀጽ 103(5) እና በአዋጅ ቁጥር 1133/2011 አንቀጽ 7/6 መሠረት ለፌዴራል ምክር ቤት ረቂቅ አቅርቦ የተሰጠ ውሳኔ በሌለበት ሁኔታ ለምርጫ ማስፈጸሚያ ዓላማ በምርጫ አካባቢ በተደራጀ የአገሪቱ ግዛት ላይ ለውጥ የማይደረግ ስለመሆኑ የኢትዮጵያ የምርጫ፤ የፖለቲካ ፓርቲዎች ምዝገባና የምርጫ ስነ-ምግባር አዋጅ ቁጥር 1162/2011 አንቀጽ 13/1(ሀ) (ለ)</p> |  |  |  |  |
|--|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|--|



ቅርን

## ቅጽ 25

|       |                                                                                                                                                                                                                                                                                |        |                                                                                           |                            |     |
|-------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|-------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|-----|
| 2194. | ተወላጅ መሆን ለወራሽነት ብቁ ከሚያደርጉ ህጋዊ መስፈርቶች ውስጥ አንዱ ስለመሆኑ ከፍ/ብ/ህግ ቁጥር 842 እና 830 ድንጋጌዎች ጣምራ ንባብ መገንዘብ የሚቻል ቢሆንም ይህ ማለት ግን የሚችን ንብረት ለመውረስ ስለተወላጅነት በተመለከተው ሥርዓት መሰረት መወለድን ማረጋገጥ የግድ ማለት ሳይሆን በተለይ ውርሱ የሚመለከተው ወደታች የሚቆጠሩ ተወላጆችን በሆነ ጊዜ ሥልጣን ባለው ፍርድ ቤት የተሰጠ የወራሽነት ማስረጃ መያዝ በቂ ስለመሆኑ | 180281 | ወ/ት ዮዲት ሰለሞን<br><br>እና<br><br>ወ/ሮ አይናለም ወርቁ                                               | ጥቅምት 30 ቀን 2013<br><br>ዓ.ም | 290 |
| 2195. | አስቀድሞ ከዉርስ ንብረት የተቀበለ ወራሽ የዉርስ ክፍፍል ፋይል ሲከፈት የዉርስ ሀብቱን ለመዉረስ ካልጠየቀ አስቀድሞ የወሰደዉን ንብረት ወደዉርስ ሀብት መልሶ ለመዉረስ የሚገደድበት አግባብ የሌለ ስለመሆኑ የፍ/ብ/ሕ/ቁ.1073 እና ተከታዮቹ ድንጋጌዎች                                                                                                                  | 191963 | እነ አቶ ምንዳዬ አስታጥቄ<br><br>(2 ሰዎች)<br><br>እና<br><br>እነ ወ/ሮ በላይነሽ<br><br>አስታጥቄ<br><br>(5 ሰዎች) | ሚያዚያ 12 ቀን 2013<br><br>ዓ.ም | 295 |